

DIREITO ELEITORAL

José Jairo Gomes

Edição completa — 1794 páginas

Texto extraído via OCR — uso pessoal

— Pág. orig. 1 —

“Sh JOSE JAIRO GOMES

— Pág. orig. 2 —

— Pág. orig. 3 —

IO GEN | Grupo Editorial Nacional - maior pl prial brasileira no segmento

ientífico, técnico e profissional - publica cogftad? eas de concursos, ciências jur dicas, humanas, exatas, da saúde e sociais? Rs gl de prover serviços direcionado:

à educação continuada,

As editoras que integram o GEN, df peitadas no mercado editorial, construíram| atálogos inigualáveis, com obras decis Wffara a formação acadêmica e o aperfeiçoamento de várias gerações de profissionais e estudantes, tendo se tornado sinônimo de qualidade

seriedade.

IA missão do GEN e dos núcleos de conteúdo que o compõem é prover a melhor informa ão científica e distribuí-la de maneira flexível e conveniente, a preços justos, gerando

benefícios e servindo a autores, docentes, livreiros, funcionários, colaboradores e acionistas.

[Nosso comportamento ético incondicional e nossa responsabilidade social e ambiental ão reforçados pela natureza educacional de nossa atividade e dão sustentabilidade ac

rescimento contínuo e à rentabilidade do grupo.

— Pág. orig. 4 —

— Pág. orig. 5 —

O autor deste livro e a editor: em, *nharam seus melhores esforços para assegu . - e os procedimentos aprese1. acordo com os padrões - -eitos — época da publicação, e

as informações

n. 11º texto estejam em

todos os dados forar >tv liz dos pelo autor até a data de fechamento dc livre Entretanto, tendo em conta

a evolução das cién .s, as atualiz

ões legislativas, as mudanças regulamentares governamentais eo constante fluxo de novas informações sobre os temas

que constam do livro, recomendamos enfaticamente que os leitores consultem sempre outras fontes fidedignas, de modo a se certificarem de que as informações contidas no texto estão corretas e de que não houve alterações nas recomendações ou na legislação regulamentadora.

Fechamento desta edição: 03.04.2025

O autor e a editora se empenharam para citar adequadamente e dar o devido crédito a todos os detentores de direitos autorais de qualquer material utilizado neste livro, dispondo-se a possíveis acertos

posteriores caso, inadvertida e involuntariamente,

identificação de algum deles tenha sido omitida.

Atendimento ao cliente: (11) 5080-0751 | faleconosco@grupogen.com.br

Direitos exclusivos para a língua portuguesa Copyright © 2025 by Editora Atlas Ltda. Uma editora integrante do GEN | Grupo Editorial Nacional Travessa do Ouvidor, 11 - Térreo e 6º andar Rio de Janeiro — RJ - 20040-040

www.grupogen.com.br

— Pág. orig. 6 —

oe > Apêndice Reservados todos os direitos. É proibida a 'up. ação , Inclui bibliografia e índice

ISBN 978-65-5977-745-7

ou reprodução deste volume, no tou: ou em parte, em quaisquer formas ou p . . 1aisquer meios (eletrônico, mecânico, gravação fc ncór a, distribuição o . ,

1. Direito eleitoral - Brasil. I. Título. pela Internet ou outros), sem ve. 1. 'ssao, por escrito, da

Editora Atlas Ltda.

25-97209.0 CDU: 342.8(81)

Capa: Aurélio Corre Gabriela Faray Ferreira Lopes - Bibliotecária - CRB-7/6643

CIP-BRASIL. CATALOGACAO NA PUBLICAÇÃO

SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ abate =

G614d 21.ed

Gomes, José Jairo

Direito eleitoral / José Jairo Gomes. - 21. ed., rev.,

atual. e ampl. - Barueri [SP] : Atlas, 2025. 880 p. ; 24 cm.

— Pág. orig. 7 —

Noman is x. e. “gh to govern another man
without that other’s consent.
(Abraham Lincoln)

— Pág. orig. 8 —

Aos meus amores:
Ester e Miguel Afonso

— Pág. orig. 9 —

Doutorou-se em Direi. na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde foi professor adjunto. É Professor em cursos de pós-graduação lato sensu, Procurador Regional Eleitoral em Minas Gerais e Procurador Regional da República. É membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (ABRADEP). Foi: i) Procurador Regional Eleitoral no Distrito Federal no período de 2017 a 2021; ii) Coordenador Nacional do

Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral (Genafe)
de 2017 a 2019, órgão vinculado ao Gabinete da
Procuradoria-Geral Eleitoral; iii) Procurador Adjunto na

Procuradoria-Geral Eleitoral, atuando perante o Tribunal Superior Eleitoral em 2012 e 2013; iv) Procurador Regional Eleitoral em Minas Gerais, de 2006 a 2010; v) Procurador Regional Eleitoral Substituto, de 2002 a 2006; vi) Promotor de Justiça e Promotor Eleitoral, de 1993 a 1997 Depois da aprovação em concursos de provas e títulos, foi nomeado, no ano de 1996, Juiz Federal Substituto no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (SP) e, em 1997, Juiz Federal Substituto no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Brasília/DF). A convite do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, foi observador das eleições presidenciais da República Democrática do Congo (África), no ano de 2006.

Acompanhe o autor: [blog.grupogen.com.br/juridico/
author/josejairogomes/](http://blog.grupogen.com.br/juridico/author/josejairogomes/)

— Pág. orig. 10 —

Quem lançar um ol apressado sobre o Direito Eleitoral talvez se sinta impelido a dar razão ao alienista Simão Bacamarte, personagem do inexcelível Machado de Assis. Quiçá fique tentado a compreender esse ramo do Direito como uma grande concha em que reina o ilógico, o não racional, na qual, todavia, jaz uma pequeníssima pérola de racionalidade, organização e método. Tal impressão seria fortalecida não só pelo emaranhado da legislação vigente - que se apresenta sinuosa, sujeita

a constantes flutuações e repleta de lacunas -, como

também pelo casuísmo com que novas regras são
introduzidas no

stema. Sem contar a grande cópia de normas caducas, como o quase sexagenário Código Eleitoral, que data de 15 de julho de 1965, tendo sido positivado nos albores do regime militar!

Na verdade, o Direito Eleitoral ainda se encontra empenhado na construção de sua própria racionalidade, no desenvolvimento de sua lógica interna, de seus conceitos fundamentais e de suas categorias. Importa considerar que a realidade em que incide e que pretende regular encontra-se, ela mesma, em constante mutação. Isso, aliás, é peculiar ao espaço político. Daí a perplexidade que às vezes perpassa o espírito de quem se ocupa dessa disciplina, bem como o desencontro das opiniões dos doutores. E também explica o acentuado grau de subjetivismo que não raro se divisa em alguns arestos.

Se, de um lado, urge compilar e reorganizar a
legislação, de outro, anseia-se por uma hermenêutica
eleitoral atualizada, em harmonia com os princípios

— Pág. orig. 11 —

fundamentais, com a ideia de justiça em vor. e co.» os valores contemporâneos. Cumpre prestigiar 9s. “r .tos fundamentais e a cidadania, bem como prin v’> 9s como

a normalidade do processo eleitor”, igualdade de

chances, a legitimidade do pleito e “41. ane ito. No regime democrático de direito, é im: .ns.v * que o exercício do poder político, ainda a’ - trai. itoriamente, não seja revestido de plena legítir “4a. >

De qualquer sorte, nd se pode ignorar ser o Eleitoral um dos mais inportantes ramos do Direito. Essencial à concretização do regime democrático de direito desenhado na Lei Fundamental, da soberania popular, da cidadania e dos direitos políticos, por ele passam toda a organização e o desenvolvimento do certame eleitoral, desde o alistamento e a formação do corpo de eleitores até

a proclamação dos resultados e a diplomação dos eleitos.

Da observância de sua:

Ss regras, exsurgem a ocupação legal dos cargos político-eletivos, a pacífica investidura nos

mandatos públicos e o legítimo exercício do poder estatal

Indubitavelmente, o fim maior dessa ciência consiste em

propiciar a legitimidade no exercício do poder.

A partir de uma abordagem teórico-pragmática, esta obra procura delinear de forma sistemática os institutos fundamentais do Direito Eleitoral e assentar a conexão existente entre eles. Não descarta das emanções dos órgãos da Justiça Eleitoral, nomeadamente do Tribunal Superior Eleitoral. Conquanto se ambiente na dogmática jurídico-eleitoral, argumentando sempre intrassistematicamente, não chega a ser acrítica.

Por conveniência, o capítulo inaugural cuida dos direitos políticos, já que se encontram umbilicalmente

ligados ao Direito Eleitoral.

O Autor

— Pág. orig. 12 —

NOT: 241? EDIÇÃO

“[...] Com petróleo e gas 1.” » da para comprar democracia, não da para importar, como banana ou chocolate suíço. Não da para determinar com um decreto presidencial...

Tem que ter pessoas livres, e elas não existiam [na URSS]. E ainda não existem. Na Europa, a democracia foi cultivada

durante duzentos anos, como um gramado [

(Svetlana Aleksievitch, depoimento em O fim do homem
soviético)

“As evoluções e mutações políticas não chegarão jamais a criar uma felicidade mesmo relativa. Elas apenas modificam a aparência da infelicidade humana, a maneira desta se manifestar. Apenas. Isso aliás é quanto basta para valorizá-las porque permite, no homem, a permanência da ilusão.”

(Mário de Andrade, O turista aprendiz)

Eleições e processos políticos costumam despertar sentimentos básicos nas pessoas, ensejando o afloramento de intensas paixões políticas. São também oportunidades

para se reforçar o compromisso de todos com os

valores fundamentais de nossa civilização, notadamente os matizados com as cores vivas da democracia e com os ideais de liberdade, ética, dignidade humana e justiça. Urge compreender que democracia não é algo abstrato e inalcançável, que repousa no topo dos uranos, tampouco é

apenas um conceito jurídico operacional ou meramente

— Pág. orig. 13 —

instrumental. Bem ao contrário, a democracia é feita. >

um conjunto de valores essenciais para a dignidade da vida em sociedade, inspiradores de relações mais elevadas, civilizadas; são valores que orientam o sentido de nossas vidas, a maneira como tratamos outras pessoas, incluindo as que parecem conosco nem compartilham a nossa visão de mundo, os nossos sentimentos morais e outros valores.

Por isso, a democracia é algo que se possa importar acriticamente de outro país ou de outra cultura, sem a realização de ajustes e adaptações, mas uma construção humana permanente e sempre relacionada às peculiaridades históricas, cuja firmeza requer zelo e atenção constantes.

Se as paixões políticas são efêmeras, as instituições

democráticas devem ser sólidas e permanentes. Devem estar a serviço das pessoas, permitindo que elas se realizem no mundo e - lembrando um ideal nietzschiano - se tornem o que são.

Entre as instituições democráticas, reluz o processo eleitoral, pois é por ele que se concretizam o sufrágio universal e a livre escolha das altas autoridades estatais. O exercício do poder político requer que o cidadão nele seja investido de forma legítima, a qual decorre essencialmente do consenso emanado da vontade popular livremente manifestada nas eleições.

Esta 21ª edição deve-se, sobretudo, à necessidade de atualização da obra à luz de importantes diretrizes jurisprudenciais construídas a partir das eleições de 2024, além da necessidade de aprimoramento do texto em alguns pontos. Entre tantas outras, foram destacadas as paradigmáticas decisões da Justiça Eleitoral que impediram candidaturas de pessoas ligadas a organizações criminosas, notadamente em áreas dominadas por

milícias.

Agradeço, uma vez mais, a boa acolhida que esta obra tem merecido do público, único responsável pela grata

oportunidade desta nova edição.

— Pág. orig. 14 —

— Pág. orig. 15 —

AIME

AIRC

Ação Declaratória de

Constitucionalidade

Ação Direta de Inconstitucionalidade Ação de Investigação Judicial Eleitoral Ação de Impugnação de Mandato Eletivo

Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura
Código Civil brasileiro
DRAP
Código Eleitoral
Constituição Federal Código Penal
Código de Processo Civil Código de Processo Penal Constituição da Republica Decreto
Diário de Justiça
Diário de Justiça eletrônico Decreto-Lei
Demonstrativo de Regularidade de atos
partidários
Inquérito civil público

— Pág. orig. 16 —

JTSE
Jurisp
JURISTSE
LINDB
LOMAN
Julgamento em sessão virtual
Jurisprudência do Tribu.' Superior Eleitoral
Jurisprudência
Revista de ? ris. ru 8ncia do Tribunal
Superior Ei * sra' - Temas Seleccionados Lei Con. ler .entar
Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97)
Lei das Inelegibilidades (LC nº 64/90)
Lei de Introdução as Normas do Direito
Brasileiro
Lei Organica da Magistratura Nacional (LC nº 35/79)
Lei dos Partidos Politicos (Lei nº 9.096/95)
MProv

Ministério Público

Ministério Público Eleitoral Ministério Público Federal Medida Provisória

Ministério Público da União Mandado de Segurança Notícia de fato

Ordem dos Advogados do Brasil Processo Administrativo Petição

Procuradoria-Geral Eleitoral Procurador-Geral da República

Procedimento investigatório criminal

— Pág. orig. 17 —

RCED REsp RESpe RESpEI

Procuradoria de Justiça Procedimento preparatório "le, oral" Procuradoria Regional tele. oral

Publicado em Sess:.*,

Recurso Co" re Ex, adição de Diploma Revist de. ou.rina e Jurisprudência Recurso Extraordinário

Resolução

Recurso Especial

Recurso Especial Eleitoral

Recurso Especial Eleitoral

Requerimento de Registro de

Candidatura

RO-EI

Recurso Ordinário

Recurso Ordinário Eleitoral Representação Eleitoral Supremo Tribunal Federal Superior Tribunal de Justiça Tribunal de Justiça Tribunal Regional Eleitoral Tribunal Regional Federal

Tribunal Superior Eleitoral

— Pág. orig. 18 —

1.3 Direitos fundamentais e direitos

políticos 1.4 Privacão de direitos políticos 1.4.1 Considerações iniciais RR) > oA 6 CTN CUTE 1.4.2 Cancelamento de naturalização 1.4.3 Incapacidade civil absoluta

1.4.3.1 Pessoas portadoras de

o e deficiência 1 Direitos Políticos 1.4.4 Condenação criminal transitada em 1.1 Compreensão dos direitos políticos

julgado 1.1.1 Política 1.4.5 Recusa de cumprir obrigação a todos 1.1.2 Direito político, direito imposta constitucional e ciência política 1.4.6 Improbidade administrativa

1.1.3 Direitos políticos

1.2 Direitos humanos e direitos políticos 2 Direito Eleitoral

— Pág. orig. 19 —

2.1 Conceito e fundamento do direito

eleitoral 2.2 O microsistema eleitoral

2.3 Conceitos indeterminados: *

2.4 Fontes do Direito "le "ut" | 2.5 Hermenêutica

2.5.1 Proposição de validade e princípio da razoabilidade

2.6 Relação com outras disciplinas

Princípios de Direito Eleitoral

3.1 Sobre princípios

3.1.1 Princípio e valor

3.2 Princípios de Direito Eleitoral

Democracia

3.3.1 Ideia de democracia

3.3.2 Democracia representativa

3.3.3 — Estado Democrático de Direito Soberania popular

Princípio republicano

3.6.1 O que é sufrágio? 3.6.2 Sufrágio e cidadania

3.6.3 Classificação do sufrágio

3.6.4 Sufrágio e voto Legitimidade das eleições

Moralidade

— Pág. orig. 20 —

3.9 Probidade

3.10 Igualdade ou isonomia 3.11 Pluralismo político 3.12 Liberdade de expressão .

3.12.1 Dimensão eleitoral da liberdade de

expressão

Justiça Eleitoral 4.1 Considerações iniciais

Funções da justiça eleitoral

4.2.1 Função administrativa

4.2.2 —“Funçãojurisdicional

4.2.3 —Função normativa

4.2.4 Funcao consultiva

4.3 Tribunal Superior Eleitoral

.4 Tribunal Regional Eleitoral

* uízes eleitorais

.6 JuntasEleitorais

4.7 Divisão geográfica da Justiça Eleitoral

Funções essenciais à Justiça Eleitoral

5.1 Ministério Público Eleitoral 5.1.1 Considerações iniciais 5.1.2 Procurador-Geral Eleitoral 5.1.3 — Procurador Regional Eleitoral

5.1.4 Promotor Eleitoral

5.1.5 Conflitos de atribuição entre

membros do MP Eleitoral

— Pág. orig. 21 —

Defensoria Publica Eleitoral

Advocacia eleitoral

6 Partidos politicos

Introdução Definição 6.2.1 Função

6.2.2 Distinçãode partido político e outros entes

6.2.3 Coligação partidária 6.2.4 Federação partidária

Regime e natureza jurídica

6.3.1 Regime juridico

6.3.2 Naturezajuridica

6.4 Registro no TSE 6.5 Organização 6.5.1 Liberdade de organização 6.5.2 Estrutura geral 6.5.3 — Incorporação e fusão de partidos 6.5.4 Fundaçãoeinstituto partidário cancelamento de filiação partidária 6.7 Propaganda partidária e intrapartidária 6.7.1 Propaganda partidária 6.7.2 Propaganda intrapartidaria 6.7.3 Responsabilizacao por

propaganda ilícita 6.8 Finanças partidárias:

— Pág. orig. 22 —

6.8.1 Financiamento partidário 6.8.2 — Despesas partidárias 6.8.3 — Prestação de contas 6.8.4 Imunidade tributária 6.8.5 Tribunal do Contas da União 6.9 Fidelidade partidária 6.10 Morte por infidelidade partidária 6.11 Extinção de partido político 6.12 Competência jurisdicional para questões partidárias 6.13 Vícios do sistema partidário brasileiro 6.14 Improbidade administrativa em partido

político

7 Sistemas eleitorais

Considerações iniciais Sistema majoritário 7.2.1 Sistema distrital 7.2.2 Distritão Sistema proporcional 7.3.1 Introdução 7.3.2 Sistema proporcional no Brasil 7.3.3 — Distribuição de cadeiras - quocientes eleitoral e partidário e sobras eleitorais 7.3.4 Críticas ao sistema proporcional 7.3.5 Suplência

— Pág. orig. 23 —

7.3.6 Lista aberta, fechada e flexível 8.6 Cancelamento e exclusão

7.4 Sistema misto 8.7 Revisão do eleitorado

8 Alistamento eleitoral 9 Elegibilidade 8.1 Considerações gerais 9.1 Caracterização da elegibilidade 8.1.1 Proteção de sigilo 9.2 Condições de elegibilidade do candidato eleitoral 9.2.1 Nacionalidade brasileira 8.1.2 “Domicílio eleitoral 9.2.2 Pleno exercício dos direitos 8.2 Alistamento eleitoral obrigatório políticos 8.2.1 Realização do alistamento 9.2.3 — Alistamento eleitoral 8.2.2 Pessoas obrigadas a se alistar 9.2.4 Domicílio eleitoral na 8.3 — Alistamento eleitoral facultativo circunscrição 8.4 Inalistabilidade 9.2.5 Eleição partidária 9.2.6 Idade mínima

8.5 Transferência de domicílio eleitoral

— Pág. orig. 24 —

9.2.6.1 Idade máxima 10.2.1 Tratado ou convenção

candidatar? internacional e inelegibilidade 9.3 Elegibilidade de militar 10.3 Natureza jurídica e fundamento 9.4 Reelegibilidade 10.3.1 Natureza jurídica 9.5 Momento de aferição das condições de inelegibilidade elegibilidade 10.3.2 — Fundamento da inelegibilidade 9.6 Arguição de falta de condição de elegibilidade 10.4 Princípios reitores elegibilidade 10.5 Classificação

9.7 Perda superveniente de condição de elegibilidade

10.6 Duração da inelegibilidade

10.7 Incompatibilidade e

desincompatibilização 10 Inelegibilidade 10.7.1 Desincompatibilização e

10.1 Conceito reeleição

10.2 Fonte 10.7.2 Flexibilização do instituto da
desincompatibilização?

— Pág. orig. 25 —

10.8 Inelegibilidades constitucionais 10.8.1 Considerações iniciais 10.8.2 Inelegibilidade
de ue *stáveis 10.8.3 Inelegibilidade ." a. ufabetos 10.8.4 Inelegibi'.daa. vurmotivos funciona,
10.8.5 Inele,'b' idade reflexa: cônjuge,

companheiro e parentes

10.8.5.1

10.8.5.2

10.8.5.3

Inelegibilidade reflexa derivada de matrimônio e

união estável

Inelegibilidade reflexa e

família homoafetiva

Inelegibilidade reflexa

derivada de parentesco

10.8.5.4

10.8.5.5

por consanguinidade ou

adoção até o 2º grau

Inelegibilidade reflexa

por afinidade até o 2º grau

vada de parentesco

Município desmembrado e inelegibilidade reflexa

Inelegibilidades infraconstitucionais ou

legais 105:1 10,9.2

10.9.3

Considerações iniciais A Lei Complementar nº 64/90

Inelegibilidades legais absolutas —

LC nº 64/90, art. 1º,1

1059,3.1

Perda de mandato

legislativo (art. 1º, I, b)

— Pág. orig. 26 —

10.9.3.2 Perda de mandato executivo (art. 1º, Ue,

10.9.3.3 Abuso de poder econômico e político (art.

10.9.3.4 | -o- de...ação criminal, vida moral, honestidade e presunção de inocência (art. 1º, I, e)

10.9.3.5 Indignidade do oficialato (art. 1º, Lf)

10.9.3.6 Rejeição de contas (art. 1º

10.9.3.7 Abuso de poder

econômico ou político por

agente público (art. 1º, I,

10.9.3.8

10.9.3.9

10.9.3.10

Cargo ou função em instituição financeira liquidanda (art. 1º, I, i) Lícitos eleitorais:
corrupção eleitoral

ta de

captação: sufrágio

io, captação ou gasto ilícito de recurso em campanha, conduta

vedada (art. 1º, Lj

Renúncia a mandato

10.9.3.11

eletivo (art. 1º, I, k)

Improbidade administrativa (art. 1º, I,

— Pág. orig. 27 —

10.9.3.12

10.9.3.13

10.9.3.14

103,.3.13

10,9,3.16

Exclusão do exer: ci

profissional (art. 1º, ",m) Simulac? > de desfazii rent | de vínculo

coviu,". (art. 1º, Ln)

D.m._sao do serviço 2 wlico (art. 1º, l, o) Doação eleitoral ilegal (art. 1º, Lp) Magistrado e membro do MP: aposentadoria compulsória, perda de cargo e pedido de

exoneração na pendência

de PAD (art. 1º, 1, q

Inelegibilidades legais relativas - LC nº 64/90, art. 1º, a VII

10.9.4.1 Inelegibilidade para Presidente e Vice: Presidente da Republica

10.9.4.2 Inelegibilidade para Governador e Vice- Governador

10.9.4.3 Inelegibilidade para Prefeito e Vice-Prefeito

10.9.4.4 Inelegibilidade parao Senado

10.9.4.5 Inelegibilidade paraa Camara de Deputados

10.9.4.6 Inelegibilidade para a

Câmara Municipal

— Pág. orig. 28 —

10.9.4.7 Desincompatibiliz 10.12.1 Alterações faticas ou jurídicas

- regramento ger: ' de supervenientes ao pedido de servidores publicu. registro: parte final do § 10, art. 11, LE

10.9.4.8 SituacAe. esp: ciais 10.12.2 Revogacdo da suspensão do ato

gerador da inelegibilidade

10.10 Arguicdojudicia: .>1..« egibilidade

10.11 Afericdéo das. ~.sa~ de inelegibilidade 10.123 Inelegibilidade extinta após a data

10.11.1 Re, a g ral: aferição no momento

da eleição: irretroatividade da do registro de candidatura 4 gs elegibilidade

10.11.2 Inelegibilidade superveniente: 10.13 Suspensão de inelegibilidade

momento de aferição 10.13.1 O art. 26-C da LC nº 64/90

10.11.3 Inelegibilidade posterior à data

da eletosireetmatividade da 10.13.2 — Efeito suspensivo de recurso

inelegibilidade

10.12 Elegibilidade superveniente 11 Processo eleitoral

11.1 O que é processo eleitoral?

— Pág. orig. 29 —

Salvaguarda do processo eleitoral!

Anualidade eleitoral

12 Convenção partidária

12.1 Caracterização “4 cu *v~acao partidária

1182 Impugnação? ‘a, > .venção

12.3 Quantos cat. * Juatos podem ser escolhidos em convenção?

12.4 Modo de indicação de candidato para vaga remanescente e substituição

12.5 Divulgação pública da convenção

12.6 Prévias partidárias ou eleitorais

12.6.1 Primárias americanas

Registro de candidatura

13.1 Processo de registro de candidatura

13.1.1 Considerações iniciais 13.1.1.1 Candidatura coletiva 13.1.2 Rito

13.1.3 — Formalidades para o pedido de registro 13:1:31 Documentos necessários

ao registro

13.1.3.2 Identificação do

candidato

13.1.3.3 Verificação e validação de

dados e fotografia

— Pág. orig. 30 —

13.14 Requerimento de registro €

candidatura individual] - k RC 13.1.5 Candidatura nata

13.1.6 Número de carter ‘ia to que pode

ser registrar «+ nc”, artigo 13.1.7 Quota e * sre! de gênero

131.7 questão dos trans,
transgênero e transexual 13.1.7.2 Fraude na quota de gênero 13.127:3 Financiamento da
quota de gênero
13.1.8 Quota eleitoral étnico-racial
13.1.9 Vagas remanescentes
13.1.10 Substituição de candidatos
13.1.10.1 Substituição de
candidato majoritário
13.1.10.2 Substituição de
candidato proporcional
13.2 Impugnação a pedido de registro de
candidatura 13.2.1 Notícia de inelegibilidade
13.2.2 Ação de Impugnação de Registro de Candidatura (AIRC)
13.2.2.1 Caracterização da ação de impugnação de registro de candidato
13.2.2.2 Procedimento
Prazos
Início do processo

— Pág. orig. 31 —

13.225 130.27 13.2.2.8 13,229
13.2.2 40
13,2.2.12
13.2.2.13 13.2.2.14
13.2215,
Competência
Petição inicial
Objeto
Causa + tur
Tarte x ação do impugnado Defesa
Sucessão processual e substituição de
candidato Desistência da ação Tutela provisória

Extinção do processo

sem resolução do mérito

13.2.2.16

13.22.17

13.2:2.18

13,2:2.19,

13:23:20

Julgamento antecipado

do mérito

Fase probatória: audiência de instrução e diligências

Alegações finais

Julgamento

Eficácia da decisão que

LEZES1

14 Campanha eleitoral

indeferir registro de

candidatura

Recurso

14.1 Campanha eleitoral e pré-campanha

14.1.1

Pré-campanha

— Pág. orig. 32 —

14.2 Direitos e deveres de candidatos: »

processo eleitoral 14.2.1 Direitos de candid*»

14.2.2 Deveres de car 'ato

15 Financiamento de - .nranha eleitoral e

prestação de< nta

15.1 Financiamento de campanha eleitoral

15.1.1 Modelos de financiamento de

campanha eleitoral

15.1.2 Modelo brasileiro de financiamento

de campanha eleitoral

15.1.2.1 Limite de gastos de

campanha

15.1.2.2 Financiamento público

13:1.2.2.1

PER EIA

Financiamento

da quota eleitoral

de gênero Financiamento étnico-racial de

candidaturas

15.1.2.3 — Financiamento privado

157231

15.123,

15.1.2,3,3

Introdução Início e fim da arrecadação privada de recursos

Formalidades para arrecadação de recursos:

inscrição no CNPJ,

— Pág. orig. 33 —

15.1.2.3.4 Documemacao da

15.1.2.4 151,2.5

15.1.2%

151.27

15.1.2.8

15.2.1 Generalidades 15.2.2 Formas de prestação de contas 15.2.3 — Prestações de
contas parciais e

~sus_ 'e campanha eto da doação

ontes de financiamento

finais

15.2.3.1 Retificacao da prestação de

Gastos eleitorais

Gastos eleitorais não

151,28

eleitoral

sujeitos a registro

Administração financeira da campanha

de contas de

contas 15.2.4 Procedimento na Justiça Eleitoral 15.2.5 Julgamento da prestação de

contas

15.2.5.1 Sobras de campanha,

recursos de fundos públicos, de fonte vedada e

origem não identificada

das contas

— Pág. orig. 34 —

15.2.5.3 — Recursos 17.1.2 Importância das novas tecnologias

15.2.5.4 Omissão de in rr. ações e comunicacionais falsidade i7>oldgica 17.1.3 Tipos de
propaganda política 15.2.6 Assunção de 'a de campanha 17.2 Propaganda eleitoral

pelo partido 17.2.1 Introdução

15:27 Conserva dos documentos 17.2.1.1 Proteção de dados pessoais

15.3 Ação por aca) irregular a campanha na propaganda

eleitoral 17.2.2 Princípios 17.2.3 Classificação 16 Pesquisa eleitoral 17.2.4 Propaganda
eleitoral ilícita e

sanção

a7 (propaganda eleitoral 17.2.5 Propaganda eleitoral

17.1 Propaganda política extemporânea ou antecipada

17.1.1 Caracterização da propaganda 17.2.5.1 Nãoconfiguração de
política propaganda eleitoral

— Pág. orig. 35 —

antecipada: o art. ? -/ da

17.2.5.2 Dever de tratamento isondmi 2 po. emissoras

deridis 'iv

17.253 mM" ru. jonamento em

; sociais no período de ré-campanha

17.2.5.4 Deverdeinformaro uso de

tecnologias digitais

17.2.5.5 Responsabilidade por

propaganda antecipada

Propaganda em bem publico

Propaganda em bem de uso ou

acesso comum

17.2.8 Propaganda em bem cujo uso dependa de autorização, cessão ou permissão do Poder Público

17.2.9 Propaganda em bem particular

17.2.10 Outdoor

17.2.11 Distribuicdo de folhetos, adesivos,

volantes e outros impressos

17.2.12 Comício, showmicio e eventos

assemelhados, live

17.213 Alto-falante, carro de som,

minitrio e trio elétrico

17.2.14 Reuniao e manifestação

coletiva

Templo, culto e cerimônia

religiosos

— Pág. orig. 36 —

17.2.16 Caminhada, passeata, car: 'ate desfile em veículos autor. otu es

17.2.17 Propaganda medi~te distribuição det »ns« u vantagens

17.2.18 Telemarket .>«"e.:oral

17.2.19 Mensa, ~.s d2felicitacdoe ag ide "mento

17.2.20 Divulgação de atos e atuação parlamentar

17.2.21 Mídia: meios de comunicação social

17.2.22 Mídia escrita

Mídia virtual

Rádio e televisão

17.2.24.1

17.2.24.2

17.2.24.3

17.2.24.4

Aspectos da propaganda

no rádio e na televisão Entrevistas com candidatos

Debate

Debate virtual

17.2.25 Propaganda gratuita no rádio e na

televisão 17.2.25.1 Introdução 17.2.25.2 — Conteúdo da

17.2.25.3

17.2.25.4

propaganda

Distribuição do tempo de propaganda

Primeiro turno das

eleições

— Pág. orig. 37 —

17.2.25.5

17.2.25.6

17.2.25.7.

17.2.25.d

Segundo turno das

eleições

Invasão do horário e participação de apoiadores. 1.4s, 4.ª de emissora por vez ora de
sinais de

1' 410 e televisão

Sanções

17.2.26 Propaganda na Internet, meios

digitais e redes sociais

17.2.26.1

17.2.26.2

Introdução

Liberdade de expressão

na Internet

1EZ263

17.2.26.4

17.2.26.6

17:2:26;7

Quem pode realizar propaganda eleitoral na

Internet?

Marco temporal da

propaganda eleitoral na Internet

propaganda eleitoral na

Internet

Impulsionamento e

priorização de conteúdos

Formas vedadas de

17.2.26.8

propaganda eleitoral na

Internet

Proibição de conteúdo

deepfake

— Pág. orig. 38 —

17.2.26.9

17.2.26.10

17.2.26.12

17.2.26.13

Dever de informe o uso de tecnologia di, ita. chatbot e avatar Dever 'eci dado do Troy x
nr de aplicação e im, 'usionamento T.esponsabilidade jurídica Página institucional na Internet e
perfis em redes sociais

Página institucional

na Internet e perfis em redes sociais de agente público candidato a

17.2.27

17.2.28

17i2:29

172,30

17.3.2

reeleição ou a outro

cargo eletivo

Dia das eleições: propaganda eliberdade de expressão dos

eleitores Violação de direito autoral

Pronunciamento em cadeia de

rádio ou TV

Inviolabilidade parlamentar

17.3 Representação por propaganda eleitoral

Procedimento do art. 96 da Lei das Eleições Caracterização da representação

por propaganda eleitoral ilícita

— Pág. orig. 39 —

17.3.3 — Aspectos processuais da

representação

17.3.3.1 Procedime-*o

17.3.3.2 Prazor

17.3.3.3 Irtu a; ode partes, _' scrradores e Ministério 'uulico

17.3.3.4 Inicio do processo

17.3.3.5 Petição inicial

17.3.3.6 Objeto

17.3.3.7 Tutela inibitória

17.3.3.8 Causa de pedir

17.3.3.9 Partes

17.3.3.10

17.3.3.12 17.33.43

17.3.3.14

17.3.3.16

17.33.17

17.3.3.18

17.33.19

Prazo para

ajuizamento Desistência da ação Competência

Tutela provisória Citação do representado

Defesa

Intervenção obrigatória do Ministério Público Extinção do processo sem resolução do mérito Julgamento antecipado

do mérito

Fase probatória

— Pág. orig. 40 —

17.3.3.20 — Alegações finais 17.3.3.21 Julgamento 17.3.3.22 — Recurso

17.4 Direito de resposta

17.4.1 Caracterização do direito de

resposta

17.4.2 Aspectos processuais do pedido de

direito de resposta

18 Eleições, consultas populares, voto e proclamação dos resultados

18.1 Eleições e consultas populares

18.1.1 Consultas populares

18.2 Sobre o voto

18.2.1 Definição e classificação do voto

18.2.2 Votoescrutinio

18.2.3 Voto eletrônico ou informatizado

18.2.4 Críticas ao sistema de vota:

transparência da urna eletrônica e

voto impresso 18.3 Garantias eleitorais 18.3.1 Introdução

18.3.2 Garantias de eleitores, mesários,

fiscais e candidatos 18.3.3 Transporte de eleitores 18.3.4 Oferta de alimentos a eleitores

18.3.5 Restrição de acesso ao local de

votacao

— Pág. orig. 41 —

18.3.6 Prioridade postal 18.3.7 Leiseca 18.3.8 Participacdo de fo .a. federais nas eleições 18.3.9 Feriadon?zic 1." 18.4 Preparacдора 's s1eicdes

18.5 Preparacdo , 2".a votacao 18.6 Diadaeleicdo: votação 18.7 Apuracdo e totalizacdo dos votos 18.8 Proclamação dos resultados 18.9 Impugnacdo do funcionamento dos sistemas de votação ou apuração Diplomacao

19.1 Caracterização da diplomação

19.2 Candidato eleito com pedido de registro

sub judice

Invalidade: nulidade e anulabilidade de

votos 20.1 Considerações iniciais 20.2 Invalidade no Direito Eleitoral

20.2.1 Delineamento da invalidade no

Direito Eleitoral

20.2.1.2 Nulidade

20.2.1.3 Anulabilidade

20.3 Prazos para arguicao

— Pág. orig. 42 —

20.4 Efeitosdainvalidade

20.4.1 Efeitos gerais da invaliv "Ade

20.4.2 Indeferimentode cx. trode

candidatura

20.4.2.1 Pin. situação: » idade dos votos

20.4.2.. segunda situação:

anulabilidade dos votos

20.4.3 Cassação de registro de

candidatura, diploma ou mandato

20.4.3.1 Cass: candidatura e nulidade

) de registro de

dos votos

20.4.3.2 | Cassação e anulabili

dade

dos votos

20.4.4 Convocação de novas eleições e

anulação de votos

21 Ilícitos eleitorais e responsabilidade eleitoral

21.1 Ilícito eleitoral 21.1.1 Configuração do ilícito eleitoral

21.1.2 Sanção por ilícito eleitoral e

proporcionalidade

21.1.3 Espécies de ilícitos eleitorais

21.2.1 Introdução 21.2.2 O que é abuso de poder?

21.2.3 Poder influência

— Pág. orig. 43 —

21.2.4 Tipologia legal do abuso de poder: *numerus clausus* ou *numerus apertus*?

21.2.5 Abuso de poder ético

21.2.6 Abuso de poder <> autoridade

21.2.7. Abuso + poder político

21.2.8 Abu. de poder político- econômico

21.2.9 Abuso de poder midiático

21.2.10 Abuso de poder na Internet, meios

digitais e redes sociais

21.2.11 Abuso de poder mediante

discurso: os atos perlocutérios

21.2.12 Abuso de poder religioso

21.2.13 Abuso de poder docente

21.2.14 Gravidade das circunstâncias

21.2.15 Sanção por abuso de poder

21.3 Fraude 21.3.1 Sanção por fraude 21.4 Corrupção

21.4.1 Sanção por corrupção

21.5 Captação ou gasto

ito de recursos para fins eleitorais - LE, art. 30-A

21.5.1 Caracterização da captação ou

gasto ilícito de recursos

21.5.2 “Sanção por captação ou gasto ilícito

de recursos

21.6 Captação ilícita de sufrágio-LE, art.

— Pág. orig. 44 —

21.6.1 Caracterização da captação r'ca

de sufrágio 21.6.2 Sanção por captação ilícita ae sufrágio

21.7 Condutas vedadas LE, arts. 73a7>

21.7.1 Car ter xaydo da conduta

vedade

21.7.2 Espécies de condutas vedadas

21.7 21

2172-2

>&1..es públicos —

Cessão ou uso de bens

públicos - art. 73,1

Uso de materiais ou

serviços públicos

215123

21.7.2.4

Cessão ou uso de servidor publico para comitê de campanha eleitoral - art. 73,11

Uso promocional de bens

ILTES

21.7.2.6

FERE A:

ou serviços públicos - art. 73,1V

Nomeação, admissão, transferência ou dispensa de servidor público - art. ré PA

Transferência voluntária de recursos ~ art. 73, V,a Propaganda institucional

em período eleitoral - art. 73: Nib

— Pág. orig. 45 —

217,28

21.72.59.

21,7,.2.10

217241

Pronunciamento € 1 cadeia de rádio e1 'ley são — art. 73, VI,c

Distribui ão g atuita de

ber> vox. res ou benefícios

> elas huinistração

+ 'b'.ca ou por entidade inculada a candidato

art. 73,§§10e11 Infringir o § 1º do art. 37 da CF - art. 74

Despesas excessivas com

propaganda institucional — art. 73, VII

21212

E NAAS)

21.7.2.14

21,7:2.15

21:72:16

Revisão geral de remuneração de

servidores ~ art. 73, VIII

Contratação de show artístico em inauguração de obra - art. 75 Comparecimento

de candidato em inauguração de obra pública - art. 77 Sanção por
conduta vedada e proporcionalidade Improbidade
administrativa e

— Pág. orig. 46 —

ressarcimento de .aroa

erário 21.8 "Responsabilidade eleitoral 21.8.1 Nocdo de respos, bili ade juridica 21.8.2
Respon. 'b'.idaue eleitoral e seu fun" am nus

21.8.3 Exigén.ia de processo justo

22 Perda de mandato eletivo, invalidacao de
votos e eleição suplementar

22.1 extinçãodemandato eletivo

22.1.1 Causanão eleitoral de extinção de
mandato

22.2 Causa eleitoral de extinção de mandato

eletivo 22.2.1 Cassação de registro de candidatura, diploma ou mandato
em razão de ilícito e invalidação da
votação

22.2.2 Nao deferimento de registro de
candidatura e invalidacao da
votação

22.3 —Eleiçãosuplementar, invalidação de votos -oart. 224 do CE

22.3.1 Oart.224do Codigo Eleitoral

22.3.1.1 Oregime do caput do art. 224 do CE

Oregime do § 3º do art. 224 do CE

— Pág. orig. 47 —

22.3.2 Constitucionalidade do art. 2º «Sy 3ºe 4º, do CE 23 Acées eleitorais:
procedimento do art. 22 da 22.3.3 Eleicao suplement=~ novo LC nº 64/90 processo eleitoral un
2ra 23.1 Processo jurisdicional eleitoral renovação d~ es >. *tinio anterior? o . 23.2 Tópicos
processuais 22.34 Eleição" ip'2m ntar diretae . 23.2.1 Devido processo legal P Ta 23.2.2
Aplicação supletiva e subsidiária do 22.3.5 Aocau .«dordainvalidação da Fa A CPC eleição é
vedado disputar o novo pleito suplementar 23.2.3 Celeridade 22.3.6 — Responsabilidade civil

por danos 23.24 Imparcialidade dos agentes da materiais e morais coletivos Justica Eleitoral decorrentes da realização de eleição 23.2.5 Demanda ou dispositivo suplementar . 23.2.6 Impulso oficial 23.2.7. Congruência ou correlação entre a

impute

cdo e a sentenca

— Pág. orig. 48 —

23.2.8 Aditamento e alteracdo da: w ade pedir 23.2.9 Art. 23 da LCn?64/" e persuasdo racional do juiz 23.2.10 Fundamer. .74. as decisões judicie' s 23.2.11 Pv slic ace 23.2.12 Boa-fe objetiva e lealdade 23.2.13 Instrumentalidade do processo 23.2.14 Gratuidade 23.2.15 Amicus curiae 23.2.16 Autocomposicao, conciliação e mediação 23.2.17 Negocio juridico processual

23.2.18 Prioridade na tramitação de feitos quanto a idoso, portador de doença grave e portador de

deficiência

23.2.19 — Processo eletrônico

23.2.20

23.3 Ações eleitorais

23.4 Acdo de investigacao judicial eleitoral (AIJE) por abuso de poder

23.4.1 Considerações iniciais

23.4.2 Procedimento da AIJE

23.4.3 Atos judiciais e ordinatórios

23.4.4 Prazos processuais

— Pág. orig. 49 —

23.4.5 Intimação de partes, procu: :d res 23.4.15 Competência e Ministério Público 23.4.15.1 Conflitode 23.4.6 Inicio do processo competência 23.4.7 Peticao inicial 23.4.16 Tutela provisória 23.4.8 Objeto 23.4.16.1 Tutela provisória de 23.4.8.1 1 gibilidade, cassação urgencia antecipada e registro e de diploma 23.4.16.2 Tutela provisória de 23.4.8.2 Tutela inibitoria urgência cautelar 23.4.9 Causa de pedir 23.4.16.3 Tutela provisória de evidência 23.4.10 Partes 23.4.17 Citação 23.4.11 Prazo para ajuizamento 23.4.18 Defesa 23.4.12 Litispendência e coisa julgada 23.4.19 Arguicdo de incompetência 23.4.13 Sucessão processual 23.4.20 Arguicdo de imparcialidade do 23.4.14 Desistência da ação

juiz: impedimento e suspeição

— Pág. orig. 50 —

23.4.21 Extincdo do processo sem resolução do mérito

23.4.22 Julgamento antec'-2do do mérito

23.4.23 Provas

23.4.24 Colheir - produção antecipada de pr vas

23.4.25 Audieacia de instrucao probatória

23.426 Diligências

23.4.27 Alegações finais

23.428 Relatório

23.4.29 Julgamento

23.4.30 Recurso

23.4.30.1

23.4.30.2

23.4.30.3

23.4.31

23.4.31.1

Recurso contra decisão

interlocutória Recurso contra decisão final, extintiva do processo ou da

fase cognitiva do procedimento

Juntada de documento

novo no recurso Efeitos do recurso

Efeito imediato do

23.4.32

23.4.33

acórdão que cassa diploma: afastamento do

mandatário cassado Juízo de retratação

Recurso adesivo

— Pág. orig. 51 —

23.4.34 Sessão de julgamento por eu

eletrônico

23.5 Ação por captação ou gas*o ilícito de

recurso para fins eleitorais - E, art. 30-A

23.6 Ação por captação de sufrágio - LE, art. 41-A

23.7 Ação por vedação a agentes públicos - LL, arts. 73 a 78

23.8 Cumulo de ações: cúmulo de pedidos em

um mesmo processo 23.9 Conexão e reunião de causas eleitorais

23.5.1 juízo competente

23.9.2 Procedimento a ser observado

23.9.3 Compartilhamento de provas

23.10 Extensão da causa petendi princípio da congruência

24 Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME)

24.1 Caracterização da Ação de Impugnação de

Mandato Eletivo 24.1.1 Compreensão da AIME 24.1.2 Inelegibilidade e AIME

24.2 Procedimento da AIME

Aplicação supletiva e subsidiária do

24.2.3 Temas comuns como procedimento da AIJE

— Pág. orig. 52 —

24.2.4 Segredo de justiça

24.2.5 Petição inicial

24.2.6 Objeto

24.2.7 Causa de pedir

24.2.8 Partes

24.2.9 Prazo para o ajuizamento

24.2.10 Julgada

24.2.11 Desistência da ação

24.2.12 Competência

24.2.13 Tutela provisória de urgência cautelar

24.2.14 Citação

24.2.15 Defesa

24.2.16 Arguição de incompetência

- 24.2.17 | Extinção do processo
- 24.2.18 Julgamento antecipado do mérito
- 24.2.19 Fase probatória: audiência de instrução e diligências
- 24.2.20 — Alegações finais
- 24.2.21 Julgamento
- 24.2.22 Recurso
- 24.2.23 Juízo de retratação
- 25 Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED)
- 25.1 Caracterização do Recurso contra Expedição do Diploma
- 25.2 — Natureza jurídica do RCED

— Pág. orig. 53 —

- 25.3 — Recepção do RCED pela Constituição, «o Federal de 1988
- 25.4 Aspectos processuais
- 26 Execução e cumprimento de decisões eleitorais
- 26.1 Introdução, 26.2 Decisões eleitorais condenatórias
- 26.3 — Pagamento voluntário integral ou parcelado
- 26.4 Execução e cumprimento de decisões condenatórias em sanção pecuniária
- 26.4.1 Efeitos acessórios do inadimplemento da dívida
- 26.4.2 Liquidação do título
- 26.4.3 — Procedimentos legais para execução e cumprimento da decisão
- 26.4.4 Cumprimento da decisão - rito dos arts. 523 e ss. do CPC
- 26.4.5 Execução da dívida - rito da LEF 26.4.6 Cumprimento ex officio
- 26.4.7 Competência
- 26.4.8 Legitimidade ad causam

26.4.9 Impenhorabilidade dos recursos

publicos alocados no Fundo

Partidario

26.4.10 Honorários advocatícios

26.4.11 Prazos processuais

— Pág. orig. 54 —

26.4.12 Prescrição e prescrição

intercorrente

27 Ação rescisória

27.1 Ação rescisória ele, +). 27.2 Ação rescisória «dr ato processual

27.3 Ação de que l nullitatis insanabilis

Referências

Apêndice

— Pág. orig. 55 —

DIREITOS POLÍTICOS

1.1 COMPREENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS

1.1.1 Política

A palavra político apresenta variados significados na cultura ocidental. No dia a dia, é associada à cerimônia, à cortesia ou à urbanidade no trato interpessoal; identifica-se com a habilidade no relacionar-se com o outro. Também denota a arte de tratar com sutileza e jeito temas difíceis, polêmicos ou delicados. Expressa, ainda, o uso ou emprego de poder para o desenvolvimento de atividades ou a organização de setores da vida social; é nesse sentido que se fala em política econômica, financeira, ambiental, esportiva, de saúde. Em geral, o termo é usado tanto na esfera pública (ex.: política estatal, política pública, política de governo), quanto na privada (e. g.: política de determinada empresa, política de boa vizinhança). Possui

igualmente sentido pejorativo, consistente no emprego

de astúcia ou maquiavelismo nas ações desenvolvidas,

— Pág. orig. 56 —

sobretudo para obtenção de resultados sem a r .cersár >

ponderação ética dos meios empregados

Outra, entretanto, é sua conotação técnica. «+ 'entifica, onde encontra-se ligada à ideia de y ue Mas também nesse terreno não é unívoca, apress' at. 1do pluralidade de sentidos.

No mundo grego, a política -ra -compreendida como a vida pública dos cidadãos > vm posição a vida privada e íntima. Era o espaço em que se estabelecia o debate livre e público pela palavra e onde as decisões coletivas eram tomadas. Compreendia-se a política como a arte de definir ações na sociedade, ações essas que não apenas influenciavam o comportamento das pessoas, mas determinavam toda a existência individual. O viver político significava para os gregos a própria essência da vida, sendo esta inconcebível fora da polis.

Em sua Ética a Nicômacos, Aristóteles (1992, p. 1094a e 1094b) afirma que a ciência política estabelece o que devemos fazer e aquilo de que devemos abster-nos. Sua finalidade é o bem do homem, ou seja, a felicidade. Deve

descrever o modo como o homem alcança a felicidade. Esta depende de se seguir certa maneira de viver e relacionar-se com os demais membros do grupo. Nesse sentido, o termo político significa o mesmo que ética e moral, conduzindo ao estudo individual da ação e do caráter.

Todavia, em outro texto, Política, Aristóteles (1985, p. 1253a-1280b) emprega o termo enfocado com significado diverso. Considera que o homem é um animal social; o único que tem o dom da fala. Sua vida e sua felicidade são condicionadas pelo ambiente, pelos costumes, pelas leis e instituições. Isoladamente, o indivíduo não é autossuficiente, existindo um impulso natural para que participe de grupos e da comunidade. A cidade, nessa perspectiva, é formada não apenas com vistas a assegurar a vida, mas também para assegurar uma vida melhor, livre e digna. Nesse contexto, política consiste no estudo do Estado, do governo, das instituições sociais, das

Constituições estatais. É a ciência que pretende desvendar

— Pág. orig. 57 —

a melhor organização social - a melhor Constituição. > estatal -, de modo que o homem possa alcançar a felicidade. Assim, a ciência política deve descrever a forma ideal de Estado, bem como a melhor forma de Estado

vel na presença de certas circunstâncias.

Note-se que, em Aristóteles, múltiplos significados da palavra política encontram-se - entitificados. A política tem por missão estabelecer, portanto, a maneira de viver que leva ao bem, à felicidade - de modo, deve descrever o tipo de Constituição, a forma de Estado, o regime e o sistema de

governo que assegurem esse modo de vida.

A política constitui uma realidade dinâmica, construída na experiência histórica; relaciona-se a tudo o que diz respeito à vida coletiva, sendo indissociável da vida humana, da

cultura, da moral, da religião. Em geral, é ela compreendida como as relações da sociedade civil, do Estado, que proveem um quadro no qual as pessoas podem

produzir e consumir, associar-se e interagir umas com as

outras, cultuar ou não Deus, comunicar e se expressar

artisticamente. Trata-se, por outro lado, de esfera de poder, constituída socialmente, na qual se agregam múltiplos e, por vezes, contraditórios valores e interesses.

Por poder compreende-se o fenômeno pelo qual um

ente (pessoa ou grupo) determina, modifica ou influencia o comportamento de outrem. A dominação exercida sobre outrem propicia que projetos e objetivos sejam perseguidos e realizados. A maneira como sentimos, agimos e pensamos - tanto no plano individual quanto no coletivo - pode ser determinada pela interferência do poder dominante.

Tal fenômeno não é uma propriedade ou atributo de algo ou alguém, mas uma relação que se estabelece entre sujeitos. A natureza do poder é, pois, relacional. De um lado, há o sujeito, grupo ou ente que detém o poder, e,

de outro, os que a ele se submetem. As relações de poder

encontram-se arraigadas e pulverizadas na sociedade sob

diversas formas.

— Pág. orig. 58 —

O fundamento do poder vai conforme - cr'tu. > e os valores em vigor, sendo muito impreciso e as cosmovisões e interpretações disseminadas e . * 'miladas

no interior da sociedade. Repousa". .> força física, na religião, em atributos ético-r o. is "como mérito, prestígio, respeito), em qualidades; stéticas (charme, beleza), dependendo do apr-co qu a comunidade tenha por tais fatores. Assim, © , xa. - -.cará com quem enfeixar ou controlar os elementos, os rris valorizados no interior da sociedade ou da classe social a que pertença.

Ha diversas dimensões do poder na sociedade, destacando-se, dentre elas, além do político, o econômico e o ideológico ou intelectual.

O poder econômico se funda na propriedade, posse ou controle de bens economicamente apreciáveis no mercado. Dada a escassez de recursos materiais e os

benefícios que a riqueza proporciona, é intensa a luta

travada pelos indivíduos pelo acesso a recursos materiais,

No mundo moderno/capitalista, a detenção de bens

determina a sorte da vida de todos. Isso evidencia a relevância do poder econômico que, de fato, pode influir, dominar ou determinar o comportamento de outras pessoas, e mesmo impor-se às demais esferas de poder.

Já o poder ideológico tem natureza intelectual e se firma na incorporação de conhecimentos, detenção de informações, formulação de ideias e conceitos. É nessa esfera que se dão a construção e reprodução de discursos e significados que determinam ou orientam a ação dos atores sociais, induzindo, com isso, comportamentos individuais. Em geral, os discursos produzidos nessa esfera de poder prestam-se a justificar comportamentos, bem como a ideologia e os discursos da elite econômica dominante, podendo, ainda, mascarar ou

ocultar realidades ou situações inconvenientes de serem

debatidas no mercado público de ideias. Por sua vez, o poder político é fundado no

imperativo de se governar a sociedade, as instituições

e organizações público-sociais - para tanto, nos regimes

— Pág. orig. 59 —

democráticos, é fundamental a construção de consensos. >

com vistas à criação e execução das regras necessárias ao

funcionamento da sociedade. Segundo Bobv.. 2000, p 221-222), em sua essência, o poder político se caracteriza pelo uso (efetivo ou potencial) da coerção, com exclusividade em relação aos outros grupos que atuam num determinado contexto social. Nas relações interindividuais, apesar disso, há de subordinação criada pelo poder econômico o que se evidencia, e. g., nas relações de trabalho, com a submissão para a que se estabelece entre empregador e empregado) e da adesão passiva aos valores ideológicos transmitidos pela classe dominante,

“apenas o emprego da força física consegue impedir a

o e domar toda forma de desobediência.

insubordinação Do mesmo modo, nas relações entre grupos políticos independentes, o instrumento decisivo que um grupo

dispõe para impor a própria vontade a um outro grupo

é o uso da força isto é, a guerra”. Deveras, embora

possa ser influenciado fortemente pela elite econômica,

formalmente o poder político é o poder supremo numa sociedade

organizada.

Mas a política é apenas uma condição para a existência do poder político, não significando que se deva sempre recorrer a ela. Modernamente, consolidou-se a ligação de “política” com “governo”. Assim, o termo é associado ao que concerne a polis, ao Estado, ao governo, a arte ou ciência de governar, de administrar a res publica, de influenciar o governo, suas ações ou o processo de tomada de decisões. Nesse sentido, o sociólogo

inglês Giddens (2005, p. 342, 573) assevera que política é o meio pelo qual o poder é utilizado e contestado para influenciar a natureza e o conteúdo das atividades governamentais. Assinala que a

“esfera

‘política’ inclui as atividades daqueles que estão no governo, mas também as ações e interesses concorrentes

de muitos outros grupos e indivíduos”.

Estado, em definição lapidar é a sociedade politicamente organizada. É a totalidade da sociedade

política, formalmente organizada sob a forma jurídica,

— Pág. orig. 60 —

com vistas a assegurar certa ordem social e a ir .epaç. >

de todos para o bem comum. Trata

e de em a. *t ato, de existência ideal, no qual o poder social « + 1raizado e institucionalizado. Constituem seu ec. mentos: poder político, povo e território.

O governo denota a face di “m.-«, ativa, do Estado Trata-se do conjunto de pes' var in. "tituições e órgãos que impulsionam a vida públ"-a,. >>'.zando a vontade política do grupo investido no p. ter.) governo, em suma, exerce o poder político enfeixado nu Estado.

O universo político abrange a direção do Estado nos planos externo e interno, a gestão de recursos públicos,

a definição e o desenvolvimento de políticas públicas, a

implementação de projetos sociais e econômicos, o acesso a cargos públicos, a realização de atividades legislativas e jurisdicionais, a resolução de conflitos entre indivíduos e grupos, entre outras coisas,

1.1.2 Direito político, direito

constitucional e ciência política

Nesse amplo quadro, Direito Político é o ramo do Direito Público cujo objeto são os princípios e as normas que regulam a organização e o funcionamento do Estado e do governo, disciplinando o exercício e o acesso ao poder estatal. Encontra-se, pois, compreendido no Direito Constitucional, cujo objeto consiste no estudo da constituição do Estado, na qual encontram-se reguladas não só a ordem política, como também a social, a econômica e os direitos fundamentais.

A ciência política também se ocupa do fenômeno

político, fazendo-o, contudo, em outra dimensão, de

o. Sem se

maneira ampla e com maior grau de abstração restringir a aspectos normativos ou organizacionais de determinado Estado ou a determinada época, cuida tal

ciência mais propriamente de estudar o poder político,

— Pág. orig. 61 —

suas formas de distribuição na sociedade, bem a sua

seu funcionamento ou operacional: o. Par. a ir. de

concepções jurídico-normativas, a ela também. * wportam

ideias filosóficas, morais, psicológicas (ps. logia social) e

sociológicas, as quais lhe alargam o espectro

1.1.3 Direitos políticos,

Denominam-se direitos políticos ou cívicos as prerrogativas e os deveres inerentes à cidadania. Englobam o direito de participar direta ou indiretamente do governo, da organização e do funcionamento do Estado.

Conforme ensina Ferreira (1989, p. 288-289), direitos políticos “são aquelas prerrogativas que permitem ao cidadão participar na formação e comando do governo”. São previstos na Constituição Federal, que estabelece um conjunto sistemático de normas respeitantes à atuação da

soberania popular.

Extraí-se do Capítulo IV, do Título II, da Constituição

Federal, que os direitos políticos disciplinam as diversas

manifestações da soberania popular, a qual se concretiza pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto (com

valor igual para todos os votantes), pelo plebiscito, referendo e iniciativa popular.

É pelos direitos políticos que as pessoas - individual e coletivamente - intervêm e participam no governo. Tais direitos não são conferidos indistintamente a todos os habitantes do território estatal - isto é, a toda a população -, mas só aos nacionais que preenchem determinados requisitos expressos na Constituição — ou seja, ao povo.

Note-se que esse termo - povo — não deixa de ser vago, prestando-se a manipulações ideológicas. No chamado “século de Péricles” (século V a. C.), em que Atenas conheceu o esplendor de sua democracia, o povo não chegava a 10% da população, sendo constituído apenas

pela classe dos atenienses livres; não o integravam

comerciantes, artesãos, mulheres, escravos e estrangeiros.

— Pág. orig. 62 —

Essa concepção restritiva era generalizada nos séculos anteriores, inclusive em Roma, onde a plebe não tinha direitos civis nem políticos. Até a República romana, distribuído entre as famílias "fundadoras da civitas, os Patres ou Pais Fundadores, e surgiram os Patricios, únicos a quem eram atribuídos os direitos civis e cidadania; durante muito tempo a plebe não conseguia fazer-se ouvir pela voz solitária de seu Tribuno da Plebe. Para os revolucionários franceses de 1789, o povo não incluía o rei, nem a nobreza, tampouco o clero, mas apenas os integrantes do Terceiro Estado - profissionais liberais, burgueses, operários e camponeses. Na ótica comunista (marxista), o povo restringe-se à classe operária, dele estando excluídos todos os que se oponham ou resistam a tal regime

As democracias liberais contemporâneas assentam sua legitimidade na ideia de povo, que em geral é concebida de

forma alargada, bem como na soberania popular exercida

pelo sufrágio universal e periódico. Ao tempo em que

o povo integra e fundamenta o Estado Democrático de

Direito, é também objeto de suas

exclusões. No entanto, é bom frisar que essa integração ideológico-

liberal não tem conseguido resolver graves problemas

sociais, que teimam em persistir e se perpetuar, como a existência de uma forte divisão de classes sociais fundada em injusta e preconceituosa exclusão econômico-social de larga parcela da população. Na ordem capitalista contemporânea, o que se constata é uma pífia distribuição de rendas (que invariavelmente se concentra no topo em benefício de poucos privilegiados), um grande número de pessoas alijadas dos subsistemas econômico, trabalhista, de saúde, educacional, jurídico, previdenciário, assistencial, entre outros. Ao contrário do que possa parecer, esse não é um problema restrito a países pobres, periféricos, pois também os ricos dele padecem. Conforme assinala Müller (2000, p. 92):

— Pág. orig. 63 —

"A extensão do empobrecimento e da desigualdade.

nos EUA infelizmente já não necessita de comprovação

a exclusão se tornou um fenômeno de massa

especial. Na França, tema dominante da política social. Na Alemanha a

situação é, ao que tudo indica, semelhante. A situação pelo governo

federal de tal modo, que ele mesmo "até agora [...] a

publicar um relatório sobre a situação da pobreza no país".

Nesse sentido, assever. ~.ddens (2007, p. 256-257)

“Os Estados Unidos revelam-se o mais desigual de todos os países industrializados em termos de distribuição de renda. A proporção de renda auferida pelo 1% no topo aumentou substancialmente ao longo das últimas duas ou três décadas, ao passo que os da base viram suas rendas médias estagnarem ou declinarem. Definida como 50% ou menos da renda

mediana, a pobreza nos Estados Unidos no início

da década de 1990 era cinco vezes maior que na Noruega ou na Suécia - 20% para os Estados Unidos, em contraste com os 4% dos outros dois países. A incidência de pobreza no Canadá e na Austrália é

também alta, respectivamente 14% e 13%

Este mesmo autor a:

sinala que, apesar de o nível de desigualdade de renda nos países da União Europeia ser

menor que o dos EUA,

“a pobreza é generalizada na UE, segundo cifras e medidas oficiais. Usando-se o critério de metade ou menos da renda mediana, 57 milhões de pessoas viviam na pobreza nas nações da UE em 1998. Cerca de dois terços delas estavam nas maiores sociedades.

França, Itália, Reino Unido e Alemanha’

— Pág. orig. 64 —

Em linguagem técnico-constitucional, povo or tit um conceito operativo, designando o cor un.» dos indivíduos a que se reconhece o direito de p. * cipar na formação da vontade estatal, elegendo .u. ndo eleitos, ou seja, votando ou sendo votados cor vi. ‘as’ ocupar cargos politico-eletivos. Povo, nesse se: ‘1c, e * entidade mítica à qual as decisões coletivas s? . imp. ‘adas. Note-se, porém, que as decisões coletiv" n.» ao tomadas por todo o povo, senão pelos repre. “nt: ates da maioria cuja vontade prevalece nas eleições.

Chama-se cidadão a pessoa detentora de direitos políticos, podendo, pois, participar do processo governamental, elegendo ou sendo eleito para cargos públicos. Como ensina Silva (2006, p. 347), a cidadania é um “atributo jurídico-político que o nacional obtém desde o momento em que se torna eleitor”.

É verdade que, nos domínios da ciência social, o

termo cidadania apresenta significado bem mais amplo

que o aqui assinalado. Denota o próprio direito à vida

digna e à plena participação na sociedade de todos

os habitantes do território estatal. Ne:

a perspectiva, a

cidadania significa que todos são livres e iguais perante

o ordenamento legal, sendo vedada a discriminação

injustificada; todos têm direito à saúde, locomoção, livre expressão do pensamento, crença, reunião, associação, habitação, educação de qualidade, ao lazer, ao trabalho. Enfim, em sentido amplo, a cidadania enfeixa os direitos civis, políticos, sociais e econômicos, sendo certo que sua aquisição se dá antes mesmo do nascimento do indivíduo, já que o nascituro, também ele, ostenta direitos

de personalidade, tendo resguardados os patrimoniais entanto, no Direito Eleitoral os termos cidadania e cidadão são empregados em sentido restrito, abarcando tão só o ius suffragii e o ius honorum, isto é, os direitos de votar e ser votado,

Cidadania e nacionalidade são conceitos que não devem ser confundidos. Enquanto aquela é status ligado ao

regime político, esta é já um status do indivíduo perante

— Pág. orig. 65 —

o Estado. Assim, tecnicamente, o indivíduo « od> s.~

brasileiro (nacionalidade) e nem por 4 «À dao

(cidadania), haja vista não poder votar nem se: ado (ex.: criança, pessoa absolutamente incapaz

Os direitos políticos ligam-se * ia ia ¢ 2 democracia. Nesta, sobressaem a sobere '> ww pular e a livre participação de todos ras a.vidades estatais. A democracia, hoje, figura" sit dos internacionais como

direito humano e funda en al

1.2 DIREITOS HUMANOS E DIREITOS POLÍTICOS

É antiga a preocupação com o delineamento de um efetivo esquema de proteção da pessoa humana. A doutrina dos direitos humanos desenvolveu-se a partir da evolução histórica desse movimento. Para sua consolidação, em muito contribuiu o surgimento de

uma ideia poderosa, que influiu em toda a história da

humanidade. Trata-se do conceito de direito subjetivo,

que, por definição, é imponível até mesmo contra o Estado soberano. A sociedade humana sempre foi regida por normas. Durante milênios, sua estrutura jurídica era claramente definida: direitos e obrigações somente decorriam de normas emanadas de Legisladores, aí incluídos reis e imperadores. Tal era a única fonte legítima de direitos, denominados em conjunto direito objetivo ou positivo. Todavia, essa estrutura clássica "Legislador. Lei-direitos/deveres" será alterada para "ser humano- direitos-Lei". No novo paradigma, a ação do Legislador encontra-se restringida e limitada pelo reconhecimento da existência de direitos prévios ou inatos; até mesmo os mais poderosos deviam observar regras e princípios que eles

próprios não poderiam mudar. Esse novo conceito foi fundamental, por exemplo, na luta pela limitação dos

poderes das monarquias absolutas.

Deveras, o jusnaturalismo moderno concebia os direitos

do ser humano como eternos e universais, vigentes em

— Pág. orig. 66 —

todos os tempos, lugares e nações. A declaração⁴ de

direitos significou, no campo simbólico, a er. an.” .ção

da pessoa humana, por afirmar a essencialiu “>? de sua dignidade e liberdade. Teve também > » ntido de livrá- la das amarras opressivas de certos *r. nos .ociais, ordens religiosas e familiares.

Segundo Alexy (2007, p +5 ss., os direitos humanos distinguem-se de outros ra. »s ,ela combinação de cinco fatores, pois são: (i) ur. ver: tis: todos os seres humanos (considerados individualmente) são seus titulares, podendo, portanto, exercê-lo sem quaisquer limitações; (ii) morais: sua validade não depende de positivação, pois são anteriores à ordem jurídica; (iii) preferenciais: o Direito Positivo deve se orientar por eles e criar esquemas legais

para otimizá-los e protegê-los;

(iv) fundamentais:

violação ou não satisfação acarreta graves consequências

à pessoa; (v) abstratos: não estão referidos a determinada

situação concreta, por isso, pode haver colisão entre eles, o

que deve ser resolvido pela ponderação.

Dada sua eternidade, os direitos humanos são também imutáveis e, portanto, irrevogáveis. Daí se extrai a proteção contra o retrocesso, de sorte que, uma vez reconhecido e afirmado um direito, ulteriormente este não pode ser retirado nem diminuído. Aos Estados é vedado suprimir ou amesquinhar direito humano integrante do rol de direitos reconhecidos e assegurados.

Ademais, os direitos humanos têm caráter de complementaridade. De sorte que devem ser compreendidos e aplicados de modo total ou integrado, sem que haja exclusão entre eles.

Todavia, as assinaladas características não impedem que direito humano — e, pois, também fundamental - possa ser flexibilizado ou restringido na prática. No sistema jurídico, não há direitos absolutos. As exigências de justiça

para a solução de um caso concreto podem determinar

a ocorrência de restrições e, pois, a flexibilização. O que

se impõe como limite intransponível é que um direito

— Pág. orig. 67 —

humano e fundamental não seja restringido aqué 12s. + conteúdo mínimo ou de seu núcleo essencial

Expoentes da primeira geração de dire. em que sobressai a liberdade, figuram os uw. itos políticos nas principais declarações de dir 'tc hv nanos, sendo consagrados ja nas primeiras de .>

Deveras, a "Declaração "2 Mir tos do Bom Povo da Virginia", de 12 de junk 4e '7 6, de autoria de George

Mason, dispõe em seu a." 6°

"As eleições de representantes do povo em assembleias devem ser livres, e todos aqueles que tenham dedicação à comunidade e consciência bastante do interesse comum permanente têm direito de voto, e não podem ser tributados ou expropriados por utilidade pública, sem o seu consentimento ou o de seus representantes eleitos,

nem podem ser submetidos a nenhuma lei à qual não

tenham dado, da mesma forma, o seu consentimento

para o bem público".

É esse igualmente o sentido expre:

Independência dos Estados Unidos da América, ocorrida em 4 de julho de 1776, já que, na história moderna, é nela que os princípios democráticos são por primeiro afirmados.

Por sua vez, a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, assevera em seu art. 6°: "A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer, pessoalmente ou através de mandatários, para a sua formação".

Reza o art. XXI da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948:

"1. Todo homem tem o direito de tomar posse no

governo de seu país, diretamente ou por intermédio

de representantes livremente escolhidos. 2. Todo

— Pág. orig. 68 —

homem tem igual direito de acesso ao servic , p" blu >

de seu país. 3. A vontade do povo será ib "- da autoridade do governo; esta vontade sera :xpressa em eleições periódicas e legit mas, por sufrágio universal, por voto secreto 0. ru.-»so equivalente

que assegure a liberdade to nn.

Ademais, o art. 25 de vac 71. cernacional sobre Direitos Civis e Politicos, de 195. 6 - ratificado pelo Brasil pelo Decreto Legislativo nº 226/91 e promulgado pelo Decreto nº 592/92 -, estabelece:

“Todo cidadão terá o direito e a possibilidade, sem qualquer das formas de discriminação mencionadas no art. 2º e sem restrições infundadas: (a) de participar da condução dos assuntos públicos,

diretamente ou por meio de representantes

livremente escolhidos; (b) de votar e de ser eleito

em eleições periódicas, autênticas, realizadas por

sufrágio universal e igualitário e por voto secreto, que

garantam a manifestação da vontade dos eleitores; (c)

de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às

funções públicas de seu país”

Comentando esse último dispositivo, observa Comparato (2005, p. 317) que aí se encontram compendiados os principais direitos humanos referentes à participação do cidadão no governo de seu país. É a

afirmação do direito à democracia como direito humano.

1.3 DIREITOS FUNDAMENTAIS E DIREITOS POLÍTICOS

Direitos humanos é expressão ampla, de matiz universalista, sendo corrente nos textos internacionais,

sobretudo nas declarações de direitos, conforme aludido,

— Pág. orig. 69 —

Já a expressão direitos fundamentais teve sev u.>

consagrado nas constituições estatais, no Dire. 01 “Yuco, traduzindo o rol concreto de direitos humanv. colhidos nos textos constitucionais. A positive ,au e tais direitos no ordenamento jurídico estata’ fa ce n que sejam institucionalizados, sendo ess mu 1a essencial para otimizar a efetiva proteção ° ter

Assegura Canotilho (* 996, » 517) que as expressões direitos do homem ‘dir tos humanos) e direitos fundamentais são frequentemente utilizadas como sinônimas. Segundo sua origem e seu significado, poderíamos distingui-las da seguinte maneira: direitos do homem são direitos válidos para todos os povos e em todos os tempos (dimensão jusnaturalista-universalista); direitos fundamentais são os direitos do homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espaço- temporalmente. Os direitos do homem nascem da própria natureza humana e daí seu caráter inviolável, atemporal

e universal; já os direitos fundamentais seriam direitos

positivados na Constituição estatal e objetivamente vigentes em uma ordem jurídica concreta.

Contudo, apesar dessa clássica dicotomia, a obrigatória vinculação e observância dos direitos humanos independe de serem previstos nas Constituições dos Estados. Conforme acentuam Cunha e Bastos Júnior (2021, p. 25), essa força vinculante decorre “dos Sistemas Internacionais de Direitos Humanos cuja força normativa é reconhecida pelos próprios Estados, quando aderem voluntariamente às suas jurisdições e aos seus respectivos mecanismos de controle”. O ato de adesão do Estado se dá no exercício voluntário de sua soberania, devendo cumprir de boa-fé os compromissos e obrigações internacionais assumidos.

O Título II da Constituição Federal de 1988 — que reza “Dos Direitos e Garantias Fundamentais” - abrange quatro esferas de direitos fundamentais, a saber: (1) direitos

e deveres individuais e coletivos (art. 5º); (2) direitos

sociais (arts. 6º a 11); (3) nacionalidade (arts. 12 e 13);

(4) direitos políticos (arts. 14 a 17). É de se concluir,

— Pág. orig. 70 —

pois, que os direitos políticos situam-se entre os direitos

fundamentais.

1.4 PRIVAÇÃO DE DIREITOS POLÍTICOS

1.4.1 Considerações “m.*

No sentido literal, privar é tirar ou subtrair algo de alguém, que fica atenuado ou despojado do bem subtraído. O bem em questão são os direitos políticos.

A Constituição prevê duas formas de privação de

direitos políticos: perda e suspensão. Proíbe, ademais,

a desses mesmos direitos. Veja-se o texto

constitucional:

“Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja

perda ou suspensão só se dará nos casos de:

I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;

II - incapacidade civil absoluta;

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;

V - improbidade administrativa, nos termos do art.

37,84".

Cassar significa desfazer ou desconstituir ato perfeito, anteriormente praticado, retirando-lhe a existência e, pois, a eficácia. Apesar de se tratar de termo técnico-jurídico no Direito Público, ficou estigmatizado, não sendo utilizado no âmbito político-eleitoral. Isso porque a cassação de direitos políticos foi expediente largamente empregado

pelo governo militar para calar a voz e afastar opositores

do regime. Já no início do regime de exceção, o Ato

— Pág. orig. 71 —

Institucional nº 1, de 9 de abril de 1964, rutorizo +

a cas: o de mandatos legislativos, e, de 1 to, 4 uve

inúmeros casos de cassação com fundamento > ste e em outros Atos editados posteriormente.

A seu turno, perder é deixar dr te. vo suir, deter ou gozar algo; é ficar privado. Com' ' 4. v. >, só se perde o que se tem. A ideia de perda liga .e? de tefinitividade; a perda é sempre permanente, e" "91. s/ possa recuperar o que se perdeu.

Já a suspensão - na definição de Cretella Júnior (1989, v. 2, p. 1118) - "é interrupção temporária daquilo que está em curso, cessando quando terminam os efeitos de ato ou medida anterior". Trata-se, portanto, de privação temporária de direitos políticos. Só pode ser suspenso algo que já existia e estava em curso. Assim, se a pessoa ainda não detinha direitos políticos, não pode haver suspensão.

A Lei Maior não fala em impedimento, embora se possa cogitar dele. Consiste o impedimento em obstáculo

à aquisição dos direitos políticos, de maneira que a

pessoa não chega a alcançá-los enquanto não removido o óbice. Poderá haver impedimento, e.g., na hipótese de a pessoa (adolescente) se recusar a cumprir o serviço militar obrigatório e de realizar "prestação alternativa", pois se trata de "obrigação a todos imposta" (CF, art. 5º, VIII; art. 15,1V).

Parte da doutrina considera os incisos I (cancelamento de naturalização) e IV (escusa de consciência) do citado art. 15 da Constituição como hipóteses de perda de direitos políticos; as demais são tidas como de suspensão. Assim era na Constituição de 1967, cujo art. 144 separava os casos de suspensão (inc. I) dos de perda (inc. II). Nesse sentido, pronunciaram-se Ferreira Filho (2005, p. 115) e Moraes (2002, p. 256). No entanto, Cretella Júnior (1989, v. 2, p. 1122, nº 169) afirma que, na escusa de consciência, pode haver perda ou suspensão. Creemos,

porém, que a escusa de consciência também pode implicar impedimento à aquisição de direitos políticos. A tabela a

seguir resume essa matéria:

— Pág. orig. 72 —

Hipóteses constitucionais

I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em

julgado; II - incapacidade civil absoluta;

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto

durarem seus efeitos;

IV — recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;

Natur 7a. 4

restrição

Perda

Suspensão

Suspensão

Perda, suspensão ou

impedimento

V - improbidade administrativa, Suspensão

nos termos do art. 37, § 4º.

Fonte: elaborada pelo autor.

Ressalte-se que a perda, o impedimento ou a suspensão de direitos políticos podem acarretar várias consequências jurídicas, como a suspensão ou mesmo o cancelamento do alistamento e, pois, a exclusão do corpo de eleitores (CE, art. 71, II), a suspensão ou o cancelamento da filiação partidária (LPP, art. 22,11), a perda de mandato eletivo (CF, art. 55, IV, § 3º), a perda de cargo ou função pública (CF, art 37, I, c.c. Lei nº 8.112/90, art. 5º, II e III), o impedimento para se ajuizar ação popular (CF, art. 5º, LXXIII), o impedimento para votar ou ser votado (CF, art. 14, § 3º, II)

e para exercer a iniciativa popular (CF, art. 61, § 2º).

1.4.2 Cancelamento de naturalização

— Pág. orig. 73 —

Nacionalidade é o vínculo que liga um indivíduo a um país >>>

determinado Estado. Pela naturaliz

3, O «stre W ciro

recebe do Estado concedente o status de nacio... ' A aquisição da nacionalidade brasil
ua 'or estrangeiro rege-se pelo art. 12, II, da Const *u. ão. pelo qual são

brasileiros naturalizados:

“a) os que, na form? 44, ‘. 7 .quiram a nacionalidade brasileira, exigid. ac; originários de
países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral; b)
os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há
mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que

requeiram a nacionalidade brasileira”.

A regulamentação desse dispositivo encontra-se na Lei

nº 13.445/2017, que estabelece os requisitos para a

concessão da naturalização, conforme consta de seus arts.

64 ss. O ato administrativo que confere ao estrangeiro o status de nacional é de
competência do Poder Executivo, nomeadamente do Ministério da Justiça.

A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos
casos previstos na Constituição. Nessa ressalva encontra-se o preenchimento de certos
cargos no organismo estatal, pois são privativos de brasileiro nato os cargos: “I - de Presidente
e Vice Presidente da República; II - de Presidente da Câmara dos Deputados; III - de
Presidente do Senado Federal; IV -

de Ministro do Supremo Tribunal Federal; V — da carreira

diplomática; VI - de ofici: Ministro de Estado da Defesa” (CF, art. 12, §§ 2º e 3º)

Quanto “aos portugueses com residência permanente no

al das Forças Armadas; VII - de

Pais, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos
inerentes ao brasileiro, salvo os casos o” (CF, art. 12, § 1º)

Impende registrar que o Tratado de Amizade,

previstos nesta Constitui

Cooperação e Consulta (promulgado pelo Decreto nº

— Pág. orig. 74 —

3.927/2001), firmado entre Brasil e Portugal, pre -

art. 17, 3, que “o gozo de direitos políticos nc Es. 7. de residência importa na suspensão
do exercício . + mesmos direitos no Estado da nacionalidade”. . u. -ralidade desse dispositivo

leva à conclusão de que a “toga brasileira do gozo de direitos políticos”. Portugal importaria suspensão desses mesmos “reitos” no Brasil. No entanto, reza o art. 11, § 3º, da Res TSE 2º .3.659/2021, in verbis: “A aquisição do gozo de direitos políticos por pessoa brasileira em Portugal não acarreta a suspensão de direitos políticos ou o cancelamento da inscrição eleitoral e não impede o alistamento eleitoral ou as demais operações do Cadastro Eleitoral”.

O cancelamento da naturalização

traduz o rompimento do vínculo jurídico existente entre o indivíduo e o Estado. O art. 12, § 4º, I, da Constituição (com a redação da EC nº 131/2023) determina a perda da nacionalidade do brasileiro naturalizado que tiver

cancelada sua naturalização em virtude de: i) fraude relacionada ao processo de naturalização; ii) atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

Como consequência, ele reassume o status de estrangeiro. Outrossim, nos termos do art. 12, § 4º, II, da

Constituição

(com a redação da EC nº 131/2023), será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que “fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia”. Aqui se trata de renúncia à nacionalidade. A manifestação de vontade deve ser expressa, afastando-se, portanto, a possibilidade de a renúncia ser inferida ou presumida pelas circunstâncias. Mas, ainda que haja expressa manifestação de vontade, não haverá perda da nacionalidade brasileira se a pessoa se tornar apátrida, isto é, não vinculada a nenhuma

nacionalidade. Por outro lado, havendo renúncia, poderá o renunciante “readquirir sua nacionalidade brasileira originária

— Pág. orig. 75 —

É da Justiça Federal a competência para 7. causas >

referentes à nacionalidade e à naturalização (C, a. 09, X). Ademais, o Ministério Público Federal tem 1.ª instância para promover ação visando ao cancelamento de naturalização (LC nº 75/1990, art. 1.º, parágrafo único, primeira parte). Em qualquer caso, a perda da validade brasileira acarreta ipso facto a perda dos direitos políticos.

1.4.3 Incapacidade civil absoluta

A hipótese em apreço remete ao art. 3º do Código Civil de 2002, cujos incisos tratavam dos menores de dezesseis anos (inciso I), das pessoas absolutamente incapazes de exercer atos da vida civil “por enfermidade ou deficiência mental” (inciso II) ou que, “por causa

transitória, não puderem exprimir sua vontade” (inciso III).

Ocorre que a Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - LBIPD ou Estatuto da Pessoa com Deficiência - EPD) revogou os três incisos daquele dispositivo, passando o caput a conter unicamente a situação antes prevista no inciso I

Assim, em sua atual redação, o referido art. 3º do CC apenas estabelece serem “absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos”.

Nesse caso, é impróprio falar-se em perda de direitos políticos, pois o adolescente com menos de 16 anos ainda não os adquiriu - é intuitivo que não se pode perder o que não se tem ou o que ainda não se adquiriu. Igualmente impróprio é falar-se de suspensão dos direitos em exame, porquanto a suspensão pressupõe o gozo anterior deles.

Na verdade, o que ocorre é a ausência de condição de ordem cronológica para a aquisição dos direitos políticos.

1.4.3.1 Pessoas portadoras de deficiência

A referida Lei nº 13.146/2015 é baseada na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com

— Pág. orig. 76 —

Deficiência (CIDPD), a qual foi assinada na cidade de Nova York/EUA em 30 de março de 2007 e promulgada pelo Brasil pelo Decreto nº 6.949/2009

A CIDPD foi incorporada ao sistema jurídico brasileiro sob a forma de Emenda Constitucional. Trata-se do primeiro documento internacional de direitos humanos a adquirir status constitucional (por força do art. 5º, § 3º, da Constituição Federal).

Tais atos normativos introduziram uma nova filosofia na presente seara. No campo da linguagem, e.g., passou-se a empregar a expressão “pessoa com deficiência”, em substituição a termos inadequados e pejorativos como “loucos de todo o gênero” (CC/1916, art. 5º, II) e “inválidos” (CE, art. 6º, I, a).

A pessoa com deficiência é definida de forma ampla como sendo “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (CIDPD, art. 1; Lei nº 13.146/2015, art. 2º, caput).

Por força da Lei Brasileira de Inclusão, em princípio,

plenamente capazes para o exercício de atos da vida civil as pessoas portadoras de deficiência, independentemente de esta ser grave ou não, temporária ou permanente.

Se, em razão da deficiência, a pessoa não puder “expressar sua vontade”, poderá, então, ser considerada relativamente incapaz. A teor do art. 4º, III, do CC, são relativamente incapazes quanto à prática de certos atos ou à maneira de exercê-los “aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem expressar sua vontade”.

Portanto, a restrição à capacidade civil é baseada na impossibilidade de a pessoa expressar sua vontade, e não apenas na detenção de deficiência. Malgrado a deficiência que porta, tem-se como absolutamente capaz a pessoa que tiver aptidão para por si própria manifestar sua vontade, exercer seus direitos e praticar atos jurídicos.

A capacidade aqui figurada é de natureza moral, e não

— Pág. orig. 77 —

física. Em outros termos, considera-se plenamen* - c7 Daz > pessoa que tiver autonomia e independência par. co. + .zir- se na vida social e política, tomando decisões « « umindo responsabilidades.

Entre os princípios gerais da “D. e .contram-se o respeito pela autonomia indivic .+1. a 'ndependência das pessoas portadoras de defici' ac'a.

Todavia, ser autônomo e n°-pendente não significa que a pessoa possa ze tudo sozinha, por conta própria, dispensando o auxílio e a colaboração de outrem. Os conceitos de independência e autonomia não são absolutos. Até porque, mesmo quem não tem qualquer deficiência não é sempre absolutamente autônomo e

independente - em alguma medida, todos dependem de

algum tipo de auxílio ou colaboração para o cumprimento de determinadas ações. Assim, o fato de a pessoa portar deficiência e necessitar

de auxílio para a prática de algum ato não significa

que seja incapaz, ou que lhe falte autonomia para agir

moralmente. É detentora de capacidade moral e política

“normal”

tanto quanto qualquer outra pessoa considera\$ pela sociedade, devendo igualmente ser responsabilizada por seus atos.

Incapacidade (e ainda assim relativa) haverá apenas se a pessoa de nenhum modo puder expressar sua vontade.

Em vez de excluir, cumpre ao Poder Público garantir à pessoa portadora de deficiência “todos os direitos políticos e a oportunidade de exercê-los em igualdade de condições

com as demais pessoas”, assegurando-lhe, inclusive, “o direito de votar e de ser votada”, ou seja, de candidatar-se nas eleições e “efetivamente ocupar cargos eletivos e desempenhar quaisquer funções públicas em todos os níveis de governo” (CIDPD, art. 29; Lei nº 13.146/2015, art. 76, caput e § 1º).

Interdição e curatela - por causa transitória ou permanente, pode ocorrer de a pessoa se tornar inapta a praticar atos da vida civil e conduzir com independência

e autonomia a sua própria vida. Em tal caso, sendo

— Pág. orig. 78 —

necessário, ela poderá ser interditada e submetida

à curatela.

curatela, nos termos do art. 1.767, 1, do Código de Processo Civil (art. 1.767, 1, do Código de Processo Civil da Lei nº 13.146/2015). A sentença que declara a interdição produz efeitos concretos, logo, embora sujeita a recurso de apelação (CPC, art. 74 e 1.012, § 1º,

Note-se, porém, que a interdição e a curatela

não implicam a suspensão de direitos políticos. Tais institutos têm caráter excepcional e protetivo, atuando especialmente no âmbito negocial, ou seja, na prática de atos relacionados ao patrimônio. A propósito, dispõe a Lei

nº 13.146/2015:

“Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.

§ 1º A definição da curatela não alcança o direito

ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à

privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao

voto. [...]”.

Uma pessoa interditada e sob curatela mantém incólumes seus direitos de personalidade, podendo, ainda, ser titular de outros direitos, como os políticos. Nesse caso, terá direito de votar e ser votada. Daí dispór o art. 14, § 42, da Res. TSE nº 23.659/2021: “A Justiça Eleitoral não processará solicitação de suspensão de direitos políticos amparada em deficiência, em decisão judicial que

declare incapacidade civil ou em documento que ateste

afastamento laboral por invalidez ou fato semelhante

Se a pessoa for completamente inapta para livremente agir, formar e expressar a sua vontade, tornando-se impossível ou demasiadamente oneroso o adimplemento das obrigações eleitorais, é isenta de eventuais sanções decorrentes de seu não cumprimento. De modo que

“não estará sujeita às sanções legais decorrentes da
ausência de alistamento e do não exercício do

— Pág. orig. 79 —

voto” (Res. TSE nº 23.659/2021, arts. 15, cap’, e 15”,

§ 2º, b). A isenção poderá ser firmada ei. c “t+ dão expedida pela Justiça Eleitoral “com prazo <> validade indeterminado”, e requerida “por uc. de curador/ curadora, apoiador/apoiadora ou p’ xc. vad’ ¢/procuradora devidamente constituído (a) pc ‘ni: mento público ou particular” (Res. TSE nº 23.6 .9/2. 1, art. 15,§ 12).

Nesse quadro, a pre “ão 4. suspensão de direitos políticos inscrita no rt. 15, II, da Lei Maior deve ser interpretada em consonância com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CIDPD), impondo-se a conclusão de que a “incapacidade civil absoluta” pode até acarretar restrições ao exercício de direitos políticos, mas não os afasta, nem

os suprime. Ainda que não possam ser exercidos, a pe
incapaz é titular de direitos políticos.

1.4.4 Condenação criminal transitada em
julgado

Reza o art. 15, inciso III, da Constituição Federal que a condenação criminal transitada em julgado determina a suspensão de direitos políticos enquanto perdurarem seus efeitos. Trata-se de norma autoaplicável, conforme

pacífico entendimento jurisprudencial.

“1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é autoaplicável, pois trata-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado. 2. A autoaplicação independe da natureza da pena imposta. 3. A opção do legislador constituinte foi no sentido de que os condenados criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar os efeitos da sentença condenatória, não exerçam os seus direitos políticos. 4. No caso concreto, recurso extraordinário

conhecido e provido” (STF - RE nº 601182/MG -

— Pág. orig. 80 —

Pleno - Rel. Min. Marco Aurélio, Redator dx ac Ma
Alexandre de Moraes —j. 8-5-2019)

Em igual sentido, vide: STF - AgRRMS nº ~ .470/SP - 1º T. - Rel. Min. Celso de Mell: - L, 27-9-1996, p. 36158; STF - ARE 1.046.939 + vk). — 2º T. - Rel. Min. Gilmar Mendes - TJe > °019; TSE - AREspe nº 22.461/MS - PSS 2. “-2094; TSE - AgR-REspe nº 65.172/SP—DJe,t

98, 2 3-5-2014, p. 82-83; STJ-RMS nº 16.884/SE - 5º 1 14-2-2005, p. 217.

Rel. Min. Felix Fischer - DJ

A suspensão de direitos políticos constitui

efeito secundário da sentença criminal condenatória.

exsurgindo direta e automaticamente com o seu trânsito em julgado, independentemente da natureza do crime ou da pena aplicada in concreto. No caso, o trânsito em

julgado deve operar-se para ambas as partes, e não apenas

para a acusação. Não é necessário que a suspensão seja especificada na parte dispositiva do decisor.

Tal qual o registro da candidatura e a diplomação do eleito, a investidura no cargo e o exercício de mandato político-eletivo pressupõem que o mandatário esteja no gozo dos direitos políticos. Afinal, é preciso que os cargos público-eletivos sejam ocupados por cidadãos insuspeitos, sobre os quais não parem dúvidas quanto à integridade ético-jurídica, honestidade e honradez. Visa-se, com isso, assegurar a legitimidade e a dignidade da representação popular.

Ao apreciar o Tema 1.190 da repercussão geral, assentou o STF o entendimento de que pessoa condenada criminalmente e aprovada em concurso público pode ser nomeada e empossada, desde que não haja incompatibilidade entre o cargo a ser exercido e o crime cometido nem conflito de horários entre a jornada de trabalho e o regime de cumprimento da pena. Para além

dos princípios da proporcionalidade e dignidade da pessoa

— Pág. orig. 81 —

humana e do caráter ressocializador da pena, “utena. + o Excelso Pretório que a suspensão dos direitos políticos em caso de condenação criminal, não alcança direitos civis e sociais, pois o que a Constituição estabelece é a suspensão do direito de votar e de ser votado, e não do direito ao trabalho. Conferi, assim, interpretação restrita aos direitos políticos, cuja suspensão somente afetaria as cidadanias atípicas, segundo a sistemática da repercussão geral, tal entendimento terá de ser adotado nos processos que tramitam no Poder Judiciário e pela

Administração Pública. Foi fixada a seguinte tese:

“A suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15 inciso III da Constituição Federal - condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos - não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que

não incompatível com a infração penal praticada,

em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (Constituição Federal, artigo 1º, incisos III e IV) e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para

harmônico:

integração social do condenado, objetivo

principal da execução penal, nos termos do artigo 1º

da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84). O início

do efetivo exercício do cargo ficará condicionado

ao regime da pena ou à decisão judicial do Juízo de Execuções, que analisará a compatibilidade de 1.282.553/RR — Pleno - Rel

Min. Alexandre de Moraes —j. 4-10-2023).

horários” (STF - RE

Oo necessária

Se o gozo dos direitos políticos é condição para o registro de candidatura e a diplomação do eleito (CF, art. 14, § 3º, II; CE, art. 262, caput), cumpre indagar se sua suspensão em razão de condenação criminal transitada em

julgado implica a perda automática de mandato eletivo. A

— Pág. orig. 82 —

indagação justifica-se diante da especificidade q'r - reves >

a sentença penal condenatória e seus efeitos p. r.10s,

bem como do especial tratamento normativo .º \ferido à matéria.

Nesse sentido, o art. 92, I, do CF, estabelece como efeito secundário da condenação a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. (a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes y atic idos com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; (b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos nos demais casos. Por outro lado, no caso de prefeito acusado de crime tipificado no art. 12 do Decreto-Lei nº 201/1967, o § 2º daquele dispositivo determina que a condenação definitiva “acarreta a perda de cargo [i.e., do mandato] e a inabilitação, pelo prazo de o pública,

cinco anos, para o exercício de cargo ou fun

eletivo ou de nomea

Assim, nessas duas hipóteses legais a perda do mandato

constitui efeito da condenação criminal.

Não obstante, a perda de mandato político-eletivo em razão de condenação criminal é regida pela Constituição, notadamente em seus art. 15, III, art. 55, IV, VI, §§ 2º e 3º, art. 86. A suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado possui aptidão para afetar o regular exercício do mandato, pois este pressupõe que o titular

esteja no gozo daqueles direitos. Constitui contrassenso - e grave decadência ético-jurídica

aceitar que mandato popular possa ser exercido sem que o seu titular goze plenamente dos direitos políticos. No caso, a perda do mandato funda-se em um regime de responsabilidade político-constitucional e não depende necessariamente da observância dos requisitos elencados no art. 92 do CP.

Para mandatos legislativos, o regime jurídico dos parlamentares federais e estaduais é diverso do previsto

para os municipais.

— Pág. orig. 83 —

No que concerne a deputado federal ou se .ador > também a deputado estadual ou distrital, pt * t <. da

simetria prevista nos arts. 27, § 1º, e 32,5 ~ da CF),

reza o art. 55, VI, § 2º da Constituiç# . 1 'eral: "a perda do mandato será decidida pela Cm va - 9s Deputados ou pelo Senado Federal, por m (ani. bsoluta, mediante provocação da respectiva ".esa . 1 de partido político representado no Congre + . 'a.onal, assegurada ampla defesa". A redação des. di: dositivo foi alterada pela EC nº 76/2013 que suprimiu o caráter secreto da votação, a qual passou a ser aberta. Logo, na hipótese de haver condenação criminal emanada do Poder Judiciário, a perda do mandato não se concretiza de forma instantânea a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, pois tal efeito depende de ato a ser praticado ulteriormente pelo órgão legislativo a que pertence o condenado.

O citado § 2º, art. 55, da CF enseja a interpretação de que - no caso específico de condenação criminal - a

Câmara dos Deputados ou o Senado decidirão, por maioria

absoluta de votos, a perda do mandato de seus respectivos membros. Portanto, esse efeito específico não decorreria direta e imediatamente da condenação criminal imposta pelo Judiciário, mas sim do ato praticado por aquelas Casas. De sorte que o ato judicial constituiria apenas um requisito ou pressuposto para análise e julgamento político do Poder Legislativo.

Entretanto, a regra do § 2º, art. 55, da CF aparentemente conflita com outra de igual estatura, a saber, a prevista no § 3º e no inciso IV do art. 55 c.c. art. 15, III, ambos da CF. Nesta última, não há propriamente decisão por parte do Legislativo, mas mera declaração e publicação do ato de perda do mandato. Isso porque a condenação criminal (entre outras causas) também provoca a suspensão dos direitos políticos (CF, art. 15, III), e essa suspensão, só

por si, já determina a incidência do inciso IV e do S

3º do art. 55 da Constituição, os quais só requerem a

declaração da Mesa da Casa respectiva, declara

que pode se dar ex officio ou decorrer de provocação

— Pág. orig. 84 —

de qualquer de seus membros ou de partido político

> Nacional. Nessa hipótese, não

representado no Congresso: há discricionariedade (ou liberdade) do Poder. * legislativo para decidir se declara ou não a perda do mandato do parlamentar que se encontra com direitos políticos suspensos, pois trata-se de ato de natureza política. 1. », de maneira que a Casa Legislativa se limita a « clara a perda do mandato e publicar o respectivo ato

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 470, o plenário do Supremo Tribunal Federal, pela estreita maioria de 5 a 4, na sessão realizada em 17-12-2012, firmou a interpretação de que, havendo condenação criminal emanada do

Pretório Excelso (mormente na hipótese de crime contra a

administração pública), a perda do mandato parlamentar do acusado exsurge direta e automaticamente do trânsito em julgado do decisum. À Mesa da Casa Legislativa caberia

apenas declarar a perda do mandato e não a decidir.

Distinguiu-se, portanto, a decisão de desconstituir

mandato da decisão meramente declaratória de sua perda.

Isso porque a resolução (= decisão) sobre a perda ou

o do mandato é inerente ao exercício da jurisdição

“[...] 1. O Supremo Tribunal Federal recebeu do Poder Constituinte originário a competência para processar e julgar os parlamentares federais acusados da prática de infrações penais comuns. Como consequência, é ao Supremo Tribunal Federal que compete a aplicação das penas cominadas em lei, em caso de condenação. A perda do mandato eletivo é uma pena acessória da pena principal (privativa de liberdade ou restritiva de direitos), e deve ser decretada pelo órgão que exerce a função jurisdicional, como um dos efeitos da condenação, quando presentes os requisitos legais para tanto. [...]”

Não cabe ao Poder Legislativo deliberar sobre

aspectos de decisão condenatória

criminal, emanada

do Poder Judiciário, proferida em detrimento de

— Pág. orig. 85 —

membro do Congresso Nacional. A Constituição

submete a decisão do Poder Judiciário, à

complementação por ato de qualquer out. rj

Poder da Republica. Não há se: ten, jurisdicional

cuja legitimidade ou eficácia ~ te, condicionada a aprovação pelos órgãos °91 uu Politico. A sentença condenatória não é a . « ela ão do parecer de umas das projeções do ode. estatal, mas a manifestação integral e completa a. instância constitucionalmente competente para sancionar, em caráter definitivo, as ações típicas, antijurídicas e culpáveis. Entendimento que se extrai do art. 15, III, combinado com o art. 55, IV, § 3º, ambos da Constituição da República. Afastada a incidência do § 2º do art. 55 da Lei Maior, quando a perda do mandato parlamentar for

decretada pelo Poder Judiciário, como um dos efeitos

da condenação criminal transitada em julgado. Ao

Poder Legislativo cabe, apenas, dar fiel execução à decisão da Justiça e declarar a perda do mandato, na

perda dos direitos políticos é “consequência da

forma preconizada na decisão jurisdicional. 4.

existência da coisa julgada”. Consequentemente, não cabe ao Poder Legislativo “outra conduta senão a declaração da extinção do mandato’ (RE 225.019, Rel Min. Nelson Jobim). Conclusão de ordem ética consolidada a partir de precedentes do Supremo Tribunal Federal e extraída da Constituição Federal e das leis que regem o exercício do poder político-representativo, a conferir encadeamento lógico e substância material à decisão no sentido da decretação da perda do mandato eletivo. Conclusão que também se constrói a partir da lógica sistemática da Constituição, que enuncia a cidadania, a

capacidade para o exercício de direitos políticos e o

— Pág. orig. 86 —

preenchimento pleno das condições de eler .0i" da. > como pressupostos sucessivos para a p. tic “ação

completa na formação da vontade e na co.. ‘ucdo da

vida politica do Estado. 5. Jo so, os réus parlamentares foram conden. .°s , a prática

outros, de crimes contr: a 4 umistraca

Conduta juridicamente * .coy 1pativel com os deveres inerentes ao car, >. C. cunstancias que impõem a perda do mandar. como medida adequada, necessária e proporcional. 6. Decretada a suspensão dos direitos políticos de todos os réus, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal. Unânime. 7. Decretada, por maioria, a perda dos mandatos dos (STF-APn 470/MG - Pleno - Rel. Min. Joaquim Barbosa — DJe 74, 22-4-2013),

réus titulares de mandato eletivo. [

Igual compreensão foi reiterada no julgamento da AP nº 396/RO, oportunidade em que o STF resolveu “questão de ordem no sentido de que, determinada a cassação dos direitos políticos, tanto a suspensão quanto a perda do cargo são medidas decorrentes e imediatamente exequíveis após o trânsito em julgado da condenação criminal, sendo desimportante para a conclusão o exercício ou não de cargo eletivo no momento do julgamento, nos termos do voto da Relatora” (STF AP nº 396/RO QO - Pleno - Rel. Min. Carmen Lúcia - j

26-6-2013). Registre-se que nesse caso a perda de mandato

não constou da deci

condenatória, decorrendo

exclusivamente da suspensão dos direitos políticos como

efeito da condenação criminal.

Todavia, essa corrente interpretativa não triunfou, tendo sido revisada pelo próprio STF no julgamento da Ação Penal nº 565/RO, ocorrido na sessão plenária dos dias 7 e 8-8-2013. Dessa feita, também por maioria de

votos, afirmou o Pretório Excelso competir à respectiva

— Pág. orig. 87 —

Casa Legislativa decidir sobre a eventual perda de uarda.» parlamentar (no caso, de senador), por força «9 a. "rusto

no art. 55, VI, § 2º, da CF. Portanto, o espe. ‘ “o efeito atinente à perda ou extinção de mr «ui o político não decorre direta e automaticamente “>. 9 iv isdicional. Ao Poder Judiciário cumpre apenas” ..n u. icar a condenação à Casa Legislativa a que pert ncoo nndenado para que ela adote as providências pe” “me. te.

Em razão desse + ten imento, não é raro que parlamentar federal coudenado criminalmente siga exercendo mandato público após o trânsito em julgado da decisão condenatória e já na fase de execução da pena. Apenas para exemplificar, foi esse o caso dos então

deputados federais Celso Jacob (http://
agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-06/
justica-autoriza-deputado-federal-presos-exercer- mandato-durante-o-dia) e Natan Donadan (http://

POLITICA/450596-CAMARA-MANTEM-MANDATO-DO-

www2.camara.leg.br/c: noticias/notic

DEPUTADO-NATAN-DONADON,-PRESO-HA-DOIS-

ME: html). Acesso aos dois sites em 24-8-2017, as 18h19min

Mas, embora esta última interpretação seja adotada no Pleno do STF (por maioria) e também na Segunda Turma daquele tribunal, diversa é a compreensão da Primeira Turma. Esta tem perfilhado posição intermediária sobre a presente questão, afirmando a possibilidade de decretação de perda de mandato pelo Poder Judiciário na hipótese de imposição de pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime inicial fechado por tempo superior ao restante

do período do mandato do parlamentar condenado; a ver:

“[...] 7. Perda do mandato parlamentar: É da competência das Casas Legislativas decidir sobre a perda do mandato do Congressista condenado criminalmente (art. 55, VI e § 2º, da CF). Regra excepcionada — adoção, no ponto, da tese proposta

pelo eminente revisor, Ministro Luís Roberto Barroso

— Pág. orig. 88 —

-, quando a condenação impõe o cumprir .er 0 > pena em regime fechado, e não viável tr. ‘ alho externo diante da impossibilidade de cun., rimento da fração mínima de 1/6 da pen: par. a obtenção do benefício durante o mandato « "te. ue consumada a ausência do Congressist a 1 “> * s sessões ordinárias da Casa Legislativa da - sal Saga parte. Hipótese de perda automática« ton. nuato, cumprindo à Mesa da Câmara dos Deputaa ,s declará-la, em conformidade com o art. 55, III, § 3º, da CF. Precedente: MC no MS 32.326/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 2-9-2013. L..]” (STF — AP nº 694/MT - 1º T. — Rel. Min. Rosa Weber — j. 2-5-2017). No mesmo sentido: STF - AP nº 863/SP- 12 T.- Rel. Min. Edson Fachin —j. 23-5-2017).

Para vereadores nao ha previsão expressa de extensão das prerrogativas previstas no art. 55, SS 2º e

, da Lei Maior. O silêncio constitucional aqui

é relevante, eloquente, não havendo que falar em

lacuna a ser colmatada. Por conseguinte, o trânsito em julgado da condenação criminal implica suspensão de direitos políticos e perda de mandato eletivo do vereador condenado. Nesse sentido: “Vereador, condenado criminalmente, perde o mandato, independentemente de deliberação da Câmara, como consequência da suspensão de seus direitos políticos” (STF - RE nº 225.019/GO - Pleno Rel. Min. Nelson Jobim — DJ 26-11-1999; excerto extraído do voto do relator). Quanto a mandato executivo (prefeito, governador e presidente da República), o Excelso Pretório já compreendeu que da condenação criminal transitada em julgado “resulta por si mesma a perda do mandato eletivo ou do cargo do agente político” (STF — RE nº 418.876/MT - 1º T. - Rel. Min. Sepúlveda Pertence — DJ 4-6-2004, p. 48). Isso porque a higidez dos direitos políticos é pressuposto

para investidura no cargo eletivo.

— Pág. orig. 89 —

jurisprudência da Corte Suprema:

No caso de condenação criminal de prefeito, cc'.1e. se. >

após a posse do candidato e voto (CF, art. 15,

Condenação criminal tran... ia em julgado

III). Perda dos direitos p 'tits consequência da existência da coisa ju! ad". A Câmara de Vereadores não tem competência .. p a iniciar e decidir sobre a perda de mandato. » .e prefeito eleito. Basta uma comunicação à Câmara de Vereadores, extraída nos autos do processo criminal. Recebida a comunicação, o presidente da Câmara de Vereadores, de imediato, declarará a extinção do mandato do Prefeito, assumindo o cargo o Vice-Prefeito, salvo se, por outro motivo, não possa exercer a função. Não cabe ao presidente da Câmara de Vereadores outra conduta

senão a declaração da extinção do mandato. Recurso

extraordinário conhecido em parte e nessa parte

provido" (STF - RE nº 225.019/GO - Pleno - Rel. Min Nelson Jobim - DJ 26-11-1999,p. 133).

impedir a consumação do trânsito em julgado de

] O propósito revelado pelo embargante, de

decisão penal condenatória - valendo-se, para e

efeito, da utilização sucessiva e procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis - constitui fim ilícito que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, o imediato cumprimento do acórdão emanado do Tribunal a quo, viabilizando, desde logo, tanto a execução da pena privativa de liberdade quanto a privação temporária dos direitos políticos do sentenciado (CF, art. 15, III), inclusive a perda do mandato eletivo por este titularizado Precedentes" (STF - AgEDAI nº 177313/MG - 1º T. - Rel. Min. Celso de Mello - DJ 14-11-1996, p. 44488).

— Pág. orig. 90 —

No tocante a governador, o Superior Tribunal "C J st, +

já decidiu pela perda do mandato do réu, em c. so. + que

também era adequada a incidência do art. 92, 1, > "CP:

"Penal. Ação penal originária G vernador do Estado do Amapá. Recurs > a> melação. Peculato- desvio. Conduta típica Re'en,ção de valores relativos a empréstimos c ...'%.> os. Perda do cargo de governador. Apela, 9" o Ministério Público provida. Condenação do réu às penas de reclusão e de multa e ao ressarcimento do erário. [...] 4. Nos termos do art. 92, I, do Código Penal, a perda do cargo, função ou mandato eletivo é efeito da condenação, mas é imprescindível que o juiz fundamente especificamente a decretação desse efeito extrapenal É absolutamente incabível que o chefe do Poder Executivo de Estado da Federação permaneça no

cargo após condenação pela prática de crime cuja

natureza jurídica está fundamentada no resguardo da probidade administrativa. [...]” (STJ - APnº 814/DF — Corte Especial - Rel. p/ o acórdão Min. João Otávio de

Noronha -j. 6-11-2019)

Relativamente ao Presidente da Republica, ha expres previsão constitucional de imunidade, in verbis: “O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções” (CF, art. 86, § 4º). Logo, não pode haver responsabilização penal: (i) por atos anteriores ao início do exercício do mandato, de modo que eventuais processos em trâmite ficarão suspensos; (ii) por atos “estranhos” ao exercício da função presidencial; nessas duas hipóteses, ficará suspenso o curso da prescrição penal. Para infrações penais comuns relacionadas ou não “estranhas” ao exercício de suas funções, o Presidente goza de foro

privilegiado perante o STF (CF, art. 86, caput, art. 102, I,

b). Em tal caso, o art. 86, caput, da Constituição prevê uma

— Pág. orig. 91 —

condição de procedibilidade, consistente na nev -ss'da., >

de admissão da denúncia

por dois terços «a \ +7

dos Deputados”; só assim poderá o Presiden.* ir a ser submetido a julgamento perante o ST" pv. crime comum

praticado in officio ou propter officir n. "seo:

“[...] Condenado, o Pre-.deni sujeitar-se-á à prisão (CF, art. 86, § 3º). Nº na 1. nº .ese, perde ele os direitos políticos e “...por e. "ito reflexos e indiretos implica perda do cargo, à vista do disposto no art. 15, III’, diz José Afonso da Silva. Sao os efeitos extrapenais da sentença penal condenatória. A perda do mandato decorrerá da propria condenação, como determina a regra constitucional (art. 15, III). [...] A condenação penal do Presidente, em processo que é precedido da autorização de 2/3 da Camara dos Deputados, é causa de suspensão dos direitos politicos (art. 15, III)

que, por sua vez, determina a perda do mandato,

independentemente de qualquer deliberação” (STF - RE nº 225.019/GO - Pleno - Rel. Min. Nelson Jobim - DJ 26-11-1999; excerto do voto do relator).

Em igual sentido pronuncia-se a doutrina constitucionalista. Ensinam Mendes e Gonet Branco (2022, p. 1122): “A condenação criminal transitada em julgado acarreta a suspensão dos direitos politicos (CF, art. 15, III) e, por conseguinte, a perda do mandato do Presidente da Republica”. Por sua vez, Moraes (2002, p. 445) salienta que, “em virtude da autoaplicabilidade do art. 15, inciso III, da Constituição Federal [...] a decisão condenatória com trânsito em

julgado acarretará a suspensão dos direitos políticos do Presidente da República e, consequentemente, a cessação imediata de seu mandato”. Já Fernandes (2011, p. 738) destaca que “o Presidente não perderá o mandato pela condenação em si,

mas pelos efeitos reflexos da condenação à luz do art. 15,

III, da CR/88. Portanto, o efeito direto da condenação é

— Pág. orig. 92 —

a pena designada, porém haverá a perda do mandato p. -

efeitos reflexos a mesma que vão de encontro ao art. 15, III, da CR/88. [...]”.

Dispõe o art. 62 do Decreto-Lei nº 01/1967 que a extinção de mandato de prefeito » ‘eventual’ ser declarada “pelo Presidente da Câmara de Vereadores” nas hipóteses arroladas, entre as quais consta (1.º inciso I) a “cassação dos direitos políticos, ou por crime funcional ou eleitoral”. Afigura-se portanto a regularização do funcionamento das instituições que a concretização da perda de mandato e o efetivo afastamento do agente público do cargo se dá a partir de declaração emanada do respectivo órgão legislativo. Este não decide a perda do mandato, mas apenas a declara e torna pública, inexistindo espaço para revisão ou discussão da conclusão ou dos fundamentos

da decisão judicial condenatória. O ato do Legislativo

é vinculado e não discricionário. Tal solução encontra

fundamento no princípio de divisão e harmonia dos

poderes.

Sempre que transitar em julgado condenação penal, o juízo criminal deve comunicar esse fato à Justiça Eleitoral para o fim de registro da situação no Cadastro Eleitoral, de modo a indicar o impedimento ao exercício dos direitos políticos (Res. TSE nº 23.659/2021, art. 11, § 1º, c.c. art. 18, caput). É que, embora os direitos políticos do condenado encontrem-se suspensos, tal situação não obsta a realização das operações do Cadastro Eleitoral. Vale lembrar que originalmente o Código Eleitoral previa em seu art. 71, II, o cancelamento da inscrição e, pois, exclusão do condenado do corpo de eleitores; porém, essa medida é tão drástica quanto desarrazoada, pois o mesmo efeito é alcançado com a só suspensão da inscrição no Cadastro Eleitoral.

A expressão condenação criminal, inscrita no art

15, III, da Constituição, é genérica, abrangendo

crimes de qualquer natureza, inclusive a contravenção penal. Nesse diapasão, assentou-se na jurisprudência

o entendimento de que: “A disposição constitucional,

— Pág. orig. 93 —

prevendo a suspensão dos direitos políticos, ao re er

condenação criminal transitada em julgado, a. rai. ¢ não só aquela decorrente da prática de crime, ma. * mbém a de contravenção penal” (TSE-REsper 17 293/MG - PSS 7-11-1996).

Para fins de suspensão itos políticos, é

irrelevante: (1) que o crir.e ro. etido seja doloso ou culposo; (2) que a pena ~, ‘ca ‘3 .eja restritiva de direitos; (3) que o réu seja bene. iac » com sursis (CP, art. 77); (4) que o condenado tenha lgrado livramento condicional (CP, art. 83); (5) que a pena seja cumprida no regime de prisão aberto, albergue ou domiciliar.

E quanto à sentença penal absolutória imprópria? Nesse caso, a despeito da absolvição, há aplicação de medida

de segurança, a qual ostenta natureza condenatória. Por

isso, também nessa hipótese haverá suspensão de direitos políticos. E se houver incidência de instituto despenalizador,

a saber: transação penal (Lei nº 9.099/1995, art. 76),

suspensão condicional do processo (Lei nº 9.099/1995, art. 89) ou acordo de não persecução penal - ANPP (CPP, art 28-A — inserido pela Lei nº 13.964/2019)? Nesses casos, embora possa haver restrição de direitos ou aplicação de multa, a homologação judicial da transação ou do negócio não significa condenação criminal. Inexistindo condenação judicial transitada em julgado, os direitos políticos do interessado não são atingidos, e, pois, não se suspendem.

Extinção da suspensão dos direitos políticos - os efeitos da suspensão dos direitos políticos somente cessam com o cumprimento ou a extinção da pena concretamente aplicada. Nesse sentido, reza a Súmula nº 9 do TSE: “A

suspensão de direitos políticos decorrente de condenação

criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento

ou a extinção da pena, independentemente de reabilitação ou

prova de reparação de danos”. Logo, a propositura de

revisão criminal (CPP, art. 621) por si só não faz cessar os

— Pág. orig. 94 —

efeitos da condenação, de maneira a restaurar o divsit. >

políticos.

A legislação penal prevê três espécies de pe.. a saber: privativas de liberdade, restritivas de “ue. os e multa (CP, art. 32).

No tocante à multa, sabe-se “vu «sa pena pode ser aplicada de forma isolada u rw. ‘uativa com as penas privativa de liberdade er” ‘rn. vº de direitos. Em qualquer dessas duas hipóteses, *nd elaa única a ser cumprida, o seu inadimplemento poueria fundamentar a suspensão de direitos políticos? O motivo da pergunta prende-se ao fato de o art. 51 do Código Penal (com as redações da Lei nº 9.268/1996 e da Lei nº 13.964/2019) ter

sado a considerar a multa criminal como dívida de

valor, aplicando-se em sua cobrança “as normas relativas a divida ativa da Fazenda Publica”. Isso induziu o STJ a afirmar em regime de Recurso Repetitivo (Tema Repetitivo

931) que tal pena “possui caráter extrapenal” e que:

“Nos casos em que haja condenação a pena privativa de

liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade” (STJ - REsp nº 1519777/SP - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz - 3º Seção - DJe 10-9-2015; STJ - AgRg-REsp nº 1761014/ES - DJe 26-11-2018).

Entretanto - em sentido contrário à conclusão do STJ

Rel. Min. Sebastião Reis Junior — 6º

, assentou o Supremo Tribunal Federal que a “Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. [...]” (STF - ADI 3150/DF - Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso — Pleno — j. 13-12-2018). Se a multa mantém a natureza de “sanção penal”, a extinção da pretensão punitiva estatal só poderia ser declarada após o seu cumprimento, independentemente de ser aplicada de forma isolada ou

cumulativa com outra sanção. Essa decisão do Excelso

— Pág. orig. 95 —

Pretério induziu o STJ a rever o seu entendimento,, sebre »

tema. Assim é que a Terceira Seção do STJ, em “ev. *, do

Tema Repetitivo 931, estabeleceu a seguinte te. >

“O inadimplemento da pena de m ‘lta, pds cumprida a pena privativa de lit da’ ou restritiva de direitos, não obsta e”tu ão da punibilidade, ante a alegada ‘.., xs. ciência do condenado, salvo se diversame te entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique

concretamente a possibilidade de pagamento da

sanção pecuniária.” (STJ - REsp nº 2.024.901/SP - 3º Seção - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz - DJe

1-3-2024),

Esse entendimento foi acolhido pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou a tese de que o descumprimento

da pena de multa impede a extinção da punibilidade do

condenado, exceto se for comprovada a impossibilidade do pagamento - ainda que parcelado. O juiz da execução penal pode extinguir a punibilidade caso os elementos dos autos lhe permitam presumir que o condenado não tem condições de pagar a multa (STF - ADI 7032/DF - Pleno Rel. Min. Flavio Dino —j. 22-3-2024).

Logo, a falta de pagamento da pena de multa, depois do cumprimento da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não impede a extinção de punibilidade para o condenado hipossuficiente. Havendo indícios de que o apenado possui condições econômico-financeiras de arcar com a sanção pecuniária, poderá o juízo competente, em decisão fundamentada, declarar a não extinção da

punibilidade.

A suspensão dos direitos políticos cessa com a

declaração judicial de extinção da punibilidade, ainda que a multa reste inadimplida (no caso de condenado hipossuficiente). A Justiça Eleitoral não pode negar

eficácia à decisão extintiva da punibilidade emanada da

— Pág. orig. 96 —

Justiça Comum, a menos que ela seja descor .tituíu

invalidada ou rescindida nas vias jurídicas

apron d.5.A propósito, dispõe a Súmula 41 do TSE: “não ca. ~ à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou des xc. “o das decisões

ioo .dos tribunais

proferidas por outros órgãos do Jud’ *i de contas que configurem causa ~i1.>: zibilidade”. Assim, havendo decisão da Justic> Cem. m declarando extinta a punibilidade de réu ~ >a >? .0, tal questão não está sujeita a reexame pela ‘ust ça Eleitoral (TSE - ED-AgR- REspEI nº 060043188/PA - Dje 11-4-2024).

Por outro lado, a decisão que declara a não extinção da punibilidade implica a manutenção da suspensão dos

direitos políticos.

1.4.5 Recusa de cumprir obrigação a todos imposta

Dispõe o art. 5º, VIII, da Constituição que “ninguém

será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou

de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei”.

Já o art. 15, inciso IV, da Constituição prevê a suspensão de direitos políticos na hipótese de alguém se recusar a “cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII”.

Cuidam tais dispositivos da denominada escusa ou objeção de consciência, normalmente fundada em crença ou convicção religiosa, ética, filosófica ou política.

Entre as obrigações legais a todos impostas destacam-se o exercício da função de jurado e a prestação de serviço militar.

No que concerne ao jurado, dispõe o art. 436 do Código de Processo Penal ser obrigatório o serviço do júri para os “cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade”. Desse serviço nenhum cidadão poderá ser excluído ou “deixar de ser alistado em razão de cor

ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou

— Pág. orig. 97 —

econômica, origem ou grau de instrução” (§ 1º) Ne*e-s ,

porém, que o art. 437 do CPP prevê várias h. 1. >. de

isenção, sendo que o inciso X contém uma ci. ua geral desobrigando os que demonstrarem “j” sue “mpedimento”.

A recusa injust

ada ao serviço” >}. vip: derá acarretar

je,\ _ larios-minimos, a

“multa no valor de 1 (um) a 1€ critério do juiz, de acordo cr .m a. ndição econômica do jurado” (CPP, art. 436,8?”

No entanto, funda. do-:* a recusa “em convicção religiosa, filosófica ou pouitica”, reza o art. 438 do CPP que o cidadão incide “no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos,

enquanto não prestar o serviço imposto”. Nesse caso, não

incide sa

o de multa. Por serviço alternativo entende-se “o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judic:

em entidade conveniada para esses fins” (§ 1º); o rol legal é

rio, na Defensoria Publica, no Ministério Publico ou

exemplificativo, podendo ser determinada a prestação em

outros órgãos

que não os indicados.

Pelo § 2º do aludido art. 438, o serviço deve ser fixado pelo juiz atendendo “aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”. É de se censurar a vagueza dessa norma, porque não veicula critério seguro para a fixação do prazo de prestação do serviço. Como diz Nucci (2011, p. 772), “ninguém pode ser obrigado a realizar qualquer espécie de serviço a órgãos estatais por período indeterminado e sem qualquer parâmetro concreto. Inviável se torna deixar a cada juiz fixar o que acha conveniente [...]”. Sugere o autor que o jurado deve prestar serviço alternativo por apenas um dia, pois normalmente é esse “o tempo dedicado à sessão de julgamento”.

E se a pessoa não pagar a multa ou recusar-se a prestar serviço alternativo? Nesse caso, os seus direitos políticos

ficarão suspensos enquanto tais obrigações não forem cumpridas. A lei não estabelece prazo para a duração da suspensão. Todavia, a privação de direitos políticos não

— Pág. orig. 98 —

poderia prolongar-se eternamente, pois isso equívoca a instituição de pena de “caráter perpétuo”, o que é adotado pela Constituição (CF, art. 5º, XLVII, b). Impede, portanto,

que em algum momento a pessoa possa readquirir os direitos políticos. De lege ferenda, é razoável que o prazo de suspensão vigore por alguns anos, pois esse é o prazo de prescrição das obrigações tributárias devidas ao Estado (Decreto nº 20.142, art. 1º; CC, art. 206, §

Quanto ao serviço militar, em seu art. 143, § 1º, a Lei Maior impera ser ele “obrigatório nos termos

da lei

,, competindo às Forças Armadas “atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar”. A Lei nº 8.239/91

regulamenta o tema. A obrigação para com o serviço

militar começa no dia 1º de janeiro do ano em que a

pessoa completar 18 anos de idade e subsistirá até 31 de dezembro do ano em que completar 45 anos (Lei nº 4.375/64, art. 5º). Portanto, essa obrigação perdura no período compreendido entre os 18 e 45 anos de idade da pessoa, extinguindo-se após o último evento.

O alistamento eleitoral é obrigatório para os maiores de 18 anos, sendo facultativo para os maiores de 16 e menores de 18 anos (CF, art. 14, § 1º, I e II, c). Destarte, muitas pessoas que estão na iminência de prestar serviço militar já gozam dos direitos políticos, encontrando-se alistadas como eleitores. Entretanto, ficarão privadas desses mesmos direitos, caso se recusem a prestar o serviço ou a cumprir obrigação alternativa; a privação se concretiza com anotação no cadastro eleitoral da pessoa. A suspensão dos direitos políticos só cessará: (i) com o cumprimento, a qualquer tempo, das obrigações devidas (Lei nº 8.239/91, art. 4º, § 2º); (ii) após a pessoa completar 45 anos de idade, em razão da extinção da obrigação

legal de prestar serviço militar; com efeito, se não

— Pág. orig. 99 —

mais subsiste o dever legal de prestação, é ind .er

a subsistência de alguma sanção decorrer. e .? seu anterior descumprimento. Nos referidos casu. — 1 efetiva regularização eleitoral, consubstanci"- 1a "o alistamento eleitoral, na emissão de título ou não? 'a 'vac .o de inscrição cancelada, dependerá da compr ~3¢%c de haver cessado o impedimento e, para tanto .ev? c 'nteressado contatar o juízo da zona eleitoral oy "> ss 1a domicílio (TSE - PA nº 0600307-66/DF —j. 24- -20 8; Res. TSE nº 23.659/2021, art. 18 e art. 35, § 22, b).

Note-se que se aquele que se recusa a prestar serviço militar ou alternativo ainda não estiver alistado como eleitor, não será esse um caso de suspensão nem de perda de direitos políticos, mas, sim, de impedimento. Conforme acentuado, o impedimento consiste em obstáculo à aquisição de direitos. Estará, pois, impedido de se tornar

cidadão, até que realize a obrigação alternativa.

1.4.6 Improbidade administrativa

Outra hipótese de suspensão de direitos políticos é contemplada no art. 15, V, da Constituição. Trata-se da improbidade administrativa. Em monografia sobre o tema (GOMES, 2002, p. 245, 254), registrei que a improbidade consiste na ação desvestida de honestidade, de boa-fé e lealdade para com o ente estatal, compreendendo os atos ilícitos que, praticados por agente público, ferem a moralidade administrativa.

Prevê o art. 37, § 4º, da Lei Maior: "Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível". Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 8.429/92 (alterada pela Lei nº 14.230/2021), que estabelece três categorias de atos de improbidade: os que importam enriquecimento ilícito (art. 9º), os que causam lesão ao patrimônio público (art. 10) e os que atentam

contra os princípios da Administração Pública (art. 11).

— Pág. orig. 100 —

As hipóteses de atos de improbidade em ovr'a se alocadas nas três categorias referidas. N° e. tí uto, existem outras hipóteses contempladas eu. 'iplomas legais diversos, como, por exemplo, - . p vistas no art. 73 da Lei nº 9.504/97, conforme. re -re + o § 7º desse mesmo art. 73. Tem-se entend' 5114, wisprudência que as hipóteses de improbid-1e na previstas na Lei nº 8.429/92 permaneceme "lh x esmo após as alterações promovidas pela Lei n 14. 30/2021; nesse sentido: STJ - AgInt no AgInt no AREspe nº 1.479.463/SP — Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues —j. 3-12-2024

Como consequência da ação improba, o art. 12 da Lei nº 8.429/92 estipula varias sanções, entre as quais destaca-se a suspensão de direitos políticos por até quatorze anos.

A reforma que a Lei nº 14.230/2021 promoveu na Lei nº 8.429/92 deixou assentado que, em qualquer de suas formas, o ato de improbidade é sempre doloso. Mas

antes mesmo daquela lei entrar em vigor, o Supremo

Tribunal Federal - invocando excesso legislativo e violação

ao princípio da proporcionalidade - decidira que a sanção

de suspensão de direitos políticos não se aplicava a atos de improbidade culposos que causassem dano ao erário (a hipótese culposa era prevista no art. 10 da LIA e foi suprimida pela Lei nº 14.230/2021), nem às condutas improbas infringentes dos princípios da Administração Pública (hipóteses do art. 11 da LIA). Confira-se:

“Ante o exposto, defiro a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeito ex nunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022, para: (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do art. 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos nao se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e

(b) suspender a vigência da expressão “suspensão dos

— Pág. orig. 101 —

direitos políticos de três a cinco anos' do ins so “Hc > art. 12 da Lei 8.429/1992.” (STF - ADI-M\ nº ~478/ DF - Rel. Min. Gilmar Mendes - decisão mv. xcrática,

Dje 4-10-2021).

Assim, a sanção de suspens. » 7« a.ceitos políticos só pode ser aplicada aos age' .es que praticarem condutas dolosas de improbidad* c. q resultar enriquecimento ilícito ou lesão ao patrin. ni público.

Nos termos do art. 12, § 9º, da LIA, a suspensão de direitos políticos só ocorre com o trânsito em julgado da decisão judicial que julgar procedente a ação de improbidade. Assim, transitando em julgado a decisão, a Justiça Eleitoral deve ser informada para que proceda à anotação no cadastro eleitoral.

Uma hipótese inusitada de detração político-eleitoral é prevista no § 10, art. 12, da LIA - o qual, registre-se,

teve sua eficácia suspensa pelo STF na liminar deferida
na ADI 7.236 (publicada no Dje 9-1-2023). Reza o aludido
dispositivo:

“Art. 12

§ 10. Para efeitos de contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da

sentença condenatória.”

Ora, se se exige o trânsito em julgado da decisão judicial para a produção de efeitos concretos, isto é, para a efetiva suspensão dos direitos políticos do condenado em improbidade administrativa, não há motivo lógico-jurídico para que a contagem do prazo de suspensão retroaja à data da decisão colegiada, pois nesse momento esta não é dotada de eficácia concreta. De todo modo, a razão de ser do citado dispositivo encontra-se

provavelmente no art. 1º, I, 1, da LC nº 64/90, que prevê
uma hipótese de inelegibilidade decorrente de condenação

— Pág. orig. 102 —

“por ato doloso de improbidade administr-uv”. *

inelegibilidade incide desde a publicação «a >».são

“proferida por órgão judicial colegiado”. O 4 * se quis, então, foi abater do tempo de susp
.u. 9 dos direitos políticos o período situado entre > . >cis o colegiada e

o trânsito em julgado da deci: > cu. ‘enatdria, período

esse em que o condenado *

co” 1. legível. Se é assim, a disposição legal não mr -e »'.usos - e fez bem o STF em suspender-lhe a efix ‘cia -, porque: i) a inelegibilidade constitui apenas um dos e.eitos da suspensão dos direitos políticos; ii) confunde institutos diversos; iii) computa retroativamente um efeito ainda inexistente, pois a efetivação da suspensão dos direitos políticos só ocorrerá mais tarde com o trânsito em julgado da decisão. Ultrapassado o lapso suspensivo, volta o cidadão a usufruir plenamente dos seus direitos políticos.

improbidade administrativa encontram-se afetos à Justiça

O conhecimento e o julgamento de açõ

Comum Federal ou Estadual, não à Eleitoral. Note-

se, porém, que, em certas situações, os fatos que

fundamentam ação de improbidade podem igualmente

embasar ação eleitoral, esta de competência da Justiça Eleitoral. Mas à Justiça Eleitoral não compete julgar ou rediscutir “a conduta ímproba”, devendo assumir como verdade a conclusão da sentença emanada da Justiça Comum.

A condenação por improbidade apresenta natureza civil-administrativa. Diferentemente do que ocorre com a condenação criminal, a suspensão dos direitos políticos deve vir expressa na sentença que julgar procedente o pedido inicial. Reza o art. 12, § 9º, da Lei nº 8.429/92 que

as respectivas sanções “somente poderão ser executadas

condenatória”,

após o trânsito em julgado da sentença, regra essa reiterada no art. 20 do mesmo diploma legal, segundo o qual “a perda de função pública e a suspensão

dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em

julgado da sentença condenatória’

— Pág. orig. 103 —

DIREITO ELEITORAL

2.1 CONCEITO E FUNDAMENTO DO DIREITO ELEITORAL

Direito Eleitoral é o ramo do Direito Público cujo objeto

são os institutos, as normas e os procedimentos que regulam o exercício do direito fundamental de sufrágio com vistas à concretização da soberania popular, à validação da ocupação de cargos políticos e à legitimação do exercício do poder estatal.

Segundo Maligner (2007, p. 11), o Eleitoral é o ramo do Direito que permite conferir conteúdo concreto ao princípio da soberania popular (“C’est donc la branche du droit qui permet de donner un contenu concret à l’affirmation de principe suivant laquelle ‘la souveraineté nationale appartient au peuple’”). Para os professores Jean- Yves Vincent e Michel de Villiers (citados por Maligner, 2007, p. 17), trata-se do conjunto de regras que definem o poder de sufrágio e organizam o seu exercício (“par droit électoral, il faut entendre l’ensemble des règles

qui définissent le pouvoir de suffrage et en aménagent

l’exercice”).

— Pág. orig. 104 —

Depois de assinalar que o objetivo da legislação é sempre “lograr la autenticidad de cualquier . 'ec jurista portenha Pedicone de Valls (2001, p. 94, 95) realça o grande desenvolvimento que vu . ireito Eleitoral tem experimentado nas democr- ia co .temporâneas,

Assevera que se tem formado “mn. .-pecie de derecho electoral comun (o transna'.oral,, que obedece a iguales principios generales y > , eta, por eso, en todos los ordenamientos que vert necen al Estado de Derecho constitucional democrático”. Para ela, o Direito Eleitoral constitui “el conjunto de normas reguladoras de la titularidad y del ejercicio del derecho al sufragio, activo y pasivo; de la organización de la elección; del sistema electoral; de las instituciones y los organismos que tienen a su cargo el desarrollo del proceso electoral, y del control de la regularidad de ese proceso y la veracidad de sus resultados”.

A observância dos preceitos eleitorais confere legitimidade a eleições, plebiscitos e referendos, o que enseja o acesso pacífico, sem contestações, aos cargos eletivos, tornando autênticos o mandato, a representação popular e o exercício do poder político.

Entre os bens jurídico-políticos resguardados por essa disciplina, destacam-se a democracia, a legitimidade do acesso e do exercício do poder estatal, a representatividade do eleito, a sinceridade das eleições, a normalidade do pleito e a igualdade de oportunidades entre os concorrentes.

Insere-se o Eleitoral nos domínios do Direito Público Interno. Como se sabe, Direito Público é aquele cujas relações envolvem a participação do Estado, como poder político soberano. Trata-se do complexo de normas e princípios jurídicos que organiza as relações entre entes públicos, estrutura os órgãos e os serviços administrativos, organiza o exercício das atividades político-administrativas, tudo à vista do interesse público e do bem comum. O Direito Eleitoral é justificado pelo próprio

regime democrático.

— Pág. orig. 105 —

Observa Viana Pereira (2008, p. 15) que, 2.estr co
entar como conjunto normativo orga 'iz. '«. da

se apre delegação consentida do exercício do pode., — Direito Eleitoral “parece ter se mantido na <1. mbra, em um território fosco em que predor'n. ura espécie de desprezo teórico, e mesmo le, "la. , relativamente a vários de seus institutos”.

Deveras, uma apreci- “9 “o.ca revela que o Direito Eleitoral, como ciência, “inc 1 se encontra empenhado no desenvolvimento de seu método e conteúdo. Como se sabe, o método científico é sempre o racional, fundado na razão - logos -, sendo essa a base fundamental para a explicação de fenômenos e resolução de conflitos. É imprescindível, portanto, o emprego de argumentação lógica, a apresentação de motivação racional e a demonstração de causas e efeitos. Isso, porém, nem

sempre se apresenta nessa seara, onde não é incomum que

a argumentação lógico-jurídica seja substituída por meros
inconformismos ou evidentes sofismas. Isso contribui
para o decisionismo eleitoral, bem como para a insegurança

que grassa nessa seara. Por outro lado, no que concerne ao conteúdo, ainda pairam algumas incertezas como a de saber se a matéria atinente a partidos políticos (o chamado Direito Partidário) integra ou não o Direito Eleitoral, e há também muitas lacunas, o que é particularmente grave nos âmbitos processual e da responsabilidade eleitoral. Urge, pois, atualizar esse importante ramo do conhecimento, de maneira a atender os postulados da ciência jurídica, sobretudo no que concerne à teoria jurídica e à hermenêutica contemporâneas. E mais: é preciso que o Direito Eleitoral tenha eficácia social, propiciando respostas claras, efetivas e seguras para demandas e conflitos sociopolíticos. Isso implica ingente trabalho multidisciplinar, no qual sejam lançadas as bases de uma nova ciência eleitoral que tenha método, conteúdo, princípios e objetivos bem delineados. Implica, também,

que os cidadãos sejam tratados como pessoas livres, dignas
e responsáveis, artífices e senhores de seus destinos sob

— Pág. orig. 106 —

os aspectos individual e coletivo - não como ir uv"du. >
carente
ignorantes e eternamente dependent: 3 a *' .ela
estatal.

2.2 OMICROSSISTEMAE .*. "O XAL

A teoria jurídica contemr .rêne. compreende o Direito como um complexo siste~>, . "nº .nicamente organizado e composto de elemento. que -ealizam funções específicas. O sistema tem como atributo a existência de ordem e estabilidade internas. É, pois, racional. Isso, contudo, não significa necessariamente fechamento, porquanto os diversos elementos mantêm-se em permanente interação e diálogo entre si, sobretudo em virtude da adoção de cláusulas abertas, conceitos indeterminados e princípios cuja normatividade é reconhecida. No centro do sistema encontra-se a Constituição Política, que, para se empregar uma expressão corrente, compõe sua tábua axiológica,

enfeixando, portanto, os valores essenciais da sociedade.

O microssistema jurídico integra o sistema. O prefixo micro, do grego mikrós, significa pequeno, curto, de diminuta proporção. Destarte, literalmente, microssistema remete a um sistema de proporções menores que outro, no qual se encontra inserido.

A ideia de microssistema é a que melhor tem traduzido o fenômeno jurídico hodierno. Na verdade, trata-se de um disciplinamento setorial de determinada matéria.

Para que um setor do universo jurídico seja inserido na categoria de microssistema, deve possuir princípios e diretrizes próprios, ordenados em atenção ao objeto regulado, que lhe assegurem a coerência interna de seus elementos e, com isso, identidade própria. Ademais, pressupõe a existência de práticas sociais específicas, às quais correspondam um universo discursivo e textual determinado a amparar as relações jurídicas ocorrentes.

O Direito Eleitoral atende a tais requisitos. Nele se encontra encerrada toda a matéria ligada ao exercício de direitos políticos e organização das eleições. Enfeixa

— Pág. orig. 107 —

princípios, normas e regras atinentes a varie. rum. * do Direito, como constitucional, administra: vo, > «al, processual penal, processual civil.

2.3 CONCEITOS INDETEY 4“ DOS

Dada sua relevância no D'.eito ."eitoral, importa dizer algo acerca dos conceitos “na, ‘er ainados.

Compreende-se port nce oarepresentação intelectual e abstrata de um objeto. Assim, ele é sempre preenchido ou constituído por uma ideia a respeito de algo. Para que um ser ou ente seja adequadamente identificado, conhecido, notas

deve-se descrevê-lo com precisão, realçando-se sua essenciais.

Não obstante, os conceitos jurídicos não são sempre precisos, variando, inclusive, o grau de precisão que apresentam. Ao lado de noções claras e objetivas, convivem outras, indeterminadas, fluidas. A vagueza

semântica refere-se à ausência, no termo ou na expressão empregados, de traços nítidos ou bem definidos. A falta de clareza, de preci

ão, invariavelmente conduz à ambiguidade de sentidos, o que, além de provocar certa perplexidade no intérprete, fomenta a insegurança jurídica. É que tais conceitos não admitem juízos do tipo “tudo ou nada” (como no caso de conceitos numéricos), operando antes na esfera do “mais ou menos”. Daí desenharem quadros em que não há uma única solução “correta”, mas várias igualmente defensáveis, plausíveis e razoáveis. Daí também a importância do raciocínio analógico em Direito.

Consoante pontifica Bergel (2003, p. 216), tais conceitos elásticos são indispensáveis ao Direito, pois lhe permitem disciplinar adequadamente a vida social em sua rica diversidade, o que só é possível a partir de noções largas e indefinidas.

Note-se, porém, que, a despeito da vagueza, esses conceitos são sempre passíveis de determinação. Isso ocorrerá toda vez que forem reclamados em determinado

— Pág. orig. 108 —

caso prático. Portanto, é o intérprete, diante a" circunstâncias fáticas, do contexto do evento e dos fatos em jogo, que estará encarregado de explicitar. - precisar seus conteúdos.

Para tanto, deverá o intérprete adotar "os seguintes parâmetros objetivos, claros, presentes no âmbito da sociocultural, como os valores, os preceitos ético-morais já cristalizados, os usos, as chamadas regras de experiência, os costumes, a finalidade, as consequências: 3. Desta sorte, o poder do juiz é ampliado, uma vez que lhe é outorgada maior liberdade no processo de determinação do direito ao apreciar os casos submetidos a julgamento. Permite-se-lhe, à luz do mesmo preceito legal, valorar diferentemente a situação e chegar a resultados diversos. Fácil, então, constatar a grave responsabilidade social do magistrado ao deparar com conceitos indeterminados

No Direito Eleitoral há inúmeros conceitos dessa natureza. Vejamos alguns exemplos: soberania popular (CF, art. 14, caput), moralidade, normalidade e legitimidade das

eleições, influência do poder econômico, abuso do exercício de função (CF, art. 14, § 9º), abuso do poder econômico (CF, art. 14, § 10), liberdade de voto, (LC nº 64/90, art. 19), utilização indevida (LC nº 64/90, art. 22), vantagem pessoal (LE, art. 41-A), igualdade de oportunidades (LE, art.

2.4 FONTES DO DIREITO ELEITORAL

A palavra fonte designa o local onde algo é produzido, indicando, portanto, sua procedência, sua origem. Nesse sentido, por exemplo, significa a nascente, o olho ou a mina d'água. Na doutrina jurídica, expressa a origem ou o fundamento do direito.

Distinguem-se duas espécies de fontes: material e formal.

Fontes materiais são os múltiplos fatores que influenciam o legislador em seu trabalho de criar normas

jurídicas. Tais fatores podem compreender diversas

— Pág. orig. 109 —

tendências psicológicas, fenômenos e dados naturais no ambiente social, envolvendo pesquisas legais e científicas.

histórica, econômica, religiosa, axiológica, mu. política, psicológica, sociológica, entre outra” 1 mbém não se podem ignorar os ajustes feitos 1c Par amento, bem como a forte atuação de “grupy de v. »ssao”, os famosos lobbys, a influenciar na def ução . » conteúdo da norma. Na verdade, a lei não * 70. ¢ ua atividade impessoal, harmônica e coerente a “im 2gislador justo e onipresente, como pretendiam os posiuivistas clássicos, mas, antes, é fruto de uma bem articulada composição de interesses. Por isso mesmo, lei e direito são duas realidades que não se confundem. O direito encerra a lei, é mais amplo que ela, mormente porque se liga à ideia de justiça. Diferentemente, as fontes formais designam os “processos ou meios em virtude dos quais as regras

jurídicas se positivam com legítima força obrigatória, isto é, com vigência e eficácia no contexto de uma estrutura normativa” (REALE, 1994, p. 140). Em outras palavras, trata-se dos veículos ou meios em que os juízos jurídicos o fundamentados.

Dividem-se as fontes formais em estatais e não estatais. As fontes formais não estatais referem-se a princípios não positivados e a negócio jurídico (contrato). Como exemplo deste último, podem-se citar o estatuto de partido político, o acordo de vontade firmado entre partidos e candidatos com o fim de estabelecer regras para debate na televisão.

As fontes formais estatais consistem em normas jurídicas emanadas do Estado, em geral decorrentes de regular processo legislativo, constitucional ou infraconstitucional. Aqui são estabelecidos princípios e regras a serem seguidos por todos (princípio da generalidade). No Direito Eleitoral, podem-se arrolar as

seguintes:

Constituição Federal na Constituição é que se encontram os princípios fundamentais do Direito

— Pág. orig. 110 —

Eleitoral, as prescrições atinentes a sis err2 v> governo (art. 1º), nacionalidade (art. 1.), u »-1tos

políticos (art. 14), partidos políticos (rt. 17),

competência legislativa em mi éria eleitoral (art.

23, 1), organização da Justiça 1.0 _al (art. 118 ss). Tantas e tão relevante” s. 1 normas eleitorais emanadas da Constitu. “o o:-e para se designá-las já

se tem empregad. 1 ex, ressaõ Constituição Eleitoral. Tratados e convenc.-s internacionais - o Direito Eleitoral tem nos direitos políticos sua referência fundamental. Veja-se a esse respeito o art. XXI da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, o art. 23 da Convenção Americana de Direitos Humanos - CADH, (também chamada de Pacto

de San José da Costa Rica, promulgada pelo Decreto

nº 678/92), o art. 25 do Pacto Internacional sobre

Direitos Civis e Políticos de 1966 (promulgado pelo

Decreto nº 592/1992), o art. 29 da Convenção

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com

Deficiência de 2007 (promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009). Nos termos do art. 5º, § 2º, da Constituição, os direitos e garantias nela expressos não excluem outros decorrentes “dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. Ademais, o § 3º daquele mesmo artigo determina que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos equivalerão às emendas constitucionais se “forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros”. Esse quorum é igual ao estabelecido no art. 60, § 2º, da Lei Maior para aprovação de Emenda Constitucional. Consequentemente, desde que aprovados com tal

quorum, os tratados sobre direitos humanos

— Pág. orig. 111 —

ingressam na Constituição, passando a ter o status de norma constitucional. Note e

ingresso de tratado ou conven

ção no Direi. positivo

sempre se dá a partir de um ato emanado do Estado. Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 1965) 5 normas desse diploma organizam o exercício dos direitos políticos, definindo também a competência dos órgãos da

Justiça Eleitoral. ver: * a ser, originariamente, lei

ordinária, foi, quanto à organização e competência dos órgãos eleitorais, recepcionado pela Constituição como lei complementar, nos termos do art. 121, caput. Assim, em parte, o CE goza do status de lei complementar.

Lei de Inelegibilidades - (LC nº 64/90) - institui as inelegibilidades infraconstitucionais, nos termos do

art. 14, § 9º, da Constituição Federal.

Lei dos Partidos Políticos — LPP (Lei nº 9.096/95) - dispõe sobre partidos políticos.

Lei das Eleições - LE (Lei nº 9.504/97) — estabelece normas para eleições.

Resolução do TSE - trata-se de ato normativo

emanado do Órgão Pleno do Tribunal. Sua natureza é de ato-regra, pois cria situações gerais e abstratas; por isso se diz que apresenta força de lei, embora não possa contrariá-la. O

art. 105 da LE fixa os limites a serem observados nessa espécie normativa. Dado seu caráter regulamentar, não pode restringir direitos nem estabelecer sanções distintas das previstas em lei. As Resoluções pertinentes às eleições devem ser publicadas até o dia 5 de março do ano do pleito.

Consulta - quando respondida, a consulta dirigida a tribunal apresenta natureza peculiar. Malgrado não detenha natureza puramente jurisdicional, trata-se

— Pág. orig. 112 —

de “ato normativo em tese, sem efeitos reais, por se tratar de orientação sem força executiva, com referência a situação jurídica de qualquer pessoa em

particular” (STF - RMS nº 21.181/DF, de 14-12-1990 — Rel. Min. Moreira Alves).

Precedentes da Justiça, especialmente do

Supremo Tribunal Federal — do Tribunal Superior

Eleitoral - porém, em: nota de generalidade.

Sendo o Direito Eleitoral ligado ao Direito Público, suas normas são de natureza cogente (ius cogens) ou imperativas. Não podem, pois, ser alteradas pela vontade dos particulares ou das pessoas e entidades envolvidos no processo eleitoral.

Por estarem envolvidos bens e interesses indisponíveis, não tem valor jurídico acordo em que candidato ou partido abra mão de direitos ou prerrogativas que lhes

sejam assegurados. Tanto é assim que o art. 105

A da LE estabelece serem inaplicáveis nessa seara os procedimentos previstos na Lei nº 7.347/85, a qual disciplina a Ação Civil Pública - ACP. Assim, o termo ou compromisso de ajustamento de conduta previsto no art. 5º, § 6º, dessa norma constitui instrumento inidôneo para limitar direitos e prerrogativas previstos em lei eleitoral. Tal inidoneidade subsiste ainda que o compromisso seja firmado “na presença do Ministério Público e do Juiz Eleitoral” (TSE - REspe nº 32231/RN DJe, t. 100, 30-5-2014, p. 60). Para além disso, a Justiça Eleitoral não ostenta competência para “processar e julgar representação por descumprimento de compromisso de ajustamento de conduta” (TSE - REspe nº 28.478/CE - DJe 5-5-2011, p. 44).

Quanto à sanção

o, em geral, as regras eleitorais apresentam preceito e sanção. Exemplo: o art. 41-A da Lei nº 9.504/97 proíbe a captação ilícita de sufrágio; sua

violação pode implicar imposição de multa e cassação do

registro ou diploma,

bem como (de forma secundária)

— Pág. orig. 113 —

inelegibilidade (LC nº 64/90, art. 1º, I, j). Ha re sra> qu >

sao do tipo “mais-que-perfeita”, cuja infringém.'aa 7 .eta a invalidacéo do ato inquinado e a imposiç. le outra sanção. Exemplo: o art. 73, V, da Lei nº“ .>v */97, que, entre outras coisas, proíbe a contratação e. »rvi or público, na circunscrição do pleito, “nos tr” m. s. > que o antecedem e até a posse dos eleitos”: a “nm. ção desse preceito é sancionada com a anular” > 4. “e atratação, além de multa, perda do registro de ca did tura ou do diploma (SS 4º e 5º) e (de forma secundária) inelegibilidade (LC nº 64/90, art. 1º, I, j). Outras são “imperfeitas”, não apresentando específico conteúdo sancionatório. Exemplo: durante o período eleitoral, o art. 39, § 3º, da aludida lei proíbe

o funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de

som a distância inferior a 200 metros dos seguintes

loais: sede dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,

estabelecimento militar, hospitais, casas de saúde, escol

bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em

funcionamento; mas o descumprimento desse preceito

não é sancionado senão com a cessação da conduta

infratora.

2.5 HERMENÊUTICA ELEITORAL

Hermenêutica é a ciência que tem por objeto a pesquisa dos pressupostos e das condições de compreensão da linguagem e do sentido. Discute, portanto, as possibilidades e condições da interpretação. Esta, por sua vez, constitui objeto da hermenêutica, traduzindo-se no complexo processo pelo qual se conhece ou se alcança a inteligibilidade e o sentido de algo, isto é, do objeto interpretado. Não se trata de “instrumento” somente utilizado em certas situações, mas sim de atividade que sempre realizamos, pois a todo momento interpretamos os fatos do mundo.

Pode-se dizer que a interpretação busca tornar o objeto em que incide - evento, documento - claro e inteligível,

permitindo a fixação de seu sentido, ou de seus sentidos

— Pág. orig. 114 —

possíveis. Nesse processo, destaca-se a participa? ao ati. + do intérprete, porquanto ele próprio se inseren ar ““.nte da compreensão. Ademais, não se pode u.” urar do contexto, ou seja, das circunstâncias e . h e se manifesta o objeto considerado. Uma adequa? c mpr.ensão só pode ser alcançada criticamente, 0 e ii. plica a percepção das múltiplas relações dº cbje o conhecido com o mundo circundante, cor +s ~ ações e com o ambiente linguístico em que se « cor ra imerso. Em jogo também se encontra a pré-compreensão do mundo que o intérprete

traz consigo, não havendo neutralidade absoluta nesses domínios.

Assinala Dworkin (2010, p. 69-71) que a interpretação expressa um relato no qual é proposta “uma forma de ver o que é interpretado - uma prática social ou uma tradição, tanto quanto um texto ou uma pintura - como se este

e o produto de uma decisão de perquirir um conjunto de temas, visões e objetivos, uma direção em vez de outra.

[...]”. O quadro delineado pelo intérprete inserir-se-á no

âmbito da intenção do autor da obra se a esta se ajustar

ou com ela for compatível, de maneira a iluminá-la, torn

la melhor ou otimizá-la. Aí, portanto, é abandonada a concepção de que a intenção do autor deve ser perscrutada em seu “estado mental consciente”, pois, tal intenção não é propriamente o que o autor quis conscientemente, mas o que se ajusta ao contexto e propósito de sua obra.

Sobre a interpretação jurídica, classicamente, firmaram-se quatro cânones com o escopo de traçar caminhos seguros para a determinação do direito a ser observado na prática. Trata-se dos métodos gramatical, lógico/teleológico, histórico e sistemático. Foram formulados no século XIX pelo pandectista Friedrich Karl von Savigny sob o signo de um sistema jurídico positivista e fechado, tendo por objetivo propiciar a descoberta do direito mediante a reconstrução do pensamento imanente à lei. Não se pode negar que ainda hoje eles são relevantes

— embora insuficientes, se considerados individualmente

— Pág. orig. 115 —

— para a adequada interpretação e resolução .e vas.” concretos.

Com a superação do positivismo legalista, *issou-se a proclamar a insuficiência - o equi” ... para alguns — daqueles métodos, próprios que «”9 ‘e v na concepção objetivista do Direito como *aire jurídico fechado Para tanto, muito contribu u o g. nde desenvolvimento da hermenêutica juridic , a1. nº 10 surgimento de outras correntes de pensame to, 1 exemplo do culturalismo jurídico, da tópica (teoria do pensamento problemático), das doutrinas da argumentação jurídica, da analítica.

No campo metodológico, compreende-se hoje que a

razão é critico-reflexiva. De maneira que o método que

levará à construção da norma jurídica concreta não é fixo, no sentido de ser dado previamente. Ao contrário, ele é concebido com o desenvolver do pensamento, sendo que durante o percurso do pensamento pode haver avanços e

recuos, e também adaptação e acomodação de ideias.

O Direito contemporâneo é pensado da ótica de um

ema aberto, sendo os princípios admitidos como normas jurídicas vinculantes, e a criação judicial do direito aceita sobretudo nos chamados *hard cases* (casos difíceis) que não contam com expressa solução legal ou que admitam mais de uma solução razoável. Chega-se mesmo a duvidar (e até a negar) que a determinação do direito possa ser levada a cabo com exatidão lógica e alcançada tão só pela via racional.

Nesse contexto, relevam novos argumentos na fundamentação dos juízos jurídicos e formulação da norma a ser observada na prática, a exemplo do princípio da segurança jurídica, da ponderação, da finalidade, das consequências, da equidade, dos precedentes, da razoabilidade, da proporcionalidade, da integridade e

coerência do Direito.

De ressaltar-se, ainda, a superação do dualismo sujeito-objeto (que traduz a relação entre o sujeito racional e o objeto de conhecimento, figurando a linguagem como

— Pág. orig. 116 —

meio ou instrumento), pela relação sujeito-sujeito >

é pela linguagem que o pensamento é expres. — Também

tem a linguagem como condição de possibilidade,

é de se ressaltar a superação do solipsismo... que propugna uma representação individualista e, ocêntrica do mundo. Na base dessas teses está “na “eo idealismo, que reduz as coisas à só representação do sujeito (intérprete) faz delas, de sorte que o conhecimento é restringido à representação individual - o “eu” figura como princípio de tudo, nada existindo fora de sua idealização. Tais teses levaram ao individualismo, à reflexão monológica e ao dogmatismo, bem como à exclusão da intersubjetividade na construção do conhecimento. Diferentemente, compreende-se atualmente que a produção de conhecimento e formação de juízos não se apoiam exclusivamente no “eu” racional (individual),

nas categorias kantianas de sensibilidade e entendimento

do sujeito. Notadamente com a viragem linguística, os

limites e possibilidades do mundo passam a ser os da

linguagem. Esta constitui uma praxis social. A produção de conhecimento e formação de juízos se dão pela linguagem e ação - ou seja, pela comunicação. De sorte que

a intersubjetividade (a interação comunicativa) constitui

condição universal do entendimento.

Há uma correspondência entre os elementos da realidade e os da linguagem, passando-se a compreender as coisas como a interpretação que se faz delas - não existe, portanto, um ser ou uma coisa “em si mesmo”. Como evidenciou o filósofo austríaco Ludwig

Wittgenstein, uma palavra não é a essência da coisa que ela representa. É que as coisas são o que se interpreta delas, de modo que elas são os sentidos que lhe são atribuídos. E esses sentidos são produto da experiência histórica vivida no interior de uma dada comunidade, são frutos da cultura e da interação social entre as pessoas. Logo, o significado das coisas só pode ser compreendido no contexto em que os falantes se

encontram imersos.

— Pág. orig. 117 —

Inexiste, portanto, algo que se possa chamar de

verdade, havendo, isto sim, muitas verdades que são «1.º produto do convívio sociocultural. E não existe 1.º algo que se possa levar a ela. Verdade, no entanto, significa o compartilhamento de sentidos a respeito de determinado objeto, compartilhamento que ocorre entre as pessoas no interior de determinada comunidade em certo momento histórico. É mutável, portanto, a verdade.

A interpretação jurídica considera sempre elementos bem distintos, a saber: texto legal (dever ser), fatos da vida submetidos a exame (ser), ambiente comunicativo, doutrina, precedentes judiciais, adequação à Constituição. Ademais, ela é igualmente guiada por elementos como integridade, coerência, plausibilidade, juridicidade, eticidade, racionalidade, hierarquia legal, regras e princípios constitucionais, regras e princípios e conceitos atinentes ao setor jurídico a que o caso examinado se

encontra referido.

A par desses elementos regulatórios, o próprio texto normativo e o contexto em que ele se insere contribuem para delimitar os sentidos hauríveis pela interpretação jurídica.

O labor interpretativo é influenciado pela subjetividade do intérprete-juiz. É ele quem valora os elementos fáticos envolvidos no problema (causa) e define o sentido e o alcance da norma a ser aplicada. Por outro lado, ele vive no mesmo ambiente linguístico-cultural, estando carregado de pré-compreensões acerca do mundo, da vida, das pessoas, coisas e relações. Tais pré-compreensões colaboram para a determinação do sentido a ser atribuído ao objeto da interpretação, e, portanto, também para o

sentido do juízo que ao final será formulado e para a

configuração da norma jurídica a ser posta concretamente para ser observada. No processo interpretativo, os aludidos elementos são

conjugados, havendo fecunda interação entre eles. A

intermediar essa interação está o ingrediente axiológico

— Pág. orig. 118 —

(valorativo) haurido no ambiente sociojurídico -ul ur.”

e processo emerge o sentido jurídico da 'es, v.a a que se chega ao problema posto inicialmente, + 1 seja, a norma jurídica a ser observada na v ua >ratica. Não se trata, está claro, de asséptica oper? ão ~ilo' .stica, de pura subsunção de um fato a dade reas. 9 legal à maneira do ultrapassado positivismo 147s > legalista; no máximo, a referida técnica juspr "iv. t- pode ser usada apenas para uma aproximação nici | do problema jurídico, como ponto de partida da interpretação, e não como seu ponto de chegada ou resultado final.

Tem-se, pois, que o direito a ser observado na prática não é dado previamente e apenas revelado (ou descoberto) a posteriori pelo intérprete, mas, ao contrário, é por este construído na realidade da experiência jurídica. A norma jurídica concreta constitui resultado do processo

interpretativo. O intérprete tem papel ativo e criativo

e também participa dessa construção, complementando

o trabalho do legislador ao atribuir sentido ao discurso

legislativo.

Em sua atividade hermenêutica, o intérprete- juiz não goza de total liberdade, nem de absoluta discricionariedade, tampouco se limita a fazer uma opção totalmente livre em "uma moldura dentro da qual existem várias possibilidades de aplicação, pelo que é conforme ao Direito todo ato que se mantenha dentro deste quadro ou moldura, que preencha esta moldura em qualquer sentido possível" (KELSEN, 1994, p. 390).

Deveras, o sentido da norma jurídica resultante do processo interpretativo não pertence à subjetividade do intérprete-juiz, pois é, na verdade, haurido no sistema jurídico com todos os fatores condicionantes que aí se apresentam. O juízo resultante deve estar integrado no conjunto do sistema jurídico e ser coerente com ele, notadamente deve harmonizar-se com a Constituição

política.

— Pág. orig. 119 —

É esse o sentido da ideia de integridade, r.nform >

formulação do jusfilósofo norte-americar.» °° .ald

Dworkin (2010, p. 271 ss.). Próprio do Estado. ~ ocrático de Direito, a integridade impõe qu. vc intérprete-juiz produza sua decisão de forma coer' "tt cor o conjunto do

Direito.

"O direito como inte, :d-1e pede que os juízes admitam, na me da lo possível, que o direito é estruturado por um conjunto coerente de princípios sobre a justiça, a equidade e o devido processo legal adjetivo, e pede-lhes que os apliquem nos novos casos que se lhes apresentem, de tal modo que a situação de cada pessoa seja justa e equitativa segundo as mesmas normas. Esse estilo de deliberação judicial respeita a ambição que a integridade assume, a ambição de ser uma comunidade de princípios.

O direito como integridade tem uma atitude
mais complexa com relação aos ramos do direito.

Seu espírito geral os condena, pois o princípio
adjudicativo de integridade pede que os juizes tornem a lei coerente com um todo, até
onde lhes seja

-lo [...]” (DWORKIN, 2010, p. 291 e 301).

possível fa

Tem-se, pois, que o intérprete-juiz não goza de liberdade absoluta para estabelecer sua
compreensão, tampouco é dono do sentido da interpretação que exterioriza, mas apenas o
sujeito que a propicia. Embora o labor interpretativo se dê em sua mente/consciência, esta
instância subjetiva não é a única determinante do resultado (subjetivismo), pois encontra-se
condicionada à realidade do ambiente histórico-jurídico-cultural. comunicativo em que se situa
e, pois, à intersubjetividade.

Nessa perspectiva, perde importância a ideia de mens legislatoris, ou seja, de busca da
vontade do legislador histórico, aquele que de fato elaborou a lei; bem como a

ideia de mens legis, que é a vontade ínsita na lei, cujo

— Pág. orig. 120 —

texto entende-se autônomo e independente de su ~ute , sustentando-se em si mesmo,
com apoio exclu: vo sua coerência interna.

A decisão adequada para uma cu» é aquela que

interpreta essa mesma causa “m. su melhor luz possível” (DWORKIN, 2010, p. .22, “al
decisão resulta da reconstrução do direito “2 rio ‘e sua revelação) com efetivo respeito à sua ir’
71. ‘9e e aplicação coerente e adequada à Constituição. ° ac sistema jurídico.

Isso significa que o dispositivo legal considerado em determinado problema não deve
ser compreendido de forma isolada, mas sim à vista do sistema em que se encontra inserido.
Em geral, a interpretação isolada de dispositivos legais induz decisão com baixa consistência.

Naturalmente, o Direito Eleitoral não está alheio a todo esse debate. Mas não se pode
olvidar inexistirem critérios que obriguem ao uso de qualquer método interpretativo,

estando, pois, a escolha da via hermenêutica a depender
das convicções e da subjetividade do intérprete.

De qualquer sorte, cumpre ressaltar que a boa qualidade
da interpretação apoia-se em sua melhor justificação

racional, bem como em sua adequação à Constituição Federal e apresentação sob a
melhor luz possível. E tal ocorre não só nos domínios do Direito Eleitoral, mas em

todos os ramos do Direito.

2.5.1 Proporcionalidade e princípio da razoabilidade

Atualmente dá-se grande destaque a ideia de proporcionalidade. No campo dos direitos fundamentais, ela se tomou um dos mais importantes vetores da interpretação constitucional, nomeadamente ante a possível incidência de mais de um princípio na mesma situação fática enfocada.

Assinala Toledo (2003, p. 65) que a proporcionalidade surgiu como princípio geral do Direito logo após a II

Guerra Mundial; exerceu forte influência no incremento

— Pág. orig. 121 —

e na expansão do controle de constituc'.ali tau
mormente no que respeitou à prot ca dos
direitos fundamentais. Posteriormente, foi > nvertida
em princípio constitucional por ol.a 'a doutrina e
jurisprudência, sobretudo na Alem nl. eS .ica.

Pode-se, porém, dizer que ap" 20.7% nalidade constitui um método e não um princ.io.
Tal método foi desenvolvido com vistas "e. 7-7 .car uma decisão racional acerca de
determinaa. pr olema jurídico, no qual se vislumbre colisão de principios ou direitos
fundamentais.

Portanto, a proporcionalidade não se trata propriamente de princípio jurídico, mas de
método. Princípios são considerados mandamentos de otimização,

e como tal podem ser satisfeitos ou produzir efeitos
em variados graus ou medidas; a satisfação deles não
depende só de circunstâncias fáticas, mas também de
possibilidades jurídicas. Já a proporcionalidade constitui um método fixo, em si mesmo
não comportando variações

quando de sua aplicação - o que varia são os resultados
que sua observância enseja. A proporcionalidade tem por objeto princípios colidentes,
ou melhor, solucionar racionalmente a colidência.

Derivando da racionalidade jurídica e da estrutura do Estado Democrático de Direito, a
proporcionalidade situa- se no âmbito da interpretação e aplicação jurídica.

Ressalte-se que a racionalidade almejada com a observância da proporcionalidade
configura-se a partir de uma perspectiva eminentemente formal, apresentando. se com a só
observância do referido método. Assim, desde que este seja cumprido, a decisão será

revestida de racionalidade - independentemente de seu conteúdo estar ou não em sintonia com a ideia de justiça.

Conforme Robert Alexy (2008; e 2007, p. 110 ss.), a realização desse método impõe a observância de três etapas ou sub-regras, a saber: (i) adequação; (ii) necessidade; (iii) proporcionalidade em sentido estrito.

Adequado significa o que é idôneo, viável, para que o resultado almejado possa ser alcançado, promovendo

— Pág. orig. 122 —

ou contribuindo para o fomento ou a realizar .o

resultado; trata-se, pois, de uma relação de co 'fo.

ou correlação de meios e fins. Esclarece Alea, 2007, p 110) que, por essa regra, fica exclua "o emprego de meios que prejudiquem a realizac" » « >. po menos, um princípio, sem, pelo menos, for .nt.1 * realização de um

dos princípios ou objetivo', cja -ealizacao eles devem

servir". Pela adequação o * «cessário que o objetivo seja efetivamente alcat. ado bastando que o promova ou fomenta.

Necessário é o que - sendo também adequado - se apresenta menos gravoso (ou menos danoso) para o atingimento do objetivo visado. Por essa regra, de dois meios que fomentem igualmente um princípio (P'), deve- se escolher aquele que menos intensivamente intervém no

princípio colidente (P?). Em outros termos, um ato que

restringa um princípio fundamental (P') é necessário se o

objetivo que se pretende fomentar ou realizar por esse ato

não puder ser fomentado ou realizado por outro que fira em menor medida o principio fundamental colidente (P?) Proporcional em sentido estrito constitui uma exigência

de ponderação ou sopesamento dos princípios colidentes.

É o que, sendo também adequado e necessário, impõe o menor ônus ou a menor restrição ao princípio ou direito cuja incidência é afastada na espécie. Consoante esclarece

Toledo (2003, p. 68):

"Sendo o foco da análise agora o conteúdo dos princípios, ou seja, os valores que normatizam, a opção por um dos princípios não se refere mais às suas questões fáticas de adequação ou necessidade, mas à possibilidade jurídica de sua prioridade, em

face das condições do caso concreto."

Assim, para que essa sub-regra seja atendida, é preciso

que o princípio ou o direito fundamental incidente (= não afastado) seja, para o caso, realmente mais importante,

— Pág. orig. 123 —

ou melhor, tenha força ou peso que justifique si»

prevalência e real: O no caso concreto, em « et. » .nto

do outro. Portanto, haverá desproporcionalidade.. *: quando um princípio forte ceder o passo a “um “raco (i. e., for afastado em favor do fraco), ou seja” c ler . um princípio cuja realização - no caso concreto .*o - “ menos relevante ou menos significativa que a concretização do afastado. Um ato será despropor” “au. en. sentido estrito se não possuir peso bastante para.. ajustar a limitação imposta ao princípio ou direito fundamental em questão.

A prevalência de um princípio em detrimento de outro se faz pela ponderação, sopesamento ou balanceamento dos valores e interesses em jogo. Alexy (2008, p. 167)

formulou uma lei de sopesamento ou ponderação, que

reza: “Quanto maior for o grau de não satisfação ou de

afetação de um princípio, tanto maior terá que ser a

importância da satisfação do outro”. Segundo essa lei, “a

medida permitida de não satisfação ou de afetação de um

princípio depende do grau de importância da satisfação do

outro”. Assim, é preciso sopesar ou ponderar, de um lado, o grau da restrição imposta a um direito fundamental, e, de outro, a relevância da realização do direito fundamental

com aquele colidente. A importância da realização desse

último direito fundamental justificará a restrição imposta ao primeiro.

Ao apreciar um caso concreto, é necessário que o intérprete observe a ordem em que essas três sub-regras aparecem, pois tal ordem é essencial. Assim, primeiro deve analisar a adequação, em seguida a necessidade e, por último, a proporcionalidade em sentido estrito. Todavia, não é preciso que todas sejam sempre examinadas, pois entre elas há uma relação de subsidiariedade. Como ensina Virgílio Afonso da Silva (2002, p. 34-35):

“com subsidiariedade quer-se dizer que a análise da necessidade só é exigível se, e somente se, o caso já não tiver sido resolvido com a análise da adequação;

e a análise da proporcionalidade em sentido estrito

— Pág. orig. 124 —

só é imprescindível se o problema já “ao tiv:

sido solucionado com as análises da ac qu. 40 e da necessidade. Assim, a regra da proporç.. 1alidade pode esgotar-se, em alguns ca 9s, «ym o simples exame da adequação do .º9 -statal para a promoção dos objetivo: , 4 1didos. Em outros casos, pode ser indispe ave' a análise acerca de sua necessidade. Por *m, os casos mais complexos, e somente nesses caso., deve-se proceder à análise da

proporcionalidade em sentido estrito”.

Informa Tavares (2011, p. 782-783) que, devido ao alto grau de subjetividade envolvido nessa terceira etapa de aplicação da proporcionalidade, não é ela “unanimemente aceita na doutrina alemã”, meio em que foi desenvolvida. Efetivamente, afirma o autor, a ponderação ou o

sopesamento de valores “não oferece critérios seguros ou

objetivos que possam afastar a discricionariiedade de seu aplicador”.

Vê-se que a proporcionalidade constitui um método complexo de aplicação de princípios ou direitos fundamentais, na hipótese de conflito ou colisão entre eles num caso concreto. Muitas têm sido as críticas negativas que lhe são endereçadas. Sustenta-se, por exemplo, que sua aplicação desnatura e relativiza os princípios, pois a graduação que lhes inflige diminui-lhes a força e a tenacidade. Disso dá conta o próprio Alexy (2007, p. 108), ao responder a objeções formuladas pelo jusfilósofo Jiirgen

Habermas:

“A primeira objeção de Habermas é que o modelo de ponderação toma dos direitos fundamentais sua força normativa. Ele acha que, pelo ponderar, direitos seriam reduzidos de grau ao plano dos

objetivos, programas e valores. Eles perderiam, nisso,

a primazia rigorosa', que deve ser característico para

— Pág. orig. 125 —

“pontos de vista normativos' [...]. A es”. raro de um amolecimento dos direitos fun ‘an. > .tais é adicionado “o perigo de sentenças u. cionais’.

Segundo Habermas, não existerr ‘crit. rios racionais’

para o ponderar: ‘porque pai: ‘ss. .altam critérios racionais, a ponderação “et. “4 * ou arbitrariamente ou irrefletidamente, .-;urjio modelos e ordens hierárquicas acos ima. os”.

Resumindo as críticas, ressalta Fernandes (2011, p. 191) que, a luz da tese Alexyana, se desenvolveu a crença de que o emprego do método da proporcionalidade asseguraria a formulação de decisões dotadas de racionalidade, evitando-se, com isso, o decisionismo, bem como a incerteza e a insegurança. No entanto - prossegue o

eminente constitucionalista — ela acarreta:

“a) desnaturação do princípio da separação dos

poderes; b) limitação da supremacia constitucional pela transformação dos Tribunais Constitucionais em verdadeiras Assembleias Constituintes (poder constituinte originário permanente); c) desnaturaçã dos direitos fundamentais e da unidade normativa da Constituição; politização do Judiciário, por meio de dec; s utilitárias de custo/benefício sociais; d) abertura para decisões dotadas de puro arbítrio; e) abertura para decisões dotadas de preferências pessoais dos juizes (com a diluição da positividade-juridicidade da Constituição); f) irracionalidade metodológica; g) transformação da Constituição em uma ordem concreta de valores que seriam explicitados pelo Poder Judiciário (guardião e tradutor de uma pretensa virtude cívica)".

— Pág. orig. 126 —

proporcionalidade a ocorrência de choque ou cu'isa "tre princípios ou direitos fundamentais. No enta..." quando afluem varios princípios ou direitos f' uu. mentais para a solução de determinado caso pratic nh' propriamente choque, conflito ou litígio entre es "x fato de o teor da solução de um caso prático (ano. na concreta) sofrer em maior grau a influência u. > "vs princípios ou direitos fundamentais afluyente mn o significa que os demais tenham sido afastados, aliados ou paralisados. Estes, na verdade, permanecem - como sempre - inteiramente eficazes e irradiam efeitos, ainda que tais efeitos signifiquem a só delimitação externa de outras dimensões do mesmo caso. Ademais, há uma tensão na convergência de princípios ou direitos fundamentais para a solução de um caso prático, disso resultando um equilíbrio. De certa maneira, o caso prático funciona como catalisador.

Não se trata, porém, de síntese redutora dos princípios

considerados, pois cada qual deles incide inteiramente.

Estado Democrático de Direito, definindo o modo de

vida coletiva, os limites e as possibilidades das ações realizadas pelo Estado, através de seus agentes, e também pelos particulares. É preciso, portanto, vivê- los. Formal e abstratamente, apresentam idêntico status, pois são positivados simultaneamente no mesmo diploma normativo (Constituição em sentido formal). Cumpre harmonizar a incidência deles.

Essa harmonização deve ter em conta o sentido dos valores que os princípios enfeixam, pois os valores não possuem a mesma densidade. No ambiente cultural, há uma hierarquia de valores que pode determinar a existência de uma hierarquia de bens jurídicos e princípios. O

valor “vida”, por exemplo, é superior ao valor “propriedade”, possuindo primazia em relação a este. Mas

a prevalência da “vida” não implica o afastamento ou
a exclusão da “propriedade”. Mesmo porque, no mundo

— Pág. orig. 127 —

capitalista ocidental a ideia de vida digna ou de vida boa é
irrealizável sem a propriedade.

A visão sistemática do Direito instiga a re-consideração dos posicionamentos acerca dos “contornos” de normas, sejam elas regras ou princípios. Entretanto, o tema jurídico as normas devem não apenas “coexistir”, mas também concorrer, como também interagir, com os demais elementos do sistema. Afinal, há que se considerar o contexto. É preciso que se estabeleça um diálogo normativo, de sorte que, diante de um caso concreto, as normas que para ele afluem sejam pensadas em conjunto, de maneira simultânea, racional, coerente e coordenada. Tal diálogo implica que as normas “conversem entre si”, não de forma conflituosa, em termos excludentes, mas de forma a se buscar um consenso em torno da solução justa para o caso prático. Justa, a propósito, é a ideia da qual o Direito jamais se afastou

Note-se, porém, que o consenso não significa que as normas afluentes devam ter mutilado seus sentidos,

ou que devam ser combinadas e confundidas para o
surgimento de uma terceira. O consenso ou o acordo,
aí, não produz
o significado privatista de “conce-

recíprocas”. Isso porque cada qual dos princípios afluentes incide inteiramente no caso concreto, sem mutilação ou redução de sentido. Todavia, dadas as circunstâncias fáticas, os valores em jogo, enfim, o contexto, a influência de um deles será mais forte ou mais expressiva para a configuração da solução do problema considerado - ou de certos aspectos seus.

Razoabilidade - embora o princípio da razoabilidade não tenha sido previsto expressamente na Constituição Federal, afirma-se encontrar-se implícito nessa norma fundamental. Trata-se, efetivamente, de um princípio,

mas à sua abstração
pois, graças à flexibilidade e fluidez, sua aplicação prática pode se dar em diferentes graus.
Sua origem remonta ao sistema anglo-americano.
Entretanto, na Inglaterra não se fala de razoabilidade,
mas de irrazoabilidade. Essa ideia foi erigida com vistas

a anular ou extinguir ato irrazoável (i. e., destituído

— Pág. orig. 128 —

de razoabilidade) praticado por agente público. -ar“ce

insustentável, imprestável ou ilegítimo para a. tir o fim

de razoabilidade (= será irrazoável) o atu a

colimado - o ato em que não ha prope va. entre os meios empregados e os fins declarados ov lr, iad us.

Trata-se, pois, de modelo qu .*\\$ o controle judicial de atos estatais, quer ema” er a, Poder Executivo (ex.: atos administrativos), e -r . > Legislativo (ex.: controle de constitucionalidad. de leis), isso mormente com vistas à proteção das pessoas contra ações arbitrárias e racionalmente injustificáveis emanadas do Estado.

Já nos EUA, a ideia de razoabilidade encontra-se ligada ao denominado substantive due process of law, garantia fundamental de caráter material ou substancial que impede a privação ou lesão de direito fundamental realizada por meio de um processo; é preciso que haja razoabilidade na restrição imposta pelo Estado.

Foi desenvolvida pela jurisprudência da Suprema Corte,

sobretudo a partir da década de 1930. Trata-se de princípio

interpretativo segundo o qual os atos do Estado devem se harmonizar com as ideias de justiça, equidade ou “direito justo”. Tem-se em vista a proteção do cidadão contra intervenções ou limitações indevidas ou arbitrárias

princípio enfocado impõe um controle a atos estatais, os

impostas pelo poder público a direitos fundamentais.

quais são submetidos a uma análise de legitimidade e compatibilidade ou adequação entre o objetivo almejado e o meio escolhido para alcançá-lo. O ato restritivo de direito fundamental só será razoável se houver compatibilidade entre os meios empregados e os fins visados, devendo estes ser legítimos.

Parte da doutrina e da jurisprudência brasileiras identifica a razoabilidade com a proporcionalidade. Nesse sentido, Barroso (2013, p. 94 e nota 20) emprega esses dois termos “de modo fungível”, argumentando que são conceitos próximos o suficiente para serem intercambiáveis, porquanto “um e outro abrigam os

mesmos valores subjacentes: racionalidade, justiça,

— Pág. orig. 129 —

medida

arbitrários ou caprichosos”.

adequada, senso comum, rej

Outros juristas, porém, apontam o equívoco dessa identificação, assinalando uma distinção crucial existente já na origem, pois enquanto a proporcionalidade foi desenvolvida pela jurisprudência alemã, ambientada no sistema civil law, a razoabilidade (e também a irrazoabilidade) habita o sistema jurídico anglo americano - filiado ao common law. Assim, consoante

esclarece Virgílio Afonso da Silva (2002, p. 30-31):

“A regra da proporcionalidade no controle das leis restritivas de direitos fundamentais surgiu por desenvolvimento jurisprudencial do Tribunal Constitucional alemão e não é uma simples pauta que, vagamente, sugere que os atos estatais devem ser razoáveis, nem uma simples relação meio-

fim. Na forma desenvolvida pela jurisprudência

constitucional alemã, tem ela uma estrutura racionalmente —* definida, com sub-elementos independentes - a análise da adequação, da

necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito

— que são aplicados em uma ordem predefinida, e que conferem à regra da proporcionalidade a individualidade que a diferencia, claramente, da mera exigência de razoabilidade.

A regra da proporcionalidade, portanto, não só não tem a mesma origem que o chamado princípio da razoabilidade, como frequentemente se afirma, mas também deste se diferencia em sua estrutura e em

sua forma de aplicação [...]

No mesmo diapasão, depois de lembrar que a noção

de razoabilidade corresponde à regra da adequação

na estrutura tripartite da proporcionalidade, afirma Fernandes (2011, p. 187):

— Pág. orig. 130 —

“Fato é que a metodologia (ou critério) da ‘proporcionalidade’ tem seu desenvolvimento em trabalhos do Tribunal Constitucional alemão e, nessa perspectiva, é muito mais com lex. que a noção típica de razoabilidade”, pois - 7... mais que uma simples pauta que sugere que os atos estatais devem ser razoáveis a partir de um elemento simples de meio-

fim. Isso porque este se desenvolve a partir de três sub-

regras (postulados ou máximas, para alguns autores) independentes, mas obrigatoriamente observadas em sequência: (1) adequação; (2) necessidade; (3)

proporcionalidade em sentido estrito.”

Oposta, todavia, é a lição de Raphael Queiroz (Apud Tavares: 2011, p. 783), que, após afirmar “que a razoabilidade é mais ampla que a proporcionalidade”,

conclui: “Sustentar a fungibilidade entre os termos, no

Brasil, é dar à proporcionalidade um raio de aplicação bilidades [...]”.

Muita vez, no Brasil, o termo razoabilidade é empregado

maior que suas pc em textos doutrinarios e jurisprudenciais (inclusive emanados do Supremo Tribunal Federal e de tribunais superiores) significando o que é conforme à razão, o que é revestido de bom senso ou prudência, o que é justo ou equitativo à luz das circunstâncias concretas do caso, o que está em conformidade com os valores ou com a opinião comum.

A propósito, asseveram Sarmento e Souza Neto (2016, p. 492-493) que ainda não se encontra sedimentada a definição do conteúdo jurídico do princípio da razoabilidade, de sorte que parte da doutrina e da jurisprudência nacional o relaciona a subprincípios da

proporcionalidade, ao princípio da igualdade, à equidade.

No entanto, os eminentes constitucionalistas vislumbram

dimensões autônomas do princípio da razoabilidade, que

possui “um grande potencial como princípio jurídico

— Pág. orig. 131 —

voltado ao combate à injustiça e à arbitrariedade”

Afirmam, ainda

que as dimensões desse p: > .pio “não são fungíveis ou intercambiáveis .TM~ relação à proporcionalidade ou a qualquer. «tro princípio constitucional”. Assim é que apor wu. co’ 10 sendo suas

dimensões básicas:

“a) A razoabilidade com. ey gência de razões públicas para a conduta do Estado, que demanda que os atos estatais possam ser justificados por meio de argumentos que, pelo menos em tese, sejam aceitáveis por todos, no contexto de diversidade e pluralismo que caracteriza as sociedades contemporâneas [...]. Razoável é o que pode ser justificado de maneira independente em relação a interesses particulares de grupos, e a doutrinas

religiosas ou metafísicas polêmicas.

b) A razoabilidade como coerência veda que o Estado atue de maneira contraditória. O Poder Público não pode, por exemplo, proibir uma conduta menos grave e autorizar outra que atente mais seriamente contra o mesmo bem jurídico protegido. Não pode punir de forma mais rigorosa o ilícito que atinge levemente um bem jurídico do que aquele que o viola mais intensamente.

c) A razoabilidade como congruência veda a edição de medidas que não tenham amparo na realidade. Ela se reduz à exigência de que os atos estatais tenham um mínimo suporte empírico, e que não violem a natureza das coisas, como ocorreu, no exemplo mencionado da norma que fixou direito a férias para aposentados.

d) A razoabilidade como equidade permite que, em hipóteses excepcionais, as normas gerais sejam

— Pág. orig. 132 —

adaptadas, em sua aplicação, às circunstâncias particulares do caso concreto, ou ainda quando a aplicação da norma, quando esta prove ar grave e flagrante injustiça [...]. A razoabilidade funciona, nesta dimensão, como instrumento para atenuar a rigidez na aplicação da norma.

Conquanto se veja a necessidade de sistematização, não se compreende a necessidade de se recorrer a razoabilidade quando, por exemplo, se pode invocar diretamente a equidade (no caso da letra d) ou a

proporcionalidade (no caso da letra b).

2.6 RELAÇÃO COM OUTRAS DISCIPLINAS

O caráter multifacetado do Direito Eleitoral faz com que encerre saberes de variada procedência, relacionando-se, portanto, com diversos ramos do conhecimento. É isso, aliás, que permite qualificá-lo como microssistema jurídico.

A Constituição Federal constitui sua fonte primeira e referência primordial, pois dela emanam seus princípios fundamentais. Daí a relação umbilical do Direito Eleitoral com o Constitucional.

Com a Ciência Política e a Teoria Geral do Estado tem o Eleitoral em comum o fenômeno político, o poder, nomeadamente o acesso e a ocupação legítima de cargos político-eletivos.

Da Teoria Geral do Direito recebe o Eleitoral inúmeros contributos como as concepções de personalidade, legitimidade, relação jurídica, direitos subjetivo e objetivo,

sistema e microssistema, método, interpretação e aplicação do Direito, conceito indeterminado, ato ilícito. Também com o Direito Civil apresenta o Eleitoral diversos temas em comum, a exemplo de conceitos como domicílio, pessoa (física e jurídica), patrimônio, bens,

— Pág. orig. 133 —

capacidade, responsabilidade, invalidade, de - direitos de personalidade. No campo das inelegibilidades, há hipóteses de inelegibilidades ac. adas de

1. No âmbito

parentesco, casamento e união er-av da campanha política, distinguir se nee cios jurídicos como doação de recursos acand' te" vartidos, assunção de dívida ou cessão de dé' ite p stagdo de serviços e fornecimento de materi-

É intenso o intercân. io com o Direito Administrativo. Para além da organização e do funcionamento da Justiça

Eleitoral, e da extensa ação administrativa concernente ao

preparo e à ges do processo eleitoral, dessa disciplina afluem conceitos fundamentais como poder de polícia, agente público, servidor público, probidade; a organização do corpo eleitoral é inteiramente regulada por normas administrativas.

A seu turno, o Direito Penal doa ao Eleitoral toda a

teoria do crime, além dos institutos versados na Parte

Geral do Código Penal, tais como lugar e tempo do delito,

consumação e tentativa, pena e sua aplicação e dosimetria, concurso de pessoas, concurso de crimes, concurso de normas penais, sursis e extinção da pretensão punitiva estatal. Outrossim, no Direito Eleitoral Penal incidem todas as medidas de caráter despenalizador, tais como a transação penal e o sursis processual,

Na seara processual, vale destacar os influxos do processo jurisdicional constitucional no processo jurisdicional eleitoral. Ademais, são intensos os laços tanto com o Direito Processual Civil, quanto com o Processual Penal. Estas disciplinas subsidiam o processo jurisdicional eleitoral, havendo diversos ritos estabelecidos para a solução de lides de natureza político-

eleitoral, administrativa e penal.

— Pág. orig. 134 —

PRINCÍPIOS DE DIREITO ELEITORAL

3.1 SOBRE PRINCÍPIOS

Atualmente, tem-se enfatizado com cores fortes a predominância de uma concepção principiológica do Direito. Foram os princípios alçados a fonte do Direito, sendo dotados de juridicidade ou normatividade, ou seja, de força vinculante. Com isso, a lei perde o caráter de fonte exclusiva ou prevalente, tal como propugnado pelo positivismo jurídico.

O Estado Liberal Moderno consagrou o positivismo jurídico. Essa teoria compreende o Direito como ordenamento racional da sociedade, e a lei como sua fonte de manifestação exclusiva ou predominante. A lei é formalmente produzida pelo Estado, sendo por ela que este intervém na sociedade, restringindo a liberdade e subjugando a vontade dos cidadãos. O método juspositivista é o lógico-dedutivo, e dele derivam os ideais de completude (= o Direito não tem lacunas, é completo)

e coerência (= não há contradições no Direito) absoluta do ordenamento jurídico. Para essa doutrina, o Direito forma um subsistema de regras legais puro (cf. Kelsen, 1994 - e sua Teoria Pura do Direito), isto é, separado de outros subsistemas presentes na sociedade como o Ético, o Moral,

— Pág. orig. 135 —

o Político, o Religioso. Não há, aí, espaço para c .ac*o . >

direito a partir da consideração de princípio: e ces, tendo absoluta primazia as regras jurídicas pos. adas em leis e codigos.

É verdade que o positivismo, “uu ‘dic’ reconhece a existência de princípios no or“ .na.n 1to jurídico; aliás, alguns princípios são até Los*ativ dos, isto é, inscritos no texto legal. Entretanto? “>, s*. doutrina não confere aos princípios normat: ‘dar 2, i.e., a qualidade de norma vinculante e, portanto, apcido para determinar direitos. Ao contrário, atribui-lhes um papel apenas coadjuvante no sistema jurídico, qual seja o de instrumentos de integração delacunas. Para essa doutrina, assevera Bonavides (2010a, p. 262), mesmo quando positivados em códigos legais, os princípios são fonte normativa subsidiária, são válvulas de segurança garantidoras do “reinado absoluto da lei”. Emtal sentido, é claro o art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, in verbis: “Quando a lei for omissa, o

juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. Ou seja: os princípios só e ainda

devem ser atendidos “quando a lei for omi assim após serem afastados a “analogia” e os “costumes”.

Nesse ponto, pode-se dizer que o positivismo jurídico encontra-se superado, fato ocorrido sobretudo a partir do advento do Estado Social no século XX e das correntes de pensamento comprometidas com o culturalismo jurídico.

O Estado Social se firmou no começo do século XX, sobretudo após a 1ª Guerra Mundial com a promulgação da Constituição de Weimar. Nele promove-se forte intervenção nas ordens econômica e social, sendo exigidas prestações positivas do Estado nessas áreas, tudo com o fito de se reduzirem as berrantes desigualdades e as seculares injustiças que ainda hoje perduram.

Embora o Estado Social não dispense o arcabouço legal (e, pois, a positivação de regras por um órgão legislativo central), é certo que nele princípios e valores ético-mor: possuem maior relevância para a aplicação e determinação do direito. Isso porque o Direito no Estado Social forma um

— Pág. orig. 136 —

sistema aberto de normas, e não um sistema]- salºsta > fechado como no Estado Liberal

No plano filosófico, o culturalismo jurídico * 'denciou que o Direito é produto da cu'. Trata-se de criação humana destinada ao p ít'n) mem. Como tal, o Direito é permeado de * 'nr.s, crenças, tradições e costumes, bem como dº ma. de viver, organizar

e pensar. Longe de co" 'it. 'r um sistema hermético, fechado em seus prop: ns c mceitos e esquemas lógicos, está em permanente interação com todos os elementos da sociedade, sendo impossível aprisioná-lo nos estreitos limites da moldura legal.

Deveras, hoje se compreende que o Direito não é composto tão somente de leis formalmente emanadas do Estado, mas também de princípios dotados de normatividade que se encontram presentes na história e na vida social da comunidade. E nem poderia ser

diferente em um Estado Democrático de Direito fundado

na dignidade da pessoa humana, cujo objetivo é a

construção de uma sociedade justa e solidária, e encontra- se comprometido com os direitos humanos fundamentais (CF, arts. 1º, III, 3º, 1, e 5º)

E mais: para alguns teóricos - como Ronald Dworkin (2011, p. 36, 129) -, além de regras e princípios, o Direito ainda é formado por um outro tipo de padrão (standard) denominado política (policy), o qual estabelece um objetivo a ser alcançado nos âmbitos econômico, político ou social da comunidade. Argumentos de política, afirma o jusfilósofo norte-americano, "justificam uma decisão política, mostrando que a decisão fomenta ou protege algum objetivo coletivo da comunidade como um todo". Mas essa distinção não é geralmente feita na doutrina brasileira, que no mais das vezes fixa-se apenas nas regras e nos princípios; muitos dos

chamados “argumentos de política” são tratados no âmbito dos princípios.

Os princípios constituem uma dimensão do sistema

jurídico, caracterizando-se por serem normas de

— Pág. orig. 137 —

importância fundamental, e, por isso mesmo, devem ser

considerados quando da aplicação do Direito.

O que é princípio? De modo geral, esse termo refere-se à razão, à essência ou ao motivo fundamental de um fenômeno. Significa, ainda, os princípios ou fatores que presidem e alicerçam todo conhecimento ou determinada decisão.

Para Miguel Reale (1960, p. 100), sob o enfoque lógico, os princípios são verdadeiros juízos fundamentais, que servem de alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto de juízos, ordenados em um sistema de conceitos relativos a dada porção da realidade. Nesse sentido, assevera o jurista: “Às vezes também se denominam princípios certas proposições que, apesar de não serem evidentes ou resultantes de evidências, são assumidas como fundantes da validade de um sistema particular de conhecimentos, como seus pressupostos necessários”.

Por sua vez, ensina Alexy (2008, p. 90-91)

que princípios são normas que ordenam que algo

seja realizado na maior medida possível dentro

das possibilidades existentes”. São

os mandamentos de otimização, que se caracterizam pelo fato

de “poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato

de que a medida de sua satisfação não depende

somente das possibilidades fácticas, mas também das

possibilidades jurídicas [.

Sob essa perspectiva normativa, tem-se que os princípios não contêm com precisão a descrição dos atos ou comportamentos que requerem. Em geral, são portadores de sentido vago. Por serem dotados de elevado nível de abstração, podem ser concretizados em diferentes graus ou de maneiras distintas. Embora não portem “deveres definitivos”, bem definidos ou particularizados — mas apenas *prima facie* -, impõem que algo seja feito em uma medida tão alta quanto possível. A efetivação deles pode se dar por diferentes meios, havendo, pois, um grau de discricionariedade acerca da definição das medidas

ou ações a serem adotadas. Por isso, um princípio pode

— Pág. orig. 138 —

2ões em prol de uma ou outra so! .çã (c +
 apresentar ra
 decisão) sem, porém, impor qualquer delas.

Quanto às fontes, os princípios encontram-se *ndicados nos horizontes da experiência hi-.v..o-cultural da comunidade. Como diz Canoti'»o0 (1º76, p. 171), são objetivados historicamente "er progressivamente introduzidos na consciênci- juridi 7. Passam a constituir o ordenamento jurídico, nv. \s" .1tando-se ora explícita, ora implicitamente: ex, 'icit . ou expressamente, quando forem inscritos em uma norma legal; implicitamente, quando resultarem da ratio juris do sistema ou da ideia que preside uma regra ou um conjunto de regras esparsas na legislação.

Isso significa que os princípios não são criados nem inventados de modo intencional ou deliberado por um intérprete, seja ele juiz ou jurista. Seguramente, não brotam de uma decisão solitária ou do monólogo de um

intérprete (solipsismo). Antes, os princípios são frutos da
 história e da tradição da comunidade; são o produto de
 uma obra coletiva, intersubjetiva. O reconhecimento - e normatividade - de um princípio se dá a partir de sua integração na prática social. Assim, ainda que se tenha um
 ótimo argumento do ponto vista lógico-jurídico ou moral,
 isso só por si não o torna um princípio.

Um princípio pode ou não ser positivado em diplomas legais. Sua previsão em uma norma escrita oferece indiscutíveis vantagens operacionais para o sistema. É que, assim ocorrendo, ele se torna mais visível, facilitando a aplicação do Direito. Com isso, disponibiliza-

se ao juiz uma importante referência normativa na qual
 poderá melhor fundamentar sua decisão, justificando-a e conferindo-lhe legitimidade, isso sobretudo nas hipóteses de lacuna ou nos chamados hard cases, isto é, casos difíceis, em que o sistema jurídico ou não oferece solução expressa para o problema posto ou mais de uma solução razoável podem nele ser vislumbradas.

Diferentemente do positivismo jurídico, hoje se
 reconhece que os princípios têm natureza de norma

— Pág. orig. 139 —

jurídica, ou seja, possuem conteúdo prescritivo se qu
 ordena ou comanda) - e não apenas descrit. ve se
 limita a narrar. Contém, portanto, uma e.. "ncia de justiça, deles podendo-se extrair
 deter' 1. cões, direitos e deveres jurídicos.

Assim, ao lado das regras, os; “neus são uma espécie normativa. A norma é gênero que comporta duas espécies: regras e princípios. Não se deve, porém, confundir esses dois entes.

Dworkin (2011, p. 39 e +2) põe em destaque a distinção entre regras e princípios:

“A diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas é de natureza lógica. Os dois conjuntos de padrões apontam para decisões particulares acerca da obrigação jurídica em circunstâncias específicas, mas distinguem-se quanto à natureza da orientação

que oferecem. As regras são aplicáveis à maneira do

tudo ou nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e nesse caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e

neste caso em nada contribui para a decisão [...]. Os

princípios possuem uma dimen

são que as regras não

têm - a dimensão do peso ou da importância]..

Diversamente do princípio, a regra descreve ou explicita com maior exatidão o fato ou comportamento que deve ser observado na prática. Ela contém determinações específicas, que devem ou não ser satisfeitas. Ela é, pois, uma razão determinante para a decisão. “Se uma regra vale - afirma Alexy (2008, p. 90-91) -, então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. Regras contêm, portanto, determinações no âmbito daquilo que é fática e juridicamente possível.” Na regra, é reduzido o espaço de discricionariedade do aplicador do

Direito, enquanto esse espaço é mais amplo na apreciação de princípios.

— Pág. orig. 140 —

oposição - entre princípios, tal não implica a ou a retirada de um deles do sistema. Vale observar que o conflito entre princípios só é concebível no âmbito da realidade fática é impossível haver conflito.

A partir da concepção de Alexy (1994, p. 108), propugna-se o uso do método da proporcionalidade para a resolução de conflito entre princípios - (notadamente no âmbito dos direitos fundamentais, a proporcionalidade se perfaz com a análise das sub-regras de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Essas três sub-regras devem ser analisadas na mesma sequência indicada, mas nem sempre é necessária a análise de todas elas. Com esse procedimento visa-se alcançar uma decisão racional.

Em outra perspectiva, há que se apreciar os respectivos “pesos” dos princípios colidentes, a importância dos valores por eles representados (valores esses que se

exprimem em diferentes graus), devendo prevalecer o de maior peso no caso concreto examinado. Nas palavras ruzam (por exemplo, a política de proteção aos compradores de automóveis se opõe aos princípios de liberdade de contrato), aquele que vai resolver o conflito

Por exemplo: no caso x, o conflito entre os princípios tem de levar em conta a força relativa de cada um.

p1 e p2 pode ser resolvido com a prevalência de p2; porém, no caso w, havendo conflito entre esses mesmos princípios o peso de cada qual deles poderá ser distribuído diferentemente, já agora à luz das circunstâncias fáticas de w, prevalecendo, então, p1.

Já o conflito entre regras incompatíveis entre si resolve-se pela retirada de uma delas do sistema jurídico. Aqui

incidem critérios como os seguintes:

a) Critério hierárquico: *lex superior derogat inferiori* — a norma superior revoga a inferior, se com ela

for incompatível. Pressupõe esse critério a rigidez

— Pág. orig. 141 —

da Constituição e o escalonamento de sistemas jurídicos.

b) Critériocronológico: *lex posterior revogat priori* — a lei posterior revoga a anterior

c) Critério da especialidade: *specialis derogat generali* — a lei especial revoga a lei geral.

Diz-se que a forma típica de aplicação de princípios é a ponderação, enquanto a de regras é a subsunção. Entretanto, isso não ocorre sempre e necessariamente. Em

razão da abertura ou vagueza dos vocábulos e expressões

contidos em certas regras (e.g., cláusulas gerais ou abertas) também a aplicação destas poderá requerer a realização de ponderação,

Ademais, pode ocorrer conflito entre princípios e regras. É dizer: a regra regula certa situação de maneira diversa daquela para a qual aponta o princípio. Nesse caso,

o adequado encaminhamento da solução do problema

indica a prevalência da regra se o princípio não for previsto na Constituição, e isso não só pelo fato de a regra ser mais específica, mas principalmente por ser ela expressão da

ponderação concretizada pelo próprio legislador em seu labor legiferante. Há que se respeitar a separação de poderes e a competência constitucionalmente deferida ao legislador. Entretanto, cuidando-se de princípio constitucional, a supremacia da Constituição determina a prevalência deste em detrimento da regra.

Apesar da diferenciação entre princípio e regra, não são eles realidades estanques, bem separadas ou sem relação entre si. Essas duas espécies normativas se relacionam,

se comunicam. Um princípio pode condicionar a

interpretação de uma regra, conformando o seu sentido e

moldando a determinação concreta de decisões judic que nela se baseiam. Mas uma regra, de sua vez, pode excepcionar um princípio.

No que concerne à função dos princípios, destacam-se

duas: a delimitativa do campo jurídico e a hermenêutica.

— Pág. orig. 142 —

Naquela, eles indicam a direção, o sentiro >

contornos de um instituto - e às vezes 19º

sistema -, conferindo-lhe forma e apontanau. * ara seus limites conceituais. Note-se que tal de 411. “ação não pode ser extremamente rígida, dada 1a natural fluidez e flexibilidade.

Já no terreno hermenéut’-o, 9s , rincipios possibilitam o conhecimento e a at’””u “o de sentido no processo interpretativo. Funcio1. m : smo diretivas propiciadoras da construção da decisão justa para um problema ou para O caso em exame. Para tanto, balizam a apreciação do problema, ou melhor, do fato e de suas circunstâncias à luz

do Direito - e não apenas da lei, pois o Direito não se limita

a esta. Pode-se, pois, dizer que fundamentam a aplicação do direito.

Como toda norma, também os princípios podem ser

infringidos. E essa infringência é grave, por vezes ma Brave que a transgressão de uma regra, pois a desatenção

a um princípio pode implicar ofensa aos valores e

fundamentos do respectivo instituto ou do próprio

ema jurídico.

3.1.1 Princípioe valor

Não se afigura correta a identificação de princípio e valor, pois são objetos distintos.

No que concerne ao valor, difícil é precisar seu exato sentido, não só por se tratar de conceito semanticamente vago, mas também em virtude das diversas doutrinas que lhe são

relacionadas, sobretudo no campo filosófico. Na antiguidade - registra Abbagnano (2003, p. 989, verbete

“valor”) -, a palavra valor foi usada coloquialmente “para

indicar a utilidade ou o pr dos bens materiais e a

dignidade ou mérito das pessoas [...]”. O uso filosófico desse termo só teve início com os estoicos, que O introduziram no domínio da Ética e chamaram de valor os objetos de escolha moral, com ele indicando “qualquer

objeto de preferência ou de escolha”.

— Pág. orig. 143 —

Posteriormente, várias correntes filosóficas t verxm »

valor no centro de suas cogitações. Kant o iden, fic. * om o bem em geral, dizendo que as pessoas chan..~ de bem aquilo que apreciam e aprovam, isto é, a, tilo em que há um valor objetivo.

Já para Max Scheler o conce 51 u tamental da Ética

é o de valor, e não o de .evor, omo pretendia Kant.

Compreende o valor co” “r salidades pelas quais os bens são coisas boas: ; xr e emplo, uma máquina é um bem e o seu valor é a utiudade; uma pintura é um bem, mas o é pelo valor da beleza; um gesto é um bem, pelo valor de sua nobreza; uma lei é um bem, mas pelo valor da justiça” (cf. Reale e Antiseri, 1991, p. 568). Para Scheler, o homem tem à sua volta um cosmos de valores, os quais ele deve reconhecer, descobrir e captar; mas isso não se dá

pela mente racional, e sim pela intuição ou visão emocional

— o sentimento (e não a razão) tem a capacidade de “ver” essências, reconhecer e captar valores. Scheler propõe

ainda uma hierarquia de valores, a ver:

1. valores sensoriais (alegria-tristeza, gozador prazer-dor)
2. valores da civilização (útil-danoso) técnico
3. valores vitais (nobre-vulgar) herói
4. valores culturais ou espirituais gênio
 - a) estéticos (belo-feio) artista
 - b) ético-jurídicos (justo-injusto) legislador
 - c) especulativos (verdadeiro-falso) sábio santo
5. valores religiosos (sagrado-profano)

Outro filósofo que aprofundou a discussão acerca dos

valores foi Nicolai Hartmann. Ele também entende que o

— Pág. orig. 144 —

conceito de valor é fundamental na Ética. Daí p: J

uma Ética material de valores, os quais “são in sir. + .nte objetivos e se revelam ao homem através ae ~ ltimento específico” (cf. Reale e Antiseri, 1991 p. 574-575). Para Hartmann, a pessoa humana é * al “adr.a de valores, pelos quais, em sua atividade +s, i: ‘ual, atribui uma finalidade ao real (em cor -ranos -ão ao determinismo causal da natureza). É ~ ‘a . +t’ cdo ou sentimento dos valores que o homem : re) ciona conscientemente com eles, colocando-se assim eni condições de agir livremente e se autodeterminar na vida.

O valor é configurado historicamente. Decorre da vida político-social e, portanto, é compartilhado no interior da comunidade. Ele influencia ou determina a maneira como as pessoas interpretam o mundo (cosmovisão), o modo como compreendem a si próprias e percebem os

outros. Por ele, as

coisas e pessoas são compreendidas

ou apreciadas em certo sentido, configurando-se a base

de sentimentos como estima, simpatia, desejo, repulsa,

ódio, desprezo. Embora não se tenha clara consciência disso, a vida de todos é presidida e comandada por valores. Tal qual o ar que se respira, sua ação é invisível Por exemplo, nas sociedades capitalistas ocidentais consagraram-se valores como virtude, individualismo, liberalismo, meritocracia ou merecimento pela posição social alcançada, dignidade do trabalho.

O valor não goza de normatividade, isto é, não tem caráter jurídico cogente. Sua dimensão é puramente ético-moral. Contudo, no âmbito do sistema jurídico, ele desempenha a importante função de conformar o sentido e a coerência do Direito Positivo, influenciando sutilmente na configuração da norma aplicada a situações concretas.

Há relevância, no âmbito jurídico, de admitir a existência de uma hierarquia axiológica ou de valores. Significa que, por serem superiores, alguns valores têm primazia sobre outros, tal qual ocorre com a vida em relação ao patrimônio. Assim, pois, embora não haja

hierarquia formal entre normas postas em uma mesma

— Pág. orig. 145 —

Constituição Política, pode-se - afirma Barroso (2º 13 no.»

17) - “cogitar de uma certa hierarquia axiológic

Já quanto ao princípio - diferentemente au > e ocorre com o valor - tem ele reconhecida “ua normatividade. Trata-se, pois, de espécie de norma “u tice sendo a outra espécie a regra.

Por outro lado, sob a ótica funcional, o princípio desempenha funções. -> o sistema diferentes das concernentes ao valor - testando-se, nesse aspecto, sua função delimitativa do campo jurídico. De maneira que o princípio indica o sentido e os contornos do sistema jurídico, molda-lhe a forma e aponta para seus limites e possibilidades. Tal delimitação não é muito rígida, dada a maior abstração, fluidez e flexibilidade características dos princípios.

Quando o art. 1º, III, da Constituição Federal reza que a dignidade da pessoa humana constitui princípio

fundamental do Estado brasileiro, o que faz, a bem dizer, é

delimitar o sistema jurídico pátrio. Uma lei ordinária que

restituísse a escravidão no Brasil seria absolutamente inconstitucional e facilmente expelida do sistema pelos mecanismos de controle de constitucionalidade. Uma tal lei encontrar-se-ia a priori fora das possibilidades do

sistema jurídico pátrio. Isso porque há um princípio

positivado na Constituição que encarece a dignidade da pessoa humana.

Outrossim, pelo princípio otimiza-se o sistema jurídico, permitindo a criação de condições favoráveis para que se concretizem as ideias de justiça e bem no seio social. Isso porque ele orienta o raciocínio jurídico, sobretudo nos momentos cruciais de interpretação e aplicação do Direito. Com isso, enseja que a resolução do caso concreto se encaminhe e se aproxime o mais possível das ideias de equidade e justiça, o que rende ensejo à pacificação social.

Um outro argumento acerca da distinção entre princípio e valor está em que nem todo princípio jurídico expressa um valor. Para exemplificar, basta recorrer aos

chamados princípios técnicos, a exemplo da identidade

— Pág. orig. 146 —

física do juiz e da economia processual, ambos or? .nd sv >

proce:

Também discordando da identificação ent. princípio e valor, Canaris (1996, p. 87) situ“ a, tele no ponto intermédio entre o valor, por um ~.a_ er conceito, por

outro. Assinala que o princípios ~ec>. valor

“[...] por estar já suS-it te’ sente determinado para compreender um. *ndj ação sobre as consequências jurídicas e, com isso, para possuir uma configuração especificamente jurídica e ultrapassa este - o conceito

por ainda não estar suficientemente determinado

para esconder a valoração”.

Do exposto, vê-se que valor não se confunde com

princípio, embora neste possa se materializar ou ser positivado. Um princípio pode ser inspirado por valores, e, ainda, tê-los por conteúdo. O valor democracia, inspira vários princípios como o pluralismo político, republicanismo e cidadania (CF, art. 1º, caput, II e V), igualdade e liberdade de expressão e de informação (CF,

art. 5º, caput, IV, IX e XIV).

3.2 — PRINCÍPIOS DE DIREITO ELEITORAL

ficado

consoante sua abrangência ou extensão. Será então:

Tecnicamente, pode o princípio ser cla

universal — aplica-se a todas as ciências (ex.: princípio

da identidade, princípio da não contradição); setorial - aplica-se a alguns setores da ciência e não a outros (ex.: princípios inerentes às ciências exatas ou às biológicas); particular - aplica-se apenas a uma ciência em particular (ex.: princípios do Direito).

Nos domínios do Direito, há princípios que são gerais, abrangendo toda essa ciência (ex.: dignidade da pessoa humana) e outros que dizem respeito a apenas uma disciplina jurídica (ex.: princípio da não culpabilidade no

Direito Penal).

— Pág. orig. 147 —

Sob essa ótica, varios são os princípios que p/ dem s - divisados no Direito Eleitoral. Não há, porém cu °.nso doutrinário acerca de um catálogo mínimo. 1. + ortantes obras de Direito Eleitoral sequer tratz u « sse assunto, a exemplo de Cândido (2002), Michel '2 96) Castro (2006), Velloso e Agra (2009), Zílio (201 "evo. a (2006).

Mas há obras que procur .n sis. 'matizar os princípios

eleitorais. Assim, e.g, P ma 77 4 (2006), que apresenta o seguinte rol: lisura 'as eleições, aproveitamento do voto, celeridade, devolutividade dos recursos, preclusão instantânea, anualidade, responsabilidade solidária entre candidatos e partidos políticos, irrecorribilidade das decisões do TSE, moralidade eleitoral; Barreiros Neto (2011), que propõe o seguinte rol: lisura das eleições, aproveitamento do voto, celeridade, anualidade e moralidade eleitoral. Por sua vez, Oliveira Lula (2012), depois de tratar de princípios instrumentais de

interpretação, princípios constitucionais fundamentais

e princípios constitucionais gerais, arrola os seguintes

princípios “constitucionais setoriais atinentes ao Direito Eleitoral”: anualidade, lisura das eleições, aproveitamento do voto, vedação de restrição de direitos políticos, liberdade de propaganda política, liberdade partidária, periodicidade da investidura das funções eleitorais e celeridade. Também Serejo (2006) apresenta o seguinte rol: universalidade e igualdade do sufrágio, voto secreto, igualdade de oportunidade para todos os candidatos, isonomia partidária, lisura e transparência do processo eleitoral, moralidade, eliminação do abuso de poder econômico e da captação ilícita de sufrágio, anterioridade da lei eleitoral

Uma abordagem fundamentada na Constituição Federal foi proposta por Aline Osório (2017, p. 141 ss.) que, a partir de princípios constitucionais gerais (a saber: princípio democrático, republicano, pluralismo político, soberania popular, representativo, liberdade e igualdade), fixa “quatro diretrizes básicas para a regulação

do processo político-eleitoral”, diretrizes essas que são

— Pág. orig. 148 —

verdadeiros princípios constitucionais eleitorais a «abe = “i) a igualdade política entre os cidadãos, 1º 1.7.0 a conferir aos eleitores o igual valor do voto : a igual possibilidade de influenciarem o res’ ..a9 das eleições;

ade de armas

ii) a igualdade de oportunidades. 1 ari aos candidatos e partidos na di .“t. p »r cargos políticos, buscando evitar que alguns .-ompr “dores possam extrair vantagens ilegítimas dr ce. o aos poderes econômico, midiático e político; ‘i) legitimidade do processo eleitoral, resguardando a autonomia da vontade do eleitor e a máxima autenticidade da manifestação da vontade popular, assim como a lisura do pleito, impedindo fraudes, corrupções, manipulações e outros constrangimentos indevidos; e iv) a liberdade de expressão político-eleitoral, permitindo que todos os atores do processo eleitoral — cidadãos, políticos, partidos e meios de comunicação — possam participar amplamente do debate público em

torno das escolhas eleitorais”.

Por sua vez, o projeto de Código Eleitoral em trâmite no Congresso Nacional - PLC nº 112/2021 - contempla

em um dispositivo os princípios fundamentais do Direito

Eleitoral, in verbis:

“Art. 2º O direito eleitoral e processual eleitoral será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código e os seguintes princípios fundamentais:

I — sufrágio universal, exercido de forma igualitária, direta, livre, secreta, periódica, inclusiva e gratuita por todos os eleitores, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de

discriminação;

— Pág. orig. 149 —

II - pluralismo político, liberdade e a” .or 2m

dos partidos políticos, resguardados a sou ania

nacional, o regime democr:

tico e pluriparu. arismo; III - liberdade de expressão, de nformação e de propaganda eleitoral, res,.'ta'_s o pluralismo político, a proteção de da tos “e. raise aigualdade de tratamento;

IV - liberdade de. "uni: > e de associação de cidadãos, partidos políticos, so. .idade civil e candidatos;

V - igualdade de oportunidades e de tratamento entre as candidaturas, devendo o Estado promover e fomentar políticas de inclusão para garantir o amplo acesso à competição eleitoral em condições equitativas;

VI - imparcialidade e neutralidade das autoridades

administrativas responsáveis pelas eleições e das

demais entidades públicas perante as candidaturas e os partidos políticos; VII - independência, transparência, lisura, segurança

e auditabilidade dos sistemas e métodos de votação;

VIII - transparência e prestação das contas eleitorais

e partidárias; IX - preservação da autenticidade do voto, mediante

o combate a todas as formas de abuso, fraude,

corrupção e violência;

X - in dubio pro suffragium, mediante a

aplicação proporcional e razoável das sanções

eleitorais, notadamente nos casos que impliquem indeferimento de registros, cassação de diplomas, perda de mandato eletivo e declaração de

inelegibilidades;

— Pág. orig. 150 —

XI - participação política de mulheres asseg' ca? 21m >

ca e no e ere ~.ode

instâncias de representação polí

funções pública

Na sequência far-se-á brevíssim 2. nº ção acerca dos valores fundamentais relativos Jo 1 -racia, democracia representativa e Estado Der vcrítir de Direito.

'g.> princípios importantes

Depois, são indicadce para o Direito Eleito! |. artindo-se, para tanto, da Constituição Federal. A superior hierarquia da Lei Maior (supremacia constitucional) faz com que ela se imponha e determine o sentido das demais normas presentes no sistema jurídico. De sorte que o lastro normativo dos princípios indicados situa-se diretamente na Constituição.

Arrolam-se, então, os seguintes princípios: soberania popular (CF, arts. 1º, I, e 14, caput), republicano (CF, art. 1º, caput), sufrágio universal (CF, arts. 1º, parágrafo único, moralidade para o exercício de mandato (CF, art. 14, § 9º), e 14, caput), legitimidade das eleições (CF, art. 14,

proibidade administrativa (CF, art. 14, § 9º), igualdade ou isonomia (CF, arts. 5º, I, e 14, caput), pluralismo político (CF, art. 1º, V), liberdades de expressão e informação (CF, art. 5º, IV, IXe XIV).

Apesar de alguns desses princípios não serem exclusivos do Direito Eleitoral, é certo que possuem dimensões que apresentam valiosa interface com essa disciplina jurídica.

Anualidade ou anterioridade - nos termos do art. 16 da Constituição Federal: "A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se

o que ocorra até um ano da data de sua aplicando à eleiç vigência".

Parte da doutrina e da jurisprudência atribui status de princípio à norma inscrita nesse dispositivo. No entanto, dada sua densidade e elevado grau de especificação, essa norma melhor se harmoniza com o conceito de regra. Por isso, oportunamente ela será tratada em outra sede, a

saber, no Capítulo atinente ao Processo Eleitoral.

— Pág. orig. 151 —

3.3 DEMOCRACIA

3.3.1 Ideiadedemocracia

Embora práticas democ. os tenham sido experimentadas por vários , 0º us, historicamente aponta se a Grécia como o ber' uu. de .1ocracia. Foram os gregos que

cunham esse te: 1, que deriva de demokratia: demos, povo, e kratos, poder, ou seja, poder do povo. Entretanto, há notáveis diferenças entre as ideias antiga e contemporânea de democracia. Basta dizer que, na

antiguidade, o povo era formado por poucas pessoas e o sufrágio não era universal.

Mais

que princípio inscrito na Lei Magna, a democracia constitui fundamento e valor essencial das sociedades o modo como elas ocidentais, definindo sua estética, existem e operam. Tanto é que o art. XXI da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, e o art. 25 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de

1966, elevaram-na ao status de direitos humanos. Note-se, porém, que, a despeito da previsão formal em diplomas normativos, a democracia não é algo fixo, pois encontra-se em permanente construção; para muitos pensadores políticos, cuida-se de ideal a ser alcançado. Como ideal, a busca constante de sua concretização exige a efetiva participação de todos os integrantes da comunhão social. Trata-se de um dos mais preciosos valores da atualidade. Os valores são construídos historicamente. Com o tempo, a realização de certas ideias torna-se consenso na comunidade, passando a moldar-lhe o perfil, integrando, pois, seu acervo cultural, sua história. Daí em diante, transformam-se em referências importantes para a tomada de decisões, e mesmo para a subsistência daquele modelo de vida social. Impõem-se naturalmente, de maneira a moldar a estrutura e o pensamento político da sociedade, participando de sua própria identidade, de

seu modo de ser.

— Pág. orig. 152 —

Assim ocorre com a democracia. As inúmeras vezes travada

s em torno do alargamento da liberdade, a conquista e a manutenção do poder popular, a luta por maior participação popular no exercício desse mesmo poder, os atos. “os. m prol de sua delimitação, a peleja pela afirmação a. direitos humanos e fundamentais, pela efetivação de direitos sociais, a evolução das instituições. O somado contribuiu para que alguns valores se erguessem e se firmassem indelevelmente como verdadeiras históricas.

Muitos desses valores são enfeixados na ideia ampla e vaga de democracia. A enorme extensão atribuída a essa palavra fez com que perdesse um pouco de sua clareza,

tornando-se algo fluida, com sentido vago, por vezes indeterminado.

Como resultado dessa imprecisão semântica, os regimes ditatoriais sempre se disseram democráticos! Mesmo nos dias de hoje há Estados cuja democracia não passa de

fachada. São democráticos apenas no papel e no discurso,

pois, na realidade, mal conseguem disfarçar odiosas práticas totalitárias, com patrulhamento ideológico, controle velado dos meios de comunicação social, perseguição e até morte de opositores, inexistência de sistema jurídico-social sério em que os direitos humanos sejam afirmados e efetivamente protegidos. Tudo para que o povo permaneça submisso, dócil à dominação, ensejando que as correntes políticas detentoras do poder nele se perpetuem. Busca-se suprir a falta de talento ou de competência para gerir o Estado de forma igualitária e em atenção ao bem comum com a força convincente do dinheiro ou das baionetas. A ideia de democracia, aí, é meramente formal e quimérica.

Aludida imprecisão semântica também motivou o surgimento de diferentes concepções de democracia, a exemplo da liberal, cristã, marxista, social, neoliberal, representativa.

Segundo ensina Ferreira Filho (2005, p. 102-103),

longe de prosperar em qualquer solo, a experiência

— Pág. orig. 153 —

de um autêntico regime democrático exige a vreen, > de alguns pressupostos. Há mister haver un. “-rto grau de desenvolvimento social, de sorte 4. o povo

tenha atingido nível razoável de u.‘ependência e

amadurecimento, para que as prin vu. ‘s d’ .isões possam

ser tomadas com liberdade cn. tiência. Ademais,

assinala o insigne publicis’« cue *sse amadurecimento

social requer progresso ~ mu 0, pois “não pode existir onde a economia som. “te orneca o indispensável para a sobrevivência com o maximo de esforço individual. Só pode ele ter lugar onde a economia se desenvolveu a ponto de dar ao povo o lazer de se instruir, a ponto de deixarem os homens de se preocupar apenas com o pao de todos os dias”.

Para além de contraditória, essa tese é considerada por José Afonso da Silva (2006, p. 128) demasiado “elitista”. É que a experiência democrática supõe que sejam atingidos

ditos pressupostos, o que ocorreria necessariamente

dentro de um regime não democrático; supõe, ainda,

que as elites conduzam o povo a uma situação “que

justamente se opõe aos interesses delas e as elimina”; há, enfim, a “singularidade de aprender a fazer democracia em um laboratório não democrático”. Ressalta o eminente constitucionalista que a tese inverte o problema, transformando em pressupostos da

democracia “situações que se devem ter como parte de seus objetivos: educação, nível de cultura, desenvolvimento, que envolva a melhoria de vida, aperfeiçoamento pessoal, enfim, tudo se amalgama com os direitos sociais, cuja realização cumpre ser garantida pelo regime democrático”. E arremata: “A

s. Basta

democracia não precisa de pressupostos especiais a existência de uma sociedade. Se seu governo emana do povo, é democrática; se não, não o é”.

Nessa esteira, assinala Friedrich Müller (2000, p. 57, 115) que a ideia fundamental de democracia reside na “determinação normativa do tipo de convívio de um povo pelo mesmo povo”. Frisa o eminente jurista que

a democracia avançada vai muito além da estrutura de

— Pág. orig. 154 —

meros textos; significa antes “um nível de e .gé ctu

aquém do qual não se pode ficar - e isso te1.'c em consideração a maneira pela qual as pes».^o devem

ser genericamente tratadas nesse .o. na de poder-

violência [Gewalt] organizados (der n. nad , 'Estado'): não

como subpessoas [Unter-Mens © er. 2ão como súditos [Untertanen], também não ac ca 9 de grupos isolados de pessoas, mas como ~ ~n. ~c. do Soberano, do 'povo' que legitima no sentid. mai profundo a totalidade desse Estado”.

Conquanto vaga, angariou fama a formula apresentada pelo célebre presidente norte-americano Abraham Lincoln (considerado um dos idealizadores do regime democrático contemporâneo), para quem a democracia é the government of the people, by the people, for the people. Cumpre destacar o by the people, já que o povo é o artifice permanente da democracia. Esta não resiste à indiferença

do povo, pois é a participa

ção popular que a mantém viva.

Os valores liberdade e igualdade necessariamente

participam dz ência da democracia. A liberdade denota

o amadurecimento de um povo, que passa a ser artífice de seu destino e, consequentemente, responsável por seus atos. Já não existe um ser divino a quem se possa ligar o direito de exercer a autoridade estatal, de sorte a legitimá-la. É o próprio povo, soberano, que se governa. De outro lado, a igualdade significa que a todos é dado participar do governo, sem que se imponham diferenças artificiais e injustificáveis como a origem social, a cor, o grau de instrução, a fortuna ou o nível intelectual.

O respeito à dignidade da pessoa humana encontra-se na base de qualquer regime que se pretenda democrático. Há que se elevar a consciência ética. Impõe-se, notadamente às classes dirigentes (naturais formadoras de opinião), o agir ético e responsável. Com efeito, é necessário que se forme na comunidade um autêntico espírito de honestidade, de solidariedade e de cooperação, de modo que o bem comum seja sempre priorizado,

— Pág. orig. 155 —

A democracia autêntica requer o estabelecimento de debate público permanente acerca dos assuntos relevantes para a vida social. Para tanto, “é necessário

liberdade de manifestação e opinião etc.” como acesso

livre e geral a informações. O objetivo “de vigiar, pautado pela dialética, contribui para que as pessoas formem

suas consciências políticas”, evitando serem seduzidas

por conceitos falsos”, evitando ser seduzidos por veículos de comunicação social levianos e interesseiros, ludibriados pelas pirotecnias da propaganda e do marketing em que a verdade não tem relevância. Assim, é preciso que o povo goze de amplas liberdades públicas, como direito

de reunião, de associação, de manifestação, de crença, de

liberdade de opinião, informação e imprensa. O regime político em apreço não se realiza sem que esteja implantado um sistema eleitoral confiável, dotado

de técnicas seguras e instrumentos eficazes

aptos a

captar com imparcialidade a vontade popular, de maneira

a conferir segurança e legitimidade às eleições, aos mandatos e, pois, ao exercício da autoridade estatal

Hodiernamente, predomina a concepção segundo a qual todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou, em certos casos, diretamente. Isso exige liberdade, igualdade e efetiva participação popular. Pressupõe também a existência de partidos políticos.

Nessa diáspora, assinala Ferreira (1989, p. 37) que a democracia consiste no “governo constitucional das maiorias, que, sobre a base da liberdade e igualdade, concede às minorias o direito de representação, fiscalização e crítica parlamentar”.

Note-se, todavia, que na ampla extensão semântica que lhe foi incorporada, a ideia de democracia não se circunscreve aos direitos políticos. Não se presta apenas a indicar a participação popular no governo ou a detenção do poder soberano pelo povo. Ou seja: não se limita

a definir uma forma de governo na qual é assegurada

— Pág. orig. 156 —

a participação do povo, seja para constitui-lo, seja para indicar os rumos a serem seguidos pela nação. Portanto, “ém

e econômicos. Assim, a democracia é -v. compreendida nos

s, individuais.> 5, S

o, abarca também os direitos civi

o na 1 .7ac?)> da vontade

planos político (participação estatal), social (acesso a bens físicos, sociais e políticas públicas) e econômico (participação nos frutos da riqueza nacional, com acesso ~ “ex. produtos); além disso, dá ensejo à organização — c: um sistema protetivo de direitos humanos e fundamentais. Na base desse regime encontra-se uma exigência ética da maior relevância, que é o respeito à dignidade da pessoa humana. Isso implica promover a cidadania em seu sentido mais amplo, assegurando a vida digna, a liberdade, a igualdade, a solidariedade, o devido processo legal, os direitos individuais, sociais, econômicos, coletivos, os direitos políticos, entre outros.

Além disso, nos atuais regimes democráticos as

políticas estatais já não podem pautar-se exclusivamente

pelo pensamento antropocêntrico. É preciso ampliar o foco, pois o homem não está sozinho no mundo. Há que se preservar a natureza, a fauna e a flora. Urge frear o processo de destruição que se encontra em curso. Há mister que se imponham deveres dos homens para com os demais habitantes do planeta. Deveras, a ecologia tornou-se o tema central do debate contemporâneo.

Ante tal quadro, é fácil perceber que o regime democrático deve guiar-se pela dialética, dada a permanente tensão em que se encontram as ideias e os

elementos que a compõem.

3.3.2 Democracia representativa

A participação popular no governo é condição sine qua non da democracia. À vista disso, foram concebidos alguns modelos de democracia, os quais podem ser reunidos em

três grupos: democracia direta, indireta e semidireta.

— Pág. orig. 157 —

O modelo clássico é a democracia direta. Procura-se realizar o ideal de autogoverno no qual os cidadãos participam das decisões governamentais. Pretende-se fazer coincidir as vontades dos governantes e governados. As decisões são tomadas na assembleia pública, da qual devem participar todos os cidadãos. O paradigma desse tipo de democracia é Atenas dos séculos V e IV a.C., período em que atingiu seu apogeu. Foi nessa época que viveu Pericles, o grande estadista que consolidou o modelo de democracia em apreço, além dos filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles, baluartes da cultura ocidental. Em sua pureza, essa forma de democracia é, nos dias correntes, impraticável. Não é possível reunir o povo para deliberar sobre as inúmeras e complexas questões que diuturnamente exigem do governo respostas imediatas. Aliás, se Atenas tivesse adotado o sufrágio universal, também lá a democracia direta certamente teria sido inviável. Como se sabe, a sociedade ateniense dividia-se

em três classes: a dos cidadãos livres, a dos comerciantes

e dos estrangeiros. Somente a primeira classe dos cidadãos livres - detinha direitos políticos, podendo, pois, participar da vida pública, do debate nas assembleias

e, portanto, das decisões. Assim, quando se fala do povo de Atenas, esta-se falando de menos de 10% da população.

Indireta é a democracia representativa. Nela os cidadãos escolhem aqueles que os representarão no governo. Os eleitos recebem um mandato. A participação das pessoas no processo político se dá, pois, na escolha dos representantes ou mandatários. A estes toca o mister de conduzir o governo, tomando as decisões político-administrativas que julgarem convenientes, de acordo com as necessidades que se apresentarem.

Consiste o mandato no poder - ou conjunto de poderes - conferido pelos "eleitores soberanos", pelo qual o mandatário fica habilitado a tomar decisões político-

estatais seja no Poder Executivo, seja no Legislativo. A esse

respeito, observa Ferreira Filho (2005, p. 85) que da eleição

— Pág. orig. 158 —

resulta que o representante recebe um poder de querer. é

investido do poder de querer pelo todo, torna-se a vontade

do todo. Esclarece o eminente jurista:

"A eleição, a escolha do representante, é, portanto, uma atribuição de competência. Nada o vincula, juridicamente, à vontade dos eleitores. No máximo, reconhece-se que o eleito atende ao seu próprio interesse o impelem a atender: os desejos do eleitorado. A moral porque a eleição não se obtém sem promessas. O próprio interesse porque o tempo trará nova eleição

Atualmente, a representação política se faz por intermédio de partidos políticos. Surgidos na Inglaterra e impulsionados pelos movimentos socialistas (cf. FERREIRA, 1989, p. 338), os partidos tornaram-se peças

essenciais para o funcionamento do complexo mecanismo democrático contemporâneo. Com efeito, captam e assimilam rapidamente a opinião pública; catalisam, organizam e transformam em postulados - em bandeiras

de luta - as díspares aspirações surgidas no meio social, sem que isso implique ruptura no funcionamento do governo constituído.

O esquema partidário é assegurado pelo art. 14, § 3º, V, da Lei Maior, que erigiu a filiação partidária como condição de elegibilidade. Assim, os partidos políticos detêm o monopólio das candidaturas, de sorte que, para ser votado, o cidadão deve filiar-se. Inexistem no sistema brasileiro candidaturas avulsas. A par disso, consolidou-se o entendimento consoante o qual o mandato público-eletivo pertence à agremiação política, e não ao eleito. Tal exegese — firmada pelo Tribunal Superior Eleitoral nas Resoluções nº 22.526/2007, 22.563/2007 e 22.610/2007, bem como na Consulta nº 1.407/DF - foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar, em 4 de outubro de 2007, os Mandados de Segurança nº* 26.602, 26.603

e 26.604. Consequentemente, se o mandatário se desliga

— Pág. orig. 159 —

da agremiação pela qual foi eleito, perde igua'.aexte »
mandato, salvo se houver justa causa.

Note-se que a intermediação partidária na. sta livre de críticas. Na verdade, ao se inves ue." no mandato público, os políticos fazem dele - q 2 b m entendem. A experiência tem revelado g ~ a'g. 1s o buscam por motivos inconfessáveis, m? sem, '¢ sob o manto de um discurso bem urdido, b- > le irado. Na verdade, jamais existiu controle sério e . Sica do exercício do mandato. Os inúmeros escândalos a que se assiste dia após dia fazem com que a população relacione o meio político à corrupção e à busca de interesses pessoais. Avaliações de organismos internacionais apontam o Brasil como um país com alto índice de corrupção. Vez por outra, projetos de lei que beneficiam tais práticas são apresentados e até votados no Parlamento; foi o que ocorreu com a célebre lei da mordaza, que pretendeu cercear a atuação do Ministério

Público no combate à corrupção e restringir a liberdade de imprensa.

Percebe-se certo desencantamento pelo atual modelo de democracia representativa. Em geral, parcela significativa da população não se sente representada nas instâncias do poder político-estatal. Para tanto, muito têm contribuído as novas tecnologias e a Internet. Hoje, com a revolução tecnológica e da comunicação, os cidadãos são mais livres e independentes, têm suas próprias pautas e ideias, contando com canais eficientes para comunicá-las instantaneamente a todo o mundo. Como afirmam Durán Barba e Nieto (2017, p.

194)

tenia posibilidades de alzar su voz, necesitaba de

] antes el ciudadano se sentía débil, no

organizaciones y líderes que hablaran por él y defendieran sus derechos. Ahora la gente es mas segura de si misma, cobro todo el poder armada de um teléfono y siente que no necesita ser

representada”.

— Pág. orig. 160 —

Outro importante fator para tal desencan's rsh > no fato de nem os partidos nem os m nu tísios sentirem-se obrigados a manter as propostas, > 9messas e compromissos assumidos anteriorr .<:. >, inclusive no período de campanha. Por vezes, 21. m';mo o ideário publicamente divulgado pelo. -rt.1 é respeitado. Ha também situações em que a nra 'ca do governo eleito é completamente disso~' 4a 'ce que foi apresentado aos eleitores na campanha. elej oral, o que bem se poderia denominar estelionato eleitoral - como exemplo, tome-se a eleição presidencial de 2014, em que o povo brasileiro elegeu um programa de centro-esquerda, mas de fato foi governado pelo extremamente impopular (e para muita gente de duvidosa legitimidade) governo de direita de Michel Temer. Ao fim e ao cabo, quer-se tão somente ocupar e exercer o poder estatal, ainda que à custa de ilícitos, fraudes e mentiras bem urdidas pelo marketing

político. Nesse quadro, é natural que os cidadãos não se

sintam representados nas instâncias politico-estatais

Por tudo isso, já se ouvem vozes a propugnarem a necessidade da superação da concepção atual de representação político-partidária. Defende-se a implantação de uma efetiva democracia representativa.

inclusive

Nela, o mandato deve estar sob controle popular, com risco de perda (recall), de sorte que o mandatário não se sinta tentado a se enveredar por caminhos eticamente escusos.

A democracia semidireta ou mista procura conciliar os dois modelos anteriores. O governo e o Parlamento são constituídos com base na representação: os governantes são eleitos para representar o povo e agir em seu nome e em seu interesse. Todavia, são previstos mecanismos de intervenção direta dos cidadãos. Nesse sentido, ressalta Ferreira Filho (2005, p. 95) que, embora a democracia semidireta seja basicamente representativa, “é direta na medida em que o povo participa de modo imediato de

certas decisões”.

— Pág. orig. 161 —

Esse último é o modelo consagrado na vijen >

Constituição Federal, que, já em seu art. 1º, pa. í-.afo

único, impera: “Todo o poder emana do povo, , *: O exerce

por meio de representantes eleitos o. u. etamente, nos

termos desta Constituiç

Assim, no sistema br ‘ei, a democracia representativa é temperada .om n. xcanismos próprios de democracia direta, entr“ ~s «os citem-se: o plebiscito, o referendo e a inicia. 7a 1 »pular (CF, art. 14, I, II, III, e art. 61, § 2º). Plebiscito consiste na consulta prévia à edição de “ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido” (Lei nº 9.709/98, art. 2º, § 1º). Referendo é a consulta posterior à edição de “ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva

ratificação ou rejeição” (Lei nº 9.709/98, art. 2º, § 2º).

Iniciativa popular é o poder atribuído aos cidadãos para

apresentar projetos de lei ao Parlamento, desfechando,

com essa medida, procedimento legislativo que poderá culminar em uma lei.

Mas, conforme assinalado, a implementação da representação passa necessariamente pelos partidos políticos, a cujas tendências e orientações encontra-se o mandatário vinculado.

3.3.3 Estado Democrático de Direito

Tradicionalmente, o Estado é apresentado como uma associação humana, que vive em determinado território sob o comando de uma autoridade central, a qual não se

ão elementos do

encontra sujeita a nenhum outro poder. Estado: povo, território e poder soberano. Segundo lição que se tornou clássica, Estado é o poder

institucionalizado. Para outra corrente, o Estado constitui

a sociedade - ou a nação - politicamente organizada. O jusfilósofo Hans Kelsen (1994, p. 316 ss) identifica o

Estado à ordem jurídica. Para ele, trata-se de uma ordem

— Pág. orig. 162 —

coercitiva da conduta humana, que apresenta c ator co

organização, com divisão do trabalho e especi liz. “7 > de

funções.

A República Federativa do Brasil - “up ra o art. 1º da Constituição Federal - constitui-se, ». star » Democrático de Direito e, entre outros, pos .º 19. o fundamentos a cidadania e a dignidade da - esoa “umana (incs. II e III). Apresenta o Estado bras*’ ‘vo, “o .10 objetivo (CF, art. 3º), a construção de uma soc. dac : livre, justa e solidária, além da erradicação da pobreza e da marginalização, redução das desigualdades sociais e regionais, promoção do bem de todos, sem preconceitos de quaisquer espécies.

O ser um Estado de Direito implica que as estruturas estatais devem pautar-se pelos critérios do Direito, e não pelos da força, prepotência ou do arbítrio. A propósito, lembram Canotilho e Moreira (1991, p. 82) que esse tipo de Estado caracteriz

por ser constitucionalmente conformado, pressupondo a
existência de uma Constituição e a afirmação inequívoca
ordenação normativa fundamental dotada de supremaci
— supremacia da Constituição -, e é nesta supremacia da
lei constitucional que o “primado do direito’ do Estado de
direito encontra uma primeira e deci.
iva expressão [.

Por outro lado, o ser um Estado Democrático significa que os cidadãos dele participam, sendo seus artífices e destinatários principais de suas emanções. Significa, pois, que o governo é formado pelos cidadãos, os quais são escolhidos livremente pelo voto direto e universal. Assim, os próprios cidadãos são os responsáveis pela formulação e execução das políticas públicas

No Estado Democrático de Direito fundado pela Constituição vigente, os direitos fundamentais, sociais e políticos encontram lugar privilegiado, sendo consagrados

os princípios da democracia econômica, social e cultural.

3.4 SOBERANIA POPULAR

— Pág. orig. 163 —

Poder é a força ou energia capaz de alterar uma tiraça Divide-se em físico, moral e político. O pode: fis. *- age sobre o mundo natural, modificando-o, transi. ~ 1ando-o. No moral, o poder atua sobre a cons’ .c.: ia e a vontade de alguém, influenciando na direc™9 ‘9 c“ mportamento ou da conduta a ser realizada.N .-e 1 “mo sentido, diz-se que poder é a interferência ~.a con “Ita, a qual passa a ser guiada pelo - ou se dese “71. > e acordo com o - querer alheio. Por sua vez, o ode político é a capacidade de determinar a conduta de vutrem, sendo que isso se da de forma coercitiva.

Só existe poder se a conduta se realizar no sentido apontado pela interferência sofrida.

O poder é um dos elementos do Estado. E sua energia,

sua expressão dinâmica, pois é por ele que o governo

põe em movimento as políticas públicas que pretende ver implantadas. Por sua vez, o vocábulo soberania designa o poder mais alto, o superpoder, o supremo poder. A

soberania é, portanto, uma qualidade do poder.

O poder é soberano quando não está sujeito a nenhum

outro. É o que dita e comanda sem que possa ser refreado. Soberano é o poder supremo. Sem ele, não se concebe o Estado, que o enfeixa em nome de seu titular, o povo.

Note-se, porém, que o fato de o Estado deter poder soberano não significa que não esteja submetido ao regime jurídico. Soberania não significa arbítrio. O poder soberano deve ser democrático. Conforme acentuado, o Estado Democrático de Direito é aquele que se submete às normas por ele próprio criadas. É aquele que respeita os direitos e garantias fundamentais, individuais, políticos, sociais e coletivos. Por outro lado, não significa que possa descumprir acordos firmados com outros Estados ou organismos internacionais.

O poder soberano emana do povo: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos

ou diretamente (CF, art. 1º, parágrafo único). A soberani

popular é concretizada pelo sufrágio universal, pelo voto

— Pág. orig. 164 —

direto e secreto, plebiscito, referendo e iniciativa popular. - (CF, art. 14, caput).

sim, a soberania popular se revela => poder incontrastável de decidir. É ela que confere legitimidade ao exercício do poder estatal. Tal legitimidade só é alcançada

pelo consenso expresso na escolha feita nas urnas,

3.5 PRINCÍPIO PLURALISTA). CANO

Em uma de suas dimensões, o princípio republicano

liga-se às formas de governo. Essas referem-se à

estrutura:

o do Estado com vistas ao exercício do poder político; dizem respeito ao modo de atribuição do poder aos agentes que exercerão a dominação política e, pois, comporão o governo.

Atualmente, duas são as formas de governo mais difundidas: monarquia e república. Aquela tem como características a hereditariedade e a vitaliciedade do

chefe de Estado. Não há, pois, rotatividade no exercício

do poder político. Diferentemente, a república tem por fundamentos a eletividade, a temporalidade e a alternância de pessoas no comando do Estado

Na forma republicana de governo, tanto o chefe do Poder Executivo quanto os membros do Legislativo cumprem mandato popular sendo diretamente escolhidos pelos cidadãos em eleições diretas, gerais e periódicas. Trata-se, pois, de governo representativo.

Consoante observou Ruy Barbosa, o que caracteriza a forma republicana não é propriamente a coexistência de três poderes, mas, sim, “a condição de que, sobre existirem os três poderes constitucionais, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, os dois primeiros derivem, realmente, de eleição popular”. Permita-se acrescentar: eleição popular e periódica. Pois, como se sabe, a nota diferencial da república em relação à monarquia não se assenta tão só no

fato de o governante ser eleito (há exemplo de monarquia eletiva), mas, sim, na periodicidade das eleições, na

— Pág. orig. 165 —

temporalidade do exercício do mandato; na república,

eleição é sempre um evento futuro e certo. O art. XXI, 3, da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 reconhece que a autoridade do governo

repousa na vontade do povo, a qual “se expressa em eleições periódicas”.

Assim, por força do princípio republicano, de tempos em tempos há mister se renovarem os mandatos renovados com a realização de novas eleições. A periodicidade é definida na Lei Fundamental de cada Estado.

Nesse sentido, reza o art. 82 da CF (com a redação da EC nº 111/2021) que o mandato de Presidente da República é de quatro anos e terá início em 5 de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição. Já o mandato de Governador inicia-se em 6 de janeiro do ano subsequente ao do pleito (CF, art. 28 - com a redação da EC nº 111/2021). O de Prefeito começa no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição (CF, art. 29, III). Quanto aos membros do Poder Legislativo, são

de quatro anos os mandatos de Deputado Federal (CF, art.

44, parágrafo único), de Deputado Estadual (CF, art. 27, § 1º) e de Vereador (CF, art. 29, I); e de oito anos o mandato de Senador (CF, art. 46, § 1º). A posse e início de exercício dos mandatos parlamentares são definidos nos Regimentos Internos das respectivas Casas Legislativas.

No entanto, a ideia de república comporta outros sentidos e dimensões, não se encerrando na renovação de mandatos e rotatividade no exercício do poder. Deveras, o princípio republicano requer que o poder político seja exercido com sentido e dignidade públicos. Isso implica a tomada de decisões com base na racionalidade, objetividade e impessoalidade, sem promoção de quaisquer privilégios particulares nem distinções de pessoas, classes, grupos ou instituições

sociais. Impõe, ademais, ha

ja transparência e publicidade nos atos estatais. Veda, ainda, que o Estado seja gerido tal qual o patrimônio privado da autoridade pública (=

patrimonialismo) - ou melhor, que a gestão pública se

dê de modo discricionário, em proveito próprio ou de

— Pág. orig. 166 —

terceiros com o intuito de atingir fins particulares, >>>

não coletivos. Daí a observação de Barreto L. na 9,13

p. 109) de que se pode “falar que Repúb. ~ tornou-se mais um modo de governar, em
☞ «e, reponderância

da impessoalidade, publicidade e -e, 'lar dade eleitoral

servem como seus elementos

Na aludida dimensão, o princípio republicano não tolera o abuso de poder político. 1. ações e recursos públicos são desviados em proveito, de candidaturas, partido ou grupo político, de modo a carrear ao beneficiário vantagens indevidas na disputa eleitoral perante os demais concorrentes.

3.6 SUFRÁGIO UNIVERSAL

3.6.1 O que é sufrágio?

A soberania popular é exercida pelo sufrágio universal.

Literalmente, o vocábulo sufrágio significa aprovação,

opinião favorável, apoio, concordância, aclamação. Denota, pois, a manifestação de vontade de um conjunto de pessoas para escolha de representantes políticos.

Na seara jurídica, designa o direito público subjetivo democrático, pelo qual um conjunto de pessoas - o povo

é admitido a participar da vida política da sociedade, escolhendo os governantes ou sendo escolhido para governar e, assim, conduzir o Estado. Em suma: o sufrágio traduz o direito de votar e de ser votado, encontrando-se entrelaçado ao exercício da soberania popular. Trata-se do poder de decidir sobre o destino da comunidade, os rumos do governo, a condução da Administração Pública.

O sufrágio é a essência dos direitos políticos, porquanto enseja a participação popular no governo, sendo este o responsável pela condução do Estado. Apresenta duas dimensões: uma ativa, outra passiva. A primeira é a capacidade eleitoral ativa - ou cidadania ativa - e significa o direito de votar, de eleger representantes. A segunda é

a capacidade eleitoral passiva - jus honorum ou cidadania

— Pág. orig. 167 —

passiva - e significa o direito de ser votado, de ser escolhido em processo eleitoral

Tal direito não é a todos indistintamente - ribuído, mas somente às pessoas que preenchem determinados requisitos. Nos termos do art. 14, SS 1º e 2º, da Constituição, eles são reconhecidos a: (a) brasileiros natos ou naturalizados; (b) maiores de 18 anos; (c) que não estejam no período de regime infragratório (conscritos). Quanto aos naturalizados a cidadania passiva sofre restrição, já que são privativos de brasileiro nato os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República. Não há impedimento a concorrerem e serem investidos nos cargos de Deputado Federal e Senador. O que a Constituição lhes veda é ocuparem a presidência da Câmara Federal e do Senado (CF, art. 12, § 3º).

3.6.2 Sufrágio e cidadania

Chama-se cidadão o detentor de direitos políticos

Trata

se do nacional admitido a participar da vida política do País, seja escolhendo os governantes, seja sendo escolhido para ocupar cargos político-eletivos. Conforme averba Silva (2006, p. 347), “a cidadania se adquire com a obtenção da qualidade de eleitor, que documentalmente se manifesta na posse do título de eleitor válido”.

Nesse sentido estritamente técnico-jurídico, pode-se dizer que a cidadania não é reconhecida a todos. Mas não se pode olvidar que esse termo - cidadania - apresenta amplo significado nas ciências sociais, em que denota o próprio direito à vida digna em sentido pleno, abarcando os direitos fundamentais, civis, políticos e sociais. É evidente que, nesse sentido amplo, todos têm direito à cidadania, independentemente de se estar ou não alistado como eleitor.

É comum a confusão entre os conceitos de cidadania

e nacionalidade. Alguns acreditam que esses vocábulos

sejam sinônimos. Mas a verdade é que são bem distintos. A

— Pág. orig. 168 —

cidadania é um status ligado ao regime político; * .er“ifi. +

os detentores de direitos políticos. Já a nacionalidade é um status do indivíduo perante o Estado. ‘> lica que uma pessoa encontra-se ligada a determinado Estado. Conforme salientado, o indivíduo deve ser brasileiro (nacionalidade) e nem por isso é cidadão (cidadania), haja vista não poder votar - .em su votado (ex.: criança). A cidadania constitui “um conceito jurídico que nasce no

momento em que o nacional se torna eleitor.

3.6.3 Classificação do sufrágio

O sufrágio pode ser universal ou restrito, igual ou desigual

Sufrágio universal aquele em que o direito de votar é atribuído ao maior número possível de nacionais. As eventuais restrições só devem fundar-se em circunstâncias que naturalmente impedem os

indivíduos de participar do processo político. A esse respeito pondera Salvetti Netto (1987, p. 102) que

a universalidade do sufrágio não significa concessão genérica dos direitos políticos. “Há, com evidência, aqueles que, por situações facilmente compreensíveis, não apresentam condições para exercerem a cidadania. Assim, os menores, os mentalmente incapazes, e, para algumas legislações, os estrangeiros e os analfabetos, como entre nós vigente.” Caracteriza-se, pois, o sufrágio universal pela concessão genérica de cidadania, a qual só é limitada excepcionalmente. Nele não se admitem restrições ou exclusões por motivos irracionais ou não justificáveis, étnicos, de riqueza, de nascimento ou capacidade intelectual. Imperam os princípios da dignidade, da igualdade e da razoabilidade, de sorte que a todos devem ser atribuídos direitos políticos. As exceções devem ocorrer somente quanto àqueles que, por motivos fundados e razoáveis, não puderem participar do processo

político-eleitoral

— Pág. orig. 169 —

Restrito, diferentemente, é o sufrágio concedido ao

um ou a uns quantos nacionais, a uma seleta minoria. Vê-se aí apontada três espécies de sufrágio restrito: censitário, cultural ou capacitário e masculino.

Censitário é o sufrágio fundado na capacidade econômica do indivíduo. Não se atribui cidadania aos que auferirem: 1. determinada renda, forem proprietários de imóveis > «1, recolherem aos cofres públicos certa quantia a título de tributo. Seu fundamento encontra-se na crença equivocada de que somente os que detêm patrimônio razoável se preocupariam seriamente com os negócios públicos. Mas o que realmente se pretende é manter as rédeas do poder político na mão da classe economicamente dominante. Lembra Ferreira (1989, p. 291) que essa forma de sufrágio

dominou a Europa no século XIX, tendo sido adotada

no Brasil na Constituição Imperial de 1824 e, mais

moderadamente, nas Constituições Republicanas de 1891 (art. 70, § 1º, 1º) e de 1934 (art. 108, parágrafo único, c).

Cultural ou capacitário é o sufrágio fundado na aptidão

somente

intelectual dos indivíduos. Os direitos políticos são concedidos àqueles que detiverem determinadas condições intelectuais, demonstradas mediante diploma escolar. A vigente Constituição acolheu em parte esse tipo de sufrágio. Com efeito, nega capacidade eleitoral passiva aos analfabetos, pois estabelece que eles são inelegíveis (art. 14, § 4º). Todavia, se quiserem, poderão votar (art. 14, § 1º, II, a), embora não possam ser votados.

Há quem sustente que essa restrição atenta contra a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República brasileira (CF, art. 1º, III). É de se ponderar, todavia, que no contexto atual é difícil para uma pessoa analfabeta, exercer plena e condignamente cargo público-eletivo. Em um mundo burocratizado, dominado pela palavra escrita, pelos papéis, pelas informações, pelas

novas tecnologias e meios eletrônicos de comunicação,
como poderá um analfabeto exercer as funções atinentes
a cargo dessa natureza sem colocar em risco sua

— Pág. orig. 170 —

liberdade, sua dignidade e a veracidade de suas ueriso

e postulações? Ademais, há que se ressaltar » v educação no mundo de hoje. Trata-se de . “xr social fundamental.

Masculino é o sufrágio que v 1a 2 r .rticipação de mulheres no processo político. . ¢: 1 são se faz só com fulcro no gênero. Na base ° .ssº e. *endimento encontra- se odioso e injustificáv* m -r s.ceito contra a mulher, durante muito tempo c nsi: erada inapta, desinteressada e naturalmente insensível para a vida política. Despiciendo aduzir que atualmente a tese da inferioridade feminina é insustentável em qualquer área que se considere. Detêm as mulheres fatia expressiva do mercado de trabalho, sendo as principais provedoras de muitos lares, além de preencherem cerca de metade das cadeiras nas universidades, em diversos setores do conhecimento.

O sufrágio igual decorre do princípio da isonomia. Os
cidadãos são equiparados, iguados, colocados no mesmo
plano. O voto de todos apresenta idêntico peso político,
independentemente de riquezas, idade, grau de instrução,
naturalidade ou gênero. Significa dizer que todas
pessoas têm o mesmo valor no processo politico-eleitoral
one man, one vote. Todavia, no que pertine à cidadania

passiva, esse princípio sofre exceções. É que a Constituição Federal adotou o critério etário como condição de elegibilidade para certos cargos. Assim, candidatos aos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República e Senador devem contar com 35 anos de idade; aos cargos de Governador e Vice-Governador, 30 anos de idade; aos de Deputado, Prefeito e

Vice-Prefeito, 21 anos de idade; ao

Diferentemente - assinala Ferreira (1989, p. 292)

cargo de Vereador, 18 anos de idade (CF, art. 14,

-, no sufrágio desigual admite-se “a superioridade de determinados votantes, pessoas qualificadas a quem se confere maior número de votos”. Claro está que esse

tipo de voto “espelha princípios elitistas, oligárquicos e

aristocráticos, de prevalência de classes ou grupos sociais

São exemplos de sufrágio desigual: o voto familiar, em que

— Pág. orig. 171 —

o pai de família detém número de votos corresponder a mais de filhos; o voto plural ou plúrimo, em que o eleitor pode votar mais de uma vez na mesma eleição, desde que não faça na mesma circunscrição eleitoral; o voto múltiplo, em que o eleitor pode votar mais de uma vez na mesma eleição em várias circunscrições eleitorais. Não se trata de dizer que os tipos de sufrágio desigual acima mencionados não têm sentido nas democracias contemporâneas e que já o tiveram algum dia. São expressões lidadas com a desfaçatez da elite política econômica.

A difusão do sufrágio universal e igual tem contribuído decisivamente para mudar o perfil de Estados e sociedades contemporâneos. Na América do Sul, esse fenômeno é particularmente interessante. No final do século XX,

os países dessa região se libertaram dos hediondos

regimes ditatoriais que as subjugavam e mergulharam na onda democratizante. Com isso, expressivas parcelas

da população antes excluídas e desprezadas pelas elites

passaram a participar ativamente da vida política de

seus países, conquanto ainda permanecessem excluídas

no aspecto econômico-social. Para além disso, a globalização, a massificação do consumo, o alto grau de desenvolvimento científico-tecnológico, a atuação da mídia e o amplo acesso à informação fizeram com que as classes média-baixa e baixa abandonassem o servilismo intelectual que sempre tiveram em relação às classes média-alta e alta, passando a defender suas próprias ideias, seus próprios interesses, que, em geral, residem na

melhoria das condições em que vivem.

3.6.4 Sufrágio e voto

Sufrágio e voto não se confundem. Enquanto o sufrágio é um direito, o voto representa seu exercício. Em outras

palavras, o voto é a concretização do sufrágio.

3.7 LEGITIMIDADE DAS ELEIÇÕES

— Pág. orig. 172 —

A legitimidade é conceito essencial aro oo

compreender o sistema político. Trata-se dt pi > .pio inscrito no art. 14, § 9º, da Constituição Feu.” |, donde se extrai a necessidade de serem legi’ uu + os mandatos resultantes das eleições.

Legítimo é o que está de ac 40 ~ m a verdade, com a ideia de justiça e com ce volo.»s predominantes em determinada época, é 00” 9. e .ouo procedimento legal adrede traçado, enfim,« »qu_ resulta da livre expressão da soberania popular.

Há legitimidade quando a comunidade reconhece e aceita algo como correto, justo e adequado; baseia-se nos valores em voga, no consenso e no reconhecimento geral acerca da ocupação e exercício do poder. Ressalta Dias (2008, p. 41) que ela forja a convicção de um “dever moral de obediência enquanto se respeitem as bases

que a fundamentam e que essencialmente consistem nas
opiniões, valores, crenças, interesses e necessidades de
determinada comunidade”.

Poder legítimo é, portanto, aquele consentido ou aceito como justo. Autoridade legítima é aquela respeitada na comunidade, sendo seus comandos reconhecidos e observados. Nesse sentido, fazendo alusão à escola sociológica, lembra Pedicone de Valls (2001, p. 48) que “la fuente de validez de la legitimidad de los gobernantes se desprende del hecho de su aceptación por el pueblo, es decir que un fenómeno social fundamenta el derecho”.

Hodiernamente, dúvida não há de que a legitimidade do exercício do poder estatal por parte de autoridades públicas decorre da escolha levada a cabo pelo povo. Em uma sociedade verdadeiramente democrática, os cidadãos governados é que elegem seus governantes, reconhecendo-os como autoridades investidas de poder político. Essa escolha deve ser feita em processo pautado por uma disputa limpa, isenta de vícios, corrupção ou fraude. A escolha é sempre fruto do consenso popular,

que, de certa maneira, homologa os nomes dos candidatos,

— Pág. orig. 173 —

consentindo que exerçam o poder político-estat”. e po.
submetendo-se a seu exercício.

Nesse contexto, a observância do procedu. « 1to legal que regula as eleições é essencial y ua 7 legitimidade

dos governantes. Tal procedimento ‘e\ *de: envolver-se de forma normal, i.e., em harmo: . cu o regime jurídico do processo eleitoral. Ader .aic u ve ensejar que todos os participantes

tenham" m, 'a sberdade de expressão e gozem das mesmas oy "rtu iidades de se apresentar ao eleitorado e divulgar suas ideias e projetos. Legítimas e normais, portanto, são as eleições em que houve a observância do arcabouço jurídico-normativo inerente ao processo eleitoral.

Note-se que legitimidade não se confunde com legalidade. Esta se refere à conformação ou adequação de um fato ao Direito Positivo. A ideia de legitimidade é bem mais ampla e sutil, pois já pressupõe essa adequação, isto é, pressupõe a legalidade; na verdade, encontra-se a legitimidade relacionada a um sistema de valores. Consoante assinala Bonavides (2010, p. 121), a "legitimidade é a legalidade acrescida de sua valoração

suas exigências são "mais delicadas, visto que levanta o poder de fundo, questionando acerca da justificação e dos valores do poder legal [...]". Legítimo é o poder cujo detentor tem o direito de exercê-lo, exercendo-o, portanto,

a justo título e de forma consentida.

3.8 MORALIDADE

O princípio da moralidade é previsto no art. 14, §

º, da Constituição Federal, que autoriza o legislador infraconstitucional a instituir inelegibilidade a fim de proteger "a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato".

Embora não se confundam, é corrente o uso do termo ética como sinônimo de moral. A palavra ética é originária da Grécia (ethiké). Foi traduzida para o latim como moral

(mos, plural = mores). Significava, por um lado, o conjunto

— Pág. orig. 174 —

de princípios e valores orientadores da ação hur .ari e.»

geral. Por outro, designava a dimensão pratic. da es individuais, ou seja, a realidade da existência.

Ética é a ciência que discute - , ~oblematiza o

comportamento humano. Analisa " - q1 > se .eve entender, em um determinado tempo e " .za. , or justo e injusto, bem e mal, certo e errado ours , roposições descrevem o dever-ser da ação hur "a, 3º ontando os valores e os princípios que a norte. m 1 5s níveis individual e social. Ademais, discute e procura responder perguntas como: O que fazer? Como agir? Por que agir dessa e não de outra maneira?

Já a moral ocupa-se da ação em si mesma, na prática, ou seja, com o que ocorre concretamente na vida individual e social. Mores é o ambiente histórico-cultural construído pelo homem em sua vida de relação, em um determinado tempo e lugar. Trata-se, pois, das práticas e relações vivenciadas pelas pessoas, que se expressam por meio de usos, hábitos e costumes. O agir moralmente implica seguir tradições e costumes, os quais podem não estar em sintonia com os preceitos da ética.

Em sentido pejorativo, diz-se moralista a pessoa que de forma solipsista (ou seja, de maneira isolada e a partir de interpretação subjetiva) preconiza a observância de rígidos preceitos morais e códigos de conduta.

A ação moral pressupõe a liberdade de querer e de agir, pois implica a adesão espontânea da pessoa à regra moral.

Note-se que a conduta pode ser moral, por se encontrar de acordo com as tradições e os costumes em voga, e não ser ética, por não se afinar com os princípios e os valores reconhecidos.

Portanto, a ética questiona a moral e seus fundamentos, bem como os comportamentos nesta baseados. Nesse sentido, a moral constitui-se em objeto de conhecimento da ética.

Da historicidade, temporalidade e espacialidade dos sistemas ético-morais resulta que cada qual deles possui seus respectivos valores e, pois, suas próprias premissas

— Pág. orig. 175 —

e finalidades. Por conseguinte, cada sociedade tem um > moral que lhe seja intrínseca, que explicita valores é dos para todos os seus membros. Todavia, dentro de uma mesma sociedade podem conviver vários * morais, cada qual relacionada aos valores de * m * ru' o ou de uma específica classe social; todas, rev, inseridas em um contexto mais amplo e envolvente.

De modo geral, há diversidade no. "mores que se repetem nos vários sistemas morais, mas a perseguição das ideias de bem e justiça parece constituir objetivo comum a todos eles. Não se conhece, com efeito, nenhum sistema que persiga o mal, a injustiça, a intolerância ou o sofrimento alheio.

Em outro texto (GOMES, 2002, p. 244-245), observei que no sistema ético-moral brasileiro é notória a influência de elementos aportados das culturas greco-romano-cristã, indígena e africana. Consagraram-se entre nós valores

como: respeito ao próximo, honestidade, lealdade, não

causar mal ao próximo, não subtrair para si coisa

alheia, não se enriquecer ilicitamente, ter o trabalho

como fonte de renda e algo enobrecedor, não enganar, não mentir, cumprir a tempo e modo os compromissos, responsabilizar-se pelos próprios atos, respeitar os pais, valorizar a própria vida e a dos outros, não matar, não cometer parricídio, não cometer suicídio.

Tornou-se comum, nos dias correntes, a exigência de ética na política e, de resto, em todos os setores da vida social. As ações imorais, antiéticas, têm sido repudiadas em toda parte. Tanto que o art. 37, caput, da Constituição erigiu a moralidade administrativa como princípio da Administração Pública. Mas, infelizmente, muitos ainda não se sentem incomodados com isso.

Talvez por acreditarem no altíssimo índice de impunidade

creditado às instituições brasileiras, que tradicionalmente só conseguem punir gente pobre, carente de poder e influência.

No âmbito eleitoral, o princípio da moralidade inscrito

no art. 14, § 9º, da Constituição conduz a ética e a moral

— Pág. orig. 176 —

para dentro do Direito. Com a positivação da moralidade, transfere-se para a esfera jurídica juízos e normas ético-morais: passa a gozar de legitimidade e validade no sistema jurídico eleitoral.

O princípio em apreço reque o candidato a cargo público-eletivo se adequar ao padrão ético-moral vigente na comunidade. Esse padrão, um modelo social, um paradigma objetivo, que se impõe, cuja observância é obrigatória na vida de relação. A transgressão a esse modelo ceifa a dignidade do mandato público.

Com base nessa premissa, o vertente § 9º autoriza o legislador a erigir casos de inelegibilidade a fim de proteger a “moralidade para exercício de mandato”. Para tanto, poderá ser “considerada [a] vida pregressa do candidato”, ou seja, a sua história, suas ações e atividades na comunidade.

alte-se, porém, que não é qualquer desvio moral

que autoriza a criação de hipótese de inelegibilidade

Por se tratar de direito fundamental, a cidadania

passiva não pode ser limitada com base em fatos de pouca importância, tampouco por apreciações demasiado moralistas e subjetivas. Ao contrário, é mister que a transgressão seja relevante, que afete um padrão ético-moral objetivo e importante para a vida da comunidade. Exemplos de inelegibilidade fundada na exigência de moralidade para exercício de mandato encontram-se: (i) na alínea e, I, art. 1º, da LC nº 64/90, segundo o qual são inelegíveis as

peças que forem condenadas pelos crimes lá arrolados, “em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena”; (ii) na alínea o, I, art. 1º, da LC nº 64/90, segundo o qual são inelegíveis “os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou

anulado pelo Poder Judiciário”.

— Pág. orig. 177 —

O princípio em apreço não se dirige apenas ao” sis

senão também ao juiz. A este quando da im “rp. .é

e aplicação a uma situação concreta da .” ra legal instituidora de inelegibilidade. Aqui va. ressaltar que ao juiz não é permitido criar ine >g. rlie ide, pois essa tarefa a Constituição reserva ex si a rente ao legislador

complementar.

3.9 PROBIDADE

Consoante assinalei em outra oportunidade (GOMES, 2002, p. 245), a ideia de probidade (probitate) encontra-se

arraigada a de ética e moral. O agir ético identifica

-se com o agir virtuoso e tem por finalidade a realização do bem. O bem refere-se à finalidade boa, virtuosa, ao que na situação considerada está conforme com a justiça.

Probidade significa integridade, honradez e pundonor.

Probo (probu) qualifica o que é honesto, digno e virtuoso.

de honestidade e justi Trata-se de ação ilícita,

transgressora das normas de conduta estabelecidas.

A probidade constitui princípio regente da

Administração Pública. O ato de improbidade pode ensejar a suspensão de direitos políticos, entre outras sanções (CF, art. 15, V, c.c. o art. 37, § 42).

O art. 14, § 9º, da Constituição permite a instituição de hipóteses de inelegibilidade com vistas à proteção da probidade administrativa.

O princípio em exame possui um aspecto preventivo. Ele requer que o candidato a cargo público-eletivo seja virtuoso, que tenha agido com correção e integridade nas

relações que participou, nas atividades que realizou e nas

posições que ocupou, sejam elas privadas ou públicas.

É mais que imperioso exigir-se que agentes públicos
jam probos, honestos e dignos, porquanto eles são
responsáveis pela gestão de bens e interesses
25 que não lhes
pertencem, sendo, antes, do domínio de todos. Devem

— Pág. orig. 178 —

sempre agir com boa fé objetiva. Afinal, se de ,ue'qu. >

pessoa é esperado que atue com zelo e correção na * tão de seus negócios privados,
com maior razão 1. “ deve ser exigido dos gestores do bem comum.

O fato de não passar no teste o * p nbi ade evidencia que o candidato não agiu cor rot ão
e integridade, e, portanto, que não respei' 4 ror. “as jurídicas e sociais. Pode-se, então, conch”
q provavelmente não as respeitará quando tive: te ¢ rir a res publica no exercício de mandato
outorgado pela soberania popular. Assim, caso seja eleito, é possível que se deixe arrastar
pelos caminhos tortuosos da desonestidade, da corrupção e da improbidade - que tantos
malefícios trazem à sociedade.

Dai o vertente § 9º autorizar o legislador a erigir casos de inelegibilidade “a fim de
proteger a probidade administrativa”. Para tanto, poderá ser considerada a história do
candidato, as atividades que realizou e sua

atuação na direção de órgãos e entidades.

Um exemplo de inelegibilidade fundada na exigência de probidade encontr:

e prevista na alínea £, 1, art. 1º, da LC nº 64/90, que dispõe serem inelegíveis “os que
tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por
irregularidade insanável

que configure ato doloso de improbidade administrativa, e
por decisão irrecorrível do órgão competente [.

Vale observar que o princípio em apreço não se dirige apenas ao legislador, mas
também ao juiz. A este quando da interpretação e aplicação a situações concretas das

hipóteses de inelegibilidade legalmente previstas.

3.10 IGUALDADE OU ISONOMIA

Previsto no art. 5º da Lei Maior, o princípio da isonomia ou da igualdade impõe que a
todos os residentes no território brasileiro deve ser deferido o mesmo tratamento

ou tratamento igual, não se admitindo discriminação de
espécie alguma - a menos que o tratamento diferenciado

— Pág. orig. 179 —

reste plena e racionalmente justificado, quando, então, será objetivamente razoável conceder a uns o que a outros se nega.

Esse princípio apresenta especial relevância nos domínios do Direito Eleitoral. A sua importância para o desenvolvimento equilibrado é mx ssu eleitoral, bem como para a afirmação da justiça e do respeito a todas as expressões políticas. Como afirma Muñoz (2007, p.

“Desde la perspectiva del elector, el principio [da igualdad] encaja plenamente en la garantía de su libertad (art. 23, I CE), puesto que no puede existir una elección libre allí donde no haya existido una igualdad de oportunidades de entre los competidores electorales a la hora de influir en la formación de la voluntad electoral. Desde la

perspectiva del competidor el principio no es sino un

elemento integrante del contenido constitucional de

su propio derecho de acceso a los cargos públicos

en condiciones de igualdad (art. 23.2 CE). Ambos encajes, como acabo de decir, no son excluyentes, sino

que son dos caras de una misma moneda [...]”.

Sob a ótica de candidatos e partidos políticos,

asseveram os eminentes juristas Fux e Frazão (2016, p. 119) que o princípio da igualdade reclama uma postura neutra do Estado “em face dos players da competição eleitoral i.e., partidos, candidatos e coligações), de forma a coibir a formulação de desenhos e arranjos que favoreçam determinados atores em detrimento de outros”. Ressaltam, ainda, que a centralidade do princípio em tela decorre de ser “pressuposto para uma concorrência livre e equilibrada entre os competidores do processo político, motivo por que a sua inobservância não afeta apenas a

disputa eleitoral, mas amesquinha a essência do próprio

processo democrático”.

— Pág. orig. 180 —

Por outro lado, sob a ótica do cidadão, o princípio da igualdade requer que a todos seja recoberto o mesmo e igual valor, não havendo superioridade de uma pessoa em relação a (ou em detrimento de) outra. No Estado Democrático de Direito todas as pessoas são dignas e autônomas, todas são merecedoras de igual respeito e consideração, devendo-se atribuir igual peso às suas decisões políticas.

Inúmeros institutos e situações são regidos pelo princípio em exame. À guisa de exemplo, tem-se que o voto apresenta o mesmo valor para todos os cidadãos, os concorrentes a cargo político-eletivos devem contar

com as mesmas oportunidades (paridade de armas),

ressalvadas as situações previstas em lei - que têm em vista o resguardo de outros bens e valores constitucionais

— e as naturais desigualdades que entre eles se verificam.

Ademais, citem-se a previsão normativa de hipóteses de inelegibilidade e, no campo da propaganda eleitoral, a necessidade de que a todos os candidatos seja concedida oportunidade de difundir seus programas, pensamentos e propostas. N

e último aspecto, vale notar que a igualdade tem caráter formal, não material, já que a distribuição de tempo no horário eleitoral gratuito é desigual - aqui, porém, atende-se ao interesse de se fortalecer os partidos, o que termina por conferir maior

estabilidade aos governos.

3.11 PLURALISMO POLÍTICO

De pluralismo cogitam tanto a Ciência Política, quanto o Direito.

Na linguagem política, esse termo denomina a corrente de pensamento que propugna um modelo de sociedade baseado na existência de diversos grupos ou centros de poder, os quais não necessariamente convivem em harmonia, podendo conflitar entre si. Tais grupos situam-

se entre o indivíduo e o Estado, constituindo uma

— Pág. orig. 181 —

contraforça capaz de impedir abusos por parte a.” governantes.

Nesse sentido, Bobbio, Matteucci e Pasquato. 2009, p. 928 ss., verbete pluralismo) distingue um pluralismo dos antigos e um dos modernos. O primeiro refere-se “ao velho Estado de classes ou de corporações, que a Revolução Francesa já deu por morto e que a sociedade industrial em marcha tornou cada vez mais “anacrônico”. Já o pluralismo dos modernos é o que contrasta o Estado centralizador e inegalitário, utiliza amplamente “as conquistadas liberdades civis, primeiro a liberdade de associação, para criar uma defesa do indivíduo isolado contra a potência e intromissão do Estado burocrático, ou das classes economicamente mais débeis contra o poder econômico que se vai organizando na grande empresa capitalista”.

Há várias formas de pluralismo: o pluralismo socialista, o

pluralismo democrático, o pluralismo cristão-social No Direito, a Constituição Federal consagra o pluralismo

em várias dimensões, destacando-se as seguintes: (i) no

Preâmbulo, impera que o Estado Democrático por ela

instituído destina-se também a a:

gurar uma sociedade pluralista; (ii) no art. 1º, V, estabelece o pluralismo político como fundamento do Estado brasileiro; (iii) no art. 17, caput, contempla o pluralismo partidário ou o “pluripartidarismo”; (iv) no art. 170, caput, IV, e parágrafo único, estabelece o pluralismo econômico, pois a ordem econômica é fundada na livre iniciativa e na livre concorrência, sendo “assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica”; (v) no art. 206, III, prevê o pluralismo “de ideias e de concepções pedagógicas”; (vii) nos arts. 215 e 216 contempla o pluralismo cultural, devendo o Estado apoiar e incentivar “a difusão das manifestações culturais”, valorizar a “diversidade étnica e regional”, incentivar “a produção e o

conhecimento de bens e valores culturais”; (viii) no art.

220, prevê o pluralismo de comunicação e expressão, pois

“A manifestação do pensamento, a criação, a expressão

e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo

— Pág. orig. 182 —

não sofrerão qualquer restrição, observado o uisnos.»>

nesta Constituição”, sendo, ainda, “vedada toda »q. >

censura de natureza política, ideológica e artis.’> ”.

O Estado contemporâneo tem n , walismo uma de suas características mais m rca tes. A alta complexidade das atuais sociec ‘e: u massa determina o desenvolvimento de ir .riraa.: relações entre as pessoas, bem como a fm. 4¢ de inúmeras entidades com colorações e inte: sses variados. Isso é ainda mais saliente na era da globalização e da revolução tecnológica, caracterizada pela liberdade comunicativa (exercida intensamente) e acentuada abertura ideológica.

A realidade da ordem político e social brasileira é multifária. Há pluralidade de classes econômicas e sociais, de culturas, de cosmovisões, modos e projetos de

vida, costumes, tradições, crenças, religiões, convicções

políticas e filosóficas etc. Ademais, incontáveis são os

arranjos a:

ociativos em torno dos quais as pessoas

se agrupam, tais como associações, entidades religiosas,

entidades culturais, entidades de defesa de seus associados ou de algum interesse específico (ex.: consumidores e meio ambiente), sindicatos, federações, confederações, clubes, cooperativas, movimentos, grupos e organizações políticas

e humanitá

s, fundações, ONGs - organizações não governamentais etc. Ressai dessa multiplicidade - para usar a expressão de Lassalle (2009, p. 39) - os “fatores do poder que regem o país”.

O princípio em exame afirma o pluralismo político como fundamento da democracia brasileira. Trata-se, pois, de uma democracia pluralista. Isso significa reconhecer e respeitar a diversidade de pensamentos, opiniões e convicções, de crenças e de projetos de vida (inclusive coletivos) que proliferam na sociedade.

Mas não apenas isso: implica também reconhecer e efetivamente acolher a participação dos diversos atores s, agentes e entidades na vida e pr: afinal, todos eles gozam de liberdade e têm o direito fundamental de participar.

— Pág. orig. 183 —

Os motes fundamentais do Estado são a liberdade de expressão e de reunião, sendo vedados a intolerância e a perseguição de pessoas em razão de ideologias, crenças, convicções políticas e cosmovisões.

No campo político, lembra Canotilho (1996, p. 445) que a pluralidade democrática implica: ‘7a à “inadmissibilidade da marginalização de quaisquer forças partidárias”; implica também a atribuição de poderes específicos e o reconhecimento do papel dos partidos de oposição, inclusive dos partidos pequenos, de pouca expressão nacional.

Por conseguinte, impõe-se reconhecer e respeitar os grupos que vicejam no interior da sociedade, inclusive

os minoritários.

Não por acaso a Constituição instituiu o sistema proporcional nas eleições legislativas (exceto para o Senado, em que se aplica o princípio majoritário), conforme se vê em seu art. 45, caput.

Em sua vertente eleitoral, o princípio do pluralismo político assegura a todos o direito de participar livremente do processo eleitoral, lançar-se na disputa de postos político-estatais, realizar campanha para divulgação da imagem, ideias e projetos, bem como acessar recursos, meios de financiamento e de promoção da candidatura.

3.12 LIBERDADE DE EXPRESSÃO

No âmbito da teoria política da liberdade, assinala Bobbio (2000, p. 490) que quando se diz que o ser humano é livre e deve ser protegido ou favorecido na expansão de sua liberdade, entende-se que ele “deve ter alguma esfera de atividade pessoal protegida contra as ingerências de qualquer poder externo, em particular do poder estatal”.

Característica dessa “esfera pessoal” de proteção constitucional é a liberdade de expressão, cuja história é marcada por lutas, afirmações e reafirmações perante o poder estatal.

A liberdade em exame dialoga e se relaciona
com outras igualmente fundamentais, especialmente

— Pág. orig. 184 —

as de consciência, pensamento, opinião, com a ciência, a informação e imprensa

Em sua dimensão individual, a liberdade u. + «pressão fundamental a livre e ampla
comunicar .u « »s pessoas, sem temores nem receios de reprimendas negativas

em razão da exteriorização de sentimentos, ideias,

opiniões, valorações, sentimentos, criatividade, gostos e preferências.

Isso é essencial para a saudável formação e desenvolvimento da personalidade individual nas esferas privada e pública. É também primordial para a afirmação da autonomia do indivíduo e sua integração no meio social, para sua efetiva participação política, e, enfim, para a plena realização de seu projeto de vida.

A liberdade em apreço também apresenta uma dimensão coletiva, pois o seu exercício pode envolver outras pessoas, as quais podem ser afetadas e sofrer danos

A propósito, assevera Stuart Mill (2011, p. 208 ss.) que
a livre expressão do pensamento é essencial para o bem-
estar da humanidade e que é deveras pernicioso silenciar
opiniões dissidentes.

“Se toda a humanidade menos um fosse de uma opinião e apenas uma pessoa fosse de opinião contrária, a humanidade não estaria mais justificada em silenciar esta pessoa do que ela, se tivesse o poder, estaria justificada em silenciar a humanidade. Se uma opinião fosse uma posse pessoal válida apenas ao seu possuidor, se o fato de ser privado de sua posse fosse simplesmente um dano privado, faria alguma diferença o dano ser infligido apenas sobre umas poucas pessoas ou sobre muitas. Mas o dano peculiar de silenciar a expressão de uma opinião é o de que se está roubando a raça humana, tanto a posteridade quanto a geração atual e ainda mais

aqueles que discordam da opinião do que aqueles
que a sustentam. [...] é sempre provável que os

— Pág. orig. 185 —

dissidentes tenham algo digno de ser ouvido a-ég. -

em sua defesa e que a verdade perderia algo: con. » seu silêncio.” Por isso, a ninguém é dado res’ “n1’ > exteriorizagao

da palavra ou a publicação de o, ..*4s ideias de outrem, exceto - assinala Mill (2011 » 790.)-se for para prevenir a causacdo de danos ac .. °n. ~ vis somente a prevenção de danos justifica a inte. em 4o na liberdade.

A liberdade de expressão integra a primeira geração de direitos, que têm por titular a pessoa humana e são oponíveis ao Estado. Trata-se de direitos de resistência ou oposição ao Estado em defesa da pessoa. Tanto assim que foi consagrada na Declaração de direitos do homem e do cidadão de 1789, cujo art. 11 proclama que a

é um dos

“livre comunicação das ideias e das opin: mais preciosos direitos do homem”, podendo todo cidadão

“falar, escrever, imprimir livremente”.

Restou também sacramentada na segunda parte da

Primeira Emenda da Declaração de Direitos dos Estados

Unidos da América, ratificada em 15 de dezembro de 1791, segundo a qual “O Congresso não legislara [...] cerceando a liberdade de expressão, ou de imprensa”.

A seu turno, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 contempla a liberdade de expressão em seu art. XIX, verbis: “Todo ser humano tem direito a liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras”.

Na Constituição de 1988, a liberdade de expressão - em sentido amplo - é consagrada em alguns dispositivos. Consoante dispõe o art. 5º, IV: “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. O inciso V

desse artigo assegura “o direito de resposta, proporcional

ao agravo, além da indenização por dano material,

moral ou à imagem”. Já pelo inciso IX: “é livre a

— Pág. orig. 186 —

expressão da atividade intelectual, artística, cien’ sic. e. >

comunicação, independentemente de censura « 11. > .¢a’

O inciso XIV garante “a todos o acesso a .> »rmação e resguardado o sigilo da fonte, ,ua do necessário ao exercício profissional”. No ca x» d? comunicação social, o art. 220 da Lei ? ‘m .-tabelece que “A manifestação do pensamer v, 2 c. ação, a expressão e a

“mn. 17, processo ou veículo não

informação, sob qualqu> sofrerão qualquer rest. são observado o disposto nesta Constituição”; veda, ainda, ao legislador aprovar lei que contenha “dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social” (§ 19), e “toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística” (§ 2º).

Daí afirmar Tavares (2011, p. 626-627) que a liberdade de expressão

“é direito genérico que finda por abarcar um sem-

número de formas e direitos conexos e que não

pode ser restringido a um singelo externar sensações ou intuições, com ausência da elementar atividade intelectual, na medida em que a compreende. Dentre os direitos conexos presentes no gênero liberdade de expressão podem ser mencionados, aqui, os seguintes liberdade de manifestação de pensamento; de comunicação; de informação; de acesso à informação; de opinião; de imprensa, de mídia, de divulgação e de

radiodifusão [...]”

O conteúdo da liberdade de expressão não é unívoco, não comporta um único sentido. Compreende não só a ação de pensar, de sentir, de formar pensamentos, ideias e opiniões, como também a sua divulgação pelas mais diferentes formas e pelos mais diversos meios ou ambientes. Também abarca a abstenção, ou melhor, a

faculdade de não se manifestar ou não se expressar.

— Pág. orig. 187 —

A i aç de fato ou acontecer-nto + mais propriamente compreendida pela lik ra.’ de

comunicação prevista no inciso IX, art. 5º, e , > 5 direito

de informação previsto no art. 220 ra . i Maior, e não pela “manifestação do pensament-”a inr.so IV daquele mesmo dispositivo.

Em princípio, não ha qv. se a. erminar previamente quais pensamentos e ij” ‘as nruem circular no espaço público. Com acondicac ter .o serem violentos, quaisquer conteúdos e meios de divulgação são objetos de proteção da liberdade em exame.

Conforme assinala Sarmento (2014, p. 256), todo conteúdo de mensagem é *prima facie* salvaguardado constitucionalmente, ainda que seja controverso ou impopular: “Aliás, um dos campos que é mais necessária a liberdade de expressão é exatamente na defesa do direito à manifestação de ideias impopulares, tidas como incorretas ou até perigosas pelas maiorias, pois é

justamente nestes casos em que ocorre o maior risco de imposição de restrições [...]”. Por óbvio, discursos que refletem o pensamento da maioria do grupo raramente são censurados, suprimidos ou sancionados.

Várias são as formas sob as quais a exteriorização do pensamento pode ocorrer, a exemplo da oral (fala, entrevista, discussão, debate), escrita (publicação, carta), ação (passeata), omissão (greve de fome), gesto (exibir o polegar para o alto), mímica (fazer careta), comportamento (atirar dinheiro em político acusado de corrupção, queimar bandeira nacional), artística (pintura em tela, filme), humor (cartoon ou desenho humorístico, charge).

As formas simbólicas de expressão também gozam de proteção constitucional. Aqui, o pensamento ou a opinião confunde-se com comportamentos. Assim, por exemplo (i) ao julgar em 17-8-2004 o HC nº 83.996/RJ, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal - em razão de empate no julgamento - extinguiu o processo penal em que se

imputava o crime de ato obsceno (CP, art. 233) a diretor

— Pág. orig. 188 —

teatral que, em reação a vaias recebidas ao .un1 xt»

espetáculo, simulou se masturbar e exibiu su: 3 n

Assentou o tribunal que “a discussão esta in.. ° almente inserida no contexto da liberdade de expressão, ainda que inadequada e deseducada” a 21 ut” imputada na denúncia, sendo dispensado o .7u.. amento penal, (ii) ao julgar em 15-6-2011 a .DPF . ° 187/DF, o Pleno do STF, por unanimidade, “rt. a licitude da realização da chamada marcha a. ma onha, e julgou procedente a ação para dar ao art. 287 do CP, com efeito vinculante, interpretação conforme à Constituição, “de forma a excluir qualquer exegese que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas, ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos”. Funda-se a decisão no direito de reunião e liberdade de expressão, afirmando, quanto a esta, que se trata de um “dos mais preciosos

privilégios dos cidadãos em uma república fundada em bases democráticas”, configurando-se como “núcleo de que se irradiam os direitos de crítica, de protesto, de discordância e de livre circulação de ideias”.

No mesmo diapasão, a Suprema Corte dos EUA chegou a se pronunciar sobre a constitucionalidade de leis que proibiam e criminalizavam a queima da bandeira nacional. No caso *Texas v. Johnson* (1989), durante uma convenção do partido Republicano no Estado do

Texas, Gregory Johnson queimou publicamente a bandeira americana; em razão disso foi preso e sentenciado a um ano de prisão. Ao apreciar o caso, a Suprema Corte afirmou a inconstitucionalidade da proibição da referida conduta, pois ela é protegida pela Primeira Emenda que ampara a liberdade de expressão. Em outro caso, *United States v. Eichman* (1990), o Congresso dos EUA aprovou uma lei protetora da bandeira nacional (Flag Protection

Act); mas Shawn Eichman descumpriu a lei e ateou fogo

na bandeira. Ao apreciar o caso, a Suprema Corte reiterou seu entendimento anterior e declarou inconstitucional o

Flag Protection Act. A queima da bandeira nacional trata-se

— Pág. orig. 189 —

de “symbolic speech” que denota raiva ou indignação e.» relação ao governo. No que concerne ao meio e ao ambiente, * »rotecaio

constitucional se dá em qualquer deles 1. > importa que a

liberdade de expressão seja exercida o. lei imediatamente perante uma ou mais pessoas, em
loa ou evento privado ou público, pela mídia escrita (jornal ou revista), televisão, rádio, Internet
e rede” ro, 9º. (Facebook, X/Twitter, Instagram), WhatsApp, Telegram etc. Em qualquer
ambiente incide a proteção.

Em que pese sua fundamentalidade e a posição preferencial que lhe é reconhecida no
sistema constitucional, não é absoluta a liberdade de expressão. Aliás, dada sua origem
cultural, todo direito é relativo, comportando, portanto, limitações por ocasião da aplicação.

As res

rições à liberdade de expressão devem sempre

ocorrer em atenção à tutela de outros bens jurídicos mais

relevantes, a exemplo da vida e integridade corporal

A proteção constitucional - registra Fernandes (2011, p.

279) - ainda que de modo lógico-implícito, “não se estende à ação violenta”, tampouco a
“manifestações que venham a desenvolver atividades ou práticas ilícitas”. Por sua vez, afirma
Tavares (2011, p. 632) que o exercício seguro da liberdade de expressão tem o requisito de
que “não prejudique ninguém, em nenhum de seus direitos”.

Mas essas considerações devem ser tomadas com cautela, pois o certo é que, devido à
sua fundamentalidade no sistema constitucional, a liberdade de expressão só deve ser
restringida excepcionalmente. Deveras, sua

limita só é concebível em casos de evidente e

reconhecida relevância, e ainda assim em atenção à promoção de um bem mais proeminente ou de maior peso. Deve haver sempre a ponderação dos interesses e valores em jogo no caso concreto.

A esse respeito, depois de asseverar que a liberdade em exame não constitui direito absoluto, ensina Sarmento

(2013, p. 257) que os conflitos entre ela e outros direitos

— Pág. orig. 190 —

fundamentais ou bens jurídicos constituem almen >

tutelados

“devem ser equacionados mediante a ponderação de interesses, informada pelo princípio da proporcionalidade, e até: . . . peculiaridades de

cada caso concreto. Na 2ª etapa destas colisões, deve-se partir da premissa de que a liberdade de expressão situa-se no elevado patamar axiológico na ordem constitucional brasileira, em razão de sua importância para a dignidade humana e a democracia. Tal como ocorre em países como Estados Unidos, Alemanha e Espanha, também é possível falar-se no Brasil em uma “posição preferencial” a priori desta liberdade pública no confronto com

outros interesses juridicamente protegidos. Esta foi

a posição expressamente adotada pelo STF, no julgamento da ADPF 130”.

Sendo certo que o exercício da liberdade de expressão pode afetar e causar danos a pessoas, permite a Constituição a responsabilização de quem a exercer ilicitamente ou fora dos marcos constitucionais. A liberdade deve ser exercida com responsabilidade. Assim é que, em sua parte final, o inciso IV, art. 5º, da Lei Maior afirma ser “vedado o anonimato”; e o inciso V daquele mesmo artigo assegura: (i) “o direito de resposta, proporcional ao agravo”; e (ii) “indenização por dano material, moral ou à imagem”.

A proibição do anonimato tem em vista viabilizar a

responsabilização do autor do ilícito. Mas essa proibição

não deve ser confundida com o resguardo do “sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”, promovido pelo inciso XIV, art. 5º, da Constituição. Isso porque o sigilo da fonte visa fomentar o direito de informação, pois sem ele a “fonte” não falaria o que sabe,

nada tendo com o anonimato,

— Pág. orig. 191 —

Cuidando das liberdades de expressão e de imprensa, o Excelso Pretório fixou a seguinte tese (veja a 2ª da

repercussão geral):

“1. A plena proteção ‘ons itucional a liberdade de imprensa e -onsagrada pelo binômio liberdade cr.a res, onsabilidade, vedada qualquer espécie .> “usura prévia. Admite- se a possibilid.'e posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente

injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosa

Ss, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando

um espaço íntimo intransponível por intromissões

itas externas. 2. Na hipótese de publicação de

entrevista em que o entrevistado imputa falsamente

prática de crime a terceiro, a empresa jornal

stica somente poderá ser responsabilizada civilmente se (i) à época da divulgação, havia indícios concretos

da fa!

o veículo deixou

dade da imputação; e (ii)

de observar o dever de cuidado na verificação da

veracidade dos fatos e na divulgação da existência

indícios. Redigirá o acórdão o Ministro Edson Fachin. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023” (STF - RE nº 1.075.412/PE - Pleno - Red. do acórdão Min. Edson Fachin - j

29-11-2023).

Se, de um lado, esse precedente não restringe

diretamente a liberdade de expressão, de outro, prevê

a possibilidade de responsabilização do veículo de comunicação por declaração de entrevistado que impute

falsamente a terceiro a prática de crime, exceto se houver

— Pág. orig. 192 —

negligência por parte do veículo quanto à apuração” » d> fa. >

que fosse de conhecimento público.

3.12.1 Dimensão eleitoral ¢ « 1. erdade de

expressao

A liberdade de expressão apresenta relevante interface com o Direito Eleitoral.

A livre circulação de ideias, pensamentos, valores, opiniões e críticas promovida pela liberdade de expressão e comunicação é essencial para a configuração de um espaço público de debate, e, portanto, para a democracia e o Estado Democrático. Sem isso, a verdade sobre os candidatos e partidos políticos pode não vir à luz, prejudicam-se o diálogo e a discussão públicos, refreiam-se as críticas e os pensamentos divergentes, tolhem-se as manifestações de inconformismo e insatisfação, apagam-se, enfim, as vozes dos grupos minoritários e dissonantes

do pensamento majoritário.

Depois de lembrar que o Direito Eleitoral constitui um importante campo de incidência da liberdade de

expressão, Aline Osório (2017, p. 129) assinala que

“Durante períodos eleitorais, a importância da liberdade de expressão é amplificada. Partidos e candidatos devem prestar contas de suas ações passadas e expor suas opiniões, propostas e programas futuros. Os meios de comunicação devem funcionar como canais de disseminação de informações, críticas e pontos de vista variados. Os cidadãos precisam de plena liberdade não só para

acessarem tais informa

ções, mas para manifestarem livremente as suas próprias ideias, críticas e pontos

de vista na arena pública. Ne

processo, é necessário que todas as questões de interesse público — incluindo, é claro, a capacidade e a idoneidade dos

candidatos e a qualidade de suas propostas - s

— Pág. orig. 193 —

abertas e intensamente discutidas e questionar a efetividade das eleições como mecanismo de seleção de representantes e o próprio funcionamento do regime democrático dependem de: um ambiente que

permita e favoreça a livre manifestação e circulação

de ideias. [...] Em regime de

democracia, o voto e a liberdade de expressão representam dois importantes instrumentos de fortalecimento da democracia,

permitindo que os interesses

s e as opiniões dos

cidadãos sejam considerados na formação

governo e na atuação dos representantes. [

Por outro lado - no âmbito do direito de informação -, os cidadãos têm direito a receber toda e qualquer informação, positiva ou negativa, acerca de fatos e circunstâncias envolvendo os candidatos e partidos políticos que disputam o pleito; sobretudo acerca de suas

histórias, ideias, programas e projetos que defendem. Só

assim estarão em condições de formar juízo seguro a

seus votos de forma consciente e

respeito deles e definir responsável.

É, pois, fundamental que todo cidadão seja informado

corretamente acerca da vida política do país dos

governantes e dos negócios públicos.

Nas sociedades contemporâneas há clara demarcação entre o público e o privado. Na esfera pública, avultam o bem comum, a ordem pública, os interesses da coletividade em seu conjunto. Por isso mesmo, aí deve reinar a transparência e a máxima amplitude do direito de informação.

Diferentemente, na esfera privada prevalecem interesses e negócios particulares. Aqui se distinguem duas categorias de bens jurídicos, a saber: patrimoniais

e não patrimoniais ou de personalidade. Limites são

tabelecidos à liberdade de ação individual, buscando-

se impedir a ocorrência de prejuízos às pessoas. Entre os

bens da personalidade, nomeadamente na seara do right

— Pág. orig. 194 —

to privacy (direito à privacidade), destaca-se a importância. Trata-se da dimensão em que a atuação do indivíduo cinge-se à satisfação de interesses e liberdades puramente existenciais, realização de valores e modos de vida. É aí que todos podem viver em paz e tranquilidade, sem ter de mediar palavras. A inviolabilidade da intimidade - é assegurada no art. 5º, X, da Constituição Federal.

Na sociedade política, há forte interação entre as esferas pública e privada. Daí que, sob o prisma patrimonial, importa saber quais interesses econômico-financeiros o político representa, quem o financia, a quais grupos econômico-financeiros encontra-se ligado. É ingenuidade acreditar que o homem público só age em atenção ao

bem comum e ao interesse público. Desnudar tais rela

constitui passo decisivo para o exercício consciencioso do

direito de sufrágio, bem como para a construção de uma

sociedade “livre, justa e solidária” (CF, art. 3º, I),

Já sob a óptica não patrimonial, discute-se se

- como é o Cc

personalidades públicas ou de políticos — teriam resguardados integralmente seus direitos à privacidade, ao segredo e à intimidade. Tem-se acentuado a necessidade de se salvaguardar ao menos o círculo íntimo da vida individual, já que a dignidade da pessoa humana constitui cláusula geral prevista no art. 1º, III, da Constituição Federal, que ancora todos os direitos parcelares da personalidade. Obtempera-se que, mesmo tratando-se de político, personalidade pública por excelência, por maiores que sejam as controvérsias que o cerquem, não se poderia ir ao ponto de revelar publicamente relações de cunho íntimo, como, e. g., o adultério, a existência de filho com amante ou comportamentos desviantes.

Todavia - apenas no que concerne ao exercício de cargo público-eletivo -, é indubitoso que interessa aos eleitores conhecer algumas peculiaridades da intimidade

do destinatário de seus votos, de sorte que a

— Pág. orig. 195 —

cidadania seja exercida com grau maior de consciência e responsabilidade. Ocioso dizer que isso é vital para a democracia. Há fatos ocorridos na esfera pública de um candidato que eventualmente podem esclarecer o eleitorado e contribuir para a formação de sua opinião política, pois deixam entrever. “a avaliação e, ainda, a direção que provavelmente irá seguir ao mandato caso seja eleito. Certamente as declarações de um discurso bem elaborado serão mais bem avaliadas se se puder compará-lo com comportamentos concretos ou posições anteriormente assumidas. Imagine-se, por outro lado, alto agente político que seja toxicômano, alcoólatra, desonesto em suas relações privadas, que surte seu cônjuge, que seja réu em ação criminal ou de improbidade administrativa. Em tais hipóteses, não há dúvida de que o direito à intimidade resta enfraquecido perante o direito de informação; este melhor atende ao interesse público ligado ao regime democrático, já que certas posições e

eventuais vícios desqualificam o cidadão para o exercício

de mandato público-eletivo, retirando-lhe o decoro, a

decência e a legitimidade. Afrontaria a consciência política: mandatário que, por trás de aparente imagem de eficiência e honestidade - criada e sustentada pela mídia e pelo marketing -, levasse vida excessiva e desregrada, oposta à figura propalada.

A propósito, registra Goltzman (2022, p. 86-87) que na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) há diversos casos em que “a liberdade de expressão goza de maior proteção que o próprio direito à honra”, pontuando-se que “o livre discurso tem um papel essencial na consolidação e dinâmica de uma sociedade democrática” e que “uma sociedade que não está bem informada não é plenamente livre”.

Não se trata de menosprezar a personalidade do político, pregar a intolerância, o ódio, ou disseminar preconceitos, mas apenas se permitir que o eleitorado seja bem informado acerca de fatos relevantes para o exercício consciente e sincero de seu direito de voto, e bem escolher

— Pág. orig. 196 —

o candidato que melhor o represente. Isso contril 4i rar« > autenticidade da representação política e, port: 1tu, > ao fortalecimento do regime democrático. Nesse quadro, embora certas situac' c>> aliam na esfera privada e íntima da pessoa, é dbv' 1 «ue, ratando-se de político, homem público e depc '*4.'c da confiança e das esperanças dos eleitores, a p vtea. à nonra e à intimidade deve ser flexibilizada.

Acresce que a libe. tad de expressão e o direito à informação contribuein significativamente para a eliminação de práticas perniciosas, como a disseminação de desinformação (compreendida como conteúdo falso dolosamente criado para prejudicar terceiro), o curral eleitoral, o voto de cabresto, o domínio de coronéis antigos e novos, bem como o câncer social que é a compra de votos, práticas ainda comuns no Brasil contemporâneo, mesmo lativas, como temos visto com frequência

em Casas Legis

na crônica política nacional

— Pág. orig. 197 —

JUSTIÇA ELEITORAL

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Com a afirmação histórica da soberania popular

e dos princípios democrático e representativo, foram

desenvolvidos métodos e sistemas de controle de eleições e

investidura em mandatos representativos. O controle v: assegurar a legitimidade e sinceridade do pleito; tem, pois, a finalidade de depurar o processo eleitoral, livrando-o de abusos de poder, fraudes e irregularidades que possam desnaturá-lo. A esse respeito, conhecem-se dois grandes sistemas: legislativo e jurisdicional.

Pelo sistema legislativo ou de verificação de poderes o Poder Legislativo é o juiz soberano das eleições, da elegibilidade e investiduras políticas de seus membros, competindo-lhe controlar seus próprios mandatos e as eleições, bem como conhecer e decidir todas as questões e lides ocorrentes. Assinala Viana Pereira (2008, p. 28) que esse sistema resultou “do processo de independência do poder legislativo em face do privilégio real de

dispor sobre a validação das eleições”. Foi consagrado, inicialmente, na Inglaterra com o Parliamentary Election Act de 1695 e, na França, com a Constituição de 1791. Nesse sentido,

lembra Andrade Neto (2010, p. 122) que, em princípio,

— Pág. orig. 198 —

a verificação eleitoral cabia ao monarca; o L^o318at1. > pôde firmar sua independência funcional de Ex. ~ avo por meio “da assunção do controle sobre a 1.7 laridade

da votação e a elegibilidade dos mem} .u. do Parlamento,

antes prerrogativa régia [...]”. Cede v. rém despontaram

graves distorções, entre à q'w5 se destacam a discricionariedade dos julga, entos, o acentuado corporativismo, a incor “1 a de se entregar função tipicamente jurisdicio. +1 (ue, em princípio, deve se basear em critérios técnicos e objetivos) a órgão eminentemente político, diretamente comprometido com as questões a serem apreciadas.

O sistema jurisdicional - ressalta Viana Pereira (2008, p.

38) - surge

“como resposta às insuficiências apresentadas pelos sistemas políticos, com a intenção de substituir um controle discricionário por um controle técnico e

juridicamente enquadrado. Sua criação deve-se ao

Election Petitions and Corrupt Practices at Elections Act de 1868 e ao Parliamentary Elections and Corrupt Practices Act de 1879, promulgados na Inglaterra em um ambiente de combate às fraudes e corrupções

eleitorais que infestavam a prática britânica [...]”.

A realidade sociopolítica de cada país impôs o

desenvolvimento de subsi

temas jurisdicionais próprios, entre os quais figuram os de jurisdição ordinária, especializada e constitucional. No primeiro, o controle de eleições e investiduras políticas é confiado à Justiça Comum. Já na jurisdição especializada, essa matéria é entregue a um órgão especializado, sendo criada uma estrutura dentro do Poder Judiciário. Por fim, no modelo de jurisdição constitucional, o controle é exercido por Tribunal Constitucional.

Fala-se, ainda, em sistema misto ou eclético, o qual

procura fundir peculiaridades dos dois anteriores; por

isso, ele também é conhecido por semiparlamentar ou de

— Pág. orig. 199 —

tribunal especial. Conforme assevera Tavares (2007, p. 12, aqui o controle é exercido a priori pelo Poder Judiciário; “entretanto, há um tribunal especial, composto por membros de outros poderes, inclusive, « -principalmente provenientes do Poder Judiciário > e exerce a função revisional dessas decisões”.

No Brasil, o sistema legislativo de verificação de poderes foi acolhido no art. 21 do Ato de 1824 e no art. 18, parágrafo único, da Constituição de 1891. Vigorou até o fim da República Velha; portanto, por mais de um século.

Ante as vicissitudes históricas (mormente a farsa eleitoral e a inautenticidade da representação política no Império e na República Velha), esse modelo foi substituído

pelo de jurisdição especializada, fato ocorrido nos albores

da Era Vargas, com a promulgação do primeiro Código Eleitoral pátrio - instituído pelo Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932. Tal norma criou a Justiça Eleitoral como instituição independente, voltada exclusivamente

para o controle e a organização das eleições (alistamento

eleitoral, campanha, votação, apuração dos votos, proclamação e diplomação dos eleitos) e, ainda, resolução dos conflitos delas surgidos

Em 1934, a Justiça Eleitoral foi constitucionalizada. (CF/34, art. 63,d),

possuía competência privativa para o processo das eleições

Prevista como órgão do Poder Judiciário

federais, estaduais e municipais (art. 83), entre outras coisas. Já em 1937 foi extinta (juntamente com os partidos políticos) pela Constituição do Estado Novo, ditada por Getúlio Vargas e apelada de “polaca” em virtude de seu caráter autoritário. Com os ventos da redemocratização, foi restabelecida. Primeiro, foi contemplada no Decreto-Lei nº 7.586/45-chamado Lei Agamenon em homenagem ao seu idealizador, o Ministro da Justiça Agamenon

Magalhães. Depois, mereceu a atenção da Lei Maior de

1946, que lhe devolveu o status constitucional perdido. A Constituição de 1967 preservou-a, ensejando que sobrevivesse aos 20 anos de regime militar, a despeito do

claro ofuscamento da democracia que se verificou nesse

— Pág. orig. 200 —

período. Conforme bem salientou Caggiano (2007, p. 7->,

nesse momento da história brasileira os pleitos: reatavam-se os direitos tinham por fim atender “a um quadro > normativo

casuístico, ditado pelos detentores do poder político,

que idealizavam as mais inventivas formas de sufrágio,

no ensejo de assegurar a vité > 14. urnas ao partido governista". No entanto, -. ma. 'pulações de normas eleitorais ocorridas ness >e1. xº , não chegaram a atingir a Justiça Eleitoral, pois 'nh m em vista alterar o sentido essencial da representação político-popular, de sorte a mantê-la afinada com os desígnios do governo militar.

A vigente Lei Maior manteve a Justiça Eleitoral integrada à estrutura do Poder Judiciário. Impera o art. 92: "São órgãos do Poder Judiciário: [...] V - os Tribunais e Juízes Eleitorais". Esse preceito é complementado pelo

art. 118, que re:

"São órgãos da Justiça Eleitoral: I —

o Tribunal Superior Eleitoral; II - os Tribunais Regionais Eleitorais; III - os Juízes Eleitorais; IV - as Juntas Eleitorais".

O Código Eleitoral dedica os arts. 12 a 41 a essa matéria. A Justiça Eleitoral apresenta natureza federal, sendo mantida pela União. Seus servidores são federais. Seu

orçamento é aprovado pelo Congresso Nacional. Em

matéria criminal, é a Polícia Judiciária Federal que detém atribuições para instaurar e conduzir inquéritos policiais com vistas à apuração de crimes eleitorais, o que é feito corriqueiramente. Se servidor da Justiça Eleitoral é vítima de crime no exercício e em razão de suas funções, competente será a Justiça Comum Federal. Ademais, juízes e promotores eleitorais recebem da União gratificação pecuniária específica para desempenharem suas funções. Ou seja: a União remunera-os para que exerçam funções eleitorais, o que igualmente atrai a competência federal quanto a seus atos, seja no âmbito criminal, seja no civil-administrativo.

Ao contrário dos demais órgãos que compõem o Poder

Judiciário, a Justiça Eleitoral não apresenta corpo próprio e

independente de juízes. Nela atuam magistrados oriundos

— Pág. orig. 201 —

de diversos tribunais, a saber: Supremo Tribunal Federal, Tribunal

Superior Tribunal de Justiça, Juízo de Direito, Juízo de Paz, Juízo de

Justiça Comum Federal e da Ordem dos Advogados do

Brasil. Vislumbra-se nisso importante. 1. »manifestação do

princípio cooperativo no federalismo >. "assim! -iro, haja vista

que outros órgãos disponibiliz >:

integrantes para

assegurar o regular funcionamento. 1 da Justiça Eleitoral.

Por outro lado, a invest' -ra te seus membros é sempre temporaria, vigendo p.'9 p azo mínimo de 2 anos, que pode ser renovado no periudo subsequente (CF, art. 121, § 2º). São esses importantes fatores que contribuem para a desejada imparcialidade dessa instituição.

Apesar do bom desempenho que sempre lhe foi reconhecido, o ideal seria que a Justiça Eleitoral contasse em todas as instâncias com corpo próprio e especializado de juízes. Ideal é que fosse uma justiça

autônoma e independente, como são os demais

ramos

do Poder Judiciário. Mas tal solução não pareceu viável

ao Legislador Constituinte. Conforme aponta Andrade

Neto (2010, p. 128), o modelo da Justiça Eleitoral

previne contra desgastes decorrentes de fricções políti

e atende à finalidade de que o exercício do controle seja

feito imparcialmente. E conclui: “Com o impedimento de

que a condição de magistrado se prolongue por duas eleições para os mesmos cargos, pretende-se evitar que se acumulem, de um para outro pleito, sequelas e interesses contrariados”.

É inegável que o fato de ser presidida por magistrados togados, de carreira, contribui para seu respeito e prestígio junto à população, sobretudo quando toma decisões controvertidas. Certamente, isso influencia na qualidade do controle e na legitimidade das eleições, sobretudo na aceitação de seus resultados. Os membros do Poder Judiciário submetem-se a rígido estatuto (CF, art. 93), gozam de garantias constitucionais, são proibidos de ias (CF, art. 95,

se dedicar a atividades politico-partid parágrafo único, III) - o que lhes assegura uma posição

de neutralidade -, pertencem à elite alfabetizada do País

— Pág. orig. 202 —

e, em geral, são vistos como pessoas instruídas, ‘vunaa. >

e confiáveis. Até pouco tempo atrás, não se tii ha © 1c’ de corrupção nesse Poder, panorama que mcontra ligeiramente alterado atualmente.

Ha quem veja com desconfia” “a 1 a omodação da Justiça Eleitoral aos quadros é Pete” Judiciário. Nessa linha, Ferreira Filho (2003 p. 18. ss) sustenta que isso tem contribuído, por um * dc, 9º .a a crescente politização da Justiça e, por outrc, va’ 1 a judicialização do espaço político. Sabemos todos que justiça e política situam- se em dimensões diversas, não devendo ser misturadas. Afirma-se que o Judiciário deve ser imparcial, neutro — virtudes nem sempre

presentes no ambiente político. Este, por natureza, é mais arejado, menos apegado a rígidos princípios e definições jurídicas. O resultado é um esforço para enquadrar ações estritamente políticas na via estreita de conceitos lógico-jurídicos. E nessa faina

a Justiça Eleitoral nem sempre pode preservar a serena

imparcialidade que se espera do Poder Judiciário - se é

que uma serena e absoluta imparcialidade seja possível em

algum caso! Em enigmática passagem do texto aludido, o referido autor observa que “valeria a pena examinar se é verdade que a Justiça Eleitoral é mais leniente com os candidatos politicamente corretos do que com outros. Quanto a outros órgãos que a auxiliam, isto já ficou claro”.

Apesar de proclamar o positivo desempenho dessa Justiça Especializada, sobretudo por proporcionar um bom nível de confiabilidade nos resultados do processo eleitoral, a doutrina tem igualmente apontado algumas de suas fraquezas. Nesse sentido, ressalta Taylor (2007, p. 149) que ela tem dificuldade para monitorar e detectar irregularidades, bem como “punir efetivamente os envolvidos em eventuais crimes eleitorais”; afirma o autor que a Justiça Eleitoral “deixa muito a desejar na fiscalização e punição de irregularidades relativas ao financiamento irregular de campanhas (caixa dois) e ao uso indevido da máquina governamental”. Lembra,

porém, que tais fraquezas decorrem de dois males: o

— Pág. orig. 203 —

fato de a mudança normativa estar nas mãos Jo” q. >

mais se beneficiam de uma legislação pouco 1 301 s.ea dificuldade de se monitorar eleições de mau.“ + efetiva num sistema em que ha um grande nú ue. » de candidatos e partidos.

Manda a Constituição que le’ -1... »mentar disponha sobre a organização e cor yet4n.'a dos Tribunais, dos juízes e das Juntas Eleite is \“F art. 121). Tal é feito pelo Código Eleitoral, veicu. do dela Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965. Embora essa lei seja ordinária, no tocante àqueles temas, foi recepcionada pela Constituição como complementar. Assim, quanto a tais assuntos, o Código Eleitoral somente pode ser alterado por lei de caráter

complementar.

4.2 FUNÇÕES DA JUSTIÇA ELEITORAL

O vocábulo função não é unívoco, apresentando

diversos significados. Assume-se, nesta obra, seu sentido

finalístico. Assim, destacam-se a utilidade, o papel desempenhado por um ente ou instituto jurídico no ambiente em que se encontra, a ação que lhe é própria no contexto em que se insere.

Nesse sentido, pode-se dizer que a Justiça Eleitoral desempenha várias funções, notadamente as seguintes

administrativa, jurisdicional, normativa e consultiva.

4.2.1 Função administrativa

No âmbito administrativo, a Justiça Eleitoral desempenha papel fundamental, porquanto prepara,

organiza e administra todo o processo eleitoral. No

entanto,

isso faz com que saia de seu leito natural, já que

o administrador deve agir sempre que as circunstâncias reclamarem, não podendo manter-se inerte diante dos acontecimentos. Inaplicável, aqui, o princípio processual da demanda - *nemo iudex sine actore*, ne procedat iudex

ex officio previsto no art. 2º do CPC, pelo que o

— Pág. orig. 204 —

juiz deve aguardar a iniciativa da parte interessada

sendo-lhe vedado agir de ofício. Assim, neste caso,

na atuação, deverá o juiz eleitoral agir independentemente de provocação do interessado, exercitando o poder de polícia que detém. O que caracteriza a função administrativa é a inexistência de conflito ou lidez entre as partes. -a. 2.ª -resolvida.

Sobre o poder de polícia, vide o estudo realizado por Onofre Alves Batista. No seu livro O poder de polícia fiscal (2001, p. 61 ss), Aponta detalhar sua evolução na Europa e nos Estados Unidos, o eminente autor conceitua-o como a “atividade do Estado consistente em limitar a propriedade ou a liberdade em prol do bem comum”. No Direito Positivo, colhe-se a definição constante do art. 78

do Código Tributário Nacional, que reza:

“Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula

a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de

interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à

propriedade e aos direitos individuais ou coletivos”.

Aduz o parágrafo único desse dispositivo: “Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com

observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder”.

Considere-se, ainda, a primeira parte do § 2º do art. 41 da LE, consoante o qual: “o poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais”, sendo vedada a censura prévia.

Nesse diapasão, o poder de polícia denota a faculdade que tem o Estado-Administração de intervir na ordem

— Pág. orig. 205 —

pública, limitando a liberdade, isto é, a ação das pessoas em benefício da sociedade, o que é feito com a imposição de abstenções ou com a determinação de certos comportamentos sejam realizados.

Há o exercício de função administrativa, por exemplo, na expedição de título eleitoral ao eleitor, na distribuição de eleitores, na transferência de domicílio, na fixação de locais de funcionamento de zonas eleitorais, na designação de locais de votação, na nomeação de pessoas para compor a Junta Eleitoral e a Mesa Receptora, na adoção de medidas para fazer impedir ou cessar imediatamente propaganda

eleitoral realizada irregularmente.

4.2.2 Função jurisdicional

A função jurisdicional caracteriza-se pela solução imperativa, em caráter definitivo, dos conflitos intersubjetivos submetidos ao Estado-juiz, afirmando-se

a vontade estatal em substituição à dos contendores. A

finalidade da jurisdição é fazer atuar o Direito (não apenas

a lei, pois esta se contém no Direito) em casos

concretos, no que contribui para a pacificação do meio social. Assim, sempre que à Justiça Eleitoral for submetida uma contenda, exercerá sua função jurisdicional, aplicando o Direito à espécie tratada. É isso que ocorre, e.g., nas decisões que imponham multa pela realização de propaganda eleitoral ilícita (LE, arts. 36, § 3º, e 37, § 1º), que decretam inelegibilidade na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), que cassem o registro ou o diploma nas ações fundadas nos arts. 30-A, 41-A e 73 da Lei nº 9.504/97.

A regra a ser observada é esta: sempre que houver

conflito de interesses, que reclame decisão do órgão

judicial para ser solucionado, estar-se-á diante de exercício de função jurisdicional. Ao contrário do que ocorre na função administrativa, na jurisdicional impera o princípio

da demanda, pelo que o juiz só pode decidir se e quando

houver provocação da parte, e, ainda aí, dentro dos limites

— Pág. orig. 206 —

em que a tutela jurisdicional é postulada. Conform > assinala Antônio Hélio Silva (2004, p. 8), impor. * pe "o urir se o juiz está sendo provocado para aplicar a 1.' " um caso concreto com vistas a satisfazer direi! . ». "jetivo, ou se a norma lhe foi dirigida diretamente' e. 'gir 10-lhe o dever de agir para alcançar a finalida" nem. ativa. Na primeira hipótese, "estaria o Juiz exer-erdo tividade jurisdicional, ao passo que, na segunº s. ri. agindo na qualidade de administrador".

Observe-se que a função jurisdicional pode ter origem em procedimento administrativo que, em razão da superveniência de conflito, convola-se em judicial. Um exemplo dessa situação é possível ocorrer na transferência de domicílio eleitoral. Sabe-se que esse procedimento possui natureza eminentemente administrativa; todavia, se deferida a transferência pleiteada, dentro do lapso de 10 dias qualquer delegado de partido político poderá recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral (CE, art. 57, § 2º

c.c. Lei nº 6.996/82, art. 7º, § 1º, e art. 8º), impugnando a
decisão com o argumento de que o requerente não possui
domicílio na circunscri

40; surge, então, evidente conflito de interesses, a ser solvido pelo órgão da Justiça Eleitoral, cuja atividade deixa de ser administrativa e passa a ser jurisdicional.

No âmbito jurisdicional, é necessário que se apresentem as condições da ação, bem como os requisitos reclamados para a constituição e o desenvolvimento válido do processo. Assim, é preciso que existam: interesse e legitimidade. No tocante aos pressupostos processuais, impõe-se que haja: jurisdição, citação válida, capacidade postulatória, capacidade processual, competência do juiz. Ademais, é mister que não ocorram pressupostos processuais negativos, como litispendência e coisa julgada

É comum candidatos e presidentes de partidos políticos
subscreverem petições endereçadas à Justiça Eleitoral. No
entanto, se a tutela pleiteada tiver natureza jurisdicional, será preciso que os
pressupostos aludidos estejam
preenchidos. Por isso, a petição deve estar subscrita por

— Pág. orig. 207 —

advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, sob pena de faltar ao autor ap. "ade postulatória. Nesse caso, o processo devera .º extinto sem resolução do mérito, nos termos uv. arts. 316, 354 e 485, IV, do CPC, porque o adv 7a' é indispensável 133), sendo o

à administração da justiça °F a representante das partes em ,us70 | "PL, art. 103).

4.2.3 Função no w «iva

Um dos aspectos que distingue a Justiça Eleitoral de suas congêneres é a função normativa que lhe foi atribuída pelo legislador. Apesar de a Constituição não prever essa função, ela consta do art. 1º, parágrafo único, e do art. 23,

IX, ambos do Código Eleitoral.

“Art. 1º Este Código contém normas destinadas a assegurar a organização e o exercício de direitos políticos precipuamente os de votar e ser votado.

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá Instruções para sua fiel execução.

Art. 23. Compete, ainda, privativamente, ao Tribunal Superior:

IX - expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste Código;” Por igual, dispõe o art. 105, caput, da Lei nº 9.504/97

“Art. 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta Lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para sua

fiel execução, ouvidos, previamente, em audiência

— Pág. orig. 208 —

publica, os delegados ou representantes dos vz políticos”.

A delegação da referida comr.w. ~ não tem caráter ilimitado, devendo a Justi >. ‘site -al adstringir- se à Constituição e as lei “e. tes. Mais ainda nos termos do art. 23-4 do «7 (incluído pela Lei nº 14.211/2021), a vo con o, competência normativa regulamentar “restriny -se a matérias especificamente autorizadas em lei, sendo vedado ao Tribunal Superior Eleitoral tratar de matéria relativa à organização dos partidos políticos”. Portanto, a expedição de normas sobre matéria partidária encontra-se fora da delegação à Justiça Eleitoral, constituindo reserva legal e, pois, de competência exclusiva do Congresso Nacional.

As instruções e demais deliberações de caráter

normativo do TSE são veiculadas em Resolução. Esta é compreendida como o ato normativo emanado de órgão

colegiado para regulamentar matéria de sua competência.

A Resolução apresenta natureza de ato-regra, pois, arece Bandeira de Mello (2002, p. 378), cri.

conforme es situações gerais, abstratas e impessoais, modificáveis pela vontade do órgão que a produziu.

Assim, as Resoluções expedidas pelo TSE ostentam força de lei. Note-se, porém, que ter força de lei não é o mesmo que ser lei! O ter força, aí, significa gozar do mesmo prestígio, deter a mesma eficácia geral e abstrata atribuída às leis. Mas estas são hierarquicamente superiores às resoluções pretorianas. Impera no sistema pátrio o princípio da legalidade (CF, art. 5º, II), pelo que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em

virtude de lei. Reconhece-se, todavia, que as resoluções do

TSE são importantes para a operacionalização do Direito Eleitoral, sobretudo das eleições, porquanto consolidam a copiosa e difusa legislação em vigor. Com isso, proporciona-se mais segurança jurídica e transparência na

atuação dos operadores desse importante ramo do Direito.

— Pág. orig. 209 —

4.2.4 Funcao consultiva

Outra função peculiar à Justiça Elei* ...* é a consultiva. O Poder Judiciário, por definição, nTM9 órg o de consulta, somente se pronunciando s- ve s "uações concretas levantadas pela parte inte zssaa fanto é assim que, para propor ou contesta" 7c. ». é necessário ter interesse e legitimidade (CPC, a. *. 1), devendo a petição inicial conter as causas de pedi. próxima e remota, isto é, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido (CPC, art. 319,

III). Todavia, os altos interesses concernentes às eleições

recomendam essa fur

ção à Justiça Eleitoral. Previnem-se, com efeito, litígios que poderiam afetar a regularidade e a legitimidade do pleito.

Tanto o TSE quanto os TRES detêm atribuição para

responder a consultas. Conforme dispõe o Código Eleitoral:

"Art. 23. Compete, ainda, privativamente, ao Tribunal Superior:

XII - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade com jurisdição, federal ou órgão nacional de partido político;

Art. 30. Compete, ainda, privativamente, aos Tribunais Regionais:

VIII - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em tese, por autoridade pública

ou partido político;"

Dois, portanto, os requisitos legais: legitimidade do consulente e ausência de conexão com situações concretas,

— Pág. orig. 210 —

A resposta a consulta deve ser fundamentada.

Ainda que a resposta não tenha caráter vinculativo, orienta a ação dos órgãos da Justiça Eleitoral." »odendo servir de fundamento para decisões... nos planos administrativo e judicial.

4.3 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o órgão de cúpula da Justiça Eleitoral. Sua jurisdição estende-se a todo o território nacional. Reza o art. 119 da Constituição que ele se compõe, no mínimo, de sete membros, assim

escolhidos:

I - mediante eleição, pelo voto secreto:

- a) três juízes dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal;
- b) dois juízes dentre os Ministros do Superior

Tribunal de Justiça;

II - por nomeação do Presidente da República, dois juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo

Tribunal Federal".

O Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal são escolhidos entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal.

O Corregedor Eleitoral é escolhido entre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça.

Não podem fazer parte do Tribunal Superior Eleitoral cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o 4º grau, excluindo-se nesse caso o que tiver sido escolhido por último (CE, art. 16, § 1º).

Ademais, a nomeação de advogado não poderá recair em cidadão que ocupe cargo público de que seja demissível ad nutum; que seja diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a Administração Pública; ou

— Pág. orig. 211 —

que exerça mandato de caráter político, federal -st-du !

ou municipal (CE, art. 16, § 2º). Pela dicção constitucional, os membros «> TSE são

denominados juízes, não ministros. 'a , ratica, porém, recebem esse último tratamento, c *ºu 41 sis condizente com o status de integrantes det: "u 1. -uperior. Estranhamente, não secure ma cadeira para o Ministério Público - nº 1. "osE, nem nos TREs. No particular, merece ce. "ur: o Legislador Constituinte, pois essa solução contraria a lógica implantada para a composição dos demais tribunais, segundo a qual um

sionais

quinto das vagas deve ser preenchido por profi egressos dos quadros da Advocacia e do Ministério Público. É esse, aliás, o teor do art. 94 da Lei Maior.

Os membros do TSE, no exercício de suas funções, gozam de plenas garantias e são inamovíveis. Todavia — diferentemente dos demais integrantes da magistratura -,

não são vitalícios (CF, art. 95, I). Salvo motivo justificado,

servem por apenas dois anos, no mínimo, e nunca por mais

de dois biênios consecutivos. De sorte que um juiz da Corte Superior Eleitoral só pode aí permanecer por um período de quatro anos. Isso decorre da inexistência de uma Justiça Eleitoral independente, com quadro próprio de juízes.

Segundo dispõe o art. 19 do Código Eleitoral, o Tribunal Superior delibera por maioria de votos (quorum de votação), em sessão pública, com a presença da maioria de seus membros (quorum presencial). Suas decisões, assim na interpretação de lei eleitoral em face da Constituição e cassação de registro de partidos políticos, como sobre quaisquer recursos que importem anulação geral de eleições ou perda de diplomas, só poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros. Se ocorrer impedimento de algum juiz, será convocado o substituto. Não sendo possível a convocação, tem-se entendido que o julgamento poderá ser efetuado com o quorum incompleto; nesse sentido: TSE - RESpe nº 16.684/SP - PSS 26-9-2000; TSE -RCED nº 612/DF - DJ v. 1, 16-9-2005, p.

— Pág. orig. 212 —

Dando cumprimento ao art. 121 da Cortiço para o STF e STJ respectivamente pelos art. 102, I,

Federal, o Código fixou a competência dc 1.7 nos c, e art. 105, I, a, da CF]; e) o habeas corpus ou

seguintes termos: mandado de segurança, em matéria eleitoral, relativo " a atos do Presidente da República [porém, sendo o "Art. 22. Compete ao Trinu al | uperior: I . .

o ato, ainda que de natureza eleitoral, praticado pelo processar e julgar origi

iate: a) O registro

. . " Presidente da República, o processo e julgamento e a cassação de re- .str> 2 partidos políticos, , , ,

É . do writ é de competência originária do Supremo

dos seus diretórir. "anuais e de candidatos à Tribunal Federal - CF, art. 102, 1, d; Res. nº

Presidência e Vice re .idência da República; b) os ; o . J 132/84, do Senado; STF: RE 163.727, de 7-4-94, e

conflitos de jurisdição entre Tribunais Regionais e ; NA , co MS 20.409, de 31-8-83], dos Ministros de Estado e

juízes eleitorais de Estados diferentes; c) a suspeição . . dos Tribunais Regionais; ou, ainda, o habeas corpus,

ou impedimento aos seus membros, ao Procurador-

a quando houver perigo de se consumir a violência

Geral e aos funcionarios da sua Secretari

antes que o juiz competente possa prover sobre a crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos impetração; f) as reclamações relativas a obrigações cometidos pelos seus próprios juízes e pelos juízes impostas por lei aos partidos políticos, quanto à dos Tribunais Regionais [obs.: o TSE não mais detém . oo . . . sua contabilidade e à apuração da origem dos competência originária para julgar crimes eleitoral e seus recursos; g) as impugnações à apuração do

comum conexo, pois sua competência foi deslocada

— Pág. orig. 213 —

resultado geral, proclamação dos eleitos e © .pe lice > de diploma na eleição de Presidente e Vice- "re: "ente da República; h) os pedidos de desaforau. nto dos feitos não decididos nos Tribun: is Re tionais dentro de trinta dias da conclusão .. te...or, formulados por partido, candidato, Mu. sf io Público ou parte legitimamente interes.» .a; ") as reclamações contra os seus próprios ; izes Yue, no prazo de trinta dias a contar da conclusão, 1.40 houverem julgado os feitos a eles distribuídos; j) a ação rescisória, nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro de cento e vinte dias de decisão irrecurável [vide ADI 1.459-5/

DF, de 17-3-1999 - DJ 7-5-1999]".

O inciso II do artigo em apreço dispõe ser o TSE

competente para "julgar os recurs

9s interpostos das decisões dos Tribunais Regionais nos termos do art

276, inclusive os que versarem matéria administrativa".

Note-se, porém, que a competência do Tribunal Superior encontra-se fixada no art. 121, § 4º, da Constituição

Federal. A vista disso, já se entendeu não caber àquela Corte apreciar recurso especial contra decisão de natureza estritamente administrativo-eleitoral dos Tribunais Regionais, já que essa matéria não estaria contemplada no referido dispositivo constitucional.

Releva salientar serem irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem a Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. É o que dispõe o art. 121, § 3º, da Lei Maior, reiterando, no particular, o disposto no parágrafo único do art. 22 do Código Eleitoral. Assim, têm caráter final e definitivo os julgamentos do TSE acerca de matéria infraconstitucional, porquanto são

“manifestações revestidas de definitividade, insuscetíveis, em consequência, de revisão pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal extraordinária, cuja instauração pressupõe, sempre, a ocorrência de conflito direto,

— Pág. orig. 214 —

imediatamente e frontalmente com o texto da Constituição '...)' (S. > qualquer Tribunal Eleitoral, indicando a forma desse — RE nº 160432/SP - 1º T. - Rel. Min. Celso de Mello - DJ 1994; VII - fixar as datas para 26-5-1994, p. 10.494)

s eleitorais

Presidente e Vice-Presidente da República, senadores

Nos termos do art. 23, é 5º e deputados federais, quando não o tiverem sido por lei; VIII - aprovar a divisão dos Estados em zonas

“competem, ainda, privativamente, ao Tribunal

eleitorais ou a criação de novas zonas; IX - expedir

Superior: I - elaborar o seu regimento interno; 5º - as instruções que julgar convenientes à execução II - organizar a 2ª seção e a Corregedoria

- as suas do Código; X - fixar a diária do Corregedor Geral, propondo ao Congresso Nacional a criação ou extinção de - Geral, dos Corregedores Regionais e auxiliares em extinção dos cargos administrativos e a fixação dos

é MN diligência fora da sede; XI - enviar ao Presidente da República respectivos vencimentos, provendo-os na forma da Lei - República a lista tripartite organizada pelos Tribunais; III - conceder aos seus membros licença e férias, A 43, de Justiça nos termos do art. 25; XII - responder, assim como afastamento do exercício dos cargos - Lei sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem efetivas; IV - aprovar o afastamento do exercício dos - soy : . . feitas em tese por autoridade com jurisdição federal cargos efetivos dos juizes dos Tribunais

Regionais à A call P à ou órgão nacional de partido político; XIII - autorizar Eleitorais; V - propor a criação de Tribunal Regional aye 3, a contagem dos votos pelas mesas receptoras nos na sede de qualquer dos Territórios; VI - propor ao

Estados em que essa providência for solicitada pelo

Poder Legislativo o aumento do numero dos juizes de

— Pág. orig. 215 —

Tribunal Regional respectivo; XIV - requisit ra Sor,

federal necessária ao cumprimento da h', u suas

próprias decisões ou das decisões dos - ibunais

Regionais que o solicitarem, e pa: 1 gai_ntir a votação

e a apuração; XV - organizar « . 'v.7Jar a Súmula de

sua jurisprudência; XVJ - 1 nu itar funcionário da União e do Distrito Fea. * «gv ando o exigir o acúmulo ocasional do serv: ode ua Secretaria; XVII - publicar um boletim eleitoral, AVIII - tomar quaisquer outras

providências que julgar convenientes à execução da

legislação eleitoral”.

Os Tribunais e juízes inferiores devem dar imediato cumprimento às decisões, aos mandados, instruções e outros atos emanados do Tribunal Superior Eleitoral (CE, art. 21). O não cumprimento pode ensejar a apresentação

de reclamação perante aquela Corte Superior a fim de que

seja garantida a autoridade de suas decisões (CF, arts. 102,

I, 1,e 105, I, f). Sobre isso, dispõe o art. 988, II, do CPC caber “reclamação da parte interessada ou do Ministério Público

para [...] garantir a autoridade das decisões do tribunal”.

4.4 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

O Tribunal Regional Eleitoral - TRE representa a segunda instância da Justiça Eleitoral, detendo, ainda, competência originária para diversas matérias. Há um tribunal instalado na capital de cada Estado da Federação e no Distrito Federal. Sua jurisdição estende-se a todo o território do Estado.

Nos termos do art. 120, § 1º, da Constituição, ele é

composto de sete membros assim escolhidos

“I - mediante eleição, pelo voto secreto: a) de dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça;

— Pág. orig. 216 —

b) de dois juízes, dentre juízes de direito, e solid. + pelo Tribunal de Justiça; 11-de um juiz do Tribunal Regional Federa. om sede

na Capital do Estado ou no Dist: tor deral, ou, não

havendo, de juiz federal, escol. . '9, ---. qualquer caso,

pelo Tribunal Regional F de. +1 spectivo; III - por nomeação, pe. -re' idente da República, de dois juizes denti seis aavogados de notavel saber jurídico e idoneidade .noral, indicados pelo Tribunal

de Justiça".

Os desembargadores e juízes estaduais são escolhidos pelo Tribunal de Justiça, enquanto os desembargadores e juízes federais são escolhidos pelo Tribunal Regional Federal a que se encontrarem vinculados. A escolha é feita mediante eleição por voto secreto.

No que toca aos juízes oriundos da classe dos advogados, a matéria é regulada pela Res. TSE nº 23.517/2017. Há

uma aparente contradição entre essa norma e o citado

inciso III, § 1º, art. 120, da Constituição Federal. É

que por este inciso a nomeação se dará "dentre seis advogados", portanto a partir de lista sêxtupla, enquanto aquela Resolução determina em seu art. 1º que a lista será tríplice. A antinomia, porém, é meramente aparente. Deve-se entender que a regra constitucional prevê lista sêxtupla para a escolha simultânea de dois advogados, enquanto a lista tríplice prevista na Resolução refere-se à escolha de apenas um. De sorte que a lista sêxtupla só tem cabimento se houver simultaneidade na escolha dos dois juízes do TRE oriundos da classe dos advogados.

Embora a lista seja organizada pelos Tribunais de Justiça, é encaminhada ao Tribunal Superior pela presidência dos respectivos Tribunais Regionais Eleitorais.

Só após a aprovação da lista pelo TSE, a presidência deste

a encaminha mediante ofício ao Poder Executivo, onde o presidente da República fará a escolha do nome que

comporá o órgão colegiado do Tribunal Regional

— Pág. orig. 217 —

Segundo a Constituição, os requisitos para a * ap

e escolha s

o os seguintes: (i) ser advogac», « ois, encontrar-se no exercício da advocacia; (ii) ac ° notável saber jurídico; (iii) ostentar idoneida c. oral. O art. 5º da Res. TSE nº 23.517/2017 acrer

21 a o .e o advogado deverá “possuir 10 anos conse .tiv >. ou não de prática profissional”.

Não poderá ser indic~ "> , 7 compor lista tríplice: (i) magistrado aposentado ~un embro do Ministério Público; (ii) advogado filiado a parcido politico; (iii) quem exerça cargo público de que possa ser exonerado ad nutum; (iv) quem seja diretor, proprietário ou sócio de empresa

beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou favor

em virtude de contrato com a administração públic

quem exerça mandato de caráter político (Res. TSE nº 23.517/2017, arts. 7º é 8º; CE, arts. 16, § 29,6 25, §§ 2º e 72—esses últimos parágrafos nao foram revogados pela Lei nº 7.191/84, conforme entendeu o STF no RMS nº 23.123/ PB, DJ 12-3-2004, p. 38). Ademais, aplica-se a disciplina

atinente ao nepotismo no âmbito do Poder Judiciário, firmando-se o entendimento no sentido de ser vedado que a lista seja integrada por quem possua relação de parentesco com membro do respectivo Tribunal de Justiça, [SE - LT nº 060001632/BA-DJe 15-8-2019

Não podem fazer parte do mesmo Tribunal Regional

confira-se:

peçoas que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o 4º grau, excluindo-se nesse caso a que tiver sido escolhida por último (CE, art. 25,§ 6º c.c. art. 16,8 1º registre-se que a Lei nº 7.191/1984 alterou o art. 25 do CE, mas não revogou os seus parágrafos).

O Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal são escolhidos entre os desembargadores estaduais. Em geral, os regimentos internos atribuem a Corregedoria Eleitoral ao Vice-Presidente, que termina por acumular ambas as funções.

O mesmo que se disse quanto aos membros do TSE vale para os integrantes dos TREs. São denominados

Juízes, embora seja comum o uso do título desembargador

— Pág. orig. 218 —

eleitoral, o qual é previsto em Resolução de prip.> tribunal

Ademais, todos gozam de plenas garantias ..> »xercicio de suas funções, mas não usufruer. « vitaliciedade. Assim, servem por apenas dois anv > 1 »m' imo, e nunca por mais de dois biénios conse .tiv>. Permitida, pois, a recondução.

O Tribunal Regional, - > r "tr, delibera por maioria de votos (quorum de votaç. >), € n sessão pública (CE, art. 28, caput). Todavia, em certas hipóteses, a deliberação deve ser feita pelo voto da maioria absoluta de seus membros, tal como ocorre na declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato do Poder Público - nos termos do art. 97 da Constituição Federal.

Quanto ao quorum presencial, o parágrafo 4º do art. 28 do CE (acrescido pela Lei nº 13.165/2015) estabelece que somente poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros, as “decisões dos Tribunais Regionais sobre quaisquer ações que importem cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diplomas”. Fora CE, que exige apenas que as deliberações contem “com as hipóteses, incide a parte final do art. 28, caput, do “presença da maioria” dos membros do Tribunal.

Havendo ausência, impedimento ou suspeição e não existindo quorum para votação, o juiz ausente será substituído por outro da mesma categoria, designado na forma legal (CE, art. 28, § 1º). Inexiste a figura de membro ad hoc de Tribunal Eleitoral. Assim, não sendo possível convocar substituto ou inexistindo este (ex.: por falta de designação da autoridade competente), poderá o julgamento, excepcionalmente, ser levado a efeito com o quorum incompleto. Esse entendimento já foi sufragado na jurisprudência: TSE- REspe nº 16.684/SP-PSS 26-9-2000; TSE-RCED nº 612/DF - DJ v. 1, 16-9-2005, p. 170.

Perante o Tribunal Regional, e com recurso voluntário para o Tribunal Superior, qualquer interessado poderá arguir a suspeição de seus membros, do Procurador

Regional, de funcionários de sua Secretaria, assim como

— Pág. orig. 219 —

de juízes, nos casos previstos na lei processual c'vil 2 p. -

motivo de parcialidade partidária, mediante »> p. x -sso

previsto em regimento (CE, art. 28, § 2º). À vista do disposto no art. 121 da Co .st. "1ição, o Código Eleitoral estabelece a competência io TRF nos seguintes

termos:

“Art. 29. Compete ao. T .ounais Regionais: I

processar e julga: oris nariamente: a) o registro e o cancelamento do registro dos diretórios estaduais e municipais de partidos políticos, bem como de candidatos a Governador, Vice-Governadores, e membro do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas; b) os conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do respectivo Estado; c) a suspeição ou impedimentos aos seus membros, ao Procurador

Regional e aos funcionários da sua Secretaria, assim

como aos juízes e escrivães eleitorais; d) os crimes

eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais; e) o habeas corpus ou mandado de segurança, em matéria eleitoral, contra ato de autoridades que respondam perante os

Tribunais de Justiça por crime de responsabilidade e, em grau de recurso, os denegados ou concedidos pelos juízes eleitorais; ou, ainda, o habeas corpus, quando houver perigo de se consumir

a violência antes que o juiz competente possa prover

sobre a impetração; f) as reclamações relativas a

obrigações impostas por lei aos partidos políticos, quanto à sua contabilidade e à apuração da origem dos seus recursos; g) os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos pelos juízes eleitorais em 30 (trinta) dias da sua conclusão para julgamento, formulados por partido, candidato, Ministério Público ou parte legitimamente interessada, sem

prejuízo das sanções decorrentes do excesso de prazo;

— Pág. orig. 220 —

II - julgar os recursos interpostos: a) dos 7 os > a> dos respectivos vencimentos; III - conceder aos seus decisões proferidas pelos juízes e juntas e. ito. ~.s; b) membros e aos juízes eleitorais licença e férias, assim das decisões dos juízes eleitorais que conc. 2rem ou como afastamento do exercício dos cargos efetivos, denegarem habeas corpus ou mar tadc le segurança". submetendo, quanto àqueles, a decisão à aprovação

do Tribunal Superior Eleitoral; IV - fixar a data das Dispõe o parágrafo único do .\> -m apreço que "as à poe o parag Preço q eleições de Governador e Vice-Governador, decisões dos Tribunais Re: or .is .ão irrecorríveis, salvo " . ss 4 . . deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, nos casos do art. 276" 1. ¢ "positivo - recepcionado, ae " " . "m Po . o vereadores e juízes de paz, quando não determinada aliás, pelo art. 121, § 4º, '11 -i Maior - cuida das hipóteses A á ão por disposição constitucional ou legal; V - constituir de cabimento dos recursos especial e ordinário. : as juntas eleitorais e designar a respectiva sede e Ademais, nos termos do art. 30 do CE, J & a respectiva sede e jurisdição; VI - indicar ao tribunal Superior as zonas

"competete, ainda, privativamente, aos Tribunais eleitorais ou seções em que a contagem dos votos Regionais: I - elaborar o seu regimento interno; II deva ser feita pela mesa receptora; VII - apurar, com organizar a sua Secretaria e a Corregedoria Regional, os resultados parciais enviados pelas juntas provendo-lhes os cargos na forma da lei, e propor ao eleitorais, os resultados finais das eleições de Congresso Nacional, por intermédio do Tribunal Governador e Vice-Governador, de membros do

Superior, a criação ou supressão de cargos e a fixação Congresso Nacional e expedir os respectivos

— Pág. orig. 221 —

diplomas, remetendo dentro do prazo de 10/1e7) du. : após a diplomação, ao Tribunal Superior, co," das

atas de seus trabalhos; VIII - responder, sov. matéria

eleitoral, às consultas que lhe fôr em >itas, em tese,
por autoridade pública ou ,. tdo político; IX - dividir a respectiva circunscrição em zonas eleitorais, submetendo essa divisão, assim como a criação de novas zonas, à aprovação do Tribunal Superior; X - aprovar a designação do Ofício de Justiça que deva responder pela escrivania eleitoral durante o biênio; XI - (revogado pela Lei nº 8.868, de 14-4-1994); XII requisitar a força necessária ao cumprimento de suas decisões e solicitar ao Tribunal Superior a requisição de força federal; XIII - autorizar, no Distrito Federal e nas capitais dos Estados, ao seu presidente e, no interior, aos juízes eleitorais, a requisição de funcionários federais, estaduais ou municipais para auxiliarem os escrivães eleitorais, quando o exigir o acúmulo ocasional do serviço; XIV - requisitar funcionários da União e, ainda, no Distrito Federal e em cada Estado ou Território, funcionários dos respectivos quadros administrativos, no caso de acúmulo ocasional de serviço de suas Secretarias; XV — aplicar as penas disciplinares de advertência e de suspensão até 30 (trinta) dias aos juízes eleitorais; XVI cumprir e fazer cumprir as decisões e instruções do Tribunal Superior; XVII - determinar, em caso de urgência, providências para a execução da lei na respectiva circunscrição; XVIII - organizar o fichário dos eleitores do Estado; XIX - suprimir os mapas parciais de apuração, mandando utilizar apenas os boletins e os mapas totalizadores, desde que o menor número de candidatos às eleições

— Pág. orig. 222 —

ção, obse" vac
proporcionais justifique a supres
seguintes normas [...]".

O § 4º do art. 121 da Constituição « dispõe que, das decisões dos Tribunais Regionais, -
mente - haverá recurso

para o TSE quando:

"I - forem proferidas - >. "a disposição expressa desta Constituição ou a lei II - ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais; III versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais; IV - anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais; V

denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção”.

4.5 JUÍZESELEITORAIS

Os juízes eleitorais atuam na primeira instância da Justiça Eleitoral. Em seu art. 121, § 1º, a Constitui

é expressa ao dizer que devem ser juízes de direito. É também isso o que consta do art. 11 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional Loman (LC nº 35/79). Cuida-se, pois, de juízes togados, de carreira, que gozam das prerrogativas constitucionais de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. É comum, porém, que juízes de direito substitutos, ainda não vitaliciados, sejam designados para o ofício eleitoral. Houve polêmica acerca do sentido e da extensão do termo juiz de direito, e, pois, de quem deve ser designado para o exercício das funções de juiz eleitoral: juízes

estaduais ou juízes federais. Historicamente, a expressão

“juiz de direito” relaciona

a “juiz estadual”. Todavia, argumenta-se que, ao especificar os órgãos da Justiça Eleitoral, o art. 118, III, da Constituição alude a juiz eleitoral, e este tanto pode ser o juiz estadual quanto o

federal. A expressão juízes de direito usada no art. 121, § 1º,

— Pág. orig. 223 —

da Lei Maior seria genérica e abrangeria as duas categorias.

de magistrados, pois no texto constitucional, § 1.º, são sinônimos os termos juiz de direito e juiz estadual. > a ponto

de um poder ser automaticamente substituído pelo outro.

Por isso, afirma-se que também categorias federais deveriam ser designados para 2ª instância da Justiça Eleitoral, o que, correto de forma supletiva, somente nos locais onde houver vara da Justiça Federal.

Essa questão foi submetida ao Tribunal Superior (vide Pet nº 35919 e PA nº 060029348, j. 5-11-2019), que

assentou que a expressão “juiz de direito” inscrita no

texto constitucional é sinônimo de “juiz estadual”. Com

isso, os magistrados federais não podem atuar na primeira

instância da Justiça Eleitoral, a menos que haja mudança na Constituição.

Os juízes de direito que exercem funções eleitorais são designados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Se na comarca houver só um juiz, ele acumulará as funções

eleitorais. Havendo mais de um, o Tribunal deverá designar aquele que exercerá a jurisdição naquela zona eleitoral. Nesse caso,

eguindo-se a lógica implantada nos Tribunais, o juiz eleitoral designado deverá servir por dois anos em sistema de rodízio. Tal qual os juízes dos Tribunais, o juiz eleitoral goza de plenas garantias. Mas não é vitalício no exercício das funções.

Determina o art. 34 do Código que o juiz eleitoral despache todos os dias na sede de sua zona eleitoral. A exigência coaduna com o art. 93, VII, da Constituição, que impõe ao juiz titular residir na respectiva comarca, salvo autorização do Tribunal. Essa mesma exigência já constava do art. 35, V, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Aliás, esse dispositivo prevê os seguintes deveres

para os magistrados:

“I — cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os

atos de ofício; II - não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar; III -

— Pág. orig. 224 —

determinar as providências necessárias pa 4 Caes

atos processuais se realizem nos prazos leg. *.; IV

- tratar com urbanidade as partes, os me. bros do Ministério Público, os advogadr s, a: testemunhas, os funcionários e auxiliares . > ,--uça, e atender

aos que o procurarem, a qu.

r momento, quanto

se trate de providénc ~ quo reclame e possibilite

solução de urg.rcia, V - residir na sede da

Comarca salvo autor. .ação do órgão disciplinar a que

estiver subordinado; VI - comparecer pontualmente à hora de iniciar-se o expediente ou a sessão, e não se ausentar injustificadamente antes de seu término; VII exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes; VIII - manter conduta

irrepreensível na vida pública e particular”.

A competência dos juízes eleitorais é assim prevista no

Código:

“Art. 35. Compete aos juízes: I - cumprir e fazer cumprir as decisões e determinações do Tribunal Superior e do Regional; II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior [conforme já anotado, o TSE não mais detém competência originária criminal] e dos Tribunais Regionais; III - decidir habeas corpus e mandado de segurança, em matéria eleitoral, desde que essa competência não esteja atribuída privativamente à instância superior; IV - fazer as diligências que julgar necessárias à ordem e presteza do serviço eleitoral; V - tomar conhecimento das reclamações que lhe forem feitas verbalmente ou por escrito, reduzindo-as a termo, e determinando

— Pág. orig. 225 —

as providências que cada caso exigir; VI in tice , para aprovação do Tribunal Regional, a st -ve. “a de justiça que deve ter o anexo da escrivanta _leitoral; VII - (revogado pela Lei nº 8.£ 98, «2 14-4-1994); VIII - dirigir os processos € o...» e determinar a inscrição e a exclusão a. e tores; IX - expedir títulos eleitorais e con. * .er “ransferência de eleitor; X - dividir a zon. em . *çoes eleitorais; XI - mandar organizar, em ordem .lfabética, relação dos eleitores de cada seção, para remessa à mesa receptora, juntamente com a pasta das folhas coletivas de votação [= listas de eleitores - vide Lei nº 6.996/82, art. 12]; XII - ordenar o registro e cassação do registro dos candidatos aos cargos eletivos municipais e comunicá-los ao Tribunal Regional; XIII - designar, até 60 (sessenta) dias antes das eleições, os locais das seções; XIV - nomear, 60 (sessenta) dias antes da eleição, em audiência pública anunciada com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, os membros das mesas receptoras; XV - instruir os membros das mesas receptoras sobre as suas funções; XVI - providenciar para a solução das ocorrências que se verificarem nas mesas receptoras; XVII - tomar todas as providências ao seu alcance para evitar os atos viciosos das eleições; XVIII - fornecer aos que não votaram por motivo justificado e aos não alistados, por dispensados do alistamento, um certificado que os isente das sanções legais; XIX - comunicar, até às 12 (doze) horas do dia seguinte à realização da eleição, ao Tribunal Regional e aos delegados de partidos credenciados, o número de eleitores que votaram em cada uma das seções da zona sob sua jurisdição, bem como o total de votantes da zona”.

— Pág. orig. 226 —

4.6 JUNTAS ELEITORAIS

O art. 121 da Constituição prevê a existência de Juntas Eleitorais. Além de um juiz eleitoral, são compostas de dois ou quatro cidadãos e 1. têm idoneidade, nomeados pelo presidente da Justiça Regional Eleitoral, após aprovação pela Corregedoria. Portanto, poderão as Juntas ser formadas por três ou cinco membros.

A Junta é sempre presidiada por um magistrado, o juiz eleitoral.

Sua existência é provisória, já que constituída apenas nas eleições

sendo extinta após o término dos trabalhos de apuração de votos, exceto nas eleições municipais, em que permanece até a diplomação dos eleitos.

A competência desse órgão liga-se à apuração das eleições realizadas nas zonas eleitorais sob sua jurisdição. Nos termos do art. 40 do Código Eleitoral, compete-

lhe ainda: resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos da contagem e da apuração dos votos; expedir boletins de apuração; expedir diploma aos eleitos para cargos municipais.

Com a implantação das urnas eletrônicas pela Lei nº 9.504/97 (arts. 59 ss), as funções das Juntas Eleitorais ficaram esvaziadas. No novo sistema, a contagem, a apuração e a totalização de votos são feitas automaticamente pela própria máquina. Por isso, pode-se saber dos resultados das eleições pouco tempo após o encerramento da votação.

Todavia, foi cauteloso o legislador na implementação do novo sistema, porquanto o art. 59 da Lei nº 9.504/97 prevê a possibilidade de o TSE autorizar, em caráter excepcional, a votação pelo método convencional, no qual são empregadas as tradicionais cédulas. Embora até hoje essa hipótese tenha ocorrido pouquíssimas vezes - o que depõe a favor da confiabilidade das urnas eletrônicas -,

não se podem descartar ocorrências de falhas técnicas em algumas urnas, em situações de impossível substituição.

— Pág. orig. 227 —

Nesse caso, a votação deve ser feita pelo sistema convencional, empregando-se cédulas, sendo a partir de 40 a totalização dos votos realizada pela Junta Eleitoral. Mas ainda assim as suas atividades ficaram bastante reduzidas, porquanto o TSE recomenda o processo denominado "voto cantado", pelo qual a cédula de votação é lida e digitada em uma urna eletrônica substituta.

De qualquer sorte a eleição municipais, a diplomação dos eleitos é feita sob a competência da

Junta.

4.7 DIVISÃO GEOGRÁFICA DA JUSTIÇA ELEITORAL

No prisma territorial, a Justiça Estadual Comum é dividida em comarcas. Entende-se por comarca o espaço em que o juiz de direito exerce jurisdição; pode abranger mais de um município. Assim, a comarca delimita

territorialmente o exercício do poder jurisdicional.

Nesse aspecto, a Justiça Eleitoral segue peculiar divisão

interna. Distinguem-se a Z, a zona e a circunscrição

eleitoral

A Zona Eleitoral (ZE) encerra a mesma ideia de comarca. Trata-se do espaço territorial sob jurisdição de juiz eleitoral. A área da zona eleitoral pode coincidir com a da comarca, e geralmente é isso o que ocorre. No entanto, uma comarca pode abrigar mais de uma zona.

Ademais, a área da zona não coincide necessariamente com a do município. Logo, uma zona pode abranger mais de um município, assim como um município pode conter mais de uma zona eleitoral.

A seção eleitoral é já uma subdivisão da zona. Trata-se do local onde os eleitores são inscritos e comparecem para votar no dia das eleições. É a menor unidade na divisão

judiciária eleitoral.

A circunscrição é também uma divisão territorial,

mas tem em vista a realização do pleito. Nas eleições

municipais, cada município constitui uma circunscrição.

— Pág. orig. 228 —

Nas eleições gerais (Governador, Senador e Deputado), »

circunscrição

é o Estado da Federação e o Distrito.

Já para as eleições presidenciais, a circun. * são é o

território nacional.

— Pág. orig. 229 —

FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA ELEITORAL

5.1 MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

5.1.1 Considerações iniciais

Uma das boas novidades trazidas pela Constituição Federal de 1988 foi a nova configuração do Ministério Público. Com organização simétrica à do Poder Judiciário, é concebido como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, cumprindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

De ressaltar sua missão de defensor do regime democrático, pois o Parquet é instituição própria da democracia. Natural que se lhe tocassem a defesa desse regime.

Os órgãos integrantes dessa instituição são previstos no art. 128 da Lei Maior, que reza:

“Art. 128. O Ministério Público abrange:

I-o Ministério Público da União, que compreende:

— Pág. orig. 230 —

- a) o Ministério Público Federal;
- b) o Ministério Público do Trabalho;
- c) o Ministério Público Militar;
- d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

II-os Ministérios Públicos dos Estados.

O Ministério Público da União tem por chefe o

Procurador-Geral da República

, nomeado pelo Presidente da República entre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução (CF, art. 128, § 1º).

Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios devem formar lista tríplice entre os integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral de Justiça, que será

nomeado pelo chefe do Poder Executivo estadual, para

mandato de dois anos, permitida uma recondução (CF, art. 128, § 3º).

Os membros do Parquet gozam de prerrogativas idênticas às da magistratura, a saber: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Sujeitam-se às vedações do art. 128, § 5º, II, alíneas a a f, da Constituição.

São princípios reitores do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional (CF, art. 127, § 1º). A unidade significa que seus membros formam um só corpo, sendo que a manifestação de um traduz, no momento em que externada, a vontade da instituição. Pela indivisibilidade os membros exercem um ministério comum, podendo se substituir reciprocamente de acordo com critérios legalmente traçados. Já a independência funcional significa que o membro do Ministério Público tem liberdade e autonomia para exercer suas funções,

de sorte que, ao realizar suas atividades típicas, só está

sujeito à Constituição, às leis e à sua própria consciência;

— Pág. orig. 231 —

assim, a manifestação realizada “em um dado r .oren. »

do proce:

, não vincula o agir de um outr. nm “ouro, no mesmo processo” (TSE - AREspe nº 28.51. ' J - JTSE 2:2008:149).

As funções do Ministério "%b 'co encontram-se

elencadas no art. 129 da Const! 'cz “2deral. No tocante às funções eleitorais, foram elas a ipuidas ao Ministério Público Federal. Reza,cr a “tr”, a Lei Complementar nº

“Art. 72. Compete ao Ministério Público Federal exercer, no que couber, junto 4 Justica Eleitoral, as funções do Ministério Público, atuando em todas as fases e instancias do processo eleitoral.

Parágrafo unico. O Ministério Público Federal tem legitimação para propor, perante o juízo competente, as ações para declarar ou decretar a nulidade de

negócios jurídicos ou atos da administração pública,

infringentes de vedações legais destinadas a proteger a normalidade e a legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico ou o abuso do poder

político ou administrativo”.

Se, nos Tribunais Eleitorais, o Ministério Público Federal atua com exclusividade, tal já não ocorre na primeira instância. Nesta, o Parquet estadual presta contribuição fundamental. Tal se deve, evidentemente, ao desenho peculiar da Justiça Eleitoral, que tem na cooperação um de

seus princípios cardeais.

5.1.2 Procurador-Geral Eleitoral

O Procurador-Geral Eleitoral (PGE) é o Procurador-Geral da República (PGR). Como o mandato deste é de dois anos (CF, art. 128, § 19º), resulta que o daquele conta com prazo

idêntico, o que se harmoniza com o mandato dos juízes

dos Tribunais Superior e Regionais Eleitorais. A diferença

— Pág. orig. 232 —

é que o PGR - e, portanto, também o PGE - vod? s.~

reconduzido varias vezes ao cargo, ao passo qí 2 o. 7" uzes desses Tribunais só podem cumprir, no me. " no, dois mandatos consecutivos de dois anos su. o que totaliza quatro anos. Como é sabido, recent m nte correu de um PGR - Dr. Geraldo Brindeiro-se: ><. n. uzido três vezes ao cargo, tendo, pois, exercido - . fing. 2s de PGE pelo período de oito anos.

A destituição do Fk. = c corre automaticamente da destituição do PGR. Isso su pode ocorrer por iniciativa do Presidente da Republica, devendo o ato ser precedido de autorização da maioria absoluta do Senado Federal (CF, art. 128, § 2º).

Conforme prevê o art. 73, parágrafo único, da LC nº 75/93, o PGE deverá designar, entre os Subprocuradores- Gerais da República, o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, que o substituirá em seus impedimentos e exercerá o cargo em

caso de vacância, até o provimento definitivo.

Compete ao PGE exercer as funções do Ministério Público nas causas de competência do Tribunal Superior Eleitoral. Nos termos do art. 75 da LC nº 75/93, incumbe- lhe ainda:

"I — designar o Procurador Regional Eleitoral em cada Estado e no Distrito Federal; II - acompanhar os procedimentos do Corregedor-Geral Eleitoral; III

dirimir conflitos de atribuições; IV - requisitar servidores da União e de suas autarquias, quando o exigir a necessidade do serviço, sem prejuízo dos direitos e vantagens inerentes ao exercício de seus

cargos ou empregos".

Havendo necessidade de serviço, o Procurador-Geral Eleitoral poderá designar membros do Ministério Público Federal para officiar, com sua aprovação, perante o

Tribunal Superior Eleitoral. Todavia, diante da vedação

constante do art. 18, parágrafo único, do Código Eleitoral,

— Pág. orig. 233 —

os designados não poderão ter assento naqu'.a "o1 >

Eleitoral

5.1.3 Procurador Regional J «ex. ral

Perante cada Tribunal Regio" *! 1'« 'oral funciona um Procurador Regional Eleitor= (PR, tie é, juntamente com seu substituto, designad- ne. » P vcurador-Geral Eleitoral entre os Procuradores k io) ais da República lotados e em exercício no Estado e no vistrito Federal, ou, onde não houver, entre os Procuradores da República vitalícios (LC nº75/93,art.76).

Cumpra esclarecer que os Procuradores Regionais da República atuam nos Tribunais Regionais Federais, ao passo que os Procuradores da República atuam na primeira instância da Justiça Federal. Há apenas cinco tribunais regionais federais no País, instalados respectivamente nas seguintes capitais: Brasília (TRF 1º Região), Rio de Janeiro (TRF 2º Região), São Paulo (TRF 3º Região), Porto Alegre

(TRF 4º Região) e Recife (TRF 5º Região). Nesses Estados,

o PRE será nomeado entre os Procuradores Regionais da República. Nos demais, a nomeação recairá em Procurador da República vitalício, já que, em regra, não havendo Tribunal Regional Federal, não há Procuradores Regionais da República.

O Procurador Regional Eleitoral tem mandato de dois anos, podendo ser reconduzido uma vez.

Sua destituição antes do término desse prazo, por iniciativa do Procurador-Geral Eleitoral, deve contar com a anuência da maioria absoluta do Conselho Superior do Ministério Público Federal (LC nº 75/93, art. 76, §§ 1º e 2º)

Ao PRE incumbe exercer as funções do Ministério Público nas causas de competência do Tribunal Regional Eleitoral. Outrossim, dirige, no Estado, as atividades do Ministério Público Eleitoral (LC nº 75/93, art. 77). Assim, nesse particular, os Promotores Eleitorais encontram-se

funcionalmente (não administrativamente!) subordinados

a ele, e não ao Procurador-Geral de Justiça.

— Pág. orig. 234 —

Havendo necessidade de serviço, o Procurador Regional Eleitoral poderá designar outros membros do Ministério Público Federal para oficiar, sob a coordenação do Procurador Regional, perante os Tribunais Regionais Eleitorais.

Eventuais atos do Procurador Regional Eleitoral que importem ameaça ou privação de liberdade individual de ir e vir devem ser discutidos antes de 2 (dois) dias úteis ante o Tribunal Superior Eleitoral. Com efeito, é competência para “apreciar habeas corpus contra ato do Procurador Regional Eleitoral, por interpretação do art. 105, inciso I, alíneas a e c, da Constituição Federal, norma aplicada, por analogia, a Justiça Eleitoral, em face da simetria entre os órgãos do Poder Judiciário [...]” (TSE - HC nº 545/SP, de 5-12-2006 — DJ 12-2-2007, p. 229)

5.1.4 Promotor Eleitoral

O Promotor Eleitoral desempenha suas funções na primeira instância, isto é, perante o juízo incumbido do serviço de cada zona eleitoral e também perante a Junta Eleitoral.

A atuação do Ministério Público Estadual em matéria de natureza federal - como é a eleitoral - não deixa de expressar, mais uma vez, a interferência do princípio da cooperação na organização político-eleitoral brasileira. Reza o art. 78 da LC nº 75/93: “As funções eleitorais do Ministério Público Federal perante os Juízes e Juntas Eleitorais serão exercidas pelo Promotor Eleitoral”. No mesmo diapasão é o disposto no art. 32, III, da Lei

nº 8.625/93, ao estabelecer competir aos Promotores de Justiça “oficiar perante à Justiça Eleitoral de primeira instância, com as atribuições do Ministério Público Eleitoral previstas na Lei Orgânica do Ministério Público da União que forem pertinentes, além de outras estabelecidas na legislação eleitoral e partidária”.

— Pág. orig. 235 —

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNM) estabeleceu na Resolução nº 30/2008 parâmetros para a indicação e designação de membros do Min. P. » Público para o exercício de funções eleitorais em 1º grau. A Resolução TSE nº 14.442/94 também trata desse tema

A designação de Promotor Eleitoral é feita pelo Procurador Regional Eleitoral “e, em regra, após indicação

do Procurador-Geral do P. »). >

a. Este, como Chefe do Ministério Público Estadual, detém o controle administrativo do Promotor de Justiça. Somente ele poderia informar ao PRE os promotores que se encontram lotados nas diversas zonas eleitorais dos Estados, quem passou a gozar férias, quem foi promovido, removido, exonerado.

Pela lógica do sistema, não há vitaliciedade no exercício de funções eleitorais. Reza o art. 1º, IV, da Res. CNMP nº 30/2008 que a designação deve ser feita “pelo prazo ininterrupto de dois anos, nele incluídos os períodos

de férias, licenças e afastamentos”. Assim, o Promotor somente poderá exercer funções eleitorais por esse prazo,

ou seja, alié

não podendo haver prorrogação

o que

ocorre desde a implantação do sistema de rodízio. Note-

se, todavia, que, embora não haja previsão de recondução, esta se torna necessária se não houver na comarca outro Promotor a ser designado. Tal solução foi consagrada na parte final da regra citada, ao admitir a recondução “apenas quando houver um membro na circunscrição da zona eleitoral”,

Em princípio, o Promotor deve estar lotado na comarca a que pertence a zona eleitoral para a qual foi designado. Não sendo isso possível, por razões administrativas,

deve ser designado Promotor que atue em comarca

ão são óbvias. Evitam-se
próxima. As razões dessa limita-
indicações de caráter político, com violação ao princípio da impessoalidade na
Administração Pública. Prestigia-
se o princípio da eficiência, dada a facilidade no
acompanhamento de feitos judiciais. Por fim, presume-
se que o Promotor que viva e atue na região esteja mais

— Pág. orig. 236 —

bem informado dos acontecimentos, preferindo 4 etr. >
ionais lotados em comarcas distantes.
profi

Havendo mais de um Promotor lotado 1. 'omarca, qual deve ser designado? O inciso uu.
do art. 1º da Res. CNMP nº 30/2008 manda qu si be .eca à “ordem decrescente de antiguidade
n titu “idade da função eleitoral, prevalecendo, em’ asc de *mpate, a antiguidade na zona
eleitoral”. Se intr “re. xd . literalmente, a primeira parte dessa regra pode nro; 10ver injustiças.
Por “ordem decrescente de antiguidade” deve-se entender do mais antigo para o menos.
Assim, um Promotor que tenha exercido a titularidade de função eleitoral em uma comarca e
seja removido ou promovido para outra em que haja promotores menos antigos que ele “na
titularidade de função eleitoral” passará na frente destes na ocasião do rodi:

é razoável, pois perturba as justas expectativas de quem
io, logrando, pois, a designação. Tal solução não
se encontra na comarca ou na zona eleitoral há mais
tempo. De lege ferenda, o melhor é que prevaleça sempre a
antiguidade na zona eleitoral (ou na comarca em que a ZE se situa), e não a antiguidade
no exercício de titularidade de função eleitoral.

Não poderá ser indicado nem designado para exercer função eleitoral o membro do
Ministério Público: (i) lotado em localidade não abrangida pela zona eleitoral perante a qual
este deverá officiar, salvo em caso de ausência, impedimento ou recusa justificada, e quando
ali não existir outro membro desimpedido; (ii) que se encontrar afastado do exercício do ofício
do qual é titular, inclusive quando estiver exercendo cargo ou função de confiança na
administração superior da Instituição; (iii) que tenha sido punido ou que responda a processo
administrativo ou judicial, nos 3 (três) anos subsequentes, em razão da prática de ilícito que
atente contra: a) a celeridade da atuação ministerial; b) a isenção das intervenções no
processo eleitoral; e c) a dignidade da função e a probidade

administrativa.

— Pág. orig. 237 —

Inexistindo Promotor que officie perante a zona -1e/*or.",

ou havendo impedimento ou recusa just ice's do oficiante, outro deverá ser indicado ao PRE a ° 1 de que seja procedida a designação (cf. art. 79 Ja: grafo único, da

LC nº 75/93 c.c. art. 10, IX, h, dat i. ° 8.' 25/93). Nesse

caso, terá preferência o mem' .— .u , sucessivamente, exercer suas funções: (i) .a se.» da respectiva zona eleitoral; (ii) em munit “—nq 2 utegra a respectiva zona eleitoral; (iii) em comar. »co tigua à sede da zona eleitoral (Res. CNMP nº 30/2008, arc. 12, § 2º).

Em qualquer caso, não havendo indicação por parte do Procurador-Geral de Justiça, o Procurador Regional Eleitoral deverá designar aquele que melhor atenda aos interesses da Justiça e do serviço eleitoral afeto ao Ministério Público.

Resulta do exposto que o PRE não está vinculado à indicação do chefe do Parquet estadual. Por motivos

razoáveis, poderá deixar de designar o indicado por aquela

autoridade, designando outro.

Assim, o ato de designação tem natureza de ato administrativo simples, pois, conforme ensina Meirelles (1990, p. 147), resulta da vontade de um só órgão, isto é, do Procurador Regional Eleitoral.

E quanto à destituição do Promotor de Justiça Eleitoral? Não há previsão legal para essa hipótese. Tampouco dela cuidou a Resolução CNMP nº 30/08. De qualquer maneira, atende à lógica do sistema que o PRE possa igualmente destituir, já que detém o poder de designar. Mas não poderá fazê-lo ao seu talante, senão no estrito interesse do serviço eleitoral. A discricionariedade aí é regrada, vinculada. A destituição deve ser amparada em ato fundamentado; as razões devem ser claras e plausíveis. Afinal, ao PRE cumpre dirigir no Estado as atividades do setor (LC nº 75/93, art

Sendo o Promotor destituído das funções eleitorais, afastado, removido, promovido, licenciado ou exonerado do cargo, outro deve ser imediatamente indicado e

designado,

— Pág. orig. 238 —

Pelo art. 5º da Resolução CNMP nº 30/2008, -ão po. >

haver investiduras em fun:

o eleitoral em “pri “o. f cior

a noventa dias da data do pleito eleitoral e 11.7 cessarão

em prazo inferior a noventa dias após - ci “ão”. Essa regra visa estabilizar a atuação do Promotor durante o período mais relevante do processo eleitoral “1 c qual coincide com os 90 dias anteriores e por ser anterior ao dia do pleito. Por certo, a fixação desses 90 dias não foi aleatória. Os 90 dias anteriores ao pleito incidem com a ocasião em que partidos e candidatos devem pleitear os registros de candidaturas. É a partir da publicação dos editais que corre o lapso de cinco dias para que os interessados ingressem com a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura (AIRC). Já os 90 dias posteriores se justificam em razão de o prazo para o ajuizamento de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) e também para a ação fundada no art. 30-A da LE ser de 15 dias

também o Recurso Contra a Expedição de Diploma (RCED)

s contados da diplomação;

deve ser ultimado nos três dias seguintes à diplomação.

Com vistas a conferir eficácia a essa regra, cumpre ao PRE prorrogar os prazos de investidura dos Promotores. Excepciona-se, aqui, o comando do art. 1º, IV, do mesmo diploma, que fixa em dois anos o tempo de designação. No léxico, prorrogar significa estender, adiar o término, alongar, fazer durar além do tempo estabelecido. Assim, não deixa de causar espécie o teor do § 1º do art. 5º da Resolução, pelo qual: “excepcionalmente, as prorrogações de investidura em função eleitoral ficarão aquém ou irão além do limite temporal de dois anos estabelecidos nesta Resolução, sendo a extensão ou redução do prazo realizada apenas pelo lapso suficiente ao cumprimento do disposto no caput deste artigo”. Ora, se se trata de prorrogação, não se pode reduzir, mas ampliar, o prazo. Compreende-se, porém, o sentido justo da regra. Se a investidura do

Promotor se encerrar logo no início do período de 90

dias anteriores ao pleito, será mais prático — e talvez mais equitativo - designar outro do que prorrogar a investidura

por cerca de seis meses.

— Pág. orig. 239 —

Além disso, é vedada a fruição de férias do Promotor Eleitoral no período de . Ou seja, que antecedem o pleito até 15 dias depois da diplomação.

O exercício de função eleitoral assegua ao Promotor de Justiça a percepção de gratificação. A gratificação é prevista no art. 50, VI, da Lei nº 8.600/94. “A gratificação correspondente ao terço do subsídio de juiz federal - não entra no cálculo do teto remuneratório. Assim, a soma do subsídio e da gratificação pode superar o teto. O art. 2º da Resolução CNMP nº 30/2008 veda a percepção cumulativa da gratificação em tela. Ademais, o art. 3º desse diploma proíbe seu recebimento por quem não tenha sido regularmente designado pelo PRE. A percepção irregular da verba em apreço faz emergir a obrigação de restituir, sobretudo por haver enriquecimento sem causa do beneficiário.

O Ministério Público de primeiro grau tem legitimidade

para officiar em todos os processos e procedimentos em que se apresente a matéria eleitoral. Sua intervenção pode dar-se como autor ou custos legis.

5.1.5 Conflitos de atribuição entre membros do MP Eleitoral

Na atuação dos órgãos de execução do Ministério Público Eleitoral, podem surgir conflitos positivos e negativos de atribuição.

As soluções a seguir apresentadas fundam-se na unidade funcional do MP, não prevalecendo a hierarquia

administrativa dos respectivos membros em conflito.

Área de Órgãos em | Quem soluciona? atuação conflito Mesmo Promotor PRE

Estado Eleitoral x

— Pág. orig. 240 —

Estados

diversos

Estados

diversos

Estados

diversos

Promotor

Eleitoral

PRE x PRE PGE

PRE x PGE Promow

Ex 'tor!

Promotor PGE Eleitoral x Promotor

Eleitoral

Fonte: Elaborado pelo Autor

Não ha conflito de atribuições: (a) entre PRE e Promotor

Eleitoral no mesmo Estado, pois nesse caso prevalece a

decisão do PRE; (b) entre PGE e PRE ou Promotor Eleitoral,

pois nesse caso prevalece a decisão do PGE

Note-se que a situação é diferente da hipótese de conflito de atribuição entre membros dos MPs Estadual e Federal no âmbito das funções que lhes são próprias. Nesse caso, inicialmente, consolidou-se o entendimento de que a competência para dirimir o conflito pertencia ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, f, da CF. Por esse dispositivo, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente: “f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta”. Nesse sentido: STF - Pet nº 5.075/PA - 1º T. - Rel. Min. Marco Aurélio - DJe 224, 14-11-2014; STF - CC nº 7.929 AgR/SP - Pleno - Rel. Min Luiz Fux - DJe 213, 26-10-2015.

Depois, o Excelso Pretório alterou essa interpretação, conflito de atribuição dessa natureza, pois não se trata

sando a afirmar que não tem competência para julgar

— Pág. orig. 241 —

de autêntico conflito federativo e a questão tem .at tre. > administrativa (e não jurisdicional), in verbis: Tre > .do- se de divergência interna entre órgãos do * inistério

Público, instituição que a Carta da Rep" .u. > subordina aos

princípios institucionais da unida" >« 1a i .divisibilidade (CF, art. 127, parágrafo 1º), cur .-e \ nróprio Ministério Público identificar e afirma: as at. huições investigativas de cada um dos seus éo “o: 2”. face do caso concreto, devendo prevalecer, a luz do princípio federativo, a manifestação do Procurauor-Geral da Republica” (STF - Pet nº 4863/RN - Pleno - Rel. Min. Teori Zavascki - DJe 16-5-2017; STF - ACO nº 924/PR - Pleno - Rel. Min. Luiz Fux — DJe 26-9-2016). Assim, o conflito deve ser remetido ao Procurador-Geral da República (PGR), para que este, como órgão central, o resolva.

Mas além de não ser unânime, esse último entendimento tem sido em parte modificado para afirmar- se que a função de dirimir conflitos de atribuições

pertence ao Conselho Nacional do Ministério Público

(CNMP) - e não ao Procurador-Geral da República (PGR) Essa compreensão se funda na inexistência de relação de hierarquia entre os ramos do Ministério Público, de modo que a solução de conflitos de atribuições entre eles “pelo CNMP, nos termos do art. 130-A, § 2º, e incisos I e II, da Constituição Federal e no exercício do controle da atuação administrativa do Parquet, é a mais adequada, pois reforça o mandamento constitucional que lhe atribuiu o controle da legalidade das ações administrativas dos membros e órgãos dos diversos ramos ministeriais, sem ingressar ou ferir a independência funcional” (STF - ACO-ED nº 843/ SP — Pleno, maioria - Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes —j. 4-12-2020; STF - Pet nº 4891/DF e Pet nº 5091/ SP — Pleno, maioria - Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes — DJe 6-8-2020; STF — Pet nº 5756/SP — Pleno, maioria - Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes - DJe 16-6-2020).

5.2 DEFENSORIA PÚBLICA ELEITORAL

— Pág. orig. 242 —

A Defensoria Pública é contemplada no art. 1.º da Constituição, que a concebe como "órgão permanente, essencial à função jurisdicional do Estado" e

"como expressão e instrumento do regime democrático",

incumbendo-lhe a "orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita" necessários, na forma do inciso LXXIV do art. 5.º desta Constituição Federal." O § 4º do aludido preceito estabelece como princípios institucionais da Defensoria: "a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal".

A LC nº 80/1994 organiza e dispõe sobre a Defensoria Pública. Os arts. 14 e 22 daquela lei preveem expressamente sua atuação perante a Justiça Eleitoral,

sendo vedado aos seus membros "exercer atividade

político-partidária, enquanto atuar junto à justiça eleitoral" (arts. 46, 91 e 130)

Na esfera de suas atribuições, a Defensoria Pública Eleitoral é dada atuar judicial ou extrajudicialmente, gozando de legitimidade para ajuizar ações individuais e

coletivas.

5.3 ADVOCACIA ELEITORAL

Em seu art. 133, a Constituição declara que "o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei."

O regime jurídico dos advogados é definido pela Lei nº 8.906/1994, denominada Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB). Dispõe o art. 2º

dessa norma que "no seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social" (art. 2º, S

1º); no processo judicial, ele "contribui, na postulação de

— Pág. orig. 243 —

decisão favorável ao seu constituinte, ao converter-se em

advogado, e seus atos constituem munus público" (art. 2º, § 2º); no processo administrativo, "contribui, com a postulação de decisão favorável ao seu constituinte, e os

seus atos constituem munus público" (art. 2º, § 2º-A

seus atos constituem munus público inserido pela Lei nº 14.365/2022), no processo legislativo, pode contribuir "com a elaboração de normas jurídicas, no âmbito dos Poderes da República" (art. 2º-A - inserido pela Lei nº 14.365/2022).

Vale salientar que não existe hierarquia nem subordinação entre advogados (privados e públicos), juizes, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, devendo haver tratamento respeitoso e condigno entre esses profissionais.

Dada a complexidade da matéria eleitoral, é de todo recomendável que o profissional que atue nessa seara

busque especializar-se, de modo a prestar de forma adequada e eficaz os seus serviços.

— Pág. orig. 244 —

PARTIDOS POLÍTICOS

6.1 INTRODUÇÃO

No mundo contemporâneo, os partidos políticos tornaram-se objeto de regulação constitucional, sendo concebidos como peças essenciais para o funcionamento

do complexo mecanismo democrático. Nesse sentido, assinala Jorge Miranda (2018, p. 49) que, constando ou não da Constituição formal, tais entes “inscrevem-se, necessariamente, na Constituição material”, que deles cuidam “sob múltiplos aspectos, seja no âmbito dos direitos fundamentais, seja no da organização do poder político ou num e noutro”.

Como canais legítimos de atuação política e social, os partidos captam e assimilam rapidamente a opinião pública; catalisam, organizam e transformam em bandeiras de luta as díspares aspirações surgidas no meio social, sem que isso implique ruptura no funcionamento do governo legitimamente constituído.

Ressalta Caggiano (2004, p. 105) que “no mundo atual, assume o partido posição fortalecida de mecanismo de comunicação e de participação do processo decisional; mais até, de instrumento destinado ao recrutamento dos governantes e à socialização política”. Não é exagero supor

— Pág. orig. 245 —

que a normalidade democrática depende da existência de tais “mecanismos de comunicação e de participação”,

A ausência deles pode induzir uma resposta violenta de setores da sociedade que se sentem prejudicados e excluídos,

Os partidos políticos são fruto da modernidade, notadamente do século XIX. Para seu desenvolvimento muito contribuiu o surgimento e a estruturação de um corpo de ideias liberais.

qu enfatizavam a liberdade, a igualdade, a independência e a autonomia do indivíduo. Também houve significativo impulso proporcionado pelos

movimentos socialistas coevos à Revolução Industrial. Adotando a razão como guia, passou-se a contestar a legitimidade do regime de monarquia absoluta, notadamente sua legitimação religiosa ou divina; todo governo só existe por consentimento dos governados, devendo ser limitado em seus poderes. A pessoa humana tem direito à sua autodeterminação. À certa

altura, tornou-se imperioso o alargamento da participação

política de todos os cidadãos e a instituição de governos

representativos. Da elevação das pessoas comuns à condição de sujeito político resultou a construção de novas formas de organização da participação política, e para esse fim os partidos políticos foram os modelos mais exitosos. Dai o surgimento dos partidos encontrar-se associado aos países que adotaram formas de governo representativo e progressiva ampliação do sufrágio. Consoante salientam Bobbio, Matteucci e Pasquino (2009, p. 899), os processos civis e sociais que levaram a tal forma de governo tornavam necessária a gestão do poder por parte dos representantes do povo, o que teria conduzido a uma progressiva democratização da vida política e à integração de setores mais amplos da sociedade civil no sistema

político. Assim, de modo geral, pode-se dizer que

“o nascimento e o desenvolvimento dos partidos

está ligado ao problema da participação, ou seja, ao

progressivo aumento da demanda de participação

— Pág. orig. 246 —

no processo de formação das decisões polí .ca', pr :

parte de classes e estratos diversos da soc. da */. Tal

demanda de participação se apresenta de 11. do mais intenso nos momentos das grar tes 1 ansformações econômicas e sociais que abal. .. a .-uem tradicional

11 nº ficar as relações do

da sociedade e amea

poder. É em tal situaç. > qu' emergem grupos mais ou menos ampl: * e . 1a1s ou menos organizados que se propõem a air em prol de uma ampliação da gestão do poder político e setores da sociedade que dela ficavam excluídos ou que propõem uma estruturação política e social diferente da própria sociedade. Naturalmente, o tipo de mobilização e os estratos sociais envolvidos, além da organização política de cada país, determinam em grande parte as características distintivas dos grupos políticos que

assim se formam”.

Nos primeiros tempos da trajetória de tal ente, vale destacar a atuação de deputados no Parlamento britânico.

Assinala Motta (2008, p. 14) que já no século XVII começaram a ocorrer movimentos de contestação aos excessos do poder monárquico-absolutista. Os membros do Parlamento se dividiam em grupos e tendiam a votar unidos, de maneira a fazer prevalecer os seus interesses (ou os daqueles que eles representavam) em detrimento dos desígnios do rei. Como que consolidando a afirmação do parlamento em face do poder real, ensina Ferreira (1989, v. 1, p. 338) que desde a época do monarca Carlos II, firmou-se na Inglaterra a distinção ideológica entre Conservadores (Tories) e Liberais (Whigs). E, com a grande

reforma ocorrida em 1832,

“começou a ascensão lenta mas progressiva da burguesia industrial e, em contrapartida, da massa

trabalhista; o operário, que se sindicalizou, formou

suas trade-unions. Formou-se posteriormente o

— Pág. orig. 247 —

Partido Trabalhista (Labour Party), ligado * . mas

proletarias e tomando o rumo de um oc.*smo liberal reformista, brando, pacifista. . Partido Liberal entrou em declínio, « hoy os partidos mais importantes eleitoralme « * 1... .nglaterra são o

Conservador e o Trabalb' sta

Também nos EUA se “nm..ou uma sólida tradição

partidária, a qual teve 11. > com os partidos Federalista (de Hamilton e Adams) e Republicano (de Jefferson e Madison), fundados na década de 1790. Desde então, já se contam seis sistemas partidários naquele país, conforme

segue:

Sistema " 2 3 a se 6 partidário (EUA) | 1796-1830 | 1850-1860 1860-1896 1896-1932 1932-1980 — 1980-

Fonte: Kollman (2014, p. 426).

No Brasil, o ano de 1831 é indicado por alguns pesquisadores como o do surgimento do primeiro partido — denominado Liberal -, seguido pelo Conservador, em

1838. Mas tais entidades não surgiram de um jacto,

sendo, antes, resultado de intensa atividade política que anteriormente já vinha ocorrendo. Se nos primeiros anos do Império não existiam propriamente partidos políticos tal qual conhecidos hoje, havia, porém, grupos de opinião, pessoas que comungavam determinados pontos de vista, facções. Mas esses grupos - assevera Motta (2008, p. 23) - não

eram bem organizados nem estáveis e duradouros o suficiente para serem caracterizados como partidos. Ademais, as “turbulências do primeiro reinado concorreram para atrapalhar a formação de grupos coesos e o fato de D. Pedro I ter governado algum tempo com o parlamento fechado constituiu-se numa dificuldade

adicional”. Nesse diapasão, registra Chacon (1998, p.

— Pág. orig. 248 —

23): “Em janeiro de 1822, o Correio Braziliens: refer, se ao primeiro partido brasileiro de fato: o ‘ar. 9 da Independência, que ‘nao é tão pequeno como ». * 1agina””.

E prossegue:

“Pouco antes, em dezemb > a> 1821, A Malagueta enumerava as facções - ré-va. “idarias agindo no Rio de Janeiro: os co”. ‘tu iruais, os republicanos e os ‘corcundas’; ce: “ro esquerda e direita daqueles tempos. “Corcunda”, ou ‘carcunda’, era sinônimo de

restaurador, regressista, reacionário, saudoso ativista

do retorno do domínio colonial português:

Durante quase todo o Segundo Reinado (que, incluída a fase de regência, se estende da abdicação de D. Pedro I, ocorrida em 7 de abril de 1831, até a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889), a cena

política brasileira foi dominada pelos partidos Liberal

e Conservador. Trata-se de um período de estabilidade

no quadro partidário nacional. Note-se, porém, que

embora tais agremia s empunhassem diferentes

bandeiras ideológicas, na atuação prática não diferiam substancialmente. Somente na década de 1870 é que surgiria o Partido Republicano, o qual viria a desempenhar papel decisivo na derrocada do Império e na formatação do Estado brasileiro, que, sob inspiração dos EUA, passou a ser federativo e republicano.

Da instalação da República até os dias atuais, a história dos partidos políticos brasileiros tem sido tumultuada e repleta de acidentes. Lembra Motta (2008, p. 116) que, desde a independência (durante cerca de dois séculos), houve seis diferentes sistemas partidários no Brasil. As

diversas alterações sofridas pelos partidos, com extinção

e formação de novas organizações, sempre coincidiram com grandes mudanças nas estruturas do Estado, geradas por revoluções e golpes políticos. E arremata: “Comparado a outros países, principalmente EUA e nações da Europa

ocidental, onde os sistemas partidários invariavelmente

— Pág. orig. 249 —

duram muitas décadas, o Brasil tem tido uma tra' .cória x +
marcante instabilidade”.

6.2 DEFINIÇÃO

Compreende-se por partido p “tivo entidade formada pela livre associação de pes: as cx
m organização estável, ujas finalidades são al--n\$. - -.ou manter de maneira legítima o poder
políti. >-es) ital e assegurar, no interesse do regime democrático ue direito, a autenticidade do
sistema representativo, a alternância no exercício do poder político, o regular funcionamento
do governo e das instituições políticas, bem como a implementação dos direitos humanos
fundamentais,

Assinalam Yafiez e Navarro (2019, p. 44, 103) que os partidos “son instrumentos de
integración social y de conversión de las tensiones sociales en decisiones políticas. Unos
híbridos a medio camino entre la sociedad

y el entramado institucional”.

Após analisar várias concepções, Bonavides (2010, p.

372) define partido político como sendo a “organização

de pessoas que inspiradas por ideias ou movidas por interesses, buscam tomar o poder,
normalmente pelo emprego de meios legais, e neles conservar- se para realização dos fins
propugnados”. Para o eminente juspublicista, os seguintes dados entram de maneira
indispensável na composição dos ordenamentos partidários: “(a) um grupo social; (b) um
princípio de organização; (c) um acervo de ideias e princípios, que inspiram a ação do partido;
(d) um interesse básico em vista: a tomada do poder; e (e) um sentimento de conservação
desse mesmo poder ou de domínio do aparelho governativo quando este lhes chega às mãos”.
Para Bobbio, Matteucci e Pasquino (2009, p. 898-899), partidos são grupos intermediários
agregadores e

simplificadores. Compreendem “formações sociais ass
diversas, desde os grupos unidos por vínculos pessoais
e particularistas às organizações complexas de estilo

— Pág. orig. 250 —

burocrático e impessoal, cuja característica com' .n
se moverem na esfera do poder político”. As « isu
propriamente consideradas como partidos,
“surgem quando o sistema o. tico alcançou um
certo grau de autonomia er "mt 1.', de complexidade

interna e de divisão d' tr-ba. %o que permitam, por um lado, um proce" .. ?e > .1ada de decisões políticas em que participe. d versas partes do sistema e, por outro, que, entre essas partes, se incluam, por princípio ou de fato, os representantes daqueles a quem as decisões políticas se referem. Daí que, na noção de partido, entrem todas as organizações da sociedade civil surgidas no momento em que se reconheça teórica ou praticamente ao povo o direito de participar na gestão do poder político. É com

esse fim que ele se associa, cria instrumento de organização e atua".

"1. uma organização durável, ou sejay uma

organização cuja esperança de vida política seja superior à de seus dirigentes no poder;

2. uma organização local bem estabelecida e aparentemente durável, mantendo relações regulares e variadas com o escalão nacional;

3. a vontade deliberada dos dirigentes nacionais e locais da organização de chegar ao poder e exercê- lo, sozinhos ou com outros, e não simplesmente

influenciar o poder;

4. a preocupação, enfim, de procurar suporte popular através das eleições ou de qualquer outra maneira".

6.2.1 Função

— Pág. orig. 251 —

Dentre as diversas conotações que pode ar.urir » tribuido

termo função, destaca-se a que põe em relevo : >u . finalístico, ligando-o a utilidade, ao uso, ao pap." ou desempenhado pelo ente ou institr .. . > ambiente em que se encontra, e a ação que lhe * ; "pr 4 no contexto

em que se insere. De sorte qu > .

ção de um ente é evidenciada pela resposta à * erruz. 1 "para que serve?" Nesse sentido, em ""-te 7s ante análise, Kollman (2014, p. 411) apo.a 1 és categorias de funções desempenhadas pelos partidos políticos atualmente, a saber: no governo, como organização e no eleitorado. Pela primeira, os partidos organizam a ação governamental, especialmente no Poder Legislativo, influenciam a atuação dos agentes públicos no sentido de se alcançar os objetivos pretendidos; aqui tais entes destacam-se como

instrumento para a tomada de decisões políticas. Pela

segunda (como organização), os partidos organi

Zam OS esforços dos cidadãos, candidatos e políticos, com vistas

a lograrem éxito nas eleições; nesse sentido, selecionam e

indicam os candidatos, os promovem e auxiliam a levantar dinheiro para financiar suas campanhas. Pela terceira (no eleitorado), os partidos orientam e auxiliam os eleitores a definirem o voto, já que esses podem ligar suas crenças e seus interesses aos valores, ideias e objetivos abraçados pela agremiação,

Há ainda que se realçar a função fundamental dos partidos como entes intermediários entre a sociedade e o Estado. Nesse sentido, funcionam como instrumentos das sociedades democráticas para ordenar a alteração do exercício do poder estatal e, pois, a renovação dos cargos público-eletivos. Por outro lado, aludidas entidades captam e interpretam as prioridades do País e as, por vezes, contraditórias demandas da opinião pública, traduzindo-as em programas políticos ou ideias gerais que podem

embasar propostas legislativas ou ações governamentais.

6.2.2 Distinção de partido político e outros

entes

— Pág. orig. 252 —

Em sentido técnico, partido político distingue-se de outros entes como frente, movimento, oposição, facção, liga, clube, comitê de notáveis, da qual os membros dessas entidades compartilham iguais princípios filosóficos, sociais, econômicos, doutrinários, interesses, sentimentos, ideologia política. Eventualmente, tais entidades não têm até mesmo algo em comum com os partidos. Distinguem-se pelo poder estatal ou seu controle, mas o fato é que os entes aludidos não apresentam as necessárias estabilidade, estrutura e organização para serem caracterizados como partido; eles constituem, na verdade, os precursores dos partidos políticos modernos.

Atualmente, muito se tem destacado a atuação de grupos de interesses perante o Estado e seus agentes. Grupo

de interesse, na concepção de Kollman (2014, p. 379),

é qualquer grupo diverso do partido político, organizado com o fim de influenciar o governo ("any group other

than a political party that is organized to influence the

government"). Basicamente, há dois tipos de grupos de interesse: (i) os que são formados exclusivamente para

influenciar o governo e seus agentes; (ii) os que formados para outros fins, mas por diversas razões (em geral para atingirem seus próprios objetivos) acabam se engajando naquela atividade. São exemplos de tais grupos sindicatos, federações, confederações, corporações, associações, fundações, organizações sem fins lucrativos, organizações não governamentais. Frequentemente, esses grupos se fazem representar por lobistas, os quais efetivamente encaminham os seus interesses perante o governo, parlamento, agências reguladoras e autoridades públicas.

Com esses grupos não se confunde o partido político. Pois, além de contarem com organização própria e estabilidade, os partidos visam alcançar o poder político- governamental para exercê-lo ou nele se manter, enquanto

os grupos de interesse visam apenas influir no governo ou

— Pág. orig. 253 —

nos agentes públicos em prol de determinada matéria +
questão.

6.2.3 Coligação partidária

Coligação é o consórcio de partidos políticos formado provisoriamente com o propósito de atuação conjunta e cooperativa durante o processo eleitoral.

A possibilidade de os partidos se coligarem conta com

expressa previsão na Constituição Federal, notadamente no § 1º do art. 17 (com a redação da EC nº

97/2017), que lhes confere autonomia para “[...] adotar

os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as

candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou

municipal [...]”. Claro está que só é permitida a realização de coligação para as eleições majoritárias (presidente da

República, governador de Estado ou do Distrito Federal,

prefeito municipal e senador), sendo vedada a coligação

para as eleições proporcionais (deputado e vereador). Tal

interpretação é corroborada pelo art. 6º, caput, da Lei

nº 9.504/97 e pelo art. 91, § 3º, do Código Eleitoral

(ambos conforme redação da Lei nº 14.211/2021), in verbis: “É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição majoritária”.

A deliberação sobre coligação deve ocorrer na convenção para escolha de candidatos (LE, art. 8º, caput) Para cada eleição e em cada circunscrição deve haver específica deliberação. Assim, nas eleições municipais, os partidos políticos podem realizar coligações partidárias diferentes em Municípios diversos, ainda que situados no mesmo Estado federativo, uma vez que a circunscrição a

ser considerada é o Município.

Não obstante, já se entendeu que o pedido de registro de coligação “subscrito pelos presidentes de todos os

partidos supre eventual omissão quanto à aprovação [em

— Pág. orig. 254 —

convenção] da formaç 14.379,de 24-10-1996).

A ata da convenção deve ser registrada > Justiça

da coligação [...]” (TSF - /

Eleitoral. Mas a coligação não nasce “cs. ato, e sim da manifestação de vontade emanada ‘as .ere niações.

A coligação terá denominac? n1 7 ia, que poderá ser uma expressão que sintetize .ev pi ‘eto político (coligação “O povo soberano”) ou. *u. -?, de todas as siglas dos partidos que a integra 1. F itretanto, a designação não poderá “coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou número de candidato, nem conter pedido de voto para partido politico” (LE, art. 6º, § 1º-A). E com essa denominação que a coligação se apresentará perante o eleitorado, sobretudo no espaço dedicado à propaganda eleitoral

Perante a Justiça Eleitoral, a coligação será representada pela pessoa a tanto formalmente designada pelos partidos

que a compõem.

Embora não se confunda com os partidos que a

integram, a coligação não possui personalidade jurídica,

mas meramente judiciária. Já se disse ser detentora de “personalidade jurídica pro tempore” (TSE - Ag-REspe nº 24.531/BA - DJ, v. 1, 30-9-2005, p. 122). Nos termos do art. 6º, § 1º, da LE, são-lhes atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral, devendo funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários. Daí a necessidade de se designar um representante, o qual “[...] terá atribuições equivalentes às de presidente de partido político, no trato dos interesses e na representação da coligação, no que se refere ao processo eleitoral” (S 3º, III). Perante o age e fala por seu

a Eleitoral, a coliga

representante, podendo, ainda, designar delegados. Assim, nos pleitos de que participa, ostenta legitimidade ativa

e passiva, facultando-se-lhe ajuizar ações, impugnações,

— Pág. orig. 255 —

representações, interpor recursos, contestar, ing 1 ip

feito como consórcio.

tente, integrar lit

Observe-se que, diante de seu caráter unitário, não se admite que os partidos integrantes da coligação, isoladamente, venham a praticar atos no processo eleitoral, com o registro de candidatura, impugnar pedido de registro, ingressar com representações eleitorais, ver decisões judiciais. É que os interesses unitários já não são parciais ou particulares, mas coletivos, isto é, do grupo. Tratando-se, pois, de interesse próprio do grupo ou alheio ao individual, a vontade de um dos órgãos consorciados poderá não coincidir com a vontade coletiva. Nos termos do art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Daí carecer o partido coligado de legitimidade

para atuar em nome próprio no processo eleitoral

“[...] A coligação aperfeiçoa-se com o acordo de

vontade das agremiações políticas envolvidas e

com a homologação desta pela Justiça Eleitoral. A

partir de tal acordo, considera-se que os partidos estão coligados. O partido coligado não possui legitimidade para, isoladamente, propor recurso judicial” (TSE-REspenº25.015/SP-DJ 30-9-2005, p.

..] Não se admite que, isoladamente, um dos

integrantes da coligação peça recotagem de votos, o que poderá não ser do interesse dos demais. 11. Precedentes do TSE. 12. Recurso especial não conhecido” (TSE - REspe nº 15.060/SE - DJ 29-8-1997, p. 40.312).

Todavia, excepcionalmente, admite-se que partido

coligado, em nome próprio, questione “a validade da

própria coligação, durante o período compreendido entre

— Pág. orig. 256 —

a data da convenção e o termo final do prazo para

impugnação do registro de candidatos” (LE, art. 6º, “é”) Por outro lado, permite-se que em seu próprio nome o partido coligado impugne candidaturas, proponha ações e requeira medidas administrativas relacionadas à eleição proporcional” (Res. TSE nº 23.799/19, art. 4º, § 5º — incluído pela Res. TSE nº 74.675/2011). Isso porque só pode haver coligação para eleições majoritárias. Então, a ilegitimidade da atuação do partido só se verifica no âmbito das eleições para as quais encontra-se coligado. O TSE já entendeu que, no âmbito do registro de candidatura: “Os presidentes dos partidos políticos coligados, quando regularmente representados por advogado, têm legitimidade para, conjuntamente, interpor recurso em nome da coligação” (TSE - REspe nº 16.789/PA — PSS 19-9-2000). No caso, o ato foi praticado não

pela coligação por meio de seu legítimo representante

(LE, art. 6º, § 3º, III e IV), mas pelos próprios partidos

coligados; afirmou-se que a união de vontades das

agremiações poderia substituir a manifestação volitiva

da coligação, embora esta contasse com representante legitimamente designado. Contudo, tempos depois, pela maioria de seus membros, a mesma Corte Superior rechaçou essa conclusão, afirmando que os partidos coligados não têm legitimidade ad causam para atuarem no processo eleitoral em seus próprios nomes, ainda que o façam conjuntamente e com a expressa manifestação de seus presidentes; nesse sentido: EAgRg-REspe nº 82-74/SC, j. 7-5-2013. Este último entendimento tem por si o § 4º, art. 6º, da LE (incluído pela Lei nº 12.034/2009), que confere legitimidade ao partido coligado apenas para

“questionar a validade da própria coligação”.

Extingue-se a coligação, entre outros motivos: (a) pelo

distrato, ou seja, pelo desfazimento do pacto firmado por

seus integrantes; (b) pela extinção de um dos partidos que

a compõem, no caso de ser formada por dois; (c) pela

desistência dos candidatos de disputar o pleito, sem que

haja indicação de substitutos, pois nesse caso terá perdido

— Pág. orig. 257 —

seu objeto (TSE - Ag-REspe nº 24.035/BA - DJ ? 4-0u ', p. 160); (d) com o fim do processo eleitoral par. ou *. foi formada, isto é, com a diplomação dos eleitos.

Uma vez extinta a coligação, os pa' uu 3 consorciados readquirem automaticamente legi* m. 'ad' para atuarem por si próprios no processo eleit 1, *«. »brando, portanto, liberdade de ação. Nesse -.nt':du 1SE - AgR-REspe nº 060040225/RN -j. 13-4 2.

6.2.4 Federação partidária

A federação de partidos encontra-se prevista no art. 11- A da LPP e no art. 6º-A da Lei nº 9.504/1997, os quais foram introduzidos pela Lei nº 14.208/2021. Esta norma foi vetada pelo presidente da República ao argumento de ferimento ao interesse público em razão da semelhança do novo instituto com a coligação partidária, mas o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional na sessão de 27-9-2021.

A referida Lei nº 14.208/2021 foi impugnada perante o STF na ADI 7021/DF, ajuizada em 4-11-2021, sob

o fundamento de violações formal e material da Constituição, eis que o referido diploma legal violaria “frontalmente o § 1º, art. 17 e o art. 65, caput e § 1º, da Constituição Federal de 1988, além de outros dispositivos previstos no texto constitucional, tais como os princípios

federativo e democrático, a autonomia partidária e os sistemas partidário e eleitoral proporcional.” Todavia, o Excelso Pretório manteve quase integralmente aquela norma, tendo se limitado a ajustar o prazo para constituição e registro das federações partidárias.

Em termos conceituais, compreende-se por federação partidária a união temporária de dois ou mais partidos políticos sob uma só legenda com vistas a atuarem conjuntamente no processo eleitoral e na subsequente

legislatura. Forma-se uma nova entidade partidária, a qual, porém, é provisória, pois os partidos integrantes devem permanecer vinculados por pelo menos quatro

— Pág. orig. 258 —

anos. Se um partido se desligar antes desse prazo, si" 'eiv se as seve

sanções previstas no art. 11-A, § 9º,

a saber: proibição “de ingressar em federação, *« celebrar coligação nas 2 (duas) eleições seguin' -s . até completar o prazo mínimo remanescente, te uti .zar o fundo partidário”.

A nova unidade deve f .nc'on r como se fosse um único partido, podend-, in !t' wwe, em nome próprio celebrar coligações ma). “ita .as; ademais, deve ter caráter nacional, ter registrado seu estatuto no TSE e apresentar um programa político comum a todos os seus membros. Não obstante, os entes que a integram preservam suas personalidades jurídicas, subsistindo, portanto, no mundo jurídico.

Assim, a federação requer coerência, afinidade ideológica e programática entre os partidos que optarem

por esse instituto. A exigência de caráter nacional implica a verticalização e atuação conjunta dos partidos em todas as eleições - nacionais, regionais e locais - e união de

ações nas respectivas legislaturas subsequentes. Trata-se, pois, de uma relação que deve ser duradoura, orgânica e funcional, compreendendo a associação dos partidos em seus diversos níveis de organização e esferas de atuação, inclusive no âmbito de atuação parlamentar.

A federação de partidos deve ser formalizada e registrada no TSE “no mesmo prazo aplicável aos partidos políticos” (ou seja, até seis meses antes do pleito - LE, art. 4º). Essa determinação funda-se na isonomia reconhecida entre a federação e os partidos políticos, conforme decidiu o STF na medida cautelar da ADI 7.021/DF, j. 9-2-2022 Registre-se que o art. 11-A, § 3º, III, da LPP e o art. 6º-

A, parágrafo único, da LE fixaram como limite temporal

ão das

para a formalização da federação o prazo “de realizaç convenções partidárias”; porém, a interpretação desses dispositivos foi readequada pelo STF na referida ADI 7021.

No proce:

o eleitoral, são aplicáveis à federação todas

as normas regentes das eleições, tais como as atinentes ao

registro de candidatura, propaganda eleitoral, arrecadação

— Pág. orig. 259 —

de recursos, acesso aos fundos eleitorais, pres .ac

contas etc. De modo que a federação se a,re: va a

sociedade como uma só entidade. Apesar de te. ,»» »servada

a sua personalidade jurídica, ao pa' uu. federado não

é permitido atuar isoladamente o nro sso eleitoral, devendo sempre agir pela feder: *n.u integra. Assim: (i) os requerimentos de registr. d> c. raidatura nas eleições gerais e municipais deve se. fr .mulados pela federação, e em nome dela são 1. “ma izados (LPP, art. 11-A, § 8º; LE, art. 6º-A, caput); (ii) em qualquer eleição, o partido federado não goza de legitimidade ativa para ajuizar ação eleitoral de forma autônoma, isto é, por iniciativa própria.

Após as eleições, aplicam-se “todas as normas que regem o funcionamento parlamentar e a fidelidade partidária”, sendo, porém, “assegurada a identidade e autonomia dos partidos integrantes do consórcio” (LPP,

art. 11-A, SS 1º e 2º). É compreensível essa última regra,

pois a união em federação não implica efetiva fusão dos

partidos envolvidos. Há, porém, um incentivo para que

partidos se unam e, eventualmente, venham a tornar essa

união definitiva mediante fusão ou incorpo: o entre si.

Trata-se de possibilidade especialmente importante para partidos pequenos, com matiz ideológico, pois a união com outros lhes permitiria superar cláusulas de barreira (ou de desempenho) cujo não atingimento impediria o acesso a recursos essenciais às suas sobrevivências, tais como estruturas no Poder Legislativo, repasse de verbas dos fundos públicos e tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão (EC nº 97/2017, art. 3º, parágrafo único).

Daí que, uma vez formalizada a federação, os partidos federados conservam: “I seu nome, sigla e número próprios, inexistindo atribuição de número à federação; II — seu quadro de filiados; III - o direito ao recebimento direto dos repasses do Fundo Partidário e do Fundo

Especial de Financiamento de Campanhas e o direito de

acesso gratuito ao rádio e à televisão para a veiculação de propaganda partidária, na forma da lei (redação da Res. TSE nº 23.679/2022); IV - o dever de prestar contas; e

— Pág. orig. 260 —

V - a responsabilidade pelos recolhimentos e sua forma.

Os fatos sejam imputados por decisão 23.670/2021, art. 5º)

o judicial” (1 2s. “EL nº

Em que pesem os aspectos positivos, v. presentes no

instituto da federação de partidos - 1. Em primeiro lugar, o fato de propiciar uma experiência por “at 1 vistas a eventual fusão ou incorporação - u’ze mo. terar que, se a união ocorrer tão somente por o r’ cesso eleitoral a fim de se atingirem objetivos , ont .ais e imediatos, não haverá diferença substancial entre a federação e a coligação partidária, afigurando-se a primeira como forma de fraude ou burla à proibição de coligação proporcional prevista no art. 17, § 1º, da Constituição (com a redação da EC nº

97/2017).

6.3 REGIME E NATUREZA JURÍDICA

6.3.1 Regime jurídico

O ordenamento jurídico brasileiro trata amplamente dos partidos políticos, o que induziu o surgimento de estudos próprios de Direito Partidário.

A Constituição Federal consagra especificamente aos partidos o capítulo V de seu Título II, art. 17. No entanto, há disposições constitucionais que não se encontram no referido capítulo V que são também aplicáveis ao regime dos partidos, como a que prevê “a liberdade de associação” (CF, art. 5º, XVII).

No âmbito infraconstitucional, a disciplina geral dos partidos encontra-se na Lei nº 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos LPP), bem como em resoluções emanadas do TSE,

Se não houver norma para regular determinada questão ligada à gestão e ao funcionamento do partido, suas relações com filiados ou com pessoas e entes privados, é razoável buscar analogia no regime geral das associações

de Direito Privado. Isso em razão da natureza privada dos

partidos políticos. Tal técnica de colmatação de lacunas

— Pág. orig. 261 —

existentes no regime jurídico dos partidos - arbe. »

é propugnada em outros sistemas jurídicos cv O espanhol - conforme assinalam Yafiez e Nava. > ‘2019, p. 104): “Por lo que se refiere a su func’ vu. mento interno lo habitual es que se

aplique el r zi. 'en seneral de las

asociaciones”.

6.3.2 Natureza in o

Debate-se acerca da natureza jurídica do partido político, de modo a definir se são entes públicos, privados ou híbridos.

No ordenamento brasileiro, por expressa definição legal, o partido político apresenta natureza de pessoa jurídica de Direito Privado, não sendo, portanto, ente público nem se equiparando a “entidades paraestatais” (LPP, art. 1º, parágrafo único - introduzido pela Lei nº 13.488/2017),

por exemplo, as autarquias e fundações públicas.

Por isso, tal qual ocorre com os entes privados, o estatuto do partido deve ser registrado no Serviço de Registro Civil de Pessoas Jurídicas (LPP, art. 8º). É esse registro que lhe confere existência e personalidade jurídica, que lhe habilita a agir no mundo jurídico contraindo direitos e obrigações.

Assim, dirigentes, representantes ou órgãos de partidos políticos não são autoridade pública. Apesar disso, a Lei nº 12.016/2009 (que conferiu nova disciplina ao mandado de segurança) equiparou-os às autoridades em seu art. 1º, § 1º. De sorte que, a partir da vigência dessa norma, é possível impetrar writ contra seus atos.

Note-se, porém, que o partido não é ente privado comum ou convencional, mas especial e diferenciado devido às relevantes funções que lhe foram conferidas pela Constituição Federal com vistas ao adequado funcionamento do sistema político e do

regime democrático-representativo. Situando-se entre a

sociedade e o Estado, é submetido a regime legal próprio,

— Pág. orig. 262 —

do qual resultam diversos deveres e obrigações, ir _tuve >

de prestar contas de todos os valores arrecadac »s t * tos

com suas atividades.

6.4 REGISTRO NO TSE

Adquirida a personalidade? - jr. “ca com o registro no Ofício Registral Civil e ~> 1º -m. da lei civil, o estatuto do partido deve igual. ent ser registrado no Tribunal Superior Eleitoral.

Para tanto, é mister sejam observados os requisitos constitucionais e legais (vide Lei dos Partidos Políticos e Res. TSE nº 23.571/2018), sob pena de indeferimento do pedido de registro do partido. A comprovação de tais requisitos deve ocorrer no momento do protocolo do requerimento do pedido de registro, “franqueando- se a realização de diligências ao Requerente apenas para saneamento de erros meramente formais (Precedente: QO

RPP nº 153-05/DF)" (TSE - Rp nº 17.211/DF - DJe -t. 25, 3-2-2017, p. 125; TSE - RPP nº 58.354/DF — j. 5-10-2017; TSE-RPP 060089573/DF —j. 4-12-2018)

Só é admitido o registro de partido que tenha caráter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove, no período de dois anos, o apoio de eleitores não filiados a partido político, correspondente a, pelo menos, 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em branco e os nulos, distribuídos por um terço, ou mais, dos Estados, com um mínimo de 0,1% do eleitorado que haja votado em cada um deles (CF, art. 17,1, e LPP, art. 7º,S 1 com a redação da Lei nº 13.165/2015)

A exigência de expressão nacional visa afastar a

estrutur

o de agremiações com caráter meramente

local ou regional. Historicamente, trata-se de reação

às oligarquias estaduais e ao regionalismo político imperantes na Primeira República. Nesta, sobressaíam partidos políticos estaduais, sendo os principais e mais

influentes o Partido Republicano Paulista (PRP) e o

— Pág. orig. 263 —

Partido Republicano Mineiro (PRM). Dai o pr 4oman »

das oligarquias cafeeiras paulistas e min ira que controlavam o governo federal, fato conn. *o como “política do café com leite”; tal exprer au "lude ao maior produtor e exportador de café (São “ar 9), ao tradicional produtor de leite e derivados - M “as (5 rais.

O apoio de partidário mínimo é comprovado por meio da coleta de: a) assinaturas (manuscritas ou eletrônicas) dos eleitores. »s e a listas ou fichas, as quais devem conter o número da inscrição eleitoral, entre outros dados. A veracidade das assinaturas é verificada mediante comparação com os dados constantes dos assentos eleitorais, como cadastro biométrico, folhas de votação e comprovante de inscrição eleitoral. Para tanto, os originais das listas ou fichas devem ser apresentados aos cartórios eleitorais das respectivas Zonas a fim de “viabilizar a validação das assinaturas” pelo servidor da Justiça

Eleitoral e, pois, a certificação do apoio de partido.

Uma vez publicados os dados do apoio de partido

político, abre-se prazo para que os interessados possam impugná-los (LPP, art. 9º, § 1º; Res. TSE nº 23.571/2018, art. 13-B, art. 14, art. 15).

O impedimento de apoio de eleitores já filiados a outras legendas foi introduzido no § 1º, art. 7º, da LPP pela Lei nº 13.107/2015 e, posteriormente, mantido pela Lei nº 13.165/2015. Sob o argumento de ser inconstitucional, aquela norma foi submetida ao Supremo Tribunal na ADI 5.311/DF; argumentou-se que, ao restringir os eleitores que podem apoiar a criação de

partidos, a norma distingue e cria diferenças entre cidadãos filiados e não filiados. Entretanto, ao julgar o pedido cautelar nessa ação, em 30-9-2015, o Pleno do STF afirmou a constitucionalidade

da regra em exame, entendendo que, na verdade, ela se

harmoniza com “os princípios democ

áticos previstos na Constituição Federal”. Isso porque dificulta a exagerada proliferação de partidos, o que pode minar o ideário

democrático de uma nação, bem como prestigia o sistema

— Pág. orig. 264 —

representativo, garantindo sua coerência, subtrairia >> responsabilidade

O registro no TSE não significa interferência. + » Estado na organização e no funcionamento uv martido. Já faz parte da história o tempo em > e*.as entidades eram convenientemente man* ‘2s c mo apêndices do

Estado.

esse registro qu’ porn. te, por exemplo, que

o partido participe do r 5 ueitoral, receba recursos

do fundo partidário, tt »ha acesso gratuito ao rádio e à televisão. É também ele que assegura a exclusividade de

sua denominação e sigla e de seus símbolos, vedando

a utilização, por outras agremiações, de variações que venham a induzir a erro ou confusão. Outrossim, só o partido registrado no TSE pode credenciar delegados perante os órgãos da Justiça Eleitoral (LPP, art. 7º, §§ 2º e 3º e art. 11)

Vale salientar que, nos termos do art. 4º da Lei nº 9.504/97 (com a redação da Lei nº 13.488/2017), para

que um partido possa participar das eleições, é necessário

que “até seis meses antes do pleito, tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto em lei, e tenha, até a data da convenção, órgão de direção constituído na circunscrição, de acordo com o

respectivo estatuto”.

6.5 ORGANIZAÇÃO

6.5.1 Liberdade de organização

A Constituição Federal adotou o princípio da liberdade

de organização ao assegurar ao partido político (CF, art. 17, § 1º): (i) autonomia para definir sua estrutura interna; (ii) autonomia para estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios; (iii) autonomia para estabelecer regras sobre sua organização e funcionamento; (iv) autonomia para

adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias.

— Pág. orig. 265 —

No entanto, tal liberdade não é absoluta,

“condicionando-se aos princípios do sistema de representação e do pluripartidarismo” (S1. MC-ADI 5311/DF - Dje 4-2-2016). De sorte que o partido deve observar os valores e princípios constitucionais, notadamente os que informam o regime democrático, o sistema representativo, o pluralismo político, a dignidade da pessoa humana, as liberdades de associação e de expressão do pensamento, a transparência de gestão. A organização de forma democrática e republicana do partido não é mera opção, mas imperativo constitucional. Todo partido deve, portanto, amoldar-se

aos valores democrático-constitucionais e às restrições

legais impostas, e.g., para sua criação, organização, gestão,

transformação, funcionamento e financiamento.

É vedado à agremiação empregar organiz

paramilitar, ministrar instrução militar ou paramilitar e adotar uniforme para seus membros (CF, art. 17, § 4º;

LPP, art. 6º). Um partido com tal desenho representaria

evidente ameaça ao regime democrático e a estabilidade político-social, pois levantaria perigosamente a bandeira de regimes de exceção, totalitários, além de lhes evocar

perigosamente a memória.

6.5.2 Estrutura geral

O estatuto deve dispor sobre o modo como o partido “se

organiza e administra, com a definição de sua estrutura

geral e identificação, composição e competências dos órgãos partidários nos níveis municipal, estadual e nacional, duração dos mandatos e processo de eleição dos seus membros” (LPP, art. 15, IV).

Organização — ante a exigência legal de caráter nacional, os partidos são organizados de forma vertical nos três níveis da federação brasileira, a saber: nacional, estadual, distrital (no caso do DF) e municipal.

A estrutura de um partido é formada por vários
órgãos, tais como: de deliberação (diretório e convenção),

— Pág. orig. 266 —

de direção (diretoria ou comissão executiva), de °.sci plu >
jurídico (procuradoria jurídica), de ação polit. - ocial, de
(conselho de ética), de fiscalização (conse..10 4
representação perante a Justiça Eleitoral «e legado).

E no interior desses órgãos ic cri' dos cargos e funções, os quais são ocupados >r.1
mbros e dirigentes do partido, como os cargo do" p >sidente, tesoureiro e secretário. A
ocupação s 44 1 regime jurídico próprio, sendo excluída a im dên ia da CLT "às atividades de
direção e assessoramento nos órgãos, institutos e fundações dos partidos" (CLT, art. 7º, f -
incluído pela Lei nº 13.877/2019).

Na falta de regra legal específica, deve-se buscar no estatuto a definição acerca de
quais cargos requerem do ocupante a condição de filiado ao partido.

Diretórios e convenções são órgãos coletivos de deliberação. A convenção nacional
constitui o órgão máximo de deliberação, a suprema instância decisória no

interior do partido. Por sua vez, as convenções estadual,
distrital e municipal são órgãos superiores de deliberação
no âmbito da respectiva circunscrição. A comissão executiva é órgão existente em cada
diretório partidário; é encabeçada por um presidente

e tem por função a representação, direção, gestão e gerenciamento do partido no âmbito
de sua respectiva esfera. Trata-se do órgão de ação da agremiação. Pode ela ter caráter
permanente ou provisório.

Já o delegado é o representante do partido perante a Justiça Eleitoral, podendo praticar
validamente atos em nome do partido, como, e.g., requerer registro de candidatura e fiscalizar
atos do processo eleitoral.

Sede dos órgãos dirigentes do partido - a sede nacional da grei pode ser estabelecida
em qualquer cidade brasileira (LPP, art. 8º, § 1º, art. 15, I, ambos com a redação da Lei nº
13.877/2019). Não mais é necessária sua fixação

na capital federal. Por sua vez, a sede de diretório
estadual pode ser fixada em qualquer cidade nos limites
da circunscrição do Estado; e a de diretório municipal,

— Pág. orig. 267 —

na circunscrição do respectivo município (Res T°E 23.571/2018, art. 41, SS 2º e 3º; TSE - Cta nº O. 90. 9º 18/ DF, j. 20-8-2020)

Anotação na Justiça Eleitoral dos u1,%0s de direção

partidária e delegados a cor ti'ici dos órgãos de direção partidária em ce in > das esferas de atuação deve ser levada * arot. ão perante a Justiça

Eleitoral. Os órgãos de “1. tr nacional são anotados

no TSE, a requerimen > d direção nacional; já os de âmbito estadual, distritai (DF), zonal (existente apenas no DF) e municipal são anotados no respectivo TRE, a requerimento da direção regional (estadual e distrital) da agremiação (LPP, art. 10, § 1º; Res. TSE nº 23.571/2018, art. 35 ss.).

Esse registro confere legitimidade aos referidos órgãos, torna válidas suas atuações e eficazes os seus atos,

notadamente no que concerne às relações com a Justiça

Eleitoral. Assim, por exemplo, é ele necessário para fins de

recebimento de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo

Especial de Financiamento de Campanha (Res. TSE nº 23.571/2018, art. 36, parágrafo único).

Quanto ao delegado do partido, deve ele ser credenciado perante a Justiça Eleitoral. O credenciamento se dá mediante requerimento “do(a) presidente do respectivo órgão de direção partidária ou do(a) presidente do órgão hierarquicamente superior” (Res. TSE nº 23.571/2018, art. 46, § 1º). Assim, os delegados podem ser credenciados perante o juízo eleitoral, o TRE e o TSE. Nos termos do art. 11, parágrafo único, da LPP: “Os delegados credenciados pelo órgão de direção nacional representam o partido perante quaisquer tribunais ou juízes eleitorais; os credenciados pelos órgãos estaduais, somente perante o Tribunal Regional Eleitoral e os juízes eleitorais do respectivo Estado, do Distrito Federal ou território federal; e os credenciados pelo órgão municipal, perante o juiz eleitoral da respectiva jurisdição”.

Órgãos provisórios - o partido goza de “autonomia para

[...] estabelecer regras sobre escolha, formação e duração

— Pág. orig. 268 —

de seus órgãos permanentes e provisórios” (CF, «t. 17, \$

sim, em determinados locais pode or.” er de o partido não contar com uma organ’ .a.. 1 permanente, estável, mas transitória ou tempor ri. - a” denominadas comissões provisórias.

Não obstante, é inconceb’,e] qu. um órgão se perpetue como provisório. A prº ‘sc ‘e ade torna-o precário e vulnerável a manipu cde; indevidas por parte de dirigentes superiores, pois seus membros podem ser designados e destituídos a qualquer tempo e de modo

discrecionário. Diante disso, fixou-se que o prazo de vigência dos órgãos provisórios dos partidos políticos “poderá ser de até 8 (oito) anos” (LPP, art. 3º, § 3º - incluído pela Lei nº 13.831/2019; Res. TSE nº 23.571/2018, art. 39, caput — com a redação da Res. TSE nº 23.694/2022). A fixação desse prazo se deu por analogia com o tempo

máximo de exercício de mandato no Poder Executivo,
que é de oito anos no caso de reeleição. Contudo, ao
fundamento de que não é “provisório” um órgão cuja
duração é fixada em período tão longo como o de oito

anos - estando esse dilatado prazo em descompasso com os valores democráticos e republicanos agasalhados na Lei Maior -, a referida regra legal foi questionada na ADI 6.230/DF, ajuizada em 17-9-2019 perante o Supremo Tribunal Federal,

Uma vez esgotado o prazo de vigência de um órgão provisório, o § 4º do referido art. 3º da LPP veda sua extinção automática e o cancelamento de sua inscrição

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Assim,

a extinção só poderá ocorrer após decisão da Justiça Eleitoral, tomada no âmbito de processo instaurado com esse escopo.

Mandato dos membros dos órgãos partidários - conquanto os partidos tenham personalidade privada e gozem de autonomia, os seus dirigentes não podem se perpetuar no exercício dos cargos e funções que venham

a ocupar. Cumprem mandato, cujo prazo de duração deve

— Pág. orig. 269 —

ser definido pelos próprios partidos em seus + .ca*ute
e sentido, dispõe o art. 3º, § 2º, da LPP (in lu 'o pela
Lei nº 13.831/2019): “É assegurada aos partiu. ~ nolíticos
autonomia para definir o prazo de dur... dos mandatos

1. SP rmanentes ou

dos membros dos seus órgãos parti provisórios”. Não houve, porém ‘1 n. ão legal do tempo de duração dos mandatos d: s din, ~ntes. A autonomia de que goza permitiria à ?_ on. 2.0 fixar qualquer prazo? Poderia fixar prazo inde *rm nado?

Antes da positivação ao citado § 2º, art. 3º, da LPP, o TSE havia firmado o entendimento de que o regime democrático e republicano impõe aos partidos a fixação de prazo de mandato a seus dirigentes; e, por analogia com a duração de mandato do Poder Executivo, entendeu como razoável o prazo de quatro anos. Nesse sentido, vide: TSE — Pet nº 100/DF - j. 19-2-2019 — Dje 15-4-2019. Assim, o mandato de dirigente partidário devia ser fixado

em quatro anos, podendo haver uma recondução (ou seja, um segundo mandato consecutivo) pelo mesmo tempo.

Afigura-se razoável essa compreensão - e nada impede abelece o art. 17

que seja adotada -, pois, conforme es da Constituição, os partidos devem observar o regime democrático e republicano, cumprindo-lhes, portanto, promover a democracia interna e a rotatividade no exercício dos cargos e funções integrantes de seus órgãos diretivos.

Cota de gênero na organização dos partidos - não há regra legal estabelecendo cota de gênero - notadamente o feminino - para o preenchimento de cargos nos órgãos dirigentes dos partidos.

No entanto, ao julgar a Consulta nº 060381639/DF, em 19-5-2020, assentou a Corte Superior a aplicação por analogia do art. 10, § 3º, da LE (que prevê reserva de vagas por gênero para o registro de candidaturas nas eleições proporcionais) na disputa para a composição dos

órgãos partidários. Com isso, viabiliza-se a implementação da cota de gênero no interior das agremiações partidárias.

Mas note-se que tal reserva não propicia efetiva ocupação

— Pág. orig. 270 —

de cargos por gênero, restringindo-se à garantia .>

participação na disputa.

6.5.3 Incorporação e fusão de partidos

Incorporação e fusão sob duas formas de

jurisdição. São previstas no

transfusão de pessoas: art. 29 da LPP, que estabelece > “5 requisitos necessários

à perfeição daqueles .” Nos dois casos, deve haver

deliberação dos órgãos de direção nacional das entidades envolvidas.

Ocorre incorporação quando um ou vários partidos são absorvidos por outro, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. As agremiações incorporadas deixam de existir, subsistindo apenas a incorporadora ou incorporanda. Por isso, prevê o § 6º do aludido art. 29 que o instrumento de incorporação seja apresentado ao Ofício Civil competente, para que seja cancelado o registro

do partido incorporado. Caso seja adotado “o estatuto e

o programa do partido incorporador”, o § 3º desse artigo

requer a realização de “eleição do novo órgão de direção nacional”, eleição essa que deve ser realizada em reunião conjunta dos órgãos nacionais de deliberação de ambos os partidos. De outro lado, determina o § 8º daquele mesmo dispositivo que o novo estatuto ou instrumento de incorporação seja “levado a registro e averbado, respectivamente, no Ofício Civil e no Tribunal Superior Eleitoral”. Portanto, deve haver duplo registro, tal qual ocorre com a criação de partido. Quando do registro no TSE, todos os requisitos devem ser comprovados.

Por seu turno, a fusão é o processo pelo qual um ou mais partidos se unem, de maneira a formar outro, o qual sucederá os demais nos seus direitos e obrigações. Com a fusão ocorre a extinção das agremiações que se uniram para formar a nova entidade jurídica. Em reunião conjunta, por maioria absoluta de votos, os órgãos de direção nacional dos partidos “em processo de fusão” deverão aprovar o estatuto e o programa do novo ente, bem

— Pág. orig. 271 —

ção de direção nacional que pro' 10v2ra >

como eleger o 6

seu registro. A existência dos partidos fundido: ces 2 om o trânsito em julgado da decisão do TSE qu. * »mologa o ato, sendo os seus respectivos rr 512. Os cancelados no TSE e no Cartório de Registr di Pes oas Jurídicas; nesse sentido: TSE - TutCaut .t 1-960000357/DF, j. 30-4-2024. Por outro lado a °x. 'encia legal do novel partido se dara com o s Civil da sede do novo p< tid: (LPP, art. 29, §§ 1º e 4º - este com a redação da Lei nº 13.877/2019).

Somente é permitida a fusão ou incorporação de

re, 's'.0 no competente Ofício

partidos políticos “que hajam obtido o registro definitivo do Tribunal Superior Eleitoral há, pelo menos, 5 (cinco) anos”. Essa restrição temporal não constava da redação original da Lei nº 9.096/95, tendo sido acrescida ao seu art. 29, § 9º, pela Lei nº 13.107/2015. Tal dispositivo

foi impugnado na ADI 5.311/DF, que, porém, foi julgada

improcedente pelo Pleno do STF em 4-3-2020. Para o

Pretório Excelso, é constitucional o impedimento legal de

fusão ou incorporação de partidos criados há menos de cinco anos, não havendo que se falar em ferimento ao caput do art. 17 da Constituição, o qual, literalmente, assegura a liberdade de “criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos”. Isso porque, não há liberdade absoluta nem autonomia sem qualquer limitação. Ademais, a aludida exigência temporal reforça o compromisso com o cidadão, pois dificulta a proliferação de agremiações

sem qualquer substrato social, “sem expressão política, que podem atuar como ‘legendas de aluguel’, fraudando a representação, base do regime democrático”, legendas cujo principal propósito é beneficiar seus dirigentes e receber benefícios como acesso ao fundo partidário, ao fundo de financiamento de campanha, ao tempo de propaganda gratuita no rádio e

No plano dos efeitos, vale destacar que o partido incorporador e o novo ente partidário resultante da fusão

(i) sucedem em todos os direitos e obrigações, ativos

— Pág. orig. 272 —

e passivos, os partidos extintos - isto é, as © sti“aa incorporadas ou fundidas; (ii) têm direito a cc »_uto dos votos recebidos na última eleição pela. + atidades extintas para fins: (ii.a) de participa’ «0 “a distribuição dos recursos do Fundo Partidario - dc Fur lo Especial de Financiamento de Campanhas; / h, 1. acesso gratuito ao radio e televisão.

Esses e outros result? "-s . m «nte se produzem com a conclusão dos atos de . ‘sac e incorporação, e para tanto é necessário que todas as condições impostas aos partidos interessados sejam devidamente implementadas e os respectivos atos averbados perante o TSE. Nesse sentido, vide: TSE - Pet nº 0600362-80/DF, j. 19-3-2020.

No que concerne a sanções porventura impostas a órgãos do partido incorporado, o art. 3º, I, da EC nº 111/2021 estabelece não serem inaplicáveis ao “partido incorporador nem aos seus novos dirigentes, exceto aos

que já integravam o partido incorporado”; tais sanções

abrangem “as decorrentes de prestações de contas, bem

como as de responsabilização de seus antigos dirigentes”.

6.5.4 Fundação e instituto partidário

Por determinação legal, o partido deve criar e manter uma fundação ou instituto “destinado ao estudo e pesquisa, à doutrinação e à educação política”. Para tanto, deve aplicar “no mínimo, vinte por cento do total recebido” do Fundo Partidario (LPP, art. 53, caput, c.c. art. 44, IV). Debate-se acerca do sentido do termo “instituto”, notadamente se foi empregado como sinônimo de

“fundação” ou, ao revés

se compreende entes de naturez

diversa, como, por exemplo, associação.

De todo modo, trata-se de ente privado, instituído e regido pelas normas de Direito Privado. Goza de autonomia administrativa e financeira em relação ao

seu instituidor (o partido), tem administrador próprio,

sendo-lhe facultado “contratar com instituições públicas

— Pág. orig. 273 —

e privadas, prestar serviços e manter estabelecimento. > de acordo com suas finalidades, podendo, ainda, »- ter intercâmbio com instituições não nacionais” (PP, art. 53, segunda parte). Tal autonomia é ainda evidenciada no art. 37, § 14, da LPP, segundo o qual referido ente “não será atingido pela sanção” “cx 10 partido político em caso de desaprovação das contas, exceto se tiver diretamente dado causa a punição”.

No tocante à fundação, vale registrar que, além de ser fiscalizada pela Justiça Eleitoral quanto aos recursos públicos recebidos notadamente do Fundo Partidário (nesse sentido: TSE - QO na PC nº 192-65/DF, j. 27-10-2020), também é fiscalizada pelo Ministério Público do Estado em que sediada, conforme dispõe o art. 66 do Código Civil: “Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas”; se as atividades da fundação se estenderem por mais de um Estado, caberá tal encargo “em

cada um deles, ao respectivo Ministério Público”.

Havendo extinção, fusão ou incorporação do partido, a

fundação ou o instituto a ele vinculado será extinto e o seu

patrimônio “vertido ao ente que vier a sucedê-lo” (LPP, art. 53, § 2º, I). Nesse sentido, vide: TSE - Pet nº 0601953-14/ DF DJe 10-5-2019; TSE Pet nº 0601972-20 j 28-5-2019; TSE - Cta nº 0601870-95/DF, j. 30-5-2019. O mesmo ocorrerá se o instituto for convertido em fundação e vice-versa. Tal versão patrimonial “implica a sucessão de todos os direitos, os deveres e as obrigações da fundação ou do instituto extinto, transformado ou convertido” (LPP, art. 53, § 3º)

6.6 FILIAÇÃO, DESFILIAÇÃO, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA

A filiação estabelece um vínculo jurídico entre o cidadão

e a entidade partidária. É regulada nos arts. 16 a 22-

— Pág. orig. 274 —

A Lei nº 9.096/95 (LPP), bem como na Rev TªE .? 23.596/2019 no estatuto da agremiação.

Aos filiados é assegurada igualdade de direitos e deveres (LPP, art. 4º).

Só pode filiar-se a um partido quem estiver no pleno gozo de seus direitos políticos. Portanto, se tais direitos estiverem suspensos, a aquisição da filiação, esse ato não terá validade. Assim, a filiação realizada durante o período em que se encontram suspensos os direitos políticos em decorrência de condenação criminal transitada em julgado. Precedentes. [...]” (TSE - REspe n 11.450/MS — DJe 26-8-2012).

Além disso, é preciso que se atendam aos requisitos postos na lei e no estatuto. O princípio da autonomia partidária assegura à agremiação o poder de definir as regras e os

critérios que entender pertinentes para a admissão de filiados, o que deve ser fixado no

estatuto. É vedado, porém, o estabelecimento de critérios

discriminatórios ou abusivos, que impliquem ferimento a

direitos fundamentais; essa limitação decorre da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, cuja incidência nas relações privadas é tema pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O ato de fili

ção pode ser levado a efeito perante os órgãos de direção municipal, estadual ou nacional. Deferida a filiação internamente, o próprio órgão de direção deverá inserir ou lançar os dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, denominado Filia (Módulo Externo desse sistema). A inserção dos dados no Filia deve ser feita em até 10 (dez) dias, prazo que deve ser contado “da data da filiação constante da ficha respectiva” (Res. TSE nº 23.596/2019, art. 11, § 1º) Após, tal informação é publicizada no site do TSE, sendo atualizada a base oficial de filiados da Justiça Eleitoral.

O próprio sistema Filia envia automaticamente aos juízes eleitorais das respectivas circunscrições uma relação com os nomes dos filiados. Dessa relação deve

constar: “a data de filiação, o número dos títulos eleitorais

— Pág. orig. 275 —

e das seções em que estão inscritos”; tal providén' a É fer >

para fins de “arquivamento, publica

ção e cu, 'pi. y nto dos prazos de filiação partidária para efeito dew * tidatura a cargos eletivos” (LPP, art. 19, caput 1 ação da Lei nº 13.877/2019).

Aos órgãos de direção parti 'ric . >> âmbito nacional e estadual, deve a Jus*.ca Litoral disponibilizar eletronicamente “acesso tc '3' as informações de seus filiados constantes de cadastro eleitoral, incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo, número do título de eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço, telefones, entre outras” (LPP, art. 19, §§ 3º e 4º — este incluído pela Lei nº 13.877/2019). Portanto - com relação à direção do partido -, não há sigilo dos dados das pessoas que a ele estejam filiadas. No entanto, há que se

observar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº

13.709/2018), que veda, por exemplo, a disponibili:

zação

de dados pessoais sensíveis do eleitor como são os

genéticos e biométricos. Por outro lado, a permissão de

acesso só ocorre no tocante aos dados dos próprios filiados, pois é vedado que um partido acesse dados de integrantes de outra entidade.

Pode ocorrer de uma pessoa ter deferida sua filiação, mas o órgão de direção partidária não inserir os seus dados no sistema Filia no prazo estabelecido. Em tal caso, o § 2º, art. 19, da LPP faculta ao prejudicado requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a inclusão de seus dados no sistema, devendo, então, demonstrar sua filiação com documentos e informações bastantes. Para tanto, deverá ser instaurado um procedimento próprio, sendo o partido interessado citado para manifestar-se. Sendo o requerimento deferido, o juiz determinará a inserção do nome do requerente na lista de filiados ao partido, nos termos do art. 11, § 4º, da Res. TSE nº 23.596/2019, que dispõe:

“Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada
esta por documentos, e desde que não haja indícios de

— Pág. orig. 276 —

fraude na data de filiação informada, o juiz” de “en. *
o requerimento e promoverá o lançamento da. “ação
no FILIA, sendo o partido intimado do lanç.. 1ento.”

Não há previsão de prazo para c ? in* .ressado possa protocolar o aludido requerime .->
'e .de se conclui que poderá fazê-lo a qualquer ' «m 90 . pós o vencimento do prazo conferido
ao par'... p ~.a inserção de dados no Filia.

A prova da filiação partidária é realizada com base nos registros oficiais do Filia. Entretanto, nos termos da Súmula nº 20 do TSE, a filiação também pode ser demonstrada por “outros elementos de convicção”. Daí admitir que essa prova seja feita: (i) por certidão emanada de Cartório Eleitoral, a qual é revestida de fé pública; (ii) pelo comprovante entregue ao interessado quando de seu ingresso na agremiação; (iii) pela ficha de inscrição

ou filiação ao partido; (iv) por mensagens de aplicativos
de conversa ou mensagem como WhatsApp e Telegram

(TSE - AgRg-REspe nº 675/SE - DJe, t. 57, 25-3-2019, p. 33-34). Mas é preciso que e

s documentos sejam inequívocos e tenham sido constituídos previamente. Embora particulares e produzidos unilateralmente (exceto troca de mensagens em aplicativos como WhatsApp e Telegram, pois aqui há bilateralidade), não se pode recusar aos referidos documentos idoneidade, ainda que relativa, para comprovar a filiação. Nesse rumo, interpretou a Corte Superior Eleitoral ser “[...] demasiado exigir que a prova da filiação partidária só possa ser feita pelo depósito das listas dos filiados a ser feita pelos partidos, conforme exigência formal do art. 19 da Lei nº 9.096/95[...].” (TSE-RO nº 977/ SP-PSS 14-9-2006).

Vale observar que, se tal demonstração tiver de ser realizada em processo de registro de candidatura, ha rigor quanto à exigência de prova robusta da filiação partidária. Confira-se: (i) “[...] 1. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nem a ficha

de filiação partidária nem a declaração unilateral de

— Pág. orig. 277 —

dirigente de partido são aptas a comprovar a - -gv lai >

tempestiva filiação. [...]” (TSE - ABR-REspe n 125 /55/ AM — PSS 3-11-2010); (ii) “[...] 4. Documentos , > xduzidos unilateralmente por partido politico .u andidato - na espécie, ficha de filiação, ata de a liac do partido e relação interna de filiados extr’ Ja lu -espectivo sistema — não são aptos a comprova: a fli. ão partidária, por não gozarem de fé pública. M~ > uv. iº.ncia da Súmula 20/TSE. [...]” (TSE - AgR-REspe >º 3 }8.745/SP — PSS 6-10-2010);

sua filiação, a ficha de filiação ao PSB, a qual [...] nao se

2. O candidato apresentou, como única prova de

presta para comprovar a filiação partidária, por se tratar de documento produzido unilateralmente e destituído de fé pública, consoante prevê a farta jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. [...]. 6. Negado provimento ao agravo interno.” (TSE - Ag-REspe nº 060022120 - Dje 25-6-2021).

Note-se, porém, que o rigor desse entendimento tem

sido suavizado. Mesmo no bojo de processo de registro

de candidatura já se reconheceu filiação partidária

evidenciada em “contexto probatório variado”, formado, inclusive, por mensagens em aplicativo de WhatsApp ou

Telegram. Nesse sentido:

“1. No caso, o Tribunal a quo deferiu o pedido de registro da candidata ao cargo de deputado federal, por entender comprovada a filiação partidária, com base em contexto probatório variado, composto de elementos unilaterais (ficha de filiação, ficha de inscrição de pré-candidatos e declaração de dirigente partidário) e de provas bilaterais (mensagens de aplicativo de conversas instantâneas), cujas datas são anteriores ao prazo legal de 6 meses.

2. Nos termos do verbete sumular 20 do TSE, a prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei

9.096/95 pode ser realizada por outros elementos

— Pág. orig. 278 —

de convicção, inclusive pelo conjunto harr uni so «> indícios e provas, unilaterais e bilaterais ta. «smo se verifica no caso dos autos. [...] Agravo 1. imental a que se nega provimento” (TS ; - . gRg-REspe nº

0600248-56.2018.6.08.0000, .*-,. --11-2018).

Desfiliação - para des' 2a -se espontaneamente do partido político, o filia~s . ve azer comunicação escrita ao órgão de direção mun. 'r ie aojuizeleitoral da zona em que se encontrar inscrito. Decorridos dois dias da data da entrega da comunicação, o vínculo é extinto (LPP, art. 21).

Entretanto, em certos casos, o cancelamento da filiação é automático, tal como se dá se houver: "I - morte; II - perda dos direitos políticos; III - expulsão; IV outras formas previstas no estatuto, com comunicação obrigatória ao atingido no prazo de quarenta e oito horas

da decisão; V - filia

ão a outro partido, desde que a pessoa

comunique o fato ao juiz da respectiva Zona Eleitoral" (LPP, arts. 21 e 22).

Suspensão — note-se que a hipótese do citado inciso II, art. 22, da LPP cuida de perda de direitos políticos, não devendo essa hipótese ser confundida com a suspensão

desses mesmos direitos. Assim, se os direitos políticos forem

suspensos, não haverá extinção, mas suspensão da filiação partidária. Nesse sentido, dispõe o art. 21-A, inciso II, da Res. nº 23.596/2019 do TSE: "Em caso de suspensão de direitos políticos, a filiação partidária será: [...] II

suspensa, se for preexistente à suspensão de direitos

políticos." E mais:

"Registro. Candidato. Vereador. / Condenação criminal. Suspensão de direitos políticos. Filiação partidária. 1. Conforme decisão proferida por esta Corte Superior no julgamento do caso Belinati, que se fundou inclusive no Acórdão nº 12.371, relator Ministro Carlos Velloso, subsiste a filiação anterior

à suspensão dos direitos políticos. 2. Não se

— Pág. orig. 279 —

tratando de nova filiação, mas de reconh cir en. >

de filiação anterior, que esteve suspensa en. - 4240 de cumprimento de pena, tem-se como a. ndido o

requisito do art. 18 da Lei nº 9. 96/. 5 [esse art. 18

foi revogado pela Lei nº 13.1\º/2. > - vide art. 9º da LE]. Recurso especial :o1.e. 10 e provido" (TSE -

REspe nº 22.980/SP-r.© 21 10-2004).

Durante o período em . " . vigorar a suspensão, o filiado suspenso não pode praticar ato privativo de filiado regular, tampouco exercer cargo político eletivo ou de direção dentro do organismo partidário; conseqüentemente, não poderá se candidatar a cargo político eletivo (TSE - Ag- REspe no 11.166/GO —j. 30-3-2017).

No entanto, a filiação voltará a produzir plenamente seus efeitos tão logo os direitos políticos forem

restabelecidos.

Dupla (ou pluralidade de) filiação partidária - à vista do inciso V (acrescido ao citado art. 22 pela Lei nº 12.891/2013), aquele que, estando filiado a uma agremiação, se engajar em outra tem o dever legal de comunicar esse fato ao partido que deixa e ao juiz de sua respectiva zona eleitoral, para que a filiação primitiva seja cancelada. Se não o fizer logo após a nova filiação, ficará configurada duplicidade de filiação partidária, pois a mesma pessoa constará nas listas enviadas à Justiça Eleitoral por ambos os partidos.

Também pode ocorrer de constar a filiação de uma mesma pessoa em mais de dois partidos, havendo, portanto, pluralidade de filiação.

Em qualquer caso, dispõe o parágrafo único do art. 22

da LPP (com redação da Lei nº 12.891/2013): “Havendo

coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o

cancelamento das demais

. É razoável essa solução, pois

— Pág. orig. 280 —

inscrição derradeira revela a intenção atual do uizado, » entidade a que ele realmente quer se manter vii tu. 4

Diante disso, não mais se devem cancer: ‘odas as filiações (como previa o revogado rua rafo unico do citado art. 22), mantendo-se apenas” “uv tim ., por serestaa expressão mais recente da vont: 1>a 1, dadoao.

Tal solução pressupõe qu as di >rsas filiagdes tenham ocorrido em datas difere: “os.

Entretanto, e se na hoc iver sucessividade entre as diversas filiações, ou seja, se ocorrerem na mesma data? Nesse caso, o art. 23 da Res. TSE nº 23.596/2019 (alterado pela Res. TSE nº 23.668/2021) determina que o juiz eleitoral expeça notificações ao filiado e aos partidos envolvidos para que se manifestem sobre a questão. A

partir das respostas

apresentadas e da manifestação do

órgão do Ministério Público, o § 4º-A do referido artigo permite ao juiz decidir: “I - pela manutenção do vínculo partidário mais recente, quando for possível estabelecer

o momento em que as filiações ocorreram; II — pela

manutenção do vínculo partidário indicado pelo eleitor,

quando não for possível estabelecer o momento em

que as filiações ocorreram; III - pelo cancelamento de todos os vínculos, quando não for possível estabelecer o momento em que as filiações ocorreram e o eleitor não indicar interesse na manutenção de qualquer dos vínculos partidários". Havendo dúvida insolúvel, esta última alternativa (III) enseja o reconhecimento e manutenção do vínculo com a agremiação indicada pelo filiado, solução essa que se harmoniza com a autonomia partidária (CF, art. 17, § 19), a cidadania (CF, art. 1º, II) e a liberdade de

associação (CF, art. 5º, XX).

6.7 PROPAGANDA PARTIDÁRIA E INTRAPARTIDARIA

6.7.1 Propaganda partidária

— Pág. orig. 281 —

Os partidos políticos têm assegurado o direito de se comunicar com a sociedade. Por sua vez, os cidadãos têm direito de ser informados sobre os partidos e suas atividades que desenvolvem.

Um dos canais de comunicação 4% é propaganda

partidária. Por meio desta, o partido pode publicamente sua história, projetos e suas ideias. Os valores que defende, seu programa e os meios, 21. "e utilizá-lo; é na propaganda partidária que as agremiações apresentam suas propostas para o bem-estar coletivo e desenvolvimento da sociedade. Nesse âmbito, pode haver confronto de opiniões, teses, propostas de soluções para problemas nacionais, regionais

ou locais.

Dada a importância dessa comunicação para o regime democrático, o art. 17, § 3º, da Constituição Federal confere aos partidos o denominado direito de antena, consistente no acesso gratuito ao rádio e à televisão - que

são importantes meios de comunicação de massa.

A propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão havia sido extinta pelo art. 5º da Lei nº 13.487/2017. Todavia, foi reintroduzida pela Lei nº 14.291/2022, que

inseriu na LPP os arts. 50-A a 50-E.

Tanto a Constituição Federal quanto a Lei nº 9.096/1995 apenas aludem à propaganda no rádio e na televisão. Diante disso, discute-se se poderia ser veiculada propaganda partidária em outros meios, como a imprensa escrita ou eletrônica, Internet, redes sociais, outdoors. Acentuando o respeito devido à liberdade de expressão e seu assento constitucional, a jurisprudência já afirmou ser permitida a propaganda partidária pela imprensa, "desde que se o faça dentro dos princípios da ética, e em obediência aos preceitos legais que compõem o nosso ordenamento jurídico" (TRE-SC — Res. nº 7.133, de 8-9-1999). Por seu turno, ao responder à Consulta nº 1.132/DF (Res. TSE nº 21.983/2005), a Corte Superior Eleitoral reconheceu inexistir norma específica

que discipline a propaganda partidária em tais veículos,

— Pág. orig. 282 —

concluindo pela licitude de sua realização, desde r se -2ja. »

“observadas as vedações previstas para a prop. za. *o- nas leis que disciplinam o Direito Eleitoral”. Ini. se, pois, que a realização de propaganda partic 11. fora do rádio e

da televisão submete-s

à mesma _ ‘is. ‘vlir a e limitações previstas para a propaganda ele’ _ ra.

A propaganda partidária . gratu ta. Mas a gratuidade é relativa, pois, nos term~ de .7.. 50-E da LPP, o veículo emissor é sempre ressaí ‘do elos cofres públicos por meio do mecanismo de compensação tributária.

A regulamentação dessa matéria deve ter o sentido de assegurar a isonomia entre as agremiações. Se investido em publicidade, o arsenal econômico detido por algumas entidades poderia ensejar o desequilíbrio de futura disputa eleitoral.

A veiculação deve ocorrer nos primeiros e segundos

semestres dos anos não eleitorais e apenas no primeiro

semestre dos anos eleitorais (LPP, art. 50-B, § 3º; Res. TSE nº 23.679/2022, art. 6º, le II)

São objetivos da propaganda partidária: “I — difundir os programas partidários; II - transmitir mensagens aos filiados sobre a execução do programa partidário, os eventos com este relacionados e as atividades congressuais do partido; III - divulgar a posição do partido em relação a temas políticos e ações da sociedade civil; IV — incentivar a filiação partidária e esclarecer o papel dos partidos na democracia brasileira; V - promover e difundir a participação política das mulheres, dos jovens e dos negros” (LPP, art. 50-B).

O direito de acesso à propaganda gratuita somente é assegurado aos partidos que atinjam a cláusula de desempenho prevista no § 3º do art. 17 da CF (LPP, art 50-B, § 12). O tempo disponibilizado varia em função da representação parlamentar da legenda obtida na ultima eleição geral, sendo desconsideradas eventuais migrações partidárias durante a legislatura. Quanto maior o número

de votos obtidos na eleição para a Câmara de Deputados,

maior será o tempo disponibilizado.

— Pág. orig. 283 —

Do tempo total a que tiver direito, deve © pvt > empregar, no mínimo, 30% para promover e lit. . ura participação política das mulheres (LPP, art. 5u 7 \$22; Res. TSE nº 23.679/2022, art. 32, § 12).

A produção do programa e a 1 rã de conteúdos para a veiculação são de respc .-ar'1. 'ade dos partidos, que devem disponibiliza-lc. em ~udia com tecnologia compatível comadaem* nr. v -fardatransmissao.

É vedada a censura p. ívia 10 conteúdo da inserção (Res. TSE nº 23.679/2022, art. 15, caput). Ademais, às emissoras não é dado recusar o material que lhes for regularmente entregue pelo partido, tampouco exercer controle sobre

Quanto à forma de realização, a gravação pode ocorrer em estúdio ou em ambiente aberto, ou seja, ao ar livre.

A fim de atingir o maior número de pessoas, a propaganda é veiculada em horário nobre, pois deve ir ao ar entre as 19 horas e 30 minutos e as 22 horas e 30

minutos.

Duas

o as formas previstas: cadeia ou bloco (LPP, art. 50-A, SS 2º e 3º) e inserção (LPP, art. 50-A, SS 7º e

8º). Caracteriza-se a cadeia por suspender as transmissões das emissoras, de sorte que a mensagem vai ao ar simultaneamente em todos os canais. Sendo nacional, não pode haver “quebra” na transmissão em cadeia, devendo a mensagem ser veiculada simultaneamente em todos os Estados da Federação. Já inserção consiste na intercalação feita na programação normal das emissoras, não havendo

simultaneidade na transmissão nos diversos veículos.

Assim, as emissoras a levarão ao ar em momentos distintos, conforme lhes convier, mas sempre dentro dos limites temporais estabelecidos em lei.

Tanto a cadeia ou bloco quanto as inserções nacionais devem ser requeridos ao Tribunal Superior Eleitoral pelo

ada. Já

órgão de direção nacional da agremiação intere:

no âmbito estadual, o requerimento deve ser formulado

— Pág. orig. 284 —

pelo respectivo órgão de direção estadual do * art'do >>

endereçado ao Tribunal Regional Eleitoral

Não se admite a utilização comercial da pro, + inda em apreço, assim considerada a que vise à 1u. »Oção de marca ou produto. Ademais, é proibida: 1. a r urtipacgao de pessoas não filiadas ao partidord .70.\s vel pelo programa; II - a divulgação de propae anda . > candidatos a cargos eletivos e a defesa de * “-1% s*. pessoais ou de outros partidos, bem como to. 1 fo ma de propaganda eleitoral; III - a utilização de imagens ou de cenas incorretas ou incompletas,

de efeitos ou de quaisquer outros recursos que distorcam ou falseiem os fatos ou a sua comunicação; IV - a utilização de matérias que possam ser comprovadas como falsas (fake news); V — a prática de atos que resultem em qualquer tipo de preconceito racial, de gênero ou de local de origem; VI - a prática de atos que incitem a violência” (LPP, art. 50-B, § 4º)

Com base no transcrito inciso I, claro esta que a utilização do horário de propaganda por candidato de agremiação diversa constitui uso indevido dos meios de comunicação social postos à disposição do partido. Ni linha, a Corte Superior Eleitoral teve oportunidade de assentar:

“O uso do tempo de propaganda partidaria para beneficiar politico filiado a outra agremiação, com ostensiva intenção de concorrer a cargo eletivo no pleito a realizar-se no período eleitoral subsequente, traduz falta gravíssima sujeita a sanção correspondente ao máximo previsto em lei: a cassação de todo o direito de transmissão a que o infrator faria jus no semestre subsequente” (TSE - Ac

nº 766 - DJ 9-6-2006, p. 133)

Por outro lado, no tocante ao transcrito inciso I], a lei é cristalina ao vedar a divulgação, no horário partidário, de candidatura (i.e, a propaganda de candidatos a

— Pág. orig. 285 —

agregiações, bem como toda forma de 7 ‘op. * da eleitoral. Proibida, pois, de forma clara > precisa, a promoção pessoal que ostente ‘1. r¢4o eleitoral.

Por certo, tais ocorrências desr tu xm os princípios

inspiradores da propaganda pc vr, A promoção dos interesses de outras agremi- ,6es p. ‘íticas também ofende a igualdade, pois os bene” ‘ac »s .stariam obtendo, por via transversa, tempo maic do: ue teriam realmente direito.

De mais a mais, se, por um lado, nao é vedada a presença de filiados, ainda que notórios, potenciais candidatos ou pré-candidatos no programa partidário, por outro, a presença deles não pode reportar suas candidaturas, antecipando a campanha eleitoral; tampouco o conjunto da comunicação pode ser direcionado a esse enfoque. Isso

significaria evidente desbordamento dos limites traçados

pelo sistema jurídico, pois a propaganda em nada se relacionaria com a divulgação do programa partidário,

tampouco com a atuação histórica e conquistas do partido. Tal ocorre, por exemplo, quando há acentuada adjetivação das qualidades de potencial candidato,

quando se enfatizam suas realizações, seus feitos como administrador, sua atuação política atual ou pretérita, a história de sua vida, suas pretensões, enfim, quando ostensivamente se apresenta alguém como a pessoa ideal

a mais competente, a mais honesta, a mais habilidosa para ocupar determinado cargo eletivo.

Note-se que o desvirtuamento da propaganda partidária pode ocorrer ainda que o beneficiário seja detentor de mandato eletivo.

Representação por propaganda partidária ilícita - o descumprimento das diretrizes legais estabelecidas para a propaganda partidária enseja a responsabilização do respectivo partido político. Nesse propósito, o § 5º do art. 50-B da LPP prevê a sanção de “cassação do tempo equivalente a 2 (duas) a 5 (cinco) vezes o tempo da inserção ilícita, no semestre seguinte”. Considerando que em ano

de eleição a propaganda partidária só pode ser realizada

— Pág. orig. 286 —

no primeiro semestre, as sanções por irregular’ 1aº: ocorridas só poderão ser efetivadas no ano seg. in. -.-do pleito.

Para que a perda da transmissã . concretize, é necessário que se instaure proc’ “sc iud cial contra o partido infrator. É que a resp “Sa zação do infrator requer decisão judicial, nue torna necessária a formalização de process” *n1. tiv .onal.

O processo deve ser. sta rado mediante representação (i.e., ação), a qual “poderá ser oferecida por partido político ou pelo Ministério Público Eleitoral” (LPP, art. 50-B, § 6º, primeira parte). O partido atuará, conforme o caso, por meio de seu órgão de direção nacional ou estadual.

Assim, autoridades públicas e cidadãos (ainda que filiados

a partidos políticos ou que nestes exerçam alguma função) não gozam de legitimidade ativa ad causam. Em que pese o silêncio da lei, o procedimento a ser

observado é o previsto nos incisos I a XIII do art. 22 da LC

nº 64/1990 - no que couber. Tal procedimento é delineado nos arts. 19 a 30 da Res. TSE nº 23.679/2022

Entretanto, se a inserção partidária for desvirtuada a ponto de configurar propaganda eleitoral antecipada (e, pois, ilícita) e o objeto da representação for esta última, o procedimento a ser observado é o previsto no art. 96 da Lei nº 9.504/1997. É que este último é o rito aplicável às representações relativas ao descumprimento da Lei nº 9.504/1997, norma que

disciplina a representação por propaganda eleitoral ilícita. Nesse sentido, dispõe a Res. TSE nº 23.679/2022:

“Art. 4º [...] § 3º A utilização de tempo de propaganda partidária para promoção de pretensa candidatura, ainda que sem pedido explícito de voto, constitui propaganda antecipada ilícita por infração aos arts. 44 e 47 da Lei nº 9.504/1997, passível de multa nos termos do § 3º do art. 36 da mesma lei, sem prejuízo

— Pág. orig. 287 —

da cassação de tempo decorrente da vir ac inciso II deste artigo.

§ 4º A apuração da propaganda antecipa. 1 ilícita, na hipótese do § 3º deste ar .go, ‘era feita em representação própria, nos te.. 9» “uv art. 96 da Lei nº 9.504/1997 e da Res TS. 1º 23.608, devendo ser distribuída a um(a) du 4s) “uizes(as) auxiliares, no período em que a. ‘are:”.

Na hipótese de cumulação de pedidos atinentes a propaganda partidária ilícita e propaganda eleitoral ilícita, deve-se proceder ao desmembramento do feito. Com isso, garante-se que cada qual das representações siga o seu próprio rito e seja julgada pelo juízo competente.

A petição inicial segue o padrão do art. 319 do CPC. Deve indicar o órgão jurisdicional a que se dirige, a qualificação e o domicílio ou sede do representado, o pedido e

seus fundamentos fático-jurídicos (= causa de pedir) e

requerimento de citação. Ademais, deve especificar as

provas com que se pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. É também imprescindível que se acoste aos

autos arquivo de mídia contendo a inserção impugnada,

informação sobre o dia e horário da exibição e transcriç do conteúdo impugnado.

O ajuizamento da representação deve ocorrer no prazo legal. Nos termos do § 7º do art. 50-B da LPP, ela deve ser formalizada até o “último dia do semestre em que for veiculado o programa impugnado”. Porém, se a transmissão tiver ocorrido nos últimos 30 dias do semestre, o prazo para ajuizamento é prorrogado para “até o 15º (décimo quinto) dia do semestre seguinte”. Ultrapassados tais lapsos, opera-se a decadência do direito de ingressar com a representação em exame.

No tocante à competência, é vinculada ao órgão

detentor de atribuição para autorizar a transmissão.

Assim, a competência será do TSE “quando se tratar

de inserções nacionais”, e será dos TREs “quando

— Pág. orig. 288 —

se tratar de inserções transmitidas nos E
correspondentes" (LPP, art. 50-B, § 6º, segunda, ar.) Não
há, portanto, previsão legal de competência, ~ a o juiz eleitoral.

No interesse da efetividade do direito, da parte, é cabível a concessão de tutela de "sé «
1 antecipada "para suspender novas veiculações", de in. *erção questionada na representação
quando Pp. ve. o .mentos que evidenciem a probabilidade do dire. 9e perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo" (Res. TSE nº 23.679/2022, art.

Na hipótese de competência do TRE, contra o acórdão Regional que julgar o pedido
procedente cabera recurso com efeito suspensivo para o TSE (LPP, art. 50-B, § 8º). O recurso
é o especial (e não o ordinário), nos termos do art. 121, § 4º, I e II, da CF; o prazo para
interposição é de três dias. Merece destaque a expressa previsão legal de efeito suspensivo
no caso, pois é sabido que recursos

excepcionais não gozam de tal efeito.

Julgada procedente a representação, a cassação de tempo de propaganda partidária
deve ser executada no semestre seguinte àquele em que (vide art. 29 da Res. TSE nº
23.679/2022): (i) transitar em julgado a decisão; (ii) houver publicação do acórdão do TSE, em
sede de competência originária ou recursal.

Anotar-se, ainda, que à Justiça Eleitoral é dado determinar medidas para correção ou
mesmo cessação de propaganda que utilize de criação intelectual sem permissão do autor,
isto é, propaganda realizada com violação a direito autoral. Em tal caso, a Justiça Eleitoral
poderá deferir tutela inibitória pleiteada pelo interessado (Res. TSE nº 23.679/2022, art. 30,
caput) e adotar "as " (Res. TSE nº 23.610/2019, art.

111) com vistas à cessação do ilícito.

providências nece

6.7.2 Propaganda intrapartidária

— Pág. orig. 289 —

A propaganda eleitoral (que não se confun? com »

partidária) só pode ser realizada após o dia 1. de "custo do ano da eleição (LE, art. 36).
Antes dessa «> é lícita a realização de propaganda intrapart .«u. 1, a qual deve
circunscrever-se ao âmbito interno 'o,art' o.

Vejam-se as situações segv fe,) propaganda de

filiados a convencionais: 2) ou "ulgação de prévias partidário-eleitorais.

1) Convenção, propa, "nd: de filiados a convencionais trata-se de publicidade em que o
filiado que pretende disputar a eleição pelo partido se dirige aos convencionais da respectiva
grei.

Nos termos do art. 36, § 1º, da Lei Eleitoral: “ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na quinzena anterior à escolha pelo partido, de propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor”.

Está claro ne:

se dispositivo legal que a propaganda não

se dirige aos eleitores em geral, senão aos integrantes

argos eletivos. Daí a vedação do uso de meios de comunicação de massa, como rádio, televisão e outdoor.

Vale ressaltar que a escolha dos candidatos pelos partidos deverá ser feita no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições (LE, art. 8º, caput, com a redação da Lei nº 13.165/2015).

A propaganda em foco somente pode ser realizada nos 15 dias que antecedem a data prevista para a convenção. Seu desvirtuamento - com a realização de propaganda eleitoral endereçada aos eleitores, e não aos convencionais — rende ensejo à sanção prevista no art. 36, § 3º, da Lei das Eleições, pois pode caracterizar-se como propaganda eleitoral extemporânea. Nesse sentido: “1. Os limites da propaganda intrapartidária foram ultrapassados, pois

foi realizada propaganda eleitoral antecipada por meio

de outdoor, fixado em caminhão, estacionado em pública, em frente ao local designado para a convenção

partidária, de forma ostensiva e com potencial para atingir

— Pág. orig. 290 —

os eleitores. [...]” (TSE - AgR-AI nº 3815/RJ - DI? 20-2-2014, p. 47).

2) Prévias partidário-eleitorais — antes das . » venções, é dado a agremiação optar pela re u2.-ao de prévias partidddrio-eleitorais,com ointuito” >a tec' jar a definição de seu candidato no pleito vind' .-o.

A realização de prévia” (inc: sive sua propagação com a distribuição de ~ ‘+e. 1) .nformativo, divulgação dos nomes dos filiade qu: participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos) não se qualifica como propaganda eleitoral antecipada, pois destina-se à consulta e a definição dentro do partido (LE, art. 36-A, III). Contudo, ha mister que não se extrapole o âmbito partidário.

O § 1º do art. 36-A da LE proíbe “a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias”, sendo, porém, permitida “a cobertura dos

meios de comunicação social”.

6.7.3 Responsabilizacão por propaganda ilícita

A realização de propaganda partidária ou intrapartidária em desacordo com a respectiva prescrição legal enseja a responsabilização do agente, inclusive do partido político, com a consequente imposição de sanção.

6.8 FINANÇAS PARTIDÁRIAS

6.8.1 Financiamento partidário

Tema assaz controvertido é o atinente ao financiamento de partidos políticos. Dada sua relevância para o regime democrático-representativo e, sobretudo, a influência que

exerce nas ações governamentais, muitos entendem que

o custeio deveria ser exclusivamente público, vedando-

— Pág. orig. 291 —

se o privado. Argumenta-se que neste Últim eta. >

uma das fontes da corrupção e de todas as 1 vaz nossa politica e Administração Publica, pory. > vor essa via a elite econémico-financeira pro' 10. > a captura do Estado e impõe seus próprios inte »s. »s r .rticulares em detrimento dos interessesdasc -da

Formalmente, vigora no sr7si: 1m sistema misto de financiamento partidar' En -e' anto, ha forte inclinação para o financiamento , úbl :o exclusivo. Se é certo que os partidos recebem recursos tanto do Estado quanto de particulares, o grande financiador é mesmo o primeiro.

Em geral, as fontes lícitas de recursos partidários podem ser assim sumariadas: (i) fundo partidário; (ii) doações privadas, que podem ser de pessoas físicas ou de outros partidos políticos; (iii) alienação de bens; (iv) realização de eventos; (v) locação de bens; (vi) sobras financeiras

de campanha eleitoral; (vii) rendimentos de aplicações

financeiras; (viii) empréstimo contraído em instituição

financeira. Além dessas fontes, há o Fundo Especial de

Financiamento de Campanha (FEFC), previsto no art. 16-C da LE (introduzido pela Lei nº 13.487/2017), e “constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral”.

Fundo partidário - o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos ou simplesmente “fundo partidário” é regulado no art. 38 da LPP, sendo constituído por: “I - multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas; II - recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter permanente ou eventual; III - doações de pessoa física ou jurídica [registre-se que doação de “pessoa jurídica” passou a ser proibida — vide art. 31, II da LPP], efetuadas por intermédio de depósitos bancários diretamente na conta do Fundo Partidário; IV - dotações orçamentárias da União em valor nunca inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária, multiplicados por trinta e cinco

centavos de real, em valores de agosto de 1995”

— Pág. orig. 292 —

Ha duas situações a serem consideradas. A urimex >

refere-se ao direito de acesso aos recursos do

partidário. A segunda diz respeito a distribu. “> de tais

recursos entre os partidos.

Sobre a primeira, nem todos c pg rtie vs registrados

no TSE têm direito de receb tt “sos desse fundo A aquisição desse direito renut o cumprimento de determinados requisito 1.7 minados cláusulas de desempenho, esses rev, ‘isit »s são previstos no art. 17, § 3º, da CF (e também no art. 3º da EC nº 97/2017), consistindo em: (1) obtenção de percentagem minima de votos válidos para a Camara de Deputados, (2) em um terço das unidades da Federação (ou seja, em nove Estados ou Distrito Federal), (3) com um minimo dos votos validos em cada uma delas. Os requisitos sao progressivos, devendo se estabilizar nas eleições de 2030. Se o partido não os atingir em cada eleição, aplica-se um critério alternativo (também progressivo) consistente na eleição de um número mínimo

de Deputados Federais em pelo menos nove unidades

da Federação. Tal número é também progressivo, sendo fixado em 9, 11, 13 e 15 respectivamente nas eleições de 2018, 2022, 2026 e 2030. Registre-se que, no julgamento da Consulta nº 060412730, em 18-12-2018, entendeu o

TSE que a presente regra é aplicável já “a partir das eleições de 2018 para a legislatura de 2019-2022 na Câmara de Deputados”.

Assim, se um partido tiver candidatos eleitos, mas seu desempenho nas urnas for muito fraco e não preencher os referidos requisitos, não terá direito aos recursos do fundo. No entanto, nesse caso, o § 5º do art. 17 da CF (incluído pela EC nº 97/2017) garante ao candidato eleito o mandato conquistado, asseguradas as prerrogativas inerentes à

sua representatividade política, facultando-lhe, ainda, “a

filiação, sem perda do mandato, a outro partido” que tenha

atingido os referidos requisitos. Quanto à segunda situação, o inciso I, art. 41-A, da LPP (com a redação da Lei nº 13.165/2015) estabelece que 5%

do total dos recursos devem ser “destacados para entrega,

— Pág. orig. 293 —

em partes iguais, a todos os partidos que ater .ar”

requisitos constitucionais de acesso aos recursc ‘dc ™ ado

Partidário”; o acesso a essa parcela de recurso. Iepende do tempo de existência do partido (vi c .7F- ADI 5105/ DF - Rel. Min. Luiz Fux - Dje 2-5 901 ,). O restante é distribuído aos partidos pr .n1 xe xalmente às suas respectivas representações r « Câmb, ra de Deputados.

Doações privadas - a o “sa rr pessoa física constitui ato jurídico de liber.'ida e, devendo, portanto, ser praticado espontaneamente. De maneira que o estatuto partidário não pode “conter regra de doação vinculada ao exercício de cargo” (TSE - Cta nº 35664/DF - Dje, t. 228, 2-12-2015, p. 57; TSE - Pet nº 18/ DF (0000617-30.1995.6.00.0000) - Dje 23-10-2019), pois isso significaria obrigar ou impor ao filiado a pratica do ato de liberalidade, o que lhe retiraria a espontaneidade.

As doações devem ser efetuadas diretamente ao partido

(e nao ao fundo partidario, como previsto no citado art.

38, III, da LPP). Deveras, o art. 39, caput, da LPP autoriza

o partido a receber doações de pessoas físicas “para constituição de seus fundos”. No âmbito do partido, as doações podem ser efetuadas diretamente aos órgãos de direção nacional, estadual, distrital, zonal e municipal (§ 12). As ofertas de bens e serviços devem ter seus valores estimados em dinheiro, moeda corrente (§ 2º). Já as ofertas de recursos financeiros (dinheiro) - reza o § 3º (com a redação das Leis nº 13.165/2015 e nº 13.877/2019)

somente poderão ser efetuadas na conta do partido

político por meio de:

“I — cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos;

11 - depósitos em espécie devidamente identificados; III - mecanismo disponível em sitio do partido na internet que permita o uso de cartão de crédito, cartão de débito, emissão on-line de boleto bancário

ou, ainda, convênios de débitos em conta, no formato

— Pág. orig. 294 —

único e no formato recorrente, e outras mo? i? ade , e que atenda aos seguintes requisitos:

a) identificação do doador;

b) emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada

doação realizada”.

Em qualquer caso, ‘s mcostantes doados ao partido devem ser .o. m tados e lançados em sua contabilidade, o 4 e permite sejam auditados e fiscalizados.

Alienação de bens e realização de eventos - a alienação de bens refere-se à venda de produtos do partido, como brindes, chaveiros, canetas, canecas. Já a realização de eventos diz respeito à cobrança por acontecimentos como

encontros, jantares e festas. Tais atividades devem ser previamente comunicadas à Justiça Eleitoral, que poderá fiscalizá-las (Res. TSE nº 23.604/2019, art. 5º, V, c.c. art.

Doações proibidas - há casos em que o partido é legalmente proibido de receber doações. A esse respeito, estabelece o art. 31 da LPP (nos termos da Lei nº 13.488/2017):

“Art. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de:

I- entidade ou governo estrangeiros;

II - entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações referidas no art. 38 desta Lei e as proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;

III - [revogado];

IV - entidade de classe ou sindical

— Pág. orig. 295 —

V - pessoas físicas que exerçam função pública de livre nomeação e exoneração, ou emprego público temporário, ressalvados os filiados a partido político”.

Vale destacar nesse dispositivo a proibição de financiamento partidário por pessoas jurídicas de qualquer natureza”, por v. ta “em seu inciso II, apenas sendo ressalvadas: (i) as ações referidas no art. 38 da LPP, isto é, originárias do Fundo Partidário; (ii) as dotações provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o qual é previsto no art. 16-C da LE (introduzido pela Lei nº 13.487/2017). Também devem ser ressalvadas as doações oriundas de outros partidos políticos, as quais são permitidas (vide Res. TSE nº 23.604/2019, art. 5º, IV). Antes de ser proibida no

referido dispositivo legal, a doação de pessoa jurídica a partido político foi também censurada pelo STF quando do julgamento da ADI 4.650/DF, ocorrido em 19-9-2015,

tendo sido vedada qualquer doação de pessoa jurídica a partido, independentemente da finalidade,

Registre-se, ainda, a proibição de doações por “pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de permissão” (Res. TSE nº 23.604/2019, art. 12,111).

Loteria, rifa, bingo, sorteio — é vedada a arrecadação de recursos por meio de loteria, assim considerada “toda operação que, mediante a distribuição de bilhete, listas, cupões, vales, sinais, símbolos ou meios análogos, faz depender de sorteio a obtenção de prêmio em dinheiro ou bens de outra natureza” pois tais atividades são definidas como ilícitas pela Lei das Contravenções Penais (D-L nº 3.688/1941, art. 51, § 2º). Nesse sentido: TSE - Cta nº 060073866/DF -j. 6-8-2020.

6.8.2 Despesas partidárias

Despesas são as obrigações impostas por lei ou

livremente contraídas pelo partido e que devem ser

— Pág. orig. 296 —

cumpridas. Traduzem-se nos gastos efetua” us. co. »

a manutenção de suas estruturas (sedes, ‘ire © os), realização de serviços e atividades que lhes s.> .rdprios, aquisição de bens, pagamento de pessc ut >.

De modo amplo, o art. 44 da LPP “e sr sre a aplicação de recursos oriundos do fundor “tiva. “o.

Como o regime jurídico uo7 p “tidos é o privado, é este igualmente que de’ se considerado na realização de despesas. Daí nac ser obrigatória a observância da Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), “tendo os partidos políticos autonomia para contratar e realizar despesas” (LPP, art. 44, § 3º).

É sempre necessária “a utilização racional e proba dos recursos públicos disponibilizados para a manutenção das atividades partidárias”, sob pena de se caracterizarem como antieconômicas (TSE - PC nº 30587/DF - Dje 12-8-2019, p. 16 ss.). As despesas efetivadas devem ser razoáveis e ter “vinculação com as atividades

partidárias” (TSE - PC nº 31704/DF - Dje 3-5-2019),

pois somente são lícitas ou regulares as que tiverem tal vinculação. Ademais, elas devem ser evidenciadas por documento idôneo ou prova inequívoca.

Há gastos que não são autorizados com recursos do Fundo Partidário, tais como: pagamento de juros de mora e multa por ato ilícito (TSE - PC-PRP nº 060023897/DF - j. 12-3-2024; TSE - PC nº 060025281/DF —j. 11-4-2024), pagamento de indenizações por danos morais (TSE - AgR REspe nº 61-74/RN - Dje 26-9-2016).

A responsabilidade pelas obrigações contraídas por órgão de direção partidária é dele próprio, sendo “excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária” (LPP, art. 15-A, com a redação da Lei nº 12.034/2009). Assim, se diretório municipal contrair uma obrigação, a responsabilidade por ela não pode ser

transferida a outro diretóri

, seja ele estadual ou nacional. Tal solução foi corroborada pelo STF ao declarar a constitucionalidade do referido art. 15-A da LPP na ADC

31, em 22/9/2021, oportunidade em que restou assentado

— Pág. orig. 297 —

que cada órgão partidário possui gestão a .dron.

por isso devendo responder no âmbito cor. rar 7” ou extracontratual pelos atos que praticar, sei. ue haja comprometimento de outros órgãos.

Obrigações e despesas compulsó: as - h "obrigações e despesas que são compulsóri 19. ue determinadas na Constituição Federal su e.> lei, não havendo discricionariedade para” liz J s oundo.

Assim, o partido - p ~ se 1 Diretório Nacional - tem a obrigação legal de aplicar, no mínimo, 20% do total que receber do Fundo Partidário “na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política” (LPP, art. 44, IV).

Outra importante obrigação legal dos partidos consiste na aplicação de, no mínimo, 5% do total recebido do

Fundo Partidário “na criação e manutenção de programas

de promoção e difusão da participação política das mulheres” (CF, art. 17, § 7º - inserido pela EC nº

117/2022; LPP, art. 44, V; Res. TSE nº 23.604/2019, art

22). A parte final do § 7º, art. 17, da CF estabelece que a aplicação dos recursos deve ocorrer “de acordo com os interesses intrapartidários”. Assim, essa cláusula

confere ampla liberdade à direção da entidade, tornando

discionárias suas decisões. Não obstante, havia se consolidado na jurisprudência que a presente obrigação tem de ser adimplida por cada um dos diretórios, e, portanto, “os diversos níveis partidários, individualmente, são obrigados a despende o percentual mínimo previsto no inciso V do art. 44 da Lei 9.096/95” (TSE — Cons. nº 0604076-19/DF — DJe 9-8-2019). Registre-se, ainda, que o desvio de finalidade ou uso indevido de tais recursos pode ser apurado no âmbito da representação prevista no art 30-A da Lei nº 9.504/1997 (TSE - AI nº 33986/RS - j 15-8-2019).

Ademais, nos termos do art. 17, § 9º, da CF (introduzido pela EC nº 133/2024), o partido deve

soas pretas e pardas” pelo

aplicar “em candidaturas de p

menos 30% dos recursos oriundos do Fundo Especial

— Pág. orig. 298 —

de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário.»

“destinados

campanhas eleitorais”. Em seu art. 1º,

o referido dispositivo estabelece que o investimento deve

ocorrer “nas circunscrições que atendam aos

interesses e às estratégias partidárias”.

6.8.3 Prestação de contas das partidárias

Em Estado Democrático de Direito, é de grande importância o dever de prestar contas imposto a entidades que recebem ou têm a incumbência de gerir recursos públicos. Tal medida em muito contribui para a transparência da gestão, além de possibilitar o controle social e a fiscalização de sua adequada aplicação.

Mercê das relevantes funções atribuídas ao partido político no regime democrático, essa questão torna-se ainda mais sensível.

É a própria Constituição Federal que estabelece para o

partido político o dever de prestar contas de suas receitas

e despesas (CF, art. 17, III). Por isso, esse dever não é afastado pela autonomia partidária. Em todas as esferas de direção (nacional, regional e municipal), esse ente deve “manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas” (LPP, art. 30). As receitas, aqui, abrangem não só as originárias de fundos públicos, mas também as hauridas em outras fontes.

Ademais, a agremiação precisa “enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo; obrigação essa que deve ser adimplida “até o dia 30 de junho do ano seguinte” (LPP, art. 32 - com a redação da Lei nº 13.877/2019), ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro. O descumprimento desse dever implica a “a suspensão de

novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a

inadimplência e sujeitará os responsáveis” (LPP, art. 37-A).

eis às penas da

— Pág. orig. 299 —

Na prestação de contas, é necessário que sejam discriminadas as receitas e despesas reais. Deve-se pelo partido em sua respectiva esfera. Conforme se vê, o

§ 4º, art. 34, da LPP (incluído pela Lei 13.877/2019): “o sistema de contabilidade deve garantir a disponibilização dos relatórios para conhecimento dos dirigentes das receitas e das despesas”.

No âmbito da Justiça Eleitoral, é instaurado um processo específico para o exame e julgamento das contas partidárias, bem como para a hipótese de não apresentação das contas no prazo legal. O § 6º, art. 37, da LPP atribui “caráter jurisdicional” a esse processo.

Uma vez formalmente apresentadas, as contas podem ser impugnadas por qualquer partido político ou órgão do Ministério Público Eleitoral (Res. TSE nº 23.604/2019, art. 31, §§ 32ss.).

Antes de serem julgadas, as contas passam por acurada análise técnico-contábil. O órgão técnico incumbido dessa função deve emitir parecer, o qual orienta o julgamento do órgão judicial. No parecer, ao órgão técnico é

“vedado opinar sobre sanções aplicadas aos partidos políticos” (LPP, art. 34, § 5º — incluído pela Lei nº 13.877/2019), sendo a emissão de juízo de valor reservada ao órgão judicial.

Após a conclusão técnica e antes do julgamento final, o Ministério Público Eleitoral deve se manifestar no processo, e para tanto conta com o prazo de cinco dias (Res. TSE nº 23.604/2019, art. 40,11), fazendo-o na qualidade de fiscal da ordem jurídica.

Ao julgar as contas, o órgão da Justiça Eleitoral poderá concluir pela sua (i) aprovação, (ii) aprovação com ressalva

ou (iii) desaprovação. Caso as contas não tenham sido

prestadas, a conclusão será pela sua não prestação. A aprovação requer a total regularidade e correção das contas e da gestão financeira realizada pelo partido. A aprovação com ressalva pressupõe a detecção de alguma irregularidade de natureza formal ou material

de pouca relevância, que, em qualquer caso, não chegue

— Pág. orig. 300 —

a comprometer a análise das contas, ou “já não compromete a verificação da origem das receitas e destinação das despesas.

Já a desaprovação - que pode ser total ou parcial -

pressupõe a ocorrência de graves irregularidades e ilícitos que comprometam a sua integridade: “2a. “estas devem ser de natureza material e relevantes e, nos termos do § 12, art. 37, da LPP, não autôgrafas. 1º Juízo de desaprovação: (i) erros formais; (ii) e. ns) materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas.

A conclusão pela desaprovação expõe o partido à responsabilização jurídico-administrativa, podendo sofrer

as seguintes sanções:

a) determinação “à esfera partidária responsável pela irregularidade” da “devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20%”; multa esta que deve ser ‘de forma proporcional e razoável’ (LPP, art. 37, caput, e SS 2º e 3º - este com a redação da Lei nº 13.877/2019); sendo detectados “recursos de origem não mencionada ou esclarecida, fica suspenso o recebimento das quotas do fundo partidário até que o esclarecimento seja aceito pela Justiça Eleitoral” (LPP, art. 36,1);

se constatado o recebimento de recursos de fontes vedadas relacionadas no art. 31 da LPP, “fica suspensa a participação no fundo partidário por um ano” (LPP, art. 36, II). No sentido da aplicabilidade dessa sanção, vide: TSE - REspe nº 060001294/SC, j. 10-9-2020. Entretanto, ela só incidirá se não forem “adotadas as providências de devolução à origem ou recolhimento ao Tesouro Nacional” (Res. TSE nº 23.604/2019, art.

— Pág. orig. 301 —

Ressalte-se que a desaprovação das contas d' pr'th >

induz à responsabilização apenas do órgão re. vec 'vs da agremiação - não a de seus dirigentes. A respo.. * vilização pessoal, civil e criminal, dos dirigen'-» , partidários tem caráter personalíssimo e “somente 1c “re”. se verificada irregularidade grave e insanável” * mw 'tante de conduta dolosa que importe enrio' ecime “to ilícito e lesão ao patrimônio do partido” “TM>.. t 57,813)

Ja no caso de contas “na prestadas” o art. 47 da Res. TSE nº 23.604/2019 preve que tal conclusão acarreta ao órgão partidário: I - a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha; e II - a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário; pelo que o

partido ou a federação de partidos “ficará impedido de

participar das eleições na circunscrição respectiva” (Res. TSE nº 23.609/2019, art. 2º, SS pela Res. TSE nº 23.675/2021). Note-se que essa última

1º e 1º-A, este incluído

sanção não é consequência automática do julgamento das

contas como não prestadas, mas deve decorrer de decisão própria, transitada em julgado, e proferida em processo regular que assegure ampla defesa ao interessado (STF - ADI nº 6032/DF - Pleno - Rel. Min. Gilmar Mendes - DJe

io deve devolver

14-4-2020). Ademais, o órgão parti todos os recursos provenientes dos referidos fundos que lhe foram repassados.

Órgãos partidários municipais - O art. 32, § 4º, da LPP (incluído pela Lei nº 13.831/2019) simplifica a prestação de contas de órgãos partidários municipais que “não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro”. Nesse caso, até o dia 30 de abril do ano subsequente, o responsável partidário no município apenas deve apresentar à Justiça declaração da

ausência de movimentação de recursos nesse período.

Fundação e instituto — em que pese sua natureza privada, a fundação e o instituto criados por partido político submetem-se a controle e devem prestar contas dos recursos públicos que lhes forem transferidos.

— Pág. orig. 302 —

No tocante às fundações, dispõe o art. 66 do Cos que elas

devem ser fiscalizadas pelo “Ministério do Interior do Estado onde situadas”. Por isso, durante a * 1 tempo se entendeu que, ainda que recebam recursos oriundos do Fundo Partidário, não competia à Justiça Eleitoral fiscalizá-las quanto à sua contabilidade e regularidade de gestão e aplicação dos recursos recebidos (TSE

PC nº 237-06/DF — JVS 2º -5-2020; PC nº 246-65/ DF — Dje 49, 12-3-2020. p. 19-20; TSE - PC nº 211-08, decisão monocrática do relator, Dje 4-12-2019; PC nº 261-34, decisão monocrática do relator, Dje 20-11-2019). Entretanto, essa solução é de todo inadequada, pois transfere ao Ministério Público atividade de controle própria da Justiça Eleitoral. Em julgados mais recentes, o TSE tem reconhecido a prevalência da competência da

Justiça Eleitoral, pois, apesar de sua natureza privada, a fundação partidária apresenta “regime jurídico permeado também pelos dispositivos da legislação eleitoral acerca de sua constituição, funcionamento e fiscalização”; de modo que se deve compatibilizar o referido art. 66 do CC com a atribuição própria da Justiça Eleitoral especificamente quanto ao gerenciamento e à fiscalização dos recursos oriundos do Fundo Partidário, sem que um órgão

prejudique ou esvazie a atuação do outro e vice-versa: TSE QO na PC nº 192-65/DF, j. 27-10-2020.

Já o instituto (obviamente, que não tenha natureza de fundação), se receber do partido valores oriundos do Fundo Partidário, deve prestar contas à Justiça Eleitoral. Nesse sentido: TSE - PC nº 241-43/DF, j. 27-4-2020.

6.8.4 Imunidade tributária

A Constituição exclui da competência do legislador infraconstitucional o estabelecimento de tributos em relação a determinadas situações ou pessoas que especifica. Em tais casos, o ente político tem tolhida a

sua competência tributária, a qual não pode ser exercida

— Pág. orig. 303 —

em relação às situações ou pessoas indicadas. 10 ex.» constitucional

Dentre outras hipóteses, o art. 150, VI, c, dat. 7 stituição Federal assegura imunidade tribut.4.: aos partidos políticos e a seus institutos ou fur 'a, "es. .e modo que a União, os Estados, o Distrito Fe "ra « 5s Municípios não podem instituir impostos s .orº o "patrimônio, renda ou serviços" daquelas entid~ *os.

A presente imun. ade compreende "somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades" mencionadas (CF, art. 150,\$4º).

Por outro lado, a imunidade conferida aos partidos e seus institutos ou fundações refere-se a "impostos", não abrangendo outras espécies tributárias, como taxa e contribuição parafiscal.

A EC nº 133/2024, em seu art. 4º, § 1º, estende a

imunidade "a todas as sanções de natureza tributária,

exceto as previdenciárias, abrangidos a devolução e o

recolhimento de valores, inclusive os determinados nos

proc

os de prestação de contas eleitorais e anuais, bem

como os juros incidentes, as multas ou as condenações aplicadas por órgãos da administração pública direta e

iais em

indireta em processos administrativos ou judi trâmite, em execução ou transitados em julgado, e resulta

no cancelamento das sanções, na extinção dos processos e

no levantamento de inscrições em cadastros de dívida ou

inadimplência”.

6.8.5 Tribunal de Contas da União

Embora os partidos políticos (como pessoa jurídica) devam prestar contas perante a Justiça Eleitoral, o Tribunal de Contas da União (TCU) afirma sua competência para instaurar, instruir e julgar tomadas de contas especiais relativas ao uso de recursos públicos por parte dos dirigentes partidários (pessoas

físicas). Isso porque a disciplina legal da prestação de

— Pág. orig. 304 —

contas dos partidos políticos não suprime o po” «r-fev. =

constitucional atribuído ao TCU pelo art. 71, II, *º Lei Maior. A respeito, veja-se o seguinte julgado aa. “la Corte

de Contas:

“[...] 6.3. No mais, vale de tac: que o Tribunal de Contas da União pos" uu ‘um. "aição e competência próprias estabelece’ > , >). Constituição Federal e pela sua Lei Organ. (7 2i 8.443/1992). Dessa forma,

a existência de ação civil ou judicial sobre mesma

matéria não obsta o exercício do controle externo, dado o princípio da independência das instâncias cível, penal e administrativa.

6.4. Do exposto, conclui-se, portanto, que o fato de o julgamento de contas efetuado pela Justiça Eleitoral ter caráter jurisdicional não tem o condão de vincular ou impedir eventual julgamento de contas feito pelo

TCU sobre os gestores do partido político. [...]” (TCU

— Tomada de Contas Especial - Rec. Recons. Ac. nº 3.638 - 12 Camara - Rel. Min. Benjamin Zymler - j

5-7-2022)

6.9 FIDELIDADE PARTIDARIA

Prevê o art. 17, § 12, da Constituição que o estatuto do partido deve “estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária”. Esse princípio confere novos contornos a representação política, pois impõe que o mandatário popular pautar sua atuação pela orientação programática do partido pelo qual foi eleito. É indiscutível o proveito que resulta para a democracia, já que o debate político deve ser pautado por ideias e não por projetos pessoais ou o culto à personalidade. Todavia, por causa da forma como era compreendido e aplicado, esse princípio apresentava

alcance bastante restrito.

No plano infraconstitucional, o art. 25 da Lei nº 9.096/95 estabelece:

— Pág. orig. 305 —

“O estatuto do partido poderá estabelecer -r, ale.

das medidas disciplinares básicas «> ater partidário, normas sobre penalidades, inci. ive com desligamento temporário da bar ada suspensão do direito de voto nas reuniô.. u...nas ou perda de todas as prerrogativas, ce. 3os e funções que exerça em decorrém- d” representação e da proporção partid. ia, 1 1 respectiva Casa Legislativa, ao parlamentar que .e opuser, pela atitude ou pelo voto, às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos

órgãos partidários”.

Ademais, “perde automaticamente a função ou cargo que exerça, na respectiva Casa Legislativa, em virtude da proporção partidária, o parlamentar que deixar o partido sob cuja legenda tenha sido eleito” (art. 26).

Inicialmente, não havia previsão normativa de perda de mandato eletivo para a hipótese de infidelidade partidária.

O princípio da fidelidade partidária ficava restrito

ao campo administrativo, interno, regulando apenas as relações entre filiado e partido. Tal entendimento prevaleceu durante muito tempo. De sorte que ao mandatário não só era dado contrariar a orientação da agremiação pela qual foi eleito, como até mesmo abandoná-la, sem que isso implicasse perda do mandato. O Supremo Tribunal Federal acolheu essa tese ao julgar, em 11 de outubro de 1989, por maioria, o Mandado de Segurança nº 20.927-5, relatado pelo Ministro Moreira Alves (DJ 15-4-1994, p. 8.061), bem como o de nº 20.916, relatado pelo Ministro Sepúlveda Pertence (DJ 26-3-1993, p. 5002). Naquele, o Ministro Moreira Alves, ao votar, salientou que no texto constitucional então em vigor “não se adota o princípio da fidelidade partidária, o que tem permitido a mudança de Partido por parte de Deputados sem qualquer sanção jurídica, e, portanto, sem perda de

mandato”. E esclareceu:

— Pág. orig. 306 —

“Ora, se a própria Constituição não estabelecer - a ere de mandato para o Deputado que, eleito pu o s. ema de representação proporcional, muda de : .rtido e, com isso, diminui a representa do 1 rlamentar do Partido por que se elegeu (e .. 7k -u muitas vezes graças ao voto de legeia.’ ~ ter isso dizer que,

apesar de a Carta M. "sa tar acentuado valor a representação pe tida.'a (arts. 5º, LXX, a; 58, 1º e 4% 103, VIII), não quis preservd-la com a adoção da sanção jurídica da perda do

mandato, para impedir a redução da representação de um Partido no Parlamento. Se quisesse, bastaria ter colocado essa hipótese entre as causas de perda de mandato, a que

alude o art. 55”.

Assim, impunha-se a conclusão de que, a despeito da essencialidade do partido para a obtenção do mandato, este não lhe pertencia - caso de mandato partidário

Tampouco pertencia aos eleitores (hipótese de mandato imperativo), pois o parlamentar não se encontrava adstrito a cumprir as promessas nem os compromissos assumidos durante a campanha. Na verdade, consagrara-se a tese do mandato livre.

No entanto, tal interpretação há muito deixou de subsistir. Ao responder positivamente à Consultanº 1.398, em 27 de março de 2007, formulada pelo então existente Partido da Frente Liberal (PFL), o Tribunal Superior Eleitoral fixou o entendimento segundo o qual “os Partidos Políticos e as coligações conservam direito à vaga obtida pelo sistema eleitoral proporcional, quando houver pedido de cancelamento de filiação ou de transferência do candidato eleito por um partido para outra legenda” (Res. TSE nº 22.526 - DJ 9-5-2007, p. 143). Consequentemente, perde o mandato o parlamentar que se desfiliar do partido pelo qual se elegeu

Já no que concerne ao mandato obtido pelo sistema majoritário (Prefeito, Governador, Presidente da República

— Pág. orig. 307 —

e Senador), ao responder, em 16 de outubro de 2009 Consulta nº 1.407/2007, assentou o Tribunal Superior Eleitoral que a fidelidade partidária também deve ser observada pelos detentores de mandato majoritário. “... pois de assinalar que o povo é a fonte de todo o poder, fundamental, exercendo-o por seus representantes eleitos, e que a soberania popular reside no sufrágio universal e no voto direto e secreto, com plena liberdade de expressão” (Rel. Min. Carlos Ayres Britto: “uma arbitrariedade: a desfiliação partidária implica renúncia tácita do mandato, a legitimar, portanto, a reivindicação da vaga pelos partidos”).

Entretanto, essa posição do TSE não foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, que afirmou não ser

legítima a perda de mandato majoritário por desfiliação

do mandatário, porquanto o sistema majoritário possui lógica e dinâmica diversas da do sistema proporcional. Enquanto neste último tem grande relevância os votos obtidos pelos partidos (para o cálculo dos quocientes eleitorais

e partidários), no sistema majoritário, a ênfase situa-se

principalmente na figura do candidato (STF - ADI 5.081/DF - Pleno - Rel. Min. Roberto Barroso - DJe 162, 19-8-2015).

A respeito, o art. 22-A da Lei nº 9.096/95 (incluído pela Lei nº 13.165, de 29-9-2015) estabeleceu: “Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito”. Conquanto o referido dispositivo não faça distinção entre mandato obtido pelo sistema proporcional ou majoritário, a Corte Superior Eleitoral alinhou seu entendimento ao do Pretório Excelso, tendo editado a Súmula TSE nº 67, segundo a qual: “A perda do mandato em razão da desfiliação partidária não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário”.

Tal compreensão foi, então, consagrada na EC nº 111/2021, que acrescentou um § 6º ao art. 17 da Constituição, estabelecendo a perda de mandato

proporcional em caso de infidelidade partidária:

— Pág. orig. 308 —

“Art. 17 [...]§ 6º Os Deputados Federais, os P^{rv}i/aa. :

Estaduais, os Deputados Distritais e os ‘ere “ores que se desligarem do partido pelo qua: tenham sido eleitos perderão o manda 9, s. Vo nos casos de anuência do partido ou ©. 4. us hipóteses de

justa causa estabelecida- e1. e não computada, em

qualquer caso, a migi “10 e partido para fins de

distribuição de 1 “urst 3 uo fundo partidário ou de outros fundos public, s e de acesso gratuito ao rádio e

à televisão.”

Vale ressaltar que a troca de partido não é ocorrência

exclusiva da democracia brasileira, sendo comum em

outros Estados igualmente democr

ticos. No entanto, entre nós, tal prática se tornou endêmica notadamente após a redemocratização de 1985. Conforme assinala Melo (2004, p. 161), na Câmara de Deputados, entre “1985 e 2002 ocorreram 1.041 trocas de legenda,

envolvendo 852 deputados, entre titulares e suplentes”. Em média, 29% dos deputados federais eleitos mudaram de partido nas cinco legislaturas compreendidas entre

1983 e 2003. Pesquisando as origens desse fenômeno,

o eminente cientista político realça as condições conjunturais, contextuais e institucionais sob as quais se encontram os parlamentares submetidos. Entre os fatores levantados, figuram os seguintes: (1) a inexistência (na época pesquisada) de vedação legal, e, pois, de sanção adequada para o ato; (2) a existência de alternativas partidárias mais favoráveis à situação do migrante; (3) a busca pela “sobrevivência política” ante um cenário de acentuada incerteza quanto ao futuro; (4) a ausência de significativo custo político-eleitoral na mudança da trajetória partidária; (5) os baixos índices de “identificação partidária”, de sorte

que a população não se identifica com as agremiações; (6) o desprezo do eleitor pela identidade partidária de seus representantes; (7) o funcionamento do processo legislativo, que é centralizado no circuito

— Pág. orig. 309 —

Executivo/Mesa Diretora Colégio de Líderes; isse pr-vo. »

a concentração de poderes legislativos, ins itu 'r ais e regimentais nas mãos do Executivo e > líderes partidários, reduzindo drasticamente cs», aço de atuação individual e a possibilidade de o p le ner ar influenciar eficazmente no resultado do nc. s. > legislativo, bem como alocar verbas para «-us p. yetos. A par disso, a

intensa mudança de rp 'ia. rpós o pleito é também fruto da debilidade u ge ernantes eleitos sem base parlamentar sólida. Para rubustecer sua base de apoio, tais governantes aliciam parlamentares, que, aliás, aceitam o convite de bom grado, dadas as vantagens que em troca são ofertadas. Por óbvio, essa prática não faz outra coisa senão incrementar o fisiologismo, os acordos impublicáveis, a famosa política do “é dando que se recebe”.

Em verdade, para além de frustrar a vontade do eleitor, a intensa mudança de legenda por parte dos eleitos falseia

a representação política e desarticula o quadro partidário, tornando-o instável e confuso. A esse respeito, focalizando a Câmara de Deputados, acentua Melo (2004, p. 152) o impacto dessa prática no sistema eleitoral bra

sileiro, na medida em que “provoca distorções entre o conjunto de preferências manifestadas pelo eleitorado e a efetiva distribuição de cadeiras entre os partidos”. Em outros termos, a migração partidária faz com que as bancadas que terminam a legislatura sejam bem diferentes daquelas que

a iniciaram.

6.10 PERDA DE MANDATO POR INFIDELIDADE PARTIDÁRIA

A fim de “disciplinar o processo de perda de cargo eletivo, bem como de justificação de desfiliação partidária”, o Tribunal Superior Eleitoral editou, em 25 de outubro de 2007, a Resolução nº 22.610

Oito anos depois, o mesmo tema veio a ser previsto no art. 22-A da LPP (incluído pela Lei nº 13.165/2015), que

dispõe:

— Pág. orig. 310 —

“Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliou, sem justa causa, de partido político que integra o quadro partidário.” De certo modo, cuida-se de previsão inócua,

eletivo que se desfiliou, sem justa causa, de partido político que integra o quadro partidário, pelo qual foi eleito. caput.

Z " TEA Versando, ainda, sobre a matéria em exame, a EC nº Parágrafo único. Consideram-se jus a causa para

97/2017 ea EC nº 111/2021 acrescentaram ao art. 17 da

a desfiliação partidária. st. ou. as seguintes .

o CF os §§ 5º e 6º respectivamente, a ver: hipóteses: I — mudança substancial. “Ju ru desvio reiterado do “art. 17 [...].

programa partidário “o; LJ

11- grave discriminação política pessoal; e «5º AG BISA POR DESA: Glie HAS DISENENER Ge

III - mudança de partido efetuada durante o período requisitos previstos no § 3º deste artigo é assegurado

de trinta dias que antecede o prazo de filiação

o mandato e facultada a filiação, sem perda do

exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou mandato, a cate paride que os tenha. atingido,

proporcional, ao término do mandato vigente' não sendo essa filiação considerada para fins de

. distribuição dos recursos do fundo partidário e de Ademais, o art. 11-A, § 9º dessa mesma LPP

, acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. (introduzido pela Lei nº 14.208/2021), determina que

“Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que § 6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais,

os Deputados Distritais e os Vereadores que se

se desfiliou, sem justa causa, de partido que integra

— Pág. orig. 311 —

desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos e perderão o mandato, salvo nos casos de anulação do partido ou de outras hipóteses de Ju. a causa

estabelecidas em lei, não compadecem-se com qualquer

caso, a migração de partido p. « 11... de distribuição de recursos do fundo pa: tia “rs vu de outros fundos

públicos e de acesso gr. * sto x0 radio e à televisão.”

Por certo que as cita’-. disposições constitucionais e legais derogaram a Res. TSE nº 22.610/2007, que permanece em vigor somente nos pontos em que com aquelas forem compatíveis.

Pressupostos para a decretação da perda de cargo eletivo

Dois são os pressupostos autorizadores da decretação da perda de cargo eletivo por infidelidade: efetiva desfiliação partidária e ausência de justa causa para a desfiliação.

A desfiliação traduz-se no ato pelo qual o mandatário

rompe o vínculo que mantém com o partido em que se

encontra filiado e pelo qual foi eleito, migrando ou não para outra agremiação.

Após a desfiliação, pode ocorrer de o mandatário se refiliar e retornar ao partido pelo qual se elegera. Nesse caso, seu anterior desligamento torna-se irrelevante para os fins de perda de mandato, pois a infidelidade não chega a se perfazer. Ainda porque a agremiação política não sofre prejuízo, já que permanece com a vaga; além disso, aceitou de volta seu filiado, o que revela ter perdoado seu ato. E assim orientou-se a jurisprudência: “1. Não há se falar em infidelidade partidária por desfiliação sem justa causa se o deputado dito infiel foi aceito de volta na agremiação. 2. Sendo o mandato do partido, nos termos de

reiterada jurisprudência, e não havendo prejuízo advindo

da conduta do parlamentar, já que a vaga permanece com a agremiação, não se pode, nesse contexto, vislumbrar interesse jurídico do suplente em reivindicar a vaga que não lhe pertence. [...]” (TSE - Pet. nº 2.778/MA - j 23-4-2009, DJe 23-4-2009, 21-5-2009). Em igual sentido

— Pág. orig. 312 —

— Pet. nº 48.243 - DJe t. 127, 30-6-2016, p. 3

Por sua vez, a justa causa tem suas hipóteses. * “revistas nos citados art. 17, SS 5ºe6%,daCFen à 22-AdaLeinº 9.096/95

Vale ressaltar que entre ofate *og. u comojustificativa e o ato de desfiliação não “ev 1 raiair grande lapso de tempo. Se isso ocorrer, a * "ta >? .sa não se patenteia, pois o fato invocado como 1 dz nento não terá sido decisivo para o rompimento com a agremiação, ou seja, não tornou insuportável a permanência no partido.

Em seguida, é feita breve análise de cada qual das aludidas hipóteses de justa causa para desfiliação.

Art. 17, § 5º, da CF — cláusula de desempenho. Pela regra expressa nesse dispositivo constitucional, é permitida a mudança de partido, sem perda de mandato, ao eleito por

agremiação que não tiver alcançado o desempenho

mínimo previsto em seu § 3º, ficando, pois, privado de

receber “recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao

rádio e à televisão”. Portanto, ao eleito por partido que não tenha atingido os requisitos necessários para ter direito a recursos do Fundo Partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, passou-se a assegurar a possibilidade de se desfiliar sem perda do mandato e, com isso, ingressar em outro partido.

Para tanto, a desfiliação permitida deve ocorrer antes que o partido atinja os aludidos requisitos por outras vias (ex.: mediante fusão ou incorporação a outro), superando, assim, a cláusula de barreira. O marco referencial para a desfiliação é a sua comunicação ao juiz eleitoral (não a comunicação ao partido). De modo que, se a comunicação ao juiz eleitoral for realizada a destempo, em momento em que o partido de algum modo tenha superado a cláusula

de barreira, deixa de incidir a permis-

são legal para a

desfiliação. Nesse sentido:

“[...] 7. É certo que, a partir da incorporação ocorrida

no caso, o partido passou a ter direito a recursos

— Pág. orig. 313 —

do Fundo Partidário e acesso gratuito ao ad’) e

televisão, com o que não se pode permitir, a “urtir desse momento, a migração de qualquer pa. :mentar pela regra do § 5º do art. */ a. Constituição do Brasil, sob pena de se es . xa... indevidamente o comando da norma pe “1. siva e fomentar a

indesejável livre circul« “0 ds candidatos, que reduz

ções

significativameni a 1 1portancia das agremia políticas, de seus pro,,camas e dos ideais partidários, atingindo a estabilidade das agendas políticas. 8. A regra permissiva da desfiliação sem perda de mandato no caso de nao atingimento da cláusula de barreira pelo partido politico ao qual se filiou o parlamentar eleito tem incidência tao somente enquanto a agremiação for detentora dessa

característica. O marco final dessa aferição é a data

de finalização do processo de incorporação. De outra

a permis

parte, o momento em que se pode efetivar esse pedido excepcional de desfiliação deve ocorrer dentro desse período temporal. [...] 10. No caso específico dos autos, a incorporação do PROS pelo Solidariedade foi levada a efeito na sessão administrativa de 14.2.2023, no julgamento da PetCiv nº 0601967-56/

DF. O requerido comunicou sua desfiliação à
agremiação no mesmo dia, 14.2.2023, mas procedeu
à imprescindível comunicação ao juízo eleitoral
tardamente, apenas no dia seguinte, 15.2.2023 (ID nº 158780169), ou seja, após a
incorporação ter operado juridicamente de maneira plena. [...]” (TSE —
AJDesCargEle nº 0600118-15/SP-j.7-11-2023).
Note-se que a faculdade estabelecida no vertente art. 17,
§ 5º, da CF somente pode ser exercida uma vez, de sorte que
o para nova desfiliação fica restrita às hipóteses
legais, sob pena de caracterizar-se a infidelidade partidária

— Pág. orig. 314 —

e a consequente perda de mandato. Nesse senti-o: “St Cta nº 060016120/DF —j. 11-17-2-2022 Art. 17, § 6º, da CF (incluído pela EC nº 1_ * ‘2021) -

anuência do partido. Trata-se da conc’ .uc ‘cia do partido com a desfiliação. A justa causa “> « mfi ura com a só anuência do partido, independe “et. e. te do fundamento invocado pelo exercente so n.ndato. Na verdade, chega-se a um consen” a rr. da inconveniência ou incompatibilidade poli. -a c * o parlamentar permanecer nas fileiras do partido, impondo-se a sua desfiliação. Não se pode deixar de censurar essa hipótese, pois ainda que se entenda que o mandato pertence ao partido, não se trata, porém, de bem privado que possa ser objeto

de negociação e livre disposição; há também que se

ponderar ocorrência de fraude à vontade popular, porque nas eleições proporcionais o eleitor vota no partido e no candidato. Bem por isso, a jurisprudência havia se fixado no sentido de que “a carta de anuência oferecida pelos

partidos políticos aos representantes individuais, eleitos

pela legenda, não configura, por si só, justa causa para a desfiliação partidária” (TSE - Pet. 060048226/PR - j 25-11-2021). Mas, por ser anterior à EC nº 111/2021 (que incluiu o vertente § 6º ao art. 17 da CF), esse último entendimento não mais prevalece, conforme revelam os seguintes julgados: TSE - AJDesCargEle 0600766-63/AM — decisão monocrática —j. 23-5-2022; TSE - AJDesCargEle 060017618/GO - decisão monocrática —j. 1-4-2023.

Art. 22-A, parágrafo único, inciso I, da LPP - a primeira parte desse dispositivo alude à mudança substancial do programa da entidade. A configuração dessa causa requer a

existência de ato formal de alteração do estatuto partidário, pelo qual um novo programa é esposado, em detrimento do anterior, que é abandonado. A alteração deve ser substancial, e não meramente pontual. É de todo compreensível que alguém queira abandonar as fileiras de uma organização que alterou o ideário antes cultivado,

pois com ela pode não mais se identificar, não mais se encontrar irmanado. Em tal caso, a causa da desfiliação

— Pág. orig. 315 —

é inteiramente atribuível à própria entidade, que deixou de abraçar valores que abraçava, não sendo justo que o antigo seja forçado a nela permanecer.

A mudança juridicamente relevante que incide no

estatuto do partido, de modo que a simples alteração do número de legenda, sem nenhuma outra modificação estatutária, não configura matéria substancial para fins de configuração ou intuito de causa para desfiliação partidária” (TSE-Ctan 60 202.729/DF -j. 30-4-2024) A fusão e incorporação de partidos eram previstas na Res. TSE nº 22.610/2007 como causas justificativas de desfiliação. Entretanto, não foram contempladas expressamente na Lei nº 13.165/2015, que passou a regular a matéria no art. 22-A introduzido na LPP. No entanto, essas duas causas podem ser consideradas no âmbito do presente art. 22-A, I, pois é indubitável que a ocorrência delas pode implicar “mudança substancial do programa da entidade”, de modo a afetar a relação

do filiado com o partido. Afinal, as entidades envolvidas deixam de subsistir, nem sequer havendo possibilidade

lógico-jurídica de cobrar fidelidade dos antigos filiados. A relação de fidelidade se estabelecera com entidades que não mais subsistem. É, pois, razoável que os mandatários ligados aos partidos incorporados ou fundidos possam deles se desligar sem o risco de perda do mandato. Deveras, não se afigura justo impor-se a adesão às novas entidades, máxime se houver discordância quanto aos atos de incorporação ou fusão. De admitir, então, o abono do desligamento da respectiva agremiação, ficando o interessado livre para trilhar outro caminho no espectro político. Note-se, porém, que somente os filiados aos partidos fundidos e incorporados são beneficiados pelas

causas assinaladas.

Por outro lado, no caso de federação partidária, entende-se que esta não possui os mesmos caracteres da fusão

e da incorporação, de modo que a sua efetivação não

“apta a autorizar a migração, sem

TSE -CtaEI

configura justa causa:

perda de mandato, dos parlamentares eleito:

— Pág. orig. 316 —

nº 060016756/DF - Dje 3-10-2024; TSE - AP usrE 060.023.411/PR-DJe 27-11-2024).

Já a segunda parte do art. 22-A, inciso ., uida do desvio reiterado do programa partiddr'.. . "sa situação se configura quando as ações e os cc 1p mi sos concretos da agremiação destoam dos cc .ºivo. constantes de seu estatuto e dos documents 70. ele firmados. Trata- se de conceito indeterr "na, > .tuido, que só pode ser precisado ou concretiza '9a 12da situação objetivamente apresentada.

Tanto a hipótese de mudança quanto a de desvio devem ter caráter nacional, e não apenas regional ou local. Isso porque, por determinação constitucional, o partido deve ter caráter nacional, sendo, pois, "necessário que se demonstre o desvio reiterado de diretriz nacional ou de postura que a legenda historicamente tenha adotado sobre tema de natureza político-social relevante" (TSE - RO nº 263/PR-DJe 31-3-2014, p. 94-95).

Art. 22-A, inciso II, da LPP - grave discriminação política

peçoal. O que se deve entender por essa cláusula? Não se pode negar o alto grau de subjetivismo que lhe é subjacente, o que dificulta o seu exato delineamento. De todo modo, a discriminação deve ser grave, de natureza política e peçoal. Quanto à gravidade, tem-se que o que é grave para uns pode não o ser para outros; o padrão de normalidade (assim como o de moralidade) varia entre as pessoas, no tempo e no espaço - até mesmo o clima e a geografia podem definir diferentes padrões

de comportamento, percepção e julgamento. Quanto à

natureza, a discriminação deve ser política (e não moral,

por exemplo), e de ordem peçoal, pelo que deve referir- se à pessoa do mandatário e não a terceiros. O órgão judicial não poderá afastar-se desses parâmetros ao apreciar o conflito que lhe for submetido. Na concretização da presente cláusula, há que se encarecer os princípios

da tolerância e da convivência harmônica, de sorte que

meras idiossincrasias não poderão ser havidas como grave

— Pág. orig. 317 —

discriminação política peçoal. Somente poderão - r "ssi. considerados fatos objetivos (não cogitações . 1b) as), determinados (não genéricos), individuais (na. - lícáveis a muitos filiados), concretos (não abs 1a. »s), sérios (não revestidos de animus jocandi), inv to er puidados pela consciência jurídico-política-m' l... 'nda, que "revelem situações claras de desprest' ,10 qu , erseguicao" (TSE - Ag- RO nº 14826/AL-DjJe 20 -.11.).

"[...] 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a grave discriminação peçoal deve ser analisada a partir do caso concreto, de modo que sua

caracterização exige a demonstração de fatos certos e determinados que impeçam uma atuação livre do parlamentar, tornando insustentável sua permanência no âmbito partidário, ou que revelem situações claras de

desprestígio ou perseguição. [...]” (TSE - REspEI

060001214/RR - 28-6-2024; TSE - AgR-RO-EI nº 060.021.292/CE - Dje 3-12-2024).

Por outro lado, assentou a Corte Superior não constituir justa causa para a desfiliação: (i) “divergência entre filiados partidários no sentido de ser alcançada projeção política” (TSE Pet nº 2.756/DF DJ 5-5-2008, p. 4); (ii) a instauração de procedimento administrativo para averiguar eventual descumprimento de normas partidárias, “porquanto se cuida de meio investigativo usualmente aceito. Caso contrário, consistiria até uma inibição absurda a qualquer espécie de apuração de eventual irregularidade.]” (TSE — Pet nº 3.019/DF - Dje 13-9-2010, p. 62); (iii) “

alinhamento político do Partido, disputas internas que

] 7. Discussões sobre o

não interfiram no programa e nos ideais partidários nem gerem grave discriminação pessoal não são aptas a configurar a justa causa para a desfiliação. [...]” (TSE — Ag-Pet nº 060008904/DF - Dje, t. 89, 18-5-2021);

— Pág. orig. 318 —

(iv) ausência de apoio para disputar pleito vinívuro, »

eventual falta de apoio político para candidatura e1. reito vindouro não evidencia por si só grave discriminação política pessoal” (TSE - AgR-REspEI nº 1.020.657/SE — Dje 9-8-2024).

O descumprimento de caráter», omissos tem sido considerado justa causa para a desfiliação do mandatário com fundamento no disposto: “o -m exame. Compreende-se como tal o negdécx jurídico firmado entre partido político e filiado, no qual são acordadas pautas de atuação, tais como a concordância com a realização de determinadas ações políticas pelo filiado, a tolerância com a defesa de certas causas ou interesses, o apoio (ou abstenção) a certas ações ou bandeiras políticas. O pacto é aviado com supedâneo na autonomia conferida aos partidos, que no particular por ato próprio se autolimitam, devendo observar a boa-fé objetiva inerente aos negócios

jurídicos (CC, arts. 113 e 422). A jurisprudência tem

prestigiado e conferido eficácia jurídica a tais ajustes,

e, em caso de inadimplemento pela agremiação, tem reconhecido a existência de justa causa para a desfiliação com fundamento em grave discriminação pessoal. Nesse sentido: TSE - Pet nº 060063729/SP, j. 25-5-2021; Pet nº 060064166/ES, DJe, t. 83, 10-5-2021

Art. 22-A, inciso III, da LPP - janela partidária. Esta hipótese afigura-se como uma janela de oportunidade aos mandatários que se encontram em fim de mandato. É permitida a

“mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente.” Assim, para que a desfiliação seja lícita, é necessário serem

atendidos os seguintes pressupostos: (i) que haja mudança

de partido, ou seja, que a desfiliação seja sucedida de efetivo engajamento a outra agremiação; (ii) essa mudança

só pode ocorrer no período de trinta dias que antecede o

prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição

— Pág. orig. 319 —

majoritária ou proporcional; (iii) a mudança deve ocorrer “ao término do mandato vigente”.

A suplente não se aplica a presente 1.ª tese de justa causa. Esse foi o entendimento firmado pela Corte Superior Eleitoral no julgamento nº 12-11-2024, das TutCauAnt nº 061.333.06 * nº 061.334.016, nº 061.337.221 e nº 061.322.02 Assentou-se nesses julgados que, após se * -h. 1º do partido, o suplente não poderá assumir m. 1da 9 eletivo em substituição ao titular. Isso porque o desligamento do partido acarreta o cancelamento de sua filiação e, pois, a extinção de sua relação e de todos os direitos e deveres com aquele ente, incluindo o direito de exercer mandato em substituição ao titular.

Expulsão do partido - A expulsão do partido implica o imediato cancelamento da filiação (LPP, art. 22, III). O art. 22-A da LPP parte da hipótese de desfiliação partidária

sem justa causa. Portanto, pressupõe tal diploma que a

desfiliação decorreu de ato voluntário do mandatário, que

decide romper com a agremiação pela qual foi eleito.

Entretanto, também pode ocorrer de o desligamento ser provocado por ato do partido, como se dá na expulsão. Nesse caso, poderá a agremiação postular a perda do cargo eletivo do expulso? Enfrentando essa questão, assentou o TSE ser “incabível a propositura de ação de perda de cargo eletivo por desfiliação partidária se o partido expulsa o mandatário da legenda, pois a questão alusiva à infidelidade partidária envolve o desligamento voluntário da agremiação” (TSE - AgR-AI nº 20.556/RJ — DJe, t. 205, 23-10-2012, p. 3; TSE — AgRg-Pet nº 060060184/DF — DJe, t. 186, 17-9-2020).

Criação de novo partido - a Res. TSE nº 22.610/2007

previa a criação de novo partido como causa justificativa

de desfiliação. Todavia, essa hipótese não foi prevista na

Lei nº 13.165/2015, que passou a regular a matéria no art. 22-A introduzido na LPP. Assim, essa causa deixou de

subsistir no sistema jurídico.

— Pág. orig. 320 —

Prazo para ajuizamento da ação - O direito de 2 deverá ser exercido pelo partido no prazo «» >> as, contados da intimação feita pela Justiça .*º total ao partido dando-lhe ciência da saída do. cu “liado detentor de mandato, conforme dispõe o ar’ 1. § 7’, da LPP, bem como oart. 12º, § 2º, da Res. TSEr %2.4.1/2007c.c. art. 25- B da Res. TSE nº 23.596/20º 3 (an. os nos termos da Res. TSE nº 23.668/2021).

Vencido esse lapso te po al, nos 30 dias subsequentes poderão ingressar com a ação os demais colegitimados, a saber: quem tiver interesse jurídico ou o Ministério Público Eleitoral

Tais prazos são decadenciais.

Competência originária dos tribunais eleitorais — Para o
conhe:

imento e julgamento da demanda, o art. 2º da Resolução conferiu competência originária ao TSE, quanto aos “mandatos federais”, e aos TREs quanto aos demais

mandatos (estaduais e municipais). Nesse ponto, afastou-

se a Resolução da regra que vincula a competência ao

registro de candidatura. A teor do art. 89 do Código Eleitoral são registrados: “(i) - no Tribunal Superior Eleitoral, os candidatos a Presidente e Vice-Presidente da República; (ii) - nos Tribunais Regionais Eleitorais, os candidatos a Senador, Deputado Federal, Governador e Vice-Governador e Deputado Estadual; (iii) - nos Juízos Eleitorais, os candidatos a Vereador, Prefeito e Vice- Prefeito e Juiz de Paz”. É a partir de tal divisão que se delinea a competência originária do TSE e dos TREs. Nesse quadro, não se compreende a subtração de competência dos Juízes Eleitorais quanto aos cargos eletivos municipais; mesmo porque são eles competentes para as ações de impugnação de mandato eletivo, para as ações de investigação judicial eleitoral e para as fundadas nos arts. 30-A, 41-A e 73 da Lei nº 9.504/97, que também envolvem cassação de mandato. O mesmo se pode dizer quanto à afirmação de competência do TSE em relação

aos cargos eletivos cujos registros são feitos perante os

— Pág. orig. 321 —

TREs, pois é deles a competência originária par? as “ço.

impugnatória e de investigação judicial eleitoral

Diante disso, cumpre indagar se o princ,* do juiz natural não restou fustigado. É que, c 11. “me reza o art 5º, LIII, da Lei Maior: “ninguém -e.* prcessado nem sentenciado senão pela autorid: 1º c>>n. petente”. Também cumpre indagar se o art. 12º, . "put, da Constituição não foi violado, pois ° ne ‘e .ei complementar pode dispor “sobre a organiz. ão : competência dos

tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais". Essas duas questões foram respondidas negativamente pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a ADI nº 3.999/DF (DJe 71, 17-4-2009), por maioria, afirmou ser constitucional a Resolução TSE nº 22.610/2007.

Legitimidade ad causam - Três são os entes detentores

de legitimidade ativa para a ação em apreço: (i) o partido político ao qual o mandatário se encontrava ligado (pelo

qual foi eleito), (ii) o Ministério Público, (iii) quem tiver

interesse jurídico. Nesse sentido dispõe o art. 1º, § 2º, da

Res. TSE nº 22.610/2007 (com a redação da Res. TSE nº 23.668/2021)

É intuitiva a legitimatio ad causam ativa do partido político ao qual o mandatário infiel se encontrava ligado. Afinal, é a ele que a fidelidade é devida. Já a do Ministério Público decorre de sua missão constitucional de velar pelo regime democrático de direito. Por fim, detém legitimidade quem tiver interesse jurídico, tal como ocorre com o suplente.

Quanto ao suplente, consolidou-se na jurisprudência do TSE duas interpretações relevantes, a saber: (1) apenas o primeiro a figurar no rol de suplentes ostenta interesse jurídico para ingressar com a demanda em tela; (2) na hipótese de coligação nas eleições proporcionais (que atualmente encontra-se vedada pelo art. 17, § 1º, da CF com a redação da EC nº 97/2017), considera-se como legítimo o primeiro suplente da lista do partido, e não o da coligação. Confira-se: o "suplente da coligação - que

não seja do partido do infiel - não tem legitimidade

— Pág. orig. 322 —

para o ajuizamento de ação de perda de cargo e! civ

desfiliação partidária sem justa causa" (TSE-\ O- > nº 56.618/DF-DJe,t. 182, 21-9-2016, p. 32/33)... "is: TSE- QO - Pet nº 56.703/DF — Dje, t. 182, 21- . 16, p. 33; TSE- Pet nº 3.019/DF-DJe 13-9-2010,p. 2; "SE. PAn®19.175/ RJ (Res. nº 23.097/2009)-Dje2º %-.% 9, p. 31; TSE-APet nº 2.789/PE-DJe 12-9-2009 p.13- 4.

O deferimento de legi" »ic "d . ativa tão só ao primeiro lugar no rol de suplênc. > re ala que o interesse do autor: suplente deve limitar-se a busca pela investidura no mandato; só esse interesse é reconhecido como jurídico e, portanto, merecedor de proteção do ordenamento. Portadores de outros interesses (e. g., elevação do nível ético na ação política, respeito pela vontade dos eleitores

que votaram no candidato e no partido, fidelidade ao

o na lista de

programa partidário, melhora de posiç suplência) devem representar ao órgão do Ministério Público Eleitoral para que esse avalie a situação e, sendo

caso, ingresse com a demanda.

A ampliação da legitimidade ativa tem suscitado polêmicas. Argumenta-se que, a rigor, a ação judicial só poderia ser manejada pela agremiação à qual o mandatário encontrava-se filiado e pela qual foi eleito. Isso porque a Resolução em comento pressupõe que o mandato pertence ao partido; sua finalidade é disciplinar a reposição do mandato ao patrimônio jurídico da entidade que dele ficou privada com a saída indevida do mandatário. O partido é o único intérprete de suas conveniências, e somente ele deve agir em prol de seus interesses. Em determinadas conjunturas, a agremiação pode não ter interesse na recuperação do mandato do filiado “infidel”, pode mesmo entender não ter havido “infidelidade”. Nesse quadro, a

o de outrem poderia significar indevida intromissão

na economia interna da agremiação. De mais a mais,

não poderia o Ministério Público figurar como legitimado

ativo, eis que a relação entre a entidade partidária e o “mandatário infiel” tem cunho eminentemente privado.

Trata-se de relação travada entre pessoa jurídica de direito

— Pág. orig. 323 —

privado e particular, sendo estranha ao espaço r se” vai > ao Parquet, cuja base de atuação é sempre « it. * -sse público.

Quanto à legitimidade passiva, - . conhecida ao mandatário que se desligou da agr” nm ~4o Se porventura ele se filiar a outra legenda, -ta 1. nbém deverá ser citada para integrar o proceso con. » utisconsorte passivo. O litisconsórcio é nec 74: > Mas entende-se que a obrigatoriedade de sua forr .ação só ocorre se a filiação ao novo partido “ocorrer uentro do prazo de trinta dias, previsto no art. 1º, § 2º, da Res. TSE nº 22.610/2007” (TSE — RESpe nº 16.887/SP — DJe t. 193, 5-10-2012, p. 15; TSE- RESpe nº 23.517/PA-DJet.175,15-9-2015,p.62-63).

Suplente que se desliga do partido ostenta legitimidade passiva? Nem a lei, nem a Resolução nº 22.610/2007 preveem essa hipótese, limitando-se a dispor sobre a perda

de mandato, não de suplência.

No entanto, ao julgar as TutCauAnt nº 061.333.931, nº 061.334.016, nº 061.337.221 e nº 061.332.802, em

12-11-2024, a Corte Superior assentou o entendimento

de que o desligamento do partido não só acarreta o cancelamento da filiação do suplente, como também a extinção de todos os seus direitos e deveres em relação àquele ente, incluindo o direito de exercer mandato em substituição ao titular. Afigura-se acertada essa interpretação, pois, se a desfiliação partidária acarreta a perda do mandato, esse mesmo entendimento deve prevalecer em face de suplente (com a perda da suplência), dada a similitude existente entre ambas as situações.

Assim, considerando que a desfiliação implica perda automática do direito à suplência, sequer seria necessário o ajuizamento de ação para desconstitui-la. Se, porventura, surgir vaga na respectiva Casa Legislativa, o nome do suplente que mudou de partido nem poderia ser cogitado para assumi-la.

É certo, porém, que o ajuizamento de ação declaratória de perda de suplência pode ter utilidade na prática,

— Pág. orig. 324 —

sobretudo para conferir segurança jurídica à sitr sc envolvidos.

Por outro lado, na hipótese de o suplente >> 2 trocou de partido ser convocado para assv .u. Vaga na Casa Legislativa, a jurisprudência ha wu 'o + tende que o termo inicial do prazo para ajuiz .mne.n. da ação em apreço é a data da investidura (ainº . ore , -ovisdria) no mandato

eletivo, então a data da d“- Sl. -5 do partido.

“1. Conta-se da data Ja posse do suplente no cargo eletivo o prazo de 30 dias para o ajuizamento da ação por infidelidade partidária. Precedente. 2. Falta interesse de agir ao partido na ação de decretação de perda de cargo eletivo por infidelidade partidária em desfavor de suplente que se desligou da agremiação, se tal demanda for ajuizada antes da posse do

pretenso infiel. 3. Recurso ordinário provido para extinguir o feito” (TSE - RO nº 2.275/RJ - DJe 2-8-2012,p. 213).

Interesse - Segundo a tradicional doutrina processual, o interesse se traduz no binômio necessidade-utilidade

Necessidade de se invocar a jurisdição. Utilidade ou proveito proporcionado pelo provimento jurisdicional do direito perseguido.

Na ação em apreço, é mister que o colegitimado ostente interesse jurídico, e não apenas ético-moral. Tal interesse deve ser concreto, real, demonstrado de plano.

Quanto ao Ministério Público, seu interesse é intuitivo, ligando-se à higidez da ordem pública e do regime democrático de direito.

Já o interesse dos demais colegitimados deve, em princípio, ser pensado a partir da ocupa: do cargo eletivo em questão. Assim, o partido a que o mandatário encontrava-se filiado e pelo qual foi eleito não poderá agir por emulação ou por vingança, abusando de seu

— Pág. orig. 325 —

o, mas tão só com vistas a .eror »

direito de ac mandato em seus quadros. Destarte, em pri: zip.» não ostenta interesse jurídico de agir: (a) partido y. > 1enhum

proveito lograra com a perda do car vo .'etivo contra o

qual investe; (b) diretório partidé m 'nic' pal em relação

a cargo eletivo estadual ou fede .'\>) idadao; (d) pessoa

jurídica privada; (e) pesso" jrríu a de direito público

interno (União, Estado. ta "oc .ederal e Municipio); (f) entes estatais descent: 'iza .os (Sociedade de Economia Mista, Empresa Publica, Autarquia, Fundação Publica); (g) parlamentares (Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Vereador); (h) titulares de mandato executivo (Presidente da Republica, Governador e Prefeito); (i) novo partido no qual o mandatario se encontre filiado, que nao o originário das eleições (Res. TSE nº 23.176 — DJe 10-12-2009, p. 13).

Interesse jurídico e coligação - A Resolução nº

22.610/2007 silenciou a respeito de coligação partidária.

Mas é certo que a formação desta traz problemas que merecem atenção.

Na coligação majoritária, é remota a possibilidade de o titular de mandato executivo e seu vice pertencerem ao mesmo partido.

Sabe-se que a coligação se extingue com o fim das eleições. Isso, porém, não altera os resultados do pleito, que permanecem para todos os efeitos. Cuidando-se de ente de existência transitória, é indefensável a tese segundo a qual o mandato lhe pertence. Por isso mesmo, a Resolução nem sequer se preocupou em lhe conferir legitimidade ad causam para a ação que instituiu.

Nesse quadro, se o titular do mandato executivo se desfiliar de seu partido, este não terá interesse jurídico em postular a perda de seu cargo se o seu vice pertencer a outra legenda. Todavia, estão autorizados a fazê-lo tanto o vice, quanto o partido a que ele pertencer, bem como

o Ministério Público. Resulta que, contraditoriamente, se

procedente o pedido formulado na demanda, a perda

— Pág. orig. 326 —

do mandato do titular não implicará repo .cé

patrimônio jurídico do partido que o elegeu. .'e aso, O caráter punitivo da decretação de perda du ~ wndato é indisfarçável.

Capacidade postulatória - É mi" «1 qWe seja a petição inicial subscrita por advogado '-s ,
rque se cuida de ação e não de mero requer .nent. administrativo ou de

exercício de poder de po" 'a. >! .stiga Eleitoral. Ademais,

a competência para «nh cer e julgar a matéria foi atribuída originariamente aos tribunais
eleitorais, e nessa instância esse requisito é sempre necessário.

Tutela provisória de urgência - Conforme assentou a

Corte Superior Eleitoral, no processo em apreço, é incabível

a antecipação da tutela. É que a celeridade processual

almejada com esse instituto "já está contemplada nos processos regidos pela resolução
em foco, pois, além

da preferência a eles conferida, hão de ser processados

e julgados no prazo de 60 dias. Sem falar que

irrecorríveis as decisões interlocutórias do relator' (art. 11 ão)" (TSE-MS nº 3.671/GO-DJ
11-2-2008, p. 4)

da resolu

Tutela provisória de evidência - Ao menos em tese, a tutela provisória de evidência não
parece incompatível com o processo de cassação de mandato por infidelidade, especialmente
quando fundada nos incisos I e IV do art. 311 do CPC ("Art. 311. A tutela da evidência será
concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado
útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto
propósito protelatório da parte; [...]; IV — a petição inicial for instruída com prova documental
suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de
gerar dúvida razoável."). Consoante afirmam Wambier et al. (2015, p. 487), essa tutela
baseia-se "exclusivamente no alto grau de probabilidade do direito invocado, concedendo,
desde já, aquilo que provavelmente virá ao final". Sendo,

pois, evidenciado de modo firme e incontestável que a

— Pág. orig. 327 —

mudança de partido não se encontra amparada * ur "au. >

justa, poder-se-á cogitar desde logo a conce sa ° ssa tutela para cassação do mandato
do réu.

Revelia e presunção de veracidade — “, a.” 4º, parágrafo único, da Resolução em
comente 2s 'nul. a presunção de veracidade decorrente dz “ev > do mandatário representado.
Todavia, o art 345,. ao CPC prescreve que esse efeito não se verificar -e 1' ugio versar sobre
direito indisponível. Ora, o te. a e a exame trata de fidelidade partidária e pertencimento do
mandato. Trata-se, por óbvio, de direito indisponível. Embora possa ser objeto de renúncia, o
mandato não pode ser disposto livremente pelo seu titular, como se fosse um produto no

mercado de consumo.

Julgamento antecipado do mérito - Desde que seja desnecessária a produção de provas em audiência (CPC, art. 355, I), admite-se o julgamento antecipado do mérito. Note-se, porém, que, sendo requerida a oitiva de

testemunhas com vistas à demonstração da justa causa

para a desfiliação, o indeferimento desse pleito implica cerceamento de defesa. Nesse sentido: TSE - MS nº 3.699/ PA-DJ11-4-2008,p.9.

Instr

o — Com amparo no direito fundamental de
ação e no devido processo legal, é dado à

partes suscitar no processo as questões que lhes parecerem úteis ao resguardo de suas posições e de seus interesses, bem como dispor dos meios de prova aptos a demonstrar os fatos que alegam.

No que concerne às provas, em princípio, todos os meios lícitos, permitidos em Direito, poderão ser utilizados. Nada justifica a exclusão de determinados meios (desde que lícitos) ou a redução das provas. Ressalve-se, porém, que as provas impertinentes ou desnecessárias deverão ser indeferidas pelo órgão judicial. A prova documental

deve ser apresentada juntamente com a petição inicial

e com a peça de defesa. Nessas oportunidades também

devem ser arroladas testemunhas, se houver. Nos termos

da Resolução nº 22.610/2007, três é o máximo de

— Pág. orig. 328 —

testemunhas que podem ser arroladas. Na rxre.?

razoável tamanha restrição à prova oral. Tan.)1. ção

de Impugnação de Registro de Candidatura (A. . quanto na Ação de Investigação Judicial Eleit 1. (AIJE) a LC nº 64/90 fixa o número de seis testes '1. as /.rts. 3º, \$3ºe 22, V) para cada parte. Enote- 12 — celeridade dessas ações é evidente, pois, enqu utr a. "KC deve ser concluída antes da preparação daw rn < uetrénicas (muito antes, portanto, do dia do p. ito a AIJE deve ser concluída antes das eleições, sob pena de inviabilizar-se o pedido de cassação do registro de candidatura. Sendo assim, não se compreende o motivo pelo qual se fixou em três o número de testemunhas na ação de decretação de perda de cargo eletivo. A situação se agrava se existirem vários fatos a serem demonstrados em juízo, pois o art. 357, § 6º, do CPC, estabelece o número de três testemunhas para cada fato. Limites da decisão - Quem deve ser investido no cargo

vago? - Reza o art. 10 da Resolução em comento: "Julgando

procedente o pedido, o tribunal decretará a perda do cargo, comunicando a decisão ao presidente do órgão legislativo competente para que empossa, conforme o caso, o suplente ou o vice, no prazo de 10 (dez) dias”.

Conclui-se desse dispositivo que o tribunal eleitoral deve limitar-se a decretar a perda do cargo e comunicar essa decisão a quem de direito. É esse o limite objetivo da tutela jurisdicional a ser prestada. Não lhe compete fixar quem será investido no cargo vago em virtude da perda do mandato, pois tal atribuição é do presidente do órgão legislativo. Eventual controvérsia a esse respeito deverá ser submetida ao Poder Judiciário, no caso, à Justiça Comum Estadual, conforme assentou o STJ, confira-se: CC nº 96.265/RS — DJe 1º-9-2008; CC nº 108.023/SP - DJe 10-5-2010.

Natureza da decisão - A decisão judicial que decreta a perda de cargo eletivo em razão de infidelidade partidária apresenta natureza constitutiva negativa ou desconstitutiva. O ato apaga a relação jurídica havida

entre o mandatário e o Estado, extinguindo o mandato.

— Pág. orig. 329 —

Não é razoável a tese segundo a qual a decisão de

é meramente declaratória, pois a perda do cargo não decorreria automaticamente da desfiliação partidária. Isso porque, sendo reconhecida a justa causa para a desfiliação, o réu seguirá exercendo seu mandato sem ter que se filiar a outro partido. Não, pois, se a causa não for reconhecida, os atos praticados pelo mandatário até a

data da perda são válidos. Na verdade, a

decretação judicial da perda do cargo eletivo é ato administrativo, surgindo com a decisão que acolhe o pedido exordial.

Recorribilidade - No que pertine à recorribilidade da

decisão

o, a Resolução nº 22.610/2007 foi alterada pela Resolução nº 22.733/2008. Esta conferiu nova redação ao art. 11 daquela, que passou a dispor: “São irrecorribéis as decisões interlocutórias do Relator, as quais poderão ser revistas no julgamento final, de cujo acórdão cabe o recurso previsto no art. 121, § 4º, da Constituição da

República”.

O texto original desse dispositivo prescrevia a recorribilidade do ato que decretasse a perda de cargo eletivo por infidelidade partidária. A crítica que se lhe dirigiu destacava a afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. É que nem mesmo nos juizados especiais de pequenas causas (que têm entre seus princípios reitores a celeridade processual) se dispensou a via recursal, a qual é atribuída ao órgão colegiado composto por magistrados de

primeiro grau. E mais: neles não se afastou o cabimento de recurso ao Supremo Tribunal Federal.

É certo que parte da doutrina sustenta inexistir direito fundamental ao duplo grau de jurisdição. Assim, em determinadas - e justificadas — situações, nada impediria que o recurso fosse suprimido em prol da efetividade do processo. Nessa linha, depois de afirmar que a “norma constitucional não garante o direito de recorrer”, assegura Marinoni (2007, v. 1, p. 319) que o legislador não está

impedido “de estabelecer um procedimento que não dê às partes o direito de recorrer contra o julgamento”.

— Pág. orig. 330 —

Para esse autor, o duplo grau constitui um m'lo podendo ser considerado um princípio fund: ne. +“. de justiça, já que ele não garante a qualidade ea * tividade

da prestação jurisdicional”. Esclarece, 741. que “nenhum

ordenamento, nem na Itália nem £ 1 «vale ser outro país - nem mesmo na França, ond nº .1'ado double degré de juridiction parece estar var*tic. 'armente arraigada -, considera o duplo grau ° iu s°.ção como uma garantia constitucional. Ao con “ari , em quase todos os países existem mitigacdes do uuplo grau, justamente para atender ao princípio fundamental de acesso à justiça. [...]”.

No entanto, além de constituir principio basilar de justiça, a recorribilidade das decisões judiciais é já uma

tradição do ordenamento brasileiro.

A nova redação do art. 11 harmoniza-se com a atual sistemática processual eleitoral. As decisões interlocutórias proferidas pelo relator não preluem, podendo ser reapreciadas e revistas pelo Órgão Colegiado

quando do julgamento final.

à parte lesão grave de difícil ou impossível repz

Nesse caso, sendo violado direito líquido e certo e ante a falta de recurso próprio com efeito suspensivo, impõe-se a

admi

ão de mandado de segurança (Lei nº 12.016/2009, art. 5º, II, contrario sensu).

Ja quanto as decisões finais dos Tribunais Regionais, que extinguem a fase cognitiva do procedimento (julgando ou não o pedido), poderá a parte interpor Recurso Especial Eleitoral, se o diploma for municipal, ou Recurso Ordinário, se o diploma for estadual (CF, art. 121, § 4º, III e IV; CE, art. 276). A interposição errada desses recursos constitui “erro grosseiro”, não autorizando, por isso, a

incidência da fungibilidade recursal.

“[...] 2. Nos termos do art. 276, II, a, do CE, é cabível o recurso ordinário eleitoral de acórdão regional que

verse sobre diploma outorgado nas eleições federais

e estaduais. 3. Nessa hipótese, a interposição de

— Pág. orig. 331 —

recurso especial eleitoral configura erro ine cv Ave’,

não se aplicando, portanto, o pri.cfp.- da

fungibilidade recursal, ex vi do Enunciaav Jumular

nº 36 do TSE.

» (TSE - :D-A-R-AREspe nº 060.022.085/GO — Dje 4-11-21 . *).

“[...] 2. Esta Corte Supe io. cu” signou que, por se tratar de ação de decre. ao “e perda de cargo eletivo por infidelidade arti ária relativa a mandato de âmbito municipal, o .curso cabível contra acórdão do TRE é o especial, conforme preconiza o art. 121, § 4º, da Constituição do Brasil c.c. o art. 276, II, a, do Código Eleitoral, e a Súmula nº 36/TSE, sendo cabível recurso ordinário nas hipóteses exclusivamente alusivas às eleições federais e estaduais. 3. Assentou- se, no acórdão embargado, a impossibilidade de aplicação da regra da fungibilidade para recebimento

do recurso ordinário como especial, vislumbrando-

se, na hipótese, a configuração de erro inescusável ante a inexistência de dúvida objetiva quanto ao meio

recursal cabível, conforme jurisprudência do TSE

' (TSE — ED-AgR-AREspe nº 060.024.119/RJ - j 14-3-2024).

Note-se que o recurso ordinário deverá ser recebido no efeito suspensivo por força do disposto no § 2º, art. 257, do Código Eleitoral (introduzido pela Lei nº 13.165/2015), segundo o qual “O recurso ordinário interposto contra decisão proferida por juiz eleitoral ou por Tribunal Regional Eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será recebido pelo Tribunal competente com efeito suspensivo”.

Preferência na tramitação - A teor do art. 12 da Resolução nº 22.610/2007, a tramit

o dos processos nela regulados tem preferência sobre os demais. Nem

sequer excepcionaram-se os processos criminais em que

— Pág. orig. 332 —

o réu estiver preso, tampouco o habeas corpus Cv mp. > atentar para a inversão de valores em prejuízo do *; sítio fundamental de liberdade (CF, art. 5º, caput), > e impõe uma rápida solução do litígio que o er .u. 2. Note-se que, quando o art. 94 da Lei nº 9.504/9" det err .na prioridade para os feitos eleitorais (no pc una» "tre o registro de candidaturas até cinco dias «pés « -ealização do segundo turno das eleições), ress~" 1 rn ocessos de habeas corpus e mandado de seguranç

Prazo para encerramen.o do processo — O art. 12 da Resolução nº 22.610/2007 fixa o prazo de 60 dias para o encerramento do processo. Evidencia-se, aqui, compromisso com a celeridade processual e com a efetividade da tutela jurisdicional do direito reclamado pelo autor. Com efeito, a demora na tramitação pode inutilizar o provimento jurisdicional almejado pelo autor. Vale ressaltar que o mandato tem prazo certo para ser

exercido e a demora na conclusão do processo beneficia o
representado em detrimento do autor.

Ação declaratória - A Resolução nº 22.610/2007

instituiu uma ação declaratória de fato, cujo objeto é a "existência de justa causa" para a desfiliação partidária (art. 12, § 3º). Não obstante, é cediço que o objeto da ação declaratória é a existência ou inexistência de relação jurídica. Uma exceção a essa regra é prevista no art. 19, II, do CPC e refere-se à declaração de autenticidade ou falsidade de documento. Assim, o objeto da ação em tela deve ser compreendido como a declaração de inexistência legítima de relação jurídica entre o mandatário e a agremiação.

Alegitimidade ativa para a declaratória é do mandatário que se desfiliou da agremiação pela qual foi eleito. Se tiver se refiliado, não há impedimento a que o novo partido integre o polo ativo, como litisconsorte facultativo,

já que detém legítimo interesse no reconhecimento da
regularidade da desfiliação. De qualquer sorte, poderá a
nova legenda do mandatário ingressar no feito como

— Pág. orig. 333 —

assistente. O rito a ser observado na ação em a" cero € »
mesmo estabelecido na Resolução, e não o com: Mm. > PC.

6.11 EXTINÇÃO DE PARTID » FOLÍTICO

Extingue-se o partido polit' > «u tenha o registro "cancelado, junto ao Ofício .ivil ao Tribunal Superior Eleitoral" (LPP, art. 27). ~ ca ce' amento desses registros pode decorrer: (i) de 'iss« ução do partido na forma prevista em seu estatuto, (ii) de incorporação de um partido a outro; (iii) de fusão de partidos; e (iv) nos termos do art. 28 da LPP, de decisão transitada em julgado do TSE, que determine "o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique provado: I - ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira; II - estar subordinado a entidade ou governo estrangeiros; III - não ter ['os órgãos

nacionais'

— vide § 6º] prestado, nos termos desta Lei, as devidas

contas à Justiça Eleitoral; IV - que mantém organização paramilitar”.

Considerada essa Última situação, estabelece o § 2º do citado art. 28 que o processo de cancelamento é iniciado pelo TSE “a vista de denúncia de qualquer eleitor, de representante de partido, ou de representação do Procurador-Geral Eleitoral”. Sob pena de nulidade do

Em caso de extinção do partido, o art. 63, parágrafo unico, da Res. TSE nº 23.604/2019 determina a devolução

processo, deve-se assegurar ao partido ampla defesa (§

à União dos recursos disponíveis oriundos do Fundo Partidário, bem como de todos os bens e ativos adquiridos

com recursos oriundos desse fundo.

6.12 COMPETENCIA JURISDICCIONAL PARA QUESTOES PARTIDARIAS

Tendo em vista a natureza privada conferida ao partido

politico e o fato de tais entes serem detentores de

— Pág. orig. 334 —

autonomia, firmou-se o entendimento de que questo

partidárias, interna corporis ou envolvendo re. xwço > om partidos são em geral da competência da Jus.. x Comum estadual, exceto se houver reflexos em -1c. ão ou processo eleitoral.

“[...] 5. Na linha da juris rudência do TSE, a competência da Jus’*a . 'e' oral para exame de atos internos dos parti. ns ¢ excepcional, condicionada à existência de reflexos no pleito eleitoral, os quais ficaram evidenciados no caso. [...]” (TSE - Ref-MS Civ nº 060.020.194/AM — DJe 15-10-2024).

“[...] Partido politico. Disputas internas pela presidência. Encerramento do período eleitoral. Incompetência da Justiça Eleitoral. Declínio da competência para a Justiça Comum. Juízo natural

para a causa. [...] 1. A jurisprudência deste Tribunal

Superior é firme no sentido de que não compete

à Justiça Eleitoral apreciar questões interna corporis dos partidos, a não ser que a decisão produza reflexos no processo eleitoral. Precedentes [...]” (TSE - AgR- PetCiv nº 060.120.285/DF — DJe 8-4-2024)

“1. Não é da competência da Justiça Eleitoral, e sim da Justiça Comum, dirimir dúvidas ou impor sugestões ante as diretrizes e exigências fixadas por Cartórios de Registro Civil a

partidos em formação. [...]” (TSE - R-Pet nº 82.632/DF — DJe, t. 123, 1-7-2015, p. 3)
 “Competência. Ação ajuizada por filiado em face de partido político, objetivando discussão acerca da validade de convocação e realização de convenção partidária. Competência da Justiça Estadual comum. Hipótese de conflito interno. Justiça eleitoral que somente seria competente caso já iniciado o processo

eleitoral. Precedentes do STJ. Decisão reformada.

— Pág. orig. 335 —

Agravo” (TJ/SP - AI nº 0137176 - 6º Cº nea xo

Direito Privado —j. 21-2-2013)

“Competência. Mandado de >. Juranga. Cancelamento de filiação partic ria. “abe à Justiça comum julgar conflito de @1._es envolvendo cidadão e partido político, +... ‘derada exclusão de filiado” (TSE - MS 1.º 43 303/RJ - Dje, t. 182, 23-9-2013,p.32)

“1. De acordo com . jurisprudência do TSE, não compete à Justiça Eleitoral apreciar matéria relativa à dissidência interna dos partidos políticos na eleição de seus dirigentes. Precedentes. [...]” (TSE - AgR-Pet nº 4.459/MA - DJe 20-8-2013, p. 65).

“Conflito negativo de competência. Juízos de direito e eleitoral. Eleição de Diretório Municipal de partido político. Competência da Justiça Comum. Compete

à Justiça comum estadual processar e julgar a ação

em que filiado pretende discutir ato deliberativo, de natureza interna corporis, de partido político. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 2

Vara Cível de São José-SC” (STJ - CC nº 40.929/SC-2

Seção — Rel. Min. Cesar Asfor Rocha - DJ 7-6-2004, p.

Assim, eventuais querelas existentes entre partido e pessoa natural ou jurídica, entre dois partidos, entre órgãos do mesmo partido ou entre partido e seus filiados devem ser dirimidas na Justiça Comum estadual.

Todavia, excepcionalmente, a competência da Justiça Eleitoral despontará se a situação impactar ou implicar influência direta em eleição ou processo eleitoral, pois, nesse caso, os interesses maiores da democracia, da segurança jurídica e da regularidade do processo eleitoral justificam a atração da competência da Justiça

Especial. Afinal, “em se tratando de entidade associativa

umbilicalmente ligada ao adequado funcionamento do

— Pág. orig. 336 —

processo democrático, incumbe à Justiça Esper 1a) zac +

Eleitoral o papel precípua de apreciar co. tre é sias

advindas no corpo dos partidos políticos” (1^o* - MS nº 060145316 /PB — Dje 29-9-2016 - seco do voto do Relator, Min. Luiz Fux).

Tem-se, pois, que questões © civ rgências internas partidárias ocorridas no -erína. eleitoral escapam a competência da Justiça € “u >. endo alocadas ao âmbito da competência da Ju tice Eleitoral. Sobre o referido período, fixou-se na junsprudência que ele deve ser compreendido a partir da regra da anualidade inscrita

“em seu sentido mais elástico,

no art. 16 da CF, e, pois iniciando-se um ano antes da data do pleito” (TSE - RESpe nº 7090/RN - DJe, t. 232, 30-11-2017, p. 22-25).

6.13 VÍCIOS DO SISTEMA PARTIDÁRIO BRASILEIRO

A contemporânea democracia “partidária” brasileira

não esta livre de críticas. Entre outras cois sofre os influxos do “caldo de cultura” legado pelas violentas experiências colonial e escravista, nas quais têm origem o autoritarismo, mandonismo, corrupção e patrimonialismo tão comuns na prática política.

Destaca Bonavides (2010, p. 386, 414, 421) a despolitização interna dos partidos brasileiros e a vetusta prática de patronagem. Assinala o eminente cientista político que, ainda nos dias correntes, muitas agremiações constituem “simples máquinas de indicar candidatos, recrutar eleitores, captar votos”; uma vez no poder, cuidam apenas de carrear vantagens materiais a seus dirigentes e clientes, sobretudo com a investidura em

cargos e funções públicas. Mui raramente descem a fundo

em temas fundamentais aos reais interesses da sociedade brasileira.

Também Ferreira Filho (2005, p. 124) ressalta

alguns vícios presentes no sistema brasileiro, no qual

— Pág. orig. 337 —

constata a existência de número excessivo de var’ide , a inautenticidade deles e o exacerbado indi idi. V.mo que marca nossa cultura. Quanto ao prime:.> existem realmente dezenas de partidos com re ,15. 9 definitivo no

TSE; a maioria deles é formada

nar idos nanicos, de diminuta expressão no cor’ tc s ciopolítico, e cuja sobrevivência se deve ao “uu de suas legendas por isso, são conhecido. -m. 9 partidos ou legendas de aluguel. Na verdade, na pa 3am de pequenas oligarquias a serviço de uma ou outra personalidade, fechadas, pois, à renovação e ao intercâmbio de ideias.

Daí a observação do Ministro Luís Roberto Barroso de

que o sistema partidário brasileiro se caracteriza

“pela multiplicação de partidos de baixa consistência ideológica e nenhuma identificação popular. Surgem, assim, as chamadas legendas de aluguel, que recebem

dinheiro do Fundo Partidário - isto é, recursos predominantemente públicos - e têm acesso a tempo gratuito de televisão. O dinheiro do Fundo é frequentemente apropriado privadamente e o tempo de televisão é negociado com outros partidos maiores, em coligações oportunistas, e não em

função de ideias. A política, nesse modelo, afasta-se do interesse público e vira um negócio privado, [...]” (STF - ADI 5.081/DF - Pleno - trecho do voto do

Rel. Min. Luis Roberto Barroso ~j. 27-5-2015)

Sobre o individualismo, cuida-se de traço marcante da cultura nacional. A ele se ligam vícios antigos como o personalismo, o mandonismo e o caráter oligárquico das organizações partidárias.

O personalismo e o mandonismo têm por características o culto exagerado à personalidade do líder político e o desprezo pela fidelidade à organização partidária, a qual é sempre instrumentalizada para

fins pessoais. As decisões não são institucionais nem

— Pág. orig. 338 —

democráticas. É o dirigente que manda, é ele qu. reso1. >

pessoalmente as questões mais relevantes. No “uais das vezes, atingidos os objetivos visados, « ‘legendas são simplesmente descartadas, troca? .» , 9r outras mais convenientes e que melhor atendem os interesses pessoais.

Obtempera Ferreira Filhr (200. p. 126) ser essencial à democracia pelos part’ “ns » eles tenham programas bem definidos. Contudo, 9p »blema é que, de modo geral, o povo brasileiro parece relutar em formular escolhas eleitorais levando em conta os programas dos partidos

acima de tudo.

“O elemento pessoal continua a pesar e não raro a preponderar. Mormente hoje, quando os

meios de comunic:

ção de massa valorizam as personalidades em detrimento das ideias. No Brasil, especialmente, é generalizado o despreço pelos programas partidários, visto como mero blá-blá-blá

que ninguém, inclusive os candidatos, leva a sério. A política brasileira é uma disputa personalista; vale

mais o candidato do que o partido”.

Cumpre ainda destacar o baixo índice de democracia interna na gestão dos partidos, notadamente no que concerne à tomada de decisões. Salvo raras exceções, decisões importantes não são tomadas de forma democrática, pelo conjunto dos filiados, mas sim por uns poucos dirigentes. A propósito, em sugestiva crônica veiculada no jornal Folha de S. Paulo (Caderno A, p. 2, 25 fev. 2006), Carlos Heitor Cony registrou o modo como se deu a escolha do candidato do PSDB às eleições

presidenciais de 2006

“A foto foi publicada em todos os jornais. Num restaurante paulista, mesa em fim de jantar, quatro sobas simpáticos, gente de bem em todos os sentidos,

armavam a estratégia para escolher o próximo

— Pág. orig. 339 —

candidato do PSDB à Presidência da Repú' uc' [..

Tudo será feito de acordo com o que eles 'ec

co. xdas do

ouvidas mais duas ou três cabec PSDB. E, em linhas gerais, dos gr nde. aos pequenos partidos, a liturgia será a mest. « L...,antar reunindo

quatro cidadãos que dem ti quem vai receber

milhões de votos dos a. ~ .ais -idadãos”.

Com alguns retoques, “sa crônica bem poderia ser reeditada em outros pleitos e referir-se a outros partidos. Em 2010, por exemplo, a candidata da situação à eleição presidencial foi escolhida pelo então Presidente da República, que, posteriormente, assistiu à sua solitária decisão ser ratificada na convenção nacional do Partido dos Trabalhadores. Em 2018, o vencedor do pleito presidencial pelo Partido Social Liberal (PSL) somente se filiou a essa grei em março de 2018 sob a condição de ser

lançado candidato, no que foi atendido pelos dirigentes;

em 2019, um ano depois o pleito, o eleito se desfilou do

PSL, e somente em novembro de 2021 (dois anos depois

da desfiliação) ingres

ou no Partido Liberal (PL) para

disputar as ele

es de 2022, tudo, portanto, a evidenciar a manipulação e instrumentalização dos partidos. Daí a evidência de que, no Brasil, a democracia representativa é exercida de cima para baixo, e não de baixo para cima. Nesse cenário, lembra Cony no texto referido, “o poder não emana do povo, como rezam a Constituição e os bons costumes políticos, mas de um jantar [...] em que os hierarcas (bons ou maus, não importa) decidem quem será candidato”.

É importante que a organização e o funcionamento dos partidos políticos se deem de forma democrática, republicana e transparente - realizando-se assim os

princípios e valores que presidem a Constituição política.

Isso implica, entre outras coisas: (i) o incremento da

capacidade dos filiados para a tomada de decisões

relevantes - como a escolha dos candidatos que disputarão

— Pág. orig. 340 —

as eleições; (ii) a transparência e responsabil' sa?2 1 >

gestão partidária; (iii) a instituição de mec no, de controle da gestão; (iv) a prestação de contas uc ~ 'stão; (v) a realização de eleição interna para es Ju.» de dirigentes; (vi) a fixação de prazo para a or 0. “ão Jos cargos de direção; (vii) o incremento da cs >i ta 'e dos filiados para

ocupação de cargos internos

6.14 IMPROBIDAMF ADMINISTRATIVA EM PARTIDO POLÍTICO

O art. 37 da Lei Maior estabelece os princípios a serem observados pela Administração Pública, entre os

quais figuram a legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade e eficiência. O mesmo art. 37 também trata da improbidade administrativa, prevendo o seu § 4º que ela importará “a suspensão dos direitos políticos, a perda

da função pública, a indisponibilidade dos bens e o

ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

Essa matéria é regulada pela Lei nº 8.429/1992 (Lei da Improbidade Administrativa - LIA), a qual foi amplamente alterada pela Lei nº 14.230/2021. Qualifica-se como ímprobo o ato praticado por agente público ou pessoa

a este equiparada que viole “a probidade na organização

do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário”, bem como a integridade da Administração Pública direta e indireta, e, ainda, de “entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual” (LIA, art. 1º, caput, SS 5º e 7º,

art. 3º).

Além disso, dispõe o § 6º do art. 1º da LIA que também se encontram “sujeitos às sanções desta Lei os atos de

improbidade praticados contra o patrimônio de entidade

privada que receba subvenção, benefício ou incentivo,

— Pág. orig. 341 —

fiscal ou creditício, de entes públicos ou governamentais, previstos no § 5º deste artigo”.

Nos termos do art. 3º, a Lei de Improbidade*: alcança

até mesmo quem, “não sendo agente público, induza

ou concorra dolosamente para a prática do ato de

improbidade”. Mas nesse caso, “...s, v. sabidamente requer que se comprove que o agente teve “participação e benefícios diretos”, limitando-se sua responsabilidade aos “limites da sua participação”.

Nos termos legais, constitui improbidade administrativa toda ação ou omissão dolosa que se enquadre em uma das seguintes categorias: enriquecimento

ilícito (LIA, art. 9º), cause lesão ou

prejuízo ao erário (LIA, art. 10) ou atente contra os princípios reitores da Administração Pública (LIA, art. 11).

Nesse quadro, pode-se cogitar a aplicação da LIA a partidos políticos e candidatos que receberem recursos de fundos públicos. Embora possuam natureza privada,

os partidos são quase integralmente financiados pelo

erário. Para custear suas atividades partidárias e eleitorais, o Tesouro Nacional lhes transfere enormes somas pecuniárias por meio do Fundo Partidário (FP), do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e do

custeio da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Já os candidatos recebem verbas (públicas) do FEFC com vistas a financiar suas campanhas. Por serem públicos, tais recursos são vinculados e devem ser empregados para o estrito cumprimento das finalidades que lhes foram assinaladas.

A Lei nº 14.230/2021 incluiu o art. 23-C na LIA, restringindo a incidência dessa norma aos partidos

políticos, in verbis:

“Art. 23-C. Atos que ensejem enriquecimento

ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação,

malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos, ou de suas fundações, serão

— Pág. orig. 342 —

responsabilizados nos termos da Lei nº 9.096/95, de 4 de setembro de 1995.”

Todavia, esse dispositivo legal foi objeto de impugnação na ADI 7.236, tendo o STF deferido a seguinte medida

cautelando para conferir-lhe o sentido: “no sentido de que os atos que ensejam enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio de recursos, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos, ou de suas fundações, poderão ser responsabilizados nos termos da Lei 9.096/1995, mas sem prejuízo da incidência da Lei de Improbidade Administrativa” (STF, ADI 7236/DF, decisão liminar do Rel. Min. Alexandre de Moraes, de 27-12-2022).

Merece aplausos essa decisão, pois mantém a “incidência da Lei de Improbidade Administrativa” no âmbito dos partidos políticos. É que, pela literalidade do

citado art. 23-C, a plena incidência da LIA a partido

político só ocorreria nas hipóteses do art. 11, em que o

ato ofende princípios da Administração Pública. Nos casos de enriquecimento ilícito (art. 9º) e lesão ou prejuízo ao erário (art. 10), determina o art. 23-C que o ilícito seja tratado no âmbito da prestação de contas que o partido apresentar à Justiça Eleitoral. É duvidosa a correção e mesmo a constitucionalidade dessa regra legal, pois afasta a possibilidade de adequada responsabilização jurídica de dirigentes partidários pela prática de atos caracterizados como de improbidade administrativa. Considerando que a Justiça Eleitoral não tem competência constitucional para julgar ato de improbidade, pode-se dizer que o dispositivo em exame cria uma imunidade e consagra a impunidade de dirigentes partidários no âmbito da improbidade administrativa

A propósito, vale lembrar o art. 37, § 13, da LPP (incluído pela Lei nº 13.165/2015), segundo o qual: “A responsabilização pessoal civil e criminal dos dirigentes partidários decorrente da desaprovação das

contas partidárias e de atos ilícitos atribuídos ao partido

— Pág. orig. 343 —

político somente ocorrerá se verificada irregularidade >

grave e insanável resultante de conduta do partido que importe enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio do partido”. Assim, no âmbito eleitoral, a responsabilização do dirigente partidário por ato de improbidade requer: (i) que a irregularidade seja grave “i, q o a

irregularidade seja insanável; (iii) conduta. .olnsa 'o agente; (iv) que haja enriquecimento ilícito e? “ão o vatrimônio do partido.

As sanções por ato dt 'mp obidade são previstas no art. 12daLIA, figurando entre elas a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento do dano, pagamento de multa, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o Poder Público, proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

Para o reconhecimento da improbidade administrativa não basta a mera subsunção do fato a uma das situações veiculadas nos aludidos dispositivos, pois esse

enquadramento requer a demonstração da existência de

elemento subjetivo, o qual é consubstanciado no dolo para todos os tipos legais (art. 1º, § 1º, da LIA). Com efeito: “para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, estar caracterizada a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé. Precedentes: [...]” (STJ - REsp nº 1819704/MG 2º T. — Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 11-10-2019). No caso, basta a demonstração do dolo genérico (STJ - REsp nº 951.389/SC — 1º Seção - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 4-5-2011), o qual é consubstanciado na livre e espontânea vontade de praticar o ato inquinado.

bili

A respons:

ção do agente requer 4

de processo jurisdicional proprio. A competência para conhecer e julgar a demanda é da Justica Comum Federal,

pois, além de a organização e fiscalização do processo

eleitoral constituir serviço público da União (realizado

— Pág. orig. 344 —

pela Justiça Eleitoral, que é federal), as verbas alov ad-s a, >

fundos eleitorais são originárias do Tesouro N: “io. 1' ¢ as

respectivas contas são prestadas para a Justiy' “leitoral.

Resulta evidente, portanto, o interesse cu. ral.

Quando do julgamento das cont: > « uai LPP, art. 32) e das contas de campanha / prose. 'adas por partido ou candidato (LE, art. 28, «7º 72 9', LPP, arts. 33, II, e 34,1

apresentadas

por partido politico (CF, art. 27, 1.

eV), se forem detectadas inc 'cios ou provas de ocorrência de improbidade administrativa, deve a Justiça Eleitoral (LIA, art. 22) determinar a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Federal para que este eventualmente instaure inquérito civil ou procedimento investigativo e promova a ação de improbidade administrativa visando a responsabilização do agente

O art. 23 da LIA contém disposição especial sobre prescrição da ação para a aplicação das sanções nela previstas. A prescrição ocorrerá “em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso

de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência”. Também são previstas hipóteses de suspensão e interrupção do prazo prescricional. Havendo interrupção, o prazo passa a correr pela metade, ou seja,

por quatro anos.

— Pág. orig. 345 —

SISTEMAS ELEITORAIS

7.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Compreende-se por sistema a estrutura complexa, racional e dinamicamente ordenada. Nesse prisma, sistema eleitoral é o complexo de técnicas e procedimentos o e realização de ele empregados na organiz:

ensejando a conversão de votos em mandato. Em outras palavras, trata-se do método que permite organizar e aferir a manifestação de vontade dos cidadãos nas urnas, de modo a propiciar a legítima representação do povo na gestão do Estado.

O sistema eleitoral “identifica as diferentes técnicas e procedimentos pelos quais se exercem os direitos políticos de votar e de ser votado”, incluindo-se nesse conceito “a divisão geográfica do país para esse fim, bem como os critérios do cômputo dos votos e de determinação dos candidatos eleitos” (STF - ADI 5081/DF - Pleno - trecho do voto do relator, Min. Luis Roberto Barroso —j. 27-5-2015).

A função do sistema eleitoral consiste na organização das eleições e conversão de votos em mandatos políticos. Em outros termos proporcionar a captação eficiente, segura e imparcial da vontade popular democraticamente

manifestada, de sorte que os mandatos eletivos sejam

— Pág. orig. 346 —

conferidos e exercidos com legitimidade. É .ar be.»

sua função estabelecer meios para que © uu "" .sos

grupos sociais sejam representados, bem .7no para que as relações entre representantes . 1. rresentados se fortaleçam. A realização desses by tive depende da implantação de um sistema € toa confiável, dotado de técnicas seguras e efic er, ti jos resultados sejam transparentes e inteligiv ”

Consoante adverte t mp .rato (1996, p. 65), “não ha sistemas idealmente perteitos, para todos os tempos e todos os países, mas apenas sistemas mais ou menos úteis

à consecu

das finalidades políticas que se têm em vista,

em determinado país e determinado momento histórico”.

A ciência política nos informa acerca da existência de três tipos principais, a saber: o majoritário, o proporcional e o misto (este é formado pela combinação de elementos daqueles)

A adoção de um determinado sistema depende das

vicissitudes históricas de cada sociedade, da interação e

dos conflitos travados entre as diversas forças político-

sociais. Igualmente relevante para o seu delineamento são os valores que se queira consagrar na experiência social, bem como as finalidades políticas almejadas.

Na Constituição do Brasil, foram consagrados os

sistemas majoritário e proporcional.

7.2 SISTEMA MAJORITÁRIO

O sistema majoritario funda-se no principio da representação “da maioria”. Segundo a lógica majoritária, o candidato que receber a maioria dos votos válidos no distrito ou na circunscrição eleitoral é proclamado vencedor do certame. Esse método é também conhecido como first past the post (FPTP).

A maioria pode ser absoluta ou relativa. Por maioria absoluta compreende-se a metade dos votos dos integrantes do corpo eleitoral mais um voto. Todavia, se

o total de votantes encerrar um número ímpar, a metade

— Pág. orig. 347 —

será uma fra

ção. Nesse caso, deve-se compree .de" p. =

maioria absoluta o primeiro número inteirc ac.>. da fração. A exigência de maioria absoluta prenu — 2 à ideia de ampliar a representatividade do e'-1. robustecendo sua base popular de apoio e, c' 1s. tue .temente, sua legitimidade.

Já a maioria relativa ov simp. s não leva em conta

a totalidade dos vote 'os, c nsiderando-se eleito o

candidato que alcança: »m ior número de votos válidos em relação a seus concorrentes. Portanto, o candidato poderá ser eleito com menos da metade dos votos.

No Brasil, o sistema majoritário foi adotado nas eleições para a chefia do Poder Executivo (Presidente da República, Governador, Prefeito e respectivos vices) e Senador (e respectivos suplentes), conforme se vê nos arts. 28, caput, 29, II, 32, § 2º, 46 e 77, § 2º, todos da Constituição Federal.

Esse sistema compreende duas espécies. Pela primeira

— denominada simples ou de turno único –, considera-

se eleito o candidato que conquistar o maior número de

votos entre os participantes do certame. Não importa se a maioria alcançada é relativa ou absoluta. É isso que ocorre nas eleições para Senador, bem como nas eleições para Prefeito em municípios com menos de 200.000 eleitores, nos termos do art. 29,11, da Lei Maior.

Já no chamado sistema majoritário de dois turnos, o candidato só é considerado eleito no primeiro turno se obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Caso contrário, faz-se nova eleição. Esta deve ser realizada no último domingo de outubro, somente podendo concorrer os dois candidatos mais votados. Se ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, antes de realizado o segundo turno, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação (CF, art. 77, § 5º). Considera-se eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos (CF, art. 77, § 3º). Tal se dá nas eleições para Presidente da República, Governador, Prefeito e seus respectivos vices em municípios com mais

de 200.000 eleitores.

— Pág. orig. 348 —

Havendo empate nos resultados da votação mz ori*ar. ,

“sera qualificada a pessoa com maior idade” (C' a. °/,§

52; LE, art. 22, § 3º, e art. 3º, § 2º Res. TSEn® 10.1 7/2021).

7.2.1 Sistema distrital

Denomina-se distrital o 1º em que o princípio majoritário é aplicado às "outras", para o Poder Legislativo.

Nesse sistema, a circunscrição eleitoral é repartida em distritos (ou círculos) menores, dentro dos quais é travada a disputa pelos votos dos cidadãos.

Se o distrito for uninominal (voto distrital uninominal), elegerá um só representante, se for plurinominal (voto distrital plurinominal) elegerá mais de um representante.

No caso de distrito uninominal, o número total de distritos corresponderá à quantidade de cadeiras ocupadas na respectiva Casa Legislativa. Cada partido pode apresentar no distrito tantos

candidatos quantas forem as vagas em disputa. Assim, sendo o distrito uninominal, o partido apresentará um só candidato por distrito. No dia do pleito, aos eleitores é apresentada uma lista

de candidatos restrita ao distrito a que pertencem. Como a eleição segue a lógica majoritária, considera-se vitorioso o candidato que obtiver o maior número de votos no distrito.

Conforme há pouco salientado, a maioria exigida será simples ou absoluta. Sendo absoluta, poderá haver previsão de dois turnos de votação, sendo o segundo turno disputado entre os dois candidatos mais votados no primeiro. O sistema de maioria simples é adotado nos EUA, consoante informa Kollman (2014, p. 436, 455).

No Brasil, as eleições legislativas para a Câmara de Deputados foram regidas pelo sistema distrital durante quase todo o Império e a República Velha. A esse respeito,

veja-se o quadro seguinte:

Norma legal Evento

— Pág. orig. 349 —

Lei nº 842, de 19-9-1855 (Lei do Círculo)

Lei nº 1.082, de 18-8-1860 (Segunda Lei dos Círculos)

Lei nº 2.675, de 20-10-1875

Lei nº 3.029, de 9-1-1881 (Lei do Censo)

Decretos nº 200-A, de 8-2-1890, e nº 511, de

Implanta o voto distrital de um deputado por distrito, sendo exigida a maioria absoluta.

Autoriza a para três o número de deputados a serem eleitos em cada

distrito.

Extingue o voto

distrital.

Restabelece o voto distrital.

Extinguem o voto

distrital.

23-6-1890

Lei nº 35, de 26-1-1892

Lei nº 1.269, de 15-11-1904 (Lei Rosa e Silva)

Lei nº 3.139, de 2-8-1916

Decreto nº 21.076, de 24-2-1932 (primeiro

Reimplanta o voto distrital, prevendo a eleição de três

deputados por distrito.

Mantém o voto distrital, aumentando para cinco o número de deputados

por distrito.

Mantém o voto distrital e o número de cinco

deputados por distrito.

Extingue o voto

distrital, que desde

— Pág. orig. 350 —

Código Eleitoral) então não mais fo'

adotado.

Fonte: Souza (1984).

Muitas são as críticas ende~e, "e" ao sistema distrital,

valendo destacar as que 0 a. ° .am:

i) à redução do plu »'.smo político no Parlamento, já que os representantes dos grupos sociais

majoritários tendem a sempre ser eleitos;

ii) à ínfima representação de segmentos minoritários existentes na sociedade. Isso porque os membros desses segmentos encontram-se

dispersos em vários distritos, nos quais não
 chegam a formar maioria; iii) à baixa renovação da representação política
 em razão de os atuais eleitos: (iii.a) serem
 conhecidos por parcela maior do eleitorado por já terem participado de eleições
 anteriormente (recall); (iii.b) desfrutarem de alta visibilidade
 na mídia social; (iii.c) terem acesso à máquina
 administrativa; (iiid) terem o poder de encaminhar emendas que garantem verbas para
 obras e serviços públicos em redutos eleitorais;
 iv) ao aumento do índice de personalização da representação (= personalismo), com
 valorização de candidaturas de pessoas mais conhecidas ou
 famosas no meio social;
 v) Aprevalência no Parlamento de grandes partidos, que concentram mais votos e, pois,
 mais
 representantes;
 vi) à indução de formação de um sistema
 bipartidário;
 vii) às relevantes distorções havidas entre o número
 de votos recebidos por um partido e a

— Pág. orig. 351 —

representatividade que venha a ter .a Ca.
 Legislativa - ex.: distribuição de nun 2ru x uor de cadeiras a partido que recebeu n.” 9s
 votos
 que outro ao qual foi atribuído . 1. mero maior de
 voto:
 desincentivo ao vote a. 4,7. ixo, com vinculação
 do voto unicame. te .o te.ritdrio;
 Gerrymander. ‘¢ — :onforme assinala Kollman (2014, p. 147), .rata-se da manipulação
 na definição de area de distritos eleitorais. Ao se formatar os distritos, excluem-se locais em
 que a maioria da população apoia partidos ou
 candidatos adversarios, ou incluem-se locais cuja população apoia o partido ou os
 candidatos dos atuais governantes. A finalidade é formar distritos compostos por eleitores
 favoráveis aos

atuais mandatários a fim de se obter vantagens
as eleições. Aqui são os governantes que
colhem os eleitores e não o contrário.

Essas deficiências do sistema distrital clássico têm ensejado o seu abandono por muitos países que o adotaram no passado, sendo buscadas alternativas no sistema proporcional.

7.2.2 Distritão

Tem-se debatido acerca da implantação, no Brasil, do

sistema denominado distritão. Mas apesar de já ter sido contemplado em reformas político-eleitorais, a sua adoção foi rejeitada na Câmara dos Deputados respectivamente em 2017 (PEC nº 77/2003) e 2021 (PEC nº 125/2011). Esse sistema é, na verdade, o sistema distrital plurinominal com a peculiaridade de haver um só

distrito na circunscrição eleitoral, ou seja, no Estado e
no Município. Portanto, a circunscrição eleitoral não é

— Pág. orig. 352 —

dividida em distritos menores; ela própria cc.sti#*w > único distrito existente - daí denominar-se o ist. v4 de “distritão”.

Cuidando-se de sistema major'.a.:>. apenas os candidatos mais votados em cada "st. 10 (vara Deputado Federal, Estadual ou Distrit >> .u Municipio (para Vereador) são eleitos. A list-de el. os é formada a partir da ordem decrescente de ~tu r -ebidos individualmente pelos candidatos.

Os defensores desse sistema arguem que ele tem a vantagem de ser de fácil compreensão para os eleitores. Além disso, ele acabaria com alguns problemas ocorrentes no sistema proporcional (adotado na Constituição Federal), os quais serão apontados a seguir.

Força é convir que a escolha de um sistema político não deve basear-se na maior ou menor facilidade de compreensão pelos eleitores. Importante mesmo é que o

sistema seja democrático, confiável, dotado de técnicas e
procedimentos seguros e eficazes, cujos resultados sejam
racionais, transparentes e inteligíveis.

No que se refere à representação de segmentos sociais minoritários, o distritão é pior que o sistema proporcional, pois este foi pensado para que tais segmentos contem com alguma representação política. Mas nesse ponto, o distritão parece ser melhor que o distrital puro; isso porque a disputa se trava em todo o território da circunscrição, o que pode ensejar o incremento da votação de candidatos representantes de segmentos minoritários.

As muitas críticas negativas ao distritão são as mesmas endereçadas ao sistema distrital já registradas no item anterior. A elas se deve somar o alto custo das campanhas eleitorais. É

que os partidos podem lançar tantos candidatos quantas forem as vagas em disputa no distrito, e os candidatos - individualmente - devem fazer campanha em todo o território do distrito a fim

de conseguirem maior número votos. Como somente os candidatos mais votados serão eleitos, é lógico e

— Pág. orig. 353 —

até natural que haja altos investimentos nas re pertiv. >

a fim de se aumentar at "pt 10 e

campanhas eleitorai a visibilidade perante o eleitorado e, consequentemente, elevarem-se as chances de se obter um iv. usta votação.

Nesse sistema há o acirramento 4a ony orrência entre

candidatos de um mesmo pc sso porque todos os candidatos disputam os votos 'ndividualmente, e só dependem de seus prop" s \ 'ty s para serem eleitos. Em consequência, alguns y "rtir 9s poderão sair das eleições esfrangalhados, enfraquecidos em decorrência de disputas e divisões internas. Isso certamente em muito pode dificultar a governabilidade do país.

Tem-se, ainda, o incremento do personalismo político e enfraquecimento do partido como instituição democrática. Se no sistema proporcional a grande maioria dos candidatos necessitam dos votos do partido (votos de legenda) para serem eleitos (pouquíssimos são os

candidatos que se elegem com os próprios votos), no

distritão os candidatos só precisam dos partidos para

terem suas candidaturas oficialmente registradas. Daí a

percepção de que no distritão o partido é mais um estorvo

burocrático, necessário apenas como meio para se alcançar o mandato político e, pois, o exercício do poder estatal. Se é assim, não haveria razão para se proibir candidaturas avulsas, ou seja, sem vinculação a um partido político.

Outro aspecto negativo no distritão é a tendência de preponderar nas eleições a escolha de candidatos oriundos de grandes centros urbanos; isso em razão da concentração populacional existente em tais áreas. Com isso, os eleitores de cidades ou regiões menos populosas tendem a ficar sem representação política. Acirra-se, então, a crise de representatividade e todos os problemas dela decorrentes. E como o voto de parte razoável do eleitorado não terá qualquer peso nem relevância no processo eleitoral, pode-se vaticinar o aumento do desinteresse pela participação na vida política do país

O distritão ainda traz o problema pertinente ao

preenchimento de vaga surgida durante a legislatura. A

— Pág. orig. 354 —

vaga pode surgir em razão de licença ou falecimento do candidato >

parlamentar. Figure-se o seguinte exemplo: no distrito de São Paulo, cinco candidatos a deputado Federal do partido P1 obtêm alta votação e conseguem se eleger, mas os demais candidatos do mesmo partido têm poucos votos e por isso não são eleitos. Durante a legislatura, um dos eleitos do P1 é nomeado Ministro de Estado e acaba por morrer. Como serão preenchidas essas duas vagas? (i) convoca-se o sexto candidato da lista de P1: Essa solução preserva a vaga com o partido, mas o candidato que a ocupará não será o de maior votação - o que contraria a lógica do sistema distrital. (ii) convoca-se o candidato mais votado de outro partido? Embora observe a lógica do distrital, essa solução retira de P1 vagas que conquistou legitimamente, impondo-lhe evidente prejuízo em razão da diminuição de sua bancada na Câmara de Deputados

(iii) convoca-

e nova eleição apenas para o preenchimento

das vagas existentes? Essa solução é irracional porque

implica a realização de novo e custoso processo eleitoral, desprezando-se a votação obtida pelos candidatos não eleitos no processo eleitoral anterior; ademais, não teria sentido na situação em que o parlamentar apenas se licencia do cargo. (iv) deixa-se o cargo vago, sem preenchimento até o fim da legislatura? A irracionalidade aqui é até maior, pois o órgão legislativo ficaria desfalcado de parte de seus membros, podendo, no limite, haver

comprometimento de seu regular funcionamento.

7.3 SISTEMA PROPORCIONAL

7.3.1 Introdução

O sistema proporcional nasceu na Europa. Atribui-se ao político londrino Thomas Hare o mérito de sua idealização, o que foi feito em seus trabalhos *The machinery of representation* (1857) e *The elections*

of representatives (1859). Não obstante, a ideia da

— Pág. orig. 355 —

representação proporcional também fora proposta

por

o político dinamarquês Carl Andrae, tendo sido adotada nas eleições da Dinamarca ocorridas no ano de 1855. As duas concepções teriam ocorrido de forma independente. Posteriormente, esse sistema foi adotado na Bélgica com base no método desenvolvido pelo jurista-matemático Victor D'Hondt, pelo qual a distribuição de cadeiras na Casa Legislativa é feita a partir da votação de cada partido. A respeito, escreve Nicolau (2012a, p. 45)

“Em 1882, Victor D'Hondt publicou Sistema racional e prático de representação proporcional, em que propunha um novo método de distribuição de cadeiras, baseado na votação de cada partido. D'Hondt foi um ativo militante em defesa da representação proporcional. Quatro anos depois, a

Conferência Internacional sobre Reforma Eleitoral,

realizada na Bélgica e na qual estiveram presentes delegados de diversos países da Europa, adotou o sistema apresentado por D'Hondt como modelo de representação proporcional”.

O sistema proporcional foi concebido para refletir os diversos pensamentos e tendências existentes no meio social. Visa distribuir entre os múltiplos partidos políticos as vagas existentes nas Casas Legislativas, tornando equânime a disputa pelo poder e, principalmente, ensejando a representação de segmentos sociais minoritários. Por isso, o voto pode ter caráter dúplice ou binário, de modo que votar no candidato significa igualmente votar no partido; também é possível votar tão só na agremiação (= voto de legenda), caso em que apenas para ela o voto será computado. Assim, tal sistema não considera somente o número de votos atribuídos

ao candidato, como no majoritário, mas também os

endereçados à agremiação. Pretende, antes, assegurar a

— Pág. orig. 356 —

presença no Parlamento do maior número de segmentos

e correntes que integram o eleitorado. Prestigia ainda a expressão de Ferreira (1989, p. 351), ao fazer do Parlamento um espelho tão fiel quanto possível do colorido partidário nacional.

O ideal, portanto, é que haja o ótimo grau de correspondência entre as referências manifestadas nas urnas pelos eleitores e a distribuição de poder entre as diversas correntes de pensamento e agremiações políticas. Nisso, aliás, consiste a ideia de representatividade democrática.

A propósito, o próprio Victor D'Hondt (Apud PORTO, 2000, p. 235) ressaltou que, no sistema proporcional, a “maneira de proceder é, incontestavelmente, a única legítima e se cometeria uma verdadeira iniquidade, por exemplo, se, havendo diversos trabalhadores executando um serviço qualquer, a totalidade da remuneração fosse

dada somente ao que houvesse trabalhado mais. Esta, sem

dúvida, a injustiça que se comete aplicando o método

comum de eleições”.

7.3.2 Sistema proporcional no Brasil

No Brasil, o sistema proporcional foi primeiramente implantado pelo Código Eleitoral de 1932 (Decreto nº 21.076, de 24-2-1932), em estrita consonância com a

concepção do político Joaquim Francisco de Assis Brasil.

Foi estabelecido um complexo sistema de eleições em dois turnos; no primeiro turno, observa-se o sistema proporcional, enquanto o segundo é regido pelo sistema majoritário (de maioria simples).

Não foi obra do acaso o fato de sua acolhida ter

ocorrido logo após o vitorioso movimento revolucionário de 1930, que culminou com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder e nos albores da Revolução Constitucionalista de 1932. Sua implantação tinha o sentido de desarticular as

fortes oligarquias estaduais, mormente as de São Paulo e

— Pág. orig. 357 —

Minas Gerais, que se revezavam no poder centra]. -pi>da. >

conhecido como “política do café com leite”. Pre » sia- se abater a monocracia dos partidos repuv.’- nos em cada Estado da Federação, sendo ind’ pe. savel a adoção liberdade de

criação de partidos e que permi’ .se » xto em candidatos

de um sistema partidário em que “o. ‘es

individuais e nao no partide

Dada a complexidade ‘>. st ma eleitoral erigido por esse código, cedo foi Te : .terado, o que se deu pela Lei nº 48, de 4-5-1935. Nos termos do art. 82 dessa norma: “Obedeceraéo as eleições para a Câmara dos Deputados, Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais ao Sistema de representação proporcional [...]”. Essa regra é complementada pelos subsequentes arts. 89 a 99. Entretanto, ela não chegou a entrar em vigor em razão da superveniência do Estado Novo (1937-1945) e da suspensão das eleições.

Com a redemocre o Decreto-Lei nº 7.586,

de 18-5-1945 (Lei Agamenon Magalhães), repetindo a

aludida Lei nº 48 (e afastando o sistema previsto no Código de 1932), manteve o sistema integralmente proporcional. Desde então, esse sistema tem sido reiterado na legislação, conforme se vê nas Leis nº 1.164/50 e nº 4.737/65 (Código Eleitoral).

Ainda hoje o sistema proporcional é adotado nas eleições para Casas Legislativas, a saber: Câmara de Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores, conforme dispõem os arts. 27, § 1º, 29, IV, 32,

§ 3º, e 45, todos da Constituição Federal.

7.3.3 Distribuição de cadeiras - quocientes eleitoral e partidário e sobras eleitorais

No sistema proporcional, a distribuição de cadeiras é feita entre os partidos políticos proporcionalmente à

votação que obtiverem. A r.

cionalidade nele presente

impõe que cada partido com representação na Casa

— Pág. orig. 358 —

Legislativa tenha recebido certo número de * to". .

vagas são conquistadas pela agremiação « bl, 1-se diretamente ao número de votos obtidos por e.: ~ 1s urnas

Assim, para que um candidato seja. «es. >, é preciso que seu partido seja contemplado cor u.> nú nero mínimo de votos. Esse numero minim «au bém chamado de uniforme - é denominado q" sci7nv. eleitoral (QE).

Como se obtém o qu' '21. 2 eitoral? Nos termos do art. 106 do Código Ele "ora "Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio,

equivalente a um, se superior". Eis a fórmula:

nede vagc

Consideram-se válidos os votos dados aos candidatos e

às legendas partidárias. Os votos em branco e os nulos (em

razão de manifestação apolítica ou de erro do eleitor) não

o computados, pois não são considerados válidos.

Para exemplificar, suponha-se que em determinada circunscrição eleitoral - com nove lugares a serem preenchidos na Câmara de Vereadores - tenham sido apurados 50.000 votos válidos. Obtém-se o quociente eleitoral dividindo-se 50.000 por 9, do que resulta 5.556. Esse número representa o quociente eleitoral e constitui o mínimo necessário para que um partido eleja um dos candidatos de sua lista.

A cada partido será atribuído número de lugares proporcional ao quociente obtido, de maneira que cada um conquistará tantas cadeiras quantas forem as vezes que tal número for atingido.

E se o quociente eleitoral não for alcançado por algum partido? Se isso ocorrer, a grei que atingir o QE não

concorrerá à fase regular de distribuição de vagas, mas

poderá disputar a distribuição de vagas que porventura

sobrarem ou não forem preenchidas nessa primeira etapa,

— Pág. orig. 359 —

denominadas sobras ou restos eleitorais. Em t?" c730, >

distribuição de cadeiras ocorre pelo critério 1e » dia,

consoante estabelece o art. 109 do CE. A mes.> solução deve ser adotada para a hipótese d. 1. num partido alcançar o quociente eleitoral.

Apurado o quociente eleit +l, 1 ~na-se necessário

caleular o quociente parti aria ..). O cálculo desse

quociente define o n" .e cadeiras legislativas que serão atribuídas .ns artidos na respectiva Casa Legislativa. Nos termos ao art. 107 do Código Eleitoral (com a redação da Lei nº 14.211/2021): "Determina-se para cada partido o quociente partidário dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dados sob a

mesma legenda, desprezada a fração". Eis a fórmula:

Importa destacar a ressalva final do referido art. 107 do CE, verbis: "desprezada a fração". Enquanto no

cálculo do quociente partidário é a fração simplesmente

desprezada, no do quociente eleitoral (CE, art. 106) ela

6 será desconsiderada se for "igual ou inferior a meio",

equivalendo a um, se superior. O art. 10, § 4º, da Lei

9.504/97 também apresenta regra diferenciada quanto ao cômputo de número fracionário (reza esse dispositivo: "Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração, se inferior a meio, e igualada a um, se igual ou superior"). Em cada qual desses campos, a fração rege situações distintas, devendo-se observar o princípio da especialidade. No caso do quociente partidário, a desconsideração da fração se dá em virtude de se definir o número de pessoas-candidatos que preencherão as vagas na Casa Legislativa. E a pessoa, por óbvio, deve sempre ser tomada por inteiro, não

comportando fracionamento.

Seguindo-se no exemplo anterior, tomem-se os partidos

X, Y, W e Z. O primeiro obteve 12.000 votos; o

— Pág. orig. 360 —

segundo, 15.000 votos; o terceiro, 4.000 votos; Win. ,

19.000 votos. Assim - desprezada a fração -, « qu. "nte partidário de X sera 2 (12.000 + 5.556 = z,* 7). O do partido Y também sera 2 (15.000 + 5.2. = 2,699). O do partido W sera 0

(4.000 = 5.556 = (71.)). Finalmente, o partido Z terá 3 (19.000 + 5.556 = R.1

Reza o art. 108, caput, do Código Eleitoral (com a

redação da Lei nº 14.211/2021, "2.97, "Estarão eleitos, entre os candidatos registrados, um partido que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% (dez por cento) do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido". A redação original

desse preceito tinha sido alterada pela Lei nº 13.165/2015,

a qual foi declarada constitucional pelo STF na ADI 5920/DF, j. 4-3-2020; a diferença entre o texto atual e o anterior consiste apenas na alusão que o anterior faz a coligação. A cláusula de barreira erigida no presente dispositivo

visa a assegurar que o eleito tenha representatividade

mínima, de maneira a evitar-se que candidatos com votação inexpressiva ou muito baixa ocupem cadeiras no Parlamento. Dele podem-se extrair três regras. Primeira: cada partido terá direito a número de cadeiras equivalente ao quociente partidário ("tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar"). Segunda: somente são eleitos os candidatos que, individual ou nominalmente, tenham atingido a votação mínima requerida, isto é, "que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% (dez por cento) do quociente eleitoral". Terceira: a lista de eleitos é formada conforme "a ordem da votação nominal que cada um tenha recebido" - portanto, a lista é aberta e sua ordenação incumbe aos eleitores, e não ao partido. Logo, cada partido terá direito a número de cadeiras equivalente ao quociente partidário. Aos partidos X e Y serão atribuídas duas cadeiras. O partido Z contará com três lugares. O partido W não receberá nenhuma cadeira nesta primeira fase, pois não atingiu o quociente eleitoral;

mas, eventualmente, se houver sobras de lugares poderá

— Pág. orig. 361 —

concorrer a distribuição deles (CE, art. 109, I, c. § 2º, com a redação da Lei nº 14.211/2021).

Entretanto, os lugares conquistados pelos partidos X,

Y e Z só poderão ser preenchidos por candidatos que obtiverem votação nominal superior a 10% do quociente eleitoral (CE, art. 108, caput), nem a do, portanto, essa cláusula de barreira ou de desempenho "ho.

No exemplo apresento* 7

9, > quociente eleitoral é de 5.556. E 10% desse vale a 555,6. Aqui, deve a fração ser desprezada, porque o cálculo situa-se na esfera da definição do número de vagas a serem ocupadas pelo partido, e, pois, no âmbito do quociente partidário (CE, art. 107, final). Assim, no exemplo, cada candidato dos partidos X, Y e Z deve ter obtido pelo menos 555 votos para ser eleito.

Distribuição de sobras - as cadeiras legislativas não preenchidas nessa primeira fase da operação de

distribuição de vagas caracterizam-se como sobras ou

restos eleitorais. Para o preenchimento delas inaugura-se

uma segunda etapa na operação, que se baseia no sistema de médias previsto no art. 109 do CE (CE, art. 108, parágrafo único - incluído pela Lei nº 13.165/2015).

No exemplo anterior, há nove lugares a serem preenchidos, mas somente sete vagas foram distribuídas aos partidos X, Y e Z. Suponha-se que os candidatos dessas agremiações tenham atendido à exigência de votação nominal mínima, ou seja, todos eles obtiveram o mínimo de 555 votos. Há, portanto, duas vagas que não puderam ser distribuídas pela aplicação do critério do quociente partidário e em razão da exigência de votação nominal mínima. A quem destiná-las?

Para resolver o problema crucial de atribuição dos restos eleitorais, várias técnicas foram desenvolvidas. O art. 109, incisos I a III, do Código (com a redação da Lei nº 13.165/2015) adotou o sistema de médias, impondo-se a opção final pela maior ou mais forte média. Reza esse

dispositivo:

— Pág. orig. 362 —

“Art. 109. Os lugares não preenchidos com

aplicação dos quocientes partidários e e1 ra "u da

exigência de votação nominal mínima a qu. 3e refere

o art. 108 serão distribuídos te a ordo com as

seguintes regra

I - dividir-se-á o númerr de "e" s válidos atribuídos a cada partido pelo nu. ro e lugares por ele obtido mais 1 (um), cal ndo 10 partido que apresentar a maior média um dos .ugares a preencher, desde que tenha candidato que atenda à exigência de votação

nominal mínima;

II - repetir-se-á a operação para cada um dos lugares a

preencher;

O inciso I desse art. 109 adota um critério móvel

para realizar a distribuição aos partidos de vagas

remanescentes. Por esse critério, deve-se dividir “o

número de votos válidos atribuídos a cada partido pelo número de lugares por ele obtido mais 1 (um)” - o lugar a preencher caberá ao partido que apresentar a maior média. Assim,

para a distribuição de vagas remanescentes deve-se computar a vaga já obtida pelo partido no cálculo anterior. Em outros termos: a vaga atribuída a um partido em uma operação é computada para ele e entra no cálculo das operações subsequentes; com isso, é reduzida a chance daquele mesmo partido obter uma nova vaga e aumenta a chance de outros partidos recebê-la.

Cumpra ainda ressaltar que:

i) para o cálculo das médias, a Res. TSE nº 16.844/90 determina que a fração seja considerada até a 14ª

casa decimal

ii) “o preenchimento dos lugares com que cada partido for contemplado far-se-á segundo a ordem de votação recebida por seus

— Pág. orig. 363 —

candidatos” (CE, art. 109, § 1º - com a redação da Lei nº 14.211/2021)

poderão concorrer à distribuição dos lugares que sobraram “todos os partidos, que participaram do pleito, desde que tenham obtido pelo menos 80% (oitenta por cento) do quociente eleitoral” (CE, art. 109, § 2º, primeira parte - com a redação da

Lei nº 14.211/2021).

com relação « s candidatos, impõe-se a observância da cláusula de barreira (ou de desempenho) atinente à votação nominal mínima, de modo que para receber uma vaga, há mister que o candidato tenha “obtido votos em número igual ou superior a 20% (vinte por cento)” do quociente eleitoral (CE, art. 109, § 2º, segunda parte - com a redação da Lei nº

14.211/2021). Assim, a vaga só será preenchida pelo partido se o seu candidato atender a essa condição.

A propósito, vale destacar a previsão do aludido § 2º, art. 109, do CE (com a redação da Lei nº 14.211/2021), pelo qual: “Poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos que participaram do pleito, desde que tenham obtido pelo menos 80% (oitenta por cento) do quociente eleitoral, e os candidatos que tenham obtido votos em número igual ou superior a 20% (vinte por cento) desse quociente”. Esse dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o inciso I, art. 109, do CE, e tem o condão de alterar as regras que lhe são anteriores, porque: (i) o texto original do CE só permitia concorrer à distribuição dos lugares “não preenchidos” os partidos que tivessem obtido quociente eleitoral, excluindo, portanto, os que não o alcançaram; (ii) posteriormente, essa regra foi

alterada pelo art. 3º da Lei nº 13.488/2017, que permitia

“concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos

— Pág. orig. 364 —

que participaram do pleito” e foi declarado const.ºn | pelo STF na ADI 5.947/DF, j. 4-3-2020. A vig.ªm rogra do art. 109, I e § 2º, do CE insere-se em u.. ‘aminho intermediário entre as duas que lh” p. cederam, pois permite que “todos os partidos que” a ‘civ cam do pleito” concorram às sobras, fixando, r ~41., ondições objetivas em prol da representatividade .edos ‘eitos. Saliente-se que, ainda que o candidato te’ “1 -? .cado expressiva votação individual e superado . clá sula de barreira de 20% do quociente eleitoral, não será contemplado nessa segunda fase se o seu partido não tiver alcançado 80% do QE. Retomando o exemplo anterior, com vistas à

distribuição da primeira vaga, tem-se o seguinte resultado:

Partido X: $12.000 + (2 + 1) = 4.000$ Partido Y: $15.000 + (2 + 1) = 5.000$ Partido W: $4.000 + (0 + 1) = 4.000$

Partido Z: $19.000 + (3 + 1) = 4.750$

Tendo o partido Y obtido a maior média, ficará com

a primeira vaga, desde que sejam atendidas as referidas cláusulas de barreira, a saber: i) para o partido, obtenção de pelo menos 80% (oitenta por cento) do quociente eleitoral; ii) para o candidato, obtenção de votos em número igual ou superior a 20% (vinte por cento) do quociente eleitoral. Essa operação deve ser repetida tantas vezes quantas forem as vagas remanescentes, sendo que a cada rodada deve ser incluído no cálculo o resultado da operação anterior. Destarte, na distribuição da segunda vaga ter-se-

Partido X: $12.000 + (2 + 1) = 4.000$ Partido Y: $15.000 + (3 + 1) = 3.750$ Partido W: $4.000 + (0 + 1) = 4.000$ Partido Z: $19.000 + (3 + 1) = 4.750$

— Pág. orig. 365 —

A segunda vaga será destinada ao partido Z, p ravan - obteve a maior média - desde que sejam at na. *º. as referidas cláusulas de barreira.

Resultado final: o partido X ficará “ uu. luas vagas, ao partido Y tocarão três vagas, o par’ 1c W r 10 terá vaga, e o partido Z terá quatro vagas. A” ‘m,ti 1m preenchidas as nove vagas existentes.

No caso de empate 1s mr .dias de dois ou mais partidos, a vaga será at. “buí .a àquele com maior votação (Res. TSE nº 16.844/90; «SE — Acórdãos nº 11.778/94 e 2.895/2001; Res. TSE nº 23.611/2019, art. 10, § 2º). Havendo empate nas médias e no número de votos, o desempate se dá pelo número de votos nominais (TSE — Ag. nº 2845/PI — DJ v. 1, 25-5-2001, p. 49; Res. TSE nº 23.611/2019, art. 10, § 32).

Distribuição de “sobra das sobras” — se após essa segunda rodada de distribuição de vagas remanescer alguma sem

preenchimento, passa-se a uma terceira etapa de calculos,

a qual é prevista no inciso III do já citado art. 109 do CE,

que reza:

“Art. 109 |

quando não houver mais partidos com candidatos que atendam as duas exigências do inciso I deste caput, as cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentarem as

maiores médias” (redação da Lei nº 14.211/2021).

A primeira parte desse inciso III condiciona a sua incidência à não existência de “partidos com candidatos que atendam às duas exigências do inciso I deste caput”. Assim, só se ingressa na presente etapa de distribuição de sobras se não houver partido que satisfaça as duas exigências assinaladas, a saber: obter votação mínima 80% do QE, e possuir candidato com votação nominal mínima de 20% do QE.

Atendida tal condição, as cadeiras ainda remanescentes

“serão distribuídas aos partidos que apresentem as

— Pág. orig. 366 —

maiores médias” (CE, art. 109, III, segund: port

Reaplica-se, portanto, a regra das sobras, sei do a

atribuída ao partido que obtiver a maior média.

Nessa hipótese, são dispensadas a ‘au ‘ila de barreira relativa ao partido (atingimento te no mínimo 80% do QE) e de desempenho ‘ iva al pertinente ao candidato (votação nomin?’ m’m. >a de 20% do QE). Tal é o entendimento do F ~2l.> "retório que, apreciando a constitucionalidade do art. 109 do CE, deu-lhe interpretação conforme à Constituição para estabelecer que, na terceira fase de cálculo de sobras (sobras das sobras), é permitido “que todas as legendas e seus candidatos participem da distribuição das cadeiras remanescentes descrita no inciso III do artigo 109 do Código Eleitoral, independentemente de terem alcançado a exigência dos 80% e 20% do quociente eleitoral, respectivamente; [...]” (STF - ADIs 7.228/DF, 7.263/DF e

7.325/DF - Pleno - Rel. do acórdão Min. Cármen Lúcia

j. 28-2-2024). Voltou-se, portanto, ao sistema do art. 3º

da Lei nº 13.488/2017 (que havia sido alterado pela Lei nº 14.211/2021), declarado constitucional pelo STF na ADI 5.947/DF, j. 4-3-2020. Nesse quadro, havendo vagas residuais, devem ser distribuídas em consonância com o critério das médias, com a participação de todos os

partidos e candidatos que concorreram nas eleições.

Distribuição Cláusula Cláusula de

de cadeiras de barreira desempenho

no Poder do partido do candidato Legislativo — Votação — Votação mínima nominal
mínima 12 fase 100% do QE 10% do QE Sobras (2º fase) | 80% do QE 20% do QE

— Pág. orig. 367 —

Sobras das nihil nihit

sobras (3º fase)

Fonte: elaborado pelo Autor.

Critério etário - por fim, vale “evstrar que, havendo empate na votação de ca. id? os integrantes de um mesmo partido politic coi siuera-se eleito o mais idoso (CE, art. 110). Optou-se, « «tão, pelo critério etário como último recurso para preenchimento de vagas nas Casas

Legislativas.

7.3.4 Criticas ao sistema proporcional

Conquanto o sistema proporcional seja preferido em todo o mundo, nao é perfeito - aliás, nenhum sistema

possui a qualidade da perfeição.

Entre as críticas que lhe são endereçadas, afirma-

se que ele tende a gerar multiplicação de partidos

e, conseqüentemente, a fragmentação partidária. O excesso de partidos contribui para emperrar a ação governamental. Essa é a grande objeção que sempre se faz, no mundo todo, ao sistema proporcional. O excesso de partidos políticos provoca instabilidade no poder, haja vista que fragmenta em demasia as forças políticas, impedindo a formação de maiorias sólidas e consistentes. Não contando com maioria no Parlamento, o governante é impelido a realizar inúmeros acordos - muitos deles inconfessáveis, concluídos na calada da madrugada - para manter a governabilidade e a estabilidade política, de maneira a implantar as medidas e as políticas públicas entendidas como necessárias ou adequadas ao país. A história recente do Brasil revela a verdade dessa assertiva. Impende encontrar um ponto de equilíbrio, no qual

a representação de todos os segmentos sociais (ou do

maior número possível) seja assegurada, mas também seja

— Pág. orig. 368 —

garantida a solidez das maiorias e, pois, a govern

do país

oi da >

Além disso, afirma-se que esse sistema:

contribui para a elevação dr c. ctos Ja campanha,

pois essa é realizada pe ~-a.1 andidato em todo o território da circv iscrig. > eleitoral, que não é

subdividida com cw re .10 sistema distrital;

devido à nece: iº.de de o partido atingir o quociente eleitoral, raras vezes um candidato é eleito tão somente com a própria votação obtida nas urnas, devendo contar com a transferência de votos de outros candidatos (inclusive de não eleitos) para a formação daquele quociente - isso faz com que o voto a um candidato ajude a eleger

outro;

iii) emrazãodo fenômeno da transferência de votos, há pouca (ou nenhuma) transparência quanto ao

destino do voto do eleitor.

É muito criticada a transferência de votos dos chamados candidatos “puxadores de votos”. Funciona assim: pessoa famosa ou bem conhecida no meio social se candidata por um partido à Câmara de Deputados (ou Assembleia Legislativa ou Câmara Municipal), obtendo votação muito expressiva. A alta votação alcançada permite que o partido atinja mais de uma vez o quociente eleitoral, assim elevando o seu quociente partidário; com isso, são também eleitos (ou contemplados) outros candidatos do mesmo partido que, porém, obtiveram baixa ou inexpressiva votação. É clara nessa situação a “transferência” de votos de candidato muito bem votado a outro candidato

pouco votado e com insignificante representatividade na

sociedade. Ou seja: o cidadão vota em um candidato e seu

— Pág. orig. 369 —

voto contribui para eleger outros candidatos d’ msn >

partido.

Para exemplificar, imagine-se eleição no Es. *- 9 de Sao Paulo para Deputado Federal em que » . ndidato C1 do partido P tenha sozinho obtido 550 i. ote s; somada essa votação à de outros candidate >.< «> própria legenda, o partido P consegue atirgir dv +s vezes o quociente eleitoral, obtendo, po” mx auas vagas (quociente partidário = 2). Nalista.>ca .didatos do partido, C1 figura em primeiro lugar em razão de sua alta votação. O segundo lugar da lista é ocupado pelo candidato C2, que conseguiu apenas 20 mil votos. Como o partido P conseguiu duas vagas, a primeira será ocupada por C1 e a segunda será destinada a C2.

Esse é um fenômeno frequente no sistema proporcional

brasileiro. Apenas para exemplificar, ocorreu nas eleições

do Estado de São Paulo para a Câmara de Deputados com os candidatos Enéas Carneiro (PRONA) em 2002, Clodovil Hernandez (PTC) em 2006 e Tiririca (PR) em 2010 e 2014.

Nas eleições de 2002, Enéas Carneiro obteve cerca de 1,55 milhão de votos, tendo sido o candidato a deputado federal mais votado no país. Com isso, conseguiu eleger mais cinco dos sete concorrentes de seu minúsculo partido Prona à Câmara dos Deputados. Entre os eleitos figuraram Irapuan Teixeira com 673 votos, Elimar Máximo Damasceno com 478 votos, Ildeu Araújo com 378 votos e Vanderlei Assis de Souza com apenas 274 votos.

Problema inverso refere-se à não eleição de candidato que obteve alta votação em razão de o partido pelo qual concorreu não alcançar o quociente eleitoral e, portanto, ser excluído da distribuição de lugares a preencher na Casa Legislativa. Como exemplo, cite-se o caso da candidata Luciana Genro que nas eleições de 2010 concorreu à Câmara de Deputados pelo Estado do Rio Grande do Sul; embora tenha obtido cerca de 130 mil votos, seu partido (PSOL) não alcançou o quociente eleitoral que foi de 193.126 votos.

— Pág. orig. 370 —

Ocorre, porém, que algumas críticas formulam a seguinte ideia: »

raro revelam certa incompreensão da razão de ser do sistema proporcional. Em que pese um candidato realmente poder ser eleito com menos votos, os outros, isso não seria um problema muito grave para o normal

funcionamento do sistema, já que se eleito com baixa

votação integra a representação do seu partido. Há uma preponderância do »
candidato. E a atuação deste inclui a representação de interesses de determinados segmentos sociais.

De qualquer modo, apesar das críticas, quando comparado com os outros sistemas, o proporcional tem a insuperável vantagem de ensejar a representação de todos (ou pelo menos da maioria) os segmentos sociais. Portanto, prestigia o pluralismo político - que é fundamento da República Federativa do Brasil nos termos do art. 1º, V, da Lei Maior. Isso faz com que esse sistema seja bem

mais democrático que os demais, sobretudo em sociedades

como a brasileira que tem na diversidade um de seus traços

marcantes.

Os defeitos ou problemas apontados se devem sobretudo ao modo casuístico como é regulado no Brasil, e

não a lógica de funcionamento do sistema.

7.3.5 Suplência

O art. 112 do Código Eleitoral trata da suplência. Denomina-se suplente o candidato mais votado entre os “não efetivamente escolhidos” segundo as regras expostas anteriormente. Em outros termos, é o candidato que, apesar de ter recebido votos, não foi eleito. Ficará, então, como reserva do ente (partido, federação de partidos ou coligação) pelo qual concorreu, podendo eventualmente vir a ser contemplado com uma cadeira na Casa Legislativa se o cargo do titular ficar vago.

A definição dos suplentes deve observar a “ordem decrescente de votação” obtida pelo candidato, não sendo

— Pág. orig. 371 —

exigido que ele tenha alcançado a votação. .1071in

mínima de 10% do quociente eleitoral (CE, «rt. -,1 parágrafo unico - incluído pela Lei nº 13.165, 15). Essa regra — que dispensa a necessidade de votação nominal mínima para suplentes - foi julgada constitucional pelo STF na ADI 6.657/DF, na sessão de 2023

A história da suplência no sistema político brasileiro

é centenária, dela havendo já nos albores do Império, em 1822, e também nas Cortes portuguesas. A função do suplente é assumir o mandato do titular em caso de vacância do cargo ou impedimento temporário, preservando-se, assim, a representatividade do partido na Casa Legislativa. É como se o suplente fosse eleito antecipadamente, ficando na reserva do partido, na expectativa de tornar-se titular do mandato. Ademais, por esse instituto mantém-se preenchido o cargo sem que seja

necessária a realização de novas eleições.

A luz da exegese firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos Mandados de Segurança nº 26.602, 26.603 e 26.604,

julgados na sessão de 4 de outubro de 2007, no sentido de que o mandato político-eletivo pertence ao partido e não a pessoa do mandatário e que a infidelidade partidária pode ensejar perda de mandato, impõe-se concluir que o suplente que troca de partido sem justa causa, ou simplesmente se desliga da agremiação pela qual concorreu, perde essa qualidade, isto é, a suplência. É que o parlamentar eleito que deixa o partido também perde o mandato, sendo certo que esse mesmo entendimento deve prevalecer em face do suplente, dada a similitude existente entre ambas as situações.

Assim, embora se reconheça que a mudança de agremiação pelo suplente “consubstancia matéria interna corporis [da agremiação e seu filiados], e escapa da

competência da Justiça Eleitoral” (Res. TSE nº 23.017 - DJe

26-3-2009, p. 36), isso não implica afirmar que a condição jurídica de suplente integra o patrimônio jurídico do filiado, impondo-se reconhecer que a suplência, também

ela, pertence ao partido.

— Pág. orig. 372 —

Ocorrendo vacância no cargo e não havendo .ur'en »

para preenchê-la, far-se-á eleição, salvo se falta. »m » .nos

de 15 meses para findar o período de mandato “art. 56, § 2º; CE, art. 113).

7.3.6 Lista aberta, feck. Ja e Jlexivel

Por lista aberta com, 2rue-se aquela em que os eleitores (e nao ° pi tidos) definem quais são os candidatos eleitos dentre os integrantes da lista apresentada pelo partido. Ou melhor, são os próprios eleitores que estabelecem a ordem nominal a ser observada na indicação dos eleitos - pois somente os candidatos mais votados individualmente ocuparão as cadeiras a que o partido terá direito.

Nos termos do art. 45 da Constituição Federal, a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos por ele - portanto, o povo vota diretamente

nos candidatos que irão representá-lo no Parlamento.

Já o art. 109, § 1º, do Código Eleitoral dispõe que o

efetivo preenchimento dos lugares com que cada partido for contemplado far-se-á segundo a ordem de votação recebida pelos seus candidatos.

O sistema proporcional com lista aberta tem sido muito criticado atualmente. Entre outras coisas, é acusado de semear a discórdia no interior dos partidos, pois estimula a competição entre os candidatos, já que a lista é encabeçada pelos mais votados. Também se diz que esse sistema torna as campanhas muito caras, porquanto a disputa por votos se dá por cada candidato em todo o território do Estado- federado, no caso de Deputados Federal e Estadual, e do Município, no caso de vereador. Daí a necessidade de o candidato buscar apoio político em diversas fontes para lograr a eleição ou a reeleição, retribuindo mais tarde com o apadrinhamento e as famosas “emendas” no orçamento idade,

dada a enorme dificuldade de se estabelecer vínculo

público. Há, ainda, invulgar fomento à irresponsabi

sério entre os cidadãos das diversas localidades e seus

— Pág. orig. 373 —

representantes. Isso explica o fato de pouco ter .po ap. >

o pleito muitos eleitores nem sequer se reco da. r. do

nome dos candidatos em quem votaram. Exp.. * também

o fato de muitos parlamentares ra. demonstrarem qualquer consideração com seus “ei. res ignorando-os simplesmente após as eleições.

Ademais, esse sistema ¢ ainda acusado de propiciar a eleição e investidr > candidatos com baixa representatividade per. te « eleitorado - pois dá ensejo à eleição de candidatos com

baixa votação e a não eleição de candidatos com alta votação. Todavia, visando minorar esse problema, a Lei nº 13.165/2015 introduziu nos arts. 108 e 109, I, do CE uma cláusula de barreira, pela qual as vagas só poderão ser preenchidas por candidatos que obtiverem votação nominal superior a 10% do quociente eleitoral.

Jaa lista fechada é aquela em que a ordem ou hierarquia dos candidatos é preestabelecida pelos respectivos partidos, sendo essa ordem inalterável pela votação dos

eleitores. Consoante assinala Nicolau (2012a, p. 63), no “sistema de lista fechada os partidos decidem, antes das eleições, a ordem dos candidatos. O eleitor não vota em nomes, mas apenas em um dos partidos” que estiverem na disputa. De sorte que as cadeiras destinadas a cada partido serão ocupadas pelos nomes que compõem a respectiva lista.

A formação prévia da lista em geral ocorre por meio de Convenção do partido convocada para esse fim.

Tal método é associado ao fortalecimento das elites e dos dirigentes partidários, bem como à redução de custos da campanha eleitoral.

Entretanto, no regime de lista fechada os eleitores não exercem qualquer interferência nos “nomes” que efetivamente ocuparão as cadeiras legislativas, pois apenas votam nos partidos.

Ademais, tem-se ressaltado o déficit democrático representado por esse método, pois, ainda que

indiretamente, enseja que a cúpula (os “caciques”) das

— Pág. orig. 374 —

agregações escolha (ou influencie decisivar ent? 1º

escolha) os candidatos que figurarão nas pr.” uras posições da lista, excluindo-se desafetos, au ~ 'sários e filiados “pouco influentes” ou deixar uu »s para o final da lista e, pois, em posições mene v. "tai sas. Por outro lado, o mandatário não é mot 7a estreitar relações com os eleitores, menos a' .d? a >restar-lhes contas de seus atos; sua atenção a1. v7 ais voltada ao “trabalho partidário”, interno, de mor > a garantir boas relações e, consequentemente, as primeiras posições na lista.

Por fim, na lista flexível é ainda o partido quem previamente define a ocupação das vagas, mas os eleitores podem interferir na posição em que os candidatos se encontrarem na lista, escolhendo uns e deixando de escolher outros. Assim, a preferência manifestada pelo eleitor com o seu voto tem a força de alterar a ordem da

lista elaborada pela agregação,

7.4 SISTEMA MISTO

O sistema misto foi a fórmula encontrada por países como Alemanha e México, cada qual à sua maneira. Há muito tempo se discute sobre sua implantação no Brasil, mas até hoje as tentativas realizadas não tiveram êxito.

O art. 148, parágrafo único, da Constituição Federal de 1967, com a redação dada pela EC nº 22/82 estabeleceu a eleição por “sistema distrital misto, majoritário e proporcional” para os cargos de Deputado Federal e Estadual, na forma que a lei dispusesse. Mas não foi aprovada lei dispondo sobre essa matéria, tendo aquele parágrafo sido revogado logo em seguida pela EC nº 25/85

Sem sucesso, esse tema voltou à baila na Assembleia Constituinte de 1988 e na revisão constitucional de 1994

Foi também rejeitado em 27-5-2015 (com 369 votos não, e 99 sim), quando da votação na Câmara dos Deputados da reforma política debatida naquela ocasião (PEC nº 182/2007).

O sistema misto é formado pela combinação de elementos do majoritário e do proporcional e tem em

— Pág. orig. 375 —

vista as eleições legislativas, exceto para o Sena? J. Trav se de somar elementos positivos daqueles dois . 10. 1º s de modo a se chegar a um equilíbrio na representa,” > política

sem prejuízo da estabilidade no goverr Jc. atal.

eleitoral é div’ ‘ia er distritos. No

A circunscriç dia do pleito, aos eleitores sac .mr.s. atadas duas listas de votação: uma majoritár’ . (res. ita ao distrito), outra

proporcional (abrangent. *e. 4º acircunscrição).

Na primeira lista seg º-s a lógica do sistema distrital. Ou seja, os eleitores votam diretamente no nome do candidato indicado pelos partidos àquele distrito. A lista poderá conter um só nome (se se tratar de voto distrital uninominal) ou mais de um (se se tratar de voto distrital plurinominal). Considera-se eleito o candidato que obtiver o maior número de votos no distrito.

Na segunda lista segue-se a lógica do sistema proporcional com lista fechada. O eleitor vota em um

partido, ou melhor, em uma lista fechada de candidatos

previamente elaborada e apresentada pelos partidos que

disputam o pleito. Aqui o eleitor não vota em candidatos, mas em partidos. A apuração dos eleitos leva em conta a votação em toda a circunscrição, isto é, em todos os

distritos.

A composição da Casa Legislativa perfaz-se pela soma dos eleitos nas duas listas de votação, ou seja, na distrital (majoritária) e na partidária (proporcional).

Não se pode negar que o sistema distrital misto é superior ao que se encontra em vigor no Brasil. Nele, a representação dos segmentos minoritários não é totalmente sacrificada, como ocorre no distrital clássico ou puro. Há significativa redução do território da disputa eleitoral, pois os candidatos distritais só pedirão votos nos distritos em que concorrerem. Isso barateia a campanha, o que propicia o ingresso de novos atores no jogo político e a diminuição da perniciosa influência dos poderes

político, econômico e dos meios de comunicação social

Outro fator positivo é o estabelecimento de novas bases no

relacionamento entre os cidadãos e seus representantes,

— Pág. orig. 376 —

ja que a proximidade entre eles enseja um contr .e “9c. |

mais efetivo da atuação do parlamentar. No entanto, para a eleição proporcio..’ a lista

aberta é mais consentânea com os * uw. *s e princípios

democráticos que inspiram a Const “uu. ão” -deral.

— Pág. orig. 377 —

ALISTAMENTO ELEITORAL

8.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Conforme estabelece a Constituição Federal, todo poder

emana do povo, que o exerce por meio de representantes

eleitos ou diretamente (CF, art. 1º, parágrafo único)

A democracia representativa pressupõe a existência de um corpo eleitoral bem estruturado. Não fosse assim, seria impossível que os cidadãos escolhessem seus mandatários. Daí a importância do alistamento eleitoral, pois é ele que propicia a organização do eleitorado em todo o território nacional com vistas ao exercício do sufrágio. Entende-se por alistamento o procedimento administrativo-eleitoral pelo qual se qualificam e se inscrevem os eleitores. Nele se verifica o preenchimento

dos requisitos constitucionais e legais indispensáveis à

inscrição do eleitor. Uma vez deferido, o indivíduo é integrado ao corpo de eleitores, podendo exercer direitos políticos, votar e ser votado, enfim, participar da vida política do País. Em outras palavras, adquire cidadania

Note-se, porém, que, com o alistamento, adquirir-se apenas a capacidade eleitoral ativa, o jus suffragii; a passiva ou a elegibilidade depende de outros fatores.

— Pág. orig. 378 —

Não havendo alistamento, não é possível aie »

indivíduo exerça direitos políticos, já que não 'er. título

de eleitor, seu nome não figurará no rol > leitores de nenhuma seção eleitoral, tampouco, t. estará da urna eletrônica. Por isso, tem-se dit ve alistamento constitui pressuposto objetivo ca. lania, sem o qual não é possível a concretizac* » d> st erania popular.

Ao tratar dessa m 'rn. «4 Constituição Federal distingue entre alist. nen o obrigatório, alistamento facultativo e casos de inalistabilidade, situações essas que serão expostas na sequência.

8.1.1 Proteção de dados pessoais e sigilo do cadastro eleitoral

A Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD) tem por objeto a proteção

de dados pessoais. Aplica-se aos entes que tratam dados pessoais, ou seja, que manipulam informação que permita

identificar, direta ou indiretamente, um indivíduo, tal como ocorre com documentos (carteira de identidade, CNH, CPF), dados sobre gênero, filiação, data e local de nascimento, número de telefone, endereço de domicílio, endereço eletrônico (e-mail), imagem, impressões digitais, assinatura, informações constantes em cartão bancário etc. Tratar dados pessoais significa realizar qualquer operação com tais informações, como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, armazenamento, compartilhamento, eliminação e transferência.

A Justiça Eleitoral certamente realiza tratamento de dados pessoais no âmbito de suas atividades, o que é bem evidenciado na formação, manutenção e atualização do cadastro eleitoral dos eleitores. A legitimidade desse tratamento encontra-se no exercício das competências que lhe foram constitucionalmente atribuídas, bem como no interesse público na realização dos serviços inerentes à própria atividade desenvolvida.

— Pág. orig. 379 —

Ao realizar tratamento de dados pessoais, deve 4 J sti,

Eleitoral observar o regime de tratamento de 4 dos previsto na LGPD, pois esta se aplica “a qualqu.~ wperação de tratamento realizada por pessoa nº .us.* ou por pessoa jurídica de direito público ou priva' ».1 der ndentemente do meio, do país de sua sede «+ 9 rais onde

estejam localizados os dados” (LG, ar. 53º, caput). Assim, o

acesso a informações do “21. © uo Cadastro Eleitoral por instituições públicas e »riv das e por pessoas físicas se dara conforme a referida norma, complementada pelas normas expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Antes da entrada em vigor da LGPD, e 4 vista da proteção da intimidade e privacidade do cidadão, a Justiça Eleitoral já não fornecia informações de caráter pessoal,

tais como filiação, data de nas

cimento, profissão, estado

civil, escolaridade, número de telefone e endereço. O

acesso às informações do cadastro eleitoral dependia de

autorização judicial, a qual, porém, era dispensada quando

o requerimento fosse feito: (i) pelo próprio eleitor acerca

de seus dados; (ii) por órgão ou agente autorizado por lei, como ocorre com as autoridades judicial, policial e Ministério Público; nesse caso, a abertura do sigilo justificava-se pela prevalência do interesse público. Não havendo autorização legal nem judicial, o interessado não poderia ter acesso direto às informações. Nesse sentido, negando acesso direto à Defensoria Pública, vide: TSE - RMS nº 0608733-39.2018.6.19.0000/RJ, j. 30-4-2019.

8.1.2 Domicílio eleitoral

Não é diminuta a importância de se definir o domicílio, pois é nele que a pessoa estabelece o centro de sua vida e de suas atividades, disso surgindo diversas consequências no espaço sociojurídico. Em regra, é no domicílio civil que a pessoa deve ser demandada. No campo eleitoral, é o domicílio que determina o lugar em que o cidadão deve alistar-se como eleitor e também é nele que poderá

candidatar-se a cargo eletivo. Para concorrer às eleições, o

— Pág. orig. 380 —

circuns o pelo prazo de, pelo menos, seis ne. ©

art. 9º-com a redação da Lei nº 13.488/2017,

No âmbito das relações civis, tive . v, oportunidade de acentuar (GOMES, 2006, 7.1) enter te. se * or domicílio o lugar em que a pessoa natural tax ce sua residência com ânimo definitivo. Dois," vrtan. », são os requisitos: um objetivo - consistente nº es. '8º cia — e outro subjetivo relativo ao animus, ou ja, » ânimo definitivo. Assim, o domicílio da pessoa natural é o lugar em que ela se fixa com a intenção manifesta de permanecer, de centralizar sua vida, suas atividades e seus negócios. A intenção de permanência é o elemento essencial e decisivo do domicílio voluntário; é o que o distingue da residência e da mera habitação ou moradia. Daí a importância da prova desse elemento, o que não é tarefa fácil por se tratar de

elemento subjetivo, abstrato, presente apenas no recesso da alma humana. Sua demonstração assemelha-se à prova do dolo no campo da responsabilidade civil e penal. Mister será considerar o contexto social em que a pessoa se insere, sua história de vida, suas atividades, as declarações feitas

assim no lugar que deixa, como naquele para onde vai, as próprias circunstâncias que acompanham a mudança. Todos esses fatores podem indicar o animus de se fixar em dado local. Resulta, pois, que a mudança de domicílio se opera com a transferência da residência, com a intenção manifesta de mudar (CC, art. 74). Observe-se que com o domicílio não se confunde a habitação e a moradia. Estes são locais ocupados provisória ou esporadicamente pela pessoa, sem a intenção de permanecer. As casas de campo, de praia ou de veraneio, para onde se vai ocasionalmente, são exemplos de habitação ou moradia.

No Direito Eleitoral, o conceito legal de domicílio é mais flexível que no Direito Privado. Com efeito, o art

4º, parágrafo único, da Lei nº 6.996/82 dispõe que,

“para efeito de inscrição, domicílio eleitoral é o lugar de residência ou moradia do requerente, e, verificado

ter o alistando mais de uma, considerar-se-á domicílio

— Pág. orig. 381 —

qualquer delas”. É essa igualmente a definição r.ns*an >

do art. 42, parágrafo único, do Código Eleitoi 1. . » 0, o Direito Eleitoral considera domicílio da pesso. - lugar de residência, habitação ou moradia, ou s',a,. 10 é necessário haver animus de permanência defir ti, » ce 1forme visto. Admite-se como domicílio el' "+91 u qualquer lugar em que o cidadão possua vincu', e-ve. “Aco, o qual poderá ser familiar, econômico, sow' 'c ° * slítico. Daí dispor o art. 23 da Res. TSE nº 25.459 2021: “Para fins de fixação do domicílio eleitoral no alistamento e na transferência, deverá ser comprovada a existência de vínculo residencial, afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de outra natureza que justifique a escolha do município”. Assim, considera-se domicílio eleitoral o lugar em que o eleitor mantiver vínculo: (a) familiar, e. g., aquele em que é domiciliado seu parente (TSE - AAg. nº 4.788/MG - DJ 15-10-2004, p. 94); (b) econômico/patrimonial (TSE - RESpe nº 13.459/SE - DJ 12-11-1993, p. 24.103), como o

em que seja “proprietário rural” (TSE - RESpe nº 21.826/SE

— DJ 1-10-2004, p. 150); (c) afetivo, social ou comunitário (TSE - AgR-AI nº 7.286/PB - DJe, t. 50, 14-03-2013; TRE-MG - Ac. nº 1.240/2004 e Ac. nº 1.396/2004 - RDJ 14:148-155); (d) o lugar em que o candidato, nas eleições imediatamente anteriores, obteve a maior parte da votação (TSE - RESpe nº 16.397/AL — DJ 9-3-2001, p.

Frise-se, porém, que, se o indivíduo possuir mais de um domicílio eleitoral, somente poderá alistar-se em um deles, sob pena de cancelamento em virtude de pluralidade de inscrições (CE, art. 71, III).

Comprovação do domicílio eleitoral - nos termos do art. 118 da Res. TSE nº 23.659/2021, a comprovação do domicílio poderá ser feita mediante documentos dos quais se possa inferir a existência de vínculo que justifique a escolha da localidade pela pessoa para nela exercer seus direitos políticos. No caso de vínculo residencial, a comprovação poderá ser feita mediante “contas de luz,

água ou telefone, bem como notas fiscais ou envelopes

— Pág. orig. 382 —

de correspondência”, desde que recentes. Tratar s0-7e . >

vínculo diverso do residencial, a comprovação °c .era ser feita por documentos adequados a sur atureza Ademais, também se admite: (i) a só ¢ 1. a¢do do eleitor pertencente a comunidade indigen 2 ui' »mbola ou que esteja em situação de rua; (ii) deu ação sob as penas da lei de que o declarante. em a. micílio no município, se subsistir dúvida quar' *1. 1 sidade da documentação apresentada ou sendo .l d cumentação inexistente. Na análise dos documentos apresentados e da declaração efetuada, a interpretação deve ser mais benéfica ao cidadão.

Convém notar que a aceitação de declaração como suficiente para a comprovação do vínculo do eleitor com a localidade torna praticamente inócua a exigência de documentos para esse fim. Contudo, a declaração que se revelar falsa poderá implicar o cometimento do delito de

falsidade ideológica, consoante prevê o art. 350 do CE,

8.2 ALISTAMENTO ELEITORAL OBRIGATÓRIO

8.2.1 Realização do alistamento

Reza o art. 42 do Código Eleitoral que o alistamento se faz mediante a qualificação e inscrição do eleitor. Qualificação é o ato pelo qual o indivíduo fornece informações concernentes à sua pessoa, como nome, gênero, filiação, data de nascimento e endereço. Tais dados são inscritos - gravados ou escritos - no cadastro de eleitores.

O alistamento pode ser realizado de duas formas: (i) diretamente no Cartório Eleitoral do domicílio do interessado; (ii) pela Internet, mediante o aplicativo

Título Net disponibilizado na página do Tribunal Superior

Eleitoral. Em qualquer caso, o alistando deve preencher

— Pág. orig. 383 —

o Requerimento de Alistamento Eleitoral (R'<) cu» modelo é previamente aprovado e disponibi. za > pela Justiça Eleitoral. Deve também apresentar: a, .'- -umento

oficial de identidade com foto; b' «. mprovante de

residência recente; c) comprovante e uit: ;ão do serviço militar (para homens com 19 a ad

Cuidando-se de alistamr ste o. 3inário, não se exige tempo mínimo de resid 'a. 1'scal.

No caso de compa cir ento ao Cartório Eleitoral, depois de comprovadas a identidade e a exatidão dos dados do alistando, o título lhe é entregue imediatamente, antes mesmo de o requerimento de alistamento ser concluso ao exame do juízo eleitoral. O título deve ser entregue, no cartório ou no posto de alistamento, pessoalmente ao eleitor, vedada a interferência de pessoas estranhas à Justiça Eleitoral. Posteriormente, sendo deferido o alistamento pelo juízo eleitoral, o requerente passa a integrar o corpo de eleitores da respectiva

circunscrição. Contudo, se for indeferido, a inscrição

previamente efetuada é invalidada e excluída do sistema (Res. TSE nº 23.659/2021, arts. 50 e 56).

Confeccionado de acordo com modelo aprovado pelo TSE, o título eleitoral pode ser físico (impresso em papel e expedido por Cartório Eleitoral) ou digital (e- Título, obtido mediante aplicativo disponibilizado em lojas digitais). Os dados desse documento devem coincidir com os do Cadastro Eleitoral, dele devendo constar, em espaços próprios: o nome do eleitor (o nome social, se este for registrado no Cadastro Eleitoral), a data de nascimento, a filiação, a unidade da Federação, o município, a zona e a seção eleitoral onde vota, o número da inscrição eleitoral e a data de emissão (Res. TSE nº 23.659/2021, arts. 68 ss.).

Vale consignar que a Lei nº 13.444/2017 criou

a Identificação Civil Nacional (ICN), cujo objetivo é

“identificar o brasileiro em suas relações com a sociedade e com os órgãos e entidades governamentais e privados”. A base de dados da ICN será armazenada e gerida pelo

TSE (art. 2º, § 1º). A referida norma também criou o

— Pág. orig. 384 —

Documento Nacional de Identidade (DNI), que goa . > “fé publica e validade em todo o território na. *º .al”. Entre outros órgãos, a Justiça Eleitoral fo. torizada a emitir esse documento, o qual “r.uvi 4 substituir o título de eleitor, observada a leg' 'a,*º © » alistamento eleitoral, na forma regulament: > vu. Tribunal Superior Eleitoral” (art. 8º, §3º,1,S4º).

Se, posteriormente * *m.*s”v do título eleitoral, o eleitor necessitar alter. - O ocal de votação, no mesmo município, ainda que haja mudança de zona eleitoral (em um município pode haver mais de uma zona eleitoral), retificar dados pessoais ou regularizar inscrição cancelada, as mudanças poderão ser feitas por procedimento próprio, denominado revisão

pelo art. 39 da Res. TSE nº 23.659/2021.

No entanto, se houver mudança de domicílio eleitoral, o procedimento a ser seguido s TSE nº 23.659/2021, art. 37), não o de revisão. No entanto,

á o de transferência (Res.

com a transferência também pode haver retificação de

dados ou regularização de inscrição cancelad

A mudança de seção - ainda que não haja mudança de município ou zona eleitoral - implicará a expedição de novo título.

Ocorrendo perda ou extravio do título, bem como sua inutilização ou dilaceração, deverá o eleitor requerer a expedição de segunda via.

A decisão que deferir ou indeferir requerimento de alistamento eleitoral ou transferência sujeita-se a recurso perante o Tribunal Regional Eleitoral. Nesse sentido, estabelece o art. 7º, § 1º, da Lei nº 6.996/82 (que derogou o art. 45, § 7º, do Código): “Do despacho que indeferir o requerimento de inscrição, caberá recurso interposto pelo alistando no prazo de 5 (cinco) dias e, do que o deferir, poderá recorrer qualquer delegado de Partido Político no prazo de 10 (dez) dias”. Essa regra é regulamentada pelos arts. 57 e 58 da Res. TSE nº 23.659/2021, nos seguintes

termos:

— Pág. orig. 385 —

“Art. 57. Qualquer partido político e o Muni té

Público Eleitoral poderão interpor recurs * cu > ca o deferimento do alistamento ou da transte. ncia, no

prazo de 10 dias, contados da tisp. ribilizacdo da

listagem prevista no art. 54 de . > x. _ulug

“Art. 58. Indeferido o alirta. <*> owa transferência, poderão interpor recu.~., r> prazo de 5 dias: a) o eleitor ou a eleito. +, co. tando-se o prazo respectivo a

partir da data em qu. for realizada a notifi

uma das formas previstas no art. 55 desta Resolução; b) o Ministério Público Eleitoral, fluindo o prazo respectivo da disponibilização da listagem prevista

no art. 54 desta Resolução.”

O órgão do Ministério Público que oficial perante o juízo eleitoral terá igualmente legitimidade para recorrer tanto

na hipótese de deferimento quanto na de indeferimento,

sendo o prazo recursal de cinco ou dez dias conforme o Caso, Os procedimentos de alistamento eleitoral e

transferência têm natureza administrativa. Mas se houver

recurso contra a decisão do juízo eleitoral, surge um conflito de interesses que deve ser resolvido pela jurisdição estatal. Daí ser preciso que o interessado preencha os pressupostos processuais pertinentes, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito (CPC, arts. 316, 354 e 485, IV). No entanto: (i) à pessoa menor de 18 anos é conferida “capacidade para estar em juízo, como recorrente ou recorrida”, sendo-lhe “facultada” a assistência por seu representante legal; (ii) de eleitor não é exigida capacidade postulatória

(ou representação por advogado) enquanto o processo

tramitar nas instâncias ordinárias (ou seja, perante o

juízo eleitoral e o TRE); nesse caso, a dispensa de capacidade postulatória não autoriza o exercício perante

o tribunal das “prerrogativas legais próprias à advocacia,

— Pág. orig. 386 —

tal como a sustentação oral”, devendo-se, porém -or ‘er.

se “o máximo aproveitamento a sua

alega e atas

e aos documentos que as acompanhar” (n.º TSE nº 23.659/2021, arts. 59 e 60).

Vale notar que o delegado de p “t. 'o s mente possui interesse em recorrer no caso de ‘fe. xento da inscrição, O recurso, nesse caso, tem prop. vito de alijar do corpo eleitoral pessoas que não nre 2 .em verdadeiro interesse no lugar e, por isso me. no, »oderiam macular a vontade dos eleitores que lá se encontram estabelecidos.

Impende recordar o disposto no art. 91 da LE: “Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência

será recebido dentro dos 150 (cento e cinquenta) dias

anteriores à data da elei

0”. Observe-se que o legislador

usa o termo inscrição como sinônimo de alistamento.

8.2.2 Pessoas obrigadas a se alistar

Prescreve o art. 14, § 1º I e II, alínea b, da Constituição Federal que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 e menores de 70 anos. Isso significa que todo cidadão que se encontrar nessa faixa etária tem o dever legal de inscrever-se como eleitor, comparecer ao local de votação, assinar a lista de comparecimento e votar. Conforme

assinalado, o alistamento e o voto constituem deveres cívicos; são verdadeiras funções exercidas no interesse da soberania popular.

O brasileiro nato que não se alistar até os 19 anos ou o naturalizado que não se alistar até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira incorrerá em multa imposta pelo juízo eleitoral e cobrada quando do alistamento; porém, essa sanção não se aplicará ao não

alistado que requerer sua inscrição eleitoral até o 151º dia anterior à eleição subsequente à data em que completar 19 anos. Também há isenção de multa para o não alistado que declarar perante o juízo eleitoral, sob as penas da lei, “seu

— Pág. orig. 387 —

estado de pobreza” (CE, art. 8º; Res. TSE nº 23.619/02, art. 33, § 1º, a ec). Além da multa, o brasileiro que não se alistar fica privado de exercer seus direitos pu. * -os, bem

como todos os demais deles decorrentes ..

Apesar de o alistamento do an? “at “to : er facultativo, tão logo se alfabetize surge o de .~ c2. »screver-se eleitor. Todavia, se não o fizer, não f .a je “o à multa referida por alistamento tardio (Res. TSE nº 51.174/2021, art. 33, § 1º,

E quanto as pessoas incapazes? O Código Civil cuida de dois tipos de incapacidade de fato: absoluta e relativa.

A incapacidade absoluta é prevista no art. 3º do referido Código (com a redação da Lei nº 13.146/2015), que reza: “São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os seus atos de vida civil os menores de 16 (dez

e II, c, da CF -

atos da vida civil os menores de 16 (dez

— a contrario sensu do art. 14, § 12, I

nao exercem direitos politicos, de modo que (em raz:

idade) não podem inscrever-se como eleitores.

Por sua vez, a incapacidade relativa é contemplada no art. 4º do CC, in verbis

“Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;

IV - os pródigos”.

Todas as pessoas arroladas nesse dispositivo têm o dever legal de alistar-se e votar. Excetuam-se apenas os “maiores de dezesseis e menores de dezoito anos”, pois, quanto a eles, o alistamento e o voto são facultativos (CF, art. 14, §12, I, c).

Apesar de serem qualificadas como relativamente incapazes, as pessoas arroladas no citado art. 4º do CC sofrem apenas algumas restrições legais, não estando

— Pág. orig. 388 —

privadas de direitos como os de personalidade e

políticos (i.e, de votar e ser votado). Exemplo 1º “os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos” (inciso I) encontram-se sob o poder familiar, ou seja, sob a tutela dos pais e da família, “assim sendo, após essa idade, atos em que forem partes, suprimindo-lhes o consentimento” (CC, art. 1.634, VII) - apesar disso, a personalidade constitucional que lhes confere

(inciso IV), quando interditados,

lhes confere o direito de votar. (CF, art. 14, §

Exemplo 2: os pródigos; só ficam privados de, sem curador, praticar atos negociais que impliquem disposição patrimonial e, “em geral, os atos que não sejam de mera administração” (CC, art. 1.782) - apesar disso, mantêm os direitos políticos, podendo votar e ser votados.

O mesmo ocorre com pessoas portadoras de deficiência, ainda que eventualmente necessitem de auxílio para a prática de certos atos. À luz da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CIDPD)

de 2007 (promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009) e da

Lei nº 13.146/2015, tais pessoas são detentoras de plena

capacidade moral e política, não havendo razão

para serem alijadas do gozo de direitos políticos. Por isso, é vedado à Justiça Eleitoral processar “solicitação de suspensão de direitos políticos amparada em deficiência, em decisão judicial que declare incapacidade civil ou em documento que ateste afastamento laboral por invalidez ou fato semelhante” (Res. TSE nº 23.659/2021, art. 14, § 4º). Incapacidade (e ainda assim relativa — CC, art. 4º, III) haverá apenas se de nenhum modo a pessoa portadora de deficiência puder formar, manifestar ou expressar sua vontade. Nesse caso, a prudência aconselha a flexibilização da rigidez da obrigação legal. Assim, apesar da permanência do dever de alistar, o art. 15 da Res. TSE nº 23.659/2021 isenta de “sanções legais decorrentes da ausência de alistamento e do não exercício do voto a pessoa com deficiência para quem seja impossível

ou demasiadamente oneroso o cumprimento daquelas

obrigações eleitorais”.

— Pág. orig. 389 —

É certo que muitas deficiências não *ck-gen* » comprometer seriamente a capacidade de m. ni. individual nem impedem o exercício dos a. « da vida social e jurídica. Hoje em dia, c 1: o vertiginoso progresso das ciências e técnica” é dad, ao portador de deficiência suprir suas r .2s.i. des, tornando-se autônomo, independente, r'enxm nte integrado na vida social.

A exigência de alis. me to eleitoral também tem o propósito de integrar tais pessoas em todos os momentos da vida sociopolítica, despertando nelas o sentimento de pertencimento. O princípio a ser observado é o da inclusão, pondo-se em prática o discurso da alteridade. Nesse ponto,

têm razão Decomain e Prade (2004, p. 63) ao aduzirem que,

“se o propósito constitucional é reconhecer que tais pessoas devem ter todas as oportunidades possíveis,

que devem ser protegidas em face da deficiência

de que são cometidas, mas que ao mesmo tempo

devem ser encaradas como pessoas integrantes da sociedade, capazes não só para a prática pessoal de atos da vida civil, como também de todas as atividades que a deficiência não lhes haja retirado, então conclui-se que, não sendo a invalidez, para

repetir o termo utilizado pelo Código [Civil de

1916], proveniente de circunstância determinante de incapacidade civil absoluta, o alistamento eleitoral já não deve mais ser considerado facultativo, mas sim obrigatório”.

Indígena tem o dever de se alistar? A Constituição Federal confere especial proteção aos povos originários (CF, art. 231), e seu art. 14, § 2º, não os exclui do alistamento eleitoral e da participação política. Deve-se, porém, considerar e valorizar as peculiaridades de sua organização social, seus costumes e suas línguas, crenças

e tradições. E nem poderia ser diferente, dado que os

— Pág. orig. 390 —

indígenas são brasileiros natos, nascidos qur

República Federativa do Brasil (CF, art. 12, I, a).

O Código Civil dispõe que a capacidade av. » \digenas sera regulada por legislação especial (C __, a *. 4º, parágrafo unico), o que é feito pelo Estat tc do .ndio (Lei nº 6.001/73). Por este, os indiger . s.'e “am-se à tutela da União, até que se adaptem à -iv'liz. vao brasileira. A tutela é cumprida pela Fund-,*9 ' sonal do Índio (Funai). Nos termos do art. 9 do citado Estatuto, o indígena poderá requerer ao Poder Judiciário sua liberação do regime tutelar, tornando-se plenamente capaz na órbita civil. Para tanto, deverá cumprir os seguintes requisitos: (a) idade mínima de 21 anos (a partir do vigente CC, 18

anos); (b) conhecimento da língua portuguesa; (c) razoável

compreensão dos usos e costumes da comunhão nacional. Também poderá ocorrer a emancipação se a Funai assim o reconhecer, devendo esse ato ser homologado

judicialmente ou por decreto do Presidente da República.

Não obstante, na esfera politico-eleitoral tem o indígena o dever de alistar-se como eleitor e exercer o sufrágio, porquanto - na dicção do art. 13, § 1º, da Res. TSE nº 23.659/2021 -, em relação a ele não há exclusão da aplicação “das normas constitucionais, legais e regulamentares que impõem obrigações eleitorais e delimitam o exercício dos direitos políticos”. A esse respeito, vale registrar ter havido mudança na compreensão da Justiça Eleitoral, pois anteriormente o dever de alistar só incidia nos indígenas integrados (Res. TSE nº 7.919/66 — BO 184, t. 1, p. 172; TSE - Decisão nº 20.806 - DJ 24-8-2001, p. 173). Hoje, porém, é vedado realizar distinções entre pessoas indígenas “integradas” e “não integradas”, “aldeadas” e “não aldeadas”, ou qualquer outra que não seja autoatribuída pelos próprios grupos étnico-raciais (Res. TSE nº 23.659/2021, art. 13, § 2º).

E quanto aos brasileiros residentes no exterior? Pelo art. 225 do Código Eleitoral, nas eleições “para presidente e

vice-presidente da República poderá votar o eleitor que se

— Pág. orig. 391 —

encontrar no exterior”. A Constituição Federal .n “ig.”

alterou a disciplina dessa matéria, tornando ob ‘ga. *” vs o alistamento e o voto dos brasileiros residentes . - 2terior, porquanto, a teor de seu art. 14, § 1º, “., u “listamento e o voto são facultativos apenas para = a. “be’ »s, maiores de 70 anos e maiores de 16 emenc ~a>.” anos.

As seções eleitorais *.0 01 anizadas nas sedes das embaixadas e cor “la nº gerais, desde que na circunscrição haja um 1. ínir ode 30 eleitores inscritos.

Para fazer o alistamento eleitoral fora do País, o nacional deve apresentar documento oficial brasileiro de identificação que contenha nacionalidade e filiação, tais como certidão de nascimento, carteira de identidade ou de trabalho. Além disso, deve exhibir comprovante de residência no exterior; aos homens maiores de 18

anos, também se exige a apresentação de certificado de

alistamento militar ou de reservista. O interessado deve contatar o consulado ou a sede da embaixada brasileira mais próxima de sua residência,

onde deverá ser preenchido o RAE e anexadas as cópias dos documentos exigidos. Não se admite alistamento por procuração. Na sequência, o requerimento é encaminhado ao Cartório Eleitoral do Exterior, situado em Brasília/ DF para apreciação e eventual deferimento do juiz eleitoral. Uma vez emitido, o título eleitoral é enviado à repartição onde foi solicitado. Por se tratar de documento intransferível, o título só poderá ser retirado por quem o requereu. A emissão deve ser feita até três meses antes da

data marcada para a eleição.

8.3 ALISTAMENTO ELEITORAL FACULTATIVO

Em seu art. 14, § 1º, a Lei Maior estabelece que o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para: (a) analfabetos; (b) maiores de 70 anos; (c) maiores de 16 e

menores de 18 anos.

— Pág. orig. 392 —

Considera-se — analfabeto quem não sabe

determinado sistema escrito de linguagem, qualquer que seja o

idioma

saberes necessários para ler e escrever naquele idioma Assim, em geral, a noção de analfabeto se compreende-se

ao conhecimento mínimo da escrita e

compreensão de textos, ainda que singelos 39 «2. Quando de inscrever-se eleitor surge, para o analfabeto, o dever de ser alfabetizado.

Quanto aos maiores de 16 e menores de 18 anos, a Resolução TSE nº 23.659/2021 faculta o alistamento “a partir da data em que a pessoa completar 16 anos”, mas nesse caso o título eleitoral somente surtirá o efeito que lhe

é inerente “quando a pessoa completar 16 anos” (art. 30,

caput, § 3º). Essa regra tem em vista viabilizar o exercício do direito de voto daquele que, no dia da eleição, já terá completado 16 anos.

O art. 6º, inciso

o I, do Código Eleitoral dispõe que o

alistamento é facultativo para: (a) inválidos; (b) maiores de

70 anos; (c) os que se encontrem fora do País. No entanto,

essa regra somente foi recepcionada pela Constituição quanto aos maiores de 70 anos. No que concerne às pessoas portadoras de deficiência (denominadas “inválidos” pelo CE), foi visto que são titulares e gozam plenamente dos direitos políticos, devendo se alistar. Já para os brasileiros que se encontram fora do País o alistamento e o voto são obrigatórios, podendo ser feitos em representações diplomáticas ou consulares. Observe-se que, sendo facultativo o voto, não é necessária a apresentação de justificção por parte de quem se ausentar no dia do pleito, tampouco incidem

quaisquer penalidades.

8.4 INALISTABILIDADE

A inalistabilidade impede que a cidadania se constitua. O inalistável não pode exercer direitos políticos, pois lhe falta capacidade eleitoral ativa e passiva. Não pode votar nem ser votado.

— Pág. orig. 393 —

Reza o art. 14, § 2º, da Constituição Federal não Jod 2re. »

alista:

e como eleitores os estrangeiros e, Im re o período do serviço militar obrigatório, os ascritos. Embora a Constituição não diga, os ap* 11. »s também nao podem alistar-se.

Assim, estrangeiro, conscite -n.t. 1a sao inalistaveis.

Estrangeiro é a pessoa c xe na aetém nacionalidade brasileira, encontrande > 'r-ulada a outro Estado soberano. Apatrida, po. "ua 'ez, é a pessoa não vinculada a qualquer Estado, nao tendo, por isso, uma nacionalidade propria; conta apenas com a proteção conferida pelo Direito Internacional. No âmbito do sistema juridico- politico brasileiro, nem o estrangeiro, nem o apatrida têm cidadania, pois esta só é deferida aos nacionais, isto é, aos brasileiros natos ou naturalizados.

Conscrito é o nome dado aos que prestam serviço

militar obrigatório. O art. 143, § 1º, da Constituição dispõe que “o serviço militar é obrigatório nos termos da lei”,

Consiste esse serviço no exercício de atividades específicas

desempenhadas nas Forças Armadas — Exército, Marinha e Aeronáutica -, compreendendo encargos relacionados com a defesa nacional. Em tempo de paz, a obrigação legal de prestar serviço militar começa no primeiro dia do mês de janeiro do ano em que a pessoa completar 18 anos de idade (mas é permitida a prestação do serviço militar já a partir dos 17 anos de idade). O serviço militar inicial dos incorporados terá a duração normal de 12 meses, mas esse prazo poderá ser reduzido a dois meses ou dilatado até seis meses (Lei nº 4.375/64, arts. 5º e 6º). Daí estabelecer o art. 35, § 1º, da Res. TSE nº 23.659/2021 que, “apenas se consideram conscritos, nos termos da legislação militar, os brasileiros nascidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano em que completarem 19 anos de idade, os quais compõem a classe chamada para a seleção, tendo em vista a prestação do Serviço Militar inicial (Lei nº 4.375/1964, art. 3º; e Decreto nº 57.654/1966, art. 3º, 5º)”.

O conscrito é inalistavel. Entretanto, sendo facultado o

alistamento eleitoral aos maiores de 16 anos e menores

— Pág. orig. 394 —

de 18 anos (CF, art. 14, § 1º, le II, c), muitos do” q. 7 forem incorporados ao serviço militar já estar. 9 g. 7" ado dos direitos politicos, encontrando-se insc. * s como

eleitores; muitos até já terão votado. ” 1a. “e disso, ao ser incorporado as Forças Armadas, aj” 7c. não Jo eleitor deve ser mantida, ficando, porém, : “1. >s os seus efeitos, “uma vez comunicado pela ? .to-ia. 1e competente o início da prestação do serviço il +r .nicial obrigatório” (Res. TSE nº 23.659/2021, a1 35 §32). Cumpra ao responsável pela unidade militar envia: a Justiça Eleitoral a relação dos conscritos para que sejam suspensos do rol de eleitores, sendo tal comunicação condição da suspensão. Assim, a questão da inalistabilidade de conscritos não se encontra propriamente no alistamento, mas, antes, no exercício do direito de voto.

Se o conscrito se recusar a prestar serviço militar e também se negar a realizar prestação alternativa, haverá suspensão de seus direitos políticos em razão da “recusa

de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação

alternativa” (CF, art. 15, IV). Em tal caso, somente poderá

se alistar eleitor quando cessar a obriga

ção legal - o que

ocorrerá “após 31 de dezembro do ano que completar 45 anos” (Lei nº 4.375/64, art. 5º; Res. TSE nº 23.659/2021, art. 35, § 2º, b).

Observe-se que a regra da inalistabilidade só alcança quem se encontrar na situação jurídica de conscrito. São alistáveis todos os demais militares integrantes das Forças Armadas. Quanto aos militares dos Estados - policiais militares e bombeiros militares -, não há, igualmente,

qualquer restrição ao alistamento eleitoral.

8.5 TRANSFERENCIA DE DOMICÍLIO ELEITORAL

O eleitor vincula-se à zona e à seção eleitoral indicadas em seu título. É aí que são exercidos os direitos cívicos.

O local de votação é definido conforme a preferência

manifestada pelo próprio cidadão dentre os locais

— Pág. orig. 395 —

disponíveis (Res. TSE nº 23.659/2021, art. 42, © 1). Por isso mesmo, convém que tal local seja o mais próximo possível de sua residência, considerados a acessibilidade e os meios de transporte disponíveis, de modo a facilitar o deslocamento e comparecimento.

No entanto, poderá o eleitor mudar de domicílio eleitoral, transferindo-se “voluntariamente” em que está inscrito para outro, no mesmo ou em outro Estado da Federação. Nesse caso, deverá requerer transferência. A mudança de zona eleitoral: dentro do mesmo município, se neste houver mais de uma, não consiste propriamente em transferência, mas, sim, em revisão. A transferência

implica a expedição de novo título, mantendo-se, porém, o

número originário da inscrição Não há transferência ex officio, devendo ser requerida pelo interessado ao juízo da nova zona eleitoral em que se encontrar domiciliado. Ao eleitor é dado alistar-se em ou transferir-se para qualquer um de seus domicílios eleitorais. Por essa razão, a mera mudança de domicílio civil ou de residência não o obriga a requerer a transferência

se permanecer ligado ao primitivo. Embora essa medida possa parecer conveniente, é importante lembrar que cada um é senhor de suas próprias conveniências, sendo abusiva a interferência estatal nesse setor.

A transferência implica renovação do processo administrativo-eleitoral de alistamento - denominado derivado. Para implementá-la, duas vias se abrem ao eleitor: (i) comparecer ao Cartório Eleitoral de seu novo domicílio para preenchimento do RAE, que é processado eletronicamente, e apresentação dos documentos devidos; (ii) acessar a página da Justiça Eleitoral na Internet e

ingressar no sistema Título Net, aí preenchendo o RAE e o de transferência; nesse caso,

formulando sua solicitação se não for possível concluir a operação remotamente, o protocolo gerado e a documentação pertinente deverão ser apresentados no Cartório Eleitoral correspondente à residência (Res. TSE nº 23.659/2021, art. 45, §§ 2º e

3º). O título eleitoral anterior e a prova de quitação com

— Pág. orig. 396 —

os deveres eleitorais devem ser disponibilizados + Jv sti, > Eleitoral, pois, do contrário, poderá o requ re. '© ser apenado com multa se ficar evidenciado não ..~ 'tendido a convocações para auxiliar nos trabalk Js . 'eitorais ou não ter votado nem justificado a ausên 2.

A matéria em foco é discipl' 4. 1.» art. 8º da Lei nº 6.996/82, no art. 91 da Le' nº 9. 04/97, no art. 46, SS

1º e 3º, do Código Eleitc ' . 7 como na Resolução TSE nº 23.659/2021, que c »so) da as regras estampadas nos referidos dispositivos. Couforme esta estabelece em seu art. 38:

“Art. 38. A transferência só será admitida se satisfeitas as seguintes exigências:

— apresentação do requerimento perante a unidade de atendimento da Justiça Eleitoral do novo domicílio

no prazo estabelecido pela legislação vigente;

II - transcurso de, pelo menos, um ano do alistamento ou da última transferência;

III - tempo mínimo de três meses de vínculo com o município, dentre aqueles aptos a configurar o

domicílio eleitoral, nos termos do art. 23 desta

Resolução, pelo tempo mínimo de três meses,

declarado, sob as penas da lei, pela própria pessoa (Lei nº 6.996/1982, art. 8º); IV - regular cumprimento das obrigações de

comparecimento às urnas e de atendimento a

convoc

ções para auxiliar nos trabalhos eleitorais

Quanto ao primeiro requisito, o requerimento de transferência deve ser feito até 151 dias antes da data marcada para a eleição. É que o art. 91 da Lei nº 9.504/97 determina que “nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos 150

(cento e cinquenta) dias anteriores à data da eleição”.

— Pág. orig. 397 —

Por outro lado, os requisitos temporais dos * .civos e III não se aplicam à transferência de títu.> e.“ ral de servidor público civil e militar ou de meu.” 9 de sua

família, por motivo de remoção, transf .e. “ja ou posse.

A declaração de residência a c ‘e ‘luc: o transcrito

inciso III, pelo lapso de três m ><, *- 3e cautela. Não se

pode olvidar que, na seara el’ .coras, »conceito de domicílio é flexível, concretizar? se ru “vínculo residencial, afetivo, familiar, profi. ion 1, comunitário ou de outra natureza que justifique a escolha do município” (Res. TSE nº 23.659/2021, art. 23, caput):

“Para o Código Eleitoral, domicílio é o lugar em que a pessoa mantém vínculos políticos, sociais e afetivos. A residência é a materialização desses atributos. Em tal circunstância, constatada a antiguidade desses

vínculos, quebra-se a rigidez da exigência contida

no art. 55, III [do Código Eleitoral]” (TSE - Ac. nº 23.721/2004).

De qualquer maneira, é preciso sempre estar atento para que não aconteçam transferências eleitorais fraudulentas, pois elas podem alterar profundamente o resultado de eleições, falseando a representatividade popular. Isso é verdadeiro sobretudo em municípios não muito populosos, onde poucos votos podem ser decisivos tanto para a eleição de prefeito quanto para a de vereador.

A declaração falsa de residência rende ensejo à ocorrência do delito de falsidade ideológica. Previsto no art. 350 do Código Eleitoral, esse crime consuma-se no momento em que se insere ou se faz inserir, em documento público (como o RAE) ou particular, declaração falsa ou diversa da que devia constar. De outra parte, pode-se também cogitar o delito previsto no art. 289 do mesmo

Código, consistente em inscrever-se fraudulentamente
eleitor; tal crime pode consumir-se com a realização de

— Pág. orig. 398 —

alistamento eleitoral em lugar diverso daquele c .e f gu. >

como domicílio eleitoral do requerente. Não há wn. “unia entre esses dois delitos, haja vista que o pr.u.» ‘ro pode consumir-se sem que o segundo chegr - a > configurar. No que concerne à prova de + it cão com a Justiça Eleitoral, trata-se de exigência “o 9. vista em lei, mas tão só no inciso IV, art. 8. de aludida Res. TSE nº 23.659/2021. Em face ° 1. .Ç’pio da legalidade estrita (CF, art. 5º, II), é de .> ir lagar se o direito subjetivo público de mudar de domucilio eleitoral, com reflexos nas condições de elegibilidade (CF, art. 14, § 32, IV; LE, art. 9º) e no exercício da cidadania, poderia ser obstado por ato administrativo emanado de órgão da Justiça Eleitoral,

fundado na falta de quitação de multa eleitoral. De

qualquer sorte, baseando-se a ausência de quitação no não

pagamento de multa, havendo parcelamento do débito, com juntada aos autos de “certidão positiva com efeitos

de negativa” expedida pelo órgão encarregado da cobrança

(no caso, a Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN), não se vislumbra óbice ao deferimento da transferência.

Tal qual ocorre com o alistamento eleitoral, deferido ou não o requerimento de transferência, contra a decisão poder-se-á cogitar a interposição de recurso perante o Tribunal Regional. Este é regulado pelo art. 57, § 2º, do Código Eleitoral. Todavia, tal dispositivo foi derogado, sendo certo que o prazo recursal de três dias nele previsto passou a ser de cinco e dez dias, conforme o recurso seja interposto respectivamente contra decisão que indefere e defere o requerimento de transferência. A alteração encontra fundamento na interpretação sistemática do art. 7º, § 1º, da Lei nº 6.996/82. Ademais, na decisão monocrática proferida no PA nº 19.536/2006,

ssidade de

a Corregedoria

Geral Eleitoral realçou a nece se compatibilizar o procedimento de transferência de domicílio eleitoral com o processamento eletrônico de dados introduzido no alistamento eleitoral pela Lei nº

7.444/85. Assim, conforme dispõem os já citados arts.

— Pág. orig. 399 —

57 e 58 da Res. TSE nº 23.659/2021: (i) da der .sãoº qu>

deferir da transferência qualquer partido politic »e. é gao Ministério Público poderão interpor recurso ..> »razo de dez dias; e (ii) da decisão que indefer' a 'ransferência o eleitor interessado e o órgão do Mir' te io P sblico poderão recorrer no prazo de cinco dias.

A expressa atribuição de ' .gitin. dade recursal ao órgão do Parquet Eleitoral sede — à. 12 -levação constitucional à condição de guardião a. “eg: ne democrático.

Note-se que delegado de partido somente detém interesse recursal em caso de deferimento da transferência. Nessa hipótese, o recurso tem o propósito impedir que pessoas que não apresentem real interesse na comunidade integrem o corpo eleitoral, obscurecendo

a representatividade dos eleitores que lá se encontram

estabelecidos. O procedimento de transferência tem natureza administrativa, nele não se exigindo que a parte seja

representada por advogado, conforme, aliás, dispõe a

Súmula Vinculante nº 5 do Supremo Tribunal Federal. No entanto, havendo interposição de recurso contra a decisão do juízo eleitoral, surge um conflito de interesses que deve ser resolvido pela jurisdição estatal. Em tal situação, impõe-se que o interessado preencha os pressupostos processuais pertinentes, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito (CPC, arts. 316, 354 e 485, IV). No entanto, de eleitor não é exigida capacidade postulatória (ou representação por advogado) enquanto © processo tramitar nas instâncias ordinárias (ou seja, perante o juízo eleitoral e o TRE). Nesse caso, a dispensa de capacidade postulatória não autoriza o exercício perante o tribunal das “prerrogativas legais próprias à advocacia, tal como a sustentação oral”, devendo-se, porém, conferir-

se “o máximo aproveitamento a suas alegações escritas

e aos documentos que as acompanhar” (Res. TSE nº 23.659/2021, art. 60).

8.6 CANCELAMENTO E EXCLUSÃO

— Pág. orig. 400 —

O alistamento e a organização do e.itoraoo consubstanciam-se em atividades emir nt r-nte administrativas. Entretanto, uma vez acertaa > rorpo de eleitores, não se pode pretender que r -11. aneça estático, imutável. O dinamismo é proprio 'es 1 es rutura, sendo contínuas as mudanças que 2le .> operam. Ora é um eleitor que perde seus uJirºit. > políticos ou os tem suspensos, ora é outro 0” fa. O e, pois, perde a condição de pessoa e de cidad.» A sim, diante das inevitáveis mudanças, impõe-se que a própria Administração Eleitoral reveja e atualize seus assentamentos, alterando informações constantes dos registros e mesmo cancelando inscrições e promovendo exclusões, tudo com o fito de preservar a idoneidade do corpo

eleitoral. Impera nessa seara o princípio da legalidade, pelo que a Administração deve sempre seguir o estabelecido em lei. stas no art. 71 do Código

As hipóteses legais são prev!

Eleitoral, que estabelece como causas de cancelamento da

inscrição do eleitor: (a) a infração às regras relativas ao

alistamento eleitoral; (b) a suspensão ou perda dos direitos

político:

(c) a pluralidade de inscrição; (d) o falecimento

do eleitor; (e) a ausência injustificada em três eleições consecutivas.

A ocorrência de uma dessas situações acarreta O cancelamento da inscrição e a eventual exclusão do eleitor do Cadastro Eleitoral. Entretanto, cumpre ter presente que a sistemática legal foi pensada para uma realidade diferente da atual. Diante do vertiginoso avanço tecnológico experimentado nos últimos anos e com a ampla informatização da Justiça Eleitoral, outras soluções são requeridas. Nesse sentido, observam Decomain e Prade (2004, p. 101, art. 71) que,

“com o integral processamento do alistamento

eleitoral mediante sistema eletrdnico de processamento de dados, nem todas as hipdteses devem conduzir necessariamente ao cancelamento

[da inscrição]. Algumas podem limitar-se, hoje, à

— Pág. orig. 401 —

suspensão da eficácia do alistamento el .co-al, que pode ser objeto de comando espec. icc * unto ao banco de dados do eleitorado naci. al, com

restabelecimento da situação ante 'or mediante

comando subsequente, depoi: « > .._sados os efeitos da situação que determi” ea “u. ensão da eficácia do

alistamento”.

Com efeito, se é cert. ,ue algumas hipóteses legais - como o falecimento do indivíduo - reclamam o cancelamento da inscrição, para outras, basta a suspensão

de sua eficácia, como se di

na suspensão de

direitos políticos por condenação criminal transitada em julgado. Nesse caso, recebida a comunicação de trânsito em julgado da decisão penal condenatória, é ela registrada no Cadastro Eleitoral, indicando-se o impedimento ao exercício dos direitos políticos (Res. TSE nº 23.659/2021,

art. 16,8 1º, c.c. art. 18, caput). Embora os direitos políticos do condenado estejam suspensos, essa circunstância não obsta a realiz:

> das operações do Cadastro Eleitoral

Entre os princípios que se encontram em jogo nessa

matéria destacam-se o da veracidade - pois é preciso que as pessoas que estão no rol de eleitores o sejam realmente -, o do sufrágio igual, já que cada cidadão só tem direito a um único voto para cada eleição, com valor igual para todos (one man, one vote), e o do domicílio eleitoral, porquanto ninguém pode alistar-se como eleitor em lugar diverso de seu domicílio. Quanto a esse último, cumpre não olvidar que a admissão de eleitores sem domicílio na circunscrição tornaria ilegítima a representação política, haja vista que candidatos poderiam ser eleitos com votos de pessoas

estranhas à comunidade.

A exclu

ão de eleitor dá-se no âmbito de um processo, em que são assegurados o contraditório e a ampla defesa. O processo pode iniciar-se ex officio sempre que o juízo eleitoral tiver conhecimento de uma causa que o

enseje, mas também tem legitimidade para pleitear sua

— Pág. orig. 402 —

instauração delegado de partido político, qualqv 5 e'2it. = ou o representante do Ministério Público.

Para a instauração desse processo, não hay," se falar em preclusão, ou escoamento de liruw temporais, já que se cuida de matéria de order pb hlic., de natureza constitucional. Em obséquo 2 nr. pio da legalidade, a Administração não pode unter. xorizar com situações irregulares, devendo agi" ns. 1+ 40 de eliminá-las. Assim, a qualquer tempo pod: ser niciado o processo em foco, sendo, ademais, impróprio falar-se em prescrição, que só ocorre quando está em jogo pretensão de natureza patrimonial.

O procedimento previsto para a exclusão é relativamente simples, estando contemplado no art. 77 do Código. O juiz eleitoral deve mandar autuar a petição ou representação - ou portaria, se for ex officio - com os documentos que a instruírem, fazendo publicar edital com prazo de dez dias para ciência dos interessados,

que poderão contestar dentro de cinco dias; poderá haver

produção de provas no prazo de cinco a dez dias; na

sequência, o juiz deverá decidir em cinco dias, excluindo ou não o eleitor. Da sentença caberá recurso para o TRE no prazo de três dias. O recurso poderá ser aviado tanto no caso de exclusão do eleitor quanto no de ser mantida sua inscrição.

Durante a tramitação do processo, pode o eleitor votar validamente. Todavia, cuidando-se de inscrições contra as quais haja sido interpostos recursos das decisões que as deferiram, desde que tais recursos venham a ser providos pelos Tribunais Regional ou Superior Eleitoral, serão nulos os votos se o seu número for suficiente para alterar qualquer representação partidária ou classificação de candidato eleito pelo princípio majoritário (CE, art. 72,

parágrafo único).

No caso de exclusão por pluralidade de inscrições, o cancelamento deve ocorrer preferencialmente nesta ordem: (1º) na inscrição mais recente, efetuada

contrariamente às instruções em vigor; (2º) na inscrição

— Pág. orig. 403 —

que não corresponda ao domicílio eleitoral do eleitor; (> >

naquela que não haja sido utilizado para o eleitor, do voto pela última vez; (5º) a mais antiga (CE, art. 75; Res TSE nº 23.659/2021, art. 87).

Ademais, prevê-se cancelamento de 'as inscrições em que não for possível: "a) perda da titularidade das inscrições; ou b) afastar a incidência verificada no batimento de dados". O TSE determinará com precisão qual inscrição deve ser mantida" (Res. TSE nº 23.659/2021, art. 88).

Na exclusão por falecimento, prevê o art. 79 do Código que, tratando-se de fato notório, serão dispensadas as formalidades de publicação de edital e dilação probatória. Tais formalidades poderiam igualmente ser dispensadas nas hipóteses de suspensão e perda de direitos políticos, documentando-se nos autos o ato que as fundamentou.

Os oficiais

de Registro Civil deverão enviar, até o dia 15

de cada mês, ao juiz eleitoral da zona em que oficiarem,

comunicação dos óbitos de cidadãos alistáveis, ocorridos

no mês anterior, para cancelamento das inscrições. Se não

o fizerem, poderão responder pelo delito previsto no art 293 do Código Eleitoral.

A última das aludidas causas de exclusão consiste em o eleitor injustificadamente não comparecer para exercer o sufrágio em três eleições consecutivas. Nessa contagem, são incluídos o primeiro e o segundo turnos de eleições majoritárias, bem como plebiscitos e referendos. São consideradas não só as eleições cujas datas são fixadas pela Constituição Federal, como também as determinadas pelos tribunais eleitorais, notadamente as eleições suplementares. Vale frisar que, se for anulada, a eleição não é computada para o fim de exclusão eleitoral (Res. TSE nº 22.986/2009, art.

º, parágrafo único).

No entanto, a exclusão não ocorrerá se o eleitor justificar sua ausência às urnas ou recolher a multa devida em decorrência de sua falta (Res. TSE nº 23.659/2021, art. 130, caput, segunda parte). A justificação poderá ser feita

na zona eleitoral em que se encontrar o eleitor, e o

— Pág. orig. 404 —

prazo para sua formalização é de: a) 60 dias . contr

da realização da ele: b) 30 dias para o em rn que

se encontrar no exterior na data do pleito, ..~ “ados de seu retorno ao País (Lei nº 6.091/71, a *. 7º, Res. TSE nº 23.659/2021, art. 126). A jus’ “ic são da falta ou o pagamento da multa são sem: > <1, ‘ados no cadastro eleitoral.

Por outro lado, nae mou) aver cancelamento de

inscrição em virtude

: 1s8ência: (i) de eleitor que, por prerrogativa constitucional, não esteja obrigado ao exercício do voto; (ii) de portador de deficiência isento de sanção em razão de impossibilidade de cumprimento das obrigações eleitorais; (iii) de pessoa cujos direitos políticos estejam suspensos (Res. TSE nº 23.659/2021, art. 130, §

Observe-se que não se estipulou o número de vezes que

o eleitor poderá justificar ou recolher multa em virtude

de se ter ausentado às urnas. Logo, ainda que haja mais

de três justificações seguidas, ou o recolhimento das respectivas multas aplicadas, não poderá ser excluído. Cessada a causa do cancelamento, poderá o interessado

requerer novamente a sua qualificação e inscrição (CE, art.

81), recuperando a plenitude de sua cidadania.

8.7 REVISÃO DO ELEITORADO

Denomina-se revisão eleitoral! o procedimento administrativo pelo qual se verifica se os eleitores que figuram no cadastro eleitoral de determinada zona ou município encontram-se efetivamente neles domiciliados.

Assim, todos

são convocados a comparecer perante a

Justiça Eleitoral para confirmar seus domicílios e a regularidade de suas inscrições, sob pena de terem suas inscrições canceladas, sem prejuízo das sanções cabíveis, se constatada irregularidade. Mais uma vez, quer-se conferir veracidade ao Cadastro Eleitoral e legitimidade

ao mandato popular, haja vista que os eleitores de

— Pág. orig. 405 —

determinada zona devem nela manter seus domicílios e eleger seus representantes.

A revisão eleitoral encontra fundamento no art. 71, § 4º, do Código, no art. 92 da Lei nº 9.504/97 « nos arts. 104 a 125 da Res. TSE nº 23.659/2021, c/c o art. 92 da Lei nº 9.504/97 » .mentam todo o procedimento. Embora seja .“e1 1. 1ada pelo TRE ou pelo TSE, é sempre presidida pelo TSE. A revisão eleitoral da zona em que será ultimada. Sua rº ‘iz. 3 conta com a fiscalização do Ministério Público do partidos políticos. Quando determinada pelo TSE, caberá ao TRE, por intermédio da

corregedoria regional, inspecionar os serviços.

[CE] “Art. 71, § 4º Quando houver denúncia fundamentada de fraude no alistamento de uma zona ou município, o Tribunal Regional poderá determinar a realização de correição e, provada a fraude em proporção comprometedora, ordenará

a revisão do eleitorado, obedecidas as Instruções

do Tribunal Superior e as recomendações que,

subsidiariamente, baixar, com o cancelamento de

ofício das inscri

ções correspondentes aos títulos que não forem apresentados à revisão.”

[LE] “Art. 92. O Tribunal Superior Eleitoral, ao

conduzir o processamento dos títulos eleitorais,

determinará de ofício a revisão ou correição das Zonas Eleitorais sempre que:

I - o total de transferências de eleitores ocorridas no ano em curso seja 10% (dez por cento) superior ao do ano anterior;

II - o eleitorado for superior ao dobro da popula

entre 10 (dez) e 15 (quinze) anos, somada à de idade superior a 70 (setenta) anos do território daquele Município;

III - O eleitorado for superior a 65% (sessenta e cinco

por cento) da população projetada para aquele ano

— Pág. orig. 406 —

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IBGE.”

Difícil, na primeira regra, é definir se a proporção comprometedora. Tratando-se de caso concreto, somente poderá ser determinado no caso concreto, estando a depender das circunstâncias envolvidas.

Não será realizada revisão de eleitorado em ano eleitoral, salvo se inici. 40 º procedimento revisional no ano anterior ou se, em situações excepcionais, o Tribunal Superior Eleitoral autorizar que a ele se dê início (Res. TSE nº 23.659/2021, art. 107).

Dispõe o art. 114 da Res. TSE nº 23.659/2021:

“Art. 114. Recebida a listagem a que se refere o art. 108 desta Resolução, o juízo eleitoral fará publicar,

com antecedência mínima de 5 dias do início dos

trabalhos de revisão, edital, do qual constará:

I - a convocação dos eleitores e das eleitoras do(s) município(s) ou da(s) zona(s) para, ressalvadas as hipóteses expressas no próprio edital, comparecer, pessoalmente, à revisão de eleitorado, a fim de confirmarem seu domicílio, sob pena de

cancelamento da sua

participação eleitoral, sem prejuízo da apuração de fraude no alistamento ou na transferência, se constatada irregularidade;

II - a exigência de apresentação de: a) documento

de identidade; b) comprovante de domicílio, conforme especificado no art. 118 desta Resolução; e c) se possível, título eleitoral ou documento comprobatório da condição de eleitor;

III - as datas de início e término dos trabalhos revisionais, a área e o período abrangidos e os dias e

locais onde funcionarão postos de revisão; e

— Pág. orig. 407 —

IV — as hipóteses de dispensa do comparecimento à revisão de eleitorado. Parágrafo único. A dispensa do comparecimento à

revisão de eleitorado poderá ter fundamento

critérios de razoabilidade e eficiência. Quando, na

data da última operação “w” oral, a condi

indígena, quilombola pessoa com deficiência já anotada no Cadastro Eleitoral, a prévia comprovação do domicílio por meio de cruzamento de dados com

outras entidades”,

Concluídos os trabalhos de revisão, ouvido o Ministério Público, o juízo deverá determinar o cancelamento das inscrições dos eleitores que não tenham comparecido, adotando as medidas legais cabíveis, em especial quanto às inscrições consideradas irregulares, situações

de duplicidade ou pluralidade e indícios de ilícito penal a exigir apuração. Todavia, o cancelamento das inscrições somente deverá ser efetivado no sistema após a homologação da revisão pelo TRE. A sentença de cancelamento deverá: I - ser específica para cada município abrangido pela revisão; II - relacionar todas as inscrições que serão canceladas no município; III

determinar a intimação por edital dos eleitores cujas inscrições foram canceladas (que, em razão da ausência, presumem-se em lugar incerto e não sabido), a fim de que possam recorrer da decisão. Contra a referida sentença, o interessado poderá recorrer ao TRE, “no prazo de 3 [três] dias a contar da data final do edital” (Res. TSE nº 23.659/2021, art. 123, § 3º, in fine). É prescindível capacidade postulatória. As razões recursais devem especificar a inscrição questionada, relatar fatos e fornecer provas, indícios e circunstâncias ensejadores da alteração pretendida, isto é, da manutenção da inscrição cancelada. O recurso interposto deve ser autuado no PJE,

acompanhado dos documentos que o instruem.

— Pág. orig. 408 —

E se a sentença não for de cancelamento. ms «>
confirmação? Em outros termos: e se, em vez. 2c. > elar
inscrição aparentemente incorreta, o juiz a rav.*: 1? Tem-
se entendido não haver recurso contr . ec. 2 decisão, haja
vista inexistir previsão específica. / q mer .a-se que

“a manutenção de insr 1ção. regulares não é objeto da sentença profer’ *» « 1 Urocesso revisional, pois esta limita-se ao nc lamento das inscrições dos eleitores que não compareceram à revisão ou não comprovaram seu domicílio no município. As inscrições objeto da revisão foram deferidas no momento próprio, ou seja, quando da transferência ou alistamento, sendo possível nessa oportunidade o oferecimento de impugnação e recurso, nos termos dos arts. 45, § 7º e 55 do Código Eleitoral” (TRE- MG - Ac. nº 1.048/2004, voto de desempate - RDJ 14:94-105).

No entanto, ante o disposto no art. 5º, XXXV, da Lei Maior, pode-se defender o cabimento do recurso, porque nao se poderia negar a prestação jurisdicional requerida

pela parte. De qualquer sorte, sendo detectada, na
lio do eleitor ou

revisão eleitoral, irregularidade no domi pluralidade de inscrições, o interessado poderá manejar o procedimento de exclusão, conforme prevê o art. 71,1 eIII, do Código Eleitoral. Assim, mantida inscrição de duvidosa regularidade, o interessado poderá valer-se do processo de exclusão para discutir a questão inclusive perante o Tribunal, nos termos do art. 80 do mesmo Código. Transcorrido o prazo recursal, o juízo eleitoral fará minucioso relatório dos trabalhos desenvolvidos, que encaminhará, com os autos do processo de revisão, à Corregedoria Regional. Esta, após ouvir o Ministério

Público

I - indicará providências a serem tomadas, se verificar a ocorrência de vícios comprometedores à validade ou à eficácia dos trabalhos; II - submetê-lo-

á ao Tribunal Regional, para homologação da revisão (se

— Pág. orig. 409 —

entender pela regularidade dos trabalhos revisiv «1: ção (Res. nº 23.659/2021, tts. 1.4 e sua não homologa

— Pág. orig. 410 —

ELEGIBILIDADE

9.1 CARACTERIZAÇÃO DA ELEGIBILIDADE

O substantivo feminino elegibilidade retrata as ideias de

cidadania passiva e capacidade eleitoral passiva. Conforme o sufixo da palavra indica, é a aptidão de ser eleito ou elegido. Elegível é o cidadão apto a receber votos em um certame, que pode ser escolhido para ocupar cargos político-eletivos. Exercer a capacidade eleitoral passiva significa candidatar-se a tais cargos. Para isso, devem ser atendidas algumas condições previstas na Constituição Federal, denominadas condições de elegibilidade. Em suma, é o direito público subjetivo atribuído ao cidadão de disputar cargos público-eletivos.

A elegibilidade integra o estado ou status político- eleitoral do cidadão. Significa isso que ela resulta da adequação ou conformação da pessoa ao regime jurídico- eleitoral, ou seja, ao sistema normativo existente. Nesse sentido, no julgamento conjunto das ADCs nº 29/DF e 30/DF, e da ADI 4.578/AC, ocorrido na sessão plenária

de 16-2-2012, assentou o Supremo Tribunal Federal que

“a elegibilidade é a adequação do indivíduo ao regime

— Pág. orig. 411 —

jurídico - constitucional e legal complemen**sr - >
o eleitoral”.

proce:

A plena elegibilidade não é alcançada de um. 4 vez, de um jacto. Perfaz-se por etapas, tornando-se plena somente quando a pessoa completa 35 anos e de modo que poderá candidatar-se aos cargos de Presidente, Vice-Presidente da República ou Senador. Por outro lado, os naturalizados

jamais a alcançam plenamente

e. porquanto certos cargos

como o de Presidente da República - são reservados a brasileiros natos. Por um, são sempre inelegíveis o estrangeiro, o analfabeto e o conscrito.

Para que alguém seja candidato e receba validamente votos, não basta o preenchimento das condições de elegibilidade - não é suficiente que seja elegível -, porque também é preciso que não compareçam fatores negativos denominados causas de inelegibilidade. Além disso, é mister que sejam atendidos outros requisitos, como a

escolha na convenção do partido e o deferimento do

pedido de registro da candidatura pela Justiça Eleitoral

Note-se que uma pessoa pode ter cidadania ativa

(pode votar, olhar seu representante) sem que tenha

a passiva, ou seja, sem que possa ser votada. Nesse caso, ou não atende às condições de elegibilidade - não preenchendo os requisitos para ser candidata -, ou é inelegível, diante da ocorrência de fator negativo que

obstaculiza a candidatura.

9.2 CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE

O termo condição, na expressão condições de elegibilidade, deve ser bem compreendido. Do ponto

de vista lógico, trata-se de requisito necessário

que algo exista validamente, em conformidade com o ordenamento jurídico. Assim, as condições de elegibilidade são exigências ou requisitos positivos que devem, necessariamente, ser preenchidos por quem queira

registrar candidatura e receber votos validamente. Em

— Pág. orig. 412 —

outras palavras, são requisitos essenciais para quem se quer

ser candidato e, pois, exercer a cidadania passiva. A fonte das condições de elegibilidade é a Constituição Federal, encontrando-se previstas no art. 14, § 3º, que

assim dispõe:

“Art. 14 [...] § 32 São ¢ dic. 2s de elegibilidade, na forma da lei:

I-anacionalidade "ras .eira;

II-o pleno exercício dos direitos políticos;

III-o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição; V-afiliação partidária;

VI-idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice- Presidente da República e Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de

Estado e do Distrito Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado

Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de

d) dezoito anos para Vereador”.

Analisemos cada qual deles.

9.2.1 Nacionalidade brasileira

Ja foi salientado que a nacionalidade consiste no vínculo que liga o indivíduo a determinado Estado. Somente o nacional detém capacidade eleitoral passiva. A exceção fica por conta dos portugueses, pois, se tiverem residência permanente no País e se houver reciprocidade em favor de brasileiros, ser-lhes-ão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro (CF, art. 12, § 1º). Quanto a isso, insta registrar que, nos termos do art. 11, § 3º, da Res. TSE nº 23.659/2021, a aqui:

ão do gozo de direitos políticos por

brasileiros em Portugal não acarreta no Brasil “a suspensão

— Pág. orig. 413 —

de direitos políticos ou o cancelamento da “uscriç

eleitoral e não impede o alistamento eleitoral 01 as "ais operações do Cadastro Eleitoral”.

A comprovação da nacionalidade é “<1. vor ocasião do alistamento eleitoral, já que o req’ “rá nen 5 de inscrição deve ser instruído com docur .nti «5 qual se infira a nacionalidade brasileira. Daí «ssa p. wva não ser exigida por

ocasião do registro de ca” “de 4.

9.2.2 Plenoexercício dos direitos políticos

Os direitos políticos ou cívicos denotam a capacidade de votar e ser votado, significando a prerrogativa de participar direta ou indiretamente do governo, da organização e do

funcionamento do Estado. São

adquiridos com o alistamento eleitoral.

A perda e a suspensão desses direitos, nos termos do art. 15 da Constituição, influenciam na elegibilidade, que igualmente ficará perdida ou suspensa conforme o caso.

Para que o cidadão esteja no pleno (i.e., total, integral)

gozo dos direitos políticos, é mister que cumpra todas as

obrigações político-eleitorais exigidas pelo ordenamento jurídico. Essa situação é certificada pela Justiça Eleitoral, que expede uma certidão de quitação eleitoral. Se a certidão for negativa, significa que o cidadão não estará no pleno gozo dos direitos políticos - o que lhe impede de exercer sua cidadania passiva e, portanto, registrar sua candidatura.

Os limites de tal certidão são estabelecidos no art. 11, S

7º (introduzido pela Lei nº 12.034/2009), da LE, que reza:

“A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos

políticos, o regular exercício do voto, o atendimento

a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os

— Pág. orig. 414 —

trabalhos relativos ao pleito, a inexistência “zr ult. +

aplicadas, em caráter definitivo, pela Justi, 1 E. *-oral e não remetidas, e a apresentação de « ntas de

campanha eleitoral”.

Voltar-s

-á a esse tema quan. . ~« tiatar do registro de

candidatura.

9.2.3 Alistamenr. “.eitoral

O alistamento eleitoral é condição sine qua non para a aquisição da cidadania, pois é por ele que o corpo de eleitores é organizado. Não estando inscrito no cadastro eleitoral, é impossível que o nacional exerça direitos políticos, já que nem sequer terá título de eleitor. Na verdade, o não alistado encontra-se fora do sistema.

O título eleitoral faz prova do alistamento.

9.2.4 Domicílio eleitoral na

circunscrição

O brasileiro somente pode concorrer às eleições na circunscrição eleitoral em que for domiciliado há pelo menos seis meses.

A contagem desse lapso temporal deve ser feita com base na data-limite para o pedido de registro de candidatura (LE, art. 9º, caput - com a redação da Lei nº 13.488/2017 - c.c. o art. 11, § 10, primeira parte) Entretanto, o TSE fixou o entendimento de que o referido prazo deve ser contado com base na data do pleito; nesse sentido, vide: Res. TSE nº 23.609/2019, art. 10, caput.

Ocorre que o referencial “data do pleito” (considerado pelo TSE) foi suprimido do art. 9º, caput, da LE (com a redação da Lei nº 13.488/2017), tampouco consta do

art. 20 da LPP (dispositivos invocados como fundamento pela referida Resolução). Diante de tal supressão, incide o

— Pág. orig. 415 —

§ 10, art. 11, da LE, que determina que as condições de elegibilidade sejam “aferidas no momento da formação do pedido de registro da candidatura”.

Para disputar os cargos de Prefeito ou Vereador, o cidadão deverá ter domicílio eleitoral no respectivo Município; para Governador, Vice-Governador, Senador, Deputado Federal e Estadual, deverá ter domicílio no respectivo Estado; e, para o Presidente e Vice-Presidente da República, deverá ter domicílio em qualquer ponto do território nacional.

O título eleitoral faz prova do domicílio eleitoral.

Tendo ocorrido transferência de domicílio eleitoral, as discussões acerca de sua regularidade devem ser feitas em procedimento próprio, inclusive com o manejo do recurso

previsto no art. 57, § 2º, do Código Eleitoral (o prazo é de cinco ou dez dias, conforme já salientado). Se a via recursal já estiver preclusa, o interessado poderá pleitear

o cancelamento da inscrição com base no art. 71, 1 e III, desse mesmo diploma. Nesse sentido, a Corte Superior Eleitoral tem entendido:

“[...] 7. O cancelamento de transferência eleitoral é matéria regulada pela legislação infraconstitucional, tendo natureza de decisão constitutiva negativa com eficácia ex nunc, conforme decidido por esta Corte no Acórdão nº 12.039. 8. Se o candidato solicitou e teve deferida transferência de sua inscrição eleitoral, não tendo sofrido, naquela ocasião, nenhuma impugnação, conforme

prevê o art. 57 do Código Eleitoral, ele possuía

domicílio eleitoral no momento da eleição, não havendo como reconhecer a ausência de condição de elegibilidade por falta deste. 9. O cancelamento de transferência supostamente fraudulenta somente pode ocorrer em processo específico, nos termos do

art. 71 e seguintes do Código Eleitoral, em que

— Pág. orig. 416 —

sejam obedecidos o contraditório e a amp'. d fes . Recurso contra expedição de diploma a q 'e s lega

provimento" (TSE - REED nº 653/SP-DJ 2º -2004).

9.2.5 Filiação partidária

Na democracia brasileiro- a 2pr, sentação popular não prescinde de partidos 7 li. -ss, os quais são peças essenciais para o fui io amento de nosso sistema político. Não é possível a representação política fora do partido, porque o art. 14, § 3º, V, da Lei Maior erigiu a filiação partidária como condição de elegibilidade. Ademais, o art. 11, § 14, da LE (incluído pela Lei nº 13.488/2017) veda "o registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária". Assim, os partidos detêm o monopólio das candidaturas: para ser votado, o cidadão deve filiar-se. O sistema brasileiro

desconhece candidaturas avulsas.

Não obstante, vale registrar que o Pleno do STF resolveu

por unanimidade, em 5-10-2017, "atribuir repercus

geral à questão constitucional constante" do ARE nº 1.054.490, no qual se discute a constitucionalidade da candidatura avulsa.

O fundamento desse RE e da referida decisão encontra- se na Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), cujo art. 23, b, estabelece como direito político de todos os cidadãos "votar e ser eleitos em eleições periódicas autênticas, realizadas por sufrágio universal e igual e por voto secreto que garanta a livre expressão da vontade dos eleitores". Ocorre que não está clara nesse dispositivo da CADH a garantia da candidatura sem filiação partidária. O que ele afirma é que todos têm direito de "ser eleitos". Todavia, esse direito não existe. O que existe em regimes democráticos e pluralistas - como o brasileiro - é o direito de concorrer a um cargo público-eletivo, ou seja, de se

candidatar. É nesse sentido que a aludida regra deve ser

compreendida. "Ser eleito" depende da vontade do povo

— Pág. orig. 417 —

soberano, não sendo, pois, um direito subjetivo d" ci? aa. » —no sentido de poder ser exigido.

Mas ainda que se vislumbresse a existência de um direito à candidatura avulsa, é preciso ponderar que o funcionamento do sistema político brasileiro

pressupõe a intermediação política. Mesmo que se

restringisse às eleições majoritárias a candidatura avulsa não seria viável sem inúmeras limitações. Isso porque o funcionamento do sistema político brasileiro requer a intermediação de partidos políticos. Entre outras coisas, basta pensar no seguinte: (i) a distribuição de cadeiras nas Casas Legislativas depende da apuração dos quocientes eleitoral e partidário (CE, arts. 106 e 107); (ii) a distribuição

Financiamento de Campanha (FEFC) é feita entre os

recursos do Fundo Especial de

partidos políticos (LE, art. 16-D), (iii) o direito de acesso gratuito ao rádio e à televisão só é concedido a partidos políticos (CF, art. 17, § 3º).

Para que um partido possa participar das eleições,

é preciso que, “até seis meses antes do pleito, tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral”, e, ainda, “tenha até a data da convenção, órgão de direção constituído na circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto” (LE, art. 4º com a redação da Lei nº 13.488/2017). É, pois, necessário que haja sido constituído definitivamente há pelo menos seis meses antes da data das eleições e, ademais, esteja regularmente instalado e em regular funcionamento na circunscrição do pleito que pretende disputar

No tocante à filiação partidária, é ela compreendida como o vínculo jurídico estabelecido entre um cidadão e a entidade partidária. É regulada nos arts. 16 a 22-A da Lei nº 9.096/95, bem como no estatuto da agremiação política.

Conforme salientado anteriormente, o ato de filiação

é concretizado perante os órgãos partidários de direção municipal, estadual ou nacional. Uma vez deferido o

requerimento internamente, o próprio órgão de direção

— Pág. orig. 418 —

deve inserir os dados do filiado no sistema eletrônico.

Justiça Eleitoral, denominado Folia (Módulo Exatn. esse sistema). Após, tal informação é publicizada no site do TSE, sendo atualizada a base oficial do TSE. “dos dados da Justiça Eleitoral. Ademais, aos juízes eleitorais das respectivas circunscrições é remetida uma lista contendo os nomes dos filiados, da qual deve constar: “a data de filiação, o número dos filiados e das seções em que estão inscritos”; « | 1 messa é feita para fins de “arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos” (LPP, art. 19, caput - redação da Lei nº 13.877/2019).

Para concorrer às eleições, o candidato deverá “estar

com a filiação deferida pelo partido” há pelo menos

seis meses (LE, art. 9º da LE - com a redação da Lei nº 13.488/2017). A contagem desse lapso temporal deve ser feita com base na data do pleito (não a data do pedido de

registro de candidatura. Isso porque o art. 4º da LE (com

a redação da Lei nº 13.488/2017) permite que participe das eleições o partido (portanto, também seus filiados) que “até seis meses antes do pleito” tenha registrado seu estatuto no TSE.

O estatuto do partido tem a faculdade de estabelecer prazo de filiação superior ao de seis meses. Se isso ocorrer, o prazo estatutário não poderá ser alterado em ano de eleição (LPP, art. 20).

Vale salientar que, nos termos da Súmula TSE nº 2:

“Assinada e recebida a ficha de filiação partidária até o termo final do prazo fixado em lei, considera-se satisfeita a correspondente condição de elegibilidade, ainda que não tenha fluído, até a mesma data, o

tríduo legal de impugnação”.

Para fins de registro de candidatura, a filiação não pode

tar suspensa, pois a suspensão impede o filiado de exercer

— Pág. orig. 419 —

cargo político-eletivo dentro do organismo partidário (“Si Ag-REspe nº 11.166/GO —j. 30-3-2017).

Ha exceções à regra que impõe a pre. filiação partidária. Referem-se elas a agentes públicos que, por determinação constitucional, não poderão dedicar-se a atividades político-partidárias. “O caso dos magistrados (CF, art. 95, parágrafo único, III), membros do Ministério Público (CF, art. 128, § 5º, II, b), ministros do Tribunal de Contas da União (CF, art. 73, § 3º) e militares (CF, art. 142, §

No entanto, apesar de dispensados de cumprir o prazo de filiação partidária fixado em lei, tais agentes têm de satisfazer a condição de elegibilidade em apreço, filiando-se a um partido no mesmo prazo previsto para a desincompatibilização - exceto o militar, a quem é proibida a filiação partidária. Assim, magistrados,

representantes do Ministério Público e membros de

Tribunais de Contas, para se candidatarem, poderão filiar-

se a partido político até seis meses antes do pleito (LC

nº 64/90, arts. 1º, II, a, 8, 14 e 15). Nesses casos, o tempo

exigido de filiação

ção partidária coincide com o prazo previsto para desincompatibilização. É esse o entendimento

consagrado na jurisprudência:

“[...] 2. O prazo de filiação partidária para aqueles que, por força de disposição constitucional, são proibidos de exercer atividades político-partidárias, deve corresponder, no mínimo, ao prazo legal de desincompatibilização fixado pela Lei Complementar nº 64/90 [...]” (TSE - Res. TSE nº 23.180, Consulta nº 1.731 -DJe 11-12-2009, p. 10).

“tal, TT Os membros do Ministério Público da União se submetem à vedação constitucional de filiação partidária, dispensados, porém, de cumprir o prazo de filiação partidária fixado em lei ordinária, a exemplo dos magistrados, devendo satisfazer tal

condição de elegibilidade até seis meses antes das

— Pág. orig. 420 —

eleições, de acordo com o art. 1º, inciso “1, “line

j, da LC nº 64/90, sendo certo que c pr.” de

desincompatibilização dependerá do cai, para o qual o candidato concorrer. III - Nao se conhece de questionamentos formulados . 2 .--nos amplos. IV — A aplicação da EC nº 45, °c’ 1 é imediata e sem ressalvas, abrangendo . * .co -queles que adentraram nos quadros do M. siste io Público antes, como depois da referida emenda a Constituição” (Res. TSE nº

22.095, Consulta nº 1.154 - DJ 24-10-2005, p. 89).

9.2.6 Idademínima

Conforme salientado, a elegibilidade não é alcançada de um jacto, mas por etapas. O art. 14, § 3º, da Lei Maior determina a idade mínima que o nacional deve ter para concorrer a cargos públicos eletivos. Assim, deverá contar

com: (a) 35 anos para Presidente, Vice-Presidente da

República e Senador; (b) 30 anos para Governador e Vice- Governador de Estado e do Distrito Federal; (c) 21 anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; (d) 18 anos para Vereador.

A Constituição adotou o critério cronológico, de modo que somente ao atingir a idade especificada estará preenchida a condição de elegibilidade em apreço. É evidente a preocupação em se exigir maior grau de consciência política, experiência e maturidade dos candidatos de acordo com a importância e a complexidade das funções inerentes ao cargo pretendido. Mas esse desiderato poderia ser frustrado na prática. Por exemplo: exige-se que o Presidente e o Vice-Presidente da República tenham, no mínimo, 35 anos; no entanto, de acordo com o art. 80 da Constituição, em caso de impedimento ou vacância de ambos os cargos, será chamado ao exercício

da Presidência da República o Presidente da Câmara

dos Deputados, cuja idade poderá ser de 21 anos. O

— Pág. orig. 421 —

mesmo ocorre com Governadores e Prefeitos. quo e.»

tese poderiam ser substituídos por Deputado } 'ta. 1. ou Vereador com idade de 21 e 18 anos, respe.™ 'amente. Uma solução razoável para tal qu sr consiste em interpretar a Constituição no sent' '9o "e a' eo substituto ou sucessor deve necessaria .m.? ostentar a idade mínima exigida para o carg' , d> su te que se o presidente da Câmara de Deputado: "vt r.enos de 35 anos, estaria impedido de ocupar a p. »sid ncia da República.

Em que oportunidade o limite de idade deve ser atingido? Na ocasião da escolha na convenção partidária, na época da formalização do registro da candidatura, no momento da eleição, da diplomação ou da posse? Prescreve a primeira parte do § 2º, art. 11, da LE que o requisito da idade mínima deve ser atendido na "data da posse"

dos eleitos. Tal data não é fixada na legislação eleitoral,

mas sim nas Constituições e normas infraconstitucional

Assim, e.g., o Presidente da República deve tomar posse no

dia "5 de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição" (CF,

art. 82, com a redação da EC nº 111/2021); os deputados federais tomam posse "no dia 1º de fevereiro do primeiro ano de cada legislatura" (Res. nº 17/89 da Câmara dos Deputados, art. 4º, caput). Portanto, é nessa data que "o candidato deve apresentar a idade mínima exigida na Constituição Federal" (TSE - RESpe nº 20059/TO - PSS 3-9-2002; RESpe nº 22.900/MA - PSS 20-9-2004). No entanto, se for prevista a possibilidade de prorrogação da posse de mandato proporcional, já se entendeu que a nova data também pode ser considerada para os fins de aferição da idade mínima e, pois, preenchimento da presente condição de elegibilidade; nesse sentido: TSE - RCED 060642556/MG e TutCautAnt nº 060004021/MG, j 2-5-2023.

Vale registrar que não era essa a posição inicial da Corte

Superior Eleitoral, em cuja jurisprudência encontrava-se assentado que a idade mínima deveria ser atendida na data da eleição. Tal entendimento contou com expressivos

apoios doutrinários. Nesse sentido, pontificou Moraes

— Pág. orig. 422 —

(2002, p. 239, nota 1) que a "Constituição e- abclec

claramente, o requisito da idade minima com cu >" .cao para que o candidato possa ser escolhido pex ~ eitorado — fato esse que ocorre na data do *.c.: > eleitoral -, e nao como condição de posse". Po is >. e .tendeu como inconstitucional a regra inscite ..\$% 1oart.11daLein® 9.504/97. Deveras, a data rr .evin. a ser considerada é o

dia do pleito, pois é nessa hora que os candidatos são votados. A posse já é um ato posterior, que nada tem a ver com as condições de elegibilidade.

Em regra, poderá o candidato contar com idade inferior à exigida quando do registro da candidatura, desde que a complete até a data da posse. Assim, por exemplo, uma pessoa de 20 anos poderá ser candidata a Prefeito ou a deputado.

Entretanto, isso não poderá ocorrer quando a idade mínima é fixada em 18 anos, pois nesse caso a parte final do § 2º, art. 11 da LE (introduzida pela Lei nº 13.165/2015)

determina que a idade seja “aferida na data-limite para o pedido de registro”. De maneira que um adolescente de 17 anos não poderá registrar sua candidatura para o cargo de Vereador, ainda que complete 18 anos antes da data marcada para a posse.

9.2.6.1. Idade máxima para se candidatar?

Para o exercício da cidadania passiva a Constituição apenas fixou idade mínima. Não há previsão expressa de idade máxima. A inexistência de prescrição constitucional explícita significaria que o candidato pode ter qualquer idade?

Na apreciação dessa questão, não se pode esquecer que o art. 40, § 1º, II, da Lei Maior (regulamentado pela LC nº 152/2015) determina a aposentadoria compulsória de agentes públicos “aos 75 (setenta e cinco) anos de idade”.

Embora a redação tenha sido alterada pela EC nº 88/2015, ele já constava no texto original da Constituição. Ademais, o art. 100 do ADCT (incluído

— Pág. orig. 423 —

pela EC nº 88/2015) estabelece que tal limitação também aplica-se igualmente aos “Ministros do Suprem. 1.”

Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas

da União”, os quais “aposentar-se-

-ão, obrigatoriamente, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade; e, portanto, o limite máximo de idade para a permanência no serviço público brasileiro.

A questão é saber se a idade máxima poderia ser considerada condição de elegibilidade, aplicando-se, pois, a agentes políticos. Em outros termos: ao se candidatar, o cidadão deve contar com idade inferior a 75 anos?

A cidadania passiva constitui direito político fundamental. A fundamentalidade desse direito requer

que as restrições que lhe forem impostas

sejam prescritas diretamente na Constituição e de forma expressa. Entre

as condições de elegibilidade inscritas no art. 14, §

Constituição não consta a de “idade máxima”.

Por outro lado, não é possível restringir direito

fundamental via interpreta:

o extensiva, tampouco por analogia. Ora, a aposentadoria compulsória foi imposta

somente a servidores titulares de cargos efetivos,

membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros das Defensorias Públicas, membros dos Tribunais e dos Conselhos de Conta, “Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União” (CF, art. 40, § 1º, II, ADCT, art. 100, LC nº 152/2015). Por implicar restrição a direito político fundamental, afigura-se inviável ampliar a regra em exame para nela abarcar mandatários público-eletivos.

Essa interpretação é apoiada por exemplos extraídos da história política brasileira. Na eleição de 2006, José Sarney foi eleito pela terceira vez senador pelo Estado do Amapá, contando na época com 76 anos de idade - e em 2011, aos 81 anos de idade, foi eleito pela quarta vez presidente do Senado. Na eleição de 2010, Itamar Franco foi eleito

senador pelo Estado de Minas Gerais, contando na época

— Pág. orig. 424 —

com 80 anos de idade. Em nenhuma dessas oport .ni“aa

houve impugnação dos respectivos pedidos . e. tro com fundamento na avançada idade do candiu. * Pode-se, então, concluir que o sist 11. brasileiro não

prevê idade máxima como condicd' de “lee vidade.

9.3. ELEGIBILIDAD” D7 M:LITAR

Considera-se milita: » in 2grante das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronautica — CF, art. 142), bem como os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares que são militares dos Estados e do Distrito Federal (CF, art. 42). Excetuando-se o conscrito, o militar é alistavel e elegível. De se ver que o art. 52 do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80) nao foi recepcionado pela Constituição Federal. Entretanto, a elegibilidade do militar apresenta peculiaridades que a propria Lei Maior fez

questão de gizar.

Dispõe o art. 142, § 3º, V, da Constituição que “o militar, enquanto em servico ativo, nao pode estar filiado a partidos politicos”. Sendo a filiação partidária uma das condições de elegibilidade, como poderia o militar em atividade exercer sua cidadania passiva - reconhecida e afirmada na Lei Maior - se está proibido de filiar-se a partido político? Para superar a colisão, Mendes (1994, p. 107) propugnava haver necessidade de não se estabelecer “qualquer lapso

temporal anterior a apresentação e registro da candidatura por meio de partido político". O TSE, interpretando construtiva e prospectivamente a Constituição, entende que a filiação partidária não é exigível do militar da ativa que conte com mais de 10 anos de serviço e pretenda concorrer a cargo eletivo,

bastando a só apresentação pela respectiva agremiação de

pedido de registro de candidatura após prévia escolha em convenção partidária (Res. TSE nº 23.609/2019, art. 10, S 6º; Res. TSE nº 21.787/2004; TSE - REspe nº 8.963/MS — j. 30-8-1990; Res. TSE nº 21.787/2004). Não é necessário,

— Pág. orig. 425 —

nesse caso, que o militar-candidato esteja filiado - partia

sendo suficiente que detenha cidadania ativa, ct 181"? que esteja inscrito como eleitor, e tenha seu nome na convenção realizada pela agremiação de. qual pretende concorrer. Diferentemente, se o r 'licr à. ativa contar com menos de 10 anos de serv' 1.4 precisará cumprir o tempo de filiação partidária: a }eg. mente fixado, mas na ocasião do pedido de rer' "ro te .andadura deverá estar filiado ao partido polit: > pe o qual concorre (Res. TSE nº 23.609/2019, art. 10, § 5º).

Não há exceção relativamente às demais condições de elegibilidade, devendo o militar ostentá-las. Em razão de encontrar-se sujeito a frequentes transferências de domicílio, discutiu-se se do militar também seria exigível

domicílio eleitoral na circunscri

ção do pleito pelo tempo mínimo legalmente requerido. Apreciando essa questão, chegou a Corte Superior Eleitoral à conclusão de que

tal exigência "também se aplica aos servidores públicos

militares", eis que se trata de "requisito de natureza

objetiva que se destina à verificação do mínimo liame político e social entre o candidato, a circunscrição eleitoral e o eleitorado que representa" (TSE - REspe nº 22.378/MG —PSS 13-9-2012).

Reza o art. 14, § 8º, da Constituição Federal

"§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:

I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;

II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a

inatividade".

Esse dispositivo aplica-se a militar candidato ao Poder Executivo e ao Legislativo, incidindo em eleição

majoritária e proporcional.

— Pág. orig. 426 —

O militar candidato deve estar afastado do serviço, ativo “no momento em que for requerido o art. 1º da Lei de Candidatura” (TSE - Cta nº 060106604.” © — DJe, t. 51, 14-3-2018). Nesse particular, houve mudança na orientação da jurisprudência da Corte “porque antes entendia que o afastamento era “até após deferido o registro da candidatura” (Trib. - Re nº 20318/PA - PSS 19-9-2002; REspe nº 207? “9/1 T PSS 10-9-2002), ou seja, o militar devia “afastar “e a partir do deferimento de seu registro de candidatura” (TSE - REspe nº 30516/MG — PSS 25-10-2016). Há relevante distância temporal entre os momentos de “requerimento” e de “deferimento” do pedido de registro de candidatura.

O afastamento deverá ser definitivo, se o militar contar menos de dez anos de serviço, sendo, pois, desligado - demitido ou licenciado ex officio - da organização a que pertence. No caso, o desligamento independe do êxito no registro da candidatura ou nas eleições, prevalecendo mesmo que o requerimento de registro de candidatura seja indeferido ou cassado ou, ainda, que o candidato não venha a ser eleito.

Entretanto, se o militar tiver mais de dez anos de serviço, será agregado, devendo licenciar-se do cargo para tratar de interesse particular. A agregação “é contada a partir da data do registro como candidato” (Lei nº 6.880/80, art. 82, § 4º), o que deve ser compreendido como

“data de formalização do pedido de registro”

“[...] 2. O prazo fixado pelo Estatuto dos Militares para a agregação do militar em geral ha de ser compreendido como o momento em que é requerido o Registro de Candidatura, tendo em vista que, com a reforma da Lei Eleitoral em 2009, a condição de candidato é obtida com a formalização do pedido de registro, e não após o seu deferimento pela Justiça Eleitoral, o que garantirá ao candidato militar a

realização de todos os atos de campanha, mesmo que

— Pág. orig. 427 —

seu registro esteja ainda em discussão. [...]”.SF -C.

nº 060106664/DF - DJe, t. 51, 14-3-2018).

Encontrando-se licenciado e na condição de agregado

ou adido, o militar deixa de exercer o cargo, e ocupar vaga na escala hierárquica da 7.1. ação a que serve, embora continue a figurar -o registro militar, sem número, no

mesmo 7a, v «até então ocupava (vide Estatuto dos Militares, «rts 80 e 84). Não sendo eleito, retorna à caserna, reassunindo seu posto e suas funções. Se eleito, passa, automaticamente, à inatividade no ato da diplomação.

Na eleição majoritária para o Poder Executivo, a regra que determina a passagem do militar eleito para a inatividade aplica-se tanto à assunção de cargo de titular quanto à de vice, pois ambos são investidos nesses cargos

políticos e desde logo tomam posse e entram em exercício.

Dada a incompatibilidade existente entre as carreiras

política e castrense, não é possível conciliá-las.

Já na eleição majoritária para o Senado e na

proporcional, a pa:

agem do militar eleito para a inatividade deve se restringir à assunção de cargo de titular, não abrangendo a suplência. É que somente os titulares são investidos no mandato, enquanto os suplentes detêm mera expectativa de direito à investidura. Não se afigura proporcional nem razoável, tampouco atende à moralidade administrativa, colocar na inatividade militar suplente de parlamentar somente porque eventualmente pode vir a substituí-lo - ou mesmo o tenha substituído - por alguns dias. Contudo, se o suplente suceder o titular e efetiva e definitivamente assumir a titularidade do cargo, justificada estaria sua colocação na inatividade. Nesse sentido: STF - RE nº 616.779/PE, DJe 21-5-2014.

Observe-se que, se o militar já estiver na reserva remunerada, impõe-se sua filiação partidária pelo prazo legal. Se a passagem para a inatividade se der a menos

de seis meses do pleito, deverá o militar filiar-se a

— Pág. orig. 428 —

partido político logo depois desse ato, cumpre as-im, » condição de elegibilidade relativa à filiação pari da. > No caso de conscrito, a restrição a elegibiliu. + assenta

- diz Bonavides (2010, p. 254) - r.. nveniência de

se preservar “[...] a solidez dos]: “o. de disciplina nas fileiras militares, uma vez qu ~via. (a) a pressão dos oficiais sobre os soldados; (>) nº 1. *resso da política nos quartéis, com abalo our “hn. 4_ principio de autoridade e disciplina”. Vale salie1. 1ro .e as Forças Armadas contam com grande número de conscritos em suas bases, os cargos que estes ocupam não têm caráter efetivo, tampouco é estável e duradoura a relação jurídica que, nessa qualidade,

mantêm com o Estado.

9.4 REELEGIBILIDADE

A reeleição no Poder Executivo não pertence à história do sistema político brasileiro, haja vista que desde a

primeira Constituição Republicana, de 1891, esse instituto

jamais foi contemplado. A derrubada da monarquia

imperial fixou de forma indelével na consciência coletiva brasileira a ideia da necessidade de rotatividade no poder, base do sistema republicano. Por outro lado, sempre pairou na classe política o temor de que o mandatário supremo da nação pudesse perpetuar-se no comando do Estado, o que poderia ser alcançado com o exercício de sucessivos mandatos. Quebrando essa tradição, a EC nº 16/97 introduziu o instituto da reeleição nos seguintes termos: “O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente” (CF, art. 14,85º).

Assim, os chefes do Poder Executivo, ou quem os houver sucedido ou substituído, poderão renovar seus mandatos para um único período subsequente. Vencido o segundo

mandato, tornam-se inelegíveis para o mesmo cargo no

período sucessivo. Frise-se que a inelegibilidade ocorre

— Pág. orig. 429 —

para o terceiro mandato consecutivo, de sorte que . sh >

peessoa não esta proibida de ser mandatári. p.* -cés, quatro ou cinco vezes, desde que nao haja su.” sividade a partir do segundo mandato. Asseve « 1. »raes (2002, p.

245) ter sido essa a regra trazida pe' "E “nº 6/97,

“mesmo porque, se a vnstituição brasileira pretendesse impe“~ * uma mesma pessoa exercesse mais a dr.s mandatos na Chefia do

Executivo, utilizar-se-ia da formula] poderão

ser reeleitos para um único período”, pois, dessa maneira, irrelevante seria a sucessividade ou não dos mandatos, e não da adotada pela EC nº 16/97: “[...] poderão ser reeleitos para um único período subsequente”.

Já no Poder Legislativo não é obstaculizada a reeleição

do parlamentar por número indeterminado de vezes.

Em qualquer caso, o candidato à reeleição deve ostentar as condições de elegibilidade. Assim, por exemplo, não poderá disputar a reeleição quem não tiver domicílio eleitoral na circunscrição do pleito, quem não estiver filiado a partido político pelo tempo mínimo legalmente estabelecido, quem estiver com seus direitos políticos

suspensos.

9.5 MOMENTO DE AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE

Em que momento o postulante a cargo político- eletivo deve reunir as condições de elegibilidade? Quando requerer o registro de sua candidatura, no dia das eleições, na

diplomação ou na posse?

Reza o § 10 do art. 11 da Lei nº 9.504/97 (acrescentado pela Lei nº 12.034/2009): “As condições de elegibilidade

e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da

— Pág. orig. 430 —

candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou

supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade.”

A primeira parte dessa regra deixa claro que as condições de elegibilidade “devem ser aferidas no momento da formalização é, no momento de registro da candidatura”. Pacífico é o entendimento na jurisprudência, conforme se vê. Os seguintes julgados da Corte Superior Eleitoral: REsp nº 25.616/PR - PSS 4-9-2012; REsp nº 36.171/SP - DJe, t. 184, 25-9-2012, p. 8; AgR-REsp nº 97.112/PR — PSS 4-10-2012; REsp nº 524.951/SP - DJe, t. 196, 9-10-2012, p. 18. Assim, se no momento em que o registro de candidatura é requerido não estiverem preenchidas todas as condições de elegibilidade, o requerimento deve ser repelido.

No entanto, a parte final do citado § 10, art. 11, da LE ressalva “as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade”. Ademais, o § 22 do mesmo art. 11 (com a redação da Lei nº 13.165/2015)

prescreve que a idade mínima exigida para certos cargos

deve ser apurada no momento da posse, “salvo quando fixada em dezoito anos, hipótese em que será aferida na data-limite para o pedido de registro”.

Diante disso, é preciso distinguir o momento de aferição do momento de perfeição das condições de elegibilidade. Se a aferição ou conferência deve tomar por base a data-limite para o registro, nem todas as condições de elegibilidade devem necessariamente estar completas, perfeitas, nessa oportunidade.

Nesse sentido, a condição de elegibilidade relativa: (i) ao domicílio eleitoral na circunscrição por seis meses (CF, art. 14, § 3º, IV, c.c. LE, art. 9º), segundo a jurisprudência do TSE, deve estar perfeita na data do pleito; (ii) à filiação partidária por seis meses, deve ser atendida na data do pleito (CF, art. 14, § 3º, V, c.c. LE, arts. 4º e 9º); (iii) à idade mínima para certos cargos, deve ser atendida na data da posse (CF, art. 14, § 3º, VI, c.c. LE, art. 11, § 2º)

Voltando ao § 10, art. 11, da LE, sua parte final

ressalva “as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes

— Pág. orig. 431 —

ao registro que afastem a inelegibilidade”. Assim, »

“inelegibilidade” existente na ocasião em que c« pe’? de

registro é formalizado e que levou ao seu inu. “ -imento, deve ser desconsiderada se posteri .1u. nte deixar de existir, o que implicará, ao final, o "et. -im nto do pedido de registro de candidatura.

Inicialmente, o termo. «nrleg ""uidade, inscrito na

parte final do citado 2.9 10, foi interpretado

restritivamente pela). “isp udência, não abarcando as “condições de elegibilidaae”. Sua aplicação restringia-se, pois, tão só às causas de inelegibilidade. Nesse sentido, confira-se: (i) “[...] 2. Segundo a jurisprudência do TSE, a quitação eleitoral é condição de elegibilidade, razão pela qual não se enquadra na ressalva prevista no art. 11, S 10, da Lei 9.504/97, que se refere exclusivamente às causas de inelegibilidade. Precedentes. 3. Recurso especial não provido” (TSE - RESpe nº 363.171/SP - Dje, t. 184, 25-9-2012, p. 8); (ii) “Segundo a jurisprudência deste

Tribunal, o pagamento de multa, no caso, por propaganda

antecipada, após o pedido de registro de candidatura, não

tem o condão de afastar a falta de quita

ção eleitoral, não se aplicando a essa condição de elegibilidade o disposto na parte final do § 10 do art. 11 da Lei nº 9.504/97. Recurso especial nao provido” (TSE - RESpe nº 524.951/SP — Dje, t. 196, 9-10-2012, p. 18).

Contra essa interpretação restritiva, foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal a ADI 4.856 MC/DF. Pretendia o autor que se conferisse ao referido § 10 interpretação conforme à Constituição, de maneira que as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro da candidatura que afastem a inicial ausência de condição de elegibilidade pudessem ser consideradas, ensejando o posterior deferimento do registro. Pretendia-se, em suma, que as condições de elegibilidade fossem submetidas

ao mesmo tratamento dispensado às “inelegibilidades”,

e que a aquisição superveniente de elegibilidade fosse considerada e valorada. Ocorre, porém, que o pedido de

medida cautelar formulado nessa demanda foi indeferido

— Pág. orig. 432 —

ao argumento de “que o entendimento que o E. “-rijhun

Superior Eleitoral tem adotado na interpret. ca. °-sse mesmo preceito normativo parece revestir-se "> correcao jurídica, além de revelar-se impregn' uu e suficiente e adequado coeficiente de razoabil? “aco [. ,” (STF - ADI 4.856 MC/DF Rel. Min. Ce' > “e Mello Dje 198 9-10-2012).

Entretanto, ao apreciar o 27 spe nº 80.982/AM (PSS 27-8-2014), a Corte peior Eleitoral, por maioria, modificou o entendimento acima delineado, afirmando, agora, que as condições de elegibilidade podem, sim, ser aferidas após a data da formalização do registro de candidatura, enquanto o feito se encontrar na instância ordinária. Tal posição foi ainda reiterada no § 13 do art. 27

da Res. TSE nº 23.455/2015 (que dispõe sobre as eleições

municipais de 2016). Posteriormente, foi ela assentada na Súmula TSE nº 43, verbis:

“As alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao

registro que beneficiem o candidato, nos termos da parte final do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, também devem ser admitidas para as condições de elegibilidade”.

De maneira que a ausência de “condição de elegibilidade” existente quando do pedido de registro de candidatura deve ser desconsiderada se, após aquele momento e até antes da data do pleito, não subsistir, devendo, ao final, haver o deferimento do pedido de registro de candidatura.

É preciso discernir o efetivo preenchimento das condições de elegibilidade de sua prova. Por vezes, o requerimento de registro de candidatura vem desacompanhado de documento comprobatório da situação do pré-candidato. Em tal caso, deverá o órgão judicial abrir o “prazo de setenta e duas horas

para diligências” (LE, art. 11, § 3º). Nesse lapso, o

— Pág. orig. 433 —

documento faltante deve ser levado aos av.os si pena de indeferimento do pedido. O fundar. en.» vara a negativa de registro consiste na falta de a, « sentação da documentação adequada. Note-se y. o documento faltante não poderá ser juntado aos *u "sr steriormente, juntamente com recursos inte ns o. pelo interessado, face à ocorrência de preclus” J.

Mas não ocorrerá pre~’ sa. s” não tiver sido facultado ao interessado a realiza ão: as referidas diligências, caso em que o defeito poderá ser sanado ulteriormente. A esse respeito, reza a Súmula nº 3 do TSE: “No processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o indeferimento,

ser juntado com o recurso ordinário”.

9.6 ARGUIÇÃO JUDICIAL DE FALTA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE

A ausência de condição de elegibilidade deve ser

conhecida e decidida pela Justiça Eleitoral por ocasião do processo de registro de candidatura. Por ser funcional, é absoluta a competência para apreciar essa matéria, tendo sido distribuída entre os órgãos das três instâncias da Justiça Eleitoral. Sua determinação se

dá pelo tipo de eleição. Conforme estabelece o art. 2º da LC nº 64/90, será competente: o TSE, quando se tratar de candidato a Presidente ou Vice-Presidente da República; o TRE, quando se tratar de candidato a Senador, Governador e Vice- Governador de Estado e do Distrito Federal, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital; o Juiz Eleitoral, quando se tratar de candidato a Prefeito, Vice- Prefeito e Vereador.

Por ser matéria de ordem pública, no processo de registro é dado ao órgão judicial afirmar de ofício a ausência de condição de elegibilidade. Também a pessoa

legitimada pode impugnar o pedido de registro, valendo-

— Pág. orig. 434 —

se, para tanto, da ação de impugnação de re'ustro «> candidatura (AIRC).

A ausência de condição de elegibilidade po.» carretar negação do registro de candidatura - u . 'a cassação na superior instância da Justiça Ele' 21 ' . s já tiver sido deferido (LC nº 64/90, art. 15).

Devido à sua natureza *snctit cional, a matéria em apreço não se submet" à ,e uusão temporal. De tal maneira, caso a falta "> c ndição de elegibilidade não seja arguida na ocasião do registro e o candidato venha a ser eleito, poderá ter seu diploma impugnado via recurso contra expedição de diploma (RCED), conforme prevê o art. 262 do CE, com a redação dada pela Lei nº 12.891/2013.

9.7 PERDA SUPERVENIENTE DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE

Em tese, pode haver perda superveniente de condição

de elegibilidade. No momento em que o registro de

candidatura é pleiteado, o cidadão reúne todas as condições e tem deferido o registro. Entretanto, durante o processo eleitoral perde uma delas. Isso ocorreria, e. g., se durante o processo eleitoral o candidato — brasileiro

naturalizado - tivesse sua naturalização cancelada por

sentença judicial emanada da Justiça Federal (CF, arts. 12, § 4º, 1, 14, § 3º, I, e 109, X; registre-se que o cancelamento ou a invalidação de ato de naturalização só pode decorrer de decisão judicial: STF - RMS nº 27.840/DF - Pleno

DJe 27-8-2013) ou se deixasse de se encontrar "no pleno

exercício dos direitos políticos" (CF, arts. 14, § 3º, II) ou, ainda, se ele se desfiliasse ou fosse expulso do partido pelo qual concorre sem que fosse substituído (CF, art. 14, § 3º,

Por se tratar de condição para o exercício da cidadania passiva, poderia a Justiça Eleitoral declarar ex officio a extinção da candidatura? E se o candidato for eleito, terá direito à diplomação? Haverá nulidade no diploma

conferido a quem não ostente condição de elegibilidade?

— Pág. orig. 435 —

Em face do relevante interesse público que se a: recon

parece razoável que a Justiça Eleitoral possa « «tu muro registro do candidato,

A esse respeito, o art. 14 da LE sujeit. « cancelamento do registro os candidatos que, até - 4a +d eleição, forem expulsos do partido, em proces “« q al seja assegurada ampla defesa e sejam obser 1d-s a normas estatutárias”. Todavia, além do alcan~ de. “e uispositivo ser limitado, o seu parágrafo único cor liciona o cancelamento do registro à “solicitação do partido”.

Na verdade, em razão do relevante interesse público que se encontra em jogo, impõe-se que a Justiça Eleitoral possa cancelar ex officio o registro de candidatura ou, pelo menos, que se admita a legitimidade ativa do Parquet eleitoral para pleitear tal cancelamento sempre que houver perda superveniente de condição de elegibilidade.

De todo modo, no caso de cancelamento, é preciso

lembrar que, por força do art. 5º, LIV, da Lei Maior, o ato

respectivo deve ser precedido de processo próprio, no qual

seja o interessado cientificado para, querendo, se defender. Sendo ferido direito líquido e certo, pode-se cogitar a impetração de mandado de segurança.

No que concerne à negação de diploma, vale registrar

que a impugnação à diplomação é feita pelo recurso contra expedição de diploma (RCED), previsto no art. 262 do CE. A Lei nº 12.891/2013 conferiu nova redação ao caput desse dispositivo, prevendo expressamente, o cabimento de RCED no caso de “falta de condição de elegibilidade”. Devido à sua natureza constitucional, essa matéria não se submete à preclusão temporal. Logo, poderão ser arguidas tanto a falta de condição de elegibilidade já existente na fase de registro de candidatura, quanto a surgida

posteriormente.

— Pág. orig. 436 —

INELEGIBILIDADE

10.1 CONCEITO

Denomina-se inelegibilidade ou ilegibilidade o

impedimento ao exercício da cidadania passiva, de

maneira que o cidadão fica impossibilitado de ser

olhido para ocupar cargo político-eletivo. Em outros termos, trata-se de fator negativo cuja presença obstrui ou subtrai a capacidade eleitoral passiva do nacional, tornando-o inapto para receber votos e, pois, exercer mandato representativo. Tal impedimento é provocado pela ocorrência de determinados fatos previstos na Constituição ou em lei complementar. Sua

incidência embaraça a elegibilidade, esta entendida como o direito subjetivo público de disputar cargo eletivo. Para Niess (1994,p. 5), “a inelegibilidade consiste no obstáculo posto pela Constituição ou por lei complementar ao exercício da cidadania passiva, por certas pessoas, em razão de sua condição ou em face de certas circunstâncias. É a negação do direito de ser representante do povo no Poder”.

Esclarece o autor tratar-se de barreira intransponível
que desautoriza o regular de mandato político,
O exer porquanto o inelegível não goza do direito de ser votado,
embora possa votar.

— Pág. orig. 437 —

Preleciona Ferreira Filho (2005, p. 116) que a

“inelegibilidade é uma medida destinada a defender a democracia contra possíveis - ».
váveis abusos, Em sua origem, na Constituição de 1934, aparecia ela como medida preventiva.
ada para impedir

que principalmente consistia em impedir a investidura em cargos públicos
executivos, eletivos ou em funções de confiança, se servissem de seus
poderes para serem - conduzidos ao cargo, ou para conduzirem-se a outro, assim como
para eleger seus

parentes. Para tanto, impedia suas candidaturas,
bem como a de cônjuge ou parentes, por um certo
lapso de tempo (art. 112)”.

Visava-se, pois, impedir o uso abusivo de cargos e funções públicas. Atualmente, as
hipóteses de inelegibilidade não

objetivam apenas impedir o abuso no exercício de cargos,
empregos ou funções públicas, pois, além disso (conforme
dispõe o art. 14, § 9º, da Constituição e o art. 22,
caput, e parágrafo XIV da LC nº 64/90), apresentam
os objetivos de proteger os seguintes bens jurídicos: (i)
probidade administrativa; (ii) moralidade para exercício

de mandato considerada vida pregressa do candidato; (iii) integridade e normalidade das
eleições contra influências nocivas ou deslegitimadoras decorrentes de abuso do poder
econômico, de autoridade, político e dos meios de comunicação social. Esses bens são
necessários à

caracterização da legítima ocupação dos cargos político-eletivos, forma: do governo e regular funcionamento do regime democrático.

Registre-se que, em sua redação original, não constava no aludido § 9º, art. 14, da Lei Maior a cláusula “a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato”, a qual foi inserida pela Emenda Constitucional de Revisão nº 4, de 1994.

— Pág. orig. 438 —

Não se deve confundir inelegibilidade”: co.»

inalistabilidade e condições de elegibilidade. Co. * .me

visto, a inalistabilidade expressa impedimenr.. - relativos ao alistamento eleitoral, de sorte ,ue a pessoa não pode inscrever-se eleitora, ficando ‘xl ‘da: 1a capacidade

eleitoral ativa. Já as condiç” > à

e elegibilidade são requisitos positivos que o id-da. aeve preencher para ser candidato a cargo el- "ro, »º u, encontra-se em jogo a capacidade eleitoral pas ‘va. » ius honorum.

Nada obstante, as vezes o legislador emprega o termo inelegibilidade em sentido amplo, nele encerrando a noção de “condição de elegibilidade”. É o que faz, e. g., no

art. 2º da LC nº 64/90, ao prescrever a competência

da Justiça Eleitoral para “conhecer e decidir as arguições de inelegibilidade”; ou no art. 15 da mesma norma, ao estabelecer que será negado registro ou cancelado o diploma de candidato cuja “inelegibilidade” for declarada

por órgão colegiado ou em decisão transitada em julgado.

É óbvio que o vocábulo inelegibilidade, nesses casos,

cond

compreende a ões de elegibilidade.

10.2 FONTE

As causas de inelegibilidade são expressamente previstas na Constituição Federal e em Lei Complementar.

As constitucionais encontram-se albergadas no art. 14, SS 42a 7º, da Lei Maior.

Quanto às infraconstitucionais, dispõe o art. 14, § 9º, da Constituição: “Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade [...]”. Logo, somente lei complementar pode prevê-las. Tal é feito pela LC nº 64/90

Diante disso, e também por se tratar de r

direito fundamental, não se afigura possível a veiculação de causa de inelegibilidade em lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto e resolução legislativos, tampouco é possível deduzi-la de princípios, ainda que

estes sejam expressos.

— Pág. orig. 439 —

10.2.1 Tratado ou convenção

internacional e inelegibilida-e

Tratados e convenções internac' 1a > ir luem-se entre

as fontes do Direito Eleitor ©wa1do aprovados e promulgados no Brasil, p .ss7m integrar o sistema juridico brasileiro.

Dessarte, as norma. de inidoras de inelegibilidade submetem-se a controle de convencionalidade, i.e., à verificação de sua compatibilidade com os direitos humanos e com os deveres e obrigações estabelecidos em tratados e convenções internacionais ratificados pelo Estado. Consoante assinalam Cunha e Bastos Júnior (2021, p. 42), tal controle se dá de forma difusa e em duas dimensões: primeiramente, ocorre no âmbito da instância doméstica, devendo a Corte Internacional “ser provocada somente em face da inoperância ou ineficácia dos órgãos

nacionais”.

Por outro lado, cumpre perquirir se causa de inelegibilidade poderia ser veiculada em tratados e convenções internacionais.

A esse respeito, é preciso considerar a posição que tais diplomas ocupam no ordenamento jurídico brasileiro. Nos termos do art. 5º, § 2º, da Constituição, os direitos e garantias nela expressos não excluem outros decorrentes “dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”.

Por sua vez, o § 3º do art. 5º da Constituição (incluído pela EC nº 45/2004) dispõe que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos equivalerão às emendas constitucionais se “forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros”. Note-se que esse quorum é igual ao estabelecido no art. 60, § 2º, da Lei Maior para aprovação de Emenda Constitucional

Assim, quanto à posição no ordenamento jurídico

brasileiro:

— Pág. orig. 440 —

tratado e convenção sobre direitos humanos — Constituem normas formais e materiais. ~
aUmente Emenda

constitucionais, equivalen' J a

Constitucional se intre“1.4os no Direito

brasileiro em consonância com o procedimento legislativo próprio daquela espécie normativa (CF,

art. 52, § 3º);

tratado sobre direitos e garantias fundamentais que não se enquadram no âmbito dos direitos humanos - Constitui norma materialmente constitucional (CF, art. 5º, § 2º) Entretanto, a posição majoritária firmada no STF é no sentido de que esses tratados situam-se “abaixo da Constituição, porém acima da

legislação interna”. Tal status supralegal torna

inaplicável “a lei infraconstitucional com

ela conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão” (STF - RE nº 349.703/RS -

Pleno (maioria) - Rel. Min. Carlos Britto, Rel. p/ o acórdão: Min. Gilmar Mendes - j. 3-12-2008 -

DJe 5-6-2009). A luz dessa compreensão, por se encontrarem abaixo da Constituição, os tratados devem harmonizar-se com ela, sob pena de não

terem eficácia no sistema jurídico brasileiro;

tratado que não verse sobre direito ou garantia fundamental (ex.: tratado comercial), nem sobre direitos humanos - Tem status de lei ordinária, segundo os citados precedentes do Pretório

Excelso.

Vale lembrar que os direitos políticos são direitos humanos fundamentais.

Se é certo que tratado e convenção internacionais sobre direitos humanos e também sobre direitos e

garantias fundamentais possuem status constitucional, é

— Pág. orig. 441 —

de se concluir que podem igualmente veicular a inelegibilidade.

E se assim é, por igual razão podem extinguir ou tornar sem efeito causa de inelegibilidade prevista na Constituição ou em lei complementar.

Relativamente às inelegibilidades dos 11. *raconstitucionais, impõem-se tais conclusões m^{os}1. > que se atribua aos tratados internacionais. tu s^o pralegal, pois, conforme visto, a própria Constit. 'cdc Federal permite a criação de inelegibilidade por lei complementar.

Entretanto, tal argumentação não tem prevalecido em outras searas do direito sancionador, como no Direito Penal. Aqui, por força do princípio da reserva legal (CF, art. 5º, XXXIX), afirma-se ser sempre necessário haver lei aprovada no Congresso Nacional que defina o crime e comine a respectiva pena relativamente a delitos de competência da Justiça brasileira previstos em tratado

internacional e praticados no Brasil. De sorte que, para
iniciar-se a persecução penal no Brasil, é insuficiente
a só previsão de um crime em tratado ou convenção
internacional, sendo necessária a atuação do legislador
brasileiro. Nesse sentido:

] As convenções internacionais, como a

Convenção de Palermo, não se qualificam, constitucionalmente, como fonte formal direta legitimadora da regulação normativa concernente à tipificação de crimes e à cominação de sanções TF RHC nº 121835 AgR/PE 2º T. (unânime) - Rel. Min. Celso de Mello -j. 13-10-2015 DJe 23-11-2015).

penais" (

Na seara penal, o princípio da legalidade constitui garantia essencial do cidadão oponível ao Estado. Por isso, é condição sine qua non que a criminalização de condutas sempre se perfaça por meio de lei votada e aprovada no

Parlamento nacional.

— Pág. orig. 442 —

A se considerar as razões penais, também aa7i 1 > Direito Eleitoral impor-se-ia a exigência de nor1. av *' uae aprovada no Parlamento para a criação de ines. > ilidade Mas essa exigência não poderia ser px ta a tratado e convenção sobre direitos humanos, ris .sbarraria nos citados SS 2º e 3º do art. 5º, da C

10.3 NATUREZA, ,R 7. CAE FUNDAMEN "sf

10.3.1 Natureza jurídica da

inelegibilidade

Perquirir a natureza jurídica de um instituto equivale a pesquisar sua localização no sistema jurídico, de modo a descobrir a categoria ou gênero a que se encontra relacionado. Isso permitirá conhecê-lo e também o regime

jurídico a que ele se encontra vinculado.

Tanto a elegibilidade quanto a inelegibilidade podem

ser pensa

as como estado ou status eleitoral da pessoa, integrantes, portanto, de sua personalidade,

Georg Jellinek (apud ALEXY, 2008, p. 255) elaborou uma teoria sobre o status, na qual este é formal ou abstratamente caracterizado como “uma relação com o Estado que qualifica o indivíduo”. O status integra a personalidade, de maneira que se liga à dimensão do ser da pessoa e não à de seu patrimônio (dimensão do ter). Em sua concepção, o jusfilósofo alemão distingue quatro status, a saber: status passivo ou subiectionis, status negativo ou libertatis, status positivo ou civitatis e status ativo ou da cidadania ativa. Aqui, apenas importa destacar os denominados status passivo e ativo. Reporta Alexy (2008, p. 256) que no status passivo “encontra-se o indivíduo em razão de sua “sujeição ao Estado [...] no âmbito da esfera de obrigações individuais. [...]”. Assim

[...] o fato de que a se encontra no status passivo significa

simplesmente que existe algum dever ou proibição estatal

— Pág. orig. 443 —

ao qual a esteja sujeito, ou que poderia legitiy .amen >

existir algum dever ou proibição, ou seja, qu o “© ado

teria uma competência diante de a para estabe. “ +r algum dever ou proibição que o afetasse, ¢ ur > significa que a se encontra, em relação ao Est dt em uma posição de sujeição [...]”. Já o status at? . ha “e ao “conceito de

competência”, esta entendi .a ro1. » poder ou faculdade

de agir reconhecido às ~ ~sc s assinala Alexy (2008, p. 268): “Para que o indi ‘luc seja inserido nesse status, a ele devem ser outorgadas capacidades que estejam além de sua liberdade natural’, como, por exemplo, o direito de votar. [...]”.

Sob outra perspectiva, assevera Ascensão (2000, p. 148,

149) que estados “são posições ocupadas pela pessoa na vida social, de que resultam graduações da sua capacidade”. Compreende posições típicas que situam as pessoas na vida em sociedade e que são normativamente previstas para todos que se encontrarem em determinadas

condições.

Tradicionalmente, apontam-se na doutrina jurídica três espécies de estado, a saber: individual, familiar (status familiae) e político (status civitatis). Não mais se cogita do status libertatis, pois, quanto a ele, a todos é assegurado o direito fundamental à liberdade (CF, art. 5º, caput). Sob o aspecto individual, envolve o estado situações físico- psíquicas da pessoa, pelo que se considera: idade (embrião, nascituro, criança, adolescente, idoso, emancipado),

gênero (masculino e feminino), saúde (higidez ou insanidade psíquica, grau de desenvolvimento mental, interdito). O status familiae posiciona a pessoa na família, qualificando-a como solteira, casada, companheira, pai, mãe, filha, sogro, nora, genro, divorciada, viúva. A seu turno, o status civitatis diz respeito ao vínculo do indivíduo com a polis ou Estado. Sob essa perspectiva, pode a pessoa

ser nacional, estrangeira ou apátrida. A definição do

tado político apresentou grande relevo na antiguidade, particularmente no Império e no Direito romanos, onde

aos estrangeiros não eram conferidos os mesmos direitos

— Pág. orig. 444 —

que aos cidadãos romanos. No entanto, atua' nente >> sífice

importancia dessa clas

o encontra-se a1 efe +74, ja

que, a teor do disposto no art. 5º da Lei Maio. “ >dos são iguais perante a lei, sem distinção de ,ua 'uer natureza”. Permanecem, porém, algumas lim “ações. o estrangeiro,

pois a ele não é atribuído ius s Fran. nem ius honorum, isto é, os direitos de votar e «r "rot. 1o para cargo publico- eletivo, tampouco pod se. r.oprietário de empresa jornalística e de radioa. *153ã - sonora e de sons e imagens (CF, arts. 14, §§ 2º e 3º 1, e 222).

Consoante assinalei alhures (GOMES, 2009, p. 58, 59), do estado defluem variadas situações jurídicas, direitos, deveres e obrigações. Cuida-se de matéria que concerne à ordem pública. Por isso, sua fixação - em regra - independe da vontade individual, não podendo ser alterada por ato unilateral ou acordo de vontades. Trata-se de realidade objetiva, da qual cada pessoa é titular e frui com

exclusividade

Assim, o cidadão poderá ostentar o status de elegível e inelegível, candidato, eleito, diplomado, agente público, asilado. Como visto, o status de inelegível impõe restrições à esfera jurídica da pessoa, a qual não pode ser eleita; já o status de elegível confere-lhe o direito subjetivo público de disputar o certame e participar do governo. O status de candidato confere a seu titular diversos direitos e deveres, tais como: realizar propaganda eleitoral, arrecadar recursos, não ser preso até 15 dias antes das eleições (CE, art. 236, § 1º, salvo em flagrante delito), ser diplomado se eleito, prestar contas à Justiça Eleitoral.

Adequação ao regime jurídico-eleitoral: compreensão do Supremo Tribunal Federal - No julgamento conjunto das ADCs 29/DF e 30/DF, e da ADI 4.578/AC, todas tendo por objeto a constitucionalidade da LC nº 135/2010, o Supremo Tribunal Federal, por seu órgão pleno, assentou o entendimento de que “a elegibilidade é a adequação

do indivíduo ao regime jurídico - constitucional e legal

complementar - do processo eleitoral". Essa interpretação

— Pág. orig. 445 —

foi reiterada posteriormente no julgamento 6, PE . ° 929.670/DF, ocorrido em 4-10-2017. Nesses | lg. 1 s, O termo elegibilidade foi empregado em sen? amplo, denotando a presença das condiçõr. .> elegibilidade e a ausência de causas de inele- "hi dad... Trata-se da qualidade de elegível, ou seja, e p rmite ao cidadão receber votos válida e ef azme. e ou exercer válida e legitimamente sua ci" 4a. '2 passiva. Essa qualidade é definida pelo regime 'uri ico eleitoral, sendo elegível o cidadão que se conformar a esse regime. Não ha direito adquirido a regime juridico, conforme pacifico entendimento do STF (ARE nº 712.790 AgR/RJ - 24 T. — Rel. Min. Gilmar Mendes - Dje 11-12-2012; RE nº 227.755 AgR/CE - 1 T. - Rel. Min. Dias Toffoli - DJe

23-10-2012). Assim, não se apresenta a ideia jurídica

de sanção, mas de mera adequação ou conformação ao regime vigente quando do requerimento de registro de candidatura. Em sua historia, a pessoa pode registrar

eventos diversos que ensejam a incidência de uma causa

de inelegibilidade; tais eventos podem ou não se fundar na

ocorrência de sanção pela prática de ilícitos, sejam estes penais, civis, administrativos ou político-eleitorais. A só existência desses eventos pode levar à incidência de uma causa de inelegibilidade. Disso resulta o efeito imediato da causa de inelegibilidade (respeitado apenas o princípio da anualidade previsto no art. 16 da CF), sem que se possa cogitar de retroatividade da norma que a instituiu, tampouco de violação a ato jurídico perfeito. Afinal, cuida se apenas de mudança do regime jurídico. Eis excerto da

ementa do acórdão proferido nas aludidas ações:

"1. A elegibilidade é a adequação do indivíduo ao regime jurídico - constitucional e legal complementar - do processo eleitoral, razão pela qual a aplicação da Lei Complementar nº 135/10 com a consideração de fatos anteriores não pode

ser capitulada na retroatividade vedada pelo art

— Pág. orig. 446 —

5°, XXXVI, da Constituição, mercê de ir ab' sel

invocação de direito adquirido ou de aut ria. "e da coisa julgada (que opera sob o pálio aa cláusula rebus sic stantibus) anteriorm ate 10 pleito em oposição ao diploma legal re. mu. .1onado; subjaz a mera adequação ao s'ste 1. 10rmativo pretérito .. 7" (STF - ADC 29/DF - Pleno - Rel. Min. i iz F. x-DJe 127, 29-6-2012).

(expectativa de direit.

A compreensão do Pretério Excelso nao é incompatível com a abordagem da inelegibilidade como status eleitoral Mesmo porque o status deriva da conformação da pessoa

ao sistema normativo existente. É dessa conformação que ele surge.

Em tal quadro, incidirá a inelegibilidade sempre que na história ou no patrimônio jurídico do cidadão figurar

evento como tal definido na norma complementar. Assim,

por exemplo, é inelegível por oito anos a pessoa que tiver

sido condenada pela prática de um dos crimes previstos na alínea e do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90 (independentemente da natureza e do montante da pena aplicada), a que tenha perdido mandato legislativo (alínea b), servidor público que tenha sido demitido do serviço

público (alínea o) etc.

10.3.2 Fundamento da inelegibilidade

Se em geral toda inelegibilidade relaciona-se ao status e, pois, à adequação da pessoa ao regime jurídico- eleitoral, ao se perquirir seu fundamento ou causa percebe-se que algumas têm origem na prática de ilícito, situando-se, pois, no âmbito eficaz da respectiva decisão sancionatória. Outras se fundam na mera situação jurídica em que o cidadão se encontra no momento de formalização do pedido de registro de candidatura,

situação essa que pode decorrer de seu status profissional

— Pág. orig. 447 —

ou familiar, bem como de outras ocorrências con'.devaa. >

relevantes pelo Estado-legislador.

No primeiro caso, tem-se a denominada ines. > vilidade- sanção. Ela tem origem na prática de uu "o, situando-se na linha de eficácia da decisão qu 9 'ecl ca e sanciona Duas situações podem ocorrer. *m», "":a inelegibilidade constitui efeito direto e im dito 4a decisão, sendo por ela constituída. É isso qu

2, XIV, ambos da LC nº

corre, e.g, na hipótese prevista nos arts. ly e 64/90. Aqui, é imposta a sanção de inelegibilidade (entre outras) como consequência do ilícito eleitoral consubstanciado em abuso de poder. Esta-se no campo da responsabilidade eleitoral, havendo responsabilizacgao pela prática de atos ilícitos ou auferimento de benefícios destes decorrentes. A inelegibilidade é constituída pela decisão judicial que julga procedente a causa eleitoral - o decisum tem matiz constitutivo-positivo. Segunda situação: a inelegibilidade é efeito secundário ou indireto

de uma decisão sancionatória da prática de ilícito (que

pode ser penal, administrativo etc.). Como exemplo dessa segunda situação, cite-se a inelegibilidade prevista na alínea e do inciso 1, art. 1º, da LC nº 64/90. Um dos efeitos secundários da decisão penal condenatória por "tráfico de entorpecentes" é a inelegibilidade do agente Mas esse efeito só surge por força da alínea e, I, art. 1º da LC nº 64/90, porque pela

Constituição as hipóteses de inelegibilidade devem ser estabelecidas por lei complementar (CF, art. 14, § 9º) - é necessária, então, a conjugação da decisão condenatória com a previsão em lei complementar.

No segundo caso, tem-se a chamada inelegibilidade originária ou inata. Deveras, o entendimento consagrado na jurisprudência (vide STF - ADCs 29/DF e 30/DF, e ADI 4.578/AC) é o de que as SS 4º a 7º, da Constituição Federal e no art. 1º, 1, da LC nº 64/90 não se trata propriamente de sanção jurídica,

situações previstas no art. 14,

mas tão somente da conformação do cidadão ao regime

jurídico-eleitoral. Visa-se aqui resguardar certos valores e

— Pág. orig. 448 —

interesses tidos como relevantes para o sistema político

social, voltando-se o instituto em tela à parte 7 da sociedade e do interesse público. Como exemplo, * xdem-se mencionar categorias profissionais que se encontram em limitações em sua esfera jurídica, tal qual. c.c. re om membros da Magistratura e do Ministério Público, que não podem se dedicar a atividade política partidária (CF, art. 95, parágrafo único, III, art. 12, § 5º, II, e); ademais, são inelegíveis o cônjuge e « > pa antes até 2º grau de titulares do Poder Executivo.

Sob tal perspectiva, afigura-se correta afirmação de que a inelegibilidade apresenta duplo fundamento. De um lado, pode ser efeito direto ou indireto da decisão condenatória pela prática de ilícito, tendo, portanto, natureza

natureza de sanção. De outro, liga-se à adequação

situação do cidadão ao regime jurídico-eleitoral em vigor,

sem que na origem exista uma sanção por prática de ilícito.

O referido art. 22, XIV, é normalmente relacionado ao art. 1º, I, d, todos da LC nº 64/90. Embora

esses dispositivos estejam inter-relacionados, o primeiro é autônomo em relação ao segundo e vice-versa. Logo, por exemplo, se a referida alínea d, 1, art. 1º, não existisse ou se viesse a ser revogada, ainda assim seria possível - em eventual processo de registro de candidatura — ser declarada a inelegibilidade constituída com fundamento no aludido art. 22, XIV, indeferindo-se com esse fundamento o respectivo pedido de registro de candidatura.

Por outro lado, ainda que na origem a inelegibilidade tenha natureza sancionatória, o Supremo Tribunal Federal afirmou a possibilidade de retroação da norma que a instituiu. Deveras, ao julgar o RE nº 929.670/DF, em 4-10-2017, pela maioria de seis votos a cinco, o Pleno daquele sodalício “assentou a aplicabilidade da alínea d do inciso I do art. 1º da Lei Complementar 64/90, na redação dada pela Lei Complementar 135/2010, a fatos anteriores

à publicação desta lei”.

— Pág. orig. 449 —

Em qualquer caso, para gerar efeito no pre .es registro de candidatura, deve a inelegibilida.2 s ~ ele

declarada. Isso porque, na dicção do § 1U art. 11 da LE: “as causas de inelegibilidade <v m ser aferidas no momento da formalização do ve ‘do ie registro da candidatura”. Nessa oportunid: > ts tos estruturantes da inelegibilidade devem r--r org idos e demonstrados perante o órgão judici-’ ex tr.al, a fim de que este, conhecendo-os, possa ecl rá-la e, consequentemente, indeferir o pedido de registro de candidatura. Tal exigência se funda na segurança jurídica que deve haver no processo de registro de candidatura.

Note-se que a inelegibilidade-sanção não perde essa natureza (= não deixa de ter caráter sancionatório) em razão da necessidade de ser declarada no processo de

registro de candidatura para nele gerar efeito. Tampouco

perde sua natureza sancionatória em raz:

de teste de adequação do postulante a candidato ao regime

jurídico-eleitoral. Isso porque em sua origem há um ilícito,

o que não é alterado pela exigência de a inelegibilidade ser

declarada no processo de registro de candidatura para nele

gerar efeito.

10.4 PRINCÍPIOS REITORES

Cumpra esclarecer que o termo princípio é aqui empregado em seu sentido epistemológico, ou seja, como juízo que embasa ou informa um instituto ou determinado conhecimento.

À vista disso, tem-se que inelegibilidades são instituídas em norma legal de ordem pública, por prazo determinado

e em ca

áter personalíssimo; devem ser interpretadas restritivamente e se perfazerem no dia das eleições. No sentido do texto, com variações, vide Maligner (2007, p.

Instituição por norma legal ou legalidade Porque restringe o direito político fundamental atinente à

cidadania passiva, a criação de inelegibilidade somente se

— Pág. orig. 450 —

da por norma legal. A competência legiferante é <cl1s1. >

do Legislador Constituinte (originário ou der. 'aa \ . do Legislador Complementar. A Constituição Fe. al prevê hipóteses de inelegibilidades em seu? .. .1,S8\$4º a 7º. Já as inelegibilidades infraconstitucionais: ou' -gais fundam- seno art. 14,\$9º,daLeiMaiore +L". 264/90.

Dai não ser possível ded .zi~ c. sa de inelegibilidade a partir da interpretar" u 7.n princípio, tampouco veiculá-la em lei ora rari , lei delegada ou medida provisória.

Em item anterior, dedicado às fontes de inelegibilidade, foi exposta a problemática acerca da veiculação de causa de inelegibilidade em tratados e convenções internacionais.

Norma de ordem pública - A norma que institui inelegibilidade é de ordem pública. Trata-se, portanto, de

norma imperativa, cogente, cuja finalidade é o resguardo do interesse público. Por isso, não pode ser alterada pela vontade individual de seus destinatários, tampouco por acordo firmado entre eles.

Temporalidade - Nenhuma inelegibilidade pode ter caráter perene ou imutável. A norma legal que instituir inelegibilidade deve fixar "os prazos de sua cessação" (CF, art. 14, § 9º). Isso porque em jogo se encontra o exercício do direito fundamental de ser votado (*ius honorum*), direito esse insuscetível de sofrer restrição eterna. Vale ressaltar que o sistema de direitos fundamentais estabelecido na Constituição repudia a existência de pena (= restrição de direito) "de caráter perpétuo" (CF, art. 5º, XLVII, b).

Personalíssima — Por se tratar de restrição a direito político fundamental, a inelegibilidade não pode afetar outro cidadão que não aquele em relação ao qual se apresentam os fatos por ela previstos.

Interpretação estrita - Justo por limitar a cidadania passiva ou o direito do cidadão de ser votado e, pois, eleito

para participar da gestão político-estatal, a inelegibilidade

— Pág. orig. 451 —

deve ser interpretada restritivamente, e não "e mor» ampliativo. Ocorrência na data da eleição - Cuidando-se 'ondicao

negativa para ser eleito, deve a inelegi! 1. de apresentar-

se no dia da eleição, porque é ne se amento que os eleitores exercem o direito '¢ 1 rágio e escolhem seus candidatos. Enfocando o D, >ito Eleitoral francês, é igualmente nesse ser "io . ão de Maligner (2007, p. 143), in verbis: "Il . ogit d'un principe constant, qui s'explique par le fait que, s'agissant d'une condition requise pour être élu, cette condition ne peut être normalement appréciée qu'au jour de l'élection [...]". Por igual, no Direito português, afirma Jorge Miranda (2018, p. 114) que a elegibilidade deve ser apurada à data da eleição,

porque nessa matéria a interpretação deve ser "no sentido

mais favorável ao direito fundamental dos cidadãos de serem eleitos para cargos eletivos”. No entanto, no Direito Eleitoral brasileiro este último

princípio comporta ajustamentos. É que, por razões de ordem administrativa e de organização das eleições, a inelegibilidade é aferida no proces

o de registro de candidatura tendo por base o “momento da formalização do pedido de registro da candidatura” (LE, art. 11, § 10). São, pois, distintos os momentos de aferição e de existência da inelegibilidade. Mas uma inelegibilidade detectada quando do pedido de registro de candidatura pode vir a ser afastada se, até a data do pleito, houver “alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro” (LE, art. 11, § 10, in fine); por outro lado, uma inelegibilidade inexistente no momento do pedido de registro podera surgir depois (inelegibilidade superveniente), o que rende ensejo a cassação do diploma do candidato caso seja eleito (CE, art

10.5 CLASSIFICAÇÃO

Entre outros critérios, pode-se classificar as inelegibilidades:

— Pág. orig. 452 —

Quanto à abrangência - Por esse critério pede » inelegibilidade ser absoluta ou relativa. Absol. ta « > que

causa impedimento para o exercício de quais. * r cargos

politico-eletivos, independentemente “av. ‘cunscri

que ocorra a eleição. Incidindo esse ‘v. de? ielegibilidade,

o cidadão não poderá disput . ee. 40 em nenhuma circunscrição. Já a inelegibi’ dade . -lativa é a que obsta a

elegibilidade apenas par” ‘a. .s -argos ou ante a presença

de determinadas circu. star ias. Nessa hipótese, poderá

o interessado concorrer a outros cargos, para os quais não esteja impedido, ou, sendo isso possível, afastar as circunstâncias adversas

Quanto à extensão - Em sentido amplo, a inelegibilidade compreende as hipóteses de “condição de elegibilidade”. É isso que ocorre no art. 2º da LC nº 64/90, ao prescrever a competência da Justiça Eleitoral para “conhecer e decidir as arguições de inelegibilidade”. Nesse caso, o vocábulo inelegibilidade compreende as condições de elegibilidade.

Já em sentido restrito, esse termo não apresenta tal

extensão, referindo-se apenas às situações que lhe são próprias

Critério espacial ou territorial - Reportando-se a uma concepção francesa, mas na ótica do Direito pátrio, Mendes (1994, p. 117, nº 160) clas

ifica as inelegibilidades em (a) nacionais, (b) estaduais e (c) municipais. Esclarece que essa classificação permite reconhecer, em cada hipótese de inelegibilidade, (a) o conteúdo proibitivo decorrente da situação objetiva descrita pela norma jurídica (aspecto material), (b) a circunscrição eleitoral (âmbito espacial ou território) e (c) as eleições como processo de investidura em cargos eletivos, marcando a relevância temporal (âmbito temporal).

Critério temporal - Quanto ao momento de sua ocorrência, pode a inelegibilidade ser atual e superveniente. A primeira é a que se apresenta no patrimônio jurídico do cidadão no momento em que se

postula o registro de candidatura. Já a superveniente é a
inelegibilidade surgida no período compreendido entre o

— Pág. orig. 453 —

pedido de registro de candidatura e o pleito. Por. xep. :

suponha-se que, na ocasião em que o pedido 'e. stro foi formulado, o postulante a
candidato esti. +e sendo

processado por improbidade adminis' .a.. "a em razão da
) ao erário e

prática de ato doloso que impor nu le: enriquecimento ilícito (LC nº '9, rt. 12, I, J), vindo a
decisão do órgão colegic uo cv. xpetente confirmar a sentença condenatoria* * n.'s .epois, em
momento em que o pedido de regis. > d candidatura ja se encontra deferido). Nesse caso, se
eleito, o cidadão poderá ter a diplomação questionada via Recurso Contra Expedição de
Diploma (RCED)

Ressalte-se que não se qualifica como superveniente

inelegibilidade cujos elementos constitutivos se perfaçam

após o dia das eleições. Nessa hipótese, ela só gera efeitos

em eleições futuras, sendo impróprio se cogitar de sua retroatividade com vistas a
alcançar pleito já realizado. Isso porque, no dia em que o direito fundamental de

sufrágio é exercido, o candidato era elegível.

Conquanto tal compreensão fosse controvertida no

passado, hoje se encontra agasalhada na Súmula TSE nº 47, da qual se extrai que a
inelegibilidade superveniente ao registro de candidatura de índole infraconstitucional é a "que
surge até a data do pleito".

Quanto à fonte - Dessa ótica, a inelegibilidade pode ser constitucional e
infraconstitucional. Aquela é prevista diretamente na Constituição Federal, por isso não sofre

preclusão, se não for arguida na primeira oportunidade possível. Já a infraconstitucional é veiculada em lei complementar - atualmente, a LC nº 64/90 e com relação a ela haverá preclusão, se não houver impugnação na primeira oportunidade que se apresentar. Lei ordinária que institua inelegibilidade é inconstitucional.

Quanto ao modo de incidir - Chama-se inelegibilidade direta a que causa o impedimento do próprio envolvido no fato que a desencadeia. Já a inelegibilidade reflexa ou indireta provoca o impedimento de terceiros, como

cônjuge e parentes,

— Pág. orig. 454 —

Quanto à origem - Conforme já expos*, po?

a inelegibilidade ser originária ou inata, «1

Essa última pode ser constituída na prop.”* decisão

sancionatória ou ser efeito indireto ou <v. ndário dela.

10.6 DURAÇÃO DA INELEGIBILIDADE

Conforme salientado, - mn. ‘1 .« inelegibilidade pode ter caráter perene ou imu. ‘vel A norma legal que instituir inelegibilidade deve fixar os prazos de sua cessação” (CF, art. 14, § 9º), pois um direito fundamental (como é o caso da cidadania passiva) não poderia ser restringido eternamente.

A duração da inelegibilidade depende de sua natureza e de circunstâncias próprias da situação que a provoca.

A inelegibilidade originária ou inata perdura enquanto subsistir sua causa geradora. Por exemplo: (1) a

inelegibilidade do analfabeto perdurará enquanto a pessoa

se mantiver nesse estado; (ii) a inelegibilidade do filho

existirá enquanto o pai estiver no exercício da chefia do poder Executivo; (iii) a inelegibilidade funcional persistirá se não houver a desincompatibilização do agente público no prazo legalmente fixado.

No caso da chamada inelegibilidade-sanção, convém distinguir os dois casos há pouco considerados. Sendo a inelegibilidade efeito indireto ou secundário de uma

decisão, em geral, o prazo de sua duração é estabelecido em

oito anos, variando seu termo inicial conforme a hipótese considerada.

Diferentemente, sendo a inelegibilidade constituída na própria decisão sancionatória, ou melhor, integrando o dispositivo da sentença - hipótese do art. 22, XIV, da LC nº 64/90 -, ela perdurará pelos “8 (oito) anos subseqüentes à

eleição” em que o evento ocorrer.

10.77 INCOMPATIBILIDADE E DESINCOMPATIBILIZAÇÃO

— Pág. orig. 455 —

Denomina-se incompatibilidade o impruiren.» decorrente do exercício de mandato, cargo, e. 1p. 7 ou função públicos, sendo fundada no confl. xistente entre a situação de quem ocupa um lv sa. 1a organização politico-estatal e a disputa eleitora!

A inelegibilidade suscitada ; "a 'n ompatibilidade só pode ser superada com 2 desin ompatibilização. Esta consiste na desvinculaçê nu. 9 rastamento do mandato, cargo, emprego ou func. 1 pt dlicos, de maneira a viabilizar a candidatura almejada. Conforme preleciona Ferreira (1989, p. 313), desincompatibilização “é a faculdade dada ao cidadão para que se desvincule do cargo de que é titular, no prazo previsto em lei, tornando assim possível a sua candidatura”.

Destarte, nas hipóteses de desincompatibilização, o agente público pode escolher entre manter-se no cargo, emprego ou função - e não se candidatar - ou

sair candidato, e, nesse caso, afastar-se temporária ou definitivamente, sob pena de tornar-se inelegível, já que estará impedido de ser candidato.

A finalidade desse instituto é evitar o quanto possível que candidatos ocupantes de cargos públicos coloquem- nos a serviço de suas candidaturas, comprometendo não só os desígnios da Administração Pública, no que concerne aos serviços que devem ser prestados com qualidade e eficiência à população, como também o equilíbrio e a legitimidade da eleição.

As hipóteses de desincompatibilização são definidas na Constituição ou em lei complementar, que fixam prazos para que o agente público afaste-se do cargo, emprego ou função que ocupa. Não havendo afastamento, incidirá a inelegibilidade.

O regramento acerca da desincompatibilização de servidores públicos é exposto mais à frente, em subitem específico,

10.7.1 Desincompatibilização e reeleição

— Pág. orig. 456 —

Já foi ressaltado que, embora contrariando 2? .re tic. » politico-constitucional brasileira, a EC nº 16,17 .’* cou a redação do art. 14, § 5º, da Lei Maior, u. ~ duzindo a reeleição dos chefes do Poder Exec .1. — Podem, pois, concorrer a reeleição para um unic nx ‘od subsequente No entanto, não se previu ¢ .> .s ocupantes desses cargos tivessem de se desir .omp. “ibilizar para disputar a reeleição, embora fos’ es 1 .ma exigência ética das mais elementares. Ass. pc lem permanecer no exercício de suas funções, apesar de se encontrarem empenhados na

campanha para a própria reeleição. Nisso têm como grande aliado a máquina administrativa estatal, da qual permanecem como dirigentes máximos mesmo durante o processo eleitoral.

Os resultados desse casuísmo nefando são testemunhados por todos em anos eleitorais: é o desequilíbrio das eleições diante da inevitável antecipação da campanha eleitoral para um momento em que os

demais partidos ainda debatem sobre a escolha de seus candidatos - obviamente, o chefe do Executivo será sempre o candidato natural de seu partido; é a realização aberta de comícios, carreatas, “motociatas” e propagandas eleitorais em período vedado, sempre com a desculpa de

que se está inaugurando obras ou participando de reuniões e eventos; é o uso abusivo de recursos públicos para custear eventos e viagens, sob o argumento de que se está a realizar compromissos de governo; é o cumprimento quase simultâneo de promessas feitas em palanques; é, enfim, a sangria desatada dos cofres públicos por conta de suposta realização de “propaganda institucional”.

Observe-se que, se os chefes do Poder Executivo saírem candidatos para outros cargos, terão de se desincompatibilizar, renunciando a seus mandatos até seis meses antes do pleito (CF, art. 14, § 6º).

Quanto aos membros do Poder Legislativo, também eles poderão se candidatar a reeleição sem a necessidade de se desincompatibilizar.

— Pág. orig. 457 —

10.7.2 Flexibilização do instituto a \ desincompatibilização?

Em situações excepcionais, * 2 _urisprudência repudiado uma interpretação 4en.siado rígida das normas atinentes à desinco- .p- tib. ização.

A Corte Superior jv', 1 -aso de uma candidata a senadora que no ex. “cic 9 do cargo de vice-Prefeita substituiu o Prefeito Municipal (afastado de suas funções por alguns dias por motivo de viagem devidamente

comunicada à Câmara Municipal) no período de seis

meses que antecedeu ao pleito. Por essa razão, dever- se-ia reconhecer a inelegibilidade da agora candidata ao Senado, pois o titular do Poder Executivo só pode

-se no

disputar outro cargo eletivo se desincompatibiliza prazo legal. No entanto, para afirmar a inelegibilidade, entendeu o Colegiado Superior ser necessário examinar se

houve prática, real e efetiva, de “atos de governo ou de gestão” que possam ultrajar os valores que os institutos da incompatibilidade e desincompatibiliza o visam tutelar.

É que a ratio essendi desses institutos

“reside na tentativa de coibir - ou, ao menos, amainar

que os pretensos candidatos valham-se da máquina administrativa em benefício próprio, circunstância que, simultaneamente, macularia os princípios da Administração Pública e vulneraria a igualdade de chances entre os players da competição eleitoral, bem como a higidez das eleições. [...] Daí por que, a meu sentir, o (correto) equacionamento de controvérsias envolvendo a desincompatibilização (ou não) de pretensos candidatos não pode ficar adstrito apenas

a um exame meramente temporal (i.e., se foi, ou

não, atendido o prazo exigido na Constituição ou na legislação infraconstitucional), mas também se

o pretenso candidato praticou atos em dissonância

— Pág. orig. 458 —

com o telos subjacente ao instituto. [...]” (TS.

26.465/RN - PSS 12-10-2014).

Entretanto, é certo que o exercício da “titularidade de cargo político-eletivo - especialmente de > do Poder Executivo - só por si já prov.º % “gualação de fato

no pleito eleitoral vindou’ », »m razão da excepcional

exposição pública que te’ “tu. >. propicia. Por outro lado, não se pode olvidar q 2, - nda que não pratique atos concretos, detém o titular o poder de direção do órgão, podendo, portanto, preparar ou encaminhar a prática de atos por outrem ou, pelo menos, desobstruir o caminho espinhoso da burocracia estatal. A vingar o entendimento jurisprudencial colacionado, fácil se tornaria driblar a exigência legal de desincompatibilização, bastando, para tanto, que o agente público não assinasse qualquer ato no

período.

10.8 INELEGIBILIDADES CONSTITUCIONAIS

10.8.1 Considerações iniciais

A Lei Maior prevê várias hipóteses de inelegibilidades

em seu art. 14, §§ 4º a 7º, a saber:

“Art. 14.[...]

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente.

§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do

— Pág. orig. 459 —

Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

is mes

§ 7º São inelegíveis, no território de jur.

titular, o cônjuge e os parentes próximos, o cônjuge e os parentes próximos

afins, até o segundo grau em linha reta, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro de seis meses anteriores ao pleito, salvo se for titular de mandato eletivo e candidato a reeleição”.

candidato a reeleição”.

A distinção que se faz entre inelegibilidades constitucionais e legais não é cerebrina, apresentando inegável relevância prática. Para além da diversidade de fontes normativas, não há preclusão quanto às primeiras, as quais podem ser arguidas na fase do registro de candidatura ou posteriormente, antes ou depois do

dia das eleições. A arguição posterior pode ser feita

no RCED (CE, art. 262). Já as inelegibilidades legais

sujeitam-se à preclusão

se não forem questionadas na primeira oportunidade após o seu surgimento, que em geral coincide com a fase de registro de candidatura. Ultrapassado esse momento, não mais poderão ser discutidas, salvo se supervenientes; a propósito, reza a Súmula 47 do TSE: “A inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de recurso contra expedição de diploma, fundado no art. 262 do Código Eleitoral, é aquela de índole constitucional ou, se infraconstitucional, superveniente ao registro de candidatura, e que surge até a

data do pleito”.

10.8.2 Inelegibilidade de inalistáveis

Impende registrar a falta de técnica da Constituição ao erigir o transcrito § 4º, pelo qual são “inelegíveis os

inalistáveis”. Inalistáveis são os estrangeiros e, durante

o período de serviço militar obrigatório, os conscritos

— Pág. orig. 460 —

(CF, art. 14, § 2º). É assente que o alistamento eleitos 1 condiciona a própria cidadania. Enquanto o ‘na.’<’ avel não apresenta capacidade eleitoral ativa n.º passiva, o inelegível encontra-se privado da .<, nda. Assim, a tautológica dicção constitucional +f. ma ser inelegível aquele que, por ser inalistável,* a1 seria de qualquer forma. Assevera, em outy s te. nos, ser inelegível o

inelegível!

10.8.3 Inelegibilidade de analfabetos

Nao é facil definir o analfabetismo. Qual o tipo e grau

de conhecimento nece

ário para que alguém possa ser considerado alfabetizado? Será que bastaria a produção de umas quantas garatujas ou a mera leitura de palavras isoladas?

De modo geral, pode-se dizer que analfabeto é quem

não domina um sistema escrito de linguagem, carecendo

dos conhecimentos necessários para ler e escrever um

texto simples em seu próprio idioma. Assim, a noção de analfabetismo prende-se ao domínio da estrutura da língua, notadamente em sua dimensão escrita, e da compreensão de textos, ainda que singelos. Por outro lado,

o domínio de tal s

istema em algum grau justifica o status

de alfabetizado - ou, pelo menos, de semialfabetizado.

Nível Ha

Analfabeto Não consegue ler nem

escrever

Alfabetizado de nível Consegue ler alguns

rudimentar títulos e frases isoladas

Alfabetizado de nível Consegue localizar uma básico informação específica

em textos curtos

— Pág. orig. 461 —

Alfabetizado de nível Consegue ler e
pleno interpretar textos
longos

Para a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - Unesco, o processo de alfabetização só se consolida de fato quando se completa o primeiro ciclo do ensino fundamental. Entre aqueles que iniciaram e não concluíram essa etapa do processo educacional, verificaram-se elevadas taxas de retorno ao anterior estado de analfabeto. Quem não finalizou tal período de estudos é classificado como analfabeto funcional.

Nessa categoria também se deve inscrever a pessoa alfabetizada, a qual, todavia, por não ter consolidado o conhecimento que lhe foi transmitido ou por falta de uso (desuso), tornou-se incapaz de produzir ou compreender

adequadamente textos

simples. Esse tipo de analfabetismo

funcional não tem sido de rara ocorrência nas modernas sociedades consumistas, em que há a prevalência dos

meios de comunicação sonoros e visuais

potenciais desestimuladores da leitura e da escrita para aquisição e solidificação de informações e a interação com o mundo. Segundo informa o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais de idade vem diminuindo no Brasil. Veja-

se a tabela a seguir.

Taxa de analfabetismo de pessoas de

15 anos ou mais de idade — Brasil

2007 10,1% 2009 9,7% 2013 8,5%

— Pág. orig. 462 —

2015 8,0% 2016 7,2% 2017 6,9% 2018 3,8% 2019 6,6%

[/www.ibge.gov.br/cidades-e-](http://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.html#view=map)

Fonte: IBGE (disponível em:

[estados.html#view=](http://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.html#view=map)

[nunicipio](http://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.html#view=map). Acesso em: 25 mar. 2023)

Em 2019, a população brasileira foi estimada em cerca de 210.000.000 de pessoas. Considerada essa população, o índice de 6,8% representa 14.280.000 pessoas sem alfabetização, revelando permanecer muito alto o montante de analfabetos no País. A

informação,

na verdade, é alarmante para um Estado que tem por

fundamento a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º,

Vale frisar que a regra constitucional em apreço,

definidora de inelegibilidade, porque restritiva de direitos políticos, não pode ser ampliada pelo intérprete, só colhendo as pessoas que efetivamente não saibam ler nem escrever.

Merece encômios a postura da Constituição de não conferir elegibilidade ao analfabeto. Coerentemente, o art. 205 desse diploma dispõe que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A exigência em foco, em certa medida, serve também como incentivo para que as pessoas se esforcem e alcancem grau mínimo de alfabetização. Na sociedade contemporânea, é

impensável que alguém passe a vida em estado bruto. É

desnecessário aduzir que o mundo atual é custoso para os

— Pág. orig. 463 —

que não dominam minimamente os processos ^o - e-er >

e leitura. É quase impossível, a um analfabeto de autônoma, reunir as condições necessárias para tomada

ciente de decisões no exercício do 1.º. As decisões públicas, porquanto o aparato burocrático é analfabeto e gigantesco. O argumento de que poderá lutar com auxiliares e assessores é primário e deve ser rejeitado, pois suas ações poderão ser pautadas pelo te/unal, os cidadãos elegem o candidato, não seus assessores...

No âmbito do Direito Eleitoral, a jurisprudência tem agasalhado concepções bastante restritas de analfabeto. Não raro, confunde-se analfabetismo com experiência ou conhecimento de mundo, ignorando-se que aquele conceito liga-se ao domínio de um sistema formal de escrita e compreensão de textos. Ninguém duvida que

alguém possa ser analfabeto e deter rica experiência de

vida. Isso, aliás, é muito comum em países de gente inculta como o Brasil, em que o desprezo pela educação efetiva e

qualitativa é manifesto em todos os lugares.

Mas urge frisar: não se trata de trocar x por s ou sc por c, confundir mal com mau ou bem com bom, escorregões, aliás, comuns mesmo em portadores de diplomas. Cuidado, sim, de desconhecerem-se estruturas e articulações fundamentais da língua, de não se saber ler uma frase singela, de se ignorar a escrita de palavras corriqueiras, como “gato”, “banana”,

“mãe”. Obviamente, não se pretende que apenas homens letrados se candidatem aos postos públicos, mas, sim, que os candidatos tenham um mínimo de conhecimento da língua para que possam exercer com independência, dignidade e altivez o mandato conquistado.

Visando solucionar esse problema, impõe-se que o pedido de registro de candidatura seja acompanhado de documento comprovante de escolaridade, podendo-se exhibir o diploma, histórico escolar ou certidão expedida pela unidade de ensino (TSE - REspe nº 8.941/PI - PSS

27-9-2016). A só apresentação de um desses documentos

— Pág. orig. 464 —

é suficiente para demonstrar o status de alfabeti" «do, n. >

importando o número de anos de frequência es ola

A ausência de documento que comprove a c«." laridade

pode ser suprida. Para tanto, abrem-se .». Tuintes vias:

o interessado é titu' e documento que enseja presunção .e es. laridade. É esse o caso da carteiire nc. nº. de habilitação - CNH, conforme se e. 'rai da Súmula TSE nº 55: "A Carteira Nacional ue Habilitação gera a presunção da escolaridade necessária ao deferimento do

registro de candidatura".

o interessado produz declaração de próprio punho perante autoridade ou servidor do Cartório ou Secretaria Eleitoral. Note-se que

a declara

ão deve ser produzida na presença dos referidos agentes públicos, e não apenas apresentada já confeccionada e tão só assinada

diante deles. A jurisprudência já considerou que

a mera assinatura em documentos é insuficiente para provar a condição de alfabetizado do candidato (TSE - REspe nº 21.958/SE - PSS 3-9-2004).

o interessado é submetido a prova ou teste. Nesse caso, é necessário que a alfabetização seja aferida de modo individual e reservado, sem que se fira a dignidade inerente à pessoa. Para que se considere alfabetizada, basta que a pessoa possa "ler e escrever, ainda que de forma precária" (TSE — AgR-REspe nº 90.667/RN — PSS 8-11-2012) ou "minimamente" (TSE - AgR-REspe nº 424.839/ SE - DJe,t. 170, 4-9-2012, p. 50)

Quanto a ultima, muitos juizes eleitorais passaram a aplicar provas aos candidatos, visando aferir se são realmente alfabetizados. Tal proceder contou com o

beneplácito do TSE, como revela o seguinte julgado:

— Pág. orig. 465 —

“Registro. Indeferimento. Candidatura. ”er-ade .

Analfabetismo. Aferição. Teste. Aplicacac juiz eleitoral. Art. 28, VII e § 4º, Res. - TSE nº 21.608, de 5-2-2004. 1. O ca: dida 9 instruirá o pedido de registro de candida . 2º .__1 comprovante de escolaridade, o qu! pu" 4 ser suprido por declaração de próprio , “uhe, podendo o juiz, diante de dúvida quant 4 s a condição de alfabetizado, determinar a aferic.o por outros meios (art. 28, VII e § 4º, da Res. - TSE nº 21.608). 2. O teste de alfabetização, aplicado pela Justiça Eleitoral, visa à verificação da não incidência da inelegibilidade, a que se refere o art. 14, § 4º, da Carta Magna, constituindo-se em instrumento legítimo. Vedada, entretanto, a submissão de candidatos a exames

coletivos para comprovação da aludida condição

de elegibilidade, uma vez que tal metodologia

lhes impõe constrangimento, agredindo-lhes a dignidade humana. [...] Recurso conhecido, mas

improvido” (REspe nº 21.920, de 31-8-2004).

Frise-se que a aplicação de testes de alfabeti

pode agredir a dignidade inerente à pessoa humana.

“Registro. Eleições de 2004. Analfabetismo. Teste. Declaração de próprio punho. Possibilidade. Recurso provido em parte. A Constituição Federal não admite que o candidato a cargo eletivo seja exposto a teste que lhe agrida a dignidade. Submeter o suposto analfabeto a teste público e solene para apurar- lhe o trato com as letras é agredir a dignidade humana (CF, art. 1º, III). Em tendo dúvida sobre a alfabetização do candidato, o juiz poderá submetê-lo

a teste reservado. Não é lícito, contudo, a montagem

— Pág. orig. 466 —

de espetáculo coletivo que nada apura e ©. produ:

constrangimento” (REspe nº 21.707, de 17 8-2 > 4).

Bem é de ver que a concepção e ; uv ção de provas por parte de juízes eleitorais não r “o. 7º » .equadamente o problema. Conquanto a iz: .1(i seja louvável, a verdade é que esses profssinn. > não são formados para isso. Ademais, a fo” a. 1º uformidade dos exames e de métodos pedage ico reconhecidos pela ciência poderia fustigar o princípio constitucional da isonomia, porquanto candidatos considerados analfabetos em uma zona eleitoral poderiam não o ser em outra, tudo a depender do rigor do exame, dos critérios adotados e do subjetivismo do avaliador. Mais ainda: a pessoa que concebe e aplica o teste é também a que realiza a avaliação.

A Corte Superior Eleitoral considerou analfabeto, e, pois, inelegível: (a) candidato que, submetido a teste de alfabetização, não demonstrou possuir habilidades

mínimas para ser considerado alfabetizado (REspe nº

13.180, de 23-9-1996); (b) candidato que se mostra

incapaz de esboçar um mínimo de sinais gráficos compreensíveis (REspe nº 12.804, de 25-9-1992); (c) candidato que não mostre aptidão para leitura (REspe nº 12.952, de 1º-10-1992); (d) candidato que não logre sucesso na prova a que se submeteu, mesmo que já tenha ocupado a vereança (REspe nº 13.069, de 16-9-1996). Ressalte-se, finalmente, que o só exercício anterior de cargo eletivo não é considerado bastante para demonstrar alfabetização. Nesse sentido, dispõe a Súmula TSE nº 15 “O exercício de mandato eletivo não é circunstância capaz, por si só, de comprovar a condição de alfabetizado do

candidato”.

10.8.4 Inelegibilidade por motivos funcionais

Diz-se funcional a inelegibilidade que decorre da

ocupação de cargo e do exercício de função publica. A

— Pág. orig. 467 —

Constituição Federal trata dessa matéria em seu - .c. 4,5

5º e 6º, que dispõem:

“Art. 14. [.

§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos por1.>»s~ reeleitos para um único período subsequente

§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos

respectivos mandatos até seis meses antes do pleito”.

Conforme salientado, o referido § 5º foi alterado pela EC nº 16/97 para permitir a reeleição dos chefes do Poder Executivo e de seus sucessores e substitutos. A reeleição

só pode ocorrer “para um único período subsequente”. De

plano, patenteia-se a inelegibilidade dessas autoridades para um terceiro mandato sucessivo, relativamente ao mesmo cargo.

A inelegibilidade também alcança quem, no curso do mandato, “houver sucedido, ou substituído” o titular. O conceito de sucessão não deve ser confundido com o de substituição, pois, enquanto naquela a investidura no cargo do titular se dá em caráter permanente, nesta é temporária. Daí que a sucessão gera inelegibilidade em qualquer época em que ocorrer, enquanto a substituição só produz tal efeito se ocorrer nos seis meses anteriores ao pleito.

A cláusula “para um único período subsequente” abrange os sucessores e substitutos do titular, de sorte que eles só podem concorrer ao mandato consecutivo àquele em que houve a sucessão ou substituição. Assim, se o titular falece durante o primeiro mandato e o

vice o sucede, assumindo o comando do Executivo, só
poderá candidatar-se para o período subsequente ao da

— Pág. orig. 468 —

O, apesar de não se poder falar prt on. 7 -nte em reeleição quanto ao segundo mandato cv.” Juistado pelo vice (isso porque, no primeiro, <1 foi eleito para o cargo de vice, não para o de ti lar”, é certo que o impedimento alcança-o, poiv > tt. O reeleição, nesse

contexto, deve ser interpret~ 10 si. ‘tamente, significando

nova eleição para o mes” sr já ocupado. Isso é assim, primeiro, porque o titu. re vice formam uma só chapa, sendo ambos eleitos na mesma ocasião, com os mesmos votos. Segundo, porque os sucessores e substitutos, ainda que temporariamente, exercem os poderes inerentes ao mandato popular, e a ratio juris da regra constitucional em apreço é no sentido de que uma mesma pessoa não ocupe por mais de duas vezes o mesmo cargo eletivo. Terceiro: o citado § 5º é expresso em permitir aos sucessores e substitutos a reeleição “para um único

período subsequente”. Por fim, o princípio republicano

impõe a rotatividade no exercício do poder político.

“O vice-prefeito que substituiu o titular seis meses

antes do pleito e é eleito prefeito em eleição

o, sob

subsequente não pode candidatar-se à reelei pena de se configurar um terceiro mandato” (TSE - RESpe nº 23.570 — PSS 21-10-2004)

“Impossibilidade de candidatar-se a prefeito, o vice- prefeito que sucedeu ao chefe do Executivo no

exerci

io do primeiro mandato e também sucedeu ao titular no exercício do segundo mandato consecutivo, em virtude de falecimento. Hipótese que configuraria o exercício do terceiro mandato consecutivo no mesmo cargo, vedado pelo art. 14, § 5º, da CF. Precedentes” (TSE - RESpe nº 21.809 - PSS 17-8-2004).

“Governador que ocupou o cargo de vice-governador no mandato anterior. Possibilidade de reeleição. Art.

14, § 5º, da Constituição Federal. 1. É possível

— Pág. orig. 469 —

ao governador que tenha ocupado O arr> t> vice-governador no mandato anterior c. nce er reeleição, exceto nos casos em que substitu.. o titular nos seis meses antes daquela e ição '

(Res. TSE nº

21.456-DJ 19-9-2003, p.112,

Por sua vez, o transcrito § art. 14, da Lei Maior regula

a situação em que o titular de um cargo Executivo concorre a outro cargo eletivo, devendo, antes de assumir o novo cargo, renunciar ao atual. Nesse caso, “devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito”. Regra idêntica é reiterada no art. 1º, § 1º, da LC nº 64/1990.

Não há dúvida de que esse se trata de um dos mais

expressivos casuísmos do Direito pátrio. Os titulares do

Executivo não precisam se desincompatibilizar de seus cargos para concorrerem à reeleição, mas terão de fazê-lo para se candidatarem a outros cargos. Assim, para se livrarem do impedimento, terão de renunciar a seus

mandatos até seis meses antes do pleito. Não deixa

de causar espécie essa estranha solução da política tupiniquim. Adverte Ferreira Filho (2005, p. 117) haver nisso uma “incoerência chocante”, pois, “se há o risco de abuso no exercício de cargo por parte do Chefe do Executivo que pretender outro cargo, o que justifica a regra do § 6º - a necessidade de renúncia até seis meses antes do pleito -, igualmente este risco existe na hipótese de a autoridade pretender reeleger-se. Onde fica a lógica?”. Situação do vice - o referido art. 14, § 6º, da CF refere-se apenas aos titulares do Poder Executivo. Nada diz sobre os respectivos vices. Assim - sem se desincompatibilizar — pode o vice se candidatar não só à reeleição (para o mesmo cargo de vice), mas também a cargo diverso. Daí dispor o art. 1º, § 2º, da LC nº 64/9

Vice-Governador e o Vice-Prefeito poderão candidatar-se a

‘O Vice-Presidente, o

outros cargos, preservando os seus mandatos respectivos, desde que, nos últimos 6 (seis) meses anteriores ao

pleito, não tenham sucedido ou substituído o titular”. Por

— Pág. orig. 470 —

exemplo: vice-prefeito não precisa se afastar de - -u ~ar, >

para concorrer a Deputado, Senador ou Governador.

O tratamento jurídico conferido aos vices possui semelhança com o dos parlamentares. Todos poderão candidatar-se a outros cargos eletivos, “desistindo dos seus mandatos.

Somente se pode cogitar de inelegibilidade e de necessidade de desincompatibilização, quando a ação se refere ao vice suceder ao titular em qualquer época. “até 1 ano antes de substituí-lo nos seis meses anteriores ao pleito.

Por conseguinte, não tem aptidão para gerar inelegibilidade a substituição do titular ocorrida no

período anterior a seis meses do pleito.

“O vice-prefeito reeleito que tenha substituído o titular em ambos os mandatos poderá se candidatar ao cargo de prefeito na eleição subsequente, desde

que as substituições não tenham ocorrido nos seis

meses anteriores ao pleito” (TSE-Ctanº 1604/DF-DJ 24-6-2008, p. 20).

“1. Consoante o disposto no art. 14, § 5º, da CF/88 e o entendimento do TSE e do STF acerca da matéria, eventual substituição do chefe do Poder Executivo pelo respectivo vice ocorrida no curso do mandato e fora do período de seis meses anteriores ao pleito não configura o desempenho de mandato autônomo do

cargo de prefeito. [...]” (TSE - Ag-REspe nº 7055/BA -

PSS 11-12-2012).

Esse mesmo entendimento aplica-se ao presidente do Poder Legislativo quando, em razão de dupla vacância, assume de forma temporária e precária a chefia do Poder Executivo. Nesse sentido, vide: TSE - REspe nº 10975/MG - PSS 14-12-2016

Desdobramentos - a chapa vitoriosa nas eleições é

sempre formada por um titular e um vice. A eleição

— Pág. orig. 471 —

e a reeleição subsequente de uma chapa torr.m se. >

integrantes inelegíveis para um terceiro n vara os mesmos cargos. Destarte, nem o titular . > 1 o vice poderão concorrer aos mesmos cargr. ; Ja terceira vez consecutiva.

Incidirá a inelegibilidade ain“ .nu?. segundo mandato tenha sido interrompido or cassa. 5, pois durante algum tempo ele foi exercido me. “.cular A propósito: “1. Prefeito reeleito afastar »do nandato por decisão judicial é inelegível para um terceiro período consecutivo, não importando o tempo de exercício no segundo mandato. [...]” (TSE-Cta nº 23.854/DF - DJe 2-8-2016, p. 194-195).

Apesar de titular e vice serem cargos diferentes, quem ocupar o primeiro por duas vezes fica impedido de

candidatar-se ao segundo, já que poderia tornar-se titular

pela terceira vez

consecutiva nas hipóteses de substituição

e sucessão. Nesse sentido:

“Consulta. Elegibilidade de prefeito reeleito. Candidato a vice-prefeito. Terceiro mandato Impossibilidade. Na linha da atual jurisprudência desta Corte, o Chefe do Executivo que se reelegeu para um segundo mandato consecutivo não pode se candidatar para o mesmo cargo

nem para o cargo de vice, na mesma circunscrição, independentemente de ter renunciado até seis meses antes da

ção" (Res. TSE nº 21.483 - DJ 15-10-2003, p. 104).

O contrário, porém, pode suceder. Assim, o vice de uma chapa vitoriosa por duas vezes pode disputar, em uma terceira eleição subsequente, a titularidade, já que, desta feita, não concorre ao cargo de vice, mas, sim, ao de titular. Para tanto, o vice não precisa se afastar de seu mandato (i.e., não precisa se desincompatibilizar), sendo-

lhe vedado, porém, suceder ao titular ou substituí-lo nos

seis meses anteriores à eleição (LC nº 64/90, art. 12, §

— Pág. orig. 472 —

"Consulta. Possibilidade. Vice-Prefeito. ce- 'ein . Situ

ção interessante ocorre quando o vice que sucedeu

Candidatura. Prefeito. Eleições subsequen vice- ao chefe do Executivo quiser disputar a eleição seguinte

prefeito reeleito que tenha substituído o . ular em não como titular (caso de reeleição), mas como vice. Nessa

4 "7 hipótese, impõe-se sua desincompatibilizagao. ambos os mandatos poderá se and, 'atar ao cargo ;

de prefeito na eleição subse , «1..., desde que as

"1. O vice que passou a ser chefe do Poder Executivo, substituições não tenhrn ~ > ido nos seis meses ; —

em qualquer esfera, somente disputa a reeleição se anteriores ao pleito" ".es TSE nº 22.815 - DJ

24-6-2008, p. 20)

pleiteia o cargo de titular que ocupa por sucessão. 2. Já

definiu o STF que a Emenda Constitucional nº 16/97 "Poder Executivo. fitular. Vice. Substituição. " ees

nao alterou a regra do § 6º do art. 14 da Constituição Reeleição. O vice que não substituiu o titular é 4

Federal. 3. Se o vice que se tornou titular desejar

dentro dos seis meses anteriores ao pleito podera . " é ser eleito para o cargo de vice, deverá renunciar ao

concorrer ao cargo deste, sendo-lhe facultada, ainda, 3 Bak mandato de titular que ocupa até seis meses antes

a reeleição, por um único período. Na hipótese de . , ' P » P do pleito, para afastar a inelegibilidade” (Res. TSE nº

havé-lo substituído, o vice poderá concorrer ao cargo 22.129 — DJ 13-3-2006, p. 142).

do titular, vedadas a reeleição e a possibilidade de

concorrer ao cargo de vice” (Res. TSE nº 21.791 - DJ Em síntese, tem-se o seguinte: (a) o titular do Poder

5-7-2004, p. 1). Executivo e o vice podem reeleger-se aos mesmos cargos

— Pág. orig. 473 —

uma só vez sucessiva; (b) cumprido o segundo * .arda. , o titular não poderá candidatar-se novamente a < .rgo de titular nem ao de vice; (c) nesse cas., » titular poderá candidatar-se a outro cargo u. endo, porém, desincompatibilizar-se, renunciando” > »m adato até seis meses antes do pleito; (d) se v.% suceder o titular em qualquer época, poderá -orco. er ao cargo de titular, vedadas, nesse caso, 2 7e 'cy e a possibilidade de concorrer novamente a. rar 9 de vice, pois isso implicaria ocupar o mesmo cargo eleico por três vezes; (e) se o vice não substituir o titular nos últimos seis meses antes do pleito nem sucedê-lo em qualquer época, poderá concorrer ao lugar do titular, podendo, nesse caso, candidatar-se à reeleição; assim, poderá cumprir dois mandatos como vice e dois como titular.

Prefeito itinerante - É possível que prefeito reeleito em um município se candidate ao cargo de prefeito por outro município? Inicialmente, a jurisprudência respondeu

afirmativamente a essa questão, exigindo apenas que

se apresentassem os requisitos para o registro da nova

ão foi

candidatura. Posteriormente, porém, a orienta:

alterada. Embora não haja expressa regra legal de inelegibilidade, firmou-se o entendimento de que o art. 14, § 5º, da CF não autoriza a assunção de um terceiro mandato subsequente, mesmo que em outro município.

Assim: “[...] o exercício de dois mandatos consecutivos

no cargo de prefeito torna o candidato inelegível para o mesmo cargo, ainda que em município diverso. [...]” (TSE — AgR-REspe nº 35.880/PI - DJe, t. 100, 27-5-2011, p. 38). Compreende-se como fraudulenta a transferência de domicílio eleitoral de um para outro município, porque

feita com vistas a ilidir a incidência do § 5º do art. 14 da CF,

o que evidencia “desvio da finalidade do direito à fixação do domicílio eleitoral [...]” (TSE - RESpe nº 32.507/AL - PSS 17-12-2008). Tal questão foi submetida ao Supremo

Tribunal Federal, tendo sido mantida a vedação. A ver:

— Pág. orig. 474 —

“Recurso extraordinário. [...] I. Reeleição. M' aic'pic

Interpretação do art. 14, § 5º, da Co sti. ção.

ão de terceira elei

Prefeito. Proibi

ão en. argo da mesma natureza, ainda que em 1 unk 'pio diverso. O

ão tem fur. « "1._.0 não somente

instituto da reelei no postulado da contin-ia. % aministrativa, mas também no princípio
~pv>licano, que impede a perpetuação de ma mesma pessoa ou grupo

no poder. O princiiio republicano condiciona a

interpretação e a aplicação do próprio comando da norma constitucional, de modo que a
reeleição é permitida por apenas uma única vez. Esse princípio impede a terceira eleição não
apenas no mesmo município, mas em relação a qualquer outro município da federação.
Entendimento contrário tornaria possível a figura do denominado “prefeito

itinerante’ ou do “prefeito profissional, o que

claramente é incompatível com esse princípio, que também traduz um postulado de
temporiedade/ alternância do exercício do poder. Portanto, ambos os princípios -
continuidade administrativa e republicanismo - condicionam a interpretação e a aplicação
teleológicas do art. 14, § 5º, da Constituição. O cidadão que exerce dois mandatos
consecutivos como prefeito de determinado município fica inelegível para o cargo da mesma
natureza em RE nº 637.485/RJ - Pleno - Rel. Min. Gilmar Mendes - Dje 21-5-2013).

qualquer outro município da federação.

A proibição da segunda reeleição é absoluta, não sendo possível “que o prefeito já
reeleito se candidate novamente para o mesmo cargo em eleição municipal subsequente,

independentemente da localização do município em que

pretende concorrer”; incide a vedação, inclusive, na

— Pág. orig. 475 —

hipótese de o prefeito ter se exonerado e se ufactac >

na metade do segundo mandato para concor. >r . ¢ tro cargo politico-eletivo (TSE —
CtaEI nº 060.07v.* 2/DF -j. 18-6-2024; TSE - CtaEI nº 060.053.73", uv. -18-6-2024). No
entanto, cumpre destacar o - >t. “dir .ento segundo o qual a limitação territorial d “us n. n<orum
do prefeito em segundo mandato não se ap ‘ca ao seu cônjuge e parentes (afetados pela * le,
‘bh’ udade reflexa do art. 14, § 7º, da CF), os quais sa ele íveis em outra circunscrição eleitoral,
ainda que situaaaa em município vizinho. Nesse sentido: “ [...] 3. Na linha da jurisprudência

desta Corte Superior, cônjuge e parentes de prefeito reeleito são elegíveis em outra circunscrição eleitoral, ainda que em município vizinho, desde que este não resulte de

desmembramento, incorporação ou fusão realizada na

legislatura imediatamente anterior ao pleito. 4. Agravo regimental desprovido” (TSE - Ag-REspe nº 22071/SE - DJe 19-4-2017, p. 51-52). No mesmo sentido: TSE - RESpe

nº 19257/AL — DJe 12-8-2019; RESpe nº 0600237/AL, j 3-12-2020.

Interinidade - o exercício interino e, pois, precário da chefia do Poder Executivo equipara-se à situação do vice-titular, não tendo aptidão para gerar inelegibilidade quando a assunção temporária da titularidade do cargo ocorrer em momento anterior a seis meses do pleito. Assim, entende-se viável a candidatura à reeleição de quem, antes do primeiro mandato fora precariamente investido no exercício da chefia do Poder Executivo, desde que essa investidura temporária tenha ocorrido fora do

período de seis meses anteriores à eleição regular.

“(...) 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal

e desta Corte firmou-se no sentido de que “[o] vice

que assume o mandato por sucessão ou substituição do titular dentro dos seis meses anteriores ao pleito

pode se candidatar ao cargo titular, mas, se for eleito,

não poderá ser candidato à reeleição no período

— Pág. orig. 476 —

seguinte’ (RESpe 222-32/SC, Rel. Min. ‘er ‘iq. >

Neves da Silva, publicado em sessão de 16, 11, 16).

Para as Eleições 2020, em hipótese basta... similar ao caso dos autos: RESpe 06001 7-2: /GO, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho .“e., sessão virtual de 16 a 18/12/2020, com ~. argos declaratórios julgados na sessão vi.*.al de 5 a 12/3/2021. No mesmo sentido, *Esp U600162-96/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Mai ,ues, sessão de 15/12/2020. 6. Não é possível afastar a inelegibilidade para um terceiro mandato consecutivo quando há exercício do cargo de prefeito, ainda que por período curto e a título provisório, nos seis meses anteriores ao pleito, impedimento que possui natureza objetiva. Ressalva de entendimento deste Relator. [...]” (TSE - Ag-REspe nº 060022282/PB-DJe,t. 151, 17-8-2021).

“[...] 5. Se se conclui que o vice que não substitui o titular nos seis meses antes do pleito poderá candidatar-se ao cargo de prefeito e, se eleito, almejar a reeleição (único substituto legal e potencial sucessor), com maior razão a possibilidade de o presidente da Câmara de Vereadores, substituto meramente eventual e sempre precário em casos de dupla vacância, pleitear a eleição e, se eleito, a reeleição. [...] Seria uma verdadeira contradição jurídica criar para o substituto eventual (presidente de Câmara) uma restrição em sua capacidade eleitoral

passiva maior que aquela definida no ordenamento jurídico e na jurisprudência eleitoral para o substituto legal do titular, pois as

regras de inelegibilidades, enquanto limitação dos direitos políticos, devem sempre ser interpretadas

— Pág. orig. 477 —

restritivamente. 6. Recurso desprovido” (TS”. - nº 10.975/MG-PSS 14-12-2016).

“Eleições 2008. Agravo regimental nu recurso especial. Registro de candidatura toca go de prefeito. Inelegibilidade. Art. 14, § 5º, 70... utuição Federal.

Terceiro mandato. Nao <:

w razão. Ascensão ao cargo por força de f“eciação judicial, revogada três dias depois. Cara er temporário. Precedentes. Agravos regimentai. desprovidos, mantendo-se o deferimento do registro” (TSE - AgR-REspe nº 34.560/MA - DJe 18-2-2009, p. 49-50).

“A interinidade não constitui um “período de mandato antecedente’ ao período de “mandato tampão. O “período de mandato tampão nao constitui um “período de mandato subsequente’ ao período de interinidade. O período da interinidade,

assim como o “mandato tampão’, constituem frações

de um só período de mandato. Não houve eleição para um terceiro mandato. [...]” (TSE - REspe nº 18.260/ AM-PSS 21-11-2000).

Em igual sentido, vide: TSE - REspe nº 15.409/SP - DJe, t. 172, 5-9-2017, p. 10-11; TSE — Cta nº 12.537/DF — DJe 10-9-2015, p. 54; TSE - Cta nº 1.505/DF - DJ, v. 1, 10-3-2008,p. 16.

Portanto, se a assunção interina ou provisória da chefia do Executivo: i) ocorrer dentro do período de seis meses anteriores à eleição regular, a pessoa investida provisoriamente poderá disputar o pleito sem se afastar do cargo, mas se eleita não poderá se candidatar à reeleição para o período subsequente, pois isso configuraria a assunção de um terceiro mandato; ii) ocorrer fora do período de seis meses anteriores à eleição regular, não há geração de inelegibilidade, de modo que se a pessoa

investida provisoriamente disputar o pleito e for eleita, poderá se candidatar à reeleição.

— Pág. orig. 478 —

10.8.5 Inelegibilidade reflexa: cn) ie
companheiro e parentes

Denomina-se reflexa a inelegibilidade que atinge pessoas que mantêm vínculos com o titular do mandato. Essa matéria é tratada no § 7º do art. 14 da

Constituição, que dispõe

“Art. 14 [...] § 7º são inelegíveis, no território

de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes

consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato

eletivo e candidato à reeleição”.

A mesma regra é reiterada no art. 1º, § 3º, da LC nº 64/1990

A presente inelegibilidade pretende evitar que o mesmo grupo familiar controle e monopolize o exercício do poder em determinada esfera estatal, restringindo o acesso ao mandato aos seus integrantes. Consoante ressalta Ferreira Filho (2005, p. 118), as hipóteses previstas derivam do temor de que, em razão dos vínculos familiares, “sejam candidatos beneficiados pela atuação do ocupante de elevados cargos públicos, o que prejudicaria o pleito”. Afinal, sabe-se que a máquina administrativa estatal desde sempre é a grande impulsionadora das campanhas dos exercentes do poder político, que jamais hesitaram em empregá-la desbragadamente para favorecer a si próprios, a seus familiares e aliados,

Em princípio, a inelegibilidade ocorre apenas quanto ao cônjuge e parentes de chefes do Poder Executivo, a

saber: Presidente da República, Governador de Estado ou

do Distrito Federal e Prefeito. Não alcança os do vice,

— Pág. orig. 479 —

tampouco alcança os parentes de quem exerce. É novo o interino e precário a chefia do Poder Executivo. O mesmo pode ocorrer, por exemplo, com o presidente do Poder Legislativo e do Judiciário.

Se tiver havido sucessão no cargo, o titular, incidirá a inelegibilidade nos parentes do mesmo.

Já na hipótese de substituição, a inelegibilidade reflexa se patenteará somente quando ocorrer dentro dos seis meses anteriores ao pleito. É justa tal solução, pois se não há restrição para o sus honorum do substituto, não há razão para que o seu parente sofra restrição em sua capacidade política.

Assim, não há inelegibilidade do cônjuge e parentes do vice que se mantiver nessa condição, ou seja, que não suceder o titular nem o substituir nos últimos seis meses antes da data marcada para a eleição. Diante disso, se o Vice-Governador substituir o titular nesse período, atrairá

para seu cônjuge e seus parentes a inelegibilidade em
 apreço. O mesmo ocorrerá, por exemplo, se o Presidente
 de Câmara Municipal substituir o Prefeito, se o Presidente de Assembleia Legislativa
 substituir o Governador, se
 sidente da Câmara de Deputados ou do Senado
 substituir o Presidente da Republi
 E se não ha inelegibilidade em relação aos parentes do
 vice, nada impede que integrem a mesma chapa

“1, Não ha impedimento para que um filho lance sua candidatura a prefeito municipal
 tendo como candidato a vice-prefeito seu pai, vice-prefeito em primeiro mandato. 2. Em face
 da situação anterior, não ha a necessidade de afastamento do pai vice-prefeito. 3. O referido
 vice-prefeito, caso queira se candidatar a prefeito, não necessita se desincompatibilizar. 4. É
 possível a candidatura do pai, vice-prefeito no primeiro mandato, ao cargo de prefeito, tendo
 como vice seu filho” (Res. TSE nº

22.799 — DJ 16-6-2008, p. 30).

— Pág. orig. 480 —

Por conseguinte, pode haver chapa forme .a Der” cônjuges ou companheiros (Res. TSE
 nº 238. - DJe 12-9-2009, p. 48)

Outro ponto a ser considerado - cláusula “no

território de jurisdição do titular”. / 'n.'egi' lidade reflexa é relativa, só ocorrendo quan' ac:
 argos em disputa na circunscrição do titular Je m. neira que o cônjuge e parentes de prefeito
 são * ale ív.1s no mesmo Município, mas podem concorrer . m c itros Municípios, bem como
 disputar cargos eletivos estaduais (inclusive no mesmo Estado em que for situado o Município)
 e federais, já que não há coincidência de circunscrições nesses casos. O cônjuge e parentes
 de Governador não podem disputar cargo eletivo que tenham base no mesmo Estado, quer
 seja em eleição federal (Deputado Federal e Senador - embora federais, a circunscrição
 desses cargos é o Estado), estadual (Deputado Estadual, Governador e Vice) e municipal

(Prefeito e Vice e Vereador). Por fim, o cônjuge e os parentes

do Presidente da República não poderão candidatar-se a

qualquer cargo eletivo no País.

Frise-se que, de acordo com a parte final do citado S 7º, a inelegibilidade em tela não se
 patenteia se o cônjuge ou parente já for titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. É
 desnecessário dizer que a reeleição é sempre para o mesmo cargo já ocupado, na mesma
 circunscrição eleitoral, pois implica renovação do mandato. Assim, por exemplo, se o filho do
 Presidente da República for vereador, poderá concorrer à reeleição para esse mesmo cargo -
 mas não poderá disputar o cargo de Deputado,

Com o advento da EC nº 16/97, que implantou a reeleição, a regra inscrita no § 7º tem merecido nova leitura, de maneira a ser adaptada ao contexto atual. Com efeito, não é razoável que os parentes de mandatários executivos sejam inelegíveis, enquanto o titular do mandato se pode reeleger. Deveras, a razoabilidade desse

entendimento beira a obviedade. Se o titular de mandato

executivo pode se reeleger sem se desincompatibilizar, não

— Pág. orig. 481 —

seria justo nem razoável que seu cônjuge e seus varon.

em impedidos de exercer idêntico direito 2 a. "r utar o mesmo cargo por ele ocupado; nesse caso, cu. " \rreriam entre si. Não se pode esquecer ,ue os princípios de isonomia e razoabilidade perr 2i. m t do o sistema jurídico, afirmando-se, sobretu 1.º ei Maior. Em tese, seria lícito ao cônjuge e pe entes 'o titular de mandato executivo se candidatar * -u. sº cessão, sem necessidade de desincompatibilizaç. »e 1dependente de ele disputar ou não a reeleição para um segundo mandato. Nessa hipótese, se o cônjuge ou parente lograr êxito na disputa, não poderá disputar a reeleição, pois isso implicaria o exercício de um terceiro mandato pelo mesmo grupo familiar.

Todavia, não é essa a interpretação que a jurisprudência confere a essa peculiar situação. Entende-se que,

cumprindo o chefe do Executivo o primeiro mandato e não

se candidatando à reeleição, poderá ser sucedido por seu

cônjuge ou parente, desde que se desincompatibilize até

seis meses antes do pleito. Se eleito, o cônjuge ou parente

ficará inelegível para uma eventual reelei

"Consulta. Governador. Renúncia. Inelegibilidade. Afastamento. I - O Governador de Estado, se quiser concorrer a outro cargo eletivo, deve renunciar a seu mandato até seis meses antes do pleito (CF, art. 14, § 6º). II - A renúncia do Governador em primeiro mandato, até seis meses antes do pleito, torna elegíveis os parentes relacionados no art. 14, § 7º, da Constituição Federal. III - A renúncia do Governador, até seis meses antes da eleição, torna seus parentes elegíveis (CF, art. 14, § 7º) para cargo diverso, na mesma circunscrição. IV - Presidente da Câmara Municipal que exerce provisoriamente o cargo de Prefeito não necessita desincompatibilizar-se para

se candidatar a este cargo, para um único período

— Pág. orig. 482 —

subsequente" (Res. TSE nº 22.119 -DJ 16-17 2095,,.

A esse respeito, dispõe com clareza o § 2º do art 14 da Resolução TSE nº 22.156/2008: “O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do presidente da República, de governador de Estado, de território, ou do Prefeito Municipal do Distrito Federal são inelegíveis para sua sucessão, salvo se este, não tendo sido reeleito, se desincompatibilizar seis meses antes do pleito”. Regra idêntica foi prevista no art. 15, § 2º, da Resolução TSE nº 22.717/2008.

Não obstante, é certo que a compatibilização da reeleição com a regra do § 7º impõe que as possibilidades abertas ao titular de mandato executivo sejam estendidas a seu cônjuge e seus parentes. Não fosse assim, o princípio da isonomia restaria fustigado

Nesse sentido, por previsão expressa do art. 14, § 6º,

da Lei Maior, o titular pode candidatar-se a outros cargos

eletivos, ainda que na mesma circunscrição eleitoral, devendo, para tanto, renunciar ao mandato até seis meses antes do pleito. Logo, ao cônjuge e aos parentes igualmente é dado candidatar-se a outros cargos na hipótese de desincompatibilização do titular. Pode-se dizer que, se, de um lado, o exercente de mandato executivo determina a inelegibilidade de seu cônjuge e parentes, de outro lado, sua desincompatibilização restitui-lhes a elegibilidade, devolvendo-lhes a liberdade de ação política. Nesse sentido, o TSE assentou: “2. São elegíveis, nos termos do art. 14, § 7º, da Constituição Federal, cônjuge e parentes, para cargo diverso, no território de jurisdição do titular da chefia do Executivo, desde que este se desincompatibilize nos seis meses anteriores ao pleito” (Res. TSE nº 21.508 - DJ 14-10-2003, p. 82).

Vedada é a alternância no Poder Executivo entre cônjuges e parentes, na hipótese de configuração de terceiro mandato pelo mesmo grupo familiar. Por

exemplo: governador em primeiro mandato (após se

— Pág. orig. 483 —

desincompatibilizar) lança seu irmão para sua sucessão”, 40, »

qual vence a eleição; nenhum parente (inclusive o filho do governador) ou cônjuge desse último (o irmão) poderia se candidatar para sucedê-lo, pois isso significaria a assunção de terceiro mandato pelo mesmo grupo familiar, o que é

vedado pela Constituição.

“[...] 5. No caso submetido, verifica-se que o Prefeito ‘A’ desempenhou o mandato referente ao quadriênio 2009-2012, e seu parente em segundo grau, Prefeito ‘C’, assumiu a chefia do Poder Executivo no período de 2013-2016, de modo que, no segundo mandato, ficou caracterizada a reeleição e, em razão disso, atraiu-se a vedação de exercício de terceiro mandato consecutivo por esse núcleo familiar no mesmo cargo ou no cargo de vice-prefeito, conforme previsto no art. 14, § 7º, da Constituição da República. 6. Consulta respondida negativamente, porquanto o Prefeito ‘C’ é

inelegível para o desempenho do cargo de Chefe do Executivo municipal nas Eleições de 2016” (TSE - Cta

nº 11.726/DF - DJe 12-9-2016, p. 36-37)

Os parentes do vice também são atingidos pela inelegibilidade reflexa na hipótese de configuração de terceiro mandato pelo mesmo grupo familiar. Nesse

sentido, assentou a Corte Superior Eleitoral:

“[...] 2. Ante a interpretação sistemática dos §§ 5º e 7º do art. 14 da Constituição Federal, verifica-se a impossibilidade de alternância de membros de um mesmo grupo familiar no exercício de cargo majoritário por três mandatos consecutivos. Tais postulados, a toda evidência, alcançam os candidatos aos cargos de vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito, porque o preceito constitucional visa coibir

a perpetuação no mesmo cargo político de um

— Pág. orig. 484 —

núcleo familiar em determinada circunscrição 40 2 fl. de dar efetividade aos postulados básicos 10 . » 1me democrático. [...] 5. Irrelevante para o av. inde da

lide o fato de o agravante e sv . es} »sa, enquanto

vice-prefeitos, não sucederem, . n1.í41to no curso do mandato. [...]” (TSE - ARY ko pe nº 128/TO - Dye 19-12-2018).

Se o titular do Exe. “vo renunciar ou afastar-se definitivamente do cargo no “primeiro” mandato, seu cônjuge e seus parentes poderão concorrer à sua sucessão na subsequente eleição ordinária e, se vitoriosos, ficarão inelegíveis para a própria reeleição. Não fosse assim, configurar-se-ia o exercício de um terceiro mandato pelo mesmo grupo familiar. Nesse sentido, é clara a ressalva

constante na segunda parte da Súmula TSE nº 6;

“São inelegíveis para o cargo de Chefe do Executivo o cônjuge e os parentes, indicados no § 7º do art 14 da Constituição Federal, do titular do mandato,

salvo se este, reelegível, tenha falecido, renunciado ou

se afastado definitivamente do cargo até seis meses

antes do pleito” (TSE - Súmula nº 6). [

que a hipótese de “falecimento” prevista na súmula tornou-se ineficaz e insubsistente com o julgamento

pelo STF do RE nº 758.461/PB, DJe 30-10-2014]

Embora não conste da referida súmula, esse mesmo

entendimento aplica-se à hipótese de ca:

sação.

A Corte Superior entendeu como regular a sucessão de prefeito em primeiro mandato pelo filho vereador, este presidente da Câmara Municipal, que, nessa qualidade, passou a exercer interinamente a chefia do Poder

Executivo, porque em tal caso não ocorre a “perpetuação do grupo familiar no poder, de modo que não foi maculada

— Pág. orig. 485 —

aratio essendi do art. 14, § 72, da Constituição Fed" .al" (1.5 —REspEI nº 060008132/SP - DJe 12-12-2023).

Deveras, é considerado regular o exercício *+ “frações de um mandato” por membros .» mesmo grupo familiar dentro do respectivo pe 'o> d quatro anos entre duas eleições ordinárie cin .reende-se que o exercício interino ou def ut'vo 'no caso de eleição suplementar) ocorrido >a' interstício constitui mera complementação do uadriênio e, portanto, “não configura novo mandato” | [SE - RESpEI nº 060008246/SP

DJe 12-12-2024), mas sim exercício do mesmo mandato. Assim, quem exercer de modo interino ou definitivo uma fração do primeiro mandato de seu cônjuge ou parente

pode disputar a própria reeleição. Confira-se:

“Teses de julgamento: 1. O mandato da chefia do Poder Executivo

corresponde ao quadriênio que se inicia no ano

seguinte à eleição ordinária. Havendo, no interstício

do mandato, a realização de eleição suplementar, o respectivo período constitui mera complementação do mandato quadrienal ordinário, de modo que não configura novo mandato (arts. 29, I, e 81, § 2º, da CF) 2. Para fins do art. 14, SS 5º e 7º, da CF: (a) Oo exercicio da chefia do Poder Executivo por integrante de grupo familiar caracteriza um só mandato quando a assunção do cargo - em caráter interino e/ou definitivo - ocorre dentro do quadriênio da respectiva eleição ordinária; (b) sendo o titular do Poder Executivo reelegível, poderão concorrer à sucessão os integrantes do seu clã familiar, sendo admitida uma reeleição - por quaisquer de seus integrantes

para a legislatura subsequente” (TSE - RESpEI nº 060.008.246/SP - DJe 12-12-2024).

Nas hipóteses de o chefe do Executivo renunciar ou

ter seu diploma cassado durante o “segundo” mandato,

— Pág. orig. 486 —

a leitura literal da citada Súmula nº 6 do TSF in“uz *

conclusão de que seu cônjuge e parentes não podem sucedê-lo para a assunção de um “novo ato” no quadriênio subsequente, pois isso careceria o terceiro mandato pelo mesmo grupo. Não obstante, poderiam se

candidatar a outros cargos, de acordo com a renúncia ou a

cassação tenha ocorrido há mais de seis meses antes do pleito; esses eventos produzem o mesmo efeito da desincompatibilização.

Por outro lado, a luz da jurisprudência há pouco citada, na hipótese de interrupção do segundo mandato em virtude de renúncia ou cassação do titular, o cônjuge e parentes deste poderiam se candidatar para o “mandato tampão”, e assim concluir o mandato precocemente interrompido.

10.8.5.1 Inelegibilidade reflexa derivada de

matrimônio e união estável

Apesar de o citado § 7º, art. 14, da Lei Maior aludir a “cônjuge”, é evidente que a inelegibilidade em exame também se aplica a companheiros na hipótese de união

estável, pois a família se origina tanto do casamento

quanto da união estável. Vale lembrar que a Constituição Federal e o Código Civil reconhecem a união estável entre o homem e a mulher, caracterizando essa relação como entidade familiar. Além disso, no que concerne ao casamento, não importa seja ele civil ou religioso, pois em ambos comparece a inelegibilidade em foco.

No caso de separação e divórcio do chefe do Executivo, se esses fatos ocorrerem durante o exercício do mandato, permanecerá o impedimento do cônjuge separado, divorciado ou viúvo - inclusive o dos parentes por afinidade -, porque, de qualquer forma, em algum

momento do mandato terão existido os vínculos conjugal

e parental. Essa interpretação foi cristalizada na Súmula

Vinculante nº 18 do Supremo Tribunal Federal, que reza

“A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no

— Pág. orig. 487 —

curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no art. 14 da

Constituição Federal”.

Note-se que o casamento válido extingue-se pelo divórcio dos cônjuges, caso em que, por sua vez, ocorre a extinção do vínculo matrimonial (CC, art. 1.777, § 1º). No entanto, o impedimento em apreço sobrevive se aquele fato for anterior ao exercício do mandato. Consumando-se o divórcio durante o primeiro mandato, a inelegibilidade do ex-cônjuge do chefe do Executivo permanece durante todo o período, mas não se patenteia em eventual segundo mandato.

União estável - A união estável goza do status de entidade familiar. Sendo em tudo semelhante ao casamento (CF, art. 226, § 3º), em relação a ela também incide a inelegibilidade prevista no art. 14, § 7º, da Lei Maior. Assim: “1. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a união estável atrai a incidência da inelegibilidade prevista no art. 14, § 7º, da

Constituição Federal. Nesse sentido: Res. - TSE nº 21.367,

rel. Ministro Luiz Carlos Madeira, de 1º-4-2003” (TSE - RESpe nº 23.487/TO - PSS 21-10-2004),

Concubinato - O concubinato é contemplado no art. 1.727 do Código Civil, que o define como “as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar”. Não se confunde, pois, com a união estável, pois nesta não há qualquer impedimento a que o casal contraia matrimônio. Dada a similitude do concubinato com o casamento e a união estável e, sobretudo, a sociedade conjugal de fato por ele engendrada, tem-se afirmado a existência de inelegibilidade nesse tipo de consórcio. É que a inelegibilidade reflexa visa evitar que o mesmo grupo

familiar se perpetue no poder.

“[...] 2. A convivência marital, seja união estável ou concubinato, gera inelegibilidade reflexa em função de parentesco por afinidade (Precedentes: Recurso

Ordinário nº 1.101, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ

de 2-5-2007; Recurso Especial Eleitoral nº 23.487,

— Pág. orig. 488 —

Rel. Min. Caputo Bastos, sessão de 21. 0-700 ; Recurso Especial Eleitoral nº 24.417, Rel.) in. “mar Mendes, DJ de 13-10-2004; Consulta nº 84., 2el. Min. Luiz Carlos Madeira, DJ de 8-5-' 003,' (Res. TSE nº 22.784 - JTSE 2:2008:212)

Separação jurídica do c <a' - +. separação do casal, judicial ou extrajudici-., « 'du « inelegibilidade prevista no art. 14, § 7º, da C nº .ituição Federal, eis que há rompimento da sociedade conjugal, malgrado o vínculo matrimonial permaneça hígido. É que com a separação não mais se pode falar em monopólio do poder político por pessoas ligadas ao mesmo grupo familiar.

Vale ressaltar que a inelegibilidade do cônjuge separado permanece durante todo o curso do mandato em que a separação ocorreu.

Extrai-se da jurisprudência da Corte Superior Eleitoral:

(a) “[...] Cônjuge separado judicialmente de prefeito, com

trânsito em julgado da sentença anterior ao exercício do

segundo mandato deste, não tem obstaculizada a eleição

para idêntico cargo do ex-esposo” (Res. TSE nº 22.729/ DF - DJ 31-3-2008, p. 13); (b) “[...] Se a separação judicial ocorrer no curso do mandato eletivo, o vínculo de parentesco persiste para fins de inelegibilidade até o fim do mandato, inviabilizando a candidatura do ex-cônjuge ao pleito subsequente, na mesma circunscrição, a não ser que o titular se afaste do cargo seis meses antes da eleição [...]” (TSE - AREspe nº 26.033/MG - DJ 10-9-2007, p. 107); (c) “Se a separação ocorreu no curso do mandato, mesmo que neste mesmo período tenha o ex-cônjuge passado a manter união estável com terceira pessoa, este somente será elegível caso o titular se desincompatibilize do cargo antes do pleito” (TSE - REspe nº 22.169/GO - DJ 23-9-2005).

Separação de fato — Se a separação de fato do casal estiver

seis mes

consolidada, com real e efetivo rompimento da sociedade conjugal, não há razão para subsistir indefinidamente

a inelegibilidade em foco. Tal conclusão é ainda mais

— Pág. orig. 489 —

evidente quando os ex-cônjuges passam a conviver . pú bh. + se na eleição subsequente, pois a ruptura do

e continuamente com outras pessoas, revela du 7.

vínculo conjugal se deu antes mesmo do primeiro

família anterior não mais subsiste. Nesse diap. * »: mandato, sem haver, portanto, viol

o ao preceito

constitucional” (Res. TSE nº 21.775 -DJ 21-6-2004, p.

No mesmo sentido: TSE - Cta-EI nº 060.037.285/ DF - Dje 22-9-2023; Cta-EI nº 060.066.470/DF, j 2-4-2024.

“[...] 4. A separação de fato “cor da antes do curso do mandato que © teia u aquele para o qual a candidata pret’ .idou .> eleger, devidamente comprovada e sobr. . 7u ' 140 há qualquer pecha de

fraude, é marco ba: ar e ao afastamento da hipótese

de inelegibilidade reflexa de que trata o artigo 14, Divórcio - O divórcio extingue o vínculo matrimonial,

7º, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº tornando insubsistente a inelegibilidade em apreço. Tal 18, exatamente porque suficiente a afastar, estreme efeito é alcançado tanto pelo divórcio judicial, quanto pelo de dúvidas, resquícios do desvio que a norma extrajudicial. Este é regulamentado pelo art. 733 do CPC, constitucional pretendeu extirpar” (TSE - REspe nº sendo ultimado por escritura pública, lavrada por tabelião, 060012772/MA -j. 1-7-2021). quando não houver nascituro ou filho incapaz e houver

“[...] quando a separação de fato ocorreu há mais consenso; é dispensada a homologação judicial do ato.

F A inelegibilidade do cônjuge divorciado permanece no de dez anos, havendo sido reconhecida na sentença E JOE Pp

curso do mandato em que o vínculo se dissolveu.

da separação judicial, o ex-cônjuge pode candidatar-

— Pág. orig. 490 —

Sobre esse tema, assim tem entendido a Corte .uren. -

Eleitoral:

a) “No caso de o chefe do Exer ... 9 exercer dois

mandatos consecutivos, exi’tit.'0 - extinção do vínculo, por sentença juc nl, tirante o primeiro mandato, não incide a "ue! git lidade prevista no art. 14, § 7º, da Cons'.cu a. .ederal” (TSE - RESpe nº 22.785/PA-PSS 15 »-" JO4);

b) “[...] II - Se a sentença de dissolução do casamento transitar em julgado durante o mandato, persiste, para fins de inelegibilidade, até o fim do mandato o vínculo de parentesco com o ex-cônjuge, pois “[...] em algum momento do mandato existiu o vínculo conjugal”. III - Para fins de inelegibilidade, o vínculo de parentesco por afinidade na linha reta se extingue com a dissolução do casamento, não se aplicando o disposto no § 2º do art. 1.595 do Código Civil/2002

à questão de inelegibilidade. Todavia, há de observar- se que, se a sentença de dissolução do casamento transitar em julgado durante o mandato, persiste até o fim do mandato o vínculo de parentesco por

afinidade” (Res. TSE nº 21.798 - DJ 9-8-2004, p. 104).

Morte do mandatário - A morte de um dos consortes extingue o vínculo conjugal, tornando insubsistente a inelegibilidade reflexa relativamente ao cônjuge e parentes do falecido.

A Súmula Vinculante nº 18 do Supremo Tribunal Federal dispõe que: “A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do art. 14 da Constituição Federal”. E é certo que a morte encontra-se entre as causas de dissolução não só da sociedade, como do próprio vínculo conjugal.

No entanto, ao julgar o RE nº 758.461/PB, na sessão

de 22-5-2014, sob a sistemática da repercussão geral, o

— Pág. orig. 491 —

Excelso Pretório assentou a necessidade de se .plizar +

citada Súmula de maneira contextualizada, na te. ? ela incidência na hipótese de “extinção do vincu!> conjugal

pela morte de um dos cônjuges”, a ver:

“Constitucional e eleitoral. ““n1 ¢ ‘e prefeito no curso do mandato, mais de um .0 antes do término. Inelegibilidade do nº. “11 >* «pérstite. CF, art. 14,§ 7º. Inocorrência. 1. O ue srientou a edição da Súmula Vinculante nº 18 e os recentes precedentes do STF foi a preocupação de inibir que a dissolução fraudulenta ou simulada de sociedade conjugal seja utilizada como mecanismo de burla à norma da inelegibilidade reflexa prevista no § 7º do art. 14 da Constituição, Portanto, nao atrai a aplicação do entendimento constante da referida súmula a extinção do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges. 2. Recurso

extraordinário a que se dá provimento” (STF - RE nº

758.461/PB — Pleno - Rel. Min. Teori Zavascki - DJe 30-10-2014).

Com base nesse julgado, firmou a Corte Superior Eleitoral o seguinte entendimento: “[...] 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 758.461 submetido à sistemática da repercussão geral, assentou a impossibilidade de comparação da dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal por ato de vontade dos cônjuges com a situação decorrente do evento morte. Dessa forma, estabeleceu que a morte do cônjuge no curso do seu mandato eletivo rompe o vínculo familiar para fins do art. 14, § 7º, da Constituição da República (RE nº 758.461/PB, Rel. Min. Teori Zavaski, Djé de 29.11.2013). Justamente porque submetida à sistemática da repercussão geral, a tese jurídica fixada no precedente

é de observância obrigatória a este Tribunal Superior e

aos demais órgãos do Poder Judiciário. [...]” (TSE - Cta. nº 060004946/DF —j. 25-4-2024).

— Pág. orig. 492 —

Assim, à consideração de que “a morte do cê yuze 1 >

curso do seu mandato eletivo rompe o vincu 9 1. + siar para fins do art. 14, § 7º, da Constituição da 7”: ública”, ao julgar o RESpe nº 12.162/PR (Dje, .. .%, 3-5-2017), o TSE afastou a incidência de inelegi' 'lic xde or parentesco de companheira de prefeito rece' 'to t. ecido no início do segundo mandato. Ademais ac iu, amento do AgR-RESpe nº 177-20/MG (Dje 2-2 “le

incide sobre a candidav. a ir 2legibilidade prevista no art.

TSE assentou que “nao

14, §§ 5º e 72, da Constituição da Republica, uma vez que a dissolução do seu vínculo conjugal com o mandatário do Executivo municipal deu-se em virtude do falecimento deste, no curso do segundo mandato, cerca de mais de um ano e meio antes do pleito eleitoral de 2016, fato este que evidencia o rompimento do continuismo do grupo familiar no poder”.

Invalidez do casamento - No que concerne

a inelegibilidade reflexa, inexistente regra específica

disciplinando os efeitos do casamento inválido, isto é,

nulo ou anulável. As hipóteses de nulidade são previstas no art. 1.548 do CC, enquanto as de anulabilidade vêm contempladas nos arts. 1.550, 1.556, 1.557 e 1.558 da mesma norma. A invalidação do casamento só se dá em regular processo judicial. A declaração judicial de nulidade ou a decretação de anulabilidade o desconstitui, retirando-o do mundo jurídico. Em ambos os casos, os efeitos da sentença são ex tunc, retroagindo à data da celebração. Vale salientar que, nos termos do art. 1.561 do CC, quando putativo (isto é, se contraído de boa-fé), produz o matrimônio todos os efeitos até o dia da sentença anulatória; havendo má-fé de ambos os contraentes, seus efeitos civis só aos filhos aproveitam.

Cumprido, pois, perquirir se, a despeito da invalidação do ato, a inelegibilidade reflexa se patenteia.

Apesar de o ato matrimonial ser desconstituído,

durante certo lapso de tempo subsistiu uma relação

conjugal, a qual, sendo putativo o casamento, acreditava-

se hígida. Saliente-se inexistir prazo para que a ação

— Pág. orig. 493 —

declaratória de nulidade seja ajuizada, enquanto a ac >

de anulação deve ser intentada em prazos que vão de 71 de

180 dias a quatro anos após a celebração, . > termos do art. 1.560 do CC. Não parece razoável afirmar-se a inelegibilidade tout court se o mºn1 »6n'» for anulado pouco tempo após ser contraído. A situação sequer terá se consolidado. Por outro lado, sendo duradoura a relação, deve-se reconhecer a eficácia geradora de inelegibilidade do casamento inválido. É que a situação fática dele resultante assemelha-se ao casamento válido, à união estável e ao concubinato. A inelegibilidade reflexa visa impedir que o mesmo grupo familiar se perpetue no exercício do poder estatal em determinada circunscrição. 10.8.5.2 Inelegibilidade reflexa e família homoafetiva

A ideia contemporânea de família é bem diferente de

outrora. Se antes essa instituição social era revestida de

sacralidade e tinha por fim precípuo a reprodução ou

perpetuação da espécie, hoje ela se funda na afetividade,

solidariedade, dignidade da pessoa humana, bem como no respeito às diferenças.

Chama-se homoafetiva a família constituída pela união de pessoas do mesmo sexo. Embora o casamento homossexual não seja expressamente contemplado no ordenamento positivo brasileiro, o certo é que uniões dessa natureza são comuns. O Censo 2010,

promovido pelo IBGE, revelou existir no Brasil cerca de 60 mil cônjuges de igual sexo do chefe do domicílio” (disponível em: <http://www.ibge.com.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1866&id_pagina=1>. Acesso em: 1º maio 2011). Mas esse numero pode não ser exato, estando dissociado da realidade nacional em razão de muitos, por preconceito, preferirem não revelar seu verdadeiro status familiar; a tendência é que aumente em

futuras pesquisas.

— Pág. orig. 494 —

Trata-se, pois, de realidade que não mais se po. >

sobretudo na seara jurídica, visto que s1 es

ignora: daí surgidas devem ser objeto de disciplina lega. + 'equada.

O Supremo Tribunal Federal posic' 1. 1-se a respeito do tema em comento. Ao julga: a AD' nº 4.277/DF em conjunto com a ADPF nº ? 9/1 va sessão plenária realizada em 5-5-2011, pv. na -imidade, acolheu os pedidos formulados em * 's , »7 andas, com eficácia erga omnes e efeito vincula te, sara afirmar a possibilidade jurídica de haver união estável entre pessoas do mesmo sexo. Conformando o sentido do art. 1.723 do Código Civil à Constituição, entendeu a Corte Suprema dever ser excluído desse dispositivo qualquer significado que impeça o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Salientou-se no julgamento que o art. 3º, IV, da Lei Maior veda qualquer discriminação em virtude de sexo, raça, cor e que, nesse sentido, ninguém pode ser diminuído ou discriminado em

função de sua preferência sexual

No campo eleitoral, há muito proclamou o TSE a inelegibilidade reflexa de pessoa que mantém com titular do Executivo “relação estável homossexual”. Inegavelmente, tal exegese implica alargar o conceito de

entidade famili

, que passa a abranger esse tipo de união.

Confira-se:

“Registro de candidato - Candidato ao cargo de prefeito - Relação estável homossexual com a prefeita do município Inelegibilidade (CF, 14, § 7º). Os

ujeitos de uma relação estável homossexual, à semelhança do que ocorre com os de relação estável, de concubinato e de casamento, submetem -se à regra

Ss 7º, da CF.

de inelegibilidade prevista no art. 14, Recurso a que se dá provimento” (TSE - REspe nº

24.564/PA — PSS 1º-10-2004).

— Pág. orig. 495 —

10.8.5.3 Inelegibilidade reflexa deriva. 1 a parentesco por consanguinidade: ou adoção até o 2º grau

A inelegibilidade afeta tanto o parentesco na linha reta, quanto na colateral, direta ou indireta. No entanto, no 2º grau. Nessa situação, enquadram-se: pais, avós, filhos (adotivos ou não), netos e irmãos.

Os afins também são afetados, sendo abrangidas as linhas reta e colateral. Nestas situações:

essa situação, enquadram-se: sogro, sogra, sogro-avô, sogra-avó, genro, nora, genro-neto, nora-neta, cunhado e cunhada.

Genro - “É inelegível ex-genro do atual prefeito candidato à reeleição, na jurisdição do titular do mandato

executivo, em razão de parentesco por afinidade na linha reta” (TSE - AREspe nº 22.602/PE - PSS 20-9-2004).

Cunhado - (a) “É necessário o afastamento do titular do Poder Executivo Estadual para que a sua cunhada se candidate a cargos políticos na mesma área de jurisdição” (TSE - AREspe nº 21.878/PR — PSS 14-9-2004); (b) “A reeleição é faculdade assegurada pelo art. 14, § 5º, da Constituição Federal. O cunhado do prefeito candidato à reeleição pode candidatar-se também, desde que o prefeito se desincompatibilize seis meses antes do pleito. O titular de mandato do Poder Executivo não necessita de se desincompatibilizar para se candidatar à reeleição. Precedentes” (Res. TSE nº 21.597 - DJ 10-2-2004, p. 87).

Cunhado em união estável - “1. De

jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a união estável atrai a incidência da inelegibilidade prevista no art. nº 21.367, rel. Ministro Luiz Carlos Madeira, de 1º-4-2003

2, da Constituição Federal. Nesse sentido: Res. - TSE

2. É inelegível candidato que mantém relacionamento

— Pág. orig. 496 —

caracterizado como união estável com a irmã do candidato a prefeito” (TSE - AREspe nº 23.487/TO-PSS21-1 - 2. V.,

No casamento, o impedimento não alcança o cônjuge ou companheiro(a) do(a) candidato(a) titular do mandato. Esse entendimento foi expresso pelo TSE ao responder à Consulta nº 1.487 NL? Res. nº 22.682, DJ 12-2-2008, p. 8), ocasião em que afirmou que “os afins do cônjuge não são afins entre si”. Fica acrescentada a Resolução: “Consulta. Esposa ou companheira do candidato a prefeito. Possibilidade. 1- A esposa ou companheira do candidato a prefeito pode candidatar-se a cargo eletivo porque os afins do cônjuge não são afins entre si. 2. Precedentes”. 10.8.5.5 Município

desmembrado e inelegibilidade reflexa

A inelegibilidade reflexa também se apresenta na hipótese de desmembramento de município. Nesse

sentido, dispõe a Súmula TSE nº 12:

“São inelegíveis, no município desmembrado, e ainda não instalado, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do prefeito do município-mãe, ou de quem o tenha substituído, dentro dos seis meses anteriores ao

pleito, salvo se já titular de mandato eletivo”.

Note-se que, nos termos da súmula, a inelegibilidade incide apenas enquanto “ainda não instalado” o município

desmembrado.

10.9 INELEGIBILIDADES INFRACONSTITUCIONAIS OU LEGAIS

— Pág. orig. 497 —

10.9.1 Considerações iniciais

As inelegibilidades infraconstitu ... ris ou legais fundam-se no art. 14, § 9º, da Co” st. 11ic? » Federal, que

reza:

“Art. 14 [...] § 9º Tam or plementar estabelecerá outros casos de ‘nel gibilidade e os prazos de sua cessação, a fun de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na

administração direta ou indireta”.

A redação desse dispositivo foi conferida pela Emenda

Constitucional de Revisão nº 4, de 1994. Nos termos da

Súmula TSE nº 13, ele “não é autoaplicável”, carecendo, portanto, de regulamentação legal.

Diz expressamente o referido § 9º que somente lei “complementar pode instituir inelegibilidade infraconstitucional. Tal espécie normativa, para ser aprovada no Parlamento, requer quorum qualificado: maioria absoluta.

Conforme salientado, a distinção entre inelegibilidades constitucionais e legais é sobremodo relevante. Deveras, por se tratar de matéria constitucional, não incide a preclusão temporal. Já as inelegibilidades legais precluem se não forem arguidas na primeira oportunidade que, em geral, coincide com o registro de candidatura. Não sendo alegadas neste momento, não mais poderão sê-

lo. Após o registro, só se admite a alegação da chamada

inelegibilidade superveniente, assim considerada a inelegibilidade legal surgida no período compreendido entre o registro e a data da eleição. Conforme assentou a

Corte Superior Eleitoral:

— Pág. orig. 498 —

“...] IM - As inelegibilidades consti' uci ona > podem ser arguidas tanto na impura,' de candidatura quanto no recurso contra . .pedição

de diploma, mesmo se existent s nº momento do

registro, pois aí não há fa. «e. preclusão. No

entanto, as inelegibilida 'es “—. tantes da legislação infraconstitucional su yo?2rao ser alegadas no recurso contra . pea são de diploma se o fato que as tiver gerado, ou o seu conhecimento for superveniente ao registro. IV - Regularidade de diretório não é matéria constitucional, ensejando preclusão. V - É inviável o provimento do agravo interno quando não ilididos os fundamentos da decisão agravada” (TSE - Ac. nº 3.328/MG - DJ 21-2-2003, p. 136).

“Recurso especial recebido como ordinário. Registro

de candidatura. Rejeição de contas. Inelegibilidade

arguida nas razões do recurso. Impossibilidade Preclusio. As hipóteses de inelegibilidade infraconstitucional devem ser arguidas mediante impugnação ao pedido de registro de candidatura, sob pena de preclusão. Recurso a que se nega provimento” (TSE - RESpe nº 19.985/SP - PSS 29-8-2002).

Observe-se que, segundo a dicção constitucional, a lei complementar deve pautar-se por três princípios: (a) proteção da probidade administrativa; (b) proteção da moralidade para exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato; (c) preservação da normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na Administração direta ou indireta.

Outrossim, inelegibilidade não pode ter caráter perene

ou imutável, devendo a norma legal instituir “os prazos

— Pág. orig. 499 —

ção”. Isso porque em jogo se er or*ra »

de sua cess

exercício do direito fundamental de ser vota to, '4 zito

esse insuscetível de sofrer restrição de caráter , » %étuo.

10.9.2 ALeiComplemen'.+. °~4/90

A Lei Complementar nº 04/5 - também chamada de Lei de Inelegibilidade

§ 9º, da Constituição, criou diversas hipóteses de

regulamentou o art. 14,

inelegibilidade.

Cerca de 20 anos após sua promulgação, aquela norma foi alterada pela LC nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa), a qual foi fruto de um amplo movimento nacional denominado “Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE)”. Aliando-se a diversas entidades, tal Movimento organizou a coleta de assinaturas em todo o País para apresentação ao Congresso Nacional de Projeto

de Lei de Iniciativa Popular que impedisse a candidatura

de pessoas moralmente inidôneas para ocupar cargo

público. Após recolher mais de 1,3 milhão de assinaturas, tal Projeto foi apresentado ao Congresso no dia 29 de setembro de 2009. Sua tramitação iniciou-se na Câmara de Deputados, onde recebeu o número PL nº 518/2009; posteriormente, por semelhança de objetos, foi apensado ao PLP nº 168/93, que trata de inelegibilidade com base na vida pregressa do candidato.

Outra mudança na Lei de Inelegibilidades foi promovida pela LC nº 184/2021.

O elenco legal de causas de inelegibilidades é extenso, como se pode constatar da norma em exame. O critério da abrangência ou extensão fundamenta a primeira grande divisão acolhida nessa matéria, porquanto as

inelegibilidades são repartidas em absolutas e relativas.

— Pág. orig. 500 —

Absolutas (art. 1º, I, aa)

Inelegibilidades = legais

(art. 1º, I, aa)

Fonte: Elaborado pelo Autor.

(art. 19, I, aa)

Governador e Vice (art. 19, III, aeb)

Prefeito e Vice (art. 19, IV, a, bec)

Senador (art. 1º, V, ae 6)

Deputado Federal, Distrital e Estadual (art 1º, VI)

Vereador (art. 1º, VII, ae b)

Observe-se que o art. 1º, I, a, bem como os 3º, da LC nº 64/90 reproduzem matéria constitucional já tratada anteriormente, pela qual não se petidos

aqui.

10.9.3 Inelegibilidades legais absolutas - LC nº 64/90, art. 1º 1

Conforme salienta: s i gibilidades absolutas am impedimento para qualquer cargo político- independentemente de a eleição ser presidencial, federal, estadual ou municipal. A ocorrência de uma delas rende ensejo à declaração de inelegibilidade, que pode culminar na negação do registro ou no cancelamento do diploma, caso esse já tenha sido expedido. No caso, a impugnação poderá ser feita por qualquer candidato,

ido político ou pelo órgão do Ministério Público

e breve análise d

na ordem em que s

— Pág. orig. 501 —

na Lei Complementar. Para que a exposi ao nm»

se torne repetitiva, as inelegibilidades cons itu *r ais

reproduzidas no texto legal não serão tratada., ' aja vista

terem sido objeto de considerações ant .1 mente.

Perda de mande Jativo (art. 12, I,

10.9,3.1

Reza o art. 1º,1,b, da Cn: 64/90 serem inelegíveis para

qualquer cargo:

“os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais, que hajam perdido os respectivos mandatos por infringência do disposto nos incisos I e II do art. 55 da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre perda

de mandato das Constituições Estaduais e Leis

Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos

e nos oito anos subsequentes ao término da

legislatura”.

No tocante aos parlamentares federais, a perda de mandato deve ser decidida por maioria absoluta dos membros da respectiva Casa, isto é, a Câmara ou o Senado.

A votação é aberta (CF, art. 55, § 2º,

, com redação da EC nº 76/2013), sendo assegurada ampla defesa ao acusado. O processo tem início mediante provocação da Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional. Durante o processo, não surtirá efeito a renúncia do parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato (CF, art. 55, § 4º).

Entre os motivos da cass;

ção, figuram as seguintes

condutas, vedadas aos parlamentares: (a) realização de procedimento declarado incompatível com o decoro

— Pág. orig. 502 —

parlamentar, assim entendido o abuso das prerrogativas. >

O Nich

asseguradas aos membros do Congresso A percepção de vantagens indevidas, além ? s casos definidos no regimento interno; (b) .u. ar ou manter contrato com pessoa jurídica de Direito Público, autarquia, empresa pública, sociedade — * .c.10mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a “us 1º, uniformes; (c) aceitar, exercer ou ocupar cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes do item anterior; (d) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de Direito Público, ou nela exercer função remunerada; (e) patrocinar

causa em que seja interessada qualquer das entidades

aludidas na letra b; (f) ser titular de mais de um cargo ou mandato público-eletivo.

Interessante na hipótese legal em apreço é a definição

do período de incidência da inelegibilidade. O termo

inicial coincide com a publicação da decisão emanada da

ativa de perda do mandato.

respectiva Casa Legislativa; Já quanto ao termo final, é preciso considerar o disposto na última parte da presente alínea b, pelo que a inelegibilidade vigorará: (i) para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual o parlamentar foi eleito; (ii) “nos oito anos subsequentes ao término da legislatura”. Há, portanto, duas referências a serem consideradas: o mandato e a legislatura. A Constituição define a legislatura como sendo o período de quatro anos (CF, art. 44, parágrafo único). Para o cargo de deputado federal, o mandato coincide com a legislatura, não havendo margem a dúvida sobre o período de incidência da inelegibilidade. Assim, por exemplo, se em 2012 deputado eleito em 2010 ficou inelegível com fundamento na regra legal em exame, a inelegibilidade perdurou pelo restante do mandato (i. e., até 2014), estendendo-se por oito anos após o fim da

legislatura, ou seja, de 2015 a 2022.

— Pág. orig. 503 —

Mas essa coincidência não ocorre no cargo de senador, pois o mandato deste é de oito anos (CF, art. 4º, § 1º) e abrange duas legislaturas. O problema, então, consiste em saber se o período de inelegibilidade se estenderá a partir da primeira ou da segunda legislatura abarcadas pelo mandato senatorial. Pelas duas hipóteses podem ser aventadas, contudo, a inelegibilidade: (1) a partir do final da primeira legislatura; (2) a partir do final da segunda legislatura. A guisa de exemplo, figure-se senador eleito em 2010 (para exercício nas legislaturas de 2011/2014 e 2015/2018) cujo mandato tenha sido cassado em 2012. Pela hipótese “1”, a inelegibilidade perdura pelo tempo restante do mandato (i. e., até 2018) e se estende por mais oito anos após o fim da primeira legislatura (na qual o mandato foi cassado), vigorando, portanto, de 2015 até 2022. Nessa

mesma hipótese “1”, se o mandato for cas-

sado na segunda

legislatura, o final desta seria o marco a partir do qual a

inelegibilidade se estenderia, vigorando de 2019 a 2026. Já

pela hipótese “2”, a inelegibilidade se estenderia por mais oito anos após o fim da segunda legislatura, vigorando, portanto, de 2015 até 2026 — nesse caso, é irrelevante que o mandato tenha sido cassado na primeira ou na segunda legislatura.

Sopesadas as situações expostas, tem-se que a hipótese “2” é mais consentânea com os princípios da igualdade, proporcionalidade e responsabilidade presentes no sistema jurídico. Isso porque, a par de impor a responsabilização de autores de ilícito, enseja que a todos seja dado o mesmo tratamento. Além disso, na hipótese “1” poderia haver dupla incidência de inelegibilidade no período correspondente à 2ª legislatura, caso em que a inelegibilidade ocorreria porque se conta a partir do final da legislatura em que ocorreu a cassação do mandato, e porque vigora até o final do mandato.

Registre-se que a presente alínea b foi objeto da ADI

4089/DF, por suposta violação da isonomia. É que o

— Pág. orig. 504 —

art. 52, parágrafo único, da CF prevê para o Presidente da

República que sofrer impeachment a “inabilitação”

por oito anos, para o exercício de função pública, sanção essa incidente a partir da publicação da decisão de perda de mandato. Argumenta-se, porém, que esse mesmo marco temporal deve ser observado para parlamentares. Entretanto, em 17-8-2020 o STJ julgou improcedente o pedido formulado para a cassação da ADI, considerando, portanto, constitucional o dispositivo impugnado.

10.9.3.2 Perda de mandato executivo (art. 1º, I,

Reza o art. 12, I, c, da LC nº 64/90 serem inelegíveis para qualquer cargo

“o Governador e o Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal e o Prefeito e o Vice-Prefeito que

perderem seus cargos eletivos por infringência a

dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente e nos 8 (oito) anos subsequentes ao

término do mandato para o qual tenham sido eleitos”

Cogita-se aí de inelegibilidade decorrente de perda de cargo eletivo em virtude de processo de impeachment instaurado contra o chefe do Executivo estadual, distrital ou municipal, cuja finalidade é apurar crime de responsabilidade. Em certa medida, são equiparadas as situações de parlamentares e chefes do Poder Executivo. O processo e o julgamento do chefe do Poder Executivo competem às respectivas casas legislativas.

Para que a inelegibilidade da vertente alínea c se configure, é mister que a perda do mandato tenha por fundamento, respectivamente, “infringência a dispositivo

da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito

Federal ou da Lei Orgânica do Município”. Sendo outro o

— Pág. orig. 505 —

fundamento, não se pode afirmá-la, porquanto - -str'co.

a direito politico fundamental devem ser im rp. .das restritivamente.

A incidência da inelegibilidade se ¢ . t. n a publicação do ato decisório de perda do mand? >.

A inelegibilidade perdure mc: todo o período remanescente do mandato .assau até os “8 (oito) anos subsequentes”.

E quanto ao titular ‘9 E :ecutivo federal? Não houve omissão na presente alinea, pois, se condenado em processo de impeachment, o Presidente da República deve ficar inabilitado pelo prazo de oito anos para o exercício de função pública. É o que prevê o art. 52, parágrafo único, da Constituição Federal. Note-se que a sanção de inabilitação é mais abrangente que a de inelegibilidade, pois, por ela, fica inviabilizado o exercício de quaisquer cargos públicos, e não apenas os eletivos. É assente que a inelegibilidade obstrui tão só a capacidade eleitoral passiva. Outra

peculiaridade está no fato de que, embora a competência

para o julgamento seja do Senado, o processo deve ser presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal

No entanto, cumpre registrar que, no processo de impeachment da ex-Presidente da República Dilma Vana Rousseff, as sanções de impedimento e de inabilitação para o exercício de função pública foram votadas separadamente pelo Senado. Conforme se vê na Resolução do Senado nº 35/2016 (publicada no DOU 31-8-2016), após decidir pelo impedimento, em subsequente votação restou afastada a inabilitação por não se ter obtido “dois terços dos votos constitucionalmente previstos, tendo-se verificado 42 votos favoráveis à aplicação da pena, 36 contrários e 3 abstenções”.

Daí que, posteriormente, ao se candidatar ao Senado

pelo Estado de Minas Gerais, a ex-presidente Dilma Rousseff teve seu pedido de registro de candidatura deferido pelo Tribunal Regional Eleitoral daquele Estado (RCAND nº 0602388-25, j. 17-9-2018). Essa decisão foi

confirmada pela unanimidade dos integrantes do Tribunal

— Pág. orig. 506 —

Superior Eleitoral (RO nº 0602388-25, PSS 4-14-291.,

que a no processo de impeachment, sanção de inab..’* são para

sentou não lhe caber extrair da referida c« na.

o exercício de função pública, cuja ap'.ca ão foi afastada pelo Senado Federal. Ao final, aex-r es ten’ 2 no foi eleita

ao cargo de senador.

10.9.3.3

Abuso de - (art. 12,1, 1)

de. e .onômico e político

O art. 14, § 9º, da Lei Maior também visa assegurar “a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício

de função, cargo ou emprego na administração direta ou

indireta”. Dai a previsão contida no art. 1º, I, d, da LC nº

64/90, segundo a qual são inelegíveis para qualquer cargo

“os que tenham contra sua pessoa representação

julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão

transitada em julgado ou proferida por órgão

colegiado, em processo de apuração de abuso do

poder econômico ou político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como

para as que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes”.

Extraí-se desse dispositivo serem requisitos essenciais para a caracterização da inelegibilidade: (1) abuso de poder econômico ou político, (2) praticado por particular ou agente público, (3) de modo a carrear benefício a candidato em campanha eleitoral; (4) representação (5) julgada procedente (6) pela Justiça Eleitoral (7) em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado.

O primeiro requisito para a configuração da inelegibilidade da vertente alínea d consiste na existência de abuso de poder econômico ou político. Com efeito, as eleições em que esses ilícitos ocorrem resultam indelevelmente maculadas,

corrompidas, gerando

representação política ilegítima.

— Pág. orig. 507 —

Por abuso de poder compreende-se o ilícito eleito. | consubstanciado no mau uso ou o uso de m. fÉ ou com desvio de finalidade de direito, situação » posição jurídicas, podendo ou não haver dr .1u. uramento dos institutos jurídicos envolvidos. Nº a ner .ão econômica do abuso encontram-se bens e nó.n. os, financeiros ou patrimoniais. Já em sua dir enrão rolítica apresenta-se o

poder de autoridade esto” * o. n Loder politico-estatal, que é pertinente ao “exercic. » de unção, cargo ou emprego na administração direta ou indireta” (CF, art. 14, § 9º, in fine).

Note-se que, enquanto a presente alínea usa a expressão abuso do poder, o § 9º do art. 14 da CF fala em influência do poder. A rigor, o termo influência apresenta significado mais sutil e abstrato que abuso. Um comportamento tanto pode ser determinado por influência de poder quanto por abuso de poder. Sempre haverá algum tipo de influência do poder nas eleições, mas o que se deve repelir com

veemência é o seu emprego abusivo.

Em segundo lugar, tem-se que o abuso é sempre cometido por alguém. Podem praticá-lo tanto particular órgão público. A qualquer pessoa, portanto, pode-se

a física ou jurídica) quanto agente, entidade ou

imputar o fato abusivo.

Obviamente, evento decorrente de caso fortuito ou força maior que porventura afete o processo eleitoral, beneficiando ou prejudicando uma candidatura, não pode fundamentar juízo de abuso de poder e, pois, gerar inelegibilidade do candidato por ele beneficiado.

O terceiro requisito refere-se à necessidade de o abuso ostentar finalidade eleitoral, carreando benefício a candidato em campanha eleitoral. A presente alínea d não é específica quanto às pessoas por ela abrangidas, pois afirma serem inelegíveis “os que tenham contra sua pessoa

representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral

[...]. Ocorre que se entende que essa “representação” é a prevista no art. 22 da LC nº 64/90, a qual pode ser ajuizada

cumulativamente contra o candidato beneficiado e o autor

— Pág. orig. 508 —

do fato abusivo. Assim, a conjugação da alínea d do art. 22, XIV, da LC nº 64/90 revela que a inelegibilidade é 1ª em

exame pode ser declarada tanto em relação ao candidato beneficiado pelo fato abusivo, quanto em relação a terceiros que, embora não tenham disputado, já contribuíram conscientemente para sua ocorrência.

O quarto requisito é a existência da “representação”. Firmou-se na jurisprudência a interpretação de que a alínea d relaciona-se com os arts. 19 e 22, caput, XIV, da mesma LC nº 64/90. Esses dispositivos preveem a ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) para a apuração de abuso de poder, sancionando-o com inelegibilidade, cassação de registro de candidatura e mandato. O procedimento dessa ação é delineado nos incisos do aludido art. 22.

Para o aludido entendimento, o termo “representação”

inscrito na alínea d refere-se à AIJE, e não à outra ação eleitoral. Nesse sentido: TSE - REspe nº 138/RN - DJe, t. 56, 23-3-2015, p. 33-34; REspe nº 15.105/AM — DJe, t. 54,

19-3-2015, p. 36-37; REspe nº 1.062/BA — DJe 10-10-2013; AgR-REspe nº 52.658/MG - DJe, t. 44, 6-3-2013, p. 118; AgR-REspe nº 64.118/MG - PSS 21-11-2012; AgR-REspe nº 5.158.657/PI — DJe 10-5-2011, p. 47; RO nº 312.894/MA — PSS 30-9-2010.

A questão, porém, é saber se na alínea d o vocábulo representação restringe-se à AIJE regulada nos arts. 19 e 22 da LC nº 64/90 ou se é mais abrangente, referindo-se a “ação eleitoral” em geral. É importante perceber a relevância desse questionamento, pois além da AIJE o abuso de poder (notadamente o econômico) também pode figurar como causa de pedir na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME (CF, art. 14, § 10). Destarte, se se toma o referido termo representação em sentido amplo (i.e., significando ação eleitoral em geral), quem, por abuso de poder (notadamente o econômico), tiver tido cassado o diploma ou o mandato em sede de AIME, também poderá

ficar inelegível por oito anos.

— Pág. orig. 509 —

O quinto requisito é que a aludida “representação” tenha sido julgada procedente. Tem-se, portanto, que, para a declaração da inelegibilidade da alínea d, é necessário que exista prévia decisão judicial no mérito da causa, na qual se afirme a ocorrência do abuso de poder na respectiva eleição.

Pelo sexto requisito, a a isto deve emanar exclusivamente da Justiça “le “o al. Afastam-se, portanto, decisões da Justiça Cu wun (Federal ou Estadual), por exemplo, em processos de ação civil pública, improbidade e popular.

O sétimo requisito impõe que a decisão tenha transitado em julgado ou tenha sido proferida por órgão colegiado.

Emanando a decisão de órgão colegiado da Justiça Eleitoral, tem-se entendido que tal requisito completa-se com sua só publicação, porque a oposição de embargos declaratórios “não afasta a incidência na causa de inelegibilidade, pois a Lei Complementar nº 64/1990

pressupõe decisão colegiada, não o exaurimento de

instância ordinária” (TSE - REspe nº 122-42/CE - PSS 9-10-2012; TSE - RO nº 20.922/TO - PSS 12-9-2014).

É duvidoso o acerto desse entendimento, já que, conforme os fundamentos levantados, os embargos declaratórios podem alterar o sentido essencial da decisão impugnada.

Incidência da inelegibilidade - Importa ressaltar que a alínea d não trata de constituição de sanção, mas de mera conformação da situação do cidadão ao regime jurídico. eleitoral em vigor quando da formalização do pedido de registro de candidatura. A decisão judicial é meramente declaratória, pois se limita a reconhecer e declarar um estado prévio ao pedido de registro. A incidência da inelegibilidade requer apenas a existência de anterior

“representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral”.

De maneira que não importa se a sanção aplicada no

respectivo processo foi ou não de inelegibilidade - a sanção

pode ter sido, por exemplo, tão somente de cassaç

— Pág. orig. 510 —

do registro de candidatura ou apenas de cas ac mandato.

Extrai-se da cláusula final da alínea ~ que a inelegibilidade em exame alcança a ele’ ,a. »m que o abuso ocorrer, bem como “as que se realiz “e. * nº. 8 (anos) anos seguintes”. No entanto, a eleição .m 1. > o abuso de poder acontecer já é alcançada pe’, inci. » XIV do art. 22 da LC nº 64/90, que prevê as s 70. > « cassação do registro de candidatura e do diplor. +

O período de oito anos de inelegibilidade é resultado da alteração promovida pela LC nº 135/2010. O lapso anterior - de três anos - era criticável em razão de sua exiguidade. Considerando-se que as eleições ocorrem a cada quatro anos, não se impedia a candidatura de alguém para o mesmo cargo no certame seguinte; impedia-se apenas de disputar na eleição intermediária. Nesse

sentido, a ineficácia da regra legal era de todo censurável,

sendo evidente que não se tratava de sanção séria, mas

meramente simbólica. A mudança operada pela LC nº

135/2010 otimizou a eficácia da regra em apreço, pois impede que o beneficiário de abuso de poder concorra nos quatro pleitos seguintes. Na prática, esse longo afastamento pode significar sua “morte política”.

Termos inicial e final da inelegibilidade Cumpre perscrutar os termos inicial e final da inelegibilidade, tema objeto de controvérsias. Se está claro no texto da alínea d que a inelegibilidade estende-se às eleições “que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes” à que se deu o abuso de poder, há pouca clareza quanto ao momento exato a partir do qual tal lapso deve escoar. Afinal, sua contagem deve ser feita a partir: (i) do dia do pleito, (ii) do

término do processo eleitoral, que se dá com a diplomação,

es ou

(iii) do final do ano em que se realizam as eleições (iv) do trânsito em julgado da sentença ou da publicação do acórdão do órgão colegiado afirmando a ocorrência de abuso de poder?

Há muito tempo se entende que o termo inicial do prazo

de inelegibilidade é o dia das eleições em relação às quais

— Pág. orig. 511 —

o abuso de poder tiver ocorrido, enquanto o term' finale »

“dia de igual número de início do oitavo ano su se

vate, como disciplina o art. 132, § 3º, do Código Civ” |” (TSE — Cta nº 43.344/2014 - Dje, t. 118, 1 -, 7014, p. 60). E mais: TSE - RO nº 20.837/TO e PRP 1.º 20 322/TO - PSS 12-9-2014.

Também é nesse sentido . Si*m, ‘a TSE nº 19, que reza:

“O prazo de inelegibilid? "a. “o .ente da condenação por

abuso do poder econén. ico u político tem início no dia da eleição em que este se verificou e finda no dia de igual número no oitavo ano seguinte (art. 22, XIV, da LC nº 64/90)”. Note-se que a súmula remete ao inciso XIV do art. 22 da LC nº 64/90. E esse inciso XIV

trata da inelegibilidade-sanção (e não da inelegibilidade-

declaração, como é a hipótese da vertente alínea d). Claro está no preceito sumular que o marco inicial da inelegibilidade-sanção por abuso de poder é o “dia da

eleição em que este se verificou”, isto é, o dia do pleito, e

não o ano das eleições ou a data da decisão de mérito na respectiva AIJE

E se houver segundo turno? Deve o lapso da inelegibilidade ser contado da data do primeiro ou do segundo turno? Sendo certo que o marco inicial da inelegibilidade é o dia das eleições, é mais coerente o entendimento que afirma dever a contagem ser feita a partir da

data da segunda eleição para os que nela forem eleitos; isso, tanto na hipótese de os atos ilícitos ocorrerem antes da primeira quanto na hipótese de ocorrerem no interregno entre a primeira e a segunda eleição. Entretanto, ao julgar o RO nº 56.635/PB (PSS 16-9-2014), entendeu a Corte Superior Eleitoral que tal lapso deve ser contado a partir da data do primeiro turno, mesmo que os atos ilícitos considerados tenham ocorrido entre as duas eleições; argumentou-se que “o segundo turno não configura nova eleição [...], mas critério constitucional

para alcançar o princípio da maioria absoluta”; ademais

a fixação do primeiro turno como marco inicial para

— Pág. orig. 512 —

contagem do prazo atenderia ao princípio da ic ualtau , o qual restaria ferido se se adotasse para os an’? utos eleitos no primeiro turno marco inicial ac - »ntagem

diverso do adotado para os eleitos no s’ gu. 1o turno.

Na linha desse precedente, o TSF di qu súmula nº 69, segundo a qual: “Os prazos dein >a 1. dade previstos nas alíneas je h do inciso ldoar* 1ºda Cnº64/90têm termo inicial no dia do primei” tu. 1 da eleição e termo final no dia de igual número 90º avo ano seguinte”. É verdade

que tal súmula não faz expressa alusão à enfocada alínea

d, mas apenas às alíneas j e h. Contudo, por interpretação extensiva, o entendimento nela expresso aplica-se igualmente à alínea d, dada a similitude das situações por todas elas reguladas e, pois, à identidade de razões. Nesse sentido, dispõe o art. 52, parágrafo único, da Res. TSE nº 23.609/2019 (incluído pela Res. nº 23.729/2024): “Os prazos de inelegibilidade, cujo marco inicial seja a eleição,

contam-se a partir do primeiro turno do pleito respectivo,

terminando no dia de igual número do seu início (Código Civil, art. 132, § 3º, e ADI nº 7.197/DF)”.

Vale registrar, ainda, o entendimento jurisprudencial (minoritário) segundo o qual o lapso da inelegibilidade deve sempre ser computado após o encerramento do ano do pleito. Nesse sentido: TSE - AgR-REspe nº 34.811/BA — DJe 20-5-2013; REspe nº 16.512/SC — PSS 25-9-2012. Assim, para essa corrente, o lapso de oito anos deve ser contado integralmente a partir do final do ano eleitoral, i.e., a partir do primeiro dia do ano seguinte ao da eleição em que ocorreram os fatos considerados para a declaração de inelegibilidade.

Confronto com a alínea h - A alínea h, I, do enfocado art. 1º da LC nº 64/90 também tem em vista punir abuso de poder econômico ou político. Nela, porém - diferentemente do que ocorre com a alínea d -, os autores dos fatos abusivos são “detentores de cargo na

administração pública direta, indireta ou fundacional”

que, abusando de suas posições, beneficiam a si ou a

— Pág. orig. 513 —

terceiros no pleito eleitoral. Assim, o destinatário da reg. >>

inscrita

alínea h é especificamente a gen 2 p “Fato, enquanto pela alínea d pode-se atingir o ex..” eus. Por exemplo: se Governador de Estado a. ‘sar do poder político que detém para beneficiar - n, ‘dat 1ra de outrem, este incorrerá na alínea d (na « .7h.‘a “e de beneficiário), ao passo que a conduta °, Cov “nador enquadrar-se- ana alínea h, podendo in a configurar improbidade administrativa.

Outra diferença entre as normas das alíneas d e h está no fato de que a primeira pressupõe condenação anterior por abuso de poder emanada da Justiça Eleitoral, ao passo que, pela alínea h, a condenação anterior pode provir tanto da Justiça Eleitoral, quanto da Justiça Comum; nesse sentido: TSE - RO nº 60.283/TO - PSS 16-11-2010; TSE - RESpe nº 15.105/AM — DJe, t. 54, 19-3-2015, p. 36-37.

10.9.34 Condenação criminal, vida pregressa e

presunção de inocência (art. 1º, I, e)

o Federal determina

O art. 15, inciso III, da Constituição que a condenação criminal transitada em julgado acarreta a suspensão dos direitos políticos do condenado enquanto perdurarem seus efeitos. A ratio legis presente no dispositivo em foco é a salvaguarda da legitimidade do poder e da dignidade da representação popular, porquanto o Parlamento não pode transformar-se em abrigo de delinquentes, o que constituiria decadência moral vitanda.

Os efeitos da suspensão dos direitos políticos só cessam com o cumprimento ou a extinção da pena aplicada. Nesse sentido, afirma a Súmula TSE nº 9: “A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, independentemente de reabilitação ou de

ção dos danos”.

prova de repar:

O cidadão que tem suspensos seus direitos políticos

fica privado das capacidades eleitorais ativa e passiva: não

pode votar nem ser votado. Quanto à última, o art. 14, § 3º,

— Pág. orig. 514 —

II, da Constituição prevê que o pleno exercício d’ div sit. > políticos constitui condição de elegibilidade No entanto, o Legislador Complementar fo: . »: ‘s severo em relação a alguns delitos. Dispõe o - ... ? 1,e, da LC nº

64/90 serem inelegíveis para qualqr’ x. ‘rgo

“os que forem condenados, na decisão transitada em julgado ou proferida pelo órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: 1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público; 2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência; 3. contra o meio ambiente e a saúde pública; 4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa

de liberdade; 5. de abuso de autoridade, nos casos

em que houver condenação à perda do cargo ou à

inabilitação para o exercício de função pública; 6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; 7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos; 8. de redução à

condição análoga à de escravo; 9. contra a vida e a

dignidade sexual; e 10. praticados por organização

criminosa, quadrilha ou bando”.

Também ensejam a inelegibilidade estabelecida na

enfocada alínea e:

i) crimes contra a Administração Pública tipificados em normas penais extravagantes (fora do Título XI da Parte Especial do Código Penal - arts. 312 a 359-H), tal como o art. 183 da Lei nº 9.472/97, que prevê o delito de exploração ilegal de atividade

de telecomunicação. Nesse sentido: TSE - REspe nº

— Pág. orig. 515 —

7.679/AM — DJe, t. 227, 28-11-2013, p. 2; PEs, n2060004105/PI, j. 15-12-2020;

“crime de adulteração de combustível, ..pificado no art. 1º, I, da Lei 8.176/91,] .isc nfigura crime - sentido: TSE - REspe nº 22.879/SP—P. -5 1u-2012;

contra a economia popula. Nv

crime de responsa. “.de le de prefeito (Decreto- lei nº 201/65 Ne xe sentido: TSE - AgR-RO nº 417.432/CE-PS. 28-10-2010;

crime contra a Administração Militar, tal como o de desacato a superior descrito no art. 298 do CPM (TSE - REspe nº 060050579/SE, j 20-11-2020);

crime de incêndio em casa habitada ou destinada a habitação (CP, art. 250, § 1º, II, a), por se tratar de crime “contra o patrimônio privado”. Nesse sentido: TSE - REspe nº 060013696/PE — j 12-8-2022;

vi) ocrime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso proibido, por se tratar de crime hediondo (Lei nº 8.072/1990, art. 1º, parágrafo único, com a redação da Lei nº 13.964/2019).

A inelegibilidade em apreço não se aplica aos crimes não especificados na alínea e, tais como os de sequestro e cárcere privado (CP, art. 148), tráfico de pessoas (CP, art. 149-A) etc.

Por outro lado, o legislador excluiu a incidência da inelegibilidade nas hipóteses enumeradas no § 4º, art. 1º, da LC nº 64/1990, a saber: (a) nos crimes culposos, (b) de menor potencial ofensivo, e, (c) de ação penal privada.

Ademais, tem-se entendido na jurisprudência não gerar inelegibilidade: (1) o crime de violação de direito autoral (CP, art. 184, § 1º), ao argumento de que ele “não se enquadra na classificação legal de crime contra o patrimônio privado” (TSE - RO nº 98.150/RS - PSS

30-9-2014); (2) o crime do art. 10 da Lei nº 7.347/85 (Lei

— Pág. orig. 516 —

da Ação Civil Pública - LACP), pois, não foi “catal gato. > rol de espécies do gênero crimes contra a Adr. im. ‘7 .ça Publica” (TSE - RESpe nº 20.735/SC — DJe zu ? 2017, p 86-87).

Quanto às infrações nomeadas ne. alir +a e, além de

o agente ter suspensos seus d' itus olíticos enquanto durarem os efeitos da cond- 1arão “Fr, art. 15, III), poderá também ficar inelegível” ‘1, 9º udeoito anos.

Para a declaração a in'.egibilidade, irrelevante é a natureza da pena concretamente aplicada, ou seja, se privativa de liberdade, restritiva de direito ou pecuniária (multa). Portanto, é também irrelevante que a pena privativa de liberdade inicialmente aplicada tenha sido convertida para restritiva de direitos.

Irrelevante, anday para a conformação da inelegibilidade, é o fato de a conduta infratora incidir na modalidade privilegiada da tipificação legal. É que o

crime privilegiado constitui desdobramento do tipo penal

básico em relação ao bem jurídico tutelado. Consoante

ensina o eminente penalista luso, Figueiredo Dias (2007, p. 313), frequentemente, o legislador, “partindo do crime fundamental, acrescenta-lhe elementos, respeitantes à ilicitude ou/e à culpa, que agravam (crimes qualificados) ou atenuam (crimes privilegiados) a pena prevista no crime fundamental”. Mas tais acréscimos não apagam a “ação essencial que vulnera um bem jurídico”, tampouco suprimem o juízo de reprovabilidade da conduta nem do resultado. Assim, incidirá a presente inelegibilidade ainda que o crime em questão tenha ocorrido na forma privilegiada. Nesse sentido: i) “[...] A condenação pelo delito tipificado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) é causa de inelegibilidade prevista objetivamente na LC nº 64/90. [...]” (TRE/MG - REI nº 060.034.630 - PSS 16-9-2024; TRE/MG -REI nº 060.034.245 - PSS 16-9-2024); ii) “[...] criminal transitada em julgado pelo crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Crimes de trafico

] Condenação

de entorpecentes são aptos a atrair a inelegibilidade do

— Pág. orig. 517 —

art. 12, I, e, 7, da Lei Complementar nº 64/90. [...] 'Tk SP - REI nº 060036876 - PSS 30-9-2024); ii) Fo

afastamento da hediondez do tráfico privu.> ido não

exclui a incidência da causa de inelegi' .u. "de prevista no art. 1º, I, e, 7, da LC nº 64/1990, q >< >rar se a prática de tráfico de drogas." (TSE - AgR-R" .nE 1.)060046794/MG DJe 5-3-2025).

Sobre o marco inicio' "nm. 7 incidência da causa de inelegibilidade em exa. ¢, c msidera-se: 1) o trânsito em julgado da decisão penal condenatória de primeiro grau; 2) a publicação da decisão penal condenatória emanada de "órgão judicial colegiado" de primeiro grau como são o Tribunal do Juri (Ag-REspe nº 19826/CE - DJe, t. 49, 13-3-2017, p. 44) e o Conselho Permanente da Justiça Militar (TSE - RO nº 060.066.541/PA - j. 18-10-2018); 3) a publicação: (3.1) do acórdão penal condenatório, no âmbito da competência originária do tribunal; (3.2) do

acórdão que reforma sentença penal absolutória; (3.3)

do acórdão que confirma (= confirmatório) sentença condenatória,

Nos casos de condenação emanada de tribunal, tem-se entendido que a inelegibilidade incide desde a publicação da decisão, de maneira que a oposição de embargos de declaração não afeta sua imediata incidência (TSE - AgRg- REspe nº 5.217/PR — DJe, t. 116, 16-6-2017, p. 22; TSE RO nº 20.922/TO - PSS 12-9-2014; TSE - REspe nº 122-42/ CE - PSS 9-10-2012). É preciso ponderar, porém, que, a depender dos fundamentos invocados e sobretudo no caso de omissão, os embargos declaratórios podem alterar o conteúdo da decisão e afetar a própria condenação.

A interposição de embargos infringentes e de nulidade contra decisão não unânime da turma ou câmara julgadora e desfavorável ao réu (vide CPP, art. 609, parágrafo único) tem o condão de afastar a incidência da inelegibilidade enquanto não forem apreciados. É que esse recurso é

dotado de efeito suspensivo. Conforme assinala Badaró

(2014, p. 648), em regra "todo e qualquer recurso,

— Pág. orig. 518 —

quando não for expressamente negado pela lei, t' .á "fer. » suspensivo. Diante de tal regra geral, e ante o ile. "da lei, é de reconhecer que os embargos infrin, " tes têm, além do efeito devolutivo, o efeito : 12; nsivo". Assim, "não incide a inelegibilidade do art. *º, e.ºaLCnº64/90, se pendentes de julgamento er "a1,u infringentes e de nulidade, dada a sua nature .a rec. -sal dotada de eficácia suspensiva plena" (TSE- * 7k °C nº 060.132.806/PE - DJe 30-10-2018). Em igua: "ent do: TSE - REspe nº 48.466/ MG, j. 13-6-2017.

Note-se, porém, que se houver condenação por mais de um crime e o julgamento for unânime em relação a um deles, versando os embargos infringentes apenas sobre o delito em que a decisão ocorreu por maioria, haverá trânsito em julgado da decisão condenatória do primeiro. Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 354 do STF: “Em caso de embargos infringentes parciais, é definitiva a parte da decisão embargada em que não houve divergência na

votação”. Assim, por força do trânsito em julgado de

decisão, haverá suspensão dos direitos políticos. Por outro lado, sendo interposto Recurso Especial ou Extraordinário em relação ao delito decidido por unanimidade, poderá incidir a causa de inelegibilidade da presente alínea e.

Nesse sentido:

“[...] 12. A suspensão da inelegibilidade em virtude do efeito suspensivo automático decorrente da interposição dos embargos infringentes não se aplica ao caso, dada a higidez da condenação criminal não impugnada emanada de órgão colegiado. Inaplicabilidade do precedente invocado pelo agravante. [...]” (TSE - AgR-RO nº 060031559/AP — DJe 11-12-2018).

Cessando os efeitos da condenação penal pelo cumprimento ou extinção da pena, o sentenciado recobra

seus direitos políticos, podendo e devendo votar, sob pena

de descumprir deveres cívico-políticos e sofrer sanção

— Pág. orig. 519 —

pecuniária no âmbito administrativo. Não obst utr, sv >

cidadania passiva poderá permanecer cerceada m 'r ude da incidência da causa da inelegibilidade apreço Consequentemente, não poderá ser vu “do, porque a restrição veiculada na presente alír 2. >mt 14raça apenas a capacidade eleitoral passiva.

Nesse quadro, na hipótr.e de ondenação por órgão colegiado de primeiro s 17 udo graus (itens 2 e 3, acima): (i) ficará o réu in. "leg 7el no intervalo situado entre (A) a publicação da decisao condenatória até (B) o seu trânsito em julgado; (ii) a partir do trânsito em julgado da decisão, seus direitos políticos (e, pois, sua condição de elegibilidade - CF, art. 14, § 3º, II) estarão suspensos até (C) o cumprimento ou a extinção da pena; (iii) finalmente, o réu ficará inelegível por oito anos após o cumprimento ou a extinção da pena. Quanto a esse último período, dispõe a Súmula TSE nº 61: “O pra

inelegibilidade prevista no art. 1º, 1, e, da LC nº 64/90

zo concernente à hipótese de

projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa”.

Note-se que a inelegibilidade concernente ao intervalo (A) - (B) não possui prazo definido, vigorando pelo tempo em que o respectivo recurso permanecer pendente de julgamento. No caso, a incidência da inelegibilidade antes do trânsito em julgado da decisão condenatória não ofende a presunção constitucional de inocência ou da não culpabilidade, conforme assentou o STF, no julgamento das ADCs 29/DF e 30/DF (DJe 29-6-2012).

Ademais, a opção legislativa acolhida não prevê expressamente a detração, isto é, a possibilidade de se descontar dos oito anos de inelegibilidade o tempo relativo

ao referido intervalo (A) - (B). Em sendo admitida a

detração, a demora no julgamento do recurso poderia acarretar a ineficácia da incidência autônoma do período de inelegibilidade nos termos em que previsto na lei, que dispõe de modo claro e expresso que os oito anos de

inelegibilidade devem ser contados “após o cumprimento

— Pág. orig. 520 —

da pena” - e não antes. Por certo, não se afigura a razão >

interpretação que priva o instituto de gerar os efeitos para os quais foi concebido.

Apesar de a vertente alínea e *1 do declarada constitucional pelo órgão Pleno, 40 STF no bojo das ADCs 29/DF e 30/DF (Dje 9

atinentes à constitucionalidade a duração do período

5-912), a questão

de inelegibilidade foi submetida a novo questionamento na ADI 6.630/DF. Especificamente, a argumentação que a expressão “após o cumprimento da pena” contida naquela alínea é inconstitucional porque acarreta “uma inelegibilidade por tempo indeterminado dependente do tempo de tramitação processual”. Daí a pretensão de ser excluída da regra legal “qualquer interpretação que permita que o prazo de inelegibilidade ultrapasse o prazo de 8 (oito) anos”, o que implica a possibilidade de detração do tempo total de inelegibilidade cumprido: (1) antes do término do cumprimento da pena; (2) entre o julgamento

colegiado e o trânsito em julgado. No entanto, na

sessão de 9-3-2022, o Pleno do STF não conheceu a referida ADI 6.630/DF, ao fundamento de que não cabe ação de controle de constitucionalidade contra norma já declarada constitucional sem que tenha havido mutação constitucional, alterações fáticas ou jurídicas relevantes que justifiquem a rediscussão do tema.

A inelegibilidade em tela incide ainda que tenha ocorrido extinção da pretensão executória do Estado pela ocorrência de prescrição. Transitando em julgado a sentença penal condenatória (com o que se torna definitiva a condenação), surge para o Estado a pretensão de executar a pena imposta, pretensão essa de natureza material. Nos termos do art. 110 do Código Penal, tal pretensão deve ser satisfeita nos prazos estabelecidos no art. 109 do mesmo código (ou em dois anos, caso somente seja aplicada a pena de multa - CP, art. 114, I), tendo

por base o montante da pena privativa de liberdade

aplicada. Não sendo a pena executada no prazo, opera-

se a prescrição, a qual fulmina o direito de o Estado

— Pág. orig. 521 —

executa-la (ius executiones). Entretanto, a extinção da pretensão executória não prejudica os efeitos secundários e extrapenais da condenação criminal, designadamente não afasta a inelegibilidade prevista no art. 1º da LC nº 64/90. Nesse sentido dispõe a Súmula TSE nº 59: “O reconhecimento da prescrição da pretensão executória pela Justiça Comum não afasta a inelegibilidade prevista no art. 1º, 1, e da LC nº 64/90, porquanto não extingue os efeitos secundários da condenação”.

Logo, permanece hígida a inelegibilidade, que, no caso, deve ser contada a partir da data em que se operou a extinção da pretensão executória. Por ser mais favorável ao réu, deve-se observar essa data, e não a da publicação do

ato executório

judicial que declara extinta a pretensão: interpretação mereceu acolhida na Súmula TSE nº 60, que

reza:

“O prazo da causa de inelegibilidade prevista no art.

1º, 1, e, da LC nº 64/90 deve ser contado a partir

da data em que ocorrida a prescrição da pretensão executória e não do momento da sua declaração

judicial”.

Assim, poderá o réu ficar inelegível por até oito anos após a data em que se opera a extinção da pretensão executória estatal.

Com isso, porém, não deve ser confundida a extinção da pretensão punitiva estatal, pois aqui perece o próprio direito ou poder de punir do Estado (ius puniendi), surgido com o cometimento do crime. A extinção do ius puniendi afasta não só os efeitos principais (= imposição de pena ou medida de segurança), como também os secundários da sentença penal condenatória (ex.: reincidência, confisco de bens etc.), e, ainda, os efeitos extrapenais como os civis (CP,

art. 91,1) e os político-eleitorais.

“1. Inelegibilidade referida no art. 1º, inciso 1, alínea

e, da LC nº 64/1990. Reconhecida a prescrição da

— Pág. orig. 522 —

pretensão punitiva, afasta-se a incidência d- cay sat >

inelegibilidade. Precedentes. [...]” (TSE - . gk 7) nº 69.179/BA - Dje 1-7-2015)

“[...] 8. A declaração de extinção | a pu libilidade pela prescrição da pretensão exec. «ti, embora impeça a execução da pena, n*o ‘a 1 os efeitos penais

secundários decorrente. - «ae tistência de condena

criminal que tr. "sito . em julgado, tais como a formação de reinci.ência e maus antecedentes. É hipótese diferente da prescrição da pretensão

punitiva, cujo implemento fulmina a própria ação

penal, impedindo a formação de título judicial condenatório definitivo, e, por essa razão, não tem o condão de gerar nenhum efeito penal secundário. [...]” (STJ - REsp nº 1.065.756/RS — 6º T. — Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 17-4-2013)

“[...] 2. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da

LC nº 64/90 incide mesmo após o reconhecimento

da prescrição da pretensão executória, a qual afasta

apenas a execução da pena, subsistindo os efeitos

secundários da deci

o condenatória, como é o caso da inelegibilidade (condenação por tráfico de drogas - arts. 12 e 14 da Lei nº 6.368/76). [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (TSE - AgR-

REspe nº 22.783/SP-PSS 23-10-2012).

Ressalte-se não competir à Justiça Eleitoral declarar a

prescrição da pretensão punitiva ou executória de crimes comuns, processados e julgados pela Justiça Comum Estadual ou Federal. Nesse sentido, estabelece a Súmula TSE nº 58: “Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de candidatura, verificar a prescrição da pretensão

punitiva ou executória do candidato e declarar a extinção

da pena imposta pela Justiça Comum”. A referência a

— Pág. orig. 523 —

“processo de registro de candidatura” se deve ao f .o“es. =

nes o ‘eb. “i .as.

a oportunidade que as inelegibilidades Cuidando-se de extinção da punibilida.. importa considerar os efeitos dos institutos .a . nistia, graça e indulto na inelegibilidade em av -e,> Ms termos do art. 107, II, do CP, todos eles .ra1 xm a extinção da punibilidade.

A anistia é justificada ne. + .ceresse sociopolítico de se olvidarem os fatos p r e) . abrangidos. Trata-se de ato político de soberania estatal, devendo ser veiculada em lei, votada e aprovada no Congresso Nacional (CF, art. 48, VIII). Incide em fatos pretéritos, podendo ser total ou parcial. Pode ser concedida antes ou depois do trânsito em julgado da decisão penal condenatória. Acarreta a exclusão do crime e dos respectivos efeitos penais, principal e secundários. Entretanto, se for concedida após o trânsito em julgado da decisão condenatória, não afasta efeitos extrapenais secundários como o dever de indenizar o dano

causado pelo crime, a perda dos instrumentos e do produto

do crime. No que concerne à inelegibilidade prevista na

enfocada alínea e, I, art. 1º da LC nº 64/90, ela

abolida pela anistia. A subsistência da inelegibilidade é inconciliável com o instituto em apreço. Afinal, a anistia é em regra motivada por razões de ordem política, cuja finalidade é o esquecimento dos fatos em prol da paz social. Assim, pela própria natureza da anistia, ainda que não haja específica previsão legal, não subsiste a inelegibilidade.

A graça e o indulto são institutos parecidos: (i) podem ser concedidos por decreto do Presidente da República, a quem é permitido delegar tal atribuição a “Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado- Geral da União, que observarão os limites traçados es” (CF, art. 84, XII, parágrafo

nas respectivas delega

único); (ii) são concedidos a pessoas, e não a fatos (como ocorre na anistia); (iii) pressupõem a existência de sentença penal condenatória (admite-se a concessão

na hipótese de sentença condenatória contra a qual só

— Pág. orig. 524 —

houve recurso da defesa, ou seja, em que nº, Fou.»

recurso da acus:

ção); (iv) podem ser totais (c. > em

que extinguem a punibilidade) ou parciais (> em que reduzem a pena aplicada). A graça é tal' uv. n denominada indulto individual. A principal 'is nc?) entre esses institutos está em que a gra . é c ncedida a pessoa determinada, mediante pre ,ocic. > do interessado (LEP, art. 188), enquanto o ir -lt. 4 -oncedido coletivamente por iniciativa da prop...» av oridade estatal competente. No plano dos efeitos, tanto a graça quanto o indulto afetam apenas a pena (efeito penal principal), deixando incllumes os efeitos penais secundários e extrapenais. Logo, a vertente inelegibilidade da alínea e, I, art. 1º da LC nº 64/90 não é afetada pela graça nem pelo indulto.

Há também a abolitio criminis, prevista nos arts. 2º e 107, III, do CP. O art. 5º, XL, da Constituição Federal permite a retroatividade da lei penal para beneficiar o réu

(lex mitior). Por esse instituto, extingue-se a punibilidade pela retroatividade da lei que deixa de considerar crime o fato (descriminalização). De sorte que o fato deixa de ser

típico, passando a ser lícito na esfera penal. A extinção da punibilidade se dá com a entrada em vigor da nova norma, a qual retroage à data dos fatos. Se a abolitio criminis ocorrer durante o trâmite do processo criminal ou após o trânsito em julgado da decisão condenatória, a extinção da punibilidade deverá ser declarada judicialmente. Por força da abolitio criminis fica rescindida a condenação, cessando todos os efeitos penais da respectiva decisão judicial. Entretanto, subsiste o efeito extrapenal secundário atinente à obrigação de reparar o dano causado pelo crime. É compreensível a permanência da obrigação de indenizar, afinal, embora o fato deixe de ser penalmente típico, ele existiu e produziu um dano; ele permanece ilícito na esfera civil. Já no que toca à inelegibilidade da alínea e, 1, art. 1º da LC nº 64/90, não parece razoável que ela subsista como efeito extrapenal secundário da decisão condenatória. Na verdade, a inelegibilidade é fulminada pela abolitio

criminis, pois o fato deixou de ser típico e, diferentemente

— Pág. orig. 525 —

do que ocorre com o dever de indenizar, não há sra leg |
estabelecendo a sub
ênça desse gravame « cic^o unia passiva.

A reabilitação criminal não afasta .ci. gera qualquer efeito na inelegibilidade. Nos term *
»ar'. 93 do Código Penal, tal instituto visa apen' a:%.urar o sigilo dos registros processuais e
dare' yectiv condenação, podendo ainda atingir alguns efe" ns . 1 ondenação previstos no art.
92 daquele Código.

Por fim, assinala-se que, ao erigir a causa de inelegibilidade inscrita na vertente alínea e,
I, do art. 1 da LC

o contido no § 9º do art. 14 da Lei Maior, que manda
64/90, o Legislador Complementar teve em vista

considerar “a vida pregressa do candidato”, de sorte a preservar “a moralidade para o
exercício do mandato”. O condenado por um dos delitos indigitados atrai para si a presunção
de desprezo pelos valores maiores que o

Constituinte quis implantar, nomeadamente a primazia
do interesse público e a dignidade e o decoro no exercício de mandato.

Réu em processo criminal - À luz do princípio constitucional de presunção de inocência
(CF, art. 5º, LVII), muito se discute acerca da viabilidade da candidatura de réu em processo
criminal. Argumenta-se que a mera condição de sujeito passivo em tal processo retira do
cidadão a qualificação moral requerida para a investidura em cargo público. O pano de fundo

da discussão situa-se na Ética Pública, nomeadamente na higidez moral exigida dos ocupantes de cargo ou função estatal. Da Justiça se tem exigido o controle da moralidade e, pois, da legitimidade ética do processo eleitoral.

Tal debate intensificou-se nas eleições de 2006, quando o TRE carioca, apreciando ações movidas pela Procuradoria Regional Eleitoral, denegou os pedidos de registro de candidatos que fossem réus em processos

criminais. O argumento central consistia em que, conquanto inexistisse sentença condenatória transitada

— Pág. orig. 526 —

em julgado, tais cidadãos não detinham os necessários adornos morais para exercer mandato eletivo. Na época, pois, elegíveis

No entanto, ainda no pleito de 2006, a tese foi rejeitada pela Corte Superior por quatro votos contra dois. Em 2008, foi amplamente debatida na Corte no RE 1.621/PB (da qual resultou a Res. TSE nº 92.42 - DJ 4-7-2008, p. 6), em cujo julgamento o STJ assentou que a LC nº 64/90 já limita os critérios para a concessão de registro de candidaturas. Ao votar nesse caso, o Ministro Eros Grau ressaltou que o “Poder Judiciário não pode, na ausência de lei complementar, estabelecer critérios de avaliação da vida pregressa de candidatos para o fim de definir situações de inelegibilidade”. À vista disso, ao apreciar a Consulta nº 1.607/2007, em 17 de junho de 2008, a Corte Superior afirmou ser possível o registro de candidato sem condenação definitiva, mas que responde ao processo,

Esse tema também mereceu a atenção do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Ao julgar a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 144/DF, na sessão de 6 de agosto de 2008, o relator, Ministro Celso de Mello, asseverou em sua conclusão que

“a regra inscrita no § 9º do art. 14 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 4/94, não é autoaplicável, pois a definição de novos casos de inelegibilidade e a estipulação dos prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa e a moralidade para o

exercício do mandato, considerada a vida pregressa

do candidato, dependem, exclusivamente, da edição de lei complementar, cuja ausência não pode ser

suprida mediante interpretação judicial”.

Assim, assentou o excelso pretório:

— Pág. orig. 527 —

“a mera existência de inquéritos policiais em curso de processos judiciais em andamento ou a sentença penal condenatória ainda não transitada e, julgado, além de não configurar, só por hipótese de inelegibilidade, também não o registro de candidatura de qualquer cidadão”;

Durante a tramitação do projeto que resultou na Lei nº 12.034/2009, a questão foi levada à baila. A Emenda nº 54,

apresentada no Senado, inseria no art. 11 da Lei Eleitoral o § 1º-A, cuja redação era a seguinte: “o registro de candidatura será deferido aos candidatos que comprovem idoneidade moral e reputação ilibada”. Aprovado no Senado, o alvissareiro preceito foi rejeitado na Câmara de Deputados.

Houve avanço com a LC nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa), que conferiu nova redação à alínea e, I, art. 1º, da LC nº 64/90, conforme anteriormente transcrito. Com

isso, passou-se a prever a inelegibilidade de quem tiver
contra si processo criminal pendente, ainda que a sentença
condenatória (no caso

do Tribunal do Júri) ou o acórdão (confirmatório da condenação ou condenatório) não tenham transitado em julgado. A inelegibilidade incide desde a publicação da decisão, mas, para que se configure, é mister que: (i) haja condenação por crime especificado na enfocada alínea e; (ii) a decisão seja proferida por órgão judicial colegiado; (iii) o interessado não obtenha no órgão competente a suspensão da inelegibilidade, nos termos do art. 26-C da LC nº 64/90.

À vista de tais requisitos, é lícito inferir que a só existência de processo criminal não é óbice à candidatura,

sendo necessário analisar as circunstâncias concretas do
caso, notadamente a fase de tramitação do processo.

Por isso, em atenção ao direito à informação e a fim de assegurar o exercício consciencioso do direito de sufrágio, propugna-se a divulgação pública dos antecedentes criminais dos candidatos. Se os documentos

e as informações constantes do processo de registro de

— Pág. orig. 528 —

candidatura são de acesso comum (LE, art. 11, § 2º) a fim de

impedir que seja facilitada sua consulta pelos interessados. E ninguém negará em sua consciência que os maiores interessados nesse assunto são os Jv. eleitores, pois, sabendo que

o candidato responde ao nro sso criminal, dificilmente se animarão a ne! "0.1. mas, se votarem, eles o farão com consciência . vent. te, dentro da liberdade que lhes é assegurada > . 2) Maior. Isso certamente contribui para o an. dw cimento do eleitorado, a melhoria da qualidade ua representação popular e o aperfeiçoamento das práticas democráticas.

Candidaturas ligadas a organizações criminosas e milícias — nas eleições de 2024, a Justiça Eleitoral indeferiu registros de candidaturas sob o fundamento de ligação

dos requerentes com organizações criminosas e milíc

Embora não houvesse condenação penal emanada de órgão colegiado, os pretensos candidatos eram réus em processos criminais, nos quais havia evidências robustas

de suas atividades criminosas.

As decisões de indeferimento dos registros fundaram-

se na proibição constitucional e legal de os partidos políticos se valerem, em suas atividades, de “organização paramilitar” ou similar, isto é, que apresente aquela “mesma natureza” (CF, art. 17, § 4º; Lei nº 9.096/95, art. 6º). Deveras, é vedada “a utilização de organização armada pelo partido político”, sob qualquer forma ou pretexto, “ainda que pela via transversa, que se dá com a candidatura de agentes por ela designados, apoiados, ou dela integrantes, considerando que o partido político é a entidade detentora do monopólio das candidaturas aos cargos eletivos” (TSE - REspEI nº 060.024.256/RJ - DJe 19-12-2024)

5. O texto constitucional impõe ao Juízo

o dos valores inerentes

eleitoral a absoluta preserva ao Estado Democrático de Direito, notadamente a

liberdade do voto e a moralidade para o exercício

— Pág. orig. 529 —

de cargo público, bens jurídicos insusce .ve's «x flexibilização. Doutrina e jurisprudência
6. A Carta da República é peremptória ao p >screver

a utili

ão de organização ar nad: por partidos

políticos (art. 17, § 4º). Nes:

‘uo, os partidos

políticos não podem it >< se de organização

paramilitar ou de me. ~.a ratureza (art. 6º da Lei nº 9.096/1995) s. ne. huma forma ou sob nenhum pretexto, ainda que p -1a via oblíqua, que se dá com a candidatura de agentes por ela designados, apoiados, ou dela integrantes, considerando que o partido político é a entidade detentora do monopólio das candidaturas aos cargos eletivos.

8. O processo eleitoral viciado pela atuação de organizações criminosas ou congêneres, a exemplo das milícias, põe em xeque a liberdade de escolha do eleitorado, por meio do apoio concedido a determinados candidatos ligados a tais grupos, mas também mediante a redução da competitividade eleitoral. Não há espaço para liberdade sob o domínio do crime organizado, tampouco margem ao exercício do voto consciente e desimpedido, lastreado no livre consentimento.

9. A robustez dos elementos coligidos e indicados na moldura fática delineada pelo Tribunal local perfaz quadro suficiente para obstar a candidatura de integrante de organização paramilitar ou congênere, mormente porque o impedimento deriva diretamente de norma constitucional de eficácia plena e, por isso, de aplicabilidade imediata, integral e direta.

— Pág. orig. 530 —

ira Frac

11. No caso, a partir da moldura pelo Tribunal local, constata-se que o can “uato ostenta contra si diversos elementos denv. tivos de sua participação em milícia arr ada, da prática de homicídio qualificado, da coa, « a. -vstemunha e de sua condição de distrib: id. * à gás na região, tudo

*.rio 2 domínio de atividades

isso para manter seu pr econômicas locais. qua. ro indubitavelmente atrativo da vedação prevista 1.º art. 17, § 4º, da CE. [...]” (TSE - REspEI nº 060.027.526/RJ - DJe 19-12-2024). 10.9.3.5 Indignidade do oficialato (art. 1º, I,

Prevê o art. 1º, I, f, da LC nº 64/90 serem inelegíveis

para qualquer

rgo: “os que forem declarados indignos do oficialato, ou com ele incompatíveis, pelo prazo de 8 (oito)

anos”.

A inelegibilidade em questão atinge tão somente militares integrantes do oficialato, isto é, oficiais: tenente, capitão, major etc. Não atinge, portanto, integrantes da carreira das praças, a saber: soldado, cabo, sargento e subtenentes.

A regra reporta-se ao disposto no art. 142, § 3º, VI, da Constituição Federal, pelo qual a perda de posto e patente só se dá se o militar for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível. A competência para essa decisão é privativa de Tribunal Militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de Tribunal especial, em tempo de guerra.

Nos termos do inciso VII do mesmo dispositivo constitucional, submete-se a esse julgamento o oficial

condenado, na Justiça Comum ou Militar, a pena privativa

de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado. Infere-se que a perda de patente de oficial não constitui efeito automático da condenação criminal

Para que se patenteie, será preciso que: (a) o militar seja

— Pág. orig. 531 —

condenado a pena privativa de liberdade superior a dois

anos; (b) a perda seja decretada pelo Tribunal competente

10.9.3.6 Rejeição de contas (art. 1º, Tg)

O art. 19, I, g, da LC nº 64/90 diz: > serem inelegíveis

para qualquer cargo

“os que tiverem as faltas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art.

71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de

despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição” [quanto à parte final, vide STF -

RE nº 848.826/DF - Pleno —j. 10-8-2016].

A inelegibilidade enfocada decorre do ato de reprovação - pelo órgão competente - de contas prestadas por quem tenha atuado “como gestor ou ordenador de Ag-REspe nº 060015883/MA Dje

22-4-2021). Trata-se de efeito (secundário) da decisão

despesas” (TSE

de rejeição das contas. De sorte que a inelegibilidade não é constituída por ato próprio da Justiça Eleitoral, a qual apenas aprecia os fatos e as provas que lhe são apresentados, reconhecendo-a ou a afastando na situação examinada. Cabe a essa Justiça proceder ao enquadramento jurídico dos fatos.

O dispositivo em exame tem em mira a proteção da probidade administrativa e a moralidade para o exercício

do mandato em vista da experiência pregressa do

— Pág. orig. 532 —

candidato como agente político (executor de org? nento, >
gestor público (ordenador de despesas).

A configuração da inelegibilidade reu.” (a) a existência de prestação de contas re’.u.*s ao exercício de cargos ou funções públicas: (L o ,ulgamento e a rejeição ou desaprovação d . cum.s; (c) a detecção de irregularidade insanave’, (¢) 4 e essa irregularidade caracterize ato doloso d- “mp 1 .dade administrativa; (e) decisão irrecorrível no « 1bi!) administrativo (f) emanada do órgão competente para julgar as contas.

A prestação de contas reporta-se ao controle externo a que a Administração Pública encontra-se submetida por imperativo constitucional, previsto, nomeadamente, nos arts. 31 e 70 a 75 da Lei Maior. O controle financeiro das contas públicas é realizado pelo Poder Legislativo e pelo Tribunal de Contas em todos os níveis da Federação, a

ele, portanto, sujeitando-se a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios.

No tocante ao julgamento das contas no âmbito do Tribunal de Contas, dispõe a Lei nº 8.443/92:

“Art. 16. As contas serão julgadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

- a) omissão no dever de prestar contas;
- b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional ou patrimonial;

— Pág. orig. 533 —

c) dano ao Erário decorrente de ato ¢

ilegítimo ou antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens « . valores

públicos”. Julgando regulares as con. «wWapre ao tribunal dar quitação ao respor avi. ,ulgando-as regulares com ressalva, também ua.’ “x .cação, mas determinará “a adoção de medid. 7 .ecessárias à correção das impropriedades ou faltas identificadas, de modo a prevenir a ocorrência de outras semelhantes” (art. 18). Todavia, julgando-as irregulares, duas

vias se abrem: (i) existindo débito, o responsável deverá ser condenado ao pagamento da dívida atualizada monetariamente acrescida de juros, podendo, ainda, ser-lhe aplicada multa; (ii) inexistindo débito, o tribunal aplicará multa ao responsável (art. 19).

Note-se que esse dispositivo não alude a “irregularidade insanável”, como o faz a alínea g, I, art. 1º, da LC nº 64/90.

A insanabilidade é requisito posto pela lei eleitoral para a
'a Eleitoral

configuração da inelegibilidade. É, pois, da Justiça
a competência privativa, absoluta, para apreciá-la.

A irregularidade insanável constitui a causa da rejeição das contas. Está claro não ser qualquer tipo de irregularidade que ensejará a inelegibilidade enfocada. De sorte que, ainda que o Tribunal de Contas afirme haver irregularidade, desse reconhecimento não decorre automaticamente a inelegibilidade. Esta só se configura se a irregularidade detectada for irremediável, ou seja, se for insuperável ou incurável. Assim, pequenos erros formais, deficiências inexpressivas ou que não cheguem a ferir princípios regentes da atividade administrativa, evidentemente, não atendem ao requisito legal. Dados o gigantismo do aparato estatal e a extraordinária burocracia que impera no Brasil, não é impossível que pequenas falhas sejam detectadas nas contas. Não obstante, apesar de não ensejarem a inelegibilidade

em foco, poderão - e deverão - determinar a

— Pág. orig. 534 —

adoção de providências corretivas no âmbito d' pripi >

Administração.

Insanáveis, frise-se, são as irregularidades graves, decorrentes de condutas perpetradas com dolo ou má-fé, contrárias à lei ou ao interesse público, que podem causar dano ou prejuízo ao erário, e que ferem princípios constitucionais da Administração Pública.

Além de insanável, a caracterização da inelegibilidade em apreço ainda requer que a irregularidade “configure ato doloso de improbidade administrativa”. Assim, ela deve ser insanável e constituir ato doloso de improbidade administrativa. Improbidade, portanto, dolosa - e não culposa.

Sobre a natureza do dolo, após a alteração da Lei de Improbidade (Lei nº 8.429/92) pela Lei nº 14.320/2021, tem-se entendido que ele deve ser específico - e não

genérico, como antes se afirmava. Nesse diapasão: “[...]”

2. O advento da Lei nº 14.230/2021 alterou o panorama
de incidência da inelegibilidade por desaprovação de
contas públicas, pass

ando a ser exigido o dolo específico, em superação ao dolo genérico (RO n. 0601046-26/PE, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, PSESS em 10.11.2022). [...]” (TSE - RO-EI 060076575/ SC — j. 22-11-2022). Em igual sentido: TSE - RO-EI nº 060205129/RJ-PSS 15-12-2022.

Não é exigida a prévia condenação do agente por ato

de improbidade administrativa, tampouco que haja ação de improbidade em curso na Justiça Comum. Na presente alínea g, o requisito de que a irregularidade também configure “ato doloso de improbidade administrativa” tem a única finalidade de estruturar a inelegibilidade. Logo, é a Justiça Eleitoral a única competente para apreciar essa matéria e qualificar os fatos que lhe são apresentados, afirmando se a irregularidade apontada é ou não insanável, se configura ato doloso de improbidade administrativa e se constitui ou não inelegibilidade. Isso

é feito exclusivamente com vistas ao reconhecimento

— Pág. orig. 535 —

de inelegibilidade, não afetando outras esferas e q.”

os mesmos fatos po

m ser apreciados. De. *a1. > não ha falar em condenação em improbidade aa.. * istrativa pela Justiça Eleitoral, mas apenas cu apreciação e qualificação jurídica de fatos e cir u. tan ias relevantes para a estruturação da inelegi’ ”“d.n. em apreço. Note- se, porém, que, havendo co .dena, “o emanada da Justiça Comum, o juízo de im, -o true aí afirmado vincula a Justiça Eleitoral; est. ã poderá negar a existência de improbidade, principaamente se houver trânsito em julgado da respectiva decisão, sob pena de haver injustificável contradição na jurisdição estatal.

A configuração da inelegibilidade também requer que haja decisão irrecorrível do órgão competente rejeitando as

contas. se irrecorrível a decisão final, irretratável, da

qual não mais caiba recurso visando sua modificação. Opera-se, nesse caso, a preclusão ou o que se denomina coisa julgada formal. Note-se, porém, que isso ocorre

no âmbito administrativo. A matéria sempre poderá ser

levada à apreciação do Poder Judiciário, por força do

princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV)

A regular publicação dessa decisão é fundamental paraa configuração da inelegibilidade em apreço, pois isso enseja “transmitir ao interessado a ciência inequívoca de seu inteiro teor e lhe permitir a adoção das medidas cabíveis, sejam elas administrativas ou judiciais, para reverter ou suspender seus efeitos. [...]” (TSE - RESpe nº 134.024/MG —DJe 21-9-2011, p. 38-39). Em igual sentido: TSE - RESpe nº 20.533/SP — DJe 25-9-2013; RESpe nº 20.150/CE - PSS 20-9-2002; RO nº272/MA - PSS 10-9-1998). Assim, apesar de o órgão competente ter

deliberado rejeitar as contas, se não houver efetiva publicação desse ato não se aperfeiçoa a inelegibilidade.

Outrossim, é essa decisão que fixa o marco inicial para a contagem do prazo de oito anos de inelegibilidade.

No tocante ao órgão competente para julgar as contas,
sua definição tornou-se objeto de viva controvérsia, já

— Pág. orig. 536 —

que somente o ato de rejeição praticado por ele - h*bu >
configurar a inelegibilidade em apreço. É asse “ey 6, em
alguns casos, essa função julgadora é realizaa« > lo Poder Legislativo, enquanto em
outros se enc it. 1as atribuições do Tribunal de Contas.

A Constituição Federal confe * «7 “ribunal de Contas
uma série de relevantes fu
ns, onforme se vê no rol
constante de seu art. 7º rr elas, destacam-se as de consulta e julgamento.

Pela primeira - prevista no inciso I -, compete- lhe apreciar as contas prestadas
anualmente pelo chefe do Poder Executivo, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado
e enviado ao Poder Legislativo. A este competirá julgar as contas à luz do parecer emitido pelo
Tribunal (CF, art. 49, IX). O julgamento em foco envolve questões atinentes à execução do
orçamento votado e aprovado no Parlamento; importa averiguar se os projetos, as metas, as
prioridades e os investimentos

estabelecidos na lei orçamentária foram atingidos, se

as políticas públicas foram implementadas. É lícito que assim seja porque, se há uma lei
definindo e orientando o sentido dos gastos e investimentos públicos, impõe-se que sua
execução seja acompanhada e fiscalizada pelos representantes do povo, que, aliás, a
aprovaram. Não fosse assim, a atividade parlamentar fiscalizatória cairia no vazio, perderia o
sentido, seria, em suma, inútil. É bem de ver que a Lei Maior erigiu como crime de
responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra “a lei orçamentária”
(CF, art. 85, VI). O julgamento das contas anualmente apresentadas, atinentes à execução do
orçamento, é, pois, competência exclusiva do Poder Legislativo. Nessa hipótese, o Tribunal de
Contas realiza papel meramente técnico-auxiliar. O parecer prévio que emite tem o objetivo de
orientar os membros das Casas Legislativas, não os vinculando,

porém. Assim, se ao Tribunal parecer que as contas
devam ser rejeitadas, nada impede que o Legislativo
as aprove. Nessa hipótese, aprovadas as contas pelo

— Pág. orig. 537 —

Parlamento, não desponha a responsabilidade política jurídica do administrador público, não se coíge. *do, pois, a inelegibilidade em foco. Isso, porém, n.º liberta o ordenador das despesas tidas por irrelevante 1. * pelo Tribunal de suas responsabilidades, porque não prevalece, nesse caso, o julgamento técnico.

Pela segunda - prevista no inciso II -, compete ao Tribunal de Contas, ele mesmo, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da Administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. Note-se que a hipótese em foco é bem diferente da anterior, pois se trata de perscrutar a responsabilidade do ordenador de despesas. É certo não se cuidar de responsabilidade

política pela execução orçamentária em seu conjunto, mas, sim, de responsabilidade técnico-jurídica pela ordenação específica de despesas, pela gestão de recursos públicos.

Nesse caso

o, as contas

devem ser prestadas diretamente ao Tribunal, sendo sua, igualmente, a competência para julgá-las. Daí o dever inscrito no parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, a saber: "Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária".

A decisão do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terá eficácia de título executivo (CF, art.

71, § 3º). Pode, pois, ser executada diretamente perante o

Poder Judiciário, sendo desnecessária a prévia instauração de processo de conhecimento. Isso ocorre mesmo quando a competência para julgamento é do Poder Legislativo

e este aprove as contas prestada

pelo gestor, pois a imputação de débito é feita ao ordenador de despesas. O

mesmo se dá com a ação de improbidade administrativa,

— Pág. orig. 538 —

que não fica inviabilizada em razão de as contas

serem aprovadas pelo Legislativo. Note-se que, na primeira hipótese aventada, as contas

são prestadas ao Poder Legislativo, s 11. remetidas ao

Tribunal apenas para a emissão a 7 .ecer. Em tal caso, o Tribunal funciona como 'g.9 4cnico-auxiliar do Parlamento. Assim, a comr .tênci. para julgar as contas é do Poder Legislativo. *' 1. nv à segunda hipótese, é o próprio Tribunal qu. det .m competência - atribuída diretamente pela Constituição - para apreciar e emitir julgamento acerca das contas que lhe forem submetidas. Nesse caso, o Tribunal profere julgamento, e não apenas emite parecer prévio.

As observações feitas aplicam-se a todos os entes federativos (CF, art. 75). No particular, as funções consultiva e de julgamento do Tribunal de Contas são repetidas nas Constituições estaduais e do Distrito Federal

O mesmo se dá quanto ao Município. Todavia, no

tocante a este ente federativo, há algumas peculiaridades

que merecem destaque. Em regra, o controle externo da Câmara Municipal é exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados, já que é vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais (CF, art. 31, § 4º).

No que concerne as contas que anualmente devem ser prestadas, o parecer prévio emitido pelo Tribunal só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal (CF, art. 31, § 2º). Assim, se o julgamento no Poder Legislativo não alcançar esse quorum, prevalecerá a conclusão constante do parecer técnico.

No julgamento do EAREspe nº 23.921/AM (publicado na sessão de 9-11-2004), asseverou o TSE que prevalecerá a decisão da Corte de Contas se o parecer por

ela emitido não for apreciado e julgado pela Câmara

Municipal no pra

zo legal, previsto na Lei Orgânica do

Município. Entretanto, esse entendimento não prosperou

na ulterior jurisprudência. Consoante se vê no RESpe nº

— Pág. orig. 539 —

19.967/SE, julgado pela mesma Corte Superior ule'to. 1

em 29-11-2012, a ausência de manifestação do É gio

Legislativo sobre as contas nao faz prevalece parecer

técnico emitido pelo Tribunal de Con' 4s. "sso porque, no

caso de prefeito, o art. 31, § 2º, da "o. stit ição Federal é expresso ao impor a manifesta ". a "Amara Municipal, nao podendo o julgamer's > . rejeição das contas resultarem da inação d~ ~ «o legislativo. Em outros termos, não há aprova ão em desaprovação de contas por decurso de prazo, exigindo-se sempre a manifestação expressa do Legislativo municipal.

Consequentemente, a não apreciação das contas pelo Poder competente obsta a formação da inelegibilidade em exame.

Outro importante aspecto a ser considerado reside no fato de que o Prefeito, mormente nos pequenos e médios Municípios, em geral acumula as funções de executor do orçamento e ordenador de despesas. Isso não ocorre nas

esferas estadual e federal, em que os chefes do Executivo

não ordenam despesas, zelando apenas pela execução geral

do orçamento,

Destarte, o prefeito pode ser julgado diretamente pelo Tribunal de Contas como ordenador de despesas (i.e., por específicos atos de gestão) e, ainda, pela Câmara Municipal, como executor do orçamento governamental.

Não obstante, há muito entende-se que essa distinção é irrelevante para fins de inelegibilidade. Para essa específica finalidade, mesmo quando pratica ato de gestão e ordena despesas, o prefeito deve ser julgado por outro Poder que, no caso, é a Câmara Municipal. Tal interpretação funda-se no art. 31, caput, da Lei Maior, segundo o qual a fiscalização

do Município é exercida pelo Poder Legislativo municipal,

mediante controle externo. Nesse sentido, vejam-se: TSE — RESpe nº 13.174/BA — PSS 1º-10-1996 e RESpe nº 23.235 — PSS 18-9-2004.

Essa interpretação manteve-se mesmo após a alteração procedida pela LC nº 135/2010 à alínea g, I, do art. 1º da LC nº 64/90:

— Pág. orig. 540 —

“Agravos Regimentais. Recursos Ordinários. x” jist. > de Candidatura. Deputado Estadual. Inele ‘ibi.” ade. LC nº 64/90, art. 1º, I, g. Alteraga. LC nº 135/2010. Rejeição de contas put ‘cas. Prefeito. Órgão competente. Câmara 1º. nuv'pal. Provimento judicial. Desprovimento 1. 4 ‘espeito da ressalva final constante da ne redação do art. 1º, I, g, da LC nº 64/90, * co. petência para o julgamento das contas de Prefei.v, sejam relativas ao exercício financeiro, à função de ordenador de despesas ou a de gestor, é da Camara Municipal, nos termos do art. 31 da Constituição Federal. Precedente. 2. Cabe ao Tribunal de Contas apenas a emissão de parecer prévio, salvo quando se tratar de contas atinentes a convênios, pois, nesta hipótese, compete à Corte de Contas decidir e não somente opinar. [...]” (TSE - Ag-

RO nº 420.467/CE-PSS 5-10-2010).

No mesmo sentido: AgR-RO nº 433.457/CE PSS - 23-11-2010; AgR-RESpe nº 323.286/MA - PSS 7-10-2010; AgR-RO nº 440.692/PB — PSS 5-10-2010; RESpe nº 200-89/RJ - PSS 18-10-2012; RESpe nº 120-61/PE-PSS 25-9-2012.

E foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal:

“I — Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio

que deve existir entre os Poderes da República (checks and balances). III - A Constituição Federal revela que

— Pág. orig. 541 —

o órgão competente para lavrar a decisão ir -co Tiv a que faz referência o art. 1º, I, g, da Lt 64, 7490, dada pela LC 135/2010, é a Câmara Munic, al, e não o Tribunal de Contas. IV - Tese a: ota. pelo Plenário da Corte: ‘Para fins do art. 12, ... isc J, alínea g, da Lei Complementar 64, de 1º a. 1.º o de 1990, alterado

pela Lei Complementa, * >5. te 4 de junho de 2010, a

apreciação das co. *asu prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. V — Recurso extraordinário conhecido e provido” (STF - RE nº 848826/DF — Pleno - Rel. Min. Roberto Barroso — Redator do acórdão Min. Ricardo Lewandowski - DJe

24-8-2017)

Nesse precedente (RE nº 848.826/DF), a Suprema Corte acolheu a tese com repercus

ão geral de que, para fins da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC 64/90, “a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais”. Portanto, para embasar a referida inelegibilidade, as decisões dos Tribunais de Contas nos dois tipos de prestação de contas - anuais (ou de governo) e de gestão (ou de atos específicos de gestão) - devem passar pelo crivo da respectiva Casa Legislativa.

Não é esse, porém, o entendimento que tem sido observado pela jurisprudência eleitoral no caso de convênio (ou ato ou negócio jurídico) entabulado entre Município e outro ente da Federação. Nesse caso, tem- se entendido que, sendo o Tribunal de Contas o órgão competente para julgar as contas prestadas pelo Prefeito,

a inelegibilidade deve ser embasada na decisão técnica

da Corte de Contas. Nesse sentido, vejam-se os seguintes

julgados: i) “[...] o TSE, em recente julgado, na linha

— Pág. orig. 542 —

da orientação do STF [RE 848.826/CE e RE "2974. ']

MG], assentou que o entendimento externado %e.. Corte Constitucional não alberga as contas pre." das por prefeito referentes a recursos que de sv. m de convênio firmado entre municípios e a "n.ºn / «Espe 46-82/ PI, rel. Min. Herman Benjarr ve licado na sessão de 29-9-2016). 3. Recenter ente, ste Tribunal Superior decidiu que a competê "ia wa julgar as contas que envolvem a aplicação e * rer 1rsos repassados pela União ou pelo Estado aos Municípios é do Tribunal de Contas competente, e não da Câmara de Vereadores (REspe 726-21/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11-4-2017). [...]." (TSE - REspel nº 45.002/MG - DJe, t. 161, 21-8-2017, p. 126-127); ii) "[...] 2. Em apertada síntese, este Tribunal assentou que a nova regra trazida no § 4º-A do art.

1º da LC 64/90 [...] se aplica apenas nas hipóteses em

que o julgamento das contas publicas seja realizado por tribunal de contas. [...]." (TSE - ED-RO-El nº 060259789/ SP — DJe 29-3-2023); iii) "[...] 4. A orientação firmada pelo

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 1.340

da repercussão geral, considera correta a interpreta

conforme a Constituição, no sentido de que o disposto no § 4º-A do art. 1º da Lei Complementar 64/90 se aplica apenas aos casos de julgamento de gestores publicos pelos Tribunais de Contas, o que nao seria o caso dos autos, uma vez que a rejeição das contas do agravado, na condição de chefe do Poder Executivo municipal na ocasião, ocorreu por meio de decreto legislativo oriundo da]." (TSE - REspe nº 060006262/PR -

Câmara Municipal. [. DJe 3-4-2025).

O Supremo Tribunal Federal apreciou novamente esse tema ao julgar a ADPF 982/PR, oportunidade em que reiterou o seu entendimento no sentido de que, ainda que se trate de ato ordenação de despesa ou de gestão (inclusive os praticados no âmbito de convênio firmado com outros entes federativos), para o fim específico de afirmação da inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC nº 64/90, é necessário

que as contas sejam submetidas à apreciação da Câmara

— Pág. orig. 543 —

Municipal, pois é esse o órgão constitucior almen > competente para realizar julgamento politico d. sa. >' 4es, nos termos do art. 31, § 2º, da Constituição Feu? il. Nesse

sentido:

3. Os Tribunais de Omnia. têm competência para julgar contas °.- mes 10 de Prefeitos que ordenem despesas . 1"; amente para imputação de débito e aplic.-ac de sanções fora da esfera eleitoral. Congruência com a tese fixada no Tema de Repercussão Geral nº 1.287 (ARE nº 1.436.197/RO, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18-12-2023). 4. A competência dos Tribunais de Contas para julgar contas de ordenadores de despesas, incluindo prefeitos, é técnica e independente

do controle político realizado pelas Casas Legislativas. 5. São inválidas as decisões

judiciais ainda não transitadas em julgado que

anulem atos d

rios de Tribunais de Contas que,

em julgamentos de contas de gestão de Prefeitos, imputem débito ou apliquem sanções não eleitorais, preservada a competência exclusiva das Câmaras Municipais para os fins do art. 1º, inciso I, g, da Lei Complementar nº 64/1990. 6. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente. 7. Tese de julgamento: '(I) Prefeitos que ordenam despesas têm o dever de prestar contas, seja por atuarem como responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, seja na eventualidade de darem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário; (II) Compete aos Tribunais de Contas, nos termos do art. 71, II, da Constituição Federal de 1988, o julgamento das contas de Prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesas;

(III) A competência dos Tribunais de Contas, quando

— Pág. orig. 544 —

atestada a irregularidade de contas d prestadas por Prefeitos ordenadores de ct ?sp “4, se restringe à imputação de débito e à ap. ação de sanções fora da esfera eleitoral, / 1de, ndentemente de ratificação pelas Câmaras .« nuipais, preservada a competência exclusiva “2s s para os fins do art. 1º, inciso I, alíne. ., dº Lei Complementar nº 64/1990.” (STF: ADI" 582/PR — Pleno - Rel. Min. Flavio Dino - DJe 17-_-2025).

Portanto, para fins de declaração da inelegibilidade prevista no vertente art. 1º, I, g da LC nº 64/90, o órgão competente para julgar as contas de Prefeito será a Câmara Municipal tanto na hipótese de contas de governo quanto na de atos de gestão ou ordenação de despesas.

Note-se que essa compreensão não exclui a possibilidade de declaração de inelegibilidade no caso de

rejeição ou desaprovação de contas fundada em ato de

gestão ou ordenação de despesas. O que se exige é que, para os fins do art. 1º, I, g, da LC nº 64/90, a de:

o da Corte de Contas passe pelo crivo do respectivo Poder Legislativo.

O § 4º-A do art. 1º da LC nº 64/90 (acrescido pela LC nº 184/2021) afasta a aplicação da presente causa de inelegibilidade aos “responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o pagamento de multa”. São três, portanto, os requisitos legais para a não incidência da inelegibilidade: i) serem as contas julgadas irregulares; ii) não haver imputação de débito; iii)) ser o gestor “responsável” sancionado exclusivamente com multa. O conectivo “e” na cláusula legal indica que o afastamento da inelegibilidade requer a ocorrência

simultânea dos três requisitos. Entende-se que essa regra

“tem aplicabilidade restrita aos julgamentos de contas de gestores públicos” (TSE - AgR-REspEI nº 060011983/GO — Dje 21-11-2024; STF - RE nº 1459224/SP - Pleno - Rel Min. Gilmar Mendes - DJe 20-9-2024). Aplica-se, portanto,

— Pág. orig. 545 —

apenas à hipótese de contas de gestão - e r40

contas anuais ou de governo. Assim, os referido. rey «tos

devem ser pesquisados na decis

ão do Tribuna. ° * Contas,

mas somente na hipótese de as contas .«. m apreciadas e

desaprovadas pela Câmara Municir |

de aprovação das contas e de

aur_nas hipóteses

‘a 1/9 apreciação pela

Câmara Legislativa, não hav .á m. ‘amento bastante para

a afirmação da causadei- ‘eg, i’ .dade doart. 1º,1,g, da LC nº 64/90.

Em resumo:

as contas anuais ou de governo prestadas por prefeito devem ser julgadas pela Câmara de Vereadores, atuando o Tribunal de Contas como auxiliar do Poder Legislativo. Nessa hipótese, não se aplica o art. 1º, § 4º-A, da LC nº 64/90, e só se poderá cogitar a inelegibilidade em exame se o

órgão legislativo reprovar as contas.

contas prestadas por prefeito em razão de convênio ou atos de gestão (tomada de contas especial) devem ser julgadas pelo Tribunal de Contas. Nesse caso, porque age como gestor de recursos públicos, o prestador submete-se a julgamento técnico-jurídico, podendo sofrer

sanções de multa e imputação de obrigações

e despesas. Porém, só por si, a decisão do Tribunal de Contas não tem efeitos político-eleitorais, ou melhor: não tem aptidão para sozinha gerar a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC nº 64/90. Para esse fim específico, o ato que aprecia as contas é do tipo complexo, de modo que, para se aperfeiçoar e produzir efeitos, depende da manifestação de vontade de dois órgãos, quais sejam: a Corte de Contas e a Câmara Municipal. Portanto, para fins eleitorais

(ou de inelegibilidade), o julgamento do Tribunal

de Contas deve também passar pelo crivo da

— Pág. orig. 546 —

respectiva Casa Legislativa. Somente s' pride." cogitar da inelegibilidade em exame ec *
gao legislativo reprovar as contas. Nesse ~ ecto, o Tribunal de Contas também .u. como
auxiliar do Poder Legislativo. E r i. a elegibilidade poderá ser afastada po: "1,1 "o há pouco
citado art. 12,§ 4º-A, da LO 1º 54, 90.

Quanto a presidente u Po .er Legislativo, a competência

para julgar as respectivas contas é do Tribunal de Contas. Nesse sentido: TSE- RESpe
nº 13.713/ES-PSS 1º-10-1996. Pela inelegibilidade em foco, o agente público torna-se
inelegível "para as eleições que se realizarem nos 08 (oito) anos seguintes, contados a partir
da data da decisão". Portanto, o marco inicial da inelegibilidade é claramente fixado na data da
decisão que a gera, devendo- se considerar a data de sua publicação, não a que lhe

for aposta. Assim, considerado o momento da publicação,

se a inelegibilidade expirar antes da data prevista

para a eleição, nesta não poderá gerar efeito restritivo

do exe

cício da cidadania passiva. Caso contrário, a inelegibilidade se estenderia para além dos
oito anos legalmente previstos, o que significaria violação ilegal e inconstitucional do direito
político fundamental atinente à cidadania passiva, bem como extensão indevida da

incidência de uma restri

Quid juris se, após a configuração da inelegibilidade em razão de o Órgão Legislativo ter
aprovado o parecer do Tribunal de Contas que rejeita as contas prestadas, houver novo
pronunciamento do Legislativo, desta feita afastando o parecer técnico e aprovando as
contas? Nesse caso, a reapreciação das contas pelo Órgão Legislativo só por si não tem o
condão de desconstituir a inelegibilidade. Do contrário, a afirmação da inelegibilidade ficaria
sempre ao sabor da coloração política dos Órgãos Legislativos. Na verdade, o ato que aprova
o parecer desfavorável do

Tribunal de Contas ingressa no mundo jurídico, gerando

o deve ser formalmente

efeitos. Sua desconstituiç

— Pág. orig. 547 —

pleiteada pelo interessado junto ao Poder FT ui

em ação anulatória. Se procedente o pec'do +

formulado, novo ato deverá ser editado pelo - - 'islativo, ja que invalidado o primeiro. O novo ui. "mento poderá afastar o parecer técnico e aprov - .~ ce itas. Somente nessa hipótese seria possível * Sn a inelegibilidade antes constituída, pois nao' .ais e. contraria fundamento jurídico.

Pode ocorrer de o n. "o 1 conunciamento emanar não do Órgão Legislativo, mas do Tribunal de Contas. Nesse caso, porque o novo parecer prévio aprovando as contas por si só não afasta a validade do ato Legislativo que as desaprovava, não fica afastada a inelegibilidade. A

propósito, colhe-se na jurisprudência:

"[...] 3. O fato de a Corte de Contas haver rescindido seu acórdão anterior e exarado novo parecer prévio,

desta vez aprovando as contas com ressalvas, não

tem o condão de afastar a validade do Decreto

Legislativo que desaprovava as contas do chefe do Poder Executivo, caso não tenha havido também novo pronunciamento da Câmara de Vereadores. Precedentes. [...]" (TSE - AgR-REspe nº 19.374/PR - PSS 12-12-2012).

A questão a respeito das contas, ou melhor, da

rejeição delas, pode sempre ser submetida à apreciação do Poder Judiciário. Isso é feito via ação desconstitutiva ou anulatória do ato. A competência para essa ação é da Justiça Comum. Para que a inelegibilidade fique afastada, será necessário que, na petição inicial, sejam questionadas todas as irregularidades apontadas, sob pena de não se afastá-la quanto às que não se questionarem. Por exemplo: se forem apontadas dez irregularidades e a demanda questionar apenas quatro, as outras seis poderão fundamentar juízo de inelegibilidade com fulcro na regra

em tela, já que sobre elas não poderá o Órgão Judicial se

— Pág. orig. 548 —

pronunciar ante a necessidade de a sentença ads? -1n i: aos fatos e pedido postos na peça exordial (CPC, srt. *º -)

Note-se que a nova redação conferida . mnfocada alínea g pela LC nº 135/2010 ressalv . c. nressamente a possibilidade de a decisão em qr « ine 2gibilidade se funda ser "suspensa ou anula . vt Poder Judiciário". De sorte que a inelegibil' .adeº . mente é afastada - ainda que em caráter pr "isu ir - se houver provimento jurisdicional que suspe. da' u anule a decisão de rejeição de contas. Assim, não é suficiente a mera submissão da questão à apreciação do Poder Judiciário mediante a propositura de ação, sendo mister existir efetivo provimento jurisdicional.

Ainda que proferido após a formalização do pedido de registro da candidatura, o provimento liminar de caráter cautelar ou antecipatório da tutela jurisdicional pleiteada na

Justiça Comum tem o condão de suspender

a inelegibilidade. Tem-se aí a hipótese de elegibilidade

superveniente, consoante previsão constante do art. 11, S

10, da Lei nº 9.504/97. A esse respeito, assentou o TSE:

"[...] 3. Nos termos do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, inserido pela Lei nº 12.034/2009, a concessão da liminar, ainda que posterior ao pedido de registro, é capaz de afastar a inelegibilidade decorrente da rejeição de contas no exercício de cargos públicos. 4. Agravo regimental desprovido" (TSE - AgR-RO nº 420.467/CE-PSS 5-10-2010).

Delimitação da cognição da Justiça Eleitoral A inelegibilidade em apreço decorre da rejeição de contas pelo órgão competente, sendo efeito secundário desse ato. Por isso, ao apreciar a cognição do órgão judicial eleitoral é limitada. Sobretudo, não lhe é dado rever o mérito dos atos emanados do Tribunal de Contas e da Casa Legislativa

É dessas instituições a competência para afirmar ou negar

a regularidade dos atos praticados pelo administrador

— Pág. orig. 549 —

público em face do ordenamento positivo. Daí o certo >

Súmula TSE nº 41, verbis

"Não cabe à Justiça Eleitoral dec'... sobre o acerto ou desacerto das decisões - ro *rid s por outros

Órgãos do Judiciário ou de "nw

is de Contas que

configurem causa de ir «le ibi. dade".

Na verdade, a Jus ca Eleitoral é informada por aqueles órgãos, cotejando os dados recebidos com os princípios e as regras do Direito Eleitoral, a fim de realizar o enquadramento jurídico dos fatos. Cabe-lhe, pois, tão só averiguar se na decisão que desaprova as contas se apresentam os requisitos configuradores da inelegibilidade. Em outros termos, a competência da Justiça Eleitoral cinge-se a verificar: (a) existência de

prestação de contas relativas ao exercício de cargos ou

funções públicas; (b) julgamento e rejeição das contas; (c)

presença de irregularidade insanável; (d) caracterização

dessa irregularidade como ato doloso de improbidade

ência de decisão irrecorrível do

administrativa; (e) exis órgão competente para julgar as contas; (f) se a inelegibilidade encontra-se suspensa em razão de tutela provisória de urgência (cautelar ou antecipada) concedida pela Justiça Comum.

Note-se, porém, que dentro de sua esfera competencial, tem a Justiça Eleitoral plena autonomia para valorar os fatos ensejadores da rejeição das contas e fixar, no caso concreto, o sentido da cláusula aberta “irregularidade insanável”, bem como apontar se ela caracteriza ato doloso de improbidade administrativa. É que a configuração da inelegibilidade requer não só a rejeição das contas, como também a insanabilidade das irregularidades detectadas e sua caracterização como improbidade. Se a rejeição (ou desaprovação) das contas é dado objetivo e facilmente verificável (basta uma certidão expedida pelo

órgão competente), a insanabilidade e a configuração da improbidade requerem a formulação de juízo de valor por

— Pág. orig. 550 —

parte da Justiça Eleitoral, única competente par" af'-m. -
se há ou não inelegibilidade.

10.9.3.7 | Abuso de poder econé ue. ou político por agente público 1º I, h)

O art. 14, § 9º, da Lei Maj" . tan. >e.n objetiva assegurar

“a normalidade e legitimia. te uas eleições contra [...] o abuso do exercício ‘ fi 1ção, cargo ou emprego na administração direta ou 1.direta”. Dai a previsão contida no art. 1º, I, h, da LC nº 64/90, segundo a qual são

inelegíveis para qualquer cargo

“os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político, que forem condenados em decisão

transitada em julgado ou proferida por órgão judicial

colegiado, para a eleição na qual concorrem ou

tenham sido diplomados, bem como para as que se

realizarem nos 8 (oito) anos seguintes”.

Consoante se extrai desse dispositivo, são requisitos essenciais para a caracterização da inelegibilidade: (1) existência de abuso de poder econômico ou político; (2) a qualidade de agente público do autor do abuso de poder; (3) a finalidade eleitoral do abuso, de modo a carrear benefício ao próprio agente ou a terceiro; (4) a existência de condenação judicial do autor do abuso em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado.

Em primeiro lugar, a configuração da inelegibilidade em exame requer que haja abuso de poder econômico ou político. Com efeito, as eleições em que ele ocorre resultam

indelevelmente corrompidas, maculadas, gerando representação política ilegítima.

Por abuso de poder compreende-se o ilícito eleitoral consubstanciado no mau uso ou o uso de má-fé ou

com desvio de finalidade de direito, situação ou posição

— Pág. orig. 551 —

jurídicas, podendo ou não haver desnaturam ute a"? institutos jurídicos envolvidos. Na dimensão ecu 4 uca do abuso encontram-se bens econômicos, fin. > eiros ou patrimoniais. Já em sua dimensão po]... apresenta-se o poder de autoridade estatal ou o pe *?r alít co-estatal, que

é pertinente ao "exercício de fur .*o, x. "go ou emprego na

administração direta ou ind' .et>" (©, art. 14, § 9º, in fine).

O segundo requisi* * r. a configuração da inelegibilidade da vert. tte linea h diz respeito a que o autor do abuso de poder seja ou tenha sido agente público. No texto legal esse requisito é expresso pela cláusula "os detentores de cargo na administração publica direta, indireta ou fundacional".

Ao realizarem seus misteres, os agentes públicos devem sempre guardar obediência aos princípios constitucionais regentes de suas atividades, nomeadamente os previstos no art. 37 da Lei Maior, dentre os quais se destacam:

legalidade, impe

soalidade, moralidade, probidade,

publicidade, eficiência, licitação e concurso público. A

ação administrativo-estatal deve necessariamente pautar- se pelo atendimento do interesse público.

A expressão "detentores de cargo", no texto legal, apresenta sentido amplo, abrangendo todos os agentes

públicos, inclusive os detentores de cargos em comi: titulares de mandato público-eletivo.

O terceiro requisito impõe a finalidade eleitoral ao fato abusivo, o qual deve carrear benefício eleitoral ao próprio agente ou a terceiro. Se não houver benefício ou este for exclusivamente de outra natureza (e.g., econômico), não estará configurada a inelegibilidade e tampouco haverá interesse do Direito Eleitoral.

Pelo quarto requisito é mister que haja "condenação" judicial do autor do abuso em decisão judicial transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado. Portanto, o fato deve ter sido submetido e apreciado pelo Poder

Judiciário, tendo este declarado sua ilicitude.

— Pág. orig. 552 —

Para gerar efeito, não se exige o trânsito em julga. >

da decisão do órgão colegiado, bastando que seja publicada.

Não é necessário que a decisão -u. ne da Justiça Eleitoral, pois, conforme já asser 1 a Corte Superior, a inelegibilidade da alínea h oct nas hipóteses de condenação tanto pela Just', a "ou. 1m como pela Justiça Eleitoral" (TSE REsR n 1/.105/AM Dje, t. 54, 19-3-2015, p. 36-37). Por anto, em tese, tal decisão pode ter origem em processo de ação civil publica, de improbidade ou popular.

Assim, tratando-se de decisão originária da Justiça Eleitoral, poderá ela emanar de qualquer tipo de ação ou procedimento eleitoral, inclusive da ação de impugna de mandato eletivo - AIME (CF, art. 14, §§ 10e 11).

Termos inicial e final da inelegibilidade — No que concerne aos termos inicial e final da inelegibilidade em apreço, a solução é idêntica à apontada anteriormente na alínea d.

Em igual sentido, assentou a Corte Superior: "1. O prazo da

inelegibilidade prevista na alínea h do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90 [...] se conta da data da eleição [...]" (TSE - Cta nº 13.115/DF- DJe, t. 154, 20-8-2014, p. 71)

Se houver segundo turno, deve o lapso da inelegibilidade ser contado da data do primeiro turno. Nesse sentido, reza a Súmula TSE nº 69: "Os prazos de inelegibilidade previstos nas alíneas j e h do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90 têm termo inicial no dia do primeiro turno da eleição e termo final no dia de igual número no oitavo ano seguinte". Por igual, dispõe o art. 52, parágrafo único, da Res. TSE nº 23.609/2019 (incluído pela Res. nº 23.729/2024): "Os prazos de inelegibilidade cujo marco inicial seja a eleição contam-se a partir do primeiro turno do pleito respectivo, findando no dia de igual número do seu início (Código Civil, art. 132, § 3º, e ADInº 7.197/DF)".

Confronto com a alínea d - embora não se confundam, há semelhanças entre as hipóteses previstas nas alíneas deh, I, do art. 1º da LC nº 64/90.

— Pág. orig. 553 —

As duas alíneas cuidam de abuso de poder mar jaºoe.»

prol de candidatura, vinculando-se, portanto, a 'na "9 .des
eleitorais.

Diferem, porém, em que a alínea . v ietiva impedir a candidatura dos beneficiários. 1a cor iuta abusiva, tornando-os inelegíveis "paraa ic'o xa qual concorrem ou tenham sido diplomado" , enq. anto a regra da alínea h visa obstar a candiê "11. dos "detentores de cargo na administração pubh. > di eta, indireta ou fundacional" que, abusando dos poderes econômico ou político que defluem dos cargos que ocupam ou das funções que exercem, beneficiem a si próprios ou a terceiros no pleito eleitoral. Portanto, o destinatário da regra da

alínea d é qualquer pessoa, enquanto o destinatário da regra da alínea h é o agente público. Para exemplificar: suponha-se que um prefeito abuse do poder político que detém com vistas a fazer com que seu sucessor seja eleito.

Seu comportamento realiza a hipótese da alínea h, além de poder configurar improbidade administrativa, já seu afilhado político, candidato à sua sucessão, incorrerá na alínea d, pois será beneficiário da o ilici

Ademais, a alínea d pressupõe condenação anterior por abuso de poder emanada da Justiça Eleitoral, ao passo que, pela alínea h, a condenação anterior pode emanar tanto da Justiça Comum, quanto da Justiça Eleitoral.

As diferenças entre as alíneas d e h foram debatidas pela Corte Superior Eleitoral no julgamento do RO nº 60.283/

TO, tendo afirmado o relator:

“De início, verifica-se que as causas de inelegibilidade previstas nos dois dispositivos incidem no caso de condenação por abuso de poder econômico ou político, por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado.

No entanto, há duas diferenças fundamentais entre as mencionadas alíneas: o sujeito destinatário da

— Pág. orig. 554 —

norma e o órgão judicial que proferiu - condenatória.

O sujeito da alínea d é qualquer pu soa (os que tenham contra sua per.0a'), enquanto a alínea h refere-se apenas a Jet ..ores de cargo

na administração pv' lic reta, indireta ou fundacional ('os deten.. * sd cargo na administração pública direta, in. "eta. ujudacional").

Além disso, na aunea d a condenação por abuso de poder político ou econômico deve ser julgada procedente pela Justiça Eleitoral; na alínea h, por outro lado, o legislador não estabeleceu essa condição, donde se extrai que nesse caso a inelegibilidade pode decorrer de condenação por abuso de poder econômico ou político proferida tanto pela Justiça comum, quanto pela Justiça Eleitoral.

L...]" (TSE - RO nº 60.283/TO - Rel. Min. Aldir

Guimarães Passarinho Júnior - PSS 16-11-2010). Em igual sentido, vide: TSE - RESpe nº 15.105/AM - DJe, t 54, 19-3-2015, p. 36-37

10.9.3.8 Cargo ou funcdo em instituição financeira liquidanda (art. 1º, I, i)

Pela LC nº 64/90, art. 1º, I, i, são inelegíveis para

qualquer cargo

os que, em estabelecimentos de _ crédito, financiamento ou seguro, que tenham sido ou estejam sendo objeto de processo de liquidação judicial ou extrajudicial, hajam exercido, nos 12 (doze) meses anteriores à respectiva decretação, cargo ou função de direção, administração ou

representação, enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade”.

— Pág. orig. 555 —

As instituições de crédito, financiamento suo

stema financeiro nacional (CI, a 92;

integram o s: Lei nº 4.595/64, art. 17; Lei nº 7.492/o., art. 19) Para funcionarem, dependem de au* 11. "ção do Banco Central do Brasil, que intervém e fi “a. 7a s .as atividades.

Tais instituições encontram. sy.tas à liquidação

extrajudicial (Lei nº 4.595/f +, art. *5), cujos decretação e processamento compete a R? .co Central. A liquidação tem como pressupost. a solvência da entidade. As atividades desta ficam paralisadas com a instauração do procedimento, apenas sendo praticados atos, pelo liquidante, com o objetivo de adimplir as obrigações remanescentes. Ademais, há a instauração de concurso universal de credores. Tomando-se como exemplo um estabelecimento bancário, todos os depositantes e correntistas são convocados para, uma vez realizado Oo ativo, reaverem seus créditos. Estes credores não detêm nenhum privilégio, pois são classificados como

quirografários. A liquidação pode ser convolada em

falência. Entretanto, a tais instituições não se aplica o

disposto na Lei nº 11.101/2005, que regula a recupera judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da

sociedade empresária.

Desneces:

io dizer que a liquidação de instituições financeiras pode acarretar danos a um grande número de pessoas, além do risco gerado para a estabilidade do sistema financeiro em seu conjunto. Normalmente, situações como essa são acompanhadas de grande alvoroço no mercado.

O dispositivo em exame assevera serem absolutamente inelegíveis as pessoas que hajam exercido cargo ou

função de direção, administração ou representação em

tais instituições, nos 12 meses anteriores à decretação da liquidação, enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade pela bancarrota.

10.9.3.9 Ilícitos eleitorais: corrupção eleitoral,

captação ilícita de sufrágio, captação

— Pág. orig. 556 —

ou gasto ilícito de recurso em

campanha, conduta vedada (at. .º, I, Pelo art. 1º, I, j, da LC nº 64/90 (a resc da pela LC nº 135/2010), são inelegíveis

“os que forem condenac. s,-.n decisão transitada em julgado ou profer. *a p r órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma, pelo

prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição”.

Antes da promulgação da LC nº 135/2010, não

geravam inelegibilidade os ilícitos eleitorais enumerados

na presente alínea j, a saber: captação ilícita de sufrágio

(LE, art. 41-A), captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha (LE, art. 30-A) e conduta vedada a agentes públicos em campanhas eleitorais (LE, arts. 73 ss.). É que tais condutas ilícitas foram contempladas em lei ordinária, e não em lei complementar, conforme exige o art. 14, § 9º, da Lei Maior.

Quanto ao ilícito de “corrupção eleitoral”, essa hipótese é prevista no § 10 do art. 14 da Constituição Federal como causa ensejadora de ação de impugnação de mandato eletivo (AIME), e também não gerava inelegibilidade, mas tão somente a cassação do mandato. Em face da redação da enfocada alínea j, parece plausível o entendimento de que a procedência do pedido formulado em AIME, fundada em corrupção, enseja a declaração de inelegibilidade do impugnado.

Nas hipóteses vertentes, a inelegibilidade não constitui objeto direto ou imediato da ação fundada nos aludidos arts. 14, SS 10 e 11, da CF, e 30-A, 41-A e 73 ss. da

LE. Na verdade, ela constitui efeito externo ou secundário

— Pág. orig. 557 —

da sentença de procedência do pedido nessas dv .nerde

Assim, não é preciso que conste express: ne. do

dispositivo da sentença ou do acórdão conde:..* rio, pois

somente sera declarada em futuro e cv. 1tual processo

de registro de candidatura - isso * ar. “e. .a dicção do § 10 do art. 11 da LE: “as causas ‘1
>gibilidade devem ser aferidas no momento ° « fori. *lização do pedido de registro da
candidatura”

Para que a inelegibil ade »m exame se patenteie e gere efeitos, não é necessário que a
decisão judicial proferida na demanda que tem por objeto os ilícitos enumerados transite em
julgado, bastando que seja proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral e devidamente
publicada.

Extrai-se do texto legal que só há geração de

inelegibilidade se houver c

ão de registro ou de diploma, o que pressupõe a gravidade dos fatos. Tem-se

entendido na jurisprudência que a aplicação isolada de

multa não acarreta inelegibilidade, confira

e: TSE - AgR- REspe nº 7.922/PA - Dje 19-4-2017, p. 51; TSE - AgR-

RO nº 292.112/SP — PSS 27-11-2014. Atende-se com isso ao princípio constitucional
de proporcionalidade, pois, se se entender como adequada tão só a aplicação de multa, a
conduta considerada certamente tera pouca gravidade. Nesse caso, a lesão ao bem jurídico
tutelado não é de tal monta que justifique a privação da cidadania passiva por oito longos
anos.

Note-se, porém, que o condicionamento da inelegibilidade à cassação de registro ou
diploma poderá ensejar situações contraditórias. Isso porque a inelegibilidade não alcançará
quem não for candidato com pedido de registro deferido ou diploma expedido; não alcançará,
e.g., o “agente público” responsável pela prática de conduta vedada em benefício de candidato
(LE, art 73, § 5º) - embora esse mesmo agente público figure como corréu (juntamente com o
candidato beneficiado) na respectiva ação eleitoral

E mais: no que concerne às ações fundadas nos arts.

30-A, 41-A e 73 ss. da LE, se o candidato-réu não for

— Pág. orig. 558 —

eleito, torna-se inviável a eficácia concreta das sº ações «o

ão de seu registro ou diploma, mas tão ‘ol ~ .e a

da multa nas duas últimas hipóteses. De ma. ° ra que a nao eleição do candidato-réu
tem o ¢ 11. 7o de imuniza-

lo da incidência da inelegibilidade “es >. p rém, incidi se na mesma situação ele foss lit. e
tivesse cassado o diploma). Em tal caso, p de se ‘iscutir se a ausência do pressuposto legal iv
>eu ulterior declaração de inelegibilidade. Em pri. ‘pic nao se afigura juridicamente possível a

declaração de inelegibilidade por ausência de específico pressuposto legal. Entretanto, nas eleições proporcionais, poder-se-ia cogitar a cassação do diploma de suplente, daí exsurgindo a possibilidade de declaração de inelegibilidade. Por outro lado, se os fatos debatidos no processo forem muito graves, com potencialidade para Berar a cassação do registro ou mesmo do diploma, sendo

certo que isso só não ocorreu em razão de o réu ter perdido as eleições, parece plausível admitir-se a inelegibilidade, desde que isso seja expresso no decisor. De sorte que o provimento jurisdicional concluiria pela procedência do pedido e cas 0 do diploma, deixando, porém, de aplicar essa sanção em virtude de sua não expedição.

Ademais, ao menos em tese, também se poderia cogitar dessa mesma solução para a hipótese de inviabilizar-se a aplicação das sanções de cassação de registro, diploma ou mandato em razão do término ou cumprimento do mandato sem que o mérito do processo pertinente à representação tenha sido definitivamente decidido.

Sobre o termo inicial, extrai-se da cláusula final da alínea j que a inelegibilidade em exame deve vigorar “pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição”. Não há, porém, clareza quanto ao momento exato a partir do qual a contagem deve ser feita: (i) do dia do pleito, (ii) do término do processo eleitoral, que se dá com a diplomação, ou, (iii) do final do ano em que se realizam as eleições?

É razoável aplicar-se aqui a mesma solução apontada para as alíneas d e h, expostas anteriormente. Nesse sentido

— Pág. orig. 559 —

“Inelegibilidade - Prazo - Art. 1º, alínea j” c

Lei Complementar nº 64/1990. Tendo e 1 c “a O disposto na alínea j, do art. 1º da Lei Com, »mentar nº 64/1990, o prazo de inelegib' 1dac * não coincide com a unidade de tempo de .? uw. janeiro a 31 de

dezembro, mas com a d7'a. +. ição. [...] O contido,

em termos de prazo, n. * art tinal da alínea j, revela termo inicial def. ido om clareza solar, para saber- se da extensão da .elegibilidade, sobressaindo a alusão não à unidade de tempo de 1º de janeiro a 31 de dezembro, mas à data da eleição. Refere-se à inelegibilidade pelo período de oito anos, a contar do escrutínio. Não se pode, observada a interpretação do preceito, alcançar resultado que acabe por elastecer o prazo estabelecido” (TSE - REspe nº 84-50/BA - DJe

6-3-2014 - excerto do voto do relator).

De igual modo, vide: TSE - AgR-AI nº 17.773/PB —

DJe, t. 23, 3-2-2014, p. 299; REspe nº 9.628/SP - Dje 11-10-2013; REspe nº 9.308/AM, j. 20-6-2013; TSE — REspe nº 7.427/PR — PSS 9-10-2012; TSE - Cta nº 43.344/2014 — DjJe, t. 118, 1º-7-2014, p. 60.

Se houver segundo turno, deve o lapso da inelegibilidade ser contado da data do primeiro turno, ainda que o fato ilícito ocorra entre os dois turnos de votação. Nesse sentido, reza a Súmula TSE nº 69: “Os prazos de inelegibilidade previstos nas alíneas j e h do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90 têm termo inicial no dia do primeiro turno da eleição e termo final no dia de igual número no oitavo ano seguinte”. Por igual, estabelece o art. 52, parágrafo único, da Res. TSE nº 23.609/2019 (incluído pela Res. nº 23.729/2024): “Os prazos de inelegibilidade

cujo marco inicial seja a eleição contam-se a partir do

primeiro turno do pleito respectivo, findando no dia de

— Pág. orig. 560 —

igual número do seu início (Código Civil, art. 1º., § 3º ADI nº 7.197/DF)”.

No entanto, vale registrar que a interpretação, aqui, não é pacífica. Para uma corrente majoritária e já superada na jurisprudência, a incapacidade em exame deve “incidir a partir do dia da eleição, da qual resultou a respectiva condenação” (art. 17-A do período dos 8 (oito) anos civis seguinte ao da eleição, independentemente da data em que se realizou a eleição no oitavo ano) (TSE - REspe nº 16.512/SC - PSS 25-9-2012 - excerto do voto do relator). Na mesma linha: TSE - REspe nº 5.088/PE, j. 20-11-2012; REspe nº 11.661/RS, j. 21-11-2012; AgR-REspe nº 40.785/PA - DJe

12-6-2013. Aqui, deve-se contar o prazo de oito anos

subsequente.

integralmente a partir do final do ano eleitoral, i.e., a partir do primeiro dia do ano seguinte ao da eleição em

que ocorreram os fatos considerados para a declaração de

inelegibilidade.

10.9.3.10 Renúncia a mandato eletivo (art. 1º,

Renúncia é o ato jurídico unilateral pelo qual a pessoa abdica de direito próprio, alijando-o de seu patrimônio. No caso em tela, trata-se do abandono ou desistência do mandato por parte de seu titular, ficando vago o cargo eletivo ocupado. O ato deve ser voluntário, surtindo efeito tão logo formalizado perante o órgão ou a autoridade competente; ademais, é irrevogável, porquanto inexistente previsão de retratação.

Conforme visto, as alíneas b e c, I, do art. 1º, da LC nº 64 preveem a inelegibilidade por oito anos do titular de mandato eletivo que perder o cargo por ato do Poder Legislativo, respectivamente, em razão de violação do estatuto parlamentar e do cometimento de crime de

responsabilidade.

— Pág. orig. 561 —

A regra veiculada na presente alínea k é airua ma >

ampla e rigorosa, pois, por ela:

“o Presidente da República, o Go" -.. ador de Estado e do Distrito Federal, o Preit os membros do Congresso Nacional, das “sem leias Legislativas, da Câmara Legislative da' Ca. aaras Municipais, que renunciarem a sev. 1. “nº .cos desde o oferecimento de representação e etição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 (oito) anos subsequentes ao

término da legislatura”.

A só renúncia a mandato eletivo após o oferecimento ao órgão competente de representação ou petição aptos a ensejarem a instauração de processo na Casa Legislativa tem o condão de gerar a inelegibilidade do renunciante pelos “8 (oito) anos subsequentes ao término da legislatura”. Nessa linha, afirma a jurisprudência incidir a causa de inelegibilidade em comento quando, antes da renúncia, for remetido ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar “relatório elaborado por Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) em que se assenta a necessidade de abertura de processo disciplinar contra deputado, em razão de gravíssimos fatos ofensivos do decoro parlamentar [...]” (TSE - RO nº 214.807/ES - DJe 4-4-2011,p. 53).

É preciso que o motivo da renúncia seja relacionado ao anterior oferecimento de representação ou petição, e que

essa tenha aptidão para provocar a instauração de processo

contra o renunciante.

— Pág. orig. 562 —

A cláusula legal “representação ou peti

apoz co

autor;

zar a abertura de processo” enseja o ent na. ».nto

de que, mesmo que o processo não seja inst. * 1do pelo

órgão competente - após a renúncia -, , ode-se cogitar a incidência da inelegibilidade. Er p 'nc' pio, basta que

a petição seja apta ou hábil pe . a '1. tauração, juízo de

valor esse a ser formulado pelo instaurador da petição. Entretanto, se a não instauração, com o passar do tempo, justamente na inaptidão ou insuficiência da representação, não parece razoável sustentar a incidência de inelegibilidade. Consoante reza o art. 55, § 4º, da Constituição, não surtirá efeito a renúncia de parlamentar federal “submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato”. Nesse caso, portanto, a renúncia do parlamentar não impedirá a instauração do processo pelo órgão competente, tampouco obstará seu julgamento. Diante disso, havendo condenação por infringência ao disposto nos incisos I e II do art. 55 da Constituição

Federal, é lícito indagar se poderá haver duas sanções de

inelegibilidade, a saber: uma fundada na alínea b e a outra na presente alínea k, ambas do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90. Considerando que a renúncia não gera pleno efeito jurídico, deve prevalecer a regra da alínea b, nesta ficando absorvida a hipótese da alínea k. Embora sejam diversos os fatos, a situação deve ser considerada globalmente, em sua totalidade. Note-se, porém, que a cumulação de sanções não surtiria efeitos práticos, já que há coincidência dos períodos de eficácia das inelegibilidades em tela, pois ambas estendem às “eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 (oito) anos subsequentes ao término da legislatura”.

§ 4º, da Lei Maior, quid juris

Ainda na hipótese do art. 55, se, considerando-se apta a petição e instaurado o processo contra o parlamentar renunciante, ao final - no mérito - ele for absolvido da imputação? Nesse caso, é desarrazoada a incidência da inelegibilidade veiculada na alínea k. Isso

porque a renúncia não só não produz o efeito de obstar a

— Pág. orig. 563 —

instauração de processo, como esse atinge a fase final. >

julgamento. Com isso, ao final, remanesce apenas a renúncia ao mandato, o que em si não constitui causa de inelegibilidade. Esta só despondará se a renúncia ocorrer num determinado contexto, ou seja, se a renúncia afastar a instauração de processo em via de oferecimento de “representação ou petição”. Ao órgão competente. Porém, uma vez instaurado o processo. Chegando este a seu termo, julgado o mérito e absolvido o renunciante, perde sentido a afirmação da inelegibilidade. É nesse sentido que

a jurisprudência tem se pronunciado:

5. Consideradas a absolvição do recorrente, em decisão transitada em julgado, da prática do crime motivador da renúncia e a não instauração do processo por quebra de decoro parlamentar, conclui-se não ser aplicável ao caso específico a

inelegibilidade prevista na alínea k do inciso I do art.

1º da LC nº 64/1990, acrescida pelo art. 2º da LC nº 135/2010. 6. Recurso provido” (TSE-RO nº 101.180/ PA — PSS 2-10-2014).

“[...] 2. A instauração de representação por quebra de decoro parlamentar, lastreada nos mesmos fundamentos de representação anterior - em vista da qual o candidato havia renunciado no primeiro

mandato - dessa vez apreciada e arquivada pela

Casa Legislativa, constitui circunstância alteradora

do quadro fático-jurídico do recorrente, apta a afastar a incidência da inelegibilidade da alínea k do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90. 3. Se, por um lado, o exercício do mandato não pode ser outorgado a cidadão que ostente mácula incompatível com a gestão da res publica, segundo os parâmetros fixados

pelo legislador, também não se pode expungir da

vida política aqueles que, nas instâncias próprias,

— Pág. orig. 564 —

foram legitimamente absolvidos. 4. Recurs’ pr vic > para deferir o registro de candidatura” (1. E- “J nº

73.294/PA — PSS 2-10-2014)

O § 52 do mesmo art. 12 es he eee uma exceção

expressa à hipótese da letra k. D . *« 9. 2a inelegibilidade aí prevista não despont rá se a renúncia tiver a finalidade de atender “à .. in. > apatibilização com vistas a candidatura a carg. e) tivo ou para assunção de mandato”. Mas essa exceção só se apresentará se a desincompatibilização não for fraudulenta, ou seja, se não tiver o propósito de desvirtuar o sentido da Lei de Inelegibilidades. Sendo fraudulenta, é mister que a fraude seja reconhecida pela Justiça Eleitoral.

A cláusula final da presente alínea k suscita a mesma questão já versada anteriormente na alínea b, a propósito

da definição do período de incidência da inelegibilidade.

10.9.3.11 Improbidade administrativa (art. 1º,

Dispõe o art. 19, I, , da LC nº 64/90 serem inelegíveis:

“os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da

pena”.

A Constituição Federal trata da improbidade administrativa em seus arts. 15, V, e 37, § 4º. Por sua vez,

a Lei nº 8.429/92 (Lei da Improbidade Administrativa — LIA) regulamentou essa matéria e, ao fazê-lo, distinguiu

— Pág. orig. 565 —

três categorias de improbidade, a saber: (i) a que sm 701. >

enriquecimento ilícito (art. 9º); (ii) a que cau 2 177 ao erário (art. 10); (iii) a que atenta contra p._> ípios da administração publica (art. 11).

Para cada uma dessas categori c rt. .2 daquela lei prevê sanções próprias, arrolanc — as, 1. ~pectivamente, em seus incisos I (para o art 9º, .º (para o art. 10), III (para o art. 11). Consid” “mu --. todas as hipóteses, são as seguintes as sanção * (a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio; (b) perda da função

pública; (c) suspensão dos direitos políticos; (d) pagamento

de multa civil; (e) proibição de contratar com o Poder Público; (f) proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente.

A configuração da inelegibilidade da presente alínea | requer a conjugação dos seguintes requisitos: (1) existência de condenação por decisão judicial transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; (2)

suspensão dos direitos políticos; (3) prática de ato doloso

de improbidade administrativa; (4) lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito.

Primeiramente, é necessário que haja decisão condenatória emanada da Justiça Comum (Federal ou Estadual), pois é desta a competência para conhecer e julgar os casos de improbidade administrativa.

Por conseguinte, não tem o condão de gerar inelegibilidade: (i) decisão de natureza administrativa (e.g., proferida em processo administrativo disciplinar PAD ou em procedimento do Tribunal de Contas); (ii) o acordo de não persecução cível (ANPC) previsto no art. 17- B da Lei nº 8.429/92 (incluído pela Lei nº 14.230/2021), ainda que homologado judicialmente.

Por outro lado, não compete à Justiça Eleitoral

imiscuir-se no mérito da decisão da Just Comum

com vistas a alterá-la, corrigila ou complementá- la, pois isso significaria usurpação de competência constitucionalmente atribuída a outro ramo do incidência da

Poder Judiciário. Assim, se a

— Pág. orig. 566 —

causa de inelegibilidade pressupõe análise v accla >

da condenação imposta em ação de in re administrativa, a Justiça Eleitoral não é a "chegar à conclusão não reconhecida pelo competente" (TSE- RO nº 44.853/2014 — "SS 7-11-2014).

) Justiça Comum

Não é necessário que a decisão judicial na demanda de improbidade respectiva tenha transitado em julgado, bastando que tenha sido proferida pelo órgão colegiado e devidamente publicada.

Note-se, porém, ser preciso haver decisão colegiada sobre o mérito da causa. Esse requisito não é atendido, por exemplo, se a decisão limitar-se a não admitir recurso interposto contra a decisão condenatória de primeiro grau no processo por improbidade. Nesse sentido: TSE - REspe nº 14.883/SP — j. 23-2-2017.

Pelo segundo requisito, a suspensão dos direitos políticos deve figurar entre as sanções impostas na decisão

judicial, constando de forma expressa no dispositivo,

pois não decorre automaticamente do reconhecimento da improbidade na fundamentação do decisum.

Pelo terceiro requisito, é preciso que se reconheça a prática de "ato doloso de improbidade administrativa".

No Direito vigente, o ato de improbidade é sempre doloso (art. 12, § 1º, da LIA); a hipótese culposa era prevista no art. 10 da LIA (que trata de ato lesivo ao erário), mas foi suprimida pela Lei nº 14.230/2021. Note-se que o legislador não diferenciou o dolo direto do eventual. E, se não o fez, é porque quis abranger as duas espécies. No

sentido do texto:

"1. A incidência da inelegibilidade prevista na alínea 1 do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90 não pressupõe o dolo direto do agente que colaborou para a prática de ato ímprobo, sendo suficiente o dolo eventual,

presente na espécie. 2. É prescindível que a conduta

do agente, lesadora do patrimônio público, se dê no

— Pág. orig. 567 —

intuito de provocar, diretamente, o enriquecimento de terceiro, sendo suficiente que, da sua conduta, decorra, importe, suceda, derive tal enriquecimento, circunstância que, incontroversamente, ocorreu no caso dos autos. - (TSE-SP — PSS

23-9-2014).

" (TSE-R- >

Finalmente, o qual, reus .to impõe que do ato de improbidade resultem .0 ao patrimônio público e enriquecimento ilícito.

A lesão ao patrimônio público implica a ocorrência de prejuízo ou dano. Já o enriquecimento ilícito caracteriza-se pelo acréscimo ilícito de bens ou valores ao patrimônio do agente ímprobo ou de terceiros; não há, aqui, a exigência de que o ilícito enriquecimento seja do próprio agente, podendo ser de terceiros.

A interpretação sistêmica da Lei nº 8.429/92 revela que apenas as hipóteses previstas em seus arts. 9º e 10 são

aptas a gerar a inelegibilidade enfocada, ficando excluídas

as decorrentes de infr:

ção a princípios da Administração

Pública, prevista

s no art. 11. Is

o porque, essa última hipótese: i) não é sancionada com a suspensão de direitos políticos no art. 12, III, da LIA; ii) não trata de lesão ao erário nem de enriquecimento ilícito, temas objeto dos arts. 9º e 10, respectivamente,

Nesse sentido, há muito se entende na jurisprudência:

As condenações por ato doloso de improbidade administrativa fundadas apenas no art. 11 da Lei nº 8.429/92 - violação aos princípios que regem a administração pública - não são aptas à caracterização da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, I, da LC nº 64/90. Precedentes. Recurso do candidato provido para afastar a inelegibilidade " (TSE AgR-RO nº 260.409/RJ - Dje, t. 117, 23-6-2015, p. 87-88).

reconhecida pelo TRE.

— Pág. orig. 568 —

Em igual sentido: TSE - AgR-RO nº 292.11? sP -P.º 27-11-2014; RO nº 180.908/SP-PSS 1º-1L 20

A conjuntiva e no texto da a. ea I, I, do

art. 1º, da LC nº 64/90 deve -e. er endida como

disjuntiva, isto é, ou. Assim c .7i,2 "ma interpretação sistemática comprometida or" u valores presentes no sistema jurídico, notad e e 4 moralidade-probidade administrativa (CF, art. 14 § 9º, e 37, caput e § 4º). E também porque, do ponto ue vista lógico, é possível cogitar de lesão ao patrimônio público por ato doloso do agente sem que haja evidência de enriquecimento ilícito; a ação dolosa levada a efeito contra o patrimônio público indica a inaptidão para ocupação de mandato representativo. Cuida-se, então, de falsa conjuntiva.

Entretanto, não é essa a interpretação que tem sido acolhida na jurisprudência. Em censurável interpretação

gramatical e restritiva, a Corte Superior Eleitoral entende

que a configuração da inelegibilidade requer a ocorrência

cumulativa de enriquecimento ilícito e lesão ao erário. Nesse sentido: REspe nº 060018198/AL — j. 12-12-2020; AC nº 060289262/MA - DJe 29-6-2018, p. 45-48; REspe nº 4.932/SP — PSS 18-10-2016; AgR-RO nº 260.409/RJ — DJe, t. 117, 23-6-2015, p. 8.788; REspe nº 154.144/SP — DJe 3-9-2013; AgR-REspe nº 7.130/SP— PSS 25-10-2012; RO nº 229.362/SP - DJe 20-6-2011, p. 45.

Malgrado tal linha interpretativa, é preciso convir que em numerosas situações a lesão ao patrimônio público (demonstrada no processo por improbidade) tem por inequívoca consequência o enriquecimento ilícito de alguém, sendo, pois, razoável presumir o enriquecimento. E, ao contrário, o enriquecimento ilícito de alguém (demonstrado no processo por improbidade) tem por consequência certa a lesão ao erário, sendo, pois, razoável presumir o dano. Diante de determinadas circunstâncias, é justo e jurídico aceitar essas presunções. A propósito, a Corte Superior já entendeu: “Ainda que não haja

condenação de multa civil e ressarcimento do Erário, é

— Pág. orig. 569 —

possível extrair da ratio decidendi a prática de imr ob'da >

administrativa na modalidade dolosa, com dat.) av > urio e enriquecimento ilícito. [...]” (TSE-REspe nº 76/MG- DJe, t. 167, 29-8-2017, p. 25).

Ademais, não é necessário q' > e .riquecimento ilícito” e o “dano ao erário” cc “ten >xpressamente do dispositivo da sentença qv. con. ma por improbidade, podendo a configurac* dx 2* ser extraída “a partir do exame da fundame. tac: » do decisum condenatório” proferido pela Justiça Coinum (TSE - REspe nº 18725/ MA - DJe 29-6-2018, p. 45-48). Em outros termos: “A Justiça Eleitoral pode extrair dos fundamentos do decreto condenatório os requisitos necessários para configuração da inelegibilidade, ainda que não constem de forma expressa da parte dispositiva” (TSE - REspe nº 9707/ PR — PSS 19-12-2016; TSE — AgR-AI nº 41102/MG - DJe 7-2-2020).

Quanto ao período de incidência, a inelegibilidade da

vertente alínea | é sobremodo severa, pois incide “desde

a condenação [por órgão judicial colegiado] ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena”. Já entendeu a Corte Superior ser suficiente para a sua caracterização a só existência de decisão judicial condenatória, independentemente da data de sua publicação (TSE - REspe nº 060027279/SP, j. 20-5-2021); assim, se a decisão colegiada ocorrer antes do momento do registro de candidatura e publicada após esse marco, poderá a inelegibilidade ser declarada no processo de registro de

candidatura.

Na expressão legal, o vocábulo “pena” deve ser interpretado de forma ampla ou restrita? Em outros termos: abrange todas as sanções impostas pela Justiça

Comum, aí incluídas o pagamento de multa, a proibi

de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais, ou somente se refere à pena de suspensão de direitos políticos? A presente questão possui

relevância prática, porque após escoado o período de

— Pág. orig. 570 —

suspensão dos direitos políticos podem ainda rest .re1t. >

sanções a serem cumprida

A esse respeito, tem-se entendido na ju. - ‘udência que o referido vocábulo deve ser int” .p. tado de forma ampla ou extensiva, de modo que à nt: gem do prazo de oito anos de inelegibilidade .>n.º. “e tem início após cumpridas todas as sanção imp. tas cumulativamente

na decisão que condena - *i1. nr .oidade. Confira-se:

inelegibilidade prevista na parte final da alínea 1 do

.] 2. Para efeito da aferição do término da

inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, o cumprimento da pena deve ser compreendido não apenas a partir do exaurimento da suspensão dos direitos políticos e do ressarcimento ao Erário, mas a partir do instante em que todas as cominações impostas

no título condenatório tenham sido completamente

adimplidas, inclusive no que tange à eventual perda

de bens, perda da função pública, pagamento da multa civil ou suspensão do direito de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente ...].” (TSE - Cta. nº 33673/DF - Dje 15-12-2015, p.

final da alínea 1, o cômputo do prazo da

] 6. De acordo com o disposto na parte

inelegibilidade se inicia desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, o que, nos termos da jurisprudência do TSE, deve ser compreendido a partir do instante em que todas as cominações impostas no título condenatório tenham sido completamente adimplidas. Isso, contudo, não

ocorreu no caso dos autos, tendo em vista que não

— Pág. orig. 571 —

houve o ressarcimento ao erário. [...]” (TSE- «O El.

060154260/SC - Dje 27-10-2022)

No entanto, considerando-se que l'iu. 76es a direitos

fundamentais (como são os dir "o. ve .ticos) devem

ser interpretadas restritivamente, . elhor se afigura a interpretação estrita dy vaca ulo "pena", fixando- se o marco inicial pe a 'r segibilidade apenas no cumprimento da san,%o le suspensão dos direitos políticos, independentemente da efetiva execução de outras sanções impostas cumulativamente na decisão judicial. É que a palavra "pena" foi empregada na forma singular na parte final do texto alínea I, art. 1º, I, da LCn 64/90, fazendo, portanto, clara remessa ou referência ao termo "suspensão dos direitos políticos", escrito na parte inicial. Não fosse assim, no dispositivo em apreço teria constado "penas", no plural, o que certamente abarcaria

as demais sanções passíveis de impos

o previstas no

art. 12 da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa).

Desse modo, a sanção juridicamente relevante para a configuração da inelegibilidade é a de suspensão dos direitos políticos, única a ser mencionada na regra legal em exame - e não as demais que porventura constem no dispositivo da decisão condenatório de improbidade. Essa assertiva é facilmente confirmada pelo fato de que, se em ação de improbidade administrativa houver condenação do réu tão somente em "ressarcimento integral do dano patrimonial" ou "pagamento de multa civil", a inelegibilidade não restará configurada por faltar-

lhe requisito essencial. E a inelegibilidade não se configura

se a reparação do dano ou a multa forem as únicas sanções aplicadas, não é razoável que perdure restrição à cidadania

passiva quando as referidas sanções patrimoniais forem as

únicas que restarem a ser cumpridas. Ademais, fazer coincidir o início da contagem do prazo

da inelegibilidade com o momento de adimplemento de

— Pág. orig. 572 —

todas as comina

ções impostas no título con? -nrtór. » pode implicar grave afronta a direitos funda ne. ">'s. É que o art. 37, § 5º, da Constituição Federa. ~ tabelece

a imprescritibilidade de ilícitos que cv. sem prejuízos

ao erário"; logo, se a obrigac*> 'e '-essarcimento

ao erário” (que decorre de “9 u vito) imposta na sentença condenatória de ir .prob. ‘ade não for cumprida espontaneamente nem ~ >ct 1º 4, a dívida ficará aberta, podendo sempre e a valo ter tempo ser cobrada pelo ente estatal, independentemente do tempo transcorrido desde o seu surgimento. Enquanto não for paga a dívida, incidirá a causa de inelegibilidade. Com isso, erige- se restrição de caráter perpétua e permanente a direito fundamental - o que é vedado pelo art. 5º, XLVII, da Constituição, que impera: “não haverá penas: [...] b) de caráter perpétuo”. Tal permitiria, inclusive, indevidas manipulações políticas de direitos políticos, pois bastaria

o ente estatal legitimado omitir-se no cumprimento da

decisão para, com esse expediente, manter o cerceamento

dos direitos políticos. Por outro lado, afigura-se evidente a afronta ao princípio da proporcionalidade em razão da perene e desproporcional restrição de direitos políticos.
10.9.3.12 Excludo do exercício profissional (art. 12, I, m)

Dispõe o art. 12, I, m, da LC nº 64/90 serem inelegíveis “os que forem excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 8 (oito) anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário”.

Várias profissões submetem-se ao controle de autarquias criadas especificamente para essa finalidade. É o caso da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e do Conselho Federal de Medicina.

A exclusão do exercício da profissão é sanção que

decorre de falta grave cometida pelo agente e deve ser

— Pág. orig. 573 —

precedida de regular processo administrativo em q.”

seja assegurado contraditório e ampla defe \ca. > uaja

qualquer vício que macule e torne inválido es. * \rocesso,

tal deve ser alegado perante a Justiça © uu. *m, pois não se

encarta na competência da Justic- Es ‘tor | a análise de sua regularidade.

Na esfera eleitoral, a er -lusão implicará também a inelegibilidade do excl *n ,e’, período de oito anos, contados do ato de excl. “ão.

A ressalva final da regra em apreço é inócua. Se a sanção de suspensão for anulada ou suspensa por ato do Poder

ir em detrimento

Judiciário, é óbvio que não poderá subsi do exercício da cidadania passiva do agente. Por força do art. 11, § 10, da LE, o provimento jurisdicional (liminar, antecipatório ou final)

afastará a inelegibilidade ainda que venha a lume durante o processo eleitoral.

10.93.13 Simulação de desfazimento de vínculo

conjugal (art. 1º, I, n)

Pelo art. 12, I, n, da LC nº 64/90 são inelegíveis: “os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em razão de terem desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de dade,

pelo prazo de 8 (oito) anos após a decisão que reconhecer a

união estável para evitar caracterização de inelegibi

fraude”.

Simular é fazer parecer real aquilo que não é. Significa fingir, mascarar ou esconder uma dada realidade. Tal termo não apresenta o mesmo sentido de dissimular. Na simulação quer-se enganar a respeito de algo que não existe, pretendendo-se verdadeiro algo irreal, fantasioso. Já na dissimulação quer-se ocultar a verdade, procurando-se fazer crer como irreal algo real, verdadeiro. Em outros termos, na simulação finge-se que uma situação irreal existe, ao passo que na dissimulação finge-se que

uma situação real não exis

De comum têm apenas o

propósito de enganar ou fraudar.

— Pág. orig. 574 —

Conforme visto, o § 7º do art. 14 da Lei Maiore vak2le. >

a inelegibilidade reflexa de cônjuge ou com} im * a(o) de titular de mandato executivo, no terrmn. * de sua

jurisdição.

A regra veiculada na presente lis 2a' visa a coibir ou desestimular ações fraudu! ta. «ja finalidade seja contornar a inelegibilidade previs * no aludido § 7º. Ou

seja: para viabilizar a cz tia. 'a do cônjuge à sucessão do titular, finge-se o de. “azi 1ento do vínculo conjugal (i. e., o divórcio) ou da união estável. Na realidade, o casal permanece ligado; o casamento ou a união estável não foram desfeitos “de verdade”.

Não houve expressa referência legal à simulação do rompimento de sociedade conjugal - caso de

o do ca

separação. Sabe-se que a só separe al,

judicial ou extrajudicial, já seria bastante para afastar a inelegibilidade reflexa derivada do matrimônio. Essa hipótese, porém, apresenta pouco interesse desde a

promulgação da EC nº 66/2010, que confere nova redação

ao § 6º do art. 226 da CF. Hoje, o casamento civil pode ser dissolvido diretamente pelo divórcio, já que foi suprimido o requisito de prévia separação judicial por mais de um ano ou de comprovada separação de fato por mais de dois anos.

Para gerar a inelegibilidade em exame, a fraude no desfazimento do vínculo deve ser declarada pelo Poder Judiciário, em “decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado”. Assim, conforme afirmou a Corte Superior, é requerida a existência de “ação judicial que condene a parte por fraude, ao desfazer ou simular desfazimento de vínculo conjugal ou de união estável para fins de inelegibilidade. [...]” (TSE - REspe nº 39.723/ PR — DJe, t. 166, 5-9-2014, p. 79). Por conseguinte, a inelegibilidade só poderá ser declarada após decisão

final naquela a

ção judicial. O desfazimento verdadeiro do vínculo matrimonial figura como antecedente lógico que

deve ser resolvido em momento anterior ao debate acerca

da inelegibilidade. Significa isso que o interessado deve,

primeiro, buscar provimento jurisdicional que declare ou

— Pág. orig. 575 —

reconheça a fraude e, depois, com base nesse pre sr2ne , impugnar o pedido de registro de candid. tw -om fundamento na vertente alínea n

De quem é a competência para Cc in

r e julgar a causa: da Justiça Comum ou da Jur ic. Ele .oral? Sendo a simulação o objeto principal d* 11... da, pela lógica do sistema e considerando as r pe~cu. soes que podem advir às relações de família, a - “o. *raratória de fraude (e não condenatória, como con. ta « a alínea n) deve ser ajuizada na Justiça Comum Estadual, na Vara de Família. Ainda porque, a Justiça Eleitoral é absolutamente incompetente para conhecer e decidir questões de Direito de Família. Nesse caso, a sentença transitada em julgado ou o acórdão prolatado pelo órgão colegiado deve instruir a arguição de inelegibilidade feita no processo de registro de candidatura.

Note-se que, por ser distinta e autônoma, a presente

inelegibilidade não prejudica a incidência do art. 14, §

7º, da Constituição, que estabelece inelegibilidade reflexa

derivada de matrimônio ou união estável. Essa última deve ser conhecida e declarada pela Justiça Eleitoral, ainda que a impugnação ao pedido de registro de candidatura tenha por fundamento simulação de desfazimento de vínculo conjugal com vistas a viabilizar a candidatura de cônjuge ou companheira (0). Nesse caso, o julgamento da Justiça Eleitoral

circunscreve-se à análise da existência ou não da referida causa de inelegibilidade, e tem em vista unicamente o deferimento ou não do pedido de registro de candidatura. Assim, poderá a Justiça Eleitoral declarar a inelegibilidade e denegar o registro de candidatura em razão da persistência do vínculo conjugal.

No que concerne ao período de incidência, a inelegibilidade em exame perdura por oito anos, prazo esse contado do trânsito em julgado da decisão de primeiro grau que reconhecer a fraude, ou da publicação do acórdão proferido por órgão judicial colegiado no exercício de competência originária ou recursal

— Pág. orig. 576 —

10.9.3.14 Demissão do serviço público, mn. * I,

Pelo art. 1º, I, o, da LC nº 64/90 “ão i ielegíveis: “os que forem demitidos do servic nv”. ro em decorrência de processo administrativo su ju ‘icial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da dois. », « uvo se o ato houver sido suspenso ou anulado p. “9 Pc ler Judiciário”.

Se o servidor praticou ato no exercício de seu cargo ou função de tal gravidade que chegou a ser demitido, por igual não ostenta aptidão moral para exercer cargo político-eletivo. Eis o fundamento da inelegibilidade em exame.

A configuração da inelegibilidade requer que tenha

havido (i) demissão do servidor público (ii) decorrente de processo administrativo ou judicial Demissão constitui penalidade disciplinar imposta em

razão da prática de grave ilícito. A Lei nº 8.112/90

(Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União) prevê tal

pena em seu art. 127, III, e o art. 132 dessa mesma norma estabelece os casos em que ela tem cabimento.

Conquanto o texto legal trate de demissão (“demitidos”), tem-se afirmado que esse termo é sinônimo de “destituição”; ambos, “para os efeitos legais são como sinônimos, ou seja, significam a extinção do vínculo com a Administração Pública diante da realização de falta funcional grave” (TSE - AgR-RO nº 83.771/PA PSS 3-10-2014; TSE - REspe nº 18.103/MT - decisão monocrática - PSS 7-12-2012). Portanto, para fins de inelegibilidade, é irrelevante que a extinção do vínculo do agente com a Administração Pública seja formalizada como demissão ou destituição. do vínculo que o servidor

Indiferente é a natureza

mantém com a Administração Pública. Assim, também

gera inelegibilidade a demissão/destituição, com caráter

sancionatório, de cargo em comissão. Nesse sentido:

— Pág. orig. 577 —

“[...] 2. No caso dos autos, o agrava .ce te.» sua exoneração convertida em destituição de cargo

em comissão, após a instauração de processo

administrativo disciplinar. 3. A destituição de cargo

em comissão possui natureza . “lu... de penalidade administrativa equivale a demissão, ao agente público s.~. vínculo efetivo com a

Administração Pública “e a qual, conforme prevê o art.

135 da Lei nº 8.112. 90, nos casos de improbidade administrativa, nos termos do art. 132, IV, da mesma lei. [...]” (TSE - AgR-RO nº 57.827/RR - PSS

9-10-2014).

A inelegibilidade não se aperfeiçoa no caso de exoneração do servidor a seu próprio pedido ou por conveniência da Administração Pública (TSE - RESpe nº 163-12/SP - PSS 9-10-2012). Também não incide

na hipótese de inabilitação ou reprovação em estágio

probatório (TSE - AgRESpe nº 060026998/SC - Dje 3-3-2021).

Ademais, o ato de demissão também requer a instauração de processo administrativo, no qual sejam assegurados ao servidor contraditório e ampla defesa.

Se houver vício que macule e torne inválido o processo administrativo, tal deve ser debatido perante a Justiça Comum, pois não se encarta na competência da Justiça Eleitoral a análise de sua regularidade, tampouco lhe compete apreciar o acerto ou desacerto do mérito do ato demissório.

Pode ocorrer que, além do processo administrativo, o ato praticado pelo servidor também acarrete a instauração de processo criminal. Em tal caso, a absolvição do candidato na esfera penal não afasta automática e necessariamente a incidência da inelegibilidade. Isso porque a absolvição penal não tem o condão de

anular ou suspender o ato demissório, “pois as esferas

cível, administrativa e penal são independentes e a

— Pág. orig. 578 —

responsabilidade administrativa do servidor s.~.nexte é

afastada no caso de absolvição criminal qu. n 7

existência do fato ou da autoria (Lei 8.112, arts 125 e 126) [...]” (TSE - RO nº 12-9-2014). Assim, para gerar efeito na esfera eleitoral,

primeiramente deve o interessado «tear a revisão do ato de demissão perante a “Justiça Comum por meio dos instrumentos processuais”, antes.

Os atos administrativos podem ser revistos pela própria Administração Pública, no âmbito do controle de legalidade, e também pelo Poder Judiciário. De modo que, se o ato demissório vier a ser invalidado no âmbito administrativo, não subsistirá a inelegibilidade da vertente alínea o (TSE - REspe nº 38.812/PB, j. 6-12-2016).

Ademais, não subsistirá a inelegibilidade se o ato for “suspensado ou anulado” pelo Poder Judiciário, conforme ressalva expressa constante da parte final da alínea o

Mas, para tanto, é mister que exista ato efetivo do Poder

Judiciário, pois “o só ajuizamento de ação de nulidade

contra o ato de demissão não afasta, por si só, os efeitos da causa de inelegibilidade” (TSE - AgR-REspe nº 47.745/SP — DJe 23-4-2013, p. 35-36). Por força do art. 11, § 10, da LE, o provimento jurisdicional (liminar, antecipatório ou final) afastará a inelegibilidade ainda que venha a lume durante o processo eleitoral.

A inelegibilidade em apreço perdura pelo lapso de oito anos, contado da decisão demissória.

10.9.3.15 Doação eleitoral ilegal (art. 1º, I, p)

Pelo art. 12, I, p, da LC nº 64/90 são inelegíveis: “a pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça

Eleitoral, pelo prazo de 8 (oito) anos após a decisão:

observando-se o procedimento previsto no art. 22” A doação de pessoa física a candidatos e partidos para

campanha eleitoral é regulada no art. 23 da Lei nº

— Pág. orig. 579 —

9.504/97. A pessoa física pode doar, em dinheiro até 10

dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior. 7. da eleição. A doação acima de tal limite sujeita — o doador à sanção de multa, a qual deve ser ar... “a pela Justiça Eleitoral em específica ação jurisdicional. 11 é ovida em face do infrator.

Já a doação de pessoa jurídica “ira « candidatos e partidos para campanha eleitoral? “ra não” vista no art. 81 da Lei

nº 9.504/97, segundo 9 « a ela devia limitar-se “a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição”. Entretanto, aquele dispositivo foi revogado pela Lei nº 13.165, de 29-9-2015. O Projeto de Lei aprovado no Congresso Nacional em 9-9-2015 que deu origem a essa norma (Projeto de Lei nº 5.735/2013) incluía na

Lei nº 9.504/97 o art. 24-B, que regulava as “doações

e contribuições de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais”, as quais só poderiam ser feitas para partidos políticos (e não para candidatos). Todavia, o art. 24-

B foi vetado, tendo o veto sido mantido no Congresso

Nacional. Por outro lado, no julgamento da ADI 4.650/ DF, ocorrido em 19-9-2015, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou “a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que autorizavam as contribuições de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais”.

Note-se, porém, que o fato de não mais haver previsão legal para doação de pessoa jurídica para campanhas eleitorais não impede que, na realidade, haja esse tipo de doação. E se houver, será ilícita por falta de embasamento legal. A ilicitude da doação poderá ser declarada pela Justiça Eleitoral.

Permanecem, então, os pressupostos ensejadores da incidência da presente inelegibilidade a dirigentes de

pessoas jurídica

Da alínea p extraem-se os seguintes requisitos configuradores da inelegibilidade: (i) a existência de decisão judicial - transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral - reconhecendo

a ilegalidade da doação à campanha; (ii) no caso de o

— Pág. orig. 580 —

infrator ter sido pessoa jurídica, a comprovac? . do qu >

e. Coa

o impugnado era seu dirigente à época da do. - observância do rito previsto no art. 22 da LC 1.º 4/90 no processo em que foi declarada a irregu' 11. "de da doação.

No processo de registro de ¢ 1 dat ra, a doação

irregular figura como anteceder . 'o,1. », ponto esse que já

deve ter sido objeto de aprec' 4ção a tonoma (principaliter) e resolução em process *u 7} 4 anterior. Se a decisão nesse processo não tiv. ' tre isitado em julgado, é mister que emane de órgão judicial colegiado da Justiça Eleitoral, gerando efeito desde a sua publicação.

Pela regra da alínea p, a decisão que reconhecer a ilegalidade da doação para campanha eleitoral também acarretará a inelegibilidade do doador pessoa física ou dos dirigentes da pessoa jurídica. Como dirigente,

compreende. a pessoa com poderes de gestão e

disposição do patrimônio da pessoa jurídica doadora,

Obviamente, a inelegibilidade não atinge - nem poderia atingir - a pessoa jurídica em si mesma, pois ela não goza de cidadania ativa nem passiva.

O surgimento da inelegibilidade requer a observância do rito do art. 22 da LC nº 64/90, ou seja, do procedimento da AYE.

Consoante a lógica do sistema, a inelegibilidade se apresenta de forma reflexa ou como efeito secundário da decisão no processo que reconhecer a irregularidade da doação, de maneira que ela só deve ser arguida e declarada no processo de registro de candidatura, caso este seja oportunamente requerido.

Na apreciação da inelegibilidade não é preciso perquirir acerca da existência de dolo ou má-fé na conduta do

doador;

irrelevante discutir-se a espécie de doação efetuada, se em dinheiro, bens ou serviços. Ademais, o

comando normativo da alínea p exige “que haja decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da

— Pág. orig. 581 —

Justiça Eleitoral’ [...]” (TSE - AgR-REspe nº 26.124 sP -Y.º 13-11-2012).

Por outro lado, a jurisprudência tem ex.,*: 9 que o

montante doado ilegalmente seja rele a. >. De sorte que a inelegibilidade em exame sor mn.” s\$ configura se o montante da doação ilegal ~r 14, 9 a efetivamente comprometer o resultado, - nern. lidade e legitimidade do pleito, caracterizar , r.anto, abuso do poder

econômico. Confira-se:

“[...] 4. Para defin

como ilegais, constante da alínea p do art. 1º, I,

ão do alcance da expressão “tida

da LC 64/90, é necessário considerar o disposto no art. 14, § 9º, da Constituição, pois não é qualquer ilegalidade que gera a inelegibilidade, mas apenas aquelas que dizem respeito à normalidade e legitimidade das eleições e visam proteção

contra o abuso do poder econômico ou político.

5. Reconhecido expressamente pelas decisões proferidas na representação para apuração de excesso de doação que não houve quebra de isonomia entre as candidaturas, deve ser afastada a hipótese de inelegibilidade por ausência dos parâmetros constitucionais que a regem. Recurso provido para deferir o registro da candidatura” (TSE - RO nº

53.430/PB-PSS 16-9-2014).

Em igual sentido: AgR-REspe nº 124-68/MG - DJe 20-3-2017; RO nº 0603059-85/SP — PSS 8-11-2018; REspe nº 060008782/Rj, j. 3-12-2020.

Essa Última interpretação afasta-se de uma apreciação objetiva da regra em tela e relativiza os efeitos da ilegalidade da doação (que por si macula a legitimidade das eleições), valorando apenas a expressividade de seu

montante pecuniário e relegando a plano secundário

outros aspectos relevantes da questão, como, eg., a

— Pág. orig. 582 —

possibilidade de haver fraude na operação. De «ort» q.

a decisão que reconhecer a irregularidade da do. > só gerara inelegibilidade se a situação fática e." valer ao abuso de poder conforme previsão dos st. 19e22,XIV,da LC nº 64/90, o que restringe signif "a. var ente o alcance da norma contida na alínea p.

Quanto ao dirigente, er ende. se na jurisprudência que, para que a inelegit "'d. 'e -nfocada seja declarada, não é necessário que, p. soz mente, ele tenha sido citado e participado do processo anterior em que houve a declaração de ilegalidade da doação efetuada pela pessoa

jurídica. Nesse sentido:

"1. A inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea p, da Lei Complementar nº 64/1990 não é sanção imposta na decisão judicial que condena o doador a pagar multa por doação acima do limite legal (art. 23 da Lei nº 9.504/1997), mas possível efeito secundário

da condena

ção, verificável se e quando o cidadão

se apresentar como postulante a determinado cargo eletivo, desde que presentes os requisitos exigidos. [...]" (TSE - REspe nº 22.991/TO — DJe 4-8-2014).

"3. A alínea p do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90 não exige, para a incidência da inelegibilidade, que os dirigentes das pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais irregulares integrem a relação processual da representação respectiva, mas tão somente que a doação irregular tenha sido reconhecida por meio de decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado. [...]" (TSE AgR-REspe nº 40.669/SP — DJe 4-6-2013)

No mesmo sentido: TSE - REspe nº 38.875/MG - DJe, t. 229,4-12-2014,p. 10-11.

Assim, a inelegibilidade do dirigente decorreria da

estreita e relevante relação que mantém com a pessoa

jurídica. Deve-se considerar o risco por ele assumido ao

— Pág. orig. 583 —

decidir (como “presentante” do ente) doar iler umºan.

Portanto, em sua defe

, restar-lhe-á apenas de vat. ** sua relação com a pessoa jurídica (se era ou na *
‘rigente) e se o rito do art. 22 da LC nº 64/Φ. . devidamente observado.

Nessa ótica, cumpre indagar. nc », “cesso de registro de candidatura poderia o dirige
.cereu “cutir a decisão (e seus fundamentos) proferid~ no .r cesso anterior, movido apenas
contra a pessoa, ‘tid :a por doação irregular.

A resposta a essa indagação há de ser positiva. Isso porque o dirigente, pessoalmente,
não foi parte no processo em que se discutiu a regularidade da doação, de modo que a
decisão aí proferida não faz coisa julgada em relação a ele, não podendo, portanto,
prejudicá-lo (CPC, art. 506). Como é cediço, a decisão proferida em um processo pode
beneficiar terceiros, nunca, porém, prejudicá-los, sob pena de violação grosseira aos direitos
fundamentais de

contraditório, de falar ao juiz, e ao processo justo.

Mas dada sua qualidade de terceiro juridicamente

interessado, poderá o dirigente intervir no processo como assistente simples (CPC, arts.
119 e 121) para auxiliar

a pessoa jurídica em sua defesa. O interesse jurídico

que legitima sua intervenção encontra-se na possibilidade de ser indiretamente
prejudicado pela decisão naquela demanda, a qual, se for de procedência do pedido, poderá
torná-lo inelegível.

Caso ingresse no processo como assistente simples, o dirigente ficará vinculado “à
justiça da decisão” (CPC, art. 123, caput), ou seja, aos efeitos de sua intervenção. Isso
significa - esclarecem Marinoni, Arenhart e Mitidiero

(2016, p. 102) - “estar vinculado àquilo que foi decidido

na fundamentação da decisão, que se torna indiscutível para o assistente, e aos efeitos
reflexos direcionados ao assistente”. Portanto, se intervier no processo anterior

como as

istente da pessoa jurídica, não poderá o dirigente

rediscutir no posterior processo de impugnação registro a

— Pág. orig. 584 —

regularidade ou não da doação, nem os fundam -ntos «> decisão que declarou a
irregularidade.

Por fim, quanto à duração, a inelegibilidade “> oresente alínea p perdura pelo prazo de oitc ai. s, contado do trânsito em julgado da decisão “> .º gmuu ou de sua confirmação por órgão colegi ‘>. 1º caso, o Tribunal

Regional Eleitoral.

10.9.3.16 Magistr do : membro do MP: aposentadoria compulsória, perda de cargo e pedido de exoneração na pendência de PAD (art. 12, I, q) Pelo art. 1º, I, q, da LC nº 64/1990 são inelegíveis:

“os magistrados e os membros do Ministério Público

que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença

ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria

voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, pelo prazo de 8 (oito) anos”. A inelegibilidade se assenta na ocorrência de três

hipóteses: i) aposentadoria compulsória por decisão

sancionatóri

; li) perda do cargo por sentença judicial; iii) pedido de exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar (PAD).

A primeira e a segunda hipótese referem-se a sanções concretamente aplicadas a magistrado ou membro do Ministério Público em razão de conduta ilícita por eles perpetrada no exercício de suas funções ou em razão delas. A aposentadoria compulsória constitui pena disciplinar prevista no art. 42, V, da LC nº 35/1979 (LOMAN). Já a perda do cargo só pode ocorrer “por sentença judicial transitada em julgado” (CF, art. 95,1; art. 128, § 5º, I, a).

A terceira hipótese legal refere-se a pedido de exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência

de “processo administrativo disciplinar” (PAD). Nes

hipótese, não há ainda uma sanção concretizada, mas

— Pág. orig. 585 —

apenas a pendência de um processo no qual ela r de vu + ser aplicada. Pressupõe-se, então, que o pedido ‘01. 7’ ario de exoneração consubstancia uma fraude pra: ida com vistas a afastar a incidência da inele .v.. dade. Consiste a fraude justamente no pedido vo! n. ‘rio le exoneração ou de aposentadoria, sabenc o . ente que contra ele encontra-se instaurado um 1*L com aptidão para impedir-lhe o exercício ° ox 1? .nia passiva. Trata-se de presunção legal, absolu. —ji is et de jure -, não admitindo, portanto, prova em contrario. Assim, estando pendente um PAD, mesmo que o agente se exonere voluntariamente do cargo por motivos de ordem pessoal, tal ato não o livrará da inelegibilidade em tela.

Em termos conceituais, o PAD constitui instrumento usado pela Administração Pública para apurar e punir possíveis irregularidades, infrações ou atos ilícitos praticados por agente público. Sua instauração é

obrigatória na hipótese de o ilícito cometido “ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou de cargo em comissão” (Lei de disponibilidade, ou destitui nº 8.112/1990, art. 146).

Note-se que PAD não se confunde com “sindicância”, pois esta é procedimento autônomo destinado à apuração preliminar sobre os fatos. Se os fatos forem confirmados, a sindicância somente pode concluir pela “[...] II - aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias; III - instauração de processo disciplinar” (Lei nº 8.112/1990, art. 145). Logo, a sindicância constitui procedimento que antecede o PAD, não tendo aptidão para fazer incidir a presente inelegibilidade.

Está claro na regra legal em exame que a inelegibilidade

só incide se o pedido de exoneração ou aposentadoria ocorrer “na pendência de processo administrativo disciplinar”. Todavia, interpretando extensivamente essa cláusula, a Corte Superior Eleitoral já entendeu configurada a inelegibilidade se, ante a existência de procedimento administrativo que eventualmente possa

— Pág. orig. 586 —

vir a ser convolado em PAD, o pedido volur.ario . >

exoneração tiver caráter fraudulento, isto é, e for revestido do propósito de fraudar a lei com vis. « 1 afastar

a incidência da inelegibilidade. Confire oc.

“[...] 9. Na espécie, a som? ‘ri, «>? cinco elementos, devidamente concatr.ados e contextualizados, revela de forma cri _ ‘i. “ue o recorrido exonerou- se do cargo de mrº .urador da República em 3/11/2021 com intuito de frustrar a incidência da inelegibilidade do art. 1º, 1, q, da LC 64/90 e, assim, disputar as Eleições 2022. A manobra impediu que 15 procedimentos administrativos em trâmite no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em seu desfavor, viessem a gerar processos administrativos disciplinares (PAD) que poderiam

ensejar aposentadoria compulsória ou perda do cargo. [...]” (TSE - RO nº 0601407-70/PR - j 16-5-2023).

O fundamento da presente regra é trivial: se o magistrado ou o membro do Ministério Público praticaram ato ilícito que mereça penalidades tão graves quanto a aposentadoria compulsória e a perda do cargo, certamente não ostentam aptidão moral para exercer cargo

político- eletivo. Não se pode olvidar que esses profissionais são também agentes públicos. A presente alínea q apenas equipara a situação deles à dos agentes políticos, conforme dispõem as alíneas b, c e k do mesmo inciso e artigo.

Quanto ao prazo, a inelegibilidade em exame vigora por oito anos, contados da decisão sancionatória ou do ato

exonerativo.

10.9.4 Inelegibilidades legais relativas - LC nº 64/90, art. 1º, II a VII

— Pág. orig. 587 —

As inelegibilidades relativas são estabelecido nº a. 1º, incisos II a VII, da LC nº 64/90. Causam im 'ea. » .nto apenas quanto a alguns cargos ou impõem .* rições à

candidatura. Em geral, são baseadas nº ui. ¢rio funcional,

tornando necessária a desincor “a ‘hili ação para a disputa de cargo político-eletive .º cri nscrição em que o agente público exerce seu c? gonu "1as funções.

Os prazos de desincom: tip "iz ção variam de três a seis meses antes da data 1 "rca la para a eleição. A falta de desincompatibilização no prazo legal enseja a impugnação eoindeferimento do pedido de registro do candidato.

Relevante para a desincompatibilização é a função exercida pelo agente público, e não o nome ou o título do cargo que ocupa. Tal compreensão impede a subversão da lógica do sistema de inelegibilidades e a sua burla “a partir de meras mudanças casuísticas no nome do cargo” (TSE - Ctanº 060115922/DF,j. 1º2-9-2020).

Nos casos em que a desincompatibilização se fizer

necessária, sua ausência não impõe a demonstração de

que o efetivo exercício de função pública desequilibrou o processo eleitoral ou influenciou efetivamente o resultado do pleito, porquanto esses fatos são presumidos absolutamente.

10.9.4.1 Inelegibilidade para Presidente e Vice- Presidente da República

Para candidatar-se aos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República é necessária a desincompatibilização de agentes públicos e membros de certas categorias. Excepciona-se apenas a hipótese de reeleição do próprio titular, pois nesse caso a Constituição não exige o afastamento. De modo geral, as hipóteses

áveis a todos os demais

arroladas nessa rubrica são apli cargos político-eletivos. A matéria é regulada no art. 12, II, a usque I, da LC nº 64/90.

“Art. 1º São inelegíveis:

— Pág. orig. 588 —

II- para Presidente e Vice-Presidente da República:

a) até 6 (seis) meses depois de

definitivamente de seus cargos e funções: 1. os Ministros de Estado; 2. os membros dos órgãos de assessoramento direto, civil, militar, da Presidência da República; 3. o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas; 4. o Advogado-Geral da União e o Consultor-Geral da República; 5. os Chefes do Estado-Maior da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; 6. os Comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica; 7. os Magistrados; 8. os Presidentes, Diretores e Superintendentes de Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de

Economia Mista e Fundações Públicas e as mantidas

pelo Poder Público; 10. os Governadores de Estado, do

Distrito Federal e de Territórios; 11. os Interventores Federais; 12. os Secretários de Estado; 13. os Prefeitos Municipais; 14. os membros do Tribunal de Contas da União, dos Estados e do Distrito Federal; 15. o Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal; 16. os Secretários-Gerais, os Secretários-Executivos, os Secretários Nacionais, os Secretários Federais dos Ministérios e as pessoas que ocupem cargos equivalentes;

b) os que tenham exercido, nos 6 (seis) meses anteriores à eleição, nos Estados, no Distrito Federal, Territórios e em qualquer dos Poderes da União, cargo ou função, de nomeação pelo Presidente da República, sujeito à aprovação prévia do Senado Federal;

c) (Vetado)

— Pág. orig. 589 —

d) os que, até 6 (seis) meses antes do pleito,

tiverem competência ou interesse, direta, indireta ou

eventual, no lançamento, arrecadação ou fiscalização

de impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório, inclusive para fins de aplicação de multas relacionadas com essas atividades;

e) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição, tenham exercido cargo ou função de direção, administração ou representação nas empresas de que tratam os arts. 3º e 5º da Lei nº 4.137, de 10 de setembro de 1962, quando, pelo âmbito e natureza de suas atividades,

possam tais empresas influir na economia nacional;

f) os que, detendo o controle de empresas ou grupo de empresas que atuem no Brasil, nas condições monopolísticas previstas no parágrafo único do art. 5º da lei citada na alínea anterior, não apresentarem

à Justiça Eleitoral, até 6 (seis) meses antes do pleito,

a prova de que fizeram cessar o abuso apurado, do poder econômico, ou de que transferiram, por força regular, o controle de referidas empresas ou grupo de empresas;

É) os que tenham, dentro dos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito, ocupado cargo ou função de direção, administração ou representação em entidades representativas de classe, mantidas, total ou parcialmente, por contribuições impostas pelo Poder Público ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social;

h) os que, até 6 (seis) meses depois de afastados das funções, tenham exercido cargo de Presidente, Diretor ou Superintendente de sociedades com objetivos exclusivos de operações financeiras e

façam publicamente apelo à poupança e ao crédito,

inclusive através de cooperativas e da empresa ou

— Pág. orig. 590 —

estabelecimentos que gozem, sob qualquer “rr a, «

vantagens asseguradas pelo Poder Public », s.” o se decorrentes de contratos que obedeçam a ‘ausulas uniformes;

i) os que, dentro de 6 (seis, ne... anteriores ao pleito, hajam exercido rary, —º tunção de direção, administração ou rep: ~-nt- sao em pessoa jurídica

ou em empresa q ° m. 1tenha contrato de execução

de obras, de prestação de serviços ou de fornecimento

de bens com órgão do Poder Público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes;

j) os que, membros do Ministério Público, não se tenham afastado das suas funções até 6 (seis) meses anteriores ao pleito;

1) os que, servidores públicos, estatutários ou não,

dos órgãos ou entidades da Administração direta

ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais.”

10.9.4.2 Inelegibilidade para Governador e Vice-

Governador

Nos termos do art. 1º, III, da LC nº 64/90, são inelegíveis para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República especificados na alínea a, II, do art. 1º. A desincompatibilização deve ocorrer igualmente no prazo de seis meses, sendo certo

que o afastamento deve ser feito em caráter definitivo.

— Pág. orig. 591 —

No tocante as alíneas b a 1 do aludido inciso II, +

inelegibilidade só despontara se se tratar de “ep +” .ção pública, associação ou empresas que operem: 2. rritório do Estado ou do Distrito Federal er. 4 e a disputa é travada. Para livrar-se do impedimr- “tt 1 ir eressado deve desincompatibilizar-se do carg’ °-n.». go ou função que exerce, “observados os mes .10º p. “zos” respectivamente previstos naquelas aline

Ademais, são tambe 7 ir 2legíveis para os cargos em

apreço,

até 6 (seis) meses depois de afastados

ivamente de seus cargos ou funções: 1. os chefes dos Gabinetes Civil e Militar do governador do Estado ou do Distrito Federal; 2. os comandantes do Distrito Naval, Região Militar e Zona Aérea;

3. os diretores de órgãos estaduais ou sociedades

de assistência aos Municípios; 4. os secretários da

administração municipal ou membros de órgãos congêneres” 10.9.4.3 Inelegibilidade para Prefeito e Vice- Prefeito

O art. 1º, IV, da LC nº 64/90 dispõe serem inelegíveis para Prefeito e Vice-Prefeito: (a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, observado o prazo de quatro meses para a desincompatibilização; (b) os membros do Ministério Público e Defensoria Pública em exercício na comarca,

nos quatro meses anteriores ao pleito, sem prejuízo dos

vencimentos integrais; (c) as autoridades policiais, civis ou militares, com exercício no Município, nos quatro meses

anteriores ao pleito.

— Pág. orig. 592 —

10.9.4.4 Inelegibilidade para o Senado

Conforme reza o art. 1º, V, da '7 nº 64/90, são inelegíveis para o Senado: (a) os inele; veis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente ºº k 1 “blica especificados na alínea a do inciso II do a”.. 1S 1.0 tocante às demais alíneas, quando se tratar de, a” icdo pública, associação ou empresa que opere . 1 tei itório do Estado, observados os mesmos prazos; (b) «.n cada Estado e no Distrito Federal, os inelegíveis para os cargos de Governador e Vice-Governador, nas mesmas condições estabelecidas,

observados os mesmos prazos

10.9.4.5 Inelegibilidade para a Câmara de Deputados

Nos termos do art. 12, VI, da LC nº 64/90, são

inelegíveis para “a Câmara dos Deputados, Assembleia

Legislativa e Câmara Legislativa, no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Federal, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos”.

10.9.4.6 Inelegibilidade para a Câmara

Municipal

Prescreve o art. 1º, VII, da LC nº 64/90 serem inelegíveis para a Câmara Municipal: (a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Federal e para a Câmara dos Deputados, observado “o prazo de seis meses” para a desincompatibilização; (b) em cada Município, os inelegíveis para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, observado o prazo de seis meses para a

desincompatibiliza

O prazo de seis meses estabelecido nessa regra é reduzido para três meses quando o candidato for servidor

público que não tenha competência ligada à fiscalização,

— Pág. orig. 593 —

lançamento ou arrecadação de tributo. Somente r seria. -

que tiver tal competência deverá afastar-se do ‘ar, > .em direito à remuneração, seis meses antes do p. * 9 (LC nº 64/90, art. 12, II, d).

10.9.4.7 Desincompatibi: .7<4c - regramento

geral de serv de es , ublicos

É firme a orientação “irrisuível no sentido de que o prazo de desincompatibilização de servidor público é de três meses antes do pleito, independentemente do cargo eletivo em disputa. Tal prazo resulta da extensão da norma inscrita no art. 12, II, 1, da LC nº 64/90, referente aos cargos de Presidente da República e Vice-Presidente da República. Conforme ressaltado na Resolução TSE nº 18.019/92,

solução diversa levaria:

“[...] a consequências catastróficas, dificilmente

conciliáveis com o princípio constitucional da

moralidade (CF, art. 37), quando transposta para o prisma de seus reflexos sobre a Administração

consultas,

Pública: como expliquei na resposta das ora reexaminadas, o prazo de seis meses de afastamento remunerado - porque significa o dobro do prazo de registro de candidaturas - redundaria no direito a uma licença-prêmio semestral, renovável a cada quatro anos e subordinada apenas à prova

de uma filia

o partidária e, de início, à simples afirmação pelo servidor de uma intenção de candidatar-se.

Dobro-me, pois, à evidência de que o absurdo das consequências, apenas esboçadas, da interpretação precedente, impõe a redução teleológica do sentido a emprestar, nos dispositivos atinentes ao pleito municipal (Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, IV,

a, e VII, a), a prazos de desincompatibilização, de

— Pág. orig. 594 —

modo a restringir-lhe a aplicação aos caso er.qu>

se reclame do candidato o afastamento de im. o de posto gerador de inelegibilidade. Daí decorre que o prazo de afast: nen > remunerado

do servidor público candidato, . wn... -eendido no art.

1º, II, 1, Lei Complemer ta. 11º 54/90, será sempre de três meses anterx “.s “2 pleito, seja qual for o pleito considera '0: fe teral, estadual ou municipal;

majoritário ou propor. .onal: em consequência [...]”

A redução do prazo legal para a desincompatibilização de servidor público não é medida arbitrária, fruto do capricho do intérprete da norma eleitoral. Constitui, antes, ajuste que se impõe em nome do interesse público e

dos principi

constitucionais regentes da Administração,

pois se o servidor não vier a ser escolhido na convenção do partido pelo qual pretende concorrer ou mesmo se

no derradeiro momento desistir de sair candidato, terá

se afastado do exercício de suas funções sem causa justificadora legítima ou razoável.

Tal regramento é aplicável ainda na hipótese de o servidor ser indicado para substituir outro candidato, pois, do contrário, estar-se-ia burlando o comando que determina a desincompatibilização. Nesse sentido: TSE - AREspe nº 23.135/MG — PSS 23-9-2004.

A comprovação da desincompatibilização pode ocorrer mediante a apresentação do “requerimento do servidor para se afastar do cargo, protocolado perante o respectivo órgão”

(TSE - AgR-REspEI nº 060.000.102/AL - DJe 14-10-2022).

Não obstante, é essencial que o afastamento ocorra concretamente, que seja real, fático. Ainda que não

zado, a inelegibilidade estará

haja requerimento formal

elidida se ficar evidenciado “o afastamento de fato das funções” (TSE - AgR-REspEI nº 060.011.963/MA - DJe 29-3-2021).

— Pág. orig. 595 —

Portanto, não é suficiente que a desincompat*uilivacg. >

se perfaça tão só no plano juridico-formal

2. por exemplo, médico lotado em Hospital Público ./ », apesar de ter requerido (e até deferido) afa' .a.:. >nto do cargo, continue a atender a população nã ~u vrr a exigência de desincompatibilização.

E mais: impõe-se que o af strme "to de fato se dê dentro do prazo legal. De sorte ,-\$. 4 sincompatibilização não se perfaz se o reque: mer :o do servidor, dirigido ao superior hierárquico, for protocolado dentro do prazo, mas aprovado a destempo, tendo ele exercido suas funções no

intervalo entre o protocolo e o deferimento.

“1. A jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral amiúde analisa hipóteses concretas nas quais há desincompatibilização formal de cargos e funções públicas, em relação a todos os vínculos jurídicos

com a Administração Pública, mas há permanência

na prática dos atos e tarefas dos quais o candidato

deveria se afastar. Trata-se de hipótese de ausência de desincompatibilização de fato. [...]” (TSE - RESpe nº 060016566/MG - DJe 27-4-2021).

“[...] 2 - A concessão do registro de candidatura ao cargo de vereador dar-se-á somente com o afastamento de fato no prazo legal, mesmo que o pedido de desincompatibilizacao seja feito dentro do prazo e o deferimento a destempo (art. 12, IV, c, c.c. o VII, b, da Lei Complementar nº 64/90 e Ac nº 541, redator designado Min. Fernando Neves, e Ac. nº 16.595, rel. Min. Waldemar Zveiter). Agravo regimental desprovido” (TSE-EREspe nº 22.753/PR- PSS 18-9-2004). [...]” (TSE- AgR-REspe nº 26766/SP — PSS 3-10-2006).

Pertence ao impugnante “o ônus de comprovar a

extemporaneidade do ato ou eventual continuidade do

— Pág. orig. 596 —

exercício de fato das funções” (TSE - AgR-".U-"I 060.065.742/RO - DJe 19-5-2022)

Servidor público comissionado - o regime de desincompatibilização “aplicável aos «1. dores públicos abarca tanto os ocupantes de cargo quanto os comissionados” (TSE - Cta nº 4’ 97./I. F-DJe 19-5-2016, p. 60-61; TSE - AgR-RO 9º.0º4,.º — PSS 30-10-2014). No caso do comissionado o servidor deve se exonerar, afastando-se do cargo antes da definitiva. É o que se extrai da Súmula TSE nº 54, verbis: “A desincompatibilização de servidor público que possui cargo em comissão é de três meses antes do pleito e pressupõe a exoneração do cargo comissionado, e não apenas seu afastamento de fato”.

Servidor público temporário - de igual modo, “pessoa

contratada para atender necessidade temporária de

excepcional interesse público deverá se afastar três meses antes do pleito (Res. - TSE nº 21.809/2004) [...]” (TSE - AREspe nº 22.708/CE - PSS 20-9-2004)

Aqui também se impõe que o afastamento seja definitivo, devendo o servidor exonerar-se do cargo.

Servidor do Fisco - o regramento previsto para o servidor público em geral não é extensivo a servidores do Fisco (auditores, fiscais, gestores e técnicos da Fazenda Pública federal, estadual e municipal), cujas funções sejam pertinentes à arrecadação e fiscalização de tributos. No caso, aplica-se o disposto no art. 1º, II, d, da LC nº 64/90, tendo se pacificado o entendimento de que o prazo de

desincompatibilização é sempre de seis meses.

“Os funcionários do fisco estão sujeitos aos seguintes prazos de desincompatibilização: 6 meses para as eleições presidenciais; 6 meses para governador e vice e para deputado estadual; 6 meses para deputado federal; e 6 meses para vereador. Lei Complementar

nº 64, de 18-5-90, art. 12º, II, d; III, a; IV, a; e VII, a

— Pág. orig. 597 —

e b [...]” (Res. TSE nº 19.506/96 — DJ 10-5 1996, 15.167).

“O TSE tem entendido que é de 6 (seis) meses. . o prazo de desincompatibilização para o servidor público que tem competência ou interesse no lançamento,

arrecadação ou fiscalização

de impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório” (TSE - RESpe nº 16.734/SP-PSS 19-9-2004).

“Para concorrer ao cargo de vereador, o servidor público ocupante do cargo de técnico da Receita Federal deve se afastar do cargo seis meses antes do pleito (art. 1º, II, d, da LC nº 64/90)” (TSE- AgR-RESpe nº 22.286/MS — PSS 23-9-2004).

Por se tratar de regra mais rigorosa, não pode a restrição imposta a servidores do Fisco ser estendida a agentes

publicos de outras categorias, ainda que estes ocupem
função fiscalizatoria. Assim, por exemplo, não abrange
fiscal de postura municipal (TSE - REspe nº 12.667/ES —j 18-4-2017).

Servidor da Justiça Eleitoral - o art. 366 do Código Eleitoral veda que “funcionários de qualquer órgão da Justiça Eleitoral” integrem diretório de partido político ou exerçam qualquer atividade partidária. Interpretando-se esse dispositivo como compatível com a vigente ordem constitucional, firmou-se o entendimento de que “o servidor da Justiça Eleitoral, para candidatar-se a cargo eletivo, necessariamente terá que se exonerar do cargo público em tempo hábil para o cumprimento da exigência legal de filiação partidária” (Res. TSE nº 22.088, de 20-9-2005). Logo, os servidores em questão necessariamente terão de se exonerar do cargo. Afastando eventual caráter discriminatório dessa regra, vislumbrou-se nela “a busca constante da moralidade que deve presidir os pleitos eleitorais” (TSE - REspe nº 19928/PR — PSS 3-9-2002), compreendendo-se, ainda, como “mais

que razoável que aqueles que participam da organização

— Pág. orig. 598 —

do pleito e do processamento e julgamento ds “sit. > eleitorais não possam ter nenhuma
atividadac > p V .co- partidária” (TSE — Pet nº 1025/DF, Res. TSE 11 “921, de 23-10-2001).

Exercício de cargo em circun: vi,*o iversa da do pleito - não é necessária «3.
ncompatibilização quando o exercício do care 4 cu . nção pública ocorrer em circunscrição
diver «u “o pleito, porque nesse caso o afastamento y» ogr fico entre os locais torna irrelevante
eventual influencia que o exercício do cargo público possa carrear ao certame eleitoral. Assim,
por exemplo, em eleição municipal não é necessária a desincompatibilização de servidor de
um município que venha a candidatar-se em outro, especialmente se não

forem próximos:

“1. É firme o entendimento do TSE no sentido

de que não se opera a regra da incompatibilidade

se o servidor exerce suas atividades em município

distinto e sem possibilidade de influenciar o pleito na

circunscrição na qual efetivamente disputa o cargo

eletivo. Afinal, as regras de desincompatibilização

objetivam evitar a utilização do cargo público em

detrimento do equilíbrio do pleito, impedindo, assim, qualquer abalo no primado da
igualdade de chances. ” (TSE - AgR-REspEI nº 060.007.168/CE - DJe

22-10-2024).

Essa mesma compreensão aplica-se a servidor público estadual ou federal que não exerce suas funções no município em que a sua candidatura é lançada. Nesse sentido: TSE - REspe nº 12418/PI - DJe 1º-7-2013; TSE — AgR-REspe nº 18.977/CE-DJe 27-9-2012).

Divergindo, porém, desse entendimento, o mesmo TSE já assentou que eventualmente o exercício de cargo em comissão no âmbito federal, em tese, poderia favorecer

campanha para Deputado Federal ainda que realizada em

— Pág. orig. 599 —

circunscrição diversa do local de lotação do ervide

candidato. Nesse sentido: TSE - AgRg-RO nº O. 90. Sí 96/

PB — j. 24-10-2019. Assim, nos termos de... julgado, para impedir a quebra da isonomia - uu. os candidatos decorrente de potencial influência su od sempenho do cargo federal possa exercer na “te 2leitoral, é preciso que o servidor se desince apati. ‘lize “nos três meses anteriores ao pleito, nos’ *m s .oart. 1º, inciso II, alínea 1, da Lei Complementar . º 6: /1990”.

Licença, afastamento e remuneração do servidor candidato - no âmbito administrativo-funcional, para a esfera federal, a Lei nº 8.112/90 prevê em seu art. 86 que o servidor tem direito a: (i) licença sem remuneração — no período que mediar entre a escolha em convenção partidária e a véspera do registro de candidatura; (ii) licença com remuneração por três meses — a partir do registro da candidatura até o décimo dia seguinte ao da eleição.

O § 1º do aludido art. 86 trata de servidor ocupante

de “cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação

ou fiscalização” que for candidato “a cargo eletivo na

localidade onde desempenha suas funções”,

aso em que “será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o décimo dia seguinte ao do pleito”. Em tais casos, o afastamento do servidor é imperativo, ope legis, devendo ocorrer já com a formalização do requerimento de registro.

No tocante à remuneração durante o período de licença ou afastamento, entende-se que o servidor candidato somente tem direito a ela “após o deferimento do registro de sua candidatura pela Justiça Eleitoral” (STJ - AgInt- REsp nº 1644476/RS-1ºT.- Rel. Min. Benedito Goncalves — DJe 2-8-2019; STJ - AgRg-Ag nº 1075291/DF - 6º T. — Rel. Min. Og Fernandes - Dje 4-5-2009). Trata-se, aqui, de efetivo deferimento do requerimento de registro, e nao apenas de sua formalização (protocolo) perante a Justiça

Eleitoral. Por conseguinte, se ulteriormente a Justic:

Eleitoral indeferir (negar) o requerimento de registro, o

— Pág. orig. 600 —

servidor licenciado ou afastado sem remuneração não fa.

jusacla

Não flexibilização do prazo de desincompativ..~ 'ção ante o encurtamento do período eleitoral - ar <> “a promulgação da Lei nº 13.165/2015, o art. 11 6º 17 es’ sbelecia que o pedido de registro de candidatu . de ia ser efetuado até 5 de julho do ano das eleic’ es Cu no as eleições sempre ocorrem no primeiro d sito ue outubro (CF, art. 28, caput, art. 29, II, art. “7, ¢ :put) o prazo de três meses de desincompatibilização coincidia com a data prevista para o registro de candidatura. Entretanto, esse quadro foi alterado pela citada lei, que estabelece: (i) o período de 20 de julho a 5 de agosto para a realização de convenções partidárias (LE, art. 8º), e (ii) o dia 15 de agosto como data- limite para o registro de candidatura (LE, art. 11). Passou, então, a haver descompasso entre os três meses previstos para a desincompatibilização de servidor público e a data

do pleito. Aliás, a desincompatibilização deve ocorrer até

mesmo antes da escolha dos candidatos na convenção

partidária. Não obstante, assentou a Corte Superior que “A reforma eleitoral promovida pela Lei nº 13.165/2015 não alterou os prazos de desincompatibilização para disputa de cargos eletivos constantes da LC nº 64/90” (TSE - Cta nº 10087/DF - Dje, t. 171, 5-9-2016, p. 33).

10.9.4.8 Situações especiais

A seguir, são analisados alguns casos de inelegibilidade que merecem destaque pelas suas relevâncias.

Vale frisar que os prazos de desincompatibilização variam de três a seis meses, de acordo com o cargo eletivo em disputa.

Autoridade policial civil - É obrigatório que autoridades policiais civis se desincompatibilizem para se candidatar a cargo político-eletivo. Nessa categoria enquadram-se delegado de polícia, agente policial, escrivão de polícia,

policial rodoviário federal e estadual.

— Pág. orig. 601 —

Conselhos e comitês - É variado o número de - sti7aa. >

a que se atribui a natureza de “Conselho” « “CL 7 .cé”.

Nem todas, porém, impõem a desincompati *'

ração de seus dirigentes para a disputa ele? 1... Em geral, a desincompatibilização se faz neces: 'ri, nur ido a entidade é dotada de algum tipo de por “vw ico-estatal, exerce relevante influência na com .nidac > ou gerencia dinheiro oriundo do erário.

Nessa perspectiva, « 1da que não haja remuneração, tem-se afirmado a necessidade de desincompatibilização de membros de: (a) Conselho Municipal de Saúde (TSE Ac. nº 22.493, de 13-9-2004); (b) Conselho Tutelar (TSE — Ac. nº 16.878, de 27-9-2000); (c) Conselho Municipal de Habitação (TSE - AgR-REspEI nº 060016315/SC - DJe 18-12-2020); (d) Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Conselho Municipal de Educação (TSE - AgR-REspe nº

Valoriz:

20132/BA - Dje 3-11-2017). O fundamento invocado é o art. 12, 11,1, da LC nº 64/90

“1. O membro titular de conselho municipal, cuja atribuição não seja meramente consultiva, mas imbricada à execução de políticas públicas, notadamente aquelas que impactam o cotidiano da comunidade local, fica sujeito à regra do art. 1º, II, 1, da Lei Complementar nº 64/90, devendo se desincompatibilizar, a fim de concorrer a cargo eletivo. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral.

[...]” (TSE - RO-EI nº 060054103/MT - DJe 29-9-2022)

De outro lado, tem-se negado a necessidade de desincompatibilização de membro (ainda que participe da diretoria) de: i) órgão meramente opinativo ou consultivo,

tais como Conselho de Turismo (TSE - RESpe nº 22.433/

SP - DJ 8-9-2004 - decisão monocrática do relator),

— Pág. orig. 602 —

Conselho de Desenvolvimento (RESpe nº 15.0 ,7/3A DJ 6-3-1998, p. 70), Comitê de Bacia Hidrogr. ific “«es. TSE nº 22.238/2006 - DJ 6-7-2006, p. 2); ..” ‘onselho deliberativo de autarquia (TSE - RO-E] .- « 50067455/SE - DJe 24-3-2023).

Conselhos profissionais - Or meus de conselhos

profissionais, como Conselho Regional de Engenharia,

Arquitetura e Agrônomo” “2 “-a), Conselho Regional de Medicina (CRM), Conselho Regional de Farmácia (CRF), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), devem desincompatibilizar-se para se candidatar a cargo político- eletivo, eis que tais organizações são mantidas com contribuição parafiscal. Enquadram-se, pois, no art. 12, II,

g, da LC nº 64/90. Mas o dever de desincompatibiliz

só atinge os ocupantes de “cargo ou função de direção, administração ou representação” de tais entidades (TSE — Ctanº 11.187/DF — DJe 6-8-2014).

Entidades privadas de assistência social ou de defesa de

interesse público ou coletivo - Desde que tais entidades,

embora de natureza privada, sejam mantidas total ou parcialmente pelo Poder Público (com contribuição efetiva e relevante), entendia-se que seus dirigentes deveriam

desincompatibilizar-se no prazo legal para disputar cargo

político-eletivo. Como exemplo, citem-se: organização não governamentais ONGs, associação, fundação, organização da sociedade civil de interesse público - Oscip (Lei nº 9.790/99). O fundamento legal encontra-se no art. 1º, inciso II, alínea a, item 9 (in fine), da Lei Complementar no 64/90. Nesse sentido: Res. TSE nº 22.191, de 20-4-2006

DJ 3-5-2006, p. 128; TSE - REspe nº 29.188/SP - PSS 16-9-2008; TSE - REspe nº 30.539/SC - PSS 7-10-2008. Não sendo a entidade “mantida” pelo Poder Público, não se impunha a desincompatibilização.

Entretanto, em julgados mais recentes, a Corte Superior assentou que a regra inscrita no item 9 da alínea a do inciso II do art. 1º da LC nº 64/1990 somente abarca entidades da Administração Pública Indireta (como são

autarquias, empresas públicas, sociedades de economia

— Pág. orig. 603 —

mista e fundações públicas), não incidindo em + .ti“aa

privadas. Confira-se:

“[...] 7. A redação do item 9 da 2º... 1 a do inciso II do art. 1º da LC 64/90 disciplin. apenas o caso das entidades da Administração Pública, s. 71 'sdes de economia mista e fundações públicas. 1º. 8. Todos os 16 casos de afastamento do art. 1º, II, a, da LC 64/90 referem-se a órgãos, entes e cargos da Administração Direta e Indireta, sem liame com entidades privadas. [...] 11.0 parâmetro para aferir a necessidade do afastamento com base no art. 1º, II, a, 9, da LC 64/90 é a entidade compor a Administração Indireta, sendo irrelevante a mera circunstância de se tratar de instituição privada

mantida pelo poder público. 12. Recurso especial

provido para deferir a candidatura.” (TSE - REspe nº

060062698/RJ - PSS 10-12-2020).

Entidade religiosa - Não há necessidade de desincompatibilização de dirigente de entidade religiosa, ainda que essa tenha sido beneficiada com doação de bens pelo Poder Público. Nesse sentido: TSE - REspe nº 385-75/ MS - PSS 25-10-2012

Entidade que mantém contrato com o Poder Público Também devem desincompatibilizar-se os dirigentes de pessoa jurídica que mantenha contrato “de execução de obras, de prestação de serviços ou de fornecimento de bens com órgão do Poder Público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes”. É o que prevê o art. 1º, inciso II, alínea i, da Lei Complementar nº 64/90.

O impedimento apresenta-se apenas no âmbito da circunscrição do pleito. Assim, por exemplo, em eleição municipal, se a entidade mantiver contrato

— Pág. orig. 604 —

com município diverso daquele pelo qual o s+ dirigente concorre como candidato, tal 1a «rai

o presente impedimento, não sendo n.º “sária a desincompatibilize n20600135-86/PI —j. 25-2-2021.

o. Nesse sentido: .o. - AgReg-REspe

Por “contrato que obedeça ‘a súlas uniformes” deve-se compreender os cr «trato. ae adesão, em que a vontade do contratante” nh mr. influência apresenta na definição do conteúdo . >gor .al, tal como ocorre naqueles firmados com empresas de telefonia, de fornecimento de energia elétrica, de gás ou água.

Sobre isso, colhem-se os seguintes precedentes:

a) “[...] 1. A Lei Complementar nº 64/90 estabelece que aqueles que têm contratos com o poder público e não sejam de cláusulas uniformes têm de se desincompatibilizar para concorrer a cargo eletivo

[...]” (TSE- RO nº 1.288/RO - PSS 27-9-2006);

b) “[...] os contratos decorrentes de licitação nao configuram contratos de adesão e, como tais, não se cogita, nesta situação, da ressalva contida na alínea

i do inciso II do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90” (TSE -EREspe nº21.966/CE-PSS 13-9-2004) Entretanto, isso não se aplica aos contratos decorrentes de procedimento licitatório na modalidade de pregão, os quais se incluem na

ressalva final da regra em apreço. Confira-se:

7. Contrato firmado entre pessoa jurídica e o Poder Público, oriundo de pregão, obedece em regra a cláusulas uniformes, aplicando-se a ressalva da parte final do art. 1º, II, i, da LC 64/90 e, por conseguinte, não se exigindo afastamento do respectivo dirigente, [...] 11. Dessa forma, a vontade do contratante manifesta-se apenas na apresentação do menor

preço, sendo que as demais cláusulas contratuais

— Pág. orig. 605 —

são previamente estabelecidas pelo ente r ibl'z0,

que caracteriza a hipótese de contrato de cláusulas uniformes previstas na ressalva do art. 1, II, i, da LC 64/90. 2-8-2018).

” (TSE - AgREspe nº « 514/MA - DJe

c) “[...] 1. Não configura «. trato vedado para fins de elegibilidade existente entre candidato e a administr. 40 municipal com vistas ao transporte escolar de alunos da rede municipal, quando as cláusulas são impostas pelo poder público, sem participação do particular nos termos contratuais. 2. A circunstância de o proprietário de um meio de transporte modesto aderir às determinações impostas pela administração, com a única prerrogativa de a proposta do preço do serviço

a ser prestado estar adstrita ao menor valor, não

lhe atribui privilégio especial de modo a retirá-

lo da disputa por cargo eletivo. 3. Necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da prevalência dos direitos políticos, dos quais o direito

de ser votado é de especial relevância. [...]” (TSE -

REspe nº 21.968/CE - PSS 19-6-2004);

comunitária. Convênio firmado com o município.

] — Desincompatibilização” — Farmácia

Incidência da alínea i do inciso II do art. 1º da LC nº 64/90. [...]” (TSE - AREspe nº 21.874/PR - PSS 31-8-2004);

e) “Inelegibilidade (LC nº 64/90, art. 1º, II, i): direção,

no período gerador de inelegibilidade, de sociedade

civil que mantém contrato de prestação de serviços

de assistência social com município, do qual recebe remuneração, nada importando que ao ajuste se haja

dada a denominação de convênio, nem que a entidade

— Pág. orig. 606 —

privada não tenha finalidades lucrativas” (TSE REspe nº 20.069/MS - PSS 11-9-2002);
f) “[...] 1-Para concorrer a cargo eletivo, im, e-se que sócio-gerente de empresa que 1 ant: 1ha contratos

de publicidade com órgãos .’bu..s se afaste de

suas funções [...]” (TSE k. “1º nº 19.988/PR - PSS 3-9-2002);

g) deve haver des! con. xaubilização do cargo de vice- presidente de coope.ativa que mantenha contrato sem cláusulas uniformes com órgão ou entidade do poder público (TSE - AgREspe nº 17.002/RS, j. 25-4-2013)

Entidade — representativa de classe - Se a “entidade representativa de classe” for mantida total ou parcialmente pelo Poder Público ou perceber contribuição parafiscal (que tem natureza tributária e,

pois, é compulsória), é mister que seus dirigentes

se desincompatibilizem para saírem candidatos. A previsão consta do art. 1º, II, g, da LC nº 64/90 Nesse sentido: “Recurso Especial. Agravo Regimental Indeferimento. Registro de candidatura. Ocupação. Cargo de direção. Entidade sindical. Desincompatibilização no prazo previsto no art. 1º, II, g, da LC nº 64/90. Ausência. Desprovinimento. Agravo regimental a que se nega provimento” (TSE - AREspe nº 23.448/PI - PSS 6-10-2004).

Caso contrário, não há que falar em desincompatibilização. Assim já entendeu a Corte Superior Eleitoral: “[...] Dirigente ou representante de associação profissional não reconhecida legalmente

entidade sindical e que não receba recursos públicos.

Candidatura a prefeito ou vereador. Não está sujeita a desincompatibilização” (Res. TSE nº 20.590, de 30-3-2000).

No tocante a sindicato, cumpre registrar que a Lei nº

13.467/2017 alterou a CLT (vide arts. 545, 578, 579 e

— Pág. orig. 607 —

582 da CLT), condicionando o desconto de “cor”.ib tic. »

autoriza

sindical” à prévia e expre: ção do « np. > «do Alterou-se, portanto, a natureza jurídica [> aludida contribuição, que deixa de ter cara’: r“ibutário para se configurar como prestação de r “tt -eza civil, fundada na autonomia privada das per .làs u ‘eressadas. Diante disso, não haveria razão pz a sub ‘stir a necessidade de desincompatibilizagaéo ° Au 7º ute sindical, e, caso isso

não ocorra, de sua inele, *bib lade. Nesse sentido:

“1. A regra do art. 1º, II, g, da LC nº 64/1990,

que impõe a necessidade de desincompatibilização

dos dirigentes sindicais, pressupõe que a entidade de classe seja mantida, total ou parcialmente, por contribuições impostas pelo poder público ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social. 2. O TSE possui entendimento

no sentido de que, como não mais existe o caráter

compulsório das contribuições sindicais, sendo recolhidas apenas com a prévia autorização expressa por parte do trabalhador, não há necessidade de desincompatibilização, porquanto as contribuições de cunho voluntário não atraem o óbice a que se refere a alínea g

do inciso II do art. 1º da LC nº 64/1990. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. 3. Agravo interno desprovido” (TSE - AgR-

REspEI nº 060.047.769/MS - DJe 27-11-2024).

Magistrado - O art. 1º, II, a, nº 8, da LC nº 64/90 prevê o afastamento definitivo do magistrado que dispute cargo político-eletivo. Portanto, para que se candidate, deve exonerar-se do cargo ou aposentar-se. Esse entendimento, aliás, pacífico, é estribado no art. 95, parágrafo único, III, da Lei Maior, que veda aos juízes dedicar-se à atividade

político-partidária. O afastamento tem de ocorrer no

mesmo prazo da desincompatibilização, que é de seis

— Pág. orig. 608 —

meses antes do pleito. Conforme salientado, é .ar"be. »

esse o tempo exigido de filiação partidária,

Médico - firmou-se o entendimento de que . >: fico que presta serviço a entidade privada cor cu. da ao Sistema Unico de Saúde (SUS) não se equir ra * se vidor público, ainda que sua remuneração. “n.º. ha indiretamente de recursos públicos. Nese fia, 1são: i) “[...] médico credenciado pelo SUS r~> s rFiquadra na previsão da alínea i do inciso II do rt. ° da LC nº 64/90. O médico credenciado realiza atendimentos médicos eventuais, o que, por si só, não o obriga a afastar-se do trabalho para disputar mandato eletivo. Precedentes” (TSE - AREspe nº 23.670/MG - PSS 19-10-2004; TSE — RESpe nº 23.077/ CE — PSS 11-10-2004); ii) “[...] 2. O médico credenciado

ao SUS que esteja no exercicio particular da medicina

não se submete a desincompatibilizacao. Não incide, nesta

hipotese, a inelegibilidade prevista na alinea a do inciso IV

do art. 1º, c.c. aalinea/ do inciso II do art. 1º, ambos da Lei

Complementar nº 64/90. [...]” (TSE-AgR-AI nº 86.268/SP— Dje, t. 107, 10-6-2014, p. 47)

Tal entendimento também se aplica na hipótese de o médico atuar no Programa Mais Médicos do Ministério da Saúde. Nesse sentido: TSE - AgR-REspe nº 060028362/SP, j. 16-3-2023

Militar - O militar da ativa (inclusive policiais e bombeiros militares) que pretenda se candidatar nao precisa se filiar a partido politico, ainda porque é proibido de fazé-lo (CF, art. 142, § 3º, V). Basta que, estando alistado como eleitor e sendo cumpridos os demais requisitos legais, seja escolhido em convenção partidária e tenha o registro de sua candidatura requerido pela agremiação à Justiça Eleitoral com sua concordância.

No tocante à desincompatibilização, se o militar exercer função de comando ou de “autoridade militar”, deve se desincompatibilizar dela no prazo legal. Tal prazo varia

conforme o cargo disputado, sendo, por exemplo, de seis meses para vereador (LC nº 64/90, art. 1º, VII, b,

— Pág. orig. 609 —

c.c. art. 1º, IV). Nesse sentido: (i) “A elegível será « militar que exerce função de comando com a função de desincompatibilização no prazo legal (Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º

inciso II, a, 2, “, v 2 7; inciso III, a e b 1 e 2; inciso IV, a e c; ir is. V. 4 e DB; incisos VI e VII” (Res. TSE nº 23.609/2019, art. 9º-A, § 1º); (ii) “[...] 10. A LC 64/90 estabelece inúmeras hipóteses de desincompatibilização. +t a militares que ocupam funções de comando (a. 1º II, a, 2, 4, 6 e 7 e art. 19, III, b, 1 e 2) [...]” (TSE - REspe nº 30516/MG - PSS 25-10-2016). Note-se que a desincompatibilização se refere a função de comando, e não ao cargo regularmente ocupado

na organização militar. O comandante de uma unidade poderá desincompatibilizar-se dessa função e seguir

exercendo o seu cargo regular até quando for formalizado o seu pedido de registro de candidatura, momento em que deverá estar afastado do cargo.

Se o militar não exercer função de comando nem de “autoridade militar”, a sua desincompatibilização deve

ocorrer quando do pedido de registro, porque inexistente específica previsão legal em sentido diverso. Em tal caso, não se aplica o prazo de desincompatibilização previsto para os servidores públicos de três meses do art. 1º, II, I, da LC 64/90 (Res. TSE nº 23.609/2019, art. 9º-A, § 2º; TSE - REspe nº 30516/MG - PSS 25-10-2016; TSE - Cta nº 060106664/DF - Dje, t. 51, 14-3-2018).

Portanto, na última situação poderá haver coincidência entre os momentos de desincompatibilização, afastamento do cargo (que é definitivo - mediante demissão ou licenciamento ex officio - para os que contarem menos de 10 anos de serviço - CF, art. 14, § 8º, I) e agregação e licença para tratar de interesse pessoal (para os que contarem mais de 10 anos de serviço - CF, art. 14, § 8º, II) do militar.

Ministério Público - Em sua redação original, a alínea j, II, do art. 1º da LC nº 64/90 exige que, nos seis meses anteriores ao pleito, o membro do Ministério Público

afaste-se de suas funções para disputar cargo eletivo. Não

— Pág. orig. 610 —

se empregou, aí, o advérbio definitivamente, cor | c701. >

com os magis

rados (vide art. 1º, II, a, 8). A'sh. ara candidatar-se a cargo politico-eletivo, bastava "> 0 órgão do Parquet se afastasse temporariame" .c « > suas funções. A referida alínea j harmonizav- se cor. a primitiva redação do art. 128, § 5º, II, e, 157 1º. Maior, que vedava a este profissional "exercer a«tiria. de politico-partidaria, salvo exceções previstas" le."

No entanto, a EC 1º 45 2004 alterou a redação da citada alínea e, II, § 5º, art. 128 da CF, suprimindo- lhe a ressalva final. Ademais, a alínea d, do mesmo preceito constitucional, proíbe o exercício, ainda que em disponibilidade, de outra atividade pública, salvo uma de magistério.

Nesse quadro, o art. 1º, II, alínea j, da LC nº 64/90, interpretado à luz do novo contexto constitucional, está a exigir, agora, o afastamento definitivo do membro do Ministério Público do cargo que ocupa. Houve, portanto,

equiparação com o regime traçado para a magistratura.

Sendo vedado ao órgão do Ministério Público o exercício

de atividade politico-partidaria, afigura-se razoável que

sua filiação partidária com vistas à disputa de cargo político-eletivo possa ser pelo mesmo tempo previsto para a desincompatibilização.

O tema em foco foi objeto da Resolução nº 5 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), cujo art. 1º reza: "Estão proibidos de exercer atividade político-partidária os membros do Ministério Público que ingressaram na carreira após a publicação da Emenda nº 45/2004". Vê-se, pois, que por essa regra somente os membros do Ministério Público que ingressaram na carreira após a EC nº 45/2004 estariam impossibilitados de exercer atividade político-partidária. Quanto aos demais, vale o regime anterior, que não a vedava.

Mas não é essa a interpretação que se pacificou na jurisprudência acerca do tema enfocado. Entende-se que

os membros do Ministério Público que ingressaram na

carreira entre 5 de outubro de 1988 e a promulgação

— Pág. orig. 611 —

da EC nº 45/2004 não estão excepcionados dr alan.»

da vedação estabelecida pela última norma. 1 so ,º que a referida EC não previu qualquer regra tran. '* ria a tal

respeito. A propósito, assentou o Excel 41. >tdrio:

"[...] 4. Não ha possibilitir de c> filiação político- partidária, de exercicic de ca 70 eletivo e de função no âmbito do Po". bk. » utivo, por membros do Ministério Público . 1e* igressaram na carreira após o regime jurídico instaurado pela Constituição Federal de 1988. 5. A vedação ao exercício de atividade político partidária aos membros do Ministério Público constitui causa absoluta de inelegibilidade, impedindo a filiação a partidos políticos e a disputa de qualquer

cargo eletivo, salvo se estiverem aposentados ou exonerados, independentemente de o ingresso ter sido após a EC 45/04 ou entre essa e a promulgação do texto constitucional. 6. Ao membro

do Ministério Público é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. 7. Ação direta conhecida parcialmente e julgada procedente.” (STF - ADI 2534 — Pleno - Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes - DJe-280 26-11-2020).

Por sua vez, entendeu a Corte Superior Eleitoral: (a) “[...] 2. O recorrente ingressou no Ministério Público Estadual após a promulgação da Constituição Federal e não se exonerou do cargo. Dessa forma, imperioso se revela o indeferimento do registro de sua candidatura, na direção da novel jurisprudência desta Corte [...]” (TSE

REspe nº 26.673/PI PSS 20-9-2006); (b) “[...] A proibição do exercício de atividade político-partidária ao membro do Ministério Público tem aplicação imediata e linear, apanhando todos aqueles que o integram, pouco

importando a data do ingresso” (Res. TSE nº 22.045/DF -

— Pág. orig. 612 —

DJ, v. 1, 26-8-2005, p. 176; Res. TSE nº 22.095/DF -D', v. 24-10-2005, p. 89).

Não obstante, admitiu-se como regular a carreira de membro do Ministério Público que, tendo ingressado na carreira antes da promulgação da Constituição de 1988, optou pelo regime anterior, conforme o art. 29, § 32, do ADCT (TSE - REspe nº 2.768, “20-9-2006; Res. TSE 717/2008, art. 17, § 1º. no âmbito do Ministério

Público da União, o art. 28, parágrafo único, da LC nº 75/93 determinou que tal opção fosse exercida até 20 de maio de 1995. Todavia, ao argumento de que este artigo não se aplica ao Ministério Público Estadual, entendeu o Tribunal Superior Eleitoral que, para integrantes do Parquet estadual, a opção em tela “é formalizável a qualquer tempo” (TSE - AgRO nº 1.070/SP - DJ 24-4-2007, p.179).

Ademais, admitiu-se como regular a candidatura de membro do Ministério Público que exercia mandato quando da promulgação da EC nº 45/2004 e

posteriormente pleiteou a reeleição (TSE - RO nº 999/SP — PSS 19-9-2006; STF - RE nº 597.994/PA - DJe 19-6-2009); argumentou-se que, se eleito sob uma regra que permite a recandidatura, tem o mandatário público direito a ela, devendo prevalecer a ideia de segurança jurídica.

Embora essa exceção tenha sido aberta apenas para a hipótese de reeleição (ou seja, nova eleição para o mesmo cargo ocupado), chegou-se a admitir a candidatura para cargo diverso (TRE-DF RCand nº 0600937-30.2018.6.07.0000, j. 13-9-2018); nesse caso, deputado

distrital, que vinha sendo reeleito desde 2002, teve deferido seu pedido de registro para o cargo de senador.

Radialista, apresentador, comunicador, comentador, locutor, repórter - Em tais casos, não há previsão legal para a desincompatibilização. Nesse sentido: “Registro de candidato. Radialista. Desincompatibilização não prevista em lei[...]” (TSE-REspenº 13.173 — PSS 17-9-1996). Note-se, porém, que o art. 45, § 1º, da Lei nº 9.504/97 (com a

— Pág. orig. 613 —

redação da Lei nº 13.165/2015) veda às emissoras, a” ar. ~

de 30 de junho do ano da eleição, “transmitir, a partir de 7 .m

apresentado ou comentado por pré-candidato. > Caso o pré-candidato seja escolhido em conv 1, “9 partidária, a infringência dessa regra pode ensejar: *) s: 1ção de multa à emissora; (ii) indeferimento o” ..>n e mento do registro da candidatura do beneficiário. 4 ‘e-mails, pode-se ainda cogitar abuso de poder público. >i v por utilização indevida de veículo ou meio de comunicação social, nos moldes dos arts. 12, I, d.c.c. 19 e 22, ambos da LC nº 64/90.

Secretário Municipal - “Comprovado nos autos o exercício do cargo de Secretário Municipal de Saúde pelo candidato a vereador, faz-se mister sua

desincompatibilização no prazo de seis meses antes do

pleito. Art. 12, II, a, c.c. VII, da Lei Complementar nº 64/90. Embargos rejeitados” (TSE - EREspe nº 24.071/PA — PSS 19-10-2004). Observe-se que o afastamento aqui deve ser

em caráter definitivo

Serventias extrajudiciais (registradores, notários ou tabeliães) - O “Titular de serventia extrajudicial deve se desincompatibilizar do cargo no prazo de três meses antes do pleito. Art. 1º, II, I, da Lei Complementar nº 64/90. Agravo Regimental a que se nega provimento” (TSE — AREspe nº 23.696/MG - PSS 11-10-2004). E mais “Aplicabilidade do art. 1º, II, I, da LC nº 64/90 aos titulares de serventias judiciais ou extrajudiciais, oficializadas ou não, que se tornam inelegíveis se não se afastarem das funções até 3 (três) meses anteriores ao pleito (Resolução — TSE nº 14.239/94)” (TSE - AREspe nº 22.668/GO - PSS 19-9-2004).

Contudo, isso não se aplica ao serventuário de cartório contratado sob o regime da CLT. É nesse sentido a Súmula TSE nº 5: “Serventuário de cartório, celetista, não se inclui na exigência do art. 1º, II, I, da LC nº 64/90”.

Tribunal de Contas - Os membros de Tribunais de Contas devem afastar-se definitivamente do cargo para

se candidatarem a cargo eletivo (art. 1º, II, a, nº 14)

— Pág. orig. 614 —

Submetem-se à mesma disciplina aplicada a mag

membros do Ministério Público.

10.10 ARGUIÇÃO JUDICIAL vt INELEGIBILIDADE

As causas de inelegibilid[ad]e ad[em] v[er]em ser conhecidas, decididas e declaradas p[or] 2.ª Turma. “i) a Eleitoral por ocasião do processo de registro de candidatura. É esse o momento próprio para que os fatos estruturantes da inelegibilidade sejam apreciados. O órgão judicial eleitoral, dentro de sua esfera de competência, tem plena autonomia para valorar os fatos e fundamentos que lhe são apresentados e a partir deles firmar o juízo acerca da existência ou não de inelegibilidade, declarando-a ou não.

Dada sua natureza funcional, é absoluta a competência para apreciar a matéria em exame, tendo sido distribuída entre os órgãos das três instâncias da Justiça Eleitoral. Sua

definição se dá pelo tipo de eleição. Conforme estabelece o

art. 2º da LC nº 64/90, serão competentes: o TSE, quando se tratar de candidato a Presidente ou Vice-Presidente da República; o TRE, quando se tratar de candidato a Senador, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital; o Juiz Eleitoral, quando se tratar de candidato a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.

No processo de registro de candidatura, é permitido ao órgão judicial afirmar de ofício (i.e, sem que haja impugnação) a inelegibilidade. Também a pessoa e o órgão legitimados podem impugnar o pedido de registro, valendo-se, para tanto, da ação de impugnação de registro de candidatura - AIRC ou, no caso de inelegibilidade constitucional e infraconstitucional superveniente, do Recurso Contra Expedição de Diploma - RCED (CE, art

A declaração de inelegibilidade pode acarretar: (i) a

o do pedido de registro de candidatura, o seu

cancelamento se já tiver sido deferido ou a invalidação do

— Pág. orig. 615 —

diploma se este já tiver sido expedido (LC nº 6/90, a.

15); (ii) o cancelamento do diploma (CE, art. 26.). h “e «ois

casos, pode haver perda de mandato eletivo.

10.11 AFERIÇÃO DAS CAUSAS DE INELEGIBILIDADE: «.

10.11.1 Regra; val arerido no momento

do registru de candidatura

Em regra, as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento em que o requerimento do registro de candidatura é formalizado. A esse respeito, dispõe a primeira parte do § 10 do art. 11 da Lei nº 9.504/97 (acrescentado pela Lei nº 12.034/2009): “As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem

ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura [

Isso significa que a análise da situação jurídica do pretendo candidato terá como referência o aludido momento. Aqui se considera que a inelegibilidade já exista antes da formalização do pedido de registro, ou melhor, que seja preexistente.

Assim, se incidir causa de inelegibilidade no momento em que o registro de candidatura é postulado, deverá ser apreciada no processo de registro de candidatura, devendo o requerimento respectivo ser impugnado pela parte

legitimada ou repelido de ofício pelo órgão judicial.

10.11.2 Inelegibilidade superveniente:

momento de aferição

Consoante salientado, a causa de inelegibilidade poderá surgir após o pedido de registro, caso em que se caracterizara como superveniente.

No entanto, para ter eficácia no processo eleitoral

em curso quando de seu surgimento, a inelegibilidade

— Pág. orig. 616 —

superveniente deve despontar até a data do plei' .. F es. + a ocasião em que o cidadão exerce o direito «2s. * ugio e pratica o ato jurídico de votar, sendo, por...” 0, nessa

oportunidade que o candidato deve i .c., alizar todos os

requisitos nece: ios ao exercicic 1a cid) lania passiva, notadamente a elegibilidade. E +1... -pretacao tem por si o disposto na Súmula TLE nº *7, segundo a qual a inelegibilidade superven” mt. 3” registro de candidatura de indole infraconstitu. ‘on: é a “que surge até a data do pleito”.

No caso, se o candidato for eleito, a inelegibilidade superveniente deverá ser apreciada em processo próprio.

Sua arguição deverá ser feita após a diplomação, via

recurso contra expedição de diploma (RCED), conforme prevê o art. 262 do Código Eleitoral. Esta última é também a via adequada para impugnação

de inelegibilidade constitucional contemporânea à

formalização do pedido de registro (com relação à qual

não há preclusão) não arguida inicialmente no processo de

registro de candidatur

Com isso, prestigia-se a cidadania passiva, pois se permite que “não elegível” participe da disputa.

Apreciação durante o processo de registro de candidatura - malgrado o exposto, tem-se admitido a apreciação de inelegibilidade superveniente no próprio processo de registro de candidatura, dispensando-se, portanto, sua impugnação em ação autônoma.

Deveras, nos RO nº 15.429/DF (PSS 27-8-2014) e RO nº 90.346/DF (PSS 12-9-2014), assentou a Corte Superior que as causas de inelegibilidade supervenientes ao pedido de registro de candidatura podem ser conhecidas e decididas pelas instâncias ordinárias da Justiça Eleitoral. Entre outras coisas, argumentou-se que ao juiz é dado conhecer a situação fática existente no momento em que decide o pedido de registro, bem como que o registro de

candidatura não se efetiva na data em que o respectivo

pedido é apresentado, mas sim posteriormente. Ademais,

— Pág. orig. 617 —

infringir-se-ia o princípio da isonomia, se se a .mi com base na parte final do § 10 do art. 1 ' > LE, que uma inelegibilidade inicialmente consi. 1a fosse superada durante o processo de regi uc e essa mesma na hipótese em que a inelegibil' >A. s rgir após o pedido

ibilidade fosse vetada na hipé »s. cor raria, ou seja,

de registro; a igualdade im oe qu tanto a elegibilidade superveniente quanto in. 'e-.vilidade superveniente tenham o mesmo ti tam -nto no plano normativo. Outrossim, tal interpretacao ainda tem por si o fato de o processo de registro de candidatura ser desenvolvido no âmbito da jurisdição voluntária, o que permite a adequação do decisum às mudanças fático-jurídicas ocorrentes nas instâncias ordinárias. É sempre preciso, porém, que seja observado o devido processo legal, assegurando-se ao interessado contraditório e ampla defesa.

A partir dessa compreensão, tem-se que a

inelegibilidade superveniente pode ser aferida e

efetivamente declarada: (i) ex officio, no processo de

registro de candidatura enquanto o processo tramitar

nas ir

âncias ordinárias; (ii) mediante provocação do interessado no bojo do processo de registro; (iii) em recurso contra expedição de diploma - RCED, com fulcro no art. 262 do CE.

Como consequência desse entendimento, também se terá de admitir a possibilidade de impugnação ao pedido de registro de candidatura pelo interessado fora do lapso previsto no art. 3º da LC nº 64/90, isto é, quando já vencido o prazo de cinco dias da publicação do pedido de registro de candidatura.

Nos termos do § 1º do art. 262 do CE (inserido pela Lei nº 13.877/2019), se inelegibilidade superveniente for arguida “no âmbito do processo de registro, não poderá ser deduzida no recurso contra expedição de diploma”. Assim, uma vez arguida a inelegibilidade, operar-se-

á a preclusão consumativa, não se podendo renovar a arguição. Entretanto, para que esse efeito se produza, não

— Pág. orig. 618 —

basta a mera alegação, sendo necessária decis3' score > questão arguida.

10.11.3 Inelegibilidade pos er, r à data

da eleição: irretr. . 1. “.adeda inelegibilid? le

Patenteando-se a ine cg. ‘vi. ? de após a data do pleito

ainda que antes da a. lo’ 1ação dos candidatos eleitos —, não se caracteriza como superveniente, não havendo como se lhe atribuir eficácia no processo eleitoral em curso. Isso porque o ato jurídico-político de votar já foi praticado, encontrando-se perfeito e acabado. É ilógico que a inelegibilidade surgida depois da integração daquele ato opere retroativamente. Contudo, ainda que se admita a possibilidade de produção de efeitos retroativos, o fato de a inelegibilidade implicar severa restrição ao exercício de

direito político fundamental requer que o referido efeito seja previsto em lei. E não existe previsão legal dessa natureza. Portanto, a inelegibilidade que surge após a data do pleito - ainda que antes da diplomação - só poderá ter relevância jurídica no processo eleitoral subsequente

10.12 ELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE

10.12.1 Alterações fáticas ou jurídicas

supervenientes ao pedido de registro: parte final do § 10, art. 11,

A parte final do § 10, art. 11, LE, ressalva “as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade”. Trata-se de conferir eficácia à reaquisição superveniente de elegibilidade, de maneira a prestigiar o direito fundamental de cidadania passiva, ou seja, quando do requerimento de registro de candidatura

apresentava-se uma causa de inelegibilidade que impedia

— Pág. orig. 619 —

o seu deferimento, causa que, posteriormente, eia «>

subsistir em razão de evento de ordem fática « 1). * uca. A respeito, dispõe a Súmula TSE 70: “O ences. * rento do prazo de inelegibilidade antes do dia a. ?ição constitui fato superveniente que afasta i. ler bilidade, nos termos do art. 11,§ 10, da Lein 564,97”,

Em certas situações, é prr ,ista a "uspensão ou extinção do ato (ou de seus efeito~ > q. > erou a inelegibilidade, o que causa a imediata . 'spe 1s40 ou extinção da própria inelegibilidade. Vejam-se 110 art. 1º, I, da LC nº 64/90 as seguintes hipóteses: alínea g (“... e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário...”); alínea m (“... salvo

se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder

Judiciário...”); alínea o (“... salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário...”).

O fato de ser submetido à apreciação judicial revela que o ato em questão ainda não se apresenta firme,

definitivamente estruturado. Por exemplo: a demissão de

servidor público enseja a inelegibilidade prevista na alínea o, inciso I, art. 1º, da LC nº 64/90; suponha-se que, após o indeferimento do registro (pendente recurso avariado contra essa decisão), o ato demissório seja suspenso pela Justiça Comum (o que pode ocorrer pela concessão de tutela de urgência cautelar ou antecipada, ou de tutela final) - nesse caso, mister será afastar a inelegibilidade inicialmente reconhecida, o que ensejará o deferimento do

requerimento de registro de candidatura. Nesse sentido:

“Agravos regimentais. Recursos especiais. Registro de candidato. Eleição municipal 2012. Inelegibilidade. Demissão. Lei Complementar 64/90, art. 1º, I, o. Efeito suspensivo. Fato superveniente. Desprovimento. 1. Segundo o disposto no art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são aferidas no

momento do pedido de registro de candidatura,

— Pág. orig. 620 —

de fato e À

ressalvadas as modificações:

posteriores que afastem a inelegibilid. de. “. In

casu, a antecipação de tutela concedida px + Jus

Comum após o pedido de re istre de forma a

suspender os efeitos da deci: + uv emissão e, por

consequência, a própria “ne. <:* lidade, enquadra-se

na ressalva consignada » .qu’ le dispositivo. 3. Agravo regimental despr. “ido (15E-AgR-REspe nº 97.112/ PR-PSS 4-10-2012).

No caso, o ato gerador de inelegibilidade deve ser suspenso ou extinto por provimento jurisdicional emanado da Justiça Comum, pois é desta a competência para conhecer tais questões. Como a suspensão ou extinção do ato afeta a inelegibilidade, não poderá subsistir qualquer restrição à cidadania passiva, tampouco

à candidatura.

Logo, se por ocasião da formalização do registro de

candidatura não incidir causa de inelegibilidade ou esta

estiver suspensa por ato judicial (TSE - AgR-REspe nº 7.661/CE - PSS 20-11-2012), o pedido de registro deve ser deferido.

Entretanto, a suspensão ou extinção do ato poderá ocorrer após a formalização do pedido de registro e, portanto, durante a tramitação do respectivo processo na Justiça Eleitoral. Em tal contexto, é afastada a inelegibilidade inicialmente ocorrente ou até mesmo já declarada por ato judicial, devendo o pedido de registro ser deferido. Se for mantida a decisão de suspensão ou extinção do ato, o deferimento do pedido de registro deve

ocorrer ainda que a questão esteja pendente de julgamento

nas instâncias ordinárias (1º e 2º graus de jurisd

Justiça Eleitoral. Cumpre indagar: até que momento do processo eleitoral terá eficácia eleitoral a extinção ou suspensão do ato

gerador da inelegibilidade? A esse respeito, sobretudo

— Pág. orig. 621 —

para que haja segurança jurídica no processo eleitoral, é

neces-

ário que um marco seja fixado. Pressupõe-se: "que, tenha havido recurso contra a decisão de indeferimento do pedido de registro de candidatura, enquanto pendente de julgamento; se não foi interposto o recurso, haverá preclusão da decisão que indefere o registro".

É razoável o entendimento de que tal marco no dia da eleição, de maneira que não se trate da suspensão ou extinção do ato ocorrida até esse dia. Não tem o condão de afetar o pedido de registro de candidatura e ensejar o seu ulterior deferimento. Isso porque é no dia da eleição que o direito de sufrágio é exercido pelos cidadãos; a rigor, é nesse dia

que o candidato deve ser elegível. Nesse sentido:

"[...] 2. É constitucional a aferição das condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade no momento da formalização do pedido de registro

condições fáticas ou

da candidatura, ressalvadas as alterações

jurídicas supervenientes ao registro que afastem

a inelegibilidade, e que ocorram até as eleições, [...]” (STF — ADI 7.197/DF - Pleno - Rel. Min. Cármen Lúcia - DJe 7-12-2023).

a análise sistêmica do processo eleitoral demonstra que a data do pleito é o marco em torno do qual orbitam os demais institutos eleitorais, eg, o prazo de domicílio eleitoral

para concorrer; o prazo de filiação partidária; o

prazo para o partido registrado no TSE parti

da eleição; os prazos de desincompatibilizaç prazo de substituição de candidatos; o prazo de preenchimento das vagas remanescentes; os prazos de publicação das relações dos candidatos/partidos; os prazos de impedimentos; os prazos de condutas vedadas; os prazos da propaganda eleitoral; os prazos de organização e administração do processo eleitoral;

e os prazos de publicação de atos partidários, além

— Pág. orig. 622 —

do marco de incidência do princípio cons* cur'on.!

da anualidade” (TSE - REspe nº 28341 CL PSS 19-12-2016).

Entretanto, vale ressaltar quepa e. 27 esma situação há outras duas interpretações,

A primeira interpretação” sv te, a que, para produzir efeito no registro de car nt. ~,a extinção ou suspensão do ato gerador da inele, "bil lade pode ocorrer até a data da diplomação. Esta, então, constituiria o aludido marco.

Confira-se:

“1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral entende que os fatos supervenientes que afastem a inelegibilidade podem ser conhecidos desde que ocorridos até a data da diplomação [...]” (TSE - AgRg- REspe nº 32663/SE-DJe 6-11-2018).

“[...] 4. A orientação jurisprudencial do colendo TSE

é afirmativa de que os fatos supervenientes à eleição, que afastem as causas de inelegibilidade listadas no art. 1º, 1, da LC 64/90, podem ser considerados e acolhidos, se ocorridos até a data da diplomação dos eleitos [...]” (TSE - REspe nº 28.808/DF - Dje, t. 124, 28-6-2017, p. 51-52).

“1. Fato superveniente que afasta a inelegibilidade Liminar do Superior Tribunal de Justiça que suspende a condenação por improbidade administrativa e, consequentemente, afasta a causa de inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea I, da LC nº 64/1990. 2. Considerado ter o TSE entendido ser possível reconhecer inelegibilidade superveniente em processo de registro de candidatura (caso

Arruda), como ocorreu no caso concreto, com

maior razão a possibilidade de se analisar o fato

— Pág. orig. 623 —

superveniente que afasta a inelegibilidade. e int: da diplomação dos eleitos [...]. 4. Nepw rato superveniente que afasta a inelegibilidade constitui grave violação à soberania por dar, raduzida nos votos obtidos pelo candidato: nie. «mente elegível antes do encerramento 'o , "vu" sso eleitoral, isto é, da diplomação dos elei. >. Er tendimento em sentido contrário, além <> fa: r do processo eleitoral não um instrumento de 1 .-sguardo da soberania popular, mas um processo exageradamente formalista em detrimento dela, pilar de um Estado Democrático, nega o próprio conceito de processo eleitoral definido pelo Supremo Tribunal Federal, o qual se encerra com a diplomação dos eleitos. 6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para deferir o registro de candidatura" (TSE - ED-RO nº 29.462/SE PSS 11-12-2014).

A data da diplomação a ser considerada é a fixada no

calendário eleitoral elaborado pelo Tribunal Superior (TSE — ED-REspe nº 16.629/MG - DJe, t. 68, 5-4-2017, p. 18), e não aquela estabelecida pelo órgão judicial eleitoral, na qual concretamente se deu a diplomação.

Já pela segunda interpretação, que é mais liberal, a suspensão ou extinção do ato pode ocorrer enquanto subsistir o processo de registro, isto é, durante a sua pendência na Justiça Eleitoral. Nessa hipótese, a suspensão ou extinção do ato gerador de inelegibilidade terá relevância jurídica (e, pois, afastará a inelegibilidade) ainda que seja positivado depois da diplomação. Em prol dessa corrente, vejam-se os seguintes julgados da Justiça

Eleitoral:

"[...] 2.3. Se se conclui que a inelegibilidade superveniente pode ser apreciada em ação de

impugnação de registro de candidatura, em fase

recursal, inclusive, desde que o recurso seja de

— Pág. orig. 624 —

natureza ordinária, e a referida inelegibilid- se * 2m

surgido antes da eleição, com maior a possibilidade de se considerar o fato superveniente

que afasta a causa de inelegibilidade, mormente

o ainda se en. 'ti..a na instância

quando a ac originária, pois a Cor tii 4" Federal de 1988 prestigia o direito à ek "vil; lade. [...]" (TSE - REspe

nº 1.019/CE-DJe '3-5-1016, p. 62-63).

Registro - Fa.o superveniente. Cumpre A Justiça Eleitoral, enquanto não cessada a jurisdição relativamente ao registro de candidato, levar em conta fato superveniente - inteligência do § 10 do art. 11daLein®9.504/97” (TSE-RO nº 252.037/BA -DJe, t. 164, 26-8-2011, p. 98-99).

Também nos EEDD-RO nº 060417529/SP, julgados

em 13-3-2019, embora ressaltando as peculiaridades do caso concreto, a Corte Superior reconheceu causa superveniente à diplomação para afastar a inelegibilidade que, antes, aquele mesmo órgão havia afirmado.

Em qualquer caso, a questão atinente ao afastamento da inicial causa de inelegibilidade deve ser arguida no âmbito da jurisdição ordinária, ou melhor, enquanto a causa estiver pendente de julgamento nas instâncias ordinárias inclusive no bojo do recurso interposto contra a decisão denegatória de registro. A arguição dessa matéria em recurso especial eleitoral (e também em recurso extraordinário) depende da existência de prévio debate e efetivo pronunciamento do tribunal regional, devendo, portanto, haver esgotamento das vias ordinárias. A propósito, dispõe a Súmula TSE nº 25: “É indispensável o esgotamento das instâncias ordinárias para a interposição de recurso especial eleitoral”.

Realmente, graças ao caráter excepcional que ostenta e, sobretudo, à necessidade de haver prequestionamento da matéria impugnada, não é possível no recurso

especial (nem extraordinário) alegar fato novo ou

— Pág. orig. 625 —

superveniente ou não decidido pelo tribunal . o

que a competência do Tribunal Superior 1'eit *. (e também do STF) restringe-se ao exame u “ fatos e

temas jurídicos efetivamente debatidr » « ‘ecididos pelos

tribunais regionais. De maneira qu’ “av °s “s .pervenientes, ainda que configurem matéria! . 0. 4 nm pública, não são passíveis de exame na vie ex*ra, -ainaria em razão da ausência do necessário. *q 2° 1onamento. [...]” (TSE

AgR-REspe nº 6.750/Br. - D) , t. 34, 20-2-2013, p. 56-57).

Em igual sentido:

“Recurso de natureza extraordinária - Matéria nova.

Pouco importando a envergadura, não se julga

tema pela vez primeira em sede extraordinária, a pressupor o prequestionamento, ou seja, o debate e a decisão prévios, na origem. Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por maioria, em

não conhecer do recurso, nos termos das notas

de julgamento” (TSE - REspe nº 26.320/MG - PSS 13-12-2012).

..] Documentos novos. Altera

ção superveniente

Afastamento da inelegibilidade. Instância especial. 1. Recebido o recurso especial nesta instância, não se admite a juntada de novos documentos, ainda que eles visem alegar alteração de situação fática ou

jurídica com fundamento no § 10 do art. 11 da Lei

nº 9.504/97. 2. A atuação jurisdicional do TSE, na via do recurso especial, está restrita ao exame dos fatos que foram considerados pelas Cortes Regionais Eleitorais, portanto não é possível alterar o quadro fático a partir de fato superveniente informado depois de interposto o recurso especial. 3. A alegação de que a matéria poderia ser considerada de ordem

pública não possibilita seu exame em recurso de

natureza extraordinária, por lhe faltar o necessário

— Pág. orig. 626 —

prequestionamento. Agravo regimental a qv - se ney, provimento” (TSE - AgR-REspe nº 14.45./M. Dye 20-5-2013, p. 39-40).

E também: TSE - REspe nº 3.43’ ‘P. -P e 11-10-2013; REspe nº 11.228/GO - Dje 13-3-13 p 45

Entretanto, a despeito “2 :1a azoabilidade técnico- processual, também es ~ 71 ».dimento não é pacífico e já foi flexibilizado. Co .trário a ele, há julgados

do próprio Tribunal Superior consoante os quais “as circunstâncias fáticas e jurídicas supervenientes ao registro de candidatura que afastem a inelegibilidade, com fundamento no que preceitua o art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, podem ser conhecidas em qualquer grau de jurisdição, inclusive nas instâncias extraordinárias” (TSE — RO nº 9.671/GO - PSS 23-11-2016; TSE - ED-REspe nº 16.629/MG — DJe, t. 68, 5-4-2017, p. 18). E mais: “[...]”

6. Inaugurada a instância especial, revela-se inadmissível

a juntada de documentos novos, ressalvados aqueles que

se destinem a comprovar alterações fáticas ou jurídicas

supervenientes ao Registro de Candidatura que afastem a inelegibilidade (REspe 112-49/PB, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 24.3.2017). [...]” (TSE - REspe nº 28.808/DF - DJe, t. 124, 28-6-2017, p. 51-52).

Funda-se essa interpretação no maior peso axioldgico que se deve conferir ao direito político fundamental de elegibilidade. Por isso mesmo: “Em sede de recurso especial, o conhecimento de fato superveniente, a teor do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997, se restringe

as causas que afastem a inelegibilidade, não se aplicando a fatos que a façam incidir” (TSE - REspe nº 12.431/CE -

Dje 6-4-2017). Portanto, não é possível arguir e provar no âmbito das instâncias excepcionais causa que leve ao reconhecimento e afirmação de inelegibilidade.

Ainda assim, não se pode aplaudir essa interpretação, pois ela ofende a lógica do sistema recursal e deforma a função dos recursos excepcionais, isto é, dos recursos

extraordinário e especial. Como se sabe, esses recursos não

— Pág. orig. 627 —

têm a função de fazer justiça no caso concreto, mas sim?

estabelecer precedentes e fixar orientações inteiramente válidas a fim de que haja integridade, harmonia e coerência no sistema jurídico. A propósito, a súmula nº 24 do próprio TSE afirma expressamente que “n” » cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fático-probatório”, ou seja, em sede de recurso especial, não é possível apreciar a existência ou inexistência de fato, devendo a Corte Superior considerar apenas a narrativa fática fixada na decisão recorrida.

Por outro lado, não parece razoável admitir que a questão pertinente à ulterior superação do óbice da inelegibilidade seja veiculada em ação própria, pois nesse caso: (i) já haverá decisão definitiva denegando o pedido de registro; (ii) já estará vencido o prazo para requerimento de registro de candidatura; (iii) poderá haver prejuízo aos serviços de administração das eleições, notadamente no

que concerne à alimentação das urnas eletrônicas.

10.12.2 Revogação da suspensão do ato

gerador da inelegibilidade

Questão relevante e que se encontra ligada à debatida no item anterior refere-se à revogação da suspensão do ato gerador da inelegibilidade. A revogação da suspensão causa o revigoramento ou renascimento do ato e, pois, da inelegibilidade que nele era fundada. Aqui, importa considerar o momento em que se dá a revogação.

Se a revogação da suspensão ocorrer antes do

encerramento do processo de registro de candidatura,

ainda que a questão esteja pendente de julgamento no tribunal de 2º grau, em princípio, seria possível que a agora “restabelecida” inelegibilidade seja considerada e fundamento o indeferimento do pedido de registro. Afinal, o processo de registro encontra-se sob a égide da jurisdição

voluntária e as causas de inelegibilidade podem e devem

ser conhecidas e declaradas ex officio pela Justiça Eleitoral.

— Pág. orig. 628 —

Entretanto, se a revogação da suspensão ocorrer após o encerramento do processo de registro de candidatura e antes do pleito, não poderá haver revisão ex officio do ato judicial que deferiu o pedido de suspensão. Ainda que

essa revisão possa ser considerada reformatio in peius, é preciso ponderar que o processo de registro não pode ser reaberto. Há que se respeitar a segurança jurídica do processo eleitoral. Assim, a inelegibilidade, então, terá caráter superveniente e não poderá ser arguida via recurso contra expedição de diploma (RCED), com fundamento no art. 262 do CE.

No entanto, o Tribunal Superior Eleitoral não tem feito essa distinção. Interpretando literalmente a parte final do

já citado § 10 do art. 11 da LE, afirma esse entendimento que a alteração superveniente que faça incidir a inelegibilidade não deve ser conhecida em processo de registro de candidatura, ainda que tal alteração resulte de revogação posterior de tutela de urgência cautelar. Confira-se:

“Eleições 2012. Recurso especial eleitoral. Registro de candidatura. Candidata ao cargo de prefeito. Candidata eleita. Inelegibilidade referida no art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/1990 Contas desaprovadas pela Câmara Municipal. Decreto legislativo suspenso entre o registro de candidatura e a sentença de 1º grau. Revogação posterior da liminar. Irrelevância. Art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997. Ausência de fundamento autônomo não atacado no acórdão regional. Provimento do recurso. [...] 2. Como decorrência lógica do direito constitucional à elegibilidade e da própria segurança jurídica, o fato superveniente referido no art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997 somente pode afastar a causa de inelegibilidade, restabelecendo a capacidade eleitoral passiva do candidato. Por conseguinte, o fato

superveniente que atrai a causa de inelegibilidade

— Pág. orig. 629 —

— revogação da liminar - não pode ser considerada em registro de candidatura, mas, quando o processo de registro de candidatura já estiver em andamento, em recurso contra expedição de diploma, não pode ser

presentes outros requisitos esp: :

REspe nº 12.460/PR - DJe, « --, 4-3-2015, p. 217-218).

“Agravos regimentais. Recurso especial eleitoral. Registro de candidatura. Eleições 2012. Prefeito. Inelegibilidade. Art. 1º, I, g, da Lei Complementar 64/90. Não provimento. 1. Deve ser

deferido o registro de candidatura quando, ao tempo da

formalização do pedido, a decisão de rejeição de

contas estiver suspensa por provimento judicial. A alteração superveniente que faça incidir a inelegibilidade não deve ser conhecida pelo julgador em processo de registro de candidatura. 2. Na

espécie, no momento da formalização do pedido de

candidatura, o agravado estava amparado por decisão judicial que suspendia os efeitos dos acórdãos do TCM/CE em que suas contas foram desaprovadas. Assim, o registro de candidatura deve ser deferido, não obstante a liminar judicial tenha perdido eficácia posteriormente. 3. Agravo regimental não provido” (TSE - REspe nº 7.661/CE - PSS 20-11-2012).

] 3. Na jurisprudência desta Corte, se o candidato,

no instante do pedido de registro, estava amparado por tutela antecipada suspendendo os efeitos de decisão de rejeição de contas, não há falar na inelegibilidade do art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90, não importando a revogação posterior da tutela acautelatória. Precedentes. 4. A ressalva

prevista no referido § 10 do art. 11 da Lei nº

9.504/97 - alteração fática ou jurídica superveniente

— Pág. orig. 630 —

ao pedido de registro de candidatura - só e “ply

para afastar a causa de inelegibilidade, « na para

-la incidir. Precedentes. 5. Agravos re, mentais desprovidos” (TSE - Ag-REspe nº 14.t ‘5/GO - DJe, t. 49, 13-3-2013, p. 48).

Resta saber se esse ent 1¢.ne1.co deve ser mantido, porque, conforme vist mn px. .co, há pronunciamentos da Corte Superior afirm. »¢. a possibilidade de as causas de inelegibilidade supervenientes serem conhecidas e apreciadas pelas instâncias ordinárias da Justiça Eleitoral no processo de registro de candidatura. Em verdade, há evidente contradição entre esses entendimentos.

E se a revogação da suspensão do ato do qual derivou a inelegibilidade só ocorrer após o pleito? Caso tenha sido eleito, ter-se-á de diplomar e investir no cargo público cidadão inelegível? Para essa hipótese, não há

uma regra como a do § 2º do art. 26-C da LC nº 64/90,

que regula a situação do candidato eleito beneficiado

com a suspensão da inelegibilidade nas hipóteses que

descreve. E

se dispositivo prevê a desconstituição do “registro ou o diploma eventualmente concedidos ao recorrente”, caso seja mantida a condenação de que derivou a inelegibilidade ou revogada a suspensão liminar da inelegibilidade. Dada a semelhança das situações, é de todo recomendável a aplicação desse dispositivo na hipótese em apreço, de maneira que a revogação

ocorrida depois do pleito ou até mesmo da diplomação — da suspensão do ato gerador da inelegibilidade (o que

equivale à restauração da inelegibilidade) possa impedir a

expedição do diploma ou ensejar sua desconstituição.

De qualquer forma, é certo que a revogação da suspensão do ato do qual derivou a inelegibilidade implica o revigoramento desta (da inelegibilidade), o que atrai o cabimento de recurso contra expedição de diploma (RCED).

— Pág. orig. 631 —

10.12.3 Inelegibilidade extinta apta para a

da eleição: irretroatividade da elegibilidade

Pode ocorrer que inelegibili. > »x.stente quando da formalização do pedido der gic rove candidatura venha a se extinguir ou cessar s us fe *»s em momento posterior à realização da eleição. 1 > sdo que o status de inelegível se mantém inclusive no dia do pleito; somente depois desse marco o cidadão recobra o status de elegível ou a elegibilidade. Em tal caso, a elegibilidade que se torna íntegra depois da eleição não poderia retroagir seus efeitos para fundamentar a revisão e o consequente deferimento do pedido de registro de candidatura. Nesse sentido, assentou a Corte Superior que o “exaurimento do prazo [de inelegibilidade] após a eleição não desconstitui nem

suspende o obstáculo ao ius honorum que aquele substrato

atraía no dia da eleição, ocorrendo, após essa data, apenas

o exaurimento de seus efeitos” (TSE - RESpe nº 28341/ CE — PSS 19-12-2016; RESpe nº 14589/RN — Dje, t. 184, 13-9-2018, p. 28-29). Portanto, a elegibilidade integrada

após a data da eleição não gera efeito retroativo.

10.13 SUSPENSÃO DE INELEGIBILIDADE

Em algumas situações, pode haver suspensão da
inelegibilidade.

10.13.1 Oart.26-CdaLC nº 64/90

O art. 26-C da LC nº 64/90 foi incluído pela LC nº 135/2010. Reza o caput desse dispositivo: “O órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas a que se referem as alíneas d, e, h, j, l e n do inciso I do art. 1º poderá,

em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade sempre que
existir plausibilidade da pretensão recursal e desde que

— Pág. orig. 632 —

a providência tenha sido expressamente reque 1dº, se”
pena de preclusão, por oca (OL IT 7.80”,
ião da interposic

sim, é prevista a suspensão da ine. ‘bilidade decorrente de decisão de órgão colegia .v .
* tribunal (que, portanto, ainda não transitou er it 7ad), devendo-se observar os seguintes
pressupor .=:‘, ueestejaem causa uma das hipóteses de ineleg’ viJ’da. > previstas nas alíneas
d,e,h,j, len do incic 1. > ut. 12 da LC nº 64/90;

(ii) que haja decisão ‘esf: voravel, não transitada em julgado, oriunda de órgão judicial
colegiado; (iii) que haja decisão emanada de órgão colegiado do tribunal ao qual couber a
apreciação do recurso contra a decisão colegiada aludida no item anterior; (iv) que exista
plausibilidade ou viabilidade da pretensão recursal (fumus boni juris); (v) que a suspensão seja
expressamente requerida por ocasião da interposição do recurso.

As hipóteses de inelegibilidade em que é possível haver suspensão foram especificadas
porque apenas naquelas

alíneas se prevê decisão judicial emanada de órgão judicial

colegiado. No entanto, já se entendeu que a enumeração legal é exemplificativa
(numerus apertus), comportando

outras situações não expressas. Nesse sentido:

3. A interpretação do art. 26-C da Lei

Complementar nº 64/1990 compatível com a

o Federal de 1988 é no sentido de

Constituiç que não apenas as decisões colegiadas enumeradas nesse dispositivo
poderão ser suspensas por força de decisão liminar, mas também outras que lesem ou
ameacem direitos do cidadão, suscetíveis de provimento cautelar. 4. Suspensa liminarmente a
decisão colegiada de condenação por doação acima do limite legal (art. 23 da Lei nº
9.504/1997),

consequentemente s

srensa estará a inelegibilidade decorrente daquela decisão. 5. Recurso especial eleitoral
provido” (TSE - RESpe nº 229-91/TO - DJe 4-8-2014).

— Pág. orig. 633 —

Diferentemente da hipótese versada no item 2/ .cev’o1, »

suspensão aqui é diretamente da inelegibilidac », e ato judicial colegiado que a gerou.

A competência para a suspensão ce ute. 'r foi atribuída

o “órgão colegiado” a que couber - x °ci- ão do recurso

contra as decisões judiciais col’ “241s Sena maioria das

situações a competência é dº FE, m alguns casos poderá

ser de tribunal não elei* nl. tr um, e. g., na hipótese da alínea e doincisoldoar. 12¢ a LCnº 64/90, a competência poderá ser: (i) do Superior rribunal de Justiça, se a decisão recorrida for proferida por Tribunal da Justiça comum (TJ ou TRF); (ii) de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal na hipótese de crime contra a vida - isso porque o júri constitui órgão judicial colegiado, nos termos da referida alínea e, sendo que sua decisão é revista por esses tribunais de segundo grau.

Pode parecer de duvidosa constitucionalidade regra

legal que atribui a órgão não integrante da Justiça Eleitoral

competência para suspender “inelegibilidade”, pois, por

ser tipicamente eleitoral, a apreciação dessa matéria foi

atribuída à Just Eleitoral pelo Legislador Constituinte

Originário. No entanto, é preciso ponderar que a suspensão da inelegibilidade no dispositivo em apreço significa a paralisação de um dos efeitos secundários emanados da decisão penal condenatória, decisão essa que pode ter sido proferida pela Justiça Comum.

Por expressa previsão legal, a suspensão em tela deve resultar de ato jurisdicional emanado do órgão colegiado competente para rever a decisão colegiada impugnada. De sorte que o relator do recurso no tribunal ad quem, isoladamente, é incompetente para decidir o pedido de suspensão; por ser funcional, a incompetência aí tem caráter absoluto.

Todavia, nas hipóteses em que a legislação processual confere ao relator poderes para decidir monocraticamente o mérito do recurso (vide CPC, art. 932, IV), não se vislumbra óbice a que o relator também aprecie e decida

não só a liminar como também o próprio pedido de

— Pág. orig. 634 —

suspensão da inelegibilidade. Afinal, quem pod: o ma. ,

pode o menos - se ao relator é dado resolve: o , “prio mérito recursal, com maior razão poderá solv.~ > pedido de liminar. Mesmo porque nesse caso. 1. vito do recurso só seguirá para a apreciação do “~-g. > cr egiado se for interposto recurso de agravo int .7c

Além disso, firmou -« mn. jurisprudência o entendimento segundo ~ “1. o .elator tem competência para, singularmente, ay ‘eci: : e decidir pedido de liminar em sede de tutela provisória de urgência cujo objeto seja a suspensão de inelegibilidade. Argumenta-se que o

art. 26-C da LC nº 64/90 não derogou o poder geral do juiz de conceder tutela provisória de urgência cautelar para proteger o direito da parte em discussão no processo; nesse sentido, o art. 301 do CPC assegura o uso de qualquer “medida idônea para assecuração do direito”. Ademais, o referido art. 26-C não transferiu ao órgão colegiado de

tribunal competência para examinar pedido de liminar

formulado nessa sede (CPC, art. 300, § 2º). A ver:

“O disposto no art. 26-C da LC nº 64/90 não afasta o poder geral de cautela conferido ao magistrado pelo Código de Processo Civil” (Súmula TSE nº 44).

“4, Não obstante o art. 26-C da Lei Complementar nº 64/90 estabelecer que o “órgão colegiado”, em caráter cautelar, poderá suspender a inelegibilidade, tal preceito não afasta o poder geral de cautela conferido ao juiz pelos arts. 798 e 804 do Código de Processo Civil [de 1973]. [...]” (TSE - AgRg-AC nº 68.088/RJ - DJe 11-11-2014).

“Questão de ordem. Ação cautelar. Suspensão. Efeitos. Acórdão recorrido. Inelegibilidade. Art. 26-C da LC nº 64/90. Decisão monocrática. Relator. Poder geral de cautela. Viabilidade. 1. Compete ao relator do feito decidir monocraticamente pedido de liminar em ação cautelar. 2. O disposto no art. 26-C da LC

nº 64/90, inserido pela LC nº 135/10, não afasta

— Pág. orig. 635 —

o poder geral de cautela conferido ao juiz vel a. . 798 do CPC [de 1973], nem transfere ao "le: *.10 a competência para examinar, inicialmente, , »dido de concessão de medida liminar, 2 nda ue a questão envolva inelegibilidade” (TSE: ~O-_.nº142.085/RJ — DJe 28-6-2010, p. 61-67).

Uma vez conferido - .e11. se .pensivo, o julgamento do

recurso terá prioridade . + e todos os demais, à exceção dos atinentes a mandado de segurança e habeas corpus (LC nº 64/90, art. 26-C, § 1º). Mas tal efeito será revogado em razão da “prática de atos manifestamente protelatérios por parte da defesa, ao longo da tramitação do recurso” (§

O § 2º do art. 26-C regula a situação do candidato

beneficiado com a suspensão da inelegibilidade nas

hipóteses mencionadas. Reza esse dispositivo: “Mantida

a condenação de que derivou a inelegibilidade ou

revogada a suspensão liminar mencionada no caput, serão

desconstituídos o registro ou o diploma eventualmente

concedidos ao recorrente”,

Destarte, o pedido de registro de candidatura de quem é beneficiado com a suspensão da inelegibilidade deve ser deferido sob condição, sendo evidente a precariedade

desse ato, sobretudo quando amparado em liminar.

expressamente estabelece que o deferimento do

] 4. O § 2º do art. 26-C da LC nº 64/90

registro, na hipótese de concessão de cautelar sustando os efeitos da condenação, fica condicionado ao deslinde do recurso interposto contra a decisão colegiada ou à manutenção da liminar concedida, razão pela qual, nessas hipóteses, deve o pedido de registro ser deferido sob condição. [...]” (TSE-AgR-RO nº 125.963/RO - PSS 28-10-2010).

— Pág. orig. 636 —

Trata-se de condição resolutiva, consistindo , even.»

futuro e incerto na manutenção ou não “da con ‘en. -”* s de

que derivou a inelegibilidade”.

Caso a eleição ocorra e o candi? uw seja eleito na pendência da condição, poderá ele. m vis .iamente - ser diplomado, investido no mand: “e? possado no cargo. Mas a solução definitiva pe a 7 qu ~stao deverá aguardar o resultado do julgam nt °> recurso no processo condicionante, i. e., a. qu 1 derivou a inelegibilidade. Ao final, duas hipóteses se apresentam: (i) se houver absolvição no processo condicionante, consolidam-se a diplomação e a investidura no mandato; (ii) se, ao contrário, for mantida a condenação (ou se for revogada a liminar), serão desconstituídos o registro ou o diploma eventualmente concedidos ao recorrente, o qual deverá ser desinvestido do cargo público-eletivo.

Na hipótese (ii), porém, firmou-se a jurisprudência

no sentido de que a manutenção da condenação ou

a revogação da liminar não geram automaticamente a

desinvestidura do mandato, sendo preciso, antes, verificar

à efetive

a configuração da inelegibilidade com vista

do indeferimento do pedido de registro de candidatura ou

ao cancelamento do diploma.

“A incidência do § 2º do art. 26-C da LC nº 64/90 não acarreta o imediato indeferimento do registro ou o cancelamento do diploma, sendo necessário o exame da presença de todos os requisitos essenciais à configuração da inelegibilidade, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa” (Súmula TSE nº 66).

“1. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, a revogação ou suspensão dos efeitos da liminar que deu suporte à decisão de deferimento do registro de candidatura, nos termos do art. 26-C, § 2º, da LC nº 64/1990, somente pode vir a produzir

consequências, na seara eleitoral, se, ocorrida ainda

— Pág. orig. 637 —

no prazo das ações eleitorais, desvelar .mº a> hipóteses de incidência. 2. In casu, a sus en. “u da liminar que deu suporte ao deferimento u. registro do candidato eleito, ocorrida nc curs do mandato, não tem o condão de descon s . 'u .., repercute seus efeitos, tão somente, na* el. “e” ruturas. 3. Recurso especial provido” (TS: RF :pe nº 21.332/SP - DJe

3-10-2016)

Com isso, à guisa de interpretar-se o § 2º do art. 26-C da LC nº 64/90, terminou-se por desfigurá-lo.

Finalmente, vale salientar que nada impede a Justiça Eleitoral de analisar o mérito do requerimento de registro de candidatura se o interessado não apresentar pedido de suspensão da inelegibilidade ao órgão competente, ou, se o

houver apresentado, tal órgão ainda não o tiver apreciado

quando da análise daquele requerimento.

10.13.2 Efeito suspensivo de recurso

Outra situação em que se pode cogitar a suspensão da inelegibilidade ocorre quando é conferido efeito suspensivo ao recurso interposto contra a decisão do órgão colegiado. Ora, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada implica o impedimento de geração de quaisquer efeitos concretos, inclusive o atinente à

inelegibilidade.

— Pág. orig. 638 —

PROCESSO ELEITORAL

11.1 OQUE É PROCESSO ELEITORAL?

Na teoria política contemporânea, assinala Norberto

Bobbio (2015, p. 35) que o único modo de se chegar a um

acordo quando se fala de democracia “é o de considerá-

la caracterizada por um conjunto de regras (primárias ou fundamentais) que estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos”.

Pondo em destaque as “regras do jogo”, essa concepção processual de democracia enfatiza o método estabelecido para a conquista do poder político, bem assim o como se

chegar a decisões políticas democraticamente fundadas e revestidas de legitimidade.

No cerne dessa definição encontra-se o “processo eleitoral”, que é o locus próprio para a escolha democrática de quem estará autorizado a legitimamente decidir as questões coletivas

Em destaque, portanto, encontra-se a ideia de processo.

Processo é termo plurívoco, comportando vários sentidos e acepções. Em ciência, designa a “sequência de fenômenos que apresentam certa unidade ou se reproduzem com certa regularidade” (LALANDE, 1999,

p. 869); a “maneira de operar ou de agir”, indicando “o

— Pág. orig. 639 —

método que consiste em ir das causas ao efeito, ov 107 fer. »

às s” (ABBAGNANO, 2003, p. 798)

Na ciência política, expressa o fendmen » inamico

da realidade social, caracterizado pel. vv. xplexidade das

relações entre instituições, órgãos - “e. -oa¢

Nos domínios do Direito, iam de processo tem nítido caráter formal, instr .mºn. | ou não substancial. No Direito Processual, e “enuno traduz duas ideias. Uma denota a relação que se estabelece entre Estado. juiz e partes (notadamente autor e réu) direcionada à prestação jurisdicional. Aqui, o processo configura-se como instrumento de exercício da jurisdição, pelo qual são tutelados direitos, notadamente os fundamentais.

A outra ideia a que o processo se encontra referido é a de procedimento. Este se consubstancia na técnica que

organiza e disciplina a atividade desenvolvida no interior

da relação jurídica; é o iter ou caminho seguido

ca process na expansão do processo rumo à sua finalidade, que é

a prestação jurisdicional e, portanto, a pacificação social

Por isso, diz-se que o procedimento constitui o aspecto

exterior do processo, sua dimensão perceptível. Daí a existência de diversas formas procedimentais, cada qual com peculiar concatenação de atos e fórmulas legais.

No Direito Eleitoral, o termo processo assume duplo sentido: um amplo, outro restrito. Esses dois entes significativos são dotados de linguagem, método e finalidade próprios e inconfundíveis. De igual modo, ressalta Viana Pereira (2008, p. 23) que, apesar dos diversos usos encontrados na doutrina, podem-se detectar duas dimensões da expressão processo eleitoral: a primeira refere-se “ao processo de formação e manifestação da vontade eleitoral”, enquanto a segunda relaciona-se ao “controle jurídico-eleitoral”, ou seja, ao controle levado

nas duas

a efeito pelo processo jurisdicional eleitoral. E dimensões coincidem com os sentidos amplo e restrito aludidos

Em sentido amplo, o processo eleitoral pode ser compreendido como espaço democrático e público de

— Pág. orig. 640 —

livre manifestação da vontade política coletiva. - o 'oc
em que são concretizados direitos políticos fun 'an. r.a
nomeadamente as cidadanias ativa (ius suffraz. * * passiva

(ius honorum). Trata-se de fenómeno participativo, em que inúmeras pessoas e entes
atuam 7c ver tivamenteem prol da efetivação da soberania; .nu a. 2 concretização do direito
fundamental de sufr' gic

Mas não apenas isso p -sso eleitoral é também instrumento essencial: de :ontrola da
normalidade e legitimidade das eleições e, portanto, das investidas

político-eleitorais. É por ele que se perfaz a ocupação

consentida de cargos político-eleitorais e o consequente exercício legítimo do poder
estatal.

Já como procedimento, o processo eleitoral refere-se à intrincada via que se percorre
para a concretização das eleições, desde a efetivação das convenções pelas

agregações políticas até a diplomação dos eleitos.

Cuida-se, então, de fenómeno altamente complexo: é

continente que encerra enorme gama de conteúdos e

relações. Basta dizer que é em seu interior que se

dá a escolha de candidatos nas

convenções partidárias, o registro de candidaturas, a arrecadação de recursos para as
campanhas, a propaganda eleitoral, a realização e divulgação de pesquisas eleitorais, a
votação e todos os seus procedimentos preparatórios, a proclamação de resultados, a
diplomação dos eleitos, os processos jurisdicionais instaurados para atuação da lei e decisão
dos conflitos ocorrentes etc.

Pode-se, pois, dizer que em sua concretização o processo eleitoral determina a
instauração de complexa relação envolvendo todos os atores da vida social, destacando- se
os que se encontram diretamente implicados com a realização das eleições: Justiça Eleitoral,
Ministério Público, partidos políticos, candidatos, cidadãos.

Nesse contexto, o processo eleitoral constitui um

stema lógico-normativo, formado por princípios e regras, e que deve estar em harmonia com os valores e direitos fundamentais contemplados na Constituição Federal. É ele

— Pág. orig. 641 —

condição sine qua non de realização de direitos fundamentais como a cidadania e soberania popular. - Jem como do próprio regime democrático

Assim, ele se configura como bem próprio do regime democrático, regula a condução do Estado e legitima a representação

Entre as funções do processo eleitoral, destaca-se a de regular as regras de disputa pelo exercício do poder político-estatístico. Para ser democrático, é preciso que o processo eleitoral possibilite que haja verdadeira competição entre todas as forças políticas presentes na comunidade, sobretudo as minoritárias; também é preciso que a disputa do pleito ocorra de forma efetiva, livre e em igualdade de condições (paridade de armas). Só assim se poderá afirmar que as eleições são autênticas

e ocorreram normalmente, sendo, pois, legítimos os

mandatos conquistados. Assim haverá espaço para que os perdedores reconheçam a legitimidade da vitória dos

ganhadores, alcançando-se dessa forma a paz social.

Quanto aos marcos temporais em que se desenvolve o

o eleitoral, há forte controvérsia a respeito de seu

início.

Quanto ao seu final, em geral, é apontado como ocorrendo com a diplomação dos candidatos eleitos.

Sobre o seu início, destacam-se os seguintes entendimentos: (i) o processo eleitoral começa com o pedido de registro de candidaturas, ou seja: no dia 15 de agosto do ano eleitoral; (ii) seu início coincide com a data mais remota de desincompatibilização, que é o mês de abril do ano das eleições; (iii) principia com o início das restrições impostas pela legislação eleitoral, sendo esse marco o mês de janeiro do ano eleitoral ante o disposto no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, que proíbe, no ano em que se realizar eleições “a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração

anterioridade ou anualidade eleitoral, prevista

na Constituição

(iv) inicia-se um ano antes do certame, face à regra da

a no art. 16

da Constituição Federal

— Pág. orig. 642 —

Entre esses marcos, afigura-se acertado ac .ele qu?

fixa o termo inicial do processo eleitoral nas 1anv + ,6es partidárias, pois é nesse momento que se pei. o ato de escolha do candidato no âmbito do p uu "0. Concluída a convenção, ja se pode pleitear o re 'st 1 dr candidaturas De sorte que, nos termos do art. da. omarco inicial do processo eleitoral pode ser f .ady1. dia 20 de julho do ano das eleições.

Perfilhando o últim » e tendimento, pontifica Tito Costa (1992, p. 23-24, nua 12) que, genericamente, a denominação processo eleitoral identifica o complexo de atos relativos à realização de eleições, atos esses que vão da escolha de candidatos, em convenção partidária, até sua eleição e diplomação. E aduz: "Durante toda essa trajetória

de atos, ficam eles sob a tutela da Just Eleitoral,

que tem sua competência exaurida com a diplomação dos candidatos". No mesmo diapasão, Cândido (2002, p. 121) divide o processo eleitoral em três fases sucessivas,

a saber: preparatória, votação/totalização e diplomação,

A primeira fase é repartida em três "momentos", assim especificados: (1º) convenções partidárias; (2º) registro dos candidatos; (3º) medidas preliminares à votação e apuração. De maneira igual pensa Michels (2006, p. 105), que assevera: "As convenções partidárias para escolha dos candidatos pelos partidos dão início à Fase Preparatória do Processo Eleitoral (1º Fase)". A seu turno, Antônio Hélio Silva (2004, p. 9) afirma que o processo eleitoral principia "com a escolha dos candidatos em convenção e finaliza com a diplomação dos eleitos".

Também nessa linha é o disposto no art. 14, § 3º, do Código Eleitoral, que proíbe - desde a homologação da respectiva convenção partidária até a diplomação - servir como juízes nos Tribunais Eleitorais, ou como juiz eleitoral, o cônjuge, parente consanguíneo ou afim, até o 2º grau, de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição. A homologação é de competência da Justiça Eleitoral e pode levar algum tempo para ser efetivada

Independentemente dela, o candidato pode dar início à

— Pág. orig. 643 —

sua campanha a partir de 16 de agosto do ano ° . etoiç. » (LE, arts. 16-A, caput, e 36). Daí

e enten 'er ve Oo

referido impedimento surge já com a escolha . + izada na convenção.

Não obstante, fatos anteriores * cc 'ver ;ão partidária poderão ter reflexos relevantes .º prt esso eleitoral. Por isso, podem ser conhecidos - ,u! zac »s pela Justiça Eleitoral em processos jurisdic' "au. r.pecíficos, de natureza contenciosa. É o caso, "or xemplo, de abuso de poder econômico ou político, que pode ter por base situações ocorridas antes da escolha e do registro de candidatura.

É no âmbito do processo eleitoral que se realiza o controle de legitimidade das eleições, o qual, no sistema brasileiro, é confiado a um órgão especializado: a Justiça Eleitoral. A esta instituição incumbe a aplicação forçada das normas reguladoras do certame político, emitindo julgamentos fundados em tais normas

Processo jurisdicional eleitoral - em sentido restrito,

a expressão processo eleitoral também é empregada

para significar processo jurisdicional eleitoral. Aqui, seu fundamento liga-se ao controle das eleições exercido pelo poder jurisdicional do Estado.

O processo jurisdicional eleitoral é instaurado e se desenvolve perante órgão jurisdicional. Tem em vista a atuação da lei e responsabilização pelo cometimento de ilícitos, bem como a resolução de conflitos eleitorais que são submetidos ao Estado-juiz. Por isso, ele é individualizado (as partes são bem definidas), contém causa de pedir e pedido bem delimitado. Deve subsumir- se ao modelo do processo jurisdicional constitucional, observando, portanto, princípios fundamentais como o *due process of law* e seus consectários. A ele se aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil, nos termos do art. 15 desse diploma normativo. Ora se apresenta em sua feição clássica, em que se divisa uma relação triangular, da qual participam Estado-juiz, autor e réu; é

isso o que ocorre em ações como impugnação de mandato

eletivo, investigação judicial eleitoral, captação ilícita de

— Pág. orig. 644 —

sufrágio e conduta vedada. Ora se apresenta "a forn > de relação linear, integrada por um require 'te > pelo órgão judicial, tal qual ocorre no pedido de .º istro de candidatura.

Os processos jurisdicionais s*1 'em re ligados a determinado processo eleitoral' "m s 1tido amplo, pois neste encontram-se contid .s. A . lação entre eles não é do tipo gênero-espéci-, *11. nº uco é do tipo principal. acessório, como ente1.'e Viana Pereira (2008, p. 23), pois, se assim fosse, o encerramento do processo eleitoral afetaria os processos jurisdicionais pendentes que a ele estivessem relacionados - isso é consectário do vetusto

princípio segundo o qual o acessório segue a sorte do

principal. Na verdade, a relação que se estabelece entre esses dois fenômenos é de continência, estando o processo jurisdicional contido no processo eleitoral em sentido amplo. Note-se que, sob o aspecto temporal, o processo se último. Isso

jurisdicional pode extrapolar os limites des.

ocorrerá, e.g., quando o jurisdicional perdurar após a
diplomação dos eleitos

Processo político - não se deve confundir processo eleitoral, em sentido amplo, com processo político. Este

constitui fenômeno m

abrangente que aquele, sendo que a relação entre eles é de continência: o processo eleitoral está contido no político. O processo político denota o complexo funcionamento da vida sociopolítica, bem como das relações que aí se desenvolvem; portanto, relaciona-se à estrutura constitucional, aos regimes político, parlamentar e de governo, ao sistema partidário, às ações da oposição e de grupos minoritários, aos grupos de pressão, à afirmação da ideologia em voga, entre outras coisas.

Processo administrativo eleitoral - não se deve confundir processo jurisdicional com processo administrativo eleitoral. Este pode ser instaurado de ofício pela autoridade eleitoral, fundando-se no exercício de funções

administrativas da Justiça Eleitoral, bem como dos

— Pág. orig. 645 —

o e fis al

poderes de polícia, controle, organiz: que a lei lhe defere em atenção à eficaz org ni. 6.0
e

regularidade das eleições.

11.2. SALVAGUARDA DO? 7 “FSO ELEITORAL

Em sua totalidade, -, ro. .0 eleitoral configura-se como bem jurídico. Elk reg Ja a disputa pelo acesso ao poder político e, pois, pela condução do Estado e formação

do governo. De sua normalidade, higidez e veracidade

exsurge a legitimidade das eleições e da representação política, abrindo-se a via para o exercício legítimo e consentido do poder político-estatal. Trata-se de bem

jurídico fundamental para a democracia, que se configura

como condição de sua realização. Por isso, é objeto de proteção constitucional e legal Daí a incidência de princípios e regras que visam

precipuamente resguardá-lo do abuso de poder econômico

e político, do abuso dos meios de comunicação social,

fraudes e outros ilícitos que possam conspurcá-lo.

No âmbito protetivo do processo eleitoral, destacam-se

as normas da anualidade (CF, art. 16) e as que visam à

“normalidade e legitimidade” das eleições (CF, art. 14, § 9º, art. 1º, I, de 22, XIV).

A anualidade é objeto do item subsequente.

Já quanto ao ferimento à “normalidade e legitimidade” das eleições, tal é aferível pelo risco ou pela aptidão de a ação ilícita lesar esses bens. Isso equivale a dizer que o fato e as circunstâncias consideradas ilícitas devem ser relevantes. Para usar a linguagem do Direito Penal, a tipicidade aqui deve ser material e não meramente formal.

Para expressar esse fenômeno, falou-se durante muito

tempo em “potencialidade lesiva”, expressão que - em razão das infundáveis polêmicas que suscitava - pretendeu o legislador substituir por esta: “gravidade das circunstâncias” (LC nº 64/90, art. 22, XVI). Mas a questão é

puramente de linguagem, ou melhor, de texto ou palavras.

— Pág. orig. 646 —

Na verdade, os termos empregados pela jurisprudência,

doutrina e pelo próprio legislador «reclamam importância relativa. Imprescindível, realmente, é a exata identificação do bem jurídico protegido», a. “formas de risco ou lesão a que se encontra sujeito” > os instrumentos

preventivos e inibidores.

11.3] ANUALIDADE & “71”

A anualidade eleitoral, também denominada anterioridade, é prevista no art. 16 da Constituição Federal, que reza: “A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência”,

Parte da doutrina e da jurisprudência atribui status de

princípio a essa norma constitucional.

Entretanto, em razão de sua densidade e alto grau de

especificação, ela melhor se harmoniza com o conceito de

regra.

Isso porque os princípios são normas que podem ser satisfeitas em diferentes medidas ou de diversas formas. São dotados de conteúdo mais abstrato, com textura mais fluida e aberta, e por isso não descrevem com precisão os atos ou comportamentos que requerem.

É verdade que o conteúdo de uma regra pode não ser absolutamente predeterminado, podendo ostentar alguma imprecisão. A própria linguagem utilizada contribui para isso. Por exemplo, no caso do vertente art. 16 pode-se discutir o sentido e a extensão do vocábulo “lei” (a que tipo de espécie normativa ele se refere? Seria extensivo a atos praticados pelo Poder Judiciário?). O que se deve entender por “processo eleitoral”? Quando este se inicia? Mas

imprecisões dessa natureza são próprias da linguagem, e não garante ao referido dispositivo o status de princípio, pois o que caracteriza esse último é a capacidade

— Pág. orig. 647 —

de produzir diversos efeitos e, pois, de reger * .urxe1. > situações.

Na sua primeira parte, o art. 16 corrobora , * \cípio de direito intertemporal ao determinar 7 vi, “ncia imediata, na data da publicação, da lei o 2 Tter.r o processo

eleitoral. Mas, apesar de vigente lin. ãogozade eficácia

plena e imediata, pois não. e ?nl 1a eleição que ocorra até um ano da datades 4. rr 1a em vigor. Note-se que a lei entra em vigor, 1. 1s s 1a eficácia é paralisada pela incidência da regra da anualidade.

Por outro lado, a ineficácia restringe-se às normas modificativas do processo eleitoral. Normas que não o alterem estão fora do alcance do citado art. 16 da Constituição, gozando, pois, de eficácia plena e imediata.

Deveras, a regra da anualidade tutela o processo eleitoral. Seu escopo é impedir mudanças casuísticas na legislação eleitoral que possam surpreender os

participantes do certame em curso ou que se avizinha, beneficiando ou prejudicando partidos e candidatos.

Com isso, enseja estabilidade, previsibilidade, confiança e jurídica quanto às norma seguran a serem aplicadas.

Em igual sentido, as

inalam Fux e Frazão (2016, p. 123) que a ratio essendi do referido dispositivo “é a garantia da segurança jurídica inerente e necessária à estabilidade do regime democrático, de ordem a evitar o “efeito surpresa [...]”.

A propósito, ao julgar a incidência da EC nº 52, de 8 de de 2006 (que trata da verticalização das coligações partidárias), nas eleições daquele mesmo ano, assentou o

“[...] 3. Todavia, a utilização da nova regra às eleições gerais que se realizarão a menos de sete meses colide com o princípio da anterioridade eleitoral, disposto no art. 16 da CF, que busca evitar a utilização abusiva ou casuística do processo legislativo como

instrumento de manipulação e de deformação do

— Pág. orig. 648 —

processo eleitoral (ADI 354, rel. Min. Octavir Ga"! DJ 12-2-93). [...] o art. 16 represent. g.'.ntia individual do cidad4o-eleitor, detentor ori, 1ário do poder exercido pelos representar es e. "tos e 'a quem assiste o direito de receber, u + "s_..0, O necessário grau de segurança e 72 . 1. 7a jurídicas contra alterações abruptas d. * rep as inerentes à disputa eleitoral' (ADI 3. 45, el. Min. Celso de Mello). 5. Além de o referido y .incípio conter, em si mesmo, elementos que o caracterizam como uma garantia fundamental oponível até mesmo à atividade do legislador constituinte derivado, nos termos dos arts. 5º, § 2º, e 60, § 4º, IV, a burla ao que contido no art. 16 ainda afronta os direitos individuais da segurança jurídica (CF, art. 5º, caput) e do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) [...]" (STF - ADI 36.858 - Rel. Min. Cármen Lúcia - DJ 10-8-2006).

A previsibilidade do arcabouço normativo incidente no

processo eleitoral reforça a segurança jurídica e propicia a normalidade e legitimidade do pleito. A alteração da norma aplicável durante ou já em momento próximo ao início do processo eleitoral pode prejudicar alguns candidatos e/ou partidos políticos ou beneficiar outros. Portanto, também se garante liberdade e igualdade de oportunidades ou de chances entre todos os concorrentes.

A esse respeito, acentua Mufioz (2007, p. 35) que

"Desde la perspectiva del elector [...] no puede existir una elección libre allí donde no haya existido una igualdad de oportunidades de entre los competidores electorales a la hora de influir en la formación de la voluntad electoral. Desde la perspectiva del competidor el principio [da igualdade] no es sino un

elemento integrante del contenido constitucional de

— Pág. orig. 649 —

su propio derecho de acceso a los cargos pñ ir>s e

condiciones de igualdad |[...]".

m, ao assegurar a estabilidade d , p.

sso eleitoral, a norma em exame contribui pr a > v!_na realização dos direitos políticos ativos s: vos, beneficiando igualmente a todos os pa' .icina. "es daquele processo: cidadãos, candidatos, p> 'de "ustica Eleitoral e demais órgãos envolvidos com. "ea! zação das eleições.

Ao tutelar o processo eleitoral, a norma da anualidade não faz qualquer distinção quanto à natureza da mudança, ou seja, não distingue entre alteração material e processual, tampouco entre norma material ou processual. Simplesmente veda a eficácia de mudanças

ocorridas a menos de um ano das eleições. O que significa

que qualquer tipo de alteração não poderá incidir naquele

período.

Nem poderia ser diferente, pois, como visto

anteriormente, o processo eleitoral é um continente

que encerra enorme gama de conteúdos e relações, os quais por vezes encontram-se entrelaçados, de modo que alterações de ordem processual podem afetar direitos não processuais (ou materiais) e vice-versa, podendo haver ídica. O

processo é instrumento que se contamina com os valores

nas duas situações instabilidade e insegurança ju!

materiais que nele se debatem.

Além disso, o processo eleitoral é essencial para a concretização da soberania popular e do direito fundamental de sufrágio. Fora dele, não é possível no Estado Democrático de Direito haver escolha legítima de exercentes do poder político-estatal. Nele, portanto, a forma é também garantia fundamental.

Por isso, não parece exato entendimento como o expresso por Zílio (2010, p. 31) no sentido de que, por objetivar “disciplinar os aspectos materiais necessários ao exercício do sufrágio”, o processo eleitoral se coaduna “com normas de caráter estritamente material, afastadas

as que ostentem caráter instrumentalizador puro”. Assim,

— Pág. orig. 650 —

a regra da anualidade só impor a restrição à ef ária «o

normas materiais ou substanciais, incidindo 'es. > “ogo as de natureza formal. Entretanto, tal disu. > o não é respaldada pela Lei Maior, cujo art. .o "la apenas em “processo eleitoral”, sem fazer dis' ny %es. : não poderia fazê-las, porque o exercício de “fio é garantido por normas materiais e process' ais se 40 impossível separar essas duas dimensões nn .rrº.esso eleitoral. Não se pode olvidar que o pr. “ess — eleitoral é instrumento de concretização dos direitos políticos, sendo fundamental que em relação a ele haja confiança e segurança jurídica, o que só ocorrerá se todo o seu arcabouço normativo for previamente conhecido.

Em sua literalidade, o texto do art. 16 da Constituição alude apenas à “lei”. Uma interpretação gramatical e superficial daquele dispositivo poderia ensejar as errôneas conclusões de que nele o termo “lei”: (i) refere-se apenas ao

texto (ou à concatenação de palavras) veiculado na lei; (ii)

refere-se apenas à categoria da lei ordinária.

No que concerne ao primeiro aspecto (i), tem-se que não é o texto legal, as palavras nele escritas, que se salvaguarda, mas sim o direito ou a ratio juris que a partir dele se erige. É cediço que lei e direito são coisas inconfundíveis. O direito só se patenteia a partir da

interpretação (considerado o subjetivismo do intérprete) do dispositivo legal à luz da realidade concreta que se apresenta.

A propósito, bem assevera Studart (2016, p. 139) que aquilo que permite a norma da anualidade é “a estabilização de uma determinada referibilidade jurídica, de um determinado conteúdo jurídico”, e não propriamente de uma determinada descrição legal. Ora, a lei é o veículo da norma; essa última é erigida pela interpretação levada a efeito a partir daquela e das circunstâncias concretas que se apresentarem na espécie.

O objeto de proteção do princípio enfocado só pode ser a norma - no caso, a norma legal. O texto de lei integra

o processo de interpretação, e desse processo resulta a

— Pág. orig. 651 —

norma. É pela norma assim construída que “2 fxa > sentido jurídico de um fato ou da ação a ser com “et. » .nte observada. É na norma que se encontra « : especifica significação jurídica de um fato. TF... nto, norma e

Oo coisas distintas.

texto legal ‘n> oe a mudança de interpretação de um mesr . t.x > legal provoca a alteração da propria norma em q. >0 texto se altere.

Já quanto ao segunt^e as, 27.0 aludido (ii), o termo “lei” contido no citau ar. 16 deve ser interpretado amplamente, abrangenuo, pois, outras espécies normativas com potencial para inovar no sistema jurídico, como a lei complementar, a emenda à Constituição, resoluções do Senado etc.

Ademais, entende-se que a anualidade eleitoral não só restringe a plena eficácia de norma legal, como também -

em determinadas situações - a de atos judiciais, limitando,

portanto, a eficácia dos atos emanados do Legislador e do

Poder Judiciário.

Isso porque, conforme acentua Studart (2016, p. 119), a “abrupta mudança da interpretação da lei pelo Poder Judiciário, e em especial, pela Justiça Eleitoral, seja editando resoluções, respondendo a consultas, ou mesmo modificando sua jurisprudência, exerce enorme influência no quadro normativo que rege o processo eleitoral”.

Há diversos exemplos de modificações repentinas de interpretação promovidas pelo Tribunal Superior Eleitoral que resultaram em importantes alterações no processo

eleitoral, bastando lembrar três delas:

ão de verticaliza

i) a determinaç

o para as

coligações partidárias (Res. TSE nº 21.045/2002).

ii) os diversos indeferimentos de pedido de registro de candidatura dos chamados “prefeitos itinerantes”, em que, após já ter pacificado entendimento segundo o qual não existe “impedimento para que o prefeito reeleito possa

candidatar-se para o mesmo cargo em outro

— Pág. orig. 652 —

município” (Res. TSE nº 21.487/2003) a “or,

Superior Eleitoral a todos surpreender ao

a decidir o contrário, inclusive a.” ando a ocorrência de “fraude const 1121 mediante o desvirtuamento da facu! ac» d’ transferir-se domicílio eleitoral de * > 11 outro Município, de modo a ilidir-se .ircic ncia do preceito legal disposto no § 5º ‘9. ~t 14 da CB” (TSE - RESpe nº 32.507/AL <3 17-12-2008). Essa virada interpretativa cectamente prejudicou muitos candidatos e partidos que confiaram no anterior e

então pacífico entendimento.

a previsão contida no § art. 52, da Res TSE nº 23.376/2012 (editada para reger as eleições municipais desse mesmo ano de 2012)

no sentido de que “a decisão que desaprovar as contas de candidato implicará o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral”. Dada

a polêmica que essa regra gerou, pouco tempo

depois de sua entrada em vigor foi revogada pela Res. TSE nº 23.382/2012

É intuitivo que mudanças nas “regras do jogo” emanadas notadamente dos tribunais superiores não podem incidir em processo eleitoral já em curso ou prestes a iniciar, sob pena de abalar a confiança e a segurança jurídica relativamente às normas que o regem.

No julgamento do RE nº 637.485/RJ, ocorrido na sessão plenária de 1º-8-2012, assentou o Supremo Tribunal Federal que “as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que, no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência, não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior”. Para o Supremo, afigura-se “razoável concluir que a Constituição também alberga uma norma,

ainda que implícita, que traduz o postulado da segurança

— Pág. orig. 653 —

jurídica como princípio da anterioridade ou ar usual’da >

em relação à alteração da jurisprudência do TS)

Deveras, a norma jurídica firmada no do citado RE nº 637.485/RJ impe-".

5 tamento no curso do pleito eleitoral ou logo após o “- u ~nc -ramento - a imediata aplicação de decisões ‘9 "2 ~ que modifiquem o sentido de sua jurisprud? .cin ude seus precedentes, independentemente do. on. rv em que esses tiverem sido estabelecidos. E: ~ibe lo no art. 16 da CF, tal norma visa resguardar o processo eleitoral de mudanças abruptas que esgarçam a segurança jurídica, a confiança e as justas expectativas geradas por soluções judiciais já consolidadas. O entendimento do Pretório Excelso apegase à autoridade do precedente; pretende ensejar que os cidadãos possam ajustar suas condutas à lei, de maneira a planejar seus assuntos e negócios com relativa “certeza” (ou, pelo menos, com alto grau de

previsibilidade) de como agirá a jurisdição eleitoral

Por outro lado, não se pode olvidar que o Código

de Processo Civil fortaleceu o sistema de precedentes, conferindo ao direito jurisprudencial relevantíssimo papel no sistema jurídico. Nos termos do art. 926 daquele código: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. Os tribunais devem observar a orientação do respectivo plenário ou órgão especial, sendo certo que a modificação de enunciado de súmula ou de jurisprudência pacificada requer “fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia” (CPC, art. 927, V, S

Atento a essa problemática, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº 23.472/2016, cujo art. 5º, caput, determina que a modificação de sua jurisprudência

e de suas instruções regulamentadoras de eleições

“entrarão em vigor na data de sua publicação, não se

— Pág. orig. 654 —

aplicando à eleição que ocorra até um ano da da/a d2 5. > vigência”.

Houve, portanto, expresse alinhamento co... ~ regra do art. 16 da Lei Maior, sendo acolhida 2 .c. que propugna a interpretação extensiva do termr “le ” ne .se dispositivo constitucional para também cc’ .ºr 9: atos emanados do Poder Judiciário.

Note-se que não é ºu. 1º alteração no “direito jurisprudencial”. Mesn. po que abertura e flexibilidade são qualidades do sistema jurídico que a todos interessa manter. Desde que haja “fundamentação adequada e específica” (CPC, art. 927, § 4º), pode haver modificação a qualquer tempo. Mas se isso ocorrer, a norma que exsurge do novo entendimento só terá eficácia “para as eleições que se realizarem após um ano, contado da data da delibera final do Plenário” (Res. TSE nº 23.472/2016, art. 5 1º).

Nos termos do § 2º do referido art. 5º da Res

TSE nº 23.472/2016, caracteriza-se como modificação da

jurisprudência: “I - o entendimento que seja contrário a

reiterados julgamentos do Plenário do Tribunal Superior Eleitoral ou do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria ou II-o entendimento que seja manifestamente contrário ao disposto nas instruções do Tribunal Superior Eleitoral.

Diferentemente, o § 3º desse dispositivo arrola situações que não caracterizam modificação de jurisprudência, a ver:

“I — a análise das circunstâncias de casos concretos que demonstrem a inaplicabilidade do entendimento consolidado, as quais deverão ser objetivamente identificadas e justificadas;

II o entendimento que decorra da alteração da legislação que não tenha sido anteriormente apreciada em sede jurisdicional pelo Plenário do Tribunal Superior Eleitoral ou pelo Supremo

Tribunal Federal; ou

— Pág. orig. 655 —

MI - o entendimento expresso em decisão monocrática que não tenha sido debatido pelo Plenário do Tribunal”.

Pelo § 4º do mesmo art. 5º da Re T.T nº 23.472/2016: “Na hipótese do inciso II do . 7º, a tese definida nas decisões tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral em relação aos feitos eleitorais ... 4º !” .terminado pleito deverão ser observadas nos demais, os casos que envolvam a mesma eleição”.

Vale salientar que o sentido desse § 4º é igual ao da primeira parte do art. 263 do CE, que reza: “No julgamento de um mesmo pleito eleitoral, as decisões anteriores sobre questões de direito constituem prejudgados para os demais casos, salvo se contra a tese votarem dois terços dos membros do Tribunal”. Ocorre que esse dispositivo do Código Eleitoral não vinha sendo aplicado por ter sido

julgado “incompatível com as Constituições

posteriores”

à sua entrada em vigor (TSE - REspe nº 9.936/RJ -

DJ 11-3-1993, p. 3.478). É lícito, então, concluir que no particular houve mudança do entendimento da Corte Superior.

Já pelo § 5º “As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, produzem eficácia erga omnes e deverão ser observadas pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento dos feitos judiciais”. Esse dispositivo repete o já contido no art. 102, § 2º, da CF, e também o há pouco citado art. 927,1, do CPC.

Ressalte-se que, o que se restringe são novas interpretações de situações já anteriormente apreciadas e decididas, em relação às quais haja precedentes consolidados, pacificamente observados. Se a questão é decidida pela vez primeira, se a Justiça ainda não se pronunciou sobre ela, não há obviamente que se falar

em “mudança de entendimento”. Para haver mudança, é

— Pág. orig. 656 —

preciso que o entendimento já esteja firmado e »

sendo observado.

sim, quanto a atos emanados do Poder Judiciário, a estabilização do processo eleitoral por si só não muda a regra da anualidade não é absoluta. E não pode ser, porque

se o fosse haveria perigo de desvirtuamento do direito,

com impedimento à sua efetiva e adaptação a novas situações.

Perspectivas jurisprudenciais — ao interpretar a norma da anualidade, os tribunais eleitorais têm se sensibilizado pelas circunstâncias reinantes, afastando a mera ideia temporal de “anualidade” em prol de um suposto sentido substancial que se encontre afinado com os valores em voga. Este consistiria em repelir, às vésperas do pleito, a incidência no processo eleitoral de normas casuísticas, que surpreendam os participantes do certame, engendradas com o fito de beneficiar ou prejudicar determinadas

candidaturas. Relevam-se a igualdade, a imparcialidade (=

a aplicação indistinta da norma a todos os candidatos)

e a não surpresa. De sorte que o significado literal do

princípio

em tela tem cedido lugar a seu sentido e à afirmação de valores considerados mais elevados ou de maior densidade.

Assim é que foi afirmada a eficácia da LC nº 64/90 (que define hipóteses de inelegibilidades) nas eleições realizadas no mesmo ano de sua entrada em vigor (Res. TSE nº 16.551/90), o mesmo tendo ocorrido com a Lei nº 11.300/2006 (Res. TSE nº 22.205/2006), que trata de temas como financiamento de campanha, prestação de contas de campanha, propaganda eleitoral. Não obstante, os temas tratados por essas leis evidentemente são próprios do processo eleitoral.

Registre-se a grande controvérsia que grassou no STF acerca da incidência da LC nº 135/2010 (Lei Ficha Limpa, que alterou a LC nº 64/90) já nas eleições presidenciais, federais e estaduais de 2010. Embora o TSE tivesse afirmado categoricamente a incidência dessa norma legal no pleito

daquele mesmo ano em que ela entrou em vigor (cf.

— Pág. orig. 657 —

Consultas nº 1.120-26 e 1.147-09, ambas ¢. 2910,

essa decisão posteriormente foi afastada pela 1a. . do Pleno do Supremo Tribunal Federal no juiz.” ento do RE nº 633.703/MG, na sessão plení.1a de 24-3-2011 Neste julgamento, por seis votos 2 “it. 9, f zou assentado que a LC nº 135/2010 nao ;

nas eleições de 2010 (com, fir. ara o TSE) por força

de.iz ter sido aplicada

da norma da anualid- "> 7 e.sta no art. 16 da CF. Essa decisão promove. a econfiguração do resultado das eleições, levando alguns senadores e deputados já diplomados e em exercício a perderem seus diplomas, tendo sido desinvestidos de seus mandatos para que outros os ocupassem.

Nesse contexto, faz-se oportuna a advertência de Wambier et alii (2015, p. 1.315), para quem se deve insistir “na necessidade de estabilidade da jurisprudência

dos órgãos superiores, sob pena de inaceitável desrespeito

ao princípio da isonomia e de o próprio ordenamento

jurídico, juntamente com o Estado Democrático de Direito,

ruírem definitivamente”,

— Pág. orig. 658 —

CONVENÇÃO PARTIDÁRIA

12.1 CARACTERIZAÇÃO DA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA

A Lei Maior - em seu art. 14, § 3º, V - erigiu a filiação a

partido político como condição de elegibilidade. Ademais, o art. 11, § 14, da LE veda “o registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária”. Consequentemente, no sistema político brasileiro, os partidos políticos detêm o controle e o monopólio das candidaturas.

Somente o partido político (e a federação de partidos) com situação jurídica regular na circunscrição da eleição poderá validamente dela participar. Isso significa que: (i) até seis meses antes do pleito, o partido e a federação deverão estar constituídos e com seus estatutos registrados no TSE; (ii) até a data da convenção, os órgãos partidários - permanentes ou provisórios - devem ter sido devidamente constituídos e encontrar-se anotados ou registrado perante o Tribunal Eleitoral competente (LE, art. 4º; LPP, art. 72, § 2º)

Para ser votado, o cidadão deve integrar um grêmio

político há mais de seis meses, excetuando-se apenas os

— Pág. orig. 659 —

militares, magistrados, membros de Tribunais ^o - Com. >

e do Ministério Público. Mas ainda nes

requerimento de registro deve contar com ainw~ 1ediação de entidade partidária, pois, come v. to, o sistema brasileiro não permite candidatura: w 'llsa

Em princípio, todos os filiad . à 4% emiação possuem o direito subjetivo político de p rticipar do certame. Entretanto, quase sem 7 4 mais interessados que lugares a preencher. De "ºe-s8' , pois, encontrar um método transparente e democrático para a escolha daqueles que contarão com a necessária indicação do partido para se tornarem candidatos e concorrerem oficialmente ao pleito. Da interpretação sistemática dos arts. 8º, caput e § 2º, e 11, § 12, I, ambos da Lei nº 9.504/97, bem como dos arts. 15, VI, e 51, estes da Lei nº 9.096/95, impõe-se concluir que a escolha deverá ser feita pela convenção partidária.

Convenção é a instância máxima de deliberação

do partido político. Consubstancia-se na reunião ou

assembleia formada pelos filiados - denominados convencionais - e tem entre suas finalidades a de escolher os candidatos que disputarão as eleições e decidir sobre a formação de coligações com outras agremiações.

É no estatuto do partido ou da federação de partidos que se devem buscar as regras concernentes ao modo como ele se organiza e opera, aos requisitos e às formalidades para a escolha dos candidatos, realização de convenções, prazos, forma de convocação, quorum para instalação da assembleia e deliberação, composição de diretórios e comissões executivas, entre outras coisas. Tais temas concernem à esfera da autonomia partidária, conforme prevê o art. 17, § 1º, da Lei Maior. Apresentam, pois, natureza interna corporis.

Importa ressaltar que o princípio da autonomia partidária não tem caráter absoluto, não podendo ser invocado para eximir os partidos do cumprimento das regras regentes do processo eleitoral em todas as suas

fases, como se tais entidades fossem fechadas e soberanas,

— Pág. orig. 660 —

imunes à legítima regulamentação emanada à, Fºtac >

Democrático de Direito. De modo que ao Pode. Jur ' ~ ario cabe apreciar a legalidade da norma estatuta: _ - sem que isso implique interferência na autono .ua "econhecida ao grêmio político. Ainda porque o p "1. io -onstitucional de inafastabilidade da jurisd' "9 "CL", art. 5º, XXXV) impede que a lei alije dess' Pode. a apreciação de lesão ou ameaça a direito, in? >e1. 'e- .cemente da natureza da entidade, do tipo de cor. "ito uda pessoa envolvida. Entretanto, a esse respeito é preciso distinguir entre a jurisdição da Justiça Eleitoral (que é especializada) e a da Comum. Ha muito se firmou o entendimento de que

a competência para apreciar matéria interna corporis dos

partidos (ou seja: matéria de Direito Partidário) é da Justiça Comum, não da Eleitoral. A esse respeito, vide: TSE - R-Pet nº 82.632/DF — DJe, t. 123, 1-7-2015, p. 3; TSE - MS nº 43.803/RJ — DJe, t. 182, 23-9-2013, p. 32; TSE - AgR-Pet nº 4.459/MA — DJe 20-8-2013, p. 65; STJ - CC nº 40.929/SC

— 24 Seção — DJ 7-6-2004, p. 157. Em verdade, a jurisdição

eleitoral só é reclamada na hipótese de a questão debatida transcender o âmbito interno do partido e gerar reflexos concretos no processo eleitoral. No entanto, tem-se procurado atenuar esse entendimento, alargando-se, em consequência, a esfera de competência da Justiça Eleitoral que se tornaria competente para conhecer e julgar conflitos partidários e interna corporis. Nesse sentido: TSE

MS nº 060145316/PB- proc. eletrônico - DJe 29-9-2016.

Dispõe o art. 15, VI, da LPP que o estatuto do partido deve conter regras a respeito das “condições e forma de escolha de seus candidatos a cargos e funções eletivas”. Esse comando é reiterado no art. 7º, caput, da LE, que prescreve “As normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a formação de coligações serão estabelecidas no estatuto do partido, observadas as disposições desta Lei.” Sendo omissos o estatuto, caberá ao órgão de direção nacional - o Diretório Nacional - estabelecer as normas pertinentes,

publicando-as no Diário Oficial da União até 180 dias antes
das eleições

— Pág. orig. 661 —

A natureza da convenção encontra-se em sint' «iz co. » a das eleições. Logo, há tantas modalidades de *o1. ° quantas são as de eleição, a saber: nacional, « ”* dual ou regional e municipal. Na convenção ua. onal é que se procede à escolha dos candidato” a Pres dente e Vice- Presidente da República. Na ta't I, são escolhidos os candidatos a Governad'., Vic. Governador, Senador e respectivos suplentes “e, *.do Federal, Estadual e Distrital. Já na municí, ”| si » escolhidos os candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.

Diante do caráter nacional que os partidos políticos necessariamente devem ostentar (CF, art. 17, I), o ajuste nacional apresenta primazia em relação aos inferiores — estadual e municipal. Assim, no que se refere à escolha de candidatos e formação de coligações, não sendo respeitadas as diretrizes e orientações fixadas nacionalmente, o órgão de direção nacional do partido

poderá, nos termos estabelecidos no estatuto, intervir
nos demais, invalidando suas deliberações e os atos delas
decorrentes. A intervenção e a invalidação de deliberações
devem ser comunicadas à Justiça Eleitoral até 30 dias

após a data limite para o registro de candidatura. Da invalidação poderá resultar a necessidade de se registrarem novos candidatos. Nesse caso, o registro deverá ser requerido

até 10 dias contados da deliberação invalidatória, respeitado, ainda, o prazo de até 20 dias antes do pleito (LE, art. 7 1º a 4º, art. 13,8 3º).

Admite-se que o órgão regional ou estadual do partido intervenha no local ou municipal, desde que o faça para assegurar o cumprimento das diretrizes nacionalmente traçadas. Vale notar que - relativamente à “deliberação sobre coligações” -, a atribuição de “anular a deliberação e os atos dela decorrentes” foi expressamente conferida ao órgão de direção nacional do partido (LE, art. 72, § 2º).

A convenção para escolha de candidatos e deliberação sobre coligação deve ser ultimada no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as

eleições (CE, art. 93, § 2º; LE, art. 8º, caput). Conquanto

— Pág. orig. 662 —

possa ser levada a efeito em qualquer dia da serxai. , salvo se o estatuto fixar um, é conveniente que 9c. + em domingo ou dia feriado, de modo a ensejar y. > todos os

convencionais comparecam.

É normal que a convenção ocor: * c » m do presencial,

ou seja, com o comparecime .>

co a reunião que congrega todos os convenci nais. .’as também se admite sua realização em ambie “nv th .al ou eletrônico e, ainda, de forma híbrida; nesse ent do: Res. TSE nº 23.609/2019, art. 6º, com a redação da kes. nº 23.675/2021; Consultas nº 0600413-57/DF, 0600460-31/DF e 0600479-37/DF -j. 4-6-2020.

No caso de federação partidária, a convenção deve ser

realizada “de forma unificada, dela devendo participar

todos os partidos políticos que tenham órgão de direção

partidária na circunscrição” (Res. TSE nº 23.609/2019,

art. 62, § 2º-A - incluído pela Res. nº 23.675/2021).

No que concerne ao local, a convenção nacional pode ser

realizada fora da capital, em qualquer Estado da Federação.

No mesmo sentido, a regional pode ter lugar em Município

diverso da capital do Estado. Já a municipal deve ser realizada dentro do território do Município.

Faculta-se aos partidos o uso gratuito de prédios

públicos, como escolas, ginásios desportivos, casas legislativas, desde que as atividades neles desenvolvidas não fiquem prejudicadas (LE, art. 8º, § 2º; LPP, art. 51). Em contrapartida, ficam os partidos responsáveis por eventuais danos que tais bens sofrerem em

decorrência do evento. Por óbvio, será preciso que o diretório respectivo solicite o uso a autoridade responsável pelo imóvel, expondo os motivos e indicando a data em que pretende utilizá-lo. Havendo coincidência de data com outro evento da mesma natureza, deve ser dada preferência ao partido

ou coligação que primeiro formulou a solicita

precedência temporal constitui critério objetivo, de fácil

aferição, que tem o mérito de evitar favoritismos. Impende registrar ser proibido aos agentes públicos,

servidores ou não, ceder ou usar, em benefício de

— Pág. orig. 663 —

candidato, partido político ou coligação, bens rm svris ta

imóveis pertencentes 4 Administração direta ui. 7.eta da União, dos Estados, do Distrito Fear" e dos Municípios. A proibição estende-se a sr . vi, ns públicos. Tal conduta é vedada pelos arts. 346 3,7. a abos do CE, e 73 da LE. Esse ultimo disposit' »r.s.lva, porém, o uso de bens públicos - não de s .viso. - para a realização de convenção partidária.

A convenção deve ser convocada pelo respectivo diretório. Sua presidência incumbe a quem o estatuto indicar. Nada impede seja presidida por quem estiver disputando a indicação para concorrer às eleições. Por outro lado, admite-se sua convocação ou presidência "por

pessoa com direitos políticos suspensos" (Res. TSE nº

23.609/2019, art. 7º, parágrafo único - incluído pela Res. nº 23.675/2021).

Evidente, porém, não poder a convenção ser presidida por pessoa estranha aos quadros do partido, tampouco por

quem se encontrar com os direitos políticos suspensos,

porque neste caso sequer poderia participar do ato como filiado (LPP, art. 16). Não obstante, a Corte Superior tem afirmado a validade dos atos praticados por convenção presidida por quem se encontrava com os direitos políticos suspensos por entender tal irregularidade como sendo incapaz de comprometer a validade global da convenção, caracterizada por ser um ato decisório coletivo, a ver: TSE AgR-REspe nº 060014110/SE - DJe 28-6-2023; Ag-REspe nº 060019288/MG, DJe 27-5-2021; REspe nº 060028489/ RJ, j. 15-12-2020; REspe nº 0600267-64/SP, j. 15-12-2020. Quanto a forma, a convocação pode ser efetivada por carta, notificação pessoal, edital ou outro meio. Em geral, é feita por edital, que deve conter o endereço, o dia, o horário e a matéria objeto da deliberação. O edital pode ser publicado na imprensa. Inexistindo órgão de imprensa na localidade, admite-se sua publicação mediante afixação no lugar de costume no cartório da respectiva zona eleitoral. Entre a data da convocação e a realização da convenção

deve mediar prazo razoável, sob pena de inviabilizar-se o

— Pág. orig. 664 —

ato, o que enseja sua invalidação. O art. 34,1, da. evr ga > Lei nº 5.682/71 (antiga LPP) previa o prazo d o1.> as Mas essa matéria, hoje, deve ser disciplinada estatuto face à afirmação da autonomia partidé .a.

A convenção pode ser realizado *1n rec ato aberto ou fechado.

Uma vez instalada a con -nrão, nassa-se às discussões

e deliberações. O quor a observado na votação deve ser estabelecido no statuto, já que, cuidando. se de matéria interna corporis, é reservada à esfera da autonomia partidária. Normalmente, estabelece-se como quorum a maioria absoluta dos convencionais, como tal entendendo-se o número imediatamente superior à metade. A não observância do quorum estatutário enseja a anulação do ato.

Não é necessário que o filiado ao partido se apresente pessoalmente à convenção para ser escolhido candidato. Poderá ser indicado candidato do partido sem estar

presente naquele ato, desde que consinta com isso,

consentimento esse que pode ser expresso por qualquer

meio, inclu onstituido.

ive por procurador Ante a inexistência de proibição legal, nao é necessário

que a convenção seja realizada uma única vez, podendo-se

ultimá-la em duas ou mais reuniões.

A atividade da convenção deve ser registrada em ata, lavrada em livro físico previamente aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral. Também é necessário registrar a presença dos participantes, o que pode ser realizado: i) em convenção presencial: mediante assinatura de lista de presentes; ii) em convenção virtual ou híbrida: mediante assinatura eletrônica, registro de áudio e vídeo, mecanismo ou aplicação que permita a identificação dos presentes e sua anuência com o conteúdo da ata. Esses documentos devem ser disponibilizados à Justiça Eleitoral

com vistas a publicação em sua página de internet (LE,

art. 8º) e integração aos autos do processo de registro de candidatura (LE, art. 11,§ 1º D. É possível que se utilize

o “Módulo Externo do Sistema de Candidaturas (CANDex),

— Pág. orig. 665 —

registrando-se diretamente no sistema as inf” .m”ço

relativas à ata e à lista das pessoas presentes” (. es. -nº 23.609/2019, art. 6º, SS 3º-A e 3º-C - incluídos , - a Res. nº 23.675/2021).

A exigência de registro e publicidade de atos praticados na convenção visa conferir segurança e confiabilidade a esse importante ato, a fim de prevenir futuras disputas acerca das decisões oficialmente tomadas pelos convençionais. É muito conveniente que assuntos dessa magnitude sejam escrupulosamente documentados e publicados, de maneira a ensejar a todos a consulta ao que foi deliberado. Em jogo encontram-se a segurança jurídica e a própria prática democrática.

É nula a ata que não espelhe a verdade das escolhas feitas pela assembleia, sendo, pois, material ou ideologicamente falsa. A irregularidade aí não é meramente formal, mas substancial. Conforme assentou o

TSE: “Provada a falsidade da ata e sendo essa essencial para

atestar a escolha do candidato em convenção, não era de se

deferir o registro, pois o que é falso contamina de nulidade o ato em que se insere” (TSE - REspe - nº 17484/MG - DJ, v. 1,14-5-2001,p. 617).

Sendo simplesmente formais as irregularidades constatadas na ata, não se a invalida, sobretudo se for possível corrigi-la ou supri-la. O Tribunal Superior Eleitoral já entendeu como irregularidade desta natureza: (a) a ausência de rubrica (REspe nº 15441/RN PSS 5-9-1998); (b) o manifesto equívoco de lavratura, de plano evidenciado, por omissão de determinado nome (REspe nº 13282/MT - PSS 19-9-1996).

12.2 IMPUGNAÇÃO DA CONVENÇÃO

Pode ocorrer de a convenção - ou atos nela praticados - ser realizada ao arrepio de regras legais ou estatutárias de observância obrigatória. Nesse caso, expõe-se à invalidação, porquanto à agremiação política não é dado

descumprir as disposições regentes do processo eleitoral.

— Pág. orig. 666 —

É esse o caso, por exemplo, da convenção realizada em

lugar ou data diferentes dos estampados no edital de convocação, que não observou o quorum mínimo de votação, que ocorreu fora do prazo legal, que foi convocada por quem não detinha poderes para fazê-lo.

Note-se, porém, que o TSE eleitoral espousou o princípio originário do princípio segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo. É o que dispõe o art. 219 do CE, assim redigido: “Na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo”. Em certos casos - como no de falsidade da ata - o prejuízo é presumido, pois a matéria interessa à ordem pública. Mas, em outros, mister será sua comprovação.

Há situações em que a irregularidade é meramente

formal. Aqui, por óbvio, não se invalida o ato, mormente se

for possível suprir o vício que o inquina

No que concerne à legitimidade, é assente o entendimento consoante o qual as irregularidades verificadas na convenção só podem ser arguidas por integrantes do partido ou da coligação que a promoveu. Não há restrição para que a questão seja levantada por quem foi indicado candidato. Todavia, outras agremiações

não detêm legitimidade para arguir questões desse jaez.

“A arguição de irregularidade em convenção partidária por meio de impugnação junto à Justiça Eleitoral, deve partir do interior da própria agremiação, sendo carecedor de legitimidade ativa ad causam qualquer candidato, coligação ou partido político alheio àquela convenção” (TSE - RO nº 228/ PR - PSS 4-9-1998).

“Eleições 2004. Registro. Recurso especial. Negativa de seguimento. Impugnação. Irregularidade em

convenção. Ilegitimidade ativa ad causam de

— Pág. orig. 667 —

qualquer candidato, coligação ou partido político alheio àquela convenção. Precedentes. 1. Não possui legitimidade a coligação para impugnar 1. Registro de candidaturas de outra agremiação, partidária, por irregularidades em convenção. T. U-se de questão interna do partido que somente os membros podem questionar. Agravo reg. > ent. xl. Argumentos que não infirmam a decisão. De provimento” (TSE - AgREspe

nº 22534/SP-PSS 15 9-2004).

12.3 QUANTOS CANDIDATOS PODEM SER ESCOLHIDOS EM CONVENÇÃO?

A quantidade de candidatos a serem escolhidos em convenção coincide com o número cujo registro pode ser requerido à Justiça Eleitoral, conforme regramento do art. 10 da Lei nº 9.504/97.

Note-se que poderão ser escolhidos menos candidatos

que o número que a agremiação tem direito de registrar. A diferença numérica é denominada vaga remanescente, cujo

preenchimento poderá ser feito posteriormente.

12.4 MODO DE INDICAÇÃO DE CANDIDATO PARA VAGA REMANESCENTE E SUBSTITUIÇÃO

Não impõe a lei a realização de convenção para que sejam completadas as vagas remanescentes. Nesse caso, os órgãos de direção da agremiação poderão preenchê-las até 30 dias antes do pleito (LE, art. 10, § 5º).

Para o preenchimento da vaga, exige-se apenas que o indicado preencha os requisitos legais, podendo, inclusive,

ser apontada pessoa escolhida “em convenção, cujo registro não tenha sido requerido anteriormente” (TSE — RESpe nº 34.37 1/MT - DJe 19-6-2013)

— Pág. orig. 668 —

Contudo, tem-se entendido que vaga remanesce -nt> mn »

pode ser preenchida: (i) por quem “teve o seu ve ‘7, de registro indeferido, com decisão transitada .~ julgado, para a mesma eleição” (TSE - AgR-R™ op. nº 20.608/MT

DJe, t. 90, 15-5-2013, p. 75); (i? 0. - av zm renunciou a candidatura a igual cargo ne mes. as eleições (TSE - RESPe nº 26.418/SP—Dje, t.“.29 2-2-2013, p. 37/38).

De igual modo, não se .1voca nova convenção para ultimar-se a su titu ;ão de candidato em caso de renúncia, falecimento, indeferimento de registro, declaração de inelegibilidade ou outro impedimento legal.

Note-se que a própria convenção pode delegar poderes à comissão executiva da agremiação para que indique outros candidatos nas situações aludidas. Nesse sentido, assentou o TSE: (a) “[...] 2.1. A comissão executiva, tendo

em vista os termos da ata da convenção partidária.

tem legitimidade para substituir candidato que houver manifestado desistência à candidatura, podendo a escolha

recair em qualquer outro de partido integrante da

coligação [...]” (RO nº 278/RJ - PSS 18-9-1998); (b) “L...” 1 A lei não veda que ato emanado de convenção partidária, legalmente constituída, transfira poderes à comissão executiva para indicar candidatos [...]” (RESpe nº 19961/ SP —PSS 29-8-2002).

12.5 DIVULGAÇÃO PÚBLICA DA CONVENÇÃO

A convenção constitui evento interno do partido político. Mas é natural que possa ser divulgada publicamente, pois as decisões que nela são adotadas interessam a toda a comunidade, e não apenas aos respectivos filiados. Regimes democrático-representativos não são autênticos nem se afirmam sem a participação do povo. Por certo que interessa à opinião pública saber o que se passa no interior dos partidos políticos, de suas práticas internas, como são investidos os recursos que recebem dos

cofres públicos, a intensidade com que abraçam os valores

— Pág. orig. 669 —

democráticos e, notadamente, como e com quais -ri*4n >

40 selecionados os seus candidatos.

Nessa perspectiva, é legítimo que a grei po..> divulgar publicamente a sua convenção, o que ue esto, contribui para a transparência de seus pr -e 'me itos internos. Trata-se de mais um elemento 't. t. ativo a auxiliar o eleitor a formar sua conscié vie pe "tica e definir o voto.

Conquanto não 7 'a +r gra legal dispendo especificamente sobre . div' lgacao publica de convenção partidária, a análise sistemática da legislação evidencia a aplicabilidade do regime do art. 36-A da LE. Esse dispositivo permite amplas possibilidades de comunicação político-eleitoral na fase que antecede ao registro de candidatura.

Assim, desde que aos eleitores em geral não seja dirigido "pedido explícito de voto" em prol de pretensos candidatos (LE, art. 36-A, caput) nem haja "transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão", afigura-se juridicamente possível a cobertura de convenção por

social" (LE, art. 36-A, S

ão pelo partido em sua página na

outros "meios de comunic

aí incluída a transmiss

Internet e nas redes sociais. Nesse sentido: TSE - AgREspe nº 27760/PB- DJe, t. 250, 19-12-2018, p. 95-96

Mas ainda que os limites do evento sejam extrapolados e haja "pedido explícito" de voto endereçado a eleitores em geral, tal deve ser tratado no âmbito da responsabilidade por propaganda eleitoral antecipada, não devendo

prejudicar o ato em si nem a sua divulgação pública.

12.6 PRÉVIAS PARTIDÁRIAS OU ELEITORAIS

Denominam-se prévias partidárias ou eleitorais as deliberações promovidas pelo partido político antes da convenção com a finalidade de antecipar a definição do

candidato que irá disputar as eleições.

— Pág. orig. 670 —

Tal instituto não é regulamentado pela legis-
isso não impede que os partidos o acolhar. e. eus
estatutos.

"1. Os partidos politicos podem -eali ar, entre seus filiados, as chamadas prév' > e.º.
orais, destinadas a buscar orientação e fi .ar 1h. *rizes, inclusive sobre

escolha de candiº.. 5. > A eventual divulgação,

pelos veículos de nr unicação, dos resultados da consulta interna, não caracteriza, em princípio, propaganda eleitoral antecipada” (TSE Ac. nº 20.816, de 19-6-2001)

Conquanto se trate de matéria interna corporis, não podem as prévias substituir a convenção do partido, pois esta constitui exigência legal inexorável.

Caso sejam realizadas, o § 1º do art. 36-A da LE proíbe “a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias”, não havendo, porém, “prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social”.

12.6.1 Primárias americanas

Nos EUA, prévias eleitorais são denominadas primaries

(primária Trata-se de instituto tradicional do sistema

político daquele país, que marca a primeira fase do processo eleitoral. Segundo Kollman (2014, p. 456), os partidos não têm interesse que mais de um de seus filiados disputem o mesmo cargo numa dada eleição. Por isso, realizam eleições internas para definir os seus candidatos (“Parties hold internal elections to determine

their candidates”). Assim, as primárias têm a finalidade

de propiciar a escolha do candidato entre os filiados do partido. Note-se, porém, que os “eleitores” não escolhem os candidatos em si, mas sim delegados, os quais, na convenção do partido, elegerão o candidato.

— Pág. orig. 671 —

As primárias podem ser abertas (open) ou. echa.>

(closed). No primeiro caso, permite-se que q.” ,uer

eleitor registrado (registered voter) possa ,.~ icipar e

votar nas primárias realizadas por u. partido (em

geral, Democrata ou Republicanor e. ica’ presidencial), independentemente de ser c n.º filiado a ele. No segundo, somente os mer ores . 11 filiados do partido podem participar e vota” 1s +’ arias por ele realizadas.

Ha também a forma ‘en minada caucus; trata-se de

reunião ou assembleia fornal de membros do partido para escolher os delegados que votarão na respectiva convenção para escolha do candidato.

Os Estados americanos têm autonomia legislativa para regular as primárias que neles se realizam. Não há uniformidade nessa regulamentação. Tampouco há simultaneidade, pois em cada Estado as primárias e caucuses são efetivadas em diferentes datas

Na eleição presidencial, as primárias são realizadas pelos partidos Democrata e Republicano no período de janeiro a agosto do ano eleitoral. Em seguida, nos meses de agosto e setembro, têm lugar as convenções desses partidos. Participam dessas convenções os delegados escolhidos nas primárias ou caucuses, sendo o vencedor indicado candidato do partido à Casa Branca. Na fase seguinte (que vai de setembro a novembro), os candidatos assim escolhidos desenvolvem suas campanhas, disputando os votos dos eleitores. A eleição ocorre na terça-feira após a primeira segunda-feira do mês de novembro do ano eleitoral.

— Pág. orig. 672 —

REGISTRO DE CANDIDATURA

13.1 PROCESSO DE REGISTRO DE CANDIDATURA

13.1.1 Considerações iniciais

O *ius honorum*, isto é, o direito de ser votado, só pode ser exercido pelos cidadãos que gozem de condição de elegibilidade, não incidam em qualquer causa de inelegibilidade ou impedimento e logrem cumprir determinadas formalidades, registrando suas candidaturas junto aos órgãos a tanto legitimados.

Com vistas a aferir tais requisitos é preciso que o partido formalize na Justiça Eleitoral pedido ou requerimento de registro de candidatura de seus filiados que tenham sido escolhidos em convenção e concordem em disputar as eleições. Para tanto, é instaurado um complexo processo, cujo objeto é o registro de candidatos no pleito político-eleitoral.

Sobre sua natureza, uns entendem que esse processo tem cunho puramente administrativo, ao passo que outros afirmam constituir um misto de administrativo

— Pág. orig. 673 —

e jurisdicional. Nesse último sentido, há autores que vislumbram a atuação da jurisdição voluntária. Segundo tal pensamento, Soares da Costa (2006, p. 46º) assinala tratar-se de “uma ação de jurisdição voluntária, sem espaço para o estabelecimento de prazo”. Aduz o eminente eleitoralista que a referida processual forma-se “linearmente, entre requerente e juiz eleitoral, sem que haja angularização, ou seja, a existência de um polo passivo (autor; juiz; réu,

Certo é que, não sendo o processo em apreço de natureza contenciosa, porquanto não há lide nem

conflito de interesses a serem solvidos, ao Juízo ou Tribunal Eleitoral é dado conhecer ex officio (isto é, sem arguição do interessado) de todas as questões nele envolvidas, nomeadamente as pertinentes à ausência de

condição de elegibilidade, às causas de inelegibilidade e ao atendimento de determinados pressupostos formais atinentes ao pedido de registro. Esse poder é reforçado pelo disposto no art. 7º, parágrafo único, da LC nº 64/90, que autoriza o órgão judicial a formar “sua convicção pela livre apreciação da prova, atendendo aos fatos e as circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes”.

Saliente-se, porém, que mesmo a atuação propter officium deve guardar harmonia com os direitos fundamentais inscritos na Constituição. Urge respeitar o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), porque sem sua observância ninguém pode ser privado de sua liberdade ou de seus bens. E a participação no governo constitui direito humano e fundamental, bem jurídico de alta grandeza numa sociedade democrática.

A propósito, o art. 9º, caput, do CPC veda a surpresa ao determinar que “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”. Ademais,

prestigiando o contraditório, dispõe o art. 10 do mesmo

Código processual: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito

do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se

— Pág. orig. 674 —

manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual se deve decidir de ofício”.

Assim, à autoridade eleitoral não é dado violar de ofício o pedido de registro de candidato sem antes comunicar o interessado para se manifestar previamente.

Daí o acerto da Súmula TSE nº 4. ver.

“Nos processos de registro de candidatura, o Juiz Eleitoral pode conhecer de ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade, desde que resguardados o

contraditório e a ampla defesa”.

Nesse quadro, constatando o órgão judicial eleitoral a presença de causa que enseje o indeferimento de pedido de registro, deve determinar a intimação do interessado para se manifestar. O interessado, no caso, é não só o filiado

cujo registro de candidatura foi requerido, como também

o partido ou a coligação que efetuou o requerimento, nos

termos do art. 11 da LE. Em seguida, antes da decisão do juízo, também o órgão do Ministério Público Eleitoral deve ser intimado para se pronunciar na qualidade de fiscal da ordem jurídica.

Porque inquiridos no processo de registro, é nessa oportunidade que os requisitos necessários à concretização da candidatura são analisados. A esse respeito, em sua primeira parte, o § 10 do art. 11 da LE (acrescentado pela Lei nº 12.034/2009) é claro ao estabelecer que “as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura”. Entretanto, em que pese deverem ser aferidas, nem todas devem estar perfeitas por ocasião da data-limite para o pedido de registro de candidatura. Tanto assim que a condição de elegibilidade pertinente à idade mínima para certos cargos deve ser atendida na data da posse dos eleitos (CF, art. 14, § 3º, VI, c.c. LE, art. 11, § 2º). Por outro lado, a

segunda parte do citado § 10 ressalva “as alterações, fáticas

— Pág. orig. 675 —

supervenientes ao registro que 2/astom >

ou jurídica

inelegibilidade” ou que afastem a inicial “a sé, “>. de

condição de elegibilidade” (Súmula TSE nº 4_> Assim, o que aquela cláusula firma é o momer .v . >ferencial para averiguação dos aludidos requisit s; m utros termos, estabelece que eles devem ser >si 1 > e resolvidos com base na situação existente r ur cca. ão da formalização do pedido de registro.

Não se deve, pois, co1. *tnc ro momento de aferição com o de existência das condicves de elegibilidade e causas de inelegibilidade.

De maneira que a causa de inelegibilidade e a ausência de condição de elegibilidade inicialmente detectadas podem vir a ser afastadas (restabelecendo-se a

elegibilidade do candidato) em razão de “alterações, fáticas

ou jurídicas, supervenientes ao registro” (LE, art. 11, §

10, in fine, Súmula TSE nº 43). Isso significa que o inicial

indeferimento do pedido de registro pode ser revertido

se até o dia do pleito a inelegibilidade ou a ausência de condição de elegibilidade não mais subsistirem em razão de subsequente mudança fática ou jurídica. Tém-se aqui

hipótese:

de elegibilidade superveniente, em contraste com a inelegibilidade superveniente.

E mais: conforme já salientado anteriormente, há pronunciamentos (vide RO nº 15.429/DF — PSS 27-8-2014; RO nº 90.346/DF - PSS 12-9-2014) em que a Corte Superior Eleitoral afirma a possibilidade de as causas de inelegibilidade supervenientes serem conhecidas e apreciadas pelas instâncias ordinárias da Justiça Eleitoral no bojo do processo de registro de candidatura (RCAND).

Assim, o que realmente importa para o exercício do direito fundamental de sufrágio é que no dia do pleito o candidato seja elegível.

A qualidade de “candidato” só é plenamente alcançada com a efetivação do registro, o que ocorre com o “trânsito em julgado” (= preclusão) da decisão que defere o

registro, Soares da Costa (2006,

respectivo pedido. Nesse diapas

p. 403) salienta que a “candidatura e a condição de

— Pág. orig. 676 —

candidato são efeitos jurídicos do registro, ope’ «des e. »

virtude de sentença: constitutiva prolatada no; “oc +4 de

pedido de registro de candidatos”.

Desde a indicação na convenção partidária até a

efetivação da candidatura, o candidato é ad. status de pré- candidato, encontrando-se em uma situação que lhe assegura o gozo de alguns direitos. Entre outros, tem direito de ver requerido - re i: pelo partido perante a Justiça Eleitoral, sob pena de fazê-lo ele próprio, conforme lhe autoriza o § 4º do art. 10 da LE; é que sua candidatura não pode ser retirada sem motivo e sem sua anuência (TSE - REspe nº 10.062/ES - PSS 25-9-1992). Note-se, porém, que na linguagem comum já é tratado como “candidato”. Por outro lado, são previstos diversos deveres na legislação, sendo certo que a desatenção a eles pode resultar em responsabilização do agente.

Vale, ainda, salientar que há temas que devem ser

discutidos em outra sede, que não o processo de registro

de candidatura, pois este não constitui o local apropriado

para se debatê-los. Tais temas, em geral, têm seu próprio

foro para d ão. Como exemplo, citem-se eventuais vícios ocorridos em processo de prestação de contas. A propósito, estabelece a Súmula TSE nº 51 que: “O processo de registro de candidatura não é o meio adequado para se afastarem os eventuais vícios apurados no processo de prestação de contas de campanha ou partidárias”.

13.1.1.1 Candidatura coletiva

Compreende-se por candidatura coletiva a integrada ou formada por mais de um cidadão. Desde as eleições municipais de 2016, tem aumentado o número de candidaturas que buscam se enquadrar nesse modelo, notadamente para o Poder Legislativo.

Como reflexo desse movimento, tem havido propostas legislativas com vistas a disciplinar a matéria. Assim é que foi apresentada à Câmara dos Deputados a PEC nº

379/2017, que acrescenta ao art. 14 da Constituição o §

— Pág. orig. 677 —

12, estabelecendo que “Os mandatos, no âmbito .0 "oa. -

Legislativo poderão ser individuais ou coletivo. n. da lei”. O PLnº 4475/2020 estabelece regras pa.» registro de candidatura coletiva e para a pr pa, inda eleitoral. O PL nº 4724/2020 cria as figur- > c » ce sarlamentar e do mandato coletivo. Por sua »%, © nrojeto de Código Eleitoral em trâmite no C apres > Nacional - PLC nº 112/2021 - contempla - on. ‘4 cura coletiva em seu art. 186, compreendendo-« cor o a “exteriorização de uma estratégia direcionada a 1acilitar o acesso dos partidos políticos aos cargos proporcionais em disputa” (§ 1º), e determinando que ela constitui matéria interna corporis, devendo o partido definir os requisitos de sua modulação

Entre as justificativas para a candidatura coletiva, destacam-se a necessidade de fortalecimento da

democracia representativa, a ideia de política como projeto

coletivo, a necessidade de reforço à participação popular e

expansão do conceito de representação política.

Ocorre que no sistema político-eleitoral brasileiro não

há norma legal dispendo sobre tal modelo de candidatura, tampouco sobre “mandato coletivo”. A candidatura é sempre individual. Na Justiça Eleitoral, o registro de candidatura é formalizado em nome de determinada pessoa, que, se eleita, torna-se titular de mandato eletivo. Os direitos, prerrogativas, deveres e regime de responsabilidade de candidato e de mandatário público são sempre referidos a determinada pessoa e não a grupo ou coletividade. Deveras, não existe juridicamente a figura de cocandidato, nem a de coparlamentar, tampouco a possibilidade de compartilhamento de poder decisório. Mas, apesar da ausência normativa, a candidatura coletiva tem ocorrido na prática. É promovida mediante acordo firmado entre pessoas ligadas a um partido que

comungam certas visões de mundo e que deliberam se

unir e somar esforços para realizar campanha eleitoral e pedir votos. Um dos integrantes do grupo é escolhido para representar os demais (e o próprio grupo), e em nome dele

— Pág. orig. 678 —

é formalizado o registro da candidatura. Há coerente empenho mútuo com vistas ao êxito no pleito. Tal realidade levou a Justiça Eleitoral a se > sicionar sobre alguns aspectos desse tipo de candidatura. Assim,

devem ser usados

por exemplo, quanto à composição na urna, o art. 25, §§ 1º a 3º, de Pres. 1 "E nº 23.609/2019 (incluídos pela Res. nº 23.675/90.) permite que o nome do candidato seja acrescido da designação do grupo ou coletivo social que apoiará a candidatura", sendo, porém, vedado "o registro de nome de urna contendo apenas a designação do respectivo grupo ou coletivo social".

Caso o representante do grupo seja eleito, o exercício do mandato se dará em consonância com a disciplina legal comum prevista para tal função, com a diferença de que todos os integrantes do coletivo passam a colaborar com a

atuação político-parlamentar do representante com vistas

ao alcance dos objetivos comuns. A colaboração pode ocorrer de modo não oficial ou mesmo com a nomeação

dos integrantes do grupo para exercer cargos no Gabinete

do mandatário eleito. Mas é importante ressaltar que a titularidade do mandato é individual - não coletiva.

Em caso de vacância do cargo ocupado pelo representante da candidatura coletiva não haverá substituição por membros do coletivo, mas pelo suplente

da respectiva agremiação política.

13.1.2 Rito

Os processos de registro de candidatura tramitam no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), na classe Registro de Candidatura (RCand).

O procedimento pode ser esquematizado da seguinte

forma:

pedido de registro de candidatura (até 15 de agosto, às 19 h) > publicação do edital > (impugnação via

AIRC ou Notícia de Inelegibilidade - em cinco dias) -

diligências (três dias) > decisão (três dias depois das

— Pág. orig. 679 —

diligências) > recurso ao TRE (três dias) > recurso ao

TSE (três dias) > recurso ao STF (três dias)

O pedido ou requerimento de registro deve ser feito pelos partidos, federações, distritos e coligações interessados em lançar candidato, sendo gerado e processado por sistema eletrônico desenvolvido pelo TSE, o qual é denominado CANDex (Sistema de Candidaturas - Módulo "externo"), o qual é disponibilizado nos sítios eletrônicos dos tribunais eleitorais.

O pedido de registro é formado por dois formulários, a saber: Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários (DRAP) e Requerimento de Registro de Candidatura (RRC). Mas eventualmente também pode ser integrado por um terceiro formulário, o Requerimento de Registro de Candidatura Individual (RRCI). Além disso, ao pedido de registro devem ser anexados todos os documentos listados nos incisos do § 1º do art. 11 da Lei nº 9.504/97.

A formalização do pedido de registro provoca a

instauração

de um processo. É complexa a natureza desse

processo, podendo ser desdobrado em pelo menos duas dimensões. Embora diversas e autônomas, tais dimensões são complementares e se encontram inter-relacionadas.

A primeira dimensão é materializada no DRAP, consubstanciando-se no processo de habilitação do partido político, federação ou coligação. Esse processo de habilitação (também chamado processo principal, raiz ou geral) é autônomo e dotado de numeração própria. Seu objeto consiste em propiciar a análise de dados (ex.: nome e sigla do partido ou da federação de partidos, endereço físico e eletrônico), atos (ex.: convenção do partido e respectivas deliberações) e situações (ex. regularidade da agremiação) pressupostos pelo registro de candidatura. Nele são debatidos temas, como a regularidade da constituição e da situação jurídica do

órgão do partido na circunscrição do pleito, validade da

convenção, deliberação sobre a formação de coligação. O

— Pág. orig. 680 —

deferimento do registro do DRAP abre o caminho para a

apreciação individualizada dos pedidos de registro dos

pré-candidatos,

A segunda dimensão é expressa pelo conjunto de requerimentos de registro e candidaturas em consonância com os formulários K& e RRCI. Refere-se

especificamente aos filiados inscritos no certame eleitoral

pela agremiação. O RRC é

aficado como “coletivo”, porque por ele, no mesmo ato e momento, o partido pleiteia o registro de candidatura de todos os seus filiados escolhidos na convenção previamente realizada. Diferentemente, o RRCI viabiliza o requerimento de Registro de Candidatura pleiteado individualmente, pelo próprio interessado, quando o partido político não o tenha feito (LE, art. 11, § 4º).

No âmbito dessa segunda dimensão, são instaurados tantos processos quantas forem as candidaturas a serem registradas. Sendo relativamente independentes e

contendo numeração própria, cada um desses processos

pode ser compreendido como “particular”, “parcial” ou “individual”, porque têm por objeto o registro de um só candidato. Assim, cada processo tem por objeto o pedido de registro de um postulante a candidatura em particular, ensejando a discussão de temas, como condições de elegibilidade, causas de inelegibilidade, nome do candidato e suas variações, preenchimento de formalidades exigidas para o registro.

Ressalte-se que a sorte dos processos de RRC e RRCI depende do julgamento do DRAP, pois o indeferimento desse último constitui fundamento suficiente para a negação dos primeiros. Ou seja: o indeferimento do DRAP implica o indeferimento dos RRCs e RRCIs a eles vinculados. A relação entre eles assemelha-se à que vincula um objeto

principal a seu acessório. Por isso, o DRAP é sempre

julgado primeiro, devendo o resultado do julgamento ser certificado nos processos das candidaturas que lhe são vinculados (Res. TSE nº 23.609/2019, art. 47).

— Pág. orig. 681 —

Nas eleições municipais, tanto os DRAPs quanto os RRCs >

e RRCIs a eles relacionados

são distribuídos ao juízo da circunscrição. Já nas gerais (federais e estaduais) - em que os registros são feitos junto aos TREs — os DRAPs são distribuídos por sorteio, na ordem mérito, protocolizados no PJe, a um juiz-relator, o qual, por evento para todos os RRCs e RRCIs vinculados sgvel. > Assim, o juiz-relator do DRAP será também responsável por 40.87s e RRCIs, que não são distribuídos autonomamente em 2, mas por prevenção. Essa medida tem o mérito de evitar decisões contraditórias, porque permite que o DRAP e todas as candidaturas da respectiva agremiação sejam avaliados pelo mesmo juiz eleitoral.

No entanto, conforme já entendeu a Corte Superior, essa vinculação do juiz ou relator ao processo de registro não é absoluta, pois, se ele se encontrar afastado ou em gozo de férias, pode haver redistribuição dos autos ao juiz

substituto, prestigiando-se o princípio da celeridade, a fim de permitir a imediata solução da controvérsia” (TSE - Ac nº 9.405, de 11-9-2001).

O processo do DRAP é prejudicial em relação aos dos RRCs e RRCIs a ele vinculados. A decisão, por exemplo, que indefira o registro do DRAP (porque concluiu pela invalidade da convenção) prejudica todos os pedidos de registro de candidatos que se lhe encontrem ligados. Logo, os processos de RRC e RRCI só podem ser apreciados depois do julgamento do DRAP.

O contrário, porém, não ocorre. Cada processo de RRC e RRCI desenvolve-se autonomamente, já que se refere aos postulantes a candidatos em si considerados. Consequentemente: (a) nele não se pode discutir matéria atinente ao processo do DRAP, e vice-versa; (b) por isso, em seu bojo não cabe recurso para revisão de questão decidida

no processo do DRAP; (c) uma vez indeferido pedido de registro de um determinado candidato, a decisão não afeta os demais processos; (d) havendo recurso da decisão, só sobem para a instância ad quem os autos respectivos.

— Pág. orig. 682 —

O processo de registro de candidatura epse » chamado rito ordinário previsto nos arts. 2º a 1º da Lei de Inelegibilidades (LC nº 64/90), no 4º lhe for aplicável. Nele também incidem dis’ Js. ‘vos da Lei nº 9.504/97, como o art. 11, § 3º, r ‘avo ? realização de diligências. A adoção do aludi . r.*c decorre da dicção de dispositivos daquele dir’ uma, nmo os arts. 3º e 13, caput, que cuidam resp” ““v« nº .1te da “publicação” e do julgamento do pedido 1e ° 2gistro. Trata-se do mesmo procedimento previsto para a Ação de Impugnação de Registro de Candidato (AIRC). Subsidiariamente, aplicam- se as disposições do Código de Processo Civil.

Dada a urgência reclamada pelas eleições, o processo em foco é amplamente influenciado pelo princípio da celeridade. Até 20 dias antes da data do pleito todos os pedidos de registro de candidatos, inclusive os

impugnados, e os respectivos recursos nas instâncias ordinárias devem estar julgados, e publicadas as decisões a eles relativas (CE, art. 93, § 1º; LE, art. 16, § 1º). Por isso, o processo de registro de candidatura tem prioridade sobre

quaisquer outros. Nesse diapasão, não se pode olvidar que, desde o encerramento do registro até a proclamação dos eleitos, os prazos são contínuos e peremptórios, correm em cartório ou secretaria, não se suspendendo aos sábados, domingos e feriados (LC nº 64/90, art. 16).

O pedido de registro deve ser pleiteado na Justiça Eleitoral até as 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que as eleições se realizarem (CE, art. 93, caput; LE, art. 11, caput). Em

seguida, feitos o registro, a distribuição e a verificação dos documentos do processo, é publicado edital em que todos os pedidos são relacionados (LC nº 64, art

Não há na lei prazo certo para a publicação do aludido edital. O art. 97 do Código Eleitoral determina que seja feita “imediatamente”. É evidente, porém, que tal prazo variara conforme a maior ou menor quantidade de

processos existentes.

— Pág. orig. 683 —

A partir da publicação do edital, inicia-se a cor’ age > prazo de cinco dias para que candidato, parti 9 p sco, federação de partidos, coligação ou o Minis. * Público apresentem impugnação (AIRC). Nes” - c so, instaura-se

nova relação processual, concomi”n > e. .cessória à do

registro, que é a principal, deve: ‘+41. as ser julgadas em uma única decisão.

Saliente-se que esse , az. 7. cinco dias é comum, também se aplicando ac Mir stério Público, nos termos da

Súmula TSE nº 49:

“O prazo de cinco dias, previsto no art. 3º da LC nº 64/90, para o Ministério Público impugnar o registro inicia-se com a publicação do edital, caso em que é excepcionada a regra que determina a sua intimação

pessoal”.

Com ou sem impugnação, poderá o juiz abrir o prazo

de três dias para a realiza:

ção das diligências que entender

pertinentes para a correção e adequação do processo de registro (LE, art. 11, § 3º; e LC nº 64/90, art. 6º). À vista de sua função constitucional de defensor da ordem jurídica, também ao Ministério Público é dado requerer diligências, o que poderá fazer no prazo comum de cinco dias depois da publicação dos editais. Eventuais dúvidas, falhas, omissões ou ausência de documentos necessários no pedido de registro devem ser supridas nessa fase. Conta. se o prazo a partir da intimação do candidato e do partido. Note-se que o candidato também deve ser cientificado, sobretudo quando a falha detectada só por ele puder ser suprida, como ocorre no caso de juntada de comprovante

de escolaridade ou declaração de bens.

Cumprе ressaltar que o facultar a realização de diligências não constitui mera liberalidade do juiz, caracterizando-se, antes, como poder-dever que lhe é atribuído pelo ordenamento. Havendo irregularidade sanável, a chance de corrigi-la tem de ser proporcionada

ao interessado. De modo que, verificada irregularidade na

— Pág. orig. 684 —

documentação que instrui o pedido de registro, ~ ju"

rtido ou o candid: 'oz V1 de

eleitoral deverá notificar o pz sana-la.

Ausente a fase de diligência, "ua. do cabível, o documento faltante poderá ser). mta o em outra oportunidade, até mesmo cor ns 1 cursos eleitoral e ordinário (endereçados, resr -ct'va. »ente, ao TRE e ao TSE em conformidade com nn. '1'.eza da eleição), já que em jogo encontra-se a 'eit' político fundamental, para além do ferimento que aaviria ao mais basilar princípio de justiça. Nesse sentido, reza a Súmula nº 3 do TSE: "No processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser juntado com o recurso ordinário". Note-

se que o efeito devolutivo inerente a tais recursos (eleitoral

e ordinário) aceita a análise e reapreciação de fatos e

provas

Vislumbrando-se que a irregularidade que se apresenta é insanável, razão não há para que a fase de diligência seja aberta, devendo o juiz decidir desde logo o pedido.

As peculiaridades do rito estabelecido para o processo de registro não admitem sucessivas aberturas de prazo para diligência. Afinal, o dia da eleição constitui limite temporal inadiável. Ademais, a instrução adequada do pedido é de inteira responsabilidade do postulante e de seu partido. A falha na instrução seguida do não cumprimento da diligência no prazo fixado acarreta o indeferimento do pedido diante da evidente ocorrência de preclusão, a qual se patenteia sempre que o interessado não pratica oportunamente o ato que lhe compete.

O Tribunal Superior Eleitoral, superando sua própria Súmula, admitiu a juntada de documento em recurso de natureza ordinária (Recurso Eleitoral e Recurso Ordinário), ainda que tenha sido oportunizada ao recorrente a realização de diligência; argumentou-se que, no Tribunal,

é possível a conversão do julgamento em diligência quando

— Pág. orig. 685 —

houver falha ou omissão no pedido de registro "ar" ~ O vício seja sanado; - Sanado o vício, defere-s » o »¢ do de registro de candidatura" (TSE - RO n+ > 7 - PSS 24-8-2006). E mais:

"Eleições 2014. Agravo reg' ne. 1. ' Recurso especial.

Registro de candidatura indeferido. Deputado Estadual. Ausência de documento indispensável. Julgamento concedido de 2m diligência. Irregularidade não sanada. Apresentação de documento com o recurso especial. Impossibilidade. Fundamentos não infirmados. Manutenção da decisão agravada. [...] 2. Admite-se, nos processos de registro de candidatura, a apresentação de documentos até a instância ordinária ainda que tenha sido anteriormente dada oportunidade ao requerente para suprir a

omissão, não sendo possível conhecer de documentos

apresentados com o recurso especial. Precedentes,

] (TSE - AgR-REspe nº 45.540/RJ - PSS 30-10-2014).

“1. As normas de direito eleitoral devem ser interpretadas de forma a conferir a máxima efetividade do direito à elegibilidade. 2. A juntada tardia de certidão faltante deve ser considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância ordinária, até mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na espécie, dos princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Recurso provido, para determinar o retorno dos autos à Corte a quo, a qual deverá proceder ao exame do aludido documento” (TSE - REspe nº 38.455/AM - PSS 4-9-2014)

Todavia, ainda que se despreze o argumento atinente

à preclusão, somente se poderia admitir a juntada,

— Pág. orig. 686 —

em qualquer tempo, de “documento novo”, i.e.

documento que sempre esteve à disposição do: “te. © ado e só não veio aos autos a tempo por displicência? A boa-fé objetiva (CPC, art. 5º) requer que todos, a. com diligência e integridade no processo. Compõe-se, porém, que

se deve conferir máxima efetividade *

ace o direito político, humano e fundamental, d’ p-rt. “par do governo e da direção do Estado. No b)” “ny us princípios envolvidos, conferiu-se primazia a ex rcício da cidadania passiva, daí o afastamento da rigidez de certas formalidades processuais.

Vedada é a juntada de documento em sede de recurso especial e extraordinário, pois nestes não se reexamina matéria fática nem prova. A tal respeito, é cristalina a Súmula TSE nº 24: “Não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fático-probatório”. No mesmo diapasão encontram-se as Súmulas nº 279 do

STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso

extraordinário”) e nº 7 do STJ (“A pretensão de simples

reexame de prova não enseja recurso especial”), ambas acolhidas no processo jurisdicional eleitoral

O não cumprimento da diligência determinada pelo juiz induz ao indeferimento do pedido de registro, pois certamente faltarão no processo documento ou informação que deveria conter.

Encerrada a fase de diligências, os autos são conclusos ao juiz eleitoral ou ao juiz-relator (nas eleições presidenciais, federais e estaduais), para julgamento.

Discute-se acerca da necessidade de abertura de vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral após a publicação dos editais e antes da conclusão dos autos ao juiz, de

modo que ele possa atuar como *custus juris* nos processos

que não tiverem sido objeto de impugnação. No caso, não tendo sido impugnado o pedido de registro no prazo legal, afigura-se razoável considerar que o órgão do Parquet está de acordo com o seu deferimento.

Entretanto, se o juiz constatar de ofício a existência

de impedimento à candidatura, deverá determinar a

— Pág. orig. 687 —

intimação do interessado e, após a manifestar” .O “es. ,

dever-se-á abrir vista ao órgão ministerial pa q. > ste, em até dois dias, se pronuncie como *custus ju.* “ Embora não haja específica previsão legal p-a l abertura de vista, ela pode ser fundamentada o rt. .27, caput, da Constituição, que atribui aque’ ‘n.‘.: ção “a defesa da ordem jurídica, do regime dr .nccre ico”.

No âmbito da comp’ *nc 7? originária dos tribunais eleitorais, se não houver impugnação nem notícia de inelegibilidade, ao juiz-relator é facultado decidir monocraticamente os pedidos de registro de candidatura que lhe forem distribuídos.

A decisão poderá deferir ou indeferir o pedido de registro de candidatura. Na hipótese de indeferimento, ela declara a ausência de condição de elegibilidade ou a presença de causa de inelegibilidade. Não condena o postulante ao registro (ie, não tem natureza condenatória), nem constitui inelegibilidade (i.e., não tem

natureza constitutiva), mas tão só a reconhece e afirma. No

dizer de Soares da Costa (2006, p. 414), a decisão judicial que nega o pedido de registro “é meramente certificativa da ausência do *ius honorum*, ou seja, falta de elegibilidade”.

Se houver sido ajuizada ação de impugnação, a decisão nela proferida deve ser comum à do processo de registro. Por isso, a partir do início da fase decisória, os ritos de ambos os processos unificam-se e passam a ser idênticos,

cabíveis, igualmente, os mesmos recursos.

13.1.3 Formalidades para o pedido de registro

O pedido ou requerimento de registro tem de ser subscrito pelo representante do partido ou federação de partidos a tanto autorizado pelo respectivo estatuto ou, no caso de coligação,

por seu representante (LE, art. 6º, § 3º, III). É desnecessária a representação por advogado.

Além de estar acompanhado da documentação legal exigida, precisa conter dados como os seguintes: nome

— Pág. orig. 688 —

civil ou nome social declarado no Cadastro Eleitoral, -ar, >

pleiteado, nome e sigla do ente partidário, . wn. r de telefone móvel que disponha de aplicativo de > nsagens instantâneas, endereço - inclusive o “uu. ego de correio eletrônico -, a fim de que poss: re ebe validamente intimações e comunicados

É necessário que o pedi? , soja “>rmalizado na Justiça Eleitoral até as 19 hora” *n .’a 15 de agosto do ano em que as eleições se realiz. em Tal se perfaz em duas etapas: primeiramente, os formulários DRAP e RRC devem ser remetidos pela Internet à Justiça Eleitoral “até as 8 (oito) horas do dia 15 de agosto do ano da eleição”; em seguida — até as 19 horas do mesmo dia - devem ser entregues, juntamente com os documentos requeridos, “em mídia à Justiça Eleitoral” (Res. TSE nº 23.609/2019, art. 19,8 2º, le III-com a redação da Res. TSE nº 23.675/2021).

Nas eleições presidenciais, o pedido é dirigido ao TSE, órgão competente para efetuar o registro de candidatos a Presidente e Vice-Presidente da República. Nas gerais,

os candidatos aos cargos de Senador, Governador, Vice- Governador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital devem requerer o registro junto ao TRE do respectivo Estado ou do Distrito Federal. Por fim, nas municipais, em que se concorre aos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador, o registro é feito junto ao juiz titular da zona eleitoral em que a circunscrição se situa. Nas três esferas do Poder Executivo, o registro é sempre efetivado em chapa única e indivisível, de sorte que o titular e vice eleitos integram a mesma chapa, não podendo ser eleitos de forma separada. Caso o pedido de registro de um dos integrantes da chapa (titular ou vice) seja indeferido antes do pleito, pode-se efetuar

sua substituição. Não havendo substituição e mantido o

indeferimento, à chapa será negado o registro. É mister, ainda, formar-se chapa única para o cargo de Senador, a qual é composta pelo titular e dois suplentes,

nos termos do art. 46, § 3º, da Lei Maior. É preciso que a

— Pág. orig. 689 —

chapa seja completa, pois a falta de indicação d- uma.

suplentes impede o registro.

“Senado. Registro de candidatura’. \ chapa a ser registrada deve ser completa,’ av nde de conter dois

candidatos a suplência [... £ Ac. nº 15.419, de 15-9-1998)

“É juridicamente ; up ss. 1 o pedido de registro de chapa de candidate». Senado, contendo um único suplente (art. 46, § 3º, da Constituição Federal) [...]” (TSE-Ac. nº 11.517, de 11-9-1990).

Nao obstante, a Corte Superior já admitiu a complementação posterior da chapa formada para o

Senado.

“[...] Registro de candidato ao Senado.

Suplente único. Chapa incompleta. Complementação

posterior. Indeferimento. Direito que se assegura face ao art. 46, § 3º, da Constituição Federal Consoante entendimento preconizado pelo STF (Recurso Extraordinário nº 128-518-4/DF), é de ser assegurado ao partido político a possibilidade de complementação do pedido de registro de candidato para o Senado Federal - indicado em chapa incompleta, ainda que decorrido o prazo previsto na lei ordinária para o registro. Recurso provido parcialmente, para assegurar a complementação da

chapa, determinando-se a volta dos autos à instância

de origem, para o necessário exame da documenta:

e dos aspectos formais, com relação ao candidato indicado como suplente” (TSE - Ac. nº 12.020, de 4-8-1994)

Desde o protocolo do pedido de registro, tem o pretenso

candidato direito de participar da campanha eleitoral,

— Pág. orig. 690 —

inclusive arrecadar recursos, realizar propagand’, ut’liz, =

o horário eleitoral gratuito. Esse direito existe ain. ° que

a Justiça Eleitoral não tenha apreciado o seu - »dido de registro (LE, art. 16-B).

13.1.3.1 Documentos nec .-2.15 ao registro

Com vistas a aferir o. reyuizitos necessários à implementação da c. dia tura, impõe a lei que o pedido de registro seja a-ompanhado de determinados documentos. Sendo o processo público, em geral qualquer pessoa pode consultar os documentos que o instruem, devendo a Justiça Eleitoral facultar o acesso (LE, art. 11, § 6º). Ess da transparência, que informam todo o processo eleitoral.

medida tem por si os princípios da publicidade e

No entanto, há mister que se observem as restrições impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei nº 13.709/2018) ao tratamento de dados pessoais,

notadamente a boa-fé e os princípios apontados no art. 6º

daquela lei. Daí que:

“A divulgação de dados no DivulgaCandContas observará os princípios do art. 6º da Lei nº 13.709/2018” (Res. TSE nº 23.609/2019, art. 33, § 1º —inserido pela Res. nº 23.729/2024).

“Os endereços informados para atribuição de CNPJ, comunicações processuais e do Comitê Central de Campanha, telefone pessoal, e-mail pessoal, número do CPF e o documento pessoal de identificação não serão divulgados no DivulgaCandContas e serão juntados como documento sigiloso no processo de registro de candidatura no PJe” (Res. TSE nº 23.609/2019, art. 33, § 2º - inserido pela Res. nº 23.729/2024).

“A divulgação de dados pessoais no PJe ou na

página de divulgação de candidaturas do TSE será

— Pág. orig. 691 —

restringida, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ao mínimo necessário, para o atingimento da finalidade legal (Lei nº 13.709/2018, art. 6º)” (Res. TSE nº 23.609/2019, art. 74, § 1º —

inserido pela Res. nº 23.729/2024).

Considerando que o processo, do DRAP tem por escopo averiguar a regularidade dos atos praticados com vistas ao pleito, a fim de se apresentar documentos que patenteiem essa situação, entre os quais se destacam a cópia da ata da convenção e a demonstração de legitimidade do representante do partido e subscritor do pedido de registro.

Já o processo pertinente ao RRC deve ser instruído com provas atinentes à situação do futuro candidato.

O art. 11, § 1º, da Lei nº 9.504/97 elenca os documentos que devem acompanhar o pedido de registro

de candidatura, a saber: I - cópia da ata da convenção;

II - autorização escrita do candidato; III - prova de

filiação partidária; IV - declaração de bens, assinada pelo candidato; V - cópia do título eleitoral ou certidão, fornecida pelo cartório eleitoral, de que o candidato

é eleitor na circunscrição

ou requereu sua inscrição ou transferência de domicílio no ano anterior; VI certidão de quitação eleitoral; VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e Estadual; VIII - fotografia do candidato, nas dimensões

estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral; IX - propostas defendidas pelo candidato a Prefeito, a Governador de Estado e a Presidente da República. Além disso, é ainda necessário que o requerente apresente. X - comprovante de escolaridade; XI - prova de desincompatibilização, quando for o caso. E mais: é ainda conveniente juntar certidão do Poder Judiciário acerca da existência de ação de improbidade administrativa.

O § 13 do art. 11 da LE (introduzido pela Lei nº 12.891/2013) determina a dispensa de “apresentação

pelo partido, coligação ou candidato de documentos

— Pág. orig. 692 —

produzidos a partir de informações detidas pe'. Jv sti, os II. V V.do

Eleitoral, entre eles os indicados nos incis

§ 12 deste artigo”, e, ainda, o inciso VII rela.” mente a

certidão de crimes eleitorais, pois é for .«. 1a pela propria

Justiça Eleitoral. Portanto, é disper wu aa resentação de prova de filiação partidária, cé '2 'c título eleitoral ou certidão, certidão de quitaç? . eleit. ral e certidão de crime eleitoral.

Ata da convenção - L vecr ;sário averiguar se o cidadão cujo registro de candidatura é pedido foi deveras escolhido na convenção realizada para esse fim. A prova desse fato é feita pela respectiva ata. Daí a necessidade de se apresentar tal documento.

Autorização escrita do candidato - Para que a

candidatura se concretize, é necessário que o interessado

declare sua vontade nesse sentido. Faltando sua

autorização, não há como se deferir o pedido de registro

formulado pela agremiação política. Mesmo porque, em

torno da figura do candidato giram inúmeros interesses;

além de assumir relevantes deveres, ele pode, inclusive, ser responsabilizado civil, administrativa ou penalmente em razão de ocorrências que lhe sejam imputadas. É claro o absurdo que seria obrigar alguém a ser candidato, máxime em regime que se pretende democrático. Não há forma especial para a manifestação da vontade, a qual pode ser externada no próprio requerimento de registro de candidatura (RRC) apresentado pelo partido à Justiça Eleitoral. Nesse diapasão: “[...] autorização para que o partido registre a candidatura inscrita no próprio formulário é suficiente para suprir a exigência da Lei nº 9.504/97, art. 11, § 1º, II [...]” (TSE - RO nº 291/AP - PSS 22-9-1998). Note-se que o RRC pode ser subscrito “por procurador constituído por instrumento particular”, com

poderes espe

ais para a prática do ato (TSE - RESpe nº 276524/SP-PSS 16-9-2014; Res. TSE nº 23.609/2019, art. 24,81º)

Prova de filiação partidária - A filiação partidária

constitui condição de elegibilidade indeclinável, já que

— Pág. orig. 693 —

prevista no art. 14, § 3º, V, da Lei Maior. É pr se qu >

o cidadão esteja “com a filiação deferida pelo, aru.” há

pelo menos seis meses antes do pleito (LE, art. + °e 9º da LE-com a redação da Lei nº 13.488/26 11,

Por força da autonomia que lhe é ir. rem 2 e com vistas à candidatura a cargos eletive a ,
-rtido é facultado estabelecer em seu estatuto: raro > filiação superior a seis meses. Se o fizer,
o lapso” “nv ‘37 v não poderá ser alterado no ano da eleição (LPP, « *. 2:).

E se houver fusão ou incorporação de partidos dentro desse período de seis meses ou
do prazo fixado no estatuto? Em tal caso, considera-se, para efeito de filiação partidária, a data
de filiação do candidato ao partido de origem, não havendo qualquer prejuízo aos integrantes

das extintas agremia

Para fins de registro de candidatura, o vínculo partidário é aferido pela própria Justiça
Eleitoral com base nas informações constantes do banco de dados por

ela mantidos (sistema FILIA), o qual é alimentado pelos

partidos políticos (LPP, art. 19, caput - com a redação da Lei nº 13.877/2019). Daí ser
dispensada a apresenta

ção de documento específico comprobatório da filiação (LE, art.

Nao figurando o requerente como filiado ao partido pelo qual pretende ter registrada sua
candidatura, nem logrando, por outros meios idéneos, demonstrar sua filiação (Súmula TSE nº
20), o pedido de registro deverá ser indeferido por ausência de condição de elegibilidade
concernente à filiação partidária. Vale lembrar que documentos produzidos unilateralmente,
destituídos de fé pública, não são aceitos como elementos de convicção.

Observe-se que, nos termos da Súmula TSE nº 52, o

processo de registro de candidatura não é a sede própria

para analisar “o acerto ou desacerto da dec

o que examinou, em processo específico, a filiação partidária do eleitor”.

Declaração de bens - Conquanto não figure entre as

condições de elegibilidade, impõe a lei a apresentação

— Pág. orig. 694 —

de relação de bens por ocasião do pedido de registro . >

candidatura. A declaração é feita para fins eleitorais não

sendo necessária a apresentação de cópia da declaração Anual de Imposto de Renda. Contudo, « 1. Declaração de bens e valores deve ser atualizada e coincidir com as informações prestadas à Receita Federal.

Objetiva-se dar publicidade ao patrimônio do candidato, tornando-o “sim 2) à sociedade desde o princípio. Em tempos modernos os atuais, em que cada vez mais pessoas deixam de pautar suas ações por padrões éticos e passam a aceitar como normais desvios de condutas, quis o legislador que a arrecadação e os gastos de campanha fossem transparentes, sem confusão com o patrimônio pessoal do candidato. A medida favorece o controle social, particularmente o exercido pela Justiça Eleitoral. Beneficia, ainda, a transparência no exercício

de mandatos eletivos. Nesse diapasão, seria igualmente

alvissareiro que se exigisse dos eleitos a apresentação

de declaração de bens ao término do mandato, pois

essa medida ensejaria o acompanhamento da real

evolução patrimonial do homem público. Alguns países

já adotam essa prática. Informa Hervé Cauchois (2005, p. 177-178) que a multiplicação de escândalos relativos ao financiamento da vida política francesa ensejou a instituição de declaração patrimonial no início e no fim do exercício de certas funções públicas, notamment les mandats électifs.

Qualquer pessoa deve poder acessar os dados constantes da declaração, já que ela não é acobertada pelo sigilo, como ocorre com os dados fiscais e bancários. Com acerto, já entendeu a Corte Superior Eleitoral: “Exigindo a

lei que os candidatos apresentem declaração de bens, como

condição do registro, não se justifica que se esconda essa

declaração dos cidadãos, dos eleitores. Essa divulgação ajuda no julgamento do candidato pelo eleitor” (TSE - Ac.

nº 11.710, de 12-9-1994).

— Pág. orig. 695 —

A falta da declaração em apreço determina » indeferimento do pedido de registro, por insuficiência. “1 da documentação legalmente exigida. Não sendo o requerente titular de / ua. ‘ver bem, deve

simplesmente declarar que nada possui que esse ato é

obrigatório.

Conquanto deva ser atendida. Já se entendeu que a “não atualização dos dados constantes da declaração entregue não constitui motivo impeditivo para que se proceda o registro” (TSE - ac. nº 11.363, de 31-8-1990)

Não obstante, a inserção de falsas informações ou a omissão dolosa na declaração de bens caracteriza o delito de falsidade ideológica previsto no art. 350 do Código Eleitoral, cujo teor é o seguinte: “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais”. Nesse sentido: TSE - REspe nº 4931/AM - j. 27-8-2019. Contudo, há

decisões mais antigas da Corte Superior tolerante com o

aludido delito, consoante revela o seguinte julgado:

2. Se o documento não tem força para provar, por si só,

a afirmação nele constante - como ocorre na hipótese da declaração de bens oferecida por ocasião do pedido de registro de candidatura - não há lesão à fé pública, não havendo, assim, lesão ao bem jurídico tutelado, que impele ao reconhecimento de atipicidade da conduta descrita na inicial acusatória. [...]” (TSE - AgR-REspe nº 36.417/SP

DJe 14-4-2010, p. 54-55; TSE - REspe nº 12799/DF- DJ 19-9-1997, p. 45647). Em verdade, além de equivocada (porque a referida declaração de bens constitui documento de instrução do processo de registro de candidatura e, como tal, cumpre várias finalidades), essa interpretação torna inócua a exigência legal, que perde seu valor e

sentido, passando a ser mais uma formalidade meramente

burocrática. Observe-se que a falsidade da declaração - por ação ou omissão - não autoriza, só por si, concluir que houve abuso

de poder econômico. A configuração deste requer outros

— Pág. orig. 696 —

elementos, a exemplo da influência na norma! sa“e >

pleito.

Titulo eleitoral - A exigência do título tem . * 1alidade de explicitar a cidadania e o alistamento eleitoral do requerente. Em sua falta, admite “e > ar apresentação de certidão, fornecida pelo cartório eleitoral, de que o candidato é eleitor na circunscrição: “a0 ou requereu sua inscrição ou transferência* e. nº” útilio.

A própria Justiça Eleitoral deve certificar esse documento nos autos do processo de registro, sendo dispensada, portanto, sua apresentação (LE, art. 11, § 13).

Certidão de quitação eleitoral - Conforme estabelece o art. 11, S 7º (introduzido pela Lei nº 12.034/2009), da LE, a

“certidão de quitação eleitoral! abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral

para auxiliar os

trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas

aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de

campanha eleitoral”.

O pleno gozo dos direitos políticos envolve também o fiel cumprimento de todas as obrigações político- eleitorais. Daí a exigência de que o postulante a candidato ostente quitação. A certificação é feita pela própria Justiça Eleitoral nos autos do processo de registro (LE, art. 11, §

O art. 41, § 3º, da Resolução TSE nº 22.715/2008 ampliara o conceito de quitação ao prescrever que a desaprovação das “contas de candidato implicará o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu”. Contudo, essa restrição foi afastada pelo transcrito § 7º, pelo qual a certidão de quitação eleitoral deverá tão só informar

se as contas de anterior campanha eleitoral do candidato

foram prestadas, não podendo valorar o mérito de seu

— Pág. orig. 697 —

julgamento pelo órgão da Justiça Eleitoral. Em r.1ºóp. , portanto, basta que as contas de campa. ha s ,am prestadas para que tenha o interessado diren. ~ certidão de quitação. Essa conclusão tem por *. a. npossibilidade de se restringir direito politico fv di ner al (no caso, a elegibilidade) sem regra legal e re. s. É nesse sentido a

Súmula TSE nº 57:

“A apresentação a. > co) tas de campanha é suficiente para a obtenção da quitação eleitoral, nos termos da nova redação conferida ao art. 11, § 7º, da Lei nº

9.504/97, pela Lein® 12.034/2009”.

Tratando-se de prestação de contas de campanha,

pacificou-se o entendimento de que somente na hipótese

de não haver a prestação é que se poderá expedir certidão negativa de quitação eleitoral. A tal respeito, dispõe a

Súmula TSE nº 42:

o que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse

ão das contas”.

período, até a efetiva apresentaç

No que concerne às multas aplicadas pela Justiça Eleitoral, dispõe o § 8º do art. 11 da LE (introduzido pela Lei nº 12.034/2009) que, para fins de expedição da certidão de quitação, consideram-se quites aqueles que: “I

[...] tenham, até a data da formalização do seu pedido de registro de candidatura, comprovado o pagamento ou o parcelamento da dívida regularmente cumprido; II

pagarem a multa que lhes couber individualmente, excluindo-se qualquer modalidade de responsabilidade solidária, mesmo quando imposta concomitantemente com outros candidatos e em razão do mesmo fato”. O parcelamento é regulado no inciso III desse artigo, que

afirma ser ele “direito dos cidadãos e das pessoas jurídicas”.

— Pág. orig. 698 —

Destarte, o parcelamento do débito não ir.pete »

1 Tove

expedição de certidão de quitação, desde que s

o regular pagamento das parcelas

Extrai-se do citado inciso I, § 8º, d a. 11daLE que o interessado deve comprovar o cv np ime ito regular da dívida (no caso de parcelame: > ‘gular pagamento das parcelas) “até a data d- form ‘izacgao do seu pedido de registro de candida* -a. T davia, a jurisprudência estabeleceu limite tem, cra mais favorável, pois afirma que o pagamento da multa (ou das parcelas) e a sua comprovação podem ser feitos até antes do julgamento do

pedido de registro. É esse o teor da Súmula TSE nº 50:

“O pagamento da multa eleitoral pelo candidato ou a comprovação do cumprimento regular de seu parcelamento após o pedido de registro, mas antes do julgamento respectivo, afasta a ausência de quitação

eleitoral”.

Diante disso, é de se concluir haver quitação eleitoral na hipótese em que o requerimento de parcelamento da dívida é formulado antes do pedido de registro de candidatura, mas deferido pelo órgão competente somente depois dessa fase.

Observe-se que o inadimplemento de multa (ou das parcelas em que o débito for dividido) imposta à agremiação política não chega a prejudicar os pré candidatos que por ela concorrem ao certame. A sanção imposta à entidade partidária não pode ser extensiva a seus filiados, já que todos detêm personalidade jurídica autônoma. Ainda porque inexistente solidariedade passiva (no sentido do art. 275 do CC) entre agremiação política e filiado; as sanções pecuniárias são sempre aplicadas autonomamente.

Certidões criminais - A condenação penal, seja por crime ou contravenção, transitada em julgado, apresenta

como efeito secundário imediato a suspensão dos direitos políticos (CF, art. 15, III). A restrição só cessa com o fim dos

— Pág. orig. 699 —

efeitos da condenação, fato que se dá com o cumprimento. »

ou a extinção da pena. E o que reza a Súmula nº : do “Su: “A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, independentemente de habilitação ou prova de reparação de danos”.

O pleno exercício dos direitos políticos é condição de elegibilidade prevista na Lei da Ação Popular, e, por isso mesmo, irretratável. Daí a necessidade de se investigar se o requerente encontra-se no “pleno gozo” de tais direitos. A prova desse estado se faz mediante certidões criminais fornecidas pelos órgãos do Poder Judiciário com jurisdição no domicílio eleitoral do postulante ao registro de candidatura. Se tiver mais de um domicílio, deverá apresentar certidão de todos eles.

Gozando ou tendo gozado o requerente de foro privilegiado, deverá trazer aos autos certidões expedidas

pelos Tribunais perante os quais responde. Assim:

se o requerente for Presidente da República, Vice-Presidente da República, Senador, Deputado Federal, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República, Ministro de Estado, comandante militar (Marinha, Exército e Aeronáutica), membro de Tribunal Superior (STJ, TSE, TST e STM), do Tribunal de Contas da União ou chefe de missão diplomática de caráter permanente, deverá juntar certidão criminal emanada do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, a e b);

no caso de se tratar de Governador de Estado ou do Distrito Federal, desembargador de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal, membro de Tribunal de Contas estadual ou municipal, juiz de Tribunal Regional Eleitoral,

de Tribunal Regional do Trabalho, membro do

Ministério Público da União que officie perante

— Pág. orig. 700 —

Tribunais, deverá ser juntada certidão

Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 15, I, 7

se for Deputado Estadual ou Prefeito, deverá juntar certidão do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal. § 1. — inscrição de seu

domicílio;

se for juiz de direito, certidão do Tribunal de

Justiça;

se for juiz federal: ou do trabalho, certidão do

Tribunal Regional Federal respectivo;

se for Vereador, certidão da Justiça Comum

Estadual e Federal; se for militar das Forças Armadas, certidão da Justiça Militar Federal, da primeira ou segunda

instância, conforme a graduação ou patente do

interessado;

8. — se integrante da Polícia ou do Corpo de Bombeiros

Militar, certidão da Justiça Militar Estadual;

9. se o foro por prerrogativa junto ao Tribunal de Justiça for assegurado pela Constituição estadual — como ocorre com secretários de Estado -, deverá juntar certidão desse Tribunal e também do

respectivo Tribunal Regional Federal.

Observe-se que, “a exigência da certidão de 2º grau somente se aplica aos candidatos com prerrogativa de foro” (TSE - AgR-REspe nº 27.609/RJ - PSS 27-9-2012) Por óbvio, se o candidato jamais ocupou cargo ou exerceu função que lhe assegurasse foro privilegiado, não há razão jurídica para juntar certidão criminal de tribunal.

Quanto aos crimes eleitorais, não se exige a apresentação de certidão específica. É que a própria

Justiça Eleitoral cuida de consultar seu banco de dados,

— Pág. orig. 701 —

certificando nos autos do processo de registro a existência >

de condenação.

Consciente da burocracia que impera no seio público brasileiro, e diante da celeridade inerente aos processos de registro de candidatura, admite “e. “er-,certidões em foco sejam obtidas pela Internet”. 1. do disponível esse serviço.

Vale lembrar que, quando “na, > .1mes arrolados na alínea e, 1, art. 1º da LC nº 64/. 9, se houver decisão condenatória originária de órgão colegiado ou por esse confirmada, não poderá o réu registrar sua candidatura, já que incide a causa de inelegibilidade aí prevista.

Certidões judiciais de improbidade administrativa - Essa exigência decorre do disposto no art. 1º, I, 1, da LC nº 64/90, que dispõe ser inelegível quem tiver sido “condenado à suspensão de direitos políticos [...] por ato

doloso de improbidade administrativa que importe lesão

ao patrimônio público e enriquecimento sem cau

No entanto, a apresentação desse documento não tem sido exigida nas normas do TSE que regulam o registro de candidatos. Entre outras coisas, afirma-se que, na falta de expressa previsão legal, cabe ao próprio interessado impugnar o pedido de registro e comprovar que o impugnado encontra-se com seus direitos políticos suspensos em virtude de condenação judicial pela prática de ato de improbidade. No entanto, sob vários aspectos a improbidade tem semelhança com a condenação criminal. Se é imperiosa a apresentação de certidão criminal, também deveria sê-lo a de certidão judicial acerca de improbidade administrativa.

Fotografia/imagem do candidato - A fotografia será utilizada na urna eletrônica. Como se sabe, no momento da votação o eleitor digita o número do candidato em quem irá votar e automaticamente o painel da urna exibe sua imagem. Diante disso, mister se faz que o retrato seja recente e observe o padrão estipulado em

instrução expedida pela Justiça Eleitoral. Observe-se que,

— Pág. orig. 702 —

nas eleições majoritárias é mister que as fotogr .rie> a.” candidatos a vice e suplente também sejam ap. *se. tuas Embora candidatos a vice e suplemente n> 2xercam

grande influência no eleitorado, é sob: -u. do importante

que o cidadão tenha consciência "e “er. é eleito com

o seu voto, pois o vice e o s le são os legítimos substitutos e sucessores d, titu. r. É a transparência, portanto, que impõe ae “sic. > .e suas imagens na urna eletrônica.

Propostas defendidas pelo candidato - Essa exigência foi introduzida pela Lei nº 12.034/2009. Restringe-se aos candidatos “a Prefeito, a Governador de Estado e

a Presidente da República”. Embora a regra legal refira-

o extensiva

se a “Governador de Estado”, a interpretação indica que também se aplica a candidato a “Governador do Distrito Federal”. Pretende o legislador conferir mais transparência e sinceridade no debate eleitoral, evitando que um candidato vampirize projetos e propostas de

seu adversário na medida em que estas angariem maior

aceitação junto ao eleitorado. Por outro lado, confere-

se ao cidadão importante instrumento de fiscalização da

ação política desenvolvida pelo eleito, dele podendo cobrar a realização do programa registrado, das propostas e promessas propaladas.

Comprovante de escolaridade - O art. 14, § 4º, da Lei Maior retira do analfabeto a elegibilidade, a cidadania passiva. Daí a necessidade de o requerente demonstrar desde logo que é alfabetizado. Na falta de especificação, qualquer documento que revele esse fato é

admissível. A inexistência de prova documental pode ser suprida por declaração de próprio punho (não vale a digitada ou datilografada) firmada na presença de autoridade ou servidor do Cartório ou Secretaria Eleitoral, bem como por outros meios de aferição, desde que individuais e

reservados; entre estes, destaca-se a aplicação de exame

individualizado pelo juiz eleitoral.

Prova de desincompatibilização - Por

desincompatibilização compreende-se a desvinculação

— Pág. orig. 703 —

do cargo, emprego ou função públicos ocup do pe.» requerente, no prazo legal, a fim de v..b.7. a candidatura. Conforme salientado alhures, agente público pode escolher entre manter-se no cargo, emprego ou função - e não se candidatar. O candidato e, nesse caso, afastar-se temporariamente ou definitivamente, sob

pena de se tornar inelegível, isto é, estará impedido de

ser candidato. Optando, porém, por uma alternativa, deverá demonstrar ab initio que se não incompatibilizou.

À exceção dos documentos atinentes à filiação partidária, domicílio eleitoral, quitação eleitoral e certidão criminal da Justiça Eleitoral, todos os demais devem acompanhar o pedido de registro de candidatura. Caso falte algum documento, deverá o juiz abrir o prazo de três dias para diligências (LE, art. 11, § 3º). Nesse prazo o documento faltante deve ser levado aos autos, sob pena de indeferimento do requerimento de registro de candidatura

(RRC). O fundamento para a negativa de registro, aqui,

é simplesmente a falta de cumprimento de formalidade

legal, consistente na apresentação da documentação

adequada. Não se chega a ingressar na discussão acerca de condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade.

Se nessa oportunidade o documento faltante não for juntado aos autos, não se poderá fazê-lo posteriormente, pois haverá preclusão. Isso, porém, não ocorrerá se não for facultada a realização de diligências, caso em que o defeito ainda poderá ser sanado. A esse respeito reza a Súmula nº 3 do TSE: “No processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser juntado com o recurso ordinário”. É esse o pacífico entendimento da

jurisprudência: “1. A jurisprudência deste Tribunal admite

a apresentação de documento faltante até a oposição de embargos de declaração na instância ordinária, desde que não tenha sido aberto o prazo de 72 horas previsto no art. 32 da

Res.-TSE nº 23.373/2011. [...]” (TSE - AgR-REspe nº 27.609/RJ — PSS 27-9-2012)

— Pág. orig. 704 —

E se for falso o documento que instruiu o r .difo «>

registro? Sendo a falsidade levantada no própr. * p. Y -sso

de registro ou na respectiva ação de impugn. , * * (AIRC), deverá o pedido ser indeferido. Vin .v lume após a eleição do agente e estando em jor »1. até’ a de natureza constitucional, provada a fal: "na, node-se cogitar a cassação de sua diplomação 1arec. “so contra diplomação (CE, art. 262). Tais sol: “e: sº impõem seja em razão da ausência de docum nto .egalmente exigido, seja em virtude de apresentar-se causa de inelegibilidade, “justo aquela” que se procurou ocultar com o falso. Na seara penal, pode-se cogitar o crime de uso de documento falso, tipificado no art. 353 do Código Eleitoral. Nessa linha,

pronunciou-se a Corte Superior Eleitoral:

] Registro de candidatura. Uso de documento falso. Provada a falsidade da ata e sendo essa essencial para atestar a escolha do candidato em

convenção, não era de se deferir o registro, pois o que

Iso contamina de nulidade o ato em que se insere

[...]” (TSE - Ac. nº 17.484, de 5-4-2001).

“Inelegibilidade. Descumprimento de obrigação

constitucional. Registro de candidatura. Documento falso. Inocorrência de preclusão. Alcance do art 259 do CE. Provada a falsidade do documento que instruiu o pedido de registro, é de ser declarada a inelegibilidade do candidato, com a cassação de sua

diplomação” (TSE - Ac. nº 11.575,de 21-9-1993)

O art. 11, § 5º, da LE determina que os Tribunais e Conselhos de Contas disponibilizem à Justiça Eleitoral, até

o dia 15 de agosto do ano eleitoral, relação das pessoas

“que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorável

do órgão competente, ressalvados os

os em que

— Pág. orig. 705 —

cerace >

a questão estiver sendo submetida a do Poder Judiciário, ou que haja senten a). “cial favorável ao interessado”.

A medida tem em vista aver' te 2 incidência da «, da LC nº 64/90, a legal, o Tribunal de inelegibilidade prevista no art.

Visando implementar ess' rr 3 Contas da União tem di ,. 11. V.ado a relação em apreço em sua página na Int me , providência que facilita a pesquisa.

13.1.3.2 Identificação do candidato

É fundamental que cada candidato seja adequadamente identificado no cenário da disputa eleitoral, de sorte a não ser confundido com outro. Ao votar, o eleitor deve estar bem ciente de que seu representante será fulano, não sicrano ou beltrano.

A identificação é feita nominal e numericamente.

A primeira é disciplinada no art. 12 da LE. Ao requerer sua candidatura, deve o pré-candidato indicar, além de seu próprio nome, “as variações nominais com que deseja ser registrado, até o máximo de três opções, que poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente, mencionando em que ordem de preferência deseja registrar-se”. Na composição do nome, não é permitido “o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta” (Res. TSE nº 23.609/2019, art. 25, § 1º). Ademais, tratando-se de candidatura coletiva, pode o candidato “apor ao nome pelo

qual se identifica individualmente a designação do grupo

ou coletivo social que apoia sua candidatura, respeitado o limite máximo de caracteres” (Res. TSE nº 23.609/2019, art. 25, § 2º - incluído pela Res. TSE nº 23.675/2021).

— Pág. orig. 706 —

Se o nome indicado puder confundir o “.eitor, + facultado à Justiça Eleitoral exigir do candida: » p. » « de que é conhecido por ele. A opção de nome será utilizada *a . na eletrônica

Não sendo apontado o nome o> 'ese a que conste

na urna, mesmo depois de x “ifira'o para fazê-lo, o candidato concorrerá com se . me próprio, o qual poderá ser adaptado ex Fc rn, caso de homonímia ou de ultrapassar o limite. » ca' icteres que podem figurar na urna.

O § 3º do art. 12 da LE autoriza a Justiça Eleitoral a indeferir “todo pedido de variação de nome coincidente com nome de candidato a eleição majoritária, salvo para candidato que esteja exercendo mandato eletivo ou o tenha exercido nos últimos quatro anos, ou que, nesse mesmo prazo, tenha concorrido em eleição com o

nome coincidente”. A propósito, a Súmula no 4 do TSE

estabelece: “Não havendo preferência entre candidatos que

pretendam o registro da mesma variação nominal, defere-se o do que primeiro o tenha requerido”.

É reconhecido o direito de pessoa transgênera registrar candidatura com o nome social e o gênero com o qual se identifica (vide STF - ADI 4.275, j. 1º-3-2018; TSE - Consulta nº 0604054-58, j. 1º-3-2018). Para tanto, não é necessário haver alteração no registro civil, bastando a autodeclaração do interessado. Nesse propósito, “será considerado o gênero declarado no registro de candidatura, ainda que dissonante do Cadastro Eleitoral” (Res. TSE nº 23.609/2019, art. 17, § 5º - incluído pela Res. TSE nº 23.675/2021). Assim, considerar-se-á a autodeclaração firmada quando do registro de candidatura e não - como vinha se entendendo - a constante do Cadastro Eleitoral.

Da identificação numérica do candidato cuida o art. 15

da Lei nº 9.504/97, que estipula os seguintes critérios:

— Pág. orig. 707 —

“T - os candidatos aos cargos me unitário

concorrerão com o número identificador 'o p > cido

ao qual estiverem filiados; II - os e. iditados à Câmara dos Deputados ci acoi erão com o número do partido ao qu. e.verem filiados, acrescido de dois alge is: «. à direita; III - os

candidatos às Assemt. “us ’ egislativas e à Câmara

Distrital concori “ão ‘oin o número do partido ao qual estiverem filiados acrescido de três algarismos à direita; IV - o Tribunal Superior

Eleitoral baixará resolução sobre a numeração

dos candidatos concorrentes às eleições municipais Inestas, normalmente se repete a regra do inciso III, concorrendo o candidato a Vereador com o número do partido em que estiver filiado acrescido de 3 algarismos à direita — vide nesse sentido o art. 17, II,

da Res. TSE nº 23.373/2011]”.

O § 12 desse dispositivo também assegura aos partidos “o direito de manter os números atribuídos à sua legenda na eleição anterior, e aos candidatos, nesta hipótese, o direito de manter os números que lhes foram atribuídos na eleição anterior para o mesmo cargo”. No caso de coligação majoritária, o § 3º do mesmo artigo determina que os candidatos sejam “registrados com o número de legenda do respectivo partido”.

13.1.3.3 Verificação e validação de dados e

fotografia

Diversas resoluções do TSE previam a realização de “audiência de verificação e validação de dados e fotografia”, audiência que era pública e deveria ocorrer

no final do processo de registro de candidatura

Nesse sentido, as seguintes resoluções daquele Tribunal Superior: 22.717/2008 (art. 68), 23.221/2010 (art. 61), 23.373/2011 (art. 71), 23.405/2013 (art. 64).

— Pág. orig. 708 —

do der .di*nc.

Atualmente, não mais se prevê a realizac > havendo, porém, um sistema de validação de « aa > “es. TSE nº 23.609/2019, art. 35-A — inserido ».' Res. nº 23.729/2024). Cada candidato deve ir 51º sar no sistema para conferir e validar os seus dz 'o. se 140 conseguir fazê-lo, a conferência poderá sx 1a “elo representante de seu partido. Em qualquer caso, xorém, os dados serão objeto de conferência pe! "1s “c- cleitoral

A finalidade de t.' p'xcedimento é examinar a veracidade e a qualidade dos dados que constarão da urna eletrônica antes do fechamento do Sistema de Candidaturas, assegurando-se, com isso, as suas correções.

Estão sujeitos à verificação e validação: o nome que será usado na urna, o cargo disputado, o número com o qual o candidato concorre, o partido, o gênero e a qualidade da fotografia. Eventualmente, tais dados poderão ser

alterados.

13.1.4 Requerimento de registro de candidatura individual - RRCI

Em regra, o pedido de registro de candidatura é feito pelo partido de forma conjunta ou coletiva, englobando todos os filiados escolhidos em convenção para disputar as eleições. Por razões diversas, pode ocorrer que um ou outro filiado não seja relacionado no formulário respectivo (RRC), o que significa que a candidatura do “ausente” não será concretizada. Nesse caso, o art. 11, § 4º, da LE faculta ao interessado requerer, ele próprio, o registro de sua candidatura, o qual é denominado individual, porque feito isoladamente pelo filiado preterido. O requerimento de registro de candidatura individual (RRCI) deverá ser feito

nos dois dias seguintes à publicação pela Justiça Eleitoral do edital com a lista dos candidatos apresentada pelos

partidos. É justa a fixação desse termo. Com a public.

a lista com os pedidos de registro de todos os candidatos

— Pág. orig. 709 —

torna-se publica, viabilizando-se, pois, a const .a per

interess

ados, mormente aqueles que, esco tia s em

convenção, não tiveram seus nomes contempk. * 5

13.1.5 Candidatura nata

O§ 1º do art. 8º da Lei nº 5.504, de 1971, estabelece hipótese de candidatura nata para os eleitores proporcionais. Reza esse dispositivo: “Aos a. “entres de mandato de Deputado Federal, Estadual ou Distrital, ou de Vereador, e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados”. Assim, na disputa pela reeleição, tais parlamentares não necessitam submeter seus nomes às respectivas convenções. Para gozar desse privilégio instituído em causa própria, frise-se, bastará que o interessado “esteja filiado” ao partido pelo qual pretende

alcançar novo mandato para o mesmo cargo. Não

importa, pois, que tenha sido eleito por um partido e, posteriormente, mudado de sigla.

Entretanto, o referido preceito da LE foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que “tal que o dispositivo seja considerado inconstitucional apenas a partir de 24 de abril de 2002 (data da suspensão de sua eficácia pelo Supremo Tribunal Federal, na medida cautelar deferida nestes autos) [...]” (STF - ADI 2530/DF - Pleno - Rel. Min Nunes Marques — j. 18-8-2021). A decisão louvou-se nos princípios da isonomia (CF, art. 5º) e da autonomia partidária (CF, art. 17), salientando que o instituto da candidatura nata é inadequado em um ambiente de liberdade partidária, conferindo privilégio injustificado ao

detentor de mandato.

13.1.6 Número de candidatos que pode ser

registrado por partido

— Pág. orig. 710 —

circunscrição eleitoral e a um único cargo político-vo.

O art. 88, caput, do Código Eleitoral veda o registro de um mesmo candidato para mais de um cargo, ainda que diferentes ou vinculados a circunscrições diversas.

No tocante às eleições majoritárias “a. « que se registra são chapas formadas pelo titular e seu suplente, no caso de disputa por mandato executivo. e 7º. Candidato a Senador e seus dois suplentes. Assim, « “Dependendo do tipo de eleição que se realiza, cada partido político, federação de partidos ou coligação poderá requerer o registro de um candidato a Presidente da República, de um candidato a Governador em cada Estado e no Distrito Federal, de um candidato a Prefeito em cada Município, todos com seus respectivos vices, e de um ou dois (conforme a renovação se dê por um ou dois terços, nos termos do art. 46, § 2º, da CF) candidatos para o Senado Federal em cada unidade da

Federação, estes com dois suplentes cada um.

Nas proporcionais, o cálculo do número de candidatos que cada partido pode registrar toma por base a quantidade de vagas a serem completadas na respectiva Casa Legislativa. Nos termos do art. 10, caput, da Lei das Eleições (com a redação da Lei nº 14.211/2021),

“cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um).” Assim, por exemplo, se em uma Casa Legislativa existirem trinta vagas a serem preenchidas, cada partido poderá lançar 31 candidatos, isto é: 30 + 1 candidatos.

Vale registrar que, além de alterar a redação do caput do citado art. 10 da LE, a Lei nº 14.211/2021 também revogou os incisos I e II daquele dispositivo. Comparando-se tais mudanças com o regime anterior, arrematado nas regras revogadas, tem-se como consequência forte

redução no número de candidatos que os partidos poderão

lançar nas eleições proporcionais.

— Pág. orig. 711 —

Número de lugares a preencher - para o funcionamento do regime democrático-repre: nt. * o, é fundamental fixar-se o “número de lugares a ,» “encher”

nas Casas Legislativas. A partir dessa 1.ª, o que se

determina quantos candidatos cada partido pode registrar em uma eleição proporcional.

O número de cadeiras a preencher é sempre proporcional à população da circunscrição em que se trava a disputa, conforme se infere dos arts. 27, 29, IV, e 45, § 1º, todos da Constituição Federal. Tal proporcionalidade encontra fundamento no fato de a Câmara dos Deputados representar o povo (no bicameralismo brasileiro, o Senado representa os Estados e o DF - CF, art. 46, caput) e na ideia

de participação igual e democrática:

A população da circunscrição é indicada nos dados demográficos fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os quais devem ser

pesquisados no ano anterior às eleições.

Ocorre que, diante da não edição da norma prevista no art. 45, § 1º (segunda parte), da CF, o Supremo Tribunal declarou a mora legislativa do Congresso Nacional, estabelecendo o prazo de até 30 de junho de 2025 para que a omissão seja sanada. Caso a mora legislativa persista: “caberá ao Tribunal Superior Eleitoral, até 1º de outubro de 2025, determinar o número de deputados federais de cada Estado e do Distrito Federal para a legislatura que se iniciará em 2027, bem como o consequente número de deputados estaduais e distritais (CF, arts. 27, caput, e 32, § 3º), observado o piso e o teto constitucional por circunscrição e o número total de parlamentares previsto na LC nº 78/1993, valendo-se, para tanto, dos dados demográficos coletados pelo IBGE no Censo 2022 e da metodologia utilizada por ocasião da edição da Resolução- TSE 23.389/2013” (STF - ADO nº 38/DF - Pleno - Rel. Min. Luiz Fux - DJe 9-10-2023)

A Câmara dos Deputados é composta por 513

representantes do povo. Considerando o atual cenário

— Pág. orig. 712 —

legislativo, dispõe o parágrafo único do art. 12 da CF/1988: “Feitos os cálculos da representação do Estado”.

do Distrito Federal, o Tribunal Superior Eleitoral¹ remeterá aos Tribunais Regionais Eleitorais e ac. p. “determinados políticos o número de vagas a serem distribuídas”. Assim, para

cada legislatura, deve o TSE dis

tribuir a representação dos Estados e do Distrito Federal na Câmara de

Deputados, sempre com +

há > 108 dados demográficos disponibilizados pelo IBGE. Tomando-se como exemplo as eleições de 2006, isso foi feito pela Resolução TSE nº 22.144 (Instrução nº 101), na qual o número de representantes foi assim fixado: São Paulo - 70, Minas Gerais - 53, Rio de Janeiro - 46, Bahia - 39, Rio Grande do Sul - 31, Paraná - 30, Pernambuco - 25, Ceará — 22, Maranhão - 18, Goiás e Paraíba - 17, Santa Catarina — 16, Piauí — 12, Espírito Santo e Piau — 10, Alagoas — 9, demais Estados da Federação e Distrito Federal - 8

Observe-se que a representação mínima e máxima por

Estado é respectivamente de 8 e 70 deputados. Nas eleições

de 2010 e 2014 (vide TSE - Pet nº 95.457/AM - DJe 11.08.2014

152, 18-8-2014, p. 152-153), essa matéria foi regulada

pela Resolução TSE nº 23.220/2010, que repetiu esses números.

Nas Assembleias Legislativas, o número de “lugares a preencher” é também proporcional à população. O tema é objeto do art. 27 da Lei Maior: “O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze”. Assim, obtém-se o número de vagas nas Assembleias multiplicando-se por três o número de representantes do Estado na Câmara Federal. Se o resultado superar o limite de 36, acresce-se a este o número de Deputados Federais que sobejar a 12. O cálculo pode ser expresso nas equações seguintes: no primeiro caso, tem-se: (número de Deputados Federais pelo Estado) x (3) = (número

de Deputados à Assembleia); no segundo: (número de

— Pág. orig. 713 —

Deputados Federais pelo Estado) - (12) + (36) = número.»

de Deputados à Assembleia). Alguns exemplos são melhores o tema. Foi visto que, para a legislatura iniciada em 2007, o Espírito Santo contava com 1. representante na Câmara

Federal; logo, sua Asser “lt 2 Le sislativa devia ser composta por 30 Deputados ‘-ta 1. >is, numero obtido pela multiplicação de 10 po’ 3.14. Assembleia do Estado da Paraíba devia ter ey xs ‘6 ueputados, porquanto é esse o resultado da n «ltir icação do numero de seus representantes na Camara Federal, isto é, 12 por 3. Diferente é o cálculo em Estados com numero maior de Deputados Federais, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, entre outros. Aqui, aplica-se a segunda parte do art. 27, caput, da Constituição Federal, pelo que, atingido o número limite de 36 Deputados, “sera acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze”. Assim, no

caso de Minas Gerais, considerando-se a legislatura de

2007, a Assembleia Legislativa devia ser integrada por 77

deputados, pois $53 - 12 + 36 = 77$. No caso de São Paulo, a Assembleia devia contar com 94 deputados, número resultante da seguinte equação: $70 - 12 + 36$.

Obtido o “numero de lugares a preencher” na Assembleia Estadual, fica facil calcular o número de candidatos que cada partido podera registrar, pois basta somar um a esse numero.

E quanto as Câmaras Municipais? Aqui, igualmente, o número de cargos é fixado em função da população, sendo-lhe proporcional. Não se pode olvidar que o município integra o sistema federativo brasileiro e goza de autonomia. Daí competir ao próprio município estabelecer em sua lei orgânica o número de vereadores que compõem a Câmara Municipal, consoante as balizas constitucionais.

A Constituição Federal fixou limites máximos em função do número de habitantes, em seu art. 29, IV, alíneas a a x (com a redação da EC nº 58/2009), em que são previstas faixas progressivas para o número de vereadores,

que aumenta em razão do volume populacional. Assim,

— Pág. orig. 714 —

municípios com até 15 mil habitantes poder? , trr 1»

maximo 9 cadeiras de vereador, já aqueles com 0, *

acima de 8 milhões de habitantes poderão te: . - máximo 55 cadeiras.

Em que pese a anterior red -àá de art. 29, IV, da Constituição igualmente .-e.t.- o princípio da proporcionalidade entre « rún.ro de vereadores e a população do mun’ ‘ic. não era tão minuciosa quanto a atual (intro. ‘zid pela EC nº 58/2009), que regulou objetivamente a niatéria. Para que haja alteração nos limites previstos naquele dispositivo, será preciso promulgar nova Emenda Constitucional.

O enquadramento do município em determinada faixa pode ser alterado em razão do aumento ou da diminuição de sua população. Assim, por exemplo, a Câmara de um

Município com 45 mil habitantes pode ser composta de no

máximo 13 vereadores; mas se a população aumentar para 52 mil pe:

15 edis (CF, art. 29, IV, alíneas c e d).

oas, a composição da Câmara poderá subir para

Havendo crescimento da população, o aumento do número de cadeiras na Casa Legislativa não é obrigatório nem automático. Não é obrigatório, porque não existe qualquer previsão normativa que imponha a adoção do patamar máximo do texto constitucional. Conforme entendeu o Excelso Pretório: “A intenção do constituinte reformador foi conferir objetividade no estabelecimento do número de vereadores, sem, contudo, coartar a autonomia dos municípios, princípio que foi valorizado pela Constituição de 1988, permitindo certa flexibilidade na definição do número de representantes das casas legislativas municipais” (STF-RE nº 881422/SP- Rel. Min. Dias Toffoli - Pleno — DJe-95 de 16-5-2018). E mais:

] 2. Na Emenda Constitucional n. 58/2009, pela qual se alterou o inc. IV do art. 29 da Constituição

da República, não se impôs a obrigatoriedade na

fixação do número de cadeiras de vereadores no

patamar máximo estabelecido, em observância à

— Pág. orig. 715 —

proporcionalidade, autonomia municipal; or m. Precedentes” (STF - ADPF nº 364/SP - R\'. CU \".nen Lúcia - Pleno - DJe 211 de 27-9-2019).

te, nico do número

E não é automática, porque 2 de vereadores que compõe c oder Legislativo Municipal é matéria que .or.pe.> à Lei Orgânica do Município, observados / - “nm. “> constitucionais. Assim, com fundamento nos >ve itamentos do último censo demográfico realizado pelo IBGE, pode-se promover a emenda da Lei Orgânica a fim de aumentar o número de cadeiras na Câmara Municipal. A exigência de previsão legal não constitui mera formalidade, prendendo-se à necessidade de haver debate público acerca da alteração, estudo de impacto orçamentário, análise de viabilidade financeira (porque haverá incremento de despesas), formação de consensos para a criação dos novos cargos e

outras medidas que somente são possíveis no âmbito de

um processo legislativo.

Diferentemente, se houver diminuição da população

que acarrete o rebaixamento da faixa e, pois, redução de

cadeiras na Câmara de Vereadores, impõe-se a realização de mudança legislativa com vistas à adequação da situação aos limites máximos fixados na Constituição Federal Nessa hipótese, caso a Câmara não promova a necessária alteração legislativa, poderá ser compelida a fazê-lo por determinação judicial em regular processo.

Para ter eficácia e ser aplicada em determinado pleito, a norma que altera o número de vereadores deve ser aprovada e entrar em vigor até a “realização das convenções partidárias”. Nesse sentido: Res. TSE nº 22.556/2007, Res. TSE nº 22.823/2008. Caso contrário,

somente poderá ser observada nas eleições subsequentes.

Uma vez obtido o “número de lugares a preencher” nas Câmaras Municipais, torna-se fácil a apuração do número de candidatos que o partido poderá registrar, bastando

para tanto que acrescente um a esse número.

— Pág. orig. 716 —

13.1.7 Quota eleitoral de gênero

Por quota eleitoral de gênero -..>preende-se a ação afirmativa que visa garantir -.:vac» mínimo de participação de cada gênero, masculino e feminino, na vida política do País. seu fundamento encontra-se nos valores atinentes à cidadania, dignidade da pessoa humana, igualdade e pluralismo político que fundamentam o Estado Democrático brasileiro (CF, art. 1º, II, III e V).

A implementação da quota se dá por meio da reserva de certo número de vagas que os partidos podem lançar para as eleições proporcionais, ou seja, de deputados e vereadores.

Mas a baixa efetividade dessa solução tem-lhe rendido críticas. Afirma-se que a política de quotas deveria garantir aos beneficiados o efetivo preenchimento de cadeiras

nas Casas Legislativas. Para tanto, propugna-se que um

percentual de cadeiras nas Casas Legislativas (e não

um percentual de vagas na disputa) seja destinado ao atendimento da quota de gênero.

Conquanto se aplique indistintamente a ambos os gêneros, a enfocada ação afirmativa foi pensada para resguardar a posição das mulheres que, sobretudo por razões históricas ligadas a uma cultura de exclusão e machista, não desfrutaram de espaço relevante no cenário político brasileiro, em geral controlado por homens. Nesse âmbito, a discriminação contra a mulher constitui desafio a ser superado. Ainda nos dias de hoje, é flagrante o baixo número de mulheres na disputa pelo poder político em todas as esferas do Estado; ainda menor é o número de mulheres que efetivamente ocupam os postos público-eleivos. Tais constatações são de todo lamentáveis em um país em que o gênero feminino forma a maioria da população.

Com efeito, consoante evidenciado pelo censo

demográfico realizado pelo IBGE em 2010, a população

— Pág. orig. 717 —

feminina era, naquele ano, de 51% do total, contra 49%

da masculina (disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/>)

- sinopse dos resultados do Censo 2010. * isso em:

30 abril 2011). Também são maioria ua universidades

e institui:

ções de ensino superior, * »s, nd ndo, ademais, por expressiva fatia dos mercad . det. balho e consumo.

Por outro lado, segundo .ados estatísticos publicados pelo Tribunal Superior “en r-., o eleitorado feminino supera o masculino, vre salecendo a preeminência feminina em quase touas as faixas etárias. Eis a distribuição do eleitorado por gênero no mês de outubro de 2021:

Faixa | Masculino | %/T | Feminino | %/T | Sexonão | %/T etária informad

Inválida 811 45,4 975 54,5

16 anos

17 anos

18a20

anos

21a24

anos

25234

anos

35244

anos

45a59

anos

60 a 69

anos

70a79

anos

48.591

234.259

2.970.112

6.021.669

14.626.07

17.241.68

7.834.159

3.851.415

66.800

261.152

3.145.185

6.269.540

15.650.643

16.169.581

19.492.578

9.251.888

4.793.139

7.017

8.834

7.131

— Pág. orig. 718 —

Acima de | 1.654.274 | 42,2 | 2.249.194 | 57,4 9.072. | 023 que constitui 12,1% do total de eleitos para as Câmaras

79 anos 8 9 Municipais.

Total | 68.966.82 47,1 | 77.350.675 52,8 | 32u 0,02 2 2 . Cargo | Gênero | Numero de | Numero % de Eleitorad 146.349 1 candidatos de mulheres © total eleitos eleitas Prefei | Masculin 16.750 4.800 - Fonte: Brasil. TSE. Estatístico. a. le srado — por sexo e faixa etária to o (disponível em: <ht.. ~:// wwe.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/estatistica-do-eleitoraao-por-sexo-e-faixa-etaria>. Acesso em Prefei | Feminino 2.602 658 12,1% 20 nov. 2021). ta Os dados estatísticos das eleições municipais de 2020 Vereas: | Masculia | 358-106 48.265 ~ são significativos. Revelam que a participação feminina dor o na política brasileira é bem inferior à masculina. Dos Vereas | Feminino | 180.222 9.196 12,1% 5.458 prefeitos eleitos, apenas 658 são mulheres, o dora que representa 12,1% do total. Já para vereador, foram Total " EXTESO, 62515 15,6%

eleitos 48.250 homens, mas apenas 9.196 mulheres, o

Geral

— Pág. orig. 719 —

Eleito,

Fonte: Brasil. TSE. Repositório de dados eleitorais; Estatística 2020 - Resultados; Cruzamento de dados por gênero, disponível em: <https://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatistica_eleitorais> Acesso em: 1º dez. 2020).

O modelo de sub-representação feminina é reproduzido em todas as esferas de poder pelo país. « “sim, por exemplo, nas eleições gerais de 2012 foram eleitas 91 pessoas do gênero feminino” » a “...a meta dos Deputados, o que representa 18% das 51 cadeiras existentes naquela Casa Legislativa. O gráfico seguinte bem ilustra essa

disparidade:

Fonte: www.tse.jus.br

Indaga Bucchianeri Pinheiro (2010, p. 215) se não haveria inconstitucionalidade na determinação legal de estabelecimento de quotas de gênero face ao princípio da autonomia partidária inscrito no § 1º do art. 17 da Lei Maior. Respondendo negativamente a indagação, assinala

a autora que,

“[...] embora cláusula da autonomia seja inerente ao próprio estatuto constitucional dos partidos políticos, conferindo-lhes uma esfera de privacidade e intimidade dogmática e institucional/ organizacional que é infensa à intervenção estatal, isso não significa que tais corpos intermediários sejam integralmente imunes às regras e aos princípios fundamentais constantes da Carta Política, tal como o é o princípio da igual dignidade

de todos e o da não discriminação entre os sexos

— Pág. orig. 720 —

[...]. Não há falar, pois, em soberania partidária, uma vez que, unicamente, em autonomia, que não se põe ao dever constitucional de observância aos direitos fundamentais (art. 17, caput) e que, ao contrário, sim, sob tal perspectiva, não só a atua. - * atua por parte

do Poder Judiciário, mas, também, determinadas imposições derivadas da Lei. Ir, tal como ocorre na hipótese da paridade entre sexos, em tema de

candidaturas políticas

Vale registrar que o art. 93-A da LE (com a redação da Lei nº 13.488/2017) autoriza o TSE, no período compreendido entre 1º de abril e 30 de julho do ano eleitoral (antes e durante as convenções dos partidos), a promover propaganda institucional “destinada a incentivar a participação feminina na política” (bem como

a “dos jovens e da comunidade negra”); para tanto, poderá

requisitar das emissoras de rádio e televisão, até cinco

minutos diários, contínuos ou não.

A primeira ação afirmativa visando incrementar a participação feminina na política foi positivada na Lei nº 9.100/95, cujo art. 11, §

3º, determinava que nas eleições proporcionais (para deputado e vereador), vinte por cento, no mínimo, das vagas de cada agremiação “deverão ser preenchidas por candidaturas de mulheres”.

Esse percentual mínimo foi elevado a 30% pela Lei nº 9.504/97, que também deixou de indicar o gênero beneficiado com a quota. Assim, nas eleições proporcionais, cada partido preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% “para candidaturas de cada sexo” (LE, art. 10, § 3º - redação dada pela Lei nº 12.034/2009).

De sorte que, à vista da quantidade de candidatos que a agremiação poderá registrar, no mínimo 30% do total deverá ser ocupado por um dos gêneros.

O aludido § 3º, art. 10, da LE teve sua redação alterada pela Lei nº 12.034/2009. A expressão deverá reservar

— Pág. orig. 721 —

constante do texto anterior foi substituída pelo imperati. »

preencherá. A esse respeito, adverte Barreiros (ato “2,11, p. 180) que a interpretação da nova redação «3º “não pode tender para o absurdo, que seria, ui. ar o partido a, de fato, preencher os trinta por cento “de cada sexo”. Isso porque, muitas vezes a agremiação não conta em suas fileiras com número suficiente de candidatos de determinado gênero, para preencher a quota. Diante disso, prossegue o autor, a interpretação mais coerente “é aquela que impõe o limite máximo de 70% do total de vagas que podem ser preenchidas para um determinado sexo, e não exatamente aquela que determina que os 30% mínimos

deverão ser, a qualquer custo, preenchidos”.

O problema, porém, dessa interpretação é que torna sem sentido o estabelecimento da quota de gênero, já que o partido fica desobrigado de preencher o limite mínimo estabelecido. E o que se quer é justamente

o preenchimento do referido percentual mínimo, de maneira a se incrementar a participação feminina na política e na ocupação de cargos político-eletivos.

Na verdade, com a mudança da redação do enfocado § 3º, art. 10, da LE é necessário que o cálculo dos percentuais de 30% e 70% se baseie no número de candidatos cujos registros forem real e efetivamente requeridos pelo partido, e não (como ocorria antes) o número abstratamente previsto em lei.

E mais: na hipótese de federação de partidos, o art. 17, § 4º-A, da Res. TSE nº 23.609/2019 (com a redação da Res. nº 23.729/2024) determina a aplicação dos

referidos percentuais “à lista de candidaturas globalmente considerada e às indicações feitas por partido para compor alista”.

E se da operação de cálculo da quota de gênero resultar número fracionário? A regra que manda, em todos os cálculos, desprezar a fração, se inferior a meio, e igualá-la a 1, se igual ou superior (LE, art. 10, § 4º), não pode ser inteiramente seguida aqui. É que, sendo a fração inferior

— Pág. orig. 722 —

a meio, deverá ser desprezada, e, consequer em o percentual de 30% não será observado. 1 gu.» e O exemplo de Município em que haja 9 lugares . - 'eencher na Câmara Municipal; cada partido pv 'era lançar 14 candidatos a vereador; como 30% 'e 4 é 4,2, 0 numero de vagas reservadas será de u nos, pois, que o mínimo legal. Logo, tratand -se de vuotas eleitorais, se do cálculo resultar fração, e “> ia nº.s poderá ser desprezada, devendo, ao contrário, « + ar edondada sempre para mais. Com isso, assegura-se a eficácia do piso legal de vagas para cada gênero. Resulta, pois, que na reserva percentual de gênero, qualquer fração resultante do cálculo percentual maximo (70%) deverá ser desprezada, mas igualada a 1 no cálculo percentual mínimo (30%).

Tendo em vista eleições municipais, o quadro seguinte relaciona o número de candidatos que pode ser registrado

por partido com os percentuais mínimo e máximo

atinentes à reserva por gênero,

Número de cadeiras

candidatos

por partido

Mínimo de 30%

Máximo de 70%

— Pág. orig. 723 —

41 62 19 3

Fonte: Elaborado pelo autor. Referências: (i nero máximo de candidatos - LE, art. 10, caput (com a redação d. Lei n' 13.165/2015); (ii)

percentual por gênero — LE, art. 10, §§ 3º e 4

Os referidos percentur's even ser atendidos na
ocasião de formaliza'u a pedido de registro de

candidatura. Mas, e se forem demonstrados nessa oportunidade? Ha precedente do TSE entendendo ser possivel o atendimento da quota "em data posterior a do limite para requerimento de candidaturas" (TSE-REspe nº 107.079/BA — PSS 11-12-2012). Assim, é possível fazer-se a adequação ulteriormente, acrescentando-se ou ceifando- se da lista apresentada a quantidade de nomes que se fizer necessária.

O problema, porém, é saber quem fará o acréscimo e
a poda de nomes, e com quais critérios. Sobre a primeira
questão, tem-se que - em tese - a adequação pode ser feita
pelo partido requerente ou pela Justiça Eleitoral. Já quanto
aos critérios, podem-se figurar os seguintes: (a) realiza

de nova convenção partidária; (b) sorteio; (c) ordem de protocolo dos requerimentos de registro de candidatura; e (d) deliberação da direção do partido requerente.

Análise acurada desse tema revela que a escolha de nomes jamais poderia ser feita pela Justiça Eleitoral. Isso porque haveria violação ao princípio constitucional da autonomia partidária (CF, art. 17), já que a escolha de pré-candidatos é matéria interna corporis da agremiação,

tendo lhe sido entregue com exclusividade. No regime de
democracia e representa partidária, é impensável que

o Estado, pelos órgãos da Justiça Eleitoral, se substitua ao partido para tomar decisão tão relevante. De modo que a escolha só pode ser feita pelo próprio partido.

Já quanto aos critérios apontados, são eles cogitados para a hipótese de supressão de nomes da lista apresentada. O critério da letra "a" é inviável;

poderia prejudicar a marcha do processo eleitoral, pois

— Pág. orig. 724 —

demandaria muito tempo para que novas co'.venço
partidárias sejam organizadas e realizadas - a

seria inútil caso o partido não contasse . ~ outros filiados que pudessem atender ao rm uu. nte da quota Inviável, igualmente, é o critér 7 Ir-ra "b", visto que a escolha de candidatos "um. democracia não pode ser relegada ao acaru, 10 >zar ou infortúnio - ao contrário, o regime ° mu ré ico exige certo nível de consciência política e 1 spo sabilidade de seus atores. A seu turno, o critério da 1etra "c" (ordem de protocolo dos requerimentos de registro de candidatura) tem por si a vantagem da objetividade; entretanto, fere o princípio constitucional da autonomia partidária (CF, art. 17, § 1º), uma vez que permite a manipulação da lista de pré-

candidatos aprovada pela convenção partidária. Em tese, essa manipulação poderá ser feita: (i) pelo preposto do partido incumbido de protocolar na Justiça Eleitoral os pedidos de registro, já que poderá estabelecer a ordem de entrega; (ii) pelo servidor do cartório eleitoral encarregado de protocolar os pedidos de registro. Por fim, o critério da letra “d” parece ser o mais adequado, pois é o próprio partido, por seus órgãos deliberativos, que estabelecerá os nomes a serem suprimidos da lista apresentada à Justiça Eleitoral.

Nesse quadro, não sendo atendidos os percentuais legais, deverá o juiz notificar a agremiação para, em até três dias (LE, art. 11, § 3º), regularizar a situação. A não regularização implica o indeferimento do DRAP Demonstrativo de Regularidade Partidária, prejudicando todos os pedidos de registro de candidatura apresentados (TSE - RESpe nº 2.939/PE - PSS 6-11-2012; Res. TSE nº 23.609/2019, art. 17, § 6º). Reitere-se que o ajuste

deve ser efetuado pela própria agremiação, e não pela

Justiça Eleitoral, pois a indicação de nomes para a disputa do certame é ato privativo do partido. A esse respeito, assentou a Corte Superior que o não atendimento dos

respectivos percentuais impõe a intimação do partido

— Pág. orig. 725 —

para que “proceda ao ajuste e regularização na “urmov> lei” (TSE - RESpe nº 78.432/PA — PSS 12-8-2010 Esta claro que, não havendo numero su%’ente de

homens e mulheres na agremiação Ja: preencher os

percentuais fixados, é defeso ao r rt 40 i .dicar para as vagas sobejantes candidatos do, *.e.9 posto àquele a que elas se destinavam, visto a’ « rão rodera preencher com candidatos masculinos ~ va, 1 destinadas a candidatas femininas e vice-versa. “al * 2rmissao afrontaria a letra e o espírito da regra em questão, esvaziando seu relevante significado no sistema jurídico-eleitoral.

O que cumpre aos partidos é aprimorar sua comunicação social e seus quadros, aumentando o número de filiados de ambos os gêneros, tornando-se, portanto, mais plural. Sabe-se, porém, que essa tarefa não é fácil, pois, além dos obstáculos históricos advindos do ambiente cultural (que não favorece o protagonismo feminino na

política), a Constituição Federal garante que “ninguém

podrá ser compelido a associar-se ou a permanecer

associado” a quaisquer instituições, pública ou privada (CF, art. 5º, XX).

Problema diverso ocorre se os percentuais de 70% e 30% forem cumpridos quando da formalização do pedido de registro de candidatura, mas, posteriormente (antes do pleito), por razões não imputáveis à agremiação, restarem desatendidos. Isso sucederia, e.g., se houvesse indeferimento do pedido de registro, renúncia ou morte de candidato(a)s e: (i) a

agremiação não dispusesse de outros nomes do mesmo gênero para promover a substituição e completar a quota; ou, (ii) os aludidos eventos tivessem lugar em momento em que a substituição já não é permitida. Nessas hipóteses, a quota ficará irremediavelmente desfalcada em razão de fato superveniente ao pedido de registro.

A propósito, já asseverou o TSE que “o indeferimento posterior de candidaturas não infirma a observância do sistema de cotas pelo Partido” (TSE - REspe nº 107.079/BA — PSS 11-12-2012). Por outro lado, ao julgar em 23-5-2013

— Pág. orig. 726 —

o REspe nº 21.498/RS, por unanimidade, entend' u 2 que >

sodalicio que o desfalque ulterior na porce. tay r. da quota em razão de renúncia de candidatura. * mininas nao viola o limite de 30% previsto no “1s, sitivo legal em

exame, porque tal percentual foi ‘e. tid’ no momento do registro e não houve burlap .». *. da agremiação ao comando legal.

Candidatura unica > 0,0 de autonomia que a Constituição lhe assegu. 2 (C |, art. 17, § 1º), a agremiação nao é obrigada a preencher todas as vagas de candidato a que tem direito. Por exemplo: embora tenha direito de pedir o registro de nove candidatos, poderá optar por lançar menos que isso ou até nenhum.

Não obstante, em qualquer caso, impõe-se a observância da quota de gênero.

E se o partido lançar um único candidato? A lógica da quota requer que o partido lance mais de uma

candidatura. No ca

, afigura-se razoável admitir-se que o

único candidato lançado seja de qualquer gênero, porque:

(a) é impossível incidir a referida proporção de 30% e 70%; (b) a fração resultante deve ser arredondada para o primeiro número inteiro acima, que, no caso, é um; (c) deve preponderar o direito político fundamental atinente à participação política. A propósito, já se entendeu na jurisprudência: “Em se tratando de candidatura única nas eleições proporcionais, a regra inserta no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 merece mitigação, por ofender a razoabilidade, compelir o grêmio a requerer nova candidatura de sexo oposto ou desistir da única candidatura requerida. [...]” (TRE-MG - RE nº 36676 - PSS 14-9-2016). Em igual sentido: TRE-BA-RE nº 11435 -PSS 12-9-2016; TRE-RS — RE nº 22089 — PSS 27-9-2016 13.1.7.1 A questão dos trans, transgênero e transexual

— Pág. orig. 727 —

No âmbito do registro de candidatura e not? .aren >

nas quotas eleitorais, debate-se acerca da questão: 3º de pessoas trans, transgênero e transexual.

Trans é palavra de origem latina, 4u. significa além de, para lá de, transposição, movimento. 1. * .ansformação. Já o vocábulo gênero, entre os povos, refere-se aos padrões de masculinidade e feminilidade construídos culturalmente em dada cultura; delineia as diferentes formas sexuais dos indivíduos, podendo ser masculino e feminino. O gênero consiste em uma atribuição cultural.

Em geral, os termos trans, transgênero e transexual são empregados para designar pessoas cujo gênero difere

daquele que lhe foi formalmente atribuído no nascimento

com base em uma avaliação biológica ou morfológica. Sob o aspecto psicológico, tais pessoas se identificam com o sexo oposto ao que lhes foi conferido. Assim, uma pessoa que do ponto de vista biológico nasce fêmea, pode,

psicologicamente, sentir-se do sexo masculino - e vice-

versa. Há, portanto, discrepância entre o sexo biológico e o psicológico.

Com base no princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, direito à identidade, à não discriminação e à felicidade, o Supremo Tribunal Federal reconheceu (ADI 4275, j. 1º-3-2018) ao transgênero “o direito à substituição de prenome e sexo diretamente no registro civil”, independentemente da realização de cirurgia “de transgenitalização, ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes”. Para tanto, basta que haja declaração firmada pelo próprio interessado, isto é, autodeclaração.

Nos domínios eleitorais, o art. 10, § 3º, da LE estabelece quota “para candidaturas de cada sexo”. Afirmou o TSE (vide Consulta nº 0604054-58, j. 19-3-2018) o direito de transgênero registrar candidatura com o nome social

e o gênero com o qual se identifica. No caso, ele

entrará na quota adequada ao gênero que ele próprio

espontaneamente declarar como sendo aquele com o

— Pág. orig. 728 —

qual se identifica. Assim, homem transgênero de.» ser computado na quota masculina, enquanto o transgênero (incluindo travesti) na quota feminina. a.

Para fins de eleições, “será considerado o gênero declarado no registro de cartório, ainda que dissonante do Cadastro Eleitoral” (Res. TSE nº 23.609/2019, art. 17, § 5º inc. 1º pela Res. TSE nº 23.675/2021). Assim, não se aplica a autodeclaração firmada quando do registro da candidatura e não - como

vinha se entendendo - a constante do Cadastro Eleitoral

13.1.7.2 Fraude na quota de gênero

A dificuldade em lançar candidaturas de mulheres em ordem a preencher a quota mínima de gênero tem levado

partidos políticos o de

a fraudar o regime e o proces

registro de candidatura. Consiste a fraude em lançar a candidatura de mulheres

que na realidade não disputarão efetivamente o pleito. São

candidaturas fictícias. Os nomes femininos são incluídos idade

de preenchimento do mínimo de 30%, viabilizando-se,

na lista do partido tão somente para atender à neces

com isso, a presença do partido e de seus verdadeiros candidatos nas eleições. Trata-se, portanto, de burla à regra legal que instituiu a ação afirmativa direcionada ao incremento da participação feminina na política.

Embora esse tipo de fraude se perfaça na fase de registro de candidatura, em geral os indícios de sua ocorrência ficam mais palpáveis depois do pleito, sendo evidenciados por situações como a ausência de votos à suposta candidata (ou seja: a candidata não teve o próprio voto), a não realização de campanha própria, dedica

contas sem registro de receita ou despesa (ou seja: a

ção à campanha de outro candidato, prestação de prestação de contas aparece zerada).

Em um caso concreto, foram destacados indícios de padronização e maquiagem contábil como a “extrema semelhança dos registros nas

contas de campanha de cinco candidatas - tipos de

— Pág. orig. 729 —

despesa, valores, data de emissão das notas e at' msn » — cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos

a sequência numérica destas” (TSE - RESpe nº 95º el - Partidários (DRAP) da legenda e dos diplomas dos

DJe 4-10-2019). A respeito, dispõe a Súmula n- 7: do TSE: candidatos a ele vinculados, independentemente de

Í Í - À prova de participação, ciência ou anuência deles; “A fraude à cota de gênero utmsi: ente no que a : - inelegibilidade daqueles que praticaram ou

diz respeito ao percent' 1u imo de 30% de

anuiram com a conduta, nas hipóteses de Ação de

candidaturas feminin' s, nos termos do art. 10, § Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);

3º, da Lei 9.504/1997 — configura-se com a presença nulidade dos votos obtidos pelo partido, com

de um ou alguns dos seguintes elementos, quando a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário

os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim — (artigo 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de

permitirem concluir, —

— aplicação do artigo 224 do Código Eleitoral, se for o

votação zerada ou inexpressiva:

caso.” prestação de contas zerada, padronizada ou

ausência de movimentação financeira relevante;

Os eventos elencados nessa súmula evidenciam “o — ausência de atos efetivos de campanha, divulgação propósito de burlar o cumprimento da norma que ou promoção da candidatura de terceiros. estabelece a cota de gênero, conclusão não afastada O reconhecimento do ilícito acarretará nas seguintes pela afirmação não comprovada de desistência tácita da

penas competição” (Res. TSE nº 23.735/2024, art. 8º, § 2º).

— Pág. orig. 730 —

No entanto, para se concluir pela ocorrência é — frouca —

é mister que o contexto fático seja bem ponderado, “E ali, não é impossível que surjam obstáculos que tornam muito difícil ou impeçam a candidatura de — .c. r — diante sua campanha, ou mesmo que simplesmente — “te / 2 — desinteresse ou não se empolgue com ela.

Caso seja reconhecida a fraude enfocada, o ato poderá afetar tanto — el 7, anterior que deferiu o Demonstrativo de — k 7ul; idade dos Atos Partidários — DRAP, como também os pedidos de registro de candidatura a ele vinculados, que eventualmente deverão ser readequados ou até mesmo extintos. Se a decisão que afirma a fraude ocorrer após as eleições, todos os candidatos eleitos (não importa se homens ou mulheres)

do partido ou coligação

o responsável pela fraude serão afetados, podendo perder seus mandatos em razão da anulação dos votos decorrente da mácula da lista do

partido; em consequência, impor-se-á o recálculo dos

quocientes eleitoral e partidário e, pois, a reconfiguração

do quadro de eleitos para a Casa Legislativa. Nesse sentido:

“A fraude à cota de gênero acarreta a cassação do diploma de todas as candidatas eleitas e de todos os candidatos eleitos, a invalidação da lista de candidaturas do partido ou da federação que dela tenha se valido e a anulação dos votos nominais e de legenda, com as consequências previstas no caput do art. 224 do Código Eleitoral” (Res. TSE nº 23.735/2024, art. 8º, § 5º).

“A conclusão, nas ações referidas no § 1º deste artigo, pela utilização de candidaturas femininas fictícias, acarretará a anulação de todo o DRAP e a cassação de diplomas ou mandatos de todas as candidatas e de todos os candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de sua participação,

ciência ou anuência, com a consequente retotalização

— Pág. orig. 731 —

dos resultados e, se a anulação atingir .ne's co

50% (cinquenta por cento) dos votos 'a "ção proporcional, a convocação de novas elei., 3s" (Res. TSE nº 23.609/2019, art. 20, § 5º - in. 'uído pela Res. TSE nº 23.675/2021)

“Eleições 2020. [...] Aco “e *westigação judicial

fraude à cota de 4ne: » ae candidaturas femininas

eleitoral (AIJE). Fraua. . crta de gênero.

representa afronta avs princípios da igualdade, da cidadania e do pluralismo político, na medida em que a ratio do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 é ampliar a participação das mulheres no processo político-eleitoral. [...] 4. Caracterizada a fraude, e, por conseguinte, comprometida a disputa, a consequência jurídica é: (i) a cassação dos candidatos vinculados ao Demonstrativo de Regularidade de

Atos Partidários (Drap), independentemente de

prova da participação, ciência ou anuência deles; (ii) a inelegibilidade daqueles que efetivamente praticaram ou anuíram com a conduta; (iii) a nulidade dos votos obtidos pela Coligação, com a recontagem do cálculo dos quocientes eleitoral e partidários, nos termos do art. 222 do Código Eleitoral [...]” (TSE - Ag-REspe nº 060072253 - j 13-6-2023).

Isso é assim porque as candidaturas femininas fictícias propiciam uma falsa competição pelo voto popular, restando contaminadas todas as candidaturas estruturadas no terreno pantanoso da fraude. A configuração desse ilícito embaraça a própria disputa

eleitoral, perdendo os mandatos aqueles que dele

participaram ou se beneficiaram de forma direta ou indireta. Nesse sentido: STF — ADI 6.338/DF - Pleno - Rel.

Min. Rosa Weber — j. 3-4-2023 (a contrario sensu). E mais:

— Pág. orig. 732 —

“[...] 10. O registro das candidaturas fray su) nt. > possibilitou maior número de homens 1.1 a. uta, cuja soma de votos, por sua vez, contabiliz. .-se para as respectivas alianças, culminando 2m quociente partidário favorável a elas * ~t. .07 do Código Eleitoral), que puderam ‘nt. 7.º sistrar e eleger mais candidatos. 11. O circ.’ vivioso não se afasta com a glosa apenas ,ircie [das candidaturas], pois a negativa dos registro. após a data do pleito implica o aproveitamento dos votos em favor das legendas (art. 175, SS 3º e 4º, do Código Eleitoral), evidenciando- se, mais uma vez, o inquestionável benefício auferido com a fraude. [...]” (TSE - REspe nº 19392/PI - DJe 4-10-2019).

No terreno processual, a jurisprudência já afirmou não ser “cabível a propositura de representação com fundamento no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, para questionar o preenchimento dos percentuais de gênero, à mingua de expressa previsão legal” (TSE - AI nº 21.838/RS —DjJe, t. 203, 22-10-2013, p. 60)

Assentou-se, porém, o entendimento de que o reconhecimento da fraude de gênero pode ocorrer em sede de ação de impugnação de mandato eletivo (AIME), porque o “conceito da fraude, para fins de cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo (art. 14, § 10, da Constituição Federal) é aberto e pode englobar todas as situações em que a normalidade das eleições e a legitimidade do mandato eletivo são afetadas por ações fraudulentas, inclusive nos casos de fraude à lei. [...]” (TSE — REspe nº 149/PI - DJe 21-10-2015, p. 25-26). Também a ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) é admitida, consoante revelam os seguintes julgados: STF - ADI 6.338/ DF - Pleno - Rel. Min. Rosa Weber —j. 3-4-2023 (a contrario sensu); TSE - AREspe nº 0601196-36/RJ — j. 16-2-2023; TSE - REspe nº 19392/PI - DJe 4-10-2019; TSE - REspe nº 24.342/PI - DJe,t. 196, 11-10-2016, p. 65-66

— Pág. orig. 733 —

Considerando os efeitos atinentes à perda de~.arda. , afigura-se razoável o entendimento que requer . co. °º « no polo passivo das aludidas ações (Aln.~ e AIJE) — como litisconsortes passivos - to .ue os candidatos que se beneficiaram direta ou inº re. “me ite da fraude, independentemente do gênero « en ‘tencam.

Mas o litisconsórcio pass” v é ne 2ssario apenas quanto aos candidatos eleitos. ™ > 119740 a suplentes, entendeu a Corte Superior que a 1 io inclusão deles no polo passivo não invalida as referidas ações eleitorais, pois detêm mera expectativa de direito de exercer mandato. Nesse sentido: TSE - AgR-REspe nº 68480/MT - DjJe 31-8-2020; AgR-REspe nº 68565/MT —j. 28-5-2020; AgR- REspe nº 000000133/BA — 3-5-2021. De sorte que, em relação a suplentes, o litiscondécio passivo é facultativo. Em consequência, é possível invalidar toda a lista de candidatos proporcionais em que haja candidaturas

femininas fictícias e cassar o mandato dos eleitos, ainda que suplentes não tenham sido incluídos no polo passivo

da relação processual

Assim, sendo os pedidos nas referidas ações eleitorais julgados procedentes após as eleições, a decisão judicial poderá implicar ingentes alterações nos resultados anteriormente proclamados, pois a cassação do registro ou do diploma dos candidatos beneficiados pela fraude implicará a reconfiguração do quadro de eleitos e da representação partidária na respectiva Casa Legislativa.

13.1.7.3 Financiamento da quota de gênero

No julgamento da ADI 5617/DF (Dje 22-3-2018) e da Consulta nº 0600252 (j. 22-5-2018) o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral firmaram, respectivamente, o entendimento de que: (i) no mínimo 30% do montante de recursos do Fundo Partidário (STF,

ADI 5617), do Fundo Especial de Financiamento de

Campanha e do tempo de propaganda gratuita no rádio e

— Pág. orig. 734 —

na TV (TSE, Consulta nº 0600252) deve ser des* nato.»

financiamento e promoção de candidaturas fen 'm. *o nas

eleições majoritárias e proporcionais; (ii) se u > rcentual

de candidaturas femininas for superic . a "0%, o mínimo

desses recursos a elas destinados de "ari : e ser elevado

na mesma proporção.

Criticável nas referidas ¢ .cisõe. é o fato de ensejarem que o cumprimento do . "rc. 1+ .al mínimo se dê com a destinação dos recurso. nar: as eleições majoritárias (i.e., presidente da República, governador, prefeito, senador e respectivos vices e suplentes).

Na verdade, a quota de gênero foi instituída para as eleições proporcionais (i.e, deputado e vereador), e a referida permissão pode prejudicar as candidaturas que por ela deveriam ser promovidas, pois normalmente o investimento em candidaturas majoritárias é muito elevado, especialmente para o Poder Executivo. Assim,

bastará que uma mulher figure como candidata a vice

numa chapa majoritária encabeçada por um homem, ou

a suplente de senador, para que os recursos destinados a

m ser computados na quota, sugando,

s chapas po: assim, boa parte dos recursos que deveriam ser destinados às candidaturas beneficiárias da política de quota de gênero.

Desvio de recursos destinados ao financiamento da quota de gênero — o desvio de recursos de fundo público destinado a financiar a quota de gênero é fato ilícito que impede ou

dificulta a implementação da política pública a que a quota visa implementar.

Apreciando um caso concreto, entendeu a Corte Superior que a doação pela candidata de “recursos recebidos do Fundo Partidário a candidatos do gênero masculino viola a política instituída pelos arts. 44, V, da Lei nº 9.096/1995 e 9º da Lei nº 13.105/2015. Da mesma forma, frustra essa política o recebimento pelo candidato Afrânio de valores que sabidamente eram destinados

ao fomento de campanha feminina” E conclui pela

— Pág. orig. 735 —

manutenção do acórdão do TRE que cassou os r an tat. > impugnados (TSE - AI nº 33986/RS - DJe 20-9-. 91.

13.1.8 Quota eleitoral étnic sr. rial

Nao ha previsão legal de qu "ha ve 'oral étnico-racial, de modo a compelir-se os p: .tido. nulíticos a reservarem vagas para candidaturas de 'd- uados que se enquadrem nessa categoria.

Todavia, no tocante ao financiamento, a EC nº 133/2024 introduziu no art. 17 da CF o § 92, o qual determina que o partido aplique “em candidaturas de pessoas pretas e pardas” pelo menos 30% dos recursos oriundos do FEFC e do Fundo Partidário “destinados as campanhas eleitorais”. O investimento deve ocorrer “nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e às estratégias partidárias”. Os interesses e as estratégias

partidárias são definidos pela direção da entidade que,

com base nessa definição, tem liberdade para repassar os

andidatos.

recursos a seus

Essa regra foi promulgada sob os influxos da Consulta nº 060030647/DF (j. 25-8-2020) e da ADPF nº 738/DF (j. 2-10-2020), em que o TSE e o STF respectivamente assentaram que os recursos públicos do Fundo Partidário, do FEFC e o tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV devem ser distribuídos na mesma proporção das candidaturas de cidadãos pretos/pardos e brancos. Não parece haver incompatibilidade entre a regra constitucional e os referidos julgados, pois 30% dos recursos dos fundos representam um valor mínimo, não máximo.

Já no âmbito da Consulta nº 060022207/DF (j 27-2-2024), o TSE assentou o entendimento de que candidaturas indígenas registradas por partidos e federações partidárias deverão contar com distribuição

proporcional de recursos financeiros oriundos dos Fundo

Partidário e do FEFC, além de tempo gratuito de rádio

— Pág. orig. 736 —

e televisão, da mesma maneira que ocorre com candidaturas de pessoas negras.

Tais medidas fundam-se nos valores con." '1cionais da dignidade da pessoa humana e cir uu. ria, bem como no escopo fundamental de constr' "à. de .ma sociedade

justa, fraterna, pluralista e sem. .ºccimn 2itos.

13.1.9 Vagasrer.a. e. "entes

Se a convenção selecionar menos candidatos que o número que o partido tem direito de registrar, as vagas remanescentes poderão ser preenchidas posteriormente. O art. 10, § 5º, da Lei nº 9.504/97 faculta aos "órgãos de direção" ultimar tal providência até 30 dias antes do pleito. Conforme já salientado, desnecessária será a realização de nova convenção para se proceder à escolha de um nome. Mas, se esta tiver fixado diretrizes, deverão ser atendidas. Não há óbice a que a vaga seja preenchida por alguém

indicado na convenção, cujo registro, porém, não tenha

sido requerido na oportunidade própria (TSE - REspe nº 50.442/RS — PSS 2-10-2012; REspe nº 34.371/MT — DJe 19-6-2013). Note-se que eventual interessado não possui legitimidade para, sozinho, pleitear seu próprio registro, porquanto a indicação só pode ser feita pelo órgão de direção.

Sendo indicado servidor público, nem por isso fica dispensada sua desincompatibilização pelo prazo legal. O afastamento ocorrido após esse lapso torna o indicado inelegível.

O preenchimento de vagas remanescentes deve respeitar os limites percentuais de 30% e 70% das vagas destinadas a cada gênero, sob pena de burlar-se o comando do art. 10, § 3º, da LE.

13.1.10 Substituição de candidatos

Tanto o candidato quanto aquele cujo registro ainda se encontra sob apreciação podem ser substituídos. Diversos

— Pág. orig. 737 —

podem ser os fundamentos invocados para a substituição,

a saber: (a) indeferimento do pedido de registro, or. *. prolatada seja no processo de registro, seja ação de

impugnação (LC nº 64/90, arts. 3º e " 1., 'b) cassação do registro em ação eleitoral (LC nº 6/11. a' .. 22, XIV; LE, arts. 41-A e 73, § 5º); (c) can" "nn e. to do registro em razão de expulsão do partid" LL", a *. 14); (d) renúncia; (e) falecimento.

Cada qual desses p.sst xostos exige a presença de requisitos próprios. Nos uois primeiros casos, é preciso que haja decisão judicial nos respectivos processos. A substituição poderá ser promovida pelo respectivo partido, ainda que não haja renúncia formal à candidatura (TSE-RO nº 44.545/MA - DJe 3-10-2014).

A expulsão do candidato das fileiras da agremiação política é ato de cunho sancionatório. Logo, deve ser antecedida de processo em que sejam assegurados ao

filiado o contraditório e a ampla defesa; também as

regras estatutárias não de ser observadas. Tais exigências

decorrem da incidência do direito fundamental inscrito no art. 5º, LV, da Lei Maior. Vale frisar que não apenas o Estado e seus agentes encontram-se sob a influência da Constituição e dos direitos fundamentais nela veiculados, mas também os particulares em suas relações recíprocas, em sua autonomia privada.

A renúncia apresenta natureza de negócio jurídico unilateral, não prescindindo, portanto, de manifestação de vontade. Deve ser externada em documento escrito, datado e assinado. Outrossim, para que valha e seja eficaz, deve ser homologada pelo juiz ou Tribunal eleitoral competente.

Uma vez homologada, a renúncia gera o efeito de afastar o renunciante do processo eleitoral, além de impedi-lo

de “concorrer ao mesmo cargo na mesma eleição” (TSE - RESpe nº 26418/SP — DJe, t. 229, 2-12-2013, p. 37-38; Res. TSE nº 23.609/2019, art. 69, § 3º)

Ao julgar o RESpe nº 61.245/SE (PSS 11-12-2014), a

Corte Superior Eleitoral afirmou o entendimento segundo

— Pág. orig. 738 —

o qual, por ser ato unilateral de vontade, a enúnc >

sui todor

à candidatura produz efeitos imediato homologação judicial constituiria mera forni.”* ade. Por isso, ela é irretratável. No entanto, cur .p.. indagar: ese o ato de renúncia não for homologa” 77 “es: 1 hipótese, ele não poderá gerar efeito juridicc e. +, então, parece ser o entendimento que faz de: ende: + eficácia da renúncia de sua regular homole_ ra. zsultando, pois, ser ela retratável até a homolo, »cac

Ja no caso de falecimento, extingue-se a própria personalidade da pessoa do candidato, porquanto a existência da pessoa natural termina com a morte. E mister que o pedido de substituição se faça acompanhar da respectiva certidão de óbito.

Nas hipóteses de renúncia e falecimento, o

cancelamento do registro - acaso já deferido - pode

ser feito ex officio pela Justiça Eleitoral. Esta, aliás, não possui alternativa diante de tais ocorrências. Com efeito, no primeiro caso, é o próprio candidato que manifesta seu desejo de não mais disputar o pleito. No segundo, a inscrição cancelada (CE, art

o no corpo de eleitores deve 71, IV). Nada impede, porém, que o cancelamento seja pleiteado pelo interessado ou pelo Ministério Público.

Diferentemente, no caso de expulsão, é necessário que o partido requeira o cancelamento “até a data da eleição”, nos termos do art. 14 da LE. Omitindo-se o partido, o requerimento poderá ser ultimado pelo Ministério Público, já que a matéria interessa à ordem pública, pois a filiação partidária é condição de elegibilidade instituída na Lei Maior.

A substituição de candidato é direito assegurado à organização partidária (LE, art. 13, caput), e só por ela pode ser exercido.

Esse direito só pode ser exercido “até 20 (vinte) dias antes do pleito, exceto em caso de falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo” (LE, art. 13, § 3º, com a redação da Lei nº 12.891/2013).

— Pág. orig. 739 —

Apesar de não constar no texto legal, é jus uv “ue »

exceção prevista no referido art. 13, § 3º, daí rém

possa ser aplicada quando houver demora * Justiça Eleitoral para decidir o pedido de regir 1u 'e candidatura, vindo a rejeitá-lo nos vinte dias ant' 'ic °sa pleito. Afinal, por qual razão teria o partid de p rder o direito de substituição se a demora fr atrit 'vel exclusivamente à Justiça Eleitoral?

Tal limite temporal s ius .fica em razão de que 20 dias é o tempo mínimo necessário para que a Justiça Eleitoral faça as alterações necessárias na urna eletrônica.

Além disso, deve-se também observar o lapso de 10 dias contados do fato ou da intimação da decisão judicial que ão (LE, art. 13, § 1º, in fine). A toda

evidência, trata-se de prazo decadencial, não podendo ser propiciou a substituiç

alterado pelos particulares. Logo, o requerimento feito a destempo deve ser indeferido.

A escolha do substituto é matéria reservada

à autonomia partidária. Far-se-á, pois, na forma

estabelecida no estatuto da organização a que pertencer o

substituído (LE, art. 13, § 1º). Para esse fim, não se convoc: nova convenção, sendo a escolha feita pelos órgãos de dire

Caso a escolha recaia em servidor público, nem por

o da agremiação.

isso fica dispensada sua desincompatibilização pelo prazo estabelecido nas normas regentes da matéria. Deveras, o afastamento ocorrido após esse lapso torna o substituto escolhido inelegível.

Vale salientar o entendimento consoante o qual a “renúncia à candidatura obsta que o renunciante requeira novo registro para o mesmo cargo e no mesmo pleito. [...]” (TSE - REspe nº 26.418/SP — Dje, t. 229, 2-12-2013, p. 37-38). Assim, quem renunciar à candidatura (ainda que esta não tenha sido decidida definitivamente) não poderá - em momento posterior do mesmo processo eleitoral - pleitear novo registro para idêntico cargo, desta feita como substituto de outro candidato. Poderá,

porém, requerer a substituição para cargo diverso daquele

— Pág. orig. 740 —

que renunciara. O problema dessa interpretac* 4 é qu ,

em determinadas situa

ões, poderá implicar ce ‘ce. » -nto

indevido à cidadania passiva, pois o fatu * enúncia à candidatura” não foi previsto em se. complementar como causa de inelegibilidade. ais grave será o cerceamento se o pedido de .ºg.5s. 9 não tiver sido apreciado definitivamente 1a us. sa Eleitoral, pois nesse caso a candidatura aind ã, er.aria consolidada. Ainda

que tal restrição pos sº fundamentar nos valores

inscritos no § 9º do arc. 14 da CF (notadamente a “probidade”, a “moralidade” ou a “legitimidade”), seria preciso demonstrar que, na realidade histórica, foram eles infringidos, ou seja, que a renúncia implicou o seu ferimento. Mesmo porque, é princípio basilar do sistema jurídico não se poder presumir que as pessoas agem ilicitamente ou com intenções fraudulentas; ao contrário,

o ilícito deve sempre ser demonstrado.

As regras para implementação da substituição variam conforme o sistema eleitoral considerado seja majoritário ou proporcional. Certo é que ambos a admitem 13.1.10.1 . Substituição de candidato

majoritário

Extrai-se do há pouco citado § 3º do art. 13 da LE (a) “até 20 (vinte) dias antes do pleito”, pode haver substituição de candidato por qualquer causa; (b) dentro desse lapso, excepcionalmente, só pode haver substituição se o candidato falecer.

O falecimento deve ser comprovado por certidão de óbito, pois somente por esse documento se comprova o estado das pessoas. Na falta de certidão, e havendo dúvida sobre a ocorrência do evento morte, este deve ser compreendido como morte encefálica, de caráter irreversível, pois essa é a forma atual de entendimento da morte do ser humano. Na dúvida, inclusive quanto

— Pág. orig. 741 —

ao momento de sua ocorrência, será útil o Fervar » protocolo estabelecido na Res. CFM nº 2.173, 20.7 que define critérios para o diagnóstico de morte > cefálica Para tanto, dispõe o art. 2º dessa no’... “É obrigatória a realização mínima dos seguintes procedimentos para determinação da morte encefal’ .- a) exames clínicos que confirmem coma na pr vtivo e ausência de função do tronco enc-“lic * 4) teste de apneia que confirme ausência de movimentos respiratórios após estimulação máxima dos centros respiratórios; c) exame complementar que comprove ausência de atividade encefálica”.

Diante da existência de dois turnos de votação no sistema majoritário, será preciso distinguir se o problema

da substituição comparece no primeiro ou no segundo.

No primeiro turno, a discussão da substituição só se

torna relevante se se pretender efetivá-la nos 20 dias que antecedem o pleito. Em tal caso, como visto, a regra legal só

permite substituição se o candidato falecer.

Ainda assim, o registro do novo candidato deve ser

pleiteado no prazo de dez dias, contado do fato (LE, art. 13, § 1º), sob pena de operar-se a decadência.

Diante disso, é de se indagar: e se a morte ocorrer a menos de dez dias da data designada para a eleição, de modo que o prazo de dez dias vença quando já realizado o pleito? Nessa hipótese, por óbvio, o pedido deve ser feito em tempo útil, antes do pleito, já que a data marcada para a eleição é fatal, impostergável. Presente esse contexto, em tese, o pedido de substituição poderá ser feito até o dia da eleição. E isso é o que deverá ocorrer se o candidato falecer na véspera ou no próprio dia do pleito.

Se a substituição ocorrer após a preparação das urnas, o substituto concorrerá com o nome, o número e a imagem do substituído, computando-se-lhe os votos a este atribuídos. Nesse caso, convém seja o fato amplamente

repercutido nos meios de comunicação de massa, de

maneira que os eleitores saibam com antecedência que os votos dados ao candidato falecido, cujos nome e imagem

— Pág. orig. 742 —

aparecerão na tela da urna eletrônica, serão redire 107 aa. > a seu substituto

Ja no segundo turno, por determinação constitucional expressa, não é possível a substituição do candidato. É o que determina o art. 77, § 4º, do Constituição Federal, consoante o qual: “Se, antes de iniciado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-ão os remanescentes, de maior votação”. Essa regra — reiterada pelo art. 2º, § 2º, da Lei nº 9.504/97. Assim, patenteando-se uma dessas hipóteses, convoca-se o terceiro colocado, desfazendo-se a chapa vitoriosa no primeiro turno, mas que, para o segundo, ficou desfalcada de um de seus integrantes. Havendo empate no terceiro lugar, qualificar-se-á o mais idoso.

Note-se que os dispositivos citados empregam o termo candidato sem distinguir entre titular e vice na chapa majoritária. Todavia, sendo o “vice” o substituído, o TSE já

entendeu não haver óbice a essa operação. Confira-se:

“Consulta. Candidato a vice-governador de estado. Substituição anterior ao segundo turno por morte, aplicação do art. 13, § 2º, da Lei nº 9.504/97 [...]” (TSE

ênica ou impedimento legal. Hipótese de

—Ac.º 20.141, de 26-3-1998).

“Consulta. Deputado federal. Substituição, no segundo turno, de candidato a vice-presidente ou vice-governador que falecer, desistir ou for impedido legalmente, por candidato eleito ou não em 3 de outubro. É possível a substituição desde que o substituto seja de partido já integrante da coligação no primeiro turno” (TSE Ac. nº 14.340, de 12-5-1994).

Assim, a chapa só seria desfeita se o substituído fosse o titular.

No entanto, cumpre reconhecer que o Constituinte

não cuidou dessa distinção. Não se pode olvidar que

— Pág. orig. 743 —

a chapa majoritária é sempre única e iravindível. Indiscutivelmente, a aludida interpretação dos arts. 77 e 78 da Constituição Federal não condizentes com os princípios fixados no ordenamento pátrio. Fig. 1. Candidato às eleições proporcionais ou ao Senado Federal, após ser eleito, seja indicado para substituir o titular do cargo (ao Executivo) no segundo turno. A possibilidade de ferir o equilíbrio da disputa eleitoral, tal como a possibilidade de uma só pessoa disputar dois cargos eletivos no mesmo processo eleitoral, o que esbarra no dizer claro do art. 88 do Código Eleitoral.

13.1.10.2 Substituição de candidato

proporcional

No sistema proporcional só há um turno de votação.

Vigoram, aqui, as regras já aludidas a respeito de substituição de candidatos.

O § 3º do art. 13 da LE (com a redz nº 12.891/2013) derroga o § 1º do art. 101 do CE, ção da Lei

notadamente na parte em que este prevê que “o novo pedido [de registro] seja apresentado até 60 (sessenta) dias antes do pleito”. É evidente a incompatibilidade dos sentidos desses dois dispositivos, devendo prevalecer o primeiro (que estabelece o prazo de 20 dias) em razão do princípio *lex posterior derogat priori*.

Não é demais reiterar que o pedido de substituição há de ser feito dentro do prazo decadencial de dez dias, contados do fato ou da intimação ao partido da decisão judicial que lhe ensejou (LE, art. 13, § 19).

Note-se que a substituição de candidatos deve seguir os percentuais de 30% e 70% estabelecidos para cada gênero (LE, art. 10, § 3º). Não será possível a substituição fora desse marco, de sorte que vaga feminina só poderá ser

preenchida por mulher.

— Pág. orig. 744 —

13.2 IMPUGNAÇÃO A PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA

O pedido de registro de candidatura pode ser impugnado ou contestado. Por via de fato, duas veredas se apresentam, a saber: Notícia de Inelegibilidade e Ação de

Impugnação de Registro de Candidatura (AIRC).

13.2.1 Notícia de inelegibilidade

Tecnicamente, a “notícia de inelegibilidade” não constitui uma ação de impugnação, mas forma de valorizar a cidadania, otimizando a participação do cidadão no processo político-eleitoral.

O art. 97, § 3º, do Código Eleitoral conferia ao eleitor legitimidade para impugnar pedido de registro

de candidatura. Essa regra, porém, já não prevalece no ordenamento diante do texto claro do art. 3º da LC nº 64/90, que só confere legitimidade ativa a “candidato, a partido político, coliga

ão ou ao Ministério Público”, não fazendo alusão ao eleitor. Logo, impõe-se a conclusão de que o eleitor não detém legitimidade ativa para ajuizar ação de impugnação de registro de candidato. Nesse

sentido:

“[...] Condições de elegibilidade: a denúncia da carência de qualquer delas com relação a determinado candidato, ainda que partida de cidadão não legitimado a impugnar-lhe o registro, é de ser recebida como notícia, nos termos do art. 37 da Res. TSE nº 20.993/2002 [...]” (TSE - Ac. nº 20.267, de 20-9-2002). “[...] Registro de candidato impugnado por eleitor: parte ilegítima. Art. 3º da Lei Complementar nº

64/90[...]” (TSE- Ac. nº 14.807, de 18-11-1996)

— Pág. orig. 745 —

Com vistas a alterar esse quadro, institui. c 1.3 procedimento que, talvez, amenize a falta de le iti. »i .ade do cidadão para a ação impugnatória. Tal pi. > dimento é delineado nas resoluções que trat uu 10 registro de

candidatos, nos seguintes termos:

“Qualquer cidadão no © sza u seus direitos políticos poderá, no prazo d 5 « ar contados da publicação do edital relativo . > p dido de registro, dar notícia de inelegibilidade ao fuiz Eleitoral, mediante petição

fundamentada”.

Há mais de uma década essa regra tem sido reiterada,

conforme revelam as resoluções TSE nº* 20.561/2000 (art. 30, § 2º), 20.933/2002 (art. 37), 22.156/2006 (art. 35), 22.717/2008 (art. 45), 23.221/2010 (art. 38), 23.373/2011 (art. 44), 23.405/2013 (art. 41), 23.455/2015 (art. 43), Res. 23.548/2017 (art. 42), Res. 23.609/2019, art. 44)

Assim, o cidadão, no mesmo prazo previsto para a

impugn:

o e mediante petição fundamentada, poderá “dar notícia” à Justiça Eleitoral não só de inelegibilidade, como também de ausência de condição de elegibilidade. Cuidando-se de “notícia”, não é preciso que a petição seja subscrita por advogado. No entanto, o noticiante deve se identificar adequadamente, e demonstrar que se encontra no gozo de seus direitos políticos. A identificação se impõe não só porque a ordem constitucional repudia o anonimato (CF, art. 5º, IV), como também por constituir crime a “arguição de inelegibilidade [...] de forma temerária ou de manifesta má-fé” (LC nº 64/90, art. 24). Mutatis mutandis, deve-se observar o rito traçado para a ação de impugnação de registro, previsto nos arts. 2º a 16 da LC nº 64/90. O Ministério Público deverá acompanhar o procedimento em todos os seus desdobramentos; poderá produzir provas, pugnar pela realização de diligências e recorrer à superior instância. Protocolada a petição

contendo a “notícia”, deve o candidato ser citado para

— Pág. orig. 746 —

se defender. Sete dias depois da citação, o crud'dal partido político ou coligação poderá se manife: ar, © .do- lhes igualmente facultada a produção de ,~ vas. Ha que se cumprir os cânones fundam”... 5 atinentes ao contraditório e à ampla defesa. F xc. “ra. a instrução, pronunciar-se-ão o candidate “> "we 'endo assistência, também o partido ou a cr ugnça a que pertença) e o Ministério Público no r 70 1 cinco dias. Finalmente, decidirá o juiz. É recon. 'el = decisão que defere ou nega o pedido de registro.

Saliente-se que esse procedimento desenvolve-se no bojo dos autos do processo de registro, no qual é dado ao juiz indeferir de ofício o pedido de registro. A decisão deve ser exarada no mesmo ato que aprecia o pedido de registro. sistem a uma análise

Resta saber se essas dispos:

de constitucionalidade, já que o Constituinte Originário conferiu à União - não ao TSE - competência privativa para legislar em matéria processual e eleitoral (CF, art.

23, I). De qualquer sorte, não me parece haver qualquer

inconstitucionalidade, pois o procedimento em tela tem o sentido de promover a cidadania e o direito de participação política, concretizando o princípio inscrito no art. 1º, II, da Lei Maior. Na ponderação dos princípios, tem primazia o que prestigia a cidadania e a soberana participação

popular no processo político-eleitoral.

13.2.2 Acao de Impugnacao de Registro de Candidatura (AIRC)

13.2.2.1 Caracterização da ação de impugnação

de registro de candidato

A partir da data da publicação do edital contendo a relação nominal dos pedidos de registro de candidatura, começa a fluir o prazo de cinco dias para impugnação. Ja se

admitiu a antecipação desse prazo, “quando evidenciada

— Pág. orig. 747 —

a ciência prévia da candidatura pelo impugnant. (“Si REspe nº 26.418/SP - Dje, t. 229, 2-12-2013, p.. 7-- >»

Conforme prescreve o art. 3º, caput, da LC 1.>* 4/90, na

Ação de Impugnação de Registro de “a. 'idatura (AIRC) devem ser deduzidos os fundame’ “o. fat’ .os e jurídicos que levaram o autor a ajuiza-la.

Diferentemente do proce’ .o de . »gistro de candidatura

RCAND, em que não * cc “fico a ser solvido, a AIRC apresenta natureza cor. nc sa. Sua finalidade é impedir que determinado registro seja deferido quer em razão da ausência de condição de elegibilidade, quer em virtude da incidência de uma ou mais causas de inelegibilidade, quer, finalmente, em consequência de não se ter cumprido formalidade legal. Assim, necessariamente, há de ser observado o due process of law, oportunizando-se ao impugnado contraditório e ampla defesa, de sorte que possa discutir amplamente a imputação que lhe foi feita.

No que concerne à sua natureza, a AIRC constitui

um incidente no processo de registro de candidato, que

é principal em relação a ela. Daí ambas as relações se desenvolverem nos mesmos autos. Nada impede, porém, que, por razões de ordem prática, os autos da AIRC sejam apensados aos do RCAND; o que não pode ocorrer é ser instaurado processo autônomo em relação a ela face à sua irrecusável natureza incidental, acessória.

Cuidando-se de demandas autônomas, com pressupostos próprios, pode ocorrer de a AIRC ser julgada improcedente, e, ainda assim, o pedido de registro de candidatura restar indeferido por fundamento diverso. Entretanto, se procedente a AIRC, o corolário necessário é a negação do registro.

Tem-se, pois, que a falta de condição de elegibilidade e a presença de causa de inelegibilidade podem ser conhecidas e julgadas: (a) ex officio, no próprio processo em que se pede o registro de candidatura; (b) mediante impugnação de candidato, partido político, coligação e Ministério Público.

— Pág. orig. 748 —

Não sendo a inelegibilidade pronunciada de ofício. »

arguida via AIRC, haverá preclusão temporária. ... só não atinge matéria de ordem constitucional, ... * 1a) pode ser levantada em outra oportunidade, ... sadamente via recurso contra expedição de diploma »(. “ED .

Dai a necessidade de se voa máxima cautela nos processos de registro sobre ‘do ao se analisar a documentação que ins’ i pedido. Grande seria o constrangimento, para. Tus’ ça Eleitoral, se fosse deferido registro de candidato inelegível, sobretudo porque, uma vez transitada em julgado, essa decisão não pode ser revista de ofício. Maior ainda seria o embaraço se esse candidato lograsse vitória na corrida eleitoral, porque, nesse caso, teria direito subjetivo à diplomação.

E quanto à inelegibilidade superveniente? É cediço que o processo de registro constitui o lugar próprio para se aferir a aptidão de candidato ao pleito. Mas a inelegibilidade que

aí se pode arguir é somente a existente antes do momento

em que o registro de candidatura é pedido. Se ela surgir

depois desse momento, considera-se superveniente e, portanto, não poderia ser deduzida em AIRC. Assim, eleito candidato que, antes do dia do pleito, se tornou inelegível (ainda que tenha sido registrado), outra solução não há senão diplomá-lo. No entanto, porque a inelegibilidade é superveniente, independentemente de ser constitucional ou infraconstitucional, poderá o candidato ter sua diplomação contestada via RCED, consoante autorizado pelo art. 262 do Código Eleitoral.

Impende salientar que constitui crime eleitoral “a arguição de inelegibilidade, ou a impugnação de registro de candidato feito por interferência do poder econômico, desvio ou abuso do poder de autoridade, deduzida de forma temerária ou de manifesta má-fé”. A pena para esse delito varia de seis meses a dois anos de detenção, além de multa (LC nº 64/90, art. 25).

13.2.2.2. Procedimento

— Pág. orig. 749 —

O procedimento da AIRC é traçado nos arts 2º a.

da Lei de Inelegibilidades, reputado ordinan n. <-ara eleitoral por ser o mais dilatado.

Mas os aludidos dispositivos não -x. ‘rem todos os aspectos de um processo justo, ra” “o ela qual, havendo compatibilidade sistêmica, o C ig» “2 Processo Civil é sempre aplicável supletivae ubsia -riamente. É isso o que determina o art. 15 doC™7 e a7 .bém o art. 2º, parágrafo único, da Res. TSE nº 2” 47 /2016. Nesse sentido: TSE RCAND nº 0600903-50, F5S 1º-9-2018; REspe nº 19930 — DJe 9-5-2017, p. 284; RO nº 40563 — DJe 15-3-2017, p. 11; REspe nº 13646 — PSS 6-10-2016; RO nº 40259 - PSS 9-9-2014.

Grosso modo, o rito da AIRC pode ser resumido da

seguinte forma:

pedido de registro de candidatura (15 de agosto, até

19 h) > publicação do edital > impugnação (cinco

dias após a publicaç

o do edital) > contestação (sete

dias da citação) > julgamento antecipado do mérito; extinção do processo sem julgamento do mérito + fase probatória (quatro dias após a defesa) > diligências (cinco dias após a audiência probatória) > alegações finais (cinco dias depois das diligências) - manifestação do Ministério Público (se não for parte; dois dias) > decisão (três dias depois das diligências) > recurso ao TRE (três dias) > recurso ao TSE (três

dias) > recurso STF (três dias).

139,2:2:3 Prazos

A eleição é evento futuro e certo. Daí a forte influência do princípio da celeridade nesse processo, que possui tempo determinado para ser finalizado. Com efeito, até 20 dias antes da

data das eleições, todos os pedidos de registro de candidatura, inclusive os impugnados, e os respectivos

recursos nas instâncias ordinárias, devem estar julgados, e

— Pág. orig. 750 —

publicadas as decisões a eles relativas (CE, art. 9º 51º

art. 16, § 1º). Por isso, o processo de registro dec. na. *- ura conta com regras especiais a respeito de flue. “- 7 (fluxo, existência) e contagem (cômputo) de pr .zu

Desde o registro de candidatura te » pr clamação dos eleitos (portanto, durante o che a, *riodo eleitoral), os prazos processuais são contí.1wns « neremptórios, correm em cartório ou secret 'a, nºv se suspendendo aos sábados, domingos e fer »do: (LC nº 64/90, art. 16). Assim, eles podem correr, iniciar e findar em finais de semana e dias feriados.

Dada a especial finalidade dessa regra, não incide o disposto no art. 219 do CPC, segundo o qual: “Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Em igual sentido é o disposto no art. 7º, caput, da Res. TSE nº 23.478/2016, segundo o qual: “O disposto no art. 219 do Novo Código de

Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais”.

No cômputo dos prazos, incide o disposto no caput

do art. 224 do CPC, segundo o qual “os prazos serão

contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento”. Todavia, por força do aludido art. 16 da LC nº 64/90 - no período eleitoral -, os parágrafos desse dispositivo não têm aplicação. Isso porque eles determinam que o começo ou o vencimento do prazo sejam protraídos para o primeiro dia útil seguinte se coincidirem com dia em que não houver expediente forense ou este “for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica” (§ 1º), bem como que a contagem do prazo somente “terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação” (§ 3º).

A propósito, o art. 7º, § 2º, da Res. TSE nº 23.478/2016 estabelece que somente “fora do período definido no calendário eleitoral” serão os prazos processuais

computados na forma do art. 224 do CPC. Aqui, porém,

deve-se compreender que apenas os parágrafos do art. 224

— Pág. orig. 751 —

do CPC são inaplicáveis; o caput desse dispositiv conte. »

regra que tradicionalmente incide na contager. de »

processuais e materiais (CPC/1973, art. 184; UL.” art. 798, § 1º; CC, art. 132), inclusive na sear' ce. 'toral. De todo desarrazoado seria a inclusão na -o. tag' n do dia em que o prazo

começa a existir, >is, « *m da exiguidade dos prazos previstos na leg' 1arão leitoral, o interessado poderia ser prejudicade “1, ve'a redução do prazo em razão domomento doa. em queo ato é publicado; (b) pelo fato de, no mesmo dia da publicação, já ter de iniciar as providências necessárias para a prática do ato.

Não obstante, é possível haver prorrogação de prazos processuais. Nos termos do art. 38-A da Res. TSE nº 23.609/2019 (inserido pela Res. TSE nº 23.675/2021), a prorrogação será para o dia seguinte se, na data do vencimento: “I — houver indisponibilidade técnica do PJe, quando se tratar de ato que deva ser praticado por meio eletrônico (Lei nº 11.419/2006, art. 10, § 2º; e CPC,

art. 213, caput); ou II - o expediente do cartório ou da

secretaria perante o qual deva ser praticado for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, quando se tratar de ato que exija comparecimento presencial (Lei nº 11.419/2006, art. 10, § 1º; e CPC, arts. 213, caput, e 224, § 1º)”. A “indisponibilidade técnica” a que alude o citado inciso I é compreendida como a que: “I - for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6 (seis) horas e 24 (vinte e quatro) horas; ou II ocorrer na última hora do prazo, independentemente da sua duração”.

Vale ressaltar que nos processos de registro de candidatura, durante o período eleitoral, os acórdãos dos Tribunais Eleitorais são publicados em sessão, sendo as partes consideradas intimadas independentemente da posterior publicação de seu inteiro teor no Diário Oficial (DJe). É da publicação na sessão que os prazos recursais são contados.

Não se aplicam as regras dos arts. 180, 183, 186

e 229 do diploma processual, que duplicam os prazos

— Pág. orig. 752 —

respectivamente do Ministério Público, da / <<ve

Publica, da Defensoria Pública e de litiscon: yt. > -om diferentes procuradores de distintos escritório.

No que concerne ao Ministério Púl'.cu, é inaplicável o prazo de 30 dias previsto no art. 1ºR 1 > CF, para que ele intervenha no processo “como f ©] 4 »rdem jurídica nas hipóteses previstas em lei o” na Cc. stituição Federal”.

Ademais, a intimação 19 “9º yuet deve ser pessoal, e nos processos de regist. » de :andidatura - mesmo após o período eleitoral - será feita pelo sistema PJe “com abertura automática e imediata do prazo processual” (Res. TSE n 23.609/2019, art. 38, § 7º). Isso significa que não incide a regra do art. 5º, SS 12 e 3º, da Lei nº 11.419/2006,

segundo a qual a intimação considera-se realizada “no dia

em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação”, devendo essa consulta “ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente

realizada na data do término desse prazo”. Assim, tão logo a intimação seja disponibilizada no PJe já se inicia a contagem do prazo.

13.2.2.4 Início do processo

Inicia-se a marcha processual com a protocolização da petição inicial na Justiça Eleitoral, o que deve ocorrer impreterivelmente em cinco dias contados da publicação do edital a que alude o art. 3º, caput, da LC nº 64/90.

Esse prazo é material e decadencial, pois em jogo encontra-se o direito subjetivo público de impugnar o pedido de registro. Na contagem, exclui-se o dia da publicação do edital, incluindo-se o do vencimento (CC, art. 132, caput); nesse sentido: TSE - REspe nº 14194/ SP — PSS 4-3-1997; TSE - RO nº 118/PE — PSS 1-9-1998; TRE/SC — RDJE nº 1489, Ac. nº 16458 — PSS 24-8-2000. E mais: “1. A contagem do prazo para ajuizamento da ação de impugnação ao registro de candidatura - AIRC,

ão do edital.

faz-se excluindo o dia do início da publica

— Pág. orig. 753 —

Preliminar rejeitada. [...]” (TRE/PA - RE nº 3831./ 28537-PSS 27-9-2016).

Trata-se, ademais, de prazo comum.

Ressalte-se que, perdido o prazo y ua * impugnação, nada impede que se leve aos autos *n , rocr .so de registro de candidatura a notícia do fate mm s. 7 respectiva prova, ensejando ao juiz sua aprec' 14ção e. officio por ocasião do julgamento.

Pode a impugnação ser ijuizada antes do início da fluência (ou existência) ao prazo legal? Não há óbice a que a AIRC seja proposta antes da publicação do edital, e, portanto, antes do início da fluência do referido prazo de cinco dias. Nesse sentido, pronunciou-se o TSE ao julgar impugnação ao RCAND nº 0600903-50 (PSS 12-9-2018), assentando que o fato de a impugnação ter sido protocolada “antes da publicação do edital contendo os pedidos de registro (e, logo, da abertura do prazo para

impugnação) não constitui óbice ao seu conhecimento”.

Em igual sentido: TSE - REspe nº 26.418/SP - Dje

22-4-2014). O que se exige é que o pedido de registro de candidatura seja anterior à propositura da ação.

13.2.2.5 Competência

A competência é absoluta, pertencendo ao órgão jurisdicional a que o pedido de registro encontrar-se afeto. Nesse rumo, estabelece o art. 2º, parágrafo único, da LC n

64/90 que a arguição de inelegibilidade será feita perante:

“I — o Tribunal Superior Eleitoral, quando se tratar de candidato a Presidente ou Vice-Presidente da República; II - os Tribunais Regionais Eleitorais, quando se tratar de candidato a Senador, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital; III - os Juízes Eleitorais, quando se tratar de

candidato a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador”.

— Pág. orig. 754 —

o da AIT L, s2ne »

Observe-se não haver nova distribuição competente o juiz ou o relator a quem foram a str. »” .dos os processos do DRAP e RRCs. Ha, portanto, p. * não do juiz ou relator, sendo a distribuição da - ,a. 1e impugnação feita por dependência. 13.2.2.6 Petição inicial «

A petição inicial seg. »0 p. drao do art. 319 do CPC. Deve indicar o órgão jurisdicio1. 1 a que se dirige, a qualificação e o domicílio do impugnado, o pedido e seus fundamentos fático-jurídicos (= causa de pedir) e conter requerimento de citação do impugnado.

Além disso, a petição deve especificar as provas com que se pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. A esse respeito, o § 3º, art. 3º, da LC nº 64/90, em sua primeira parte, determina que o autor desde logo indique “os meios de prova com que pretende demonstrar

a veracidade do alegado”. Portanto, quaisquer meios de

prova poderão ser requeridos, quer sejam típicos (i.e., regulados em lei), quer sejam atípicos e “moralmente legítimos” (CPC, art. 369). De sorte que pode ser postulada

a produção de prova documental, ata notarial, pericial

(notadamente a perícia simplificada do art. 464, § 2º, do CPC), testemunhal etc.

O referido § 3º, art. 3º, da LC nº 64/90, em sua segunda parte, alude expressamente (em caráter exemplificativo) à prova testemunhal para estabelecer que podem ser arroladas no máximo seis testemunhas.

Como não há condenação em sucumbência nos feitos eleitorais, desnecessário que na inicial se inscreva o valor da causa. Este, aliás, é sempre inestimável.

Nas hipóteses elencadas no art. 330 do CPC, poderá a

inicial ser rejeitada de plano, extinguindo-se o processo ainda em seu nascedouro. Ao autor é dado recorrer da

decisão, oportunidade em que juiz poderá dela se retratar.

Não havendo retratação, o réu deverá ser citado “para responder ao recurso” (CPC, art. 331, § 1º)

— Pág. orig. 755 —

13.2.2.77 Objeto Busca-se com a AIRC o indeferimento do pedido de registro de candidatura.

13.2.2.8 Causa de ped'

O fundamento do 'edu > « a falta de condição de elegibilidade, a incidência "e causa de inelegibilidade ou o descumprimento de formalidade legal, como a juntada de documento exigido pelo art. 11, § 1º, da LE. Pode a AIRC estribar-se em qualquer fato, desde que revelador de uma dessas causas.

Por vezes, o legislador emprega o termo inelegibilidade em sentido amplo, nele encerrando aqueles dois conceitos. É o que faz, e. g., no art. 2º da LC nº 64/90, ao prescrever a competência da Justiça Eleitoral para "conhecer e

decidir as arguições de inelegibilidade". É óbvio que o

vocabulo inelegibilidade, aqui, compreende as condições de elegibilidade.

Conforme salientado anteriormente, as condições de elegibilidade encontram-se elencadas no art. 14, § 3º, da

Constituição Federal. Já as

formas de inelegibilidade podem ser constitucionais ou infraconstitucionais. As primeiras encontram-se previstas no art. 14, §§ 4º, 5º, 6º e 7º, da Lei Maior. As infraconstitucionais são prescritas no art. 1º da Lei Complementar nº 64/90.

Discute-se se o abuso de poder econômico ou político, previsto nos arts. 19 e 22, XIV, dessa norma complementar poderia figurar como causa de pedir na AIRC. Cuida-se, aqui, da chamada inelegibilidade-sanção. Diferentemente da inelegibilidade originária (que integra o status jurídico-eleitoral do cidadão, apresentando-se no mundo jurídico desvinculada da ideia de sanção pela prática de ato ilícito, a

exemplo do parentesco com titular de mandato executivo),

a inelegibilidade-sanção, para existir, deve ser constituída,

criada na realidade jurídica, já que é consequência da

— Pág. orig. 756 —

imposição de sanção pela prática de ilícito, a qual

ocorre com a condenação criminal e a inabilitação administrativa.

A inelegibilidade-sanção em virtude do abuso de poder com vistas às eleições resulta da procedência do pedido formulado em ação eleitoral. À questão esta em saber se essa ação pode ser a Ação de Inelegibilidade ou se deve ser a Ação de Investigação Eleitoral (AIE), prevista no art. 22 da LC nº 64/90.

Há que se distinguir duas situações: (a) o abuso de poder econômico ou político já foi apurado em ação eleitoral, sendo, como consequência de sua prática, decretada a inelegibilidade do agente; (b) não houve, ainda, ação eleitoral para apurá-lo, nem decretação da inelegibilidade do agente.

No primeiro caso, tanto a doutrina quanto a jurisprudência põem-se de acordo quanto à possibilidade

de figurar como causa de pedir da AIREC inelegibilidade

decorrente de transgressões atinentes a abuso de poder

econômico ou político. É que os fatos já foram apreciados anteriormente, isto é, já foram objeto de ação, cujo pedido foi julgado procedente por sentença definitiva, com a imposição de sanção de “inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou” (LC nº 64/90, art. 22, XIV). A inelegibilidade, aqui, é patente, cumprindo à Justiça Eleitoral recusar registro de candidatura (com fulcro no art. 1º, I, da Lei, conforme o caso) ou via AIREC. Aqui, apenas se declara inelegibilidade já existente no patrimônio

jurídico do cidadão.

“[...] A impugnação ao pedido de registro de candidatura, fundada em abuso do poder econômico, deve vir instruída com decisão da Justiça Eleitoral, com trânsito em julgado, sendo inadmissível a apuração dos fatos no processo de registro [...]” (TSE-

Ac. nº 11.346, de 31-8-1990).

— Pág. orig. 757 —

A controvérsia se instala quanto à segunda ‘up’ te: É cediço que o abuso de poder econômico .u , Yúco ensejador de inelegibilidade pode ocorrer antes » durante o processo eleitoral. Partindo dessa co” st. 1ção, Soares da Costa (2006, p. 423) interpreta que » # RC’ 2m cabimento “[...] para fustigar os fatos gc Ao e. de inelegibilidade ocorridos antes do pedido de re.’stro de candidatura, inclusive, e com maiori~ . 7” 4, aqueles previstos pela Lei Complementar 64/1, d_ escalão infraconstitucional, mercê da possibilidade .legal de sua preclusão”. Para os ilícitos (abuso de poder) ocorridos entre o pedido de registro de candidatura e a diplomação, a medida judicial adequada seria a AIJE. Na ótica do ilustre eleitoralista alagoano, a luz do ordenamento vigente, é absolutamente incoerente admitir-se a AIREC somente para as inelegibilidades que sejam prévia e documentalmente

demonstradas, mas não para os casos “cuja apuração

dependa de dilações probatórias”. E esse argumento - aduz

— é reforçado ainda mais com a ponderação de que o rito

a ser seguido na AIREC é considerado ordinário na seara

eleitoral, justamente por ser mais alargado, com maior espaço para defesa. Assim, conclui o autor, ocorrendo abuso de poder econômico ou político antes do pedido de registro

de candidatura, a ação cabível para se apurarem os fatos e lograr a inelegibilidade dos beneficiários seria a AIRC.

A despeito dos bem lançados fundamentos, essa tese esbarra em óbices incontornáveis. Primeiro, há que se recordar o princípio da especialidade, pelo qual *lex speciali revogat generali* - a lei especial revoga a geral. Se o art. 22 da Lei de Inelegibilidades prevê procedimento específico para a apuração de transgressões atinentes a abuso de poder econômico ou político, é esse, justo por ser especial, que deve ser observado em casos que tais. Note-se que esse dispositivo não diz em que momento (se antes ou depois do pedido de registro) a conduta abusiva deve ocorrer para que tenha incidência, sendo defeso ao

intérprete fazê-lo.

— Pág. orig. 758 —

Por outro lado, no processo de registro de car «1d stu. » a inelegibilidade é apenas declarada e não . ms. + «da Nesse diapasão, o art. 15 da LC nº 64/90 1º concede à decisão passada na AIRC natur-za “constitutiva”, senão meramente “declaratória”. “e. es e dispositivo: “Transitada em julgado ou put’ aca decisão proferida por órgão colegiado que “eclora a inelegibilidade do candidato [...]”. Ora,o ate ‘>a 7) vação pressupõe anterior constituição.

Mais: o uso da AIJE para discussão de abuso de poder ocorrido antes do pedido de registro tem a grande vantagem de permitir que os legitimados ingressem com a demanda até a data da diplomação. Isso, só por si, já representa inestimável benefício para o exercício da cidadania e lisura do pleito, porquanto há grande cópia de pedidos de registro a serem processados e julgados. Tais pedidos - e as respectivas impugna

ções e recursos

— devem ser solucionados o quanto antes, de modo

a viabilizar as campanhas e a própria eleição. Não é

outra a ra

ção pela qual, nessa fase do processo eleitoral,

todas as energias e atenções estão concentradas nos

registros de candidatura. A celeridade aí comparece de maneira excepcional, já que é improrrogável o prazo para julgamento dos respectivos pedidos e AIRCs, para além da necessidade de se cumprir à risca o calendário eleitoral, sob pena de se inviabilizarem as eleições. Dai a instituição de prazos exíguos, peremptórios e contínuos, correndo, inclusive, aos sábados, domingos e feriados. Daí a necessidade de que a prova seja predominantemente documental, o que não ocorre na apuração de abuso de poder, dada a complexidade reinante nesse campo. De mais a mais, se os fatos se tornarem públicos ou só chegarem ao conhecimento do Ministério Público, ou de outro colegitimado, após o registro, a AIJE ainda poderá ser ajuizada. Diferentemente, pela tese exposta, passados cinco dias da publicação do edital com a relação dos pedidos de registro, o abuso de poder jamais poderá

ser

levado à apreciação da Justiça Eleitoral, o que, é óbvio,

— Pág. orig. 759 —

contribui para a impunidade e para o descrédito

processo eleitoral. Se a AIJE sera ou não julgar 1 a. +“. do pleito, isso já constitui outro problema. Ideal e, * seja.

Após vacilar, a jurisprudência firmou entendimento

de que o abuso de poder econômico não é político ocorrido antes ou depois do pedido de “9.7.5 não se presta a fundamentar AIRC, devendo ser questionado em outra

ação eleitoral, notadamente na Ação

] 4. A ação de investigação judicial eleitoral constitui instrumento idôneo à apuração de atos abusivos, ainda que anteriores ao registro de candidatura. Precedentes [...]” (TSE - RO nº 1.362/PR — DJe 6-4-2009, p. 45).

“[...] se firmou a jurisprudência deste Tribunal no sentido de admitir-se a ação de investigação judicial até a diplomação, não sendo a impugnação ao

registro via própria para apurar eventual abuso de

poder (RO nº 593, julgado em 3-9-2002, rel. Min Sálvio de Figueiredo). II - Recurso a que se nega provimento” (TSE - Ac. nº 20.134, de 10-9-2002), “[...] O processo de registro não é adequado para apuração da causa de inelegibilidade consubstanciada no abuso de poder econômico, haja vista a existência de procedimento específico, conforme se depreende do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 [...]” (TSE - Ac. nº 92, de 4-9-1998)

Quid juris se a parte ingressar com AIRC e inscrever na causa de pedir abuso de poder econômico ou político? Se isso ocorrer, não se afigura correta a simples extinção do processo, solução, aliás, que denota demasiado apego ao formalismo jurídico em detrimento de efetiva tutela

jurisdicional. É que o processo e o procedimento são

instrumentos da jurisdição, meios de exercício do direito

— Pág. orig. 760 —

fundamental de ação, sendo certo que “a lei não exclui da apreciação do Poder Judiciário lesão ou anulação

direito” (CF, art. 5º, XXXV). A solução, eu

“será a adaptação do rito, devendo-se processar a demanda como AIJE. Nesta, não só poderá ser suscitado o registro de candidatura ou o diploma de “4.º também ser decretada sua inelegibilidade por certo anos (LC nº 64/90, art. 22, XIV).

Saliente-se que, no tocante ao registro, há sutil diferença: enquanto a procedência do pedido na AIRC acarreta o indeferimento do pedido de registro, a procedência da AIJE implica sua cassação ou desconstituição, pois se pressupõe que ele já tenha sido deferido.

13.2.2.9 Partes

No polo ativo da ação em apreço pode figurar qualquer candidato, partido político, federação de partidos, coligação ou o Ministério Público; excepcionalmente, afirma-se a legitimidade ad causam ativa de terceiro interessado.

A legitimidade ativa do candidato comparece mesmo que seu pedido de registro ainda não esteja definitivamente julgado e deferido. Sendo, porém, indeferido no curso da AIRC, impõe-se a extinção dessa por carência superveniente de ação.

Não é preciso que o impugnado dispute cargo da mesma natureza do candidato impugnante, nem na mesma circunscrição eleitoral (TSE - AIRC no RCAND nº 0600903-50, PSS 1º-9-2018; TSE - RO nº 161660/DF - PSS 31-8-2010), porquanto o art. 3º da LC nº 64/90 emprega o termo candidato, deixando claro que os candidatos, quaisquer que sejam, podem impugnar suas respectivas candidaturas. Caso a legitimidade ativa se restringisse aos candidatos a cargos de mesma natureza, ficaria bastante

restringida; assim, e.g., nas eleições majoritárias para o

Executivo somente os candidatos a prefeito, governador

— Pág. orig. 761 —

e presidente da República poderiam impugnar-se.”

concorrentes,

Por outro lado, não exige a lei que o domicílio eleitoral do impugnante coincida com o do impugnado.

Já se entendeu que o “concorrente derrotado na convenção é parte legítima para: ‘n.º’, 3º do registro de candidatura do concorrente” vitorioso na convenção, sob a alegação de vício essencial. “mesma” (TSE - Ac. nº 9.469, de 10-10-1988). “mesmo”: nos termos da Súmula TSE nº 53: “O filiado a partido político, ainda que não seja candidato, possui legitimidade e interesse para impugnar pedido de registro de coligação partidária da qual é integrante, em razão de eventuais irregularidades havidas em convenção”.

Se a causa de pedir disser respeito a assunto interno corporis da agremiação, que somente a ela interessa, candidatos não vinculados a ela não detêm legitimidade

para ingressar com a ação em foco sob esse fundamento,

Sobre isso, assentou a Corte Superior Eleitoral:

“Candidato não filiado à agremiação não possui legitimidade para impugnar registro de candidatura sobre o fundamento de nulidade dos atos do diretório estadual, com incursão em assuntos interna corporis do partido político. Agravo regimental não provido” (TSE - AREspe nº 23.319/SC - PSS 28-9-2004).

Quanto a partido político, é natural sua legitimidade ativa. Anote-se, porém, antigo entendimento segundo o qual Diretório partidário só pode impugnar registro de candidatura nas eleições pertinentes à circunscrição de sua atuação. Diretório municipal, e.g., não ostenta legitimidade para impugnar pedido de registro em eleição presidencial, federal e estadual, mas tão só em pleito REspe nº 26957/PR - DJ REspe nº 26957/PR DJ

municipal. Confira-se: TSE 11-12-2006, p. 216; TSE 11-12-2006, p. 216.

— Pág. orig. 762 —

A federação de partidos encontra previsão nº ar”. te A da LE e no art. 11-A da LPP (ambos introd. zia s pela

Lei nº 14.208/2021), e atua em todo o proce. ~ eleitoral como se fosse um partido. A legitimag” s a ‘va para ajuizar AIRC pertence à federação (e, pois, = “e. 4re .o dirigente ou legítimo representante), não ad ..n'c 'eformaisolada os partidos integrantes do cons .rc'o;. »sse sentido: TSE - RO- EI nº 060095751/SP -j RO 2.

A coligação partia. ia »>ossui legitimidade ampla,

podendo, por exemplo, uma coligação formada para eleição majoritária impugnar candidaturas de eleições proporcionais (TSE - REspe nº 060028611/ BA - j. 18-5-2021). Porém, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que “não cabe à coligação adversária impugnar registro de candidatura por irregularidades em convenção de outro partido” (TSE - AgRg-REspe nº 20.771/PE-DJe 13-5-2013).

Havendo coligação, as agremiações coligadas não detêm

legitimidade ativa para ajuizar AIRC por si próprias. Ainda

que o polo ativo seja ocupado por todos os partidos que a integram, remanesce a ilegitimidade (TSE - ED-AgR- REspe nº 8.274/SC - DJe 11-9-2013). É que a legitimidade pertence exclusivamente ao representante da coligação - escolhido nos moldes do art. 6º, § 3º, III, da LE. Entretanto, considerando que as coligações só são admitidas em eleições majoritárias, não há impedimento a que partido coligado, isoladamente, impugne candidaturas relativas à eleição proporcional.

Desfeita a coligação, perderá legitimidade para seguir no processo já instaurado, pois não se admite substituição processual por partido que compunha a aliança. Nesse sentido: “[...] Os partidos políticos integrantes de uma coligação não a sucedem para o fim de substituição processual. A perda da legitimação da parte implica extinção do processo sem julgamento do mérito (CPC [de 1973], art. 267, VI)” (TSE - EAREspe nº 24.531/BA, de 25-11-2004 - DJ 30-9-2005, v. 1, p. 122). Face ao papel que

a Constituição Federal lhe reservou, afigura-se razoável o

— Pág. orig. 763 —

entendimento que afirma a possibilidade de o MN .nivé. »

Público

umir o polo ativo do processo, de.” do, portanto, a posição de custos legis.

Ao Ministério Público é dado ir.pu mar o pedido de registro de candidatura. Sur le itir idade emana imediatamente do art. 127 da” * ha. r, que lhe confere status de instituição perr anon. — essencial à função jurisdicional do Estado “cv »’.da da defesa da ordem jurídica e do regime der. "cr: ico.

Entretanto, se nos quatro anos anteriores ao pleito o representante do Ministério Público tiver “disputado cargo eletivo, integrado diretório de partido ou exercido atividade político-partidária”, estará impedido de impugnar registro de candidato, nos termos do art. 3º, § 2º, da LC nº 64/90. Consequentemente, não poderá ingressar com a ação em apreço. Por ser mais específico, esse prazo de quatro anos não se afigura incompatível com o prazo de dois anos previsto no art. 80 da LC

nº 75/93, segundo o qual: “A filiação a partido político

impede o exercício de funções eleitorais por membro do Ministério Público até dois anos do seu cancelamento”. Com efeito, é possível que uma pessoa tenha sido filiada a partido político sem, porém, ter “disputado cargo eletivo, integrado diretório de partido ou exercido atividade politico-partidaria”. Essas últimas atuações implicam envolvimento político bem superior à mera filiação, justificando, portanto, o prazo maior de impedimento do membro do Parquet.

O Ministério Público poderá ingressar com a impugnatória ainda que outro colegitimado já o tenha feito (LC nº 64/90, art. 3º, § 1º). Se o fundamento fatico- jurídico (= causa de pedir) da ação do MP for diverso do colegitimado, ter-se-á no processo cúmulo objetivo de

ações. Por outro lado, se o fundamento da ação do MP

for idêntico ao do colegitimado, haverá litisconsórcio ativo

entre ambos, que, no c: é facultativo.

Quanto a terceiro interessado, embora de modo

excepcional, ostenta ele legitimidade ativa para a

— Pág. orig. 764 —

demanda em exame, devendo demonstrar uteres. > jurídico. Nesse sentido, no REspe nº 21)-7. SS 18-10-2012) a Corte Superior Eleitoral .* mou a legitimidade do Instituto Nacional do © -s. “o Social (INSS) para impugnar registro de candid to "ue igregue à sua identificação nominal a sigla au rquia (ex.: fulano do INSS); na espécie, ent“ udnu-. > que o interesse de agir

do INSS é evidenci- ">, Ir necessidade de defesa e preservação de sua pro, "ia: 2nominacão, bem como pela conveniência de se evitar concepções errôneas por parte dos eleitores.

Nada impede que se forme litisconsórcio facultativo entre candidato e seu partido para o ajuizamento da ação. Nesse caso, devido à peculiar celeridade do processo em tela, não parece razoável a contagem em dobro do prazo para os litisconsortes, nos termos do art. 229 do CPC, que reza: "Os litisconsortes que tiverem

diferentes procuradores, de escritórios de advocacia

distintos, terão prazos contados em dobro para todas

as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento".

E quanto ao cidadão? Conforme salientado, o art. 3º da LC nº 64/90 não conferiu ao eleitor legitimidade ativa para a ação em foco. Se tiver conhecimento de inelegibilidade, o mais que poderá fazer é apresentar "notícia" aos órgãos legitimados para agir ou, se preferir, comunicá-la diretamente ao juiz eleitoral, o que ensejará a instauração de procedimento relativo à "notícia de inelegibilidade".

A Corte Superior tem precedentes no sentido de não ser possível "aproveitar-se de impugnação ajuizada por parte ilegítima como notícia de inelegibilidade" para indeferir- se o pedido de registro (TSE - REspe nº 41.662/SC - DJe 25-10-2013; REspe nº 23.578/AL — PSS 21-10-2004). No entanto, em tais precedentes a AIRC foi ajuizada por partidos políticos cuja legitimidade ativa não foi reconhecida. Razoável se afigura o aproveitamento da impugnação se a ação impugnatória for ajuizada por

cidadão cuja legitimidade venha a ser infirmada. Afinal,

— Pág. orig. 765 —

se o juiz pode conhecer e decidir de ofício a quºsta não parece ter relevância a fonte de seu con. ec. "uto; relevante, sim, é que sua decisão seja func> rentada, observando-se o processo justo.

Capacidade —postulatória x.ais. do texto constitucional que "o advo; o . indispensável à administração da justiça" (C", art. .º3). O vigente Estatuto da Advocacia, além de - "te. r -ssa assertiva, prescreve como atividade privar. a « 2 advocacia a postulação a "órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais", excepcionando, porém, a "impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal" (Lei nº 8.906/94, art. 1º, I, § 1º — vide ADI 1.127-8, em que o STF declarou inconstitucional o termo qualquer, originariamente inscrito neste inciso I). Assim, há mister que o

impugnante tenha representação processual por advogado

devidamente constituído; nesse sentido: Res. TSE nº 23.609/2019, art. 40, § 1º; TRE-RS — Ac. nº 15.016.400, de 31-8-2000.

Não obstante, vale registrar que no passado havia dispensa de capacidade postulatória do impugnante, isto é, que a petição inicial fosse “subscrita por advogado”. Nesse sentido: TSE - AgRgREspe no 30.334/MG - PSS 21-10-2008; REspe nº 13.788/PE, de 25-3-1997; REspe no 13.389/PA, de 27-11-1996; Ac. nº 24.190, de 11-10-2004; Ac. nº 5.345/PR, j. 12-10-1982. Em prol da dispensa, tem-se que, se ao juiz é dado conhecer ex officio (ou mediante notícia de inelegibilidade apresentada por cidadão) do fato objeto da AIRC e, conseqüentemente, negar o registro pleiteado, não seria razoável exigir do impugnante capacidade postulatória, conquanto seja isso recomendável diante da capacitação técnico-jurídica dos profissionais da advocacia. Portanto, ao próprio candidato deveria ser facultado ingressar com a ação em apreço, ele mesmo podendo subscrever a inicial, sendo certo que os partidos e coligações podem fazê-lo por seus dirigentes,

delegados ou representantes autorizados.

— Pág. orig. 766 —

Mas para a interposição de recurso, jama'. Fou.»

controvérsia acerca da nece:

dade de rep est t .ção

processual por advogado. Aqui sempre se ente. ' ?u como

necessária a capacidade postulatória d- pa. “e. Nesse rumo,

assentou a Corte Superior Eleitor?’ “, .] * do consta dos

autos procuração outorgada < sib. ritor do recurso, portanto considera-se iner stent. o recurso interposto sem a juntada do inst- me tr do mandato [...]” (TSE

REspe nº 23.668/M SS 11-10-2004). Em outro julgamento, nem sequer se admitiu a juntada posterior de substabelecimento: “Agravado Regimental. Reclamação. Registro de Candidato. Ausência de procuração. A juntada posterior de substabelecimento não sana o vício de representação processual na fase recursal. Precedentes. Agravado não conhecido” (TSE - ARCL nº 289/BA, de 9-9-2004 - DJ 29-10-2004, v. 1, p. 1).

Caso se constate ausência ou irregularidade na

representação processual do impugnante e não sendo

a falha sanada no prazo assinalado pelo juízo,

deverá a impugnação ser conhecida como notícia de

inelegibilidade, passando o impugnante à condição de noticiante (Res. TSE nº 23.609/2019, art. 40, § 1º2B — incluído pela Res. nº 23.675/2021).

Polo passivo - O réu ou impugnado na AIRC é sempre o cidadão cujo registro de candidatura foi requerido, isto é, o pré-candidato.

Tal qual ocorre com o impugnante, também do impugnado é exigida a representação processual por advogado.

Nos termos da Súmula TSE nº 39: “Não há formação de litisconsórcio necessário em processos de registro de candidatura”. Por ser genérica, a cláusula “processos de registro de candidatura” abrange os processos de

impugni

o de pedido de registro. Mesmo porque as impugnações se dão no âmbito dos processos de registro de candidatura

Assim, não há litisconsórcio passivo necessário entre

o impugnado e o partido a que se encontra vinculado.

— Pág. orig. 767 —

o de nulidade absc’ ute pe >

Nesse sentido: “[...] Alegaç

falta de citação da coligação e do partido a qu | a

filiada a candidata. Inexistência de litisconsv. * necessário” (TSE—Ac.n218.151,de12 12 7000).

passivo

Nada impede, porém, haja as: “tt xcia por parte da agremiação política. O interess: ‘+m 1. > desta é evidente, sobretudo porque a proced” ncia.” impugnação poderá prejudicá-la, influenciando, r “> « 1º ua esfera jurídica.

Ademais, no tocant. ao deito majoritário, apesar da necessidade de se formar chapa, sendo esta una e indivisível, não é imperiosa a formação de litisconsórcio

fase de registro de candidatura, como ressaltai, não há

passivo necessário entre titular e vice. Confira-se:

litisconsórcio entre prefeito e vice” (TSE - ED no REspe nº 22332/SP-DJ, v. 1, 17-12-2004, p. 319; excerto do voto do relator). É que tanto as condições de elegibilidade, quanto

as causas de inelegibilidade, têm caráter personalíssimo:

a falta da primeira e a presença da segunda quanto a um

dos integrantes da chapa não prejudica o outro. Se, antes

do dia das eleições, titular ou vice tiver indeferido seu

pedido de registro de candidatura, poder-s

-á promover sua substituição.

No entanto, eventualmente poderá haver conveniência

na formação de litisconsórcio passivo entre titular e vice. Isso porque os pedidos de registro da chapa e de seus integrantes são julgados conjuntamente, no mesmo ato, embora cada candidatura seja analisada individualmente; o registro da chapa somente deve ser deferido se também o forem os pedidos dos dois candidatos que a compõem. Assim, para que a chapa seja registrada, é mister que cada um de seus integrantes esteja apto a disputar o certame. Suponha-se, porém, que a decisão acerca do pedido de registro de um dos integrantes da chapa só venha a se tornar definitiva após as eleições, tendo a chapa vencido o pleito. Nessa hipótese, dada a exigência legal de unidade e indivisibilidade da chapa, invalidados devem ser os votos (CE, art. 175, § 3º, LE, art. 16-A, caput, final) e os respectivos diplomas (LC nº 64/90, art. 15), caso

— Pág. orig. 768 —

esses tenham sido expedidos. É certo, pois, que, à vista da unidade e indivisibilidade da chapa, a decisão não pode atingir, prejudicando a esfera jurídica de todos os seus membros.

No entanto, a Corte Superior reconheceu a possibilidade de dissociação da chapa em virtude do indeferimento do registro do candidato a vice, assegurando, portanto, a permanência no cargo do titular "legitimamente eleito". Isso ocorreu, e.g., no julgamento do REspe nº 8353/GO, em 26-6-2018, em que o princípio da indivisibilidade da chapa foi flexibilizado e excepcionado, de modo que a reconhecida inelegibilidade da candidata à vice-prefeita não prejudicou a candidatura

do titular. E mais:

essa decisão ao juízo competente, tem-se como

2. Indeferido o registro e comunicada

consequência natural o seu imediato cancelamento

ou a anulação do diploma, caso já expedido (art.

15, caput e parágrafo único, da LC 64/90). 3. Em face da peculiaridade do caso dos autos, há de ser afastada a incidência do princípio da indivisibilidade da chapa majoritária para prevalecer o princípio da segurança jurídica, pois a) o registro do vice-prefeito

foi indeferido somente após a data da diplomação

e em julgamento que modificou jurisprudência que lhe era totalmente favorável, havendo expectativa real e plausível de que a sua candidatura seria mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral; b) as causas de inelegibilidade possuem natureza personalíssima (art. 18 da LC 64/90); c) inexistência de subordinação entre o titular da chapa e o respectivo vice. 4. Recurso em mandado de segurança provido para, concedendo-se parcialmente a ordem, anular

o ato reputado coator e restabelecer o diploma de

prefeito outorgado ao recorrente [...] (TSE R?1S.º 50367/RJ - DJe, t. 43, 5-3-2014, p. 47)

13.2.2.10 Citação do impugnante

Ajuizada a AIRC, antes de iniciado o processo, o impugnado deve-se guardar o prazo de cinco dias do ajuizamento do pedido de registro. É que, tratando-se de prazo curial, outros legitimados poderão comparecer e impugnar o pedido de registro, até mesmo por fundamento diverso. Vencido esse prazo, procede-se à citação do impugnado.

O art. 4º da LC nº 64/90 fala em “devida notificação” do réu, expressão que deve ser compreendida como regular “citação”.

Não há especificação legal sobre a forma como a citação deve ser realizada. Mas dada a celeridade

requerida pela AIRC, fixou-se que ela pode ser efetivada

eletronicamente, inclusive por meio de “mural eletrônico”;

não sendo possível por esse meio, admite-se sua realização

sucessivamente por mensagem instantânea e e-mail (no número de telefone ou no endereço informados no registro de candidatura), bem como por correspondência (Res. TSE nº 23.609/2019, art. 41, caput, c.c. art. 38, § 1º).

Note-se que, quando realizada por mural eletrônico, reputa-se válida a citação com só a publicação ou disponibilização no sistema, presumindo-se, então, o conhecimento da parte.

13.2.2.11 Defesa

Feita a citação, passa a correr o prazo de sete dias para

que o impugnado conteste a ação.

Esse prazo de sete dias é contado a partir da “data

de publicação” ou da disponibilização do ato citatório no

mural eletrônico. Sendo, porém, a cita

o realizada por outras formas, como mensagem instantânea e e-mail, o

referido prazo passa a correr a partir de quando a parte

toma conhecimento dela, o que, presume-se, se .arom >

confirmação de entrega da comunicação ao a sti. *urio

(Res. TSE nº 23.609/2019, art. 41, caput, c.c. ai. - 3, §§12e

2º). O marco inicial do prazo é fixado nº » a. 'didos eventos, independentemente de posterior "u. ad? aos autos de certidão da publicação no mu * o 'a confirmação de entrega ao

destinatário.

O contestante deve 6 '1 -*sda a matéria de defesa (princípio da eventual. 'ade , expondo as razões de fato e de direito com que rechaça o pedido exordial. Em preliminar, qualquer dos temas elencados no art. 337 do CPC poderá ser levantado.

A contestação deve especificar todas as provas com que se pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Extrai-se da primeira parte do art. 4º da LC nº 64/90 que com ela a parte poderá “juntar documentos,

indicar rol de testemunhas e requerer a produção de
outras provas”. Poderá, ainda, requerer a exibição de
documentos “que se encontrarem em poder de terceiros,
de repartições públicas ou em procedimentos judiciais,
os em tramitação em
ou administrativos, salvo os proces

segredo de justiça” (LC nº 64/90, art. 4º, segunda parte). Tem-se, porém, como injustificável essa última ressalva. É que, conforme frisa Decomain (2004a, p. 83), o fato de estar o documento em processo que tramita em segredo de justiça não pode representar obstáculo ao direito do impugnado, ou do partido que representa, de provar sua elegibilidade e com isso obter o registro de sua candidatura. Bastará que a Justiça Eleitoral requirite o documento e determine seja mantido o necessário sigilo. Sendo a contestação acompanhada de documentos, deve o juiz abrir vista dos autos ao autor para manifestar- se sobre eles (CPC, art. 437). É essa uma exigência do contraditório efetivo (CPC, arts. 9º e 10), que veda a surpresa e possibilita à parte atuar no sentido de

influenciar no convencimento e conseqüentemente no
conteúdo da decisão judicial.

— Pág. orig. 771 —

Por serem a elegibilidade e a inelegibilidade. na de ordem pública, portanto indisponíveis, ne) 1. ~.e a

presunção de veracidade dos fatos articulados . exordial

se o réu, citado na forma legal: “ , .ão apresentar contestação e tornar-se revel; “i. nn contestação

apresentada, não se manifeste “v.esamente sobre as alegações de fato constante” da pe ‘sao inicial” (CPC, arts. 240, 341, 344, 345, II).

A reconvenção não ten cabimento na AIRC. Sua admissão implicaria aceitar que o reconvinte, ao contestar a demanda contra si proposta, postulasse o indeferimento do registro do reconvindo, caso esse seja candidato. Todavia, à altura em que a reconvenção é

formulada, o

prazo para impugnação certamente já se terá esgotado.

Logo, a admissão desse instituto nos domínios da AIRC significaria aumentar indevidamente o prazo para a

impugnação, que é fatal e improrrogável.

13.2.2.12 Sucessão processual e substituição de candidato

Pelo princípio da estabilidade subjetiva da demanda, as partes indicadas na petição inicial devem permanecer as mesmas até o final do processo. Uma vez que o processo esteja formado e assim definidas as partes, somente se admite alteração subjetiva “nos casos expressos em lei” (CPC, art. 108), entre os quais se destaca “a morte de qualquer das partes” (CPC, art. 110). E, para fins de sucessão processual, a extinção de pessoa jurídica no curso da demanda equivale à morte da pessoa natural (STJ - AgInt no AREsp nº 1.827.513/MG - 3º T. - Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 9-10-2024).

Ante a ausência de previsão legal, não se tem admitido

suce

ão processual na hipótese do candidato que ajuizou a demanda ser substituído por outro (independentemente

do motivo da substituição); de modo que o substituto não

— Pág. orig. 772 —

pode ingressar no processo já em curso à guisa de .uc ss. >

ual. É possível, porém, que o órgão do Mu ‘s’ rio

proces

Público assuma o polo ativo da relação proce. * 1]. Nesse

sentido:

“[...] 3. Inexiste previsão Ir -al 1% a que o candidato substituto suceda o sº .ostitt do no polo ativo das ações eleitorais, ec ve. ~ remessa dos autos ao Ministério Público, nar . eventual assunção do feito, considerado o disposto no art. 127 da Lei Maior. 4. O candidato, no polo ativo das ações eleitorais, não age para defender direito próprio, pois sua legitimação decorre da necessidade de se resguardar o interesse público na preservação da lisura do pleito, razão pela

qual não há falar em suces

ão processual. [...]. Agravo regimental conhecido e não provido” (TSE - AgR-

REspe nº 27.722/BA — DJe 30-6-2017).

Se o polo ativo do processo não for assumido pelo Ministério Público, impõe-se sua extinção sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, IV e VI).

13.2.2.13 Desistência da ação

Pode haver desistência da ação de impugnação, com vistas à extinção do processo, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. A desistência só “pode ser apresentada até a sentença” (CPC, art. 485, S 5º).

Havendo desistência após o oferecimento de contestação pelo impugnado, será necessária sua concordância. De aplicar-se o disposto no § 4º do aludido

art. 485, segundo o qual: “Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”.

No entanto, o Ministério Público poderá assumir o polo ativo da relação processual, ainda que o impugnado

concorde com a desistência. Esse poder é, antes, um dever ou “poder-dever”, diante da relevância do interesse

— Pág. orig. 773 —

público que se apresenta. Conquanto não haja - .pe vif, > previsão legal nos domínios da legislação e. itu *, ha

situações — previstas em lei - em que o Minist. * * Público

deve assumir a titularidade da demar ua. Por exemplo: o art. 976, § 2º, do CPC determina 'x 9 P .rquet assuma a titularidade do incidente d -es 1. ão de demandas repetitivas “em caso de des” .tênci. ou de abandono” por > da Lei nº

parte do autor. Outro ev np. 15põe o art.

4.717/65 (Lei de Ação op: lar) que, se o autor popular desistir da ação ou provocar a extinção do processo, ficará assegurado ao representante do Ministério Público dar-lhe seguimento. Nos dois exemplos, prevalece o interesse público consistente em dar-se prosseguimento à demanda. De sorte que, no Eleitoral, hão de preponderar os valores e princípios altamente significativos para o Estado Democrático de Direito, como são a lisura das eleições e a legitimidade do processo eleitoral. Tal entendimento foi

sufragado pela jurisprudência:

“Recurso especial. Desistência. Impossibilidade Matéria de ordem pública. Assunção do MPE ao polo ativo da demanda. Reconsideração da decisão agravada. A jurisprudência desta Corte é no sentido de não admitir desistência de recurso que verse sobre matéria de ordem pública. Precedentes. [...] Decisão: O Tribunal, por unanimidade, proveu o agravo regimental da Coligação Governo para Todos, para, em reconsiderando a decisão proferida, deferir o

pedido formulado a fim de que o Ministério Público Eleitoral assuma o polo ativo da demanda, tendo em vista o pedido de desistência formulado por Eduardo Sidnei de Queiroz Pinheiro Neves, nos termos do voto do Relator” (TSE - AgR-REspe nº 8.716/RJ — Dje, t. 240, 22-12-2014, p. 2-3)

Não sendo o polo ativo do processo assumido
pelo Ministério Público, o que deverá ser objeto de

— Pág. orig. 774 —

manifestação fundamentada nos autos, impõe a extinção. Mas isso não impede que o magistrado a,“ veite os

dados e as provas constantes dos 7... para declarar de ofício a inelegibilidade, nega: 1º vo 3, registro ao candidato. Entendimento divergente 1.9 2ª coerente nem razoável, já que, cuidando-se de ordem pública,

PN a de aplicação cogente, é o

9.7 «z conhecer ex officio da ausência de condições de elegibilidade e da presença de causa de inelegibilidade.

13.2.2.14 Tutela provisória

Tutela provisória é instituto comprometido com um processo justo e expedito. A tutela jurisdicional útil e eficaz - em tempo hábil - minimiza os efeitos da principal instrumento para afastar os riscos e prejuízos a violação da ordem social. O processo em ordem jurídica e contribui para a efetividade do provimento jurisdicional final (após cognição exauriente) são as tutelas provisórias, às quais foi conferida destacada normatização

em livro próprio do Código de Processo Civil (arts. 294 a 311). Tamanha a importância da efetividade da prestação jurisdicional que, apesar do reforço desse Código ao contraditório prévio (CPC, arts. 7º e 10º), as tutelas provisórias constituem excepcionais hipóteses de contraditório diferido, dispensando prévia manifestação da parte adversa (CPC, arts. 9º, Tell).

Embora o procedimento da AIRC não cuide expressamente de tutela provisória, a aplicação desse instituto não é afastada, mormente em razão de o CPC poder ser aplicado supletivamente aos procedimentos eleitorais (CPC, art. 15; Res. TSE nº 23.478/2016, art 2º,

parágrafo único). A propósito, tal instituto foi expressamente referido no art. 14 da Res. TSE nº 23.478/2016, segundo o qual “os pedidos autônomos de tutela provisória serão autuados em classe

própria”, enquanto os pedidos incidentais devem ser

— Pág. orig. 775 —

“encaminhados à autoridade judiciária compet’ ute q.”

determinará a sua juntada aos autos principais vu. ¥ .ara as providências que entender cabíveis”. Bem , > isso, ele ja foi acolhido em inúmeros proces vu» de registro de candidatura, a exemplo dos segr nt *: T.E - AIRC no RCAND nº 0600903-50, PSS 1 2UL1. (aqui, o pedido de tutela de evidência foi “jul «do p. “udicado”); TRE-MA - AIRC no RCAND nº 060” - 77, j. 13-9-2018; TRE-ES AIRC no RCAND nº 71 20 j. 2-9-2018; TRE-MT - AIRC no RCAND nº 0600814-21, j. 4-9-2018; TRE-DF - AIRC no RCAND nº 0600977-12, j. 30-8-2018; TRE-DF - AIRC no RCAND nº 0601407, j. 26-8-2018; TRE-RN - AIRC no RCAND nº 0600817, j. 26-8-2018; TRE-PA — AIRC no RCAND nº 0600294, j. 23-8-2018.

A tutela provisória pode fundar-se em urgência e

evidência. A de urgência pode ser cautelar ou antecipada,

e ambas comportam provimento liminar inaudita altera

pars, isto é, sem que a parte adversa seja ouvida (CPC, art.

294, 300, § 2º). Conforme o fundamento, a de evidência também admite liminar (CPC, art. 311, parágrafo unico) No âmbito da AIRC, nao é possível a concessão de tutela provisória para negar pedido de registro de candidatura. Isso porque decisão como essa obstaria, de modo radical, o exercício do direito político fundamental atinente à cidadania passiva com base em cognição sumária, que é sempre fundada em juízo de probabilidade ou verossimilhança. A rigor, o aludido impedimento só poderia resultar de decisão fundada em cognição exauriente (após a apresentação de defesa e, pois, observância do devido processo legal), nos termos do art. 15 da LC nº 64/90, que, para tanto, impõe o trânsito em julgado da respectiva decisão de 1º grau ou a publicação de decisão denegatória proferida por órgão colegiado no exercício de sua competência originária ou recursal. Não por outra razão, a urna eletrônica é apta a receber votos

dados a candidato cujo pedido de registro encontre-se sub

— Pág. orig. 776 —

judice, ou por ter sido indeferido originariamer’ ¢ o: p. =

haver recurso contra a decisão de deferimento.

De mais a mais, a concessão de tutela ~ oviséria poderia impor ao impugnado dano irr’ ve. ‘vel, sobretudo no que pertine a promoção de su- 7a “va: ha, realização de propaganda eleitoral e arr .ºa ç 9 de recursos no meio privado. E, a esse r sprit. o § 3º do art. 300 do CPC é

crystalino: “A “te .e urgência de natureza antecipada nao sera co. ced ja quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Entretanto, cogita-se o cabimento de tutela provisória

em outras situa:

es. O argumento é o de que na

AIRC a tutela final pretendida é sempre a negativa do requerimento de registro de candidatura, de modo a impedir que o réu se constitua candidato e, como consequência lógica necessária: (a) não se habilite a ; (b) não

utilize o horário eleitoral gratuito, subsidiado com

realizar campanha eleitoral em causa própria

recursos públicos; (c) não dispenda recursos públicos

alocados ao Fundo Partidário (FP) e ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); (d) não tenha seu nome lançado na urna de votação; (e) não possa ser votado no escrutínio vindouro. Afinal, cada um desses consectários lógicos pressupõe a condição legal de candidato (LE, arts. 16-A e 16-B, contrario sensu, arts. 16- Ce16-D,§

deferimento do requerimento de registro de candidatura.

2, 17, 20), que, a rigor, só é alcançada com o

Em determinados contextos, alguns desses efeitos poderiam ser objeto de tutela provisória, afastando-se a incidência do art. 16-A da LE (que permite ao pré- candidato realizar campanha) e antecipando-se parcela dos efeitos da tutela final pretendida pelo impugnante

Cogita-se, então, o impedimento de recebimento ou gasto de recursos públicos (item c, supra) oriundos do FP e do FEFC pelo réu que, no momento do registro, apresentar em seu patrimônio jurídico obstáculo certo e intransponível, que desde logo se afigure insuscetível

de alteração no âmbito do processo de registro de

— Pág. orig. 777 —

‘of sté sun >

candidatura. Como exemplo dos aludidos intransponíveis”, citem-se: (i) a ausência de c na. “7, de elegibilidade decorrente (i.1) do nao preenc..> ento da idade minima exigida para o cargo em us, 1ta (CF, art. 14, § 32, VI), e (1.2) da suspensão de dir ‘tc vol -icos em razão de sentença penal condenatória ..n 1. daem julgado (CF, art. 14, § 3º, II, c.c. art. 15, “.f) (à, a inelegibilidade (ii.1) decorrente de impeachy . > .lefe do Poder Executivo (LC nº 64/90, art. 12,1, Le i.2) constituída em processo por abuso de poder (LC n* 64/90, art. 12, I, d, c.c. art. 22, XIV) cuja decisão ja tenha transitado em julgado. Admitida que seja a tutela provisória na situação enfocada, não é possível que se afete de forma grave e irreversível o exercício do direito político fundamental

atinente à cidadania pass:

Por outro lado, há mister que o impugnante demonstre cabalmente os requisitos ensejadores da tutela pretendida. Se se tratar de tutela provisória de urgência, é preciso

demonstrar (CPC, art. 300): a “probabilidade do direito” e

o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Já quanto à tutela da evidência, urge demonstrar alguma das hipóteses arroladas nos incisos do art. 311 do CPC,

especialmente as do inciso I (“abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte”) e IV (apresentação de “prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”). Por óbvio, o referido inciso I do art. 311 pressupõe que a defesa já tenha sido produzida no processo.

A probabilidade do direito pode ser evidenciada a partir da manifesta e insuperável situação jurídica em que o impugnado se encontrar - situação essa que deve ser demonstrada de plano pelo impugnante. Quando desprovido de razoáveis fundamentos jurídicos, o pedido de registro de candidatura se evidencia protelatório, contrário à boa-fé objetiva e ao ordenamento legal,

consubstanciando, ainda, evidente abuso de direito. Não

— Pág. orig. 778 —

é razoável, então, que possa viabilizar dispêndio. sté-il. >

recursos públicos.

A seu turno, o perigo de dano ou risco a. 2sultado util do processo advém justament’ u prejuízo que pode advir não só aos cofres pr lic >s, omo também aos demais candidatos do me’ ©9 % tido que ficariam privados de maior investir ento m suas candidaturas. Também os eleitores fics “>n. xr julgados com a redução das informações e a. vi ibilidade das candidaturas juridicamente viáveis.

O art. 300, § 3º, do CPC veda a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada “quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Ocorre que a concessão da tutela provisória na situação enfocada não acarretaria necessariamente prejuízo insanável ao impugnado. Isso porque a campanha pode ser tocada com recursos próprios do candidato, ou mesmo com recursos arrecadados no meio privado. Mas ainda que

houvesse prejuízo, não seria irreversível, porque - devido

à celeridade do rito - em pouco tempo sobrevirá decisão

definitiva da Jus Eleitoral, julgando o mérito da

demanda impugnatória.

Advirta-se, porém, que a concessão de tutela provisória limitando a disponibilização de recursos públicos ao impugnado não poderia, de nenhum modo, prejudicar o seu partido nem

os demais candidatos a ele filiados, que têm direito a eles.

Se concedida, a tutela provisória conserva sua eficácia durante toda a tramitação processual (CPC, art. 296, caput), exceto se revogada nesse ínterim. Ao final, se a AIRC for julgada procedente e indeferido o pedido de registro, a respectiva decisão deverá, em capítulo próprio, pronunciar-se sobre a tutela provisória. Sendo esta confirmada, seguirá produzindo efeitos, nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do CPC. Por esse dispositivo: “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a

sentença que: [...] V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;” Deveras, uma vez confirmada na decisão final,

— Pág. orig. 779 —

a manutenção da eficácia da tutela provisória ucrre. +

ainda que o recurso cabível contra a decisão de 16: *º seja dotado de efeito suspensivo.

Por outro lado, sendo a AIRC julga .a . wprocedente e, em consequência, deferido o pedi” >. > re ,istro, a tutela provisória automaticamente pe “*s ‘a ~ficacia

Cumpr, ainda, ressaltar yur o "rt. 302 do CPC prevê responsabilidade por dar mr. *e suale civil “pelo prejuízo que a efetivação da t. ‘ela de urgência causar à parte adversa”, se, entre outras hipóteses, a decisão da causa for desfavorável à parte que a requereu. Tal responsabilidade tem natureza objetiva e só desponta com a efetivação da tutela provisória, e não de seu mero requerimento ou da só concessão sem a ulterior concretização. Daí que o uso do vertente instrumento processual requer máxima cautela, só devendo ser utilizado se houver certeza quanto à situação fático-jurídica que embasa a impugnação do

pedido de registro.

Não obstante, a compreensão exposta não tem sido

endos

ada pela jurisprudência da Corte Superior, que tem entendido ser permitido “a todo candidato, ainda que esteja com seu registro indeferido sub judice, a realização de campanha eleitoral, inclusive no rádio e televisão, e o acesso aos fundos públicos, até decisão do Tribunal Superior Eleitoral ou o trânsito em julgado” (TSE - ARgAI nº 060117778/MS-DJe7-10-2020).

13.2.2.15 Extinção do processo sem resolução do

mérito

Apresentada a defesa e colhido o alvitre do Ministério Público (caso este órgão não seja o autor), poderá o juiz, sendo o caso, extinguir o processo sem resolver o mérito da causa nos termos dos arts. 354 c.c. 485 do CPC. Pra tanto, merecem destaque as hipóteses previstas nos incisos IV

a VI desse último dispositivo, a saber: (iv) “ausência de

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido

— Pág. orig. 780 —

e regular do processo”; (v) “existência de pe «moça, de litispendência ou de coisa julgada”; (vi) “a’s . de legitimidade ou de interesse processual”. Já entendeu o TSE que: “[...] Fulmi* au. a impugnação

ante o fato de haver sido formalize 'a , or r arte ilegítima,

descabe o aproveitamento dos é ns 2. ‘a constantes para, de ofício, indeferir-se o regi ue” (. SE — REspe nº 23.578/ AL — PSS 21-10-2004). NY. 2n ro, a toda evidência, essa interpretação fere a coe. *nci .do sistema, além de padecer de falta de razoabilidade. Se no processo de registro é dado ao juiz conhecer ex officio da ausência de condições de elegibilidade e da presença de causa de inelegibilidade, nao seria a extinção da AIRC por ilegitimidade do impugnante que o impediria de conhecer e julgar o pedido de registro de acordo com todos os elementos presentes nos autos. Não se pode esquecer que a matéria em foco é de ordem publica. O poder atribuído ao juiz para decidir de ofício o

processo de registro jamais deve ser confundido com o de

extinguir o processo da AIRC por carência de ação (= falta

de legitimidade ou interesse) ou ausência de pressuposto processual

13.2.2.16 Julgamento antecipado do mérito

Admite-se julgamento antecipado do mérito na AIRC. Por esse instituto, deverá o juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito da causa, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355). A primeira parte do art. 5º da LC nº 64/90 estabelece que a fase de produção de provas só terá início “se não se tratar apenas de matéria de direito e a prova protestada for relevante”. Logo, tratando-se de discussão apenas de direito, estando já o fato probando

satisfatoriamente demonstrado com os documentos

carreados aos autos com a petição inicial e contestação, ou sendo irrelevante a prova que se pretenda produzir, deverá

o juiz decidir a causa antecipadamente. Mas antes disso, no

— Pág. orig. 781 —

prazo de dois dias, será ouvido o Ministério Pul sce, q. >

funciona no processo como fiscal da ordem jun ‘ice

Relembre-se que, se o impugnado juntar « « imentos com a contestação, sobre eles deverá, u. ugnante ter a oportunidade de se defender e o M1. *éri Público de se manifestar,

sob pena de ferir-se > cº. “do processo legal. Neste caso, a sentença est” .a riv. 1a de nulidade. Sobre

isso, pronunciou-se a Co” Su ve .or Eleitoral:

“Art. 43, § 4º Na hipótese do § 3º deste artigo [dispensa de apresentação de alegação final], ficam assegurados, antes do julgamento, o prazo de 3 (três) dias para manifestação do impugnante, caso juntados documentos e suscitadas questões de direito na contestação, bem como o prazo de 2 (dois) dias ao Ministério Público Eleitoral, em qualquer caso, para apresentar parecer” (Res. TSE nº

23.609/2019).

“Eleições 2004. Registro. Candidato. Cargo. Vice- prefeito. Defesa. Impugnação. Defesa. Apresentação. Ausência Vista.

Documentos. Impugnante

Cerceamento de defesa. Caracterização. Nulidade

Sentença. 1. Tendo sido juntados documentos pelo impugnado na oportunidade da apresentação de sua defesa em ação de impugnação de registro de candidatura e não concedida vista ao impugnante, resta caracterizado o cerceamento de defesa Precedente: Acórdão nº 21.988. Agravo regimental a que se nega provimento” (TSE - AREspe nº 22.545/SP

PSS 6-10-2004). 13.2.2.17 Fase probatória: audiência de

instrução e diligências

Por versar sobre condição de elegibilidade, caus

de inelegibilidade ou descumprimento de formalidade

— Pág. orig. 782 —

imposta em lei, normalmente, a prova recla” ada 1º

impugnatória de registro será a documenta ‘1 eventualmente, será necessária a produçau “> outros meios de provas. Exemplo: poderá s’. , °eciso produzir prova pericial ou testemunha” .*so se pretenda demonstrar que o pré-candid >. . 1alfabeto ou que, sendo servidor público, não. « dºs1. -ompatibilizou de fato do exercício de suas func” s.

Estabelece o art. 5º, c. nut Ja Lei de Inelegibilidades:

“Decorrido o prazo para contestação, se não se tratar apenas de matéria de direito e a prova protestada for relevante, serão designados os 4 (quatro) dias seguintes para inquirição das testemunhas do impugnante e do impugnado, as quais comparecerão por iniciativa das partes que as tiverem arrolado, com

notificação judicial”,

Note-se que esse dispositivo fala genericamente em “prova protestada”. Já o art. 3º, § 3º, da LC nº 64/90 permite ao autor especificar “os meios de prova com que pretende demonstrar a veracidade do alegado”. Por sua vez, o art. 4º, caput, permite ao réu na contestação “requerer a produção de outras provas”. Embora todos esses dispositivos também aludem expressamente à prova testemunhal, isso se dá apenas em caráter exemplificativo. Por óbvio, quaisquer outros meios de prova poderão ser utilizados pelas partes. Ainda porque, o direito à prova tem fundamento constitucional, podendo ser extraído diretamente do art. 5º da Lei Maior, cujo inciso LV assegura o contraditório “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral”, e cujo inciso LIV garante o devido processo legal. No plano infraconstitucional, o art. 369 do CPC proclama que as

partes têm o direito de empregar todos os meios legais,
bem como os moralmente legítimos, “para provar a

— Pág. orig. 783 —

verdade dos fatos em que se funda o pedido ou = de”:
influir eficazmente na convi
o do juiz”.

sim, ultrapassada a fase de defesa e s.>o ainda necessário produzir provas, o juiz des’
1. 4 audiência de instrução nos quatro dias subsequ nt = ontestação ou
ao vencimento do prazo fixado; a.
produção.

Sob o aspecto formal, - avdu “cia deve observar o estipulado nos arts. 35º a 3º6 do CPC. A ela deve apresentar-se o órgão u > Mi ústério Público caso atue no feito como fiscal da ordem jurídica.

No entanto, por se tratar de direito ou situação jurídica indisponível, não há espaço para a conciliação preconizada no art. 359 desse diploma.

Todas as provas orais serão produzidas em uma só audiência, aí, portanto, estando incluídas a eventual

arguição de especialista na perícia simplificada (CPC, art.
464, § 4º), bem como a oitiva das testemunhas indicadas
pelo impugnante e pelo impugnado.

ser arroladas na petição inicial e na contestação. O art. 3º,

§ 3º, da LC nº 64/90 limitou o número de testemunhas a seis, não se aplicando, aqui, o limite de dez previsto no art. 357, § 6º, do CPC. Todavia, com base nessa última disposição, é lícito ao juiz eleitoral restringir a três o número de testemunhas para cada fato.

O comparecimento das testemunhas à audiência se dá “por iniciativa das partes que as tiverem arrolado”. Assim, elas poderão comparecer independentemente de intimação judicial se as partes se comprometerem a levá-las. Caso contrário, extrai-se da parte final do citado

art. 5º (“com notificação judicial”) que elas deverão ser

o efetivada

intimadas judicialmente, sendo essa intimação pela parte que arrolou a testemunha. Há casos, porém, em

que a intimação deverá ser efetivada pelo Estado-juiz haja

vista que, na prática, nem sempre a parte terá acesso à testemunha ou esta se disporá a comparecer à audiência

espontaneamente.

— Pág. orig. 784 —

Diligências - Encerrada a audiência de instrução,

nos cinco dias subsequentes serão realizadas as

as diligências determinadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes. Para tanto, não serão ouvidos “terceiros, referidos pelas partes, - testemunhas, como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam

influir na decisão da causa” LC nº 54/90, art. 5º e

3º). Assim, nova audiência não será realizada.

Nesse mesmo prazo, poderá ser ordenado o depósito em juízo de qualquer documento necessário à formação da prova que se achar em poder de terceiro. Se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento, ou não comparecer a juízo, poderá o juiz expedir mandado de busca e apreensão, requisitando, se for preciso, força policial para o seu cumprimento; também poderá impor

multa processual e determinar “outras medidas indutivas,

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão” (CPC, art. 403,

parágrafo único). Isso sem prejuízo da responsabilização

do terceiro por crime de desobediência (LC nº 64/90, art. 52, § 5º; CE, art. 347).

13.2.2.18 Alegações finais

Reza o art. 6º da Lei de Inelegibilidades que, tão logo encerrada a fase probatória, “as partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações no prazo comum de 5 (cinco) dias”.

Face ao emprego do vocábulo poderão nesse dispositivo, discute-se se a abertura de prazo para alegações finais é opcional, a critério do juiz, ou se essa providência é sempre necessária.

Se a lei estabelece uma fase no processo para produção de provas, e sendo essa fase cumprida, viola o devido processo legal não conferir 2 e ao Ministério partes, Público, oportunidade para sobre elas se manifestar. Não é exato que as provas produzidas em juízo se dirijam somente ao juiz. Ao contrário, é assente encontrar-

— Pág. orig. 785 —

se a serviço do processo judicial, pois para -stº s.> produzidas. Ao juiz cabe presidir sua produ- las no momento de decidir. Mas, antes de « atenciar,

devem as partes se manifestar, expor suas narrativas e argumentos à luz do quadro pr na 4ric resultante da instrução (CPC, art. 10). Sem is não se pode dizer haja processo legal, mas mero ar” .mºode

Logo, o termo poder” 1.” uudida expressão legal, só pode ser compreent do omo faculdade conferida às partes. Se não quiserem, se entenderem desnecessário ou supérfluo, poderão deixar de apresentar alegações finais. Mas a oportunidade para fazê-lo deve ser-lhes franqueada. Tanto é assim que o art. 7º, caput, da LC nº 64/90 estipula que os autos serão conclusos ao juiz somente após “encerrado o prazo para alegações” das partes.

No entanto, se não houver dilação probatória, entende- se não ser necessária a abertura de vista dos autos às partes para alegações finais, podendo o juiz, após a fase

de defesa, julgar antecipadamente o mérito da causa (CPC, art. 355, I). Assim: “A apresentação das alegações finais será dispensa aberta a fase probatória” (Res. TSE nº 23.609/2019, art. da nos feitos em que não houver sido

43, § 3º). E mais: “[...] Em observância do princípio da economia processual, é permitido ao juiz eleitoral, nas ações de impugnação ao registro de candidatura, e passada a fase de contestação, decidir, de pronto, a ação, desde que se trate apenas de matéria de direito e as provas protestadas sejam irrelevantes” (TSE - REspe nº 16694/ SP — PSS 19-9-2000; em igual sentido: TSE - AgREspe nº 5286/CE — PSS 23-10-2012; TSE - AgREspe nº 28623/SC

— PSS 28-11-2016). Em tal situação, também se entende desnecessária a abertura de vista à parte adversa em

razão da juntada de documentos na contest:

o; nesse caso, eventual nulidade só pode ser reconhecida se houver demonstração de efetivo prejuízo à parte. Confira-se: TSE - AIRC no RCAND nº 0600903-50, PSS 1º-9-2018 Manifestação do Ministério Público Eleitoral - Nas

impugnações em que não figurar como autor, o órgão do

— Pág. orig. 786 —

Parquet, na qualidade de fiscal da ordem jurídica. (esto
legis), deverá ser intimado para se manifestar. HF. e o
mérito da causa. Para tanto, dispõe do prazo at *: 's dias

13.2.2.19 Julgamento

Esgotado o prazo para alegações, e, sendo o caso, para a manifestação do Min. «ér's Público Eleitoral, com ou sem elas, devem os autos ser conclusos ao juiz eleitoral (nas eleições municipais, vu ao juiz-relator no tribunal (nas eleições presidenciais e gerais) para julgamento da causa.

É exigência constitucional indeclinável - inscrita no art. 93, IX, da Lei Maior - que o ato decisório exiba os fundamentos considerados relevantes para a conclusão, sob pena de nulidade. No Estado Democrático de Direito,

é simplesmente inconcebível que alguém sofra restrição
de direito sem ao menos saber dos motivos. Por isso
mesmo, o ato decisório deve obedecer ao padrão do art.
489 do CPC, contendo pelo menos três partes: relatório,
fundamentação e dispositivo,

Ante o princípio da persuasão racional, para formar sua convicção, o juiz ou Tribunal eleitoral goza de liberdade para apreciar o acervo probatório constante dos autos (LC nº 64/90, art. 7º, parágrafo único; CPC, art. 371), independentemente de quem tenha realizado a produção da prova.

Entretanto, face ao interesse público predominante no âmbito da AIRC e por força do princípio da congruência, deve haver correlação entre os fatos imputados na petição inicial (= causa petendi) e a decisão de mérito. É que o

conteúdo da decisão resulta da delimitação fática posta

naquela peça - e não propriamente do pedido formulado pelo autor (como ocorre no Processo Civil comum - CPC, arts. 191 e 492).

Deve a decisão ser proferida impreterivelmente no prazo de três dias após a conclusão dos autos ao juiz ou

relator no tribunal (LC nº 64/90, arts. 8º e 13)

— Pág. orig. 787 —

Nos tribunais eleitorais, é dispensada a publ' .ac"o . >

pauta. Todavia, na sessão de julgamento só w0u ser apreciados os processos relacionados até o s. > 'nicio. O

julgamento de ação impugnatoria cv'. , cesso não foi

arrolado até o início da sessão vi "a co' .traditório e a

ampla defesa, sobretudo por st ore ». 'er as partes (CPC, arts. 7º e 9º, caput), que "cam .»Inidas de apresentar adequadamente suas rº "es .¢ órgão julgador, e, pois, de influenciar efetivan. nte 1a formação do conteúdo da decisão colegiada.

Nas eleições municipais, sendo a decisão de 1º grau prolatada fora desse lapso, "o Corregedor Regional, de ofício, apurará o motivo do retardamento e proporá ao

ão da

Tribunal Regional Eleitoral, se for o caso, a aplic

penalidade cabível" (LC nº 64/90, art. 9º). Nas ele'

presidenciais e gerais (federais e estaduais) não é prevista sanção semelhante, porquanto a decisão promana de

órgão colegiado.

Importa frisar que a decisão, aqui, abarca duas

relações processuais diferentes: a atinente ao registro de

candidatura propriamente dito e a decorrente da AIRC. E ambas devem ser resolvidas em um só ato. Por isso, a partir da sentença, há unificação do procedimento, que passa a ser idêntico para ambas.

A sentença possui caráter declaratório, pois apenas reconhece e afirma a não elegibilidade em razão dos fatos comprovados nos autos. Assim, a procedência do pedido inicial implica declaração de não elegibilidade, acarretando o indeferimento do requerimento de registro de candidatura.

A decisão que defere ou indefere o requerimento de registro é recorrível. Havendo recurso, a candidatura seguirá sub judice. Se ela se encontrar nesse estado no dia do pleito, o indeferimento final do registro acarreta: @ a invalidação (nulidade ou anulabilidade, conforme o caso) dos votos dados ao candidato; (ii) a invalidação

do diploma eventualmente expedido. Como consequência

— Pág. orig. 788 —

da invalidação dos votos e tratando-se do \$.nd'da.»

vitorioso: (a) no pleito majoritário, novas eleic. »s «> -rão ser realizadas por força do disposto no art. z.* § 3º, do CE (com a redação da Lei nº 13.165/"v1.); (b) no pleito proporcional, o suplente será conv -a '9 p <a investidura na titularidade do cargo que se' "nu 'ago. Nesse último (pleito proporcional) a nuliç .de de votos não é total, mas parcial, sendo eles com 'a nº para a legenda (CE, art. 175, § 4º); portanto, sac mar idos os quocientes eleitorais e partidários, não havendo reconfiguração dos resultados proclamados das eleições.

Note-se que a improcedência do pedido na AIRC não significa que o registro será deferido. É que o pedido de registro pode ser negado, até mesmo de ofício, em virtude de outras ocorrências no processo de registro de candidatura, como, e. g., a não apresentação de documento legal ou o desvelamento de causa de inelegibilidade diversa da arguida na AIRC

13.2.2.20 Eficácia da decisão que indefere

registro de candidatura

A LC nº 135/2010 alterou substancialmente o regime das inelegibilidades previsto na LC nº 64/90. Declarada constitucional pelo STF (vide ADCs nº 29/DF e 30/ DF, e a ADI 4.578/AC), na sistemática daquela norma o julgamento de órgão colegiado é suficiente para configurar uma inelegibilidade, não sendo necessário aguardar-se o trânsito em julgado da respectiva decisão.

No tocante à decisão de mérito (cognição exauriente) proferida na AIRC, dispõe o art. 15 da Lei de Inelegibilidades (com a redação da LC nº 135/2010) "Transitada em julgado ou publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado registro, ou cancelado, se já

tiver sido feito, ou declarado nulo o diploma, se já

expedido".

— Pág. orig. 789 —

O termo inelegibilidade nesse dispositivo .evº s." compreendido em sentido amplo, abrangendo a ca s sde inelegibilidade propriamente ditas e também a. * »ndições de elegibilidade.

O referido art. 15 regula o «ite, decorrentes da decisão judicial que dec' ° 4 inelegibilidade e, conseqüentemente, nega o .ecue. mento de registro de candidatura. No plano ° a. ár.a, a decisão "transitada em julgado" é equipara 'a à lecisão "proferida por órgão colegiado".

Assim, para fins de cumprimento e concretização da

deci

o denegatória de registro, não é necessário que se aguarde o trânsito em julgado do ato colegiado. Significa dizer que as decisões proferidas por órgão colegiado de tribunal eleitoral têm aptidão para produzir efeitos concretos imediatos, podendo ser cumpridas tão logo publicadas.

Ao dotar a decisão colegiada de eficácia concreta imediata, o art. 15 da LC nº 64/90 contribui para a confiança no processo eleitoral, para a certeza e sinceridade do voto e efetiva representatividade do candidato eleito. Isso porque, em certa medida, elimina-se a dúvida sobre a candidatura. E aqui vale ressaltar

a função constitucional básica da Justiça Eleitoral de garantir um processo eleitoral íntegro e seguro - inclusive para os eleitores, que têm o direito fundamental de comparecer às urnas com a segurança de saber que seu voto terá peso e valor igual. Deveras, a manutenção de candidatura sub judice no dia do pleito (e mesmo depois dele) é incompatível com os valores democráticos, porque além de gerar perplexidade nos eleitores que não poderão saber se fazem escolha válida e eficaz, também provoca instabilidade institucional se o candidato sub judice for eleito e os votos por ele obtidos vierem a ser invalidados. Não obstante, apreciando essa matéria, o Tribunal Superior Eleitoral restringiu a incidência do art. 15 da Lei Complementar nº 64/90, conferindo primazia ao art

16-A da Lei Ordinária nº 9.504/97. Esse último autoriza

— Pág. orig. 790 —

o candidato com pedido de registro sub judice por

recorre da decisão de indeferimento) a efetuar, nos atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver nessa condição. A validade de seu registro é condicionada ao deferimento ou indeferimento do registro na decisão final do processo.

Nesse sentido, para eleições gerais, a Corte Superior

fixou a seguinte tese:

“a condição de candidato sub judice, para fins de incidência do art. 16-A da Lei nº 9.504/97, nas

eleições gerais, cessa (i) com o trânsito em julgado

da decisão de indeferimento do registro ou (ii) com a decisão de indeferimento do registro proferida pelo

Tribunal Superior Eleitoral”.

Também fixou a seguinte tese complementar: “como regra geral, a decisão de indeferimento de registro de candidatura deve ser tomada pelo Plenário” (TSE - RO

nº 0600919-68/MS-PSS 9-10-2018).

Esse mesmo entendimento aplica-se às eleições presidenciais: TSE - RCAND nº 0600903-50, PSS 1º-9-2018.

E também se aplica as eleições municipais. Nesse sentido:

“Art. 51. O candidato cujo registro esteja sub judice pode efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição.

§ 1º Cessa a situação sub judice: I - com o trânsito em julgado; ou II - independentemente do julgamento de

— Pág. orig. 791 —

eventuais embargos de declaração, a partir é . dr > colegiada do Tribunal Superior Eleitoral sav se obtida decisão que: [...]” (Res. TSE nº 23.. 9/2019, art. 51,§ 19).

No mesmo diapas —PSS 28-11-2016

o, vide: TS. - Fu-1.Espe nº 13925/RS

Se a tanto se chego, na são haveria em se fazer depender a eficácia u ¢-cisdo colegiada do TSE a publicação do julgamento dos embargos de declaração, conclusão, aliás, mais técnica e justa tendo em vista a possibilidade de os embargos alterarem o sentido do julgamento.

Portanto, a “decisão colegiada” referida no art. 15 da LC nº 64/90 é a proferida pelo plenário do TSE - e não a emanada dos Tribunais Regionais Eleitorais. Então,

somente o trânsito em julgado da decisão e a publica
de acórdão daquele tribunal superior constituem marcos
finais para uma candidatura, salvo, na última situação, se

o interessado recorrer ao Supremo Tribunal Federal e neste obtiver tutela provisória de urgência em sentido diverso. Outra conclusão que se pode extrair do citado entendimento jurisprudencial: o art. 16-A da LE incidirá independentemente de o recurso interposto contra o acórdão do Tribunal Regional ser ordinário ou especial. Mas, apesar da coerência dessa conclusão com os julgados citados, há manifesta subversão de importantes conceitos processuais. É que, no âmbito do processo de registro de candidatura, os referidos recursos não são dotados de efeito suspensivo. Assim, o referido entendimento. (i) ao criar efeito suspensivo a recurso que não o tem, invade a competência privativa da União para legislar em

matéria processual (CF, art. 22, I); (ii) impõe a automática

suspensão de decisão negativa, qual seja: a que nega o pedido de registro.

13.2.2.21 Recurso

— Pág. orig. 792 —

No tocante a decisões interlocutórias proferidas pelo juiz de primeira instância, há o entendimento segundo o qual são elas irrecorríveis de imediato. Só se pode recorrer delas ao final do processo. Como regra, tais decisões não são cobertas pela possibilidade de recurso, pois, sendo submetidas ao tribunal, a decisão é considerada preliminar do recurso interposto contra a decisão final. Nesse caso, deve-se conhecer “da decisão versada na decisão interlocutória como preliminar à decisão de mérito” (Res. TSE nº 23.478/2016, art. 19, § 1º).

Ao menos em parte, esse entendimento é ratificado pelo CPC de 2015. Contra decisões interlocutórias de juiz de primeira instância, esse Código prevê o cabimento do “agravo de instrumento”, restringindo-o, porém, apenas às hipóteses arroladas nos incisos I a XI de seu art. 1.015, bem como aos “casos expressamente referidos em lei” (inciso XIII).

Ja no âmbito dos tribunais, “contra decisão proferida pelo relator” pode-se cogitar o cabimento do agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC. O fato de a decisão ser proferida pelo relator induz à

conclusão de que quaisquer decisões interlocutórias proferidas monocraticamente pelo relator são agraváveis. Isso é compreensível especialmente ante o princípio da colegialidade, pois, ao decidir monocraticamente uma questão, o relator apenas exerce, por delegação, competência própria do órgão colegiado a que pertence, sendo mais do que razoável a abertura da via recursal para que o próprio órgão colegiado, desde logo, conheça e decida questão que originariamente lhe pertence.

É razoável que tal modelo processual se aplique ao processo da AIRC, porque: (i) o art. 265, caput, do Código Eleitoral, prevê (sem ressalvas) caber recurso “dos atos, decisões ou despachos” proferidos por juiz eleitoral; (ii) o art. 15 do CPC determina sua aplicação supletiva “na ausência de normas que regulem processos eleitorais”; (iii) o art. 2º, parágrafo único, da Res. TSE nº

23.478/2016, determina a aplicação das regras do CPC

— Pág. orig. 793 —

“desde que haja compatibilidade sistêmica” (e não a requerida compatibilidade); iv) no âmbito do TSE, a recorribilidade da decisão monocrática do relator é expressamente prevista no art. 19, § 1º, da citada Res. TSE nº 23.478/2016, que prevê “recurso especial

interposto contra decisão interlocutória. 1.º seja “processado em autos suplementares. pros. guindo o curso da demanda nos autos principais” 11.º - pra, se até mesmo recurso especial é cabível contra decisão interlocutória, por que razão não seria o agravo interno?

Além disso, referido modelo se orienta em direção a um processo justo, eficiente e em tempo razoável. Em verdade, trata-se de atribuir máxima eficácia a direitos fundamentais como a inafastabilidade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV e LXXVIII).

Assim, contra decisão interlocutória: (i) em eleições

municipais, deve-se admitir agravo de instrumento nos

mesmos casos do art. 1.015 do CPC; (ii) em eleições

gerais,

deve-se admitir o agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC. Nos dois casos

os, o prazo recursal é três dias.

No entanto, caso não se entenda cabíveis o agravo de instrumento nem o agravo interno, pode o interessado valer-se do writ of mandamus. O art. 5º, II, da Lei do Mandado de Segurança - interpretado a contrario sensu assegura o seu cabimento contra decisão judicial, sempre que não houver recurso específico com efeito suspensivo previsto nas leis processuais. E, nos termos da Súmula 22 do TSE: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais”. Assim, sendo a decisão interlocutória “teratológica” ou “manifestamente ilegal” e dela podendo resultar lesão a direito líquido e certo da parte, admite-se sua impugnação mediante mandado de segurança. No caso, a competência é do próprio tribunal a que pertence o autor da decisão singular”.

Já a decisão final na AIRC (bem como no processo

de registro de candidatura, e na hipótese de “notícia de

— Pág. orig. 794 —

inelegibilidade”) que extingue o processo com a “extinção do processo” (art. 4º, III); (ii) recurso especial, se a questão não se do mérito é sempre recorrível. A sistemática rejeita a alegação de que a causa de inelegibilidade; assim, será cabível ser assim resumida: REspe (e não RO) se a questão disser respeito a condição de elegibilidade. Note-se que nos termos

-no pleito municipal, é cabível o recurso especial eleitoral para da Súmula TSE nº 64: “Contra acórdão que discute,

o TRE (CE, arts. 265 ss? de não ser interposto simultaneamente, condições de elegibilidade e de perante o juiz eleitor”... Co. “ta o acórdão regional, inelegibilidade, é cabível o recurso ordinário”; (iii) pode-se ingressar no recurso especial eleitoral — recurso extraordinário - RE contra o acórdão do

REspe, de comp. ânc. do TSE (CF, art. 121, §4º, IV, do TSE).

II; CE, art. 276, I); a interposição, nesse caso, se faz nas eleições presidenciais, é cabível somente

perante o presidente do TRE. Por falta de previsão

recurso extraordinário - RE para o Supremo legal, não é cabível recurso ordinário - RO, pois as Tribunal Federal (CF, art. 121, § 3º) hipóteses que o autorizam encontram-se expressas no art. 121, § 4º, III, IV e V, da CF, e no art. 276, À exceção do recurso extraordinário, em nenhum dos II, do CE. Os acórdãos do TSE são impugnáveis por demais recursos há juízo de admissibilidade no órgão Recurso Extraordinário - RE. judicial a quo, sendo ele sempre realizado direta e “nas eleições gerais (federais e estaduais) são primeiramente pelo tribunal ad quem. Aplica-se, aqui, o cabíveis: (i) recurso ordinário - RO, se em jogo disposto no art. 12, parágrafo único, da LC nº 64/90,

estiver causa de inelegibilidade (CF, art. 121, § pelo que, apresentadas as contrarrazões, serão os autos

— Pág. orig. 795 —

imediatamente remetidos ao Tribunal ad quem Le3o, »

seguimento dos recursos ordinário e especial e. itu 2' não pode ser obstado no Tribunal Regional

São cabíveis, ainda, embargos de uv laração se na sentença ou no acórdão houver ob: “u. “dad ., contradição, omissão de ponto sobre que d a 2. nunciar-se o juiz, ou necessidade de correção .e erre material. Os embargos

interrompem o prazo par“ it, >r osição de recurso. Sendo

eles manifestamente p. tel. tórios, poderá o embargante ser condenado “a pagar ao embargado multa não excedente a 2 (dois) salários mínimos”, multa essa que será elevada até dez salários em caso de reiteração (CE, art. 275, Ialll, §§ 5º, 6º e 7º, com a redação do art. 1.067 do CPC). Na instância ad quem (TRE ou TSE, conforme o caso), após distribuição do recurso ao relator, os autos são enviados com vista ao Ministério Público para, em dois dias, apresentar parecer. Em seguida, os autos são

remetidos ao relator, que poderá:

não conhecer o recurso ou negar-lhe seguimento, se for inadmissível, prejudicado ou se não tiverem sido impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida (CPC, art. 932, III, e RITSE, art. 36, § 6º) - sendo o caso, antes de considerar o recurso inadmissível, deve o relator conceder prazo ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível

(CPC, art. 932, parágrafo único);

negar provimento a recurso que for contrário à súmula do próprio Tribunal, do TSE, do STF ou do STJ (CPC, art. 932, IV);

desde que se tenha facultada a apresentação

de contrarrazões, prover o pedido recursal se

a decisão recorrida for contrária à súmula do próprio Tribunal, do TSE, do STF ou do STJ (CPC, art. 932, V, a, e RITSE, art. 36, § 7º);

— Pág. orig. 796 —

iv) intimar as partes para se manifestar: n ob.

“fato superveniente à decisão recon id a existência de questão apreciável de o.. 'o ainda não examinada que devam + -r «. nsiderados no

julgamento do recurso” (C ~.. ++ ‘ 33);

vy) apresentar orecurso. *c- para julgamento.

Nas hipóteses I, ' e .”I, da decisão monocrática proferida pelo relator, c.’e recurso de agravo interno (CPC, art. 1.021), o qual é dirigido ao órgão colegiado e processado nos próprios autos

Na sessão de julgamento, feito o relatório, as partes e, depois delas, o Parquet, poderão manifestar-se oralmente pelo tempo máximo de dez minutos. O acórdão prolatado deve ser lido e publicado na própria sessão.

O prazo para interposição de todos os recursos

assinalados é de três dias.

Durante o período eleitoral, tal prazo é contado da

publicação da decisão - vide arts. 258,275,S\$1º,276,S1º%e

281, do Código Eleitoral, bem como os arts. 11,8 2º, e 14 da LC nº 64/90.

No âmbito dos tribunais eleitorais

, a publicação dos acórdãos ocorre na própria sessão de julgamento, a partir daí, portanto, contando-se o prazo recursal.

Contudo, sendo municipais as eleições, conta-se o prazo a partir do terceiro dia após a conclusão dos autos ao juiz eleitoral (LC nº 64/90, art. 8º), pois é esse o lapso fixado para que a sentença seja publicada. Logo, o marco inicial para o cômputo do prazo em foco não é o só fato da publicação da decisão, mas sim o terceiro dia após a conclusão dos autos ao juiz. Daí dispor a Súmula nº 10 do

“No processo de registro de candidatura, quando a

sentença for entregue em Cartório antes de três dias

contados da conclusão ao juiz, o prazo para o recurso

— Pág. orig. 797 —

ordinário, salvo intimação pessoal anteri 5, 6 .>

conta do termo final daquele tríduo”.

m, se o juiz antecipar a sentença > a publicação ocorrer, por exemplo, no primeiro «7 d tríduo legal, não tem esse evento o condão de ar o termo inicial do prazo recursal, exceto, “oFvic. se dessa antecipação for o interessado intimado valmente. Nesse caso, a intimação pessoal torna-se o conhecimento do decisum, de sorte que aguardar o encerramento do tríduo legal significaria aumentar indevidamente o prazo recursal.

No entanto, se a sentença for publicada mais de três dias depois da conclusão dos autos ao juiz, “o prazo para recurso só começará a correr após a publicação 64/90, art. 9º) Como o prazo recursal em apreço é computado em

ção da mesma” (LC nº

dias, na contagem incide o disposto no art. 224, caput,

do CPC, sendo excluído o dia do começo e incluído o

do vencimento. o se olvide, porém, que no processo

de registro os prazos são contínuos e peremptórios,

não sofrendo suspensão nem interrupção nos sábados,

domingos e feriados - daí serem inaplicáveis os parágrafos daquele dispositivo do Código processual.

De três dias é também o prazo para apresentação de contrarrazões (LC nº 64/90, art. 8º, 1º), sendo contado da intimação da parte. A intimação é feita por mural eletrônico, o qual é veiculado na página da Justiça Eleitoral na Internet (LE, art. 94, § 5º incluído pela Lei nº 13.165/2015). Note-se que por essa forma de intimação inicia-se “a contagem do prazo no dia seguinte ao da divulgação” do mural.

A teor da Súmula nº 11 do TSE, não ostenta legitimidade para recorrer da decisão que defere registro de candidatura quem não a tiver impugnado via AIRC (LC nº 64/90, art

3º), exceto no caso de matéria constitucional. Confira

“No processo de registro de candidatos, o partido que não a impugnou não tem legitimidade para recorrer da sentença

que o deferiu, salvo se se cuidar de matéria constitucional”.

— Pág. orig. 798 —

A ilegitimidade em tela persiste ainda que o rº -orven >

tenha sido o autor da “notícia” de inelegibilidade (1.Y. Ac. nº 23.613, de 30-9-2004).

Não obstante, o Ministério Put... tem sempre legitimidade recursal, sendo ir *k ‘ant: não tenha apresentado impugnação ant ‘1, , 2rquanto age na qualidade de custos legis, .e ‘is. | da

ordem jurídica, sendo seu objetivo a sua manutenção dos interesses maiores da sociedade. É nessa linha a interpretação do Supremo Tribunal Federal, para quem “a Súmula nº 11 do Tribunal Superior Eleitoral não se aplica ao Ministério Público Eleitoral” (STF ARE nº 728.188/RJ - Pleno — Rel. Min. Ricardo Lewandowski - j. 18-12-2013), o qual, como fiscal da lei, não poderia ter diminuída sua legitimidade recursal ativa. Por igual, no âmbito eleitoral, é firme o entendimento de que: “O Ministério Público Eleitoral poderá recorrer ainda que não tenha TSE nº

oferecido impugnação ao pedido de registro” (Res

23.405/2013, arts. 50, § 5º, e 57, § 5º; Res. nº 23.609/2019, art. 56).

É mister que os pedidos de registro, inclusive os impugnados e também os recursos ajuizados, sejam julgados, e as respectivas decisões, publicadas em tempo útil, de maneira a não se prejudicarem os demais trâmites do processo eleitoral. Atento a essa necessidade, tem-se que, até 20 dias antes da data das eleições, todos os pedidos de registro de candidatura, inclusive os impugnados, e os respectivos recursos nas instâncias ordinárias, devem estar julgados, e publicadas as decisões a eles relativas (CE, art. 93, § 1º; LE, art. 16, § 1º). Note-se que esse

limite temporal aplica-se apenas às instâncias ordinárias,

não, porém, às instâncias excepcionais. Portanto, aplica-se: (i) aos juízes eleitorais e TREs, nas eleições municipais (ii) aos TREs e TSE, nas eleições

ao TSE, na eleição presidencial. Por outro lado, não se

aplica às instâncias federais e estaduais;

aplica: (a) ao TSE, nas eleições municipais; (b) ao STF, em

qualquer eleição.

— Pág. orig. 799 —

Depois de afirmar que os processos de registro gozam de prioridade sobre quaisquer outros, o § 2º do art. 1º, da LE determina que a Justiça Eleitoral adote as providências necessárias para o cumprimento do prazo-limite de

20 dias antes da data das eleições, “in observância com a

realização de sessões extraordinárias e convocação dos juízes suplentes pelos Tribunais Eleitorais, sem prejuízo da eventual aplicação do disposto no art. 20, e de representação ao Conselho Nacional de Justiça.

Todavia, aproximando-se o pleito e havendo recursos pendentes de apreciação, é imperioso se proceda ao julgamento dos pedidos de registro, pois é preciso que haja

segurança jurídica no processo eleitoral. Sobre isso, já se

entendeu que “[...] a proximidade das eleições justifica que o TSE proceda, desde logo, ao exame das irregularidades, verificando se são sanáveis” (TSE - Ac. nº 678, de 27-9-2002).

Desistência do recurso - Tem-se afirmado na jurisprudência que, após a realização das eleições, à parte

recorrente não é dado desistir do recurso interposto, notadamente se o tribunal já tiver iniciado o seu julgamento. Isso porque o registro de candidatura é matéria de ordem pública e, pois, indisponível; eventual invalidação de votos dados ao recorrente interferirá no cálculo do quociente eleitoral e, pois, afetará os interesses dos eleitores e do partido por ele representado. Nesse sentido: TSE AgR-RO nº 436.006/PB, 29.03.2013, p. 31-32.

— Pág. orig. 800 —

CAMPANHA ELEITORAL

14.1 CAMPANHA ELEITORAL E PRE- CAMPANHA

A campanha eleitoral constitui acontecimento próprio

do processo

eleitoral. Trata-se do complexo de atos e técnicas empregados pelos candidatos e agremiações políticas com vistas a se comunicar com a comunidade, influenciar os eleitores para obter-lhes o voto e lograr êxito na disputa de cargo público-eletivo. Em seu âmbito, é desenvolvido um conjunto de atividades comunicativas consistentes em atos de mobilização e apoio, troca de informações, debates, difusão de ideias e projetos, realização de propaganda, divulgação de pesquisas e consultas populares, embates com adversários.

Ela se desenvolve no período situado entre a formalização do requerimento de registro de candidatura e

a data do pleito. Assim, o dia 16 de agosto do ano em que as eleições se realizam marca o momento em que a campanha pode se iniciar oficialmente. Esse é o primeiro dia após a protocolização dos pedidos de registro de candidatura na Justiça Eleitoral. É claro que muito antes desse marco temporal há intensa atividade, movimentação e

— Pág. orig. 801 —

comunicação política por parte dos pretensos candidatos e

partidos. Mas é a partir daí que se efetiva a condução da campanha (ou seja, o direito de acesso à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão), se viabiliza a arrecadação e os gastos de recursos na campanha e se permite que candidatos se dirijam diretamente aos eleitores para captar-lhes o voto.

A campanha eleitoral é essencialmente voltada à comunicação política com vistas à manutenção, captação ou atração de votos. Deve sempre se pautar pela licitude, cumprindo ao candidato e seus apoiadores se curvar às diretrizes ético-jurídicas do sistema jurídico. Como prevê o art. 64-bis do Código Eleitoral argentino (Lei nº 19.945), deve ela “desarrollar en un clima de tolerancia democrática”.

A propaganda é instrumento indispensável, de importância primordial, em qualquer campanha eleitoral. Sem ela, é praticamente impossível alcançar a vitória no certame eleitoral. É pela propaganda que o político torna pública sua candidatura, levando ao conhecimento do eleitorado os projetos que defende (e os que repudia), bem como as suas realizações e as ações que pretende implementar; com isso, sua história, imagem, ideias, projetos e propostas adquirem grande visibilidade perante o eleitorado, inserindo-se no espaço público de debate.

Mas não é esse o único instrumento, pois, consoante assinalam Durán Barba e Nieto (2017, p. 120), as campanhas modernas devem usar “encuestas, estudios cualitativos, análisis de resultados electorales y de datos sociales, económicos, culturales, y otra serie de estudios que les permiten trabajar con la información más objetiva posible”.

O altíssimo custo financeiro envolvido em uma campanha - sobretudo quando se disputa a chefia do Poder Executivo - impõe a busca por financiamento, quer seja ele público, quer seja privado.

Lamentavelmente, há diversos tipos de ilicitudes detectadas em campanhas eleitorais, destacando-se entre

— Pág. orig. 802 —

elas o uso abusivo de poder em suas variadas formas, nos meios de comunicação social, de redes e plataformas digitais de comunicação.

O terreno econômico é certamente o mais se cogita do uso abusivo de poder nas eleições. “... o que pode não só desequilibrar as disputas, como também relativizar

(ou até tornar menos impactante a voz dos soberanos

cidadãos. Por isso, o Poder Judiciário deve intervir, fazendo o sempre com o objetivo de que o processo eleitoral seja hígido, as disputas equilibradas e harmônicas, haja transparência na captação e no dispêndio de recursos por partidos e candidatos. Afinal, é nos cidadãos que se encontra a fonte vital da democracia.

Deve-se, pois, impedir que a grande riqueza dos mais abastados e o poder detido por autoridades, meios e estruturas de comunicação interfiram de forma relevante ou decisiva no

processo e no resultado das eleições. Se

todos são iguais perante a lei (princípio constitucional

da igualdade), justo não seria que houvesse grande

diferença de oportunidades ou chances para a ocupação de cargos político-eletivos, o que retiraria a autenticidade da

representação política.

14.1.1 Pré-campanha

A expressão pré-campanha é compreendida por

similitude com campanha, tratando-se do conjunto de atividades e ações comunicativas realizadas no período anterior à formalização do registro de candidatura. Embora não exista um regime legal próprio atinente à pré-campanha, o art. 36-A da LE (introduzido no sistema eleitoral pela Lei nº 12.034/2009 e alterado pela Lei nº 13.165/2015) confere amplas possibilidades de comunicação aos que pretendem se candidatar. Tal dispositivo é fruto do encurtamento do “período eleitoral” que decorreu da necessidade de redução dos gastos de campanha em virtude da proibição do financiamento por pessoa jurídica (STF - ADI 4650/DF —j. 19-9-2015; Lei nº

— Pág. orig. 803 —

13.165/2015, art. 15; LPP art. 31, II). Flexibiliza « rizia

do sistema anterior, permitindo a promoção , ess >' e a divulgação de pré-candidatos antes da forn..” ação do requerimento de registro de candidatv a

Conforme se vera mais a 'ate, a regra do art. 36-A apenas veda c “ou io explícito de voto” (caput). Prestigiando .s 'ib. dades de expressão e informação no chama? me 'o 10 pré-eleitoral, permite “menção à pretensa -an idatura” e “exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos” (caput); permite a participação de pré-candidatos “em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos” (inciso I); permite que o pretenso candidato realize reuniões “em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias” (inciso VI) - reuniões, portanto, que podem ocorrer em local

público ou privado; permite pedido de doação financeira

para a campanha (inciso VII), bem como “o pedido de

apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver” (§ 2º).

Mas note que a ação não é totalmente livre no referido período, pois há situações relacionadas ao processo eleitoral que devem ser observadas por todos que pretendam tornar-se candidatos, sob pena de responsabilização eleitoral. Entre elas, vale destacar as

seguintes:

- i) proibição de propaganda eleitoral antecipada (LE, art. 36, § 3º);
- ii) proibição de arrecadação e gasto de recursos (exceto a arrecadação antecipada prevista no art. 22-A, § 3º, da LE, conhecida como crowdfunding ou vaquinha virtual);
- tii) proibição de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios (LE, art. 73, § 10);

— Pág. orig. 804 —

- iv) limitação de gastos com propaganda institucional (LE, art. 73, VII); v) registro de pesquisa eleitoral para fins de divulgação (LE, art. 33);
- vi) proibição de custeio de in... *Isionamento com recursos do Fundo © arti 'tio 180 dias antes do pleito (LPP, art.44... };
- vii) abuso de poder, nos meios de comunicação social e digital;
- viii) propaganda institucional infringente do § 12 do art. 37 da CF (LE, art. 74).

14.2 DIREITOS E DEVERES DE CANDIDATOS NO PROCESSO ELEITORAL

Conforme salientado alhures, o processo eleitoral, em

sentido amplo, constitui espaço democrático e público de livre manifestação da vontade política coletiva. É o locus em que são concretizados direitos políticos fundamentais, nomeadamente as cidadanias ativa (*ius suffragii*) e passiva (*ius honorum*). Trata-se de fenómeno coparticipativo, em que inúmeras pessoas e entes atuam cooperativamente em prol da efetivação da soberania popular e concretização do direito fundamental de sufrágio.

As pessoas e entes envolvidos no processo eleitoral ocupam específicas posições, podendo ser titulares de

direitos e deveres.

14.2.1 Direitos de candidato

Como um dos principais atores do processo eleitoral, vários são os direitos e garantias conferidos ao candidato.

Entre outros, vale lembrar os seguintes:

— Pág. orig. 805 —

não ter a legislação reguladora do processo eleitoral alterada a menos de um ano da data do pleito - anterioridade ou anualidade eleitoral; ter assegurada igualdade de chances

relativamente aos demais "correntes;

ter garantida liberdade de manifestação de

pensamento « 4º in. formação;

ser requerido o registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, ou requerê-lo ele próprio, caso o partido não o faça no tempo devido (= pedido individual de registro de

candidatura); obter recursos para financiamento da campanha;

usar com exclusividade o nome e o número com

que foi registrado;

viii)

imunidade formal - não ser preso desde 15 dias antes da data do pleito até 48 (quarenta e oito) horas depois do encerramento da eleição, salvo se houver flagrante delito ou em virtude de prisão cautelar decretada em sentença penal

condenatória por crime inafiançável;

conceder entrevistas em veículos de mídia, ainda que virtuais. Entrevistas podem ser dadas

ainda antes do início do período eleitoral;

realizar todo tipo de propaganda eleitoral

considerada lícita pela legislação;

não ser impedido de fazer propaganda, nem ter inutilizado, alterado ou perturbado meio de propaganda devidamente empregado (CE, arts. 248, 331 e 332);

promover e divulgar pesquisas eleitorais;

— Pág. orig. 806 —

alizer todo o processo eleitoral, in" as' ve o. atos praticados pelos seus concorrent. s; xiii) acompanhar e fiscalizar a votação, apuração e

totalização de votos.

14.2.2 Deveres de candidato

Uma ordem normativa não pode conter somente direitos, senão também deveres. Essa, aliás, é uma das

críticas que se fez à Constituição

de 1988, cujo Título II prevê os direitos e garantias fundamentais, omitindo-se quanto aos deveres.

Por dever - conforme Abbagnano (2003, p. 265-266)

compreende-se a “ação segundo uma ordem racional ou uma norma”. Esclarece, ademais, que na ética contemporânea: “a doutrina do dever continua ligada à da ordem racional necessária, ou norma (ou conjunto de normas) apta a dirigir o comportamento humano”. Dever, portanto, significa o que precisa acontecer, o que tem de ser feito ou a conduta cuja realização se impõe, quer seja por necessidade, quer seja por conveniência.

Em geral, distingue-se o dever em religioso, moral e jurídico. Enquanto o primeiro se impõe à consciência humana em razão da relação com o divino, decorrem os demais da vida em sociedade, ou seja, da cultura. Estes são heterônomos, frutos de regras consensuadas, construídas na vida em comum. Para suas construções, deve haver uma fecunda interação entre as consciências subjetivas e a realidade objetiva, relação essa intermediada por valores que brotam da cultura. É, pois, na dialética social que os deveres moral e jurídico são erigidos.

No campo eleitoral, diversos são os deveres atribuídos a candidatos, sendo que muitos têm natureza jurídica. A seguir, apenas para fins didáticos, é esboçada uma classificação desses deveres

— Pág. orig. 807 —

Deveres do candidato para consigo mesmo. (i) agir conforme os preceitos éticos, agindo-se moralmente; (ii) ser verdadeiro — coerente com sua própria história; (iii) cuidar da própria

imagem.

Deveres do candidato em relação à sociedade e aos cidadãos em geral. (i) aceitar o resultado das urnas em caso de derrota, contestando-o apenas quando tiver fundamentos sólidos, razoáveis e válidos; (ii) não abusar dos poderes econômico, político ou qualquer outro que porventura detiver, tampouco permitir ou tolerar que terceiros o façam em seu proveito; (iii) respeitar as normas regentes da campanha e do processo eleitoral; (iv) tratar com dignidade e respeito os cidadãos ao endereçar-

lhes mensagens, discursos e propagandas; (v)

abster-se de fazer promessas que não sejam

sérias ou que não tenha capacidade ou intenção

de cumprir; (vi) agir sempre com boa-fé objetiva e subjetiva; (vii) colaborar com o meio ambiente e manter a cidade limpa, recolhendo, após a realização de atos de campanha, o material de propaganda que tiver sido lançado em vias e

locais públicos.

Deveres do candidato com o próprio partido — tais deveres vêm definidos no estatuto da agremiação, destacando-se a lealdade: (i) abster-se de apoiar partido diverso em detrimento daquele em que se encontra filiado; (ii) não apoiar candidato de partido concorrente; (iii) não atacar ou combater os próprios colegas de agremiação; (iv) contribuir para o crescimento e aperfeiçoamento do partido, sobretudo para que se fortaleça e

tenha êxito no certame.

— Pág. orig. 808 —

IV- —Deveres do candidato para com a Justiça Eleitoral — inúmeros são os deveres que o candidato tem com a Justiça Eleitoral. Face à idêntica do princípio da legalidade, tais deveres devem sempre ser veiculados nas leis ou regulamentares. Então, os outros, citem-se os seguintes: 1.º tratar a Justiça Eleitoral

como instituição democrática; (ii) atender

às notificações dos atos chamados da Justiça Eleitoral; (iii) tratar com urbanidade os agentes

da Justiça Eleitoral.

V- Deveres do candidato para com os demais candidatos concorrentes — aqui, avulta o respeito e a consideração que sempre se deve ter para

com o próximo.

A propósito deste último dever, ressalta Emmanuel

Lévinas (2005, p. 27) que, com a derrocada da razão

moderna, é preciso buscar o sentido presente nas relações

intersubjetivas. Há que se entender que outro é um ser, e não apenas objeto de conhecimento e comunicação, e, pois,

de apreensão intelectual. Diz o filósofo: “[...] Outrem não

é primeiro objeto de compreensão e, depois, interlocutor. As duas relações confundem-se. Dito de outra forma, da compreensão de outrem é inseparável sua invocação. Compreender uma pessoa é já falar-lhe. Pôr a existência de outrem, deixando-a ser, é já ter aceito essa existência, tê-la tomado em consideração [...]”.

Entre as distintas facetas que o respeito pode adquirir, destacam-se o respeito pela verdade e o respeito à honra alheia — valores tão depreciados nos tempos correntes. No

tocante à primeira, acentua Jolivet (1995, p. 402-404):

“A finalidade da palavra, falada ou escrita, é permitir aos homens comunicar-se entre si nas suas diversas

necessidades. Ora, a primeira condição para que a

palavra cumpra a sua função é que ela exprima a

— Pág. orig. 809 —

verdade. Nenhuma vida em comum será possível se não pudermos apoiar-nos na veracidade a. É por isto que a mentira tem uma tripla malícia, viola o respeito que se deve ter ao próximo, a merecendo a

sua confiança, perturba a ordem social, e, ao mesmo tempo, põe em

perigo a concórdia mútua. A mentira, degradando moralmente o mentiroso, desvia a sua palavra do

seu fim natural, que é a expressão da verdade”.

No processo eleitoral brasileiro, urge encarecer o respeito devido ao próximo. Lamentavelmente, o que se tem visto nas campanhas é o absoluto menosprezo à pessoa dos adversários, tratados muitas vezes como inimigos a serem desacreditados, aniquilados, abatidos física ou moralmente a qualquer custo. Visando ao constrangimento pessoal do candidato e à sua exposição ao ridículo, fatos concernentes à sua vida privada e

íntima (e que aí deveriam permanecer) são maldosamente

expostos ao público e com grande alarde, como se fossem

coisas

imprescindíveis novidades; e não raro há distorção dos fatos. A lógica do espetáculo tem dado o ritmo das campanhas eleitorais. Em vez do debate sério e comprometido dos problemas nacionais, regionais e locais, coloca-se em discussão as preferências sexuais dos candidatos, o grau de alfabetização que alcançaram, seu gênero e status familiar, a religião que professam, se tiveram filhos antes ou fora do casamento; chega-se até a explorar supostas enfermidades de adversários no afã de instilar a ideia de que não poderão cumprir todo o período do mandato caso eleitos... É preciso, portanto, elevar o nível de respeito às pessoas, que, vale frisar, não perdem

nem têm diminuída a dignidade por defenderem ideias

distintas.

diversas ou ocuparem posições sociais:

Dúvidas não restam de que, para a miséria e a mediocridade do debate político contemporâneo, muito têm contribuído a banalização da vida, a busca do

poder pelo poder, os holofotes da mídia e das redes

— Pág. orig. 810 —

sociais, o consumismo desenfreado e a falta de alrres >>>

projetos sérios e autênticos. Como bem frisou ip. *º.sky

(1989, p. 12), “[...] vivemos em sociedades de *: minante frivola, último elo da plurissecular a” <1. 'ra capitalista- democrática-individualista”, nas c 1. os .ovos regimes democráticos são destituídos de 11.1, > projetos coletivos mobilizadores, e as pessoas - .urtica s pelos gozos privados

do consumo, infantiliza” > p.'9 -ultura instantânea, pela

publicidade, pela politic -es' atáculo.

— Pág. orig. 811 —

sociais, o consumismo desenfreado e a falta de alrres >>>

projetos sérios e autênticos. Como bem frisou ip. *º.sky

(1989, p. 12), “[...] vivemos em sociedades de *: minante frivola, último elo da plurissecular a” <1. 'ra capitalista- democrática-individualista”, nas c 1. os .ovos regimes democráticos são destituídos de 11.1, > projetos coletivos mobilizadores, e as pessoas - .urtica s pelos gozos privados

do consumo, infantiliza” > p.'9 -ultura instantânea, pela

publicidade, pela politic -es' atáculo.

— Pág. orig. 812 —

FINANCIAMENTO DE CAMPANHA ELEITORAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS

15.1 FINANCIAMENTO DE CAMPANHA ELEITORAL

15.1.1. Modelos de financiamento de

campanha eleitoral

Nos atuais regimes democráticos, o financiamento de campanha eleitoral é certamente um dos temas mais importantes e polêmicos.

Os candidatos e partidos políticos necessitam de recursos para se divulgarem e se aproximarem do eleitorado, exporem suas ideias e projetos, de maneira a captarem os votos necessários para vencerem o pleito, ascenderem aos postos estatais e, pois, se investirem ou se manterem no poder político. Para tanto, é essencial que tenham acesso a dinheiro e canais de financiamento. É impensável a realização de campanha eleitoral sem dispêndio de recursos, ainda que pouco vultosos.

Normalmente, são arrecadadas e gastas - de forma

legal e ilegal - elevadíssimas somas pecuniárias, o que é

— Pág. orig. 813 —

particularmente notório em eleições majoritárias 5 rara > Poder Executivo.

E o que é mais grave e preocupante: bu. arte do dinheiro efetivamente gasto em ca' ..
vhas eleitorais tem origem ilícita, emanando da 2 "pr .o envolvendo agentes estatais e pessoas
prive .<. tu desvio de recursos

do Estado, de caixa 2, de .rgon. x\$6es criminosas etc.

Em geral, os valores ofic' 'm. +t declarados como gastos de campanha corresp.xde 1 a
apenas uma parte do montante realmente despendido. Note-se que uma doação oficial de
campanha pode ser lícita ou não; será ilegal ou ilícita quando for vedada ou sua origem for
criminoso. Como a origem do recurso doado em regra não é objeto de investigação, as contas
do candidato podem ser regularmente prestadas e aprovadas pela Justiça Eleitoral - sem que
isso afaste a origem criminosa dos recursos.

É certo que se dinheiro é necess

io para o

financiamento da democraci

também pode ser usado

como instrumento para indevida influência no processo

eleitoral e nas decisões políticas. Por isso, como afirma Speck (2007, p. 154), a diminui

ão de sua importanci na disputa político-eleitoral "coincide com o ideal de uma relação
mais orgânica e consciente entre os partidos políticos e o seu eleitorado".

Afinal, o uso de recursos ilícitos torna ilegítima qualquer eleição, além de oportunizar
que espúrios financiadores privados cooptem agentes públicos e exerçam indevida influência
na esfera estatal.

Por isso, é de fundamental importância haver abertura e transparência quanto à veraz
origem e destino de todos os recursos efetivamente empregados no financiamento de

campanhas políticas.

Daí a necessidade de haver estrita regulamentação, bem

como severa aplicação e execução das regras legais por parte da Justiça Eleitoral. Em
geral, conhecem-se três modelos de financiamento

de campanha: público exclusivo, privado e misto.

— Pág. orig. 814 —

Financiamento público exclusivo - nesse m de'

campanhas eleitora o integralmente finan. 'aa s pelo Estado, portanto com recursos
públicos, vu. 1dos da cobrança de tributos. Em seu favor. ai, 'menta-se que ele contribui

decisivamente para 7 “ex 1c3 da corrupção na gestão estatal, porque os c “hit. 58 eleitos deixam de estar à mercê da influência e da cooptação de seus financiadores privados. “ns. “f .ma-se que esse sistema promove a igualdade .> o’ ortunidades ou chances no certame eleitoral, tornando a disputa mais justa e equilibrada; afinal, nem todos os candidatos têm acesso a ricos financiadores privados, e há mesmo candidatos cujas bandeiras contrariam seus interesses.

Contra esse modelo, de modo mais sensato e realista, argumenta-se que ele não extinguirá o tráfico privado nas campanhas eleitorais, pois o dinheiro privado certamente nelas ingressará por vias tortuosas, o que, além de não resolver o problema, contribuirá para que

ingressem no campo da ilicitude. Afirmar-se, ainda, ser

equivocado o entendimento de que a corrupção nos

o Pública é s

centros do governo e da Administ empre

causada por financiadores privados de campanha eleitoral,

pois estes não estão envolvidos na maioria dos casos de

corrupção. Ao contrário, não poucas vezes a corrupção é fruto da desmesurada ambição e cobiça do próprio agente público, o qual, muitas vezes sequer ocupa cargo eletivo. Por outro lado, poucos são os que resistem à cooptação do poder econômico, que exerce uma irresistível atração. Sob outro ângulo, argumenta-se que muitos candidatos “bem cotados” na corrida eleitoral flertam com ou são emergentes de grupos político-econômicos de incontestável vitalidade financeira, os quais lhes emprestam apoio moral e financeiro não só durante o período de campanha eleitoral, mas ao longo de toda sua trajetória política, o que lhes permite estarem sempre bem situados perante o eleitorado; ora, é de evidência solar

que jamais gozarão da isenção necessária no trato da coisa

pública.

— Pág. orig. 815 —

E mais: afirma-se que, em países em quo 1

graves desníveis sociais, altos índices de ana. “ab. “i .no, parques investimentos em saúde e educação, *» que as rodovias são “caminhos” esburacados “e , or isso devem ser financiadas pelos próprios v 1a ‘os pela cobrança de pesados pedágios), em qu 2 * urança pública é ineficiente e insatisfatória certa. *>ente o dispêndio de elevadas verbas do er’ ‘9 »9°« financiar campanhas eleitorais não é algo qu. em _ 4 e reta consciência se possa considerar prioritário.

De sorte que o modelo de financiamento público exclusivo não põe fim à corrupção de agentes estatais, nem acaba com o financiamento espúrio de campanhas,

tampouco com o uso de caixa 2. A bem da verdade, tais práticas têm na leniência e impunidade suas mais entusiásticas aliadas e apoiadoras. Por outro lado, como ressalta Magnus Ohman (Apud Carazza (2018, p. 239)), os partidos políticos “são organizações privadas destinadas a promover ideias de um segmento da sociedade, e por isso devem se aproximar dos cidadãos que comungam de suas bandeiras para se financiar. Se o financiamento público for responsável pela maior parte das despesas de um partido, eles perdem essa natureza e se tornam cada vez mais uma agência pública. É por motivos dessa natureza que o financiamento exclusivamente público de campanhas, apesar de exercer fascínio, não é visto em nenhum país relevante no cenário internacional [

Financiamento privado - nesse modelo as campanhas eleitorais são financiadas por particulares, pessoas físicas e jurídicas.

Contra esse modelo, argumenta-se que pessoa jurídica não detém nem exerce direitos políticos: não é cidadã. Por outro lado, em geral, suas doações têm caráter meramente

— Pág. orig. 816 —

pragmático, constituindo estratégia para se aproximarem e exercerem influência nos agentes políticos brasileiros. A prova disso está em que a mesma pessoa doa a candidatos e partidos de diferentes esferas. Os ideológicos, os quais, muitas vezes, disputam o poder. “muitos cargos. Nessa perspectiva, ao candidato eleito, o partido ou tarde sempre se enviarão as faturas, já o candidato, 70. “Primeiro dizia Tomás de Aquino, nesse mundo real, a doação sem finalidade. Com efeito, ninguém (sobre: do: 3 pessoas jurídicas que doam expressivos recursos) contribui financeiramente para uma campanha sem esperar retorno do agraciado, caso seja eleito. De sorte que, uma vez eleito, fica o donatário comprometido com o doador que o apoiou concretamente e significativamente.

Sob o aspecto ético, não haveria problema se a atuação do político coincidissem com os interesses socioeconômicos da comunidade que representa. No entanto, condena-se o desvio do sentido da representação. Para muitos, a doação de campanha constitui verdadeiro investimento,

do qual se espera retorno econômico-financeiro para
ambas

as partes do negócio. A experiência tem mostrado ser esse um dos mais relevantes focos de corrupção e desvio de recursos públicos. Em numerosos casos, a retribuição se dá pela contratação de empresas ligadas direta ou indiretamente ao doador, pelo favorecimento em licitações e contratos públicos ou superfaturamento de bens e serviços contratados pelo Estado, pela concessão de anistia e renúncia fiscais, pela desoneração tributária de setores relevantes da atividade econômica. Afinal, há que se recuperar as altas somas doadas às campanhas, de preferência com o acréscimo de bons lucros. Assim, o financiamento de campanha pode ser visto como um bom negócio, cuja álea reside na eleição ou não do beneficiário.

Nesse quadro, além de ludibriados em sua boa-fé, os eleitores são também privados dos benefícios de políticas e investimentos públicos sérios, gratuitos e de qualidade. As ilícitas contratações afetam a economia do País e em

nada contribuem para melhorar a qualidade de vida dos

— Pág. orig. 817 —

cidadãos, diminuir as desigualdades socioeconômicas >

viável entre a

promover a concorrência Sem]. “es.” Há também o cenário em que os fu.” ciadores privados são ligados a organizações cr’ .u. “sas e ao crime

organizado, hipótese em que o F’ta’n pode se tornar

instrumento de facilitação de cr’ ses

Financiamento misto - * esse .odelo as campanhas são financiadas tanto r "> & t7.0 quanto pelos agentes privados.

Pode haver várias configurações de financiamento, sendo a variação determinada pela legislação de cada país. No setor público, há casos em que o Estado: (i) destina determinada quantia a partidos e candidatos; (ii) dentro

de certos limites, os reembolsa dos gastos com a campanha

eleitoral; (iii) arca com parte dos custos, como o de acesso à

televisão e ao rádio para a realização de propaganda. No setor privado, é sempre permitida, dentro de certos limites fixados em lei, a doação de pessoa física

a candidatos e partidos políticos. Já as pessoas jurídicas

(empresas e organizações privadas) estão sujeitas a

restrição: conforme a legislação do país: (i)

só podem

pois doar a partido político (não a candidato); (ii) podem doar a partido político e candidatos; (iii) podem realizar despesas independentes, ou seja, sem vinculação a partido e candidato, com o fito de promover suas ideias e projetos.

O quadro seguinte apresenta as opções de alguns países

quanto ao financiamento de campanha eleitoral:

País Financiamento público | Financiamento privado- | privado-
pessoa física | pessoa jurídica

Estados | sim (há peculiaridades) sim não (há exceções) Canadá sim sim não
Argentina sim sim sim (só para na candidato) Chile sim sim sim

— Pág. orig. 818 —

França sim sim ro

Portugal sim sim ão

Reino — sim (pouco relevante) sim sim

Unido

Fontes consultadas: The Internal EA (Disponível em: <http://www.idea.int/political-financ> —, es, em 4-6-2015, às 11h50min). E também: EUA: Kollman (20: \ 'zderal Election Commission - FEC

(Disponível em <http://w>

[answers_general.shtml#How much can | contribute](http://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/party-or-campaigner/non-party-campaigners) - Acesso em

1-6-2015 as 17h32min). Argentina: Cámara Nacional Electoral (Disponível em: <http://www.electoral.gov.ar> — Acesso em 31-5-2015, as 9h), art. 44 bis da Ley 26.215/2006, alterada pela Ley 26.571/2009. Reino Unido: Corrêa (2013), The Electoral Commission (Disponível em: <http://>

www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/party-or-campaigner/non-party-campaigners - Acesso em 31-5-2015, as 9h16min)

Note-se, porém, que - como afirma Ohman (2014, p.

4) - o fato de o financiamento ser bem regulamentado

não significa que o papel do dinheiro na política seja

mais transparente ("A higher level of regulation does not necessarily mean that the role of money in politics is more

transparent"), ou que ricos candidatos tenham poucas

vantagens. Em verdade, isso depende do contexto político- social em que se dá o processo eleitoral.

De maneira que a existência de proibição formal nem sempre impede que o capital corporativo deslize para as campanhas, o que pode ocorrer, por exemplo, pelo apoio indireto ou dissimulado e pela doação de recursos por interpostas pessoas físicas. Vejam-se os casos dos EUA e da França.

Nos EUA, para a eleição de Presidente da República, existe a previsão de um fundo público formado inclusive por doações de cidadãos contribuintes voluntários. O candidato a presidente poderá escolher entre receber

recursos desse fundo ou buscar financiamento no meio

privado - a opção por uma fonte exclui a outra. Optando

por arrecadar recursos no setor privado, é vedada a doação

— Pág. orig. 819 —

de pessoa jurídica (empresa, corporação) e si .diratu ;

porém, ha exceções a essa vedação, entre

qu is, Ye

citar: (i) a possibilidade de realização "> "gastos independentes", por pessoas físicas eju su. as, sindicatos e comitês políticos, desde que es" *s tast,s não sejam realizados em conjunto, a pe '9 o. por sugestão de

candidato ou partido inde, mdent expenditures

represent spending br 'n vi.uals, groups, political committees, corporatic. s o) unions expressly advocating the election or defeat of clearly identified federal candidates. These expenditures may not be made in concert or cooperation with, or at the request or suggestion of, a candidate, the candidate's campaign or a political party". Disponível em: [http://www.fec.gov/press/](http://www.fec.gov/press/press2011/ieoc_alpha.shtml)

press2011/ieoc_alpha.shtml - Acesso em: 1-6-2015, às

18h13min); (ii) entre esses "gastos independentes", destacam-se os realizados pelos chamados "super PACs", ou seja, super Political Action Committes. Trata-se de

comitês de simpatizantes da campanha ou defensores de

certas ideias que levantam grandes somas de recursos para

serem investidos em ações e propagandas a favor ou contra

candidatos ou causas que defendem (ex.: aborto, porte de armas). Segundo Kollman (2014, p. 465), os PACs normais são regulados pelo FEC e geralmente doam diretamente a candidatos ou partidos, enquanto os super-PACs estão sujeitos a uma levíssima regulamentação, gastam dinheiro em prol de candidatos e partidos ou em favor de um dos

lados no debate de um tema ou de uma ideologia. Ao contrário dos comitês políticos normais (“PACs”), os “super-PACs” não estão sujeitos a registro no Federal Election Commission - FEC, não se submetem às proibições relativas às fontes (podem aceitar doações de empresas e sindicatos) nem aos limites de arrecadação (podem aceitar

doações ilimitadas), tampouco têm que prestar contas

aludida agência federal. A esse respeito, lê-se no site do FEC: “Independent-expenditure-only political committees

(sometimes called “super PACs”) may accept unlimited

contributions, including from corporations and labor

— Pág. orig. 820 —

organizations. (Disponível em: [http://www.fec.gov/a1/](http://www.fec.gov/a1/answers_general.shtml#How_much_can_I_contribute)

[answers_general.shtml#How_much_can_I_contribute](http://www.fec.gov/a1/answers_general.shtml#How_much_can_I_contribute) -

Acesso em: 1-6-2015, as 17h 32min). Para -

valiar o poder de influência dos super PACs 1. istra Kollman (2014, p. 468) que: “By the end of 771.1.” 32 super PACs were registered, spending \$7 0 .1.‘ion to influence presidential and congressio” al elec ‘ons. [...]”.

Conquanto sejam rot “e intensos debates e questionamentos, não são ilegais os aludidos “gastos independentes”. Ao julgar v caso Citizens United v. Federal Election Commission, em 2010, pela maioria de 5 votos a 4, a Suprema Corte dos EUA fixou o entendimento de que a proteção que a Primeira Emenda constitucional confere à liberdade de expressão é devida tanto aos indivíduos

quanto às pessoas jurídicas (empresas, corporações) e

sindicatos, o que abrange organizações e os superPACs. Segundo aquela Corte Suprema, tais gastos

são legítimos

porque viabilizam a liberdade de expressão.

a jurídica, excetuando, porém, a oriunda de partidos e grupos políticos (“groupements politiques”) Candidatos e partidos podem criar “pequenos partidos ou grupos políticos”, podendo, assim, aumentar seus recursos com mais doações de pessoas físicas; estas só podem doar até certo limite para um partido e candidato (mas podem doar a mais de um partido); posteriormente, o dinheiro doado aos aludidos “pequenos partidos” é transferido ao partido ou candidato que os criou. Por outro lado, no Direito Eleitoral francês, para que uma despesa tenha natureza eleitoral e, pois, conste na prestação de contas do candidato, é preciso que com ela tenha concordado o candidato, ainda que de forma tácita. Sobre isso, assevera Maligner (2007, p. 543) que “[...] par dépenses électorales il faut entendre le coût de toutes les opérations, engagées par les candidats et avec l'accord de ces derniers [...]”.

Caso contrário, a despesa não é tratada como “eleitoral” e,

— Pág. orig. 821 —

portanto, sequer deverá figurar na prestação de contas do candidato. À guisa de conclusão, é desejável evitar a visão

romântica acerca do financiamento do “co-eleitoral”. É

alto o custo de financiamento de si: em democrático, sendo de duvidosa prudência a dispensa da contribuição de pessoas físicas, pois isso onera

sobremaneira o orçamento público. Em que pese não votarem, tais entes têm “função social, produzem riquezas, geram empregos, desenvolvem a economia etc.

A partir de uma perspectiva realista, tem-se que o grande problema nessa área não é necessariamente a

origem privada (notadamente as doações de empresas) do

dinheiro, mas, sobretudo, a falta de regulamentação séria e adequada, na qual sejam impostas com rigor - sob pena de sanção grave a todos os envolvidos - a transparência da origem e do destino do dinheiro, e estabelecidos limites máximos razoáveis (democráticos) para o montante das

doações e dos gastos, bem como criadas restrições aos

doadores, tais como: (i) só se pode doar a um candidato ou a um partido; (ii) não pode doar quem tiver contrato com

o Poder Público; (iii) ao doador é vedado contratar com o

Poder Público no período correspondente ao mandato para o qual doou.

E mais: é de fundamental importância que as regras positivadas sejam interpretadas, aplicadas e executadas com rigor e seriedade pelos agentes públicos a tanto incumbidos, porque a leniência e a “acomodação de interesses” induz a formação de um esquálido sistema de controle, no qual predominam a irresponsabilidade e a impunidade. A esse respeito, bem lembrou Ohman (2014, p. 30) que mesmo as melhores regulamentações não chegam a lugar algum se não forem efetivamente

implementadas (“even the best formal regulations come

to nothing

if they are not enforced”). A impunidade dos infratores leva sempre a descrença no sistema,

prejudicando o processo democrático.

— Pág. orig. 822 —

15.1.2 Modelo brasileiro de financiamento

de campanha eleitoral

No Brasil adota-se um sistema “is > 0- maneira que

para as campanhas eleitorais .m> ‘ontribui o Poder

Público quanto o setor pri” adv. h. °s ha forte inclinação

para o financiamento ~ ct porque é do Estado que provém o grande volu “e os recursos que irrigam as campanhas.

Também se impõe um limite maximo de gastos para as campanhas eleitorais.

Muitas são as distorções do sistema brasileiro. No âmbito do financiamento público: (i) o dinheiro não é distribuído igualmente entre os partidos que disputam as eleições; (ii) dentro de um partido, o dinheiro não é

repartido de modo igual entre os candidatos, sendo que os

filiados mais influentes (os famosos “caciques”) recebem

altas somas, enquanto os menos influentes recebem pouco, havendo alguns que nada recebem

Já no âmbito do financiamento privado: (i) os partidos têm pouca ou nenhuma aderência na sociedade, e são vistos com grande desconfiança; por isso, há baixo envolvimento da população e poucos são os que se animam a doar recursos a campanhas eleitorais; (ii) o montante máximo de doação permitida a pessoa física não é um valor fixo e razoável para todos, mas sim 10% (dez por cento) dos “rendimentos brutos” auferidos pelo doador no ano anterior à eleição (LE, art. 23, § 1º); com isso, pessoas físicas muito ricas podem doar altíssimas quantias a campanhas eleitorais, o que além de ser antidemocrático, fere o ideal de igualdade política e rende

ensejo à cooptação dos beneficiários.

15.1.2.1 Limite de gastos de campanha

— Pág. orig. 823 —

Em cada elei devem ser estabelecid s tet. >

ou limites de gastos as campanhas eit saís

majoritarias e proporcionais. Trata-se do 1. > or valor que pode ser despendido por cada -a.'idato em sua campanha.

Os limites devem ser ins “nic em lei, e esta normalmente utiliza crité .os q ° requerem cálculos complexos. Ao TSE cabe. au 2” caís cálculos, consolidar os resultados e divulg. 0 1ontante exato do limite de gasto para cada campanha (LE, art. 18, caput, e art. 18- C, respectivamente, conforme as Leis nº 13.488/2017 e 13.878/2019).

Para o atingimento do teto de gastos, serão contabilizadas “as despesas efetuadas pelos candidatos e as efetuadas pelos partidos que puderem ser individualizadas” (LE, art.

18-A, caput - incluído pela Lei nº 13.165/2015). Não importa que a despesa tenha sido

liquidada pelo próprio candidato ou pelo partido, nem

que a liquidação tenha ocorrido com recursos oriundos do

Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), do

fundo partidário (vide LE, art. 20; LPP, art. 38), recursos do

próprio candidato ou de doações privadas. Como despesa também entram transferências financeiras e doações a outros partidos políticos ou outros candidatos. Ou seja: em qualquer caso, a despesa deverá ser computada para compor o teto de gastos.

Note-se que, nas eleições majoritárias, o limite é único, incluindo todos os gastos realizados pela chapa, ou seja, pelo titular e respectivo vice ou suplente (no caso de Senador). Isso é assim mesmo se houver utilização de recursos próprios dos candidatos a vice ou suplente, caso em que os valores deverão ser somados aos recursos próprios do titular para aferição do limite de gasto na campanha.

É intransponível o teto de gastos fixado para cada campanha. Entretanto, há uma exceção prevista no parágrafo único do art. 18-A da LE (incluído pela Lei

nº 13.877/2019). Segundo esse dispositivo, não estão

— Pág. orig. 824 —

sujeitos aos limites estabelecidos “os gastos adv ca”

e de contabilidade referentes a consultoria, e honorários, relacionados à prestação de s.~ icos em campanhas eleitorais e em favor des as, em como em processo judicial decorrente de d fe.» dr interesses de candidato ou partido político” 'ss.n. pois, as despesas com advogados e contador s rea. -adas no interesse da campanha podem extr', la teto de gastos fixado; mas, “embora excluída do limite de gastos, são gastos eleitorais, sujeitos, portanto, a registro na prestação de contas” (TSE AgR-REspe nº 060028408/SE je 23-5-2024).

Nos termos do art. 18-B da LE (incluído pela Lei nº 13.165/2015), o descumprimento dos limites de gastos estabelecidos para cada campanha acarreta: (i) sanção “de multa em valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que ultrapassar o limite estabelecido”; (ii)

“apuração da ocorrência de abuso do poder econômico”, o

que pode se dar tanto no âmbito da AIJE instituída no art.

22 da LC nº 64/90 quanto da ação por captação ou gastos ilícitos de recursos prevista no art. 30-A da LE.

15.1.2.2 Financiamento público

O art. 79 da Lei nº 9.504/97 determina que o financiamento de campanhas eleitorais com recursos públicos seja disciplinado em lei específica.

O art. 16-C da LE (introduzido pela Lei nº 13.487/2017) criou o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o qual “é constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral”.

Por esse dispositivo, o FEFC é composto por valores equivalentes: “I - ao definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, a cada eleição, com base nos parâmetros definidos em lei; II - ao percentual do montante total dos recursos da reserva específica a programações decorrentes de emendas de bancada estadual impositiva, que será

— Pág. orig. 825 —

encaminhado no projeto de lei orçamentária anu^{al}” (art. 16-C, I, da Lei nº 13.877/2019)

Portanto, são previstas duas fontes de recursos para o FEFC. A primeira fonte (inciso I) refere-se aos recursos que no período anterior à criação desse fundo eram alocados à propaganda partidária na televisão,

nos termos do art. 3º da Lei nº 13.877/2019 - o montante

desses recursos será definido pelo art. 21, TSE. Vale lembrar que a propaganda partidária prevista pelo art. 5º da referida lei, sendo os recursos a ela destinados remanejados para o FEFC.

A segunda fonte (inciso II) corresponde a uma percentagem dos recursos reservados no orçamento da União para “programações decorrentes de emendas de bancada estadual impositiva”, sendo a alíquota encaminhada “no projeto de lei orçamentária anual”. Antes da alteração promovida pela Lei nº 13.877/2019,

enunciado no inciso II, art. 16-C, definia o referido percentual

em 30%, mas, com a alteração, o percentual fixado poderá

ser superior ou inferior. Tem-se, pois, que essa segunda fonte tem origem nos recursos destinados a atender “emendas de bancada”, as quais, em geral, visam custear demandas de parlamentares relativas à realização de obras ou serviços em suas bases eleitorais.

Embora os partidos tenham direito aos recursos do FEFC, não são obrigados a aceitá-los. Deveras, o §16 do art. 16-C da LE (incluído pela Lei nº 13.877/2019) permite que o partido renuncie ao FEFC, para tanto devendo “comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral até o 1º (primeiro) dia útil do mês de junho”. Ocorrendo renúncia, é vedada a redistribuição aos demais partidos dos recursos a que o renunciante teria direito de receber.

Como é feita a distribuição dos recursos do FEFC entre os partidos políticos? Esse tema é regulado pelo art. 16-D da LE (incluído pela Lei nº 13.488/2017). Para ter direito de acesso aos recursos do FEFC, é preciso que o partido tenha seus estatutos registrados no TSE. Mas os recursos

não são divididos em parcelas iguais para cada partido que

— Pág. orig. 826 —

tenha esse registro. Pelo referido art. 16-D, apers 2%»

total dos recursos devem ser “divididos igual an. v -nte entre todos os partidos com estatutos reg. * ados no Tribunal Superior Eleitoral”; o rest 41. é distribuído proporcionalmente às suas repres* *ti ‘Ses na Camara de Deputados e no Senado.

Havendo federação de p:.titos, “os recursos do FEFC devem ser distribuídos a retérios nacionais na proporção do direito ‘e ada um dos partidos que integram a federação” (Res. TSE nº 23.605/2019, art. 12, § 3º — incluído pela Res. nº 23.664/2021). Assim, cada partido federado receberá em parcela única a quota a que teria direito isoladamente.

No tocante a distribuição de recursos proporcional à representação partidária no Poder Legislativo, vale ressaltar a política afirmativa em prol de candidatas

mulheres e de candidatos negros, com vistas a estimular

suas participações na vida política nacional. Nesse

sentido, dispõe a ECnº 111/2021:

“Art. 2º. Para fins de distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados nas eleições realizadas de 2022 a 2030 serão contados em dobro.

Parágrafo único. A contagem em dobro de votos a que

se refere o caput somente se aplica uma única vez.”

Assim, os votos dados a mulheres e a negros (categoria que engloba as pessoas autodeclaradas pretas e pardas) para a Câmara dos Deputados, nas eleições de 2022 a 2030 devem ser computados em dobro para fins de distribuição de recursos dos fundos públicos aos partidos políticos. Note-se que a contagem em dobro só pode ser aplicada uma vez, ainda que a candidatura atenda aos dois critérios legais; ou seja, no caso de uma candidata mulher e

negra, os votos que lhe forem destinados não poderão ser

— Pág. orig. 827 —

contados em dobro duas vezes em razão do ater siren. > do critério do gênero e do critério da cor da pele

Por outro lado, na hipótese de mudança *

partido pelo parlamentar, o art. 17, § ° e 6º da

Constituição (acrescidos pelas ECs - °* 5/20 .7e 111/2021

respectivamente) determina qg . 1.1 seja “computada, em qualquer caso, a migr ár a. partido para fins de distribuição de recursos *> tu x. partidário ou de outros fundos públicos [...]” ssiv 1, se o parlamentar sair do partido pelo qual foi eleito e migrar para outra

agregação, não haverá alteração na quota de recursos públicos a que tem direito o seu partido de origem.

O Tesouro Nacional deverá depositar os recursos destinados ao FEFC “no Banco do Brasil, em conta especial à disposição do Tribunal Superior Eleitoral, até o primeiro dia útil do mês de junho do ano do pleito” (LE, art. 16- C, § 2º). Em seguida, o TSE deve divulgar o montante de

recursos disponíveis.

Para que o partido tenha acesso à parcela de recursos

a que tem direito precisa, antes, definir “critérios para a

sua distribuição, os quais, aprovados pela maioria absoluta dos membros do órgão de direção executiva nacional do partido, serão divulgados publicamente” (LE, art. 16-C, S

Portanto, os critérios de distribuição interna dos recursos são estabelecidos pelo órgão de direção executiva nacional do partido, encontrando-se essa matéria no âmbito da autonomia partidária (CF, art. 17, § 1º). Entretanto, não há absoluta discricionariedade nessa importante decisão, devendo-se observar algumas diretrizes, notadamente as que determinam a distribuição

de porcentagens mínimas a candidaturas femininas, a

pessoas negras e indígenas; nesse sentido: STF - ADI 5617/DF - Dje 23-3-2018; STF - ADPF-MC nº 738/ DF, DJe 29-10-2020; TSE - Cta nº 060025218 — DJe, t. 163, 15-8-2018; TSE Cta nº 060030647 — Dje 5-10-2020; TSE - Cta nº 060022207/DF (j. 27-2-2024); Res. TSE nº

— Pág. orig. 828 —

23.607/2019, art. 17, § 4º - com a redação d' Rrs. . ° 23.665/2021

A deliberação do órgão de direção nasceu.'

leve ser formalizada perante o TSE, sob pena de tornar-se eficaz. Caso contenha ilicitude ou ilegalidade (ir jusive no que concerne à observância das normas normativas que orientam a distribuição dos recursos), poderá o TSE recusar-lhe homologação, > p is eficácia concreta.

Por sua vez, os candidatos somente terão acesso aos recursos se fizerem “requerimento por escrito ao órgão partidário respectivo” (LE, art. 16-D, § 2º. Ou seja: os recursos não são disponibilizados nem enviados automaticamente aos candidatos; para acessá- los, é necessário que o interessado os pleiteie junto às respectivas instâncias partidárias

Caso os recursos do fundo em exame não sejam utilizados em campanhas eleitorais, “deverão

ser devolvidos ao Tesouro Nacional, integralmente, no

momento da apresentação da respectiva prestação de

contas” (LE, art. 16-C, § 11). Há, pois, a obrigação legal de restituir a parcela de recursos não utilizados. Além do FEFC, importa destacar as relevantes

contribuições suportadas pelo erário, provenientes:

1) do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (fundo partidário), que, segundo reza o art. 38 da LPP, recebe: “I - multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas; II — recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter permanente ou eventual; [...] IV -

dotações orçamentárias da União [...]”;

2) do custeio da propaganda eleitoral gratuita, no rádio e na televisão, porquanto igualmente às emissoras é resguardado o direito à compensação fiscal pela cedência do respectivo horário (LE, arts. 44 e 99);

— Pág. orig. 829 —

3) do custeio da propaganda partidária “re” uit, forma indireta, os recursos do fundo partidário podem no rádio e na televisão (LPP, arts. 5 -A > 50- beneficiar campanhas eleitorais, pois estas são compostas E - inseridos pela Lei nº 14.291/2020.) pois às por atos de propaganda. emissora segurado o dir .to « compensação fiscal pela cessão dos hora: °s, 15.1.2.2.1/ Financiamento da quota eleitoral 4) de renúncia fiscal, es “e, conforme dispõe o de gênero

art. 150, VI, c, da C. > utilização, é vedado à União, Dispõe o art. 17, § 8º, da Constituição (incluído pela EC

aos Estados, 2 Dis “itv Federal e aos Municípios nº 117/2022):

instituir impos. - sobre patrimônio, renda ou

serviços dos partidos políticos, inclusive de suas 3 4 7 “O montante do Fundo Especial de Financiamento fundações. , de Campanha e da parcela do fundo partidário

cays ” destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo Quanto ao fundo partidário, as verbas que lhe são

= de propaganda gratuita no rádio e na televisão alocadas são legalmente vinculadas, somente podendo ser propag: 8

utilizadas para custear as atividades partidárias descritas a ser distribuído pelos partidos as respectivas

no art. 44 da Lei nº 9.096/95. Ocorre que o inciso II candidatas, deverão ser de no mínimo 30% (trinta

desse dispositivo legal prevê a aplicação de recursos “na por cento), proporcional ao número de candidatas, e

propaganda doutrinária e política”. Assim, ainda que de a distribuição deverá ser realizada conforme critérios

— Pág. orig. 830 —

definidos pelos respectivos órgãos de direção » e pen > normas estatutárias, considerados a autc 101. ' . e o

interesse partidário”.

O contexto dessa regra cons' 97 4 situa-se no julgamento da ADI 5617/D. TM. 22-3-2018) e da Consulta nº 060025218 (fe t. 263, 15-8-2018), nas quais o Supremo Tribu'... Fe '«.al e o Tribunal Superior Eleitoral firmaram, res, xct' amente, o entendimento de que: (i) no mínimo 30% do montante de recursos do Fundo Partidário (STF, ADI 5617), do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV (TSE, Consulta nº 060025218) deve ser destinado ao financiamento de candidaturas femininas nas eleições majoritárias e proporcionais; (ii) se o percentual de candidaturas femininas for superior a 30%, o mínimo desses recursos a elas destinados deve

variar (aumentar) na mesma proporção.

Assim, para candidaturas femininas, o percentual a ser

aplicado “corresponderá à proporção dessas candidaturas em relação à soma das candidaturas masculinas e femininas do partido, não podendo ser inferior a 30% (trinta por cento)”. Vale ressaltar que os percentuais de candidaturas femininas, e de pessoas negras e indígenas (cf. Cta TSE nº 060022207 /DF, j. 27-2-2024), serão obtidos “pela razão dessas candidaturas em relação ao total de candidaturas do partido em âmbito nacional” (Res. TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 4º, le III-com a redação da Res. nº 23.731/2024).

A parte final do transcrito § 8º, art. 17, da CF deixa claro que a distribuição dos recursos sera decidida “pelos respectivos órgãos de direção” do partido, os quais devem observar as “normas estatutárias” e considerar “a autonomia e o interesse partidário”. No entanto, a decisão

do partido está sujeita ao escrutínio judicial, já que não

se “excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou

ameaça a direito” (CF, art. 5º, XXXV).

— Pág. orig. 831 —

Critério étnico-racial - no âmbito da quota de. erro, »

distribuição dos recursos também deve observ rc. tísios

étnico-raciais. Dever: 060030647/DF, em 25-8-2020, a Cort . sv. rerior Eleitoral

s, no julgamento da v * sulta nº

assentou que os recursos público” di Fur do Partidario, do FEFC e o tempo de propaga: ‘> ;7. uita no rádio e na TV - destinados às candida” ur7s 1. mininas em razão das quotas de gênero - deve st r partidos entre mulheres

negras e brancas, na nm.

m: proporção das candidaturas existentes,

O STF ratificou esse entendimento ao julgar a ADPF nº 738/DF (j. 2-10-2020). Invocando os valores constitucionais da dignidade da pessoa humana e da cidadania, bem como o escopo fundamental de construção de uma sociedade justa, fraterna, pluralista e sem

preconceitos, o Excelso Pretório assentou que:

“O volume de recursos destinados a candidaturas

de pessoas negras deve ser calculado a partir

do percentual dessas candidaturas dentro de

cada gênero, e não de forma global. Isto é, primeiramente, deve-se distribuir as candidaturas em dois grupos - homens e mulheres. Na sequência,

deve-se estabelecer o percentual de candidaturas

de mulheres negras em relação ao total de candidaturas femininas, bem como o percentual de candidaturas de homens negros em relação ao total de candidaturas masculinas. Do total de recursos destinados a cada gênero é que se separará a fatia mínima de recursos a ser destinada a pessoas negras

desse gênero; [

Desvio de finalidade dos recursos — o desvio de finalidade dos recursos públicos destinados a financiar candidaturas femininas é considerado grave, independente do montante desviado, podendo caracterizar-se o ilícito do

art. 30-A da LE. Se o montante desviado beneficiar

— Pág. orig. 832 —

candidatura masculina, a configuração do alud; .o >

ocorrerá com a só demonstração de que os recu 'so. empregados exclusivamente para esse fim (.. TSE nº

23.735/2024, art. 11, § 29).

15.1.2.2.2 Financiamet. é t..co-racial de

candidat. r-.

Estabelece o art. 17,3 92, a Constituição (incluído pela EC nº 133/2024):

“Dos recursos oriundos do Fundo Especial de

Financiamento de Campanha e do fundo partidário destinados às campanhas eleitorais, os partidos políticos devem, obrigatoriamente, aplicar 30% (trinta por cento) em candidaturas de pessoas pretas

e pardas, nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e às estratégias partidárias.”

Essa regra veio a lume sob os influxos dos julgamentos da Consulta nº 060030647/DF (j. 25-8-2020) e da ADPF nº 738/DF (j. 2-10-2020), pelos quais o TSE e o STF, respectivamente, assentaram a necessidade de se garantir o custeio proporcional das campanhas dos candidatos negros e pardos, bem como assegurar-lhes tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV.

Pelo citado dispositivo constitucional, os partidos são obrigados a aplicar “em candidaturas de pessoas pretas e pardas” pelo menos 30% dos recursos oriundos do FEFC e do Fundo Partidário “destinados às campanhas eleitorais”. Tal investimento deve ocorrer “nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e às estratégias

partidárias”. Os interesses e as estratégias partidárias são

definidos pela direção de cada agremiação que, com base nessa definição, tem liberdade para repassar os recursos a seus candidatos.

Não parece haver incompatibilidade entre o § 9º do art

17 da CF e os referidos julgados do TSE e STF, pois 30%

— Pág. orig. 833 —

dos recursos dos fundos representam um valor r .n?me +

Vi ada

ser aplicado, não máximo. Assim, a porcentagem na, pode ser superior a 30%, variando proporcio: . ' 1ente ao numero de “candidaturas de pessoas p' ta _¢ pardas”.

Financiamento de candidatura. “er ‘nin. — conforme salientado, na esfera da quot de mero, os recursos públicos do FEFC e do Fu” do Pa tidario destinados ao financiamento de camp- “a. 4 vem ser repartidos entre mulheres negras e br. .ca’ na mesma proporção das candidaturas existentes. Desse modo, dentro de cada gênero, o percentual a ser aplicado nas candidaturas corresponderá à proporção de pessoas negras e brancas com pedidos de registro formalizados. Tal é o entendimento resultante da Consulta nº 060030647 /DF, julgada em 25-8-2020 pela Corte Superior Eleitoral, e da ADPF nº 738/DF, julgada em 2-10-2020 pelo STF. Candidaturas indígenas - na Consulta nº 060022207/ DF (j. 27-2-2024), o TSE firmou o entendimento de que

também candidaturas indígenas registradas por partidos

e feder:

es partidárias deverão contar com distribuição proporcional de recursos financeiros oriundos dos Fundo Partidário e do FEFC, tal como ocorre com pessoas negras.

15.1.2.3 Financiamento privado

15.1.2.3.1 Introdução

No que concerne ao financiamento privado, impera o princípio da transparência, sendo necessário que se divulgue publicamente por quem e como o candidato é financiado. É preciso que os eleitores saibam, ou pelo menos possam saber, da origem e do destino dos recursos usados nas campanhas políticas, sob pena de votarem ignorando os verdadeiros patrocinadores do candidato escolhido, o que ensejaria representação política mendaz, dissociada da verdadeira vontade coletiva. Isso porque

o eleitor votaria em candidato que, na verdade, irá

— Pág. orig. 834 —

empenhar-se na defesa de interesses não coincide .te* co. »

os seus, podendo até mesmo contraria-los.

A arrecadação de recursos no meio privado. 'ubmete- se a complexo regramento legal, have' uu ontrole estrito quanto à origem e quem pode c nt 'bu' , o montante que cada pessoa pode doar, o é "ti o tado aos recursos. Além disso, os beneficiários ao sb. zados a prestar contas minuciosas a Justiça Ele" "a. S- gundo o art. 34 da Lei nº 9.096/95, a Justiça Ele. nra exerce a fiscalização sobre a prestação de contas "das aespesas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados nas campanhas eleitorais [...]".

15.1.2.3.2 Início e fim da arrecadação

privada de recursos

Para que se possa arrecadar recursos no meio privado

e realizar investimentos ou despesas em uma campanha,

é preciso que: (a) os pedidos de registro das candidaturas

estejam formalizados; (b) haja inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; (c) tenha sido aberta conta bancária específica para a movimentação financeira da campanha (LE, art. 22-A, § 2º). Além disso, a arrecadação deve ser adequadamente formalizada ou documentada, o que em geral ocorre por meio de "recibo eleitoral" (exceto se houver dispensa de emissão de recibo, como nas hipóteses previstas na EC nº 133/2024) Portanto, a arrecadação de recursos só pode ocorrer durante o período eleitoral, ou seja, entre o registro de candidatura e o dia da eleição.

Não obstante, excepcionalmente, admite-se a "arrecadação prévia" (i.e., antes da formalização do pedido de registro de candidatura) de recursos. Isso só é possível de ocorrer na modalidade de crowdfunding, consoante dispõe o art. 22-A, § 13.488/2017). Ne

3º, da LE (incluído pela Lei nº
 esse caso, se o registro da candidatura não
 for efetivado, o § 4º do art. 22-A determina às entidades

— Pág. orig. 835 —

arrecadoras a devolução dos valores aos re pertiv. >
 doadores.

Ademais, os partidos políticos podem .» tar nas campanhas de seus candidatos re_u. os
 granjeados anteriormente - até mesmo os obti "ns »m- .10s anteriores ao do pleito.

Termo final da arrecadac?, - 9 u > da eleição é também o termo final para a a" ca. 2.0 de
 recursos no meio privado. Após aquele e. nt: só excepcionalmente esta é permitida, e ainda
 assim com a única finalidade de quitar despesas comprovadas e regularmente contraídas e
 não

pagas durante o período de campanha.

15.1.2.3.3 — Formalidades para arrecadação de recursos: inscrição no CNPJ,
 abertura de conta bancária

Assim, para que se arrecade recursos no meio privado é
 rio que o candidato ou partido: (a) esteja inscrito

no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; (b) tenha conta bancária específica
 para a movimentação financeira da campanha (LE, art. 22-A, § 2º).

Inscrição no CNPJ - os candidatos são obrigados a se inscrever no CNPJ. O número
 respectivo será fornecido pela Justiça Eleitoral (que para tanto formaliza convênio com a
 Receita Federal) em até três dias úteis após o recebimento do pedido de registro da
 candidatura (LE, art. 22-A, § 1º).

Quanto aos partidos políticos, podem usar o seu próprio CNPJ.

A finalidade da inscrição liga-se à necessidade de abertura de contas bancárias para
 captação e movimentação de recursos durante o certame. É também relevante para o
 aperfeiçoamento do controle exercido pela Justiça Eleitoral, pois permite o intercâmbio de
 informações entre prestadores de serviço, Receita Federal e

sistema bancário.

— Pág. orig. 836 —

À exceção dos partidos, as inscrições em ar.eco s. >
 es, são an. >! .das

temporárias. De sorte que, após as eleições, ex officio e automaticamente pela Receita Federal, o que ocorre normalmente no final do 2º trimestre, 10 dias antes de dezembro. A essa altura, já terão sido abertas as contas para a qual foram concebidas.

Abertura de conta bancária específica — a abertura de conta bancária específica para a campanha é exigência imposta pelo art. 22 da Lei assim aos candidatos como aos partidos. É vedado ao partido usar sua própria conta bancária (i. e., de seu fluxo normal de caixa fora de período eleitoral) para movimentação de recursos destinados à campanha. Por outro lado, partidos e candidatos devem abrir contas bancárias distintas e específicas para o registro da movimentação financeira de recursos oriundos dos fundos públicos (FP e FEFC). Havendo coligação ou

federação de partidos, cada qual dos entes consorciados

deverá abrir sua própria conta.

Isentos dessa obrigação estão os candidatos a vice e suplente em eleições majoritárias, pois suas contas de campanha são encampadas pelas do titular. De qualquer sorte, se chegarem a abrir uma conta, os documentos respectivos comporão as prestações de contas dos respectivos titulares.

Por outro lado, a exigência em questão não se aplica: (i) à candidatura em circunscrições em que não haja agência nem posto de atendimento bancários (LE, art. 22, § 2º com a redação da Lei nº 13.165/2015); (ii) a candidato que renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituído antes do fim do

prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de

campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais; (iii) a candidato cujo registro de candidatura não tenha sido conhecido pela Justiça Eleitoral a qualquer tempo (Res. TSE nº 23.607/2019, art. 8º, § 4º)

— Pág. orig. 837 —

Pela conta bancária específica deve transitar todo o

movimento

© movimento financeiro da campanha, e se apenas recursos do fundo partidário são utilizados diretamente pelo partido. Até mesmo os recursos disponibilizados pelos candidatos e suas próprias campanhas devem ser depositados na conta, já que a

movimentação financeira específica... e natureza deve ser

feita mediante depósito em cheque, cheque cruzado e nominal ou transferência bancária.

A circunstância de dever ser “específica” impede o uso de conta bancária preexistente.

Mais de uma conta específica pode ser aberta, como, por exemplo, a que tem por finalidade “comprovar a regularidade da destinação dos recursos” mínimos para financiar

candidaturas femininas e de pessoas negras (Res. TSE nº 23.609/2019, art. 17, § 5º-A).

Ainda que o partido ou o candidato não disponham de

recursos e, pois, que não haja movimentação financeira, é

obrigatória a abertura de conta, a qual deverá figurar no futuro processo de prestação de contas.

Cuidando-se de obrigação legal inarredável, não é dado aos bancos deixar de aceitar o pedido de abertura de conta- corrente nem condicioná-lo a depósito mínimo, tampouco podem cobrar taxas ou outras despesas de manutenção de conta. Além disso, ainda têm o dever legal de identificar, nos respectivos extratos bancários, o CPF ou o CNPJ do doador (LE, art. 22, I e II), pois tais extratos deverão constar da prestação de contas.

Os bancos são ainda obrigados a: (i) encerrar a conta bancária no final do ano da eleição; (ii) se houver saldo nas contas destinadas a movimentar recursos do fundo partidário e de doações privadas, transferi-lo para a conta bancária do órgão de direção partidário da respectiva circunscrição; (iii) existindo saldo na conta de movimentação de recursos do FEFC, transferi-lo para o

Tesouro Nacional; (iv) informar o fato à Justiça Eleitoral

— Pág. orig. 838 —

(LE, art. 22, § 12, III - incluído pela Lei nº 13.175/2019 Res. TSE nº 23.609/2019, art. 12, IV).

Nos termos do § 3º, art. 22, da LE:

uso de

recursos financeiros para pagamentos ue , 1stos eleitorais

que não provenham da conta es ec 'ca ,...] implicará a desaprovação da prestação cu. as do partido ou candidato; comprovado aby .o de "oder econômico, sera cancelado o registro dac A > .ca ou cassado o diploma, se já houver sido outo. 'adc '. Nesse caso, determina o § 4º do mesmo artigo que cópias de todo o processo sejam remetidas ao Ministério Público para o ajuizamento de ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) ou de ação de impugnação de mandato eletivo (AIME).

Tem-se, pois, que a abertura de conta bancária

específica é imprescindível à aferição da regularidade da

prestação de contas, pois é nela que se registra, em sua

integralidade, o movimento financeiro da campanha

15.1.2.3.4 Documentação da arrecadação

Em regra, toda arrecadação de recursos deve

sa documentação

ser formalizada ou documenta:

constitui um dos mais importantes instrumentos para a posterior auditoria e análise financeira das contas, o que é feito no âmbito do processo de prestação de contas. É por ela que se identifica a origem e o montante dos recursos aportados às campanhas eleitorais.

Em geral, a documentação da doação é feita mediante recibo eleitoral, que deve apresentar numeração seriada ou sequencial. Assim, o recibo constitui o instrumento que viabiliza e legitima a coleta de recursos para a campanha. A documentação deve ocorrer ainda que o candidato doe para a sua própria campanha; porquanto, mesmo aí, é preciso que o negócio seja comprovado e devidamente

contabilizado para figurar na prestação de contas.

Mas em algumas situações não é exigida a emissão de recibo. Nesse sentido, estabelece o art. 8º da EC nº 133/2024:

— Pág. orig. 839 —

“Art. 8º É dispensada a emissão do recibo ele' or In. > seguintes hipóteses: I - doação do Fundo . spe 'ul de Financiamento de Campanha e do fundo , rtidario

por meio de transferência t nca'a feita pelo

partido aos candidatos e hlu22as; II - doações

recebidas por meio de P' : p ~, rtidos, candidatos e

candidatas.”

Ademai

, a doação 7. “recursos financeiros” (= dinheiro) sempre deve ser feita mediante depósito na conta bancária específica do candidato ou do partido (LE, arts. 22 e 23, § 4º). A comprovação da arrecadação se dá “por meio de documento bancário que identifique o CPF dos doadores” (LE, art. 23, § 4º-A

nº 13.488/2017). As instituições financeiras têm o dever

incluído pela Lei

legal de identificar, nos respectivos extratos bancários, o CPF ou o CNPJ do doador (LE, art. 22, II), de maneira que

a comprovação da doação na prestação de contas será feita

por esses extratos (e não por recibo eleitoral), nos quais o doador é identificado. Quanto às doações estimáveis em dinheiro a candidato

ou partido, o art. 23, § da LE (com a redação da Lei

nº 12.891/2013) determina que elas “deverão ser feitas

mediante recibo, assinado pelo doador, exceto na hipótese

prevista no § 6º do art. 28". Assim, é necessária a expedição de recibo para doações estimáveis em dinheiro.

Quando for necessário, os próprios candidatos e partidos políticos deverão obter os recibos eleitorais de que necessitem diretamente na página da Justiça Eleitoral na Internet, extraindo-os do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE)

A arrecadação de recursos sem a devida document:

ou sendo esta deficiente em pontos essenciais

constitui irregularidade insuprível, podendo, conforme O caso, acarretar juízo de "não apresentação" ou de

"desaprovação" das contas prestadas pelo candidato, eis

— Pág. orig. 840 —

que fica inviabilizado o controle efetivo por parte "4 Jv sti, >

Eleitoral.

15.1.2.4 Recursos de campanhr

Por recurso, em geral, ent-nc2 e: dinheiro, bens e serviços estimaveis em ".nhe "o. Todos os recursos arrecadados compõem a rece. ad .campanha.

Entre as receitas G car panha eleitoral, figuram as

seguintes:

a) recursos próprios do candidato; b) doaçõesde pessoas físicas;

c) doaçõesde empresário individual; da) doações de outro candidato;

e) doações de outro partido;

f) aplica ão de recursos do partido

politico;

£) receita decorrente da comercialização de bens e/ou serviços e promoção de eventos de

arrecadação;

h) receita decorrente de investimentos e aplicações

no mercado financeiro.

a) Recursos próprios do candidato: autofinanciamento cuida-se de transferência feita pela pessoa do candidato para sua campanha. Não se trata propriamente de "doação", mas de autofinanciamento ou investimento do candidato na própria campanha. Tudo se passa como se o candidato fosse uma entidade autônoma, com personalidade distinta de sua pessoa

física.

No autofinanciamento, impõe-se a observância do limite estabelecido no art. 23, § 2º-A, da LE; o candidato só pode usar recursos próprios em sua campanha até o total

— Pág. orig. 841 —

de 10% (dez por cento) dos limites previstos pela Lei nº 9.504/97.

de campanha no cargo em que concorrer”. Essa expressão foi incluída na Lei nº 9.504/97 pela Lei nº 13.077/2019. A legislação anterior já estabelecia aquele limite percentual

de 10%, o qual, porém, incidia nos rendimentos brutos

auferidos no ano anterior à eleição e, no novo § 2º-

A alteração da base de cálculo, os limites deverão ser

os “limites previstos pela Lei nº 9.504/97 de campanha no cargo em que concorrer”, os limites devem ser calculados, definidos e divulgados pelo TSE a partir de parâmetros legalmente traçados (LE, art. 18, caput, c.c. art. 18-C) Note-se, porém, que o § 10, art. 23, da LE (incluído pela Lei nº 13.877/2019) exclui desse limite de 10% o pagamento efetuado por candidatos “de honorários de

serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à

prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político”.

Embora esse dispositivo somente faça referência ao § 1º

do art. 23 da LE (e silêncio sobre o § 2º-A do mesmo artigo), não parece razoável não estender sua incidência aos candidatos que autofinanciam suas campanhas,

Admite-se que a pessoa física do candidato contraia empréstimo para irrigar sua campanha, caso em que os respectivos recursos são considerados como investimentos próprios. Todavia, o empréstimo deve ser contratado “em instituições financeiras ou equiparadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil” (Res. TSE nº 23.607/2019, art. 16). Não mais se admite empréstimo contraído de outra pessoa física ou jurídica, conforme, aliás, já entendeu a jurisprudência: TSE - RO nº 262.247/TO — DJe, t. 40, 24-2-2017, p. 58-59.

Mesmo no autofinanciamento é preciso que os ingressos financeiros na conta de campanha sejam devidamente documentados, contabilizados e registrados na prestação de contas do candidato.

b) Doações de pessoas físicas — pessoas físicas

podem contribuir individualmente para a campanha do

— Pág. orig. 842 —

dinheiro, bens e serviços estimáveis em dinheiro. ». L 7 jeto

candidato ou partido de sua preferência do

da doação deve recair sobre bens de sua pro, "dade ou decorrentes de seu trabalho ou de suas uu. dades.

Dispõe o art. 23, § 1º, da LE, que ~« ac .s em dinheiro ou estimáveis em dinheiro dey ~.11. 'tar-se a 10% dos rendimentos brutos do doa "or ve. "Oa física, tomando-se por base o ano anterior à? "ri, 9

Note-se que a soma v« » to: as as doações feitas por uma pessoa física deve limitar-se a 10% de seu rendimento bruto auferido no ano anterior ao da eleição. De maneira que doações feitas a partido em ano precedente ao do pleito devem ser somadas às realizadas nesse ano, não podendo o montante transferido a partidos e candidatos extrapolar o aludido limite.

Por rendimento bruto compreendem-se todas as rendas ou ganhos indicados na Declaração Anual de Imposto de

Renda da Pessoa Física (DIRPF), auferidos pelo doador que

resultem em real disponibilidade financeira, tributáveis

ou não tributáveis (TSE - REspe nº 17365/MS, j 12-10-2020), tais como os rendimentos isentos (ex.: de caderneta de poupança). Entretanto, nesse conceito não se inclui ingresso de capital mediante empréstimos (TRE-SP - Rec. nº 191.912 -DJe 6-12-2012)

Na avaliação do rendimento, deve-se considerar eventual "Declaração Retificadora entregue pelo contribuinte à Receita Federal, mas desde que a retificação seja "apresentada até o ajuizamento da ação de doação irregular" (Res. TSE nº 23.607/2019, art. 27,\$9º).

Para aferir o rendimento bruto, admite-se somar os rendimentos do doador com os de seu cônjuge em hipóteses como as seguintes: (i) casamento em regime de comunhão universal de bens (TSE - REspe nº 183569/ MS, j. 20-3-2012; TSE - AgR-REspe nº 45663/PR - DJe 2-10-2015); (ii) "rendimentos auferidos pelo cônjuge do

doador, casado sob o regime de comunhão parcial de

bens", já que nesse regime os rendimentos adquiridos

na constância do casamento tornam-se bens comuns

— Pág. orig. 843 —

durante o matrimônio (TSE - REspe nº 060012" 32 'Sk, © 28-11-2021; TSE - REspe nº 2963/BA - Dje 2 5-2 7749).

Não se admite, porém, a soma de rendimentos .> -6njuges casados sob o regime de separação de} -u. vois os limites estabelecidos têm caráter individu-*

O limite de 10% dos rendim' .*o: t. 1tos não se aplica: (i) “a doações estimáveis em «rhe. 9 relativas à utilização de bens móveis ou im” ris 1d- propriedade do doador ou à prestação de ser. nos próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse Ry» 40.000,00 (quarenta mil reais) por doador” (LE, art. 23, § 7º - com a redação da Lei nº 13.488/2017); (ii) à eventual valoração de atividade voluntária, pessoal e direta, realizada pelo eleitor em prol do candidato ou partido que apoia; (iii) a pagamento “de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo

judicial decorrente de defesa de inter: 's de candidato ou

partido político” (LE, art. 23, § 10 - incluído pela Lei nº 13.877/2019).

Ademais, a qualquer eleitor é permitido realizar “gastos, em apoio a candidato de sua preferência, até a quantia equivalente a um mil UFIR” (LE, art. 27). Tais despesas não estão sujeitas a contabilização, a menos, é claro, que sejam reembolsadas pelo candidato. Essa possibilidade só se aplica a eleitor, pessoa física, sendo, pois, vedada a qualquer outra entidade.

A doação superior ao marco legal sujeita o infrator à sanção de multa “no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso” (LE, art. 23, § 3º); portanto, a multa corresponde a uma vez a quantia doada em excesso. A

redação dessa regra foi dada pela Lei nº 13.488/2017, que

reduziu o valor da multa, a qual, no texto anterior, era de

“cinco a dez vezes a quantia em excesso”. Além disso, a

responsabilização do infrator propicia a declaração de sua

inelegibilidade pelo prazo de oito anos (LC nº 64/90, art

— Pág. orig. 844 —

1º,1, p), além de ensejar a responsabilização do ¢ .nd'da. >

beneficiário por abuso de poder econômico.

c) Doações de empresário individual - à pa fis é equiparado o empresário indiviv u. \ssim, é lícito somar “os rendimentos percebidos -o: np ssoa natural e empresário individual, para fir deu rição do limite de doação de recursos para carr panh. >leitoral” (TSE - REspe nº 48.781/MG - Dje, t. 17º. 1-9 -2014, p. 128). Em igual sentido: TSE-AgREspe. º5. 33/AC-j. 12-9-2017.

Para esse entendimento, o empresário individual é

pessoa física, sendo equiparado à pessoa jurídica tão somente para fins de organização empresarial e tributária. Assim, o montante da doação deve limitar-se a 10% da aludida soma.

d) Doações de outro candidato - é lícito que um candidato doe a outro. Nesse caso, o faz como todo cidadão, pessoa física, devendo observar o limite estabelecido no art. 23 1º, da LE. Assim, as doações em dinheiro devem cingir-se

e) Doações de partido - embora o partido político tenha natureza de pessoa jurídica de direito privado, não há expressa vedação legal à doação de um partido a outro. Aliás, a interpretação sistemática da Lei Eleitoral autoriza essa conclusão, pois seu art. 28, § 6º, II, fala em “doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos”.

Trata-se, então, de exceção à proibição de doação por parte de pessoa jurídica.

A permissão de doação para campanha eleitoral entre partidos atende sobretudo aos interesses das coligações e federações partidárias. Isso porque a possibilidade de os partidos coligados ou federados doarem entre si contribui para o fortalecimento do consórcio na disputa, o que termina por favorecer o próprio doador.

Fora do âmbito da coligação e da federação, não é razoável admitir-se a doação de um partido a outro partido ou a candidato de partido diverso, especialmente se o

— Pág. orig. 845 —

valor doado for originário do fundo partidário (“o) ul»

fundo especial de financiamento de campanha Etr”) .ss

porque haveria contrariedade à lógica de fun.’~ \amento do sistema democrático-representativr <, wve vulneração das regras legais de distribuição de °c. “so, notadamente desses fundos públicos. Acresce” mu e. recursos públicos disponibilizados a um part’ 10 vis m a que ele promova a si próprio ou a seus Ff” >du > - «rante os cidadãos; aqui não se trata de bens mriv idos”, com destinação final discricionária e com relação aos quais haja plena liberdade de transferência a terceiros. Se operação como essa fosse possível, certamente a agremiação ou o candidato beneficiado com a doação se tornaria mero apêndice ou satélite do doador - e não seu adversário na arena política,

com real capacidade de apresentação de alternativas e

afeta o

visões políticas diversas. Por óbvio, tal situaç equilíbrio do sistema político-partidário e desvirtua seu regular funcionamento. Acolhendo tal interpretação, vide:

TSE - RESpe nº 060119381/AP — Dje, t. 239, 12-12-2019;

TSE - AgREspe-ED nº 060115909/AP - Dje 9-2-2021 É vedado, portanto, o repasse de recursos do Fundo Partidário e do FEFC “dentro ou fora da circunscrição, por partidos políticos ou candidatos: I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou II - não federados ou coligados” (Res. TSE nº 23.607/2019, arts. 17, § 2º, e 19, § 7º). Por isso mesmo, caso ocorra, O repasse em apreço “configura irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada” (Res. TSE nº 23.607/2019, arts. 17, § 2º-A, e 19, § 7º-A - inseridos pela Resolução nº 23.665/2021), bem como “uso irregular de verbas do FEFC” (TSE - AgR-REspe nº 060052918 — j. 5-10-2023), impondo-se o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional.

Se os recursos doados pelo partido provierem de doações privadas, o recibo eleitoral que documentar

a operação precisa conter a identificação do doador

originário dos recursos, isto é, da fonte ou da pessoa

que por primeiro doou ao partido. Com isso, evita-se a

— Pág. orig. 846 —

chamada “doação oculta”, conforme se exporá .10 ite. »

subsequente.

ff) Aplicação ou distribuição de recursos partido político — os recursos da agremiação pu. »m ter origem

em diversas fontes, tais como md, especial de

financiamento de campanha u -16-C - incluído pela Lei nº 13.487/2017), - fn » partidário (LPP, art. 38), doações feitas por p> 79a rn .vadas (somente pessoas físicas), contribuições ‘2 fi ados, promoção de eventos e comercialização de bens e produtos no mercado, lucro decorrente de investimentos e aplicações no mercado financeiro.

O partido pode injetar recursos próprios nas campanhas de seus candidatos, o que deve ser feito sob a forma de doação com a expedição de recibo eleitoral; também pode promover ações promocionais e propagandas que os beneficiem direta ou indiretamente. Ademais, como visto,

um partido pode doar a outra agremiação ou a candidato

de outro partido quando todos integrarem a mesma coligação.

A estratégia da “doação oculta” tem merecido repúdio. Assim se denomina a doação de recursos entre partidos ou entre partido e candidato sem que seja informado o doador originário (i.e., a fonte), o qual, portanto, permanece oculto ou desconhecido. Inexiste aqui transparência quanto à verdadeira origem do recurso. Por exemplo: o partido p1 recebe robusta doação da pessoa física pf; uma parte desses recursos ele (p1) doa ao partido p2 ou ao candidato c sem informar a origem do recurso transferido. Assim, se uma pessoa quisesse doar ao candidato c sem se vincular a este, bastaria doar ao partido pl com a determinação de

que o dinheiro seja repassado a c, sendo c o verdadeiro destinatário dos recursos,

Tal estratégia havia sido consagrada no texto do art.

8, § 12, da LE (incluído pela Lei nº 13.165/2015), cuja parte final estabelecia que as transferências deveriam ser efetuadas “sem individualização dos doadores”.

— Pág. orig. 847 —

Entretanto, na ADI 5394, j. 22-3-2018, o “urven >

Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da expressão. Posteriormente, o referido dispositivo teve sua redação alterada pela Lei nº 13.877/2019, dele sendo decotada aquela expressão final. Eis os termos do art. 28, da LE (com a redação da Lei nº 13.877/2019): “Os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações serão registrados na prestação de contas dos candidatos como transferência dos recursos e, na prestação de contas anual dos partidos, como transferência aos candidatos”. Observe-se que pelo § 12, art. 28, da LE, o candidato registrará a transferência em sua prestação de contas de campanha, mas o partido deverá fazê-lo em sua “prestação de contas anual” (não na de campanha a que esse ente também está obrigado). Ocorre que há diferença de prazo para entrega desses dois tipos de prestações de contas. Enquanto a do candidato deve ser entregue “até o

trigésimo dia posterior à realização das eleições” (LE, art.

29, III), a “anual dos partidos” deve ser enviada “até o

dia 30 de junho do ano seguinte” (LPP, art. 32), portanto quase um ano depois daquela. A grande distância entre os momentos de efetivação das respectivas prestações de contas pode dificultar a efetiva fiscalização da origem e licitude de doações privadas feitas ao partido e repassadas às campanhas de candidatos. Em consequência, pode igualmente restar comprometida a responsabilização eleitoral por eventuais ilícitos detectados.

De qualquer modo, os recursos privados captados por um partido para campanha eleitoral só podem ser doados a outro partido político no âmbito de uma coligação ou a candidato (filiado ao próprio partido doador ou a partido integrante da mesma coligação) mediante a expedição de recibo eleitoral; e o recibo deve conter a identificação da fonte do recurso e, pois, do doador originário. Tal exigência promove a transparência e aprimora o controle do financiamento de campanhas. A respeito, vide: Res. TSE nº 23.607/2019, art. 29, § 3º,

— Pág. orig. 848 —

&) Receita decorrente da comercialização de produtos e/ou serviços e promoção de eventos de arrecadação, das seguintes fontes de recursos para campanha eleitoral: a) comercialização de produtos (ex.: adesivos, chaveiros, canetas), serviços e a promoção de eventos; b) arrecadação, como encontro, festa, jantar, etc., na Internet (TSE - AC nº 07/6Ut

>-U3/RS, j. 5-11-2020)

“em plataforma digital

remunerada de artistas 7 10-20210. Essas atividades

ou show com a participação (STF ADI 5970/DF,

devem ser promovidas “diretamente pelo candidato ou

partido político” (LE, art. 23, § 42, V - com a redação da Lei nº 13.488/2017). É preciso que sejam previamente comunicadas à Justiça Eleitoral, que poderá fiscalizá-las. Deve haver emissão de recibo eleitoral e depósito na conta bancária específica das quantias pecuniárias arrecadadas.

h) Receita decorrente de investimentos e aplicações

no mercado financeiro - as importâncias pecuniárias disponibilizadas ou arrecadadas pelos candidatos e

partidos podem ser aplicadas no mercado financeiro, por

exemplo: em CDB, caderneta de poupança etc. Os valores

resultantes dos rendimentos ingressam como receita de

campanha.

15.1.2.5 Objeto da doação

A doação pode abranger (i) recursos financeiros (dinheiro, título de crédito); ou (ii) bens estimáveis em dinheiro, tais como coisas (ex.: panfletos, adesivos, combustível, material de escritório, instrumentos, faixas

e cartazes), cessão de uso de móveis (ex.: veículos

automotores, aeronaves e embarcações) ou imóveis (ex.

casa, sala, garagem), prestação de serviços (ex.: filmagem, produção de vídeo, criação e manutenção de página ou blog na Internet).

Cuidando-se de bem estimável em dinheiro, os bens e serviços doados devem ser próprios do doador, integrando a sua atividade econômica ou o seu patrimônio. Assim,

o doador deve ser proprietário do bem doado ou o

— Pág. orig. 849 —

responsável direto pelo serviço prestado. Excetu-se de se. >

situações previstas no § 6º do art. 28 da LE (cor. a. 4.ª

da Lei nº 12.891/2013), o negócio deve ser atestado por documento idôneo emitido pelo doador ou cedente, tais como nota fiscal, instrumento. ~. -at' sl ou termo de doação ou cessão.

Por outro lado, havendo, ainda, frequência de recursos financeiros, as doações poderão ser efetuadas na conta específica do par. do « 1 candidato por meio de: “I cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos; II - depósitos em espécie devidamente identificados [...]; III - mecanismo disponível em sítio do candidato, partido ou coligação na Internet, permitindo inclusive o uso de cartão de crédito [...]; IV - instituições

que promovam técnicas e serviços de financiamento

coletivo por meio de sítios na Internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares [...]” (LE, art. 23, §

Nas trans:

ações bancárias (LE, art. 23, § 4º, II, da LE), o CPF do doador deve necessariamente ser identificado

A doação pela Internet (LE, art. 23, § 4º, III) pode ser realizada mediante cartão de crédito e/ou débito. No caso, o candidato ou partido deve disponibilizar mecanismo em página eletrônica, em que haja: (a) identificação do doador; (b) emissão obrigatória de recibo eleitoral para o doador; (c) utilização de terminal de captura de transações para as doações por meio de cartão de crédito e de cartão de débito. Tal modalidade de doação foi introduzida no Direito Positivo pela Lei nº 12.034/2009. Inspirou-se o legislador na vitoriosa campanha eleitoral de Barack Obama para a presidência dos EUA, que, em 2008, arrecadou pela web mais de 500 milhões de dólares, havendo expressivo volume de doações de pequena monta.

O uso de cartões de crédito e/ou débito para

realização de doação eleitoral não pode ser recusado pelas “instituições financeiras e de pagamento” (LE, art. 23, §

9º — incluído pela Lei nº 13.488/2017). O § 6º desse

— Pág. orig. 850 —

mesmo art. 23 ressalva a responsabilidade do beneficiário. »

na hipótese de haver “fraudes ou erros cometidos pelo doador” sem o conhecimento do candidato. *: partido; afirmando o princípio da responsabilidade do agente, estabelece que os beneficiários não poderão ser responsabilizados nem por erro de contas eleitorais com fundamento na responsabilidade perpetrada por ato exclusivo do doador

Por sua vez, o item IV, § 42, do art. 23 da LE foi introduzido pela Lei nº 13.488/2017, e prevê o crowdfunding ou “vaquinha virtual”. Ao responder a Consulta nº 20.887/DF (DJe 13-6-2014, p. 44), o TSE havia rejeitado a possibilidade de arrecadação por esse meio, entendendo que agora fica superado ante a expressa previsão legal o acolhendo.

O crowdfunding (LE, art. 23, § 4º, IV) foi introduzido

pela Lei nº 13.488/2017. Ao responder à Consulta nº 20.887/DF (DJe 13-6-2014, p. 44), o TSE havia rejeitado a

possibilidade de arrecadação por esse meio, entendimento

que ficou superado ante a expressa previsão legal o acolhendo. Trata-se de técnica de financiamento coletivo em que diversas pessoas investem ou contribuem com pequenas quantias para a viabilização de um negócio, projeto ou ideia. Por ele, as doações são feitas mediante aplicativo na Internet, sendo os montantes transferidos ao beneficiário (candidato ou partido) vinculado ao aplicativo. Entre outras exigências, a arrecadação por esse meio requer: (a) cadastramento prévio na Justiça Eleitoral da entidade gestora do aplicativo; (b) identificação de cada doador (com o CPF) e das quantias doadas; (c) disponibilização, em sítio eletrônico, de lista com identificação dos doadores e das respectivas quantias doadas, a ser atualizada instantaneamente a cada nova doação; (d) emissão obrigatória de recibo para o doador, relativo a cada doação realizada.

Desde 15 de maio do ano eleitoral, é possível a “arrecadação prévia” (ie, antes da formalização do

pedido de registro de candidatura) de recursos mediante

— Pág. orig. 851 —

crowdfunding, nos termos do art. 22-A, § 3º (em »

redação da Lei nº 13.488/2017). Há aparente c nº

desse dispositivo com a alínea g, IV, § 4º, ~ 23, da mesma LE, pois, para arrecadação v a . owdfunding, a referida alínea g determina a “obs -v. “ci do calendário eleitoral, especialmente no qu: iz rt peito ao início do período de arrecadação fin- sceira, nos termos dispostos no § 2º do art. 22-A des* Te. ' 7 eve, porém, prevalecer a possibilidade de arrega. »ca prévia prevista no referido § 3º do art. 22-A, porque: (i) pela sua localização, o § 3º abre uma exceção ao § 22, o qual estabelece o momento em que

a arrecada:

o pode iniciar; (ii) o § 3º é confirmado por

outros dispositivos da mesma LE, a saber: o § 4º do mesmo art. 22-A eo art. 36-A, VII

Se houver arrecadação prévia por crowdfunding e o

registro da candidatura do beneficiário não for efetivado,

o\$4º do art. 22-A determina às entidades arrecadadoras a

devolução dos valores arrecadados aos doadores.

A doação por telefone não conta com previsão legal

Durante a tramitação da Lei nº 12.034/2009 houve

uma emenda no Senado admitindo o telefone como ferramenta facilitadora do procedimento de doação por pessoa física. Argumentou-se que “a população brasileira já demonstrou inúmeras vezes disposição para se engajar em atividades de relevância social ou

cultural, inclusive com contribuições financeiras realizadas a distância, por telefone e internet”. Mas a emenda foi rejeitada na Câmara, sequer sendo levada à sanção presidencial.

É imprescindível que todo recurso transferido seja do doador ou o erro identificado. A falta de especifica quanto ao número de seu CPF ou CNPJ impede a adequada identificação, tornando ilícita a doação. E se houver transferência ou depósito na conta do candidato sem a necessária identificação do doador ou com identificação incorreta ou deficiente? Nesses casos, o montante correspondente entra no conceito de recurso de origem não identificada. Como tal, não poderá ser utilizado,

— Pág. orig. 852 —

devendo ser transferido ao Tesouro Nacional (LE rt 24, 4º - incluído pela Lei nº 13.165/2015)

15.1.2.6 Fontes de financiame .o , roibidas

De forma expressa, proib> « ‘egislador que as campanhas sejam irrigadas con. recursos oriundos de determinadas fontes, deron. 1aº 4s fontes vedadas. Nesse

sentido, dispõe o art. 2º da L inº9.504/97:

“Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de: I — entidade ou governo estrangeiro; II - órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes do Poder

Público; III - concessionário ou permissionário de

serviço público; IV — entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal; V - entidade de utilidade pública; VI - entidade de classe ou sindical; VII - pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior; VIII - entidades beneficentes e religiosas; (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006) IX - entidades esportivas; (Redação dada pela Lei nº 12.034/2009) X - organizações não governamentais que recebam recursos públicos; (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006) XI - organizações da sociedade civil de interesse público

(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)”.

Pessoa jurídica - em sua redação original, o art. 81 da Lei nº 9.504/97 permitia a doação por pessoa

jurídica a partidos e candidatos. Todavia, essa matéria

foi submetida ao STF na ADI 4.650/DF, julgada em

— Pág. orig. 853 —

19-9-2015. Por maioria, o Pretério Excelso uec'are + “a inconstitucionalidade dos dispositivos ga > que autorizavam as contribuições de pessoas j.~ licas as

campanhas eleitorais”. Por outro lado uv. +t. 15 da Lein®

pelo art. 31, II, da LPP (coma redac? 4a.' n° 13.488/2017),

13.165/2015 revogou o referido ar' 8. da? 2. E mais:

é vedado ao partido receh c “di. ta ou indiretamente,

sob qualquer forma ou~ te tr, contribuição ou auxílio

pecuniário ou estimav ' er dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de [...] pessoas jurídicas de qualquer natureza”.

Força é reconhecer que a importância do detalhamento do vertente art. 24 reduziu-se com a vedação de doação

para campanha por pessoa jurídica, que, por si só, torna

desnecessária muitas das hipóteses nele arroladas. Estrangeiro — a Corte Superior já entendeu que a vedação

de financiamento por parte de “entidade ou governo

estrangeiro” (LE, art. 24, I; LPP, art. 31) refere-se à

procedência dos recursos, não à nacionalidade do doador;

assim, a vedação legal não abrange doação de pessoa física de nacionalidade estrangeira, mormente quando houver equiparação com o nacional e se não existir evidência da origem alienígena do montante doado: TSE - Ag-REspe nº 0607838-83/SP — DJe 15-4-2021; TSE 060707837 —j. 26-5-2022

Concessionário e permissionário de serviço público - a

Ag-REspe nº

Lei nº 8.987/95 dispõe sobre os institutos da concessão e permissão. Nos termos do art. 2º dessa lei, o contrato de concessão de obra ou serviço público só pode ser entabulado com pessoa jurídica ou consórcio de empresas, enquanto o de permissão de serviço público pode ser feito com pessoa jurídica ou pessoa física.

Como não há distinção no inciso III do citado art. 24

da LE, a vedação de doação nele constante compreende

também pessoas físicas. No entanto, é razoável o

entendimento segundo o qual tal vedação só afeta pesso:

física que exerce atividade empresarial decorrente de
permissão pública.

— Pág. orig. 854 —

Cartórios de serviços notariais e de registre — po»

haver doa es entes? A

o por e e respei., tir .pre salientar que não se deve confundir as + 1tidades “cartório extrajudicial” ou “serviço nº .a.. >1 ou registral” com a pessoa física do notário (t- e ão). u registrador.

Nos termos do art. 236 da tl. serviços técnico- administrativos são públicr ., maz “exercidos em caráter privado, por delegação do P der Público”. Não são personificados, ou seja, não são organizados e exercidos sob a forma de pessoa jurídica. A esse respeito, assentou o

Superior Tribunal de Justiça:

.] II - Os cartórios extrajudiciais - incluindo o de Protesto de Títulos - são instituições administrativas, ou seja, entes sem personalidade, desprovidos de patrimônio próprio, razão pela qual, bem de ver, não possuem personalidade jurídica e não se

caracterizam como empresa ou entidade, afastando-

se, dessa forma, sua legitimidade passiva ad causam

para responder pela a

ção de obrigação de fazer. IV - Recurso especial improvido” (STJ - REsp nº

1.097.995/RJ - 3º T. - DJe 6-10-2010).

Ainda que se possa considerar ilícita a doação efetuada por “cartórios de serviços notariais e de registros” (porque são serviços públicos exercidos por delegação do Poder Público), a vedação não poderia atingir o notário nem o oficial de registro, pois, como cidadãos — pessoas físicas

, podem fazer doação à campanha eleitoral. Isso porque disporão de recursos que lhes pertencem a justo título, recebidos à guisa de remuneração pelos serviços que prestam. Devem, porém, observar o teto previsto no art. 23,§ 1º, da LE, de maneira que o total de doações não pode superar o montante de “dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição”. Aqui, agem

o tabelião e o registrador como qualquer agente público,

que dispõe livremente de seus bens, a eles se aplicando

— Pág. orig. 855 —

o princípio inscrito no art. 5º, II, da Lei Maior se põe em oposição ao qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” - lei esterior. O frise-se.

Servidores e agentes públicos - não se trata de servidores e agentes públicos, mas de cessação da vedação à realização de doação à campanha eleitoral. Todavia, cumpre perquirir se a liberdade “e pode ser feita por integrantes de carreira” a Constituição Federal proíbe a dedicação a “atividades político-partidárias”, como ocorre com a magistratura (CF, art. 95, parágrafo único, III), com o Ministério Público (CF, art. 128, § 5º, II, e) e com os militares (CF, art. 142, § 3º, V). Nesses casos, o ato isolado de doar a partido ou candidato não parece configurar prática estrita de atividade político-partidária, afeiçoando-se mais ao exercício dos direitos humanos e fundamentais de cidadania, participação democrática e

mesma manifestação de pensamento e opinião. Vivendo

em sociedade, é óbvio que tais profissionais percebem seus

problemas e soluções, e em certos casos essa percepção

é ainda mais acurada que a da maioria da população. É,

pois, natural que queiram apoiar partidos e candidatos que melhor traduzam suas visões de mundo.

Diversa é a situação do juiz ou membro do Parquet que tenha de resolver ou se pronunciar em caso concreto, veiculado em processo de sua competência. Se a neutralidade é impossível de ser alcançada, de magistrados e membros do Parquet exige a lei imparcialidade e impessoalidade. Essas impõem a adequação lógica e psicológica dessas autoridades para conhecer e julgar os feitos sob seus cuidados. Aqui, porém, a questão deve ser tratada no âmbito processual. Ocorre que nem a lei eleitoral nem o art. 144 do CPC preveem como causa de impedimento do juiz doação à campanha eleitoral. No tocante à suspeição, o art. 145, II, do código processual reputa fundada a suspeita de parcialidade do juiz que “receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa”, o que não é o caso típico de doação de campanha,

pois aqui o magistrado nada recebe, mas dá. Resta, então,

— Pág. orig. 856 —

a hipótese genérica do inciso IV do art. 145 do Cr

que reputa suspeito o juiz “interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes”. É claro

que se alguém doa a partido ou candidato é porque

tem interesse (ainda que genérico) e : 3-lo sagrar-se vencedor no pleito. Assim, depende das circunstâncias que concretamente se apreter, poder-se-á arguir a suspeição de magistrado - não no Ministério Público que realizar doações. O partido ou candidato que for parte em processo que atue. Ressalte-se, porém, que as circunstâncias fáticas da espécie é que fundamentarão o juízo de suspeição.

Loteria, rifa, bingo, sorteio - é vedada a arrecadação de recursos por meio de loteria, assim considerada “toda operação que, mediante a distribuição de bilhete, listas, cupões, vales, sinais, símbolos ou meios análogos, faz depender de sorteio a obtenção de prêmio em dinheiro ou

bens de outra natureza” pois tais atividades são definidas

como ilícitas pela Lei das Contravenções Penais (D-L nº

3.688/1941, art. 51, § 2º). Nesse sentido: TSE - Cta nº 060073866/DF —j. 6-8-2020.

Devolução dos recursos recebidos - o § 4º do art. 24 da LE (incluído pela Lei nº 13.165/2015) determina que “o partido ou candidato que receber recursos provenientes de fontes vedadas ou de origem não identificada deverá proceder à devolução dos valores recebidos ou, não sendo possível a identificação da fonte, transferi-los para a conta única do Tesouro Nacional”. Assim, só se faz a transferência para o Tesouro Nacional se não se puder proceder à devolução.

Captação ilícita de recursos - o uso de verba proveniente de fonte vedada caracteriza captação ilícita de recursos eleitorais. Trata-se de irregularidade insanável. Além de provocar a desaprovação das respectivas contas, enseja a responsabilização do candidato beneficiário, que, nos termos do art. 30-A da Lei nº 9.504/97, poderá ter

negado o diploma ou cassado, se já expedido. Também se

— Pág. orig. 857 —

pode cogitar de abuso de poder econômico pare » fm. >

impugnação de mandato.

Ausência de sanção ao doador - embora « 'ndidato beneficiário da doação vedada "u»> vir a ser responsabilizado nos termos do re™r. '0 a c. 30-A da LE,

não há previsão legal de sanção. xa >>. sador.

15.1.2.7'7 Gastos el... ruas

O art. 26, caput, da LL arrola os gastos de campanha eleitoral sujeitos a registro e, pois, declaração da prestação

de contas.

“Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei: (Redação dada pela Lei nº 11.300/2006)

I - confecção de material impresso de qualquer

natureza e tamanho, observado o disposto no § 3º do

art. 38 desta Lei [esse § 3º dispõe sobre a dimensão de adesivos];

II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação, destinada a conquistar votos;

III - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;

IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas, observadas as exceções previstas no § 3º deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 13.488/2017)

V - correspondência e despesas postais;

VI - despesas de instalação, organização e

funcionamento de Comitês e serviços necessários às eleições;

— Pág. orig. 858 —

VII - remuneração ou gratificação de qualquer

espécie a pessoal que preste serviços às câmaras ou aos comitês eleitorais;

VIII - montagem e operação de carros de som, de propaganda e semelhantes;

IX - a realização de comícios. Os votos destinados a promoção de candidato, - .; (Redação dada pela Lei nº 11.300/2006)

X - produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda gratuita;

XI - (Revogado pela Lei nº 11.300/2006);

XII - realização de pesquisas XIII - (Revogado pela Lei nº 11.300/2006); XIV - (Revogado pela Lei nº 12.891/2013);

ou testes pré-eleitorais;

XV - custos com a criação e inclusão de sites na internet e com o impulsionamento de conteúdos

contratados diretamente com provedor da aplicação

de internet com sede e foro no País; (Redação dada pela Lei nº 13.488/2017)

XVI - multas aplicadas (até as eleições) aos partidos ou candidatos por infração do disposto na legislação eleitoral;

XVII - produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral (Incluído pela Lei nº

11.300/2006).”

A Lei nº 11.300/2006 alterou a redação da cabeça desse art. 26. Na redação anterior, no final da frase constava a expressão dentre outros, ficando claro que o rol legal constituía

numerus apertus, admitindo, portanto, outras hipóteses de gastos eleitorais. Com a retirada da referida expressão, importa saber se o elenco legal tornou-se numerus clausus, de sorte a se admitirem

como lícitos só os gastos lá indicados. Deveras, a despeito da alteração procedida, o rol do art. 26

— Pág. orig. 859 —

segue admitindo complementação, sendo, pois, *numerus apertus*. Conclusão diferente conflitaria com o *di. + lica* do processo eleitoral e da própria vida social. Assim, por exemplo, o § 4º do mesmo art. 26 (inserido pela Lei nº 13.877/2019) estabelece - *numerus clausus* - “as despesas com consultoria, *assessoria* e pagamento de honorários realizadas *em decorrência* da prestação de serviços advocatícios e *para* a obtenção da capacidade no curso das campanhas eleitorais”. O próprio TSE considerou como despesas eleitorais as doações feitas a outros candidatos ou partidos (vide, Res. TSE nº 23.607/2019, art. 35, XIV), sendo certo que essas despesas não constam do rol legal.

O inciso XVI do art. 26 da LE inclui nos gastos de campanha multas aplicadas a candidatos por infração à

legislação eleitoral. Nesse sentido, o § 5º desse mesmo

dispositivo (inserido pela Lei nº 13.877/2019) estabelece que para fins de pagamento das despesas nele relacionadas

“poderão ser utilizados recursos da campanha, do

candidato, do fundo partidário ou do FEFC”. Não obstante,

vale registrar o entendimento pretoriano que não admite o uso de recursos oriundos do fundo partidário para a quitação de multas “relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para a quitação

de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos,

tais como multa de mora, atualização monetária ou juros”; nesse sentido: Res. TSE nº 23.604/2019, art. 17, § 2º; Consulta nº 139.623/DF — DJe, t. 175, 15-9-2015, p. 68-69

Quem pode realizar gastos eleitorais? - os gastos e a administração financeira da campanha eleitoral devem ser feitos pelo próprio candidato, que poderá designar uma pessoa para auxiliá-lo nessa tarefa, denominada administrador financeiro (LE, art. 20).

A seu turno, o partido igualmente poderá realizar gastos de campanha. Poderá, por exemplo, contratar serviços em proveito de seus candidatos.

Momento de efetivação dos gastos eleitorais - os

gastos eleitorais efetivam-se na data de sua contratação

independentemente de seu pagamento não ser à vista,

— Pág. orig. 860 —

mas sim, adiado para o futuro (Res. TSE nº 23.607/2019)

art. 36, § 1º). Por outro lado, o fato de o candidato restar inadimplente não descarta a natureza eleitoral da despesa realizada

Forma de realização de gastos — as despesas de natureza

financeira só podem ser feitas 111. O cheque nominal cruzado, transferência bancária ou depósito em nome do beneficiário, identificação do CPF ou CNPJ do beneficiário, depósito em nome do beneficiário, cartão de crédito da conta bancária, ou PIX, pagamento instantâneo).

Dessa regra exceção fazem-se apenas as despesas individuais de pequeno valor, que podem ser pagas em espécie (Res. TSE nº 23.607/2019, arts. 38 e 40). Para fazer frente a tais despesas, o partido ou candidato pode manter uma reserva em dinheiro (fundo de caixa) durante todo o período eleitoral. Observe-se que mesmo as despesas de pequeno valor devem ser comprovadas na prestação de contas.

É vedado o pagamento de gastos eleitorais com criptomoedas ou moedas virtuais, como bitcoin, Ethereum

(ETH) e Litecoin (LTC).

Comprovação de gastos eleitorais - a comprovação de gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos. Também se admite qualquer meio idôneo de prova, como contrato, comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço, comprovante bancário de pagamento, recibo.

Gastos eleitorais ilícitos — a realização de despesa com ação ilícita implica a ilicitude do gasto. Por exemplo: i) o art. 39, § 6º, da LE veda “na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor”; ii) é proibido o emprego de painéis do tipo outdoor para a realização de propaganda (LE, art. 39, § 8º); iii) no período compreendido entre o pedido de registro

e a eleição, não poderá o candidato realizar “quaisquer

doações em dinheiro, bem como de troféus, prêmios,

— Pág. orig. 861 —

ajudas de qualquer espécie”, a pessoas físicas ou jurídicas. >

e em outros casos previstos. > 4 os

gastos realizados.

E, art. 23, § 5º). Nessas

Limitação de gastos - além do limite total de gasto na campanha (LE, art. 18 censurado da Lei nº 13.488/2017), também são estabelecidos limites para determinados tipos de despesas - despesas.

Nesse sentido, o § 1º do art. 2º da LE (renumerado pela Lei nº 13.488/2017) estabelece “os seguintes limites com relação ao total do gasto da campanha: I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais: 10% (dez por cento); II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento)”.

Por outro lado, visando à coibição de fraude no processo eleitoral, em que a “compra de voto” é disfarçada de contrato de prestação de serviços para a campanha, a Lei nº 12.891/2013 introduziu na Lei nº 9.504/97 o art

100-A, que limita a “contratação direta ou terceirizada de pessoal para prestação de serviços referentes a atividades

de militância e mobilização de rua nas campanhas eleitorais”. Daí serem estabelecidos limites de contratação para cada candidato. O § 5º do referido dispositivo estabelece que o descumprimento dos limites “sujeitará o candidato às penas previstas no art. 299 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965”.

Sanção ao partido infrator - o art. 25 da LE institui sanção para o partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de recursos de campanha, hipótese em que “perderá o direito ao recebimento da quota do fundo partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico”. Nesse caso,

perde o partido e perdem os candidatos eventualmente

beneficiados. Sendo a irregularidade cometida localmente,

por diretório municipal ou estadual, por exemplo, não é razoável que todo o partido seja punido, ficando privado, durante um ano, de perceber as verbas emanadas do

Fundo. Incide, aqui, o princípio da razoabilidade da sanção

— Pág. orig. 862 —

em relação à natureza e a extensão do ato ratificado

Com efeito, o Brasil é país-continente, contando com 27 Estados e mais de cinco mil e quinhentos Municípios. É, pois, impossível ao órgão nacional, em um único ato de direção

agremiação, fiscalizar em tempo real as atividades de todos

os órgãos subalternos. Ademais, é preciso que a sanção não deve ir além do responsável pelo ilícito. Daí que somente o órgão partidarizado nº 1; «tório) responsável pela irregularidade é que a “ser: ficar privado de receber os recursos em tela.

15.1.2.8 Gastos eleitorais não sujeitos a registro

A Lei nº 13.488/2017 incluiu um § 3º no art. 26 da LE, no qual define algumas despesas que “não são

consideradas gastos eleitorais nem se sujeitam a prestação de contas”. São as

seguintes: “[...] a) combustível e

manutenção de veículo automotor usado pelo candidato

na campanha; b) remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo a que se refere a alínea a deste parágrafo; c) alimentação e hospedagem própria; d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o limite de três linhas”.

Note-se que a regra do referido § 3º do art. 26 da LE somente incide na hipótese de recursos de origem privada. Tratando-se de gastos realizados com recursos públicos, a natureza destes torna obrigatório o registro das aludidas despesas na prestação de contas. Nesse sentido: TSE - AgR- REspe nº 0601116-98/RN —JSV 29-5 a 4-6-2020.

Por outro lado, o § 6º, art. 28, da LE dispensa “de comprovação na prestação de contas: I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa cedente; II - doação

de dinheiro entre candidatos ou partidos, decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de

contas do responsável pelo pagamento da despesa; III -

— Pág. orig. 863 —

a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do

cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau por uso

de pessoal durante a campanha

Como esses negócios não figuram? ...” prestação de contas, deixa de ser obrigatória a expedição de recibo eleitoral (LE, art. 23, § 2º). Note-se, portanto, que a dispensa de expedição de recibo restringe-se às relações eleitorais; para quaisquer outros casos, é todo conveniente a documentação do negócio, inclusive a emissão de recibo.

E mais: pelo art. 27, caput, da LE, a qualquer eleitor é permitido realizar, com seus próprios recursos, “gastos, em apoio a candidato de sua preferência, até a quantia equivalente a 1.000 (um mil) UFIR”. Dentro desse limite

pecuniário não está incluído “o pagamento de honorários

decorrentes da prestação de serviços advocatícios e de

contabilidade, relacionados às campanhas eleitorais e em favor destas”, e tal pagamento “não compreende doação eleitoral” (LE, art. 27, §§ 1º e 2º, estes incluídos pela Lei nº

13.877/2019).

Tais despesas não estão sujeitas a contabilização, a menos, é claro, que sejam reembolsadas pelo partido ou candidato.

Também a atividade voluntária, pessoal e direta do eleitor em apoio a candidatura, não é objeto de registro na contabilidade de campanha. Conquanto tal atividade possa implicar a realização de gastos, a situação se insere nas esferas do direito fundamental de manifestação do pensamento e das liberdades de opinião e expressão. Nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.608/98, tratando-se de serviço voluntário, não gera para com o candidato apoiado ou seu partido vínculo empregatício, tampouco obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

15.1.2.9 Administração financeira da campanha

— Pág. orig. 864 —

A Lei nº 13.165/2015 extinguiu a figura do comitê financeiro.

(que era previsto no revogado art. 1º da Lei nº 9.096/95, § 1º, inciso I, parágrafo único, redação do art. 34 da Lei nº 9.096/95,

Com isso, no sistema vigente, é o próprio candidato que “fazerá, diretamente ou por meio de pessoa por ele designada, a administração financeira de sua campanha” (Lei, art. 20). Incumbe-lhe, pois, gerir e aplicar em sua campanha os recursos “destinados, sejam os repassados pelo partido (inclusive os oriundos do FEFC e do fundo partidário), sejam os recursos próprios, sejam as doações particulares que receber.

O candidato é solidariamente responsável com a pessoa por ele designada “pela veracidade das informações financeiras e contábeis de sua campanha, devendo ambos assinar a respectiva prestação de contas” (Lei, art. 21).

Por outro lado, há a “obrigatoriedade de designação de dirigentes partidários específicos para movimentar recursos financeiros nas campanhas eleitorais” (Lei nº

9.096/95, art. 34, I). Esses “dirigentes partidários”,

portanto, têm a específica incumbência de movimentar recursos financeiros nas campanhas. Não devem ser confundidos com o extinto comitê financeiro, pois este era

uma entidade jurídica.

15.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL

15.2.1 Generalidades

Encerradas as eleições, determina a lei que os candidatos e partidos políticos prestem contas à Justiça Eleitoral dos recursos arrecadados e despesas efetuadas

na campanha. Para os candidatos, a previsão está contida

no art. 28, §§ 1º e 2º, da LE, enquanto para os partidos encontra-se nos arts. 33, II, e 34, le V, da Lei nº 9.096/95 As contas de cada qual deles devem ser prestadas de modo individualizado.

— Pág. orig. 865 —

No caso de federação partidária, embora J' é «aja.»

aplicáveis todas as normas que regem as ativ da. »º dos partidos políticos, não há previsão de prestaça. + e contas em seu próprio nome, corresponde .uw a sua àquela “apresentada à Justiça Eleitoral 21 « r.tidos que a integram e em todos os níveis é Ai o partidária” (Res. TSE nº 23.607/2019, art. J', § 5+ inserido pela Res. nº 23.665/2021).

A prestação de contas ans tuoinstrumento oficial que permite a realização de auditoria, fiscalização e controle financeiro das campanhas eleitorais.

Ela deve ser elaborada pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE). Trata-se de programa disponibilizado pela Justiça Eleitoral para preenchimento

das informações e remessa à Justiça Eleitoral

O controle realizado pela prestação de contas confere

mais transparência e legitimidade às eleições, além de

prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter

econômico. Muitas vezes, o abuso de poder econômico é

configurado a partir de divergências verificadas entre os dados constantes da prestação de contas e a realidade da campanha

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se

subtrairiam do cidadão informa

ções essenciais para a

forma:

de sua consciência político-moral, relevantes

sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral

de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio.

Sem a prestação de contas, impossível seria averiguar

a correção na arrecadação e nos gastos de valores pecuniários durante a corrida eleitoral. Não se poderia

saber, e. g., se o partido ou candidato recebeu recursos de

— Pág. orig. 866 —

fontes vedadas (LE, art. 24), se patrocinou ações #'.cit 1s, . > incorreu em alguma forma de abuso de poder co. \$º.uco etc. É claro que ninguém em sã consciência u ~ arará na prestação de contas o uso de recursos " .u« 'ados de fontes vedadas ou exporá o uso abusivo dr re. "rsº s, mas sendo a prestação de contas o instrume .>c 'al em que receitas e despesas devem ser lanr «das, , 2rmite que se faça o contraste entre o declar? * ¢. ve sidade da campanha. Instaurado na Justiç. "lei oral, o processo de prestação de contas (PCON) tramita no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe). Trata-se de processo de jurisdição

voluntária. É público e, por isso mesmo, pode ser

livremente consultado por qualquer pessoa, ainda que

não tenha participado das eleições. Dele pode ser extraída

cópia integral ou parcial, ressalvada a existência de documento sobre o qual se deva guardar sigilo. Nesse caso, por óbvio, não se cerceia o acesso aos autos do processo,

mas tão só ao documento sigiloso.

O candidato que renunciar, desistir, for substituído ou tiver o seu registro indeferido pela Justiça Eleitoral não se forra da obrigação legal de prestar contas,

devendo fazê-lo relativamente ao período em que tiver

participado do processo eleitoral. Se falecer, essa obrigação será transmitida a seu administrador financeiro ou, na ausência deste, à direção do partido; não há transferência da aludida obrigação ou mesmo imposição patrimonial a herdeiros ou sucessores civis do de cujus (Res. TSE nº 23.607/2019, art. 45, SS 6º e 7º; TSE — AREspe nº 060755475, j. 22-6-2023). Tal dever legal deve ser cumprido, ainda que o candidato não tenha realizado campanha ou não tenha havido movimentação de quaisquer recursos.

Nas eleições majoritárias, a prestação de contas dos

candidatos que encabeçarem a chapa deve englobar a dos

respectivos vices e suplentes, ainda que estes tenham

optado por abrir conta bancária específica,

— Pág. orig. 867 —

15.2.2 Formas de prestação de com 1s

Atualmente, há dois modelos de p' -s. c&o de contas: comum e simplificado.

O modelo simplificado foi introduzido nos §§ 9º e 10º do art. 28 da LE pela Lei nº 5.766/2015, caracterizando-se pela análise informatizada da prestação

de contas. Eis os dispositivos:

“Art. 28 [...] § 9º A Justiça Eleitoral adotará sistema simplificado de prestação de contas para candidatos que apresentarem movimentação financeira correspondente a, no máximo, R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizados monetariamente, a cada eleição, pelo Índice Nacional de Preços ao

Consumidor - INPC da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou por índice que o substituir.

§ 10. O sistema simplificado referido no § 9º deverá conter, pelo menos:

I - identificação das doações recebidas, com os nomes, o CPF ou CNPJ dos doadores e os respectivos valores recebidos;

II - identificação das despesas realizadas, com os nomes e o CPF ou CNPJ dos fornecedores de material e dos prestadores dos serviços realizados;

III - registro das eventuais sobras ou dívidas de campanha.

§ 11. Nas eleições para Prefeito e Vereador de Municípios com menos de cinquenta mil eleitores, a

prestação de contas será feita sempre pelo sistema simplificado a que se referem os §§ 9º e 10º.

— Pág. orig. 868 —

Esse modelo é de observância obrigatória (i) e.»

qualquer eleição, para prestação de contas de qualquer candidato

que apresentarem movimentação financeira de até R\$

20.000,00, atualizados monetariamente, (i) nas eleições

para Prefeito e Vereador de Município com menos de 50 mil eleitores — neste caso, independentemente do valor da movimentação financeira.

Em comparação com o modelo comum, a simplificada requer 1. no quantidade de informações (prestadas diretamente no SPCE) e documentos, sendo, ainda, agilizada a análise técnica dos dados constantes dos autos.

Inexiste, porém, diferença em relação às conclusões possíveis de serem adotadas. Em ambos os modelos de prestação as conclusões possíveis serão sempre pela aprovação, aprovação com ressalvas, desaprovação ou não

prestação das contas.

Não sendo o caso de se adotar o modelo simplificado, deverá a prestação de contas observar as regras do sistema

comum.

15.2.3 Prestações de contas parciais e finais

No curso da campanha eleitoral, o art. 28, § 4º, II, da LE (com a redação da Lei nº 13.165/2015) determina que partidos, coligações e candidatos apresentem contas parciais. Embora parciais, os dados e

informa

ções divulgados publicamente contribuem para a transparência do financiamento da campanha do candidato, auxiliando os eleitores a formarem suas opiniões políticas.

A prestação parcial deve ser realizada em sítio

próprio, criado pela Justiça Eleitoral na rede mundial de

computadores (Internet), e nela se deve divulgar:

— Pág. orig. 869 —

“Art. 28, § 4º, II - no dia 15 de setembro, e

discriminando as transferências do Fundo “ar. “ario, os recursos em dinheiro e os estimáveis eu. linheiro

recebidos, bem como os gastos re liza. 58”.

Além disso, devem ser infor: « Justiça Eleitoral e divulgadas: (i) doações de» cv sos -m dinheiro, no prazo de “até 72 (setenta e du ., 0. deseu recebimento” (LE, art. 28, § 4º, I); (ii) © xa ves de recursos financeiros realizadas por aplicativo na pagina do candidato/partido na Internet (LE, art. 23, § 4º, III); e, (iii) doações de recursos financeiros por meio de crowdfunding (LE, art. 23, § 4º, IV). Nas duas últimas modalidades (ii e iii), © prazo para informar a Justica Eleitoral é “contado a partir do momento em que os recursos arrecadados forem depositados nas contas bancarias dos candidatos, partidos ou coligações” (LE, art. 23, § 4º-B). Por outro lado, no caso

de crowdfunding, os valores arredados antecipadamente (a

a partir de 15 de maio - LE, art. 22-A, § 3º) também devem

ser declarados na referida oportunidade

Nos termos do § 7º do art. 28, nas prestações parciais as informações sobre os recursos recebidos “deverão ser divulgadas com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ dos doadores e dos respectivos valores doados”.

As contas finais dos partidos e candidatos devem ser prestadas até o 30º (trigésimo) dia posterior às eleições. Havendo dois turnos de votação, as contas dos candidatos que disputá-los deverão ser apresentadas de uma só vez, abrangendo os dois turnos, no prazo de 20 (vinte) dias, computado da realização do segundo (LE, art. 29, III e IV — com a redação da Lei nº 13.165/2015)

Esse prazo reclama muito cuidado. É importante que seja cumprido à risca pelos interessados, porquanto sua inobservância impede a diplomação dos eleitos (LE, art. 29, § 2º), eis que ninguém poderá ser diplomado sem que suas contas de campanha estejam julgadas. Mas é interessante notar que a não aprovação das contas, só

— Pág. orig. 870 —

por si, não obstaculiza a diplomação - para a -a do diploma ou do mandato, é preciso que se iu > .ção eleitoral própria.

15.2.3.1 Retificação da prestação de contas

Uma vez formalizada a prestação de contas à Justiça Eleitoral, admite-se a retificação. Já na prestação de contas, que poderá ocorrer: (i) 2) houver o cumprimento de diligência que impeça a alteração das peças inicialmente apresentadas; (ii) se for detectado erro material antes do pronunciamento técnico (Res. TSE nº 23.607/2019, art. 71, caput, I e II). O pedido de retificação

deve ser instruído com as justificativas pertinentes e, quando cabível, com documentos que comprovem a alteração realizada.

Na prestação de conta

parciais, a retificação poderá ser pleiteada até antes do início do prazo para a apresentação

das contas finais. Perdido esse prazo, eventual alteração

somente pode ser realizada “por retificação das contas finais, com apresenta

23.607/2019, art. 71, § 2º).

ção de nota explicativa” (Res. TSE nº

15.2.4 Procedimento na Justiça Eleitoral

Conforme salientado anteriormente, a prestação de contas é elaborada com o auxílio do programa Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), o qual é disponibilizado pela Justiça Eleitoral em sua página na Internet.

Após a regular apresentação da prestação de contas final

na Justiça Eleitoral, é publicado um edital

Em seguida, abre-se o prazo de três dias (contado da publicação do referido edital) para a impugnação das contas. A impugnação poderá ser realizada por partido político, candidato ou Ministério Público, bem como por

qualquer outro interessado.

— Pág. orig. 871 —

Para bem examinar e decidir sobre a regularidade das

contas, a Justiça tem a

sua disposição o impedimento de

apoio técnico de órgão de auditoria e controle interno

Ademais, o § 3º do art. 30 da LE faz com que se requir

servidores dos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (quando houver), pelo tempo que for preciso.

Constatando-se indícios de irregularidade, informações adicionais poderão ser requisitadas ex officio tanto do candidato quanto do partido. Sendo necessário, a Justiça também poderá determinar diligências “para a complementação dos dados ou o saneamento das falhas” (LE, art. 30, § 4º). Entre tais diligências

consolidou-se a realização

do procedimento denominado circularização entre fornecedores e doadores a fim de ser

analisada a veracidade das informações prestadas. Em

geral, as diligências devem ser cumpridas no prazo de três

dias, contado da intimação

Ao referido órgão técnico, cumpre emitir parecer sobre

as contas. Se concluir pela sua desaprovação ou aprovação

com ressalvas, ao candidato ou partido será aberta vista dos autos para, em três dias, manifestar-se (LE, art. 11, § 3º

por analogia). Nessa oportunidade, poderá trazer novas informações e complementar a documentação. À luz disso, o órgão técnico pronunciar-se-á novamente, ratificando ou alterando suas conclusões iniciais.

Tendo sido oportunizada ao prestador a possibilidade de se manifestar nos autos e juntar documentos, não se

admite que o faça extemporaneamente, dada a ocorrência

de preclusão temporal. Nesse sentido:] 3. Não se admite juntar de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos retificadores na hipótese em que a parte foi intimada para suprir as falhas e não o fez oportunamente,

haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a

necessidade de se conferir segurança Precedentes. [...]” (TSE - AgR-REspEI nº 060103865/ RN - j. 26-10-2023; TSE - AgR-AREspe nº 060550752/

relações jurídicas.

— Pág. orig. 872 —

MG - DJe 2-8-2024). O mesmo ocorre na fase .ecrs.”: “[...] 4. A jurisprudência deste Tribunal Super. wr . -r .ou- se pela inadmissibilidade de apresentação de u “* umentos em fase recursal em processo de p ->. são de contas

quando o prestador foi intimado ‘a “rr a devida para o atendimento de diligências, .-o 1. 1do os efeitos da preclusão. [...]” (TSE-AgR-A”.csne. ° U60186438/AM - DJe 2-8-2024),

Encerrada a fase de nál ie técnico-contabil, os autos seguem com vista ao Ministério Público pelo prazo de dois dias para emissão de parecer.

Finalmente, a Justica deve julgar as contas, decidindo

sobre sua regularidade.

15.2.5 Julgamento da prestação de contas

O julgamento engloba as contas finais e parciais.

Embora tenham de ser apresentadas em momentos

distintos, não ha exame separado ou autônomo de

contas parciais: o julgamento é um só e realizado em conjunto, compreendendo todas as contas apresentadas pelo prestador, de modo que falhas ou omissões ocorridas nas prestações de contas parciais podem ser ponderadas na prestação de contas final, contribuindo assim para a estruturação do juízo final a respeito das contas. A propósito, vide: TSE - AgR-REspe nº 060138748/PB-JSV 5 a 11-6-2020; TSE — AgR-AI nº 060175423/SC — DJe, t. 98, 20-5-2020. De maneira que a omissão de informações em prestações de contas parciais pode “ser considerada grave e suficiente para ensejar a desaprovação das contas” (TSE - AgR-AREspe nº 06058004 —j. 14-9-2023).

No julgamento, há mister que o intérprete tenha em

mente o art. 30, § 2º da LE, segundo o qual “erros formais

e materiais corrigidos não autorizam a rej das contas

e a cominação de sanção a candidato ou partido”. Note-se que a regra legal traça duas hipóteses diversas. A primeira,

quando houver erros formais”. A segunda, quando houver

— Pág. orig. 873 —

“erros materiais corrigidos”. Em ambos os casos. /áo po. >

haver rejeição de contas nem cominação de sanção. »ÍJre-

se, ainda, que não havendo erros formais nem . >: teriais, a solução inexorável será a aprovação da vv. tas.

Por outro lado, havendo € ~o. materiais “não corrigidos” poderão as conte se' sjeitadas ou não

aprovadas. Mas nessa hipót se > a. >aprovação dependerá

da relevância das irregularidades detectadas, pois, conforme reza o § 2º A do referido art. 30 da LE: “erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas, que não comprometam o seu resultado, não acarretarão a rejeição das contas”. Portanto, esse dispositivo introduz a necessidade de se empregar critérios de “proporcionalidade” e “razoabilidade” na apreciação das contas.

Em resumo, ao julgar as contas, poderá a Justiça Eleitoral (LE, art. 30):

a) aprová-las, se estiverem integralmente regulares;

aprová-las com ressalvas, se verificadas falhas

formais ou, se materiais, que não comprometam sua análise nem a fiscalização exercida pela

Justiça Eleitoral;

não as aprovar, desaprovar ou rejeitar, quando constatadas faltas materiais não sanadas ou insanáveis que prejudiquem sua análise adequada ou comprometam a fiscalização da Justiça Eleitoral; há falta de transparência e comprometimento do controle social. Por exemplo, essa deverá ser a opção se as contas estiverem desacompanhadas “de documentos e ção” (TSE-PCnº

informações essenciais à fiscaliza

44298/DF —j. 19-11-2020), ou se a campanha se

beneficiar de recursos oriundos de “fonte vedada” ou de “origem não identificada” (Res. TSE nº 23.607/2019, art. 31, §9º e art. 32, § 7º);

— Pág. orig. 874 —

julgar não prestadas as contas quando

1) não forem apresentadas espcc 1

a Ta O tempestivamente, tampouco após nou.' ação da Justiça Eleitoral para que seja 1 p. stadas; 2) não forem apresentados docu 1. ne - informações essenciais; 3) não forei. .t. 11 .das as diligências determinadas pa'. up 'r a ausência que impeça a aná!.. da -.ovimentacao declarada na prestação a. co .tas; 4) não for regularizada a representação processual do prestador com a juntada aos autos de procuração outorgada a advogado (Res. TSE nº 23.607/2019, art. 74, IV, e § 3º-B). Ressalte-se que essa modalidade de juízo incide apenas nas contas finais. Tratando- se de contas parciais, a sua não apresentação no prazo legal pode até comprometer a regularidade das contas finais que, conforme as circunstâncias,

podem ser desaprovadas ou aprovadas com

ressalvas - mas não induz o juízo de não prestação

No tocante à “aprovação com ressalvas”, embora essa

solução intermediária somente tenha sido introduzida no sistema eleitoral pela Lei nº 12.034/2009, há muito era admitida pela jurisprudência (vide Res. TSE nº 22.499/2006; TSE RMS nº 551/PA DJ 24-6-2008, p. 8) com fundamento nas ideias de razoabilidade e proporcionalidade. Estas orientam no sentido de que, consideradas as circunstâncias concretas, toda sanção deve ser proporcional à gravidade da conduta inquinada e à lesão perpetrada ao bem jurídico protegido. Deve-se optar pela enfocada solução quando forem evidenciadas faltas materiais que não tenham aptidão para comprometer a análise contábil das contas e, pois, a

fiscali:

ção exercida pela Justiça Eleitoral.

Na ausência de critérios legais seguros, a jurisprudência se orienta pela razoabilidade e proporcionalidade procurando, então, construir parâmetros homogêneos para balizar juízos concretos acerca da “aprovação com

ressalvas”. Entre os padrões empregados estão os relativos

— Pág. orig. 875 —

ao valor das prestações de contas, receitas e desp save.

percentual da irregularidade no conjunto das ec. 1ta

Nesse sentido, vale destacar os seguintes n.º dos: (i) o que considera o baixo valor do total da' .e. ação de contas, e (ii) o que considera o baixo va! - as ; regularidades ponderando-se o montante dar .-tz7< » de contas.

Pelo primeiro método, r vp”g. *-se a aprovação com ressalva de qualquer * "str 4 de contas enquadrada

como de baixo vat: oc: de valor insigni

cante, independentemente do montante e da natureza (formal ou material) das irregularidades detectadas. O parâmetro para fixação do conceito de “baixo valor” é

encontrado no art. 27 da LE. Esse dispositivo permite que qualquer eleitor realize gastos, “em apoio a candidato de sua preferência, até a quantia equivalente a um mil UFIR [correspondente a R\$ 1.064,10], não sujeitos a contabilização”. Ante a desnecessidade de contabilização, considera-se o referido valor como parâmetro de insignificância para fins de

apreciação de contas eleitorais, já que o próprio legislador

dispensa maior rigor no exercício do controle. Assim, se o montante total da prestação de contas for inferior àquela cifra, deve-se julgá-la aprovada com ressalva — exceto se houver recurso oriundo de fonte vedada. Nesse sentido: “Diante desse quadro, entendo que as irregularidades encontradas em prestações de contas de campanhas de candidatos cujos valores absolutos não excedam a 1.000 (mil) Ufirs - R\$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) - devem ser consideradas irregularidades de valor diminuto e, portanto, inaptas per se a causarem a desaprovação das prestações de contas. [...]” (TSE - Ag- REsp nº 060315749/PR-DJe, t. 214, 23-10-2020; TSE - AI- RESpe nº 30465/SP — Dje, t. 221, 3-11-2020 - excerto do voto do relator, Min. Luiz Edson Fachin).

Pelo segundo método, propugna-se a aprova

ressalva da prestação de contas quando o montante

das irregularidades encontradas for de baixo valor ou de

pequeno percentual. Aqui são consideradas as prestações de

contas mais expressivas (assim entendidas as de montante

— Pág. orig. 876 —

superior a “um mil Ufirs” ou R\$ 1.064,10 - LE art

sendo necessário verificar a relevância das irreg. 1a. ? .des detectadas. A comparação é feita com o total à” receitas ou despesas declaradas na própria prestação de contas. O objeto do juízo de insignificância sn. > ir -gularidades e não as contas em si (como ocorre “« ituação anterior). Nesse sentido: (1) “1. Tendo a vista que as irregularidades apontadas não atingiram o montante expressivo do total dos recursos movimentados: na campanha eleitoral, não há falar em reprovação das contas, incidindo, na espécie, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...]” (TSE - AgR-RMS nº 704/AM - DJe 4-5-2010; (ii) “1. De acordo com o entendimento desta Corte, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em processo de contas condiciona-se a três requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual ou valor não expressivo do total irregular; c) ausência de má-fé. [...]” (TSE - Ag-RESpe nº 30028/SP - DJe 16-3-2020).

No âmbito desse segundo método, e com vistas a conferir maior concretude e uniformidade na aplicação dos conceitos, passou-se a fixar a possibilidade de superação de irregularidades materiais quando representarem até 10% do total das receitas ou despesas da respectiva campanha. Nesse sentido, contrario sensu: “[...] 6. Inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante a existência de irregularidades graves, que representam mais de 10% do montante global arrecadado. ” (TSE - Ag-RESpe nº 25641/PI -

Dje, t. 211, 9-11-2015, p. 82-83). Assim,

aprovam-se com ressalvas prestações de contas cujas irregularidades representem menos de 10% das receitas contabilizadas. E mais:

“[...] 2. A aplicação dos princípios da insignificância, da proporcionalidade e da razoabilidade permite

a superação de irregularidades que representem valor absoluto diminuto ou percentual inexpressivo.

— Pág. orig. 877 —

Precedentes. 3. A superação do limite de R\$..0/4,.> (mil e sessenta e quatro reais e dez centa os, alor

máximo absoluto entendido por diminuw, permite a aplicação dos princípios da ; cope cionalidade e da ri

abilidade para aqui «xr o valor total das irregularidades é i fe“. 1 10% do total da arrecadação ou da des, * a, *utorizando a aprovação das contas com ssa as. 4. Na espécie, extrai-se do quadro fatico del. 1eado no acórdão regional que as falhas apuradas somam R\$ 13.790,72 (treze mil, setecentos e noventa reais e setenta e dois centavos), correspondentes a menos de 5,00% das despesas contratadas na campanha, valor que se afigura diminuto em termos percentuais, autorizando a aprovação das contas com ressalvas, a luz da compreensão jurisprudencial desta Corte Superior.

Inexistentes, ainda, circunstâncias qualitativas

capazes de inviabilizar a incidência dos aludidos princípios no caso concreto. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (TSE - AI-REspe nº 30465/SP — Dje, t. 221, 3-11-2020).

De todo modo, não se pode concordar com a automática aprovação com ressalva quando estiverem em questão recursos oriundos de fundos públicos como o FEFC, ainda que se trate de prestação de contas de baixo valor ou de valor insignificante. Independentemente do valor, a malversação de recursos públicos deve sempre implicar a desaprovação das contas. Afinal, a natureza pública do recurso constitui um valor em si que deve ser considerado.

Por outro lado, malgrado o montante dos valores envolvidos, não se afigura lógico nem razoável optar-se pela aprovação com ressalvas de contas irrigadas com recursos oriundos de fontes vedadas, arroladas no

art. 24 da LE. Isso porque, sendo vedada a doação,

© que se censura é a própria natureza da conduta,

— Pág. orig. 878 —

independentemente do bem doado ou de seu v'.or Es. >

tipo de relati:

ção enfraquece sobremodo o ~ xter ilícito e proibitivo das referidas fontes, que ~> 1 certos casos deixam de ser vedadas se o inté ,.. “e considerar o valor do bem transferido como ser 'o aix', proporcional ou razoável. Entretanto, surp: mvº. *emente, julgados há que aprovaram com rer .alvas “ontas que receberam recursos de fontes vedad' a. »r u) doação proveniente de sindicato: TSE - AgR-A. »º8 42/MG-DjJe,t.81,2-5-2012, p. 125-126; TSE - AgR-AI nº 1020743/MG - Dj, t. 227, 27-11-2012, p. 11; (ii) doação proveniente de organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP): TSE - AgR- RESpe - nº 229555/SC -Dje, t. 118, 25-6-2012, p. 12 Advirta-se, ainda, que uma falha aparentemente pouco expressiva pode ser apenas a ponta de uma campanha repleta de irregularidades, irrigada com recursos ilícitos. É óbvio que oficialmente só serão levados aos autos os dados, informações e documentos que não comprometam

o prestador.

Efeitos do julgamento - havendo aprovação integral ou com ressalvas, é inegável o efeito ético do julgamento. No primeiro caso, é como se o candidato fosse laureado

pelo agir dentro das regras do jogo, angariando com seu

comportamento legitimidade e autoridade para exercer com dignidade o mandato conquistado. No segundo, houve irregularidades, mas a situação não reveste gravidade que chegue a deslustrar a campanha ou o mandato conquistado. A ressalva, aqui, apresenta efeito predominantemente moral.

Note-se que a só aprovação das contas, com ou sem ressalvas, não afasta a discussão acerca da ocorrência

de ilícitos como o abuso de poder, mormente se novos

elementos probatórios forem descortinados, bem como

o eventual ajuizamento de ação eleitoral com essa finalidade.

Já o ato de desaprovação das contas traz em si a mácula da ilicitude, do opróbrio, da reprovação da consciência

ético-jurídica. Significa que a campanha não foi conduzida

— Pág. orig. 879 —

dentro da legalidade esperada e, sobretudo, er .gira . >

qualquer cidadão, mas principalmente dos que 're. 7 .em

se tornar agentes estatais e representantes *o povo. A desaprovação das contas de campanha a ; xde ensinar: (i) perda do direito do partido de re °L + o' ota do fundo

partidário no ano seguinte ar => o em julgado da

decisão (LE, art. 25), se a ce .sa da *esaprovação decorrer de ato praticado pelo p~ "ia, ("sE - RESpe nº 588.133/ RJ - Dje 27-10-2015, ». 8.); (ii) perda do diploma e inelegibilidade dos canuidatos beneficiados caso fique demonstrado: (ii.a) abuso de poder econômico (LE, art. 25 c.c. LC 64/90, arts. 19 e 22, XIV); (ii.b) arrecadação ou gasto ilícito de recursos na campanha eleitoral (LE, art. 30-

O julgamento das contas como "não prestadas" implica consequências ainda mais graves, que podem afetar o candidato e o partido. Quanto ao candidato, nos termos

da parte final do § 7º do art. 11 da LE (com a redação da

Lei nº 12.034/2009), gera o impedimento de obtenção de

certidão de quitação eleitoral - impedimento que perdura até o final da legislatura referente ao mandato disputado.

Sobre isso, dispõe a Súmula TSE nº 42:

"A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse

período, até a efetiva apresentação das contas".

Já quanto ao partido político, há a perda do direito ao recebimento das quotas do Fundo Partidário (FP) e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), bem como a suspensão do registro ou da anotação do respectivo órgão partidário, que só serão restabelecidos com a regularização das contas (Res. TSE nº 23.607/2019, art. 80, 2º).

— Pág. orig. 880 —

15.2.5.1 Sobras de campanha, recursos te fundos públicos, de fonte veau. :e

origem não identifica a

Ao julgar as contas, a Justice "le.*c al também deverá resolver questões outras vio ovras de campanha, recursos oriundos de fur "1s , 'th ucos, de fonte vedada, de origem nao identificade.

Sobras de campanha denominam-se sobras de campanha os recursos financeiros e bens lícitamente arrecadados ou adquiridos pelo candidato ou partido durante a corrida eleitoral, porém não gastos ou não utilizados, havendo, pois, saldo positivo no balanço contábil final. Na contabilidade da campanha, haverá diferença positiva entre o que foi arrecadado e o que foi gasto.

As sobras podem ser originárias de recursos

provenientes de doações privadas (doações de terceiros ou

do candidato para a sua própria campanha) ou do Fundo Partidário. No primeiro caso, determina o art. 31 da LE que as sobras deverão ser transferidas ao órgão do partido na circunscrição do pleito; no caso de coligação, podem ser divididas entre os partidos que a compuseram. Uma vez incorporadas, os partidos políticos devem utilizá-las no cumprimento de suas finalidades institucionais.

Já quanto às sobras de recursos do Fundo Partidário, o dinheiro deve retornar para a conta específica do partido e só pode ser usado para os fins previstos na Lei nº 9.096/95 (vide art. 44).

Não constitui sobra de campanha eventual saldo de valores oriundos do Fundo de Financiamento de Campanhas Eleitorais (FEFC). Nesse caso, os valores não utilizados “deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional, integralmente, no momento da apresentação da respectiva prestação de contas” (LE, art. 16-C, § 11).

Ausência de comprovação de utilização de recurso dos

fundos públicos (FP e FEFC) - há diferença entre a “não

— Pág. orig. 881 —

utilização de recurso” e a “não comprovação de * ulitaç. >

de recurso”. No primeiro caso, o recurso de ‘atc no é

usado, não é gasto, por isso aparece como “sob...” vu “saldo positivo” nos registros contábeis. Diferentemente, no segundo -a.> recurso foi

utilizado, mas não há compro” ;ãc u 7so, ou seja, o seu gasto não se encontra dev
dame. te documentado. Em tal situação, presume-se ap. cãõ irregular do recurso, devendo o
valor corres, nd nte ser devolvido ao Tesouro Nacional mediante recursos próprios do partido;
nesse sentido: art. 79, § 12, da Res. TSE nº 23.607/2019, c.c. art. 41,§ 1º, da Res. TSE nº
23.709/2022

Recursos de fonte vedada e de origem não identificada - com as sobras de campanha
não se confundem os recursos de origem não identificada (ex.: depositados na conta de
campanha sem adequada identificação do doador) e

os oriundos de fonte vedada (ex.: doados por empresa

concessionária de serviço público).

Nessas duas hipóteses, os respectivos valores não

podem ser utilizados na campanha, nem incorporados ao patrimônio do partido. Devem
ser devolvidos (se essa providência for possível), recolhidos durante a campanha ou
transferidos ao Tesouro Nacional (LE, art. 24, § 4º). Recursos de fundo público indevidamente
utilizados - ao julgar as contas, poderá a Justiça Eleitoral declarar que recursos oriundos de

fundos públicos (FP e FEFC) foram utilizados na campanha de maneira indevida ou irregular. Nessa hipótese, a decisão constitui para o prestador (candidato ou partido) a obrigação de devolver ou restituir ao Tesouro Nacional a quantia cujo gasto foi declarado irregular. Caso o prestador não restitua espontaneamente o valor que lhe foi imputado, promover-se-á o cumprimento da decisão com vistas à sua cobrança

15.2.5.2 Prazo para o julgamento das contas

— Pág. orig. 882 —

Nos termos do art. 30, § 1º, da Lei nº 9.504/º. (com > o da Lei nº 13.165/2015): “A dec:

o qu> ji 74 as

contas dos candidatos eleitos sera publicada e.. + »ssdo até três dias antes da diplomação”. Esta cle v1. sse dispositivo que somente as contas dos “candid to. ele’ os” devem ser

julgadas, e as respectivas decis .<< ,u licadas em sessão

até três dias antes da diplor ação... s prestações de contas dos candidatos não eleit~ 7.
> preciadas ulteriormente.

Conquanto não se . nh: especificado se esse prazo é maximo ou mínimo, certo é que o advérbio “até” — na expressão “até três dias antes” — deixa claro que o limite é maximo, isto é, dentro dos três dias anteriores a data marcada para a diplomação, o julgamento das contas dos eleitos já deverá estar concluído, inclusive com a publicação da decisão final. Impõe-se essa solução,

ormente se se considerar que a convoc

ão para a

diplomação deve ser feita com antecedência, dando-se

ciência desse ato aos interessados.

É imperioso que a Justiça Eleitoral cumpra rigorosamente tal lapso, porquanto nenhum candidato eleito poderá ser diplomado até que suas contas sejam julgadas. A diplomação requer o efetivo julgamento das contas, independentemente de elas serem aprovadas ou desaprovadas.

Já quanto a candidatos não eleitos, não há específica previsão de prazo para julgamento das contas.

15.2.5.3 Recursos

A decisão que julga as contas é recorrível. Cuidando-se de eleições municipais, o recurso é o eleitoral, previsto no art. 265 do Código Eleitoral. Deve ser

interposto no prazo de três dias contado da intimação do

ato, o que em regra se dá com a publicação no órgão oficial

Já quanto às decisões do Tribunal Regional - inclusive as atinentes aos processos de competência originária relativos às eleições federais e estaduais -, havia se

— Pág. orig. 883 —

pacificado no TSE o entendimento segundo o qual não cabe recurso especial nem ordinário em matéria administrativa, como são os casos da prestação de contas. Argumentava-se sobre o art. 121,

§ 42, da Lei Maior é taxativo o número de apenas cinco hipóteses de cabimento de recurso especial perante a Corte Superior, e nenhuma delas contemplava decisões dos TREs em sede administrativa. Do referido parágrafo consta a cláusula "somente caberá recurso", sendo certo que o advérbio "somente" é categórico, não admitindo interpretação extensiva. Confira-se: "[...] 1. O plenário do TSE, apreciando o recurso especial, decidiu não conhecer, considerando tratar-se de matéria de natureza administrativa [...]" (TSE - EREspe Ac. nº 26.115/SP — DJ 8-11-2006, p. 114). Nesse mesmo rumo: Recursos Ordinários nºs 1.407 e 1.427, Recursos Especiais nºs 28.060, 1.428 e 28.057, todos decididos na sessão plenária

de 17 de abril de 2007. Assim, ostentando o processo a natureza administrativa, não era o recurso - especial ou ordinário, não importava - conhecido naquele momento.

No entanto, os parágrafos 5º e 6º do art. 30 da Lei Eleitoral (com a redação das Leis nºs 13.165/2015 e Lei nº 12.034/2009, respectivamente) dispõem em sentido diverso. Assim, reza o aludido § 5º: "Da decisão que julgar as contas prestadas pelos candidatos [e partidos que arrecadarem recursos para campanha eleitoral] caberá recurso ao órgão superior da Justiça Eleitoral, no prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação no Diário Oficial". No mesmo prazo - dispõe o § 6º - "caberá recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral, nas hipóteses previstas nos incisos I e II do § 4º do art. 121 da Constituição Federal". Logo, nas hipóteses especificadas, é cabível recurso especial (e não ordinário, frise-se) à Corte Superior com vistas à reforma do acórdão regional que julgar as contas de campanha do candidato e do partido.

— Pág. orig. 884 —

15.2.54 Omissão de informações e falsas informações - ideológica A omissão - total ou parcial e informações na

prestação de contas denota deslealdade do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino dos recursos arrecadados e empregados na campanha.

A falta de transparência faz brotar a presunção relativa de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz à crença de que os autos de prestação de contas não passam de peça

ional, longe, pois, de espelhar a realidade da campanha.

Nesse diapasão, não se pode olvidar que o art. 350 do Código Eleitoral prevê o crime de falsidade ideológica, como tal considerando a conduta de “omitir

em documento público ou particular, declaração que dele

devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração

falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais”. A prestação de contas enquadra-se no conceito de documento público. E o ilícito perfaz-se tanto com a “omissão” de dados quanto com a “inserção de declaração

falsa ou diversa da que devia ser escrita”.

15.2.6 Assunção de dívida de campanha pelo partido

Pode ocorrer que, ao final da campanha, o montante arrecadado pelo candidato não seja suficiente para

adimplir todas

as obrigações contraídas. Nesse caso, excepcionalmente, permite-se a arrecadação de recursos após as eleições para serem quitadas dívidas já contraídas e não pagas.

Se ainda assim não forem arrecadados recursos

bastantes, a fim de evitar a desaprovação das contas do candidato, o art. 29, SS 3º e 4º, da LE (incluídos

— Pág. orig. 885 —

pela Lei nº 12.034/2009) permite ao partido as-un. = voluntariamente “eventuais débitos de cam, an. > não quitados até a data de apresentação da p. « ação de contas”. Nessa hipótese, “o órgão part’ 1a. 7 da respectiva

circunsc

ição eleitoral passará a r *p nde por todas as dívidas solidariamente com o 74.1. “0”. Ao assumir as dívidas do candidato, torr.-sº a agremiação devedora solidária, dela podendo -ea +: xigir e receber, parcial ou totalmente, a dívida co. um CC, art. 275)

Cuida-se, pois, de assunção de dívida do tipo cumulativa. Nesta, diferentemente do que ocorre na assunção liberatória ou privativa, não fica o devedor-cedente liberado da obrigação para com o credor-cedido; apenas incrementa-se o polo passivo da obrigação, que é reforçado com o ingresso do partido.

A assunção de dívida constitui negócio privado cuja perfeição requer manifestação de vontade das partes

envolvidas. O partido deve se manifestar expressamente,
pois para ele a assunção é mera faculdade, e não um dever
imperativo (TSE - Cta nº 060073951 - Dje 5-8-2020)

No entanto, é desnecessário o expresse consentimento do credor (CC, art. 299), porque o devedor primitivo não é liberado do vínculo obrigacional. Assim, a assunção poderá decorrer de ato firmado entre o candidato e o partido, o que a doutrina denomina delegação.

Ao assumir dívidas de campanha, é dado ao partido empregar seus próprios recursos (destinados a seu regular funcionamento), como os oriundos do fundo partidário, da contribuição de filiados, da comercialização de bens e de doações. No que concerne a doações, à consideração de que o patrimônio é bem disponível, não fixou o legislador qualquer limite a doações destinadas ao regular funcionamento do partido. Assim, é lícito concluir que uma pessoa poderia usar estratagema para extrapolar os limites legalmente fixados para doações a campanhas políticas, bastando, para tanto, que doe ao partido

para que este, ao final, assuma dívidas de campanha
de seus candidatos. Nessa hipótese, a agremiação

— Pág. orig. 886 —

funcionaria como mera intermediária na alocação
recursos temáticos

No entanto, interpretando
normas eleitorais e considerando a fraude ... a nesse
procedimento (pois na assunção de "iv. "as os recursos

doados efetivamente são destinados à campanha e não propriamente à manutenção de 1
it»), entendeu o TSE de obstá-lo. Assim, mesmo a assunção de débitos de

campanha, deve-se observar o limite estabelecido no art. 23, § 1º, da Lei nº 5.049/97,
de modo que os recursos provenientes de doações deverão limitar-se a 10% do rendimento
bruto, no caso de pessoa física, havido no ano anterior ao do pleito (Res. TSE nº 23.607/2019,
art. 33, § 5º, I). Esse percentual deve ter em conta as doações já

realizadas durante a campanha.

Merece aplausos tal interpretação. Não fosse assim
poderia haver embaraço na necessária:

transparência que deve permear o financiamento de campanha eleitoral, frustrando-se,
ainda, os mecanismos de refreamento ao

abuso de poder nas eleições. Dificuldade certamente não

haveria para se driblar o controle e as restrições impostas

às doações a campanhas, bastando que se doasse grandes somas ao partido, que atuaria como intermediário na alocação final dos recursos.

Na assunção de dívidas, não é dado à agremiação empregar verba emanada de fonte vedada (LE, art. 24) ou não identificada.

Quanto ao objeto da assunção, as dívidas transmitidas à agremiação devem referir-se a gastos de campanha, os quais são especificados no art. 26 da LE.

Se, mesmo após as eleições, não se arrecadar montante financeiro suficiente para a quitação das dívidas de campanha nem o partido assumi-las e incorporá-las a seu passivo, deverão as contas ser desaprovadas. Em prol dessa solução, argumenta-se não poder o candidato gastar

é seu dever

mais do que a arrecadação lhe permit exercer controle sobre a campanha, moderando os gastos

conforme a disponibilidade de recursos. O desequilíbrio

— Pág. orig. 887 —

negativo das contas enseja sua desaprovação, po'. d-no. + grave irregularidade.

Cumprira, então, aos credores buscar as via. ~ dinarias de cobrança, não estando essa matéria 1c. 4competência da Justiça Eleitoral, mas à da Jus"ce Cor .um Estadual. Aqui o que se tem são credor . v.i, dos a procura da

realização de seus créditos.

15.2.7. Conserva, ie dos documentos

O art. 32 da Lei nº 9.504/97 instituiu para os candidatos

e partidos o dever de conservar a documentação

concernente a suas contas pelo prazo mínimo de "cento e oitenta dias após a diplomação". Havendo recurso pendente de julgamento, a documentação deverá ser preservada até a decisão final, ainda que ultrapassado aquele prazo.

Para o descumprimento desse dever, não previu o

legislador específica sanção. Se no prazo assinalado houver

destrui

ção, supressão ou ocultação de documentos, pode- se cogitar a ocorrência do delito de supressão de documento, previsto no art. 305 do Código Penal Conquanto não tenha sido contemplado na legislação eleitoral, alguns autores - como Decomain (2004a, p. 193-194) -

alvitram que a competência para conhecer e julgar o fato deve ser da Justiça Eleitoral, pois o crime tem por objeto documento relacionado à prestação de contas de campanha, matéria evidentemente ligada aos domínios

eleitorais.

15.3 AÇÃO POR DOAÇÃO IRREGULAR A CAMPANHA ELEITORAL

Já foi salientado que as pessoas podem contribuir para campanhas eleitorais, doando a candidato ou partido de sua preferência dinheiro, bens e serviços estimáveis em dinheiro.

— Pág. orig. 888 —

o de pessoa física é regradada no art. 23 apite S\$

A doaç 1º, da Lei nº 9.504/1997, que limita o montant da '> .ção

“a dez por cento dos rendimentos brutos aute: -*

sno ano anterior a eleição”.

Mas esse limite nao se aplica cc 1. ‘ati ão às doações estimdveis em dinheiro “relati .- . tilização de bens móveis ou imóveis de p'sprie. de do doador ou a prestação de serviços pré, “lo. 4 sde que o valor estimado não ultrapasse R\$ 40.»00, O (quarenta mil reais) por doador” (LE, art. 23, § 7%). No caso, o limite do referido S 1º do art. 23 da LE só deve ser considerado se o “valor estimado” ultrapassar o montante de 40 mil reais. Vale lembrar que os bens e serviços doados devem ser próprios

do doador, integrando sua atividade econômica

A extrapolação do teto legal sujeita o infrator à

de multa “no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso” (LE, art. 23, § 3º, com a redação da Lei nº 13.488/2017. Ademais, poderá ter declarada sua

inelegibilidade pelo prazo de oito anos (LC nº 64/90, art.

1º, I, p); essa restrição surge como efeito secundário da decis

somente deve ser declarada por ocasião do processo de

ão condenatória na ação ora enfocada, e, se for o caso,

registro de candidatura, se e quando este for requerido.

A sanção fundada no art. 23, § 3º, da LE só pode ser imposta pelo poder jurisdicional. Para tanto, há mister que contra o infrator seja instaurado processo jurisdicional próprio, no qual, observado o devido processo legal, lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. Não se trata, portanto, de sanção cuja imposição possa decorrer do só manejo do poder de polícia reconhecido aos órgãos eleitorais, ou seja, não se pode aplicá-la propter officium,

tampouco no âmbito do processo de prestação de contas.

Em geral, para a aplicação de sanção por descumprimento da Lei nº 9.504/1997, deve-se seguir o rito traçado por ela própria em seu art. 96. Contudo, na matéria em apreço, o rito a ser cumprido deve ser o previsto no art. 22 da LC nº 64/90, porque a

eventual, futura, declaração de inelegibilidade fundada

— Pág. orig. 889 —

no art. 1º, I, p, da LC nº 64/90 só será viável se tiv. -

havido sua observância. Portanto, é recomendável: dá. *) que o procedimento na ação por doação irregular. * observe sempre o rito do aludido art. 22.

A legitimidade ativa na preserção é extraída do art. 96, caput, da LE, sendo. Ou cida a “qualquer partido político, coligação ou aliança”, além, é claro, do Ministério Público Eleitoral + 1. razão de sua missão de defensor da ordem jurídica do regime democrático (CF, art. 127, caput). Também é de se reconhecer a legitimidade ativa da federação de partidos (prevista no art. 6º-A da LE e no art. 11-A da LPP - introduzidos pela Lei nº 14.208/2021), pois esse ente atua no processo eleitoral como se fosse um partido.

No polo passivo deve figurar o doador.

E quanto ao candidato beneficiário da doação irregular? Embora não tenha legitimatio ad causam passiva para a demanda em exame, em ação própria (no caso, a

prev

a no art. 30-A da LE), pode eventualmente ser

responsabilizado por abuso de poder econômico, sendo

do seu mandato e ainda exposto à declaração de inelegibilidade por oito anos por força do art. 1º, I, alínea j, da LC 64/90.

Sobre o momento para ajuizamento da demanda, é preciso considerar duas situações, a saber: o termo a quo e o termo final, ou seja, a partir de quando e até quando se poderá protocolar a petição inicial.

No tocante ao termo inicial, é preciso ter em conta o disposto no § 4º, art. 30, da LE (com a redação da Lei nº 13.165/2015), pelo qual “havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral poderá requisitar do candidato as informações adicionais necessárias, bem como determinar diligências para a

complementação dos dados ou o saneamento das falhas”.

Logo, antes do julgamento final das contas, eventuais questões ou falhas detectadas ainda podem ser resolvidas no âmbito do respectivo processo. Não é esclarecido que

tipo ou qual natureza de “falha” está sujeita à correção

— Pág. orig. 890 —

durante a tramitação da prestação de contas. " onte .+

o irregula' po 1º ser

conclui que a eiva relativa a doa sanada antes do julgamento final das contas.

Assim, se, em tese, não é nece sa..9 aguardar o julgamento final do processo de pr st. ~40 .e contas para se ajuizar a demanda contra c '7a 'c. irregular, haveria conveniência em assim se r vcrde. se nos autos do PCON for debatida a extrapolar" 4 +1' nites legais de doação.

De todo modo, em g "al, loações além do limite legal só são detectadas após o cruzamento efetuado pela Receita Federal do Brasil entre a relação de doadores extraídas dos PCONs (fornecida pela Justiça Eleitoral) e o banco de dados

dos contribuintes mantido por aquele órgão fazendário.

es visando sancionar

Diante disso, normalmente aç os doadores irregulares só podem ser ajuizadas após a efetivação do referido cruzamento de dados, o que pressupõe o encerramento e, pois, julgamento do processo

de prestação de contas.

A respeito do prazo final para ajuizamento da demanda em apreço, reza o § 3º, art. 24-C, da LE (incluído pela Lei nº

13.165/2015):

"Art. 24-C [...] § 3º A Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o cruzamento dos valores doados com os rendimentos da pessoa física e, apurando indício de excesso, comunicará o fato, até 30 de

julho do ano seguinte ao da apuração, ao Ministério

Público Eleitoral, que poderá, até o final do exercício financeiro, apresentar representação com vistas à

aplicação da penalidade prevista no art. 23 e de

outras sanções que julgar cabíveis".

Assim, a causa poderá ser ajuizada pelo Ministério Público até o final do exercício financeiro em que receber a comunicação da Receita Federal de ocorrência de "indício

de excesso" de doação.

— Pág. orig. 891 —

Antes da entrada em vigor do referido 2º 2. 24-

não havia expressa previsão legal acerca do prazo para o ajuizamento da causa, o que levou o TSE a estabelecer o prazo de até 180 dias após a diplomação. A adoção desse lapso se deu em razão da suposta inobservância da regra inscrita no art. 32 da LE, a qual determina a conservação por 180 dias de toda a documentação concernente às contas de campanha. No entanto, pelo termo, tornava-se o autor carecedor de interesse de agir. Nesse sentido, confira-se: TSE - REspe nº 36.552/ SP — DJe 28-5-2010, p. 32-33; Res. TSE nº 23.367/2011, art. 21, parágrafo único; Res. TSE nº 23.398/2013, art. 22, § 1º; Res. TSE nº 23.406/2014, art. 68; TSE - AgR- REspe nº 784.452/RJ — DJe 17-5-2011, p. 35; TSE - AgR- REspe nº 173726/SP — DJe 11-6-2013. Mas

esse prazo de 180 dias não era razoável, sobretudo no caso de doações feitas a candidatos “não eleitos”, pois quanto a eles não há prazo legalmente estabelecido para que os processos

de prestação de contas sejam julgados e encerrados. Na

prática, por não serem prioritários, muitos desses PCONs tramitam durante meses e até anos depois da diplomação dos eleitos, havendo diversos recursos e complexas

discussões. Para esses casos, a exegese pretoriana feria a

Constituição Federal em um de seus pontos mais sensíveis, pois inviabilizava o exercício do direito fundamental de ação por parte dos legitimados. É que, quando finalmente se podia contar com os documentos necessários para o ajuizamento da demanda contra os doadores irregulares, o autor era carecedor de interesse processual porque o prazo já tinha sido ultrapassado.

Outro ponto a ser considerado refere-se à competência para conhecer e julgar a ação em apreço. Inicialmente, defendeu-se a competência do órgão jurisdicional

incumbido do registro de candidatura e do processamento

da prestação de contas, por ser aí que se reúnem as informações e se julgam as questões atinentes ao processo de prestação de contas. Esse entendimento ainda

tem por si o disposto no art. 96, I a III, da Lei nº

— Pág. orig. 892 —

9.504/1997, segundo o qual as demandas relativas ao seu descumprimento devem dirigir-se: “I - aos Juízes Eleitorais, nas eleições municipais; II - aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas eleições estaduais e distritais; III - ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial”. Diferente dessa, pelo art. 1º da Lei nº 9.504/1997, a competência do juízo eleitoral do local de domicílio do autor para o ajuizamento da ação.

“Questão de ordem. Representação. Eleições 2010. Doação de recursos de campanha acima do limite legal. Pessoa jurídica. Pedido liminar. Incompetência do TSE. Remessa dos autos ao juízo competente. 1. À competência para processar e julgar a representação por doação de recursos acima do limite legal é do

juízo ao qual se vincula o doador, haja vista que a procedência ou improcedência do pedido não alcança

o donatário. [...] 3. Questão de ordem resolvida no sentido de não conhecer da representação e determinar a remessa dos autos ao juiz eleitoral competente” (TSE-Rpnº98.140/DF-DJe28-6-2011,

Em igual sentido: Res. TSE nº 23.398/2013, art. 22, § 1º.

Saliente-se que a competência é do juízo eleitoral do domicílio civil do doador pessoa física, e não de seu domicílio eleitoral. Nesse sentido, vide: TSE cc nº 19122/CE - Dye, t. 191, 4-10-2013, p. 156; Res. TSE nº 23.608/2019, art. 46, caput. Porquanto é em seu domicílio civil que presumivelmente a pessoa realiza seus negócios, lá podendo ser encontrada. Se o réu tiver mais de um domicílio civil (CC, art. 71), poderá ser demandado em qualquer deles (CPC, art. 46, § 1º).

Como se trata de competência territorial, tem ela natureza relativa, podendo ser prorrogada caso não

— Pág. orig. 893 —

seja alegada pela parte ou pelo Ministério Público e.»

preliminar de contestação (CPC, arts. 65 e 337, I). Ajuizada a demanda, faz-se a citação pelos meios

inerentes ao processo civil, devendo ser realizada

“preferencialmente por meio eletrônico, conforme

preconiza o art. 246, caput, do CPC, o tanto, não sendo possível a citação por esse meio. Assim, a citação deve ser feita: “I - pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se não citado comparecer em cartório; IV - por edital” (CPC, art. 246, § 1º-A - incluído pela Lei nº 14.195/2021). A citação por oficial de justiça abrange a denominada citação com hora certa, prevista no art. 252 do

Quanto à prova, é do autor o ônus de demonstrar a existência e irregularidade da doação (CPC, art. 373, I). Mas vale ressaltar que o § 1º desse dispositivo prevê a possibilidade de “o juiz atribuir o ônus da prova de modo

diverso”; isso poderá ocorrer: (i) nos casos previstos em

lei; (ii) diante de peculiaridades da causa relacionadas

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de a parte cumprir o encargo nos termos do caput do art. 373; (iii) à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. A decisão deve ser fundamentada, e “não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil” (§ 2º).

Em geral, a demonstração da irregularidade é embasada em documentos fornecidos pela Justiça Eleitoral (extraídos dos processos de prestação de contas, que são públicos) e pela Receita Federal (LE, art. 24-C - incluído pela Lei nº 13.165/2015). Enquanto aquela provê os dados atinentes às doações, esta fornece informações atinentes aos rendimentos declarados pelos contribuintes-doadores. É do cruzamento desses dados que se conclui acerca da regularidade ou não da doação. Em favor dos documentos fornecidos por tais órgãos, milita presunção de veracidade, pois gozam de fé pública. Mas a presunção pode ceder ante

prova em contrário apresentada pelo interessado.

— Pág. orig. 894 —

No que concerne às informações emanadas d . Rr ce. >

Federal, coloc:

se o problema do sigilo fis... Yourre que a Receita não informa aos órgãos . controle (Justiça Eleitoral e Ministério Public.) . * rendimentos declarados pelos contribuintes-do- 'o. +s, r .as tão só lhes indica se houve extrapolamen' dus 'mites legalmente estabelecidos para doação de c. mpanha. Apenas são indicadas as pessoas cº uw 74m além do permitido.

Considera-se que esse , oc: limento não chega a abalar

o sigilo fiscal, sendo, pois, lícito. De posse das aludidas informações, pode o Ministério Público ingressar em juízo e pleitear a quebra de sigilo fiscal do doador. Tal providência poderá ser ultimada em sede de tutela

cautelar requerida em caráter antecedente (em processo

autônomo) ou de forma incidental à ação eleitoral. Tal

questão é objeto da Súmula TSE nº 46, verbis:

“É ilícita a prova colhida por meio da quebra do

sigilo fiscal sem prévia e fundamentada autoriz,

judicial, podendo o Ministério Público Eleitoral acessar diretamente apenas a relação dos doadores que excederam os limites legais, para os fins

da representação cabível, em que poderá requerer,

judicialmente e de forma individualizada, o aces

aos dados relativos aos rendimentos do doador”.

Do ângulo da defesz

obviamente, tem direito de empregar “todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos”, ainda que não especificados em lei, para provar a verdade de suas alegações fáticas e influir na convicção do juiz (CPC, art. 369).

Em tal sentido, destaque-se a possibilidade de a defesa produzir prova pericial, notadamente perícia contábil, com vistas a demonstrar a não extrapolação do limite legalmente fixado para a doação eleitoral.

O provimento jurisdicional no procedimento em exame tem caráter condenatório, pois aplica multa pecuniária ao réu. Não há, aqui, constituição de inelegibilidade.

— Pág. orig. 895 —

A decisão final é impugnável mediante recurs' ele'tor (CE, art. 265), que deve ser dirigido ao TRE (i Ya o acórdão por este prolatado, cabe recurso es,* ial para o Tribunal Superior Eleitoral (CF, uv. 121, § 49, I e II; CE, art. 276, I). Também sã se apre cabíveis embargos declaratórios (CE, art >7:\, ue témo efeito de interromper o prazo para air cero. 'ção de outro recurso.

Quanto ao prazo pa" in >r vsição de embargos de declaração e do recurso lei! oral, é de um dia, contado da intimação da sentença. Nao se aplica a regra do art. 258 do CE, que estabelece o lapso de três dias "sempre que a lei não fixar prazo especial". No caso, existe prazo especial, o qual é previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, que reza: "Quando cabível recurso contra a decisão, este devera ser apresentado no prazo de vinte e quatro horas [que é convertido em um dia] da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido o oferecimento

de contrarrazões, em igual prazo, a contar da sua notificação". Logo, é de um dia o prazo recursal - e deve ser contado da intimação da decisão. A aplicação do citado § 8º se dá em razão de dois fatores. Primeiro, porque, ainda

que se aplique o rito do art. 22 da LC nº 64/90, este não cuida de recursos, tampouco fixa lapso recursal. Segundo, porque a Lei nº 9.504/97 estabeleceu, em seu art. 96, rito especial relativamente ao descumprimento de seus próprios preceitos (entre os quais figura o art. 23). Ante a incidência do princípio da especialidade em eventual conflito de normas, não parece defensável a aplicação do prazo de três dias previsto no art. 258 do Código Eleitoral, prevalecendo a regra especial do referido art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97.

Já no caso de recurso especial contra o acórdão do Tribunal Regional, mercê de sua natureza excepcional, o

prazo é sempre de três dias, nos termos do art. 276,\$ 1º, do

CE. Esse tríduo também deve ser observado relativamente aos recursos relacionados ao especial, como o agravo em recurso especial e o agravo interno manejado contra

decisão singular proferida pelo relator no TSE.

— Pág. orig. 896 —

Outros aspectos processuais atinentes ao cit» vc»
presente demanda são expostos ulteriores en > no
capítulo dedicado à Ação de Investigação Judi: *: Eleitoral (AIJE).

— Pág. orig. 897 —

PESQUISA ELEITORAL

Por pesquisa eleitoral compreendem-se o levantamento e a interpretação de dados atinentes à opinião ou

preferência do eleitorado quanto aos candidatos que
disputam as eleições. Tem por finalidade verificar a
aceitação ou o desempenho dos concorrentes no certame,

As pesquisas constituem importante instrumento de avaliação dos partidos em relação à atuação e ao desempenho de seus candidatos. São úteis sobretudo para a definição de estratégias e tomada de decisões no desenvolvimento da campanha.

Há, porém, frequentes críticas que lhes são dirigidas. Entre elas, destacam-se a manipulação dolosa de dados e erros graves de previsão. Lembra Barreiros Neto (2011, p.

248) que exemplos

“de erros grosseiros de previsão não faltam, como o ocorrido na Bahia, em 2006, quando os institutos de pesquisa previam, quase à unanimidade, uma vitória, ainda no primeiro turno do então governador

Paulo Souto, candidato à reeleição, sobre o oponente,

Jacques Wagner, do PT. Apurados os resultados das

— Pág. orig. 898 —

urnas, Wagner derrotou Souto ainda no primeiro turno. Historicamente conhecido também “o caso ocorrido na eleição para prefeito de São Paulo, em 1985, disputada entre os ex-presidentes da república Jânio Quadros e Fernando Collor, quando FHC, crente no seu voto, dada como certa pelos institutos de pesquisas, posou para fotos na cadeira de prefeito no dia das eleições”, sendo, contudo, surpreendentemente derrotado por Jânio no dia das

eleições”.

Erros em pesquisas também não são incomuns nos EUA, país em que essa técnica de pesquisa de opinião pública é largamente empregada. Na eleição presidencial de 1948, as pesquisas anunciaram a vitória do democrata Thomas Dewey sobre o republicano Harry Truman, mas erraram, e

Truman foi reeleito com folgada vantagem - ficou famosa a irônica imagem de Truman exibindo exemplar do jornal Chicago Daily Tribune estampando na primeira página a notícia “Dewey defeats Truman”. Na eleição presidencial

de 2016, a candidata do Partido Democrata Hillary Clinton foi apontada como favorita por quase todas as pesquisas de intenção de voto, tendo, porém, perdido a eleição para o republicano Donald John Trump. Não obstante, isso só por si não significa que houve erro nas pesquisas, porque nos EUA vigora o electoral college system (sistema de colégio eleitoral), pelo qual somente é eleito o candidato que receber a maioria dos votos dos delegates (delegados) no Colégio Eleitoral; assim, um candidato pode receber a maioria dos votos dos cidadãos e não ser eleito. Foi o que ocorreu nas eleições de 2016, em que a candidata democrata Hillary Clinton teve cerca de três milhões de votos populares a mais que o seu oponente, mas perdeu no Colégio Eleitoral.

De modo geral, pesquisas rigorosas, realizadas por instituições sérias e de modo imparcial, acertam a

— Pág. orig. 899 —

tendência do eleitorado e muitas vezes até mesmo » resultado das eleições.

É certo que os resultados, divulgados com “> de pelos interessados e ecoados pela mídia, podem influir de modo relevante e perigoso na vontade dos eleitores. Por serem psicologicamente influentes, muitos indivíduos tendem a perfilhar a opinião da maioria, fenômeno a que se tem denominado “efeito manada”. Daí votarem em candidatos que supostamente estejam “na frente” ou “liderando as pesquisas”. Por isso, transformaram-se as pesquisas eleitorais em relevante instrumento de marketing político, que deve ser submetido a controle estatal, sob pena de promoverem grave desvirtuamento da vontade popular e, pois, na legitimidade das eleições.

Entre os tipos conhecidos, vale destacar as pesquisas interna e externa. Enquanto aquela se circunscreve às instâncias do partido, não sendo difundida para além de

suas fronteiras, esta é adrede elaborada para divulgação pública. É, pois, com a pesquisa externa que o Direito Eleitoral se ocupa.

Toda pesquisa elaborada para conhecimento público deve ser registrada na Justiça Eleitoral no prazo de até cinco dias anteriores à divulgação. A finalidade do registro é permitir o controle social, mormente das pessoas e entidades envolvidas no pleito, que poderão coligir os dados levantados.

A lei não especifica a data em que o registro se torna obrigatório. Entretanto, a partir de análise sistêmica da legislação eleitoral, tem-se fixado esse marco no dia 1º de agosto (Res. TSE

nº 23.600/2019, art.

janeiro do ano das elei

Por se encontrar em jogo o direito fundamental de

manifestação do pensamento e a liberdade de informação, ambos de extração constitucional, o registro de pesquisa não é passível de indeferimento. Também por isso, à

Justiça Eleitoral não é dado proibir sua divulgação se tiver

sido devidamente registrada,

— Pág. orig. 900 —

Reza o art. 33 da Lei nº 9.504/97:

“Art. 33. As entidades e empresas qu. ~ alizarem pesquisas de opinião publica rv-.ar. ‘as eleições ou aos candidatos, para cont 7. er o público, sao obrigadas, para cada pes, A, a registrar, junto a Justiça Eleitoral, até ci: co .ias untes da divulgação, as

seguintes inform? oe.

I-quem contratou. > squisa; II — valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;

III - metodologia e período de realização da pesquisa; IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de erro; (redação da Lei nº

12.891/2013)

ema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo;

VI- questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

VII-nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal”. (redação da Lei nº

12.891/2013)

A esse rol, outras exigências têm sido feitas nas

resoluções do TSE que disciplinam essa matéria, tais como

indicação da identidade do estatístico responsável pela pesquisa e indicação dos locais e cargos por ela abrangidos (vide Res. TSE nº 23.600/2019, art. 2º).

O registro de pesquisa deve ser realizado pela Internet, a qualquer tempo, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), cujo programa é disponibilizado nos

sítios eletrônicos dos tribunais eleitorais. Concluído o

registro, as informações e os dados respectivos podem ser

— Pág. orig. 901 —

complementados posteriormente, e ficam à disposição de todos pelo prazo de 30 dias (LE, art. 33, § 2º), permitindo o livre acesso. Note-se que a efetivação do registro não torna

obrigatória a divulgação dos resultados: 40. da pesquisa

Aos candidatos, partidos, e de partidos e

coligações é facultado requerer: «r * Ju * iça Eleitoral

“acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da veracidade de dados das entidades que divulgaram pesquisas de opinião relativas às eleições, incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a identidade dos

respondentes” (LE, art. 34, § 1º).

Consequentemente, deferido o requerimento, a

empres

realizadora da pesquisa não pode deixar de fornecer os dados e os documentos solicitados.

Não sendo atendidas as prescri

ções legais e regulamentares, tanto o registro quanto a divulgação de pesquisa podem ser impugnados por partido, federação de partido, coligação, candidato ou Ministério Público. A impugnação segue o rito do art. 96 da Lei nº 9.504/97. Na representação, em sede de tutela de urgência, pode o juiz determinar a suspensão da divulgação dos resultados da pesquisa impugnada ou a inclusão de esclarecimento na divulgação de seus resultados, cominando multa para o descumprimento da decisão.

No que concerne à divulgação, o art. 35-A da LE (acrescido à LE pela Lei nº 11.300/2006) estabelecia ser “vedada a divulgação de pesquisas eleitorais por qualquer meio de comunicação, a partir do décimo quinto dia

anterior até as 18 (dezoito) horas do dia do pleito”. A regra

restabelecia o art. 255 do Código Eleitoral, implicitamente

— Pág. orig. 902 —

revogado pelo art. 33 da Lei nº 9.504/97. sob a

ao apreciar a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade — ADI 3.741-2, em 6 de setembro de 2006 (DJ 14-3-2007, p. 1), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 35-A. O TSE já tinha concluído nessa mesma direção em seu voto de decisão administrativa datada de 2º de maio de 2006, publicada no DJ de 30 de maio de 2006. “Sob as oportunidades, considerou-se que o texto do dispositivo não se harmoniza com os valores e ditames da Lei Maior, porquanto a proibição de difusão de resultados de

pesquisas eleitorais 15 dias antes do pleito contraria os direitos fundamentais atinentes à liberdade de expressão e à informação livre e plural.

Resulta, pois, que a difusão de pesquisa eleitoral pode ocorrer em qualquer momento, até mesmo no dia das eleições. Mas os levantamentos de intenção de voto realizados no dia do pleito só podem ser divulgados depois

de 17 horas, após o encerramento da votação.

Para a divulgação, tem-se exigido (Res. TSE nº 22.143/2006, art. 6º, Res. 22.623/2007, art. 5º, Res. nº 23.190/2009, art. 10, Res. nº 23.364/2011, art. 11, Res. nº 23.400/2013, art. 11, Res. nº 23.453/2015, art. 10; Res. nº 23.549/2017, art. 10; Res. nº 23.600/2019, art. 10) que seja informado: “I - o período da realização da coleta de dados; II - a margem de erro; III - o nível de confiança; IV - o número de entrevistas; V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou, e, se for o caso, de quem a contratou; VI - o número de registro da pesquisa”.

Sem registro prévio, a ninguém é lícito difundir pesquisa eleitoral. O descumprimento dessa regra sujeita o infrator à sanção de multa (LE, art. 33, § 3º). Essa sanção incide ainda que o registro tenha sido efetivado posteriormente à divulgação (TSE - ED-AgR-AI - nº 815/SP - Dje, t. 35,

19-2-2014, p. 79). Para a perfeição da infração é preciso que o agente atue com culpa; não estará configurada,

por exemplo,

a ação for revestida de boa-fé. Nesse

sentido, a Corte Superior entendeu como não configurada

— Pág. orig. 903 —

a infração enfocada no caso de replicação em rr .e roca

(Instagram) de conteúdo previamente divi'

veículo midiático de confiabilidade reconhe.'* e cujas publicações possuem aparência de ver uh. de e legalidade (TSE - REspe nº 0601424-96/SE 2. 5-2 19). Observe- se que, nessa hipótese, a pes .is. « veraz, isto é, foi feita realmente. Não se tre'4, no: de pesquisa mendaz

ou fictícia. A ilicitude - ns. te ao descumprimento do dever de registrar, pois "car -ejudicada a possibilidade de oportuna impugnação pelos entes legitimados e, pois, de controle social eficaz. Na ótica constitucional, é inegável que a regra em apreço restringe a liberdade de informação e, pois, de imprensa. Todavia, não chega a colidir com a Lei Maior, porquanto salvaguarda valores e princípios igualmente constitucionais, porém diversos.

Se a pesquisa deveras feita e registrada tiver distorcidos ou falseados os resultados difundidos, realizam os agentes

o tipo penal do art. 34, § 3º, da LE, que comina

pena de detenção, de seis meses a um ano, com a

alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, e multa. Por esse crime também podem ser responsabilizados os representantes legais da empresa

ou entidade de pesquisa e do órgão veiculador (LE,

art. 35). Pode-se, ademais, determinar a “veiculação dos

dados corretos no mesmo espaço, local, horário, página, caracteres e outros elementos de destaque, de acordo com o veículo usado”.

Por outro lado, pode ocorrer de a pesquisa, em si mesma, ser mendaz, falsa, inventada, fictícia. É essa a hipótese prevista no art. 33, § 4º, da LE, que erige como crime, punível com detenção e multa, a divulgação de pesquisa fraudulenta. Por esse delito também pode ser responsabilizado o representante legal do órgão difusor da falsa pesquisa, salvo se houver boa-fé de sua parte, o que somente se poderia admitir se a falsa pesquisa tiver sido devidamente regis

rada junto à Justiça Eleitoral. Enquete eleitoral - pesquisa eleitoral não deve ser

confundida com enquete. Esta se configura como

— Pág. orig. 904 —

sondagem informal de opiniões de pessoas que pz -cie'pa. » espontaneamente, sendo bem menos rigor sa ve a “pesquisa eleitoral” quanto ao âmbito, a abra...~ \cia e ao método de realização adotado. O § 5º do art. 33 da LE (in' x "zid, pela Lei nº 12.891/2013) veda “no period: Je a. »panha eleitoral, a

realização de enquetes relac' n-da ao processo eleitoral”.

Como esse dispositivo rn” “fica o momento em que a campanha eleitoral th mn i cio, não há clareza quanto ao momento a partir do qual incide a proibição. De todo modo, por veicular limitação à liberdade de expressão, o marco inicial da vedação em tela deve ser o menos restritivo possível. Assim, tal marco deve ser fixado no dia 16 de agosto do ano eleitoral, data que coincide com o início da propaganda eleitoral consoante prevê o art. 36, caput, da Lei nº 9.504/97.

No período em que é permitida a realização de enquete,

não é obrigatório seu registro na Justiça Eleitoral. Nesse

sentido: TSE - REspe nº 20.664/SP- DJ 13-5-2005, p. 142

Todavia, em sua divulgação é preciso que se informe com

clareza não se tratar de pesquisa eleitoral, mas, sim, de

enquete ou mera sondagem de opinião pública; faltando

esse esclarecimento, a divulgação poderá ser considerada

“pesquisa eleitoral sem registro”, e ensejar a aplicação de sanção.

Note-se que a proibição legal é de “realização”, não de “divulgação” de enquete anteriormente efetuada. Logo, parece razoável o entendimento segundo o qual, no período de campanha eleitoral, é permitida a divulgação de resultado de enquete efetivada anteriormente, em momento em que era lícito realizá-la.

OreferidoS 5º, art. 33, da LE não prevê sanção específica para o seu descumprimento. Diante disso - em manifesto abuso do poder regulamentar -, normas do TSE chegaram a estabelecer a incidência da “multa prevista no § 3º do art. 33 da Lei nº 9.504/1997, independentemente da menção ao fato de não se tratar de pesquisa eleitoral” (Res.

TSE nº 23.549/2017, art. 23, § 2º). Entretanto, a referida

— Pág. orig. 905 —

sanção não foi reiterada em normas posteriores cemnco » Res. TSE nº 23.600/2019, cujo art. 23, § 2º, cor ¢

apenas explicita a possibilidade de exercic. + o poder polícia “contra a divulgação de enquet .., ma expedição de ordem para que seja removida. “o. ver a de crime de desobediência”. Assim, pode se 4e.2. ninada a cessação da realização da enquete, proviu ncia essa situada no âmbito do poder de - ‘ic. ..o juiz eleitoral. Nesse caso, o descumprimen. da xrdem judicial (que deve ser específica e dirigida a pessua determinada) pode significar

a realização do tipo penal do art. 347 do Código Eleitoral,

que prevê o crime de desobediência.

— Pág. orig. 906 —

PROPAGANDA ELEITORAL

PROPAGANDA POLÍTICA

17.1.1 Caracterização da propaganda

política

No léxico, propaganda significa difundir, espalhar, propalar, alastrar, multiplicar por meio de reprodução, tornar comum a muitas pessoas. Tecnicamente, traduz procedimentos de comunicação em massa, pelos quais se difundem ideias, informações e crenças com vistas a obter-se a adesão dos destinatários. Busca sempre incutir certos pensamentos nas pessoas, influenciar suas opiniões ou impressões, de modo a despertar-lhes a simpatia ou

ão de determinadas ideias, tornando-as propensas

a reje: ou inclinadas a dado sistema ideológico, político, religioso, econômico ou social. A comunicação externada objetiva

criar nos destinatários imagens positivas - ou negativas -

acerca do objeto enfocado

— Pág. orig. 907 —

A propaganda foi conhecida na Antiguidade. * a Créc >

e em Roma, era usada largamente em festas } pr 9 es e ações estatais com vistas à comunicação social. Reiteradas vezes, a Igreja Católica dr .a ». nçou mão para

difundir a doutrina e a fé cristas, a xda condicionar o

comportamento dos fiéis.

No plano sociopolítico da “stado Moderno, foi instrumento decisivo de” -rg e” .a liberal na peleja contra a monarquia absolutist.

O forte poder persuasivo da propaganda ficou bem evidenciado na história do século XX, época em que houve a ascensão em toda parte de regimes totalitários, tanto de direita, quanto de esquerda. O exemplo mais marcante

é a Alemanha nazista. Adolf Hitler (o Fúhrer) e seu

ministro de comunicações, Joseph Goebbels, reinventaram

a propaganda moderna com vistas à difusão do ideário nazista, notadamente a ideologia centrada na pureza da

raça” ariana e sua suposta supremacia. Partindo do

princípio de que a propaganda “jamais apela à razão, mas

sempre à emoção e aos instintos”, as mentes de milhões de alemães foram cevadas e treinadas naquele credo e adestradas para obedecer cegamente, sem contestar nem criticar. Com a maciça divulgação em todos os ambientes sociais de imagens, sons, palavras de ordem e figuras

inclusive de forma subliminar - que mexiam nas emoções das pessoas e tocavam o inconsciente coletivo, abriu-se caminho para o domínio nazista e a conseqüente eliminação de milhões de pessoas consideradas inferiores e indesejadasó, bem como de opositores políticos. Evidenciou-se que, se empregadas adequadamente na promoção de uma ideologia e em determinado contexto

social, as estratégias de propaganda e marketing podem ser

determinantes na definição dos rumos da história

Mais recentemente, a propaganda foi recurso essencial nas mãos dos poderosos Estados Unidos, Reino Unido e aliados contra o fraco Iraque. Inaugurando a chamada guerra preventiva, os dirigentes daqueles países souberam

forjar um sentimento coletivo favorável ao confronto

— Pág. orig. 908 —

bélico. O cenário foi todo preparado e montado -m cin >

de fatos que depois se revelaram mentiroso. N

nao foi feito sem o apoio de parcela expressiv. + a mídia, sem o suporte de forte aparato pr' ya, -ndístico e de comunicação social. Afinal, as der 36 = de s governantes careciam de respaldo popular, : "À p eciso manipular a opinião publica - o que, de f .0, oct reu.

Não ha dúvida de que mr. +7 ,anda pode transformar:

se em perigoso instru nen 9 de manipulação coletiva, sendo, ainda, fundamenta: para a manutenção do poder. Por isso, a ninguém é dado ignora-la, muito menos o Estado Democrático de Direito, comprometido que se encontra com os direitos fundamentais da pessoa humana.

Apesar de não ser obra da modernidade, foi a partir dos progressos científicos nela conquistados que a propaganda experimentou grande avanço, sobretudo com o desenvolvimento da Psicologia, ciência que investiga a

consciência humana e seus reflexos no comportamento. A

partir daí aprofundaram-se estudos acerca de mensagens

subliminares e seus efeitos no inconsciente humano

Os vocábulos propaganda e publicidade não apresentam idêntico sentido, mas, em geral, são usados como sinônimos. Enquanto a finalidade da publicidade é sempre econômico-comercial presentes as ideias de lucro, mercado e consumo -, a propaganda tem em foco a comunicação ideológica. Ambos têm em vista persuadir e chamar a atenção do público, mas a publicidade visa sugerir-lhe ou infundir-lhe desejo acerca de produtos, serviços e marcas colocados no mercado consumidor. Os produtos e serviços são apresentados de forma atraente, de sorte que o consumidor os queira para si e termine por adquiri-los. Note-se, porém, que se classicamente a publicidade era voltada à realização de operações lucrativas, contemporaneamente tem buscado

outra

s alternativas. O mundo dos negócios conscientizou-

se de que tão importante quanto vender produtos e

serviços é também estabelecer com a clientela relações

— Pág. orig. 909 —

individualizadas, duradouras, construir marcas cortes >

consolidar o reconhecimento no meio em ques op ~ Importa frisar que, em si mesma, a , " licidade não apresenta compromisso com a *.ru de, isto é, sua mensagem não tem necessariam mn. cr .respondência com a realidade, com o mund' >) t. 9. Não se dirige à razão, mas à emoção, aos ser iumern ns e instintos. Deveras, há forte apelo à fantas' , au 'rm aginário. Basta perceber que o ato de consumir: 'ete minada bebida, fumar certa marca de cigarro ou usai roupas de determinada grife não torna o indivíduo mais atrativo, nem mais

bonito e charmoso, muito menos rico ou poderoso, tampouco inteligente. Na verdade, a função básica da indústria publicitária é influenciar o processo decisório das pessoas fomentando da ilusão de que certos produtos ou serviços

proporcionarão prazer e felicidade a quem os adquirir.

Por igual razão, a propaganda não se confunde com

o marketing, termo de significado ainda mais amplo

que publicidade, mas também referido ao mercado consumidor e ao lucro.

Não obstante, nada impede que a racionalidade, os métodos e as técnicas de publicidade e marketing sejam empregados na propaganda política. Isso, aliás, tornou-se comum nos dias de hoje. Sabe-se que o voto, em geral, não resulta de escolhas estritamente racionais, sendo certo que outros aspectos psicológicos e sobretudo a emoção têm peso decisivo na escolha de candidatos. O fato de o discurso político da modernidade ter caráter fantasioso e descolado da realidade confirma essa assertiva. Há

muito não se a

iste a debates político-eleitorais sérios, que tenham em foco autênticos projetos e programas de governo, que discutam com honestidade os reais problemas nacionais e mundiais. A discussão pública de grandes questões ligadas a setores como economia, meio

ambiente, previdência social, s

úde pública, segurança

pública foi substituída por discursos vazios e fantasiosos,

não raras vezes fundados em falsos dados. Em geral, esses

— Pág. orig. 910 —

discursos são cuidadosamente moldados para - ;ra tai >

povo, conquistar-lhe o voto, devendo ser graci so. > sem articulados, com ares de superior intelectualiu. > , porém, nao necessariamente verdadeiros ou b' .u . tencionados. Tal é igualmente confirmad- pla variedade de instrumentos de comunicação >1.'a 5a explorados nas eleições, com destaque par" ap'ic. ões de Internet, redes sociais, programas de 'dh televisão, propaganda volante, panfletos, ba ner e bandeiras exibidas em vias públicas. O foco, sempre, é bem embalar o político, de maneira a alavancar sua imagem pública. Busca-se ampliar sua credibilidade, conferir-lhe ares de transparência, seriedade, retidão de caráter e honestidade, de sorte que as relações estabelecidas com o "público- alvo" - o eleitor - sejam fortes e duradouras, o que termina por refletir no resultado das urnas. Consequentemente, o neologismo marketing político vem

lentamente penetrando na linguagem. Diz:

se, nesse caso,

que o “produto” oferecido no mercado político é a própria imagem do homem público,

Não há dúvida de que a apresentação do político como produto de consumo transforma o eleitor em consumidor. Na pós-modernidade, votar já não significa optar por uma corrente de pensamento simbolizada pelo candidato, mas mero ato de escolha, semelhante ao que se faz no mercado. Em regra, a opção se dá pela aparência, não pelo real ou verdadeiro. Para que algo seja aceito como verdadeiro, basta que pareça ou como tal seja apresentado. Como resultado, tem-se a degradação do espaço político, a submissão da esfera pública à lógica perversa do capitalismo e do consumo.

A propaganda política caracteriza-se por veicular concepções ideológicas com vistas à obtenção ou manutenção do poder estatal. Sublinha Djalma Pinto (2005, p. 214) que ela é voltada para a polis, aí compreendido tudo o que se refere à cidade, ao Estado, ao

modo de governá-lo. Tem em vista a conquista do poder,

— Pág. orig. 911 —

a prevalência de uma posição em plebiscito, refere-se « +

eleições para preenchimento de cargos eletivos, ?m » - há a manutenção ou substituição de integrantes > zoverno Também tem por objetivo informar op ve 'asatividades e realizações da Administração estat*

Impende registrar que a msg iv ição assegura as liberdades de expressão e “ufern. ção, cometendo à lei o estabelecimento de r “ns 4 quadros que garantam à pessoa e à família a ros: bilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão destoantes de seus valores básicos, mormente os expressos no art. 221. Destaca-se, nesse dispositivo, a necessidade de a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderem às finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, bem como respeitarem os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Desnecessário ressaltar que a propaganda política deve

atender a tais diretrizes,

17.1.2 Importância das novas tecnologias

comunicacionais

As novas tecnologias acarretaram importantes transformações na sociedade e, pois, também no ambiente político-eleitoral. Sempre houve uma relação fundamental entre o poder político e a comunicação social. Ao promover a descentralização (ou a horizontalização) dos meios de comunicação, as novas tecnologias subverteram a lógica da velha ordem social. Por isso, um debate recorrente na atualidade diz respeito às relações entre a política e as

novas tecnologias.

A sociedade contemporânea funciona em rede (redes comunicacionais). E, conforme assinala Castells (2015, p. 30,33), as novas redes horizontais e as tradicionais formas de comunicação unidirecional (tais como a televisão, o

rádio e a mídia impressa) estão cada vez mais misturadas,
formando um amplo sistema de comunicação híbrido:

— Pág. orig. 912 —

“Nós vivemos em um mundo de cor uni acc
híbrida em que vários modos de co. wu. «cdo
constantemente se referem uns aos outro. e, dessa
forma, a comunicação estende! e a rofundou, de
fato, seu papel essencial na m ». 'a,,_..1 dos processos de tomada de poder, tant>n. >.>
tituições, quanto na sociedade em geral”.

Por certo, não será « “vy existência da Internet, de computadores, smartphones, tablets
e aplicativos digitais

que influenciará a órbita política de modo relevante e às

vezes decisivo. A tecnologia sozinha nada determina nem transforma, sendo
fundamentais a efetiva ação humana comunicativa e a conjugação de esforços individuais
para a mobilização de pessoas e a construção de novos discursos e, pois, de novas
realidades. Mas é verdade que esses tesouros da revolução tecnológica ensinam a

formação de redes infinitas de interação humana. Isso

permite a difusão rápida de informações (e também de desinformações e fake news), a
organização de ideias e ações, bem como a definição e redefinição de estratégias. O formato e
a dinâmica da rede permitem que um fato seja conhecido e analisado em tempo real por vários
ângulos, por inúmeras pessoas, sendo desnudados equívocos, distorções ou inverdades que
as informações veiculadas porventura possam conter. Diversos sentidos podem ser
arquitetados a partir da interação e das inúmeras mensagens compartilhadas por uma
multidão heterogênea de indivíduos.

Esse poder de organização e mobilização rápidas ficou claro na derrota sofrida pelo
Partido Popular (PP) do ex-Primeiro-Ministro da Espanha, José Maria Aznar, nas

eleições de 14 de março de 2004. Segundo amplamente

noticiado, após o trágico atentado ocorrido em Madri três dias antes, que resultou na
morte de cerca de 200 pessoas

e em 1.500 feridos, o governo Aznar empenhou-se junto

à grande mídia (imprensa, televisão, rádio) para veicular

— Pág. orig. 913 —

uma versão que lhe beneficiava eleitoralment'. C>m. > toda foram provocadas pelo ETA
(Patria Basca e

as evidências, sustentou que as explosões não tinham sido obra do grupo revolucionário nascido de um revólver. O vento socialista que desde os anos 1960 luta pela libertação da nação basca do jugo espanhol. No entanto, quando não havia nada apontava para a participação do ET/ (one, “ás, a negou), havia

fortes indícios de que a operação partiu de terroristas islâmicos como represália. 2) À presença de tropas espanholas na guerra contra o Iraque, tropas essas enviadas pelo próprio José Maria Aznar contra a vontade da grande maioria dos espanhóis. A manipulação informativa foi descoberta, tendo sido amplamente divulgada nas redes sociais. Uma vez evidenciada a ação do governo no sentido de converter o massacre em dividendos político-eleitorais, a população, indignada, organizou-se pacífica e espontaneamente. Convocações foram feitas por

mensagens de textos enviadas por aparelhos celulares.

Em apenas um dia, um gigantesco protesto foi levado a cabo no centro de Madrid, sendo esse ato repetido em todo

o país. Impossível negar a influência marcante de tais eventos no pleito de 14 de março. O partido do governo, que antes liderava as pesquisas de opinião, saiu derrotado pelos socialistas (PSOE). Note-se que a “versão oficial” divulgada na grande mídia foi simplesmente deixada de lado. Graças às novas tecnologias, milhares de pessoas puderam rápida e eficazmente estabelecer uma complexa rede de comunicação, organizar-se e fazer prevalecer suas vontades no pleito.

No Brasil, vale destacar as denominadas manifestações de junho que, em 2013, sacudiram todo o país, levando milhões de pessoas às ruas para protestar contra o governo, os agentes estatais e a classe política. A crise teve início com o aumento de passagens de ônibus em várias capitais e grandes cidades, sendo que os altos preços praticados contrastavam com a péssima qualidade dos serviços; várias outras reivindicações foram colocadas

na ordem do dia, tais como o combate à corrupção, o

— Pág. orig. 914 —

fim da impunidade, a diminuição da carga tributária

melhoria de serviços públicos como saúde «e etc. ~

As manifestações se davam mediante passeata. — ocupação de espaços públicos ou cercamento de prédios públicos (em geral sedes dos governos) Não há dúvida de que estão entre as maiores experiências de cidadania da história brasileira. E, para não falar, sem êxito, o uso de novas tecnologias foi o primeiro já que a organização e a convocação dos participantes eram feitas pelas redes sociais.

A Internet e as novas mídias também desempenharam papel decisivo na histórica eleição de Barack Obama em 4 de novembro de 2008, primeiro negro a ocupar a presidência dos EUA. Barack Obama foi o primeiro candidato eleito a usar intensamente a Internet e as redes sociais; postava vídeos no YouTube e realizava lives no Facebook. Destacou-se sua sagacidade ao usar a Internet para se comunicar com os norte-americanos

(notadamente com a população jovem e minorias

formadas por afrodescendentes e latinos), engendrar um movimento nacional, mobilizar eleitores para comparecer às urnas no dia da eleição (vale lembrar que nos EUA o voto não é obrigatório) e mantê-los coesos em torno de sua candidatura, difundir sua mensagem e arrecadar recursos para a campanha. Um bom exemplo disso foi dado por Kollman (2014, p. 472) ao relatar que na campanha de 2008, antes de anunciar publicamente o vice-presidente, a campanha de Barack Obama enviou uma mensagem que dizia simplesmente “VP”; os destinatários foram levados a crer que estariam entre os primeiros a saber a identidade do colega de chapa de Obama; os que respondessem à mensagem receberiam um adesivo da campanha. Essa maneira criativa de usar novas tecnologias ensejou que a campanha de Obama interagisse com seus apoiadores,

além de engajar ativistas e mobilizar jovens que

normalmente não compareciam maciçamente às eleições. No tocante ao financiamento, a mudança foi radical.

Foram arrecadados pela Internet mais de 500 milhões de

— Pág. orig. 915 —

dólares, prevalecendo doações inferiores a 200 \$ ute

tecnologia possibilitou a pulveri: o dos pati “ch. 7 res

da campanha presidencial de Barack Oba.” o que

enfraqueceu a ação de grandes cor... 7des privadas,

sempre avidas para influir nas deci: “e. >st? ais pela via do financiamento eleitoral. Chegor .º« a. “er que “o dinheiro pequeno venceu o dinheiro - .aúdo

Aplicações de Interne’ > p t sormas de comunicação passaram a ser usaa.” c mo instrumentos políticos para construção de narrativas, disseminação de mentiras, desinformações e fake news. Nos tempos da chamada pós- verdade, a realidade é cancelada: só importa a narrativa. Um marco dessa fase foi a campanha eleitoral de 2014 do primeiro-ministro da Índia Narendra Damodardas Modi. Conforme assinala Campos Mello (2020, p. 155), a

campanha do então candidato Modi utilizava aplicações

da Internet para construir e moldar narrativas, “muitas

vezes inflamando maioria hindu que se ressentia

das concessões à minoria muçulmana”; para tanto, seus

guerreiros cibernéticos (cyber yodhas) dispunham “de um arsenal muito sofisticado e diversificado para conquistar votos nas redes sociais”. Outro referencial dessa fase é a eleição presidencial dos EUA de 2016. A campanha do vitorioso candidato republicano Donald Trump foi acusada de se beneficiar da invasão de e-mails de democratas e de difundir mensagens e notícias falsas no Facebook e no X/Twitter; milhões de mensagens foram microdirecionadas não só para empolgar segmentos de eleitores trumpistas, como também para manipular eleitores democratas a fim de fazê-los desistir de comparecer à seção eleitoral para votar, com isso beneficiando indiretamente o candidato republicano. Preocupa o fato de as grandes redes comunicacionais serem dominadas por poucas empresas. A propósito, pontua Castells (2015, p. 30) que, à medida que a Internet se expandia “para se tornar o principal meio de comunicação da era digital, as grandes corporações

passaram a dominar o seu negócio, e as companhias de

— Pág. orig. 916 —

comunicação globais moldaram as plataforma" móve >

o". Afinal, não se pode duviw “v. as

de comunica: instâncias dos poderes político e econén..~ podem se valer desse formidável poderic e. seu próprio

construir nº ra ‘vas e disseminar

benefício, para, e.g desinformacées com o intuitc e n.-nipular o debate público, influenciar concep ver a. * cidadãos e o sentido de suas escolhas eleitore*

Dai a necessidade . > se estabelecer rígido controle estatal nesse setor, souretudo para que não haja

manipulação da opinião pública e acentuado desequilíbrio

de forças (ou chances) na disputa política.

As novas tecnologias não podem ser aliadas do debate político-eleitoral. Ainda porque elas já fazem parte de inúmeros setores e atividades do mundo contemporâneo;

além disso, dão relevante contribuição ao processo

democrático, pois não só contribuem para a organiz realização das eleições, mas também facilitam o diálogo, a

crítica e a discussão política no espaço público.

Nessa perspectiva, vale destacar sua poderosa influência no comportamento individual. Afinal, tudo e todos estão em permanente exposição pública. Se alguém é filmado ou gravado dizendo ou realizando algo inconveniente, indigno, falso, moralmente incorreto ou mesmo ilícito, logo em seguida (ou em momento oportuno) isso provavelmente virá à tona, sendo disponibilizado no cyberspaço e amplamente debatido nas redes sociais, exibido no YouTube

e assistido por milhares de pessoas em todo o mundo. E o pior: é praticamente impossível apagar totalmente um conteúdo inconveniente ou indesejado que tenha sido colocado na Internet.

Pode-se, pois, dizer que a onipresença das novas tecnologias, redes, plataformas digitais e mídias sociais

no jogo político-eleitoral impõe às pessoas redobrado

cuidado em suas exposições públicas, com as palavras que

proferem e as ações que realizam. Como efeito colateral,

— Pág. orig. 917 —

tem-se que os atores político-sociais se tornar. men.”

espontâneos e mais apegados a roteiros pré-ela. 9ra ‘7 Mais à frente, um subitem próprio é dedica.*“ ao tema pertinente à propaganda eleitoral r . 1. *ernet e redes

sociais.

17.1.3 Tiposde pre a',an 1a politica

Distinguem-se quati tip: 5 de propaganda de natureza politica, a saber: partidária, intrapartidaria, institucional e eleitoral.

Propaganda partidária - conforme salientado em capítulo anterior, a propaganda partidária é a comunicação estabelecida entre o partido e a sociedade; nela são divulgados a ideologia abraçada pela agremiação, seus valores, projetos e programas com vistas ao bem-estar e desenvolvimento da sociedade

Propaganda intrapartidária - anteriormente foi

ressaltado que essa comunicação tem caráter interno,

sendo promovida pelos filiados que querem se candidatar (os “candidatos a candidato”) e dirigida aos integrantes da convenção incumbidos de escolher os candidatos do partido.

Propaganda institucional - trata-se da comunicação que o Estado, a Administração Pública e seus órgãos estabelecem com a sociedade.

No Estado Democrático de Direito - em que o povo é o titular do poder -, a transparência e a informação são regras de ouro. Não se pode pretender configurado esse Estado onde os assuntos de interesse geral são ocultados; onde atos e comportamentos de autoridades públicas são

escondidos dos olhos da população; onde os interesses

o administrativa são mantidos

privados afetados pela aç sob sigilo; onde, enfim, informações necessárias para defesa de direitos são dificultadas ou sonegadas.

Tão importante é o princípio da publicidade que a
Constituição o insculpiu em seu art. 37, ao lado de

— Pág. orig. 918 —

outros princípios capitais, como são a legatidade, a moralidade e a eficiência.

A prestação de informações de interesse público, de caráter estritamente informativo «< educativo, de orientação social, afigura-se como “re to d_ todos e dever do Estado. Consoante ressalta! “nie. 1 de Mello (2002, p. 58), se os interesses públicos são indisponíveis, se são

interesse de toda a coletividade dos atos emitidos a título

de implementá-los há de ser exibidos em público. O povo precisa conhecê-los, pois esse é o direito mínimo que assiste a quem é a verdadeira fonte de todos os poderes. E conclui: “O princípio da publicidade impõe a transparência na atividade administrativa exatamente para que os administrados possam conferir se está sendo bem ou mal conduzida”.

A publicidade institucional deve ser realizada para divulgar de maneira honesta, verídica e objetiva políticas públicas, atos, ações, serviços, obras e resultados

alcançados pela Administração, sempre com foco no dever

de orientar e bem informar a população. Para configurar-se, deve ser autorizada por agente estatal e custeada com recursos públicos. A propaganda paga com dinheiro privado não se caracteriza como institucional, embora possa promover ente ou órgão estatal

Não obstante, ninguém ignora que valores e princípios altamente significativos como os expostos são amiúde desprezados por agentes públicos, que insistem em perpetrar práticas ilícitas lamentáveis de promoção pessoal, mas sempre às expensas do erário. Por certo, jogam com a certeza da secular impunidade característica do País.

Visando coibir tais práticas, a Constituição estabeleceu

em seu art. 37, § 1º

“A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter

educativo, informativo ou de orientação social, dela

não podendo constar nomes, símbolos ou imagens

— Pág. orig. 919 —

que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos”.

Ao erigir essa regra, o Legislador C' .s. *uinte teve em mira finalidade ética, moralizado 2 a'.o significado. É vedado gasto de dinheiro /hi- em propagandas conducentes à promoção © es-oa. de agentes públicos,

seja por meio de mer ,~

te nomes, seja por meio de símbolos ou imagen. que possam de qualquer forma estabelecer alguma conexão pessoal entre estes e o próprio objeto divulgado. Sublinha Moraes (2002, p. 341-342) que o móvel para essa determinação constitucional foi a exorbitância de verbas públicas despendidas com publicidade indevida. Autoridades públicas não podem utilizar seus nomes, símbolos ou imagens para, no bojo de peça publicitária, custeada com dinheiro público, obter ou simplesmente pretender obter promoção pessoal, devendo

a matéria veiculada pela mídia ter caráter eminentemente
objetivo para que atinja sua finalidade constitucional de
educar, informar ou orientar, e não sirva, simplesmente,
como autêntico marketing eleitoral

A despeito disso, ainda é comum que governantes se utilizem na propaganda institucional - de meios artificiosos para veicularem imagens e mensagens otimistas, penetrantes, de suas gestões, fertilizando o terreno para a futura candidatura. São verdadeiras propagandas eleitorais travestidas de “institucionais”. A rigor, boa parte delas carece de caráter informativo, educativo ou de orientação social, constituindo pura exposição midiática. Por vezes, promessas são feitas, um cenário maravilhoso é desenhado, um futuro feliz e promissor é colocado em perspectiva, ao alcance de todos, desde que, é claro, o governante em questão ou o seu afilhado político sagre-se vitorioso nas urnas e seja

mantido no poder. Invariavelmente, afirmações de fatos
que não correspondem à verdade histórica são feitas sem o menor constrangimento e com muita pompa. Enfim,
todo arsenal do marketing político é mobilizado para

— Pág. orig. 920 —

criar artificialmente na opinião publica imagens inenta > para passar a mensagem e que o prefeito, governador favoráveis ao governante e potencial candic lto. Pu a ou presidente, tanto faz, deve permanecer onde está - pertinente observação de Bucci (2015, p. 169 no poder - ou deve eleger o sucessor. [...]

. o No Brasil, a propaganda eleitoral na TV determina “Não obstante, tanta publicita > nº > leva, quase

o sucesso dos

andidatos. Quanto maior o tempo de nunca, informações vitais no 'dados; interessa eo, .
 . exposição (ou seja: quanto mais propaganda), maior a apenas aos governos" ter, ue, graças a
 esse " . . chance de o político se eleger [...]. Ora, como crescer expediente, fazer a1 "manha
 eleitoral fora do

nesse espaço sem ter que obedecer às restri

período autorizado »o7 lei. O que os governos fazem

, o . do horário eleitoral? Nada mais elementar: basta é publicidade do governo, ou seja,
 a favor do governo, , an _ mostrar ali as inacreditáveis maravilhas da gestão com peças
 publicitárias oficiais que seguem as a . daquele partido à frente de prefeituras, governos ou
 fórmulas da publicidade comercial. mesmo do Palácio do Planalto. A divulgação é feita sob o
 pretexto de informar o Eis por que a propaganda de governo vem sendo cidadão sobre a
 inauguração de um novo hospital, Ú 1 cada vez mais praticada nos moldes da publicidade uma
 campanha de vacinação ou o início de . comercial, que alcança as massas com mensagens
 funcionamento de uma estação do metrô (daqui a : banais, como a de um sabonete, um
 automóvel, uma alguns meses ou anos), mas serve apenas para exaltar

os feitos de quem responde pelo Poder Executivo e

— Pág. orig. 921 —

geladeira, mas com propósito escancar- sar .en

eleitoral. [...]".

Propaganda eleitoral - é exposta noi' <1. -eguinte.

17.2. PROPAGANDA EL. -"OxAL

17.2.1 Introdução

O art. 17, § 3º, da Constituição Federal assegura aos partidos políticos acesso gratuito
 ao rádio e à televisão — o denominado direito de antena. No Código Eleitoral, a propaganda
 eleitoral é regulada nos arts. 240 a 256. Já a Lei nº 9.504/97 dedica-lhe os arts. 36 a 57 ss.,
 cuidando o art. 58 do direito de resposta

Por propaganda eleitoral compreende-se a elaborada por partidos políticos e candidatos
 com a finalidade de

se comunicar com a comunidade e captar votos dos

eleitores visando à investidura em cargo público-eletivo.

Caracteriza-se por levar ao conhecimento público, ainda que de maneira disfarçada ou
 dissimulada, candidatura ou os motivos que induzam à conclusão de que o beneficiário é o
 mais apto para o cargo em disputa. Nessa linha, constitui propaganda eleitoral aquela adrede
 preparada para influir na formação da consciência política e na vontade do eleitor, em que a
 mensagem é orientada à atração e conquista de votos.

O período de realização de propaganda eleitoral é rigidamente demarcado na legislação. Ela “somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição” (LE, art. 36, caput) até a antevéspera do pleito. A violação dessa regra implica o cometimento de ilícito eleitoral, sujeitando os agentes responsáveis pela sua criação e divulgação, bem como o beneficiário (quando demonstrado seu prévio conhecimento), à sanção pecuniária prevista no § 3º do referido art. 36 da LE. De igual modo, no âmbito da

Internet, dispõe o art. 57-A da referida lei: “É permitida

— Pág. orig. 922 —

a propaganda eleitoral na internet, nos termos “est» Lu,
após o dia 15 de agosto do ano da elei

Os candidatos e os partidos têm direito a1. * zação de propaganda eleitoral, enquanto os ci .au ns têm direito fundamental à informação. Essa » 'a ão r »municativa é importante para o exercício cc ~7ivn. > e responsável da cidadania.

Desde que exercida > . 17 .10nia com a legislação eleitoral, não pode a ror iganda sofrer censura (LE, art. 41, § 2º), nem ser cuibida por autoridade pública, tampouco por particular. Tanto é assim que o Código Eleitoral prevê como crime a conduta de “inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado” (CE, art. 331). Também tipificou o “impedir o exercício de propaganda” (CE, art. 332). Na mesma linha é

o art. 41 da LE, que reza:

“A propaganda exercida nos termos da legislação
eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada
sob alegação do exercício do poder de polícia ou de
violação de postura municipal, casos em que se deve
proceder na forma prevista no art. 40”.

A redação desse dispositivo foi alterada pela Lei nº 12.034/2009. Em sua parte final, modifica a regra inscrita no art. 243, VIII, do Código Eleitoral. Esse inciso VIII proscreeve a propaganda que “contravenha a posturas municipais ou a outra qualquer restrição de direito”. À consideração de que a competência para legislar sobre assuntos de interesse local foi atribuída ao Município (CF, art. 30, I), entendia-se que a norma local só deveria prevalecer quando contivesse restrições a qualquer tipo de publicidade, independentemente de sua natureza, pois seria inconstitucional se limitasse a realização de propaganda eleitoral, pois o art. 22, I, da Lei Maior fixa

a competência privativa da União para legislar sobre
matéria eleitoral. Tomando posição sobre esse assunto, o
transcrito art. 41 da LE é cristalino ao estabelecer que

— Pág. orig. 923 —

a propaganda exercida nos termos da legislação <le'ton

não pode ser cerceada sob alegação de violação te, > -ura municipal. Assim, na hipótese de conflito eu.” normas federal eleitoral e local, prevalece aque’ .

De outro lado, candidatos e pa ‘ics rn líticos gozam de “autonomia para definir oc non. na das atividades eleitorais de campanha e + .ectt. 'O em qualquer dia e horário, observados os Vº ‘te e cabelecidos em lei” (LPP, art. 3º, § 1º - com reda. 7 da la pela Lei nº 13.831/2019)
17.2.1.1 Proteção de dados pessoais na propaganda

A proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, foi elevada à categoria de direito fundamental (CF, art. 5º, LXXIX — inserido pela EC nº 115/2022), sendo regulamentada pela Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). O regramento legal

impõe transparência no tratamento de dados pessoais

e respeito aos direitos fundamentais dos titulares dos dados - entre os quais se destacam a liberdade de expressão, informação e comunicação, a inviolabilidade da privacidade e intimidade, a autodeterminação informativa.

Há diversos âmbitos de aplicação da LGPD na seara eleitoral. O partido político, candidato ou apoiador (pessoa física ou jurídica) que tratar dados pessoais de eleitores encontra-se submetido à referida norma, pois esta “aplica se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados [...]” (LGPD,

art. 3º). Nesse sentido:

“O tratamento de dados pessoais por qualquer controlador ou operador para fins de propaganda

eleitoral deverá respeitar a finalidade para a qual o

dado foi coletado, observados os demais princípios e

— Pág. orig. 924 —

normas previstas na Lei Geral de Proteção .e Tad > (LGPD) e as disposições desta Resolução (Re [SE nº 23.610/2019, art. 10, § 4º- incluído pu. . Res. nº 23.671/2021)

Dado pessoal objeto de ,.* o é qualquer

“informação relacionada a. es' sa . atural identificada ou

identificável” (LGPD, 7 .. S*, “,, ou seja, é todo dado que permita identifica. 0º individualizar uma pessoa de forma direta ou indireta (mediante associação com outras informações). Portanto, essa definição abrange informações armazenadas em arquivos, cadastros, bancos de dados, plataformas de Internet e redes sociais.

É importante ressaltar que dados pessoais permitem traçar o perfil individual, propiciando conhecimentos específicos sobre a pessoa a partir de seus hábitos, costumes, práticas, preferências, gostos, tendências -

isso possibilita a segmentação em redes sociais e o

direcionamento de mensagens específicas para aquela

pessoa em particular. Há, pois, o risco de manipulação da político-eleitorais.

0a — o que é particularmente preocupante nas relações

Por “tratamento” de dados pessoais consideram-se quaisquer operações, tais “como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração” (LGPD, art. 5º, X).

Entre os deveres impostos aos agentes de tratamento de dados pessoais destaca-se a necessidade de obtenção do consentimento do titular. O tratamento de dados pessoais

somente pode ser realizado mediante “consentimento

pelo titular” (LGPD, art. 7º, I), i.e, da pessoa a quem as informações se referirem. O consentimento não pode ser genérico ou vago, devendo ser expresso, informado e emitido livremente. Para dados sensíveis (tais como:

origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião

— Pág. orig. 925 —

política, filiação a sindicato ou a organização d . crvai. >

religioso, filosófico ou político, dado referente a xau “e sua vida sexual, dado genético ou biométrico - aa. , II) são aumentadas as exigências necessárias . c. “eriorização do consentimento, o qual deverá ocory rx * “fr .ma específica e destacada, para finalidades es; ~it.-. ” (LGPD, art. 11). No caso de pessoa físico - nle. nr - é necessário que autorize prévia e expre on. n': o tratamento de seus dados, o que implica *nh conhecimento do modo e da finalidade da utilização. Assim, por exemplo: (a) se um partido coleta dados pessoais de eleitores (como nome, endereço, e-mail, número de telefone celular) a fim de armazená-los e usá-los em sua comunicação ou mesmo transmiti-los às campanhas de seus candidatos,

tal ação encaixa-se na definição de “tratamento de dados

pessoais”; portanto, cada eleitor deverá externar o seu

consentimento; (b) se um ente

ssociação, Fundação, ONG etc.) ou apoiador disponibiliza sua lista de contatos

pessoais para a campanha de um candidato, essa ação

encaixa-se na definição de “tratamento de dados pessoais”; portanto, cada pessoa da lista de contatos deverá consentir que o referido apoiador compartilhe os seus dados.

O titular dos dados poderá pleitear a confirmação da existência de tratamento, acesso às suas informações, correções, eliminação e revogação do consentimento (5º art. 18).

anteriormente manifestado (LGPD, art. 8

A LGPD é cogente. Sua não observância na realização de tratamento de dados pessoais implica o cometimento de ilícito, sendo previstas sanções administrativas (de atribuição da Agência Nacional de Proteção de Dados - ANPD, conforme arts. 52 e 55-J, IV), e também a possibilidade de responsabilização civil por danos nos seguintes termos: “Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção

de dados pessoais, é obrigado a repará-lo”.

— Pág. orig. 926 —

Se o tratamento de dados com afronta 4 "Gi implica o cometimento de ilícito civil, have.' e. 9. nte contaminação da comunicação ou propagai..~ eleitoral

que o tiver por base, podendo, ¢ ua cogitar-se a

ocorrência de ilícitos eleitorais com *(., ore vagandailicita —o que enseja a determinaçãodr a “e. »oção; (ii) abuso de poder, conforme a extensão .os far s.

De todo modo, a rem 'a1. *r. ação do tratamento de dados pessoais uniform. 7ae mpõe o emprego de métodos mais éticos, transparentes e naturais para alcançar as pessoas - no caso, os eleitores. Com isso, protege-se a integridade do processo eleitoral de indevida influência a partir da manipulação de big data - grande volume de dados gerados a partir de redes sociais e dispositivos como

telefone celular e aparelhos de televisão.

17.2.2 Princípios

Entre os princípios incidentes na propaganda eleitoral,

destacam-se c

seguintes:

Legalidade — a propaganda eleitoral é regulada por lei,

sendo esta de ordem públi

, insuscetível de derrogação

pelos interessados. A competência legislati da União (CF, art. 22, I). Ao TSE é dado regulamentar o

é privativa

tema, sem, porém, invadir a competência do legislador.

Liberdade - há liberdade quanto à criação do conteúdo e da forma da propaganda. Ademais, é livre a realização de qualquer ato de propaganda, em recinto aberto ou fechado, não sendo necessárias a obtenção de licença municipal nem autorização de autoridade policial (LE, art. 39; CE, art.

Liberdade de expressão e comunicação - nos termos do art. 5º, IV, da Lei Maior, “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. Pelo inciso IX desse artigo: “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente

de censura ou licença”. Já o inciso XIV garante

— Pág. orig. 927 —

todos o acesso à informação e resguardado o gio.»

fonte, quando necessário ao exercício profiss. ym.” Nos domínios da comunicação social, o art. 220 esi.» 'ece que:

“A manifest:

o do pensamento, a C .a, 9, a expressão e a informação, sob qualquer forr >. , rocr .so ou veículo não sofrerão qualquer restric” _ cm”. rvado o disposto nesta Constituição”; veda, 2º.1d>, legislador aprovar lei que contenha “dispositi” nu r ssa constituir embaraço

à plena liberdade de in. +m ção jornalística em qualquer

veículo de comunicação sucional” (§ 1º); e “toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística” (§ 2º).

A livre circula

ão de ideias, pensamentos, opiniões

e críticas promovida pela liberdade de expressão e

comunica

ção é essencial para a configuração de um espaço público de debate, e, portanto, para a democracia e o Estado Democrático. Sem isso, a verdade sobre os candidatos e partidos políticos pode não vir à luz

prejudicam-se o diálogo e a discussão públicos, refreiam-

se as críticas e os pensamentos divergentes, tolhem-se as

manifestações de inconformismo e insatisfação, apagam-

se, enfim, as vozes dos grupos minoritários e dissonantes do pensamento majoritário.

Em que pese a liberdade em apreço não possuir

caráter absoluto, admitindo-se sua limitação na prática, sua restrição só é concebível em casos de evidente e reconhecida relevância, e ainda assim em atenção à promoção de um bem mais proeminente ou de maior peso. Deve haver sempre a ponderação dos interesses e valores em jogo no caso concreto.

Liberdade de informação - os cidadãos têm direito a receber todas as informações - positivas ou negativas — acerca do candidato, pois só assim podem formular juízo seguro a respeito de sua pessoa, das ideias que defende, dos projetos e do programa que representa. O fato de o candidato ser figura pública, os direitos atinentes a privacidade, segredo e intimidade sofrem acentuada atenuação, devendo-se conferir às liberdades de expressão

e informação maior proteção.

— Pág. orig. 928 —

Veracidade - os fatos veiculados devem corresponder à

à verdade histórica. Como reflexos desse princípio. "ip. "m- se, por exemplo, o repúdio à desinformação ' - tendida como conteúdo falso dolosamente cri ou vará prejudicar

ito de

terceiro), a possibilidade de exercício do direito de resposta sempre que candidato " -a i:. sido por afirmação "sabidamente inverídica" (L", art. - %), a criminalização da conduta de "divulgar, nº , 0, 9% ada, eleitoral ou durante período de campanha e. 'itor il, fatos que sabe inverídicos, em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercerem influência perante o eleitorado" (CE, art. 323), a previsão de denúncia caluniosa eleitoral e a divulgação por qualquer meio ou forma do fato falsamente imputado (CE, art. 326-A, caput, e § 3º).

Igualdade ou isonomia - deve haver paridade de

armas entre todos os concorrentes no certame, inclusive

partidos e coligações; a todos devem-se conferir iguais oportunidades para veiculação de seus programas,

pensamentos, projetos e propostas. A igualdade, aí, é

meramente formal, não material, já que os maiores partidos contam com maioria no Parlamento e, conseqüentemente, detêm mais recursos e maior espaço na propaganda eleitoral. Ademais, não há uniformização

de gastos nas campanhas eleitorais, o que permite que

algumas sejam milionárias e outras franciscanas. Responsabilidade - a responsabilidade pela propaganda deve sempre ser atribuída a alguém. Em princípio, é carregada ao candidato, partido e coligação, que respondem pelo seu teor e pelos excessos ocorridos. Eventualmente, o veículo e o agente da comunicação também podem ser responsabilizados. A esse respeito, o art. 241 do Código Eleitoral estabelece o princípio da solidariedade, pelo qual: "Toda

propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e por eles paga, imputando-

lhes solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e adeptos”. Embora esse dispositivo mencione “partidos”, igualmente “aplica-se às coligações” (TSE -

— Pág. orig. 929 —

AgR-AREspE nº 060355027 —j. 24-8-2023) e às fr ser co. partidárias. Controle judicial — a propaganda eleitoral su. ~ >te-se ao

controle da Justiça Eleitoral, à qual é «ui. uído poder de

polícia para controlá-la e coibir abv ns Mai . possibilidade de o juiz eleitoral agir ex ef 'io, « xterminando, por exemplo, que cesse, seja reti” .da pr. xaganda ou suprimido conteúdo (na Internet retos sociais) que infrinja as

regras pertinentes.

17.2.3 Classificação

Sob vários aspectos se pode classificar a propaganda eleitoral: forma de realização, sentido, momento em que é levada a efeito.

Quanto à forma de realização - a esse respeito, pode a propaganda ser expressa ou subliminar.

Expressa é aquela que pode ser percebida e compreendida racionalmente, na dimensão consciente da mente; por isso, o teor de sua mensagem é claro, indubitoso.

Subliminar é palavra derivada da expressão latina sub limen, significando o que está abaixo ou no limiar da consciência. O neurologista austríaco Sigmund Freud comparou a mente do ser humano a um iceberg, em que o consciente é a parte visível e o inconsciente, a vastidão submersa na água. Há estímulos tão fracos que não chegam a ser percebidos de maneira direta pelos sentidos e pela denominada “mente consciente”, mas que são assimilados na dimensão inconsciente. Sem que tenha plena ciência, a mente humana é capaz de registrar e interpretar palavras ou fragmentos de palavras, desvendar símbolos, expressões corporais e mímicas, bem como captar sons aparentemente inaudíveis. Os estímulos ou as mensagens subliminares dirigem-se à dimensão

inconsciente da mente e visam atingir certos efeitos, como induzir o destinatário a realizar determinada ação ou

— Pág. orig. 930 —

adotar determinado ponto de vista, instilar-lhe spi rio.

(positivas ou negativas).

No campo científico, há controvérsia rca dos “efeitos” concretos que se podem alca’ va. com estímulos subliminares. De um lado, ha os ‘x def ndem que do complexo de informações que “rnim o inconsciente pode resultar conteúdo cons .en*e- »ntes de ser cognitivo, o ser humano é ser ria ..e maneira que capta mais as informações .ão erbais. De outro, conforme informa Uhlhaas (2014), muitos psicólogos entendem não ser possível “ler” palavras e símbolos no patamar inferior à consciência. Assinala, ainda que, embora já se tenha demonstrado que estímulos não captados conscientemente possam provocar reações no cérebro, não é aceitável falar em manipulação profunda de nossos julgamentos e decisões. Isso, sobretudo, quando o estímulo considerado não atingir a consciência do

destinatário, porque nesse caso a suposta influência seria

fugaz, com pouco tempo de duração. Ademais, não se

pode desconsiderar a subjetividade inerente a cada pessoa, de modo que os efeitos de mensagens subliminares na mente dependem das conexões que o inconsciente fará diante delas; assim, tais efeitos dependem mais do próprio indivíduo do que da mensagem em si mesma, podendo, pois, haver resultados diferentes do que inicialmente se pretendeu.

O Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (disponível em: <<http://www.conar.org.br/>> Acesso em: 11 nov. 2016) declara na primeira parte de seu art. 29 não se ocupar da propaganda subliminar “por não se tratar de técnica comprovada, jamais detectada de forma juridicamente inconteste”. Contraditoriamente, porém, a segunda parte daquele dispositivo condena “quaisquer tentativas destinadas a produzir efeitos ‘subliminares’ em publicidade ou propaganda”. A contradição é evidente, pois, após afirmar que a técnica em apreço não é comprovada, condenam-se os seus efeitos.

Melhor andou o Código de Publicidade português (DL nº

— Pág. orig. 931 —

66/2015 - disponível em: <[http://www.pgdlisbe.pt/les.](http://www.pgdlisbe.pt/les/) /

lei mostra articulado.php? nid=390&tabela=leis&so miolo=

Acesso e. 11 nov.

2016), cujo art. 9º assim dispõe:

“Art. 9º Publicidade ocul’> o issimulada 1 - É

ss buminares ou outros

vedado o uso de ima’,

meios dissimulade > _xplorem a possibilidade

de transmitir pub. id de sem que os destinatários se apercebam da natureza publicitaria da mensagem.

[...] 3 - Considera-se publicidade subliminar, para os efeitos do presente diploma, a publicidade que, mediante o recurso a qualquer técnica, possa provocar no destinatário percepções sensoriais de que ele não chegue a tomar consciência”.

No âmbito do Direito Eleitoral, denomina.

se propaganda eleitoral subliminar os estímulos de

conteúdo político-eleitoral inseridos em um discurso ou comunicação que, porém, não podem ser percebidos conscientemente pelos destinatários. Se vir a ser percebido pelo consciente individual, o estímulo não é subliminar.

É comum a associação da propaganda subliminar à comunicação político-eleitoral disfarçada, ambígua, nebulosa, que se encontra subjacente ao discurso que a envolve.

Entretanto, a comunicação não é subliminar pelo fato de ensejar interpretações ambíguas ou divergentes, pois isso pode acontecer em qualquer âmbito de linguagem. Na verdade, somente se podem dizer subliminares os estímulos dirigidos ao inconsciente dos eleitores, que,

portanto, são imperceptíveis conscientemente. E isso não

tem relação com a natureza ambígua da comunicação, Quanto ao sentido — pode a propaganda ser positiva ou negativa. Naquela, exalta-se o beneficiário, sendo louvadas

suas qualidades, ressaltados seus feitos, sua história,

enfim, sua imagem. Como assinalam Clift e Spieler (2012,

— Pág. orig. 932 —

p. 73), na propaganda positiva (positive polit .al au > o candidato alardeia suas realizações e per. »n< ‘7 ade,

fazendo todo o possível para se apresentar s.” uma luz

positiva, de maneira a passar uma im’ se. com a qual os votantes possam facilmente se identificar. ar.’ ela podem ser veiculadas informações sobre d .~n.» 1thos anteriores do candidato no exercício de f .actes rublicas (ex.: “quando senador, o candidato Jo} >. 1 cojetos que melhoravam escolas e combatiam ac. ‘mi’ alidade”), sobre sua biografia

“o candidato João bem serviu ao seu país, criou muitos empregos como empresário, combateu a corrupção enquanto governador”).

Já a propaganda negativa tem por fulcro o menoscabo

ou a desqual: o dos candidatos oponentes, sugerindo

que não detém os adornos morais ou a aptidão necessária à investidura em cargo eletivo. Os fatos que a embasam podem ser total ou parcialmente verdadeiros, e até mesmo

falsos. Clift e Spieler (2012, p. 73) bem a resumem:

“Esses anúncios publicitários, não surpreendentemente, são destinados a tornar o adversário aparecer incompetente, corrupto, distante

[out-of-touch], desagradável, e, geralmente, em favor

de todos os tipos de coisas terríveis [dreadful things]. Tais anúncios podem exibir uma foto comprometedoras ou mesmo adulterada de um político oponente, ou usar imagens granuladas em preto-e-branco [grainy black-and-white footage] para fazer suas ações parecerem ameaçadoras. Tais anúncios podem ser moderados (‘O senador Thomas votou cinquenta e sete vezes para aumentar os seus impostos...’) ou fortes (O senador Thomas votou

para colocar assassinos, estupradores e molestadores

de crianças em liberdade ...’).”

Como tática, a propaganda negativa pode provocar

sérios danos à imagem de suas vítimas. Sobretudo quando

— Pág. orig. 933 —

fundada em fatos mendazes, se for inteligente - de fa.

compreensão, pode ser devastadora para a “análise adversária.

No entanto, é preciso ponderar que a literatura bem ressalta Aline Osorio (2017, p. 228): “A literatura política - dura, mordaz, espinhosa, ácida - é essencial ao debate democrático”, sendo natural. Em campanhas eleitorais a utilização de estratégias “críticas”. A qualificação de oponentes, realçando defeitos, pontos fracos, erros e manchas em suas biografias. Além de inevitável, a propaganda negativa pode ser benéfica ao processo democrático. Afinal, assevera a

autora,

“por meio da crítica à figura dos candidatos, os eleitores têm acesso a um quadro mais completo das opções políticas. Considerações a respeito do caráter, da idoneidade e da trajetória dos políticos não são

indiferentes ou irrelevantes para o eleitorado e

fazem parte do leque de informações legitimamente

utilizadas na definição do voto”.

Quanto ao momento de realização - pode a propaganda ser tempestiva ou extemporânea. Será tempestiva se ocorrer dentro do período legalmente demarcado; tal lapso inicia-se no dia 16 de agosto do ano da eleição, encerrando-se no dia do pleito (CE, art. 240, caput; LE, art. 36, caput, art. 57-A; Lei nº 12.034/2009, art. 7º). Qualificar-se-a, porém, de extemporânea ou antecipada, se levada a cabo

fora desse período.

17.2.4 Propaganda eleitoral ilícita e sanção

Ilícita é a propaganda eleitoral que não se coaduna com o regime legal que lhe é prescrito. Por isso, deve ser rechaçada pela Justiça Eleitoral seja ex officio - no âmbito do exercício do poder de polícia (LE, art. 41, SS 1º e 2º) —,

— Pág. orig. 934 —

seja mediante provocação de interessado ou do NM .nji-téá1.» Público.

Ao apreciar a regularidade ou legalidade +» evento propagandístico, não deve o intérpret. 1. gir-se tão só à literalidade do conteúdo veiculado Cx mp : ir além, pois do contexto e do conjunto da mn. ‘cagéo despontam relevantes elementos infr.mti.»s que auxiliam na interpretação, a exemplº “>a. 1b entação de cenas, do que é apenas insinuado, da cor s empregadas, da sequência das imagens, da entonação do discurso.

A atuação da Justiça tem o sentido de inibir práticas ilegais e restabelecer a igualdade de oportunidades entre os concorrentes no certame. Também tem o propósito de preservar a veracidade e a seriedade das mensagens veiculadas, de modo que, adverte Djalma Pinto (2005, p. 215), “o eleitor não seja enganado sobre o real perfil do candidato pelo qual optou nas urnas”.

Nos termos do art. 243 do CE, não será tolerada propaganda:

“I - de guerra, de processos violentos para subverter o regime, a ordem política e social ou de preconceitos de raça ou de classes; II - que provoque animosidade entre as forças armadas ou

contra elas, ou delas contra as classes e instituições civi

III - de incitamento de atentado contra pessoa ou bens; IV - de instigação à desobediência coletiva ao cumprimento da lei de ordem pública; V - que

implique em oferecimento, promessa ou solicita

de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza; VI - que perturbe o sossego público, com algazarra ou abusos de instrumentos sonoros ou sinais acústicos; VII - por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com moeda; VIII - que prejudique a higiene e a estética urbana [o art. 41

da LE revogou a parte final desse inciso, que dizia:

— Pág. orig. 935 —

“ou contravenha a posturas municipais 0º a >ut

qualquer restrição de direito’]; IX - qui ca ~.iar,

difamar ou injuriar quaisquer pessoas, v. n como órgãos ou entidades que exerçam auto
idade pública; X — que deprecie a condição « . muLer ou estimule sua discriminação em ra ão
*e “xo feminino, ou em etria. (Incluído pela Lei nº

relação à sua cor, raca

14.192/2021)”.

Ja o art. 40 da Lei nº 9.504/97 considera ilícito e tipifica como crime “o uso, na
propaganda eleitoral, de simbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes as
empregadas por órgão de governo, empresa publica ou sociedade de economia mista’.
Observe-se que os “símbolos, frases ou imagens” de entes da Administração direta e indireta a
que esse dispositivo se refere nao se confundem com os simbolos nacionais, de Estado

Federado ou Municipio, como bandeiras e hinos; para

estes últimos, não existe vedação legal para a exibição ou

utiliz

ão em propaganda eleitoral

Conquanto seja ilícito o uso na propaganda de “símbolos, frases ou imagens” de entes
da Administração direta e indireta, não ha irregularidade em o candidato apresentar “as
realizações de seu governo”, pois isso é inerente à natureza do debate envolvido na disputa
eleitoral e desenvolvido na propaganda (TSE - RCED nº 698/TO - DJe 12-8-2009, p. 28-30). É
natural que o candidato exponha suas realizações e sua experiência anterior, ensejando ao
eleitor informações para sopesar sua escolha.

O sistema sancionatório pertinente à propaganda contempla várias espécies de
sanções, tais como: multa (LE, art. 36, § 3º), restauração do bem (LE, art. 37, § 1º), retirada de
outdoor (LE, art. 39, § 8º), perda do direito à veiculação de propaganda (LE, art. 53, § 1º),

impedimento de reapresentação de propaganda (LE, art

53, § 2º), perda de tempo no horário eleitoral gratuito

— Pág. orig. 936 —

(LE, art. 55, parágrafo único), suspensão da pros .arac >

normal da emissora (LE, art. 56, caput). Algun 1s «sa sanção limita-se à cessação da
conduta (LE, a. °9, § 3º), à adequação ou retirada da propagar .a . regular (como ocorre na
afixação de adesivo com? m nsão s excedentes à legalmente fixada - LE, art. 37,£ °º).

Em geral, a restauração do t m, a adequação e a retirada de propaganda’ “a 1 podem
ser determinadas administrativamente ,lo juiz eleitoral, já que são providências atinentes ao
poder de polícia. Significa dizer que não é preciso que se ajuíze ação eleitoral, com todas as
formalidades envolvidas nesse ato, para que tais sanções sejam aplicadas. Sendo ferido
direito líquido e certo em razão de ilegalidade ou abuso de poder decorrentes de atos

praticados por autoridade eleitoral, pode-se cogitar a impetração de mandado de segurança.

No que concerne à aplicação de sanções ou penalidades como multa, suspensão de programação de emissora de

televisão ou rádio, só podem ser impostas pelo poder

jurisdicional, após regular processo judicial, assegurado

o devido processo legal, em que sejam oportunizados à parte o contraditório e a ampla defesa. Sobre isso, dispõe a Súmula nº 18 do TSE:

“Conquanto investido de poder de polícia, não tem legitimidade o juiz eleitoral para, de ofício, instaurar procedimento com a finalidade de impor multa pela veiculação de propaganda eleitoral em desacordo

com a Lei nº 9.504/97”,

Nesse sentido, o art. 96 da Lei Eleitoral instituiu via procedimental expedita para que as infrações a seus preceitos sejam conhecidas e julgadas com a celeridade imposta pelas circunstâncias. Não obstante essa via tenha sido denominada representação, na verdade, cuida-se de verdadeira ação, com todas as condições a ela inerentes.

A depender da natureza e do volume, irregularidades

na propaganda eleitoral podem configurar abuso de poder

— Pág. orig. 937 —

econômico ou político, rendendo ensejo à decretação de inelegibilidade, bem como à cassação do registro de candidatura ou do diploma do candidato eleito, conforme consta dos arts. 19 e 22, XIV, ambos do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90.

17.2.5 Propaganda eleitoral extemporânea

ou antecipada

Conforme salientado, a propaganda eleitoral só é permitida a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição até o dia do pleito, durante, pois, o período eleitoral (LE, art. 36, caput). Nessa oportunidade, o candidato já terá sido escolhido na convenção e seu pedido de registro já

deverá ter sido requerido à Justiça Eleitoral, pois o prazo

para a prática desse ato encerra-se às 19 horas do dia 15 de agosto. Se feita fora desse período, qualifica-se

como extemporânea ou antecipada, sujeitando o agente a

responsabilização e sanção.

A publicidade em apreço caracteriza-se pela atração ou captação antecipada de votos, o que pode ferir a igualdade de oportunidade ou a paridade de armas entre os candidatos, o que

desequilibra as campanhas.

Tal como ocorre com a propaganda eleitoral em geral, pode a propaganda antecipada ser expressa ou subliminar. É árdua a identificação da propaganda antecipada subliminar, pois seu conteúdo é sempre veiculado de maneira implícita ou subjacente, no mais das vezes resultando do contexto da comunicação. Já se tentou estabelecer critérios objetivos mínimos para a sua identificação, tendo sido apontados os seguintes: (i) alusão a processo eleitoral, externada pela menção a nome do pretense candidato ou candidatura; (ii) exaltação de suas qualidades, procurando inculcar a ideia de que é o melhor para o cargo almejado; (iii) pedido de voto, ainda que

implícito; (iv) ações políticas que pretende implementar.

— Pág. orig. 938 —

“[...]. Elementos caracterizadores da pr' var anc antecipada: (I) referência à pretensa canda 'atv. /, (II)

pedido, expresso ou implícito, de votos, é I)

políticas que se pretende desenw ver u(IV)ideia de que o beneficiário é o mais ay . ve... o desempenho da função pública eletiv.: 1 “sy ovimento. [...]. 5. A configuração da propa, * 1d? eleitoral extemporânea exige que seja le. do « > conhecimento geral, ainda que de forma dissi..1ulada, referência à pretensa candidatura, pedido de voto, ações políticas que se pretende desenvolver ou a ideia de que o beneficiário é o mais apto para o desempenho da função pública eletiva. 6. Agravo regimental desprovido. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo regimental, nos termos do voto do Relator” (TSE — AgR-AI nº 152.491/PR — Dje t. 72, 16-4-2015, p. 83-84).

“[...] 7. A configuração de propaganda eleitoral antecipada não depende exclusivamente da conjugação simultânea do trinômio candidato, pedido de voto e cargo pretendido. Nesse sentido, o pedido de voto não é requisito essencial para a configuração do ilícito, desde que haja alusão à circunstância associada à eleição (AgRg no Ag nº 5.120, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 23-9-2005). 8. Para a identificação deste trabalho antecipado de captação de votos, é comum que o julgador se

depare com atos que, embora tenham a aparência

da licitude, possam configurar ilícitos como a propaganda antecipada que podem acabar por ferir a igualdade de oportunidade dos candidatos no pleito (RCED nº 673/RN, Rel. Min. Caputo

Bastos, DJ de 30-10-2007). Na presente hipótese,

a aplicação da teoria da fraude à lei significaria

— Pág. orig. 939 —

que, embora determinado discurso ou par sci ace

em inaugurações possam ser considerado. Ilicite se analisados superficialmente, o exame desliza em seu

contexto pode revelar que o debate judicial. ‘dico tutelado pelas normas regentes da matéria « inconstitucionalmente, maculado [...]’ (TSE - A. > ~? 205-74/DF - DJe 11-5-2010, p. 31-32).

Não fixa a lei um marco temporal a partir do qual (= dies a quo) a comunicação política possa ser caracterizada como “propaganda antecipada”. Diante disso, tem-se entendido que o evento pode ocorrer em qualquer tempo, mesmo em anos anteriores ao do pleito. Conforme ressalta Zilio (2010, p. 286), receia-se que “a delimitação de um rígido critério temporal importe, na via transversa, em um estímulo à inesgotável prática de propaganda eleitoral

extemporânea, tornando, assim, a véspera do pleito eleitoral em um período excessivamente conturbado e litigioso”.

Já entendeu a Corte Superior ser irrelevante “a distância temporal entre o ato impugnado e a data das eleições ou das convenções partidárias de escolha dos candidatos”. Por isso, considerou propaganda extemporânea - em relação à eleição presidencial de 2010 - comunicação feita há mais de um ano antes (em 29 de maio de 2009), por ocasião de

cerimônia de inauguração de obra. A ver:

“1. Considerados os dois principais vetores a nortear a proibição do cometimento do ilícito, quais sejam, o funcionamento eficiente e impessoal da máquina administrativa e a igualdade entre os competidores no processo eleitoral, a configuração de propaganda eleitoral antecipada independe da

distância temporal entre o ato impugnado e a data das eleições ou das convenções partidárias de escolha

— Pág. orig. 940 —

dos candidatos. 2. Nos termos da jurisprudência ‘nec. louvores as realizações do Governo Federal, sem da Corte, deve ser entendida como propósito. ~.nda objetivo de orientação educacional, informação ou eleitoral antecipada qualquer manifestação que, comunicação social. 2. Extrapolação potencializada previamente aos três meses anteriores. *s ao pleito e do art. 37, § 1º, da CF. 3. Princípios da legalidade fora das exceções previstas 1. a1.. 06-A da Lei nº e da moralidade violados. 4. Intensa publicidade 9.504/97, leve ao conk2c. ae o geral, ainda que do Governo Federal com dados comparativos de forma dissimulada, . c>adidatura, mesmo que referentes às realizações da Administração anterior. somente postula: 7, a . são política que se pretende 5. Documento que, em ano de eleição, se reveste desenvolver ou as raões que levem a inferir que o de verdadeiro catecismo de eleitores aos feitos do beneficiário seja o mais apto para a função pública Governo Federal. 6. Multa imposta de acordo com L..]” (TSE -RRp nº 1.406/DF - DJe 10-5-2010, p. 28) o § 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/97. Valor de R\$

900.000,00 (novecentos mil reais), equivalente ao Em outra oportunidade, o mesmo sodalício censurou

custo de publicidade. 7. Proibição de distribuição da propaganda realizada no mês de janeiro do ano do pleito. referida propaganda (art. 36 da Lei nº 9.504/97). 8

Confira-se: ae 5 Procedência da representação” (TSE - Rp nº 875/DF - “Propaganda extemporânea. Finalidade eleitoral. 1 DJ 12-9-2006, p. 148). Cartilha publicada em janeiro de 2006 contendo

— Pág. orig. 941 —

É mais razoável a interpretação que fixa o ter 10 qu > s. Antes de no mês de janeiro do ano das eleições se 7 4CO, o recuo do tempo em relação ao início do processo eleitoral (sobretudo em relação ao dia do pleito »« seja a diluição de eventual influência que a comur a, “ou seja exercer na disputa, de modo a desequilibrar”. .n. “istória, pois, lesão relevante ao bem jurídico r .otºgi » pela norma, que é a igualdade entre os part’ ‘na. te. do certame. O mês de janeiro constitui um n. rco :emporal adequado, pois é a partir dele que se iniciam algumas restrições em função

do pleito, tais como a necessidade de registro de pesquisas de opinião pública e a proibição de distribuição gratuita

de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública (LE, arts. 33 e 73, § 10). Sob essa perspectiva, desde que levada a efeito no ano eleitoral e antes de 15 de agosto, tem-se como consumada a ilicitude da propaganda.

O art. 36-B da LE (acrescido pela Lei no 12.891/2013) prevê hipótese configuradora de propaganda eleitoral

antecipada nos seguintes termos

“Art. 36-B. Será considerada propaganda eleitoral antecipada a convocação, por parte do Presidente da República, dos Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal,

de redes de radiodifusão:

para divulgação de atos que

denotem propaganda política ou ataques a partidos

políticos e seus filiados ou instituições. Parágrafo

o das redes

único. Nos casos permitidos de convocação:

de radiodifusão, é vedada a utilização de símbolos ou imagens, exceto aqueles previstos no § 1º do art. 13

da Constituição Federal”.

À luz desse dispositivo, estará configurada propaganda

antecipada se na comunicação houver a divulgação de atos que denotem: (i) propaganda política; (ii) ataques a partidos políticos; (iii) ataques a filiados de partidos políticos; (iv) ataques a instituições. De modo geral, o

que se pretende é que a comunicação em rede por parte

— Pág. orig. 942 —

das autoridades especificadas se limite à exursião >

ao esclarecimento a população, de maneira c je. ”, da situação geradora da convocação. O desvirtu * ento ou desvio da comunicação para o camru , litico-eleitoral denota uso abusivo da mídia soci *. . xm Jotencial para desequilibrar o futuro pleito em ver.» rio de candidatura ou partido.

No tocante às hipóte' re: coladas, tem-se que a vagueza e imprecisãc da primeira delas (atos que denotem propaganda poutica), poderá dificultar o seu reconhecimento em determinadas situações; somente a análise das circunstâncias concretas e do contexto da comunicação poderá indicar se houve ou não abuso. Na

quarta hipótese (ataques a instituições), não é especificada

a natureza da instituição, o que enseja a compreensão

de que a hipótese abrange tanto as públicas quanto as privadas. O parágrafo único do art. 36-B estabelece que, durante a

transmissão, somente poderão ser exibidos os símbolos da

República Federativa do Brasil, ou seja: “a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais” (CF, art. 13, § 1º). Assim, a utilização de outros símbolos ou imagens (principalmente se relacionados à Administração Pública, direta ou indireta, ou a partido político) poderão caracterizar propaganda antecipada.

Vale registrar que o art. 73, VI, c, da LE proíbe - nos três meses que antecedem o pleito - a realização de “pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo”. 17.2.5.1 Nãoconfiguração de propaganda eleitoral antecipada: o art. 36-A da LE

O art. 36-A da LE (introduzido pela Lei nº 12.034/2009 e depois alterado pelas Leis nº 12.891/2013, 13.165/2015 e 13.488/2017) retira do conceito de “propaganda

— Pág. orig. 943 —

eleitoral antecipada” varias situações de com .nivacg. >

política, tornando-as lícitas. Sua formulação lig. °. ao encurtamento do “período eleitoral” que u.- rreu da necessidade de redução de gastos ely .u. "is em virtude da proibição do financiamento de *n nan .as por pessoa jurídica (STF ADI 4650/DF » 9-9-2015; Lei nº 13.165/2015, art. 15; LPP .ct 3. 11). Tem o propósito de flexibilizar a rigid” «°stema precedente que, pretendendo fomentar iso .omia entre os concorrentes, proibia a promoção e a divulgação de pré-candidatos antes da formalização do requerimento de registro de

candidatura. Eis o seu teor:

“Art. 36-A Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos

e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos

meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos

ou de pré-candidatos em entrevistas, programas,

ão e na

encontros ou debates no rádio, na televis internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico; II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa

e a realização de debates entre os pré-candidatos; IV

— Pág. orig. 944 —

— a divulgação de atos de parlamentares de at. >

legislativos, desde que não se faça pedidi de “tos;

V - a divulgação de posicionamento pes. al sobre

questões políticas, inclusive nas ede. sociais; VI-a

realiz;

ão, a expensas de parti . nul/uco, de reuniões

de iniciativa da socieda“e .’v.’ de veículo ou meio

de comunicação ou do > vpr’o partido, em qualquer

localidade, para cd "ulg. - ideias, objetivos e propostas partidárias; VII - can. vanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do § 4º do art. 23 desta Lei. § 1º É vedada a transmissão ao vivo por emi: oras de radio e de televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social. § 2º Nas hipóteses dos incisos la VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. § 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da profissão".

Além das hipóteses legais, também não configura propaganda antecipada a manifestação espontânea de pessoas em sites na Internet e redes sociais sobre temas eleitorais, ainda que haja elogio ou crítica a pré-candidato ou partido político. Tais ações encontram-se sob o abrigo da liberdade de expressão.

A regra do art. 36-A apenas proíbe o "pedido explícito de voto". Pedido explícito pode ser compreendido como aquele evidenciado pela forma, pelas características ou pela técnica empregada na comunicação. Para ser explícito o pedido, não é preciso que se diga "peço o seu voto", "quero o seu voto", "vote em mim", "vote em fulano", "não vote em beltrano". Até porque, nem mesmo na publicidade e propaganda eleitoral regular esses modos de comunicar

são normalmente empregados. Para ser explícito o pedido, basta que o propósito de pedir o voto ressaia claramente

— Pág. orig. 945 —

da forma, da técnica de comunicação empregada, > conjunto da peça considerada e das circunstâncias. + que o evento ocorre. De maneira que é possível: ~ lumbrar pedido explícito de voto em expre su. equivalentes, com sentido similar a tal pedidy cc" a partir do uso de "palavras mágicas", assim c sie. das palavras com significados semelhantes o. próx mas semanticamente.

Nesse diapasão:

1. Na linha da jurisprudência desta Corte, estão compreendidas na vedação do art. 36-

A, caput, da Lei nº 9.504/1997 as expressões semanticamente similares ao pedido explícito de voto. 2. Evidenciados a referência expressa ao pleito e o pedido de apoio para obter vitória nas urnas, afasta-se a caracterização do simples apoio político,

pois incontestável a vinculação do referido pedido

no contexto das eleições. [...]” (TSE - AgR-AREspe nº 060006074/CE -j. 6-6-2024)

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,

para fins de caracterização de propaganda eleitoral

antecipada, é possível identificar o requisito do pedido explícito de votos a partir do uso de “palavras mágicas”. Precedentes. 3. Na espécie, consta da moldura fática a quo que os próprios pré-candidatos divulgaram em suas redes sociais Facebook e

Instagram vídeo contendo frases como: ‘conto com

o seu apoio, e conte comigo’, ‘conto com seu apoio, quero lutar por uma Dom Cavati ainda melhor e acredito nessa possibilidade, muito obrigado, “contando com o apoio de todos vocês’, quero pedir o apoio de todos vocês’, ‘estou pleiteando mais uma

vez uma vaga a vereador, e creio que com o apoio

de todos vocês e de seus familiares, conseguirei

— Pág. orig. 946 —

atingir esse objetivo’, ‘conto com seu ap’ .o es. próxima eleição’, ‘conto com o apoio de todos: ~ ucs para darmos sequência aos nossos projetos. sociais e de crescimento para Dom Cavat , o 4 ‘e configura o ilícito em tela. [...]” (TSE-AgR- \ “sp~ 12 0600063-81/ MG - De 1-9-2021).

Em igual sentido: TSE ag™-REspe nº 060043104/ MT —j. 8-9-2023; SE- AgR-REspe nº 060018643 8-9-2023.

Tao extensas são as hipóteses permitidas arroladas no vertente art. 36-A (especialmente as do caput, dos incisos

I, V, VI e VII e do § 2º) que resta bastante esmaecido o

rigor das restrições que o art. 36 da LE impõe a propaganda extemporânea. Tal esmaecimento é bem evidenciado ao se considerar que a regra do § 2º do art. 36-A permite “o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura,

das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende

desenvolver”. Isso só não é permitido “aos profissionais de ão” (S 3º).

comunicação social no exercício da profiss

Incoerentemente, ao mesmo tempo que veda o “pedido explícito de voto” (caput), o dispositivo legal em apreço permite “o pedido de apoio político” (§ 2º). Ora, em que medida o

“pedido de apoio político” não se confunde com o próprio “pedido de voto”, quer seja este explícito ou implícito, direto ou indireto? Em que se distinguem essas duas situações? Na prática linguística, pedir apoio político é o mesmo que pedir voto, não havendo, portanto, diferença semântica entre tais expressões.

E a incoerência tem o seu grau elevado se se considerar a hipótese do inciso VII do transcrito art. 36-A, que permite a arrecadação prévia de recursos financeiros. Pode-se,

então, pedir doação financeira para a futura campanha,

desde que não se peça explicitamente voto.

Prevalecem nessa sistemática as liberdades de

expressão e de informação. À luz do art. 36-A, no período

anterior a 16 de agosto do ano das eleições, não há óbice

— Pág. orig. 947 —

a “menção a pretensa candidatura”, tampouco à “<al’ac. >

das qualidades pessoais dos pré-candidatos” (cc 9ur, * 40 é vedada a participação de pré-candidatos “em .> revistas, programas, encontros ou debates no 7 .u. na televisão e na Internet, inclusive com a expo ‘cz > de plataformas e projetos políticos” (inciso I); é .“n 1 do que o pretenso candidato realize reuniões “.m qu ‘quer localidade, para divulgar ideias, objetivo” ~ v. wrstas partidárias” (inciso VI) - reuniões, portar. 1º, ¢ 1e podem ocorrer em local público ou privado; é permitido pedido de doação

financeira para a campanha (inciso VII), bem como “o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende

desenvolver” (§ 2º).

O só fato de a comunicação ou publicidade apresentar

teor político e eleitoral não significa que se encaixe na definição de “propaganda eleitoral antecipada” e, pois, que seja ilícita. Assim: “o uso de elementos classicamente

reconhecidos como caracterizadores de propaganda,

desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se” (TSE - AgRg-AI nº 924/SP - DJe 22-8-2018 - trecho do voto do Min. Luiz Fux, p. 80).

O gráfico a seguir apresenta um resumo da comunicação política no denominado período pré-

eleitoral:

Ex: comunicação realizada nos ambientes familiar e de trabalho,

mitida no período de pré-campanha. Ex: promoção pessoal sem pedido de ida no período de pré-campanha. Ex: promoção pessoal: a) com pedida

voto; b) realizada em meio ou instrumento vedado (como outdoor, ainda que
teudo seja permitido; c) com conteúdo vedado (ex: impulsionamento de contedd
negativo contra adversários políticos

Fonte: Elaborado pelo autor.

— Pág. orig. 948 —

Se o teor da comunic:

ção político-eleitora! nd» 1.7

racterizado como ilícito, afigura-se razoável « im “i sua realização por quaisquer meios
ou veículos.

Contudo, vale frisar que a liberda”< . » comunicação

não é total. Mesmo na fase anteriv * « in’ io do período eleitoral, há restrições que der m
“« observadas pelos entes politico-partidarios e cidau ns que pretendem se

candidatar, podendo-se - ““m +” smo ilegais:

i) a comunicação (publicidade campanha promocional, manifestação de apoio etc.) em
que haja pedido explícito de voto, pois nesse caso o teor ou conteúdo veiculado caracteriza-se
como propaganda eleitoral antecipada. O pedido explícito de voto pode ser positivo (ex.: “peço
o seu

voto”, “vote em fulano”) ou negativo (“não vote

em fulano”). Nesse sentido:

“Agravos regimental. Agravos de instrumento. Propaganda eleitoral antecipada. Placas de
plástico. Pedido explícito de votos. Ausência. Art. 36-A da Lei nº 9.504/97. Incidência.
Desprovimento. 1. Este Tribunal Superior, em julgamento recente, assentou que, ‘com a regra
permissiva do art. 36-A da Lei nº

9.504, de 1997, na reda

ção dada pela Lei nº 13.165, de 2015, retirou-se do âmbito de caracterização de
propaganda antecipada a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais de pré-candidatos e outros atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet, desde que não haja pedido expresso de voto’ (Rp nº
294-87/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje de 9.3.2017 - grifei). 2. A veiculação de

mensagens com menção a possível candidatura, sem

pedido explícito de votos, como ocorreu na espécie,

— Pág. orig. 949 —

não configura propaganda eleitoral extemporânea, nos termos da redação conferida ao art. 3º da Lei nº 13.165/2015. 3. Agravo regimental provido. [...]” (TSE - AgRg-AI nº 924/SP-Inteiro Teor de 28-8-2018).

“1. Propaganda extemporânea. 1. Caracteriza-se apenas na hipótese de pedido explícito de voto, nos termos do art. 36-A da Lei 9.504/97 e de precedentes desta Corte. 2. Extraída da moldura fática do aresto do TRE/SE que os recorridos limitaram-se a divulgar áudio - por meio de carro de som, redes sociais e mensagens via WhatsApp - com o seguinte teor: “[...] seu irmão vai ser prefeito e você nosso deputado,

Luciano meu amigo, Itabaiana está contigo e Deus

está do nosso lado [...]” (fl. 67v). 3. Agravo regimental desprovido” (TSE - Ag-REspe nº 4346/SE - DJe 28-8-2018)

Note-se, porém, que mesmo tendo havido “pedido

explícito de voto”, já entendeu o TSE não caracterizado o ilícito de propaganda antecipada quando tal pedido for efetuado em ambiente restrito de aplicativo de mensagens como o WhatsApp (ou outro similar, como o Telegram), pois nesse caso a comunicação não objetiva “o público em geral, de modo a macular a igualdade de oportunidade entre os candidatos, mas apenas os integrantes daquele grupo, enquanto conversa circunscrita aos seus usuários, alcançada, nesta medida, pelo exercício legítimo da liberdade de expressão” (TSE - REspe nº 13351/SE - DJe, t 157, 15-8-2019, p. 51-52).

ii) a comunicação (publicidade, campanha promocional, manifestação de apoio etc.) com conteúdo proibido pela legislação durante o

período de campanha eleitoral. Exemplos:

— Pág. orig. 950 —

(a) uso de “símbolos, frases ou imagens, a saber: >

ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista”, pois tal constitui o crime previsto no art. 40 da LE;

(b) utilização de imagens; c. Utilizações denotativas de promessa, entrega ou distribuição de produtos ou serviços a eleito. Assim, pois que tal comportamento é proibido pelos arts. 36-A e 73, § 10, da LE, sendo também proibido o uso promocional de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público (LE, art. 73, IV). Acolhendo essa tese, vide: TSE - Ag-REspe nº 060011353/RR, j. 27-5-2021;

(c) a veiculação dos conteúdos arrolados no art. 243

do CE, relacionados a guerra, processos violentos

para subverter o regime, a ordem política e social ou a preconceitos de raça ou de classes etc.;

(d) mensagens contendo “discurso de ódio”, com apologia ou incentivo à violência, na internet e redes sociais (TSE - Ag-REspe nº 060007223/MA -j 4-5-2021);

(e) mensagens veiculando “ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito” (TSE — Rec- Rp nº 060003703 — j. 5-5-2023) na internet e redes sociais;

(f) “mensagens difamatórias, caluniosas ou injuriosas ou o comprovado vínculo entre o meio de comunicação e o candidato” (TSE - Rec-Rp nº 060003703 —j. 5-5-2023) na internet e redes sociais;

(8) mensagens de conteúdos “manifestamente inverídicos” na internet e redes sociais (TSE - REC-Rp nº 060175450 —j. 28-3-2023);

— Pág. orig. 951 —

(h) utilização de “conteúdo fabricado ou manipulado

para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito e à integridade do

processo eleitoral” (Res. TSE nº 23.410/2022, art. 9º - C, caput - incluído pela Res. TSE nº 23.732/2024);

(i) emprego “de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou ambas as modalidades, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep fake)” (Res. TSE nº 23.610/2022, art. 9º - C, § 1º - incluído pela Res. TSE nº 23.732/2024);

G) uso de chatbots, avatares e conteúdos sintéticos para simular comunicação ou “interlocução com a

pessoa candidata ou outra pessoa real” (Res. TSE nº

23.610/2022, art. 9º-B, § 3º — incluído pela Res. TSE nº 23.732/2024)

iii) a comunicação (publicidade, campanha promocional, manifestação de apoio etc.) realizada por entidades interditas pela legislação em período regular de propaganda eleitoral. Nesse sentido: “1. A participação de pessoas jurídicas em atos de propaganda eleitoral, em período de pré-campanha ou de campanha eleitoral, é incompatível com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal que lhes vedou a realização de doações para campanhas eleitorais e com a racionalidade adotada por esta Corte no julgamento do REsp nº 0600227-31/PE, julgado em 9-4-2019. 2. À

realização de propaganda eleitoral em perfil de

pessoa jurídica na rede social Facebook viola os arts. 57-B e 57-C da Lei nº 9.504/97 e

— Pág. orig. 952 —

atrai a imposição de multa. [...]” (TSF - Pp 1.7 0601478-58 — Dje 18-5-2020).

iv) a comunicação (publicidade, campanha promocional, manifestação de apoio etc.) realizada em local vedado «1º com emprego de meios, instrumento», tu 11. >, técnicas, métodos e artefatos proscri. » pela legislação em período regular de + opa, anua eleitoral. No caso, o conteúdo em s. .a comunicação é permitido,

mas há vedação do meio utilizado. Nesse sentido:

(a) “Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no período

de campanha” (Res. TSE nº 23.610/2019, art. 3º-A, caput - incluído pela Res. nº 23.671/2021);

(b) Relevância econômica do meio empregado - a opção pela exaltação de qualidades próprias para o exercício de mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo acarreta, sobretudo quando a forma de manifesta:

possua uma expressão econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e exigências: (i) impossibilidade de utilização de formas proscrias durante o período oficial de propaganda (outdoor, brindes etc); e (ii) respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio. [...]” (TSE - AgRg-AI nº 924/SP — DJe 22-8-2018 - trecho do voto do Min. Luiz Fux, p. 80);

(©) Outdoor - i) a “realização de atos de pré- campanha por meio de outdoors importa em ofensa ao art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/97 e

desafia a imposição da multa, independentemente

— Pág. orig. 953 —

da existência de pedido explícito de voto (“SE

REspe nº 060022731/PE - DJe, t. 123, 1-, 20 “7; ii) “[...] Representação. Propaganda eleitoral a.. 2ª. Pré-candidato. Deputado. Outd: or. 1º eio proscrio. Exaltação do candidato. Princ. . »u. _gualdade. [...] 5. O entendimento prevalece: < - > Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de ue caracteriza propaganda eleitoral extemp, “Ane. (arts. 36 e 36-A da Lei n. 9.504/97) a hipótese .m que, embora inexista pedido explícito de votos, a mensagem contenha promoção pessoal do pretendo candidato e tenha sido veiculada por meio que é vedado durante a campanha[...]” (TSE — AgR-REspe nº 060115642/AL - DJe 2-8-2024). Em igual sentido: TSE - AgR-REspeI nº 060072316/MA — DJe 30-10-2024.

Note-se que o outdoor pode ser caracterizado a partir

da junção ou conjugação de elementos (adesivos, placas etc.) que gerem efeito visual de outdoor, como ocorre na adesivação de veículo com imagem e slogan de campanha (TSE - AgR-REspEI nº 06000294 - j 26-10-2023);

(d) Distribuição de brindes e benesses - a distribuição de brindes e benesses por pré-candidato configura propaganda extemporânea, ainda que não haja pedido de votos (TSE - AgREspe nº 060004663/PE, j 11-2-2021).

Ressalte-se que, embora determinado evento - tomado isoladamente - seja permitido, sua associação ou acumulação com outros pode configurar um ilícito, notadamente o de abuso de poder econômico se houver dispêndio de relevante montante de recursos financeiros ou patrimoniais. Nesse sentido: “[...] 6. A propaganda

eleitoral antecipada massiva, mesmo que não implique violação explícita ao art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, pode

— Pág. orig. 954 —

caracterizar ação abusiva, sob o viés econômico v,1sr 060161619/MT — DJe, t. 244, 19-12-2019).

gida por meio de ação própria. [...]” (Ts? - 2º nº

17.2.5.2. Dever de tratamento i. mênico por

emissoras de rd.?”\

A parte final do inciso Tc > a’ .. 36-A da LE atribui as “emissoras de rádio e ‘e te 2visdo” o dever de “conferir tratamento isonémico” avs “filiados a partidos políticos” ou “pré-candidatos”. Por essa regra, uma emissora que entreviste um pré-candidato tem de entrevistar os demais, pois só assim se confere tratamento isonédmico a todos os interessados em disputar o pleito. Se essa ilusória igualdade de tratamento é quase impossível de ser observada com todos os candidatos registrados (sobretudo nas eleições proporcionais), tanto mais o será com

filiados e pré-candidatos ainda em busca de indica

ção na

convenção.

17.2.5.3 — Impulsioneamento em redes sociais no

período de pré-campanha

Impulsioneamento constitui serviço oneroso disponibilizado por empresas na Internet e redes sociais. Sua função primordial consiste em direcionar e priorizar conteúdos para os usuários que se desejam atingir. Em outros termos: trata-se de ação paga (onerosa) que, pelo uso de algoritmos e técnicas específicas, aprimora e amplia o impacto, a visibilidade e a exposição do conteúdo veiculado ao público almejado.

Nas situações abrangidas pelo art. 36-A em que a comunicação se dá em páginas na Internet ou

redes sociais admitir-se o impulsionamento de conteúdos, porque se trata de formas lícitas de comunicação. Se a comunicação do pré-candidato é lícita (“não configura propaganda antecipada” - reza o caput do art. 36-A), então ela é permitida. E como tal não pode

— Pág. orig. 955 —

ser objeto de restrição, ainda que haja gasto de recursos, > ção, sob pena de sanções pecuniárias para a sua realização: ap. para liberdade de comunicação.

Apesar de o art. 57-C, caput da LE (com a redação da Lei nº 13.488/2017 \ dar a veiculação

na Internet “de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga”, excepcionalmente permite: “impulsionamento de

conteúdos, desde que em forma inequívoca como tal”. É verdade que o dispositivo legal só permite a contratação de impulsionamento por “partidos, coligações e candidatos e seus representantes”; também é verdade que o art. 57-B, IV, b, da mesma LE, proíbe a contratação de impulsionamento por pessoa natural ou física - todavia, é preciso ponderar que essas restrições apenas se aplicam à “propaganda eleitoral”, e não às hipóteses do art. 36-A da LE, as quais são formas lícitas de comunicação e por definição legal “não configuram propaganda eleitoral”.

Além disso, a vedação ao impulsionamento não é absoluta,

já que partidos e candidatos podem contratar esse serviço no período eleitoral

Nesse sentido, tem-se entendido na jurisprudência que mensagens impulsionadas durante o período de pré-campanha, que não trazem pedido explícito de voto não constituem “instrumental proibido também durante a campanha, o que traria automaticamente ilicitude” (TSE AR-REspe nº 0600034-77, j. 12-8-2021).

Daí dispor o art. 3º-B da Res. TSE nº 23.610/2019 (alterado pela Res. TSE nº 23.732/2024) ser lícito o impulsionamento na pré-campanha, desde que cumpridos cumulativamente os seguintes requisitos: I - o serviço seja contratado por partido político ou pela pessoa natural que pretenda se candidatar diretamente com o

provedor de aplicação; II - não haja pedido explícito de

voto; III - os gastos sejam moderados, proporcionais e transparentes; IV - sejam observadas as regras aplicáveis

ao impulsionamento durante a campanha”.

— Pág. orig. 956 —

A exigência de observância das “regras aplicáveis >

ao impulsionamento durante a campanha” () “previsto no citado inciso IV do art. 3º-B da Res. TSE nº 23.1/2019), implica que o impulsionamento nº , *-campanha é

lícito apenas quando tiver “o “meio de promover ou

beneficiar candidatos ou suas “ações” (LE, art. 57- C, § 3º, in fine). Portanto, na re-campanha, não é lícito o impulsionamento de conteúdos com “propaganda negativa” direcionada a diversos políticos.

Ademais, se a comunicação ou a peça examinada for considerada propaganda eleitoral antecipada (e.g., comunicação com pedido explícito de voto), por óbvio, vedado estará o impulsionamento. Ainda porque, é

indubitável que para veicular “propaganda eleitoral”, essa

técnica somente poderia ser contratada por “partidos, coligações e candidatos e seus representantes”, sendo proibida sua contratação por pessoa natural ou física (LE,

arts. 57-B, IV, e 57-C, caput).

17.2.5.4 Dever de informar o uso de tecnologias

digitais

Conforme salientado, na fase pré-eleitoral ou de pré- campanha não é total a liberdade de comunicação político- eleitoral. Além das restrições já expostas, vale destacar o dever de transparência, notadamente no que concerne ao uso de tecnologias digitais para criação de conteúdos que circularão nas redes e grupos sociais.

O dever de transparência impõe que os destinatários da comunicação sejam informados sobre a tecnologia digital usada na produção do conteúdo que acessam ou a que se encontram expostos. Nesse sentido, dispõe o art. 3º- C da Res. TSE nº 23.610/2019 (incluído pela Res. nº 23.732/2024):

“A veiculação de conteúdo político-eleitoral em

período que não seja o de campanha eleitoral se

— Pág. orig. 957 —

sujeita às regras de transparência previsto no art. 27-A desta Resolução e de uso de tecnologias previstas nos arts. 9º-B, caput e parágrafo: s, e 92 C desta Resolução, que deverão ser cumpridas, no

que lhes couber, pelos prov «1. de aplic
pelas pessoas e entidade: re >> saveis pela criação e
divulgação do contetia '

Assim, toda comuni ao que empregue conteúdo sintético multimídia produzido com tecnologia de inteligência artificial (IA) para criar, substituir, omitir, mesclar ou alterar a velocidade ou sobrepor imagens ou sons, deve conter aviso aos cidadãos sobre a tecnologia empregada e o uso que dela se fez.

17.2.5.5 Responsabilidade por propaganda

antecipada

No tocante à responsabilidade, o § 3º do art. 36 da

LE prevê sanção de multa a ser imposta a quem divulgar

propaganda antecipada. A ação de divulgar compreende a de criar a publicidade. Se a divulgação for feita por partido político (ou com sua colaboração ou conivência), nada impede seja ele sancionado. Também o beneficiário pode ser responsabilizado, mas para tanto é preciso que se comprove que teve prévio conhecimento do fato.

Se a divulgação for feita por várias pessoas, entre elas haverá solidariedade. Frise-se, porém, que no presente contexto a solidariedade não apresenta o mesmo significado que lhe empresta o Direito das Obrigações, ou seja, o dever de cada qual dos codevedores cumprir integralmente a prestação obrigacional se assim o exigir o credor (CC, art. 275). Diferentemente, aqui a solidariedade consubstancia o princípio pelo qual a responsabilidade pelo ilícito deve ser imputada a todos os agentes.

Uma vez afirmada, deve a sanção ser aplicada integral
e autonomamente. Isso porque a multa é sempre

— Pág. orig. 958 —

individualizada, não existindo “multa solidar’.’ » s.-

repartida entre os diversos infratores

A responsabilização do beneficiário u.> nde da comprovação de que teve prévio ww
hecimento da propaganda irregular. Será precise e. “von crar que sabia de sua existência. Tal
exigê “a .’sa evitar que o pré-candidato seja vítima .e .d\ rsários políticos que, para prejudicá-lo,
pode: ""m “2 er veicular propaganda irregular em seu nom. Ne se caso, injusta e injurídica
seria a penalização da vítima.

Observe-se, porém, que o prévio conhecimento pode ser afirmado em situações como as seguintes: (a) sempre que o beneficiário seja o responsável direto pela realização da propaganda ou dela participe; (b) se as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda; (c) se o beneficiário

for notificado da existência da propaganda irregular e
não providenciar sua retirada ou regularização no prazo
especificado na notific:

O condicionamento da responsabilidade ao prévio conhecimento da publicidade eleitoral revela que o legislador esposou o princípio da responsabilidade pessoal, afastando a objetiva. Por conseguinte, não poderia o beneficiário ser responsabilizado por eventuais, solitárias e espontâneas manifestações de terceiros em

prol de sua candidatura.

17.2.6 Propaganda em bem público

Há duas situações a serem consideradas. Uma de proibição de propaganda em bens públicos, outra de permissão em certos locais públicos. Pode-se, pois, dizer que a proibição não é absoluta.

Proibição de propaganda em bens públicos - o art. 37,
caput, da Lei das Eleições (com a redação dada pela Lei nº
13.165/2015) proíbe a realização de propaganda eleitoral

— Pág. orig. 959 —

de qualquer natureza (inclusive pichação, inº-rirão >

tinta e exposição de placas, estandartes, faixas ca.” ces, bonecos e assemelhados) nos bens que “pes.” cam” ao Poder Público, “e nos bens de uso .v. um, inclusive postes de iluminação pública, s’.a.7ac’o de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, p” ~d.s ’e ônibus e outros

equipamentos urbanos”.

Essa proibição é reiter” “+1. S\$.ºdomesmo art. 37 (com a redação da Lei nº 15 *88 2017), que em sua primeira parte afirma peremptoriamente: “Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos [...]”.

Assim, é vedada a realização de propaganda eleitoral em locais como (vide também O § 5º, art. 37, da LE): (a) árvores e jardins públicos; (b) muros, cercas e tapumes divisórios localizados em áreas e bens públicos; (c) cavalete e boneco colocados em locais e vias públicas; (d) carretinha ou

veículo utilizados de forma fixa em locais e vias públicas;

(e) poste com sinalização de trânsito, de iluminação ou com transformador de energia;
(f) torre de telefonia fixa e móvel.

Também se compreende como ilícito o uso de bem público para a realização de discurso de campanha, tal como ocorreu com “a sacada da Embaixada do Brasil em Londres, convertida em palanque eleitoral para enaltecimento do governo e mobilização do eleitorado,

com vistas à reeleição do candidato” (TSE Rp nº 060115866/DF —j. 23-5-2024).

Nos termos do § 1º do art. 37, a violação da enfocada proibição sujeita o infrator à restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, à multa. Entretanto, não parece razoável que a imposição de multa fique condicionada apenas à não restauração do bem. Pois, pelo

menos durante algum tempo, isso significaria franquear a

realização de propaganda em bem público, o que é ilícito.

Não é essa, efetivamente, a ratio da regra em apreço. Permissão de propaganda em bens públicos - de forma

excepcional, o § 2º, I, do citado art. 37, da LE (com a

— Pág. orig. 960 —

redação da Lei nº 13.488/2017) permite a veic’ .ac*o >

“bandeiras ao longo de vias públicas, desde « 1e . 7 veis

e que nao dificultem o bom andamento do .~ nsito de pessoas e veículos”. Essa permissão é .c.: rada pelo § 6º daquele mesmo dispositivo legal.

Esse § 6º, art. 37, da LE tam” “m » ‘mite “a colocação de mesas para distribuição .e ma. vial de campanha [...] desde que móveis e que * “nu 4 ultem o bom andamento do trânsito de pessoas € eic los”.

Tanto o § 2º, I, quanto o § 6º do referido art. 37, condicionam a realização da propaganda à sua mobilidade (“desde que móveis”). Ocorre que pelo § 7º do mesmo artigo tal mobilidade “estará caracterizada com

a coloc:

ção e a retirada dos meios de propaganda entre as seis horas e as vinte e duas horas”. De modo que as “bandeiras ao longo de vias públicas” e as “mesas

para distribuição de material de campanha” só podem

ser colocadas a partir de 6 horas da manhã, devendo ser

retiradas às 22 horas. Quanto às bandeiras, o que ocorre em geral é serem seguradas por pessoas ao longo das vias.

Dependências do Poder Legislativo — nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério da Mesa Diretora (LE, art. 37, § 3º).

Órgão público e local de prestação de serviço público a Administração Pública constitui corpo técnico e como tal não pode apoiar determinada candidatura, devendo manter-se distante da disputa pelo poder político. Por isso, ao agente público não é dado manifestar ostensivamente suas opções políticas no local de trabalho, durante o expediente.

Por outro lado, o lugar em que serviço público é prestado constitui bem público de uso especial. A realização de propaganda nesse local - ainda que por extraneus - poderia perturbar o trabalho realizado pelos agentes públicos e, pois, a prestação do serviço ou mesmo transtornar as pessoas que a ele se dirigem. Por tais razões, proíbe-se a realização de propaganda eleitoral em locais de

— Pág. orig. 961 —

o de serviço público, tais como hospitais yu rte >

prestaç militares, delegacias, bibliotecas, postos de atk 1d. vuto, museus, unidades de ensino. Assim, a jurisprudência já entendeu ser vedada: (i) a distribuição «e. lheto, panfleto ou outros impressos em escola (T"= - RE: pe nº 25.682/ MG - DJ 14-9-2007, p. 224; RF .º 25021/RS — Dje, t. 79, 28-4-2015, p. 105-106" (i) a "ealização de discurso AgR-AI nº 381.580/RJ

politico em escola publi- "1 Djet. 149, 6-8-2015, p.. 1-5).

No entanto, tal restrição não deve tolher a livre expressão e manifestação do pensamento de quem busca os serviços públicos, desde que isso ocorra de forma adequada. Por exemplo: nada impede que pessoa necessitada de atendimento médico ingresse em hospital usando broche de seu candidato ou que, durante o período de aula, estudante estacione seu veículo com adesivos nos locais a tanto destinados no interior do campus

universitário.

Quanto à universidade e respectivo campus, na ADPF nº 548 (cuja liminar foi confirmada pelo órgão Pleno do STF em 31-10-2018), o Supremo Tribunal Federal

assentou ser livre a manifest:

ão do pensamento e

das ideias no âmbito daquela instituição. Nos termos do voto da relatora, Ministra Cármen Lúcia, "Impedir ou dificultar a manifestação plural de pensamento é trancar a universidade, silenciar estudantes e amordaçar professores". Salienta, ainda, que a exposição de opiniões, ideias ou ideologias e o desempenho de atividades de docência são manifestações da liberdade e garantia da integridade individual digna e livre, afinal: "A liberdade de pensamento não é concessão do Estado, mas sim direito fundamental do indivíduo que pode até mesmo se contrapor ao Estado". Ademais, as liberdades de

informação, de ensino e aprendizado e as escolhas

políti fazem com que haja "perfeita compatibilidade

entre os princípios constitucionais e a legislação eleitoral

— Pág. orig. 962 —

que se adota no Brasil e que tem de ser cumprido" 4". Da. >

Corte Superior ter assentado:

"O art. 37 da Lei nº 9.504/1997 não autoriza a prática de atos judiciais ou "judiciais" pelos quais se possibilite, determinar a remoção ou ingresso de pessoas agentes públicos; em universidades públicas e privadas, a intervenção de documentos, a interrupção de «livres», debates ou manifestações de docentes e discentes universitários, a atividade disciplinar docente e discente e a coleta irregular de depoimentos dessas cidadãs e desses cidadãos pela prática de manifestação livre de ideias e divulgação do pensamento nos ambientes universitários ou em equipamentos sob a administração de universidades públicas e privadas e serventes a seus fins e desempenhos. (ADPF nº 548/DF, DJe de

9.6.2020)" (Res. TSE nº 23.610/2019, art. 19, § 10 - incluído pela Res. nº 23.671/2021).

Lançamento ou derramamento de santinhos ou panfletos

na véspera do pleito - é comum na véspera da eleição candidatos e partidos (ou seus correligionários) lançarem inúmeros santinhos ou panfletos de propaganda em vias e locais públicos, normalmente situados nas adjacências das seções eleitorais onde se realiza a votação. Tal conduta sempre foi considerada atípica e, portanto, lícita, não ensejando qualquer sanção por parte da Justiça Eleitoral. Entretanto, ao julgar o REspe nº 379.823/GO, em 15-10-2015, a Corte Superior Eleitoral, por unanimidade, afirmou a ilicitude do aludido comportamento, passando a compreendê-lo como propaganda eleitoral irregular violadora do art. 37, caput, da LE. A responsabilidade do agente poderá ser firmada a partir de indícios ou

circunstâncias indicadoras da impossibilidade de ele não

ter tido conhecimento da propaganda. Nesse sentido:

— Pág. orig. 963 —

"O derrame ou a anuência com o derreter? material de propaganda no local de votação.» nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura propaganda ilícita. 1, sujeitando-se o infrator à multa prevista. «S. «O art. 37 da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo da aplicação do crime previsto no inciso III § 1º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997" (Re: TSE 1º 23.457/2015, art. 14, § 7º; Res. TSE nº 23.610/2019, art. 19, § 7º).

17.2.7. Propaganda em bem de uso ou acesso comum

O art. 37, caput, da LE também proíbe a realização de propaganda eleitoral "nos bens de uso comum". Embora apresente sentido bem definido no Direito Privado (cf. art. 99, I, do CC), no Eleitoral a expressão "bens de uso

comum" deve ser compreendida em pelo menos duas

acepções, a saber: i) como bens públicos, cujo uso é

facultado a todos ou de acesso aberto, a exemplo das “feiras livres”, conforme tem afirmado a jurisprudência: TSE - REspe nº 060157844/RJ — Dje 17-10-2023; TSE — AREspe nº 060157674/RJ - DJe 24-9-2021; ii) como bens particulares, cujo uso ou acesso não se restringe ao titular do domínio, mas às pessoas em geral.

À luz da primeira acepção, tem-se entendido que “não se há cogitar de ilicitude da propaganda eleitoral realizada em bem de uso comum quando não comprometida a aparência do bem, como no caso da entrega de impressos em feira livre” (TSE - REspe nº 060148953/DF - j 23-5-2024).

Já na segunda acepção, veja-se que ginásios

desportivos, cinemas, teatros, lojas, shoppings centers, galerias comerciais, estádios de futebol, restaurantes, bares constituem bens, em geral, integrantes do domínio privado, pois pertencem a particulares, pessoas física ou

jurídica. Entretanto, são “de uso público”, pois não se

— Pág. orig. 964 —

0 exclusiva de seus propriet# 10º m. >

destinam à utiliz

ao público em geral. É esse o sentido do \$ 4º dt ar. ?. da

LE (introduzido pela Lei nº 12.034/2009), que

va: “Bens de uso comum, para fins eleitorais, sac us ssim definidos pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a popu’ >4c e. » geral tem acesso,

tais como cinemas, clube , !nja centros comerciais,

templos, ginásios, esté”~s, “in ua que de propriedade

privada”.

“Agravo Regimental. Recurso Especial. Eleições 2004. Propaganda eleitoral. Estabelecimento comercial. Bem particular de uso comum. É vedada a

propaganda em estabelecimento comercial que,

apesar de ser bem particular, é de uso comum [. Agravo a que se nega provimento” (TSE - AREsp nº

25.428/SP-DJ 31-3-2006, p. 134).

Conquanto a propriedade goze do status de direito fundamental (CF, art. 5º, XXII), o uso de tais bens é restringido em função das eleições, já que o abuso poderia comprometer o equilíbrio que deve permear o jogo eleitoral. Imagine-se que proprietário de ginásio desportivo apoie determinado candidato e afixe faixas e cartazes em suas dependências. Bastaria que no período eleitoral fossem realizados vários eventos - que poderiam até mesmo ser transmitidos

pela televisão para que o candidato beneficiado tivesse sua candidatura “alavancada”. Suponha-se, mais, que proprietário de sala de cinema afixasse em um dos cantos da tela a sigla partidária e o nome do candidato que apoia... Por tudo isso, é fácil compreender que a propriedade, embora particular, porque de uso público, isto é, das pessoas em geral, sofre restrição em seu uso, nela não podendo ser afixada propaganda eleitoral. Não se olvide que a propriedade está adstrita à realização de função social (CF,

art. 5º, XXIII). A restrição à veiculação de propaganda

— Pág. orig. 965 —

em bens particulares, mas de uso comum, é de interesse público, sendo, por isso, legítima. É lícita a regular função de ginásios desportivos, cinema, lojas e restaurantes não é a promoção de comércio, sobretudo

em período eleitoral.

17.28 Propaganda -m be. cujo uso dependa de autorização, cessão ou permissão ? ;
Poder Público

O art. 37, caput, da LE também veda a realização de propaganda eleitoral “nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do Poder Público”. Na proibição se incluem os bens cujo uso dependa de autorização do Poder Público. Sabe-se, com efeito, que cessão, permissão e autorização são negócios jurídicos realizados pelo Poder Público, submetendo-se cada qual deles a regime jurídico próprio.

Banca de jornal e revista - “[...] 3. É irregular a

propaganda eleitoral veiculada na área externa de banca

de revista porque se trata de estabelecimento comercial

que depende de autorização do poder público para seu

funcionamento, além do que, comumente, situa-se em local privilegiado ao acesso da população, levando-se a enquadrá-la como bem de uso comum” (TSE - REspe nº 25.615/SP-DJ 23-8-2006, p. 110).

Veículo de transporte - não se admite que veículo particular que preste serviço público de transporte de pessoa ou coisa ostente, interna ou externamente, propaganda eleitoral. Essa vedação tem o sentido de estabelecer uma “equidistância da Administração Pública Direta e Indireta e de seus titulares em relação às várias candidaturas. Daí por que, independentemente de semelhança com o outdoor, é vedada a veiculação de propaganda eleitoral de qualquer natureza em veículos automotores prestadores de serviços públicos, tais como os ônibus de transporte coletivo urbano, a teor do art. 37 da Lei nº 11.300/2006 [rectius: 9.504/97]” (TSE - Cons. nº 1.323/DF - DJ 28-8-2006, p. 104)

— Pág. orig. 966 —

Além do óbice atinente à autorização, permit-se

conce

ção de serviço de transporte público, um e que veículos como ônibus e aviões - quando
.™ ados ao transporte comercial - são também de .». “omum.

Se o veículo - e a tarefa a g' > 2 e contra ligado — é tão só contratado pelo Pc .* “ut lico
para realizar determinada atividade (inev .stina, contrato de concessão ou permissão de servi,
p? P.co), não poderá exibir propaganda enquanto tc tive a serviço da Administração. Já se
entendeu ser lícito seu uso em campanha política fora do horário em que está a serviço do
Poder Público. Nesse sentido: TRE-MG - Rp nº 2.368 - PSS 18-9-2006

Táxi — além de ser considerado bem de uso comum, o serviço de táxi depende de
licença ou permissão do Poder Público. Enquadra-se, pois, na situação anterior (TSE - AgI nº
2.890/SC — DJ 31-8-2001, p. 158).

Aplicativo de viagem - embora haja semelhança com

o serviço prestado por táxis, o serviço de transporte

oferecido por aplicativos como Uber, Cabify e 99

diferencia-se em diversos pontos, notadamente: (i) o serviço não é concedido nem
formalmente fiscalizado pelo Poder Público; (ii) os veículos que realizam o transporte não são
identificados exteriormente; (iii) são diversos os critérios de remuneração. Contudo, o fato de o
serviço em exame ser acessível às pessoas em geral, indistintamente, torna razoável a
proibição de realização de propaganda

eleitoral nos veículos.

17.2.9 Propaganda em bem particular

Em bem particular - de uso e acesso privados

-, a realiza

, o de propaganda eleitoral depende do consentimento do proprietário ou possuidor,
sendo desnecessária a obtenção de licença municipal ou autorização da Justiça Eleitoral. Tal
faculdade decorre da autonomia privada e da liberdade de expressão e opinião do proprietário
ou detentor. O consentimento deve ser

espontâneo e gratuita a cessão do espaço (LE, art. 37, § 8º).

— Pág. orig. 967 —

Note-se, porém, que mesmo em bem par'.cv'ar

veicula

ção de propaganda não é totalmente liv .st Tudo

restrições legais. Estas se devem não só à ..~ 2ssidade de haver equilíbrio nas disputas,
.... também ao barateamento do custo da pro'. nd? e, pois, das

campanhas político-eleitorais.

A regra geral inscrita no § an. 27, da LE é a proibição.

Nos termos desse disp~ “iv. ‘ulvante as exceções que enumera, “não é perm. “ida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens [...] particulares”.

Assim, a propaganda eleitoral em bens particulares tem caráter excepcional, apenas sendo permitida quando feita em “adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda a 0,5 m² (meio metro quadrado)” (LE, art. 37, S 2º, II-com a redação da Lei nº 13.488/2017).

O limite de 0,5 m² não pode ser excedido. Havendo

justaposição de propagandas de menores proporções, o

conjunto destas não pode extrapolar aquela área, sob pena de a publicidade caracterizar-se como irregular.

Imóveis — extrai-se do citado inciso II, § 2º, art. 37 que propaganda só pode ser realizada: (i) em imóveis residenciais (não em imóveis comerciais, industriais, agrícolas etc.); (ii) somente em “janelas” ou similares (não em muros, paredes, telhados etc.); (iii) em “adesivo plástico” (não mediante pintura ou inscrição a tinta), (iv) com dimensão máxima de 0,5 m² (meio metro quadrado)

Inexistindo — consentimento do proprietário ou

possuidor para a colocação de adesivo de propaganda

em seu bem, ilícita ela se torna, podendo o interessado

queixar-se à Justiça Eleitoral a fim de que seja determinada

o da coisa

sua retirada e, se for o caso, a restauraç

danificada. Essas providências poderão ser tomadas no

âmbito do poder de polícia da Justiça Eleitoral. Ademais, no plano cível, o agente também poderá responder pelas

perdas e danos causados ao proprietário do bem. O dano

moral não é afastado, sobretudo quando houver ofensa

— Pág. orig. 968 —

a imagem da vítima perante a comunidade. 4 ac79 .>

indenização deve ser ajuizada na Justiça Comin, 4. na

Eleitoral.

Sede de partido político - é direito das agremiações políticas fazer inscrever seus nomes nas fachadas de suas sedes e respeitar as dependências, “pela forma que melhor lhes par” -er” (x, art. 244, I). Por não se tratar de propaganda eleitoral, mas de identificação institucional, essa inscrição não se sujeita às limitações do há pouco citado § 2º, art. 57, da LE - ou seja: não é preciso seja feita “em adesivo plástico” de até 0,5 m² (meio metro quadrado).

Comitê de campanha - nas fachadas e respectivas

dependências de seus comitês de campanha é facultado

aos partidos fazer veicular seus nomes ou denomina

bem como os de seus candidatos. Nas dependências internas dos comitês não há limite máximo para a propaganda eleitoral realizada.

Já para as fachadas, há três posições sobre os limites máximos da propaganda eleitoral. A primeira entende que a veiculação dos nomes do partido e do candidato na fachada do comitê se trata de propaganda eleitoral, devendo-se, pois, observar-se as limitações do § 2º, II, art. 37, da LE. Assim, a propaganda deve ser feita “em adesivo” e não exceder a 0,5 m² (meio metro quadrado). Nessa linha: TSE- Rp nº 232.590/DF - PSS 14-9-2010; TSE - AgR RESpe nº 332.757/BA-DJe 1-7-2011,p.91.

Para a segunda posição, a veiculação na fachada dos nomes do partido e do candidato refere-se à identificação do próprio comitê de campanha. Por isso, não incidem as limitações postas no § 2º, II, art. 37, da LE. Nesse sentido: TSE-RESpe nº 28.485/SP-DJ 11-3-2008, p. 14.

A terceira posição, porém, é a que tem prevalecido. Faz-

se, aqui, distinção entre a sede do comitê central e os demais comitês. Nesse sentido, permite-se que candidatos, partidos e coligações façam inscrever, na sede do comitê

central de campanha, a sua designação, bem como o nome

— Pág. orig. 969 —

e o número do candidato “em dimensões que não exceda. »

a 4 m² (quatro metros quadrados)”. Nos demais comitês de campanha, que não o central, a divulgação da identificação

deverá observar o limite de 0,5 m² previsto no art. 37,

§ 2º, da LE. A fim de que não haja conflito, a Justiça

Eleitoral deverá ser informada sobre qual comitê é o central, caso haja mais de um. A respeito, vide Res. TSE nº 23.610/2019, art. 14, § 1º TS. -".cspen?060125464/PB DJe 16-10-2023.

Saliente-se não ser raro que comitê de campanha seja instalado na sede do respectivo partido. Nesse caso, é razoável que apenas a propaganda propriamente eleitoral atenda à

limitação aludida.

Bem tombado - os bens materiais ou imateriais integrantes do patrimônio cultural brasileiro encontram-se sob a proteção do art. 216, V, § 1º, da Lei Maior. Por isso, restringe-se a realização de propaganda em bem

ou conjunto arquitetônico ou paisagístico tombado, pois

poderia prejudicar a estética do ambiente que se quis

preservar com o tombamento. Como se sabe, este ato “[...] produz efeitos sobre a esfera jurídica dos proprietários privados, impondo limitações ao direito de propriedade de bens particulares, transformando-os em bens de interesse público [...]” (TRE-MG - MS nº 78 - PSS 30-9-2008).

Automóveis - do referido inciso II, § 2º, art. 37, da LE também se extrai a permissão legal para realização de propaganda eleitoral em “automóveis, caminhões, bicicletas e motocicletas” - desde que sejam particulares e destinados ao uso privado. O termo automóvel deve ser tomado em sentido amplo, significando veículo que se move por si próprio ou com tração e propulsão decorrente de motor elétrico ou a combustão interna gerada por combustíveis como gasolina, álcool, biodiesel. Assim, deve abranger: trator, patrôla, ônibus, van, quadriciclo etc

A propaganda deve ser realizada por meio de adesivo com dimensão total de até 0,5 m². Pode-se colocar adesivo em quaisquer partes do automóvel, desde que não afete a

segurança das pessoas e do trânsito. Assim, e.g., pode ser

— Pág. orig. 970 —

afixado no para-brisa traseiro, nos vidros da car, no portas, no capô, no para-choque etc. Caso haja mais de um adesivo colado .“ mesmo

automóvel, a soma de suas áreas né. , de ultrapassar

0,5 m², sob pena de se caracteriz - . irregularidade da propaganda.

A propaganda em autom ‘ve! ta. »bém é objeto do § 4º, art. 38, da LE. Consoar’ o / é permitido colar em veículos “adesivos mic. »ve’ ‘urados até a extensão total do para-brisa traseiro e, ein outras posições, adesivos até a dimensão máxima fixada no § 3º”. Este § 3º estabelece que adesivos deverão ter “a dimensão máxima de 50 (cinquenta) centímetros por 40 (quarenta) centímetros”, que equivale a 0,2 m². Por óbvio, a área desse adesivo (0,2 m²) é inferior à prevista no referido inciso II, § 2º, art. 37, da LE, que é de 0,5 m².

A ané

e conjunta desses dois dispositivos permite concluir que o inciso II, § 2º, do art. 37, derogou o § 4º

do art. 38. Com isso, tem-se como permitida a fixação de

“adesivos microperfurados até a extensão total do para- brisa traseiro” do automóvel, não sendo aplicável, nesse caso, o limite máximo de 0,5 m². A observância desse

limite só é necessária quanto a adesivos fixados em outras partes do veículo que não o para-brisa traseiro.

Dada a limitação a 0,5 m² das dimensões do adesivo, vedada é a realização de plotagem em automóvel. Por plotagem compreende-se o processo de impressão de imagens, desenhos, letras e traços em grande dimensão; para tanto, é usado equipamento (impressora) de alta qualidade gráfica e precisão denominado *plotter* ou *luttther*. Comum na publicidade (além de outras áreas, como engenharia, arquitetura e design), a plotagem pode ser feita em adesivo plástico (entre outros materiais) com tinta resistente à exposição a intempéries. Esse adesivo é aplicado no veículo, que fica quase inteiramente coberto ou plotado

Sanção por infração - havendo infração às regras estabelecidas para a propaganda em bens particulares, a

— Pág. orig. 971 —

redação anterior do § 2º do art. 37 da LE imrunha.>

infrator as “penalidades previstas no § 1º” daqu ‘le. +» .mo dispositivo. Com isso, o infrator ficava sujeito * sanções cumulativas de retirada da propagan”a « multa; é nesse sentido o teor da Súmula TSE nº 4º ©, “ret: nto, o referido § 2º, art. 37, da LE foi alteradc la L i nº 13.488/2017; a nova redação suprimiu a .efre. ria ao § 1º, tampouco faz alusão à sanção cu i*.1a (multa) que possa ser impingida ao infr. or. \usente regra sancionatória específica, não é possível tout court aplicar as sanções previstas no § 1º, art. 37, da LE; ainda porque, esse § 1 cuida de “veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo”, isto é, no caput do art. 37. E esse último não trata de propaganda em bem particular, mas sim em bens: (i) que pertençam ao Poder Público; (ii) cujo uso dependa de cessão ou permissão do Poder Público; (iii) de uso comum

Em tal quadro, a infração às regras estabelecidas para a propaganda em bens particulares só pode ser sancionada com a sua retirada e restauração do bem, de modo que não mais é cabível a aplicação de multa; nesse sentido: TSE -

REspe nº 060182047/ES, j. 6-6-2019

17.2.10 Outdoor

No âmbito da propaganda em bens particulares, também é proibida a exibida mediante outdoor, ainda que em forma de tela ou telão eletrônico. Além do citado art

37, § 2º, II, a proibição também consta expressamente

no art. 39, § 8º, da LE. Esse último dispositivo sujeita a empresa responsável pelo outdoor, partidos, coligações e candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa

O problema está na conceituação do que seja outdoor.

Inicialmente, a jurisprudência considerou como tal “os engenhos publicitários explorados comercialmente, bem como aqueles que, mesmo sem destinação comercial, tenham dimensão igual ou superior a vinte metros

— Pág. orig. 972 —

quadrados” (Res. TSE nº 20.562/2000, art. 13, § 1º). “1

ficou estabelecido o limite de 20 m² para a car.

da placa ou painel como outdoor. Em seguida, issu-se

a se desprezar as medidas, compreend’ .1u. se por outdoor

o painel publicitário com destin 7a co .ercial. Nesse sentido, vide: TSE - AAg. Ac. rn “55. SP-DJ 2-6-2006, p. 101; TSE - AAg. Ac. nº .444, % - DJ 17-3-2006, p.

148. Cedo, porém, o TS” “et. “ru à concepção anterior. Ao responder à Cons 'ta 2º 1.274, em 9 de junho de 2006, aquele tribunal esclareceu que “outdoor é um engenho publicitário com dimensão igual ou superior a 20 m²”. Logo, mesmo que não haja destinação ou exploração comercial, se o painel contiver a referida área, será considerado outdoor; consequentemente, se não tiver aquela área não poderá ser caracterizado como tal.

É certo que o tamanho do painel não é um bom

critério para se definir o que seja e o que nao s

outdoor. Isso porque qualquer placa com dimensões

inferiores - por menor que fossem - não poderia ser

enquadrada no conceito legal. Assim, o melhor é se desprezarem as medidas do outdoor, e considerá-lo em sua essência, ou seja, como painel ou placa de natureza publicitária, normalmente colocado em locais de destaque que proporcionam grande visibilidade.

Note-se que, para os fins de propaganda eleitoral, a configuração do outdoor pode se dar a partir da junção ou justaposição de dois ou mais artefatos, painéis ou placas de proporções menores, desde que, tomados em conjunto,

haja semelhança ou efeito visual de outdoor.

.] 2. Configura propaganda irregular o uso de artefatos que, dadas as características, causam efeito visual de outdoor, sendo irrelevante a forma, a posição em que colocado ou a mobilidade/ transitoriedade do material publicitário para a

incidência do art. 39, § 8º, da Lei das Eleições.

— Pág. orig. 973 —

3-10-2024)

” (TSE - AgR-REspEI nº 060095395/”R. L,

17.2.11 Distribuição de folheto, adesivos,

volantes e outros « nesses

Em vias públicas e locais no alocados à prestação de serviço público, é livre = ui. “1 1ção de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, não sendo, pois, necessária autorização do Poder Público ou da Justiça Eleitoral (LE, art. 38, caput) para a realização dessa ação.

Esse material há de ser editado sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato, devendo “conter o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do responsável pela confecção, bem como de quem a contratou, e a respectiva tiragem”.

Quando for veiculada no impresso “propaganda conjunta

de diversos candidatos, os gastos relativos a cada um

deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos” (LE, art. 38, caput, SS 1º e 2º).

Quanto ao tamanho, só há expressa regulamentação acerca de adesivo, o qual poderá ter “a dimensão máxima de 50 (cinquenta) centímetros por 40 (quarenta) centímetros” (LE, art. 38, § 3º), ou seja, área máxima de 0,2

Embora a difusão desses impressos seja livre, só pode ocorrer até as 22 horas do dia anterior ao das eleições (LE, art. 39, § 9º), considerando-se crime sua distribuição no dia do pleito (LE, art. 39, § 5º, III). Além disso, não pode haver distribuição em locais de prestação de serviço público, tal como o interior de repartições públicas, escola (TSE — RESpe nº 25.682/MG - DJ 14-9-2007, p. 224), universidade (TRE-MG - RE nº 2.117 - PSS 29-9-2008).

Ao julgar o RESpe nº 379.823/GO, em 15-10-2015, a Corte Superior Eleitoral, por unanimidade, afirmou a

ilicitude da conduta de, na véspera do pleito, lançar

— Pág. orig. 974 —

ou derramar santinhos ou panfletos em locais públicos. >

público considerar tal evento. c.m.o

Passou, portanto, <

propaganda eleitoral irregular violadora do art. 7, caput, da LE. Assim, houve mudança de entendimento daquele tribunal, pois o aludido comporta: “e. *o e a considerado

lícito por ausência de especificação. v.s. » legal.

Comício, o “início e eventos

assembleia 1.08, live

17.2.12

O comício constitui uma das mais tradicionais formas de promoção de candidatos e propaganda eleitoral. Enseja o contato direto de candidatos e eleitores. Pode ocorrer até 48 horas antes do pleito (CE, art. 240, parágrafo único). Sua realização independe de licença da autoridade policial ou judicial. No entanto, é mister que o candidato, partido ou coligação promotora do evento comunique à autoridade

policial “em, no mínimo, vinte e quatro horas antes de

sua realização, a fim de que esta lhe garanta, segundo a

prioridade do aviso, o direito contra quem tencione usar o local no mesmo dia e horário” (LE, art. 39, § 19). A autoridade publica devera se incumbir das providências necessárias à garantia da realização do evento e ao funcionamento do tráfego e dos serviços públicos que eventualmente possam ser afetados.

Na realização do comício, a sonorização poderá ser feita por aparelhagem fixa ou trio elétrico, no horário compreendido entre 8 e 24 horas; entretanto, o comício de encerramento da campanha poderá se estender por mais duas horas, devendo encerrar às 2 horas da madrugada (LE, art. 39, §§ 4º e 10).

É lícito o uso de telão eletrônico para retransmissão de

imagens do próprio comício, i. e., do próprio ato político, pois tal providência tem em vista otimizar a divulgação e apreensão da imagem e mensagem do candidato entre os participantes do evento. Ademais, não se vislumbra óbice na mera retransmissão de comunicações públicas do

candidato participante do evento. Mas é vedada, no telão,

— Pág. orig. 975 —

a retransmissão de show artístico ou outro atrat* o com. + finalidade de diversão ou entretenimento dos p. 2st. t's.

Não há vedação à transmissão do comício , > 1 pagina na Internet ou pelas redes sociais do c? .u. 'ato ou partido.

Vale registrar que o § 5º, 1, do art %\$ 4aJ ,tipifica como crime a promoção de comício nº “ia 4. leicdo.

Showmicio - a teor do § 7 dna.” 39 da LE, é proibida a realização de showr “o > ue evento assemelhado para promoção de cane dati 5, bem como a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. A constitucionalidade desse dispositivo legal foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5970/DF, j. 7-10-2021. Estrangeirismo à parte, lamentavelmente, o legislador deixou à doutrina e jurisprudência a tarefa de dizer

o que se deve compreender por “showmicio” e “evento assemelhado”. Deve-se considerar como tal o evento em

que haja divertimento, entretenimento, recreação ou mero deleite dos presentes.

A regra em apreço limita-se a regular a atuação artística em eventos relacionados às eleições, cuja finalidade seja a promoção de candidatura. Não proíbe que artistas (atores, cantores, animadores, apresentadores etc.) exerçam seus trabalhos durante o período eleitoral, mas apenas que o façam em eventos eleitorais, de modo que estes não sejam descaracterizados nem maculados com o abuso econômicos e a promoção ilícita de desigualdades entre os concorrentes ao pleito. Daí inexistir qualquer ofensa ao inciso IX do art. 5º da Lei Maior, que assegura a livre expressão da atividade artística, tampouco ao inciso XIII do mesmo artigo, que afirma ser “livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão”.

E quando o próprio candidato for artista (cantor, ator, animador, apresentador etc.)? Poderá exercer sua arte durante a campanha eleitoral? Poderá, sim, fazê-lo - exceto, porém, “em programas de rádio e de televisão, na animação de comício ou para divulgação, ainda que de

forma dissimulada, de sua candidatura ou de campanha

— Pág. orig. 976 —

eleitoral” (Res. TSE nº 23.610/2019, art. 17, / 1º da Res. nº 23.671/2021).

reda

Note-se que o presente § 7º não conte. “revisão específica de sanção. No entanto, por .c-. determinar a cessação da conduta no âmbito do >> } xde” de polícia da Justiça Eleitoral e, em caso de “os u rprimeto, punir- se o infrator por delito de é .soneu 4ncia, previsto no art. 347 do Código Eleitoral! “a. nus, cuidando-se de gasto de campanha, nada in. xedr que se cogite da aplicação do art. 30-A, § 2º, pelo que, “comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado”. Dependendo das proporções que assumir, a situação ainda pode ser analisada na ótica do abuso de poder econômico.

Live eleitoral ou livemício - não há vedação para que candidato realize live em meio digital ou em sua rede social, comunicando-se, portanto, diretamente com os

eleitores e promovendo sua candidatura. Trata-se de “ato

de campanha eleitoral de natureza pública” (Res. TSE nº 23.610/2019, art. 29-A, caput — incluído pela Res. TSE nº 23.732/2024). Durante o período eleitoral, a live realizada por candidato para promoção pessoal ou de atos referentes a exercício de mandato, mesmo sem menção ao pleito, equivale à promoção de candidatura, e como tal, é equiparada a live eleitoral.

Considerando a proibição de evento assemelhado a showmício, a live não poderá ser realizada com o propósito de entretenimento, e, portanto, não poderá contar com a participação de artistas e animadores, ainda que estes atuem gratuitamente. Nesse sentido,

assentou a Corte

Superior:

“É proibida a realização de showmicio e de evento assemelhado, presencial ou transmitido pela

internet, para promoção de candidatas e candidatos e

a apresentação, remunerada ou não, de artistas com

a finalidade de animar comício e reunião eleitoral,

— Pág. orig. 977 —

respondendo a pessoa infratora pelo em .rero t>

processo de propaganda vedada e, se for c cas — pelo abuso de poder (STF: ADI 5.970/DF,j. em 7.. .2021,e TSE: CTA nº 0601243-23/DF, DJe te 2. 9.2020)” (Res. TSE nº 23.610/2019, art. 17, . uv sedação da Res. nº 23.671/2021).

“[...] 3. A realiza

ção a. .vertos com a presença de candidatos e de tista em geral, transmitidos pela internet e assim den. .uninados como “lives eleitorais”, equivale à própria figura do showmicio, ainda que em formato distinto do presencial, tratando-se, assim, de conduta expressamente vedada pelo art. 39, § 7º, da Lei 9.504/97. 4. A proibição compreende não apenas a hipótese de showmicio, como também a de ‘evento assemelhado’, o que, de todo modo, albergaria as denominadas “lives eleitorais”. 5. Nos

termos expressos da lei eleitoral, a restrição alcança

os eventos dessa natureza que sejam ou não remunerados. [...]” (TSE - Cta nº 060124323/DF — j 28-8-2020).

Show e live para arrecadação de recursos para campanha - no julgamento da ADI 5970/DF, em 7-10-2021, o Supremo Tribunal Federal conferiu “interpretação conforme a Constituição ao art. 23, § 4º, inc. V, da Lei nº 9.504/1997, visando incluir no seu escopo a possibilidade de realização de apresentações artísticas ou shows musicais em eventos de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais”. Assim, embora o Excelso Pretório entenda como constitucionalmente adequada a proibição legal de showmicios, afirma a licitude da participação não remunerada de artistas em eventos de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais.

Antes disso, a Corte Superior havia assentado ser lícita

a realização de live ou show artístico em plataforma

na Internet com vistas à arrecadação de recursos para

— Pág. orig. 978 —

financiamento de campanha eleitoral. Nesse ser .de' 1.7 — AC nº 0601600-03/RS, j. 5-11-2020. Entendi. 1e1. > -sse mantido posteriormente, a ver: “A proibição a. > etratat caput deste artigo não se estende: [...]” -. apresentações artísticas ou shows musicais em - “1 “9s / e arrecadação de recursos para campanhas ele' .ra.s, revistos no art. 23, § 4º, V, da Lei nº 9.504/1º 7 ‘Si ~ ADI 5.970/DF, j. em 7.10.2021)” (Res. TSE nº *3..7¢ 2019, art. 17, parágrafo unico - incluído pela Re. nº .3.671/2021).

O fundamento dessas posições esta na distinção feita entre “evento de arrecadação” e “ato de propaganda eleitoral”. Enquanto o primeiro é voltado à obtenção de recursos para financiamento de campanha, o segundo tem

em vista a exaltação do candidato perante o eleitorado.

17.2.13 Alto-falante, carro de som,

minitrio e trio elétrico

O funcionamento de alto-falante ou amplificador de som somente é permitido no período de 8 a 22 horas (LE, art. 39, § 3º). Tais equipamentos podem ser usados até a

véspera do dia da eleição. Para que não haja prejuízo ao

regular funcionamento de determinados serviços públicos e estorvo aos usuários, proíbe-se sejam instalados e usados

em distância inferior a 200 metros:

“I — das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, das sedes dos Tribunais Judiciais, e dos quartéis e outros estabelecimentos militares; II

dos hospitais e casas de saúde; III - das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em

funcionamento”.

No entanto, a exigência dessa distância só tem razão de

ser se os órgãos arrolados estiverem em funcionamento;

— Pág. orig. 979 —

caso contrário, não haveria qualquer prejuízo às 2' .viraa
neles desenvolvidas.

Vale registrar que o § 5º, I, do art. 39 aa“ ' tipifica

como crime o uso, no dia da eleição uv alto-falantes e

amplificadores de som com vistas ? >a, “ac? 4 de votos.

O uso de carro de som e num. é permitido. No período eleitoral, esses veicv os to. m jingles de candidato e anunciam o seuntime” > p 7 sstas. Nos termos do art.

39,§11,daLE:

“art. 39 [...]§ 11. É permitida a circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda eleitoral, desde que observado o limite de oitenta decibéis de nível de pressão sonora, medido a sete metros de distancia do veículo, e respeitadas as vedações

previstas no § 3º deste artigo, apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reunides e comícios” (redação da Lei nº 13.488/2017).

Assim, a realização de propaganda em carros de som e minitrios requer: (i) a observancia do limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora, medido a sete metros de distancia do veículo; (ii) o respeito à distancia de 200 m de hospitais, escolas etc., conforme estabelece o citado § 3º, art. 39, da LE; (iii) a utilização desses veículos apenas em “carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios”. Por essa última restrição, os carros de som e minitrios não podem circular pelas ruas a qualquer momento, mas apenas serem utilizados em “carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios”.

Quanto ao trio elétrico, seu uso em campanhas eleitorais é vedado pelo § 10, art. 39, da LE (incluído pela Lei nº 12.034/2009), sendo, porém, excepcionalmente permitido apenas “para a sonorização de comícios”.

As definições de carro de som, minitrio e trio elétrico encontram-se no § 12 do art. 39 (incluído pela Lei nº 12.891/2013), que reza:

— Pág. orig. 980 —

“Art. 39 [...]§ 12. Para efeitos desta Lei, cons’ 4er :-se I - carro de som: veículo automotoi qu usa equipamento de som com potência nv. inal de amplificação de, no maximo, 10.(JO (« 2z mil) watts; II - minitrio: veículo ..*o...cor que usa equipamento de som ol. ; ‘encia nominal de amplificação maior qu. ~J.C90 (dez mil) watts e até

20.000 (vinte mii, wat ;

III trio elétrico: veiculo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 20.000 (vinte mil) watts”.

17.2.14 Reunião e manifestação coletiva

O art. 5º, XVI, da Constituição Federal contempla o direito fundamental de reunião, o qual também

é previsto no art. XX.1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Afirma que todos podem reunir se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao

público, independentemente de autorização. Por óbvio, estão asseguradas as reuniões e manifestações públicas de caráter político-eleitoral.

No entanto, no dia da eleição, tal direito é atenuado em prol da preservação da paz social. Nesse dia, o art. 39-A, S 1º da LE veda “[...] até o término do horário de votação, a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, bem como os instrumentos de propaganda referidos no caput [bandeiras, broches, dísticos e adesivos], de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos”.

Essa vedação é reforçada pelo § 5º do art. 39 da mesma norma, que prevê como crime o uso, no dia da eleição, de alto-falantes e amplificadores de som, a promoção de comício ou carreata, a arregimentação de eleitor, bem

como a realização de boca de urna e a divulgação de qualquer espécie de propaganda.

— Pág. orig. 981 —

17.2.15 Templo, culto e cerimônia religiosos

Templo, culto e cerimônia r “g.»so não são os lugares nem os momentos ap. .*lu s para se realizar propaganda eleitoral. Alér. d» e srespeito às pessoas

presentes, o desvirtuar .. “o ‘e espaços e atos religiosos para a realização de prc >ag: ada é ilícito, pois trata-se de locais de uso comum, nos quais é vedada a realização de propaganda nos termos do art. 37, § 4º, da LE (TSE - Ag. nº 2.124/RJ - DJ 16-6-2000, p. 104).

Contudo, não é rara a ocorrência de propaganda eleitoral nesses locais em situações como as seguintes: (i) prolação de sermões e discursos em que a pregação propriamente religiosa se mistura com o proselitismo político- eleitoral, visando a inculcar nos fiéis certas opiniões ou

temores, procurando com isso induzir a formação de seus convencimentos e de suas escolhas políticas; (ii) disponibil:

zação de recursos materiais, serviços, espaços e estruturas física o de candidato

, tais como: apresenta:

em missa, culto ou evento religioso, distribuição de panfletos, colocação no recinto de faixas ou cartazes.

Conforme as circunstância:

, pode restar violada a igualdade de chances que deve haver entre os participantes do certame, o que é agravado quando o evento é disponibilizado na Internet e redes sociais ou transmitido em veículos de comunicação social de massa, como o rádio e a televisão.

É verdade que as liberdades fundamentais de expressão e informação também abrigam líderes religiosos e fiéis. O

que não se deve, porém, tolerar é a corrupção do sagrado

espaço religioso, instrumentalizando-o para captação de votos dos fiéis que, imbuídos de boa-fé, se apresentam ao

Note-se que, a depender das circunstâncias e magnitude do fato, este poderá ser enquadrado não como mera

propaganda ilícita, mas como ilícito de abuso de poder.

— Pág. orig. 982 —

Para este ou aquele enquadramento, será im or'an > considerar a intensidade da lesão acarretada « * p. -sso eleitoral, notadamente à sua integridade, leg. * ridade e normalidade - bens jurídicos esses que gu. *m da proteção

constitucional,

17.2.16 Caminhad: r.ss.ata, carreata e

desfile -.n e. alos automotores

Não se veda a realização de caminhada, passeata, carreata e desfile em veículos automotores em prol de determinada candidatura. Tais eventos podem ser realizados até as 22 horas da véspera do dia das eleições (LE, art. 39, § 9º).

Quanto a carreata e desfile em veículos automotores, por envolverem despesas com combustível, o evento deve ser comunicado à Justiça Eleitoral “com, no mínimo,

24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para fins de

controle dos respectivos gastos eleitorais” (Res. TSE nº

23.610/2019, art. 13, § 3º — introduzido pela Res. TSE nº 23.732/2024)

Vale observar que o § 5º, I, art. 39 da LE tipifica como crime a promoção, no dia da eleição, de carreata. Embora não haja expressa menção a caminhada e passeata, essas duas condutas podem ser compreendidas no tipo do inciso

III daquele mesmo § como crime de divulgação de

propaganda no dia da eleiç

17.2.17 Propaganda mediante distribuição

de bens ou vantagens

O art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97 veda, na campanha, a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato,

ou com sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes

, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. A interpretação contrario sensu dessa regra indica ser

permitida a distribuição de objetos que não propiciem

— Pág. orig. 983 —

vantagem ao eleitor. É o caso, e. g., de distribuir “santinho” com a imagem do candidato. Em tal caso, será difícil afirmar se há ou não real vantagem... « 7 eleitor. Imagine-se a distribuição de material de campanha... » > página ou de

minicalendário em forma de “santinho” »;

2 não se pode negar a vantagem, é preciso considerar a insignificância.

Confecção de propaganda” -lo IV, v10 eleitor — A restrição estampada no aludido § 5º não pode ir ao ponto de suprimir ou cercear o “direito” o público subjetivo de livre manifestação de pensamento e opinião, direito esse que ostenta forte matiz nos domínios políticos.

Assim, nada impede que simpatizante de certo candidato utilize por conta própria ou adquira no comércio, para seu uso pessoal, propaganda em bem que lhe pertença. Mesmo porque o art. 27 da Lei nº 9.504/97

autoriza eleitor a realizar gastos, em apoio a candidato de sua preferência, até a quantia equivalente a um mil UFIR.

É isso o que ocorre, e. g., quando, por serigrafia

(silkscreen) ou outra técnica, o eleitor faz imprimir em

camiseta desenhos ou inscrições que aludem ao candidato que apoia. Tal se inscreve no direito fundamental de manifestação do pensamento.

Venda de material institucional - Cumpre ressaltar ser lícita a comercialização, durante a campanha, de material de propaganda de partido político ou institucional, desde que não haja a divulgação de nome e número de candidato, bem como de cargo em disputa. Por força do art. 33, IV, da LPP, as despesas feitas com a confecção do material e as receitas apuradas com sua venda devem ser discriminadas no balanço contábil anualmente enviado à Justiça Eleitoral. Logo, não pode haver a venda de material de propaganda eleitoral, mas somente partidário- institucional.

Entrega de camiseta a trabalhadores da campanha - A restrição veiculada no vertente art. 39, § 6º, da LE tem o eleitor por objeto. Não é vedado o fornecimento de camisetas com logomarca do partido a pessoas que

trabalham na campanha, para uso durante o trabalho.

— Pág. orig. 984 —

Nesse sentido: “É permitida a entrega de cr.niras >

peessoas que exercem a função de cabos elei. »ra > Jara utilização durante o trabalho na campanha, ~ sde que não contenham os elementos explic’ v» te propaganda eleitoral, cingindo-se à logomarca? »p rtid ,, da federação ou da coligação, ou ainda ao: met to candidata ou do candidato” (Res. TSE nº 23/10/2179, art. 18, § 2º - com

redação da Res. nº 23.677 ‘90. 1.

17.2.18 Telemarketing eleitoral

Consiste a propaganda eleitoral via telemarketing em agentes da campanha de um candidato contatar diretamente eleitores por telefone para lhes pedir voto. Em alguns casos apenas se executa o jingle ou uma curta mensagem eletrônica.

A prática de telemarketing ativo ensejou abusos impossíveis de serem controlados ou comprovada a

autoria. Por exemplo: adversários de um candidato, em

nome deste, contata eleitores no meio da madrugada; a perturbação do descanso dos eleitores gera forte indisposição para com o suposto responsável pelo contato, prejudicando, portanto, sua candidatura. Trata-se de forma páfida e antiética de agir.

Tal forma de comunicação eleitoral foi vedada, em qualquer horário. Nesse sentido: TSE Consultas nº 226-11/DF (DJe 2-8-2016, p. 193-194) e nº 20.535/DF (DJe 2-8-2016, p. 193-194); Res. TSE nº 23.610/2019, art. 34,1. A proibição invoca como fundamento o “respeito à proteção à intimidade e à inviolabilidade de domicílio e objetivando evitar a perturbação do sossego público”. Ao julgar a ADI 5.122, em 3-5-2018, o Supremo Tribunal Federal considerou regular o ato proibitivo emanado do TSE, salientando não haver violação ao direito de informação ou à livre manifestação do pensamento.

Não se veda, porém, o chamado telemarketing receptivo,

pois aí o próprio eleitor é quem toma a iniciativa

do contato. Isso ocorre, por exemplo, quando o eleitor

— Pág. orig. 985 —

telefona para o escritório ou comitê político do ¢ .ad’da. > como verificado na espécie, configura promoção

e nos primeiros momentos ouve mensagem ou 9). 7 - de pessoal e não se confunde com a propaganda

sua campanha eleitoral antecipada. [...]. 3. Agravo regimental

desprovido” (TSE - AgREspe nº 146256/RR - DJe, t 17.2.19 Mensagens de fe' .-1.>-.0e 153, 8-8-2017, p. 11-12).

agradecimerc

À á ee 17.2.20 Divulgação de atos e atuação É comum a veiculac”. te ~ nsagens de felicitação e » *

agradecimento em mia. s, ¢ »mo painéis, outdoors, faixas parlamentar

e cartazes. Isso se dá, e. g., por ocasião de algum evento , NA : Impera entre nós o princípio da democracia

comemorativo como natal, aniversário da cidade, dia das representativa. Embora esteja radicado no povo, o

mães ou dos pais, ou de algum acontecimento marcante. 3 : _ . poder é exercido por seus representantes eleitos. A Tem-se reconhecido a licitude de comunicações desse : ~ a ;

ampla divulgação de atividades parlamentares liga-se ao

tipo, por ostentarem mera promoção pessoal. ae ae o . princípio da transparência e ao direito-dever de informar.

“1, Nos termos da jurisprudência firmada nesta Dai não ser considerada propaganda eleitoral antecipada

' . “a divulgação de atos de parlamentares e debates Corte Superior, a veiculação de mensagens de . . . , . legislativos”, sendo, porém, vedado que se faça “pedido felicitação em outdoor, sem que haja pedido de

voto ou referência a pleito, cargo ou candidatura,

— Pág. orig. 986 —

de votos” (LE, art. 36-A, IV - com redação é. li.” 12.891/2013)

Ademais, sendo o parlamentar representa.. °* vopular,

não se pode vedar sua comunicação c «1s cidadãos que o elegeram e com a sociedade em g “a. Ao ontrário, é até recomendável que isso ocorra c .°1é éncia. Dai não se poder falar em irregularida” - na. ulgacdo de atividades parlamentares, seja med* te »3° sleto, informativo, jornal ou página na Internet. “les: » sentido é a jurisprudência: TSE — AgR-REspe nº 28.428/SP — DJe, t. 32, 14-2-2014, p. 105. E mais:

“1, É assente no TSE que, nos três meses que antecedem às eleições, nao se considera propaganda vedada pelo inciso VI do art. 73 da Lei nº 9.504/97 a divulgação, pelo parlamentar, de sua atuação no cargo legislativo. 2. Maior razão ha em se afastar a

incidência do § 3º do art. 36 da Lei das Eleições,

no caso de veiculação de informativo, no qual o parlamentar divulga suas realizações em período anterior àquele da eleição. 3. Não configurada a propaganda extemporânea,

afasta-se a sanção de multa. 4. Agravo desprovido” (AgR-REspe nº 26.718/ SC-DJ 4-6-2008, p. 18).

Por outro lado, ainda que se deva, por imposição constitucional, manter sempre aberto um canal de comunicação entre parlamentares e eleitores, não pode o detentor de cargo eletivo fazer de sua prestação de contas aos eleitores plataforma para lançamento de futura candidatura. O que se veda “[...] é que a publicação tenha conotação de propaganda eleitoral, a qual, portanto, há de aferir-se segundo critérios objetivos e não conforme a intenção oculta de quem a promova” (TSE - REspe nº 19.752/MG - DJ 28-10-2008, p. 35). Por isso, se a

divulgação das atividades parlamentares tiver conotação

eleitoral, com pedido de votos, projeção de futura

— Pág. orig. 987 —

candidatura ou claro lançamento de campanb ., e fa.» eventualmente poderia ser enquadrado como p ‘op. * .ida

eleitoral antecipada.

17.221. Mídia: meios de .n.*".cação

social

A sociedade conter,

~ notabiliza-se pela sua dimensão comunicativ. Sa amplos e variados os meios de comunicação individuais e de massa - os denominados

mass medias. Em razão de seu enorme poderio e forte

influência na interpretação do mundo e formação da consciência política dos cidadãos, preocupa-se o legislador estatal em regulamentar esse setor.

Muito se discute acerca dos limites, nas eleições, dos princípios constitucionais atinentes às liberdades de comunicação e de imprensa, bem como aos direitos de

informar e ser informado. Pelo art. 5º, IV, da Lei Maior,

é “livre a manifestação do pensamento”. Já o art. 220

do mesmo diploma assegura que: “A manifestação do

o e a informação, sob

pensamento, a criação, a expre

qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”. OS 1º desse dispositivo interdita ao legislador inserir em texto legal “dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social”. Já o § 2º veda “toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”.

Nesse quadro, cumpre indagar se no ambiente eleitoral

é legítimo o estabelecimento de limites à atuação

jornalística ou se a liberdade nesse setor apresenta caráter absoluto.

É preciso ponderar que os princípios que resguardam a liberdade de comunicação e informação não são os únicos a figurarem na Constituição. Há muitos outros, como os que protegem o segredo, a intimidade, a vida privada, a imagem, as comunicações telefônicas e de dados, a

igualdade entre os participantes no certame eleitoral

— Pág. orig. 988 —

A rigor, a Lei Maior constitui uma carta de 7 alcôves > princípios. Na dinâmica da vida social, não « int r.um que princípios detentores de igual status co..~ tucional colidam entre si. Cumpre, pois, definir u. dos princípios colidentes deverá prevalecer no .s. co .creto. A esse respeito, é assente que se deve reza", 'zo de ponderação. Tenha-se presente inexist', r p "ori, hierarquia entre princípios constitucior 's, °.oora a liberdade de comunicação ocupe lu; + di stacado. Somente a pesquisa dos valores em jogo e das circunstâncias concretas podera revelar a preponderância de um ou de outro no caso a ser resolvido.

Suponha-se que o princípio da liberdade de

comunica

ção social (no qual esta implicado o direito de informação) colida com o da igualdade entre os candidatos que participam do processo eleitoral. Enquanto este último releva a necessidade de se conferir igual tratamento aos candidatos (que equivale à paridade de

armas entre os competidores), aquele encarece a liberdade

de expressão e de imprensa. Ambos encerram valores

caros ao regime democrático de direito. A opção por um deles se dá ao cabo de complexo processo hermenêutico, no qual também comparece a cosmovisão e a pré-compreensão do intérprete. É óbvio que a igualdade absoluta é impossível de ser alcançada. Mas, se se pretender que haja certa equivalência ou equilíbrio entre todos os candidatos, a isonomia deverá prevalecer sobre a liberdade de comunicação. Por outro lado, se se entender que a liberdade de informação é o valor maior a ser prestigiado no caso concreto, deverá, então, sobrepujar a pretendida igualdade entre os candidatos. Isso é assim porque nada no Direito é absoluto, sendo ele mesmo relativo, já que constitui produto da cultura humana.

Entre os tradicionais veículos de comunicação social

de massa, destacam-se a imprensa escrita, a televisão e o

rádio. Atualmente, porém, tem decrescido a importânci

desses medias, prevalecendo o uso da Internet e de

plataformas virtuais de comunicação. Cada qual desses

— Pág. orig. 989 —

veículos conta com regulamentação própria, cor ore. > exporá nos tópicos seguintes.

17.2.22 Midiaescrita

Realcando os valores atir nte” às liberdades de comunicação e informacac adn. ‘e-se que a imprensa escrita - jornal, revist- e es citos em geral -, em qualquer época (inclu: e c 1rante o processo eleitoral),

‘andidato.

emita opinião favorável « candidato ou pré Como se sabe, o jornal e a revista (como pessoa jurídica) se expressam no editorial. Mas não há empeço à manifestação de colunista no espaço que lhe é destinado. Note-se, porém, que a matéria não pode ser paga.

Se for franqueada a emissão de opinião favorável, razão não há para se vedar a crítica negativa ou a opinião desairosa. Elogio e crítica fazem parte da dialética

democrática.

Por força do art. 36-A da LE, mesmo antes do período

eleitoral pode haver publicação de entrevista em que

pré-candidato exponha suas plataformas e projetos, peça

apoio político, aluda à pretensa candidatura, exalte suas

qualidades pessoais. Veda-se, porém, o pedido de voto. A vedação é ao pedido explícito, pois é óbvio que toda solicitação de apoio, exposição de plataforma e projetos por parte do pré-candidato traz em si pedido implícito ou velado de voto.

Matéria paga - quanto à divulgação paga de propaganda eleitoral, até a antevéspera das eleições é ela permitida. Para se evitar que um candidato ou alguns deles monopolizem esse meio, o art. 43 da LE só permite a reprodução de “até 10 (dez) anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada

candidato, no espaço máximo, por edição, de 1/8 (um

oitavo) de página de jornal padrão e de 1/4 (um quarto)

de página de revista ou tabloide”. A averiguação da

quantidade de anúncios deve se basear no número de

— Pág. orig. 990 —

vezes em que a imagem ou o nome do candidr- .o <3ja. »

veiculados, não dependendo, portanto, de que. 1 o. t ha contratado; nesse sentido: Res. TSE nº 23.31.“ 911, art. 26, § 6º. Além disso, o anúncio deve’. nter, de forma visível, o valor

pago pela inserção. ii. »bse .vância desses limites sujeita o agente à sanção '71 u *a.

17.223 Midiav'.. 7a.

Consoante assinalado, as novas tecnologias têm acarretado profundas transformações nas comunicações humanas. No mundo contemporâneo, a imprensa escrita convive com a virtual. Empresas jornalísticas e revistas mantêm sites ou portais na Internet, nos quais são centralizados inúmeros conteúdos e links, inclusive matérias que veiculam nos cadernos impressos. Há, ainda, veículos que só são editados virtualmente.

Sendo a Internet um dos mais importantes meios

de informação e comunicação da atualidade, não se

vislumbram motivos juridicamente relevantes para se negar a jornais e revistas editados virtualmente as mesmas possibilidades e prerrogativas conferidas aos impressos. Impõe-se o tratamento isonômico, sob pena de grave afronta aos princípios constitucionais de liberdade e igualdade, bem como aos direitos fundamentais de expressão, informação e crítica. Mesmo porque o art. 57-D da LE proclama ser livre a manifestação do pensamento pela Internet, vedando o anonimato. Assim, jornais e revistas virtuais - independentemente de possuírem versões impressas podem publicar em seus sítios matérias contendo opinião favorável e desfavorável a candidato ou partido, realizar entrevistas e debates, desde que essas ações tenham caráter exclusivamente informativo ou jornalístico, sem qualquer conotação propagandística, promoção de candidatura ou contraprestação pecuniária.

Por outro lado, se é certo que o art. 57-C, § 1º, I, da

LE veda a veiculação de propaganda eleitoral na Internet

— Pág. orig. 991 —

ão menos certo - ¢ fa.»

em sitio de pessoa jurídica, de que a matéria jornalística que aluda a can 'id. ° não constitui propriamente "propaganda eleitoral , ~)s lidima

manifestação dos direitos fundament 1» > expressão do

pensamento, critica e informaç

Matéria paga - tal qual ocor: 70.1 imprensa escrita, restringe-se na virtual a pro ag7nc © eleitoral paga.

A Lei nº 12.034/200º 'te. nº o texto do art. 43 da LE. Pela nova redação, é pe. nit la "a reprodução na Internet do jornal impresso" contendo anúncios de propaganda eleitoral. Logo, só podem ser reproduzidos na Internet anúncios publicados no veículo impresso, dentro dos limites fixados para este, conforme visto linhas atrás.

Conclui-se que se o veículo só é editado virtualmente,

não poderá exibir propaganda eleitoral paga. Essa restr

harmoniza-se com o prescrito no art. 57-C, caput, e § 1º, I, da LE, que veda a veiculação de propaganda paga na Internet e em sítio de pessoa jurídica. Afigura-se, pois,

como exceção a possibilidade de o veículo de comunicação

exibir em seu sítio na Internet a mesma propaganda

constante de sua versão impre:

Vale ressaltar que, nos termos do art. 7º da Lei nº 12.034/2009, propaganda eleitoral na Internet só pode ser veiculada até a antevéspera do dia das eleições, salvo a realizada gratuitamente pelo próprio candidato ou partido

em seus respectivos sítios eletrônicos.

17.2.24 Rádiotelevisão

17.2.24.1 Aspectos da propaganda no rádio e na

televisão

Dado o poder de difusão e influência que naturalmente ostentam, a televisão e o rádio sempre foram tratados

com cautela pelo legislador estatal. Mesmo em tempos de

predomínio da comuni o eletrônica, o rádio e a TV

estão presentes em quase todos os lares brasileiros, sendo

encontrados nos rincões mais distantes.

— Pág. orig. 992 —

Os serviços prestados por tais veículos de com .nivac »

social são concedidos pelo poder público federa. op + .1do as empresas sob o regime de concessão esta..’ Estando seus bens afetos à realização de uma .u. !idade pública, têm natureza de bens públicos por fe -cã” (vide GOMES, 2009, p. 237). Por isso, não py *™m. s x empregados em prol de candidaturas. Dev .n pa tar sua atuação pela imparcialidade. Mesmo - ~q. >/ .npresas concessionárias ou permissionárias de . vi > público não podem efetuar doação direta ou indireta, “em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie”, a partido ou candidato (LE, art. 24, III; LPP,

art. 31, II). Note-se que a exigência de imparcialidade

não significa omissão ou ação acrítica da mídia, mas a impossibilidade de se apoiar determinada candidatura na disputa pelo poder estatal.

Com vistas a coibir o uso abusivo dos meios de

comunicação em tela e ensejar o acesso de todos

os candidatos, estabelece a lei eleitoral minuciosa

regulamenta:

As restrições abarcam as emissoras de rádio comunitária, as emissoras de televisão que operam em VHF e UHF, os canais por assinatura, inclusive os que forem de responsabilidade do Poder Público, como a TV Câmara, a TV Senado, as TVs Assembleia, a TV Justiça.

É vedada a propaganda paga, devendo restringir-se ao horário eleitoral gratuito (LE, arts. 36, § 2º, e 44, caput).

Nos termos do art. 45, caput, da LE, encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições - ou seja, a partir de 6 de agosto -, é defeso às emissoras, em sua

programação normal e no noticiário:

“T) transmissões ainda que sob a forma de entrevista

jornalística, imagens de realidade

ou de pesquisa

ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o

entrevistado ou em que haja manipulação de dados;

— Pág. orig. 993 —

II) [vigência suspensa - STF/ADI 4.451, j. 2-9-91] eis o texto suspenso: ‘usar trucagem, montagem, tag “1 ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer

forma, degrade ou ridicularize ‘candidato, partido

ou coligação, ou produzir 1. violar programa

com esse efeito’]; III) veicular “propaganda política [a segunda parte desse item. 1.0 foi suspensa pelo STF na ADI 4.451, j. 2-9-91] eis o texto suspenso: {...] ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes’]; IV) dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação; V) veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos

ou debates políticos; VI) divulgar nome de programa

que se refira a candidato escolhido em convenção,

ainda quando preexistente, inclusive se coincidente

com o nome do candidato ou com a variação nominal

por ele adotada; sendo o nome do programa o mesmo

que o do candidato, é proibida sua divulgação, sob

pena de cancelamento do respectivo registro”.

A emissora que infringir tais vedações sujeita

sanca

A partir do dia 30 de junho do ano eleitoral, é vedado

o de multa, conforme prevê o § 2º desse mesmo art

às emissoras a transmissão de programa apresentado ou comentado por pré-candidato (LE, art. 45, § 1º - com a redação da Lei nº 13.165/2015). Caso o apresentador ou comentador venha a ser escolhido na convenção partidária, a infringência dessa proibição: (i) sujeita a emissora à sanção de multa; (ii) acarreta o indeferimento ou cancelamento do registro da candidatura do

beneficiário.

— Pág. orig. 994 —

Com tais restrições, pretende-se privil- 1a”

princípios da imparcialidade e da impesso. lia. ¥ na prestação de serviço público, bem como da ist.“ nia e do equilíbrio entre os participantes do cr ..a. e, impedindo- se que uns sejam beneficiados em e. mr” to de outros. Tendo em vista que o radio nn e visão constituem serviços públicos cuja reali- .ção p lo particular depende de concessão do Pe’ ~ Bico, há mister que o concessionário aja om imparcialidade perante os candidatos e as agremiações participantes do certame.

Tais mídias

têm um dever que não se estende mídia escrita: o dever da imparcialidade ou da equidistância perante os candidatos. Imparcialidade, porém, que não significa ausência de opinião ou de crítica jornalística. Equidistância que apenas veda

às emissoras de rádio e televisão encamparem, ou

então repudiarem, essa ou aquela candidatura a cargo político-eletivo” (STF — ADI 4.451/DF - DJ 1º-9-2010;

trecho do voto do relator Min. Ayres Britto).

Afinal, se o poder político emana do povo, é mister que a liberdade do sufrágio seja garantida de forma plena.

A Lei nº 12.034/2009 revogou o § 3º do citado art. 45. Tal parágrafo estendia as proibições veiculadas nesse artigo “aos sítios mantidos pelas empresas de comunicação social na Internet e demais redes destinadas à prestação de serviços de telecomunicações de valor adicionado”. Com isso, fica claro que as aludidas vedações só existem para o rádio e a televisão.

Outrossim, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria, (referendando decisão monocrática do Relator, Min. Ayres Britto), na ADI 4.451 (sessão de 2-9-2010), declarou a inconstitucionalidade do inciso II, da segunda

parte do inciso III e dos SS 4º e 5º, todos do aludido

art. 45. Com isso, não mais subsiste a proibição de

— Pág. orig. 995 —

as emissoras de rádio e televisão, durante o vsre7es. » eleitoral, difundirem opiniões contrárias ou t. vo. vusa candidato ou agremiação política, bem como ~ cularem sátiras, charges ou programas humor ou 5s tratando de

temas politico-eleitorais vão mais se veda

por igv que os programas contenhar (i,t. ges de imagens pelo emprego de trucagem .nent. vem ou outro recurso. Afirmase a intangibili? e 47 liberdade de imprensa, sendo certo que progr. nas de humor e charges devem ser compreendidos como formas lidimas de expressão e circulação de ideias protegidas pela Constituição. Eventuais condutas ilícitas ou abusivas podem repercutir em outras esferas, ensejando a responsabilização civil (ex.: obrigação de indenizar dano moral), administrativa injúria, difamação e calúnia) do responsável; não podem,

perda da concessão) ou criminal (ex.: crimes de

porém, justificar o cerceamento do fundamental direito de comunicação, que só floresce em ambiente democrático.

Extrai-se da decisão referendada:

“[...] o fato é que programas humorísticos, charges e modo caricatural de pôr em circulação ideias,

opiniões, frases e quadros espirituosos compé

as atividades de “imprensa”, sinônimo perfeito de

(S 1º do art. 220). Nessa

“informa

ão jornalísti

medida, gozam da plenitude de liberdade que a ela, imprensa, é assegurada pela Constituição até por forma literal (já o vimos). Dando-se que o exercício concreto dessa liberdade em plenitude assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero, contundente, sarcástico, irônico ou irreverente, especialmente contra as autoridades e aparelhos de Estado. Respondendo, penal e civilmente, pelos abusos que cometer, e sujeitando-se ao direito de resposta a que

se refere a Constituição em seu art.

5º, inciso V.

Equivale a dizer: a crítica jornalística em geral, pela

— Pág. orig. 996 —

sua relação de inerência com o interesse público, não

é aprioristicamente suscetível de censura, pois o próprio das atividades de imprensa é opinar como formadora de opinião pública, logo: « > pensamento

ção oficial das

crítico e necessário contrapõe a .. coisas, conforme decisão do “voto. área deste Supremo Tribunal Federal na .” CF 130. Decisão a que se pode agregar a ideia penso, de que a locução

‘humor jornalístico’ « composta de duas palavras que

ção artística [.

enlaçam pensamento crítico e cria

Sem falar no conteúdo libertador ou emancipatório de frases que são verdadeiras tiradas de espírito, como essa do genial cronista Sérgio Porto, o Stanislaw Ponte Preta: “a prosperidade de alguns homens públicos do Brasil é uma prova evidente de que eles vêm lutando pelo progresso do nosso

subdesenvolvimento’.

10. Daqui se segue, ao menos nesse juízo prefacial que é próprio das decisões cautelares, que a liberdade de imprensa assim abrangentemente livre não é

de sofrer constrictões em período eleitoral. Ela é

plena em todo o tempo, lugar e circunstância Tanto em período não eleitoral, portanto, quanto em período de eleições gerais. Seria até paradoxal falar que a liberdade de imprensa mantém uma relação de mútua dependência com a democracia, mas sofre contraturas justamente na época em que a democracia mesma atinge seu clímax ou ponto mais luminoso (refiro-me à democracia representativa, obviamente). Sabido que é precisamente em período eleitoral que a sociedade civil em geral e os eleitores em particular mais necessitam da liberdade

de imprensa e dos respectivos profissionais. Quadra

histórica em que a tentação da subida aos postos

— Pág. orig. 997 —

de comando do Estado menos resiste à vis e

abusividade do poder político e econômico* Da renitente e triste ideia de que os fins justificam os meios. Se podem as emissoras (rádio e televisão, fora do período eleitoral, proa). ‘r. .«icular charges, sátiras e programas bem “1. ‘cos que envolvam partidos políticos, pre- “ad;

tlatos e autoridades em geral, também p dem fazê-lo no período eleitoral. Até porque processo eleitoral não é estado de sítio (art. 139 da CF), única fase ou momento de vida coletiva que, pela sua excepcional gravidade, a nossa Constituição toma como fato gerador de “restrições à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na

forma da lei’ (inciso III do art. 139)

Tal interpretação é sobremodo alvissareira. Além de

significar a vitória das liberdades de expre informação, expõe uma visão menos tutelar do cidadão, que foi sempre entendido como um ser débil, carente de proteção estatal, incapaz de observar, pensar e produzir juízos autônomos acerca da vida político-social e dos políticos. Ora, a convivência democrática pressupõe, entre outras coisas, a diversidade de formas e meios de expressão, a diversidade de pensamentos. E a democracia não se afirma senão onde é vivida,

É permitido às emissoras de radiodifusão “a transmissão de sessões plenárias de órgãos do Poder Legislativo ou Judiciário, ainda que realizadas durante o período eleitoral”, sendo vedado, porém, tratamento privilegiado a qualquer candidato ou partido (Res. TSE nº 23.610/2019, art. 43, § 4º - incluído pela Res. nº 23.671/2021).

17.2.24.2 Entrevistas com candidatos

— Pág. orig. 998 —

Embora a Lei nº 9.504/97 não contenha + .pe víf. >

previsão, é de admitir-se que as emissora rm Y em entrevistas com candidatos. Afinal, se lu.” é dado entrevistar pré-candidato (LE, art. 3/-n, 1) e promover debate entre candidatos, não ha -a.º9 i: ridica que as impeça de entrevistar os prin >a’ . tores do certame. Mesmo porque as eleições c as*it. »m fato jornalístico de indiscutível relevo e a. ‘te ‘ica propicia aos eleitores conhecer melhor os ca did tos e as ideias que apoiam. Note-se que a conveniência de realizar a entrevista é da

própria emissora. Consoante já se decidiu:

“[...] não cabe à Justiça Eleitoral impor às emissoras de televisão, ou a qualquer outro veículo de comunicação, a obrigação de entrevistar esta ou aquela pessoa. 4. A possibilidade de tratamento

diferenciado para candidatos que se encontram

em situações distintas está prevista na própria

lei eleitoral, como, por exemplo, na distribuição dos tempos reservados para a propaganda eleitoral gratuita. Agravo a que se nega provimento” (TSE -

AgR-AC nº 2.787/PA — DJe 7-10-2008, p. 13).

Cuidando-se de entrevista com candidato, nada impede que haja explícito pedido de voto aos ouvintes e telespectadores. É isso, aliás, que dele se espera.

Observe-se, porém, que na realização de entrevistas se deve sempre procurar respeitar o princípio da igualdade. Para que não haja desequilíbrio e odioso privilégio, o mesmo espaço deve ser franqueado a todos os concorrentes da eleição a que se referir. Os abusos e excessos, bem como o uso indevido dos meios de comunicação social, podem constituir abuso de poder com

as consequências inerentes a esse ilícito.

17.2.24.3 Debate

— Pág. orig. 999 —

O debate pode ser compreendido como um .ncont » face a face entre candidatos concorrentes (nor 1a. v ite) a cargos do Poder Executivo, em que lhes - o feitas perguntas e apresentados temas e prob' -u. s diversos para suas apreciações e respostas; sua £ 1a 'dae » primordial é auxiliar a escolha dos eleitorr mi <a das eleições. O

evento é realizado em uma “ «ua an. 'la, palco ou estúdio, e

transmitido pela televis* ra. 'c su Internet, sendo objeto de grande interesse do, “bli > e larga cobertura da mídia.

O primeiro registro de debate transmitido pela mídia (televisão e rádio) que se tem notícia ocorreu nos EUA, na campanha presidencial de 1960. Já ao final da campanha foi realizada uma série de três debates entre os candidatos dos partidos Democrata John F. Kennedy e Republicano Richard M. Nixon, os quais foram assistidos por cerca de 70 milhões de telespectadores. Na percepção geral, Kennedy saiu vitorioso, sobretudo em razão de

suas habilidades comunicativas, por sua boa aparência,

postura mais espontânea e relaxada, bem como por ter

conquistou a confiança do eleitor norte-americano, para o que os debates foram decisivos. Conforme assinalam Clift e Spieler (2012, p. 86), foi esse o início de uma importante tradição nas campanhas presidenciais americanas.

Embora tradicionalmente o debate seja mediado por profissionais da mídia, nos últimos anos outro modelo também tem sido usado. Trata-se do denominado town hall debate ou town hall meeting (debate ou encontro comunitário), surgido nas eleições presidenciais dos EUA de 1992, na qual se defrontaram os candidatos democrata William Jefferson Clinton e o republicano George H. W. Bush. Nesse formato, esclarecem Clift e Spieler (2012, p. 87), questões não são postas por um mediador ou por um time de jornalistas, mas pelos próprios cidadãos; além disso, a um candidato é dado comentar as respostas do oponente. Se, de um lado, esse formato de debate favorece

candidatos dotados de maior poder comunicativo, que

— Pág. orig. 1000 —

sejam desenvolvidos, espontâneos, acessíveis. Cabe >

para interagir com o público, de outro, e, or. a

participação de eleitores indecisos:

s, a quem e 1.º. Itado se dirigir diretamente aos candidatos.

Atualmente, mercê do desenvolvimento tecnológico, os debates se tornaram uma técnica. Ela, mente empregada nas democracias ocidentais

No Brasil, seu uso fez-se pelo regime ditatorial inaugurado em 1964. Mas, com os ventos da reabertura política, já no ano de 1982, há registros de sua ocorrência. Assim é que a TVS (TV Studios, sucedida pelo SBT Sistema Brasileiro de Televisão), em 22 de março de 1982, transmitiu debate entre os então candidatos ao governo do Estado de São Paulo Reynaldo de Barros (PDS) e Franco Montoro (PMDB). Nesse mesmo ano, outras emissoras promoveram e transmitiram debates, inclusive com a participação de outros candidatos. Desde então, o debate

se incorporou nas campanhas eleitorais brasileiras

À luz da legislação vigente, o art. 46 da LE (com a redação da Lei nº 13.488/2017) faculta à

emissoras de rádio e televisão inserir em suas programações normais a realização de debate sobre as eleições majoritária ou proporcional. Caso a emissora opte por realizar debate, o referido dispositivo assegura “a participação de candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional, de, no mínimo, cinco parlamentares”, sendo facultada a participação dos demais candidatos cujos partidos não tenham aquela representação parlamentar mínima. Assim, é garantida a participação de candidatos cujos partidos tenham no mínimo, por exemplo: cinco Deputados Federais ou cinco Senadores ou quatro Deputados e um Senador. Vale registrar que antes da alteração promovida pela Lei nº 13.488/2017, o art. 46 da

LE exigia que representação fosse apenas na Câmara de

Deputados.

Já se entendeu que a referida “representação

partidária no Congresso Nacional” é a resultante da

— Pág. orig. 1001 —

eleição correspondente à legislatura em curso. 1º.ºnc »

parlamentares que tenham mudado de partido. As mudanças de filiação “realizadas com justa causa até a data da convenção de escolha do candidato” (TSE Cu Tr 9-5-2016, p. 173).

Na hipótese de algum partido integrar coligação

1º 594/DF DJe

partidária, deve-se con" "ar. representatividade dos partidos que a compõe.

Se o partido do candidato - seja ele majoritário ou proporcional não contar com representação no Congresso Nacional ou tiver menos que cinco parlamentares (Deputado e Senador), a emissora não tem o dever legal de convidá-lo para o debate. Querendo, poderá

fazê-lo, mas a tanto não está obrigada por lei. Trata-

se, pois, de faculdade da emissora que não está adstrita a colher a concordância dos demais candidatos cujos partidos atendam ao aludido critério. É nesse sentido a

interpretação do Excelso Pretório:

"Decisão: O Tribunal, por maioria, deu parcial procedência ao pedido, conferindo interpretação conforme ao § 5º do art. 46 da Lei nº 9.504/1997, com a redação dada pela Lei nº 13.165/2015, para se determinar que os candidatos aptos não possam deliberar pela exclusão dos debates de candidatos cuja participação seja facultativa, quando a emissora tenha optado por convidá-los [...]" (STF - ADI 5487/ DF - Pleno (maioria) - Rel. Min. Rosa Weber - Redator

para acórdão Min. Roberto Barroso -j. 25-8-2016).

Já quanto aos candidatos que necessariamente devem

ser convidados, admite-se a realização de debate sem

a presença de todos, desde que a emissora os tenha convidado com a antecedência mínima de 72 horas da realização do evento. A decisão de comparecer ou não ao

evento é exclusiva do candidato e seu partido.

— Pág. orig. 1002 —

As regras do debate são ajustadas em negócio jurídico >

entabulado entre a emissora interessada

ela e o candidato dos políticos dos candidatos participantes. No processo. ~ no turno das eleições, consideram-se "aprovada" as regras, inclusive as que definam o número de participantes que obtiverem a concordância de pelo menos 2/3 (dois terços) dos candidatos aptos no caso de eleição majoritária, e de pelo menos 2/3 (dois terços, +). nº partidos com candidatos aptos, no caso de eleição proporcional" (LE, art. 46, §§ 4º e 5º). Uma vez aprovado o acordo, deve-se comunicar a Justiça Eleitoral. Observe-se não ser preciso que o ajuste seja homologado pela Justiça, bastando seja ela informada.

E se não houver acordo entre os interessados, ainda assim poderia haver debate? Tem-se respondido afirmativamente a esse

23.370/2011, art. 29; nº 23.404/2013, art. 30, nº

essa pergunta (vide Res. TSE nº

23.457/2015, art. 33), de maneira que, inexistindo acordo, os debates transmitidos por emissoras de rádio e televisão devem satisfazer as regras mínimas postas no art. 46, I, a e b, II, a saber:

“Art. 46 I nas eleições majoritárias, a

apresentação dos debates poderá ser feita: a) em conjunto, estando presentes todos os candidatos a um mesmo cargo eletivo; b) em grupos, estando presentes, no mínimo, três candidatos; II - nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo que assegurem a presença de número equivalente de candidatos de todos os partidos a um mesmo cargo eletivo e poderão desdobrar-se em mais de um dia, respeitada a proporção de homens e mulheres estabelecida no § 3º do art. 10 desta Lei (redação dada pela Lei nº 14.211/2021); III - os debates deverão ser parte de

programação previamente estabelecida e divulgada pela emissora, fazendo-se mediante sorteio a escolha

— Pág. orig. 1003 —

do dia e da ordem de fala de cada candidato. >
celebrado acordo em outro sentido entre o: vai *.Os e
coligações interessados”.

A presença do mesmo candidato = e ic” » proporcional em mais de um debate da mesma
2º do art. 46 da LE.

«ms. ora é vedada pelo S

Caso apenas um candidato. to ~ apareça, admite-se que o

horário destinado à realização de debate seja destinado a entrevistá-lo. Nesse sentido:
“[...] 1. Estando comprovado o convite para participar de debate em televisão aos dois únicos candidatos, se apenas um compareceu, em princípio pode o programa realizar-se, sem que fique configurado tratamento privilegiado. [...]” (TSE - REspe nº 19.433/MG - DJ 23-8-2002, p. 175). Tornou-se pacífica essa interpretação.

17.2.24.4 Debate virtual

A realização de debate por mídias, jornais e revistas virtuais não é objeto de específica regulamentação na Lei nº 9.504/97. Não há, pois, proibição do que seja realizado e exibido na web. No que for cabível, pode-se cogitar a aplicação por analogia do disposto no art. 46 daquela norma, mormente seu § 4º, segundo o qual “o debate será realizado segundo as regras estabelecidas em acordo celebrado entre os partidos políticos e a pessoa jurídica interessada na realização do evento, dando-se ciência à Justiça Eleitoral”. Saliente-se, porém, não ser imperiosa a formulação de convite e a efetiva participação de todos os candidatos,

nem mesmo a “de candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional”.

No Brasil, o primeiro debate virtual de que se tem notícia foi promovido pelo jornal Folha de S. Paulo em parceria com o provedor UOL - Universo Online, em 18 de agosto de 2010, nas eleições presidenciais brasileiras.

Os três principais candidatos à Presidência da República se encontraram no Teatro Tuca, na capital paulista, de

— Pág. orig. 1004 —

onde as transmissões foram feitas ao vivo. O de' atr te.»

cerca de duas horas e meia de dura

o. Muit's , 2º Oas formularam perguntas diretamente aos cai. *: atos via

webcam, o que contribuiu para o s u nriquecimento

com a introdução de temas difíce'» « não explorados. O evento alcançou grande reperc' .-ãc «gundo estimativa dos organizadores, “a aud'? .ne'a '0 UOL Notícias e da Folha.com foi 350% m-” . > , ue a média e chegou à casa dos 30 milhões de. -es: »”; sem mencionar os demais sites e blogs que o retransmitiram (Folha de S. Paulo, 19 ago. 2010 - Debate Folha/UOL). Foram registrados acessos de 127 países, sendo o maior número originário dos EUA, Japão, Alemanha, Reino Unido e Portugal. Isso dá a dimensão da importância e do papel fundamental das novas tecnologias - notadamente da Internet - nas atuais

democracias representativas.

17.2.25 Propaganda gratuita no rádio e na

televisão

17.2.25.1 Introdução

O art. 17, § 3º, da CF (com a redação da EC nº 97/2017) assegura aos partidos políticos “acesso gratuito ao rádio e à televisão”. Entretanto, esse direito só é concedido aos que cumprirem certos requisitos.

Denominados cláusulas de desempenho, esses requisitos são previstos naquele mesmo art. 17, § 3º (e também no art. 3º da EC nº 97/2017), consistindo em: (1) obtenção de percentagem mínima de votos válidos para a

Câmara de Deputados; (2) em um terço das unidades da

Federa: seja, em nove Estados ou Distrito Federal); (3) com um mínimo dos votos válidos em cada uma delas. Os requisitos são progressivos, devendo se estabilizar nas eleições de 2030. Se o partido não os atingir em cada eleição, aplica-se um critério alternativo (também progressivo) consistente na eleição de um número mínimo

de Deputados Federais em pelo menos nove unidades

— Pág. orig. 1005 —

da Federação. Tal número é também progressi* 4, enc > fixado em 9, 11, 13 e 15 respectivamente nas lei, *, de 2018, 2022, 2026 e 2030. Registre-se que, no , > x*amento da Consulta nº 060412730, em 18-17 2. '8, entendeu o TSE que a presente regra é aplicave! 1' var ir das eleições de 2018 para a legislatura de " 21º -2 122 na Camara de Deputados".

Assim, se um partido "res > .didatos eleitos, mas seu desempenho for muito acc e não preencher os referidos requisitos, não terá direito de "acesso gratuito ao rádio e à televisão".

A propaganda eleitoral no rádio e na televisão é gratuita
e obrigatória.

A gratuidade significa que as agremiações políticas têm direito de realizá-la e, pois, os candidatos beneficiados não têm de ressarcir as emissoras de rádio e televisão pelo uso do espaço. Todavia, o uso desse espaço não é gracioso.

O art. 99 da Lei nº 9.504/97 estabelece o direito das
emissoras à "compensa
ção fiscal". Assim, a propaganda
eleitoral "gratuita" é sempre custeada pelo erário.

Já pela obrigatoriedade, as emissoras têm o dever legal de veicular a propaganda eleitoral, sob pena de terem suspensas suas programações normais (LE, art. 56) Contudo, esse dever só abrange os canais abertos que operam em VHF e UHF, inclusive os comunitários (LE, art. 57). Quanto aos fechados ou por assinatura, só há obrigatoriedade para os que se encontram vinculados a entes públicos como o Senado (TV Senado), a Câmara dos Deputados (TV Câmara), as Assembleias Legislativas (TV Assembleia), a Câmara Legislativa do Distrito Federal, as Câmaras Municipais, o Poder Judiciário (TV Justiça).

Nos termos do § 9º, art. 47, da LE (introduzido pela Lei nº 13.165/2015), "as emissoras de rádio sob responsabilidade do Senado Federal e da Câmara dos Deputados instaladas em localidades fora do Distrito

Federal são dispensadas da veiculação da propaganda

— Pág. orig. 1006 —

eleitoral gratuita", exceto no pleito de Presirenta co
República.

A emissora "não autorizada a funcionar ,~'o poder competente" não pode exibir propar .ue > eleitoral, sob pena de ser sancionada com multa "E, tt. -4, § 3º). Note- se que essa regra disse menos de .e te "eria, sendo mister promover sua integração p'.a 'nt. -pretacdo extensiva. É que não apenas a "emis ~a "3 autorizada a funcionar pelo Poder Público" dev. ser roibida de exibir propaganda eleitoral, como também: aquela que, previamente autorizada, exerce a atividade de telecomunicação de forma contrária aos preceitos legais e aos regulamentos. São

condutas diversas e ambas constituem crimes autônomos, previstos respectivamente no art. 70 da Lei nº 4.117/1962 e no art. 183 da Lei nº 9.472/1997. Nesse sentido:

“[...] 1. A prática de atividade de telecomunicação

sem a devida autorização dos órgãos públicos

competentes subsume-se no tipo previsto no art. 183 da Lei 9.472/97; divergindo da conduta descrita no art. 70 da Lei 4.117/62, em que se pune aquele que, previamente autorizado, exerce a atividade de telecomunicação de forma contrária aos preceitos legais e aos regulamentos. Precedentes do STJ. 2 Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 2ª Vara de Pelotas - SJ/RS, ora suscitado, em conformidade com o parecer ministerial” (STJ CC nº 101.468/RS - 3ª Seção - DJe 10-9-2009).

“[...] 2. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado na vertente de que a instalação e funcionamento de emissora de rádio clandestina é crime tipificado no art. 70 da Lei 4.117/62 e não no art. 183 da Lei 9.472/97 (cf. art. 215, I, da Lei 9.472/97) -, não tendo

havido modificação da matéria mesmo após a

— Pág. orig. 1007 —

superveniência da EC 08/95, sendo irrisório, outrossim, que o serviço de radiodifusão de curta potência tenha baixa potência e seja de fins

lucrativos, já que, mesmo em tais casos, persiste a

necessidade de prévia autorização do Poder Público

para o funcionamento, da qual, a afastar a

aplicação do princípio da proporcionalidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ - AgR-

REsp nº 1.169.530/k. - 6ª Turma — DJe 13-10-2011).

As mídias contendo as gravações devem ser entregues antecipadamente às emissoras. Tecnicamente, é inviável que os candidatos compareçam ao estúdio da emissora para gravação ao vivo da propaganda. Isso porque (vide Res. TSE nº 22.290/2006): (i) as emissoras só estão obrigadas a transmitir programas previamente gravados; (ii) além

da emissora ficar privada do uso de seu estúdio, os

custos operacionais seriam agravados com a transmissão

ao vivo, não havendo previsão legal para a compensação fiscal de

o sincronismo entre as diversas emissoras de um Estado,

e plus (LE, art. 99); (iii) é impossível assegurar o que coloca em risco o tratamento isonômico que deve ser conferido a todos os candidatos; (iv) poderia haver tumulto caso vários candidatos comparecessem simultaneamente à mesma emissora para gravação ao vivo do programa, colocando em risco o êxito da operação. Essa questão passou a ser disciplinada no

§ 8º, art. 47, da LE

(acrescido pela Lei nº 12.891/2013), que dispõe:

“Art. 47 [§ 8º As mídias com as gravações

da propaganda eleitoral no rádio e na televisão serão entregues às emissoras, inclusive nos sábados, domingos e feriados, com a antecedência mínima: I - de 6 (seis) horas do horário previsto para o início da

transmissão, no caso dos programas em rede; II - de

— Pág. orig. 1008 —

12 (doze) horas do horário previsto para o início e

transmissão, no caso das inserções”.

Transmissão - a transmissão da prop' sas. 'a pode ocorrer

de duas formas: em rede ou cadeia © ""

rcé .Quando feita em rede, ficam suspensas as tr: “ms. Ses das emissoras, de sorte que a comunicação ai no. simultaneamente em todos os canais de trans” "sa

Já na inserção a nro agenda é intercalada na programação normal ua emissora não havendo simultaneidade na difusão nos diversos veículos integrantes do sistema.

17.2.25.2 Conteúdo da propaganda

A elaboração da propaganda é de responsabilidade dos candidatos e das agremiações. O conteúdo deve ligar-se à promoção do candidato perante o eleitorado, de modo a

serem difundidas sua imagem, ideias, projetos, propostas

e programa, bem como suas posições acerca de temas de interesse da sociedade. Nos termos do art. 54 da LE (com a redação da Lei

nº 13.165/2015), nos programas e inserções de rádio

e televisão só poderão aparecer, em gravações internas (estúdio) e externas (ao ar livre): (1) candidatos, (ii) apoiadores do candidato em até 25% do tempo, (iii) caracteres com propostas, (iv) fotos, (v) jingles, (vi) clipes com música ou vinhetas, inclusive de passagem, vii) indicação do número do candidato ou do partido. Também é permitida “a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas externas nas quais ele, pessoalmente, exponha: I — realizações de governo ou da administração pública; II - falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços públicos em geral; III - atos parlamentares e debates legislativos” (LE, art. 54, § 2º).

Na produção, deve-se observar a Língua Brasileira de

Sinais - Libras ou a veiculação de legendas, que deverão

constar da mídia entregue às emissoras (LE, art. 44,

— Pág. orig. 1009 —

§ 1º). Ademais, a Lei Brasileira de Inclusão 6. Poss.> com Deficiência garante o uso dos seguintes 1 'cu. *: "I — subtítulo por meio de legenda oculta, ™ - janela com intérprete da Libras; III - audi ue. *rição" (Lei nº 13.146/2015, arts. 67 e 76, § 1º). mn is;

, viabiliza-se a comunicação com as pessoas pc .7d. 1. > de deficiência. Há mister que partidos e -ol'ga,%o sejam identificados

no programa (LE, art. 6º 7? "> exigência visa a conferir

transparência às com, sic es políticas que apoiam o candidato.

São proibidas a censura prévia e a realização de cortes nos programas (LE, art. 53)

Além das restrições de caráter geral (CE, art. 243; LE, art. 40), é ainda vedado: (i) propaganda de matiz comercial, que promova marca ou produto, ainda que de maneira disfarçada ou subliminar (LE, art. 44, § 2º); (ii) mensagem que possa degradar ou ridicularizar candidatos

arts. 51, IV, e 53, § 19); (iii) comunicação ofensiva à

honra de candidatos, à moral e aos bons costumes (LE,

art. 53, § 2º); (iv) transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados (LE, arts. 55 e 45, I); (v) programa ou inserção produzido com "montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais" (LE, art. 54, caput, parte final - com a redação da Lei nº 13.165/2015); (vi) "ofensas ou acusações a adversários, decorrentes de manifestações de terceiros ou de matérias divulgadas pela imprensa" (TSE - Rp nº 165865/DF — PSS 16-10-2014).

17.2.25.3 Distribuição do tempo de propaganda

Com vistas a fortalecer o sistema partidário, o tempo no rádio e na televisão é repartido apenas entre as entidades

que tenham candidato - e que cumpram a cláusula de

— Pág. orig. 1010 —

desempenho prevista no art. 17, § 3º, da CF c.c. "ut.

97/2017. Eis

os critérios legais para a dis ib. "no:

"Art. 47 [...]§ 2º Os horários reser" ... »s à propaganda

de cada eleição, nos termos do * 1. ser odistribuídos

entre todos os partidos -a.g. ;6es que tenham candidato, observador Js © gu ates critérios: I - distribuídos

90% (novi vr cento)

proporcionalmente © .lúmero de representantes na Camara dos Deputados, considerado, no caso de coligação para as eleições majoritárias, o resultado da soma do numero de representantes dos 6 (seis) maiores partidos que a integrem; (Redação da Lei nº 14.211/ 2021);

II - 10% (dez por cento) distribuídos igualitariamente” (LE, art. 47, § 2º le II-coma redação da Lei no 13.165/2015).”

A representação de cada partido é a resultante da eleição para a Camara dos Deputados (LE, art. 47, § 3º).

O § 6º, art. 17, da Constituição (acrescentado pela EC nº 111/2021) determina que não seja “computada, em

qualquer caso, a migra

ção de partido para fins [...] de acesso gratuito ao rádio e à televisão”. Assim, na hipótese de o parlamentar sair do partido pelo qual foi eleito e migrar para outro partido, não haverá alteração no tempo de propaganda de rádio e televisão a que tem direito o seu partido de origem; significa dizer que o parlamentar não leva para a nova legenda o tempo correspondente de rádio

Havendo fusão ou incorporação partidária, o número de representantes do novo ente corresponderá à soma das agremiações de origem, sendo igualmente somados os tempos de propaganda gratuita no rádio e na TV a elas atribuídos

Quid juris se for criado novo partido, sem que haja fusão

ou incorporação de outros? Os §§ 5º e 6º do art. 17 da

— Pág. orig. 1011 —

Constituição (acrescidos pelas ECs nº 97/2017 e 1 .1/20.*

respectivamente) estabelecem que, em caso d. m

partidária, a nova filiação não deve ser “consi. > 1da para fins de [...] acesso gratuito ao terr,v je rádio e de televisão”. Em igual sentido, o § 7º . +. 4’, da LE (com a redação da Lei nº 13.107/2021) “e srmina que sejam “desconsideradas as mudar ,as de fuiação partidária em quaisquer hipóteses”. Nº me. nº rumo, assentou a Corte Superior que “será de con iderada qualquer mudança de filiação partidária (Constituição Federal, art. 17, § 6º; e STF: ADI 4583, DJe de 3.12.2020)” (Res. TSE n 23.610/2019, art. 55, § 3º - com a redação da Res. nº 23.671/2021).

Diante disso, pode-se concluir que, havendo migração de parlamentar para a nova legenda, ele não leva consigo

o tempo correspondente de acesso a rádio e televisão.

Afigura-se correta tal solução, pois o novo partido jama se submeteu ao crivo das urnas, nem realizou qualquer

investimento para que os seus filiados detentores de
mandato pudessem ter sido eleitos, tampouco contribuiu
efetivamente para a compo:

o do órgão legislativo. Os Deputados que participaram de sua criação ou para ele migraram já no princípio de sua existência não foram eleitos sob sua bandeira, nem utilizaram seus recursos, imagem e prestígio junto ao povo. Nesse quadro, não é razoável que um novo partido possa ser contemplado com o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão correspondente ao número de Deputados Federais (já eleitos) que conseguisse atrair para os seus quadros. Mesmo porque esse tempo seria decotado das legendas anteriores desses parlamentares, as quais

seriam injustiçadas sobretudo porque foi por elas que

os Deputados que passaram para a nova agremiação conseguiram se eleger. Não se pode esquecer que o tempo de propaganda no rádio e na televisão é também uma conquista do partido, que envidou esforços e empenhou- se na peleja eleitoral para ver sagrados seus próprios

candidatos.

— Pág. orig. 1012 —

Uma vez fixado o tempo de propaganda - are.”

agremiac

es têm direito, determina o art. 50c1L. cuea Justiça Eleitoral efetue sorteio “para a escolha - rdemde veiculação da propaganda de cada par’ uc ~u coligação no primeiro dia do horário eleitoral g >t. ‘to: . cada dia que se seguir, a propaganda veicula . nt “ltimo, na véspera, será a primeira, apresentar .o-re . * demais na ordem do sorteio”.

Cumpre aos partia. * d distribuir o horário gratuito a que tiver direito entre seus respectivos candidatos majoritários e proporcionais, respeitados o tempo deferido a cada uma dessas eleições, cabendo à Justiça Eleitoral dirimir eventuais conflitos e abusos. As agremiações também devem promover a organização, geração e gravação dos programas a serem veiculados e entregá- los às emissoras. As gravações devem ser feitas em meio compatível com as condições técnicas das emissoras geradoras, as quais devem conserva-las por até 30 dias, nos

termos do art. 71, § 3º, da Lei nº4.117/1962

Reserva de gênero - a distribuição do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV para as candidaturas proporcionais deve observar o percentual mínimo de 30% de

candidatura por gênero estabelecido no art. 10, § 3º, da LE. Caso o número de candidaturas por gênero supere o referido percentual mínimo, impõe-se o acréscimo do tempo de propaganda na mesma proporção. A fim de não se reduzir a efetividade da ação afirmativa, a distribuição do aludido percentual de tempo deve ocorrer de forma separada no rádio e na televisão, e, em cada um desses veículos, nos blocos e nas inserções (STF - ADI 5617/DF — DJe 23-3-2018; TSE — Cta nº 060025218 — DJe, t. 163, 15-8-2018; TSE — Cta nº 060048306 — j. 26-9-2022; TSE - Res. TSE nº 23.610/2019, art. 55, § 8º, e art. 77, § 1º,

Distribuição proporcional do tempo de propaganda por grupo étnico - dentro de cada gênero, deve

haver proporcionalidade na distribuição do tempo de
propaganda para as candidaturas proporcionais de

— Pág. orig. 1013 —

peças negras e não negras. Nesse sentido, c a 77, § 1º, da Res. TSE nº 23.610/2019 (inc uic > pela Res. nº 23.671/2021) determina a: “[...] II — * stinação

proporcional ao percentual de candid .u. »s de mulheres negras e não negras, calculado - mn. ba“: no total de pedidos de registro apresenta .º pe.» partido ou pela federação na circunscrição const ta nº 060030647, DJe de 5.10.2020); III- dest sa, nº sporcional ao percentual de candidaturas de hon. ns? egros e não negros, calculado com base no total de peuidos de registro apresentados pelo partido ou pela federação na circunscrição (Consulta nº 060030647, DJe de 5.10.2020)”. Para tal finalidade, a definição de pessoa negra inclui a parda - e toma por base a autodeclaração “lançada no formulário do registro de candidatura” (Res. TSE nº 23.610/2019, art. 77, § 1º — incluído pela Res. nº 23.671/2021).

À guisa de exemplo, tome-se um partido que lança

um total de 100 candidatos, dos quais 60 se declaram

do gênero masculino e 40 do feminino: (i) se no grupo

masculino houver 12 pessoas negras/pardas, a elas dever- se-á atribuir 20% do tempo (12 corresponde a 20% de 60); (ii) se no grupo feminino houver 6 pessoas negras/pardas, a elas dever-se-á atribuir 15% do tempo (6 corresponde a 15% de 40). Portanto, a distribuição do tempo de propaganda por grupo étnico se dá com base na proporção de candidaturas dentro dos respectivos grupos.

Com o intuito de não reduzir a efetividade da ação afirmativa, o tempo proporcional de propaganda atribuído a negros/pardos deve ser distribuído de forma separada no rádio e na televisão, e, em cada um desses veículos, nos blocos e nas inserções (TSE - Cta nº 060048306 — j 13-9-2022).

17.2.25.4 Primeiro turno das eleições

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão

inicia-se nos 35 dias anteriores à antevéspera do pleito (LE,

— Pág. orig. 1014 —

art. 47, caput), sendo transmitida sob duas formas: a) de > inserção.

Propaganda em rede - a propaganda em rede é disciplinada no § 1º, art. 47, da LE (cr 11. redação da Lei nº 13.165/2015). O legislador foi mais preciso, fixando o momento exato em que as peças nos programas devem ser levadas ao ar pelas emissoras. A especificação baseia-se em dois critérios: a) o período de 40 dias antes do cargo em disputa.

O quadro seguinte resume a matéria:

Espécies de Horários de eleição | propaganda | no rádio na TV e cargo da disputado

Presidente República

Deputado

Federal

Terças e quintas-feiras e

sábados

Terças e quintas-feiras e

sábados

de 7h a 7h12min

de 12h a 12h12min30s

7h12min30s a 7h25min 12h12min30s a

de 13h a 13h12min30

20h30min a 20h42min31

13h12min30 a 13h25min 20h42min30

20h55min

— Pág. orig. 1015 —

Senador (renovação de 1/3 do

Senado)

Senador (renovação de 2/3 do

Senado)

Deputado Estadual e Distrital

Segundas, quartas e sextas-

feiras

Segundas, quartas e sextas-

feiras

Segundas,

quartas

12h25mi

de7ha

7h05rir, de 7ha 1240. ni

de7ha

7h07min de 12ha 12h007mi

7h05min

'a13ha

17 205min 20h30min a 20h35min

de 13ha 13h07min 20h30min a 20h37min

13h05min a 13h15min

(renovação | e sextas- de 1/3do feiras Senado)

Deputado | Segundas, Estadual quartas

e Distrital | e sextas- (renovação | feiras

de 2/3 do

Senado)

7h15min 12h05mi 12h15mi

7h07min 7h16min 12h07mi

12h16mi

20h35mina 20h45min

13h07min a 13h16min 20h37min a 20h46min

— Pág. orig. 1016 —

Governador de Estado e do DF (renovação de 1/3 do

Senado)

Governador de Estado e do DF (renovação de 2/3 do Senado)

Segundas, quartas e sextas-

feiras

Segundas, quartas e sextas-

feiras

7h15min 7h25min 12h17 12h25mi

7h16min 7h25min 12h16mi

13h15min 13h25min 20h45min a 20h55min

13h16min 13h25min 20h46min a 20h55min

12h25mi

Prefeito Segunda- | de 7h a 7h10min sábado de 12h a

12h10mi

de 13h a 13h10min 20h30min a 20h40min

Para o cargo de vereador não é prevista a realização de propaganda em rede, mas tão somente na forma de inserções, consoante prescreve o inciso VII desse mesmo § 12, art. 47, da LE.

Propaganda em inserção - a propaganda eleitoral na forma de inserção é contemplada nos arts. 51 e 47, § 1º, VII, ambos da Lei nº 9.504/97 (e ambos com a redação da Lei nº 13.165/2015). Esse último inciso dispõe sobre

— Pág. orig. 1017 —

inserções em eleições de prefeito e vereador, e quanto a

art. 51 dispõe sobre inserções nas demais eleições.

Nos termos do art. 51, as emissoras de rádio e televisão devem reservar 70 minutos diários para « =. “em usados em inserções de 30 e 60 segundos, 2 vezes por dia, a partir do respectivo partido. As inserções devem ser feitas diariamente, inclusive aos domingos. As peças “vem ser distribuídas ao longo da programação” a. A emissora e levadas ao ar entre 5 e 24 horas. A. A. O candidato é assegurada participação nos horários de maior e menor audiência (LE, art. 52, parte final), de sorte que suas mensagens atinjam o maior número possível de pessoas.

O tempo destinado às inserções deve ser “dividido em partes iguais para a utilização nas campanhas dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, bem

como de suas legendas partidárias ou das que compõem

a coligação, quando for o caso” (LE, art. 51,1). Diferentemente do que ocorre na cadeia ou rede, não

fixa a lei os horários exatos em que as inserções devem

ser transmitidas. Tal previsão deverá constar no plano de mídia elaborado em conjunto pelos partidos e pelas emissoras, em ato presidido pela Justiça Eleitoral (LE, art. 52), ou estabelecido por esta, caso haja omissão daquelas entidades. Em qualquer caso, determina o inciso III do art. 51 da LE que na distribuição dos horários se considerem os blocos de audiência entre às 5 e 11 horas, 11 e 18 horas, 18 e 24 horas.

Nos termos do inciso IV, art. 51, da LE (com a redação da Lei nº 12.891/2013), às inserções são aplicáveis as regras (há pouco referidas) do art. 47 da LE para a propaganda em rede. Com a alteração da redação desse inciso IV, deixou de

ser proibido que a inserção contenha gravação externa.

É proibida “a veiculação de inserções idênticas no mesmo intervalo de programação, exceto se o número de inserções de que dispuser o partido exceder os intervalos

disponíveis, sendo vedada a transmissão em sequênci

para o mesmo partido político” (LE, art. 51, § 1º - renumerado pela Lei nº 13.488/2017).

— Pág. orig. 1018 —

Inserções em eleições municipais - para as , O inciso VII, § 1º, art. 47, da LE (co
municipa da Lein® 13.165/2015) contempla os candidai.> prefeito e vereador com
“inserções de trinta e .<s. »nta segundos,

no radio e na televisa

, totaliz7 +d. se' enta minutos diários, de segunda-feira a dom' 79, 1. tribuidas ao longo
da programação veiculada entre »s cinco e as vinte e quatro horas, na propor “o «> 7 J%
(sessenta por cento) para Prefeito e 40% (qu. 'ent . por cento) para Vereador”.

Somente serão exibidas as inserções de televisão “nos Municípios em que houver
estação geradora de serviços de radiodifusão de sons e imagens” (LE, art. 47, § 1º-A - incluído
pela Lei nº 13.165/2015).

17.2.25.5 Segundo turno das eleições

Havendo segundo turno, é assegurada a realize

propaganda eleitoral em bloco e inserção, no rádio e na

televisão, para cada eleição ou cargo em disputa.

Nessa fase do processo eleitoral, o tempo de propaganda é distribuído de forma igual
entre os concorrentes. Não importa, pois, que a agremiação do candidato tenha ounão
representação no Congresso Nacional.

A propaganda ocorrerá “a partir da sexta-feira seguinte à realização do primeiro turno e até a antevéspera da

eleição” (LE, arts. 49, caput, e 51, § 2º). Nesse período deve ocorrer a proclamação dos resultados das eleições presidencial e estaduais. Assim, todas as propagandas de segundo turno terão início no mesmo dia, ou seja, na “sexta-feira seguinte à realização do primeiro turno”. Entretanto, se por alguma razão não for possível a proclamação dos resultados em algum Estado, isso não impedirá o início da propaganda para a campanha presidencial e para os demais Estados em que a proclamação ocorreu regularmente.

Na propaganda em bloco ou rede, prescreve o art.

49 da Lei nº 9.504/97 que as emissoras de rádio e

televisão deverão reservar dois blocos diários - inclusive

— Pág. orig. 1019 —

aos domingos - de 10 minutos para o horário -1e*or.", iniciando-se as 7 e às 12 horas, no rádio, e às 1: ea. 7 4:30 horas, na televisão.

Na circunscrição em que houver s gu do turno para

os pleitos de Presidente da Repúb! a Go ernador, cada

eleição contará com 10 minutos .c 1X >> bloco. Nesse caso,

a exibição da propaganda de -le*ça, vresidencial precede a de Governador. Como 0* mp é .epartido de forma igual entre os candidatos, ca. qu | contará com 5 minutos. Quanto à inserção, é prevista no art. 51, § 2º, da LE (incluído pela Lei nº 13.488/2017). É mister que as emissoras destinem diariamente, inclusive aos domingos, 25 minutos “para serem usados em inserções de trinta e de sessenta segundos”. Devem ser veiculadas entre as 5 e 24 horas. O referido tempo destina-se ao “cargo em disputa”, sendo dividido igualmente entre os candidatos, de sorte que cada um destes contará com 12 minutos e 30

segundos.

E se houver na circunscrição segundo turno para os pleitos de Presidente da República e Governador? Nesse caso, para cada eleição são garantidos 25 minutos, sendo tal tempo dividido igualmente entre os respectivos candidatos; de modo que cada candidato terá o tempo 12 minutos e 30 segundos. 17.2.25.6 Invasão de horário e participação de apoiador

Conforme visto, a distribuição do tempo de rádio e televisão é minuciosamente especificada em lei, sendo

estabelecidas as possibilidades para cada cargo em disputa

em todas as eleições.

Coloca-se, então, o problema relativo à propaganda de um cargo usar ou invadir o horário reservado a outro.

A Lei nº 9.504/97 trata desse problema em seus arts. 53-A (com a redação da Lei nº 12.891/2013) e 54 (com a redação da Lei nº 13.165/2015). Enquanto o

— Pág. orig. 1020 —

primeiro dispõe sobre a invasão de horários de: indo » campanhas majoritária e proporcional, o segun. oc irada participação de apoiador.

Invasão de campanha majoritária <1. vproporcional e vice-versa - O art. 53-A, primeirs vn. 'te. la LE veda a invasão de horário ou de tempc '>1“c >aganda destinado à candidatura proporcional de pr. xaganda de candidato majoritário e vice-versa "sa 'rv' .nição é reiterada no § 2º daquele mesmo dispos. 'vo gal, que proíbe “a utilização da propaganda de canaidaturas proporcionais como propaganda de candidaturas majoritárias e vice-versa”.

Assim, no âmbito de um mesmo partido ou coligação, a propaganda de cada cargo deve se limitar ao espaço que lhe é reservado. Previne-se com isso o desvirtuamento da distribuição legal de horário gratuito no rádio e na televisão e, conseqüentemente, o desequilíbrio das campanhas e do pleito, pois uma candidatura seria indevidamente beneficiada com tempo superior ao que lhe

foi reservado.

A inobservância das regras de distribuição do tempo de

propaganda gratuita entre a ndidaturas majoritárias e proporcionais sujeita a agremiação infratora à perda de “tempo equivalente no horário reservado à propaganda da eleição disputada pelo candidato beneficiado” (LE, art. 53- A, § 3º). Medida essa que visa a reequilibrar a distribuição do tempo entre os concorrentes.

Mas essa restrição é relativa. Se os Poderes da República são independentes, devem também ser harmônicos entre si; não se governa isoladamente, sem intenso diálogo entre os Poderes. É, pois, legítimo o interesse de candidatos majoritários em eleger bancada de parlamentares que lhes

dê sustentação, assegurando a governabilidade. Por outro lado, há situações em que, devido ao prestígio que goza junto à população, a vinculação de candidato majoritário a proporcional beneficia mais a este que àquele. Sob tais prismas, não é ilícita a só referência ou vinculação a candidato majoritário em horário destinado à candidatura proporcional, desde que esta não seja desnaturada. Assim,

— Pág. orig. 1021 —

na propaganda televisiva, admite-se a utilização <>

legendas com referências a candidatos majoritários. 7. ao fundo, cartazes ou fotografias desses candidatos. > também é lícita a menção ao nome e ao número de qualquer candidato do partido ou da coligação” >|. F. 2 t. 53-A, caput, segunda parte). Já na propaganda 1a 1. » rádio, dada sua natureza, a referência só pode ser feita oralmente. Além disso, admite-se “a inserção de depoimento de candidatos a eleições proporciona. no horário da propaganda das candidaturas majoritárias e vice-versa, registrados sob o mesmo partido ou coligação, desde que o depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu o tempo” (LE, art. 53-A, § 1º).

Participação de apoiador no primeiro turno - a segunda parte do art. 54, caput, da LE (com a redação da Lei

nº 13.165/2015) permite a participação de apoiador na propaganda gratuita no rádio e na televisão. Por apoiador, compreende-se a pessoa com aptidão para propiciar benefícios eleitorais ao apoiado. Eis o inteiro teor do referido dispositivo legal.

“Art. 54. Nos programas e inserções de rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral gratuita de cada partido ou coligação só poderão aparecer, em gravações internas e externas, observado o disposto no § 2º, candidatos, caracteres com propostas, fotos, Jingles, clipes com música ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do candidato ou do partido, bem como seus apoiadores, inclusive os candidatos de que trata o § 1º do art. 53-A,

que poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por cento) do tempo de cada programa ou inserção, sendo vedadas montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais. [.

— Pág. orig. 1022 —

Tem-se, pois, que a propaganda no rádio e na televisão. » poderá contar com a participação de candidatos: “os » .eus apoiadores.

Os apoiadores poderão usar “até 25%. \. nte e cinco por cento) do tempo de cada programa “1. ser ao”.

Interpretação literal do cit “9 1 54 da LE (com a redação da Lei nº 13.15/2015) poderia induzir a compreensão de que « ~'q. 2 pessoa poderia figurar como “apoiador” de 'm candidato. Entretanto, não há razoabilidade no entendimento de que pessoa ou candidato

filiado a um partido (ou coligação) possa usar o horário eleitoral gratuito de candidato de outro partido (ou outra coligação), ainda que na qualidade de apoiador. Entendimento como esse subverte a lógica que preside as regras de distribuição de tempo de rádio e televisão, que deve ser reservado para a promoção e exposição do candidato que a ele faz jus.

Por outro lado, é razoável o entendimento que permite a

participação no horário eleitoral gratuito de um candidato

de apoiador sem filiação partidária e de candidato do mesmo partido (ou de partido integrante da mesma coligação).

Logo, no âmbito de um mesmo partido ou de uma mesma coligação, um candidato majoritário pode participar como apoiador da propaganda de outro majoritário. Por exemplo: candidato a senador pode ocupar até 25% do tempo de candidato a governador e vice-versa, desde que tal participação “consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu o tempo”, ou seja, ao candidato apoiado. Essa limitação tem o sentido de evitar o desvirtuamento das regras de distribuição de tempo entre os diversos cargos (LE, art 47), o que poderia gerar benefício indevido a um dos candidatos e, pois, desequilíbrio do pleito.

Havendo descumprimento do citado art. 54 da LE, pode ser determinada a adequação da propaganda

Não há específica previsão de sanção de perda de tempo

destinado ao candidato beneficiado. Todavia, cogita-se a

— Pág. orig. 1023 —

aplicação dessa sanção, afirmando-se a incidência do art. 54 da LE.

Trata-se de uma situação em que

o art. 53-A da LE, porque as normas do art. 54 da LE são essencialmente semelhantes.

Art. 53-A da LE. Para esse entendimento, “a agremiação

do fato de o art. 54 fazer expressa referência ao § 1º

infratora sujeita-se à perda de “tempo equivalente no horário reservado à propaganda do candidato eleito disputada pelo candidato beneficiado” (art. 54-A, § 3º).

Participação de apoiado no segundo turno na propaganda eleitoral voltada para o segundo turno das eleições, o § 1º, art. 54, da LE proíbe “a participação de filiados a partidos que tenham formalizado o apoio a outros candidatos”. Assim, dadas as peculiaridades das eleições de segundo turno, admite-se a participação de pessoa filiada a partido diverso do candidato apoiado, contanto que não haja formalizado apoio a outros candidatos.

Participação em propaganda de âmbito regional - com

vistas a reforçar o desempenho do partido nas eleições,

permite-se que a agremiação utilize, na propaganda

eleitoral de seus candidatos em âmbito regional, “a imagem e a voz de candidato ou militante de partido político que integre a sua coligação em âmbito nacional” (LE, art. 45, § 6º).

17.2.25.7 Inexistência de emissora geradora de sinais de rádio e televisão

Apesar dos sinais das emissoras de rádio e televisão serem difundidos e captados em muitos municípios, poucos são os que sediam as entidades geradora e retransmissora dos programas.

Nem sempre há identidade entre a emissora geradora e a retransmissora. Aquela detém a tecnologia e os equipamentos necessários para gerar sinais e levá-los ao ar, de modo que sejam captados pelos aparelhos de rádio e televisão sintonizados em sua faixa; além disso, encontra-se aparelhada para administrar a grade de sua

— Pág. orig. 1024 —

programação. A seu turno, a emissora retransmissora

repetidora não só capta ou recebe os sinais gerados pela primeira e os repassa. Em princípio, os equipamentos de retransmissão não são aptos para a geração de sinais, tampouco para a administração de todo o programa exibido pela emissora geradora. Além disso, os atos de outorga expedidos pelo Ministério das Comunicações são específicos, apenas no âmbito das retransmissoras a execução de serviços de transmissão e retransmissão de sinais em determinada localidade.

Nas eleições municipais, tal situação se torna um grave problema. É que a propaganda eleitoral relativa aos candidatos do município em que a geradora está sediada será transmitida para todas as cidades que recebem seus sinais. Assim, os eleitores residentes nessas cidades ficarão bem informados acerca dos candidatos do município que sedia a geradora.

É certo que os arts. 47, 49 e 51 da Lei nº 9.504/97

não distinguem as emissoras geradoras das emissoras

retransmissoras ao estabelecer a obrigação de reserva do horário destinado à propaganda eleitoral gratuita. Na verdade, é direito dos partidos e dos candidatos terem suas mensagens veiculadas nesse espaço.

No entanto, insta ponderar que, se tecnicamente não for exequível a exibição dos programas dos candidatos dos municípios que recebem os sinais da emissora geradora, tal exibição não poderá ser exigida dela.

Nesse sentido, dispõe o art. 48 da LE (com a redação da Lei nº 12.034/2009) que, nas eleições

municipais, se não houver emissora de rádio e televisão

na cidade, a Justiça Eleitoral deverá garantir “aos

Partidos Políticos participantes do pleito a veiculação

de propaganda eleitoral gratuita nas localidades aptas

à realização de segundo turno de eleições e nas quais seja operacionalmente viável realizar a retransmissão”. Note-se que a transmissão da propaganda pressupõe o atendimento cumulativo de dois requisitos, a saber:

viabilidade técnico-operacional e aptidão do município

— Pág. orig. 1025 —

para realizar segundo turno (o que implica ter m7'sd>2.7 mil eleitores) - nesse sentido: TSE - Rp. nº 852-. 8/1 *- Je,

t. 77, 25-4-2013, p. 64

O número de Municípios atendidos ¢ -v. -oincidir coma quantidade de emissoras geradoras 'is on' eis.

Não é “exigível, das *aço— repetidoras e retransmissoras, que gerem progí. mas eleitorais para os Pet nº 2.860/DF - PSS

4-9-2008). O acerto des. > in rpretação é evidente. Afinal,

municípios onde se situ' >" \ “S”

ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível.

Diante disso, cabe indagar: como será utilizado o tempo vago, caso a emissora retransmissora não veicule o sinal da geradora para o município de sua sede? Sobre isso, já se

entendeu que:

] no período do horário eleitoral gratuito, as emissoras geradoras devem proceder ao bloqueio da transmissão para as estações retransmissoras

e repetidoras localizadas em município diverso,

substituindo a transmissão do programa por uma imagem estática, com os dizeres “horário destinado à propaganda eleitoral gratuita' [...]” (TSE - Pet nº 2.860/DF - PSS 4-9-2008).

ões retransmissoras nao

“No caso de estac habilitadas, técnica e legalmente, a gerar imagens, inexistente impedimento de que a geradora, naquele horário, gere a imagem da tarja “horário destinado a propaganda eleitoral gratuita', diante da impossibilidade de as retransmissoras o fazerem” (Res. TSE nº 14.705/89).

17.2.25.8 Sanções

A Lei nº 9.504/97 previu um sistema próprio de sanção para as condutas infringentes das regras erigidas

para a propaganda eleitoral gratuita na televisão e no

— Pág. orig. 1026 —

radio. Encontram-se sujeitos a penalidades: ca" dicata , partidos, coligações e emissoras.

Nesse sentido, o § 1º do art. 53 estabelece . ' perda do

direito à veiculação de propaganda r J . rario eleitoral

gratuito do dia seguinte", caso se" « ibir a propaganda

que possa degradar ou ridiculari" "c.n "datos. Outrossim,

é dado à Justiça Eleitoral + .1pedh. "a reapresentação de propaganda ofensiva à F ora te candidato, à moral e aos bons costumes" (§ 2º).

Já o § 3º do art. 53-A sanciona o descumprimento das regras que veicula com a perda, para o partido ou a coligação, em seu horário de propaganda gratuita, de "tempo equivalente no horário reservado à propaganda da eleição disputada pelo candidato beneficiado" pela conduta infratora.

Também é prevista sanção pecuniária para exibição de propaganda eleitoral por parte de emissora "não autorizada a funcionar pelo poder competente" (LE, art. 44,8 3º)

Por outro lado, reza o art. 55, parágrafo único, da LE que

a violação dos incisos I e II (e

inciso II foi suspenso pelo STF na ADI 4.451/DF, sessão de 2-9-2010) do art. 45 dessa mesma norma sujeita o partido ou a coligação à "perda de tempo equivalente ao dobro do usado na prática do ilícito, no período do horário gratuito subsequente, dobrada a cada reincidência, devendo o tempo correspondente ser veiculado após o programa dos demais candidatos com a informação de que a não veiculação do programa resulta de infração da lei eleitoral". Esclareça-se que o referido inciso I proíbe "transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou

em que haja manipulação de dados".

Por fim, o art. 56 da Lei nº 9.504/97 prevê sanção à emissora que deixar de cumprir as disposições atinentes

à propaganda. Nesse caso, a Justiça Eleitoral poderá

determinar a suspensão, por 24 horas, de sua programação

— Pág. orig. 1027 —

normal. No período de suspensão, a Justiça leito,

veiculará mensagem de orientação ao eleitor, 1. te: *.da, a cada 15 minutos (§ 1º). Em cada reiteração ac > nduta, o período de suspensão será duplicado (“ --,

Insta registrar que as hipótese” vist.s no referido art. 53, § 1º, não se conf dem com os eventos ensejadores de pedido de resp. ta. Previsto no art. 58 da LE, o direito de 7s, 6a é assegurado sempre que houver ofensa, a. da jue indireta, “por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou

sabidamente inverídica”. Em verdade, o direito de resposta

desmentido, a informação correta, que, portanto,

pressupõe ofensa capaz de autorizar o

tem qualificação outra que degradar ou ridicularizar o candidato. Se o trecho foi considerado ofensivo e autorizou o direito de resposta não pode ser

considerado ao mesmo tempo capaz de degradar ou

ridicularizar o candidato para o fim de aplicar-se a penalidade da parte final do § 1º do art. 53 da Lei nº 9.504/97, tanto que os ritos são diversos, o primeiro previsto no art. 58 e o segundo no art. 96 da Lei especial de regência. Degradar ou ridicularizar, portanto, não estão vinculados à ofensa por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica. Estas excluem aquelas no sistema da Lei nº 9.504/97” (TSE - Rp nº 1.286/DF - PSS 23-10-2006 - excerto do voto do Min

Menezes Direito).

Para que as sanções assinaladas sejam aplicadas, é

preciso que o interessado ou o Ministério Público acione a

jurisdição Eleitoral. Todavia, em determinadas situações, não se pode negar à Justiça Eleitoral a possibilidade de

agir de ofício para impedir a veiculação de propaganda

manifestamente abusiva e atentatória à ordem pública.

— Pág. orig. 1028 —

Aqui, a atuação da autoridade eleitoral ac»m.» fundamento no poder de polícia. Frise-se, , re.» «ao ser possível, sem provocação da parte legitim.. * , aplicar sanções como multa, perda de tempc ue »ropaganda ou suspensão da programação da er is. .ra Nesses casos, impõe-se o exercício do direit’ 4¢ 1,9, instaurando-se processo judicial, no qual se* . arse, ‘rado o contraditório e a ampla defesa. O procet” -a1. 9 . ser observado é o do art. 96 da Lei nº 9.504/97.

17.2.26 Propaganda na Internet, meios digitais e redes sociais 17.2.26.1 Introdução

Novas tecnologias alteraram profundamente as relações na sociedade globalizada e a própria forma das

interações individuais. A política necessita da mídia e

de eficientes processos de comunic.

ção social para a sua

realização. Com o crescente predomínio das tecnologias

digitais, cada vez mais a propaganda político-eleitoral deixa as ruas para se concentrar no mundo eletrônico- virtual, notadamente em aplicações de Internet e redes sociais.

Há quem pregue a plena liberdade de ação na rede, argumentando que o mundo virtual é aberto a todos. Afirmam ser impossível submeter a Internet a rígido controle, pois sua governança é descentralizada e ela não conhece limites territoriais; muitos provedores encontram-se radicados no exterior. Assinalam, ainda, que a Internet não é um sistema nacional, mas global. O estabelecimento de restrições rígidas nesse setor priva os eleitores de ter acesso a informações importantes para a formação de suas opiniões; prejudica os candidatos, que ficam limitados à propaganda feita em suas próprias páginas; afeta os portais, que são tratados como se

detivessem concessões públicas; asfixia as finanças de

— Pág. orig. 1029 —

empresas privadas, que não podem vender espaço para

propaganda nos sites.

No entanto, muitos afirmam a necessidade de ampla regulamentação estatal. Para estes, a Internet constitui um espaço público, sendo irrelevante a existência de concessão ou permissão para sua exploração. O seu controle está nas mãos de poucos grupos empresariais, que seguem a lógica capitalista e buscam o lucro em suas atividades. A ausência de regras estatais deixaria sem solução o problema de atribuição de responsabilidade jurídica pela prática de infrações, com isso contribuindo para a ocorrência de graves

abusos e ilícitos, a manipulação da opinião pública e

a proliferação de desinformação e fake news nas redes sociais. Isso poderia não só desequilibrar as campanhas eleitorais, como também retirar a sinceridade das eleições, prejudicando, portanto, o normal funcionamento do

regime democrático.

Não se pode negar que atualmente a Internet constitui

um dos mais importantes e eficientes meios para interação

social, pois é o suporte de uma gigantesca rede de comunicação. Se é verdade que muitos são os usos que se pode fazer dela (lícitos e ilícitos), também é certo que nem todos os

seus recursos e possibilidades são acessíveis a todas as pessoas. O desenvolvimento de sites, aplicativos e sistemas, a produção e veiculação de vídeos, o impulsionamento e a priorização de conteúdos, e. g., podem envolver altos custos financeiros. Elevados, também, são os custos de aparelhos e equipamentos que permitam o acesso e o uso eficiente do sistema, sem mencionar a cobrança de custos e serviços pelas operadoras de Internet. Os altos custos podem restringir o acesso a tecnologias de ponta.

Por variadas razões deve haver regulamentação do Estado (e não apenas introduzidas pelas próprias empresas do setor) do uso da Internet e redes sociais nas eleições. Ante a possibilidade de plataformas, aplicativos,

— Pág. orig. 1030 —

mecanismos de busca e redes sociais se *srrxe. arge garantir a integridade, a normalidade e a «> imidade

instrumentos de ações indevidas e até ili it

do pleito eleitoral. A propósito, lem'.a "rank Pasquale (2016, p. 60 e 66): "New me "a gia' ts can tame information overload by pers' .*h 1. 3 coverage for us [...] Moreover, behind the tr -nric.' inscrutability, there's

plenty of room for opr "wu 'st.c, exploitative, and just plain careless conduc: to | ide" ("Os gigantes da nova mídia podem controlar a abundancia de informações personalizando a cobertura para nós [...] Ademais, por tras da inescrutabilidade técnica, ha muito espaço para se esconder uma conduta oportunista, exploradora ou simplesmente descuidada"). É mister, pois, evitar a

manipulação do debate público, prevenir a dissemina

de discursos de violência, preconceito, discriminação e ódio, a difusão de fake news, de páginas e perfis espúrios. Isso para que as eleições sejam realmente democráticas,

legítimas e sinceras.

ão do

Em perspectiva histórica, a ampla normatiza

uso da Internet nas eleições iniciou-se com a Lei nº 12.034/2009, que introduziu na Lei nº 9.504/97 os arts. 36-A, I (atualmente com redação alterada), 57-A (também com redação alterada) até 57-1, 58, § 3º, IV, e 58- A. Antes disso, inexistia regulamentação abrangente da propaganda eleitoral realizada no mundo virtual. A Justiça Eleitoral pronunciava-se à medida que os casos lhe eram apresentados.

Mas embora não existisse previsão legal detalhada, não se podia afirmar que esse espaço fosse alheio às eleições, pois, na prática, os candidatos recorriam à Internet e às redes sociais para conquista de votos. Como exemplo, informa Graeff (2009, p. 35-40) que no ano de

2002

“a campanha presidencial de José Serra criou o Pelotão 45, grupo de voluntários cadastrados pela

Internet e que chegou a ter 25 mil pessoas [...]. Fora

dos sites de campanha, mas já mostrando o poder de

— Pág. orig. 1031 —

mobilização das mídias sociais, durante a campanha

de Sarney à reeleição ao Senado, em 2002”, n.ºs de 80 blogs criaram a campanha “Xô Sarney, [...]”. E prossegue: “A campanha para reeleição de Gilberto Kassab à prefeitura de São Paulo criou uma rede social própria, batizada de K2”, para facilitar a comunicação com os

eleitores e simpatizantes. Mais de 10 candidatos [...]”.

Eram as comunidades criadas nas redes sociais em prol ou contra determinada candidatura. Nas eleições municipais de 2008, ficaram famosos os vídeos que circularam no YouTube, protagonizados pelo humorista

Tom Cavalcanti, em prol de Márcio Lacerda, candidato

vitorioso a prefeito da capital mineira; tais vídeos exibiam explícita propaganda negativa em desfavor do candidato opositor.

Por certo, o uso de tecnologias digitais contribui para

estimular diálogos e debates públicos acerca de questões

políticas, das eleições e do processo eleitoral democrático,

além de tornar os candidatos mais conhecidos ou populares, divulgando suas histórias de vida, ações, ideias, projetos e propostas políticas.

17.2.26.2 Liberdade de expressão na Internet

Nos ambientes virtuais da Internet e redes sociais é assegurada a liberdade de manifestação do pensamento, sendo lícitas expressões de apoio, elogio ou crítica a agremiação política ou candidato (CF, art. 5º, IV; LE, arts. 57-A e 57-D). Mas tal liberdade não é absoluta, estando

sujeita a restrições de diversas ordens. Assim, por exemplo, é “vedado o anonimato durante a campanha eleitoral”,

bem como a propaganda (CF, art. 3º, III; CE, art. 243) que:

a) faça apologia à guerra, a processos violentos para

subverter o regime, a ordem política e social;

— Pág. orig. 1032 —

difunda fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial de causar danos ao equilíbrio do pleito ou a integridade do

processo eleitoral; incite atentado contra as liberdades;

instigue a desobediência coletiva ao

cumprimento da lei pública;

implique oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de

qualquer natureza;

perturbe o sossego público, com algazarra ou abusos de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;

calunie, difame ou injurie quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam

autoridade pública;

h) promova desordem informativa com a

propagação de notícias falsas (fake news);

i) abuse da liberdade de expressão, notadamente mediante a defesa ou estímulo a discursos de ódio e violência, preconceitos de origem, raça, gênero, orientação sexual, cor, idade, crença religiosa ou político-filosófica e quaisquer outras formas de discriminação.

Ao apreciar os casos que lhe são submetidos, a Justiça Eleitoral deve ser comedida, interferindo o menos possível na dialética democrática ou só quando houver necessidade de tornar efetivo algum direito fundamental, de sorte que manifestações na rede devem ser limitadas quando ocorrer ofensa a direito ou configuração de ilícito. Afinal, a expressão e manifestação dos cidadãos em plataformas digitais e redes sociais sobre temas político-eleitorais, candidaturas e partidos - ainda que haja crítica ou elogio

— pode não caracterizar propaganda eleitoral, mas sim o

exercício da liberdade fundamental de expressão: ».

Deveras, é preciso cautela para não se confundir discursos legítimos, abrigados pelo princípio fundamental de expressão, com discursos espúrios. É assente o entendimento no sentido de que a lei inclui no conceito de propaganda eleitoral “a manifestação espontânea na Internet de pessoas naturais, sob a forma de elogio ou crítica a candidato, partido político [...]” (Res. TSE nº 23.610/2019, art. 28, § 6º). 17.2.26.3 Quem pode realizar propaganda

eleitoral na Internet?

A luz do art. 57-B da Lei nº 9.504/1997, propaganda eleitoral na Internet pode ser realizada por candidato,

partido, coligação e “qualquer pessoa natural” ou física.

Assim, pessoa jurídica - privada ou pública - não pode

promovê-la nem a patrocinar.

17.2.26.4 Marco temporal da propaganda

eleitoral na Internet

A propaganda eleitoral na Internet somente pode ser difundida “após o dia 15 de agosto do ano da eleição” (LE, art. 57-A), ou seja, a partir do dia 16 daquele mês.

Mas a rigidez desse termo inicial é mitigada pelo art. 36-A da LE. Por esse dispositivo, antes da referida data é permitida a realização de marketing político mediante a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates na Internet, podendo, inclusive, haver menção à pretensa candidatura, exaltação pessoal, pedido de apoio político, exposição de plataformas e projetos políticos. Em qualquer caso, porém, é proibido haver explícito pedido de voto. Portanto, no período pré-eleitoral, não é vedada a promoção pessoal de filiado a partido e pretendente a

candidato.

— Pág. orig. 1034 —

No tocante ao marco temporal final, o art. 72 da

Lei 12.034/2009 permite seja mantida até 24 horas de, a partir do dia da eleição a propaganda “veiculada gratuitamente na Internet, no sítio eleitoral, blog, sítio eletrônico, ou outros meios eletrônicos decorrentes do candidato, ou no sítio do partido ou coligação: *9, 1. > formas previstas no art. 57-B da Lei nº 9.042 de 30 de setembro de 1997”. Logo, pode perm - 2c. ~ “durante o dia do pleito a propaganda veiculada, atuadamente pela Internet ou em redes sociais pelo próprio candidato ou por seu partido. Fora dessas hipóteses, por força do disposto no art. 240, parágrafo único, do Código Eleitoral, é vedada a realização de propaganda desde a antevéspera do pleito, isto é, 48 horas antes de seu início. Portanto, desde a antevéspera do

pleito até 24 depois é vedada a circulação paga ou impulsionada de propaganda eleitoral na Internet, “cabendo ao provedor de aplicação, que comercializa o

impulsioneamento, realizar o desligamento da veiculação

de propaganda eleitoral” (Res. TSE nº 23.610/2019, art. 29,§ 11 - incluído pela Res. TSE nº 23.732/2024)

Note-se, porém, que no dia da eleição não pode haver alteração no conteúdo da propaganda regularmente veiculada por candidatos e partidos pela Internet e em redes sociais, devendo ser mantidos os conteúdos publicados anteriormente. E mais: no referido dia também não pode haver impulsionamento de conteúdos, nem mesmo pelos candidatos e partidos. Essas duas condutas foram tipificadas como crime no art. 39, § 5º, IV, da LE (incluído pela Lei nº 13.488/2017), que assim dispõe: “a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet de que trata o art 57-B desta Lei, podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente”. Assim, por exemplo, se candidato tem uma página ou perfil no Facebook, no dia da eleição não é necessário

retirá-los nem deletar seus conteúdos, pois nesse dia

eles podem ser mantidos - porém, não poderá haver

— Pág. orig. 1035 —

publicação de conteúdos novos, tampouco podr.a 'sav. = impulsionamento de posts já existentes.

17.2.26.5 Formas lícitas de pro ag. nda eleitoral na Internet

O art. 57-B da LE define =. fon. as lícitas de realização de propaganda eleitoral' ne. J .cernet. Estabelece esse

dispositivo:

“art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá

ser realizada nas seguintes forma: I - em sitio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;

II em sitio do partido ou da coligação, com

endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e

hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de

serviço de internet estabelecido no País

III- por meio de mensagem eletrônica para endereços

cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido

ou coligação;

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado

a) candidatos, partidos ou coligações; ou

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos”.

Candidatos e partidos devem comunicar à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos (incluídos os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens)

das aplicações aludidas no referido art. 57-B, “podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos

— Pág. orig. 1036 —

endereços eletrônicos em uso antes do jucin vt

propaganda eleitoral” (LE, art. 57-B, § 1º - acordo

pela Lei nº 13.488/2017). A comunicação ha *- ser feita “no Requerimento de Registro de Ca" ux. "tura (RRC) ou no Demonstrativo de Regularida"> . > A'»s Partidários (Drap)” (TSE - REspe nº06010C "7,t. j.11-5-2021; Res. TSE nº 23.610/2019, art. 2º,§ 1º. aiterada pela Res. TSE nº 23.732/2024).

Pelos incisos le II, é 1 cult do ao candidato e ao partido manterem site ou página na Internet. O cadastro do respectivo domínio deverá ser feito junto ao órgão gestor da Internet Brasil, responsável pela distribuição e pelo registro de domínios (www.registro.br). O site deve ser hospedado em empresa provedora de serviço de Internet

abelecida no Brasil, sendo vedada sua hospedagem em provedor sediado no exterior.

Por sua vez, o inciso III permite a divulgação de propaganda por meio de “mensagem eletrônica”. Ao

aludir a “Internet” e “mensagem eletrônica”, o presente

dispositivo (art. 57-B, caput, e inciso III) abrange não só o serviço de e-mail (correio eletrônico), como também o de mensagens enviadas por telefone celular ou smartphone. Essas últimas são denominadas SMS (Short Message Service); trata-se de mensagens de textos curtos, e o envio é feito de forma quase instantânea. Abrange, ainda, plataformas como WhatsApp e Telegram (que funcionam como “multiplataforma de mensagens instantâneas para smartphones”), que, além de mensagens curtas de textos, ainda permitem o envio de imagens, vídeos e mensagens de áudio. Tanto o SMS quanto o WhatsApp e o Telegram são aplicações que permitem interação pela Internet, podendo-se dizer que representam uma evolução do e-

mail e das ferramentas virtuais. São formas lícitas de

comunic

o porque o art. 57-A da LE permite “a

propaganda eleitoral na Internet”, sem especificar os meios nem as ferramentas. Os conteúdos devem ser enviados para endereços

eletrônicos obtidos de forma lícita e gratuita pelo

— Pág. orig. 1037 —

partido ou candidato, desde que haja consentir .er“o x» destinatário (observada a Lei nº 13.709/2018 - © D). Afigura-se natural que a agremiação po..*a possa compartilhar com seus próprios ca .u..1tos os dados e cadastros de endereços eletrôn' ns que mantiver sob

seu controle. Ademais, por 'ta. art. 57-E (lido

a contrario sensu) pode « convi dato lançar mão de cadastros de endereços -* *rt "ir us que lhe forem cedidos gratuitamente por terc 'ros sejam eles pessoas naturais ou jurídicas, exceto as pessoas e entes arrolados no art. 24 da LE- porque estas são proibidas de fazer qualquer tipo de doação a candidato.

Finalmente, o inciso IV do art. 57-B da LE autoriza

a realiz

o de propaganda por meio de blogs, redes

sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações

de Internet assemelhadas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (a) candidatos, partidos, federações de partidos ou coligações - desde que não contratem disparos

em massa de conteúdo; (b) pessoa natural, sendo vedada a

contratação de impulsionamento e disparos em massa de

conteúdos, bem como a remuneração, a monetização ou

a concessão de outra vantagem econômica (LE, art. 57-J; Res. TSE nº 23.610/2019, art. 28, IV, a e b - com a redação da Res. nº 23.732/2024). Assim, observadas as restriçê

assinaladas, são lícitas a comunicação e a propaganda em blogs, sítios de interação como X/Twitter, aplicativos como Tik Tok, YouTube e Messenger, redes sociais como Facebook, Instagram e Snapchat.

Entre os meios e instrumentos utilizáveis, incluem-se aparelhos móveis como tablets e smartphones. De sorte que imagens, mensagens, notícias, alertas, esclarecimentos e avisos de caráter eleitoral podem ser enviados por essa mídia; também podem ser disponibilizados aplicativos, programas e materiais para download, facultando-se aos destinatários baixar e reenviar conteúdos como textos, jogos, vídeos, áudio e jingles de campanha. Té-m-se destacado as vantagens da campanha eleitoral por tais

aparelhos - a chamada campanha digital -, pois: (i) é alto o

— Pág. orig. 1038 —

índice de absorção de mensagens devido à segmentação »

público; (ii) as mensagens enviadas são mais |. las » ¢ as remetidas por e-mail; (iii) mesmo quando em deslocamento, os eleitores recebem < , para acessar, visualizar as imagens, ler as mensagens? >1. eir .eragir; (iv) no ano de 2022, o Brasil contava com 153,1 milhões de usuários de Internet, o que representa 74,2% da população com 10 anos ou mais (disponível em: <http://www.cetic.br/pt/noticia/tres-em-cada-quatro-brasileiros-ja-utilizam-a-internet-aponta-pesquisa-tic-domicilios-2019/>. Acesso em: 26 abr. 2022), prevalecendo o acesso à rede por meio de aparelhos móveis e smartphones. Por isso, a campanha digital tornou-se uma estratégia eleitoral obrigatória, de primordial importância em qualquer certame político.

Nas redes sociais, também são disponibilizados aplicativos e jogos, alguns dos quais visam auxiliar no voto, notadamente na coleta de informações sobre

candidatos.

17.2.26.6 Impulsionamento e priorização de

conteúdos

O art. 57-C, caput, da LE (com a redação da Lei nº 13.488/2017) veda a veiculação pela Internet “de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga”, excetuando, porém, o “{impulsionamento de conteúdos”.

Impulsionamento é o serviço oneroso oferecido em redes sociais por plataformas como Facebook e Instagram e por ferramentas de buscas ou sites buscadores como Google e Yahoo. As técnicas utilizadas permitem direcionar determinados conteúdos aos usuários que se pretende

atingir, aumentando, assim, a sua visibilidade e o seu

impacto. O serviço é prestado pelas próprias plataformas, as quais devem estar cadastradas na Justiça Eleitoral (Res. TSE nº 23.610/2019, art. 29, § 10 - incluído pela Res. nº 23.671/2021)

— Pág. orig. 1039 —

Nos termos do referido art. 57-C, caput, “é”

do impulsionamento requer: (i) que seja “identificado de forma inequívoca como tal”; (ii) que seja “tratado exclusivamente por partidos, coligações > candidatos e seus representantes”; portanto, é vedada a contratação por pessoa natural. Ademais, nos termos do § 3º daquele dispositivo, o impulsionamento “(..) deve “ser contratado diretamente com provedor de acesso à Internet [i.e., com empresas do setor] com sede e foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no País”; (iv) só pode ser empregado “com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas

agregiações”.

iv”) sugere que esse

Essa ultima restrição (item

serviço não possa ser usado para a realização de propaganda de conteúdo negativo, mas apenas positivo. E assim dispõe o art. 28, § 7º-A, da Res. TSE nº 23.610/2019 (incluído pela Res. TSE nº 23.732/2024): “O

impulsionamento de conteúdo em provedor de aplicação

de internet somente poderá ser utilizado para promover ou beneficiar candidatura, partido político ou federação que o contrate, sendo vedado o uso de impulsionamento para propaganda negativa”. A jurisprudência já havia se pacificado nesse sentido, confira-se: AgR-AREspe nº 060194296, j. 8-8-2023). Em igual sentido: TSE - AgR- REspe nº 0600161-80/CE - j. 26-5-2022; TSE - AgR- AREspe nº 060211108/ES — j. 14-9-2023; TSE - Rec-Rp nº 060140547/DF —j. 16-10-2023. Não obstante, embora se possa entrever na referida regra o propósito de evitar agressões e o fomento a discursos de ódio e preconceito nas redes sociais, sua interpretação literal pode ofender o direito de crítica e as liberdades fundamentais de expressão e de informação (CF, art. 5º IV, IX e XIV). Afinal, não se pode olvidar que a promoção de

candidatura também ocorre por comparação e críticas

dirigidas aos adversários. E, se “é livre a manifestação

do pensamento” (L

art. 57-D), não há sentido impor

— Pág. orig. 1040 —

que a comunicação seja apenas positiva, que a nue. » incomode

A Corte ut de de

impulsionamento mediante anúncios “ ui. 's patrocinados

Superior “declarou a

no Google (Google Ads) com vt.” à promoção de candidato durante a campanha eleitoral: TSE — AIJe nº 060131284/DF -Dje 27-11-” y23; . “E—Rpn*060129111/ DF - DJe 19-12-2022

Ademais, o conteúdo impulsionado deve conter, de forma clara e legível (vide Res. TSE nº 23.610/2019, art. 29, § 5º): (a) o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável;

(b) a expressão “Propaganda Eleitoral”. Tais exigências:

conferem maior transparência à propaganda, permitindo não só sua identificação como propaganda, como também a averiguação da regularidade da sua contratação e

financiamento.

Também é permitida a priorização paga de conteúdos

digitais em buscadores ou “aplicativos de busca” na

Internet (como Google, Yahoo!, Bing etc). Tal estratégia enseja que entre os primeiros resultados já apareça a pesquisa relacionada ao conteúdo (seja candidato, partido, projetos, propostas etc.) da campanha que se quer promover. Com isso, alcança-se forte exposição nos resultados de buscadores, otimizando-se a comunicação da campanha. Porém, no uso dessa técnica é vedado que se: “I - promova propaganda negativa; II - utilize como palavra-chave o nome do partido, federação, candidata ou candidato adversário, mesmo com a finalidade de promover propaganda positiva do responsável pelo impulsionamento; III - ou difunda dados falsos, notícias fraudulentas ou fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados, ainda que benéficas à usuária ou a usuário responsável pelo impulsionamento.” (Res. TSE nº 23.610/2019, art. 28, § 7º-B- incluído pela Res. TSE nº 23.732/2024).

— Pág. orig. 1041 —

Assim, o nome de candidato adversário não pode ser comercializado - atributos de relevante valor no

utilizado como palavra-chave para vincular aplicativos em contexto eleitoral -, a caracterizar inadmissível

sites de busca na Internet, pois, segundo assentou a 1ª Corte

usurpação do prestígio que goza o player em prol do Superior, tal prática: “ETA P P contratante e/ou beneficiário;

” a) d) desvirtua a finalidade do serviço de [...] a) existe claro * “As informador na

” . impulsionamento - que promover partidos, manipulação monetizada da busca para conduzir, em várias plataformas, candidatos e seus representantes, sem primeiro plano, a) cc + ado que não é orgânico, , causar prejuízo a terceiros - com o objetivo de normal, que o Brasil ensinaria, mas, sim, o alcançar dividendos eleitorais” (TSE - AgR-REspe nº

060792852/SP-DJe 7-6-2024),

desejado por quem compra o serviço, com aptidão para influir no processo eleitoral;

b) o recurso financeiro empregado na manipulação :) pres a, Considerando a onerosidade do impulsionamento, a de buscas e conteúdos político-eleitorais interfere despesa respectiva é considerada na liberdade de comunicação e de informação do deve ser informado na prestação de contas da campanha,

eleitorado, na medida em que dificulta e embaraça o

da gasto eleitoral, e como tal

usuário na obtenção do resultado esperado; 17.2.26.7 Formas vedadas de propaganda

c) fomenta a reprovável mercancia da carreira e eleitoral na Internet

da reputação construída pelo detentor do nome

— Pág. orig. 1042 —

A licitude da propaganda na web é condic' sn-da

observância do regime legal da propaganda elei ora. Fitre

outras ccoisas:

“É vedada, nos termos io “é igo Eleitoral,

‘nv. rtilhamento de

a divulgação ou fatos sabidamentr- ir er. 'licos ou gravemente descontextuali" - "ns ve atinjam a integridade do processo es. 'tor 1, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos” (Res TSEnº23.714/2022, art. 2º, caput - validada pelo STF na ADI nº 7.261/DF, j. 19-12-2023).

“É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou

descontextualizados com potencial para causar

danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade

do processo eleitoral” (Res. TSE nº 23.610/2022, art. 9º-C, caput - incluído pela Res. TSE nº

23.732/2024)

É proibida a contratação de serviço de “disparo em massa de conteúdo”, assim entendido o “envio, compartilhamento ou encaminhamento de um mesmo conteúdo, ou de variações deste, para um grande volume de usuárias e usuários por meio de aplicativos de mensagem instantânea” (Res. TSE nº 23.610/2019, art. 28, IV, a e b; art. 37,

XXI). Com isso, pretende-se prevenir abusos de poder econômico e dos meios de comunicação social no processo eleitoral, ilícitos que ocorreriam se houvesse promoção massiva de propaganda eleitoral por parte de apoiadores de

determinada candidatura.

— Pág. orig. 1043 —

Não é admitida a veiculação de cont. 174s de

cunho eleitoral mediante cadastro de « sua .ode aplicação de Internet com a intenção u- falsear identidade (LE, art. 57-B, § 2 -).

É proibida a utilização de Je impulsionamento

de conteúdos e recursos digitais não disponibilizada- nem o provedor da aplicação de Internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros (LE, art. 57-B, § 3º). Ou seja: o impulsionamento deve ocorrer com recursos disponibilizados pela própria plataforma que oferece tal serviço, não podendo ser fornecido por terceiros. Assim, por exemplo, fica vedada a compra de seguidores ou apoiadores, o que poderia gerar falsa percepção

sobre o real grau de apoio de eleitores à campanha do candidato.

(viii)

É proibida a veiculação de propaganda eleitoral em sítios de pessoas jurídicas, ainda que não tenham fim lucrativo (LE, art. 57-C, § 1º, I). A exceção, aqui, fica por conta dos partidos políticos, que são pessoas jurídicas de direito

privado.

É vedada a veiculação de propaganda eleitoral

em sítios oficiais e em entidades da Administração Pública direta e indireta (LE, art. 57-C, § 12, II).

É proibido o anonimato, ou seja, a difusão de propaganda anônima, isto é, sem nome

caput, § 2º). Essa regra é reflexo da vedação

ou desprovida de autoria (LE, art.

do anonimato prevista no art. 5º, IV, da

Constituição Federal.

— Pág. orig. 1044 —

É vedada a realização de propaganda “atribuindo indevidamente crédito a terceiro, inclusive a candidato, partido ou coligação” (LE, art. 57-H) Não se que essa

regra não veda o uso de pseudônimo, que é

nome fictício usado em substituição ao nome real de uma pessoa: não há óbice legal ao uso de pseudônimo, isto é, porque este integra os direitos de personalidade, sendo o seu uso para

fins lícitos previsto no art. 19 do Código Civil

As pessoas relacionadas no art. 24 da LE e as pessoas jurídicas de direito privado não podem utilizar, ceder nem doar dados pessoais de clientes em favor de partidos e candidatos (LE,

art. 57-E, caput).

E proibida a venda de cadastro de endereços

eletrônicos (LE, art. 57-E, § 1º), abrangendo essa

proibição a venda de cadastro de “banco de

(xiii)

dados pessoais” e de “números de telefone para finalidade de disparos em massa” (Res. TSE nº 23.610/2019, art. 31, SS 1º e 1º-A - conf. Res. TSE nº 23.671/2021 e 23.732/2024).

Conteúdos devem ter

consonância com a Lei nº 13.709/2018-LGPD,

tratamento em

notadamente o regime jurídico atinente ao

tratamento de dados sensíveis.

É vedado o abuso da liberdade de expressão, notadamente quando houver veiculação de discursos de ódio e violência, bem como agressões, ofensas ou ataques a candidatos, “disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato R-Rep nº 060178825/DF DJe 24-4-2024); “propaganda negativa por

adversário” (TSE

meio de divulgação de conteúdo sabidamente inverídico” (TSE - AgR-REspe nº 060381534/

— Pág. orig. 1045 —

PR — DJe 2-2-2024) etc. Inclusive, par 1º

ilícito, a jurisprudência passou a adi. it.

incidência da multa prevista 1. vt. 57- D, § 2º, da LE, confira--- 1. O art. 57- D da Lei 9.504/1997 np >. str’ 1ge, de forma expressa, qualquer. ‘e.». tação no sentido de limitar sur inci ‘ncia aos casos de anonimato, ° fo. nº que é possível ajustar a exegese à su fin lidade de preservar a higidez das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de manifestações abusivas por meio da internet — incluindo-se a disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário - que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem

evidente transgressão à normalidade do

processo eleitoral. Precedente. [...]” (TSE - R-

Rep nº 060178825/DF - DJe 24-4-2024).

Procura-se, ainda, resguardar o cidadão do recebimento de conteúdos digitais indesejados ou inoportunos. Pelo art. 57-G da Lei 9.504/1997, toda mensagem eletrônica enviada por candidato ou partido deve “dispor de mecanismo que permita seu descadastramento pelo destinatário”, bem como a eliminação dos seus dados pessoais. O descadastramento deve ser providenciado no prazo de 48 horas. Presume a lei que, após esse lapso temporal, o descadastramento tenha sido ultimado, pois nova remessa de mensagem sujeitará o agente à sanção de multa. Mas essa obrigação legal de descadastramento não atinge pessoas naturais que envia, compartilha ou troca mensagens de forma privada ou em grupos restritos de participantes. De qualquer modo, a própria plataforma ou aplicativo poderá disponibilizar um meio que permita o bloqueio de conteúdos digitais indesejados.

Ademais, pelo art. 18, VI e IX, da Lei nº 13.709/2018

(LGPD), toda pessoa tem direito de obter do controlador de

— Pág. orig. 1046 —

seus dados pessoais a eliminação destes e, ainda, “ «vc z
consentimento anteriormente manifestado.

17.2.26.8 Proibição de conteúdo, a. "vfake

Além das vedações já expor*as vu ra a comunicação politico-eleitoral na Internet vale
4\$.cacar a que proíbe o uso na propaganda eleitoral. cc .teúdo do tipo deepfake.

Compreende-se por 'eep, :ke a imagem ou video (que é constituído por uma se.1e de
imagens em sequência) artificial produzido com tecnologia de aprendizado de maquina
(machine learning) denominada deep learning. A maquina emprega inteligência artificial (IA) e
algoritmos de aprendizagem para criar imagens e videos irreais ou falsos; pode ser treinada e
melhorar suas funcées a partir de experiências e dados inseridos em seu sistema. Dai o nome
deep (de deep learning) e fake (de falso), a revelar que tal tecnologia presta-se a criação de
imagens (ou videos)

irreais ou fictícias.

Segundo o § 1º do art. 9º-C da Res. TSE nº 23.610/2019 (inserido pela Res. nº
23.732/2024)

“E proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo sintético
em formato de audio, video ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado
digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz
de pessoa viva, falecida ou

ficticia (deep fake).”

Assim, é proibido o uso na propaganda eleitoral de conteúdo produzido com tecnologia
do tipo deepfake, usada para criar videos com pessoas reais ou não - e com imagens e sons
adulterados, sobrepostos, distorcidos ou falsificados.

Como exemplo de conteúdo ilícito, fabricado ou manipulado digitalmente, cite-se a peça de desinformação que circulou nas eleições presidenciais de 2022: um vídeo

— Pág. orig. 1047 —

exibe candidato movimentando os lábios e gest' .ul"nu , enquanto uma voz sobreposta pede votos ao 1dv + srio dele; na camiseta usada pelo candidato consta ~ »ntagem com a letra inicial do adversário acom' au. ada da sigla do partido deste; para o incauto, é 09 ©. o candidato estivesse fazendo propaganda - >ºc'1.'o voto para o seu maior rival nas eleições. Um . mate 'a sobre esse fato pode ser acessada em: http" ""wW "v.estadao.com.br/estadao. verifica/lula-votar-bols. nar / - Acesso em 29-1-2024. Ha muitos outros exemplos, como o vídeo em que se inseriu o rosto de um candidato sobre o de uma mulher aparentemente algemada em delegacia da Polícia Civil ([https://noticias.uol.com.br/comprova/ultimas-](https://noticias.uol.com.br/comprova/ultimas-noticias/2023/12/01/video-de-mulher-com-rosto-de-lula-e-delegado-de-bolsonaro-e-uma-satira.htm)

noticias/2023/12/01/video-de-mulher-com-rosto-de-lula-e-delegado-de-bolsonaro-e-uma-satira.htm - Acesso em 29-1-2024). É por demais oportuna a presente regra, pois, como é

sabido, as tecnologias de IA e deepfake têm potencial para impactar significativamente a formação da opinião das

pessoas. As medidas protetivas adotadas por plataformas on-line (como o X/Twitter, Facebook, Tik Tok) não têm sido suficientes para impedir a circulação de conteúdos ilícitos e violadores das normas estabelecidas.

17.2.26.9 Dever de informar o uso de tecnologia digital, chatbot e avatar

Ha que se destacar o dever de transparência - imposto ao responsável pela propaganda - relativamente ao uso de tecnologias digitais para criação de conteúdos que circularão nas redes e grupos sociais.

Em princípio, conteúdos político-eleitorais podem ser produzidos ou editados com o emprego de qualquer método ou técnica, inclusive ferramentas e tecnologias digitais, como algoritmos e inteligência artificial (IA) - exceto deepfake, que é proibido. Assim, imagens e/ou sons podem ser - no todo ou em parte - criados, substituídos,

omitidos, mesclados, sobrepostos ou mesmo apresentados

— Pág. orig. 1048 —

com velocidade alterada ou em contextos div-.so>. 1 >

mundo de pós-verdade em que vivemos, tornou-se. r .um uma imagem não espelhar nem reproduzir . o mente a realidade. A falta de veracidade ou “1. spondência da imagem com a realidade torna-s” a: da. nais explícita quando sua produção se dá cor “ev cos de inteligência artificial.

O dever de inform 1 ne ao responsável pela propaganda que os dex ‘na’ irios da comunicação sejam cientificados de que o conteúdo acessado foi fabricado ou manipulado digitalmente e, também, qual a tecnologia utilizada para produzi-lo. Assim, o usuário poderá saber se o conteúdo que acessa e a que se encontra exposto é real ou fictício. A respeito, dispõe o art. 9º-B, caput, da Res. TSE nº 23.610/2019 (inserido pela Res. nº 23.732/2024):

“A utili:

o na propaganda eleitoral, em qualquer modalidade, de conteúdo sintético multimídia gerado por meio de inteligência artificial para criar,

substituir, omitir, mesclar ou alterar a velocidade ou sobrepor imagens ou sons impõe ao responsável pela propaganda o dever de informar, de modo explícito, destacado e acessível que o conteúdo foi fabricado ou

manipulado e a tecnologia utilizada.”

Mas esse preceito não se aplica e, pois, não incide o dever de informar: “I aos ajustes destinados a melhorar a qualidade de imagem [ex.: nitidez, contraste, brilho, luminosidade] ou de som [ex.: supressão de ruídos e chiados]; II - à produção de elementos gráficos de identidade visual, vinhetas e logomarcas; III - a recursos de marketing de uso costumeiro em campanhas, como a montagem de imagens em que pessoas candidatas e apoiadoras aparentam figurar em registro fotográfico único utilizado na confecção de material impresso e digital de propaganda” (Res. TSE nº 23.610/2019, art. 9º-B, § 2º

inserido pela Res. nº 23.732/2024).

— Pág. orig. 1049 —

A citada regra enseja que as pessoas se ev yor ha. »

a conteúdo politico-eleitoral conscientes de ‘ue *.am

gerados ou manipulados por meio de inteligé1.~ artificial

(IA) e algoritmos, podendo, com tal i uv. nação, melhor

avaliados sobretudo para fins de “1 aci_ de opinião e tomada de decisões politico-el ..1.1. A intenção é que a decisão política seja semr .e nt. ‘mada, pois o cidadão consciente é um ager’ vor cormador da vida em sociedade por meio des "152 os e de suas escolhas. Chatbot, avatar e conteúdo sintético — chatbot ou “robô de bate-papo” é um programa (software) desenvolvido com base em inteligência artificial capaz de interagir, trocar mensagens e simular conversas com pessoas reais; geralmente são aplicados no atendimento de entidades

privadas e públicas para orientar ou responder dúvidas de consumidores e usuários. Já o avatar é um personagem fictício ou a representação gráfica de alguém (pessoa real ou ser fictício) em ambiente virtual ou plataforma digital

Na propaganda eleitoral não é proibido o uso de chatbots, avatares e conteúdos sintéticos como intermediários da comunicação realizada entre, de um lado, candidatos e partidos e, de outro, eleitores.

No entanto, o emprego dessas tecnologias impõe a quem as utiliza - que é a pessoa responsável pela propaganda - o dever de informar, de modo que o usuário saiba que está interagindo com robôs ou figuras fictícias.

Ademais, é “vedada qualquer simulação de interlocução com a pessoa candidata ou outra pessoa real” (Res. TSE nº 23.610/2019, art. 9º-B, § 3º 23.732/2024).

inserido pela Res. nº

17.2.26.10 Dever de cuidado do provedor de

aplicação e impulsionamento

O dever de cuidado vincula provedores de aplicação de

Internet em que é veiculado conteúdo político-eleitoral,

— Pág. orig. 1050 —

bem como os que prestam serviço de impulsionamento de conteúdos político-eleitorais.

Nesse sentido, dispõe o art. 9º-D da Res. TSE nº 23.610/2019 (inserido pela Res. 23.732/2024): “É dever do provedor de aplicação de internet, que permita a veiculação de conteúdo político-eleitoral, a adoção de medidas para impedir ou diminuir a circulação de conteúdos falsos, desinformantes ou gravemente desconhecidos que possam atingir a integridade do processo eleitoral, incluindo: I - a elaboração e a aplicação de termos de uso e de políticas de conteúdo compatíveis com esse objetivo; II - a implementação de instrumentos eficazes de notificação e de canais de denúncia, acessíveis às pessoas usuárias e a instituições e entidades públicas e privadas; III — o planejamento e a execução de ações corretivas e preventivas, incluindo o aprimoramento de seus sistemas

de recomendação de conteúdo; IV - a transparência dos

resultados alcançados pelas ações mencionadas no inciso

II do caput deste artigo; V - a elaboração, em ano

eleitoral, de avaliação de impacto de seus serviços sobre a integridade do processo eleitoral, a fim de implementar medidas eficazes e proporcionais para mitigar os riscos identificados, incluindo quanto à violência política de gênero, e a implementação das medidas previstas neste artigo; VI - o aprimoramento de suas capacidades tecnológicas e operacionais,

com priorização de ferramentas e funcionalidades que contribuam para o alcance do objetivo previsto no caput deste artigo.”

Além disso, nos termos do art. 27-A, caput e § 4º, da Res. TSE nº 23.610/2019 (inserido pela Res. nº 23.732/2024), o “provedor de aplicação que preste serviço de impulsionamento de conteúdos político-eleitorais, inclusive sob a forma de priorização de resultado de busca, deverá: I - manter repositório desses anúncios para acompanhamento, em tempo real, do conteúdo, dos valores, dos responsáveis pelo pagamento e das

características dos grupos populacionais que compõem

— Pág. orig. 1051 —

a audiência (perfilamento) da publicidade co .crtau

II - disponibilizar ferramenta de consulta, de fácil manejo, que permita realizar busca avançada nos dados do repositório que conterá, no mínimo: a) buscas de anúncios a partir de palavras-chave, termos de interesse e nomes de candidatos; b) acesso a informações precisas sobre os valores despendidos, o período do impulsionamento, a quantidade de pessoas atingidas e os critérios de segmentação definidos pela(o) anunciante no momento da veiculação do anúncio; c) coletas sistemáticas, por meio de interface dedicada (application programming interface - API), de dados de anúncios, incluindo seu conteúdo, gasto, alcance, público atingido e responsáveis pelo pagamento”. Se essas exigências não forem atendidas, o provedor não poderá ser credenciado pela Justiça Eleitoral para prestar serviço de impulsionamento de propaganda eleitoral.

17.2.26.11 . Responsabilidade jurídica

Conquanto haja liberdade de expressão e manifestação

do pensamento nas plataformas e mídias digitais, esse direito fundamental não é absoluto, pois deve harmonizar-

se com outros valores e princípios presentes no sistema

jurídico. Daí a previsão de restrições na legislação e a imposição de responsabilização jurídica de agentes, partidos, candidatos e beneficiários de ilícitos.

Cuidando-se de mera propaganda ilícita a responsabilização pode implicar a suspensão do acesso, remoção ou correção do conteúdo ilícito veiculado ou à imposição de multa.

Para ilícitos mais graves, como o abuso de poder econômico ou dos meios de comunicação social, cogita-se

a cassação do registro, diploma ou mandato do candidato

eleito, além da declaração de inelegibilidade. Mas vale frisar que o reconhecimento do abuso de poder requer a

presença dos pressupostos específicos desse ilícito como,

£., a “gravidade das circunstâncias” e, pois, relevância do

fato.

— Pág. orig. 1052 —

É ainda assegurado direito de resposta a cr adida.

partido ou coligação atingidos por conceit, 1.º7,em ou afirmação caluniosa, difamatdria, ny" osa ou sabidamente inverídica (CF, art. 5º, V;" 4, . -t. 58, § 3º, IV). A propósito, existe presunção de qv "e. » su . comunicação na Internet o candidato "ten". v1 Scado a presença de elementos que permitem crcluir, com razoável

ja "a informação" utilizada

segurança, pela fidedig- como conteúdo de sua ror .ganda eleitoral (Res. TSE nº 23.610/2019, art. 9º, caput).

No âmbito civil, pode-se pleitear reparação por dano material e moral, o que deve ser buscado perante a Justiça Comum.

Na esfera criminal, determinadas condutas na web e redes sociais podem configurar crime eleitoral. Assim, no dia das eleições, constitui crime: (i) divulgar qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos (LE, art. 39, § 5º, III, da LE). Mas vale

ressaltar que essa incriminação não poderia alcançar a

mera expressão individual de opinião político-eleitoral nas redes sociais; (ii) publicar "novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet de que trata o art. 57-B [da Lei nº 9.504/97]" (LE, art. 39, § 5º, IV - incluído pela Lei nº 13.488/2017).

Por sua vez, o Código Eleitoral: (1) incrimina a conduta de "divulgar, na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral, fatos que sabe inverídicos [i.e., desinformação, fake news], em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercerem influência perante o eleitorado" (CE, art. 323); (ii) prevê crimes contra a honra, a saber: calúnia (art. 324), difamação (art. 325) e injúria (art. 326); (iii) tipifica os crimes de denúncia caluniosa eleitoral (art. 326-A, caput) e o de divulgar, ciente da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral, por qualquer meio ou forma, o ato ou fato falsamente atribuído (art. 326-A, § 32).

Ademais, o § 1º do art. 57-H da LE (inserido pela Lei

nº 12.891/2013) prevê o crime de "contratação direta ou

— Pág. orig. 1053 —

indireta de grupo de pessoas com a finalidade - .pe-íh. »

de emitir mensagens ou comentários na Im rn.* vara ofender a honra ou denegrir a imagem ae > ndidato, partido ou coligação". Embora com pr .a . vais branda, as pessoas contratadas para realizar - 'se ativ dade também cometem crime, nos termos do' °°. esmo artigo.

Para situações de ocultar a identidade com vistas a difusão nas redes sociais “> tu”
 *ke news em detrimento de candidato, é possível cogitar a incidência do delito de falsa
 identidade, previsto no art. 307 do Código Penal nos seguintes termos: “Atribuir-se ou atribuir a
 terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar
 dano a outrem”.

Remoção e suspensão de conteúdo ou recurso ilícito — ante a violação da legislação de
 regência do processo eleitoral,

da integridade deste ou a ofensa a direitos dos cidadãos

que dele participam, poderá ser determinada a cessação do ilícito, bem como a remoção
 e suspensão do conteúdo ou

recurso inquinados

Nesse sentido, dispõe o § 3º, art. 57-D, da LE (incluído pela Lei nº 12.891/2013): “a
 Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que
 contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da Internet, inclusive redes sociais”.
 Está claro, nesse dispositivo legal, que a remoção incide na “publicação” ofensiva,
 limitando-se, portanto, ao post ou conteúdo veiculado.

No entanto, a remoção de conteúdo pode ser determinada não apenas por “solicitação
 do ofendido”, como sugere o aludido § 3º, art. 57-D, da LE, mas também por qualquer
 interessado e pelo órgão do Ministério Público.

Ocorre que nem sempre as ações ilícitas na rede se voltam contra alguém em particular,
 podendo visar as

instituições democráticas e o próprio processo eleitoral

a fim de enfraquecê-lo ou desacreditá-lo perante a

população. Havendo “divulgação ou compartilhamento

de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente

— Pág. orig. 1054 —

descontextualizados que atinjam a integridade do

processo eleitoral, inclusive os processos de

apuração e totalização de votos”, poderá o Tribunal Superior Eleitoral (e, por extensão, o
 TSE e os juízes eleitorais) determinar ex officio “a remoção da URL, URI ou URN”
 (Res. TSE: 2.04/2022, art. 2º validada pelo STF na ADJ 1.701/DF, j. 19-12-2023)
 relacionada ao recurso ilícito ou conteúdo ilícitos, impedindo-se, portanto, o acesso a ele.

Suspensão de acesso — o art. 57-1 da LE (com a redação da Lei nº 13.488/2017)
 estabelece que a Justiça Eleitoral pode determinar, “no âmbito e nos limites técnicos de cada
 aplicação de Internet, a suspensão do acesso a todo conteúdo veiculado que deixar de cumprir
 as disposições”

da legislação eleitoral. O número de horas de suspensão deve ser definido “proporcionalmente à gravidade da infração cometida em cada caso, observado o limite máximo de vinte e quatro horas”. Cada reiteração da conduta implica a duplicação do período de suspensão.

Durante a suspensão, os usuários deverão ser informados do descumprimento da legislação eleitoral. Em que pese a falta de clareza, o texto do citado art. 57-I da LE parece indicar que a suspensão determinada pela Justiça incide apenas sobre “todo conteúdo veiculado que deixar de cumprir as disposições”, limitando-se, portanto, ao conteúdo contestado pelo interessado - e não sobre toda a página ou toda a plataforma.

A suspensão de acesso também pode ser implementada pelo próprio provedor de aplicação quando detectar conteúdo consubstanciado em “fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que possam atingir a integridade do processo eleitoral” (Res. TSE nº 23.610/2019, art. da Res. nº 23.732/2024).

2-D, caput e § 2º - com a redação

Suspensão temporária de perfil, conta ou canal - na hipótese de “produção sistemática de desinformação, caracterizada pela publicação contumaz de informações falsas ou descontextualizadas sobre o processo eleitoral”,

— Pág. orig. 1055 —

o art. 4º da Res. TSE nº 23.714/2022 autoriza . Justo

Eleitoral a determinar a “suspensão temporária de 7.

contas ou canais mantidos em mídias > vis”. Tal

determinação abrange “a suspensão de . 1. criação de novos perfis, contas ou canais pelos res “o. sav’ .s ou sob seu controle”.

Atuação do poder de polícia eleitoral a remoção e suspensão de conteúdo “ns > « suspensão de acesso são efetivadas pela em, res: provedora de aplicações na Internet. Para determinar tais medidas, é dado à Justiça Eleitoral agir de ofício, já que se trata de matéria situada no âmbito de sua função administrativa, reclamando a

atuação do poder de polícia eleitoral. Em igual sentido é

a lição de Cruz et al. (2018, p. 134) ao assinalarem que o poder de polícia da Justiça Eleitoral “pode também fazer

valer regras aplicáveis a conteúdos de desinformação

espontaneamente pelos juízes eleitorais visando impedir

veiculados na rede, podendo tal competência ser “exce-

ou cessar um ato praticado em contrariedade às

normas eleitorais, principalmente no que diz respeito à propaganda eleitoral”.

Note-se, porém que, ao agir de ofício, o juízo eleitoral “somente poderá determinar a imediata retirada de conteúdo na Internet que, em sua forma ou meio de veiculação, esteja em desacordo” com as normas eleitorais

(Res. TSE nº 23.610/2019, art. caput). Portanto, em

regra, o poder de polícia é limitado, somente podendo atuar na hipótese de violação formal de norma eleitoral. Por exemplo: ao juiz eleitoral é dado determinar ex officio a remoção de propaganda eleitoral realizada em página de pessoa jurídica ou de ente público, pois estes são legalmente proibidos de veicular esse tipo de comunicação. Entretanto, se a irregularidade constatada na Internet limitar-se ao conteúdo ou teor da propaganda, sua remoção não poderá ser determinada no âmbito do poder de polícia, devendo o interessado acionar o poder

jurisdicional, em que se deverá observar o devido processo

legal

— Pág. orig. 1056 —

No entanto, essa limitação não se apres-nt. 1

hipótese de ofensa

“integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos”, conforme prevê o art.

TSE nº 23.714/2022. Nesse caso, a importância e a

aput, da Res.

dignidade do bem protegido “sit. am a adoção de medidas mais ligeiras em decorrência do processo democrático. Daí a possibilidade de atuação do Juízo Eleitoral, em decisão fundamentada, determinar de ofício “a imediata remoção da URL, URI ou URN” (Res. TSE nº 23.714/2022, art. 2º

validada pelo STF na ADI nº 7.261/DF, j. 19-12-2023) relacionada ao recurso, arquivo ou conteúdo ilícitos, impedindo-se, portanto, o acesso a ele. O art. 3º da referida Res. TSE nº 23.714/2022 autoriza:

a presidência do TSE a, ex officio, “determinar a extensão de decisão colegiada proferida pelo Plenário do Tribunal sobre desinformação, para outras situações com idênticos conteúdos”. A extensão visa a tornar mais célere a retirada de circulação

de conteúdos desinformativos potencialmente danosos

aos fundamentos do sistema democrático-eleitoral, e com

reduzir o dano que possam provocar.

No âmbito do poder de polícia eleitoral, têm “efeito vinculante” as decisões do Órgão Colegiado do TSE que tenham por objeto “fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados sobre o sistema eletrônico de votação, o processo eleitoral ou a Justiça Eleitoral” (Res. TSE nº 23.610/2019, art. 9º-F - inserido pela Res. nº 23.732/2024). Tais decisões deverão ser incluídas em “repositório disponibilizado para consulta pública” (Res. TSE nº 23.610/2019, art. 9º-G - inserido pela Res. nº 23.732/2024). Assim, caso apreciem matérias idênticas ou similares, os juízes eleitorais devem observar o sentido do “precedente” firmado pela Corte Superior.

Necessidade de ordem judicial específica - a empresa provedora de aplicações na Internet só está obrigada a implementar a remoção e suspensão de conteúdos e a

suspensão de acesso mediante “ordem judicial específica”

— Pág. orig. 1057 —

e fundamentada (Lei nº 12.965/2014, art. 19 -M sce Civ! da Internet).

A ordem judicial específica “deverá conte., ob pena de nulidade, identificação clara e esp’ .u. a do conteúdo apontado como infringente, que >e. nit: a localização inequívoca do material” (Lei nº : 9.5, 27014, art. 19,8 1º). A “identificação clara e espe -ifica x» conteúdo” se dá pela indicação da URN (unifo” ve. -v -e name), enquanto a sua exata localização ou en ‘ere: > na Internet se da pela URL (uniform resource locator). A URN define a identidade do conteúdo (o que é?), e a URL indica a sua localização (onde esta?).

Sobre isso, extrai-se da cartilha editada pelo Facebook:

“No Facebook, cada Perfil, Pagina, Evento ou Grupo possui uma URL própria e genérica que, por sua vez, é mais ampla e diferente das URLs mais específicas

das Public:

ções e Comentarios neles existentes, por

exemplo.

Assim, para fins de remoção de conteúdo, deve-se individualizar a URL de Publicações ou Comentários, tidos por ofensivos (que são em si mais específicos) viabilizando sua remoção pontual e, apenas se for o caso, a URL de Perfis, Páginas, Eventos ou Grupos (que

são genéri e podem conter diversos conteúdos

lícitos dentro deles) cuja remoção pode representar medida extrema, desproporcional, inclusive, à

própria pretensão”.

Natureza da responsabilidade das empresas — as empresas

de aplicações de Internet que operam no Brasil têm o

dever legal de cumprir a legislação (inclusive a eleitoral) e se submetem à jurisdição brasileira - essa é, aliás, a condição sine qua non para aqui operarem. Apesar da inexistência de fronteiras na web, ao operarem no Brasil, elas não estão imunes aos efeitos da Lei Eleitoral e à

possibilidade de responsabilização jurídica, inclusive nos

— Pág. orig. 1058 —

âmbitos administrativo, civil e penal (essa ultim' ne ca.

de conduta dolosa de dirigentes).

Mas o só fato de hospedar propaganda su, > tamente irregular não implica a automatic 1 *ponsabilidade jurídica da empresa provedora. S' > . 'spe isabilidade só surge "se a publicação do mate' .!1n -omprovadamente de seu prévio conhecimer o" (L. art. 57-F, parágrafo único). E o prévio cor" 7c. w to será certo quando, em procedimento prop 'o, Justiça Eleitoral decidir ser ilícito determinado conteúdo e notificar a empresa para indisponibilizá-lo no prazo que estabelecer. A notificação gera a certeza do conhecimento da irregularidade do conteúdo, caso este não seja removido no prazo fixado na decisão.

Assim, a responsabilidade da empresa não tem natureza objetiva, sendo, antes, subjetiva. É nesse mesmo sentido o disposto no art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet):

"Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes

de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem

judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as

disposições legais em contrário. [...]"

Adota-se, portanto, um modelo de responsabilidade subjetiva. É justa tal solução, pois impossível seria à empresa provedora de aplicações na Internet conhecer previamente a gigantesca quantidade de dados e conteúdos gerados e em circulação nos sites que

administra; pode ser veiculada propaganda irregular sem

que o provedor sequer tome conhecimento dela. Contudo,

— Pág. orig. 1059 —

se restar comprovado o seu prévio conhecim-" te sv >

responsabilidade é autônoma, decorrendo «> .* .ato de consciente e voluntariamente ter contriv. ““ > para a difusão de publicidade política ilícita.

Manutenção da remoção de conte 1c tigi' 11 após o pleito — mesmo depois das eleições: do vu ~iodo eleitoral, as

ordens judiciais de remoção .e con. 2udo ilícito da Internet

terão seus efeitos mar" ?o:., “ alvo se houver decisão judicial que declare a pe ac > objeto ou afaste a conclusão de irregularidade” (Res. 15E nº 23.610/2019, art. 38, § 7º — alterado pela Res. TSE nº 23.732/2024). Portanto, a realização do pleito só por si não torna ineficaz as decisões de remoção de conteúdo digital tomadas durante o processo eleitoral. Essas decisões somente se tornarão ineficazes por força de novos atos que: (i) declarem a perda de objeto dos respectivos procedimentos; (ii)

julguem os conteúdos questionados, declarando-os lícitos

ou regulares.

17.2.26.12 Pagina institucional na Internet e

perfis em redes sociais

É comum órgãos públicos possuírem páginas na Internet em que divulgam fatos e notícias a eles relacionados, bem como disponibilizam serviços à população. Vejam-se, por exemplo, os sites da Presidência da República (<www.planalto.gov.br>), do Tribunal Superior Eleitoral (<www.tse.jus.br>), do Supremo Tribunal Federal (<www.stfjus.br>.). Tais páginas têm finalidade eminentemente informativa e de orientação social; em muitos casos, são imprescindíveis para o regular funcionamento do órgão e acesso a seus serviços, como ocorre, por exemplo, em informações de endereço, telefone, e-mail institucional, horário de funcionamento. Por isso, não há restrição a sua manutenção durante o

período eleitoral

— Pág. orig. 1060 —

Entretanto, é proibida a veiculação de pr-varan +

institucional e, com maior razão, eleitoralem si. 'o0s © ais

ou hospedados por órgãos ou entidades da Au. * \istragao Pública direta ou indireta (LE, art. 57-C 5.º II). Consoante

revela o seguinte excerto, a irregu' 11 ade pode aparecer

dissimulada e decorrer de om .sã. “9 chefe do órgão

responsável pela sua postag” .n:

em sitio institucional não guarda pertinência com

.] 3. In casu, >rifi a-se que o texto divulgado

as atribuições do respectivo órgão público e não se insere nos assuntos de interesse político. comunitário, uma vez que debate temas próprios do pleito passado, inclusive com a divulgação de opinião pessoal sobre candidato a vice-presidente da República. 4. Extrai-se da documentação juntada aos autos que a representada chefiava o setor

responsável pela manutenção do sítio em que

divulgada a propaganda. 5. Não há como isentar de responsabilidade aquele que, se não por atuação sua, ao menos por omissão quanto à diligência que lhe seria exigível por dever de ofício, permite

que a propaganda seja divulgada. 6. O controle, a

diligência e o poder de decisão são prerrogativas naturais da função de chefia e não há como transferir

sa responsabilidade ocupacional a outrem, ainda

que se tenha delegado a execução de tarefas. 7

Para fins de caracterização de propaganda eleitoral não se perquire de potencialidade para desequilibrar o pleito. 8. Recurso desprovido" (TSE - R-Rp nº

295.549/DF -DJe 1º-8-2011,p.216-217).

E mais: constitui conduta vedada a agentes públicos, nos três meses que antecedem o pleito, a realização

de publicidade institucional dos atos, programas, obras,

serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,

— Pág. orig. 1061 —

estaduais ou municipais, ou das respectivas ent? .ad2s co

Administração indireta, salvo em caso de grav. e. “.nte

necessidade publica, assim reconhecida yp.* Justiça Eleitoral (LE, art. 73, VI, b). Assim, conquanto não seja py it la” manutenção

de página institucional durant > 1. do eleitoral, nela nao pode ser veiculada “pre vapan, + institucional” (TSE - AgR-REspe nº 33.746/P™ _L, >? +-2-2014) nem qualquer comunicação de teor el ‘ore .

E comum que tais paginas contenham um portal de noticias, no qual são produzidas e as vezes até mesmo reproduzidas matérias veiculadas na midia em geral. No período eleitoral, porém, para não incorrer em ilicitude, o portal só deve veicular informações permitidas pela legislação eleitoral.

Quanto a perfis de entes públicos em redes sociais, devem ser suspensos nos três meses que antecedem o pleito. Nesse período é também vedada a inserção de novos

conteúdos de publicidade institucional.

17.2.26.13 Pagina institucional na Internet e perfis em redes sociais de agente público candidato a reeleição ou a

outro cargo eletivo

Há agentes públicos que não precisam se desincompatibilizar de seus cargos para disputarem uma nova eleição. Um deputado, e. g., que se candidate à reeleição ou a outro cargo eletivo pode ter conservada sua página institucional no portal do Órgão Legislativo que integra?

Admite-se a manutenção da página institucional, a qual, porém, não pode conter propaganda institucional

nem eleitoral mas tão só informações objetivas

concernentes ao agente público. Conforme entende a jurisprudência (vide TSE - RO nº 545358/MG - dec monocrática de 8-6-2015; RRP nº 78213/DF - PSS 5-8-2014; RESpe nº 802961/SP — DJe t. 35, 19-2-2014, p.

— Pág. orig. 1062 —

80), a pagina institucional do “agente público c- di tar

não pode conter nem mesmo link (ou hyp vlin.”) que remeta a sua propria pagina eleitoral, isto é, .~ igina do candidato. Isso porque, além do indev’ «wú . >neficiamento, haveria indireta propaganda ele’ .’ ex. sitio oficial hospedado por órgão publicc n q 2 é vedado pela legislação.

Quanto a perfis em raio ociais: (i) os perfis do órgão devem ser sus, nso ; (ii) os perfis pessoais do agente público candidato 140 podem veicular publicidade

institucional.

17.2.27 Diadaseleições: propaganda eliberdade de expressão dos eleitores

Em princípio, é vedada a realização de propaganda

eleitoral no dia do exercício do sufrágio (CE, art. 240,

parágrafo único). Nessa data - prescreve o art. 39, § 5º,

da LE -, constitui crime punível com detenção e multa: “I - o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreatas; II - a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna; III - a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos; IV - a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas aplicações de Internet de que trata o art. 57-B desta Lei, podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente”.

A previsão constante do citado inciso III deve ser bem ponderada, sob pena de se chocar com direitos fundamentais sacramentados na Constituição. A Lei Maior assegura a liberdade de expressão, traduzida em direito subjetivo público de manifestação do pensamento. O direito de opinião constitui cláusula pétrea, jamais podendo ser suprimido, sob pena de sucumbir a essência do regime democrático e da liberdade que lhe é

inerente. Assim, no dia das eleições deve ser permitida

— Pág. orig. 1063 —

a manifestação individual da preferência do eleitor por

partido político ou candidato.

A propósito, dispõe o art. 39-A da LE: “É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente por uso de bandeiras, broches, distícos e adesivos.”. O uso no texto legal do advérbio exclusivamente “se, v” é entendimento de que a manifestação individual e silenciosa do eleitor só poderia se dar pelo uso dos objetos que indica, a saber: “bandeiras, broches, distícos e adesivos”, com exclusão de outros meios de expressão. O rol seria numerus clausus, não admitindo

acréscimos. Nessa ótica, vedado estaria o uso de roupa

(camisa, camiseta, calça, bermuda, boné, chapéu etc.) contendo pinturas ou inscrições com o nome ou número de candidato.

Essa interpretação, porém, é equivocada e claramente inconstitucional, porque fere a liberdade fundamental

de expressão política e o direito de manifestação

livre do pensamento. Ademais, trata-se de interpretação

ilógica, irracional, porque as vestimentas poderiam conter adesivos com as mesmas inscrições; o próprio eleitor

poderia portar bandeiras e até encobrir-se com elas. Mais

ainda: o eleitor poderia fazer uma tatuagem de Henna, que é temporária, com o nome, número e símbolos do candidato que apoia. Deveras, não há expressão de pensamento mais evidente do que realizada no próprio corpo ou no vestuário.

Ponderando essa questão, assentou a Corte Superior ser “permitido a qualquer tempo o uso de bandeiras, broches, distícos, adesivos, camisetas e outros adornos

semelhantes pela eleitora e pelo eleitor, como forma de

manifestação de suas preferências por partido político, federação, coligação, candidata ou candidato” (Res. TSE nº 23.610/2019, art. 18, § 1º, e art. 82, caput - com a redação da Res. nº 23.671/2021).

De igual modo, na Internet e redes sociais não há motivo para se cercear a livre expressão de eleitores reais

— Pág. orig. 1064 —

e identificáveis (e não virtuais ou robôs), em troca. + de ideias e mensagens. Esse tipo de manifestac.

de. > eral ocorre de forma espontânea, situando-se no âmbito da mera expressão individual e, portanto, poderia ser caracterizada como propaganda eleitoral. 11.

Ainda sobre a Internet e redes sociais, vale registrar que o art. 72 da Lei nº 12.94/2009 excepcionou a “propaganda eleitoral” veiculada gratuitamente na Internet, no site eleito. 1. Às vezes, site interativo ou social, ou outros meios eletrônicos de comunicação do candidato, ou no site do partido ou coligação, nas formas previstas no art. 57-B da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997”. Logo, no dia do pleito, somente poderá ser mantida: (i) a propaganda que já vinha sendo realizada gratuitamente na Internet, ou seja, na página, “site, blog, site interativo ou social, ou outros meios eletrônicos de comunicação” vinculados ao candidato e à sua campanha; (ii) a

propaganda realizada na Internet pelo partido. Observe-se, porém, que, ante o teor do art. 240, parágrafo único, do CE,

a propaganda veiculada em outros sites deve ser retirada até a antevéspera do pleito, isto é, 48 horas antes de seu início. Nessa proibição, inclui-se a publicidade realizada na imprensa escrita e reproduzida na Internet, conforme prescreve o art. 43 da LE.

Entretanto, no dia da eleição, não pode haver alteração no conteúdo da propaganda regularmente veiculada por candidatos e partidos na Internet e redes sociais, devendo ser mantidos os mesmos conteúdos já publicados anteriormente. E mais: no referido dia também não pode haver veiculação paga, inclusive por monetização, direta ou indireta - sendo, portanto, vedado o impulsionamento de conteúdos (Res. TSE nº 23.610/2019, art. 29, § 11; Res. TSE nº 23.714/2022, art. 62). Essas duas condutas foram tipificadas como crimes no mesmo art. 39, § 52, IV (incluído pela Lei nº 13.488/2017) da LE.

17.2.28 Violação de direito autoral

— Pág. orig. 1065 —

A propaganda eleitoral deve respeitar o direito autoral, protegido que é pelo art. 5º, inciso XXVII, da CF. Vê-se, de sorte que a utilização dos frutos da criação intelectual alheia depende sempre de autorização do autor ou titular, sob pena de tornar-se ilícita.

Todavia, há situações que não implicam ofensa ao direito autoral, e, por isso, mesmo a autorização do titular do respectivo direito autoral. Entre elas destacam-se “as paródias e paródias que não sejam verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito”, bem como as “obras situadas permanentemente em logradouros públicos” (Lei nº

9.610/1998, arts. 47 e 48). No caso de paródias (e também sátiras e comédias), assentou o Superior Tribunal de

Justiça

“1. Recurso especial que debate a utilização pelos
recorrentes de obra literomusical de titularidade
da recorrida, sem autorização, para elaboração de
paródia com finalidade de propaganda eleitoral. [...]

4. A paródia é forma de expressão do pensamento, é
imitação de composição literária, filme, música, obra
qualquer, que resulta em composição nova, por meio
da qual se identifica a remissão à obra original que é
adaptada a um novo contexto, com versão diferente

5. A paródia é uma das limitações do direito de
autor, com previsão no art. 47 da Lei 9.610/1998, que
prevê serem livres as paráfrases e paródias que não

forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito. Respeitadas essas condições, é desnecessária a autorização do titular da obra parodiada. 6. A finalidade da paródia, se comercial, eleitoral, educativa, puramente artística ou qualquer outra, é indiferente para a caracterização de sua licitude e liberdade assegurada pela Lei n.

9.610/1998.7. Recurso especial provido” (STJ - REsp

— Pág. orig. 1066 —

nº 1810440/SP - 3º T. - Rel. Min. Marcy Av rés Bellizze - DJe 21-11-2019).

Na tutela da integridade do proces. Eleitoral, cabe à Justiça Eleitoral fiscalizar a props 11. 'a.. azendo cessar abusos e ilicitudes cometidos d .>n ¢ ua veiculação. Por isso, não obstante pedido" re'ac. nados à violação de direitos autorais serem¢@ 1. -ência da Justiça Comum, a cessação da conduta 1h 'es: utilize de criação intelectual sem permissão do autor pode ser determinada pela Justiça Eleitoral. Esta, para tanto, poderá deferir tutela inibitória pleiteada pelo interessado (Res. TSE nº 23.679/2022, art. 30, caput) e adotar “as providências necessárias” (Res. TSE nº 23.610/2019, art. 111) com vistas à cessação do ilícito. A jurisprudência há muito firmou-se nesse sentido, a ver: “competete à Justiça Eleitoral vedar a reprodução no horário destinado à propaganda eleitoral gratuita, de imagens,

verdadeiro videoclipe, fruto de criação intelectual de

ção do titular” (TSE - Rp nº 586/DF

terceiros, sem autoriz —PSS 21-10-2002).

17.2.29 — Pronunciamento em cadeia de rádio ou TV

Nos três meses anteriores ao pleito, é vedado aos agentes estatais fazerem pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo (LE, art. 73, VI, c).

17.2.30 Inviolabilidade parlamentar

Segundo a Constituição, são “invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opinões, palavras e

votos”: (i) deputados federais e senadores - CF, art. 53, caput; (ii) deputados estaduais - CF, art. 27, § 1º; (iii)

— Pág. orig. 1067 —

deputados distritais - CF, art. 32, § 3º; (iv) vereadores -

o do mandato e na cidade

art. 29, VIII (“no exercício

do Município”)

A inviolabilidade apresenta natureza material, impedindo a incidência de normas; «madora. Com isso, a conduta do agente é « “iit. Sua proteção não se circunscreve ao interior “a respectiva Casa Legislativa, estendendo-se a atuação das do parlamentar, bem como a declarações feitas em plataformas eletrônicas e meios de comunicação social. O privilégio em apreço funda-se no interesse público atinente ao ótimo exercício e desempenho das funções legislativas, a fim de que não haja desvirtuamento por intimidação ou pressão de

qualquer espécie. É, pois, essencial que a manifesta

externada pelo parlamentar se dê no exercício de suas funções (in officio) ou com elas se relacionem (propter officium), sob pena de a conduta se tornar penalmente

típica.

No entanto, é pacífico o entendimento de que nenhum direito, ainda que fundamental, tem caráter absoluto, o que vale também para a esfera da inviolabilidade parlamentar. Nessa perspectiva, já se entendeu na jurisprudência (vide TSE R-Rp nº 38029/DF PSS 7-8-2014) que ela não impede a incidência das regras

eleitorais atinentes à propaganda.

17.3 REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL ILÍCITA

17.3.1 Procedimento do art. 96 da Lei das Eleições

Salvo disposição legal específica em contrário, as representações (rectius: ações) relativas ao descumprimento da Lei nº 9.504/97 devem observar o

rito traçado em seu art. 96. Esse procedimento só não

— Pág. orig. 1068 —

será seguido se a própria Lei Eleitoral cuidar e . lo. Assim, não é aplicado nas hipóteses de c. nta 3 ou gasto ilícito de recurso de campanha (LE, «* 30-A, § 1º), captação ilícita de sufrágio (LE, 2 .. 1-A) e conduta vedada (LE, art. 73, § 12), que seg' mn. 7 ri 5 estabelecido no art. 22 da Lei de Inelegibilide ><.

Afora esses casos, há mr .cor o. 'ros em que se impõe a observância do proce" me tr arquitetado no aludido art. 96 da LE. É iss. qu ocorre, por exemplo, nas representações que objetivam combater: (a) divulgação de pesquisa sem prévio registro (art. 33, § 3º); (b) propaganda eleitoral extemporânea ou antecipada (art. 36, § 3º); (c) propaganda eleitoral irregular (art. 37, § 1º); (d) propaganda eleitoral mediante outdoor (art. 39, § 8º); (e) inobservância dos limites fixados para a propaganda na imprensa (art. 43, § 2º); (f) veiculação de propaganda eleitoral por emissora não autorizada a funcionar pelo poder competente (art. 44, § 3º); (g) descumprimento

das regras restritivas da atuação de emissoras de rádio e

televisão (art. 45, § 2º); (h) descumprimento das regras

relativas a propaganda eleitoral na Internet (LE, art. 57- C, § 2º, art. 57-D, § 2º, art. 57-E, § 2º, art. 57-G, parágrafo único, art. 57-H, caput, art. 57-1); (i) infração às regras que disciplinam a propaganda gratuita no rádio e na televisão (art. 53, SS 1º e 2º, art. 53-A, § 3º, art. 55, parágrafo único, art. 56); (j) ofensas difundidas em veículo de comunicação social - direito de resposta (art. 58); (k) descumprimento

de decisão que conceder direito de resposta (art. 58, § 8º).

17.3.2 Caracterização da representação por propaganda eleitoral ilícita

Ressalvadas algumas situações, as restrições legais à propaganda eleitoral não chegam a malferir as garantias fundamentais de livre manifestação do pensamento e de informação, eis que se ligam aos também constitucionais

princípios de igualdade, normalidade e legitimidade da

eleição.

— Pág. orig. 1069 —

Deveras, o descumprimento das regras ati .en"es >

propaganda eleitoral enseja a responsabilizac& do "e -nte ou do beneficiário da conduta ilícita. Nesse . * "ido, ora a Lei nº 9.504/97 prevê a aplicação "= » nção de multa (caso dos arts. 36, § 3º, 37, § 1 9. © 8º 43, § 2º, 45, § 2º), ora estabelece a per . a' *mpo destinado a

propaganda eleitoral (caso s0* a.*s. 45, § 2º, primeira parte, e 55, parágrafo ic) ua a perda do direito à veiculação (art. 53, § *º), ora impede a apresentação de determinados programas (art. 53, § 2º), ora impõe a suspensão da programação normal da emissora de rádio ou televisão (hipótese do art. 56), ora pune provedor de conteúdo de serviços multimídia na Internet (art. 57-F),

ora impõe a suspensão do acesso a conteúdo veiculado

na Internet (art. 57-I). São respostas sancionatórias que visam coibir especificamente o desvirtuamento

da propaganda. Ademais, havendo ofensa à honra ou

imagem, é assegurado direito de resposta ao candidato,

partido ou coligação ofendido. Por outro lado, dependendo

da relevância e amplitude da irregularidade, também se poderá cogitar a ocorrência de abuso de poder econômico ou político, caso em que se declara a inelegibilidade do candidato, bem como a cassação de seu registro e mesmo de seu diploma.

É cediço que tais sanções não podem ser aplicadas ex officio pela Justiça Eleitoral, mas tão somente pelo poder jurisdicional, no bojo de um processo justo, se houver provocação de colegitimado. É que refogem do âmbito meramente administrativo dessa Justiça Especializada, situando-se em sua esfera de poder jurisdicional. Incide, pois, o princípio da inércia, pelo qual ao juiz não é dado agir sem provocação: *nemo iudex sine actore*. Nesse diapasão, reza a Súmula nº 18 do TSE: “Conquanto investido de poder de polícia, não tem legitimidade o juiz eleitoral, para, de ofício, instaurar procedimento com a finalidade de impor multa pela veiculação de propaganda eleitoral em desacordo com a Lei nº 9.504/1997”.

— Pág. orig. 1070 —

Assim, para serem impostas, deve ser ir ca' processo jurisdicional, no qual sejam assegurad\ 3a, > veo contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido, . - rt. 96 da Lei Eleitoral instituiu procedimento pr .v ,, 'al as infrações a seus preceitos possam ser conhe *d. > e * ilgadas com a

rapidez reclamada pelo momen'

17.3.3 Aspectos ». xe. “suais da represent. 77.0 17.3.3.1 Procedimento

Trata-se de procedimento sobremaneira célere.

O art. 96 da Lei nº 9.504/97 não cuida de todos os aspectos procedimentais da presente representação. Suas deficiências devem ser supridas pelas disposições legais atinentes à Ação de Impugnação de Registro

de Candidatura - AIRC (por ser mais dilatado, o rito

dessa ação é considerado ordinário na seara eleitoral) e

pelo Código Eleitoral, especialmente na parte recursal Também o Código de Processo Civil é sempre aplicável supletiva e subsidiariamente (CPC, art. 15).

Toda a tramitação processual se dá no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe).

A petição inicial deve qualificar as partes e indiciar os endereços eletrônicos e de citação (CPC, art. 319, II). Ademais, deve relatar fatos, e ser instruída com “prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário”, caso este não seja o autor do fato (LE, art. 40-B). Se for instruída com mídia de áudio ou vídeo, deve a petição inicial ser acompanhada da transcrição da propaganda ou trecho impugnado.

Uma vez distribuída ao juízo eleitoral competente, o representado deverá ser citado, preferencialmente por meio eletrônico, para se defender.

Sobre a prova, em princípio, deve ser pré-constituída, acompanhando a petição inicial e a contestação. Só se

realiza audiência de instrução para a produção de provas

— Pág. orig. 1071 —

imprescindíveis que não poderiam acompanhar: ace. atos.

Após a apresentação da defesa ou decorrido o respectivo prazo, o Ministério Público é intimado, pessoalmente ou no endereço eletrônico cadastrado (art. 1º, inciso IV, do Código Eleitoral) para manifestar-se sobre a causa.

Na sequência, o órgão judicial suscitará. Nas eleições municipais, dessa decisão cabe recurso para o TRE no prazo de um dia. Já nas eleições em que o registro de candidatura é feito nos Tribunais Regional e Superior

Eleitoral, a decisão é proferida monocraticamente por juiz

ou ministro auxiliado

por; contra esse ato caberá o recurso do art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97 no prazo de um dia.

17.3.3.2 Prazos

Porque a propaganda eleitoral só pode ocorrer no período eleitoral, forte é a influência do princípio da

celeridade nas representações que a ela se referem.

A demora na prestação jurisdicional pode resultar no

prolongamento de condutas ilícitas em prejuízo da

campanha por elas afetada. Por isso, os prazos contínuos e peremptórios, podendo correr, iniciar e findar nos finais de semana e dias feriados, no período compreendido entre o pedido de registro e a data-limite designada no calendário eleitoral para a diplomação dos eleitos.

Na Lei nº 9.504/97, os prazos são fixados em horas. E a contagem de prazo em hora se faz minuto a minuto (CC, art. 132, § 4º). Todavia, há muito se firmou na jurisprudência o entendimento de que, “fixado o prazo em horas passíveis de, sob o ângulo exato, transformar-se em dia ou dias, impõe-se o fenômeno, como ocorre se previsto o de 24 horas a representar um dia. A regra

somente é afastável quando expressamente a lei prevê

termo inicial incompatível com a prática” (TSE - AgRp nº 789/DF - PSS 18-10-2005). No mesmo sentido: “1

Segundo o entendimento deste Tribunal, o prazo de 24

— Pág. orig. 1072 —

horas a que alude o art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504 37 » ser convertido em um dia. Precedentes. [...]” (1 “E- R&.nº 180.154/DF — DJe, t. 57, 24-3-2015, p. 164-10., “SE- Ag- REspe nº 664/BA — DJe, t. 157, 19-8-20º 5). “ssa orientação jurisprudencial foi incorporada às. 1 nas jue regulam o procedimento da representacac 71 a eleições, de modo que os prazos processuais e .1 For. > são convertidos para

A consequência ine. xráv 1 da referida conversão é a alteração da forma de contagem prazo. Como se sabe, no cômputo dos prazos em dia incide o disposto no caput do art. 224 do CPC, segundo o qual “os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo

o dia do vencimento”. Todavia - no período eleitoral -,

os parágrafos desse dispositivo não têm aplicação. Isso

porque eles determinam que o começo ou o vencimento do prazo sejam protraídos para o primeiro dia útil seguinte se coincidirem com dia em que não houver expediente

forense ou este “for encerrado antes ou iniciado depois da

hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação

eletrônica” (§ 1º), bem como que a contagem do prazo somente “terá início no primeiro dia útil que seguir ao

da publicação” (S 3º). A propósito, o art

Res. TSE nº 23.478/2016 esclarece que somente “fora do período definido no calendário eleitoral” serão os prazos processuais computados na forma do art. 224 do CPC, devendo-se, aqui, compreender que somente os parágrafos desse dispositivo são inaplicáveis.

Por serem os prazos processuais contínuos, peremptórios e correndo nos finais de semana e feriados, não incide o disposto no art. 219 do CPC, segundo o qual: “Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Tal assertiva é corroborada pelo art. 7º, caput, da Res. TSE nº 23.478/2016, segundo o qual: “O disposto no art. 219 do Novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos

eleitorais”.

— Pág. orig. 1073 —

Vale ressaltar que, nos processos relativos à pre y ar ane » eleitoral, durante o período eleitoral, os aci "da s dos Tribunais Eleitorais são publicados em se. "», sendo as partes consideradas intimadas ind: pe. 1entemente da

posterior publi o de seu inteir- te - nº Diário Oficial

(DJe). É da publicação na sessão! 2.3, -azos recursais são contados.

Inaplicáveis nesta sea" ~4ac 1º .egras dos arts. 180, 183, 186 e 229 do diploma}, nce sua, que duplicam os prazos respectivamente do Ministério Público, da Advocacia Pública, da Defensoria Pública e de litisconsortes com diferentes procuradores de distintos escritórios.

No que concerne ao Ministério Público, é também inaplicável o prazo de 30 dias previsto no art. 178 do CPC, para que ele intervenha no processo "como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal".

Prorrogação de prazo - o art. 8º da Res. TSE nº

23.608/2019 (inserido pela Res. TSE nº 23.672/2021)

prevê a prorrogação de prazos processuais durante o período eleitoral. A prorrogação será para o dia seguinte se, na data do vencimento: "I — houver indisponibilidade técnica do PJe, quando se tratar de ato que deva ser praticado por meio eletrônico (Lei nº 11.419/2006, art. 10, § 2º; e CPC, art. 213, caput); ou II - o expediente do cartório ou da secretaria perante o qual deva ser praticado for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, quando se tratar de ato que exija comparecimento presencial (Lei nº 11.419/2006, art. 10, § 1º; e CPC, arts. 213, caput, e 224, § 1º)". A "indisponibilidade técnica" a que alude o citado inciso I é compreendida como a que "I - for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6 (seis) horas e 24 (vinte e quatro) horas; ou II - ocorrer na última hora do prazo, independentemente da sua duração".

17.3.3.3 Intimação de partes, procuradores e

Ministério Público

— Pág. orig. 1074 —

Sempre que a decisão for publicada em aud* .ne'a ut +

o de julgamento no tribunal eleitoral, ne. se . +» .mo ato dá-se a intimação das partes. E a partir da. ° nta-se o prazo para interposição de recursos.

Segundo o art. 270 do CPC, as 'n. ma Ses devem se realizar por meio eletrônico. "o s. xdo isso possível, poderá ser feita por publicar" .0 Poa no 6rgao oficial (CPC, art. 272). Esse órgão é o ""Ári d Justiça Eletrônico" (DJe), sendo por ele que as ntir ações de atos judiciais são normalmente realizadas.

E se for inviável a intimação por meio eletrônico e pelo Diário de Justiça Eletrônico? Nessa hipótese, reza o art. 273 do CPC que a intimação poderá ser realizada: (i) pessoalmente, se a parte tiver domicílio na sede do juízo; (ii) por carta registrada, com aviso de recebimento, quando a parte for domiciliada fora da sede do juízo.

Vale registrar que o art. 96-A da LE permite a realiz:

de intimação a candidato por aparelho de fac-símile. Nesse

caso, a intimação deverá ser encaminhada exclusivamente

“na linha telefônica por ele previamente cadastrada, por

asião do preenchimento do requerimento de registro de candidatura”.

Ademais, faculta a lei a realização de intimação por edital eletrônico ou mural eletrônico, o qual deve ser veiculado na página da Justiça Eleitoral na Internet. Normalmente, durante o período eleitoral, é por esse meio que as intimações são feitas. A esse respeito, dispõe o art. 94, § 5º, da LE (incluído pela Lei nº 13.165/2015):

“Nos “Tribunais Eleitorais, os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações serão intimados para os feitos que não versem sobre a

cassação do registro ou do diploma de que trata

o de edital eletrônico

esta Lei por meio da publicaç publicado na página do respectivo Tribunal na internet, iniciando-se a contagem do prazo no dia

seguinte ao da divulgação”.

— Pág. orig. 1075 —

Extrai-se desse dispositivo que, nos feitos yur m >

versarem “sobre a cassação do registro ou d di, .na’

de que trata a Lei nº 9.504/97 (ex.: re, “* %entação por propaganda eleitoral irregular), .» timacdes dos advogados poderão ocorrer “por n. io .a publicação de edital eletrônico publicado 1 a ina do respectivo Tribunal na internet”.

Frise-se que, sendo 1 tiruação feita por mural eletrônico, inicia-se “a « ta jem do prazo no dia seguinte ao da divulgação”. Desconsidera-se, portanto, o dia da veiculação do mural.

No caso do Ministério Público Eleitoral, conquanto tenha a prerrogativa processual de intimação pessoal nos autos do processo (vide LC nº 75/93, art. 18, II, h, Lei

nº 8.625/93, art. 41, IV), sua intimação na representa

em apreço pode ser feita por meio eletrônico (ou,

nao isso possível, mediante encaminhamento de cópia

da decisão). Ainda porque, no processo eletrônico não existem autos físicos e toda a tramitação processual se dá eletronicamente

17.3.3.4 Início do processo

Inicia-se a marcha processual com a protocolização da petição inicial na Justiça Eleitoral.

17.3.3.5 Petição inicial

Em princípio, a petição inicial deve atender as exigências do art. 319 do diploma processual civil. Deve apontar o órgão jurisdicional a que se dirige e indicar a qualificação e o domicílio do representado. Sendo este candidato, partido político ou coligação, há que se indicar o respectivo endereço eletrônico. Tais dados são

facilmente obtidos no banco de dados do sistema de candidaturas, que pode ser acessado no sítio eletrônico da Justiça Eleitoral.

— Pág. orig. 1076 —

Ademais, a peça vestibular deve estampar os fundamentos jurídicos do pedido (i.e., a causa de ur), bem como pedido.

Ante a celeridade do rito, é imprescindível que a prova do fato alegado acompanhe a inicial. Sendo, nesse sentido, ser documentada ou produzida. No entanto,

sendo isso impossível, compete ao autor indicá-la para posterior produção em *.

« observar que o § 1º do art. 96 da LE “tem como suficiente, para o ajuizamento das representações, o relato dos fatos e a indicação das provas, indícios e circunstâncias” (TSE - REspe nº 25063/ PA — DJ 2-9-2005, p. 154). Mas a produção ulterior abrange apenas as provas que não poderiam ter sido desde logo apresentadas com a inicial.

Nas hipóteses elencadas no art. 330 do CPC, poderá a inicial ser rejeitada de plano, extinguindo-se o processo ainda em seu nascedouro. Da decisão extintiva cabe recurso à superior instância, podendo o juiz dela se retratar; não havendo retratação, o réu deverá ser citado “para responder ao recurso” (CPC, art. 331)

Todavia, a ausência de pedido não torna inepta a petição inicial. Isso porque é “suficiente que a inicial descreva

a Eleitoral

os fatos e leve ao conhecimento da Justiça eventual prática de ilícito eleitoral [...]” (TSE - AgRg-AI 4491/DF — DJ 3-9-2005). Nesse particular, o processo

jurisdicional eleitoral se aproxima do processo penal, no qual não se exige que na denúncia conste expresse pedido de condenação, sendo suficiente que esteja implícito. Conforme reza o art. 41 do CPP, basta que haja a “exposição do fato, com todas as suas circunstâncias”; essa descrição é essencial para a delimitação da matéria a ser debatida no processo e, pois, para o exercício da ampla defesa e da correlação com a decisão judicial.

A petição inicial deve ser acompanhada de prova da autoria da produção ou divulgação da propaganda

irregular, bem como, se for o caso, do prévio conhecimento

por parte do beneficiário. Sobre isso, dispõe o art. 40-

— Pág. orig. 1077 —

B da LE: “A representação relativa à propaganda ‘cre su. ~

deve ser instruída com prova da autoria ou do x -vio conhecimento do beneficiário, caso este não . >> por ela responsável”.

Se a demanda tiver por obi “o ma ifestação em ambiente de Internet e redes >>»11 além da juntada

aos autos de mídia conten’ = p. »paganda impugnada,

também é necessário ir "ra, 4 corma clara e específica o conteúdo tido com. in ringente e sua localização inequívoca (Lei nº 12.905/2014, art. 19, § 19). Tal se dá pela URN (uniform resource name) e pela URL (uniform resource locator) da postagem. A URN refere-se à identidade do conteúdo (o que é?) e a URL indica a sua localização na web (onde está?). Note-se que a URL a ser indicada deve ser a especificamente relacionada à publicação ou comentário questionado (não a URL

genérica, vinculada à página ou perfil).

17.3.3.6 Objeto

Em princípio, busca-se a condenação do agente ou beneficiário da propaganda eleitoral irregular a multa, perda de tempo destinado à propaganda eleitoral,

suspensão da programação normal de emissora de rádio

ou televisão, suspensão de acesso a conteúdo veiculado em

aplicação de Internet.

17.3.3.7 Tutela inibitória

A tutela jurisdicional no presente procedimento pode ser efetivada mediante a técnica inibitória. O fundamento XXXV, da CF, e

no art. 497, parágrafo único, do CPC. Apresenta caráter

da ação inibitória encontra-se no art. 5

preventivo, sendo dirigida contra a probabilidade de ocorrência de ilícito. Em certas circunstâncias, é possível impor ao réu a abstenção, a não continuação ou a não

reiteração de determinada conduta ilícita, de modo a

evitar dano à integridade do processo eleitoral, bem como

à candidatura ou à campanha política da vítima.

— Pág. orig. 1078 —

Pode-se, ainda, pensar na “tutela inibitória «x descumprimento de dever legal”. Aqui, a ag.) . * em vista obrigar ao cumprimento de dever imp. * por lei. Por exemplo: na propaganda eleitoral, , rtido coligado para eleição majoritária ajuizada acd: cc np dido de tutela inibitória a fim de que o s . 1.% e (ou sigla) seja mencionado com os dem~.s ‘m. trantes da coligação, dando-se, pois, cumprim ~to 9 .everinscrito no art. 6º, S 2º da LE.

Vale lembrar que o descumprimento da decisão na ação inibitória pode ser sancionado com multa (CPC, art. 537), aplicada independentemente de requerimento da parte. Essa sanção não deve ser confundida com a multa eleitoral prevista no art. 36, § 3º, da LE para a propaganda ilícita,

pois ambas têm naturezas e finalidades diversas.

“1. No decisum monocrático, reformou-se em parte

aresto do TRE/BA a fim de reduzir de R\$ 100.000,00

para R\$ 35.000,00 o valor de multa cominatória

imposta à coligação agravante por descumprir tutela inibitória e praticar ato de campanha em desrespeito aos parâmetros de combate à Covid-19. [...] 4. O teto da sanção pecuniária prevista no art. 36, § 3º, da Lei 9.504/97, de R\$ 25.000,00, diz respeito à propaganda irregular, não se vinculando, assim, à fixação da multa cominatória. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (TSE - REspEI-Ag nº 060050209/BA - DJe, t. 40, 9-3-2022)

“1. A Corte Regional Eleitoral, por unanimidade, manteve sentença que julgou procedente ação inibitória, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, confirmando pedido de tutela de provisória, deferida no sentido de proibir atos de campanhas que violassem regras sanitárias, impondo multa de R\$ 50.000,00 em caso de descumprimento. [...] 6. A

decisão agravada deve ser mantida por seus próprios

— Pág. orig. 1079 —

fundamentos” (TSE - AREspE nº 0600097 58 BA

DJe, t. 69, 20-4-2022).

17.3.3.8 Causa de pedir

A demanda pode fundar-se e' 7.1... quer condutas que agridam os valores e a disciplina legal da propaganda eleitoral.

Em jogo encontra-se a igualdade material (em sua dimensão de igualdade de chances) que, em princípio, deve ser assegurada a todos os participantes do certame.

Ainda que o evento considerado ocorra em momento anterior ao registro de candidatura, poderá figurar como causa de pedir da representação em apreço, caracterizando-se como propaganda eleitoral

extemporânea, que é sempre realizada antes do dia 16 de agosto do ano das eleições.

Sendo vários os fatos, ainda que conexos, cada qual deles pode fundamentar distintas representações resultando, pois, condenações autônomas.

“[...] Propaganda extemporânea. Veiculação em datas diversas. Causa de pedir também distinta. [...] Por configurarem fatos diversos, representações que versem sobre propaganda veiculada em datas distintas não possuem a mesma causa de pedir [...]” (TSE - Ag. nº 4459/SP — DJ 21-6-2004, p. 87).

“{...} Em virtude de cada fato apurado, é perfeitamente possível a aplicação de multa, em representações distintas, sem que isto configure litispendência, conexão ou coisa julgada [...]” (TSE - REspe nº 21182/SP — DJ 29-8-2003, p. 100 — excerto do voto do relator).

— Pág. orig. 1080 —

Como corolário, tem-se que, se os diversos fatos forem reunidos em uma só representação (= cumulação de ações), o pedido e a consequente condenação — deve ser cumulativo, incidindo uma multa por cada fato inquinado.

No entanto, na propaganda veiculada no rádio e na televisão, sendo a mesma peça publicitária veiculada em horários distintos no mesmo dia, há entendimento jurisprudencial no sentido de se tratar do mesmo fato, sendo, pois, possível, afirmar-se a ocorrência de

litispendência entre as ações. Confira-se:

“1. A jurisprudência desta Corte já assentou, quanto à matéria processual em questão, que, “verificada a existência de representações que cuidam da mesma peça publicitária, veiculada no mesmo meio de

comunicação e no mesmo dia, não há óbice ao reconhecimento da litispendência' (AgR-REspe nº 301-31/AP, redator para acórdão o Min. Dias Toffoli, DJe de 18.3.2015). 2. Na hipótese, os recorrentes, em ações idênticas, insurgem-se contra a veiculação da mesma peça publicitária nas inserções da propaganda eleitoral gratuita na televisão, em diferentes horários do dia 5.9.2018. 3. Recurso desprovido" (TSE - Rp. nº 060113732/DF - PSS 20-9-2018).

O desacerto dessa compreensão está em que a diferença de momento em que a peça publicitária é veiculada determina a alteração de sua base fático-temporal. Embora o conteúdo da peça seja idêntico, os momentos de veiculação são distintos. Ora, se os fatos que compõem as causas de pedir das respectivas ações não ocorrem no mesmo momento, não são idênticos, não se podendo

afirmar haver repetição de ações.

— Pág. orig. 1081 —

No caso, correta seria a afirmação de exist nc'a . > conexão entre as respectivas representações, ju .car reunião de processos para julgamento conj.~ > - não, porém, de litispendência.

17.3.3.9 — Partes

Quanto ao polo ativo a. orº-.entação em foco pode ser ajuizada por parti. 9 pc ítico, federação de partidos,

coligação, candidato e Min. stério Público.

Não se prevê a legitimidade ad causam do cidadão, que, todavia, poderá levar o fato de que tiver notícia ao conhecimento do Ministério Público ou do juiz eleitoral para que providenciem o que for de direito no âmbito de suas respectivas esferas funcionais.

Tampouco é prevista legitimidade ativa de pré- candidato. No entanto, ele pode figurar no polo passivo da

relação processual:

"Recurso. Representação. Eleições de 2020. Alegada propaganda eleitoral extemporânea negativa Preliminar de ilegitimidade ativa. O pré-candidato não é parte legítima para propor representação por propaganda eleitoral. Inteligência do art. 96 da Lei nº 9.504/97. Acolhida. Extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC"

(TRE-MG - Recurso Eleitoral nº 060002312 - PSS 20-10-2020).

“[...] 5. Já decidiu esta Corte que notório pré-candidato é parte legítima para figurar no polo passivo de representação em que se examina a realização de propaganda eleitoral antecipada. [...]” (TSE - Rp nº 125198/DF - DJe 1-8-2012).

A federação de partidos encontra previsão no art. 6º-A da LE e no art. 11-A da LPP (ambos introduzidos pela Lei nº 14.208/2021) e atua no processo eleitoral como se fosse

— Pág. orig. 1082 —

um partido. Partido integrante de federação na’ os*en > legitimidade ad causam ativa para ingressar pc si é .om representação; nesse sentido: TSE - Rp nº 060vu - < 728/DF- DJe 3-6-2024.

De igual modo, partido integr xt. de coligação não ostenta legitimidade para agi ‘s.’a ‘amente. Todavia, sendo a coligação apenas por 9 pleito majoritário, mantém intacta sua ler” “m. ‘372 de ação no âmbito do pleito proporcional.

Tratando-se de atuação judicial, é necessário que as partes estejam representadas por advogado, preenchendo,

assim, o requisito atinente à capacidade postulatória

“A petição inicial das representações, reclamações e pedidos de direito de resposta, subscrita por advogado ou por representante do Ministério Público

Eleitoral, deverá: [...]” (Res. TSE nº 23.608/2019, art. 6º, caput). No mesmo sentido: Res. TSE nº 23.547/2017, art. 7º, caput.

“(…) “A jurisprudência da Corte tem firme entendimento no sentido de a imprescindibilidade da representação ser assinada por advogado regularmente inscrito na Ordem, sob pena de ser o feito extinto sem julgamento do mérito, por violação do art. 133 da Constituição Federal (REspe nº 19.526/ MG - DJ 8-2-2002)” (TSE - RESpe nº 21.562, de 12-8-2004 - DJ 8-10-2004, p. 98).

Inexistindo procuração nos autos, incide a regra do art. 76 do CPC, pelo que deverá o juiz suspender o processo e designar prazo razoável para ser sanado o defeito. Já se fixou esse “prazo razoável” em 24 horas (Res. TSE nº 22.142/2006, art. 5º, Res. TSE nº 23.367/2011, art. 9º) Não sendo cumprido o despacho dentro de tal lapso, se a providência couber: (a) ao autor, será extinto o processo;

(b) ao réu, reputar-se-á revel; (c) ao terceiro, dependendo

— Pág. orig. 1083 —

da situação, poderá ser considerado revel ou ex' .ui70 tv» processo.

No polo passivo da representação deve “o urar “o responsável pela divulgação da prurug. ‘da, e quando comprovado seu prévio conhecimer 9, » be .eficiario” (LE, art. 36, § 3º). Não se pode ‘vi’a a incidência do principio da solidariedade. “.evist no art. 241, caput, do Código Eleitoral, estabe’ ~2 . a “propaganda eleitoral sera realizada sob a sp: asabilidade dos partidos e por eles paga, imputando-:hes solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e adeptos”. Embora mencione “partidos”, essa regra igualmente “aplica-se as coligações” (TSE - AgR-AREspE nº 060355027 - j. 24-8-2023) eas federa

ea solidariedade aí previstas restringem-se aos candidatos

ões partidárias. A responsabilidade

e aos respectivos partidos e coligações envolvidos no evento, “não alcançando outros partidos mesmo quando

integrantes de uma mesma coligação” (CE, art. 241,

parágrafo único, e LE, art. 6º, § 5º, ambos acrescidos pela Lei nº 12.891/2013)

Deveras, todos que contribuíram para a veiculação da propaganda irregular deverão ser responsabilizados, inclusive os veículos de comunicação social envolvidos. Também as agremiações poderão ser acionadas, se forem corresponsáveis pelo ato inquinado (LE, art. 96, § 11 acrescido pela Lei nº 13.165/2015), porquanto “ha solidariedade entre os partidos políticos e seus candidatos no tocante a realização da propaganda eleitoral destes” (TSE - REspe nº 21.418/RS - Dj, v. 1, 21-6-2004, p. 89; TSE - AgR-AREspE nº 060335979/GO —j. 20-10-2023), Sendo o caso, formar-se-a litiscondrcio passivo.

Note-se que a solidariedade em tela circunscreve-se à imputação de responsabilidade pelo ilícito. Uma vez afirmada a responsabilidade, a sanção é aplicável de forma autônoma para cada qual dos agentes. Em outras palavras,

a multa é sempre individualizada, ja que não existe “multa

solidária”, a ser repartida entre os diversos infratores.

— Pág. orig. 1084 —

Assim: “[...] a multa deve ser aplicada individualr en*2 responsáveis pela propaganda eleitoral irregul: * [...] 1°SE — AgR-AREspe nº 0603320-60/PE - DJe 18-5-º 3; TSE- REspe nº 060125464/PB-DJe 16-10-2/ <_

Segundo entendeu a Corte “uv. “ior Eleitoral: (a) “[...] 1. Nos excessos praticado a ». »paganda eleitoral poderão ser responsabiliz do” «> candidatos e seus adeptos [...]” (TSE ADA. Ta? 3.977/SP DJ, ws Ay. 3-10-2003, p. 105); (b, “..

legítima para figurar no polo passivo, de modo a poder

1. A municipalidade é parte

defender a regularidade de sua propaganda institucional, propaganda que pode vir a ser proibida ou suspensa [...]” (TSE - Ag nº 2.706/PA - DJ, v. 1, 24-8-2001, p. 173); (c) “Propaganda eleitoral extemporanea efetuada em propaganda institucional. Art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/97. Multa aplicada ao beneficiário, chefe do Executivo Estadual, e ao estado membro [...]” (TSE - REspe n215.579/PA — DJ 23-4-1999, p. 65).

Quanto ao candidato, sua responsabiliz

ão depende

da comprov:

ação de prévio conhecimento da propaganda irregular. Ou seja, será preciso demonstrar que sabia de sua existência. A exigência possui relevante alcance prático. Suponha que alguém queira prejudicar adversário político e à sorrelfa fixe propaganda eleitoral irregular em alguns pontos da cidade. Em eleições presidenciais, estaduais ou mesmo em grandes Municípios não é impossível que o candidato supostamente “beneficiado” pela propaganda irregular dela sequer tome conhecimento. Logo, injusto e injurídico seria sua penalização. Esse o sentido da exigência legal.

Por óbvio, não se pode presumir o prévio conhecimento. No entanto, é ele evidenciado em situações como as

seguintes:

« sempre que o candidato seja o responsável direto

pela realização da propaganda irregular ou dela

participe. Exemplos: propaganda veiculada na

— Pág. orig. 1085 —

televisão, no radio, em palanque mont Jo pa.»

evento comemorativo ou comício, tn vv: O candidato (ou potencial candidato) fai, - 'scursa e exhibe sua imagem. Não poderi-« vidente, alegar não ter tido conhecimento,; q. > va ticipado ato; -se as circunstâncias . s peculiaridades do caso concreto reve arº.n « impossibilidade de o beneficiário .ac ti tido conhecimento da propaganda (LE, “t 40-B, parágrafo único; TSE - REspe nº 21.262/RS DJ 5-9-2003, p. 96). Exemplos: painéis colocados nas proximidades da residência do candidato, ou nas imediações do diretório de seu partido, exibindo sua imagem e mensagem política; grande número de santinhos distribuídos à população; ora, além da ostensividade da propaganda em si mesma, há o fato de ela ter sido

contratada por alguém;

+se o candidato for notificado da existência da propaganda irregular e não providenciar sua retirada ou regularização no prazo legal (LE, art. 40-B, parágrafo único). Nesse caso, o prévio conhecimento é documentado, resultando da notificação formalizada. A notificação poderá “ser realizada por candidata, candidato, partido, coligação, Ministério Público ou pela Justiça

Eleitoral, por meio de comunicação feita

diretamente à pessoa responsável ou beneficiária da propaganda, com prova de recebimento, devendo dela constar a precisa identificação da propaganda apontada como irregular” (Res. TSE nº 23.610/2019, art. 107, § 2º - com a redação da Res. nº 23.671/2021). Já se entendeu que a notificação

não precisa ser feita pessoalmente ao candidato,

“podendo ser recebida por quem o represente” (TSE - ED-Ag nº 4.125/SP, j. 24-6-2003). Ademais, pode

ser efetivada por meio eletrônico, mas apenas nos

— Pág. orig. 1086 —

números e endereços fornecidos por or .s registro de candidatura, sendo irregu.r « ois, não restando configurado o prévio cos. + imento, quando realizada em número c . e. tereço diverso. Nesse sentido: TSE - REs*> .º 2 ..182/SP- DJ 29-8-2003, p. 100).

Frise-se que, embora? 7a soa de rigor a formação de litisconsdrzio pass. » ne :essario entre o candidato e seu partido ou coligação, poderá formar-se litisconsdrzio facultativo.

Instaurada a demanda contra candidato, podera a agremiação intervir no feito como assistente, sendo evidente o seu interesse.

Já se admitiu a intervenção de sindicato no processo: “[...] III - Sindicato: substituição processual: plausível afirmação de sua legitimação para intervir, no interesse

dos seus filiados, em processo no qual está em causa

a liberdade de sua atividade profissional” (TSE - MC nº 1241/DF, j. 25-10-2002)

17.3.3.10 Prazo para ajuizamento

De inicio, o Tribunal Superior Eleitoral assentou inexistir na Lei nº 9.504/97 a fixação de prazo para a propositura de representação por seu descumprimento. Nesse sentido: TSE - Ag-AI nº 5232/RS - DJ 12-4-2005, p. 160; TSE - AI nº 3.308/CE — DJ 6-9-2002, p. 205. Isso significa que a representação poderia ser ajuizada durante todo o período do processo eleitoral, até a diplomação dos eleitos.

Contudo, posteriormente, esse mesmo tribunal pacificou o entendimento de que a representação por descumprimento das regras inscritas nos arts. 36 e 37 da LE deve ser ajuizada até a data da eleição, sob pena de

carência de ação por falta de interesse processual. Confira-

— Pág. orig. 1087 —

“1, A jurisprudência desta Corte é no senti“s d: qu > o prazo final para ajuizamento de represe: tac. ~, por

propaganda eleitoral extemporânea ou imediata, é a

data da eleição, sob pena de recorremento de perda do interesse de agir. [...] De « 40. — Tribunal, por unanimidade, desprove'. © 7» vo regimental, nos termos do voto da Rel. » 4" /TSE- AI nº 343978/PR- DJe, t. 231, 7-12-2 '15, p. 63). Em igual sentido: TSE - Rp nº 214744/DF-L, -, t. 118, 1º-7-2014, p. 61; TSE-

Rp nº 1341/DF - DJ 1º-2-2007, p. 230.

O referido limite final deve ser observado até mesmo fora do âmbito da propaganda eleitoral, por exemplo, no caso da "representação pela divulgação de pesquisa eleitoral sem o prévio registro" (TSE - AI nº 8225/PA - DJe 19-4-2011, p. 57).

Na hipótese de derramamento de material de

propaganda nas proximidades do local de votação

realizado na véspera ou no dia da eleição, o prazo (quarenta e oito) horas após a data do pleito" (TSE Res. nº 23.608/2019, art. 17-A — incluído pela Res. nº 23.672/2021).

ajuizamento da representação será de "até 48

Já quanto à propaganda eleitoral gratuita realizada nas emissoras de televisão e rádio, entende-se que o prazo para o ajuizamento da ação em apreço é de 48 horas, contadas da veiculação do programa. A fixação desse prazo tem em vista impedir o que se denominou "armazenamento tático de representações", as quais seriam ajuizadas no momento da campanha eleitoral em que se torne mais útil subtrair

tempo do adversário.

"[...] O prazo para representação de que cuida o art 96, § 5º, da Lei nº 9.504/97 é de 48 horas quando se tratar de veiculação de propaganda eleitoral

gratuita de rádio ou televisão (precedente AgRgRp nº

— Pág. orig. 1088 —

443, relator designado Ministro Sepúlveda "err :nc.)

[...]" (TSE - Ag-Rp nº 483 - PSS 23-9-2002)

O mesmo lapso de 48 horas deve ser observado nas hipóteses de invasão de horário, ocorrendo o aumento

indevido do tempo destinado ao candidato beneficiário,

"Propaganda eleitoral imediata, "ação de representação por invasão de programação de candidato ao pleito majoritário no programa reservado às eleições proporcionais (Res. - TSE nº 20.988/2002, art. 26: prazo de 48 horas para o ajuizamento da reclamação, por aplicação analógica do art. 96, § 5º, Lei nº 9.504/97)" (TSE- Ag-Rp nº 443/DF - PSS 19-9-2002).

oito horas) para a propositura das representações

A aplicação do prazo de 48 h (quarenta e
por invasão de horário da propaganda e nos casos
da veiculação de propaganda irregular no horário
normal das emissoras, segundo o entendimento
desta Corte, tem como finalidade evitar o
s a serem feitas

armazenamento tático de reclamação no momento da campanha eleitoral, em que se torne
mais útil subtrair o tempo do adversário. Tal prazo não se aplica às representações por
propaganda antecipada, cuja penalidade é a de multa, prevista no art. 36, § 3º, da Lei das
Eleições [...]” (TSE - AgREspe nº 26202/MG - DJ 16-3-2007, p. 209).

17.3.3.11 Desistência da ação

É possível que o autor desista da represent extinguindo-se o processo sem solução do
mérito, conforme estabelece o art. 485, VIII, do CPC. A desistência pode ser “apresentada até
a sentença” (CPC, art. 485, § 5º).

Todavia, se o representado já tiver sido notificado,
necessária será sua concordância, eis que a relação jurídica

— Pág. orig. 1089 —

processual já se terá completado. Incide, aqui, o «isnos.»>

Cena a

no § 4º do aludido art. 485, que rez contestação, o autor não poderá, sem o con.”
timento do réu, desistir da ação”. Discordan’» — representado, © processo seguirá sua
marcha; c m fei 5, pode haver interesse em se demonstrar qu 9.4.» inexistiu ou que não
ocorreu como relatado ov sv existiu, não enseja as

consequências pretendiº

17.3.3.12 Competência

Acompetência vem delineada no art. 96 da LE, que reza:

“Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou
representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido
politico, coligação ou candidato, e

devem dirigir-se:

— aos Juízes Eleitorais, nas eleições municipais;

II - aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas eleições

federais, estadua

III - ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial.

§ 1º As reclamações e representações devem relatar

fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias § 2º Nas eleições municipais, quando a circunscrição

abranger mais de uma Zona Eleitoral, o Tribunal

Regional designará um Juiz para apreciar as reclamações ou representações.

§ 3º Os Tribunais Eleitorais designarão três juízes auxiliares para a apreciação das reclamações ou representações que lhes forem dirigidas.

§ 4º Os recursos contra as decisões dos juízes

auxiliares serão julgados pelo Plenário do Tribunal.

— Pág. orig. 1090 —

Nos termos do art. 121 da Lei Maior, “a competência dos tribunais, dos juízes de primeira instância e das juntas eleitorais” serão reguladas por Lei complementar. À consideração de que a Lei nº 9.594, de 1997, é ordinária, inexistindo norma complementar, a matéria nela enfocada, tem-se discutido acerca da inconstitucionalidade do citado art. 96, nomeadamente a parte em que dispõe sobre competência, criar a dos “juízes auxiliares”.

O raciocínio acerca da inconstitucionalidade é apenas formalmente exato, não, porém, materialmente.

Cumpra ponderar que a norma exigida pelo art. 121 da Constituição até hoje não foi positivada. Não é

razoável que os complexos mecanismos de atuação da

jurisdição de

primeira instância eleitoral - necessários para a efetivação dos direitos humanos (políticos) fundamentais - permaneçam inertes, à espera de norma complementar, que não chega. Outrossim, um dos anseios da sociedade contemporânea

é justamente a celeridade e a efetividade da prestação

jurisdicional, sendo já intolerável a demora do processo.

Para afirmar-se a constitucionalidade do citado art. 96,

é inteiramente cabível a invocação do “sentido” da regra

inscrita no art. 24, §§ 3º e 4º, da mesma Constituição, pelo que, mutatis mutandis, inexistindo lei (geral) complementar, é dado à ordinária regular amplamente a matéria, até que aquela norma seja promulgada, paralisando-se, a partir de então, a eficácia desta no que lhe contrariar. Destarte, diante da inexistência de lei complementar, fica o legislador ordinário livre

para exercer plenamente sua competência legiferante, de maneira a atender as necessidades e as peculiaridades reclamadas pela realidade social, mormente no que tange à efetividade da prestação jurisdicional.

Impõe-se, pois, a interpretação da norma em apreço à

luz da totalidade da Constituição e, pois, dos princípios lá inscritos. A interpretação conforme a Constituição é cânone há muito ventilado no Direito Constitucional. Sobre isso,

pronunciou-se Canotilho (1996, p. 229):

— Pág. orig. 1091 —

“Este princípio [da interpretação fas

em conformidade com a Constitic) é fundamentalmente um princípio de con. lo (tem

como função assegurar a con itu onalidade da

interpretação) e ganha releva. « à «...onoma quando

a utili 0 dos vários e! m. 1.º interpretativos não

permite a obtenção de . * « seatido inequívoco dentre

os varios signific. ‘osa norma”.

Mesmo porque o art. 96 da Lei nº 9.504/97 apenas cumpre a relevante função de ordenar o sistema sob o aspecto processual, nenhum prejuízo concreto carreando às partes, pois a competência permanece afeta ao Tribunal Eleitoral. Nesse rumo, bem assinalou Ramayana (2006, p. 368) ao lembrar que, quando os §§ 3º e 4º do art. 96 da LE trataram do julgamento das reclamações pelos juízes

auxiliares, com a previsão de recurso para o pleno dos

Tribunais Eleitorais, que decidem por maioria de votos de

seus membros, “apenas ampliaram as garantias da ampla

defesa e do contraditório, e tornaram célere a pres

jurisdicional, sem afetar a competência específica destes Tribunais”. Assim, na perspectiva material, não se divisa inconstitucionalidade alguma.

Destarte, nas eleições municipais, a competência para conhecer e julgar as representações em foco é do juiz eleitoral. Nas federais, estaduais e distritais, é do Tribunal Regional Eleitoral. Na presidencial, a competência é do Tribunal Superior Eleitoral.

Nos termos do art. 96, § 2º, da LE, nas “eleições municipais, quando a circunscrição abranger mais de uma Zona Eleitoral, o Tribunal Regional designará um Juiz para apreciar as reclamações ou representações”. Em princípio, o juiz designado já exerce funções eleitorais na circunscrição, ficando incumbido de conhecer e julgar as representações em apreço, bem como exercer o poder de

polícia durante o processo eleitoral

— Pág. orig. 1092 —

Em circunscrições com grande con-f.ntraç.»

populacional são criadas Comissões de Fisc. iza de Propaganda Eleitoral (CFPE). Composta poi ~'s juízes de direito (não necessariamente exe .c. tes de função eleitoral, conforme entendeu o TS" n Ac nº 21.088, de 2-5-2002), a Comissão é institu" *»uv*n Tribunal Regional Eleitoral. Compete à Comiss" vrão . 4 riscalar os aspectos administrativos da pro" a. > no âmbito do poder de polícia, como também >xer er jurisdição, conhecendo e julgando as ações atinentes a propaganda eleitoral e direito de resposta. Pelos serviços que prestam, os membros da Comissão têm direito a gratificação mensal idêntica à percebida pelos juízes eleitorais.

Já quanto às eleições federais, estaduais e presidenciais, o § 3º do art. 96 da LE determina que os Tribunais Eleitorais designem "três juízes auxiliares para a apreciação das reclamações ou representações que lhes forem dirigidas". Entende-se que tais juízes

devem ser escolhidos entre os "integrantes substitutos"

do próprio Tribunal. Assim, enquanto nas eleições federais e estaduais são designados três juízes auxiliares dos Tribunais Regionais Eleitorais, na presidencial são designados três ministros-auxiliares do Tribunal Superior Eleitoral. É interessante constatar que, apesar de a Constituição da República determinar que na composição do TRE deve figurar "um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na Capital do Estado ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo" (CF, art.

120, § 1º, II), normalmente os magistrados federais não

são convocados para exercer as funções de juiz auxiliar Pelos relevantes serviços prestados, os juízes auxiliares fazem jus à gratificação mensal. Sendo designados apenas para o ano eleitoral, suas investiduras encerram-se com a

diplomação dos eleitos, ocasião em que os processos sob

o redistribuídos aos membros efetivos do

seus cuidados s

Colegiado,

— Pág. orig. 1093 —

Os juízes auxiliares exercem a jurisdição estate."

Embora limitada em razão da matéria, a cc np'? cia que detêm é de natureza absoluta, e não se . « ringe as representações por propaganda irregu' u, ~tendendo-se a todas as demandas fulcradas na Le* 2º » 50 ./97. Observe- se, porém, que somente julg: . 1º

"ocraticamente as ações em que não há peº.do a cassação de registro ou de diploma, a exem
nu s atinentes a captação ou gasto ilícito de recurso. de « impanha, captação ilícita de sufrágio
e conduta vedada. Nesses casos, a competência para julgar a lide é do Pleno Tribunal; no
entanto, os juízes auxiliares presidem toda a instrução processual e, ao final, apresentam
relatório ao Colegiado, tomam assento na sessão e votam como relatores da matéria.

Na verdade, detêm os auxiliares a mesma jurisdição e competência afetas aos Tribunais
a que se encontram vinculados. Tanto que, se não forem designados, a

demanda deve ser distribuída a um dos membros do

Colegiado, não à primeira instância da Justiça Eleitoral.

Logo, conquanto monocráticas, as decisões desses juízes

o decisões do Tribunal. Delas cabe recurso (do art 96, § 8º, da LE) para o próprio
Tribunal em sua composição plena. Nesse caso, o juiz auxiliar que julgou a matéria
isoladamente encaminhará o recurso à Corte, na qual substituirá membro efetivo de idêntica
categoria e funcionará como relator.

Nas eleições federais e estaduais também é instituída pelo Tribunal Regional Comissão
de Fiscalização de Propaganda Eleitoral (CFPE). É ela composta por três juízes de direito (não
necessariamente exercentes de função eleitoral, conforme entendeu o TSE na Res. nº
21088/2002 - Dj, v. 1, 31-5-2002, p. 105), os quais não têm assento na Corte Regional.
Incumbe a Comissão fiscalizar os aspectos administrativos da propaganda, e, nesse

particular, dão inestimável contribuição à boa marcha do

processo eleitoral. Diferentemente dos juizes auxiliares, os membros da CFPE não
detêm competência para conhecer

e julgar ações envolvendo a violação da Lei Eleitoral

— Pág. orig. 1094 —

e, conseqüentemente, responsabilizar e impor r ult. a>

transgressores. Atuam exclusivamente no .mL *º do

poder de polícia, podendo, e. g., determinar a .º irada ou a regularização de determinada
pub! uu. de que estiver em descompasso com a legislação. 9 t scr: nprimto de suas
decisões ou determinações dec. -acterizar delito de desobediência, conforme p' -sc~ev o art.
347 do Código

Eleitoral. Por outro le", 7 serem administrativas,

suas decisões podem + + q' estionadas via mandado de segurança perante o Tribunal
Regional.

Nas eleições federais e estaduais, a CFPE é instituída para atuar na capital do Estado,
embora não haja empecilho legal a que seja criada em outras circunscrições.

No interior, a fiscaliza:

ção da propaganda e o exercício do

poder de polícia são cometidos aos juízes eleitorais

17.3.3.13 Tutela provisória

Tutela provisória de urgência - admite-se, no

procedimento em exame, a concessão de tutela provisória de urgência. Essa pode ser cautelar ou antecipada, bem como ser concedida em caráter antecedente ou incidental ao processo (CPC, art. 294, parágrafo único).

Para tanto, o art. 300 do CPC requer a demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, que respectivamente podem ser compreendidos como *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.

A tutela provisória poderá ser deduzida de forma antecedente (CPC, art. 305) à representação em apreço, ou incidentalmente - no início ou durante o desenvolvimento processual.

É possível a concessão de liminar, inaudita altera pars,

isto é, sem ouvir a parte adversa (CPC, art. 300, § 2º). Essa

será a opção mais adequada quando houver necessidade de

impedir que propaganda claramente ilícita seja veiculada

Por exemplo: (i) liminar visando à imediata remoção

— Pág. orig. 1095 —

em página da Internet de conteúdo eleitoral re

(ii) liminar visando à não veiculação de de er. in.ada

propaganda considerada ilícita por veicular <*: “urso de ódio ou evidentes fake news. Tutela provisória de evidência ti ela ie evidência é

uma espécie de tutela provisória “mmn.o. trando-se prevista no art. 311 do CPC. Po ela, diante da manifesta verossimilhança ou de ‘tc &.u de probabilidade do direito ou da situação). ~idi a afirmada pelo autor, desde logo autoriza-se o juízo, em cognição sumária, a conceder a tutela pleiteada.

Como bem assinalou Wambier et alii (2015, p. 524), trata-se “de uma tutela provisória, mas não de urgência, porquanto fundada exclusivamente na evidência do direito, não se cogitando de *periculum in mora*”. Tanto é assim que o caput do art. 311 do CPC afirma que a tutela

será concedida “independentemente da demonstração de

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo”,

isto é, independentemente de periculum in mora

As hipóteses que permitem a concessão da tutela em exame encontram-se elencadas nos incisos do art. 311 do CPC, valendo destacar as seguintes: “I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; [...] IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos

do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. [...]”. À parte interessada cumpre evidenciar esses pressupostos.

17.3.3.14 Citacdo do representado

Se o representado for candidato, partido político ou coligação, a citação deve ser feita preferencialmente no meio eletrônico previamente cadastrado por ocasião do pedido de registro de candidatura (LE, art. 96-A). Objetiva-se conferir maior celeridade aos procedimentos eleitorais. Note-se, porém, que o ato será nulo e de nenhum efeito

se a citação for realizada em endereço ou meio eletrônico

— Pág. orig. 1096 —

diverso do fornecido naquela oportunidade. Pur sul»

lado, a comunicação regularmente feita é váll. at

não aproveitando à parte a alegação de desco... + *imento, Sendo inviável tal meio, a citação dev .a . >r feita por via postal. Caso essa via seja inexequív"* « ver ela,então, ser feita pessoalmente, no enderecc “sic > “aclinado.

Diferentemente, se o rer .esonvt do não for candidato nem partido político, ac') a, 4: verá ser feita conforme o

17.3.3.15 Defesa

Uma vez citado, o representado deve apresentar defesa em dois dias (LE, art. 96, § 5º, in fine).

Durante o chamado período eleitoral (situado entre o registro de candidatura e a diplomação), a citação pode ser realizada “por mensagem instantânea e, frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por correspondência e pelos

demais meios previstos no Código de Processo Civil” (Res.

TSE nº 23.608/2019, art. 18, caput, c.c. art. 11). A contagem do referido prazo de dois dias para defesa é feita a partir da “data em que for realizada validamente a citação” (Res. TSE nº 23.608/2019, art. 18, § 3º).

Na contestação, o representado deve deduzir toda a matéria de seu interesse, expondo as razões de fato e de direito com que rechaça o pedido exordial. Em preliminar, qualquer dos temas elencados no art. 337 do CPC pode ser arguido.

Dada a celeridade do rito, cumpre à defesa produzir com a contestação toda a prova útil à sua tese. Entretanto, sendo isso impossível, os direitos fundamentais ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) e à defesa ampla (CF, art 5º, LV) impõem que a prova seja produzida em juízo, sob o contraditório. Nesse caso, poderá arrolar até seis testemunhas (LC nº 64/90, art. 3º, § 3º), requerer perícia, entre outros meios de prova que entender pertinentes.

Note-se, porém, que só se admite a produção judicial da prova que não puder acompanhar a contestação.

— Pág. orig. 1097 —

o acompanhada de docume" xo de. »

Vindo a contesta

o juiz abrir vista dos autos ao representante par. so. "o les

se manifestar (CPC, art. 437). 17.3.3.16 Intervenção obrig to."*n o Ministério Público

Não sendo o autor, o Mu. sté.10 Público intervirá no feito como custos legis *u fi cal da ordem jurídica. Nesse caso, os autos ser-lhe-ão e.iviados após a apresentação de defesa. O representante do Parquet deve pronunciar-se em um dia. Vencido esse prazo, com ou sem manifestação, os autos deverão ser imediatamente devolvidos ao juiz ou relator. 17.3.3.17 Extinção do processo sem resolução do mérito

Colhido o parecer do Ministério Público, poderá o juiz extinguir o processo nos termos dos arts. 354 c.c. 485 do CPC. Merecem destaque as hipóteses previstas nos incisos IV a VI desse último dispositivo, a saber: (iv) "ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo"; (v) "existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada"; (vi) "ausência de legitimidade ou de interesse processual".

Observe-se que a realização das eleições não acarreta só por si a perda de objeto de processos fundamentados em "anonimato ou manifestação abusiva na propaganda eleitoral na internet, inclusive a disseminação de fato notoriamente inverídico ou gravemente descontextualizado tendente a atingir a honra ou a imagem de candidata ou candidato" (Res. TSE nº 23.610/2019, art. 38, § 8º-A — inserido pela Res. TSE nº

23.732/2024). No caso, persiste o interesse processual no prosseguimento da ação.

— Pág. orig. 1098 —

17.3.3.18 Julgamento antecipado do m. 'ri >

Nada impede que no presente r -edimento seja o mérito julgado antecipadamente. "or sse instituto, deverá o juiz conhecer diretamente 1. medido, proferindo sentença com resolução do .nér. >, quando não houver necessidade de produção de. ttr s provas (CPC, art. 355). Tal situação nao é de ra 10c rrência devido a exigência de a representação e a respect.

va defesa virem acompanhadas de provas pré-constituídas (ou colhidas antecipadamente) para a demonstração dos fatos alegados pelas partes.

17.3.3.19 Fase probatória

A prova deve ser admissível, pertinente e concludente. Logo, ao juiz é dado indeferir a que não atenda a esses requisitos, sem que isso implique cerceamento do direito de produzir prova em juízo.

Constitui ônus das partes carrear aos autos - com a petição alegam. A audiência de instrução só é admissível para a inicial e a contestação - as provas dos fatos que produção de provas que não poderiam ser apresentadas naquelas oportunidades. Com isso, a prova documental ou colhida antecipadamente (e, pois, documentada) adquire grande relevo.

“[...] 4. A representação por propaganda irregular deve vir instruída com prova da materialidade da propaganda, sendo também imprescindível a comprovação de sua autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável [...]” (TSE - REspe nº 21.262/RS - DJ, v. 1, 5-9-2003, p. 216).

“[...] Representação. Questão de ordem. Propaganda eleitoral. Horário gratuito. Inserções. Prova. Juntada. Não ocorrência. É imprescindível que o autor

— Pág. orig. 1099 —

instrua a inicial com os documentos que h
são indispensáveis, relatando fatos e apresentando
provas, indícios e circunstâncias [...]” (15: - Rp nº

490/DF - PSS 23-9-2002)

Admite-se a juntada aos autos, de imagens digitais, tanto as obtidas por câmeras digitais (it. -lusive as acopladas a telefone celular, smart ... 2. tablet) como as extraídas diretamente da Internet ou de redes sociais. Contudo, é sabido que a imagem digital pode ser facilmente adulterada sem que disso fiquem vestígios. À parte contrária é dado impugnar sua veracidade. Havendo impugnação, se tiver sido juntado o cartão de memória da máquina ou outro dado ou suporte físico, torna-se viável a

aferir

ção da veracidade da imagem em questão, bem como

a realização de perícia. Sobre isso, dispõe o art. 422, §

: “As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que

reproduzem, devendo, se impugnadas, ser apresentada a

respectiva autenticação eletrônica ou, não sendo possível,

realizada perícia”. Não sendo possível a comprova veracidade da imagem, outra alternativa não restará ao juiz senão valorar livremente o documento juntado aos autos. Assim, a imagem digital deverá ser coligida com os demais elementos probatórios presentes nos autos, sendo acolhida ou rejeitada como meio de convencimento.

Cuidando-se de publicação (texto ou imagem) em jornal ou revista, há que se juntar aos autos exemplar original (CPC, § 2º, art. 422).

CD (compact disc), DVD (digital versatile disc) e BD (Blu-ray disc) com áudio, quando juntados aos autos, devem ser devidamente degredados, apresentando-se por escrito o respectivo texto.

A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados por ata notarial, a qual é lavrada exclusivamente por notário ou tabelião (vide Lei nº 8.935/1994, art. 7º, III; e art. 384 do CPC). A ata

notarial possui a suprema vantagem de gozar de fé pública

— Pág. orig. 1100 —

e presunção de veracidade própria dos fatos públicos. Nela, o tabelião descreve fato que se passa, o qual pode ocorrer no âmbito de sua serventia, em lugar externo ou em ambiente virtual (ou seja, na rede mundial de computadores).

Entre outras coisas, a ata notarial terá relevância para a prova de fato transcrita em Internet ou em rede social. A esse respeito, o único do art. 384 do CPC permite que dela constem “dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos”. Tratando desse tema, destacam Wambier et al. (2015, p. 664) a importância da ata notarial, mormente devido à “efemeridade das informações veiculadas na internet, que podem ser facilmente apagadas, atualizadas, transferidas de endereço eletrônico ou até mesmo furtadas por criminosos virtuais”. De tal modo, poderá o tabelião “acessar o ambiente virtual e certificar o conteúdo de

determinada página ou site, especificando a data e horário

de acesso”.

A interpretação conjunta dos §§ 5º e 7º do art. 96 da LE

evidencia que, tão logo a defesa seja apresentada, deve o

órgão judicial decidir a lide e fazer publicar a sentença. Diante disso, já se entendeu não ser possível a realização

de audiência probatória, eis que referido dispositivo não a

contemplou expressamente. Nesse sentido:

“[...] Propaganda eleitoral irregular. Representação (art. 96 da Lei nº 9.504/97). Oitiva de testemunhas. Não previsão [...] 1. Em face da celeridade que informa o procedimento das reclamações e representações a que se refere o art. 96 da Lei nº 9.504/97, inviável a oitiva de testemunhas, o que não consubstancia violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa [...]” (TSE - REspe nº 19.611/SP-DJ, v. 1, 9-8-2002, p.

— Pág. orig. 1101 —

No entanto, havendo necessidade de produção >

so deve seguir

provas em audiência, o processo a fase. Com efeito, não se pode menoscar a * cência dos princípios do devido processo .cé ' e da ampla defesa, previstos respectivamente no in'sos LIV e LV do art. 5º da Lei Maior. É as' >te qe tais princípios, justo por constituírem dire .os h. manos fundamentais, condicionam e delimi* m »s fronteiras do sistema jurídico, e até mesma tua ão estatal. Ademais, é direito da parte produzir prova de suas alegações (CPC, art. 369). O fato de o art. 96 não aludir expressamente à audiência de produção de provas - não importa se para oitiva de testemunhas, inquirição de especialista na perícia simplificada do art. 464, § 3º, do CPC ou outro fim - não significa que a tenha vedado, isto é, que se não possa

realizá-la se houver necessidade. Entendimento diverso

implicaria o cometimento de grave inconstitucionalidade, em perigoso regresso aos medievos tempos das ordálias,

quando a sorte e a adivinhação determinavam o sentido

dos julgamentos. Ainda porque o § 1º do art. 96 da LE emprega o termo genérico provas, não excluindo, portanto, nenhum meio de prova.

Contrastando com a ementa transcrita, em outras oportunidades a Corte Superior Eleitoral assentou: (a) “[...] embora o acórdão paradigma tenha considerado regular o indeferimento de prova testemunhal em sede de representação com base no art. 96, essa conclusão não autoriza que, a contrario sensu, seja correto entender que essa prova não possa ser deferida. [...]”(TSE - ARg- AI nº 5088/MG — DJ 18-2-2005, p. 121 - excerto do voto do relator); (b) “[...] quanto à possibilidade de realização de perícia na fita apresentada pelos recorridos, apesar de esta Corte _rocesso -la possível, no presente caso tal providência se mostrou desnecessária [...]” (TSE - Respe nº 21159/SP — DJ, v. 1, 23-5-2003 — excerto do voto do relator).

Assim, sendo arroladas testemunhas, pode-se aplicar

por analogia o disposto no art. 3º, § 3º, da Lei de

— Pág. orig. 1102 —

Inelegibilidades, fixando-se em seis o número .né

so tn. * de

para cada parte. Ao juiz é dado limitar a tr oitivas para cada fato probando (CPC, art. 357,. **).

A propria parte que tiver arrol-uu0 à testemunha providenciará para que ela compa' c« à av liência (LC nº 64/90, art. 5º, caput), indepen .t 1. "nte de intimação judicial. Entretanto, se ? teste unha se recusar a comparecer à audiênc' es, .aneamente, é razoável admitir-se seja ela intin "da elo Estado-juiz.

Todas as provas orais serão produzidas em uma só audiência.

17.3.3.20 Alegacées finais

Não é expressamente prevista a apresentação de alegações finais pelas partes, tampouco pelo Ministério

e 7º do art. 96

Público. A interpretação literal dos SS 5º

da LE deixa claro que o órgão judicial deve sentenciar logo

depois da defesa e manifestação do Ministério Público.

Mas cumpre ponderar que, se for realizada audiência

instrutória, antes da decisão há mister que as partes e

o órgão do Parquet se manifestem sobre as provas nela produzidas. Só assim poderão expor ao juiz suas razões e narrativas com fulcro na prova produzida em juízo. Com isso, realiza-se o contraditório efetivo e conseqüentemente a possibilidade de a parte influir no convencimento do juiz eno conteúdo de sua decisão.

17.3.3.21 Julgamento

Escoado o prazo para apresentação de defesa e

manifestação do Ministério Público, com ou sem elas, os autos são conclusos ao órgão judicial para julgar a causa e fazer publicar a decisão (LE, art. 96, § 7º).

Conforme salientado, é exigência constitucional

indeclinável - inscrita no art. 93, IX, da Lei Maior -

que o ato decisório exiba os fundamentos considerados

relevantes para a conclusão, sob pena de nulidade.

— Pág. orig. 1103 —

No Estado Democrático de Direito, é simp'-smen >

ão de cre: » .em

inconcebível que alguém sofra restrições ao menos conhecer os motivos. Por isso mesmo, o ato decisório deve obedecer ao padrão de fundamentação do art. 489 do CPC,

contendo relatório

o, fundamentação? > « dis: positivo, ainda que sucintamente.

Ante o princípio da persuasão racional, para formar sua convicção, o juiz ou Tribunal ma 2º. O Juiz goza de liberdade para apreciar o acervo; “ba ório constante dos autos (LC nº 64/90, art. 7º, parágrafo único - por analogia; CPC, art. 371), independentemente de quem tenha promovido a prova.

Sob pena de nulidade, é necessário que a decisão

o com os fatos narrados

judicial mantenha fiel correlação na exordial. Dado o interesse público prevalecente no processo em apreço e por força do princípio da congruência, deve haver correlação entre os fatos imputados na petição

inicial ou a ela regularmente aditados (= causa petendi) e

a decisão de mérito. De modo que o conteúdo da decisão

deve resultar da delimitação fática posta naquela peça - e

não propriamente do pedido formulado pelo autor (como ocorre no Processo Civil comum - CPC, arts. 490 e 492)

Consequentemente, é vedado ao juiz fundamentar sua

decisão em fato não descrito na petição inicial. Se isso ocorresse, violar-se-ia o due process of law, pois haveria surpresa para o réu, que não poderia se defender de fato não descrito, e, portanto, dele desconhecido.

Por outro lado, deve a decisão registrar “de modo preciso o que, na propaganda impugnada, deverá ser excluído ou substituído” (Res. TSE nº 23.608/2019, art. 21 - com à redação da Res. nº 23.672/2021).

Quanto à natureza, a decisão na representação por propaganda ilícita é condenatória se impuser multa. Mas terá caráter mandamental se estabelecer dever de fazer (positivo) ou de não fazer (negativo), tal qual ocorre quando ao réu for determinada a retificação de determinada comunicação ou a não reiteração de

determinado conteúdo na propaganda.

— Pág. orig. 1104 —

A publicação de atos judiciais (inclusive se .er;as >

acórdãos), em regra, é feita no Diário de Justiça . let. *y co- DJe ou, na impossibilidade, em outro meio ofic..’ CPC, art. 205, § 39).

Todavia, durante o período ele' 1 ' a publicação de atos judiciais é realizada: (i) e ALL ncia ou sessão de julgamento do tribunal ele' .orol; *) em mural eletrônico veiculado na página da * "ti 7 "ueitoral na Internet (LE, art. 94,§ 5º).

Com a publicação dá-se a intimação do ato, contando-se a partir daí o prazo para interposição de recurso.

Quanto ao Ministério Público Eleitoral, embora tenha a prerrogativa de intimação pessoal nos autos do processo (vide LC nº 75/93, art. 18, II, h, Lei nº 8.625/93, art. 41,

IV), sua intimação na representação em apreço pode

feita por meio eletrônico (ou, não sendo isso possível, pela remessa de cópia da decisão). Ainda porque, no processo eletrônico não existem autos físicos, e toda a tramitação processual se dá eletronicamente.

17.3.3.22 Recurso

Relativamente às decisões interlocutórias, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que são elas irrecorríveis "de imediato". Só se pode recorrer delas ao final do processo. Como consequência, tais decisões não são cobertas pela preclusão, podendo, pois, ser submetidas ao tribunal ad quem como preliminar do recurso eleitoral interposto contra a decisão final, que extingui o processo com ou sem julgamento do mérito. Nesse caso, O tribunal deverá conhecer da matéria versada na decisão interlocutória como preliminar à decisão de mérito. Isso é justificado pela excepcional celeridade do procedimento em apreço. A respeito, vide: TSE - AgRgREspe nº 328/TO - DJe, t. 121, 27-6-2019, p. 32-33; AgRgRMS nº 060000133/ PI-DjJe, t. 82, 3-5-2019

Essa conclusão não se altera no caso de decisão concessiva ou denegatoria de tutela provisória de

— Pág. orig. 1105 —

urgência, contra a qual é afastado o cabimento é . array Nesse sentido, vide: Res. TSE nº 23.608/2019, a t.1 > " 1º

No entanto, em certas situações, admite-se > 'mediata impugnação da decisão interlocutória ue. 'ante mandado de segurança. O art. 5º, II, da te de Mandado de Segurança - interpretado a cont: "o e. fu- assegura o seu cabimento contra decisão ju ucial,. *mpre que não houver recurso específico com Fº 'to 1 pensivo previsto nas leis processuais. E, nos tern. sd; Súmula 22 do TSE: "Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais". Assim, sendo a decisão interlocutória "teratológica" ou "manifestamente ilegal" e dela podendo resultar lesão a direito líquido e certo da parte, admite-se sua impugnação por mandado de segurança. No caso, a competência é do tribunal a que o autor da decisão singular se encontrar

vinculado.

Já no que concerne às decisões finais, que extinguem

© processo com ou sem julgamento do mérito da causa, convém que se faça distinção entre o tipo de eleição.

Eleições municipais — no âmbito das eleições municipais, a decisão final do juiz é impugnável mediante recurso eleitoral, o qual deve ser endereçado ao TRE.

O prazo de interposição desse recurso é de 24 horas, convertidas em um dia. Ao recorrido é assegurado o oferecimento de contrarrazões no mesmo lapso, a contar de sua intimação (Lei nº 9.504/97, art. 96, § 8º).

Esse prazo também se aplica aos embargos de declaração ajuizados contra a sentença. Confira-se:

] 1. É pacífico o entendimento desta Corte

Superior de que é de 24 horas o prazo para recurso contra sentença proferida em representação eleitoral,

nos termos do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições, [...] Nesse sentido: Acórdão nº 15.763. [...] 4. Esta Casa

já decidiu que “Os prazos da Lei nº 9.504/97 são

— Pág. orig. 1106 —

aplicáveis a todas as representações por pr' var anc

irregular, independentemente de o julgan. “nt. .elas ocorrer antes, durante ou depois do período. »eleitoral’ e que “O exíguo prazo de 24 horas, previsto no art. 96 da Lei nº 9.504/97, justifica-se pela necessidade de se dar pronta solução . .’ \representações contra o descumprimento de ~. le’ eleitoral’ (Acórdão nº 3.055, Agravo Re, mer. al no Agravo de Instrumento

nº 3.055, rel. Ministro Fernando Neves, de 5-2-2002). [...] Agravo regimental a que se nega provimento” (TSE AREspe nº 25.421/TO DJ

16-12-2005, p. 201).

Recebido o recurso na secretaria do TRE, deve ser

distribuído a um relator e, em seguida, intimada a Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) para manifestação

em um dia.

Após a manifestação

do Ministério Público, os autos

retornam à apreciação do relator, que poderá:

não conhecer o recurso ou negar-lhe seguimento, se for inadmissível, prejudicado ou se não tiver sido impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (CPC, art 932, III, e RITSE, art. 36, § 6º) - sendo o caso, antes de considerar o recurso inadmissível, deve o relator conceder prazo ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível (CPC, art. 932, parágrafo

único);

negar provimento a recurso que for contrário a súmula do próprio Tribunal, do TSE, do STF ou do STJ (CPC, art. 932, IV);

desde que se tenha facultada a apresentação

de contrarrazões, prover o pedido recursal se

— Pág. orig. 1107 —

a decisão recorrida for contrária à st av'a «

próprio Tribunal, do TSE, do STF ou art. 932, V, a, e RITSE, art. 36, § 7º);

(IV) intimar as partes para se manifestarem sobre “fato superveniente à a» ‘sua recorrida ou a existência de questão. “1. ‘a vel de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no

juízo. ore. 11.0” (CPC, art. 933);

(V) apresentar o recurso para julgamento, independentemente de public:

art. 96, § 9º).

o de pauta (LE,

Nas hipóteses I, II e III, da decisão monocrática proferida pelo relator cabe, no prazo de um dia (LE, art. 96, § 8º), agravo interno (CPC, art. 1.021), o qual é dirigido ao órgão colegiado e processado nos próprios autos.

Julgado o recurso pelo Tribunal Regional, deve o

acórdão respectivo ser publicado na mesma sessão, desse

marco contando-se: (i) o prazo de um dia para interposição

de embargos declaratórios (CE, art. 275); (ii) o prazo de três

dias (salvo direito de resposta, em que o prazo é de um dia conforme o § 5º, art. 58, da LE) para se recorrer à instância superior mediante recurso especial eleitoral (CF, art. 121, § 4º, I, c.c. art. 276, § 1º, S81º).

Eleições gerais — nas eleições gerais (federais e estaduais), em que o registro das candidaturas é feito diretamente nos Tribunais Regionais, o processo é presidido por juiz auxiliar do TRE. É esse juiz que profere a decisão final, extintiva da fase cognitiva do procedimento - com ou sem julgamento do mérito. Contra esse ato monocrático caberá o

recurso previsto no § 8º do art. 96 da LE, que deve ser dirigido ao Pleno do Tribunal. O prazo de interposição é o. O recorrido

de um dia, contado da publicação da decisão:

poderá oferecer contrarrazões em igual prazo, contado, porém, de sua intimação (LE, art. 96, § 8º). Após

conclusão dos autos, o prolator da decisão deve levar o

recurso a julgamento em sessão da Corte Regional, na

— Pág. orig. 1108 —

qual substituirá membro de equivalente representativo? 7 atuará como relator. Dada a exigência de celeridade, o recurso é posto em julgamento independentemente de publicação de pauta (LE, art. 96, § 8º). Na sessão de julgamento, aos advogados das partes será fixado o prazo de dez minutos para sustentação oral. Após, o Procurador Regional Eleitoral manifestar-se-á. Na sequência, vota o juiz-relator, confirmando ou não a decisão agravada, sendo colhidos, em seguida, os votos dos demais juízes da Corte. A deliberação do Tribunal pode ser tomada por maioria de votos, não se exigindo quorum com a presença de todos os juízes do colegiado.

Durante o período eleitoral, os acórdãos são publicados em sessão, desta contando-se o prazo recursal. Fora daquele período, a publicação em geral é feita pelo Diário de Justiça Eletrônico.

O acórdão regional poderá ser impugnado mediante embargos declaratórios. O prazo para interposição é de 24

horas, convertido em um dia. Confira-se:

“Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 1 (um) dia, nos autos da representação, no PJe, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, facultado o oferecimento de contrarrazões em igual prazo” (Res. TSE nº 23.608/2019, art. 25, S

“1. O entendimento deste Tribunal Superior é no sentido de que o prazo de 24 horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/1997 se aplica tanto a recursos contra decisão de juiz auxiliar como também a embargos de declaração opostos a acórdão de TRE 2. A inobservância do prazo de 24 horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/1997 acarreta a intempestividade do recurso especial. Precedentes. [...]” (TSE - AI nº 781.963/R) — DJe, t. 25, 3-2-2017, p. 122). Em igual sentido: TSE - AI nº 11.190/PR-Dje, t. 55, 22-3-2010, p. 80-81.

— Pág. orig. 1109 —

ção da Corte Regional-tanto no âmbito da Corte Regional. >

Ademais, o acórdão

sua competência recursal (no caso)

so de eleições 1. un. ‘+ ais) como na originária (no caso de eleições gera...) - poderá ser impugnado por recurso especial d'.15. 10 ao Tribunal Superior. Quanto ao prazo, amingv de re" .sdo específica na própria Lei nº 9.504/97, cum ->c. rvaro regramento dos arts. 258, 275, § 1º e 275, . 1º, todos do Código Eleitoral, de modo que o “1. to .ecurso excepcional deve ser interposto no prazo de três dias (salvo no caso de direito de resposta, em que o prazo é de um dia consoante prevê o § 52, art. 58, da LE). Ao recorrido é dado apresentar contrarrazdes em igual lapso temporal

O recurso especial deve ser dirigido ao Presidente do Tribunal Regional, que realizara o primeiro juízo de

admissibilidade, podendo ou não admiti-lo. Não sendo

admitido, ao recorrente é facultado - nos próprios autos —

interpor agravo em recurso especial (vide CPC, art. 1.042, caput; TSE PA nº 144.683/DF Dje, t. 93, 18-5-2012, p 379-380; Res. TSE nº 23.608/2019, art. 26, § 3º) para a

instância superior, no prazo de três dias da publicação

da decisão de inadmiss

ão (salvo no caso de direito de

resposta, em que o prazo é de um dia). O agravado (recorrido no recurso especial) poderá contra-arrazoar no mesmo tríduo.

Tão logo seja recebido na secretaria do TSE, o recurso especial deve ser distribuído a um Ministro-relator e em seguida remetido a Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) para que esta se manifeste em três dias. Com o retorno dos autos, poderá o relator adotar uma das cinco medidas aqui pouco enumeradas, a saber: (I) - não conhecer o recurso ou negar-lhe seguimento; (II) negar provimento a recurso que for contrário a súmula do próprio TSE, do STF ou do STJ; (III) prover o pedido recursal, se a decisão recorrida for contrária à súmula do próprio TSE, do STF ou do STJ; (IV) intimar as partes para se manifestarem sobre fato superveniente ou questão apreciável de ofício que devam

ser considerados no julgamento do recurso; (V) apresentar

— Pág. orig. 1110 —

o recurso para julgamento pelo Colegiado, o “ue de.»

ocorrer em dois dias (LE, art. 96, § 9º).

Nas hipóteses I, II e III, da decisão 1.7 ocrática proferida pelo Ministro-relator cabe a a.” interno (CPC, art. 1.021).

Há controvérsia quanto ao p .79 te ‘nterposicdo desse agravo. Já se entendeu na ji isrru. *ncia que esse prazo é de um dia, aplicável tam’ “m 9º « as contrarrazGes; nesse sentido: TSE - ABR-Rp1. 1.3 0/DF - DJ 11-4-2007, p. 199; AgR-Rp nº 884/DF - DJ 12-9-2006, p. 149. Entretanto, tal entendimento não mais vigora, tendo prevalecido a corrente segundo a qual,

por acompanhar um recurso excepcional, o prazo adequado para o agravo deve ser de três dias, nos termos do art. 36, § 8º, do RITSE. Nesse sentido, dispõe o art. 27, § 6º, da Res. TSE nº 23.608/2019 (alterado pela Res. nº 23.733/2024) ser cabível “agravo interno, no prazo de 3 (três) dias, assegurado a apresentação

de contrarraz:

s, em igual prazo”.

Julgado o recurso pelo Tribunal Superior, durante o

período eleitoral deve o a

órdão respectivo ser publicado na mesma sessão,

Se o acórdão do Tribunal Superior “contrariar a Constituição” (CF, art. 121, § 3º), poderá ser combatido via recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. O RE deve ser interposto perante a presidência do TSE, no prazo de três dias da publicação da decisão impugnada.

Eleição presidencial na eleição presidencial, o procedimento é idêntico ao descrito para as eleições gerais, sendo a decisão proferida por Ministro-auxiliar. Contra essa decisão caberá o recurso previsto no § 8º do art. 96 da LE, que deve ser interposto no prazo de um dia (contado da publi

Superior.

ão da decisão) e dirigido ao Pleno do Tribunal

Efeito - quanto ao efeito, aplica-se a regra geral do art. 257, caput, do Código Eleitoral, segundo a qual os recursos eleitorais não têm efeito suspensivo. Devem,

pois, ser recebidos apenas no efeito devolutivo, podendo-

— Pág. orig. 1111 —

se executar desde logo o decisum condenatoriv. Fi:ce. > se “da imediata produção de seus efeitos hc tve *.sco de dano grave, de difícil ou impossível repaíc * 5, e ficar

demonstrada a probabilidade de prov' ue. to do recurso”,

»1 cor da poderá ser

pois nesse caso a eficácia da deci

suspensa por decisão do relato , rt. 995, parágrafo único). A imediata execw'.vida.» do decisum tem a vantagem de ensejar a - *sa 3º da propaganda tida por ilícita.

Há, porém, uma peculiaridade quanto à execução de multa, que só ocorre após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão; não há execução provisória de multa

eleitoral.

17.4 DIREITO DE RESPOSTA

17.4.1 Caracterização do direito de resposta

O direito de resposta tem natureza constitucional. Trata-se de direito fundamental garantido no art. 5º, V, da Lei Maior, segundo o qual: “é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”.

Já foi salientado que, entre os princípios regentes da propaganda, destacam-se os da informação e veracidade. Pelo primeiro, é direito dos eleitores receber todas as informações sobre os participantes do certame, sejam elas positivas ou negativas. Só assim poderão exercer o sufrágio com consciência e responsabilidade. Quanto ao segundo, os fatos e informações veiculados devem apresentar similitude com a verdade fática ou histórica, configurando crime eleitoral o “divulgar, na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral, fatos que sabe inverídicos, em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercerem influência perante o eleitorado” (CE, art. 323).

— Pág. orig. 1112 —

A propaganda eleitoral tem o sentido de proporcionar aos candidatos oportunidade de expor sua opinião

ideias e seus projetos, de sorte a convencer os eleitores de que são a melhor opção e captar-lhes o voto. Está claro que não deve ser desvirtuada, tornando-se veículo de contendas pessoais, agressões morais ou veículos de fake news, mentiras, discursos de ódio e injúrias.

Nesse diapasão, o art. 5º, V, do Código Eleitoral tem como intolerável a propaganda que “caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública”. Tais condutas foram tipificadas criminalmente nos arts. 324 a 326 do mesmo diploma, além de ensejarem responsabilização por dano moral sofrido pelo ofendido (que deve ser buscado na Justiça Comum). Ademais, o § 3º do mesmo art. 243 assegura “o direito de resposta a quem for injuriado, difamado ou caluniado através da imprensa, rádio, televisão, ou alto-falante, aplicando-se, no que couber, os

arts. 90 e 96 da Lei nº 4.117, de 27-8-1962”. Todavia, tem-

se propugnado a revogação desse § 3º pelo art. 58 da Lei nº 9.504/97, por ser posterior e ter regulado toda a matéria.

Por sua vez, o art. 58 da LE assevera que, a “partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social”. Apesar da restrição subjetiva constante desse dispositivo, a natureza constitucional do direito de resposta indica que qualquer pessoa pode invocá-lo, ainda que não seja “candidato, partido ou coligação”. Nesse ponto, o citado § 3º do art. 243 do Código Eleitoral parece melhor se harmonizar com a Lei Maior, pois previa o direito de resposta “a quem for injuriado, difamado

ou caluniado”.

Note-se que o referido art. 58 da LE abrange eventos ocorridos em “qualquer veículo de comunicação social”, aí devendo incluir-se redes sociais e plataformas de

— Pág. orig. 1113 —

comunicação na Internet. Mais ainda: firms u-s? 1»

jurisprudência a orientação de que o direito de res, ° ca é

cabível, ainda que a ofensa seja irrogada em .~> culo que nao seja de “comunicação de massa”, uu 9, e.g., carro de

som. Confira-se:

“[...] 5. Em face da der .tica, “o direta e imediata da

Constituição sobre © i 4r’4, bem como reputando, ainda, a análise 40 :aso concreto e a propria interpretação do caput do art. 58 da Lei das Eleições, é cabível a veiculação de direito de resposta por ofensa irrogada por carro de som. 6. Ainda que se trate de meio distinto daqueles elencados no art. 58 da Lei nº 9.504/97, incumbe à Justiça Eleitoral, na hipótese específica de ofensa veiculada por carro de som, assegurar o exercício da referida garantia

constitucional, sendo-lhe lícito - e encorajado -

que busque na legislação a hipótese normatizada

que mais se assemelha à ofensa perpetrada e aquilate, por analogia, o procedimento de reparação do aviltamento da honra do cidadão da República

[...]” (TSE - REspe nº 22274/BA - DJe 12-11-2019).

O direito de resposta constitui oportunidade conferida ao ofendido para se manifestar. Sua concessão pressupõe a ocorrência de ofensa, ainda que indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica. Nos três primeiros casos, ataca-se a honra pessoal. Conforme assinalam Karpstein e Knoerr (2009, p. 34), é evidente que “a crítica dirigida à Administração governamental e à atuação de candidato como homem público não somente é legal, mas também salutar para a vida democrática”; o que não se deve é “confundi-la com ofensas à honra pessoal de candidatos, caracterizando injúria, difamação ou calúnia”. Consiste a

calúnia na falsa imputação, a alguém, de fato definido

como crime. Já na difamação, atribui-se fato ofensivo à

— Pág. orig. 1114 —

reputação, independentemente de ser falso ou ve Jae

Por sua vez, na injúria não se imputa fato 1c '+ em, havendo apenas ofensa à dignidade ou ao dec. * Quanto ao último pressuposto, exige-se que a uu. razão feita seja "sabidamente inverídica".

Mas esses conceitos - extraí " > <> "ódigo Penal - não têm aplicação rígida na esf .a "le. oral. Dada a natureza de suas atividades, o cé "o nº.al seguido pelo político certamente não se ider. 'fics com o da pessoa comum em sua faina diuturna. Tanto e que os direitos à privacidade, ao segredo e à intimidade sofrem acentuada redução em sua tela protetiva. Afirmções e apreciações desairosas, que, na vida privada, poderiam ofender a honra objetiva e subjetiva de pessoas, chegando até mesmo a caracterizar

crime, perdem esse matiz quando empregadas no

debate político-eleitoral. Assim, não são de estranhar assertivas apimentadas, críticas contundentes, denúncias constrangedoras, cobranças e questionamentos agudos

Tudo isso insere-se na dialética democrática.

O próprio homem público é disso responsável. Ao imergir na realidade do jogo político, termina por alienar- se da moral comum. Assim é que, de olho exclusivamente

em seus interesses - ou nos do grupo de quem recebe

apoio -, torna-se infiel a sua própria história, curvando- se a um amontoado de demandas impróprias, por vezes inconfessáveis; transfigura-se em palatável objeto de consumo; faz promessas, bem ciente de que jamais serão cumpridas; alia-se de bom grado a inimigos de outrora; coloca em prática ideias que sempre combateu, olvidando- se dos motivos de sua vitória nas urnas.

Mas é preciso convir que, ante a crueza da realidade, nem sempre será possível ao político seguir plenamente coerente com seu discurso de campanha ou mesmo pôr em prática todos os seus ideais. Ajustar o pensamento à ação é tarefa sobremodo difícil, especialmente no terreno movediço da política. Por outro lado, o que seria de um candidato que falasse sempre a verdade, explicitando

as medidas - muitas vezes impopulares - que pretende

— Pág. orig. 1115 —

adotar? Contaria com o apoio do eleitorado? 4 .asº sv >

sinceridade mereceria os aplausos de seus opo. to. s que

nele reconheceriam um homem bom, verdade.. > > justo? Na verdade, política e moral cu. ituem esferas

distintas, cada qual contando com ii ren'2s critérios de

julgamento no que concerne aj "ic... »rreção, bondade e maldade de ações. Nessa per' pectiv uma ação moral pode ser condenada sob o as" to "º".cico e uma ação política pode ser imoral ou amo. >I.

A distinção entre “poutica” (ou razão de Estado) e “moral” não passou despercebida a pensadores como Nicolau Maquiavel. O que no mundo privado se compreende por boa-fé, honra e verdade poderia levar um governante à ruína, eis que muito facilmente seria ludibriado pelos adversários, que o demoliriam na arena. Daí que o discurso abraçado na peleja pela conquista do poder não é o mesmo daquele esposado por quem já o conquistou. Isso faz com que se renuncie não só

ao ideário antes apregoado, mas também a muitos dos

compromissos assumidos. No capítulo XV d'O Príncipe, assevera o filósofo florentino que, a despeito de suas convicções pessoais, o governante deve ater-se à realidade do ambiente político, porquanto “o homem que queira em tudo agir como bom acabará arruinando-se em meio a tantos que não são bons. Daí ser necessário a um príncipe [= governante], para manter-se, aprender a não ser bom, e usar ou não usar o aprendido, de acordo com a necessidade”. A ação política deve ser orientada no sentido de vencer o inimigo, conquistar o poder e manter o Estado. Para se julgar uma ação política é preciso olhar seu fim ou resultado: o que importa é que este seja alcançado. Vê-se, pois, que a moral do político não é a mesma do indivíduo. É evidente não serem esses os parâmetros pelos quais o particular pauta sua vida e conduz seus negócios. É óbvio, igualmente, que, em ambiente democrático, os contrastes aflorarão no debate político-ideológico, sobretudo por

ocasião da campanha política. Ademais, a crítica - ainda

que contundente, ácida - faz parte do discurso político,

— Pág. orig. 1116 —

traduzindo a dialética própria do regime democrático

assentado que é no enfrentamento de ideias.

Sobre esse tema, é oportuno trazer * cola o

entendimento da Corte Superior Eleitoral.

“[...] A propaganda eleitoral” ! g-. ‘lita que se limita a discutir a extensão «1 importância de programas oficiais, comparar à 1 1 zades entre governos, configura mera c1. ice política, que não autoriza o deferimento de pedido de resposta. [...]” (TSE - Rp nº 347.691/DF-PSS 19-10-2010).

“I - Expressão que, no trato comum, constitui injúria perde substância quando se leva em conta o ambiente da campanha política, em que ao

candidato incumbe potencializar, em seu proveito, as

mazelas do adver:

rio. II - Mesmo que se considere

montagem a exibição de imagens, não há nela aquela

potencialidade degradante ou ridicularizante que a tornaria ilícita” (Ac. nº 496, de 25-9-2002).

“[...] A linguagem utilizada, ainda que agressiva, folhetinesca e imprópria, não ultrapassa o limite da crítica contundente. A expressão candidato dos poderosos não caracteriza conceito calunioso, difamatório, injurioso ou cabalmente inverídico (Lei nº 9.504/97, art. 58). Agravo improvido” (Ac. nº 482, de 24-9-2002)

“A jurisprudência do TSE não considera injuriosa - quando lançados em campanha eleitoral - termos que normalmente traduzem ofensa. Nessa linha, é lícito qualificar como “mentira” determinada promessa de campanha efetuada pelo candidato adversário [...]” (Ac. nº 488, de 30-9-2002).

[...] Não caracteriza ofensa à honra nem enseja

Críticas ao desempenho do administrador

— Pág. orig. 1117 —

direito de resposta a opinião desfavorável tu»

locutor de emissora que se refere ao de en. »-nho do administrador por suas desvirtudes « quívoco L..]’ (Ac. nº 21.711, de 2-9-2004)

“[...] As críticas apresentadas no *vário eleitoral gratuito, buscando resr on. “vi zar os governantes pela má-condução da. utiv”dades de governo são inerentes ao de ate leitoral e consubstanciam típico discurso de o, osição, não ensejando direito de resposta (Ac. nº 349/2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo; Ac. nº 588/2002, rel. Min. Caputo Bastos). Cautelar deferida liminarmente e referendada pela Corte” (Ac. nº 1.505, de 2-10-2004).

“[...] A orientação da Corte esta assentada no sentido de que a crítica aos homens públicos, por suas

desvirtudes, seus equívocos, falta de cumprimento

de promessas eleitorais sobre projetos, revelando a

posição do partido diante dos problemas apontados, por mais ácida que seja, não enseja direito de resposta (precedentes: Respe nº 20.480, de 27-9-2002, Rp nº 381, de 13-8-2002). Representação julgada improcedente” (Ac. nº 588, de 21-10-2002). “Afirmar que o candidato adversário não cumpre promessas eleitorais, consoante diversos julgados deste Tribunal, não constitui motivo para a concessão de direito de resposta. Representação julgada improcedente” (TSE-Rpnº343.879/DF-PSS 13-10-2010).

“[...] A divulgação de pesquisa de avaliação de

Prefeitura, ainda que desatualizada, não caracteriza os supostos autorizadores para concessão da resposta

[...]” (Ac. nº 612, de 21-10-2002).

— Pág. orig. 1118 —

“{...} Rememorar fatos da história de polí .co” ne
constitui ofensa a ensejar direito de respos 1.k “urso
não conhecido” (Ac. nº 20.501, de 30-9-2002).

..] Não divulgação de ‘itos sabidamente inverídicos (rombo no gover... v ones celulares
nos presídios). Calin’: a. configurada. Não caracterizada nenhun * divulgação de afirmação
caluniosa, injuric à ou savidamente inverídica, é de ser indeferido o ped..o de resposta. Agravo
a que se nega provimento” (Ac. nº 492, de 26-9-2002).

“Direito de resposta: critica à propaganda do
adversário, tachada de ‘baixaria’: inexistência de
injúria: resposta indeferida” (Ac. nº 20.440, de 5-10-2002). “Direito de resposta.
Utilização da expressão “que

vergonha governador!, que não possui natureza
ofensiva a ensejar direito de resposta. Recurso provido” (Ac. nº 20.515, de 1º-10-2002).

“[...] É lícito qualificar como ‘mentira’ determinada promessa de campanha efetuada pelo
candidato

adversário. A injúria desnatura-se, ainda mais
quando os termos são lançados em tom de gracejo (precedentes: Rp nº 440, Rp nº 444).
A assertiva de que o modelo econômico preconizado por

determinado candidato é ‘desumano’ e de ‘muita
corrupção’ não traduz afirmação de que o candidato esteja pessoalmente maculado por
tais atributos. Os termos cabra e homi utilizados pelos comediantes, no linguajar nordestino,
não são ofensivos. Representação julgada improcedente” (Ac. nº 501, de
1º-10-2002).

] O fato de se dizer que esse ou aquele candidato
é mais ou menos preparado ou experiente não revela

— Pág. orig. 1119 —

insinuação preconceituosa, porquanto é 6 reino x
eleitor conhecer a capacidade administrat. a -ada candidato para fazer sua escolha
(precede... .s: Rp nº 95, rel. Min. Fernando Neves da S' va).. gravo a que se nega provimento”
(Ac. nº 502, . >>. 7-2002).

“Reproduzindo os repre-an. u. tatos e declara

publicados em jornal e de ampla circulação e não contestados ou . “são tidos pelos representantes, não é possível imputar-lhes nenhuma assertiva caluniosa, injuriosa ou difamatória, punível com o direito de resposta” (Ac. nº 445, de 20-9-2002).

ofender nem falsear a verdade, se limita a

.| A propaganda eleitoral gratuita que, sem

rememorar fato passado, inclusive informando e disponibilizando dados que permitem compreender

que se trata de acontecimento há muito ocorrido, não

autoriza o deferimento de pedido de resposta” (TSE -

Rpnº366.217/DF-PSS 26-10-2010).

Cumpra-se averbar que a agressão ensejadora de direito de resposta pode ser pulverizada “por qualquer veículo de comunicação social” (LE, art. 58, in fine), inclusive a Internet, não se limitando àqueles especificados no art. 243 do Código Eleitoral, isto é, “imprensa, rádio, televisão, ou alto-falante”. Ademais, não importa que o espaço em que ela foi difundida seja comercial. É certo que o emprego daquela cláusula geral, indeterminada, atende melhor à disciplina da matéria em foco. Com

efeito, vivemos na era da revolução tecnológica, na qual o

incremento de procedimentos e técnicas de comunicação se dá continuamente. O marketing político é pródigo

em desenvolver novas estratégias de propaganda. Assim,

com a expressão qualquer veículo de comunicação social os

novos veículos e instrumentos de mídia empregados na

propaganda terminam por ser abarcados no conceito legal,

— Pág. orig. 1120 —

sem que para isso se deva proceder a especificação * uºan, >

legislativa

17.4.2 Aspectos processuais do direito de resposta

O procedimento a ser seguido pelo 1.º demandante em que se postula o direito de resposta - > . © estabelecido no art. 96 da Lei nº 9.504/97, conforme delineado anteriormente. Todavia, algumas particularidades devem ser destacadas.

Fixa a lei o prazo máximo de 72 horas (convertidos para três dias) da data da formulação do pedido para que a

decisão judicial seja prolatada, sendo prevista convocação

de juiz auxiliar e até mesmo sanção à autoridade judicial que descumprir prazos (LE, art. 58, SS 2º, 7º e 9º). Isso faz com que os prazos na representação em que se busca direito de resposta situem-se entre os mais rigorosos

da legislação eleitoral, o que torna esse procedimento

extremamente célere. Quer o legislador que a resposta não

venha a destempo, pois isso contribuiria para perpetuar o agravo cometido pelo agente em detrimento do equilíbrio da disputa.

O prazo para ajuizamento da representação é contado “a partir da veiculação da ofensa” (LE, art. 58, § 1º) e varia conforme a mídia em que esta foi perpetrada. O quadro

seguinte resume essa matéria:

Local de Prazo Termo | Fundamento legal veiculação | para pedir | inicial

da ofensa | direito de | do prazo

resposta horário 1 dia moment | LE, art. 58, § 19, | eleitoral o da gratuito veiculaçã
program

— Pág. orig. 1121 —

programação normal emissora de rádio e

televisão

imprensa

escrita

Internet, redes

sociais

2 dias moment | LE, art. 58, 1º Ji. veiculaca

ofensa

3 dias vad- | LE, art. 58, § 19, III. que foi veiculada

a ofensa

1) qualquer | 7) início | LE, art. 58, § 19, IV. tempo da

durante a | divulgaç

divulgação | ão; ou 2)

do fim da

conteúdo, | divulgaç

ou 2) em ão até 3 dias após sua

retirada

Fonte: Elaborado pelo autor.

Uma vez expirados os referidos prazos, decai o ofendido do direito de pleitear resposta ao agravo sofrido ou de retificar a supostamente inverídica informação difundida.

Os incisos I a IV, § 3º do art. 58 da LE detalham as regras a serem seguidas nos pleitos de direito de resposta. É necessário que o autor especifique na inicial o trecho do discurso que considerou ofensivo. De mais a mais, é seu o ônus de provar a existência, o teor e a divulgação da mensagem questionada.

Sendo a ofensa veiculada em órgão da imprensa escrita,
é preciso que a petição inicial seja instruída com cópia

— Pág. orig. 1122 —

da publicação e o texto para resposta. A exir nc'

ão de texto tem em vista sui me 4/0 a

apresenta

prévio controle judicial, de sorte a evitar-> tréplica Sendo deferido, o ofensor deverá com eu ar nos autos o cumprimento da decisão, mediant' 4: 'os. obre a regular distribuição dos exemplares, 2 .1a.n. 'ade impressa e o

raio de abrangência na distr'uição

Cuidando-se de ofer ti nitida em programação normal das emissoras e idio e de televisão, não é necessário que se junte, desde logo, mídia contendo a gravação do programa. A Justiça Eleitoral deverá notificar o responsável pela emissora para que entregue, em um dia, cópia da mídia da transmissão, que será devolvida após a decisão. Deferido o pedido, a resposta deverá ser dada em até dois dias após a sentença, em tempo igual ao da ofensa,

porém nunca inferior a um minuto.

“Representação. Admissibilidade. Juntada de fita

comprobatória da veiculação da ofensa. Programação

normal de emissoras de rádio e televisão.

Desnecessidade. Responsabilidade. Terceiro. [...] A emissora que leva ao ar mensagem ofensiva ou sabidamente inverídica, ainda que por conta

e ordem de terceiro, pode, em tese, também

ser responsabilizada pela veiculação da resposta,

podendo, depois, perante a Justiça Comum, cobrar do cliente o pagamento correspondente ao tempo utilizado na resposta (precedente: Respe nº 19.880/2002, rel. Min. Fernando Neves) [...]” (TSE - Rp nº 524/DF - PSS 1-10-2002)

No caso de a ofensa ser difundida na propaganda eleitoral gratuita no rádio ou na televisão, a petição inicial deverá especificar o trecho considerado ofensivo ou inverídico e ser instruída com mídia contendo a gravação do programa e a respectiva de gravação ou transcrição do conteúdo. Sendo a resposta deferida, o ofendido poderá

— Pág. orig. 1123 —

usar tempo igual ao da ofensa, nunca inferior, por mais ou menos minuto,

Finalmente, sendo a ofensa veiculada em mídia de Xaganda eleitoral realizada no ambiente da Internet ou redes sociais, deverá o postulante comprovar a existência da ofensa logo após a petição inicial. A comprovação será feita mediante a juntada de cópia eletrônica da mídia em que a ofensa foi divulgada e também com o endereço de seu endereço na Internet (URL). A URL deve ser a específica do conteúdo questionado, e não a genérica referente à página ou ao perfil. Outro meio de prova possível é a ata notarial, a qual é elaborada exclusivamente por tabelião de notas, nos termos do art. 384 do CPC (pelo parágrafo único desse dispositivo, da ata notarial também poderão constar “dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos”). De ofício ou a requerimento da parte, poderá o órgão judicial determinar diligência para que o site em questão seja acessado, sendo tudo certificado

nos autos. Convém que o postulante junte na inicial a

mídia com a resposta, embora a parte não esteja obrigado,

conforme se pode extrair da parte final da alínea a, IV, § 3º, do art. 58 da LE. Deferido o pedido, a resposta deverá ser veiculada em até dois dias após a entrega da “mídia física” pelo ofendido, devendo ser empregado na divulgação o mesmo impulsionamento do conteúdo impugnado.

O direito de resposta pode ser reivindicado por quem quer que seja ofendido na propaganda eleitoral, não se restringindo a candidato ou partido político. Assim, pode pedi-lo pessoa física ou natural, pessoa jurídica de Direito Privado, pessoa jurídica de Direito Público interno direta (União, Estado, Distrito Federal

ou Município) ou indireta (sociedade de economia mista,

da Administração:

empresa pública, fundação pública, autarquia, agência).

É necessário que a pe

soa jurídica esteja devidamente representada.

Não obstante, cumpre frisar que, se o postulante não for candidato nem partido político, isto é, pessoa que

não participe do processo eleitoral, a Justiça Eleitoral só

— Pág. orig. 1124 —

examina o pedido de resposta se o evento t'ver si»

veiculado na propaganda eleitoral gratuita nº r. ou na televisão. Ocorrendo na imprensa escrita » virtual, revista periódica, na programação n «nm. | de rádio ou televisão ou na Internet, deve > ferido postular direito de resposta perante a J' "ic. «»mum. Mas sendo ofendido candidato ou pr .cdêo , o litico, em qualquer veículo de comunicação ~o. 7} a competência será da Justiça Eleitoral, desde. te a natéria tenha relação com as eleições.

Importante, ainda, lembrar que em sede de direito de resposta o Estado não goza dos privilégios que a legislação processual normalmente lhe confere. Nesse sentido: “[...] É intempestivo o agravo interposto além do prazo de 24 horas [isto é, um dia] da publicação da decisão na Secretaria. 3. Agravo da União não conhecido” (TSE- Rp nº 437/DF — PSS 17-9-2002). Assim, o Estado não conta com

a prerrogativa do prazo em dobro, tampouco é intimado

pessoalmente dos atos praticados no processo, sendo certo

que os prazos são contínuos e peremptórios, bem como correm aos sábados, domingos e feriados.

Tratando-se de agressão veiculada em órgão de imprensa escrita ou virtual, bem como na programação de rádio ou televisão, no polo passivo do processo pode figurar não só o ofensor, como também o veículo de

comunicação social.

“[...] Em se tratando de pedido de direito de resposta que se originou por meio de matéria veiculada em jornal cuja ofensa é atribuída a terceiro, é recomendável que o veículo de comunicação figure na relação processual, a fim de lhe assegurar a ampla defesa, além do que, tal providência objetiva que ele assuma sua responsabilidade quanto à veiculação de matérias que possam ter repercussão no pleito. Precedente: Acórdão nº 19.880 [...]”(TSE - REspe nº 24387/RJ-DJ 16-9-2005).

— Pág. orig. 1125 —

Por outro lado, sendo a ofensa veiculada na Ir .ervet, »

provedor da apli o respectiva somente dev rá “curar

no polo passivo se exercer “controle editorial p * "io sobre o conteúdo publicado por seus usuí.iw.” (Res. TSE nº 23.610/2019, art. 30, § 3º). Se es >. tr le prévio não for exercido pelo provedor, a 41.2. ão de divulgar a resposta recairá somente so' ce 9 u. ario responsável pela

divulgação do conteúdo. “en ‘v -e nesse caso apenas o ultimo deve figurar no, “lor assivo.

Embora nao haja litiscondécio passivo necessário entre candidato e partido, poderá formar-se litisconsórcio facultativo. Ademais, é dado à agremiação ingressar no processo, sendo evidente sua qualidade de terceiro juridicamente interessado.

Uma vez citado, cumpre ao representado apresentar defesa em um dia (LE, art. 58, § 2º), sob pena de configurar-se sua revelia. Mas esta não induz à presunção de

veracidade do fato afirmado na exordial: “[...] A ausência

de defesa por parte do ofensor não acarreta o automático

deferimento do pedido que será apreciado com base nos elementos constantes dos autos [...]” (TSE - Rp nº 385/ SP — PSS 1º-8-2002). Com a defesa já deve ser apresentada toda a prova pertinente à comprovação dos fatos por ela alegados.

Se a representação tiver por fundamento a utilização de conteúdo reputado “sabidamente inverídico”, inclusive veiculado originariamente por terceiro (caso em que apenas se dissemina o conteúdo), o representado possui o ônus de “demonstrar que procedeu à verificação prévia de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação” (Res. TSE nº 23.608/2019, art. 31, parágrafo único). Esse ônus liga-se à necessidade de combater a desinformação no ambiente da propaganda eleitoral. Antes de disseminar qualquer informação, os candidatos e as agremiações partidárias têm o dever de averiguar sua autenticidade e fidedignidade (Res. TSE nº 23.610/2019, art. 9º, caput). Se

o representado não se desincumbir do aludido ônus (não

— Pág. orig. 1126 —

demonstrando que verificou a fidedignidade do - vntºú >

lo), tratando-se de informa

O nv. * uca,

antes de divulgá

o direito de resposta pleiteado deverá ser cu. * *xdido ao

autor.

Não há previsão de dilação pr- a. ‘ria tampouco de alegações finais orais ou apr m.a,*o de memoriais. Ainda porque, devendo o pr cerso mcerrar-se em até três dias, isso não seria possi

A despeito da exiguidade do lapso estabelecido para toda a tramitação processual (3 dias), há mister ouvir o Ministério Público, dada sua função constitucional de fiscal da ordem jurídica e defensor do regime democrático. Para tanto, é fixado o prazo de um dia, a ver: “Findo o prazo de defesa, o Ministério Público Eleitoral será intimado para emissão de parecer no prazo de 1 (um) dia” (Res. TSE nº 23.608/2019, art. 33, § 1º). Note-se, porém, ser inviável a

extrapolação do prazo total de tramitação processual; nesse rumo, assentou a Corte Superior Eleitoral: “[...] É

facultado ao juiz ou relator ouvir o MPE nas representações

pertinentes ao exercício do direito de resposta (Lei nº 9.504/97, art. 58), desde que a providência não leve a exceder o prazo máximo para decisão, que é fixado em setenta e duas horas da formulação do pedido [...]” (TSE

Rp nº 385/SP — PSS 1º-8-2002). Dai que, transcorrido o

referido prazo de um dia, com ou sem parecer do órgão ministerial, deve o juiz decidir a causa e determinar a publicação da decisão.

Ante o princípio da persuasão racional, ao julgar a causa, o juiz ou Tribunal eleitoral goza de liberdade para apreciar o acervo probatório constante dos autos, independentemente de quem tenha promovido a prova. O contexto da comunicação inquinada não deve ser desprezado, pois é importante para a escorreita compreensão dos fatos.

Da decisão que conceder ou negar direito de resposta

cabe recurso no prazo de um dia, contado da data

de sua publicação. A seu turno, o recorrido deve

— Pág. orig. 1127 —

oferecer contrarrazões em igual lapso temporal]. o rua.

computado de sua intimação (LE, art. 58, § 5º) O prazo de um dia também deve ser obs... do para interposição de embargos de declarac’ .. , . *ravo interno e

recurso especial.

“Do acórdão do tribu’ al re. ional eleitoral caberá recurso especial el-““*m1.* rara o Tribunal Superior Eleitoral, no praz dr 1 (um) dia, assegurado o oferecimento de contrarrazões pelo recorrido em igual prazo (Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 5º)” (Res. TSE nº 23.608/2019, art. 41).

“[...] 1. Esta Corte já assentou que o prazo para interposição de recurso contra decisão de juiz auxiliar, em pedido de direito de resposta, é de 24 horas, conforme dispõe o art. 58, § 5º, da Lei nº

9.504/97. 2. Considerando, também, que o recurso

especial, nesse caso, deverá ser apresentado em 24

horas, aplica-se igualmente esse prazo aos embargos de declaração opostos contra acórdão regional que confirma o deferimento do direito de resposta, não incidindo o tríduo previsto no art. 258 do Código Eleitoral, em face de regra legal específica. Agravo regimental a que se nega provimento” (TSE - REspe

nº 27.839/MG, de 6-3-2007 - DJ 22-3-2007, p. 141)

Todavia, para interposição de recurso extraordinário, deve-se observar o prazo de três dias (CE, art. 281, caput).

Ha de ser certa a decisão que, ao final, julgar procedente o pedido, devendo fixar precisamente o tempo e o espaço destinados à resposta, o momento de sua veiculação, bem como o que, na propaganda impugnada, deverá ser excluído ou substituído.

Nesse caso, é preciso que o ofendido use o espaço que lhe foi concedido para efetivamente esclarecer o

eleitorado acerca dos fatos que lhe foram imputados. Sua

— Pág. orig. 1128 —

comunicação deve ater-se a tais fatos. Impõe-se .néxin >

cautela para que a resposta, por sua vez, não se 1 o. 7 slva ou desviante

Sobre isso, dispõe a alínea f, III, § 32, “ua *. 58 da LE que, na agressão perpetrada em progar 7c ‘rar .o ou televisão

no horario eleitoral gratuito,

“se o ofendido for “an. dz 0, partido ou coligação que tenha usado v tem xo concedido sem responder aos fatos veiculados na ofensa, terá subtraído tempo idêntico do respectivo programa eleitoral; tratando. se de terceiros, ficarão sujeitos à suspensão de igual tempo em eventuais novos pedidos de resposta e à

multa no valor de duas mil a cinco mil UFIR”.

Logo, entendendo-se como indevida a resposta veiculada, devolve-se ao partido o tempo que lhe fora

decotado.

E se a ofensa ocorrer em dia e hora que inviabilizem

sua reparação - por exemplo, no último dia destinado

à propaganda eleitoral no rádio e na televisão? Nesse caso, considerando-se que a propaganda eleitoral gratuita é realizada até a antevéspera do pleito, admite-se que a resposta seja divulgada nos horários que a Justiça Eleitoral determinar, ainda que nas 48 horas anteriores ao dia do pleito, em termos e forma previamente aprovados, de modo a não ensejar tréplica (LE, art. 58, § 4º). Essa solução impõe-se mesmo quando houver demora na prestação jurisdicional que possa inviabilizar o exercício do direito de resposta.

Note-se, porém, que se a ofensa se der em programa veiculado em cadeia e o direito de resposta tiver de ser exercido quando já encerrado o período de propaganda eleitoral gratuita, na prática, será inviável a formação de nova rede para esse fim exclusivo. Em tal caso, o melhor é

que a resposta seja apresentada em forma de inserções nos

intervalos da programação das emissoras,

— Pág. orig. 1129 —

Cuidando-se de ofensa em propaganda ele[trônica]. » Internet, o art. 58, § 3º, IV, da LE (com a red. rac 1º Lei nº 13.488/2017) determina que a resposta se). “ ‘vulgada pelo usuário ofensor em até dois dias “‘ pu. sua entrega em mídia física” pelo ofendido. A divul: xç. »de era ocorrer no “mesmo veículo, espaço, local,’ .~4.‘c, página eletrônica, tamanho, caracteres e outr . e’en. mtos de realce usados na ofensa”. Deverá, air “>. er empregado “o mesmo impulsionamento de cc tev .o eventualmente contratado nos termos referidos no arc. 57-C” da LE. Ademais, devera ser disponibilizada para acesso dos usuarios da rede “por tempo não inferior ao dobro em que esteve disponível a mensagem considerada ofensiva”. Por óbvio, os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável

pela propaganda inquinada.

“Eleições 2010. Propaganda Eleitoral. Twitter. Direito de resposta. Sítios de mensagens instantâneas e

semelhados. Poss

ibilidade jurídica. 1. O Twitter

se insere no conceito de “sítios de mensagens instantâneas e assemelhados”, previsto no art. 57- B da Lei 9.504/97, e é alcançado pela referência a “qualquer veículo de comunicação social” contida no art. 58 da Lei das Eleições. 2. O direito de resposta em razão de mensagem postada no Twitter é cabível Relevância de o detentor da página ser coordenador de comunicação de campanha eleitoral. 3. Deferido o direito de resposta, o próprio usuário, exercendo o controle de conteúdo que detém sobre a sua página no Twitter, deve postar o texto da resposta. 4. Direito de resposta concedido” (TSE-Rpnº361.895/DF-PSS 29-10-2010).

Com a realização das eleições, cessa a propaganda

eleitoral. Em alguns cas

Ss — como a propaganda gratuita

no radio e na televisão -, existindo pedidos de direito

de resposta em tramitação ou recursos pendentes de

— Pág. orig. 1130 —

julgamento, ficarão prejudicados, devendo os re: pertiv. >

o Gy . lto;

processos ser extintos sem aprec

impossível seria a veiculação da resposta. Nu > tanto, o

mesmo não ocorre quando a agressão”. « perpetrada no

curso da programação normal de rádio e televisão, em jornal ou revista e na Internet, em 1% dos casos o direito poderá ser exercido após a conclusão do pleito.

O não cumprimento total ou em parte da decisão

que conceder a resposta. Impõe-se ao infrator o pagamento de multa, duplicada em caso de reiteração de conduta, sem prejuízo de responder o agente pelo delito de desobediência, previsto no art. 347 do Código Eleitoral (LE, art. 58, § 8º). Além disso, pode-se cogitar a suspensão

da programação normal de emissora

por até 24 horas: (i) da programação de rádio e televisão (LE, art. 56); (ii) “do acesso a todo conteúdo veiculado”, no caso de Internet (LE, art. 57-I — com a redação da Lei nº 13.488/2017)

— Pág. orig. 1131 —

ELEIÇÕES, CONSULTAS POPULARES, VOTO E PROCLAMAÇÃO DOS RESULTADOS

Dez regras de ouro do eleitor:

I - não deixar de votar;

II - votar livremente, de acordo com a própria consciência, escolhendo quem espelhe suas opiniões e visão de mundo - afinal esse será o seu representante no Poder Estatal; III - saber que pelo voto pode-se mudar o próprio futuro, o da família, o da comunidade, o da nação e até o do mundo; IV - discutir com familiares e amigos as propostas dos

candidatos - pesquisar quem são eles, suas histórias e o

que realmente já fizeram de bom e útil; V - jamais negociar o voto, pois este não é produto nem mercadoria;

VI - votar sempre nas melhores propostas e ideias,

devendo reparar se são exequíveis. Um candidato não deve ser escolhido pela sua aparência, simpatia ou pela beleza de seu discurso;

VII - procurar conhecer os candidatos e suas reais

intenções, lembrando-se sempre de que “nem tudo que

— Pág. orig. 1132 —

reluz é ouro”. Importante saber quem apoia e financia

campanha do candidato;

VIII - não se deixar influenciar pelo resultado ac , 2squisas ou enquetes eleitorais, nem pela “op’ uac de veículos de

ct TM .nicação social;

IX-o voto é um direito . santo de escolher os

governantes;

Eleitoral.

tar se’ tppe ‘m dia com a Just

18.1 ELEICOES E CONSULTAS POPULARES

No Brasil, eleições são conhecidas e praticadas desde o período colonial, época em que os habitantes da

Colônia periodicamente se organizavam para eleger

os administradores públicos. Conforme anotam os historiadores Lopez e Mota (2012, p. 238) e Fausto (2012,

p. 57-58), já as primeiras vilas e cidades contavam com

governo local, o qual era exercido por um órgão de poder constituído por membros da sociedade. Denominado Câmara Municipal ou Conselho Municipal, esse órgão existia em Portugal desde o ano de 1504. A Câmara era composta por membros natos (não eleitos) e por representantes eleitos. As eleições eram indiretas, sendo realizadas de três em três anos por meio de listas tríplexes elaboradas pelos chamados “homens bons”. Esses eram sempre os mais ricos e poderosos, proprietários de terras residentes na vila ou cidade, sendo excluídos os artesãos e os impuros pela cor (negros e mulatos) ou pela religião (cristãos novos). A eleição na Câmara Municipal era fiscalizada por um juiz da Coroa, apelidado juiz de fora. Findo o período colonial e consolidada a independência do Brasil e o Estado brasileiro, manteve-se a prática

eleitoral, agora robustecida pela necessidade de se

preencherem os novos postos criados nas instituiçõ:

políticas nacionais.

— Pág. orig. 1133 —

Assim, pela Constituição Imperial de 1824, cue “ig. + até o final do império, as nomeações de Di aur 4s e Senadores para a Assembleia Geral e de Mu ~ ros dos Conselhos Gerais das Províncias erar 1. "as por eleições indiretas (CI, art. 90).

As eleições diretas somente “r,t introduzidas em 9 de janeiro de 1881, “at? «1 que o Imperador Pedro II sancionou o TM re > 1º 3.029. Redigida pelo então Deputado Gera: “uy Barbosa e conhecida como Lei Saraiva ou Lei do Censo, essa norma alterou profundamente o sistema politico-eleitoral brasileiro. Ja em seu primeiro artigo, estabelece: “as nomeações dos

Senadores e Deputados para a Assembleia Geral, membros das Assembleias Legislativas Provinciais, e quaisquer autoridades eletivas, serão feitas por eleições diretas, nas quais tomarão parte todos os cidadãos alistados eleitores

de conformidade com esta lei”. Entre outras coisa:

também instituiu o título eleitoral.

O sufrágio direto foi consagrado na primeira Constituição Republicana, de 1891 (arts. 28, 30 e 47), e reiterado nas subseqüentes Constituição de 1934 (arts. 2º, 23, 52, § 1º), Constituição de 1946 (arts. 1º, 38, 56, 60, 81), Constituição de 1967 (arts. 1º, § 1º, 30, 41, 43

exceto para Presidente da República, cuja escolha se dá por sufrágio indireto, exercido por um Colégio Eleitoral nos termos do art. 76). Anote-se que a Constituição de 1937 previa como regra o sufrágio indireto (vide arts. 46, 50 e 82); o sufrágio direto só é previsto em caráter excepcional no parágrafo único do art. 84 dessa Carta Constitucional para a hipótese de o Colégio Eleitoral escolher para chefiar o Poder Executivo outro candidato que não o indicado pelo Presidente de República.

A vigente Lei Maior reafirma a soberania popular, a qual é exercida pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos (CF, arts. 1º, parágrafo único, 14, caput, 27, 28, 29, 1, 32, §§ 22e 32, 45, 46e77),

— Pág. orig. 1134 —

Costuma-se dizer que a eleição é a festa r.a.rr to

democracia. Já se falou ser o único momento ‘a. ‘< vria em que o povo é verdadeiramente livre para idir seu destino. Nela, reluz a soberania popv ai, “firmando-se a cidadania em toda a sua plenitude. “1 ela .equer se pode cogitar da existência de Estad “e.. cratico de Direito. Demais, ninguém ignora qv. nos « mpos atuais a escolha de mandatários pelo sv” ‘a. v iversal constitui direito humano fundamental prs, de primeira grandeza no âmbito da ordem cultural-valorativa.

Ante sua importância primordial para o regime democrático, cuidou-se de estabelecer garantias, a fim de que o processo eleitoral atinja seu apice sem atropelos. Tem-se em vista o resguardo da ordem e da segurança no dia do sufrágio, de modo que sejam assegurados o livre exercício do voto e a normalidade do processo de votação, o que propicia que os mecanismos da democracia operem

de maneira transparente e eficaz, infundindo legitimidade

à representação popular.

18.1.1 Consultas populares

A escolha de dirigentes estatais em eleições livres constitui uma das mais relevantes expressões de direitos políticos. Ha, porém, outras formas de participação cidadã na gestão publica, destacando-se entre elas a consulta popular.

Consulta popular é o instrumento democrático e

ão delibera sobre a
participativo pelo qual a popula
realização de projetos prioritários ou entendidos como importantes para a comunidade.

Nos termos do art. 14, § 12, da Constituição (introduzido pela EC nº 111/2021), as consultas populares serão realizadas concomitantemente às eleições municipais, ocasião em que os cidadãos - além da escolha de candidatos - também deverão se manifestar “sobre questões locais aprovadas pelas Câmaras Municipais e

— Pág. orig. 1135 —

encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 (noventa) dias antes da data das eleições”.

18.2 SOB O VOTO

18.2.1 Definição e natureza do voto

O voto é um dos importantes instrumentos democráticos, pois enseja o exercício da soberania popular e do sufrágio. Cuida-se do ato volitivo pelo qual os cidadãos escolhem os ocupantes dos cargos político-eleivos. Por ele, concretiza-se o processo democrático

de manifestar:

ação da vontade popular, escolhendo o povo os seus representantes no Poder Estatal e programa de governo que pretende ver implantado.

Embora expresse um direito público subjetivo, o voto é também um dever cívico e, por isso, é obrigatório para os

maiores de 18 anos e menores de 70 anos (CF, art. 14, §

1º, I). Sua natureza jurídica deve ser bem explicitada, pois,

consoante adverte Ferreira (1989, p. 295), ele

“é essencialmente um direito público subjetivo, é uma função da soberania popular na democracia representativa e na democracia mista como um instrumento deste, e tal função social justifica e legitima a sua imposição como um dever, posto que o cidadão tem o dever de manifestar a sua vontade na

democracia”.

Argumenta-se, ainda, que a obrigatoriedade do voto faz que o cidadão se interesse mais pela vida política, dela se aproximando, e que a “massa popular” não é preparada para o voto facultativo.

No entanto, cumpre assinalar que, se o voto constitui direito do cidadão, não é razoável que seja exercido compulsoriamente. Sua obrigatoriedade em certa medida

ratifica a imaturidade do povo, ainda débil e por isso

— Pág. orig. 1136 —

merecedor de forte tutela estatal. Por outro lado afirm

se serem reduzidas as chances de “eleitores con .u. é .Os votarem em candidatos sérios, responsáveis e . > “estos, já que não participam intensamente da v ua , olítica. Votam, pois, em qualquer um, no prim ‘rc aur se apresenta ou no mais bem aparentado, iv > qdo não negociam seus votos, transformando Js 2m mercadoria, já que só comparecem às urnas cc’ mu. ‘> .amente.

De qualquer forma, « 0 \ toé um direito, a frustração de seu exercício por faina no serviço estatal enseja indenização ao titular. Nesse sentido já se entendeu na

jurisprudência:

“Indenização. Danos morais. Direito de votar. Impedimento. Falha da administração. Art. 37, par-6º, CF-88. Responsabilidade objetiva. Quantificação. Limites razoáveis. 1. Havendo falha

da Administra

ção, através da Justiça Eleitoral, é

indenizável o dano moral causado ao autor pelo

fato de ser impedido de votar em pleito municipal, corolário do princípio da responsabilidade objetiva do Estado. 2. A quantificação do dano moral deve ser feita dentro dos limites de razoabilidade, de modo a impedir que o ato novamente se repita, sem, contudo,

gerar o enriquecimento indevido da parte autora

Indeni: o arbitrada em 25 (vinte e cinco) salários-

mínimos. 3. Remessa oficial e apelação da União Federal parcialmente providas. Apelação do autor improvida” (TRF 4 - EIAC nº 1998.04.01.088121-1/ RS . - DJ 13-9-2000, p. 138).

O oposto do voto obrigatório é o facultativo. Por este, cuidando-se de direito subjetivo, é natural caber ao cidadão avaliar se vai ou não exercê-lo.

No sistema eleitoral brasileiro, o voto apresenta as seguintes características (MORAES, 2002, p. 235-236; FERREIRA, 1989, p. 294 ss.): personalidade,

— Pág. orig. 1137 —

obrigatoriedade, liberdade, secreto, direto, r.-rídic, igual Personalidade significa que o cidadão so , le votar pessoalmente. É imprescindível que 0 ue. or se apresente para votar. Não é possível exe “e. es”: direito por procuração, representante oucc .ºs,o. dência. Obrigatoriedade - crouafor, salientado, pela

obrigatoriedade o cidad?* m. % de 18 anos e menor de

70 anos é obrigado - ©. -igz ;ão cívica - a comparecer ao local de votação, assinar a usta de comparecimento e votar. O não comparecimento à seção eleitoral no dia do pleito — por se encontrar fora de seu domicílio eleitoral - deve ser justificado no dia da eleição em formulário próprio, ou até 60 dias depois, sob pena de multa; se o eleitor estiver no exterior, esse prazo reduz-se para 30 dias, contados, porém, do retorno ao País (CE, art. 7º, caput, Lei nº 6.091/74, art. 16; Res. TSE nº 23.659/2021, art. 126)

Dispõe o § 1º, art. 7º, do CE que, “sem a prova de que

votou na última ele

ão, pagou a respectiva multa ou de

que se justificou devidamente, não poderá o eleitor:

“I — inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles;

II receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou paraestatal, bem como fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam serviço público delegado, correspondentes ao segundo mês subsequente ao da eleição;

IM - participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos Estados, dos Territórios,

do Distrito Federal ou dos Municípios, ou das

respectivas autarqu

— Pág. orig. 1138 —

IV - (Revogado pela Lei nº 14.690, de 2023):

V - obter passaporte ou carteira de identia. de,

VI - renovar matrícula em estabelecimento 2 ensino oficial ou fiscalizado pelo govern ;

VII - praticar qualquer ato «te J qual se exija

o do serviço milit xr. *1* posto de renda

Há mais: o eleitor 4” se abster de comparecer para votar por três vezes consecutivas, não justificar sua ausência nem recolher a multa imposta terá sua inscrição eleitoral cancelada, perdendo, poi: de cidadão (CE, art. 7º, § 3º; Res. TSE nº 23.659/2021, art.

130, caput).

sua condição

Contudo, se a pessoa for portadora de deficiência, há que se ponderar a eventual dificuldade ou mesmo a impossibilidade de exercer o direito de sufrágio. Dadas

as circunstâncias em que se encontra, se tal lhe for

impossível ou demasiadamente oneroso, poderá, por si ou por representante, pleitear ao juízo eleitoral “isenção da sanção decorrente do não cumprimento das obrigações eleitorais de alistamento ou de comparecimento às (Res. TSE nº 23.659/2021, art. 3º, VII, art. 15, §

urna: 1º, art. 130, § 2º, b). É justa essa solução, pois resguarda a dignidade da pessoa humana, na medida em que evita a imposição de ônus demasiado elevado ao detentor de grave deficiência que impossibilite o exercício de suas obrigações eleitorais.

Liberdade significa o poder de, sem constrangimento de qualquer espécie, formar a consciência política e de escolher entre os partidos políticos e candidatos que se apresentarem, votar em branco e até mesmo anular o voto. Apesar de haver o dever de comparecimento às eleições e, pois, o dever de votar, todos são livres para escolher ou não um candidato e até anular o voto. À Justiça

Eleitoral cumpre propiciar os meios adequados para que essas opções se concretizem. Vê-se, portanto, que a

— Pág. orig. 1139 —

obrigatoriedade do voto é, propriamente, obriga* rir da, >

de comparecimento à seção eleitoral, já que 14. f.a o

eleitor adstrito a emanar sua vontade, isto c, > escolher determinado candidato e nele votar.

Embora a anulação do voto r~> eia a melhor via a ser seguida em uma socied ‘> mn. tura e politizada, não se pode deixar de reco .nere: eu simbolismo como

instrumento de protest- "lt. 2'.O índice de votos nulos pode revelar o descon. nta 1ento do povo com a classe política; demonstra o seu desprezo pela deficiência dos partidos e candidatos apresentados ou de seus projetos ou programas, que não merecem seu apoio nem despertam seu entusiasmo.

Secreto significa que o voto é sigiloso. Seu conteúdo não pode ser revelado pelos órgãos da Justiça Eleitoral. O segredo constitui direito subjetivo público do eleitor. Somente ele, querendo, poderá revelar seu voto,

descortinando suas preferências políticas. O sigilo do voto

assegura a probidade e a lisura no processo eleitoral, pois

evita o suborno, a corrupção do voto, a intimidação do eleitor.

Tão importante é esse tema que o art. 220, IV, do Código Eleitoral reputa nula a votação “quando preterida formalidade essencial do sigilo dos sufrágios”.

No caso da votação feita em urna eletrônica, esta deverá dispor de recursos que, mediante assinatura digital, permitam o registro digital de cada voto

e a identific

o da urna em que foi registrado, resguardado o anonimato do eleitor; cada voto deverá ser contabilizado individualmente e ter assegurados o sigilo e a inviolabilidade (LE, arts. 59, § 4º, e 61). Entre outros fatores, o sigilo é assegurado pelo uso de sistemas de informática (softwares) desenvolvidos com exclusividade pela Justiça Eleitoral e por mecanismos específicos da urna, como a autonomia operacional (garantido pelo uso de bateria interna), o não funcionamento em rede

e a impossibilidade de se conectar à Internet, uso de

— Pág. orig. 1140 —

criptografia, chaves de segurança e a lacração a “ue + previamente submetida. Conquanto atualmente a votação e a tota” ção dos

votos sejam feitas pelo sistema eletr? 4. podera o TSE

autorizar, em caráter excepcional, . ‘ac » pelo sistema

convencional, no qual são emp .7ala cédulas. Saliente- se que isso só ocorrerá se . Urn. eletrônica apresentar defeito insanavel ou de **c. r yaracao no momento da votação e nao puder se. ~ub <ituida por outra, a chamada urna de contingência ou ae reserva; somente quando não houver êxito com esta e com os respectivos procedimentos de contingência é que a votação passa a ser por cédula. Nesse caso, de reconhecida raridade nos dias correntes, aplicam-se os arts. 83 a 89 da LE. Complementando tais dispositivos, o art. 103 do CE arrola providências a serem ultimadas com o objetivo de se assegurar o sigilo do voto.

São elas:

“I — uso de cédulas oficiais em todas as eleições, de acordo com modelo aprovado pelo Tribunal Superior; II- isolamento do eleitor em cabine indevassável para

o só efeito de assinalar na cédula o candidato de sua

escolha e, em seguida, fechá-la; III - verificação da

autenticidade da cédula oficial à vista das rubric

IV - emprego de urna que assegure a inviolabilidade

do sufrágio e seja suficientemente ampla para que

não se acumulem as cédulas

na ordem que forem

introduzidas”.

A antítese do voto secreto é o voto aberto, a descoberto ou ostensivo, no qual o eleitor é identificado, pois se manifesta verbal e publicamente ou por escrito em cédula nominal. Nesse tipo de voto, a liberdade do votante é restringida, porquanto todos saberão de sua opção. Emtais

circunstâncias, o eleitor torna-se alvo fácil de perseguições

— Pág. orig. 1141 —

políticas, infelizmente ainda muito comuns "vo "ra.!

contemporâneo.

Direto significa que os cidadãos es. »lem os governantes diretamente, não haver uu 'ntermediarios nesse ato. O voto direto é o que mel' 1 "fle eos ideais dos atuais sistemas democráticos, is c nfere indiscutível legitimidade aos governantr . elit, >

O voto indireto consti* * e. "e 40 no sistema brasileiro. Dá-se a eleição indireta »o c so de vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presideme da Republica nos últimos dois anos do período presidencial. Nesse caso, manda o art. 81, § 1º, da Lei Maior que a eleição para ambos os cargos seja feita pelo Congresso Nacional 30 dias depois da ultima

vacância. Esse preceito constitucional pode estender-se

aos Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, no

caso de dupla vacância dos cargos de Governador e Vice- Governador, Prefeito e Vice-Prefeito, desde que tenham 3.549/GO - Rel. Min Cármen Lucia - DJ 31-10-2007, p. 77; ADI-MC nº 1.057/

editado leis nesse sentido (STF - ADI

BA - Rel. Min. Celso de Mello - DJ 6-4-2001, p. 65). A

eleição indireta é organiza

da e se desenrola na respectiva Casa Legislativa, devendo ser observadas as condições de elegibilidade (CF, art. 14, § 3º) e as causas de inelegibilidade (CF, art. 14, SS 4º a 9º), inclusive as decorrentes da legislação complementar (LC nº 64/90). A votação é pública, pois o eleitor tem o direito de saber como vota seu representante (STF - ADI 4.298/TO, j. 7-10-2009).

Periodicidade significa que o direito de voto deve ser exercido de tempos em tempos. Tal decorre do princípio republicano, que impõe a rotatividade no exercício do poder político. Assim, em intervalos regulares de tempo, os cidadãos devem comparecer às urnas para votar e renovar a representação política.

Igualdade, significa que os votos de todos os cidadãos têm valor igual, o mesmo peso, no processo político- eleitoral. O voto de um milionário tem o mesmo valor

jurídico do voto de uma pessoa pobre ou excluída.

— Pág. orig. 1142 —

18.2.2 Votoe escrutínio

Voto não se confunde com escrutín' .. . nquanto o voto é o exercício do sufrágio, dos direitr > p lítir os, traduzindo o ato de escolher, o termo es "t.1 comporta vários significados.

Escrutínio designa ? mas ei 4 como o processo de
votação se perfaz, is.» é o modo como o voto se

concretiza. Assim, nomeia a própria votação. Exemplos: (i) diferentemente do que ocorre no escrutínio secreto, no público, o votante é identificado; (ii) no chamado escrutínio de lista, os nomes dos candidatos são arrolados em uma lista.

Mas essa palavra - escrutínio - também identifica o processo de apuração dos votos depositados na urna. Nesse sentido, o verbo escrutinar significa apurar os

resultados de uma votação; escrutinador é a pessoa que
realiza a apuração ou a contagem dos votos.

Designa, por fim, “o número de vezes que os mesmos
eleitores são chamados a votar na mesma eleição” (Souza,
1984). É sinônimo de turno. De maneira que se pode dizer
que a eleição se deu em primeiro ou segundo escrutínio.

18.2.3 Voto eletrônico ou informatizado

O primeiro Código Eleitoral brasileiro (Decreto nº 21.076/32) estabeleceu em seu art. 57, II, 2, a possibilidade de uso de “máquinas de votar”.

Mas a efetiva informatização do processo eleitoral remonta à Lei nº 6.996/82, que dispôs sobre a utilização do

process

amento de dados nos serviços eleitorais, e à Lei nº 7.444/85, a partir da qual foi implantado o processamento eletrônico de dados nos procedimentos de alistamento eleitoral e revisão do eleitorado. Com isso, ainda nos anos de 1985-1986 realizou-se o recadastramento nacional e a emissão de novos títulos eleitorais de cerca de 70 milhões

de cidadãos.

— Pág. orig. 1143 —

Nas eleições de 1994, ja foi possível pr' ce?sr-. >

à totaliz o dos votos por meio eletrônicos; « nr Vora

tivessem sido apurados manualmente, os u* s foram lançados em computadores e aí totaliz' uv. Nas eleições municipais de 1.96. iniciou-se a

implantação do voto eletrénicc x “n“rmatizado, tendo

um terço do eleitorado uti'.zat4o “urna eletrônica para votar. Desde então a Just', > E. it cal vem desenvolvendo e aperfeiçoando as urnas let: jnicas, sendo que as eleições de 2000 (municipais) e 20U2 (gerais e presidenciais) foram totalmente informatizadas.

A Lei nº 9.504/97 consolidou o sistema de votação eletrônica. Dispõe o art. 59 desse diploma que a votação e a totalização dos votos serão feitas por esse sistema, mas o TSE poderá autorizar, em caráter excepcional, a votação pelo sistema convencional, no qual são empregadas

cédulas.

O sistema de votação eletrônica é bastante complexo, sendo a urna eletrônica (ou “máquina de votar”) sua face mais notória ou visível.

O que é urna eletrônica? - urna eletrônica é o nome dado à máquina que combina equipamentos mecânicos e eletrônicos (hardwares e softwares) com o objetivo de realizar-se a votação e a contagem de votos em uma eleição.

Os primeiros modelos de urnas eletrônicas são denominados Direct Recording Electronic Voting Machine - DRE (Máquina de Gravação Eletrônica Direta do Voto), tecnologia que apenas permite a gravação digital dos votos. Posteriormente foram desenvolvidos outros modelos que permitem, além do registro eletrônico, também a impressão do voto em um documento. Atualmente, há modelos (como o Scantegrity) em que o voto é criptografado, impresso e entregue ao eleitor, que

poderá conferir seu proce:

samento, preservando, porém, o

segredo de seu conteúdo,

— Pág. orig. 1144 —

A urna eletrônica brasileira pertence aos r.imºeino dos referidos modelos (DRE). Ela foi proj tan pelo Tribunal Superior Eleitoral em parceria com uv.” os como o Instituto Nacional de Pesquisas E" pa. ais (INPE) e o Centro Tecnológico de Aeronáutic- 'C A). . composta de

duas partes: hardwares (compe .mts “sicos) e softwares

(programas ou sistemas “utern. Os softwares são desenvolvidos pelos presi 17's da área de tecnologia do TSE, conforme as , cu aridades e necessidades do sistema politico-eleitoral brasileiro.

A urna nacional dispõe de recursos que, mediante assinatura digital, permitem o registro digital de cada voto e a identificação da urna em que foi registrado,

Outrossim, ela contabiliza cada voto, assegurando-lhe o

resguardado o anonimato do eleitor (LE, art. 59,

sigilo e a inviolabilidade (LE, art. 61). Ademais, a urna é dotada de arquivo denominado Registro Digital do Voto (RDV), no qual é gravado aleatoriamente cada voto (fora

da sequência em que ocorreram), separado por cargo. Tal

arquivo poderá ser disponibilizado aos interessados para

totalização dos resultados das eleições. Além de permitir

fins de conferência, estatís

ica e auditoria do proc

que o voto seja armazenado digitalmente, tal qual expresso pelo cidadão, o registro digital torna possível sua recontagem de forma automática.

Outra relevante ferramenta de fiscalização e auditoria é o Boletim de Urna (BU), que é um documento expedido pela própria urna após o encerramento da votação, e faz prova do resultado nela apurado. Trata-se de um extrato ou relatório — digital ou impresso - produzido por equipamento acoplado à urna, contendo os resultados de uma seção eleitoral apurados pela urna eletrônica; apresenta dados como: data da eleição; identificação do Município, da zona e da seção eleitorais; horário de início e encerramento da votação; código de identificação da urna; número de eleitores aptos; número de votantes por seção; a votação individual de cada candidato; os votos para cada

legenda partidária; os votos nulos; os votos em branco;

— Pág. orig. 1145 —

a soma geral dos votos. Após expedido, o BU “.nrres. »

inado pelo presidente da m:

deve ser re ep. ». de

votos e, se presentes, por fiscais dos partido. > líticos e membro do Ministério Público Eleitor 1. 'ma via do BU é afixada em local visível na seção 1a 'do ,ublicidade ao resultado; outras devem ser en .mu 1. “das: i) ao cartório eleitoral, juntamente com © ata c > seção; ii) aos fiscais dos partidos políticos qu” st: 2 .m presentes. A soma dos BUs de todas as seção. elei orais deve coincidir com os resultados oficialmente divulgados - o que é importante para evidenciar se houve alteração dos dados enviados à central de apuração.

O BU deve conter “código de barras bidimensional (Código QR)”, pelo qual se poderá averiguar a “coincidência entre os votos constantes do boletim de urna emitido pela urna ao final da apuração e o seu correspondente disponível na internet” (Res. TSE nº 23.699/2021, arts 178, XIII, e 179)

A integridade e a autenticidade dos dados e programas

ema eletrônico de vota: o também

empregados no s assegurados pelo uso de lacres e mecanismos de segurança que evidenciam se houve violação (ou tentativa), entre os

quais destacam-se mecanismos como:

stro da as

sinatura digital, que é uma

forma eletrônica garantidora da autenticidade de documentos;

ii) tabela de correspondência, pela qual os dados e resultados enviados aos computadores centrais do TRE e TSE somente são recebidos e processados se houver correspondência entre a urna e a respectiva seção eleitoral para a qual

aquela urna fora especificamente preparada;

iii) não funcionamento em rede e impossibilidade de se conectar à Internet. Na urna não existem “portas” de conexão em rede, nem é possível

— Pág. orig. 1146 —

conexão mediante wi-fi, bluetooth e ter .Ol>gic similares;

iv) uso de criptografia e sistemas de segurança em cada etapa;

v) cadeia de custódia. T: .7-.2 e procedimentos cujo escopo é regist ar ~ hi “ória ou cronologia de

eventos;

vi) hash ou resumo ' gital, que permite verificar se

um sistema ou arquivo foi violado; vii) lacracdo dos sistemas e urnas eletrônicas;

viii) testes de autenticidade e integridade da urna eletrônica. Trata-se de auditoria realizada por amostragem, cuja finalidade é evidenciar que a urna registra corretamente todos os votos nela digitados, bem como que os programas

(softwares) usados coincidem com os originais

desenvolvidos e armazenados pelo TSE, não tendo sofrido qualquer adulteração. Todo o procedimento é feito no mesmo dia e durante o horário de votação comum, em ambiente controlado, sendo filmado, fiscalizado e

transmitido pelo YouTube.

Como se dá a votação nas urnas eletrônicas? A votação eletrônica deve ser feita no número do candidato ou da legenda partidária, devendo o nome e a imagem do candidato e o nome do partido ou a legenda partidária aparecer no painel da urna eletrônica, com a expressão designadora do cargo disputado no masculino

ou feminino, conforme o caso (LE, art. 59, § 12).

18.2.4 Críticas ao sistema de votação: transparência da urna eletrônica e

voto impresso

— Pág. orig. 1147 —

Uma das críticas mais ácidas dirigidas ao si: .erva . >

vil, ede

votação eletrônica brasileiro refere-se à impo: se conferir fisicamente a correção dos votos, bu.» somo de se auditar a votação e a contagem mate .a. 'os votos. Além de o eleitor não poder conferir matr 'a. nen' : a correção do registro de seu voto na urna, ar .nme 'a, ões de contagem e totalização se dão eletronicz nente vo interior do sistema, e nao publicamente.

Argumenta-se, ainda, que o sigilo é imposto apenas ao voto, não à sua contagens, pois esta é fato posterior e deve ser público. Em um regime democrático - em que

impera a transparência nos assuntos públicos -, é essencial

que os cidadãos possam averiguar a correção de seus votos, a regularidade das eleições e dos procedimentos de contagem e totalização.

Deveras, a inexistência de registro físico e a impossibilidade de se auditar a contagem dos votos

transparência do resultado das eleições, da capacidade do

suscitam debates e discursos enviesados acerca

sistema de espelhar as reais opções do povo e de sua vulnerabilidade a fraudes e ataques hackers.

No entanto, apesar dos esforços, ainda não se demonstrou que concretamente alguma urna (um mecanismo eletrônico, dispositivo ou software) ou algum resultado tenha sido fraudado. Há pouco foi visto que o sistema de votação eletrônica é bastante seguro, contando com vários níveis e camadas de proteção. Não há razão para nele não se confiar. O que existe, na verdade, são teorias conspiratórias, fake news e desinformações disseminadas por pessoas interessadas em desacreditar as instituições democráticas.

Conforme assinalado anteriormente, o sistema brasileiro usa a primeira geração de urnas eletrônicas, sendo que essa tecnologia apenas permite a gravação digital dos votos.

Infrutíferas têm sido as tentativas de implantação de

urnas que ensejam a conferência material do voto. Afirma-

se que a impressão do voto importaria retrocesso no sistema

— Pág. orig. 1148 —

eleitoral brasileiro, que é eletrônico e informatiz: 10 2 €. »

relação ao qual jamais se demonstrou ter hav. 1o ade. Além do aumento do gasto com a realização u + eleições, problemas poderiam surgir com a ir 1. "são, pois esse processo é

realizado por impresso” não é comum, por exemplo, a impressora “eng -ca~ “om o papel. Além do risco de quebra do sigilo do voto, não se pode desconsiderar o aumento de 17% que cada eleitor levaria para votar; a demora na realização de cada voto implicaria maior ocorrência de filas e transtornos nos trabalhos desenvolvidos nas seções eleitorais.

Durante a tramitação do Projeto que deu origem à Lei nº 12.034/2009, o voto impresso foi rejeitado no Senado (vide Parecer nº 1.457/2009 CCT/CCJ), que o considerou “inadequado à celeridade e ao sigilo do processo eleitoral”,

destacando, ainda, que a

“utilização de componentes mecânicos acoplados

ou inseridos nas urnas eletrônicas aumentará

drasticamente a taxa de falha desse equipamento, o

que poderá exigir a votação em papel em diversas

ocasiões. Isso atrasará o cômputo dos votos e a

conclusão do processo, bem como dará margem às mesmas fraudes já conhecidas no processo eleitoral

não eletrônico”.

Entretanto, sua rejeição no Senado foi superada na Câmara dos Deputados, que o aprovou e o incorporou na Lei nº 12.034/2009, cujo art. 5º determinou sua adoção a partir das eleições de 2014. Segundo tal dispositivo, após exibir para o eleitor respectivamente as telas referentes às eleições proporcionais e majoritárias, a tela da urna

deverá mostrar “o voto completo para conferência visual

do eleitor e confirmação final do voto” (S 1º). Após a confirmação final pelo votante, a urna deverá imprimir “um número único de identificação do voto associado à

sua própria assinatura digital” (§ 2º). Em seguida, “o voto

deverá ser depositado de forma automática, sem contato

— Pág. orig. 1149 —

manual do eleitor, em local previamente lacrado

Finda a votação, a Justiça Eleitoral “realizará, em audiência pública,

auditoria independente do software . >: diante o sorteio de 2% (dois por cento) das urnas eletrônicas de cada Zona Eleitoral, respeitadas a presença mínima de 3 (três) máquinas por Município; > .u deverão ter seus votos em papel contados e os resultados apresentados pelo respectivo “procedimento de urna” (§ 4º).

Mas a Lei nº 12.034, 700: foi

impugnada no Supremo Tribunal Federal na ADI 4.543/DF, tendo a Corte Suprema, por unanimidade, deferido o pedido de medida cautelar

para suspender a eficácia do citado art. 5º. Confira-se:

“Constitucional. Eleitoral. Art. 5º da Lei nº

12.034/2009: impressão de voto. Plausibilidade

jurídica dos fundamentos postos na ação. Sigilo do

voto: direito fundamental do cidadão. Vulneração

possível da urna com o sistema de impres:

voto: inconsistências provocadas no sistema e nas

garantias dos cidadãos Inconstitucionalidade da norma. Cautelar deferida. 1. A exigência legal do voto impresso no processo de votação, contendo número de identificação associado à assinatura digital do eleitor, vulnera o segredo do voto, garantia constitucional expressa. 2. A garantia da inviolabilidade do voto põe a necessidade de se

garantir ser impessoal o voto para garantia da

liberdade de manifestação, evitando-se qualquer

forma de coação sobre o eleitor. 3. A manutenção da urna em aberto põe em risco a segurança do sistema, possibilitando fraudes, impossíveis no atual sistema, o qual se harmoniza com as normas constitucionais de garantia do eleitor. 4. Cautelar deferida para suspender a eficácia do art. 5º da Lei nº 12.034/2009” (STF - ADI MC 4.543/DF - Rel. Min. Cármen Lúcia — DJe 2-3-2012).

— Pág. orig. 1150 —

O tema voltou à baila na Lei nº 13.165/2015, a” zirsei >

na LE oart. 59-A, com o seguinte teor:

“Art. 59-A. No processo de vot.,7> eletrônica, a urna imprimira o registro d c da. oto, que sera depositado, de forma at .m.ti a e sem contato manual do eleitor, em’ Jc?” pr. ziamente lacrado.

Parágrafo unico. ~ p Jesso de votação não será concluído a. yue o eleitor confirme a correspondência entre o teor de seu voto e o registro

impresso e exibido pela urna eletrônica”.

Mas esse dispositivo foi impugnado perante o Supremo Tribunal Federal na ADI 5.889/DF. Ao concluir o julgamento dessa ação, em 14-9-2020, o Excelso Pretório confirmou decisão liminar e declarou sua inconstitucionalidade do referido art. 59-A da LE, assentando que a impressão coloca em risco o sigilo e a

liberdade do voto, contrariando a Constituição Federal.

Os defensores do voto impresso voltaram à carga com a apresentação da Proposta de Emenda à Constitui

nº 135/2019, a qual, porém, foi rejeitada no Plenário da Câmara dos Deputados no dia 10/08/2021: contou com 229 votos favoráveis, quando - por se tratar de PEC - era necessário alcançar o mínimo de 308 votos.

Assim, tem sido repelida a implantação do voto impresso no sistema brasileiro de votação eletrônica, mecanismo em geral compreendido como retrocesso no sistema eleitoral.

18.3 GARANTIAS ELEITORAIS

18.3.1 Introdução

brasileiro conhece a distinção entre “direitos

Desde a

es de Ruy Barbosa, o constitucionalismo

e garantias” fundamentais. Os direitos apresentam sentido substancial

ou material, podendo ser compreendidos como os

— Pág. orig. 1151 —

atributos, bens e faculdades reconhecidos ao ser .wna. >

para que tenha existência livre e digna; sob a , 2rs, > uva

subjctiva, trata-se da situação jurídica, faculaa’> vu poder atribuído ou reconhecido a pessoa 1c 1-se em vista

nomeadamente os dir

itos funda” a ‘ais 1ssegurados à pessoa humana, que são de .ôs c dens: direitos de liberdade - consagrados si bolic mente na Declaração

francesa de 1789; direit~ -o. 9º, culturais e econômicos

consagrados na Cou. titi o de Weimar; e direitos

de solidariedade e fraternidade - em voga atualmente, representados pelo amplo leque de direitos difusos e coletivos.

No tocante às garantias, têm elas o sentido de propiciar o exercício efetivo de direitos fundamentais. Sem elas, o direito substancial poderia tornar-se ineficaz, porque desprovido dos instrumentos e meios necessários ao seu reconhecimento e afirmação.

O termo garantia não é unívoco. Sobre isso, após

ressaltar que o direito contemporâneo enseja a distinção

de várias espécies de garantias oferecidas aos direitos

fundamentais, nala Ferreira Filho (2010, p. 93-94):

“Num primeiro sentido, amplissimo, as garantias são, aproveitando-se um ensinamento de Ruy Barbosa, “as providências que, na Constituição, se destinam a manter os poderes no jogo harmônico das suas funções, no exercício contrabalançado das suas prerrogativas. Dizemos, então, garantias constitucionais, no sentido em que os ingleses falam em freios e contrapesos da Constituição”. São, pois, a proteção que resulta do próprio sistema constitucional, daí garantias sistema.

Num segundo sentido, ainda amplo, as garantias são o sistema organizado pela Constituição mediante o qual se opera a proteção de tais direitos, nalguns

Estados um sistema judiciário, noutros, um sistema

— Pág. orig. 1152 —

de contencioso administrativo. São as * ar7 1th > institucionais.

Num terceiro sentido, agora restrito, são _arantias as defesas especiais atribuída; a determinados

direitos, como a proibição da = ns. u relativamente

à liberdade de expe ensamento. São as

garantias-defesa, ou ".arias-limite, porque são

limites à ação do , der

No último, restritíss..no, as garantias são os meios ou instrumentos previstos para a defesa dos direitos fundamentais. É aqui que se situam os chamados remédios constitucionais, como o habeas corpus, o mandado de segurança etc. São as garantias

instrumentais

Mutatis mutandis, transportando essa perspectiva teórica para os domínios do Direito Eleitoral, pode-

se compreender por garantia, em sentido amplo, tudo

que vise assegurar o “direito político fundamental” de sufrágio. É esse o valor (ou direito fundamental)

a ser salvaguardado. Assim, nesse sentido lato, pode-

se compreender por garantias eleitorais: (a) a própria arquitetura do Estado Democrático de Direito, cuja conformação assegura a liberdade, a igualdade, a pluralidade, a livre manifestação do pensamento, a soberania e a participação popular, entre outros direitos fundamentais; (b) a estruturação da Justiça Eleitoral, enquanto ente autônomo, independente (funcional, administrativa e financeiramente) e especializado na gestão de eleições e resolução dos conflitos aí surgidos; note-se que a existência de juízes independentes com o

encargo de solucionar lides eleitorais constitui já significava garantia, sobretudo no que respeita à segurança e confiança na imparcialidade do processo eleitoral e de seus resultados; (c) o arcabouço de normas assecuratórias da normalidade e legitimidade do pleito -

normas que coíbem o abuso de poder econômico, político,

— Pág. orig. 1153 —

dos meios de comunicação social, captação “ucita «>

votos, conduta vedada não só no transcurso da “an .tha eleitoral, como também no dia da votação; (a, > ‘onjunto de normas jurídicas que visam assegur 1 v "uanto possível a igualdade da disputa entre os dive “sc cor -orrentes.

Ocupou-se desse tema o Cód. .F1 uw ral, dedicando-lhe o Título I, da Parte Quinta, a’ .s. 23. 1239.

A par das assinala’ > 4 r-.itias gerais, ha outras especificas, consistente. em :écnicas e instrumentos cujo objetivo é resguardar o exercicio do direito de sufragio. Nesse sentido, o sigilo do voto constitui garantia politica das mais expressivas, já que impede que os votantes

exponham suas opiniões, opções e concepções políticas.

Outras visam resguardar a situação de eleitores, mesários, fiscais e delegados de partidos, bem como os próprios

candidatos. Com efeito, a ninguém é dado impedir ou

embara io do direito de sufrágio, pena de

car O exerc configurar-se o delito previsto no art. 297 do Código

Eleitoral.

18.3.2 Garantias de eleitores, mesários, fiscais e candidatos

Pelo art. 234 do Código Eleitoral, “ninguém poderá impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio”. Aqui visa- se resguardar o livre e pleno exercício da cidadania. O impedimento trava ou bloqueia a liberdade do eleitor de agir, no caso, de praticar o ato jurídico-político de votar, o qual não chega a ser realizado. Já o embaraço estorva ou atrapalha a concretização desse ato.

O eleitor que sofrer violência, moral ou física, em sua

liberdade de votar, ou pelo fato de haver votado, poder pleitear e obter salvo-conduto. Por esse instituto prestigia- se o ius ambulandi, isto é, o direito de locomover-se, de ir e vir, podendo o beneficiário transitar livremente, sem risco de detenção ou prisão. A expedição de tal documento é feita pelo juiz eleitoral ou pelo presidente de mesa

receptora de votos, sendo certo que sua validade estende-

— Pág. orig. 1154 —

se para o período compreendido entre 72 horas até a 48 horas:

depois do pleito (CE, art. 235)

No salvo-conduto pode ser cominada pena de até cinco dias, em caso de desobediência... "a prisão não possui natureza penal, senão política". 4. Inafiançável, cujo sentido é garantir a liberdade do eleitor. Restará, porém, saber se essa modalidade de prisão harmoniza-se com a Constituição Federal. E o sistema constitucional somente aceita prisão preventiva (no sentido de não penal) "pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia" (CF, art. 5º, LXVII; STF, Súmula Vinculante n

Por outro lado, ainda com vistas a resguardar a pessoa do cidadão, prevê a lei hipóteses de imunidade formal ou processual, pelas quais o seu titular ou beneficiário fica inibido de ser preso ou processado. Nesse sentido, estabelece o art. 236 do Código que "nenhuma autoridade poderá, desde 5 (cinco) dias antes até 48 (quarenta e

oito) horas depois do encerramento da eleição, prender

ou deter qualquer eleitor". A prisão somente poderá concretizar-se em três hipóteses: (a) flagrante delito; (b) sentença criminal condenatória por crime inafiançável; (c) desrespeito a salvo-conduto. À vista da letra b, não se exige que a sentença tenha transitado em julgado; se o réu tiver sido mantido preso cautelarmente durante a instrução processual penal, poderá a sentença condenatória mantê-lo nesse estado; caso tenha respondido ao processo em liberdade, poderá ser preso se os requisitos da prisão preventiva se apresentarem e assim o determinar a sentença condenatória (CPP, art. 387, parágrafo único). Mas, no período indicado, fora dessas situações, fica afastada a possibilidade de prisão temporária, preventiva ou decorrente de sentença de pronúncia.

Quanto ao membro de mesa receptora de votos e justificativas, fiscal ou delegado de partido político,

durante o exercício de suas funções, só poderá haver

detenção ou prisão no caso de flagrante delito (CE, art

236,8

Note-se que aqui a imunidade é mais ampla,

— Pág. orig. 1155 —

porque a prisão ou detenção só pode ocorrer em situação >

de flagrante, ficando afastadas as outras duas hipóteses,

mencionadas nas letras "b" e "c" do parágrafo anterior. Se não estiverem no exercício de suas funções, gozam das mesmas garantias asseguradas aos eleitores em geral. Também os candidatos gozam da mesma proteção legal conferida ao membro da mesa receptora de votos e justificativas, fiscal e delegado de partido político, de sorte que só poderão ser detidos ou presos em caso de flagrante delito (CE, art. 236, § 1º, in fine). Mas quanto a eles (candidatos) o período de vedação de prisão vigora desde 15 dias antes das eleições. Dentro desse lapso, só

poderão ser detidos ou presos em flagrante delito. Encerradas as eleições, têm direito à mesma garantia deferida aos eleitores, só podendo ser presos - até quarenta e oito horas depois do encerramento da eleição - em flagrante delito, por violação a salvo conduto ou em virtude de sentença penal condenatória

por crime inafiançável. Nesse sentido, ao referendar a medida cautelar concedida na ADF nº 1017/AL, entendeu o Excelso Pretório:

] que a imunidade eleitoral prevista no § 1º do art. 236 do Código Eleitoral compreende proibição da adoção de medidas cautelares em desfavor de candidato a cargo do Poder Executivo, desde os 15 (quinze) dias que antecedem o primeiro turno até as 48 horas seguintes ao término de eventual segundo turno eleitoral; b) assentar que a referida imunidade eleitoral também se aplica aos demais postulantes a cargos eleitorais majoritários; c) por conseguinte, manter a revogação da medida cautelar de afastamento do mandato estabelecida pelo STJ no MISOC n. 209/DF (2022/0245591-9) em relação ao Governador do Estado de Alagoas, nos termos do voto do Relator. [...]” (STF - ADPF-MC-Ref 1017/AL - Pleno — Rel. Min. Gilmar Mendes — DJe 15-8-2023).

— Pág. orig. 1156 —

Em caso de prisão, deverá o detido ser imedi-.arven >

conduzido a presença do magistrado compete te *,se constatar ilegalidade, a relaxará, ultimando .* medidas

necessárias para que o coator seja resp’ .». “ilizado.

18.3.3 Transporte dee. ttus

O art. 10 da Lei nº 6.º%1/. 1 r .oíbe “aos candidatos ou órgãos partidários, ou. qua quer pessoa, o fornecimento de transporte ou refeições uos eleitores da zona urbana”.

No entanto, ao julgar a ADPF nº 1013/DF, o Excelso

Pretério reconheceu a mora do legislador e fixou a

tese de que “É inconstitucional a omissão do poder público em ofertar, nas zonas urbanas em dias de eleições, transporte público coletivo de forma gratuita e em frequência compatível com aquela praticada em dias

utei

. Ademais, decidiu “determinar ao poder público que, a partir das eleições municipais de 2024, oferte, nas

zonas urbanas em dias de eleições, transporte coletivo

municipal e intermunicipal, nos termos do voto” (STF — ADPF nº 1013/DF - Pleno - Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Dje 19-10-2023). Dai ter disposto o art. 24 da Res. TSE nº

23.736/2024: “O poder público adotará as providências necessárias para assegurar, nos dias de votação, a oferta gratuita de transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal, inclusive o metropolitano, com frequência compatível àquela dos dias úteis (Supremo Tribunal Federal, ADPF n. 1.013/DF)”.

Quanto à zona rural, o transporte somente pode ser efetuado pela Justiça Eleitoral. Para tanto, referida Lei faculta a requisição a órgãos públicos (União, Estado ou Município) de veículos e embarcações devidamente abastecidos, exceto os de uso militar e aqueles indispensáveis ao funcionamento de serviço público insuscetível de interrupção, ou seja, os denominados “serviços essenciais”.

Sendo insuficientes os disponibilizados por tais órgãos, poderá a Eleitoral

Justiça requisitar

— Pág. orig. 1157 —

veículos e embarcações pertencentes a par'.cv'are

preferencialmente aqueles destinados a locação. Nesse caso, devem os particulares ser ressarcidos, e indenizados, se houver dano, incidindo o disposto no art. 5º, XXV, da Constituição Federal.

Os percursos do transporte organizado pela Justiça Eleitoral serão adrede organizado de modo a atender as localidades situadas a mais de 5 quilômetros das mesas receptoras de votos. De serem divulgados pelo menos 15 dias antes da data do pleito.

Reza o art. 5º da Lei nº 6.091/74:

“Nenhum veículo ou embarcação poderá fazer transporte de eleitores desde o dia anterior até o posterior à eleição, salvo: I - a serviço da Justiça Eleitoral; II - coletivos de linhas regulares e não fretados; III - de uso individual do proprietário,

para o exercício do próprio voto e dos membros da

sua família; IV - o serviço normal, sem finalidade eleitoral, de veículos de aluguel não atingidos pela

requisição [da Justiça Eleitoral] de que trata o art. 2º”.

O transporte de eleitores fora desse esquema constitui crime tipificado no art. 11, III, da aludida norma, ao qual é cominada pena de reclusão, de quatro a seis anos, e pagamento de 200 dias-multa. Note-se que a consumação não exige que os eleitores transportados cheguem ao local de votação, pois esse evento constitui já exaurimento da ação típica.

Situação custosa é a da carona. À evidência, estando assegurado na Lei Maior o direito de propriedade (art. 5º, XXII), na qual se insere o uso, não poderia o Legislador Infraconstitucional proibir as pessoas de usarem seus veículos no dia das eleições, inclusive para dar carona a amigos ou familiares. O que se proíbe

— com razão - é a instrumentaliza

ção do veículo para

o aliciamento de eleitor. Por isso, na jurisprudência, é

— Pág. orig. 1158 —

pacífico o entendimento segundo o qual a per' -1c*9 x»

crime de transporte de eleitores exige a der. on. "r .ca

de dolo específico do agente. Esse elemen.. — ubjetivo é consubstanciado no fim explícito .< iciamento, na captação de voto, na finalidade de m, *di" ou embaraçar o exercício do direito de sufrág' .o.. nfm, na obtenção de qualquer proveito ou va .cave1. eleitoral em razão da

carona.

"Agravos Regimentais. ..curso Especial. Transporte de Eleitores. Dolo Específico. Não Comprovação. Lei nº 6.091/74, arts. 5º e 11. Código Eleitoral, Art. 302. Para a configuração do crime previsto no art. 11, III, da Lei nº 6.091/74, há a necessidade de o transporte ser praticado com o fim explícito de aliciar eleitores. Precedentes. Agravo a que se nega provimento" (TSE

—

REspe nº 21.641/PI-DJ 5-8-2005, p. 252).

"[...] 1. Para aplicação das penas previstas na Lei nº 6.091/74, art. 11, impõe-se a constatação da existência do dolo específico, consistente no aliciamento de eleitores em prol de partido ou candidato. 2. Precedentes. 3. Recurso não conhecido" (TSE - REspe nº 15.499/PE - DJ 17-12-1999, p. 171).

"Recurso Criminal. Denúncia. Art. 11, inciso III, c/c

o art. 52, ambos da Lei nº 6.091/2004. Procedência parcial. Transporte de eleitores no dia do pleito. A simples demonstração de que houve transporte de eleitores no dia do pleito é insuficiente para a configuração do delito. Nao comprovação de prática maculadora da vontade dos eleitores. Inexistência de dolo específico, consistente no aliciamento e

captação ilícita de sufrágio. Absolvição de ambos os

recorrentes. Art. 386, III, do Código de Processo Penal.

— Pág. orig. 1159 —

Recurso a que se dá provimento" (TRE-MC - "Ca

1.153/2005 - DJMG 21-3-2006, p. 86).

18.3.4 Ofertade alimentos :elt tores

O citado art. 10 da Lei nº 91 também veda "o fornecimento de refeições 2 se' ait. "es da zona urbana".

Na zona rural, sen". it, > escindível, em face da absoluta carência de re "rs s de eleitores residentes em zona rural, somente à Justiça Eleitoral é dado distribuir-

lhes alimentos.

18.3.5 Restrição de acesso ao local de votação

No dia em que as eleições se realizam, é vedado à força pública" (forças armadas, polícia militar, bombeiro

militar, polícia civil, guarda civil) ingressar no edifício em

que funcionar mesa receptora de votos, ou permanecer a

menos de 100 metros da seção eleitoral. Somente pode

ingressar nesse recinto por solicita: de juiz eleitoral ou

presidente de mesa receptora de votos (CE, arts. 141 e 238)

Ressalva-se, por óbvio, o ingresso de policiais e militares às seções eleitorais para exercer o direito de sufrágio, o que se dará individualmente.

Conforme anotam Decomain e Prade (2004, p. 302), a regra em apreço tem em vista evitar que a presença ostensiva nos locais de votação "possa ser utilizada como meio para velada intimidação dos(as) eleitores(as), já que a força pública está subordinada ao Poder Executivo, sempre

interessado no resultado do pleito".

18.3.6 Prioridade postal

Com vistas a assegurar a regularidade das campanhas eleitorais e a eficácia do pleito, o art. 239 do Código Eleitoral confere aos partidos políticos "prioridade postal

durante os 60 (sessenta) dias anteriores à realização das

— Pág. orig. 1160 —

eleições, para remessa de material de propagand . de se. > candidatos registrados". O descumprimento ¢ ss. *.gra

foi erigido como crime pelo art. 338 do mesmu * Jloma.

18.3.7 Leiseca

Não é raro algumas autori .ades "ccretarem "lei seca" no dia do pleito, proibindo e "mn. re'. de bebidas alcoólicas.

Todavia, essa restric. > n: > consta em lei. É oportuno, pois, recordar o principio da legalidade inscrito no art. 5º, II, da Constituição, segundo o qual "ninguém sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei".

Por igual, vender ou consumir bebida alcoólica no dia das eleições não é conduta definida como crime. É fato atípico. Nem se argumente que em algumas localidades é o juiz eleitoral ou mesmo a autoridade policial quem

edita ato administrativo (portaria) restringindo a venda e

o consumo de bebidas alcoólicas, porquanto somente ao

legislador é dado fazê-lo, ainda assim por lei

18.3.8 Participação de forças federais nas eleições

Aos Estados federados incumbe assegurar a ordem e a segurança pública em seus respectivos territórios. Sobretudo no dia do pleito, essa função adquire especial relevo, dada a necessidade de se garantir o livre exercício do voto, a normalidade da votação e da apuração dos

resultados,

Todavia, não é incomum a participação de forças federais” no cumprimento dessa função. Conquanto haja várias instituições federais voltadas para a segurança pública, como as polícias federal, rodoviária e ferroviária, normalmente por “força federal” compreendem-se as

Forças Armadas, nomeadamente o Exército, que apresenta

grande capilaridade em todo o território nacional.

— Pág. orig. 1161 —

A base legal para a requisição de força federal sce nti

se no art. 23, XIV, do Código Eleitoral, « q.’ foi regulamentado pela Resolução TSE nº 21.84_ .’e 22 de

junho de 2004. O fundamento é a ma’ uu o da lei e da ordem, conforme consta da parte 1a do .rt. 142 da Lei Maior, bem como do livre exerci >a». frágio.

A competência requisit“.1a é ~rivativa do Tribunal Superior Eleitoral. Nos ‘xc. s sm que a presença de força federal se fizer n. “ess ria, cumpre ao juiz eleitoral reportar o fato ao respectivo Tribunal Regional Eleitoral. Este encaminhará ao TSE a relação das localidades, devendo o pedido ser acompanhado de justificativa fática e circunstanciada em relação a cada zona eleitoral, além do endereço e do nome do juiz a quem o efetivo da força federal deverá apresentar-se. É conveniente que o TSE ouça o Governador do Estado, certamente interessado na

matéria, a fim de que se manifeste sobre a real necessidade

da medida em face de eventual insuficiência das forças

estaduais (TSE - PA nº 112.946/RJ - DJe 15-9-2014). Após

apreciar discricionariamente os pedidos, entendendo ser

necessário o uso de força federal para assegurar a ordem, fará o TSE requisição ao Presidente da República, que é a autoridade competente para autorizar seu emprego, nos termos do art. 15, § 1º, da LC nº 97/99. Não se afigura possível o descumprimento da requisição emanada do TSE, sobretudo à luz do art. 85, II e III,

da Constituição Federal, e do art. II e III, da Lei nº

1.079/50, que definem como crime de responsabilidade o ato do Presidente da República que atentar contra o livre exercício do Poder Judiciário e o exercício dos direitos políticos individuais e sociais.

Dada a autorização, a ordem segue para a unidade militar em cuja área situa-se a localidade indicada

o. O comandante da unidade militar deve

na requis: apresentar-se ao juiz eleitoral competente, observando suas instruções.

Os integrantes da força federal devem atuar no sentido

de manter a ordem e assegurar o livre exercício do direito

— Pág. orig. 1162 —

fundamental de sufrágio. Também eles se s' vite. »

às restrição

emanadas da legislação, não po en. > por

exemplo, postar-se a menos de 100 metros u. " ocais de votação, ingressar na seção eleitoral su. » permissão do presidente da mesa ou violar salvo 21 tutr regularmente emitido. Por óbvio, não se pode ta... de antemão todas as ações que lhes cumpre rer 122", rquanto, na prática, as ações ilícitas assumem ij" mu É" «is formas. Havendo, por exemplo, cometimento "o cr mes como realização de boca de urna e transporte irregular de eleitores, a ação deverá ser adequada para impedir tais práticas; havendo flagrante delito, devem os agentes ser conduzidos à presença da autoridade de polícia judiciária para as providências administrativas cabíveis. Certo é que a razoabilidade e a proporcionalidade devem sempre prevalecer, de maneira que se deve dar preferência a procedimentos dissuasórios, reservando-se o uso de violência física para casos de real

necessidade, ainda assim apenas na dosagem necessária

para debelar a prática ilícita.

Para além da função assinalada, as Forças Armadas ainda cumprem importante papel ao prestarem apoio logístico nas eleições, sobretudo no transporte de materiais e pessoas em localidades consideradas como de difícil ou

perigoso acesso.

18.3.9 Feriado nacional

Segundo o art. 380 do CE, o dia em que se realizarem eleições “será feriado nacional”. Nas eleições de segundo turno, o feriado restringe-se às localidades em que ocorrerem,

Essa regra tem em vista garantir condições adequadas para que os eleitores possam comparecer às seções eleitorais para votar.

Apesar de ser feriado, é possível que estabelecimentos comerciais funcionem normalmente no dia do pleito. Contudo, para tanto, é necessário que se propiciem as condições necessárias para que os empregados exerçam

— Pág. orig. 1163 —

o direito de sufrágio. Caso ao empregado não se,

oportunizado o comparecimento à seção eleitoral para votar, poder-se-á cogitar a incidência do cru. o eleitoral consistente em “impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio” - previsto no art. 297 do CE?

18.4 PREPARAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES

Antes do dia marca: » para o pleito, a Justiça Eleitoral

o e preparação.

promove intenso trabalho de organização Sem isso, impossível seria lograr-se êxito nas eleições. Entre outras providências preliminares, desenvolve e prepara os sistemas de informática a serem empregados, fixa os locais de votação, constitui as mesas receptoras de votos e justificativas, prepara as urnas, o material de

votação e de justificativas etc.

Hodiernamente, as eleições são inteiramente baseadas

em sistemas de informática. Há, pois, a necessidade

de serem desenvolvidos programas específicos, o que é

feito pelo TSE e por entes especializados em tecnologia e informática. Entre outros, pode-se aludir ao sistema de candidaturas, de horário eleitoral, de totalização, de gerenciamento, de votação, de justificativa eleitoral, de apuração, de divulgação de resultados, de prestação de contas. Tais sistemas somente podem ser instalados em equipamentos da Justiça Eleitoral, sendo vedada a utilização de outros.

A votação se dá nas seções eleitorais. Por isso, é importante que estas não se distanciem muito do local de residência dos eleitores. Isso evita grandes deslocamentos no dia do pleito, facilita o exercício do sufrágio, contribui para a boa ordem dos trabalhos eleitorais e atenua os incidentes. Nas zonas rurais, também dificulta a prática ilícita de transporte ilegal de eleitores.

Prevê a lei a criação de seções eleitorais em vilas e povoados, assim como nos estabelecimentos de internação

coletiva, onde haja pelo menos 50 eleitores (CE, art. 136)

— Pág. orig. 1164 —

Também se prevê a criação de seções espaciais e»

penitenciárias, cadeias públicas e unidades de internação

de adolescentes, a fim de que presos provisórios (i.e., sem condenação transitada em julgado) — adolescentes internados (maiores de 16 anos) 1. 7am assegurado o direito de voto, caso em que / 1? 1itida a presença de força policial e de agente neutro. 'enciario a menos de 100 metros do local de. "ta ice O exercício do sufrágio nesses estabelecimentos. vre supõe a prévia transferência temporária dos eleitores interessados para as seções eleitorais neles instaladas. Tendo em vista que o eleitor se vincula à seção em que se encontra inscrito, se porventura os que se habilitarem para votar em tais seções não mais estiverem presos ou recolhidos no dia do pleito (ex.: houve concessão de medida alternativa à prisão), não

poderão votar em outro local, nem mesmo nas seções

em que estavam inscritos originariamente. Nesse caso, se não quiserem ou não puderem comparecer, deverão

apresentar justificativa. Note-se que o preso condenado

provisório, não podendo votar; logo, se durante a prisão cautelar houver trânsito em julgado da decisão penal

condenatória, ficará o preso impedido de votar.

Em atenção a eleitores portadores de deficiência, o art. 29, a, i, da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - CIDPD de 2007 (promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009) prevê a garantia de que as instalações para votação sejam apropriadas e acessíveis. Essa garantia é reiterada no art. 76, § 1º, 1, da Lei nº 13.146/2015, que ainda veda

instalação de seções eleitorais exclusivas para a pessoa

com deficiência". Pretende-se que tais eleitores exerçam seus direitos políticos em igualdade de condições com as demais pessoas, sem que sofram nenhuma espécie de discriminação ou constrangimento. Nesse sentido, dispõe o § 6º-A do art. 135 do CE (com a redação da Lei nº 13.146/2015):

— Pág. orig. 1165 —

“Os Tribunais Regionais Eleitorais deverão

eleição, expedir instruções aos Juízes Eleitorais para

orientá-los na escolha dos locais de vc

maneira a garantir acessibilidade par o eleitor com deficiência ou com mobilidade »
Au-lua, inclusive em seu entorno e nos sistem 1s. * 4º nsporte que lhe dão
acesso”.

Assim, devem ser ofer. “as seções eleitorais adequadas ao uso de eleitores com
necessidades especiais ou

mobilidade reduzida; o local deve ser de acesso e

locomoção fáce

, contar com estacionamento próximo e instalações, inclusive sanitárias, que atendam às
normas técnicas.

A escolha do local de votação deve sempre recair em edifícios públicos, somente se
recorrendo aos particulares em casos excepcionais, ou seja, se faltarem aqueles em

número e condições adequadas. À agremiação política

é facultado reclamar ao juiz eleitoral do local por ele

ão do

designado, dentro de três dias, a contar da public:

ato de designação, devendo a decisão ser proferida em dois dias (CE, art. 135, § 7º).
Dessa decisão caberá recurso ao Tribunal Regional Eleitoral, no prazo de três dias, devendo
ser julgado nesse mesmo lapso.

A cada seção corresponde uma mesa receptora de votos, podendo haver agregação de
seções com vistas à racionalização dos trabalhos, desde que tal providência não acarrete
prejuízos. Prevê-se igualmente a criação de mesas receptoras de justificativas de votos.

A mesa receptora de votos e/ou justificativas é constituída por um presidente, um
primeiro e um

segundo mesários e um secretário. Tem sido facultada

aos Tribunais Regionais a redução da mesa para até

dois componentes. Os componentes da mesa devem ser escolhidos preferencialmente
entre os eleitores da própria

seção eleitoral, e, entre estes, os diplomados em escola

superior, professores e serventuários da Justiça.

— Pág. orig. 1166 —

Nos termos do art. 120, § 1º, do Código Eleito al, xst. > impedidos de compor a mesa
receptora de vw 'os. ' - os candidatos e seus parentes, ainda que por afu..? de, atéo

2º grau, inclusive, e bem como o cénjv .e, "- os membros

de diretórios de partido políticc a sde que exerçam função executiva; III - as autori" .4e. v
'blicas e os agentes policiais, bem como os fur 10741. »s no desempenho de cargos de
confiança do F- ou. vr, [V - os que pertencerem ao serviço eleitoral. Ae: ro oart. 63,§ 2º, da LE
acresceu "os menores de dezoito anos". Também não é possível que a mesma mesa seja
integrada por parentes em qualquer grau e servidores da mesma repartição pública ou
empresa privada, salvo - quanto aos servidores - se estiverem lotados em dependências
diversas,

As nomeações de mesários são feitas pelo juiz

eleitoral e publicadas em editais no órgão oficial. Os

nomeados devem ser intimados do ato por meio eficaz para constituírem as mesas
receptoras de votos e de

justificativas nos dias, horário e lugares designados (CE,

art. 120, § 3º). A recusa da nomeação - e os respectivos motivos - deve ser apresentada
ao juízo eleitoral em até cinco dias da publicação do edital. Por outro lado, o art. 63 da LE
faculta a qualquer partido político "reclamar ao Juiz Eleitoral, no prazo de cinco dias, da
nomeação da Mesa Receptora, devendo a decisão ser proferida em 48 horas [convertidas
para dois dias)". Dessa decisão cabe recurso para o Tribunal Regional no prazo de três dias,
devendo ser julgado em igual prazo.

Em reunião própria, os juízes eleitorais, ou quem

designarem, deverão instruir os mesários sobre suas

atribuições e o processo de votação e de justificativa.

O art. 124 do Código estabelece sanção de multa para o membro de mesa receptora
que, sem justa causa, não comparecer ao local, no dia e hora determinados. Sendo

o faltoso servidor público ou autárquico, a pena será de

spensão de até 15 dias (S 2º). Deixando a mesa receptora

de funcionar, tais sanções serão aplicadas em dobro. As

— Pág. orig. 1167 —

sanções também serão duplicadas no caso de 7Vardo. > dos trabalhos sem justa causa.

Estando julgados os pedidos de registro de e. > !idatura, procede-se à carga ou
preparação das uu s, o que é feito

em se:

ão pública. A prática desse tc ~nv .ve o emprego de sofisticadas técnicas de in' "1.1. a,
sendo, porém, ampla a possibilidade de ac' .nran. amento e fiscalização, sobretudo pelo
Minist' "1 ico, pela Ordem dos Advogados do Brasil e , slo: representantes dos partidos

políticos. Finalmente, são elas lacradas, lavrando-se ata. Todo o material de votação - inclusive as urnas deverá ser encaminhado às respectivas zonas eleitorais, onde os juízes providenciarão para que seja enviado aos presidentes das mesas receptoras. Se estes não o receberem em até 48 horas antes da votação, deverão diligenciar para

que cheguem em tempo útil (CE, art. 133, § 29).

18.5 PREPARAÇÃO PARA A VOTAÇÃO

As 7 horas do dia marcado para a votação, os membros

das mesas receptoras já devem encontrar-se em suas

respectivas

seções, cumprindo-lhes verificar se o material remetido pelo juiz eleitoral e a urna encontram-se em ordem, bem como se estão presentes fiscais dos partidos políticos e das coligações (CE, art. 142).

É necessário que haja sempre alguém que responda pela ordem e regularidade dos trabalhos levados a efeito na seção. Por isso, sendo o caso, os mesários deverão substituir o presidente. Conforme dispõe o art. 123, § 1º, do CE, o presidente da mesa deve estar presente ao ato de abertura e de encerramento das atividades, salvo por motivo de força maior; nesse caso, deverá comunicar o impedimento aos mesários e secretários pelo menos 24 horas antes da abertura dos trabalhos, ou imediatamente se o impedimento se der dentro do horário previsto para a votação. Se não comparecer até as 7:30 horas, assumirá

a presidência o primeiro mesário e, na sua falta ou

impedimento, o segundo mesário, um dos secretários ou

— Pág. orig. 1168 —

o suplente. Diante da ausência de componentes da mesa,

faculta-se ao presidente nomear-lhes substituto. 7.10c

escolhendo entre os eleitores presentes.

O presidente da mesa é a autoridade incumbida de zelar pelo bom andamento dos trabalhos de votação na respectiva seção. Para cumprir esta missão, detém poder de polícia, sendo-lhe facultado dispor da força pública necessária para manter a ordem, devendo, porém, comunicar ao juiz eleitoral todas as ocorrências cujas soluções dele dependam. Entre outras providências, compete-lhe receber todo o material que será usado na votação e zelar pela sua preservação, abrir e encerrar as atividades de votação, adotar os procedimentos para emissão do relatório preliminar (comprovante de que a urna tem “zero voto” registrado) antes do início dos trabalhos, verificar as

credenciais dos fiscais dos partidos políticos e coligações,

autorizar os eleitores a votar ou a justificar, resolver

as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem, receber as
impugnações dos fiscais dos partidos políticos e coligações
concernentes à identidade do eleitor, encerrar a votação

com adoção das providências de estilo, e, por fim, remeter à Junta Eleitoral a mídia gravada pela urna eletrônica acondicionada em embalagem própria, além do boletim de urna, relatórios, ata e demais documentos.

Aos mesários cabe identificar o eleitor e entregar-lhe o comprovante de votação ou de justificativa, conferir o preenchimento dos requerimentos de justificativa eleitoral e dar o recibo, bem como cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas.

Já os secretários têm a atribuição de: (a) distribuir aos eleitores, às 17 horas, as senhas de entrada, previamente rubricadas ou carimbadas, segundo a ordem numérica; (b) lavrar a ata da mesa receptora, preenchendo o modelo aprovado pelo TSE, para o que irão anotando, durante os trabalhos, as ocorrências que se verificarem; (c) cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas.

Impende registrar que os integrantes de mesa receptora
serão dispensados de seus respectivos trabalhos, pelo

— Pág. orig. 1169 —

dobro dos dias de convocação, “mediante d: clea. > expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo to . »' .rio, vencimento ou qualquer outra vantagem” (7 art. 98).

Essa matéria foi regulamentada pela Resolução TSE nº 22.747/2008. Pela expressão:

o que”. r o tra vantagem deve-se compreender “todas as delas de natureza remuneratória, ou não, oriundas da relação de trabalho”. Os direitos reservados ao eleitor que prestou serviços à Justiça Eleitoral têm caráter personalíssimo, de sorte que só podem ser exercidos pelo próprio titular. Pressupõem a existência de vínculo laboral à época da convocação, sendo oponíveis à pessoa (física ou jurídica, privada ou pública) com quem o eleitor encontrava-se relacionado. Quanto ao direito à dispensa do trabalho pelo dobro dos dias de convocação, não fixa a lei prazo para seu exercício. Assim, pode ser reclamado enquanto durar

a relação de emprego ou trabalho, porquanto somente
enquanto esta perdurar é que poderá ser exercido.

O benefício de dispensa do trabalho pelo dobro de
dias de convocação

abrange qualquer evento que a

Justiça Eleitoral repute conveniente ou necessário para a preparação das eleições, inclusive o treinamento e preparação de equipamentos e locais de votação.

De mais a mais, os serviços prestados à Justiça Eleitoral são classificados como de relevância pública, constituindo critério de desempate para efeito de promoção de servidor público que não integre os quadros da Justiça Eleitoral (CE, art. 379).

18.6 DIADA ELEIÇÃO: VOTAÇÃO

As eleições regulares são realizadas “no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato” dos antecessores

(CF, art. 28, caput, art. 29, II, art. 77, caput). Tratando-se,

— Pág. orig. 1170 —

porém, de eleição suplementar, a data deverá s € Fxa >
pela Justiça Eleitoral.

Quanto ao horário, tem-se adotado o oficia. > Brasília para todas as unidades da feder-,ac (Res. TSE nº 23.677/2021,art. 40).

A votação inicia-se às 8 b .ºs € encerra-se até as 17 horas, se não houver /.eitor. > presentes (CE, arts. 143 e 144). Havendo fil +o 1r.nento de encerramento, o presidente da mesa rec ptora fará entregar senhas aos presentes, convidanao-os a exibir seus títulos ou documentos de identificação para que sejam admitidos a votar (CE, art. 153). Somente os que receberem essas senhas poderão votar após as 17 horas.

No interior da seção, é defeso aos membros da mesa receptora de votos usar vestuário ou objetos que contenham propaganda política, já que se encontram a serviço da Justiça Eleitoral. Quanto aos fiscais, permite-

se apenas o uso de crachás com a sigla de seus partidos

— afinal, é a serviço destes que se encontram -, sendo

proibido o porte ou uso de qualquer objeto que contenha propaganda eleitoral de candidato, bem como o uso de vestuário padronizado (LE, art. 39-A, §§ 2º e 3º)

Já o eleitor poderá ingressar no local de votação e na seção ostentando propaganda dos candidatos que apoia, desde que o faça de maneira individual e silenciosa, conforme preconiza o art. 39-A, caput, da LE. Aqui se trata de livre expressão do pensamento político.

É vedado o ingresso na cabina de votação com aparelho de telefonia celular, smartphone, máquina fotográfica, filmadora ou equipamento congênere (LE, art. 91- A, parágrafo único), equipamento de radiocomunicação. Justifica-se a restrição na necessidade de se resguardar o sigilo e a liberdade do sufrágio, impedindo que se documente a imagem do voto. Em outros termos, quer-se

o do voto.

prevenir a negocia Fiscalização da votação - durante todo o período de votação, admite-se ampla fiscalização das atividades, o

que poderá ser feito não só pelo Ministério Público,

— Pág. orig. 1171 —

como também pelos partidos políticos, desde a' « rio.»

atrapalhe a rotina da votação nem se viole o sig 'ou *uto.

Cada partido, federação ou coligação poder. > 2denziar previamente, no maximo, dois fiscais pv. seção eleitoral (LE, art. 65, § 4º). A escolha não po" »% "ec. rem menores de 18 anos; as credenciais será" .vt >». das pelos próprios partidos, devendo o nome ¢ . poss. > autorizada a expedi- las ser informado à Jus' . 'e' oral. Não poderá servir como fiscal de partia. qu m seja integrante de mesa receptora de votos ou justuição.

Preferências para votar - terão preferência para votar as pessoas que se encontrarem envolvidas com o processo eleitoral, a saber, candidatos, juízes e seus auxiliares e servidores da Justiça Eleitoral, membros do Ministério Público que estejam no exercício de função eleitoral e os policiais em serviço. Também terão preferência os

eleitores maiores de 60 anos, os enfermos, os portadores

de transtorno do espectro autista, os portadores de

deficiência, os portadores de mobilidade reduzida, as

mulheres grávidas, as lactantes, as pessoas obesas, os doadores de sangue e as pessoas com crianças de colo (CE, art. 143, § 2º; Lei nº 10.048/2000, art. 1º; Lei nº 10.741/2003). A preferência para votar estende- se a acompanhantes ou atendentes da pessoa. Entre os eleitores com preferência, deve-se considerar a ordem de chegada à fila de votação.

Identificação do eleitor - conforme dispõe o art. 62 da LE, só serão admitidos a votar os eleitores cujos nomes estiverem incluídos no respectivo caderno de votação e no cadastro de eleitores da seção em que comparecerem, constante da urna. Mas tem sido admitido a votar o eleitor cujo nome não figure no caderno de votação, desde que os seus dados figurem no cadastro de eleitores constante da urna.

Ao comparecer à seção para votar, não se exigia que

o cidadão exhibi: seu título eleitoral, pois se admiti

a apresentação de outro documento oficial - com foto

— que comprovasse sua identidade. Assim, ao exercer o

— Pág. orig. 1172 —

sufrágio, bastava que se ostentasse um documer .o ¢ fics (1 tre 'ido

com fotografia. No entanto, o art. 91-A da L pela Lei nº 12.034/2009) estabelece que, "nm. * \omento da votação, além da exibição do r op. tive titulo, o eleitor deverá apresentar

documentar” + identificação com fotografia”. Logo, esse dispositivo .» ©. 10u obrigatória a exibição de dois documentos: o título eleitoral e um documento de identificação com a imagem do titular. Entretanto, essa regra foi impugnada perante o Supremo Tribunal Federal, que lhe conferiu interpretação conforme a Constituição “no sentido de que a ausência do título de eleitor no momento da votação não constitui, por si só, óbice ao exercício do sufrágio” (STF - ADI 4467/DF - Pleno — Rel. Min. Rosa Weber — DJe 29-10-2020). De sorte que,

para votar, bastará que o eleitor exiba documento oficial contendo sua imagem, sendo irrelevante que não porte o título eleitoral. Permanece, portanto, o entendimento

anterior à entrada em vigor do aludido art. 91-A da LE.

Entre os documentos oficiais admitidos destacam-se: e- título, carteira de identidade, identidade social, carteira funcional, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho (exceto se for digital), carteira nacional de habilitação (desde que contenha foto).

Note-se que certidões de nascimento e casamento não são admitidas como prova de identidade no ato de votar, porque destituídas da imagem do titular

Foram desenvolvidas tecnologias visando à implantação de um sistema de reconhecimento biométrico do eleitor, pelo qual a identificação é feita pelas digitais. A finalidade é assegurar a segurança, lisura e legitimidade do voto, evitando-se fraudes. Em caráter experimental, nas eleições municipais de 2008, o TSE nº 22.713/2008 regulou a realização:

a) Resolução

desse procedimento nos municípios de Fátima do Sul/MS, Colorado do Oeste/RO e São João Batista/SC. O art. 5º, § 5º, da Lei nº 12.034/2009 dispõe sobre essa matéria,

permitindo o uso de identificação do eleitor por sua

— Pág. orig. 1173 —

biometria “desde que a máquina de identificar não tenha

nenhuma conexão com a urna eletrônica”.

Havendo dúvida insuperável quanto à validade do voto, ainda que porte título ou qualquer documento, deverá o fato ser registrado na ata? Se, apesar da dúvida, for ele admitido a votar, os demais eleitores a partir do eleitor poderão formular voto verbal, devendo ser solicitada a presença do presidente para decisão.

A votação eletrônica é feita no número do candidato ou da legenda partidária. Primeiro, a urna deve exibir os painéis referentes às eleições proporcionais e, em seguida, os relativos às eleições majoritárias. Na tela deve aparecer a imagem do candidato, inclusive a do vice nas majoritárias.

Desistência de votar - se, após ser identificado, o eleitor desistir de votar, não terá direito ao respectivo comprovante de votação. Todavia, até antes do

encerramento dos trabalhos, poderá retornar à seção e exercer seu direito de sufrágio.

Desistência de prosseguir na votação já iniciada — se a des

ência ocorrer durante a votação, quando já confirmado pelo menos um voto, o presidente da mesa deverá solicitar-lhe que a conclua; perseverando na recusa, os votos faltantes serão considerados nulos, sendo entregue ao eleitor o respectivo comprovante de votação.

Eleitor analfabeto - ao eleitor analfabeto faculta-se o uso de instrumentos que lhe auxiliem a votar, apesar de o teclado da urna eletrônica já facilitar-lhe o voto.

Eleitor portador de deficiência - deve-se garantir ao portador de deficiência que os procedimentos, materiais e equipamentos para votação sejam “apropriados, acessíveis e de fácil compreensão e uso” (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - CIDPD promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009, art. 29, a, i; Lei nº 13.146/2015, art. 76, § 1º, I), de maneira que

ele exerça os direitos políticos em igualdade de condições com as demais pessoas, sem sofrer nenhuma espécie de

discriminação.

— Pág. orig. 1174 —

No entanto, há que se ponderar eventual difir uldxde

às vezes, impossibilidade - que esse eleitor pos at. ara, por si só, praticar o ato de votar. Nesse caso, po » a contar com a ajuda de outrem? A resposta pv. 'iva implicaria violação ao princípio do sigilo de vc 9. r.as a resposta negativa impossibilitaria o prop »vx

O art. 29, a, III, da aluêê da C1.PD prevê a “Garantia da livre expressão de vor’ de 12 pessoas com deficiência como eleitores e, para ant, sempre que necessário e a seu pedido, permissão paia que elas sejam auxiliadas na votação por uma pessoa de sua escolha”. Essa garantia , IV, da Lei nº 13.146/2015.

é reiterada no art. 76, § 1

Assim, o eleitor portador de deficiência, para votar, poderá

contar com o auxílio de pessoa de sua confiança, ainda que não o tenha requerido antecipadamente ao juiz eleitoral. Permite-se que tal pessoa ingresse com ele na cabine de votação, podendo, inclusive, digitar os números na urna. Note-se, porém, que o assistente não poderá estar a serviço

da Justiça Eleitoral, de partido político ou de coligação

Votação no exterior — quanto aos brasileiros residentes no exterior, dispõe o art. 225 do Código Eleitoral que nas eleições “para presidente e vice-presidente da República poderá votar o eleitor que se encontrar no exterior”. Resulta desse dispositivo que o voto no exterior é uma faculdade: o eleitor poderá votar.

No entanto, a Constituição Federal em vigor alterou a disciplina dessa matéria, tornando obrigatórios o alistamento e o voto dos brasileiros residentes no exterior. Isso porque, a teor de seu art. 14, § 1º, I, o alistamento e o voto são facultativos apenas para analfabetos, maiores de 70 anos e maiores de 16 e menores de 18 anos.

Para exercer o direito de sufrágio, além de residir no exterior, o brasileiro deve providenciar o seu alistamento eleitoral. É que o eleitor só pode votar se estiver inscrito no cadastro de eleitores e vinculado a determinada seção eleitoral.

As seções eleitorais no exterior são organizadas nas
sedes das embaixadas, consulados ou em locais em que

— Pág. orig. 1175 —

funcionem serviços do governo brasileiro, des ave 1º

respectiva circunscrição haja um número 1 in.» de

eleitores inscritos. Tais seções ficam vincula* à Zona Eleitoral do Exterior (ZZ), a qual integ: . vu "RE do Distrito Federal.

? A.tc 'ocal. Encerrada a

A votação deve observar o votação, a subsequente ar.racac dos votos é feita na própria mesa receptora Po. hh.da a apuração, o chefe da missão diplomática qu onsular deve transmitir ao TRE do Distrito Federal os arquivos de urna e os demais procedimentos relativos à apuração, podendo fazê-lo por meio eletrônico. No tribunal, o resultado será inserido no sistema para compor a totalização dos votos da eleição presidencial.

É inegável que todo cidadão, indistintamente, deve ter oportunidade de participar da vida política de seu país. Todavi

conveniência de se manter a obrigatoriedade da votação

, é preciso aprofundar o debate sobre a

no exterior. A análise dos dados do TRE-DF revela índices

altíssimos de abstenção na votação, em geral superiores a

50% dos eleitores inscritos. Além do elevadíssimo custo

dessas eleições e da complexa logística para sua realização, na prática, é comum embaixadas e consulados tratarem

com descaso os trabalhos eleitorai

, que não figuram entre as prioridades do Ministério das Relações Exteriores.

Voto em seção diversa da inscrição e voto em trânsito

o eleitor deve votar na seção em que se encontra inscrito, mas em certas situações é possível votar em sessão diversa (vide CE, art. 233-A - com a redação da Lei nº 13.165/2015). Para tanto, é preciso promover a transferência temporária da seção eleitoral, o que pode ser feito pelos eleitores que se enquadrem em alguma

das seguintes situações: I - em trânsito no território

nacional - nas eleições gerais e presidenciais; II - presas e presos provisórios(as) e adolescentes em unidades de internação; III - militares, agentes de segurança pública e guardas municipais em serviço no dia das eleições; IV

— pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida;

— Pág. orig. 1176 —

V - indígenas, quilombolas, integrantes de com' .ni"aa

remanescentes e residentes de assentamer. os ~ vais (Res. TSE nº 23.659/2021, art. 13, §§ >- < 6º); VI — mesárias, mesários e pessoas con" ..« 'as para apoio logístico, incluídas aquelas nomer- 'a. nar . atuarem nos testes de integridade das urne ole. nicas; VII — juízas e juízes eleitorais, juízas e ' uzos . *xiliares, servidoras e servidores da Justiça Ele" "ra. > comotoras e promotores eleitorais em serviço no dia das eleições; VIII agentes penitenciárias(os), policiais penais e servidoras e servidores de estabelecimentos penais e de unidades de internação de adolescentes custodiadas(os) nos quais haverá instalação de seções eleitorais (Res. TSE nº 23.736/2024, art. 31; Res. TSE nº 23.669/2021, art. 27). Na hipótese de "voto em trânsito no território nacional"

são previstas duas situações. Na primeira, no dia do

pleito, o eleitor estará fora da unidade da federação de seu domicílio eleitoral - nesse caso, somente poderá

votar em trânsito para Presidente da República. Na

segunda situação, no dia do pleito, o eleitor estará em

trânsito dentro da unidade da federação de seu domicílio eleitoral — nesse caso, além de Presidente da República, também poderá votar em trânsito para Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital.

Para que o voto em trânsito seja viabilizado, mister será que o interessado seja temporariamente transferido de sua seção originária para aquela em que pretende votar. Tal providência deve ser efetivada com antecedência, podendo ser pleiteada em qualquer Cartório Eleitoral do país. Com a habilitação, seu nome será excluído da urna eletrônica instalada na seção eleitoral em que se encontra inscrito, sendo incluído na seção destinada a receber voto em trânsito na cidade indicada. Desde que habilitado para votar em trânsito, não poderá o eleitor exercer o direito de sufrágio em sua seção originária, já que seu nome não figurará na

urna aí instalada. Caso não compareça para votar, deverá justificar a ausência.

— Pág. orig. 1177 —

Na hipótese de voto em trânsito apenas para . eliç. » presidencial, fica o eleitor dispensado de votar . as '> .ais eleições que se realizam simultaneamente co... — quela. É que o voto em trânsito em sijatraduz cv mprimento dos deveres político-eleitorais.

Contingência na votação: f "a u' urna eletrônica: falha da urna eletrônica — - ru. > baixo o número de urnas eletrônicas que 7, 7s. t in defeito no momento da votação. Tanto ass. qu :, em geral, são substituídas menos de 1% do total de urnas utilizadas no pleito. O defeito pode ocorrer em componente mecânico (ex.: mal funcionamento do teclado) ou elétrico da máquina

Se a falha ocorrer durante a votação, adotar-se-ão procedimentos de contingência. Após exame inicial, se o problema persistir, deve-se providenciar a substituição da urna por outra de contingência ou reserva.

Se também a urna de contingência apresentar defeito que impeça seu funcionamento regular, pode-se proceder, excepcionalmente, à votação por cédulas (LE, art. 59), seguindo-se o procedimento traçado nos arts. 83 a 89 da

Lei nº 9.504/97. Se iniciada a votação por cédulas, esse procedimento deverá ser observado até o final, não se podendo retornar ao processo eletrônico de votação na mesma seção eleitoral.

18.77 APURAÇÃO E TOTALIZAÇÃO DOS VOTOS

Terminados os trabalhos, o presidente da mesa receptora de votos e/ou justificativas procede ao encerramento da votação na urna. Entre outras

providências, insere na urna eletrônica um comando específico, com o que ela realiza a apuração eletronicamente e disponibiliza os resultados parciais já inados digitalmente e criptografados, bem como emite o respectivo Boletim de Urna — BU.

— Pág. orig. 1178 —

O encerramento da apuração da seção se ç. com » o do respectivo boletim de urna e com a ver. >* » da mídia com os resultados parciais.

O BU é prova bastante do resultado da urna, trata-se de relatório impresso por equiparar à parte interna da urna, contendo: data da eleição; identificação do município - da seção eleitorais; data e horário de início e término da votação; código de identificação da urna, número de eleitores aptos a votar; número de votantes na seção; a votação individual de cada candidato; os votos para cada legenda partidária; os votos nulos; os votos em branco; a soma geral dos votos (CE, art. 179, II; LE, art. 68; Res. TSE nº 23.736/2024, art. 176). Se por quaisquer razões não for possível que o BU

seja emitido na própria seção eleitoral, deverá sê-lo pela

Junta Eleitoral (CE, arts. 40, III, e 179), que, para tanto, se valerá dos sistemas de votação, de recuperação de dados

ou de apuração. O BU pode ser impugnado pelo interessado

mediante recurso à Junta Eleitoral.

Assinado pelo presidente da mesa (e, se presentes, por

Público Eleitoral), esse documento deve ser encaminhado,

dos partidos políticos e membro do Ministério

com a ata da seção, ao cartório eleitoral e à Junta Eleitoral. Uma via deve ser afixada em local visível na seção, dando publicidade ao resultado, além de ser entregue aos fiscais dos partidos políticos que estiverem presentes.

A não expedição de BU imediatamente após o encerramento da votação constitui o crime previsto no art. 313 do Código Eleitoral.

Além da impressão do BU, a urna também gera

uma mídia com os respectivos resultados assinados

digitalmente e criptografados.

Os dados das mídias oriundas das urnas são transmitidos pelos Sistemas Transportador e de Gerenciamento da Totalização (SISTOT) a um servidor central, no qual são processados. Ao chegar ao servidor central, primeiramente, o conteúdo transmitido tem

verificada sua assinatura digital; se essa for válida, estará

— Pág. orig. 1179 —

garantido que aqueles resultados foram gerados eletronicamente.

eletrônica que foi preparada para aquela seção eleitoral, isto é, garante-se a integridade e a autenticidade do resultado. Após a verificação da assinatura digital, o BU é decifrado e seus dados inseridos no sistema de totalização das eleições.

Encerradas as transmissões das mídias geradas pelas urnas de todas as seções eleitorais da circunscrição do pleito, são os resultados totais:

A totalização de votos e consolidada em um relatório, denominado Resultado da Totalização, contra o qual cabe reclamação se houver alguma inconsistência (CE, art. 200, § 1º e 2º, art. 209, § 1º).

Essa reclamação tem natureza administrativa, sendo que a legitimidade para formalizá-la pertence aos partidos, federações e coligações partidárias (CE, art. 200, § 1º). Por se tratar de atividade administrativa, contra a decisão proferida pela Justiça Eleitoral, é incabível recurso de natureza jurisdicional; nesse sentido: TSE - AREspe nº 060280265/MA -j. 23-5-2024

Em seguida, passa-se a fase de proclamação dos resultados.

18.8 PROCLAMACAO DOS RESULTADOS

Os resultados da eleição são proclamados ou anunciados em ato oficial da Justiça Eleitoral.

Nas eleições realizadas pelo sistema majoritário, sera considerado eleito o candidato a Presidente da República, a Governador e a Prefeito, assim como seus respectivos candidatos a vice, que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os votos em branco e os votos nulos. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, será realizado segundo turno, ao qual concorrerão os dois candidatos mais votados, considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Observe-

se, porém, que nas eleições municipais só haverá segundo

— Pág. orig. 1180 —

turno em Municípios com mais de 200 mil elei' sre> (U7, arts. 28, caput, 29,11, e 77, §§ 2º e 3º).

Para o Senado, tem-se como eleito o ca" 'ato que obtiver maioria simples dos votos, 2 su. como os dois suplentes com ele registrados ("mer e não serem votados, e, muitas vezes, seque 70.1. cidos). Ocorrendo empate, qualificar-se-á o m~.s ido. » (CF, arts. 46, caput, e 77,8 5º)

Quanto as eleições re. "iza: as pelo sistema proporcional, o resultado depende da apuração dos quocientes eleitoral e partidário, da votação nominal (= individual) mínima de 10% do quociente eleitoral, e do cálculo da distribuição das sobras eleitorais. A vista desses números, têm-se como eleitos os candidatos - a Deputado Federal, Deputado Distrital, Deputado Estadual e Vereador - mais votados de cada partido, na ordem decrescente da lista de votação nominal. Ou seja: o mais votado figura em primeiro

lugar na lista e a

ssim sucessivamente. O princípio a ser

observado aqui é o atinente à lista aberta.

Nesse sistema, os candidatos que, apesar de terem recebido votos, não forem eleitos, entram na categoria de suplentes - e na definição dos suplentes “não há exigência de votação nominal mínima” de 10% do quociente eleitoral (CE, art. 112, parágrafo único - com a redação da Lei nº 13.165/2015).

Nas eleições presidenciais, compete ao Tribunal Superior Eleitoral proclamar os resultados.

Nas eleições federais e estaduais, a proclamação é feita pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Já nas eleições municipais, os resultados são proclamados pelo juiz que presidir a Junta Eleitoral.

A proclamação pode ser alterada ex officio diante da

ocorrência de erro material no relatório de totali:

ção ou em razão do ulterior julgamento de processos em curso na altura do pleito. Suponha-se que, proclamados os resultados, sobrevenha julgamento de recurso interposto

em AIRC, reformando decisão que na instância a quo

deferiu o pedido de registro em eleição proporcional. Nesse

— Pág. orig. 1181 —

o de resultados e, - snforn >

caso, far-se-á nova proclamação caso, outro candidato deverá ser proclamado e investido no mandato em caráter definitivo.

Cumpre observar que, embora previsto, não

há previsão de recurso específico na Lei 2 a' acerca do ato de

“proclamação dos eleitos”.

18.9 IMPUGNAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE VOTAÇÃO OU APURAÇÃO

Após as eleições, admite-se a impugnação dos sistemas

de votação

ou apuração de votos. A impugnação deve ser apresentada por partido, coligação ou federação partidária que demonstrem interesse jurídico. Sob pena de indeferimento, a petição impugnatória deve apresentar

“indícios substanciais de anomalia técnica atestados sob

responsabilidade de profissional habilitado” (Res. TSE nº 23.673/2021, art. 85-A)

A impugnação temerária, sem fundamento sério e

razoável, pode caracterizar litigância de má-fé, sujeitando o autor a multa, entre outras sanções.

Admitida a impugnação, deve-se realizar auditoria por amostragem em urnas utilizadas para a votação nas seções eleitorais. Para tanto, será designada audiência pública, na qual será “escolhida e separada uma amostra das urnas eletrônicas questionadas na ação” (Res. TSE nº 23.673/2021, art. 86; Res. TSE nº 23.736/2024, art. 224), urnas essas que devem ser sorteadas e disponibilizadas para a auditoria.

A auditoria é feita por integrantes do quadro de pessoal da Justiça Eleitoral ou pessoas designadas pela autoridade eleitoral. Mas o requerente poderá indicar técnicos e/ou

auditores próprios para acompanharem os trabalhos.

— Pág. orig. 1182 —

DIPLOMAÇÃO

19.1 CARACTERIZAÇÃO DA DIPLOMACAO

A diplomação constitui a derradeira fase do processo

eleitoral. Nela são sacramentados os resultados das eleições. Trata-se de ato formal, pelo qual os eleitos são oficialmente credenciados e habilitados a se investirem nos mandatos político-eletivos para os quais foram escolhidos. A posse e o exercício nos cargos se dão posteriormente, fugindo da alçada da Justiça Eleitoral.

Realiza-se em sessão especialmente designada, na qual todos os eleitos são individualmente diplomados. Não é necessário que o diplomado compareça pessoalmente ao ato, podendo receber o diploma por representante ou mesmo retirá-lo posteriormente.

No mesmo ato, também podem ser diplomados suplentes (CE, art. 215, meio), embora não tenham sido eleitos e, pois, não entrem no exercício de mandato. Todavia, por conveniência administrativa, na cerimônia de diplomação poderá a Justiça Eleitoral restringir a

entrega de diplomas apenas aos eleitos, facultando aos

suplentes requererem os seus em outra oportunidade. Em

— Pág. orig. 1183 —

sentido diverso, porém igualmente restritivo, já“ atenda. +

a Corte Superior que a diplomação “deve oc. rre ea

terceira colocação, facultando-se aos demais . * lentes o direito de solicitarem, a qualquer ter .p., os respectivos diplomas” (Res. TSE nº 23.097/20º9 DJr 21-9-2009, p.

Em principio, a sessão de up'on. ção deve ser realizada

na sede da Junta ou de “ri. tr ul Eleitoral. Contudo, se tais locais não compor. ‘rer , nada impede seja levada a efeito em outro mais apropriado, de preferência amplo e de fácil acesso ao público, de modo que os parentes, amigos e apoiadores dos diplomados possam comparecer para acompanhar a cerimônia, e, sobretudo, prestigiar os novos mandatários nesse momento especial de suas vidas. Conquanto os juízes e Tribunais eleitorais tenham liberdade para fixar a data, não podem exceder a constante do calendário estabelecido por Resolução emanada do

Tribunal Superior Eleitoral

O diploma simboliza a vitória no pleito. É o título ou

certificado oficialmente conferido pela Justiça Eleitoral ao vencedor que legitima a investidura deste no cargo disputado. Apresenta caráter meramente declaratório, pois não constitui a fonte de onde emana o direito de o eleito exercer mandato político-representativo. Na verdade, essa fonte não é outra senão a vontade do povo externada nas urnas. O diploma apenas evidencia que o rito e as formalidades estabelecidas foram atendidos, estando o eleito legitimado ao exercício do poder estatal.

Entre outros dados, desse documento devem constar o nome do candidato (inclusive o nome social - sem menção ao nome civil - se aquele constar do Cadastro Eleitoral ou do registro de candidatura), a legenda sob a qual concorreu, isoladamente ou em coligação, o cargo para o qual foi eleito ou a sua classificação como suplente (CE, art. 215, parágrafo único)

Nas eleições presidenciais, os diplomas de Presidente

e Vice-Presidente da República são expedidos pelo

— Pág. orig. 1184 —

Tribunal Superior Eleitoral e assinados pelo p <siten > desse sodalicio. Nas eleições federais e esi 'du iv, os diplomas de Governador e Vice-Governaav., Senador, Deputado Federal, Deputado Distrital Jc, 1tado Estadual

ibunais

e respectivos suplentes são expe ia < np ios T: Regionais Eleitorais, sendo su' mo. pelos respectivos presidentes. Já nas eleições m:n. 'pais, os diplomas de Prefeito, Vice-Prefeito, V. “au r suplentes são expedidos pela Junta Eleitoral, s ndc assinados pelo juiz que a presidir.

Conforme prescreve o art. 218 do Código, a eleição de militar deverá ser comunicada imediatamente à autoridade a que estiver subordinado. A razão dessa comunicação prende-se ao disposto no art. 14, § 8º, II, da Constituição, pelo qual o militar que contar mais de dez anos de serviço será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação,

para a inatividade

A diplomação constitui marco importante para diversas

situações. Salvo alguns recursos e ações eleitorais que

seguirão em andamento - ou que serão iniciadas posteriormente -, demarca o fim da jurisdição eleitoral, porquanto os problemas decorrentes do exercício do mandato encontram-se afetos à jurisdição comum. É também o marco final para o ajuizamento de ações eleitorais típicas, tais como: (a) a prevista no art. 22 da LC nº 64/90; (b) a por captação ilícita de sufrágio (LE, 41-A, S 3º); (c) a por conduta vedada (LE, art. 73, § 12). Por outro lado, é a partir da diplomação que tem início a contagem dos prazos para ingresso de Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED), Ação de Impugnação Judicial Eleitoral (AIME) e Ação por Capta art. 30-A).

ção e Gasto Ilícito de Recursos de

Campanha (LE

Por igual, é a diplomação referência primordial no âmbito do Estatuto Parlamentar. Com efeito, a partir dela passam a vigorar: (i) o foro privilegiado ou por

prerrogativa de função, pois, conforme reza o § 1º do

— Pág. orig. 1185 —

art. 53 da Lei Maior, “os Deputados e Senador s, ” a expedição do diploma, serão submetidos a , ‘lg. » .nto perante o Supremo Tribunal Federal”; (ii) a “ “unidade formal, pois, (ii.1), conforme estaby.cc. o § 2º desse mesmo dispositivo constitucional. “dk de expedição do diploma, os membros do Congr °9. 1. ional não poderão ser presos, salvo em flagrant . de ci. ne inafiancavel. Nesse

caso, os autos serão rer ‘ia < .entro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, yar: que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão”; e (ii.2) - também o § 3º: “Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da

maioria de seus membros, poderá, até a decisão final,

sustar o andamento da ação”; (iii) vedações a Deputados e Senadores, que, por força do art. 54, I, da Constituição Federal, não poderão: “I - desde a expedição do diploma:

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de

direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de

economia mista ou empresa concessionária de serviço

público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas

uniformes; b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego

remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da alínea anterior”. Cumpre indagar se a Justiça Eleitoral poderia, ex officio, recusar-se a diplomar candidato eleito em relação ao qual incida inelegibilidade constitucional ou

infraconstitucional superveniente ao registro (mas anterior à data do pleito). Exemplos: (a) filho de prefeito que não se desincompatibilizou do cargo é eleito para sucedê-lo, vindo esse fato ao conhecimento público depois

das eleições (CF, art. 14,

7º); (b) após o deferimento do pedido de registro de candidatura, o candidato, que é servidor público, vem a ser demitido após a conclusão de processo administrativo (LC 64/90, art. 1º, I, 0). A resposta a essa indagação há de ser negativa. Na verdade, o diploma

do eleito deve ser contestado perante a jurisdição eleitoral

— Pág. orig. 1186 —

via RCED, previsto no art. 262 do Código e aí, sim sende »

caso, após regular processo jurisdicional, ser ca. sau E se, após o deferimento do pedido <> registro de candidatura, faltar ao candi? condição de

elegibilidade? Exemplos: (i) ele “e.

spensos seus direitos políticos em razão dr “ras ‘o em julgado de sentença criminal condena sria \. 5, art. 15, III); (ii) ele se desfilia ou é expuls do nº .cido (CF, art. 14, § 3º, V); (iii) transita em ju, do entenca emanada da Justiça Federal que decreta a perda da nacionalidade brasileira do candidato eleito (CF, arts. 12, § 42, I, 14, § 3º, I, e 109, X). O relevante interesse público emergente de casos que tais autoriza a Justiça Eleitoral a denegar a diplomação ao candidato eleito; isso, caso o seu registro de candidatura já não tenha sido cancelado anteriormente a pedido de pessoa legitimada (veja-se a esse respeito, por exemplo, a legitimidade conferida ao partido pelo art. 5º, LIV da LE) Mas, caso não tenha havido o cancelamento do registro

nem a denegação do diploma, é possível impugnar-se a

diplomação, via RCED, com fulcro no art. 262 do CE (com a redação dada pela Lei nº 12.891/2013).

19.2 CANDIDATO ELEITO COM PEDIDO DE REGISTRO SUB JUDICE

Com a diplomação, o eleito é legitimado ao exercício do mandato público para o qual concorreu. Presume-se que o processo eleitoral tenha transcorrido em boa ordem e que o rito e as formalidades legais tenham sido observados. Mas essa presunção é relativa. Por razões diversas, pode ocorrer que, na ocasião do pleito, o pedido de registro de candidatura do eleito encontre-se sub judice. Surge, então,

o problema de saber se ele deve ou não ser diplomado se

vencer as eleições.

Apesar de a matéria encontrar-se sub judice, é certo que no dia do pleito o pedido de registro encontrava-se: deferido, indeferido, cancelado ou não conhecido. Em

todas essas situações, a validade e a plena eficácia dos

— Pág. orig. 1187 —

votos atribuídos ao candidato são subordinados a uma condição, qual seja: a de que o pedido de registro seja deferido, ao final, pela instância superior.

Candidato que concorre com o pedido de registro deferido

nesse caso, embora o candidato tenha disputado o certame sub judice, o fez com o seu registro deferido. O deferimento do registro pela Justiça Eleitoral induz o sentimento de fé no eleitor, confiança de que a situação do candidato é regular e a opção por ele não será vã, mas válida e eficaz. Por isso, deve prevalecer a boa-fé objetiva insita no ato de votar, podendo o candidato ser diplomado e investido no mandato enquanto a questão envolvendo sua candidatura não for definitivamente resolvida pelo Tribunal Eleitoral. Tanto a diplomação quanto a investidura se dão sob a condição resolutiva de o deferimento do registro ser mantido na

instância final; caso contrário, serão desfeitas em razão da

não implementação desse evento futuro e incerto,

Assim, se o deferimento inicial do registro for mantido na instância ad quem, transitando em julgado a decisão final, nenhum problema se apresentará no

âmbito do resultado geral das eleições,

pois tanto no pleito majoritário quanto no proporcional os votos serão plenamente válidos. Nesse caso, não há alteração no resultado das eleições, de modo que o candidato consolida seu direito à diplomação, permanecendo no exercício do mandato,

No entanto, se ao final - após o dia do pleito - a decisão inicial concessiva do registro for reformada, vindo este a ser indeferido, os votos e o diploma serão anulados, o que implica a desinvestidura do cargo e, pois, o afastamento de seu exercício. Aqui, portanto, é retirada a causa do mandato, que é a diplomação regular.

Nesse último caso - na hipótese de pleito majoritário

-, novas eleições deverão ser realizadas por força do

disposto no art. 224, § 3º, do CE (com a redação da Lei

nº 13.165/2015). Já na hipótese de pleito proporcional,

— Pág. orig. 1188 —

como o candidato sub judice concorreu com o registro deferido.

Os votos que receber são válidos em parte, eis que aproveitados para a agremiação política eleita e utilizados para a formação dos quocientes eleitorais e partidários; como consequência, o candidato eleito será sucedido pelo seu suplente.

Candidato que concorre com > pedido de registro indeferido, cancelado ov o 1 .tecido - nessa hipótese, o candidato concorre 5 p to sem pedido de registro de candidatura deferido, tendo recorrido à instância

ad quem para lograr a reforma da decisão e o

consequente deferimento de sua candidatura com vista. regularização de sua situação.

Apesar de o candidato não ter tido deferido o seu pedido de registro, por força do art. 16-A da LE, poderá prosseguir em sua campanha na condição de sub judice, praticando todos os atos a ela inerentes, inclusive arrecadar recursos, realizar propaganda eleitoral, ter seu nome mantido na

urna eletrônica e, sendo o caso, participar do segundo

turno das eleições majoritárias; por outro lado, também se

submete a todos os deveres que a condição de candidato lhe impõe, tal como a expedição de recibos eleitorais para as doações recebidas e a prestação de contas à Justiça Eleitoral.

No entanto, se eleito, não poderá ser diplomado, porque disputou o certame sem registro. Aqui a eleição do candidato submete-se a uma condição suspensiva, ficando a diplomação e posterior investidura na dependência do registro de candidatura vir a ser deferido na instância final da Justiça Eleitoral. Esse risco foi intencionalmente assumido pelo candidato e seu partido. Não cabe o argumento de que o candidato venceu as eleições, devendo-se respeitar a soberania das urnas enquanto a matéria é apreciada pela Justiça. Além de esse princípio

não ser absoluto (pois um mandato pode ser extinto

por razões diversas), não se pode afirmar que tenha havido estrita observância do procedimento legal, que

impõe o registro do candidato. Por outro lado, eventual

— Pág. orig. 1189 —

concessão de efeito suspensivo ao recurso avia^o 4 com. >

a decisão de indeferimento do registro n& prs a o condão de conferir registro a quem não > tem. A realização da democracia exige sempr a. 4servancia dos procedimentos democraticamente tr. sad' s. Como bem assinala Pedicone de Valls (2C * » 33), a democracia constitui “un supuesto racic .al de onvivencia”.

Esse tema foi bem de' sat >> « Consulta TSE nº 1.657, de 19 de dezembro de “00! Ao votar nessa Consulta, o Ministro Carlos Ayres Britto bem observou não ser possível avançar nas fases do processo eleitoral sem que se cumpra

a fase antecedente:

“Ou seja, somente se proclama eleito candidato registrado [ou seja: que concorre com pedido de registro deferido]. E só pode ser diplomado candidato proclamadamente eleito. Só podendo ser empossado

aquele que foi diplomado. O processo apenas avança na medida em que se cumpra satisfatoriamente cada uma das anteriores etapas”.

Tal exegese pacificou-se na jurisprudência:

“Não poderá ser diplomado nas eleições majoritárias ou proporcionais o candidato que estiver com o seu registro indeferido, ainda que sub judice” (Res. TSE nº 23.677/2021, art. 32, caput).

nº 22.992/2009, entendeu incabível a diplomação de

1. O Tribunal, por intermédio da Res. - TSE

candidato com registro indeferido, não incidindo, na espécie, o disposto no art. 15 da Lei Complementar nº 64/90” (TSE - AMS nº 4.240/BA - DJe 16-10-2009, p.

Diante disso, nas eleições majoritárias, para que a chefia do Executivo não fique vaga, com a danosa paralisação do

— Pág. orig. 1190 —

governo e de políticas e serviços públicos, a sol: yar se. convocar o presidente do Poder Legislativo resp ct: > Jara assumi-la provisoriamente, até que sobreve..” “decisão definitiva no processo de registro, ou, “ -). »ncerrado este, realizem-se novas eleições, com a o nl ma” io e posse dos eleitos.

Já nas eleições propor orais, os votos dados a

candidato sub judicesem “is ~c referido são computados separadamente, não s. do contabilizados no resultado geral das eleições. Apesar de serem divulgados publicamente, esses votos não são “considerados no cálculo dos percentuais obtidos por cada concorrente ao pleito proporcional”, e sua validade é condicionada “à reversão da decisão desfavorável à candidata ou ao candidato, assim como à legenda” (Res. TSE nº 23.677/2021, art. 22, §§ 3º e 4º).

Ao final, ou o Tribunal reforma a decisão origin:

a que indeferiu, cancelou ou não conheceu o pedido de registro

ou confirma essa decisão. Na primeira hipótese, o pedido

de registro é deferido na superior instância, de sorte que

am a ser considerados válidos e

os votos em questão pa: eficazes para todos os efeitos. Assim, sendo vencidas as

eleições majoritárias, será o candidato proclamado eleito,

diplomado e investido no mandato. Já no caso de eleições proporcionais, os votos passam a ser computados tanto para o candidato quanto para a legenda, redesenhando-se os resultados iniciais (e provisórios) da eleição, o que poderá implicar o recálculo dos votos, com a consequente redefinição do resultado geral das eleições proporcionais, nova proclamação de eleitos e nova diplomação.

Na segunda hipótese - mantendo a superior instância a decisão que indeferiu, cancelou ou não conheceu o pedido de registro -, os votos dados ao candidato sub judice serão anulados em caráter definitivo (Res. TSE nº 23.677/2029, arts. 19,1,e 23,1). A anulação definitiva dos votos impede o cômputo deles, e a ninguém aproveitam.

Por conseguinte, nas eleições majoritárias, ninguém será diplomado e novas eleições deverão ser realizadas (CE,

— Pág. orig. 1191 —

art. 224, § 3º - com a redação da Lei nº 13.1/ 5/0901; Res. TSE nº 23.677/2021, art. 19, I, cc. art 3u 7). Já

nas eleições proporcionais, inviabiliza-se a co. * zem dos

votos para quaisquer fins, não sendo computados nem

para o candidato, nem para o partido" >} "loç 1al concorreu; não há, portanto, alteração nos .7u t« "os verificados e já proclamados.

Nesse quadro, tem-se q.> > candidato sub judice vitorioso no pleito, mas que teve seu pedido de registro inicialmente indeferido, assume conscientemente o risco Jurídico de não ser diplomado nem investido no mandato.

Para afastar esse risco, poderá o partido substituí-lo em momento oportuno. Conforme salientado anteriormente, se antes do pleito o candidato for considerado não elegível (sentido amplo), é facultado à agremiação que requereu

seu registro dar-lhe substituto (LC nº 64/90, art. 17). No

caso de eleição majoritária, a declaração de inelegibilidade

do titular da chapa para o Executivo não atingirá o

respectivo vice, assim como a desse não afetará aquele

(LC nº 64/90, art. 18). Daí não ser necessário substituir

toda a chapa, mas tão só o candidato afastado. Todavia, a

substituição traz um outro risco, de natureza política: o de

o substituto não gozar do mesmo prestígio do substituído

junto aos eleitores, vindo a perder as eleições

— Pág. orig. 1192 —

INVALIDADE: NULIDADE E ANULABILIDADE DE VOTOS

20.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A relevância do tema atinente à invalidade no

Direito Eleitoral é facilmente constatável pelos seus efeitos. A invalidação de determinados atos eleitorais pode apresentar relevantes consequências. Por exemplo: a invalidação da votação pode tornar insubsistente a respectiva eleição, ensejando a realização de novo pleito.

O Direito Eleitoral não possui uma teoria própria acerca da nulidade ou anulabilidade de atos, assimilando, porém, a lógica do que há muito se encontra construído alhures, nomeadamente na Teoria Geral do Direito.

Todo fato ou fenômeno jurídico reporta-se a uma estrutura hipotética, um modelo criado pelo Direito. O modelo é concebido com vistas à realização de relevantes interesses, seja no plano individual, seja no político-coletivo. Entre os fatos jurídicos, avulta o ato jurídico, que se caracteriza por ser formado por uma ação humana voluntária.

Cuidando-se de criação legal, para que um ato exista

juridicamente tem de reunir certos elementos, os quais

— Pág. orig. 1193 —

formam seu arcabouço ou sua estrutura. A revnk >

desses elementos no plano fático, mundano, « en. *º sua existência. Entretanto, não basta isso para y+ um ato jurídico ocorra de maneira perfeita p. viciando seus regulares efeitos. É preciso també > xe «us elementos formadores tenham valor perar .7.ºu ito, que ingressem no mundo jurídico de dete .nina. > maneira, atendendo a certos requisitos. Do > >t1. “iv, o ato existirá, mas não valerá, porquanto não ter: cumprido os pressupostos necessários para sua vaudade. Não sendo válido, em princípio igualmente não produzirá efeitos, uma vez que não passará para o plano seguinte, que é o da eficácia. Também pode ocorrer de um ato ser válido, porém, ineficaz.

Perfeito é o ato jurídico que, existindo validamente, seja

também eficaz, isto é, gere os efeitos jurídicos regulares

para os quais foi concebido.

Ao ato existente contrapõe-se o inexistente; ao válido,

o inválido; ao eficaz, o ineficaz. Vale ressaltar que o atual

estágio da ciência jurídica já não autoriza a colocação da

inexistência como espécie de invalidade. Sobre isso gr:

enorme confusão na doutrina. Na verdade, tais categorias não se misturam, já que se situam em planos diversos. É certo que o ato inexistente não chega a adentrar o plano da validade. Para que um ato seja válido ou inválido, é necessário ao menos que exista.

Destarte, a validade constitui a qualidade de um ato existente, formado de acordo com as regras jurídicas. Como ensina Pontes de Miranda (1970, p. 3-4 e 8), trata-se da qualidade atribuída ao ato jurídico cujos elementos são suficientes e não deficientes em face do modelo descrito no ordenamento jurídico.

Do ponto de vista lógico, o requisito não compõe o ser, mas condiciona sua existência em conformidade com as exigências postas na norma. De sorte que os requisitos do ato jurídico são condições ou exigências que devem ser preenchidas para que ele se manifeste regularmente e

realize o fim para o qual foi concebido,

— Pág. orig. 1194 —

Não sendo atendidos os requisitos legais, o 7.º > gerado sujeita-se a uma sanção, consubstanciada na sua invalidade. Consequentemente, sendo inválido, perante o sistema, fica privado de gerar seus próprios e regulares efeitos.

Note-se, porém, que, apesar de inválido, pode o ato produzir efeitos práticos. Isso porque o ato inválido existe. Até mesmo o ato nulo - de produzir efeitos no mundo fenomênico. A esse respeito, esclarece Pontes de Miranda (1970, p. 75) haver “atos jurídicos nulos que surtem efeitos; e efeitos correspondentes ao seu conteúdo [...]”.

As causas de invalidade são sempre fixadas em lei. Outrossim, tais causas são contemporâneas ao momento

de forma

ção do ato. Por isso se diz que os defeitos que provocam a invalidade são congênitos, de sorte que o ato já nasce com eles. Assim, é incorreto afirmar que um ato foi invalidado se a causa da invalidação surgiu depois de seu

aperfeiçoamento; o ato poderá até não surtir efeitos em

virtude da posterior inexistência de um fator de eficácia, mas de invalidade certamente não se tratará.

Nulidade e anulabilidade - a categoria da invalidade comporta duas espécies: nulidade e anulabilidade. Ressalte-se, porém, que entre elas não há relevantes diferenças de fundo. Na prática, em uma visão geral, ambas rendem a ineficácia do ato, pois implicam recusa dos efeitos da declaração de vontade: quod nullum est nullum effectum producit. Os traços diferenciais mais pronunciados entre elas situam-se nos regimes que lhes

são próprios, a começar por suas respectivas causas e pelas

formalidades para arguição e afirmação.

A compreensão da invalidade como forma de sanção ou penalidade não é nova. Já Clóvis Beviláqua (1955, p. 238) observava que o problema é, antes, de manter ou restabelecer o equilíbrio da ordem jurídica. Sob esse prisma, a invalidade constitui a resposta do sistema

jurídico à infração de seus preceitos. Tal reação opera-se de modo mais ou menos violento, mais ou menos decisivo,

— Pág. orig. 1195 —

segundo os interesses feridos. Quando o at' ofen>

princípios bá: s da ordem jurídi garam do. © dos mais elevados interesses da coletividade, é y.> à reação deve ser mais enérgica, por isso o ato é * ui Deoutraparte, quando os preceitos que o ato co tr. "ia do destinados mais particularmente a protege . <1... esses das pessoas,

e estas se acham aparelh .des ,>ra se dirigirem nas

relações da vida social, ~ 7a, *c -« atenuada pela vontade individual que se inte. de. O ato, nesse caso, é apenas anulável.

Entre outros tracos que diferenciam a nulidade da anulabilidade, vale destacar que: (i) a nulidade é erigida no interesse público, geral, da sociedade, ao passo que a anulabilidade é ordenada para atender a interesses setoriais ou privados, ou seja, das partes diretamente envolvidas no fato ou de terceiros; (ii) diferentemente da anulabilidade, a nulidade deve ser declarada ex officio pelo

órgão judicial, quando conhecer do ato ou de seus efeitos

e a encontrar provada no processo; (iii) a sentença que

afirma a nulidade tem natureza meramente declaratória, enquanto a que afirma a anulabilidade tem natureza constitutiva, ou melhor, constitutivo-negativa (cf. GOMES, 2009, p. 363-364).

Classificação da invalidade - classifica-se a invalidade em total e parcial, textual e virtual, real e ficta. Enquanto a total atinge o ato em toda a sua extensão, a parcial afeta apenas algumas de suas partes. Já a textual é a que vem expressamente declarada em lei, ao passo que virtual ou tácita é aquela implícita no sistema jurídico, sendo deduzida da análise global da norma ou dos princípios que a orientam. Real é a invalidade que existe concreta e efetivamente, ao passo que ficta é a presumida ou inferida a partir de determinados fatos.

A seu turno, a nulidade pode ser absoluta ou relativa Absoluta é a que visa resguardar relevante interesse

público, podendo ser alegada por qualquer interessado,

inclusive pelo Órgão do Ministério Público, quando

lhe couber intervir no processo, devendo, ademais, ser

— Pág. orig. 1196 —

declarada ex officio pelo órgão judicial, quando ar .ceatr. - provada nos autos. Já a nulidade relativa é a que, 'on ".nto também atenda ao interesse público, somei.> rode ser arguida por determinadas pessoas, .u' le só a essas interessa diretamente questioná-la

No Direito Eleitoral, a nulid '><. -luta funda-se em motivos de ordem constittv 10nas, nor isso, não sofre os efeitos da preclusão ter n1.' -- não for alegada desde logo. Não sendo alegar * er dado momento, poderá sé. lo em outro. Mas nem por isso encontra-se imune a uma limitação temporal, pois findo o processo eleitoral já não poderá ser arguida. Submete-se, portanto, à decadência. Significa dizer que mesmo a nulidade absoluta não fica eternamente sujeita a arguição.

Por sua vez, a nulidade relativa baseia-se em motivos de natureza infraconstitucional, devendo ser declarada ou

alegada desde logo, assim que se tornar pública, sob pena

de não se poder discuti-la nas fases ulteriores do processo eleitoral.

Tem-se, pois, que, na seara eleitoral, a diferença

específica entre as nulidades relativa e absoluta reside na possibilidade de a última ser alegada em qualquer fase do processo, enquanto a relativa preclui se não arguida em dado momento. Ambas, porém, devem ser levantadas antes de findar o processo eleitoral.

A insuscetibilidade de as nulidades absoluta e relativa serem arguidas em razão de decadência ou preclusão não significa que os atos inquinados possam convalescer. Sob o prisma material ou substancial, o ato nulo é insuscetível de convalescimento porque porta anomalia, e esta é intrínseca ou congênita. A decadência e a preclusão não promovem sua assepsia, tornando-o puro ou indene perante o Direito. Ocorre que o ordenamento legal veda sua discussão (o que, em tese, não implica convalescimento) e o faz em atenção a princípios maiores como são a segurança jurídica e a estabilidade do regime político-democrático. Deveras, haveria grave instabilidade

se a nulidade de um ato do processo eleitoral viesse a ser

— Pág. orig. 1197 —

postulada em juízo muito tempo após o encerra" .erto. +

eleição e mesmo após cumprido o mandato res, 2c. "e

20.2 INVALIDADE NO DIREITO ELEITORAL

Indubitavelmente, o voto é o principal ato do processo eleitoral. Ícone do regime . '21. > ático, instrumentaliza o exercício do poder popular do sufrágio universal. Por ele os cidadãos escolhem os ocupantes dos cargos político- eletivos, manifestando individualmente suas vontades, de modo a concretizar, em conjunto, a vontade coletiva. A bem ver, todo o processo eleitoral é organizado com vistas a resguardar a higidez do ato de votar.

É da regularidade e conformidade de tal processo que surge a legitimidade das eleições e do exercício do poder político-estatal. Não se confunda legitimidade

com legalidade, pois aquele conceito é mais amplo que

este. Legal é simplesmente o que se conforma ao texto

normativo (= tipicidade formal), ao passo que legítimo, para além disso, é o que está de acordo com a verdade, que observou o procedimento legal previamente traçado. A legitimidade baseia-se no consenso e no reconhecimento popular. Poder político legítimo é o consentido e aceito como justo pelos governados. Autoridade legítima é a reconhecida e respeitada na comunidade. No atual estágio da civilização, tem-se que a legitimidade do exercício do poder estatal por parte de autoridades públicas decorre da livre escolha levada a cabo pelo povo. Essa escolha deve ser feita em processo íntegro, pautado por uma disputa justa, livre de abusos, vícios, corrupção ou fraude. A escolha é sempre fruto do consenso popular, que, de certa maneira, homologa os nomes dos candidatos, consentindo que exerçam o poder político-estatal. Como bem assinala Pedicone de Valls (2001, p. 48-49), “el poder político se legitima por medio del reconocimiento general que hacen los gobernados del sistema de gobierno y sus

procedimientos jurídicos”.

— Pág. orig. 1198 —

Daí o relevante papel que o instituto da ir val'da >

apresenta no Direito Eleitoral, nomeadamente . > que tange à higidez do voto (que é um ato ju./%o) e da votação. Dada sua importância, o Codi vu dica-lhe todo o Capítulo VI, do Título V, da Parte Q' "rr. (ar s.219 ss).

Por óbvio, não há absoluta Jar

aide de regras em

relação a outros ramos da -ér-ia “urídica. O que releva, porém, é que a lógica de “st 1' em apreço encontra-se

plenamente assimilada 9E toral.

20.2.1 Delineamento da invalidade no Direito Eleitoral

No Capítulo VI, do Título V, da Parte Quarta, o Código Eleitoral consagrou seis dispositivos à invalidade, a saber: os arts. 219 a 224. Apesar de conter os princípios regentes dessa matéria na seara eleitoral, tais dispositivos não

chegam a exauri-la, havendo outras disposições a esse

respeito, como, e. g., os arts. 175, § 3º, do CE e 16-A da Lei nº 9.504/97.

Insta salientar a falta de técnica do legislador. Algumas vezes, o termo nulidade é usado em sentido amplo, identificando-se com invalidade, abarcando, pois, a anulabilidade. Por processo metonímico, tomou-se a espécie pelo gênero. Assim é que, já no início, ao nomear o

Capítulo VI, emprega-se a expressão das nulidades da votação, quando o correto seria das invalidades da votação, porque o capítulo trata de ambas as espécies de invalidade, a saber: nulidade (art. 220) e anulabilidade (arts. 221 e 222). Já no caput do art. 224, é evidente que o termo nulidade foi igualmente empregado no sentido de invalidade, pois o efeito de que cogita não se restringe à nulidade.

Ora, conforme visto, invalidade é gênero, do qual são espécies a nulidade e a anulabilidade. O problema é que,

além de não primar pela cientificidade e não coadunar
com a clareza e coesão textuais, tal atecnia gera confusão

— Pág. orig. 1199 —

numa seara já em si árdua. É certo que a linguagem . té =n » deve primar pelo rigor e pela clareza, deve de = star terminologia dúbia.

Lamentavelmente, a atecnia do legi .a. + tem refletido na jurisprudência e na doutrina. Nº >1 ro.) .em-se arestos em que o adjetivo nulo e o subst 'iv. ulidade são usados em lugar de anulável e anul vilída."o, a expressão fator de nulidade em lugar de fat* 4e. ~ .abilidade.

Para que se evitem nf isdes, no presente texto, os termos nulidade, nulificar e nulificação estão relacionados a nulo. Já anulabilidade, anular e anulação referem-se a anulável. Esclareça-se que o prefixo latino “a” é empregado com o significado de aproximação, de sorte que o sentido de “anulavel” aproxima-se de “nulo”, mas com ele não se confunde.

20.2.1.1 Inexistência

Conforme ressaltado, ao ato existente contrapõe-se o inexistente; ao válido, o inválido; ao eficaz, o ineficaz. O ato inexistente sequer adentra os domínios jurídicos, pois não chega a se estruturar, reunindo seus elementos formadores. De sorte que não se há cogitar de sua validade, que é já uma etapa posterior. Ora, para se perquirir a validade de um ato, é necessário ao menos que exista.

O Código Eleitoral não contempla explicitamente a teoria da existência. No entanto, prevê hipóteses de nulidade que a confirmam, pois a rigor são de inexistência.

Refiro-me nomeadamente às “causas de nulidade” estampadas na primeira parte dos incisos I (votação “feita perante mesa não nomeada pelo juiz eleitoral”) e II (votaç

do designado”) do art. 220 daquele diploma legal. Ora,

o “realizada em dia, hora, ou local diferentes

se a Mesa Receptora de Votos não for a oficialmente constituída em consonância com o preceituado nas normas eleitorais, sequer será órgão integrante da

estrutura administrativa da Justiça Eleitoral. Será, antes,

— Pág. orig. 1200 —

um simulacro de Mesa perante a qual se f-searo >

uma peça teatral, uma imitação de votação. O .».mo se pode dizer se a votação for realizou. 2m dia, hora ou local diferentes dos oficialme ue tesignados. As

elei

ções sempre são ultimadas er « ta. local fixados pelas autoridades eleitorais m lk ga antecedência, havendo ampla publicidade e fis. =lzação por parte do Ministério Público, part' *ns >c'.cicos, organizações não governamentais e cidau "os.

Em ambos os casos, não se pode dizer que exista votação, ou que esta seja real, mas mero arremedo. E o que não existe não é válido nem inválido. É irreal: simplesmente inexistente.

Outro exemplo de inexistência se apresenta na hipótese de ocorrer falha na urna que impeça a continuidade da votação eletrônica antes que o segundo eleitor conclua seu voto; aqui, "deverá a(o) primeira(o) eleitor(a)

votar novamente, em outra urna ou em cédulas,

sendo o voto sufragado na urna danificada considerado

insubsistente" (Res. TSE nº 23.736/2024, art. 121). No

caso, a urna apresentou defeito insandvel após o voto do primeiro eleitor e antes do voto do segundo eleitor. O voto do primeiro (que ficou aguardando) sera repetido, sendo o primeiro voto considerado insubsistente. Esse voto, na verdade, nao é nulo nem anulavel, é inexistente.

Por isso, nesses casos, sequer será necessário que a Justiça Eleitoral declare formalmente a inexistência do

voto ou da votação.

20.2.1.2. Nulidade

Em matéria de nulidade, acolheu o legislador eleitoral o critério do prejuízo, cuja síntese foi cristalizada no brocardo pas de nullité sans grief. Assim, não se pronuncia nulidade sem que haja efetivo prejuízo. Também não se desprezou o princípio que manda respeitar a ordem pública e os superiores interesses atinentes à higidez e

legitimidade das eleições. Com efeito, dispõe o art. 219 do

— Pág. orig. 1201 —

Código Eleitoral que "na aplicação da lei eleito al ~ juz atenderá sempre aos fins e resultados a que es se 1 ige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem de. 1stração de prejuízo". Prestigia-se, com iss', . interpretação teleológica, devendo o intérprete. te tar para os fins e resultados visados pela norma.

Caso não seja afirmad. rx fcio, em princípio,

qualquer pessoa pod" " ,1

‘ear a declaração de nulidade. Ostentam, pc ~. le itimidade partidos politicos, coligações, candidatos, Ministério Público e cidadão.

Todavia, não poderá pleiteá-la a “parte que lhe deu causa nem a ela aproveitar” (CE, art. 219, parágrafo único). Quer- se, com isso, evitar que alguém, agindo de má-fé, provoque nulidades para delas se beneficiar oportunamente. O princípio em causa apresenta elevado caráter ético, pois a ninguém é dado valer-se de sua própria torpeza.

É comum afirmar-se que a nulidade gera efeitos ipso

Juris, isto é, por força do Direito, não sendo preciso

decisão do órgão judicial para que seja reconhecida. O

fato de colidir com normas de ordem pública faz que ela

opere automaticamente, independentemente de qualquer declaração judicial. Na verdade, argumenta-se, a nulidade decorre sempre de lei e não propriamente de sentença judicial que a declare.

No entanto bem pondera Zeno Veloso (2005, p. 152-153) -, no mais das vezes há necessidade prática de ser a nulidade pronunciada pelo juiz, que vai apreciar O caso, analisar a questão, verificar a situação, checar se ocorreu a transgressão do ordenamento jurídico, atestando e, finalmente, declarando a nulidade, se for O caso. Conquanto irregular, o ato nulo existe, aparece no mundo jurídico, apresenta visibilidade, e, pois, pode determinar alguns efeitos fáticos. Não é por operar de pleno direito que a nulidade fica necessariamente a salvo de verificação judicial.

Some-se a isso o fato de que, no Direito Público, muitos dos atos jurídicos que se pretende anular proveem ou

são aparentemente respaldados por autoridade pública, de

— Pág. orig. 1202 —

sorte que a presunção de legitimidade que ost’ tom .

poderia ser afastada por expressa manifestaç:) a. © utra autoridade competente, como é o órgão judícia.

Nesse sentido, dispõe o art. 223 do C”. yu "a “nulidade de

qualquer ato, não decretada de ofic’ >, lar ata,

ó poderá

ser arguida quando de sua p: « .ão mais podendo ser alegada, salvo se a ar uirio “e basear em motivo superveniente ou de or’ m -c..stitucional”. Há mister, pois, que a nulidade se, rec mhecida, quer seja ex officio, pela autoridade eleitoral, quer seja pelo órgão judicial, após regular arguição. Esta deve ser feita formalmente, por ato típico, figurando-se no pedido a nulidade e os fatos que a ensejaram como causa de pedir. Resulta que, enquanto não reconhecida a nulidade, o ato maculado poderá seguir produzindo efeitos.

A nulidade é insuscetível de suprimimento pelos interessados e não convalesce - embora possa ter trancada a via judicial de discussão. Uma vez demonstrada, deverá ser pronunciada pelo órgão competente, fulminando-se

o ato inquinado, que é retirado do mundo jurídico. O parágrafo único do art. 220 do CE é claro ao afirmar não ser lícito seu suprimimento, ainda que haja consenso das partes interessadas.

Debate a doutrina acerca da perpetuidade dos efeitos da nulidade, de modo que possa sempre ser arguida em juízo. Mas é certo que, por sua própria natureza, o Direito Eleitoral repele tal tese. De sorte que, nessa seara, sujeita-se a nulidade aos efeitos da preclusão. Por força do regime republicano, os mandatos são temporários, renovando-se

as eleições periodicamente. Assim, os interesses ligados à

estabilidade do sistema político, à governabilidade e à paz social recomendam que questões desse jaez não fiquem abertas para a posteridade. Mesmo porque, com o fim do período do mandato deixa de subsistir interesse prático na discussão de eventual nulidade detectada no respectivo

processo eleitoral.

— Pág. orig. 1203 —

Uma vez afirmada, o efeito da declaração de nulidade >

retroage à data da realização do ato inquinado e se

denomina efeito ex tunc. Causas de nulidade - as causas de nulidade são descritas no art. 220 do Código Eleitoral. Por isso, de modo positivo, é nula

a votação:

"I - quando feita perante o juiz eleitoral, ou cons. municipal com ofensa à letra da lei; II quando efetuada em folhas de votação falsas; III quando realizada em dia, hora, ou local diferentes do designado ou encerrada antes das 17 horas; IV quando preterida formalidade essencial do sigilo dos sufrágios; V - quando a seção eleitoral tiver sido localizada com infração do disposto nos §§ 4º e 5º do

art. 135".

Saliente-se que as hipóteses delineadas referem-se à votação. Por votação, compreende-se a fase do processo eleitoral em que são praticados os atos necessários à concretização do direito constitucional de sufrágio. Conforme salientado anteriormente, a votação deve iniciar-se às 8 horas e encerrar-se às 17 horas do dia marcado para sua realização (CE, arts. 143 e 144).

No trato do presente tema, não se pode olvidar que a Lei nº 9.504/97 consolidou o sistema de votação eletrônica. Pelo art. 59 dessa norma, a votação e a totalização dos votos serão feitas eletronicamente, mas, em caráter excepcional, poderão ser realizados pelo sistema convencional, no qual são empregadas cédulas e as históricas urnas de lona.

No que concerne à segunda parte do inciso I (foi visto que a primeira parte refere-se à inexistência de votação), tem-se que se a constituição da Mesa Receptora

de Votos desatender ao preceituado no Código Eleitoral

e nos regulamentos expedidos pela Justiça Eleitoral, não

— Pág. orig. 1204 —

terá legitimidade para receber validamente s “rot?

da respectiva seção. Os integrantes de Mesa Re » .ora (presidente, mesários, secretários e sup.~te) são nomeados pelo juiz eleitoral, devendo » a. » ser publicado no cartório, no local de costume. O n. me: los devem ser intimados, por via postal up mt meio eficaz, para comporem as Mesas nos dia’, nera. 9 elugares designados (CE, art. 120, § 3º). Com “st 7 prevenir a nulidade em tela, o art. 63 daLein@s 504 97 faculta a qualquer partido político “reclamar ao Juiz Eleitoral, no prazo de cinco dias, da nomeação da Mesa Receptora, devendo a decisão ser proferida em 48 horas”. Essa decisão é recorrível ao Tribunal Regional Eleitoral.

O inciso II assevera a existência de nulidade quando a votação for efetuada em falsas “folhas de votação”. Cumpre frisar que essa expressão não mais é utilizada, tendo sido substituída por “lista de eleitores” ou “caderno de votação”. A lista foi introduzida pela Lei nº 6.996/82, que dispõe

sobre a implantação do processamento eletrônico de

dados no alistamento eleitoral; é gerada e disponibilizada

exclu

ivamente pela Justiça Eleitoral. A lista contém a relação dos eleitores de cada seção com seus respectivos dados, a identificação das eleições, a data de sua realização e o respectivo turno; deve ser assinada pelo eleitor antes de votar, dela sendo destacado o comprovante de votação. Somente os eleitores cujos nomes estiverem inscritos na lista são autorizados a votar. Tão importante é esse documento que deve ser conservado pelo prazo de oito anos. Sua falsificação material ou ideológica pode suscitar dúvidas quanto ao resultado apurado na seção, o que compromete a lisura e integridade do pleito.

Situação de improvável ocorrência é a descrita na segunda parte do inciso III (foi visto que a primeira parte melhor se compreende como hipótese de inexistência),

pois a votação é realizada no período de 8 horas

até às 17 horas, havendo fiscalização por parte do Ministério Público e dos representantes das agremiações

partidárias. Na verdade, só haveria relevância numa

— Pág. orig. 1205 —

questão desse jaez se número significativo de -1e*to1

da respectiva seção ainda não tivesse votado | 9r . ~ 2140

do encerramento antecipado. Mas nem isso “rovável, porque a urna eletrônica é programada va: não permitiro encerramento da votação antes de * 7 |. >ras

O inciso IV prevê a nulie *

e a. votação quando “preterida formalidade esse .cinl u > sigilo dos sufrágios”. O sigilo constitui dire’ s.5i avo público do eleitor. Visa assegurar a libe: 'ade do sufrágio, pois além de ser instrumento de prevenção de suborno, salvaguarda o cidadão de eventual intimidação moral ou psicológica para que vote ou deixe de votar em determinado candidato. No caso da votação feita em urna eletrônica, esta deverá dispor de recursos que permitam o registro digital de cada voto e a identificação da urna em que foi registrado, além

de resguardar o anonimato do eleitor; cada voto deverá

ser contabilizado individualmente, e ter assegurados o

sigilo, a integridade e a inviolabilidade (LE, arts. 59, SS

, e 61). A integridade e o sigilo do voto são

também assegurados pelo uso de sistemas de informática desenvolvidos com exclusividade para a Justiça Eleitoral e por mecanismos específicos da urna, como a autonomia operacional, o não funcionamento em rede, a chave de segurança e a lacração a que é submetida.

Ainda com vistas à proteção do sigilo, é vedado ao eleitor ingressar na cabina de votação com aparelho celular, máquina fotográfica, filmadora ou equipamento congênere (LE, art. 91-A, parágrafo único). Com isso, impede-se o registro da imagem e a documentação do voto por fotografia, filmagem ou outro instrumento.

Por fim, ao preocupar-se com a localização da seção eleitoral, o inciso V tem em mira não só a liberdade do sufrágio, como também a lisura do escrutínio. Em regra, a cada seção corresponde uma Mesa Receptora de Votos. Consoante ressaltado anteriormente, a escolha do local de votação deve sempre recair em edifícios

públicos, somente se recorrendo a particulares em casos

excepcionais, ou seja, se faltarem aqueles em número e

— Pág. orig. 1206 —

condições adequadas. Não há proibição absolut. dº q. >

seção eleitoral seja instalada em propriedac > "ada

No entanto, os §§ 4º e 5º do art. 135 do “ * vedam peremptoriamente: (i) o uso de propriedade rural pertencente a candidato, membro do diretório “>, “rtir 5, delegado de partido ou autoridade policial,’ .m “ec 10 dos respectivos

cônjuges e parentes, cons” ygrín. xs ou afins, até o

grau, inclusive; (ii) a ir "ola 1 de seções eleitorais em fazenda, sítio ou qua. uer propriedade rural privada, mesmo existindo no local prédio público. A infração de tais regras implica a nulidade da votação. Ao votar em tais locais, não é improvável que o eleitor se sinta constrangido psicologicamente ou intimidado pelos proprietários ou por agentes estatais interessados em assegurar determinado resultado no pleito. De qualquer sorte, visando prevenir a nulidade em apreço, às agremiações políticas é facultado reclamar ao juiz eleitoral

do local por ele designado, dentro de três dias, a contar

da publicação do ato de designação, devendo a decisão ser

proferida em 48 horas (CE, art. 135, § 7º). Dessa decisão cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral

Releva notar que as nulidades em tela incidem apenas nas seções eleitorais em que porventura ocorrerem, e somente a elas se referem.

Nulidade de cédulas e votos: os arts. 175, §§ 3º e 4º, do CE, e 16-A, parágrafo único, da LE - o art. 220 do Código não é *numerus clausus*, não esgotando as causas de nulidade. Em dispositivos diversos, outras hipóteses são previstas. Entre elas, destacam-se as dos arts. 175, § 3º, do CE e 16-A,

parágrafo único, da LE. Aquele dispõe:

“Art. 175. Serão nulas as cédulas: I - que não corresponderem ao modelo oficial; II - que não estiverem devidamente autenticadas; III - que contiverem expressões, frases ou sinais que possam identificar o voto. § 1º Serão nulos os votos, em cada

eleição majoritária: I - quando forem assinalados os

— Pág. orig. 1207 —

nomes de dois ou mais candidatos para “ msn

cargo; II - quando a assinalação estiver co. xca. © cora

do quadrilátero próprio, desde que torne u. vidosa a

manifestação da vontade do elei or. 5 ?º Serão nulos

os votos, em

ada eleição pele4 proporcional: I - quando o candidatry n.> * r indicado, através do nome ou do núme:. -or clareza suficiente para distingui-lo de ou “o ca \didato ao mesmo cargo, mas de outro partido, e o vt .eitor não indicar a legenda; II - se o eleitor escrever o nome de mais de um candidato ao mesmo cargo, pertencentes a partidos diversos, ou, indicando

apenas os números, o fizer também de candidatos de partidos diferentes; III - se o eleitor, não manifestando preferência por candidato, ou o fazendo de modo que não se possa identificar o

de sua preferência, escrever duas ou mais legendas

diferentes no espaço relativo à mesma eleição. § 3º

Serão nulos, para todos os efeitos, os votos dados a candidatos inelegíveis ou não registrados. § 4º O disposto no § anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de registro for

proferida após a realização da eleição a que concorreu

o candidato alcançado pela sentença, caso em que os votos serão contados para o partido pelo qual tiver

sido feito o seu registro”.

Conforme salientado, tendo em vista a consolidação do sistema de votação eletrônica e o avanço tecnológico que se experimenta nos dias atuais, torna-se cada vez mais raro o uso de cédula para votar. Tal ocorre apenas em casos excepcionais, quando a urna apresentar defeito insanável ou de difícil reparação no momento da votação e não puder ser substituída por outra, a chamada urna de

contingência ou reserva. Somente se não houver êxito com

esta e com os respectivos procedimentos de contingência é

— Pág. orig. 1208 —

que a votação passa a ser por cédula. Diante disso, > afirmar a diminuta importância da situação: vr. *º atas no transcrito art. 175, I, II, SS 1º e 2º, que p.* tamente entraram em desuso. A mera leitura .c. ?s dispositivos revela que as hipóteses que veic’ “11. ch gam a ser de difícil ocorrência na prática.

Permanecem, porém, as } .pétes s descritas nos §§ 3º e

4º do art. 175 do CE. O ° 5 d scribe uma hipótese de nulidade, enquanto o 3 4º1 ata de anulabilidade, e será abordado no item subsequente.

Pelo citado § 3º, são nulos “os votos dados a candidatos

inelegíveis ou não registrados”. Assim, são causas de

nulidade: i) o não deferimento do requerimento de

registro de candidatura em razão de: i.a) declaração de inelegibilidade do candidato, i.b) declaração de ausência de condição de elegibilidade do candidato; ii) cassação do registro de candidatura; iii) não conhecimento do pedido

de registro de candidatura; iv) extinção da candidatura (p.

x.;, o candidato é expulso do partido ou vem a falecer e não é substituído). A nulidade estará configurada quando as aludidas

situações se apresentarem de forma estável ou definitiva

(conforme o caso, mediante decisão colegiada do TSE ou transitada em julgado), antes do dia das eleições, e, não obstante, o nome do candidato constar da urna eletrônica. Em outras palavras: o nome do candidato não deveria constar da urna, porque antes do dia do pleito a sua candidatura deixou de subsistir; por isso, o candidato não conta com registro válido, nem concorre sub judice. De modo que os votos que porventura receber são nulos (afinal, o nome do candidato estará na urna, mas nela não

deveria estar). Tal situa

ção é contemplada nos arts. 17 e 21 da Res. TSE nº 23.677/2021, que estabelecem:

“Art. 17. Serão computados como nulos os votos dados à chapa que, embora constando da urna

eletrônica, dela deva ser considerada excluída, por

— Pág. orig. 1209 —

possuir candidata ou candidato cujo regis'.o. nx o fechamento do Sistema de Candidatur: (C. * v) e

o dia da eleição, encontre

e em uma das . »guintes

I - indeferido, cancelado, 6. na. conhecido por

decisão transitada em j.'%.º9 ou por decisão

colegiada do Tribunal . “ ser’ »r Eleitoral (TSE), ainda que objeto de reci ‘so;

II - cassado, em ção autônoma, por decisão

transitada em julgado ou após esgotada a instância ordinária, salvo se atribuído, por decisão judicial, efeito suspensivo ao recurso;

III - irregular, em decorrência da não indicação de substituta ou substituto para candidata ou candidato falecida(o) ou renunciante no prazo e na forma

legais.”

“Art. 21. Serão computados como nulos os votos dados a candidata ou candidato que, embora constando da urna eletrônica, dela deva ser considerada(o) excluída(o), por ter seu registro, entre o fechamento do CAND e o dia da eleição, em uma das seguintes situações:

I - indeferido, cancelado ou não conhecido, por decisão transitada em julgado ou por decisão colegiada do TSE, ainda que objeto de recurso;

II- cassado por decisão transitada em julgado ou após esgotada a instância ordinária, salvo se atribuído, por decisão judicial, efeito suspensivo ao recurso;

III - falecida(o) ou com renúncia homologada.”

20.2.1.3 Anulabilidade

No Direito Público, discute-se se o interesse público se afigura como critério seguro para diferenciar nulidade de

— Pág. orig. 1210 —

anulabilidade. Argumenta-se que nessa seara não se pode afirmar peremptoriamente que a nulidade é “ri 4. no interesse público, enquanto a anulabilidade o é “vriado.

No Direito Administrativo, e. g., a». nala Meirelles

(2007, p. 206) que as normas têm caráter indisponível,

por isso não é possível a con” n. > de ato anulável;

destarte, nesse ramo do P.reito “ublico só se poderia

cogitar de nulidade, ris 4º anulabilidade. Opinião diversa é sustentada po. Bar leira de Mello (2006, p. 449), que flexibiliza a proposição de que os interesses tutelados pelo Direito Publico, em especial o Administrativo, seriam públicos por excelência; ensina que também aí ha normas voltadas a defesa de interesses disponíveis, que só indiretamente atendem a interesses públicos. Dessa opinião comunga Di Pietro (2007, p. 227-228), para quem alguns atos administrativos seriam passíveis de

convalidação, por isso a invalidade pode culminar tanto

em nulidade quanto em anulabilidade.

No Direito Eleitoral, que por igual se liga ao Público,

tal debate não é de:

abido. Aqui o ato a ser considerado é o voto, cujo caráter público-político-fundamental é irrecusável.

Não obstante, dada sua natureza e as peculiaridades que o revestem, no Direito Eleitoral o interesse público, só por si, não se afigura como critério seguro para diferenciar nulidade de anulabilidade. Em verdade, ambas visam resguardar relevantes interesses público-coletivos, de maneira que a diferença específica entre tais institutos deve ser buscada em outras fontes. Nesse sentido, as causas e o regime a que se submetem oferecem bons critérios distintivos.

É certo que o nulo jamais deve ser confundido com o anulável. O desvalor do ato nulo é congênito, e por isso ele é insuscetível de convalhecimento. Embora se admita que possa gerar efeitos práticos, tais efeitos

decorrem de sua existência (posto que nulo, o ato existe, e, por conseguinte, interage no mundo). Diferentemente,

— Pág. orig. 1211 —

o ato anulável em princípio é válido, deper. erdo »

anulabilidade de arguição e reconhecimento j. dic») Por

ssso se diz que a nulidade deve ser apenas dec. " 'da, pois ja existe intrinsecamente no ato, enqu' ... * anulabilidade deve ser constituída, pois para exi" ir 'epr ide de formal reconhecimento.

Numa perspectiva axiológica, compete reconhecer que as causas de nulidade - . -s. xt .m maior gravidade que as de anulabilidade, 1. "nd » diretamente e com maior intensidade os bens juristicamente protegidos, que são a integridade, higidez e confiabilidade do processo e dos procedimentos eleitorais, a lisura das eleições, a legitimidade dos mandatos politico-eletivos. Sendo as infrações muito graves, o legislador as sanciona com a nulidade, determinando que a autoridade judicial as declare ex officio, sem aguardar a iniciativa dos interessados. A gravidade das infrações justifica e impõe a

autotutela estatal.

Já no que concerne às causas de anulabilidade, conquanto também agridam interesse público, tal já não ocorre com a mesma intensidade que nas hipóteses de nulidade. Não que se considerem irrelevantes as causas de anulabilidade, pois realmente não o são. Apenas que o desvalor da ação ou da causa na nulidade é superior ao da anulabilidade, o que exige do Estado uma resposta mais efetiva com vistas à proteção dos interesses em jogo. Sendo menos intenso o ferimento ao bem protegido, confere o legislador aos próprios interessados (candidatos, partidos e coligações - pois são eles imediatamente prejudicados pela situação geradora de anulabilidade) e ao

Ministério Público (pois atua em prol da sociedade) poder

de disposição, incumbindo-os de questionar em juízo as situações consideradas ilícitas e postular a invalidação dos atos relacionados.

Note-se que, diferentemente do que sucede no Direito

Privado, no Eleitoral a anulabilidade pode ser arguida em

juízo pelo Ministério Público. Trata-se de peculiaridade

— Pág. orig. 1212 —

desse ramo do Direito justificada pela natv ao

interesses envolvidos e na necessidade de afi ma do

regime democrático. A legitimidade ativa ou aquela é extraída imediatamente da Constituição. Deveras, nos termos do art. 127 da Lei Maior ou do Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica e do regime democrático. Ademais, pelo art. 4, II e VI cc. 27, § 32, do Código Eleitoral é atribuído ao do Órgão ministerial “exercer a ação pública ou controlá-la até final”, bem como representar a Justiça Eleitoral “sobre a fiel observância das leis eleitorais”.

Cumpra-se frisar que, por força do disposto no art. 219, parágrafo único, do Código, a anulabilidade não poderá ser pleiteada por quem lhe deu causa. Conforme salientado, pretende-se evitar que se provoque de má-fé a invalidação do ato em proveito próprio.

Observe-se, ainda, que a anulabilidade deve ser levantada nos prazos e nos veículos processuais adequados. Do contrário, a questão não mais poderá ser discutida. Não é criticável tal solução. Tem por si a imperiosa necessidade de se conferir segurança jurídica:

às relações, bem como estabilidade ao regime político, ao governo e à própria vida político-social. A paz - proclamou Rudolf von Ihering - é o fim que o Direito tem em vista.

Nesse quadro, tem-se que, não podendo a anulabilidade ser conhecida e decretada ex officio pelo órgão judicial, impõe-se seja arguida pela parte interessada no seu reconhecimento e na afirmação de seus efeitos, sob pena de operar-se a decadência do direito de agir em juízo. Os prazos e as oportunidades de arguição variam em função da situação e suas circunstâncias.

Também nessa seara é acolhido o critério do prejuízo, pelo que há mister seja ele demonstrado - *pas de nullité sans grief*. Em verdade, com maior razão que na nulidade, não se pronuncia anulabilidade sem que exista efetivo prejuízo. O prejuízo, aqui, pode ser representado pela

exigência de gravidade do evento ou sua potencialidade

— Pág. orig. 1213 —

para macular a eleição, comprometendo gravemente o equilíbrio, sua higidez e legitimidade.

Para que gere seus efeitos próprios, é necessário que a anulabilidade seja reconhecida pelo órgão judicial competente. Não há geração de efeitos pelo Direito. Significa dizer que o ato judicial que a reconhece apresenta natureza tutiva.

Uma vez pronunciada, a anulabilidade gera efeitos ex nunc, isto é, a partir do momento em que a afirmou. Em razão de seu efeito expansivo, os atos posteriores que estejam ligados ao invalidado são igualmente atingidos. Suponha-se que a votação em determinado pleito majoritário venha a ser anulada; por consequência, não mais subsistirão nem

a diploma

ão nem os mandatos dos eleitos; apesar disso,
os atos praticados pelo Chefe do Executivo e seu vice no período anterior à anulação
são válidos e eficazes perante o ordenamento jurídico.

Causas de anulabilidade - as causas de anulabilidade
encontram-se previstas nos arts. 221 e 222 (que remete ao
art. 237) do Código Eleitoral. Aqui também a enumeração
é *numerus apertus*, isto é, não tem ca
ter taxativo, admitindo a inclusão de outras hipóteses. Tais dispositivos
preveem as seguintes causz

: (1) extravio de documento essencial; (ii) negativa ou restrição do direito de fiscalizar;
(iii) impugnação de eleitor em razão de exclusão, por integrar seção diversa ou falsa
identidade; (iv) votação viciada de falsidade, fraude e coação; (v) interferência do poder
econômico; desvio ou abuso do poder de autoridade, em desfavor da liberdade do voto; (vi)
emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágio vedado por lei.

Tal qual sucede com as causas de nulidade, as anulabilidades discriminadas referem-se
à votação. Assim, quis o legislador referir-se a fatos relacionados a essa fase do processo
eleitoral. Note-se, porém, que

nem sempre toda a votação da seção ou da circunscrição
tará sob censura, porquanto a anulabilidade poderá circunscrever-se a um ou alguns
votos, sem refletir no
conjunto da votação.

— Pág. orig. 1214 —

Extravio de documento essencial - anulável sera vo*ac. »

se documento essencial for extraviado. Por 'oc nto

entende-se qualquer objeto revelador de ta.> é toda coisa em que pensamentos e
raciocínir . ». » plasmados ou impressos. Assim, em geral, consi “=r, m-s documentos: escritos
diversos, mídias de áur . e 1. '20 (fita, CD, DVD), cartão (flashcard) ou placa se me roria de
computador, atas, lista de votação, bo' ““m e urna. Para que a hipótese em apreço se configu
>, « preciso que o documento extraviado seja essencial à votação ou a sua prova. Negativa ou
restrição do direito de fiscalizar - a fim de que haja transparência, durante todo o período de
votação admite-se ampla fiscalização das atividades, o que poderá ser feito não só pelo
Ministério Público, como também pelos partidos políticos (representados por fiscais
previamente credenciados), desde que se não atrapalhe a

rotina da votação nem se viole o sigilo do voto. Havendo
negativa ou restrição do direito de fiscalizar, tal fato deve

constar da ata ou de protesto interposto, por escrito, no momento de sua ocorrência.

Impugnação de eleitor — haverá anulabilidade se votar, sem as cautelas do art. 147, § 2º, do CE: (a) eleitor excluído por sentença transitada em julgada não cumprida por ocasião da remessa da lista de eleitores à Mesa de Votação, desde que haja oportuna reclamação de partido; (b) eleitor de outra seção, salvo a hipótese do art. 145, do CE; (c) alguém com falsa identidade em lugar do eleitor chamado.

Tanto a hipótese quanto a ressalva previstas na alínea b são de impossível ocorrência. Com a implantação do cadastro e da votação eletrônica, para que alguém vote em determinada seção é preciso que nela esteja previamente cadastrado. O eleitor só é autorizado a votar na seção inscrita em seu título eleitoral. E a urna eletrônica só aceita os votos dos eleitores da seção em que estiver

instalada, pois coincidirão com os registrados em sua memória. Assim, atualmente não se afigura possível que alguém exerça o direito de sufrágio em seção diversa da

— Pág. orig. 1215 —

que se encontrar cadastrado. O referido art. 175 7-9 7

autoridades votassei \e1. © cao

possibilitava que algumz

eleitoral diversa da que estavam inscritas. ./> entanto, pelas razões aduzidas, tal faculdade “ u. vossível de ser implementada. O que pode ocoy > é ? transferência temporária de eleitores de umz nr. v ‘tra seção eleitoral e, ainda, o voto em transi*» - m. s nesses dois casos é necessário que se proce? “a ?’litação do eleitor de sua seção de origem e hab. ‘tac: 5 na seção do local indicado para o exercício do sufrágio.

No que toca à alínea c, tem-se que, ao votar, deve o cidadão comprovar sua identidade submetendo-se, ainda, à identificação biométrica. Havendo dúvida insuperável

sobre a identidade do votante (na identific
ção biométrica, e. g., as digitais podem estar apagadas ou incompletas),
deverá o fato ser registrado em ata. Se, apesar da
dúvida, for ele admitido a votar, os fiscais de partido ou
outro eleitor poderão formular impugnação verbal. Tal
impugnação deve ser ultimada “no momento da votação,
sob pena de preclusão” (TSE - AREspe nº 25.556/PR - DJ 22-3-2007, p. 140).

Votação viciada de falsidade, fraude e coação - também é anulável a votação viciada de falsidade, fraude e coação.

A falsidade é compreendida como a dissonância de um evento com a verdade, ou seja, com a realidade histórica. Tomando-se um documento, há dois aspectos a serem considerados: autenticidade e veracidade. A autenticidade refere-se a sua materialidade ou integridade formal. Já a veracidade remete ao conteúdo, ou seja, à verdade de seu teor. O documento pode ser autêntico, mas não ser veraz, verdadeiro, caso em que ocorrerá falsidade ideológica. Por outro lado, pode ser verdadeiro sem ser autêntico, caso em que padecerá de falsidade material. Assim, a falsidade material implica alteração, no todo ou em parte, da

forma do documento, ao passo que a ideológica refere-se à mendacidade do conteúdo, o qual não corresponde à verdade. Nessa perspectiva, é falsa a votação que não for efetivamente realizada pelos eleitores da seção a que se

— Pág. orig. 1216 —

referir ou que não guardar correspondência com 4 07:e1 manifestado por eles.

A seu turno, a fraude significa frustração u — entido e da finalidade da norma jurídica pelo us. de artimanha, astúcia, artifício ou artil. Embor a, are temente aja o agente conforme o Direito, O “it. ‘sado o contraria, disso resultando sua vio! .ção. fraude ao sistema juridico-eleitoral tem er “is » ustorcer seus princípios, influenciar ou manip ‘ar 5 resultado da votação e, pois, a própria eleição. Conforme assinala Toffoli (2009, p. 46), sua caracterização “independe de má-fé ou do elemento subjetivo, perfazendo-se no elemento objetivo, que é o desvirtuamento das finalidades do próprio sistema eleitoral”.

A história político-eleitoral brasileira oferece incontáveis exemplos de fraudes, das mais toscas às mais sofisticadas. Por muito tempo o sistema político se

sustentou na fraude, pois a elite nacional não aprendeu a aceitar a vontade popular como fundamento da vida representativa, recusando ao povo a possibilidade de ser

artífice de sua própria história. No período imperial - afirma Faoro (2001, p. 391) - o “sistema se apoiava sobre pés de barro frágil, todos sabiam que as eleições pouco tinham a ver com a vontade do povo”; à Coroa eram levados “números e nomes, todos tão falsos como o gesto de depor nas urnas cativas o voto escravizado”. O eleitor,

prossegue o autor,

“era como aquela Jararaca, que o candidato Joaquim Nabuco encontrou num casebre do Recife: estava pronto a votar com o postulante, simpatizava com a causa; ‘mas, votando, era demitido, perdia o pão da família; tinha recebido a chapa de caixão (uma cédula marcada com um segundo nome, que servia de sinal), e se ela não aparecesse na urna, sua sorte estava

liquidada no mesmo instante”.

— Pág. orig. 1217 —

Na Primeira República, o quadro não era diferente; a mesa “eleitoral e paroquial” comandava o espaço. Com toda sorte de manipulações e fraudes. Conforme assinala Faoro (2001, p. 421), o “número dos eleitores da paróquia era arbítrio da mesa, havendo caso” em que uma freguesia suplantava todos os votos da “paróquia”. Ante a ausência de controle sério, nada impediu a “neo mesma cidade”

votasse várias vezes, com a “venda” do título eleitoral em “título ao portador.” A eleição era, na verdade, um espetáculo circense, e a fraude, consenso entre os políticos.

A esse respeito, diz Faoro (2001, p. 735):

“Conta-se que Campos Sales, ante a queixa contra a

deturpação da obra republicana pelo bico de pena,

teria replicado: “- Seu Defreitas, a coisa é essa mesma - depois, as [atas] autênticas feitas assim, clandestinamente, são melhormente escritas, com

boa caligrafia, podendo-se lê-las com facilidade”.

A institucionalização da fraude eleitoral é denunciada por Ruy Barbosa (apud Faoro, 2001, p. 736-737):

“Já no alistamento se fabrica o eleitorado. Depois, ou lhe simulam a presença, ou lhe obstam, na eleição. Quem vota e elege, são as atas, onde se figuram, umas vezes com o requintado apuro dos estelionatos hábeis, outras com a negligência desasada e bezuntosa das rapinagens vulgares, os comícios eleitorais, de que nem notícia houve nos sítios indicados pelos falsários, pelo teatro de cada uma dessas operações eleitorais [...] Já não se precisa recorrer à corrupção e à violência: fabricam-se as atas e, até, séries de atas, nas quais figuram votando não só eleitores que não compareceram, mas ainda a grande massa dos fantásticos, dos incognoscíveis,

cujos nomes foram, para esse fim, fraudulentamente

incluídos no alistamento”.

— Pág. orig. 1218 —

Apesar dos ingentes esforços e dos imensos avanços,

ainda não se conseguiu erradicar a fraude no processo eleitoral

brasileiro.

Com a mudança de tempos, renovaram-se os métodos. É certo, porém, que atualmente o regime é bem mais representativo do que outrora, e isso se deve não só à evolução da sociedade, como também ao fortalecimento das instituições democráticas, dos mecanismos de controle do desenvolvimento e implantação no processo eleitoral de novas tecnologias, notadamente as empregadas na identificação do eleitor e na votação.

Consoante salientado, configura-se a fraude pelo uso de qualquer artifício ou artil que desvirtue o sistema jurídico, notadamente o regime jurídico-eleitoral. A fraude pode ocorrer em qualquer fase do processo eleitoral.

Quando a votação era feita em cédulas, reconheceu-se a existência de fraude na “incoincidência entre o número de votantes e o de cédulas oficiais encontradas nas

urnas” (TSE - Ag nº 5.934/BA - DJ 16-11-1983, p. 1), o

que equivaleria a constatar-se que em determinada seção

houve mais votos que eleitores inscritos. Também não era de rara ocorrência um tipo de fraude conhecido como “voto de formiguinha”; mancomunado com o líder de seu grupo político, determinado eleitor era instruído para, em vez de votar, subtrair a cédula; esta era preenchida e entregue a outro eleitor que, em vez de efetivamente votar, simplesmente depositava na urna a cédula previamente preenchida, trazendo de volta a sua, em branco, que por sua vez era preenchida pelo cabo eleitoral e entregue

a outro eleitor, e assim sucessivamente. Com isso,

assegurava-se a eleição do chefe político ou de quem ele indicasse

Na impossibilidade de se averiguar a extensão da fraude, se ela “se restringiu a determinadas cédulas ou se

toda a votação da seção foi preparada para o engodo, deve-

se determinar a anulabilidade de toda a urna” (TSE- REspe nº 15.178/MA - DJ 4-8-2000, p. 126).

— Pág. orig. 1219 —

Cumprir frisar o pacífico entendimento jurisprudencial.

segundo o qual a transferência fraudulenta de sufrágios ou os vícios ocorridos durante o alistamento eleitoral não são passíveis de discussão “dentro do processo das

(TSE - REspe nº 6.157/ 'G D 2-5-1985, p

6216). Essa questão deve ser analisada no veículo e no momento apropriados, conforme, revê o art. 72, § 1º, da Lei nº 6.996/82.

Já a coação consiste no uso exercido contra alguém para compeli-lo a praticar ato contrário à sua vontade. Impede, portanto, a livre e espontânea expressão do querer, de sorte que a declaração feita sob sua influência resulta maculada. Distinguem-se duas espécies de coação: a física ou absoluta (vis absoluta) e a psicológica, moral ou relativa (vis compulsiva). Dadas as circunstâncias em que

a votação ocorre, sobretudo a publicidade e a fiscalização

ampla, no Eleitoral só se pode cogitar a segunda espécie.

Deveras, na coação relativa o agressor age sobre o campo

psicológico da vítima, dirigindo-lhe ameaça iminente e

grave. Sua intenção é fomentar a insegurança, o medo, o temor. Tais sentimentos instalam-se imediatamente na consciência do coacto, sendo responsáveis por sua manutenção em permanente estado de tensão, estresse, insegurança e, em certos casos, pânico. Isso para que ele vote ou deixe de votar em determinado candidato. Assim, nessa espécie de coação, fica livre o coacto para decidir: curvar-se à ameaça ou deixar de emitir a declaração de vontade, assumindo, nessa hipótese, o risco de sofrer o mal propalado. Note-se que, para viciar a votação o mal prometido há de ser tal que incuta ao eleitor fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens (CC, art. 151). Destarte, é preciso que o mal prometido seja de tal magnitude que rompa as resistências psicológicas da vítima.

Interferência do poder econômico, desvio ou abuso do poder de autoridade, em desfavor da liberdade do voto - essas duas hipóteses são previstas no art. 237, caput, do

CE, para o qual remete o art. 222 do mesmo diploma.

— Pág. orig. 1220 —

Apesar de vagas e indeterminadas, as expressões <: a 7

revelam a preocupação do legislador com os efeitos deletérios que o poder econômico, o político ou de autoridade podem exercer nas eleições

A configuração do abuso de poder + me' 10r explanada alhures, no capítulo atinente aos "c.c. eleitorais

Emprego de processo de prova, fraude ou captação de sufrágio vedado por lei — no final, o art. 222 do CE torna anulável a eleição quando maculada pelo uso de propaganda proibida ou pela captação vedada de sufrágio. Em regra, ambos os casos se patenteiam durante o processo eleitoral, embora não sejam de impossível ocorrência no período anterior.

Quanto à propaganda, não se pode menoscar o poder de influência dos órgãos de comunicação de massa

na formação da opinião das pessoas, na formação de suas consciências políticas. Justifica-se, pois, a adoção de cautelas, sobretudo porque em jogo se encontram a integridade e a confiabilidade do processo eleitoral.

Candidatura sub judice - conforme salientado, os

aludidos arts. 221, 222 e 237 do CE não exaurem as causas

de anulabilidade. A votação é igualmente anulável, por exemplo, nas hipóteses de indeferimento do requerimento de registro de candidatura e cassação do registro como consequência de ilícito eleitoral, quando esses eventos se tornarem estáveis ou definitivos

(conforme o caso, mediante decisão colegiada do TSE ou transitada em julgado), após o dia das eleições.

Em tais casos, embora haja decisão desfavorável à candidatura, o nome do candidato deve constar da urna.

É que, como a decisão que indefere o requerimento de registro ou o cassa ainda é objeto de discussão na via recursal, e não tendo, pois, caráter definitivo, o candidato segue no processo eleitoral sub judice. O estado da candidatura sub judice somente cessa quando a situação for definitivamente resolvida. Daí dispor o art. 16-A, caput,

da LE:

— Pág. orig. 1221 —

“Art. 16-A. O candidato cujo registro esteja 4b “ud
poderá efetuar todos os atos relativos à an. .nha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleito1.. gratuito no rádio e na televisão e ter ser noi. e mantido na
urna eletrônica enquanto est.. + ov
a condição, ficando a validade des 6 a ele atribuídos
condicionada ao defe.”1er“o de seu registro por
instância superic.
No final do processo, se o registro de candidatura for
indeferido ou c:
sado, os votos recebidos pelo candidato serão anulados. Os efeitos e as implicações da
anulação
serão mais bem analisados em item subsequente.

20.3 PRAZOS PARA ARGUICAO

Claro esta que a declaração de nulidade (= nulificacao) e
a constituição de anulabilidade (= anulação) submetem-se
a regimes distintos.

Para que sejam arguidas, não foi fixado lapso temporal uniforme, a ambas aplicável indistintamente. Isso, porém, não significa a ausência de prazos, já que foram estabelecidos os momentos próprios para que sejam debatidas. Assim, há mister sejam levantadas em dado momento no âmbito do processo eleitoral, sob pena de operar-se a decadência ou a preclusão.

As principais disposições acerca desse tema encontram- seno art. 223 do Código Eleitoral.

Como regra geral, tem-se que, não sendo declarada ex officio pelo órgão judicial, a nulidade deve ser arguida “quando de sua prática” (CE, art. 223, caput). No entanto, essa disposição não pode ser tomada em sua literalidade,

pois nem sempre a alegação poderá ser feita no momento exato em que a nulidade ocorre.

— Pág. orig. 1222 —

O art. 223 faz distinção entre “nulidade 6. o-de. >

constitucional” e infraconstitucional, estabelece en. > Jara cada uma delas regime próprio. Enqua.. aquela apresenta natureza absoluta - porque .1a. vreclui e pode ser alegada em qualquer fase do rc ess’ eleitoral (em sentido amplo) -, esta é relativ . nur ve sofre os efeitos da preclusão e só pode sr. erg. da em determinados momentos.

A arguição de nu..’ade absoluta deve observar a forma apropriada e ser uitimada em adequado veículo processual. Já se admitiu sua arguição em mandado de segurança, afirmando-se o cabimento deste “para impedir a diplomação de candidato [no caso, Deputado Federal] cujos votos recebidos são nulos e não se computam, também, para a legenda pela qual pretendeu registro” (TSE — MS nº 3.112/RS - DJ 16-5-2003, p. 194). Se feita em

recurso, não será conhecida se sua interpos

ção se der fora

do prazo, caso em que poderá utilmente ser reapresentada

em momento posterior (CE, art. 223, § 3º)

Por sua vez, a nulidade cujo fundamento não seja de natureza constitucional (relativa, portanto) pode igualmente ser conhecida de ofício. Mas se não o for, o interessado só poderá levantá-la por ocasião da prática do ato inquinado ou quando se tenha tornado público. Observe-se, porém, que se o motivo for superveniente, o § 2º do referido art. 223 estabelece que a arguição deverá ser ultimada “imediatamente, assim que se tornar conhecida, podendo as razões do recurso ser aditadas no prazo de 2 (dois) dias”. Sendo impossível a imediata arguição, é facultado ao interessado deduzi-la na primeira oportunidade que para tanto se apresentar.

Quanto à anulabilidade, deve ser arguida pelos interessados no momento e modo adequados, sob pena de decadência.

Conforme firme orientação do TSE (vide REspe nº 15.308/BA — DJ 11-12-1998, 19.401/MT — DJ 29-6-2001 e 21.393/BA — DJ 27-8-2004), o prazo para se recorrer da

— Pág. orig. 1223 —

decisão da Junta relativamente a pedido de inval’ .ação . >

votação é o do art. 258 do CE, isto é, três dias.

Vale salientar que a anulabilidade decorreu.” te ilícito eleitoral (inclusive abuso de poder - (., . ‘ts. 222 e 237) deve ser arguida em ação eleitoral. ‘v. ae pois, no prazo previsto para o seu ajuizament’ ‘s. ix. , tal anulabilidade deve ser arguida em: (i) 15 .qvin.) dias da diplomação, no caso de ação de impugnação de mandato eletivo; (ii) até o dia da diplomação, no caso de ação por conduta vedada (LE, art. 73, § 12, in fine); (iii) até a data da diplomação, no caso de ação por captação ilícita de sufrágio (LE, art. 41-

o, no caso de

A, § 3º); (iv) 15 (quinze) dias da diplomação

ação por captação ou gasto ilícito de recursos (LE, art. 30-

A, caput).

20.4 EFEITOS DA INVALIDADE

20.4.1 Efeitos gerais da invalidade

No plano lógico-formal, se os requisitos e pressupostos

de um ato não estiverem presentes, ele não ingere

validamente no mundo jurídico. Assim, uma vez formalmente reconhecida, a invalidade tem o condão de desconstituir o ato, retirando-o do mundo jurídico. Dentro do possível e do razoável, procura-se fazer com que as coisas retornem ao status quo ante; mas isso nem sempre é possível.

A invalidação de um ato jurídico afeta os que nele se fundamentarem. A esse respeito, a doutrina põe em evidência o denominado efeito expansivo da invalidade, segundo o qual a invalidação de um ato pode descaracterizar a validade de outros que o tenham por pressuposto. Tem-se aqui aplicação da conhecida teoria dos frutos da árvore contaminada. Considerando-se que no processo eleitoral há sucessão de atos, também a ele se aplica o denominado efeito expansivo.

Ressalte-se que o fato de um ou alguns atos serem

invalidados pode não ter efeito relevante no processo

— Pág. orig. 1224 —

eleitoral ou numa dada eleição. A despeito da imutabilidade >

de alguns votos de uma eleição, pode ocorrer de alguns

se manterem válidos. É que a extensão do efeito da invalidação à eleição requer a presença de outros fatores.

Na verdade, dependendo do tipo de ato, a invalidação

de alguns votos de uma eleição oral ou de uma dada circunscrição não significa “que toda » a eleição se encontre maculada, pois o evento “localizado.

Dai dispor o Cédig. em seu art. 187, referindo-se a eleições municipais, que, sendo verificado pela junta eleitoral que os votos das seções invalidadas podem alterar a representação de qualquer partido ou classificação de candidato eleito pelo principio majoritario, devera aquele

órgão fazer imediata comunic

cao do fato ao Tribunal Regional, que marcará, se for o caso, dia para a renovação da votação naquelas seções (CE, art. 187). Da nova votação, só participam os eleitores que hajam comparecido ao

escrutínio invalidado.

No entanto, se não houver alteração na representação partidária nem no resultado do pleito, não há sentido em se renovar o escrutínio na seção em questão ou mesmo a própria eleição. Prevaecem, pois, o pragmatismo e a ideia de se conferir segurança ao resultado. Ainda porque a regra geral inscrita no art. 219, caput, do Código é no sentido de que a afirmação de nulidade e de anulabilidade

pressupõe sempre a demonstração de prejuízo.

20.4.2 Indeferimento de registro de candidatura

O indeferimento do requerimento de registro de candidatura não deve ser confundido com a sua cassação. Enquanto no primeiro o registro é negado em razão de o pretenso candidato não ser elegível (não está presente condição de elegibilidade ou incide causa de elegibilidade);

na cassação, revoga-se registro já deferido, como

consequência de responsabilização por prática de ilícito

— Pág. orig. 1225 —

eleitoral; esta última tem por pressuposto a ocorrência de ilícito.

No plano dos efeitos — para a hipótese de indeferimento do registro -, é preciso considerar duas situações: 1) se no dia da eleição a decisão de indeferimento tinha caráter definitivo (ou seja, se transitou em julgado ou se foi proferida pelo órgão colegiado) ou 2) se ela estava sendo questionada no recurso. Essas duas situações serão expostas na sequência.

20.4.2.1 Primeira situação: nulidade dos votos

A primeira situação trata de nulidade dos votos atribuídos ao candidato. Conforme dispõe o art. 175, § 3º, do Código Eleitoral: “Serão nulos, para todos os efeitos, os votos dados a candidatos inelegíveis ou não registrados”. A nulidade se deve ao fato de, no dia do pleito, a

decisão que indeferiu o requerimento de registro já gozar

de estabilidade (porque proferida pelo órgão colegiado)

do TSE) ou ter se tornado definitiva com o trânsito em julgado. De modo que o nome do candidato não deveria constar das urnas, mas como essas já foram “fechadas”,

por razões técnicas, não foi possível excluí-lo.

Por se tratar de nulidade, os votos nulificados não produzirão qualquer efeito jurídico nem nas eleições majoritárias, nem nas proporcionais; não beneficiam nem prejudicam “as demais votações” (Res. TSE nº 23.677/2021, art. 17, § 2º, segunda parte). E se assim é, não podem ser considerados para nenhum fim. Por isso, se os votos recebidos pelo candidato estiverem eivados de nulidade, não serão computados, não entrando na contagem nem na totalização dos votos.

Em consequência, na eleição majoritária, se a chapa majoritária receber votos: i) não poderá ser proclamada eleita (Res. TSE nº 23.677/2021, art. 26, § 1º, parte final), caso vença a eleição; ii) se houver dois turnos de votação,

ela não poderá ser convocada “para eventual segundo

— Pág. orig. 1226 —

ção” (Res. TSE nº 23.677/2021, art 17 §<,

turno da ele' primeira parte).

Ja nas eleições proporcionais, os votos nulu. + não são computados para o candidato nem pa av nartido; ii) não entram nos cálculos da distribuição, di vag s, ou seja, não são considerados na formação ~s "ut cientes eleitoral e partidário (Res. TSE nº 23 ./7/2. ?1, art. 27, parágrafo único, parte final). 20.4.2.2 Segunda situação: anulabilidade dos

votos

A segunda das situações assinaladas trata de anulabilidade de votos. Ocorre quando, no dia da eleição, a decisão que defere ou indefere o registro de candidatura ainda não detinha caráter definitivo, porque foi impugnada na via recursal; a candidatura encontra- se sub judice. Aqui, os votos recebidos pelo candidato são

anuláveis: trata-se de anulabilidade de votos, e não de

nulidade. O ato anulável produz efeitos jurídicos até que esse vício seja declarado, cessando daí em diante a sua eficácia; portanto, possui eficácia ex nunc. Assim, os votos anuláveis geram efeitos, até perderem a validade com as suas anulações.

Eleições majoritárias - nas eleições majoritárias para o Poder Executivo, são computados como: i) válidos os votos dados a “chapa deferida por decisão ainda objeto de recurso”; porém, esses votos passarão a ser computados como anulados sub judice se, depois da eleição, o registro de candidatura “vier a ser indeferido, cancelado ou não conhecido” (Res. TSE nº 23.677/2021, art. 16, II, c.c. art. 18, § 1º); ii) “anulados sub judice os votos dados a chapa que contenha candidata ou candidato cujo registro,

no dia da eleição, se encontre indeferido, cancelado ou

não conhecido por decisão que tenha sido objeto de recurso” (Res. TSE nº 23.677/2021, art. 18, caput). A norma de regência faz relevante distinção entre -

no dia do pleito - o candidato concorrer com registro

— Pág. orig. 1227 —

sim é que, embora sub judice, se a chapa receber votos com os registros de seus integrantes deferidos, há presunção de validade dos votos e -al presunção os beneficia. Justo porque os votos são considerados válidos, se a chapa sagrar-se vencedora nas urnas, os seus integrantes poderão ser proclamados eleitos (Res. TSE nº 23.677/2021, art. 21, caput), e, pois, diplomados, investidos nos mandatos, tomar posse e entrar em exercício nos respectivos cargos. No final do processo questionando os registros de candidatura dos integrantes

da chapa, dois resultados podem ocorrer:

i) é mantida a decisão inicial de deferimento do registro. Nesse caso, consolida-se a situação jurídica dos candidatos, que já foram investidos e

seguirão no exercício dos respectivos mandatos.

é reformada a decisão inicial de deferimento do registro, que passa à condição de indeferido. Nesse caso, os votos dados à chapa passam a receber o tratamento de “anulados sub judice” (Res. TSE nº 23.677/2021, art. 16, II, c.c. art. 18, § 1º). E tão logo os votos ingressem na

situação de “anulados em caráter definitivo” (o

que ocorre quando a decisão de indeferimento emana do colegiado do TSE ou transita em julgado), a diplomação anterior deixa de subsistir e cessa o exercício dos mandatos, devendo-se convocar “novas eleições imediatamente” (Res. TSE nº 23.677/2021, art. 30, caput, I). Nesse caso, designado para assumir interina e precariamente

o presidente do respectivo Poder Legislativo é

a chefia do Executivo, até que as novas eleições

sejam concluídas.

— Pág. orig. 1228 —

Diferentemente, se já no dia do pleito o registro estiver

na chapa estiver indeferido, os votos que nela foram dados não

serão considerados válidos. Em consequência, se a chapa sagrar-se vencedora nas urnas, os votos dados que a integram não poderão ser proclamados vencedores (Res. TSE nº 23.677/2021, art. 26, caput a contrario sensu), nem diplomados (Res. TSE nº 23.717/21 “1, art. 32) e investidos nos cargos. Nesse caso o presidente do respectivo Poder Legislativo é de fato; já para assumir interina e precariamente a chefia do Executivo, até o final do processo em que é questionado o registro de candidatura dos integrantes da chapa. Dois desfechos podem ser

vislumbrados:

i) ao final, é mantida a decisão inicial de indeferimento do registro. Nessa hipótese, o cômputo dos votos da chapa passará anulado em caráter

imediatamente a definitivo” (Res. TSE nº 23.677/2021, art.

19, D, devendo-se convocar “novas eleições imediatamente” (Res. TSE nº 23.677/2021, art.30, caput, 1);

i) é reformada a decisão inicial de indeferimento do registro, que, então, é deferido. Nessa situação, os votos passam a ser considerados válidos. E, como a chapa sagrou-se vitoriosa nas urnas, os seus integrantes poderão ser diplomados e investidos em seus mandatos, assumindo os cargos para os

quais foram eleitos.

Eleições proporcionais — nas eleições proporcionais, o art. 175, § 4º, do CE e o art. 16-A, parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997 determinam a contagem do voto anulado para o partido pelo qual tiver sido feito o registro de

candidatura. Analisemos, então, essa situação.

— Pág. orig. 1229 —

“Art. 175. [...] § 32 Serão nulos, para todos ©, ef rite , os votos dados a candidatos inelegive.: c nao registrados § 4º O disposto no parágraf at. erior não se aplica quando a decisão de . ex, .vilidade ou de cancelamento de regis:ro 1 proferida após a realização da eleição . ,ue concorreu o candidato alcançado pela se teng , caso em que os votos serão contados para o parti..o pelo qual tiver sido feito o seu registro.” “Art. 16-A. O candidato cujo registro esteja sub judice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na

urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição,

ficando a validade dos votos a ele atribuídos

condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior.

Parágrafo único. O cômputo, para o respectivo

partido ou coligação, dos votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja sub judice no dia da eleição fica condicionado ao deferimento do registro

do candidato.”

Estando o requerimento de registro impugnado em juízo, o candidato concorre sub judice. O voto será computado para a legenda: (a) se o candidato concorreu com o pedido de registro deferido e, ao final, o deferimento foi mantido no tribunal; (b) se o candidato concorreu com o registro indeferido e, ao final, a decisão de indeferimento foi reformada pelo tribunal,

que defere o registro; (c) se o candidato concorreu com o pedido de registro deferido e, ao final, houve indeferimento pelo tribunal.

— Pág. orig. 1230 —

Mas o voto não será computado para a legem a 92: \.

o candidato concorrer sub judice com o pedido e. 7 stro indeferido e o indeferimento for mantido no , * x*amento final pelo tribunal.

Letra a - nessa primeira hipótese, no dia do pleito o requerimento de registro . 1.º »trava-se deferido, os votos que o candidato tiver -oer s. » considerados válidos (Res. TSE nº 23.677/2771, ar. 20, II). E por serem válidos, são computados “ das vagas” (Res. TSE nº 23.677/2021, art. 27, parágrafo

único), entrando nos cálculos dos quocientes eleitoral e

os cálculos da distribuição

partidário. Por isso, se eleito, o candidato poderá ser diplomado, investido no mandato e entrar em exercício no cargo - ainda que o seu processo esteja pendente

de julgamento nas instâncias recursais. No final, sendo

mantida a decisão

o inicial de deferimento do registro, nada muda nos resultados já proclamados das eleições e o

candidato segue exercendo o mandato,

Letra b - na hipótese retratada na letra b, no dia do pleito o requerimento de registro encontrava-se indeferido. Nesse caso, os votos que o candidato receber não são considerados válidos; a validade deles encontra-se sob condição de “reversão da decisão desfavorável” (Res. TSE nº 23.677/2021, art. 22, § 4º, parte final). Como os votos não são qualificados como válidos, não serão observados para fins de distribuição das vagas no Órgão Legislativo (Res. TSE nº 23.677/2021, art. 22, § 5º); não serão “considerados no cálculo dos percentuais obtidos por cada concorrente ao pleito proporcional” (Res. TSE nº 23.677/2021, art. 22, § 3º) nem entrarão nos cálculos dos quocientes eleitoral e partidário (Res. TSE nº 23.677/2021, art. 27, caput, parágrafo único). Consequentemente, sagrando-se vitorioso nas urnas, o candidato não poderá

3.677/2021, art. 27,

ser proclamado eleito (Res. TSE r caput, e parágrafo único) nem diplomado (Res. TSE nº 23.677/2021, art. 32), tampouco investido no mandato.

No final do processo, sendo revertida a decisão inicial

— Pág. orig. 1231 —

de indeferimento, o registro de candidatura é .ef-ria

ific. los cmo

Considerando que os votos antes cl “anulados sub judice” passam a qualificar-se cu. *
válidos, devem, ainda que extemporaneamen’ ., . xr computados na totalização dos votos.
Poderá, nt n. } aver alteração

na situação jurídica dos partid . e ~. didatos, de modo

que “será obrigatoriamente : «aliza "2 nova totalização dos votos” (Res. TSE nº 23.677
“2071 art. 29, caput).

Letra c - na hipdte: av ntada na letra c, o registro do candidato proporciona: estava
deferido na ocasião do pleito, vindo a ser indeferido posteriormente. Portanto, é reformada a
decisão inicial que deferiu o registro, o qual passa à condição de indeferido. Nesse caso, os
votos tornam-se “anulados sub judice” (Res. TSE nº 23.677/2021, art. 22, caput, § 1º). E tão
logo os votos ingressem na

situação de “anulados em caráter definitivo” (o que ocorre

quando a decisão de indeferimento emana do colegiado do TSE ou transita em julgado),
a diplomação anterior

deixa de subsistir, devendo cessar o exercício do mandato.

Mas apesar de anulados, os votos são aproveitados para

o dos

a agremiação política e computados para a formaç quocientes eleitoral e partidário.

Note-se que, na hipótese da letra c, não haverá retotalização dos votos, tampouco nova
proclamação de resultados, já que, por serem considerados válidos inicialmente, os votos ao
final anulados já foram computados para todos os fins. Como consequência, não haverá
alteração nos resultados já proclamados, sendo apenas necessária a substituição do
candidato pelo suplente da respectiva representação partidária. A substituição ocorre em
razão do atingimento pelo partido do quociente eleitoral e, portanto, ter conquistado o direito a
uma cadeira na Casa Legislativa (CE, art. 108).

No entanto, e se os candidatos não eleitos do partido não cumprirem a cláusula de
desempenho prevista no art. 108 do CE, consistente na obtenção de votação individual de

pelo menos “10% (dez por cento) do quociente eleitoral”?

Sobre isso, um caso interessante foi decidido pelo STF, nele

— Pág. orig. 1232 —

l) houve .orern >

se destacando os seguintes aspectos: um candidato a deputado federal eleito sub ua. > pelo partido no Estado; ii) após a eleição, já estan. — nvestido e no exercício do mandato, o TSE r.uv “1 recurso que lhe foi apresentado e indeferiu o. *u ed’ lo de registro de candidatura; iii) os dema? r-ax dados não eleitos do partido não atingiram a la sula de desempenho

prevista no art. 108 do \ 97 sistente na obtenção de votação nominal míni. a di 10% do quociente eleitoral) e, por isso, não poderiam: concorrer à distribuição das cadeiras na Casa Legislativa; iv) em consequência, o partido não conquistou nenhuma cadeira na eleição para a Câmara de Deputados naquela circunscrição; v) por

não ter conquistado nenhuma cadeira, os candidatos não
eleitos do partido não são suplentes de ninguém; não
há que se falar em suplência, pois esta é relacionada
à representação do partido na Casa Legislativa. Em tal
contexto, prestigiando a votação da legenda, decidiu o STF
que a vaga deve permanecer com o partido do candidato
cujo registro foi ao final indeferido, conferindo-a a um
candidato não eleito (“suplente”); confira-se:

“[...] No caso, a decisão de inelegibilidade de Deltan Marinazzo Dallagnol ao cargo de Deputado Federal pelo Estado do Paraná foi posterior à eleição a que

em 23/5/2023,

concorreu. Tanto o foi que o TS indeferiu o registro da candidatura e, no mesmo ato, autorizou a “preservação de seus votos à legenda, nos termos das ADI 4.542, ADI 4.513 e ADPF 223’ (doc. 5). A situação dos autos amolda-se à tese firmada na ADI 4.513/DF, na qual o STF, em atenção aos princípios democrático, da soberania popular e da centralidade dos partidos políticos no sistema proporcional, acolheu a tese de que o art. 175, S 4º, do Código Eleitoral autoriza o cômputo dos votos à legenda do candidato, se, no momento da

disputa eleitoral, o candidato estava com o registro

— Pág. orig. 1233 —

deferido e, posteriormente, sobreveio dec .áo pe indeferimento. [...]” (STF, TutProv na Rel. 26. -01/ PR, dec. do rel. Min. Dias Toffoli de 6-2023,

confirmada no Plenário por maic ia).

Há controvérsia sobre o ac

‘evse entendimento, pois atribui a “candidato 13º exito” do partido uma cadeira que esse mesm” p. ti,” não conquistou segundo as regras legais vigente. do sistema proporcional. O fato de o partido atingir o QE não lhe garante uma cadeira (esse é um requisito parcial), pois, para conquistá-la, ainda é necessário que os seus candidatos obtenham votação nominal mínima

de 10% do QE (cláusula de desempenho). No caso, o correto seria promover-se a retotalização do resultado da eleição. Caso preencha os requisitos legais para a distribuição das sobras eleitorais (CE, art. 109, III), o referido partido eventualmente até poderia receber uma vaga, mas isso ocorreria pelo procedimento normal de

distribuição de cadeiras, e o candidato contemplado seria investido no mandato originariamente na qualidade de titular.

A manutenção da validade parcial do voto e seu cômputo apenas para o partido ocorre porque, ao votar em um candidato com pedido de registro deferido, o eleitor também escolhe o partido dele. Então, o ato do cidadão é praticado com boa-fé objetiva, havendo de prevalecer o

LE é dado ao cidadão votar “no número do candidato ou princípio da confiança. Note-se que pelo art. 59, §

da legenda partidária”; mas votando no candidato opta também por seu partido - e ainda que não seja possível identificar o candidato escolhido, valerá o voto para o partido (S 2º). No sistema de votação eletrônica não é possível que o eleitor vote separadamente no candidato e no partido: o voto é casado. Por isso que se diz que o voto nas eleições proporcionais tem natureza binária: destina-se ao candidato e à agremiação. Essa lógica atende à

necessidade de fortalecer os partidos políticos e o sistema partidário.

— Pág. orig. 1234 —

Dai não merecer encômios a conclusão a q. chegou a maioria dos integrantes da Cort \$.> «ior Eleitoral ao julgar o AgRg-MS nº 4.034 “ /AP, na sessão de 15-12-2010. Em inter .e. cdo literal e descontextualizada, entendeu-se - te 1 p rágrafo único do art. 16-A da LE estabelec’ +1. .5 votos recebidos pelo candidato só serão cr.nrut. os para a respectiva agremiação partidária - 7 «nal - o seu pedido de registro de candidatura “or c “ferido. Conquanto não fosse pacífica, essa interpretação foi reiterada na Corte Superior

em outras oportunidades:

“Mandado de segurança. Eleição proporcional. 2010. Cômputo dos votos. Art. 16-A da Lei nº 9.504/97. Denegação da ordem. 1. O cômputo dos votos atribuídos a candidato cujos registros estejam sub judice no dia da eleição ao respectivo partido político

fica condicionado ao deferimento desses registros,

nos termos do art. 16-A da Lei nº 9.504/97 Precedentes. 2. Segurança denegada” (MSnº418796/ CE - maioria - DJe, t. 177, 7-8-2012, p. 16).

Em igual sentido: TSE - MS nº 139453/CE - Djé 21-9-2012.

Ou seja: para essa corrente, não importa que o candidato tenha concorrido com o pedido de registro deferido ou indeferido, pois em qualquer caso os votos que receber não serão computados para a legenda se, ao final do processo jurisdicional, o registro for indeferido.

Além de desvalorar e desprezar o ato legítimo praticado pelo eleitor que atuou imbuído de boa-fé objetiva e confiança, tal entendimento tem como corolário a revogação do § 4º do art. 175 do Código Eleitoral - o que foge à alçada do poder regulamentar.

É preciso convir ser duvidosa a constitucionalidade
de tal interpretação porque não só fulmina voto dado
regularmente pelo eleitor a partido, como fere o sistema

— Pág. orig. 1235 —

proporcional previsto na Lei Maior. Não se pod' 16701. = que antes do dia do pleito o candidato teve . 2u > do de registro deferido por ato formal de órga. "> Justiça Eleitoral (tanto que concorreu com .c, stro deferido), que esse ato irradia regulares e'>it < i sidicos e que os eleitores ao optarem por € su partido agiram imbuídos de boa-fé e fizeram u. a escolha consciente e válida

observe-se ~ > x" .ois primeiros números

que compõem a iden. fica ão numérica do candidato à eleição proporcional correspondem ao número do partido. Também não se pode olvidar que, nas eleições proporcionais, é dado ao eleitor votar apenas no partido, e para este ente será o voto computado se não for possível identificar o candidato escolhido (LE, art. 59, SS 1º e 2º). s razão

Por todas ess a aludida interpretação não se

harmoniza com a Constituição Federal. Os aludidos fundamentos foram acolhidos pelo

TSE, que reviu o entendimento expresso na citada

jurisprudência. É isso o que revela o parágrafo único do art. 181 da Res. TSE nº 23.399/2013:

"Art. 181. Serão válidos apenas os votos dados a candidatos regularmente inscritos e às legendas partidárias (Lei nº 9.504/97, art. 5º). Parágrafo único. Na eleição proporcional, os votos dados a candidatos com registro deferido na data do pleito e indeferido posteriormente serão computados para a legenda (Código Eleitoral, art. 175, § 4º, e Lei nº 9.504/97, art.

16-A, parágrafo único)".

Tal regra foi reiterada nas resoluções subsequentes: Res. TSE nº 23.456/2015, art. 144, parágrafo único; Res. TSE nº 23.554/2017, art. 218. No mesmo sentido, dispuseram as normas posteriores que o candidato que concorrer com o pedido de registro "deferido" ou "não apreciado" pela Justiça Eleitoral, vindo o registro a ser "indeferido

ou cancelado após a realização da eleição, os votos serão

— Pág. orig. 1236 —

contados para a legenda pela qual concorreu” (Res. 1.7 nº 23.611/2019, art. 196, II e III, § 2º Rx. SM nº 23.677/2021, art. 20, § 2º)

Destarte, para que o voto na eleição e, opcional tenha validade parcial e seja computado, para a legenda, há de se verificar que no dia do pleito o “Ato de registro esteja deferido, ou melhor, que o ato seja julgado pelo sub júdice concorra com o pedido de registro” (Art. 4º).

Letra d - finalmente, no tocante à hipótese da letra d supra, no dia do pleito, o requerimento de registro de candidatura não está deferido. Os votos recebidos pelo candidato são qualificados como “anulados sub júdice” (Res. TSE nº 23.677/2021, art. 22, caput), e não serão considerados “nos cálculos da distribuição das vagas” (Res. TSE nº 23.677/2021, art. 27, parágrafo único). No final do processo, sendo mantido o indeferimento na instância superior, os votos tornam-se “anulados em caráter definitivo” (Res. TSE nº 23.677/2021, art. 23,1). Os

votos definitivamente anulados a ninguém aproveitarão,
pois não serão computados nem para o candidato, nem
para a legenda.

Frise-se que os votos anulados em caráter definitivo somente são contados para o partido quando, no dia da eleição, o candidato estiver com o requerimento de registro deferido (Res. TSE nº 23.677/2021, art. 20, § 2º interpretado a contrario sensu).

Nesse sentido, o Excelso Pretório fixou a seguinte tese:

“Decisão: I. Em atenção aos princípios democráticos, da soberania popular e da centralidade dos partidos políticos no sistema proporcional, o parágrafo único do art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 deve ser interpretado no sentido de excluir do cômputo para o respectivo partido apenas os votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja indeferido sub júdice no dia da eleição, não se

aplicando no caso de candidatos com pedido de

— Pág. orig. 1237 —

registro deferido ou não apreciado”, tudo nº. tem. >

do voto do Relator. Plenário, Sessão firt. de 31.3.2023 a 12.4.2023” (STF - ADIs nº 4.512/DF e 4.513/DF - Pleno - Rel. Min. F »ber 5 Barroso - j. 13-4-2023).

E como os votos “anulados sub júdice” (dados a candidatos sub júdice com “ex ceto indeferido, cancelado ou não conhecido no dia do pleito) não são computados no resultado geral das eleições, eles não são “considerados no cálculo dos percentuais obtidos por cada concorrente ao pleito proporcional”, e sua validade é condicionada “à reversão da decisão desfavorável à candidata ou ao candidato, assim como à legenda” (TSE Res. nº 23.677/2021, art. 22, §§ 3º e 4º). Portanto, ao final do processo, sendo mantido o indeferimento do registro

no tribunal ad quem, não haverá qualquer alteração
resultados já divulgados nem na proclamação dos eleitos.

20.4.3 Cassação de registro de candidatura, diploma ou mandato

Na cassação revoga-se registro já deferido ou diploma já expedido como consequência da prática de ilícito eleitoral. Pressupõe-se aqui a ocorrência de ilícito, do qual resultam a responsabilização do candidato e a decorrente cassação de seu registro ou mandato, e invalidação de votos porventura recebidos.

Podem ocorrer tanto o fenômeno da nulidade quanto o da anulabilidade de votos.
20.4.3.1 Cassação de registro de candidatura e nulidade dos votos

Trata-se aqui da nulidade dos votos atribuídos a candidato que, no dia do pleito, encontrava-se com o

seu registro de candidatura cassado, em ação eleitoral

— Pág. orig. 1238 —

autônoma, por força de decisão estável (porque .nºna. >

do órgão colegiado do TS: TSE nº 23.677/2021, arts. 17, II, e 21, II). bu -

E) ou transitada em juízo. > “x<es. odo que o nome do candidato não deveria con .a. tas urnas, mas como essas já foram “fechadas”, por az est cnicas, não foi possível excluí-lo.

Por se tratar de nulidade, ns ‘otos nulificados não produzirão qualquer ef ‘*o ‘1 .dico nem nas eleições majoritárias, nem na. pri Jorcionais; não beneficiam nem prejudicam “as deinais votações” (Res. TSE nº 23.677/2021, art. 17, § 2º, segunda parte). E se assim é, não podem ser considerados para nenhum fim. Por isso, se os votos recebidos pelo candidato estiverem eivados de nulidade, não são computados, não entrando na

contagem, nem na totalização dos votos.

Em consequência, na eleição majoritária para o Poder Executivo: i) a chapa não poderá ser proclamada eleita se por sair vitoriosa nas urnas (Res. TSE nº

23.677/2021, art. 26, § 1º

parte final); ii) se houver dois

turnos de votação, a chapa não poderá ser convocada “para eventual segundo turno da eleição” (Res. TSE nº 23.677/2021, art. 17, § 2º, primeira parte).

Ja nas eleições proporcionais, os votos nulos: i) não são computados para o candidato nem para o partido; ii) não entram nos cálculos da distribuição de vagas, ou seja, não são considerados na formação dos quocientes eleitoral e partidário (Res. TSE nº 23.677/2021, art. 27, parágrafo único, parte final).

20.4.3.2 Cassação e anulabilidade dos votos

No âmbito da

o de registro, diploma ou mandato, também se cogita da anulabilidade dos votos. Nesse sentido, prevê o Código Eleitoral: é “anulável a votação, quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o art. 237 [“interferência do poder econômico

e o desvio ou abuso do poder de autoridade”), ou emprego

— Pág. orig. 1239 —

de processo de propaganda ou captação de « ufrigi > vedado por lei” (CE, art. 222 c.c. art. 237). Tratando-se de cassação do registro de cand- tura, os

votos são considerados “anulados em va. “ter definitivo”

e o “transitar

quando, após a eleição, a decisã

em julgado ou adquirir eficácia 11 u 740 da cessação ou "(Reco LSEn? 677/2021,

revogação do efeito suspens*, arts. 19, II, e 23,11)

Nas eleições majorit. ias, lispde o art. 224, § 3º, do CE: “A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados”.

Nas eleições proporcionais, durante muito tempo, entendeu-se que a anulação dos votos tinha efeitos parciais: embora os votos invalidados não gerassem efeitos

para o candidato (que perde o mandato), podiam ser

computados para o partido. Essa compreensão apoiava-se

na necessidade de se conferir estabilidade aos mandatos e funcionamento regular do sistema político. De modo que a invalidação dos votos com a cassação do mandato parlamentar não afetava o resultado geral das eleições proporcionais, mantendo-se incólume os quocientes eleitoral e partidário, o que implicava a investidura do suplente, em caráter definitivo, no cargo que vagou. Entretanto, tal entendimento foi alterado e não mais prevalece. Entende-se hoje que, na hipótese de cassação (que, frise-se, não se confunde com indeferimento) do registro, diploma ou mandato, a anulação dos votos não permite sua contagem para o partido. Isso porque a contagem de votos para o partido somente é prevista

expressamente para as situações de indeferimento e

cancelamento de registro - não para a de cassação; nesse sentido: o candidato que concorrer com o pedido de registro “deferido por decisão ainda objeto de recurso” ou “não apreciado” pela Justiça Eleitoral, vindo o registro

a ser “indeferido ou cancelado após a realização da

— Pág. orig. 1240 —

eleição, os votos serão contados para a lege' da pe > qual concorreu" (Res. TSE nº 23.611/2019, ar 9º, II e III, § 2º Res. nº 23.677/2021, art. ? § 2º) Observe-se que esse dispositivo nac a. de a cassação, mas apenas a indeferimento e can' Ja. ent». O específico efeito relacionado ao "cOmput 92.1 — partido de votos invalidados" constitui uma -xee#c » a eficácia natural da invalidacdo, por isso s At "3/40 requer a positivação de regra expressa - o . e © 40 ocorreu para a enfocada hipótese de cassação.

O efeito invalidante da decisão de cassação somente se concretiza quando ela se torna definitiva ou quando esgotada a via processual ordinária. Dai dispor o § 3º do art. 20 da Res. TSE nº 23.677/2021: "Acassa

de candidatura, em ação autônoma, não altera o cômputo

ção do registro

dos votos como válidos, nos termos dos incisos I a III

do caput deste artigo, enquanto não esgotada a instância ordinária ou, finda esta, se houver sido concedido efeito

suspensivo ao recurso (Código Eleitoral, art. 257, § 2º)".

Cuida-se, aqui, de natural reconhecimento do efeito

so de natureza ordinári

pensivo que é dotado o recu

interponível contra a decisão "que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo" (CE, art. 257, § 2º).

O fundamento da vertente interpretação está em

que, se fosse considerado legítimo o cômputo para o partido de votos anulados em razão de cassação de registro ou mandato, estar-se-ia legitimando votos obtidos mediante a prática de ilícitos eleitorais, o que agride os valores constitucionais e a consciência ético-jurídica da comunidade. A respeito, é esclarecedor o voto do Ministro- relator da Res. TSE nº 23.611/2019, em que o presente entendimento foi primeiramente acolhido, in verbis: "[...] 9. As situações do candidato com registro indeferido e com registro cassado não podem ser equiparadas. O indeferimento decorre da ausência de requisitos da elegibilidade. Já a cassação de registro (ou, se já for

caso, do diploma) ocorre em ação autônoma, na qual

— Pág. orig. 1241 —

reconhecida a prática de ilícitos eleitorais gr? es

OS VO. s

há dúvidas de que, nesse último caso, inválidos, seja a candidatura majoritária ou p. * »cional. Portanto, submetem-se ao previsto no a 7.222 e 237 do Código Eleitoral, que claramente ir vc vm. anulação dos votos obtidos mediante praticc 'lic't. >. 10. O paradoxo, assim, está posto: com ba sz ras resoluções anteriores, cassava-se o candidato __>r 'so, compra de voto ou outras condutas ilícita ms permitia-se que os votos conquistados por esses meios pudessem ser aproveitados

pelo partido. Para agravar a situação, uma vez que, em

última análise, não suportava prejuízo em decorrência da cassação, o partido podia assumir postura indiferente ante os ilícitos cometidos por seus candidatos. 11. São essas distorções que ora se corrige com a minuta apresentada, que, em verdade, apenas passa a conferir plena aplicabilidade ao art. 222 do Código Eleitoral. Desse modo, os votos do candidato proporcional que venha a ter

seu registro ou diploma cassado passam expressamente

a ser considerados anulados, vedado seu aproveitamento pela legenda partidária". E nesse sentido tem-se orientado a jurisprudência, a ver: TSE - RO nº 0603900-65/BA, j 13-10-2020.

Resulta que a cassação de registro após as eleições ou a de mandato impõe a retotalização dos votos, devendo- se recalcular os quocientes eleitoral e partidário a partir dos votos válidos remanescentes. Tal operação pode acarretar a reconfiguração dos resultados anteriormente proclamados das eleições, com alteração de eleitos e ordem de suplência, podendo haver cancelamento de diplomas e expedição de novos, bem como realização

de novas eleições (eleições suplementares). Havendo

altera

ção da composição da Câmara de Deputados, impor- se-á o recálculo da distribuição de tempo das propagandas partidária e eleitoral, bem como das cotas do Fundo Partidário (FP) e do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC). Nesse sentido: Res. TSE nº

23.677/2021, art. 29, § 3º

— Pág. orig. 1242 —

20.4.4 Convocação de novas eleições e anulação de votos

Nas eleições majoritárias, confor »e sc; cunstâncias, a anulação de votos poderá imp! .~. 1 alização de novas eleições. Isso poderá ocorrer er du. + situações.

Na primeira delas

»© eleições deverão ser convocadas se forem a. 'Ua os definitivamente os votos dados à chapa primeira colocada no pleito (CE, art. 224, § 3º; Res. TSE nº 23.677/2021, art. 30, I). Aqui, a realização de novas eleições independe do número de votos anulados.

Por exemplo: suponha que em município com menos de

200 mil eleitores (e, pois, com eleição em um só turno) houve várias chapas concorrendo e, em razão da dispersão de votos, a primeira colocada obteve apenas 30% dos votos considerados válidos; vindo esses a ser anulados em

caráter definitivo, novas eleições deverão ser convocadas.

Não assume, portanto, a chapa que ficou em segundo lugar.

Na segunda situação, novas eleições deverão ser convocadas se forem anulados mais de 50% dos votos considerados válidos conferidos a chapas concorrentes que não alcançaram o primeiro lugar (CE, art. 224, caput; Res. TSE nº 23.677/2021, art. 30, II). No mesmo exemplo anterior, suponha que a chapa segunda colocada no pleito obteve 28% dos votos, e a terceira colocada conseguiu 25% dos votos; como a soma dos votos dessas duas chapas resulta em 53% dos votos considerados válidos, se forem anulados em caráter definitivo, novas eleições deverão ser convocadas. Portanto, não prevalecerá a vitória da chapa que logrou o primeiro lugar.

Vale ressaltar que, embora impugnada judicialmente (e, portanto, encontrar-se sub judice), se a chapa concorrer com o requerimento de registro: i) deferido, os votos que

receber são considerados válidos; ii) indeferido, os votos

que receber são considerados válidos sub judice. Nos dois

— Pág. orig. 1243 —

cas: s votos entram na contagem, sendo “con: .devaa,

no cálculo dos percentuais obtidos por cada c nc. ---nte ao pleito majoritário” (Res. TSE nº 23.677/2021, arts. 18, § 2º, e 26, caput). Apenas são exclu’ .u. do cálculo “os

votos em branco e os nulos decor” m s d* manifestação

apolítica, de erro ao votar” ns 11 los (Res. TSE nº 23.677/2021, art. 26, § 1º).

— Pág. orig. 1244 —

ILÍCITOS ELEITORAIS E RESPONSABILIDADE ELEITORAL

ILÍCITO ELEITORAL

21.1.1 Configuração do ilícito eleitoral

O ilícito constitui uma categoria geral do Direito. Trata-se de estrutura ou modelo abstrato cuja racionalidade pode ser levada a qualquer disciplina jurídica. Assim, tem-se o ilícito civil, o penal, o tributário, o administrativo, o eleitoral etc.

Compreende-se por ilícito a ação humana caracterizada por não se harmonizar com o Direito, ferindo-o. Os efeitos jurídicos dele resultantes não são necessariamente queridos nem buscados por quem o pratica ou com ele se beneficia, mas sujeitam-se à repulsa legal

veiculada na sanção,

Note-se que uma ação não é considerada ilícita simplesmente por transgredir o ordenamento legal, em sua dimensão lógico-formal, mas essencialmente por

ferir um bem ou interesse juridicamente reconhecidos e

protegidos. De modo que o ilícito não somente atenta

— Pág. orig. 1245 —

contra o Direito, como sistema formal de ne.m-s «>

conduta, mas ataca, sobretudo, os valor

s em qu. ne, O Direito, encontra-se arrimado.

Essa perspectiva concreta, materiz' uv. substancial, é mais consentânea com o nosso is
»m? jurídico, que é democrático e tem a etic "na, 1 dignidade e a solidariedade como alguns °
« sous "undamentos (CF, arts. 1º IT e3%1]).

A partir do modelo era, pode-se dizer que o ilícito eleitoral apresenta uma estrutura com os seguintes elementos constitutivos: (a) ação/evento/conduta; (b) resultado; (c) relação causal ou imputacional; (d) ilicitude ou antijuridicidade.

A ação evento ou conduta não expressa necessariamente um comportamento único e individualizado, podendo simbolizar a síntese de um complexo de atos ou eventos, os quais podem encerrar

diversas ações ou omissões,

O resultado do ilícito não é necessariamente natural

ão na realidade

ou material (ou seja, uma modifica

exterior perceptível pelos sentidos), podendo ser apenas ideal, jurídico ou normativo - consistindo em alteração no mundo imaterial, perceptível por processos lógicos ou intelectuais; mas ele sempre implica ferimento a bem ou interesse protegido pelo regime jurídico eleitoral. Deveras, no Direito Eleitoral, o resultado malferir bens e interesses político-coletivos da maior importância, difusos (no sentido de que diz respeito a todos indistintamente), preciosos ao adequado funcionamento das instituições e do regime democrático e à normalidade da vida político- social, tais como a integridade do processo eleitoral, a legitimidade para o exercício do poder político, a veraz representatividade, a sinceridade dos votos, a confiança

nos sistemas eleitoral e de votação. Desnecessário dizer

que, além de serem ideais, esses bens não são apreciáveis

economicamente.

— Pág. orig. 1246 —

A ilicitude ou antijuridicidade do fato diz resp: .co 1s. >

não conformação ao sistema jurídico, que o 1ºsv V.a e repudia.

Por fim, tem-se o nexo causal, uu "dido como o liame existente entre a ação ou. «ent, considerado e o resultado lesivo ao bem c 'n> sse juridicamente tutelado. Embora se fale em re'aç. > causal", tal vínculo é ideal ou lógico-jurídico n. 7 uaterial ou físico. Cuida se mais propriamente a. rel: ação imputacional, em que um resultado é atribuído ou inputado a alguém, que por ele será responsabilizado no âmbito do ordenamento eleitoral,

sofrendo, em consequência, uma sanção jurídica.

21.1.2 Sanco por ilícito eleitoral e proporcionalidade

A sanção é a consequência lógico-jurídica do ilícito. Em sua aplicação, há mister observar-se o princípio

da proporcionalidade. Por ess

toda sanção deve ser

condizente com a gravidade da conduta e com a magnitude do resultado ou da lesão provocada no bem juridicamente protegido. Para ser justa, a resposta sancionatória deve ser ponderada em função da amplitude da lesão perpetrada ao bem jurídico. De maneira que um resultado pouco expressivo ou de baixa lesividade não pode ensejar a aplicação de sanção demasiado severa que, por isso mesmo, se torna desarrazoada e injusta. Jamais se pode olvidar que a justiça se encontra na base da civilização e do Direito; nas palavras do jusfilósofo John Rawls (2002, p. 3-4), ela é "a primeira virtude das instituições sociais [...] leis e instituições, por mais eficientes e bem organizadas que sejam, devem ser reformadas ou abolidas se são injustas".

A proporcionalidade opera concretamente na fixação da sanção, seja na dimensão qualitativa, seja na quantitativa. Assim, em determinados casos, em vez de se cassar o registro ou o diploma, bem se pode optar pela aplicação

de multa - se essa solução for possível juridicamente

— Pág. orig. 1247 —

E mesmo na aplicação da sanção pecurn urina que se observar a moderação. Afinal, a ju. 4 princípio supremo de qualquer ordenamen.> iurídico, e no constitucionalismo brasileiro Jv. "titui objetivo

fundamental inscrito no art. 3º,1,@ L 'Mr or.

A respeito, a Corte Super' - ,* ssentou: Com base na compreensão a rest va legal proporcional, nem toda conduta ved- * > « 1".n todo abuso do poder político acarretam a au má ica cassação de registro ou de diploma, competindo à Justiça Eleitoral exercer um juízo de proporcionalidade entre a conduta praticada e a sanção a ser imposta. [...]” (TSE - RESpe nº

33.645/SC — DJe, t. 73, 17-4-2015, p. 45-46).

21.1.3 Espécies de ilícitos eleitorais

Como categoria superior, o ilícito eleitoral possui diversas espécies. Essas são previstas no microssistema jurídico-eleitoral, podendo ser agrupadas sob aquela categoria.

Na sequência, serão expostas as principais espécies de ilícitos eleitorais, a saber: (i) abuso de poder; (ii) fraude;

(iii) corrupção; (iv) captação ou gasto ilícito de recursos

em campanha eleitoral; (v) captação ilícita de sufrágio; (vi) condutas vedadas a agentes públicos.

Frise-se existirem outras espécies de ilícitos eleitorais, tais como as atinentes à propaganda eleitoral ilícita (LE, art. 36, § 3º) e doação a campanha eleitoral acima do limite legalmente permitido (LE, art. 23, § 3º), que, porém, são

expostas alhures.

21.2 ABUSO DE PODER

21.2.1 Introdução

Preocupou-se o Legislador com os efeitos deletérios que a influência e o uso abusivo de poder podem exercer

— Pág. orig. 1248 —

no processo eleitoral. Daí a criação de um or'un.>

próprio de normas com o fito de proteger “a nº -m. 'i .ade

e legitimidade das eleições”, notadamente ‘ ontra a influência do poder econômico ou o .v. o do exercício de função, cargo ou emprego na aí m. vist’ cdo direta ou indireta” (CF, art. 14, § 92).

Nesse sentido, dispõe o ar*. .%7, caput, do Código Eleitoral: “A interferênc’ 40 o er econômico e o desvio ou abuso do poder de au rric ide, em desfavor da liberdade do voto, serão coibidos e punidos”. O processo eleitoral e as eleições assim viciadas são anuláveis, conforme proclama o art. 222 do mesmo Código.

Por sua vez, o caput do art. 19 da LC nº 64/1990 determina que se apurem as “transgressões pertinentes à origem de valores pecuniários, abuso do poder econômico

ou político, em detrimento da liberdade de voto”. Essa

disposição é complementada pelo art. 22 da mesma lei,

que dispõe:

“Art. 22 Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao

Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e

e circunstâncias

indicando provas, indicando e pedindo

abertura de investigação judicial para apurar uso

indevido, desvio ou abuso do poder econômico

ou do poder de autoridade, ou utilização indevida

de veículos ou meios de comunicação social, em

benefício de candidato ou de partido político,

obedecido o seguinte rito: [XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se

realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição

— Pág. orig. 1249 —

em que se verificou, além da cassação do respectivo diploma do candidato diretamente pelo Tribunal. “ja. » pela

interferência do poder econômico ou pelo desvio

ou abuso do poder de autoridade ou dos meios

de comunicação, determinam ~ à.

ao Ministério Público Eleitoral. “4., será instauração de processo disciplinar, se “um caso, e de ação penal, ordenando que sejam tomadas outras providências que a

espécie comportar;” \. edição da LC nº 135, de 2010).

21.2.2 O que é abuso de poder?

A expressão “abuso de poder” possui significado bastante amplo. O conceito desse instituto é vago, fluido ou indeterminado, o que o permite adaptar-se a inúmeras situações concretas.

O substantivo abuso (do latim abusu: ab usu) diz

respeito a mau uso, uso errado, desbordamento do uso,

ultrapassagem dos limites do uso normal, exorbitância;

excesso

o, uso inadequado ou nocivo. Haverá abuso sempre que, em um contexto amplo, o poder - não importa sua origem ou natureza - for manejado com vistas a concretização de ações ilícitas, irrazodveis, anormais ou mesmo injustificáveis diante das circunstâncias que se apresentarem e, sobretudo, ante os princípios e valores agasalhados no ordenamento jurídico. Por conta do abuso, ultrapassa-se o padrão normal ou esperado de comportamento, realizando-se condutas que não guardam relação lógica com o que, à luz do Direito, normalmente ocorreria ou se esperaria que ocorresse. A análise da razoabilidade do evento e a ponderação de seus

motivos e finalidades oferecem importantes vetores para

sua apreciação e julgamento; razoável, com efeito, é o que

está em consonância com a razão e com os valores em voga. Já o vocábulo poder, em seu sentido comum, expressa

a força bastante, a energia transformadora, a faculdade,

— Pág. orig. 1250 —

a capacidade, a possibilidade, enfim, o domíuie e »

estruturas

controle de situação:

Revela-se o poder na força, na robuste”, u. notencialidade

recursc

ou ne. que

bilitem a realização ou a transformaç. > de algo.

de se realizar algo. Implica a “at a apacidade de transformar uma dada realic 4e cc a faculdade de colocar em movimento nov .s ene. “ias ou procedimentos tendentes a modificar 1 es »¢. de coisas ou uma dada situação.

Na esfera política em que se destacam as relações estabelecidas entre indivíduos e entre grupos, compreende-se o poder como a capacidade de orientar, condicionar ou determinar o comportamento humano. Isso também se dá por meio de influência ou interferência exercida na mente das pessoas, resultando na conformação da maneira como sentem, agem, pensam, percebem e interpretam as coisas e o mundo à sua volta, o que pode ocorrer tanto no plano individual quanto no

coletivo.

No Direito Eleitoral, por abuso de poder compreende-

ão jurídico-

se o mau uso de direito, situação ou posi

social com vistas a se exercer indevida e ilegítima influência em processo eleitoral. Isso ocorre seja em razão do cerceamento de eleitores em sua fundamental liberdade política, seja em razão da manipulação de suas consciências políticas ou indução de suas escolhas em direção a determinado candidato ou partido político.

O abuso de poder é ilícito principalmente porque fere bens e valores fundamentais atinentes à higidez do sistema político-eleitoral democrático, tais como integridade, liberdade, virtude, igualdade, sinceridade, normalidade e legitimidade do processo eleitoral. Esses bens e valores gozam de proteção constitucional, consoante se vê no art. 14, §§ 9º e 10, da Lei Maior. No Estado Democrático de Direito, é de importância capital que a representação popular seja genuína, autêntica e,

sobretudo, originada de procedimento legítimo. Não basta

o mero cumprimento de fórmulas procedimentais, pois

— Pág. orig. 1251 —

a democracia não se resume à realização de -le' exsurgindo a legitimidade do mandato popula: sox * udo do respeito àqueles bens e valores

Para caracterizar o abuso de po <1 é preciso que

ivar e, de conformidade

ocorram ações (ativas ou omis

com o Direito (que, frise-se, nã re ita à lei positiva),

podendo ou não haver de na*tw. mento dos institutos jurídicos envolvidos. Nr 7a. cus vezes, há a realização de ações ilícitas ou ane ma ; com vistas a manipular ou condicionar o voto ou, ainda, influenciar os cidadãos em determinada direção.

O conceito jurídico de abuso de poder é indeterminado, fluido e aberto, por isso ele pode adaptar-se a diversas situações concretas. Assim, somente as peculiaridades do caso concreto é que permitirão ao intérprete afirmar

se este ou aquele evento configura ou não abuso de

poder. De maneira que a sua concretização tanto pode

se dar por ofensa ao processo eleitoral, resultando o

comprometimento de sua integridade, da normalidade

ou legitimidade das eleições, quanto pela subversão da vontade do eleitor, em sua indevassável esfera de liberdade, ou pelo comprometimento da igualdade da disputa,

Tratando-se, portanto, de conceito elástico, flexível, pode ser preenchido por fatos ou situações tão variados quanto os seguintes: (i) uso nocivo e distorcido de meios de comunicação social; (ii) realização maciça de propaganda eleitoral ilícita; (iii) compra de votos; (iv) oferta, promessa ou fornecimento de produtos como

alimentos, medicamentos, materiais ou equipamentos

agrícolas, utensílios de uso pessoal ou doméstico, material de construção; (v) oferta, promessa ou fornecimento de serviços como tratamento de saúde; (vi) contratação de agentes públicos em período vedado; (vii) percepção de

recursos de campanha oriundos de fonte proibida; (viii)

compra de apoio político de adversários no certame

eleitoral; (ix) realização de discursos performativos

— Pág. orig. 1252 —

abusivos, em que há indevida promessa ou ofert: de be. >

ou servi coação moral etc.

Para que ocorra abuso de poder, é nece:

“> que se tenha em mira processo eleitoral fut). 1 que ele ja se encontre em marcha. Ausente qual! ‘1° m: .iz eleitoral no evento considerado, não há com raw 2riza-lo.

Ademais, é necessário qu’. o tb. “o de poder ocorra em ato, e não em potência. ~ m. © .sinou Aristóteles (2002, 1048a), o ato “é o exis. - de algo”, enquanto a potência é algo que não existe na realidade - mas pode vir a existir ou vir a ser realizado. Nesse sentido, não basta que se domine algum tipo de poder, pois isso só por si não é ilícito. O detentor de poder - ou quem tem o seu controle ou dominio - pode exercitá-lo de variadas maneiras, sendo o uso ilícito ou abusivo uma das possibilidades.

A configuração do ilícito requer que haja real e efetivo

exercício do poder, e que tal exercício ocorra de maneira

abusiva. A só detenção ou controle de um poder ou a

mera possibilidade de que haja abuso em seu exercício não constitui ilícito.

No plano dos efeitos, a natureza, a forma, a finalidade e a extensão do abuso praticado podem induzir diferentes respostas sancionatórias do sistema jurídico.

Impende encarecer o quanto o abuso de poder é daninho ao processo eleitoral. O pleito em que se instala resulta corrompido, maculado, pois impede que a vontade genuína do eleitor se manifeste nas urnas. Isso contribui para a formação de representação política inautêntica, mendaz. Daí a necessidade de se dotar o Direito Eleitoral de instrumental adequado para refrear eficazmente o uso abusivo do poder nas eleições, antes e durante o período de campanha. Do contrário, jamais se logrará a autenticidade representativa requerida pelo Estado Democrático de Direito. Assinala Fávila Ribeiro (1993, p. 30) que esse ramo do Direito tem de demonstrar sua eficiência pelos resultados que possa obter na frenação de qualquer abuso,

seja ele proveniente de agentes públicos, seja cometido por

— Pág. orig. 1253 —

instâncias privadas. E adverte: “É propriamente v rod. ,

no exercício expansivo de suas dominações con ‘si, © que precisa ser frenado e contido”.

Importa ainda frisar que um mesm , p. xcesso eleitoral (em sentido amplo) pode abrigo v ria: eleições, nas quais diferentes cargos eleti - a disputados. Por exemplo: as eleições estad’ ais e >aerais compõem um complexo processo no cl: ‘n uisputados os mandatos de Governador, Vice- “ove nador, Senador, Deputado Estadual ou Distrital (no LF) e Deputado Federal. Para ser declarado e gerar as consequências que lhes são próprias, não é necessário que o abuso de poder afete todas as eleições atinentes a determinado processo eleitoral. Basta que apenas uma delas reste maculada. Assim, o ilícito afirmado com relação a eleição de Deputado Estadual nenhuma influência exerce nas demais. O fundamental é que sejam salvaguardadas a legitimidade e a normalidade

de cada qual das diversas eleições, mantendo-se o

equilíbrio das várias campanhas que nelas se apresentem

21.2.3 Poder influência

O termo influência é empregado no art. 14, § 9º, da Constituição Federal.

A rigor, poder e influência não possuem o mesmo significado. Influência apresenta sentido mais sutil e abstrato; designa uma relação entre pessoas (e não entre pessoa e coisa, como pode ocorrer com o poder - ex. fala-se em poder do homem sobre a natureza ou sobre um animal), em que uma delas age de certa maneira por influxo ou inspiração da outra. Poder, por sua vez, expressa a real e efetiva capacidade de transformação de uma realidade ou de realização de algo, e não apenas a inspiração para que algo possa acontecer ou ser realizado.

No Direito Eleitoral, às vezes esses dois termos são empregados como sinônimos, confundindo-se em seus significados. Um bom exemplo disso é encontrado no art.

19 da LC nº 64/90; no mesmo contexto, o caput desse

— Pág. orig. 1254 —

dispositivo emprega o termo “abuso do poder ecc .drxice”, especifica os tipos de abuso de poder que considera enquanto o seu parágrafo único usa o termo “in Tue “.do relevantes para a sua configuração. O microssistema poder econômico”. Consoante aponta Dahl (1-º .p.1),o eleitoral sanciona não o “abuso de poder” em geral, mas as uso indistinto de tais vocábulos també 1« omumentreos espécies ou tipos que especifica. Assim é que:

cientistas polí i) oart 14, § 9º da Constituição fala em: (i.a)

21.2.4 Tipologia le. a} do .buso de poder: “influência de poder econômico”; e (i.b) “abuso

numerus 1a. sw ou numerus do exercício de função, cargo ou emprego na

administração direta ou indireta”. apertus? , ii) o art. 237, caput, do Código Eleitoral fala em:

Dada sua indeterminação e vagueza conceitual, o . ” SS. a (ii.a) “interferência do poder econômico”; e (ii.b)

instituto do abuso de poder é apto a configurar-se a A “ P P 8 “desvio ou abuso do poder de autoridade”.

partir de inúmeras situações concretas, podendo, ainda,

LC nº 64/1990 fala em:

definir situações não conhecidas no presente ou que ainda iti) o art. 19 da es pertinentes a origem de

surgirão no futuro. Nao se trata, portanto, de conceito bem (iii.a) “transgress

delimitado, mas dotado de aptidão para acompanhar a valores pecuniarios”; (iii.b) “abuso do poder

evolução dos tempos e amoldar-se a novos contextos. econômico”; e (iii.c) “abuso de poder politico”.

Sem empregar linguagem harmônica e coerente, o

conjunto normativo que embasa o ilícito em análise

— Pág. orig. 1255 —

iv) o art. 22, caput, da LC nº 64/1990

(iv.a) “uso indevido, desvio ou abuso do , oder econômico”; (iv.b) “uso indevido, asvio ou abuso do poder de autoridad: ;e(. \.c) “utilização indevida de veículos ou. . ic. “= comunicação social”.

v) o art. 22, XIV, 4-> L. nº 64/1990 fala em: (v.a) “interferência ‘7 pc ler econômico”; (v.b) “desvio ou abuso do pode. de autoridade”; e (v.c) “desvio

ou abuso dos meios de comunicação”.

O fato de es écies serem descritas de modo

muito vago e genérico faz com que possam ser aplicadas

a indefinido numero de situações concretas. Essa técnica

enseja melhor proteção ao bem jurídico tutelado, pois permite a adaptação do instituto a novas situações; mas

tem a desvantagem de propiciar ao intérprete um grau

elevado de subjetivismo na definição dos casos concretos.

Ante a existência da referida tipologia legal, cabe perguntar se o rol apresentado é fechado (*numerus clausus*) ou meramente exemplificativo (*numerus apertus*). Em outros termos: seria ilícita uma situação de abuso de poder, ofensiva aos princípios e valores inerentes ao processo eleitoral, mas que não se enquadrasse em alguma das referidas figuras legais?

A doutrina tem criticado a especificação feita pelo legislador, entendendo que tal técnica legislativa restringe a eficácia e o alcance do controle exercido em prol da legitimidade, normalidade e lisura do processo eleitoral. E que o abuso de poder deve ser reprimido em suas inúmeras facetas e formas de manifestação, sendo relevante para sua caracterização apenas o fato de afetar os princípios e valores fundamentais que regem o processo

eleitoral democrático. Importante, então, para a sua caracterização é apenas o fato de haver ferimento ao bem jurídico constitucionalmente protegido.

— Pág. orig. 1256 —

la Ribeiro (1993, r 57. qu>

Nesse diapasão, afirma Favi

“teria ão de es ec. *r

ido mais vantajosa a supre ção dos poderes, simplificando-se com um enu. ° ado que transmitisse generalizada abrangê 1a, mencionando apenas - contra qualquer forma e bu 5 de poder à lisura do processo eleitoral". Pc -u. z, ressalta Alvim (2019, p. 270) que “o cat*.og> . »rmativo se revela, a priori, falho, em especial ~1. 1» ur conceitualmente uma realidade que, a bem dz ‘err ade, tem como característica fundamental o proprio desconhecimento de limites”. E propõe que a deficiência do texto legislativo seja corrigida

pelo intérprete quando de sua aplicação, in verbis:

“Em conclusão, argumentamos que a Constituição da República, quando, sem conceituar o abuso de poder, impõe com franco entusiasmo o seu combatido combate (art. 14, § 9º), acaba por

conferir aos órgãos jurisdicionais de controle um

espaço apto a emprestar uma efetiva proteção a

regularidade eleitoral, mediante o amoldamento do conceito jurídico de poder a situações tão abertas

como as suas amplas possibilidades de manifestação.

E, se falha ao não o fazer de modo suficientemente claro, o problema é somente de leitura fria, sendo adequadamente resolvido pela atividade de

interpretação. [...]” (ALVIM, 2019, p. 273).

Não há duvidar do acerto dessas ponderações, mormente ante a necessidade de se proteger de modo efetivo a integridade e legitimidade do processo eleitoral democrático, bem jurídico constitucionalmente tutelado.

Contudo, há muito se fixou o entendimento que requer para a configuração do ilícito de abuso de poder a correspondência do evento a específica previsão legal. Além dos princípios da legalidade e segurança jurídica, para essa compreensão também contribuiu o fato de

estar em jogo a imposição de restrição ao exercício de

— Pág. orig. 1257 —

direito político fundamental e à soberania pov ul?

sorte que para que o ilícito se configure é prt “ist fue o evento abusivo se subsuma ou esteja relaciona > alguma daquelas figuras “tipificadas” no sist .u. legal. Formas nao previstas de abuso de poder so “e. *e s’ 9 sancionadas se ocorrerem de modo associar às e. récies positivadas. Esse entendimento també 1 ten. por si o fato de as ações eleitorais apenas - ‘ta 27. como fundamento - ou causa de pedir - os fa »s] galmente previstos e a elas vinculados. Nesse sentido, dispõe o art. 6º, caput, da Res. TSE nº 23.735/2024: “A apuração de abuso de poder em ações eleitorais exige a indicação de modalidade prevista em lei, sendo vedada a definição jurisprudencial de outras categorias ilícitas autônomas”.

A seguir, apenas para fins didático-classificatórios, são apresentadas espécies de abuso de poder. As que contam com expressa previsão na legislação foram

consideradas típicas — são elas: abuso de poder econômico,

de autoridade, político, político-econômico e midiático.

o referidas como atípicas, a saber: abuso de poder mediante discurso, religioso e docente.

Nas espécies consideradas atípicas, a configuração do

ito - e a consequente responsabilização jurídica e aplicação de sanção - requer que elas ocorram de maneira associada ou entrelaçada a alguma forma típica. Assim, por exemplo, não há específica conceituação legal de “abuso de poder religioso”, mas este poderá ser reconhecido e sancionado se ocorrer associado ao abuso de poder econômico ou se decorrer de abuso de poder de

autoridade.

21.2.5 Abuso de poder econômico

Trata-se de forma típica de abuso de poder prevista: (i) no art. 14, § 9º da CF (“influência de poder econômico”); (ii) no art. 237, caput, do Código Eleitoral (“interferência 64/1990

do poder econômico”); (iii) no art. 19 da LC r

— Pág. orig. 1258 —

(“abuso do poder econômico”); (iv) no art. 22, up’ t, >

LC nº 64/1990 (“uso indevido, desvio ou abus » a. r der econômico”); (v) no art. 22, XIV, da LC 1.º 34/1990

(“interferência do poder econômico”).

O termo econômico, na express” »« mn a’ álise, tomado em seu significado comum, r st’a’o no léxico, liga- se à ideia de valor patrimo ua! ti aneiro, apreciado no comércio, no mercado. ~f valor pecuniário ou em dinheiro. Refere-se, pu >. à propriedade, à posse ou ao controle de coisas, bens, produtos ou serviços.

Destarte, a expressão abuso de poder econômico deve ser compreendida como a realização de ações (ativas ou omissivas) que consubstanciem mau uso de recurso, estrutura, situação jurídica ou direito patrimoniais em

proveito ou detrimento de candidaturas. A finalidade

do agente é influenciar a formação da vontade política dos cidadãos, condicionando o sentido do voto, e assim

interferir em seus comportamentos quando do exercício

do sufrágio. Por terem o propósito de exercer indevida

influência no processo eleitoral, as referidas ações não são razoáveis nem normais à vista do contexto em que ocorrem, revelando a existência de exorbitância, desbordamento ou excesso no exercício da situação jurídica ou dos respectivos direitos e no emprego de recursos.

Dada sua vagueza e amplitude, o conceito de abuso de poder econômico comporta preenchimento por inúmeros fatos ou situações, ações ou omissões, que, em si mesmos, não são necessariamente ilícitos.

Em geral, baseia-se o abuso no exercício de situação jurídica ou de direito em desconformidade com a função que lhe é reconhecida. Toda situação jurídica ou direito (pessoal ou real) deve ser exercido ou explorado em

consonância com a função jurídico-social que lhe é

própria, o que significa dizer que deve realizar uma função útil à vida em sociedade, ao bem comum - do contrário tal exercício não se justifica nem é revestido de

legitimidade. Por exemplo: a empresa e os empresários

— Pág. orig. 1259 —

articulam os fatores de produção (capital, mac ue ob. ,

insumo, tecnologia) com o fim de realizar “at. i .ade econômica organizada para a produção ou « ° rculação de bens ou de serviços” (CC, art. -o.> e, com isso, obterem lucro; o uso de pessoal, *s. "1t as e recursos de pessoa jurídica em benef ‘1 >». em desfavor de

determinado candidato constituir ação ilícita, podendo caracterizar-se como abuso econômico em razão de seu desvirtuamento. Nesse sentido, assentou a Corte Superior Eleitoral que o abuso do poder econômico resulta do “excesso de aproveitamento da capacidade de geração de riqueza, apto a desequilibrar o pleito eleitoral, em benefício de candidato” (TSE - RO-EI 060390235/ BA - DJe 12-11-2020). A plena possibilidade jurídico-constitucional de empresários apoiarem candidatos e expressarem suas opiniões e pensamentos não pode se confundir com a prática de comportamentos ilícitos

“que, por meio de ostensiva utilização de logomarca,

estrutura e/ou funcionário, culmine por estabelecer nítido

vínculo associativo entre pessoas jurídicas e determinados candidatos” (TSE - REspEI nº 060042708/SC - DJe 26-6-2023).

Uma definição de abuso de poder econômico encontra-

se no projeto de Código Eleitoral em trâmite no Congresso Nacional - PLC nº 112/2021. Nos termos do art. 615, caput, desse projeto: “constitui abuso de poder econômico a utilização desmedida de aporte patrimonial que acarrete vantagem eleitoral indevida [...]”. Não se afigura oportuna essa definição, pois, além de engessar o instituto, pode ensejar perplexidade em situações concretas; por exemplo à luz de tal definição, não constitui abuso de poder econômico a utilização comedida de aporte patrimonial que acarrete vantagem indevida. De lege ferenda, melhor seria que se mantivesse o conceito indeterminado hoje em vigor, pois confere maior liberdade ao intérprete-juiz na apreciação dos casos concretos e permite a acomodação de

inúmeras situações concretas.

— Pág. orig. 1260 —

De qualquer modo, para a configuração do ilícito, é

necessário que a conduta abusiva tenha em vista o processo

eleitoral em curso ou futuro. Normalmente, ocorre

durante o período de campanha, em que também possa

acontecer antes de seu início, no decorrer do período de pré-campanha ou mesmo em sua fase final. Mas é certo que na ausência de uma definição legal, não há como caracterizar o abuso de poder econômico como ilícito eleitoral, já que o conceito, em regra, é disponível.

Por igual, se não se puder valorar economicamente o

evento considerado, obviamente não se poderá falar em

uso abusivo de poder econômico, já que o referido fator.

que faltaria a atuação

Para além da mácula que provoca nas eleições, o abuso de poder econômico invariavelmente tem como corolário a corrupção do político no exercício do mandato assim conquistado. É intuitivo que os financiadores não vertem

seus recursos para a promoção de campanhas eleitorais

apenas por altruísmo ou elevada consciência cívica; antes

o fazem com vistas a conquistar espaço e influência nos centros decisórios do Estado, bem como abrir portas para futuros e lucrativos negócios. A lógica que instala tem matiz capitalista.

A esse respeito, adverte Favila Ribeiro (1993, p. 58) “a interferência do poder econômico traz sempre por resultado a venalização no processo eleitoral, em maior ou

menor escala”. E arremata:

“A proporção que a riqueza invade a disputa eleitoral, cada vez se torna mais avassaladora a influência do dinheiro, espantando os líderes políticos genuínos, que também vão cedendo, ainda que em menor escala, a compromentimentos econômicos que não conseguem de todo escapar, sendo compelidos a se

conspurcarem com métodos corruptos”.

21.2.6 Abuso de poder de autoridade

— Pág. orig. 1261 —

Trata-se de forma típica de abuso de poder. reis. :

(i) no art. 237, caput, do Código Eleitoral (de: i ou abuso do poder de autoridade”); (ii) no art. =... aput, da LC nº 64/1990 (“uso indevido, desvio su buso do poder de autoridade”); (iii) no art. 22, X'V, 1a 7 2 nº 64/1990 (“desvio ou abuso do poder dea' > 'a 'e”).

O termo autoridade tem ciren. na auctoritas romana, que designava o respeito ~ a. ‘9’ imação social detida por alguns cidadãos ou in. ‘tui Ges, pelo que se realizava o controle social e o desempenho de alguns papéis na ordem moral; contrapunha-se à potestas, que significava poder. Assim, desde a antiguidade clássica, autoridade não se confunde com poder.

Atualmente, porém, esse termo comporta diversos significados. Observa Kerneis (2003) que frequentemente autoridade é confundida com o poder conferido para o exercício de uma função; os juristas em geral o

compreendem como o poder de comandar ou ainda

como o órgão investido desse poder, e também como

o valor de certos atos; para politólogos e filósofos, a autoridade é o poder de, sem constrangimento físico, obter certo comportamento das pessoas a ele submetidas;

já para sociólogos e antropólogos, a autoridade supõe o

reconhecimento por um grupo acerca da posição mais elevada do líder.

Acentua Lalande (1999, p. 116) que autoridade designa “superioridade ou ascendência pessoais, em virtude dos quais uma pessoa se faz crer, obedecer, respeitar, se impõe ao juízo, à vontade, ao sentimento de outrem”. Pode-se, pois, dizer que a autoridade goza de um direito de tomar decisões e ordenar comportamentos de outrem.

Max Weber (apud Lakatos e Marconi, 1999, p. 188-189; Dias, 2005, p. 243-244) distingue três tipos de autoridade, de acordo com a sua base de legitimidade, a saber: (i) autoridade burocrática (racional-legal) - é impessoal e baseada em normas aceitas por todos, sendo inerente ao exercício de cargo ou função em que a pessoa se encontra

investida ou em posição formalmente instituída. Exemplo

— Pág. orig. 1262 —

ociais

— é pessoal e baseada em normas crenças, tradições sagradas) tradicionalmente .“*ervadas; não há legislação positiva regulando +» lações, pois a obediência deve-se à tradição e ar > tostv nes. Exemplo: líder eclesiástico como padre 11. or evangélico, rei ou monarca que fundamer .a set voder em um direito divino, poder de chefe tr” +l; “i” autoridade carismática

é pessoal e baseada na: a dades pessoais excepcionais do indivíduo (líder), senuo que a obediência se funda

no carisma. Exemplo: líder revolucionário como Che

Guevara, líder político como Napoleão Bonaparte, líder de movimento social como Martin Luther King.

Tem-se, pois, que é difusa na sociedade a fonte da autoridade, podendo sua origem ser pública, privada, política, familiar, comunitária, ético-moral, social, religiosa, científica, empresarial etc. Por isso, ressalta Abbagnano (2003, p. 98):

“Esse termo [autoridade] é generalíssimo e não se refere somente ao poder político. Além de ‘A. do Estado’ existe a ‘A. dos partidos’ ou a ‘A. da Igreja”, bem como a ‘A. do cientista x’ a quem se atribui, p. ex., o predomínio temporário de certa doutrina Em geral, A. é, portanto, qualquer poder de controle das opiniões e dos comportamentos individuais ou

coletivos, a quem quer que pertença esse poder”.

Por tais motivos, a expressão abuso de poder de

autoridade deve ser compreendida como a realizaç de ações que consubstanciam uso indevido do aludido poder ou ascendência pessoal com a finalidade de manipular indevidamente a formação da vontade política dos cidadãos, interferir indevidamente em seus comportamentos quando do exercício do sufrágio, determinando o sentido de seus votos, em proveito ou

detrimento de candidaturas.

— Pág. orig. 1263 —

Assim, o abuso pressupõe que a atuação da av -or"da >
realizada em desconformidade com o qu ela normalmente se poderia esperar a vista u.>
normas, convenções sociais, tradições e costv ue. Sob as vestes
da ascendência e do status soci~" ¢ ani ados, pa
autoridade a agir como milita" > 1». "ico-partidario em prol de determinada candid: .ura.

Para a caracterização 40 li-co, é necessário que a conduta abusiva tenh. em vista
processo eleitoral em curso ou futuro. Normalmente, ocorre durante o período de campanha,
embora também possa acontecer antes de seu início.

Mas vale ressaltar que, em princípio, o fato de ser autoridade não priva a pessoa da
liberdade fundamental de expressão. Também ela tem o direito de externar publicamente suas
opiniões e posições políticas, inclusive

indicar o partido ou os candidatos que melhor
representam o seu pensamento e visão de mundo.

É bastante amplo o alcance do presente instituto. O caráter genérico e indeterminado de
seu conceito permite que sejam abrangidas não só relações na esfera pública, como também
na privada. Naquela, são abarcadas situações de cunho político e técnico-administrativo. Já na
esfera privada, podem ser abrangidas situações variadas ocorridas em âmbitos diversos como
o religioso, educacional e empresarial.

Em que pese a amplitude do termo autoridade, fixou-se na jurisprudência eleitoral uma
compreensão que o relaciona ao exercício de cargo ou função

o Pública.

na esfera político-estatal ou na Administra

Assim, muitos julgados atribuem significados idênticos às expressões "abuso de poder
de autoridade" e "abuso de

poder político", usando-os como sinônimos. Nesse sentido

"[...] 10. Consoante jurisprudência deste Tribunal

Superior, o abuso do poder político ou de autoridade

insculpido no art. 22, caput, da LC nº 64/90,

— Pág. orig. 1264 —

caracteriza-se quando o agente público, v'.er lo-. >

de sua condição funcional e em manifest. de. "o de finalidade, compromete a igualdade
e a les, imidade da disputa eleitoral em benefí io c» candidatura própria ou de terceiros (ROn
—7..-5/DF, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 27 *.2º 18; RO nº 466997/ PR, Rel. Gilmar Menu

“, D” de 3.10.2016; REspe nº 33230/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 31.3.2016). [...]” (TS. — REspe nº 40898/SC — DJe, t. 150,6-8-2019,p.71-72).

“[...] 2.8 Do exame das provas coligidas, não ficou demonstrada a prática de conduta vedada a agentes públicos, tampouco o abuso de poder político ou de autoridade, inexistentes dados concretos que

comprovem o efetivo uso do aparato público (bens,

servidores e serviços) em prol das candidaturas

[...]” (TSE - AgRg-RO nº 519339/MG - DJe 2-8-2018).

“[...] 16. A legislação eleitoral, com a finalidade de proteger a normalidade e a legitimidade das eleições, veda o abuso do poder político ou de autoridade, respondendo por eles, nos termos do inciso XIV do art. 22 da LC 64/90, tanto os responsáveis pela prática dos atos abusivos quanto os candidatos que venham a obter vantagens indevidas. [...]” (TSE - RO

nº171821/PB-DJe, t. 126, 28-6-2018, p. 29-32).

Não obstante, é certo que o to eleitoral consubstanciado no abuso de poder de autoridade incide em outras dimensões da vida social, não se restringindo ao âmbito público-estatal, devendo, pois, o seu uso ser alargado para tornar mais efetiva a proteção à integridade

e legitimidade do processo eleitoral.

21.2.7 Abuso de poder político

— Pág. orig. 1265 —

Trata-se de forma típica de abuso de poder, pr’ vista: i) no art. 14, § 9º da CF (“abuso do exe

cicio de fu. ca © .rgo ou emprego na administração direta ou indne ~’); (ii) no art. 237, caput, do Código Eleitoral (““es.‘0 ou abuso do poder de autoridade”); (iii) no art 1\$ Ja’ 2 nº 64/1990 (“abuso de poder político”); (iv) +0 1% 22, caput, da LC nº 64/1990 (“uso indevido uervi ou abuso do poder de autoridade”); (v) no art. °° X. 7 “aLCn264/1990 (“desvio ou abuso do poder de av. nric ade”).

Político é vocábulo derivado de polis, que significa cidade, Estado. O poder político, consequentemente, refere-se ao poder estatal, isto é, o titulado e exercido pelo Estado em seus diversos âmbitos. Por deter o monopólio do uso legítimo da força, é esse o supremo poder numa sociedade organizada, ao qual subordinam-se todos os demais. Corporifica-se na figura do Estado, penetrando

no interior da Administração Pública. Pode encontrar-se

concentrado ou descentralizado mediante transferência

de atribuições para órgãos locais, pessoas físicas ou

jurídicas.

O abuso de poder político pode ser considerado uma forma de abuso de poder de autoridade, pois ocorre na esfera público-estatal sendo praticado por autoridade pública. Consubstancia-se no desvirtuamento de ações ou atividades desenvolvidas por agentes públicos no exercício de suas funções. A função pública ou a atividade da Administração estatal é desviada de seu fim jurídico constitucional com vistas a condicionar o sentido do voto e influenciar o comportamento eleitoral de cidadãos.

Dada sua natureza essencialmente abstrata, o Estado fala, ouve, vê e age por intermédio de seus agentes, que por exercerem parcela de poder estatal naturalmente ocupam posições destacadas na comunidade, porquanto suas atividades terminam por beneficiá-la de forma efetiva, direta ou indiretamente.

Ao realizarem seus misteres, os agentes públicos têm
o dever de guardar obediência ao regime jurídico a

— Pág. orig. 1266 —

que se encontram submetidos, bem como ao vº 1.º > “quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem da Adr. im

e princípios constitucionais regente

ção remuneração, por eleição, nomeação

>, designação,

Publica, especialmente os previstos no art. 1.º * da Lei =

contratação ou qualquer outra forma de investidura

Maior, entre os quais avultam: legalidade, impessoalidade, P. ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos

moralidade, publicidade, eficiência e o concurso

a. a : órgãos ou entidades da administração pública direta, pública. A ação administrativa. 1 deve sempre e a .

. DE indireta, ou fundacional”. necessariamente reger-se p” . ense. princípios e pautar-se pelo atendimento do int” «se uico. = ei aa 5 Abrange, portanto, não só servidores públicos efetivos e

O instituto alcança “odr ; os exercentes de funções 4 é AA ' > temporários, como também agentes públicos concursados

estatais nos três poderes do Estado (Executivo, Legislativo 4 ; á . (como magistrados) e detentores de mandato eletivo.

e Judiciário) e em todas as unidades da federação (União, a. : Pa A : ~ É intuitivo que a máquina administrativa não pode ser

Estados, DF e Municípios), que indiscriminadamente são . . . colocada a serviço de candidaturas no processo eleitoral,

denominados agentes públicos. Por esta expressão - ensina " . . . já que isso desvirtuaria completamente a ação estatal,

Bandeira de Mello (2002, p. 219) - designa-se, genérica : "" : : além de desequilibrar o pleito - ferindo de morte a

e indistintamente, "os sujeitos que servem ao Poder É à isonomia que deve permear as campanhas e imperar

Público como instrumentos expressivos de sua vontade á à SEE ; . Ú entre os candidatos - e fustigar o princípio republicano,

ou ação, ainda quando o façam apenas ocasional ou ã 2g . _ que repudia tratamento privilegiado a pessoas ou classes episodicamente". O art. 73, § 1º, da LE oferece definição a sociais.

clara de agente público, a

m reputando

— Pág. orig. 1267 —

No entanto, lamentavelmente, no Brasil é - ub!

notório que agentes públicos - principalmer. e . *o ites políticos - impunemente abusam do poder , > tico que detém e se valem de suas posicG » ,ara beneficiar candidaturas. Desde sempre he "vi in'snso uso da máquina administrativa estat | nc só para premiar parentes, amigos e correlie' sn'rn >, como também para punir desafetos e oposite >... us: ora são as incessantes (e por vezes inúteis) pr. rag? 1das institucionais (cujo real sentido é, quase sempre, promover o agente político), ora são as obras públicas sempre intensificadas em anos eleitorais e suas monótonas cerimônias de inauguração,

ora são os acordos e as trocas de favores impublicaveis,

mas sempre envolvendo o apoio da Administração Pública, ora é o aparelho do Estado desviado de sua finalidade precípua e posto a serviço de um fim pessoal, ora são as transferências oportunistas de recursos de um a outros

entes federados

Ante sua elasticidade, o conceito de abuso de poder político pode ser preenchido por fatos ou situações tão variados quanto os seguintes: uso, doação ou disponibilização de bens e serviços públicos, desvirtuamento de propaganda institucional, manipulação de programas sociais, contratação ilícita de pessoal ou serviços, ameaça de demissão ou transferência de servidor público, convênios urdidos entre entes federativos estipulando a transferência de

recursos às vésperas do pleito, concessão de perdão e anistia a infratores.

Não só por ação se pode abusar do poder político, como também por omissão.

Ressalte-se que a Lei nº 9.504/97 proibiu aos agentes públicos, servidores ou não, a consecução de certas condutas. Trata-se das chamadas condutas vedadas, previstas nos arts. 73 a 78 daquele diploma, as quais serão

melhor analisadas posteriormente. Pode-se dizer que o

abuso de poder de autoridade e o abuso de poder político

— Pág. orig. 1268 —

são gêneros, dos qual as condutas vedadas co' .sti*ue. espécies.

Uma definição de abuso de poder político > ontra-se no projeto de Código Eleitoral em tr? 11. no Congresso Nacional - PLC nº 112/2021. Ne time, do art. 616, caput, do projeto: “constitui 2º “sc u» poder político a exploração eleitoreira da es'.utur. do Estado, bem como o uso desvirtuado dar -o. ».ências e prerrogativas

inerentes à condição 'e ; sente público que acarrete vantagem eleitoral indeviua [...].” Apesar dessa definição sintetizar o que já se construiu na jurisprudência, não se afigura oportuna. É que, além de engessar o instituto, pode ensejar perplexidade em situações concretas. Por exemplo: à luz de tal definição, não constitui abuso de poder político o uso eleitoreiro e desvirtuado da estrutura do Estado e de competências e prerrogativas inerentes à condição de agente público que não acarrete vantagem eleitoral

indevida. Em verdade, todo e qualquer uso do Estado

ou da Administração Pública em prol de candidatura

deveria gerar a presunção absoluta de “vantagem eleitoral

indevida”, pois fere a igualdade que deve imperar nas disputas eleitorais. De lege ferenda, melhor seria se se mantivesse o conceito indeterminado hoje em vigor, pois confere maior liberdade ao intérprete-juiz na apreciação dos casos concretos e permite o enquadramento de inúmeras situações concretas.

Segundo assentou o TSE: (i) “10. O abuso do poder político, de que trata o art. 22, caput, da LC 64/90, configura-se quando o agente público, valendo-se de sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa e a legitimidade do pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros. Precedentes. [...]” (TSE - RO nº 172365/DF - DjJe, t. 40, 27-2-2018, p. 126/127); (ii) o abuso de poder político é “condenável por afetar a legitimidade e normalidade dos

pleitos e, também, por violar o princípio da isonomia entre

os concorrentes, amplamente assegurado na Constituição

da Republica” (TSE - ARO nº 718/DF — DJ 17-6-2005); (iii)

— Pág. orig. 1269 —

“Caracteriza-se o abuso de poder quando demons’ .ad 9 qv o ato da Administração, aparentemente regula: eb 7 aco à população, teve como objetivo imediato o fav.~ cimento de algum candidato” (TSE - RESpe .- . 5.074/RS - DJ 28-10-2005).

21.2.8 Abuso de pe ev po.itico-

econômi o

De modo geral, os fatos que caracterizam abuso de poder político não se confundem com os que denotam abuso de poder econômico. Em tese, tais ilícitos são independentes entre si, de sorte que um pode ocorrer sem que o outro se apresente.

Mas em numerosos casos as duas figuras andam juntas. Esse fenômeno bem pode ser designado como abuso de

poder “político-econômico”. Aqui, o mau uso de poder político é acompanhado pelo econômico, estando ambos inexoravelmente unidos. Essa modalidade de abuso de poder tem sido reconhecida pela Corte Superior. A ver:

“O abuso de poder político evidenciado em ato que possua expressão econômica pode ser examinado também como abuso de poder econômico” (Res. TSE nº 23.735/2024, art. 62, § 1º).

“[...] 3. O abuso de poder econômico entrelaçado com o abuso de poder político pode ser objeto de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME), porquanto abusa do poder econômico o candidato que despende recursos patrimoniais, públicos ou privados, dos quais detém o controle ou a gestão em contexto revelador de desbordamento ou excesso no emprego desses recursos em seu favorecimento eleitoral. Precedentes: RESpe nº 28.581/MG, de minha relatoria, DJe de 23-9-2008; RESpe nº 28.040/

— Pág. orig. 1270 —

BA, Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 1º-7-2008[”/TSt

AAI nº 11.708/MG - Dje 15-4-2010, p. 18-. 9).

Em Estado historicamente patrimor .au. ‘ae clientelista como o brasileiro, em que o fic neirno é prática corriqueira e a máquina este .’ ,o.ªa abertamente a serviço de interesses pesso ls > c. ndidaturas, em que a elite e o poder econédmic~ »n. rº dependeram de políticos edos recursos do erário , ara nanutenção de dominações e privilégios, não se pode ignorar o consórcio de abusos em apreço.

21.2.9 Abuso de poder midiático

Trata-se de forma típica de abuso de poder, prevista: (i) no art. 22, caput, da LC nº 64/1990 (“utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social”); e (ii) no art. 22, XIV, da LC nº 64/1990 (“desvio ou abuso dos meios de

comunicação”).

A comunicação na contemporânea sociedade informacional e tecnológica é completamente controlada por um conjunto de canais de comunicação denominado mass media, mídia ou meios de comunicação social de massa. O conjunto desses instrumentos compõe o que se denomina indústria cultural, destacando-se entre eles mídias tradicionais, como a televisão, o rádio, o cinema e a imprensa (jornais e revistas), e mídias digitais, que se baseiam na Internet. Quanto a essa última categoria, a Corte Superior Eleitoral já entendeu que os “meios de comunicação social” abrangem as redes sociais (TSE - RO nº 060397598/PR, j. 28-10-2021) e aplicações digitais de mensagens instantâneas, como WhatsApp e Telegram (TSE- AIJEs nº 0601968-80 e 0601771-28, j. 28-10-2021).

A atuação dos mass media é muito ampla, e encontra-se na base da formação da opinião pública, da cosmovisão, juízos e atitudes das pessoas. Com efeito, transmitem significados, informações e conhecimentos. É por eles que a elite e o poder dominante impõem à coletividade

— Pág. orig. 1271 —

seus valores e visões de mundo, estabelecem e ? ua linguagens, consolidam símbolos, papéis e 1. 0a.º, de comportamento, bem como criam necessidau.> medos e angústias.

O poder midiático tem natv ez id.ológica, pois é relacionado ao conhecime “1 ¢ ao domínio das construções simbólicas nae .er2 p. blica.

Dada sua essencialid' "> , xy. a experiência social, o uso desse poder torna ed cisivo em disputas político. eleitorais. Afinal, é nos meios de comunicação de massa

que a grande maioria dos cidadãos busca conhecimentos e informações, concebendo, então, as convicções políticas que serão externas nas urnas.

Não se pode esquecer que esse setor é controlado por empresas privadas e capitalistas, algumas de grande

porte, que perseguem o lucro em suas atividades. Vivem da venda de anúncios, encontrando-se, portanto, na dependência das pessoas e empresas anunciantes. E dependência torna as empresas de comunicação social mais dóceis e suscetíveis à submissão ao domínio da elite

econômica, imitando o seu di.

curso e perfilando os seus interesses.

Por isso, adverte Fávila Ribeiro (1993, p. 45) que os medias merecem “grande preocupação na problemática do abuso, com os desvirtuamentos eleitorais que pode causar, pelos desequilíbrios que acarreta, privilegiando alguns e desdenhando a grande maioria”. Com sobejas razões, ensina Alvim (2018, p. 83-84) que os meios de comunicação “ficam expostos às tentações do abuso”, tendendo a defender, proteger ou perfilar interesses de pessoas, entidades, corporações ou segmentos anunciantes; propendem a descumprir os seus objetivos primários ao usar “da força de que dispõem para agendar a audiência, selecionar pautas, imprimindo ou

retirando ênfase às notícias ou continuidade às denúncias

e investigações, enfim, matizando acontecimentos com o fito de promover interesses setorizados, em flagrante

prejuízo ao sistema político em que se inserem”. Para

— Pág. orig. 1272 —

além do controle da agenda, a manipulação * ud’4ti +

também se faz por meios simbólicos, pela « lo. ão

das consciências, interpretações tortas, di. > ções da realidade e construções enviesadas d » tido na esfera pública. A violência simbólica e. .etr da sequer é percebida pelos destinatários, y ‘= 1’ > se passa como se fosse verdadeiro convencer «nto; onteúdos distorcidos, tendenciosos, são veicu!! "ns 5710 se fossem informação de interesse público.

O abuso do poder miaiatico pode ser compreendido como o desvirtuamento de ações desenvolvidas nos

instrumentos de comunicação social, que, desviando-se

de suas funções precípuas, passam a atuar ostensiva

o da vontade

ou veladamente para influenciar a formaç política dos cidadãos, interferir em seus comportamentos quando do exercício do sufrágio e, pois, determinar o sentido de seus votos em proveito ou detrimento de

candidaturas ou partidos políticos

Note-se que para afirmação do abuso urge verificar se o evento considerado não se trata de exercício regular e legítimo dos direitos constitucionais de expressão,

comunicação e informação.

É que a Constituição Federal confere especial proteção às liberdades de expressão e informação em seu art. 5º, IV, IX, e XIV. No âmbito da comunicação social, o art. 220 daquela

norma dispõe que “A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”; veda, ainda, ao legislador aprovar lei que contenha

“dispositivo que possa constituir embaraço à plena

liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social” (§ 1º), e “toda e qualquer censura

de natureza política, ideológica e artística” (§ 2º).

Com efeito, a livre circulação de ideias, pensamentos, opiniões e críticas promovida pela liberdade de expressão e

comunicação é essencial para a configuração de um espaço

— Pág. orig. 1273 —

público de debate, e, portanto, para o fortalecer .er*o . +

democracia e do Estado Democrático. Sem isso a\ r .ade

sobre os candidatos e partidos políticos pode 1.º > vir à luz, prejudicam-se o diálogo e a discussão vu. 'icos, refreiam- se as críticas e os pensamentos di erg' ates, tolhem- se as manifestações de incor .~n's 10 e insatisfação, apagam-se, enfim, as voz”. de ,~upos minoritários e dissonantes do pensam 'o nº, oritário. De outro lado, é direito dos cidadãos “ec: »er todas as informações positivas ou negativas - acerca dos candidatos, de sorte que possam formular juízo seguro a respeito deles, das ideias, dos projetos e do programa que representam. O fato do candidato ser figura pública, os direitos atinentes à privacidade, segredo e intimidade sofrem acentuada atenuação.

Entende a jurisprudência que o abuso só se configura se houver “desequilíbrio de forças decorrente da exposição massiva de um candidato nos meios de

comunicação em detrimento de outros, de modo apto a

comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito”,

podendo tal desequilíbrio ser causado por “exp

exce (desfavorecimento)” (TSE - RESpe nº 97229/MG - DJe 26-8-2019).

Daí a exigência de gravidade do fato para que o ilícito

iva de caráter positivo (favorecimento) ou negativo

seja caraterizado.

Na avaliação da gravidade do fato, para além do teor do conteúdo divulgado, devem-se ainda considerar outros aspectos circunstanciais, tais como: (i) a natureza do veículo de mídia; (ii) a quantidade ou o número de edições veiculadas; (iii) a tiragem de cada edição; (iv) se

a distribuição do periódico é gratuita ou onerosa; (v) o

alcance do veículo; (vi) a duração da comunicação, ou seja, se ocorreu durante longo ou curto período de tempo; (vii)

a efetiva repercussão perante o eleitorado; (viii) a relação

entre o benefício da conduta e os responsáveis pelo

meio de comunicação; (ix) a significância da diferença de

votos entre os candidatos considerados (TSE - REspe nº

— Pág. orig. 1274 —

31624/SP — j. 29-11-2022; TSE - REspe nº 3166f 5sP-L >? 21-10-2015; TSE - REspe nº 41395/SP- DJe 27-6 20.9 SE — ABR-AREspEI nº 060097688/SP-DJe 19-11-~. 1)

Os diversos canais midiáticos e ap]’_a, “es digitais não

recebem o mesmo tratamento ne’ > tm “« mesmo peso, pois a alguns é atribuída maic “eh v. ncia que a outros. Assim, por exemplo - ao “sntra. > do que ocorre com a televisão e o radio *m. 2 e que a mídia impressa (jornais, revistas) poss. “pc icionar-se favoravelmente a determinada candidatura sem que isso caracterize de per si uso indevido dos meios de comunicação social” (TSE

AgRg-RO nº 250310/PA - Dje 27-3-2019, p. 58). Nesse caso, o ilícito só se caracteriza se houver excessos, estes “devendo ser punidos pela Justiça Eleitoral” (TSE - AgRg-REspe nº 29105/RJ - Dje 3-8-2018; TSE - AgRg- RO nº 75825/SP - Dje 13-9-2017, p. 31-32). Sendo, porém, reconhecida a gravidade do fato, impõe-se a

responsabilização jurídica:

“1. A Corte regional assentou que, diante das provas robustas existentes nos autos, a veiculação de matérias em mídia impressa, favorecendo um dos candidatos em detrimento dos demais, extrapolou os limites da liberdade de expressão e configurou abuso dos meios de comunicação social. A revisão de tal entendimento demandaria nova incursão no acervo probatório dos autos, providência vedada nos termos da Súmula nº 24 do TSE. [...]” (TSE - AI nº 64867/MG ~ DJe, t. 183, 20-9-2019, p. 60-61).

21.2.10 Abuso de poder na Internet, meios digitais e redes sociais

É crescente o numero de brasileiros que usam a web,

Internet e plataformas digitais. Segundo a pesquisa anual

TIC Domicilios (http://data.cetic.br/cetic/explore?idPesquisa=TIC_DOM&idUnidadeAnalise=Usuarios&ano

— Pág. orig. 1275 —

=2018 - Acesso em 16-11-2019), cerca de set .nt“ p. m

cento (70%) da população teve acesso à Internet em 2018, prevalecendo o aparelho celular como principal meio para conexão.

A Internet e as plataformas digitais são os mais importantes e eficientes meios de comunicação social da atualidade. Formam uma grande rede de comunicação, a qual resulta bastante mais com a interação que se estabelece com os tradicionais meios de comunicação como a televisão, o rádio e a imprensa escrita.

As comunicações travadas no ambiente virtual se dão de forma horizontal: os conteúdos são gerados pelos usuários do sistema, que, ao construir fatos e notícias, se tornam editorialistas de seus próprios interesses, de suas próprias verdades e visões de mundo. Diversos sentidos podem ser arquitetados a partir da interação e das inúmeras mensagens compartilhadas

por uma multidão heterogênea de indivíduos. A

comunicação é difusa, ocorrendo instantaneamente entre

milhares de pessoas. Prevalece a autonomia (relativa)

dos sujeitos comunicantes, aos quais é dado produzir e gerir livremente seus próprios conteúdos e mensagens,

distribuindo-os no ciberespaço. O consenso aí é alcançado

por cliques, likes e compartilhamentos. Ademais, a web propicia uma efetiva interação entre os comunicantes, que deixam de ser passivos diante da informação e, ainda que com alguma dificuldade, passam a ter atitude mais ativa. Com isso, novas personagens ganham vez e voz, introduzindo no debate público pensamentos e realidades antes relegados ao desprezo ou ao esquecimento, pois era restrito e difícil o acesso aos instrumentos tradicionais de comunicação.

Não obstante, é ilusão acreditar que a Internet seja um espaço democrático. Se é certo que muitos são os usos que nela se pode fazer, não menos certo é o fato de que nem todos os seus recursos e possibilidades são acessíveis a todas as pessoas. Por outro lado, o domínio da tecnologia

e o controle das redes comunicacionais encontram-se com

— Pág. orig. 1276 —

pouquíssimos grupos empresariais, sendo os principais »

Google para a Internet e o Facebook para a rede 2s <>. Nesse sentido, ressalta Castells (2015, p. 30) que medida que a Internet se expandia “para se tornar a principal meio de comunicação da era digital, as grandes corporações passaram a dominar o seu negócio, e as companhias de comunicação globais moldam as plataformas móveis de comunicação”.

Não se pode deixar de as instâncias do poder — notadamente o político e o econômico — podem se valer desse formidável poderio em benefício de candidaturas, para, e.g., manipular o debate público, influenciar concepções dos cidadãos e o sentido de suas escolhas

eleitorais. Plataformas digitais e redes sociais podem ser exploradas de má-fé, notadamente por pessoas interessadas em degradar o processo democrático. Por trás de operações aparentemente normais, podem se esconder organizações bem estruturadas que usam

algoritmos e técnicas orientadas para a disseminação de

desinformações, de fake news, de discursos mentirosos, de violência, preconceito ou ódio, que busque produzir resultado desvirtuador da integridade das eleições, da veraz representatividade e da sinceridade do voto. Isso, aliás, já ocorreu em plataformas como Facebook, Google e

Twitter. Conforme expõem Cruz et al. (2018, p. 33):

“O exemplo das eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos não deve ser subestimado. No dia 15 de fevereiro de 2018, o Federal Bureau of Investigation (FBI) denunciou treze indivíduos russos e três organizações russas por uma gigantesca operação montada para influenciar este pleito. A diversidade e a dimensão das ferramentas utilizadas ilustram um arsenal de técnicas que podem ser colocadas

em prática para confundir eleitores ou influenciar

o resultado de uma eleição. [O uso de poder

econômico e político ou o acesso a meios de

— Pág. orig. 1277 —

comunicação podem abrir espaço para sigr sc

operações tecnológicas que podem de. 2qu

orar o pleito e ser enquadradas como av. 30. Tais operações podem aparecer como :onc
1tas isoladas e

descoordenadas de usuários « . *1..1_vs, escondendo

uma organização para 60. "e.

o e disseminação para produzir um ~-su'tado deformador da normalidade e à. inte idade
da disputa eleitoral. Ainda, abusos poder. decorrer do acesso indevido a

bancos de dados pessoais relevantes para campanhas

direcionarem propagandas a eleitores. [

É preciso se garantir a integridade, a normalidade e a legitimidade do pleito eleitoral, sendo mister combater a manipulação do debate público, a disseminação de discursos antidemocráticos que visam desacreditar o sistema eleitoral (notadamente os métodos legais de

votação e apuração dos votos), os discursos de violência,

preconceito, discriminação e ódio, a difusão de notícias falsas (fake news), de páginas e perfis espúrios. Isso para que as eleições sejam realmente democráticas, legítimas e sinceras.

A Lei Eleitoral não traz definição específica de abuso de poder na Internet, plataformas digitais e redes sociais. Embora os arts. 57-A até 57-I da LE tragam algumas regras sobre a Internet nas eleições, notadamente no âmbito da propaganda eleitoral, nenhum deles contém a referida definição.

Assim, à míngua de específica previsão legal, para caracterizar-se como ilícito é preciso que a situação considerada se encontre associada a um dos tipos de abuso de poder assinalados, ou seja, econômico, político, de autoridade ou midiático. O suporte econômico requerido para que as ações abusivas na web sejam realizadas com eficiência permite fundamentar o ilícito no abuso

de poder econômico. Ademais, conforme constata Alvim
(2019, p. 338): “a subsunção das variadas estratégias de

— Pág. orig. 1278 —

manipulação informativa no seio da rede à hipótese de abuso de poder econômico. >

indevido dos meios de comunicação social é tecnicamente + - nte

tranquila”. Há julgados do Tribunal Superior. . »mpreendendo sociais (TSE RO nº 060397598/PR, j. 28-10-2021). aplicações digitais de mensagens instantâneas como WhatsApp e Telegram (TSE-AIJE nº 0601968 “NO e ‘6% 1771-28, j. 28-10-2021). E nesse mesmo sentido ‘isp ea Res. TSE nº 23.735/2024,

como “meios de comunicação social” “. ref »

a ver:

“O uso de

s digitais de mensagens instantâneas visando promover disparos em massa, com desinformação, falsidade, inverdade ou montagem, em prejuízo de adversária(o) ou em benefício de candidata(o) configura abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação

social.” (Res. TSE nº 23.735/2024, art. 6º, § 3º).

“A utilização da internet, inclusive serviços de

messengeria, para difundir informações falsas ou

descontextualizadas em prejuízo de adversária(o)

ou em benefício de candidata(o), ou a respeito

do sistema eletrônico de votação e da Just:

Eleitoral, pode configurar uso indevido dos meios de comunicação e, pelas circunstâncias do caso, também abuso dos poderes político e

econômico.” (Res. TSE nº 23.735/2024, art. 62, § 4º).

De qualquer sorte, para a configuração do ilícito é

preciso verificar se o evento considerado não se trata de exercício dos direitos constitucionais de expressão, comunicação e informação, que gozam de proteção constitucional (CF, art. 5º, IV, IX, e XIV, art. 220). Mas vale salientar que essa proteção é conferida apenas ao exercício

regular e legítimo dos referidos direitos, não incidindo

na hipótese de exercício abusivo, o qual é caracterizado

— Pág. orig. 1279 —

como ilícito. Havendo ilícito, não se pode falar de exercício regular de direito.

Ademais, para a afirmação do ilícito, faz-se relevante ponderar a gravidade dos fatos examinados e a aptidão deles para ferir a integridade e a liberdade do processo eleitoral. Assim, há que se avaliar o tipo de estrutura ou plataforma utilizada, pois alguns aplicativos de mensagens - como o WhatsApp - o Telegram - permitem apenas a troca de mensagens (que pode conter texto escrito, som e imagem) entre usuários ou grupos com número limitado de participantes. A respeito, entendeu a

Corte Superior:

2. Ferramentas como o WhatsApp e

assemelhadas (Telegram, Viber, Hangouts, Skype, Chaton, Line, Wechat, Groupme) podem apresentar feições diversas, a saber, de cunho privado ou público, ao viabilizarem a interação individual ou

por meio de conversas em grupos e até por

videoconferências. 3. Diante dos desafios impostos por essa nova sociedade informacional, o julgador

deverá aferir se houve, em cada caso, um legítimo

direito de expressão e comunicação ou se, por

outro lado, a informação foi veiculada com intuito

de interferir no comportamento do eleitorado, se teve a aptidão para levar ao “conhecimento público” o resultado da pesquisa eleitoral e, dessa forma, interferir ou desvirtuar a legitimidade e o equilíbrio do processo eleitoral. Para tanto, poderá basear-se em alguns elementos ou sintomas denunciadores

de que a divulga

o dos dados extrapolou a esfera particular, tais quais: i) uso institucional ou comercial da ferramenta digital; ii) propensão ao alastramento de informações; iii) interesses e número de participantes do grupo; iv) finalidade

e nível de organização e/ou institucionalização da

— Pág. orig. 1280 —

ferramenta; v) características dos partici: an

principalmente, do criador ou respon ivo pelo grupo, pela mídia ou rede social, .na vez

que, a depender do seu gra' de liderança ou

o como formador +” . ão, aumenta

da atuaç

a potencialidade da in“ox > para atingir um

público diversificado, .m ambiente propício à manipulação dos “ter, \cutores. [...]” (TSE - REspe nº

41.492/SE-DJe,t. 15 , 2-10-2018, p. 9-10).

21.2.11 Abuso de poder mediante

discurso: os atos perlocutorios

Foi dito que o ilícito de abuso de poder requer que haja efetivo exercício de poder, sendo mister que ele ocorra em ato. A questão que ora se coloca é a seguinte: pode o abuso de poder se perfazer apenas com atos de fala ou discurso,

ou seria sempre necessário para caracteriza-lo a ocorrência

de ações externas ao discurso, tais como o efetivo uso ou emprego de recursos materiais em prol de candidatura? Sob o aspecto exclusivamente linguístico, desde os estudos desenvolvidos por J. L. Austin reconhece-se que a linguagem, em si mesma, constitui prática social concreta. De modo que o ato da fala ou discurso ostenta uma dimensão performativa, ou seja, denota uma ação ou um modo de se fazer as coisas. A linguagem é constituinte de situações concretas, excedendo, portanto, os lindes do discurso ou indo além dele. Nesse sentido, consoante J. L. Austin (1962, p. 6 e 107), proferir uma fala ou sentença em circunstâncias apropriadas equivale a fazer algo (“to utter the sentence (in, of course, the appropriate circumstances) is not to describe my doing of what I should be said in so uttering to be doing or to state that I am doing it: it is to do

it”). E prossegue:

“Saying something will often, or even normally,

produce certain consequential effects upon the

— Pág. orig. 1281 —

feelings, thoughts, or actions of the audie'

the speaker, or of other persons: and it m. yb .one with the design, intention, or purpose
ot , oducing

them; and we may then say, thin' ing. 'this, that the

speaker has performed an ac. , .) . ,«'raducio livre:

Frequentemente ou msi.1 — ormalmente, dizer

algo produzirá certos “.1to” sobre os sentimentos,

pensamentos ou 1ção ao público, do falante ou

de outras pessoas: « isso pode ser feito de forma

deliberada, com a intenção ou objetivo de produzi-los; e podemos então dizer, pensando
nisso, que o falante

executou um ato [...]).

A tal tipo de ato, o eminente filósofo britânico denomina perlocutionary act, isto é, ato
perlocutório Nesse, o discurso não se limita à mera narração ou descrição de objetos (como
quando se diz: a neve é branca,

chove lá fora); não é algo que possa ser verdadeiro ou

falso. Constitui, antes, a própria ação. Discurso e ação se identificam, se confundem,
tendo como resultado a produção de efeitos concretos. De maneira que pelo ato da fala algo
se transforma ou se realiza.

Discursos bem engendrados podem provocar consequências relevantes no mundo da
vida, causando atos e comportamentos aptos a gerar danos; podem expressar comandos, que
logo são convertidos em ações; podem incutir sentimentos variados na mente dos
interlocutores, ensejar a criação de vínculos psicológicos e emocionais, reforçar crenças e
conceitos morais, incutir certezas e levar pessoas a acreditar em valores, assim como em
cenários, fantasias, utopias e quimeras que não existem senão na imaginação do falante;
podem induzir pessoas a praticar atos em prejuízo de si

mesmas, como a doação de seus bens (ainda que

necessários à própria subsistência) e o extermínio das

próprias vidas ou as de entes queridos. A propaganda

e o marketing constituem bons exemplos, pois em

— Pág. orig. 1282 —

geral veiculam discursos sedutores e intencioy alren > elaborados para despertar em
seus destinata ios ~.tas

emoções e com isso manipulá-los e orientá-los. Há técnicas e estratégias sofisticadas de psicologia desenvolvidas para a manipulação das pessoas. Para lembrar um exemplo histórico que ficou famoso, pense-se no pânico e desespero ocorridos em cidades dos EUA em 1938, quando o rádio CBS (Columbia Broadcasting System) interrompeu sua programação musical para noticiar uma invasão de marcianos que estariam chegando a bordo de naves extraterrestres à cidade de Grover's Mill, no Estado de Nova Jersey; depois

se soube que se tratava da dramatização de peça de

radioteatro baseada no livro de ficção científica A Guerra

dos Mundos, do escritor inglês Herbert George Wells. Outro exemplo que pode ser lembrado é a tragédia ocorrida em 1978, relativa ao suicídio coletivo de cerca de 900 pessoas na Guiana (antiga Guiana Inglesa); os suicídios se

deram mediante ingestão de veneno por determinação do

carismático líder Jim Jones, que com suas preleções exercia

forte controle sobre a

mente de seus seguidores, a ponto de levá-los a ceifar suas próprias vidas. Tais discursos consubstanciam ações intencionalmente orientadas à produção de efeitos nos destinatários.

No campo político-eleitoral, falas ou discursos públicos proferidos por candidato e apoiadores poderiam, só por si, caracterizar abuso de poder?

Uma análise sistemática do sistema jurídico evidencia a existência de situações em que a ação em si mesma já implica a realização de um ilícito. Trata-se dos chamados

delitos de mera atividade ou formais.

Aqui, acentua Figueiredo Dias (2007, p. 306): “o tipo incriminador se preenche através da mera execução de um determinado comportamento”. Como exemplo, cite-se o crime de falso testemunho (CP, art. 342), em que a consumação se perfaz com meros atos de fala consistentes em “fazer afirmação

falsa”, e até mesmo de silêncio na hipótese de se “calar

a verdade”. No âmbito eleitoral também há ilícitos dessa

— Pág. orig. 1283 —

natureza, tais como o crime de corrupção eleitoral (C, art. 299) e a chamada compra de voto (LE, art. 1.º) nos quais a realização do ilícito se dá igualmente “por meros atos de fala consistentes em “oferecer” ou prometer” bem ou vantagem ao eleitor com o fim de obter o voto. Em todos esses casos, os atos de fato ilícitos, sozinhos, encerram em si mesmos a ilicitude, ostentando

a potencialidade de lesar o direito legalmente protegido. Não há dúvida de que oferecer ou prometer publicamente algo implica a intenção de se realizar o que foi dito. A

ameaça, oferta ou promessa enfeixam ações intencionais, e devem ser levadas a sério, a menos que haja motivos para se duvidar da seriedade delas, como ocorreria, por exemplo, em um espetáculo teatral ou quando tiverem caráter jocoso ou forem externadas por mentiroso contumaz. Sendo relevantes, sérias e factíveis, a ameaça, oferta ou promessa de

bens ou vantagens têm potencialidade para macular a

integridade do processo eleitoral em razão do efeito

que produzem na consciência política dos cidadãos e

das a

s daí decorrentes. Configurar-se-ão, então, como

modalidade de abuso de poder. No caso, discurso e

o se equivalem ou se confundem, causando efeitos nas consciências dos eleitores, distorcendo a formação de suas vontades políticas e desvirtuando o processo psicológico de escolha, que deve ser livre e normal. Muitos terão motivos bastantes para sucumbir à ameaça, bem como acreditar na oferta ou promessa intencionalmente lançadas no discurso, com isso sendo impelidos a apoiar ou defender determinadas escolhas, posições ou visões de mundo. A distorção provocada no processo eleitoral é fruto da conformação da consciência político-eleitoral dos cidadãos a partir dos discursos ou falas abusivas, assim se delineando o abuso do poder ostentado pelo interessado. Considerem-se, ainda, as ações discursivas promotoras de desinformações. São discursos desonestos, com conteúdos total ou parcialmente falsos, não validados

ou não confirmados pela realidade nem pela ciência,

— Pág. orig. 1284 —

concebidos deliberadamente para enganar, prej' sicxr ct

manipular pessoas, entidades ou instituição. 1. *t.-se, pois, de forma de comunicação ilícita, pory.> propaga conteúdos e informações falsos criado . ur osamente para causar danos. Conforme ressalta C lt. nar (2022, p. 63), o dano que se pretende infligir ão ~ stitui um fim em si mesmo, mas tem um ob' .civo c« rto que “Pode ser um

intento político, como el? v .a candidato rival, ou um

fim econômico, como a feri dinheiro através dos cliques e da publicidade”. Ademais, pode haver o propósito de prejudicar pessoas ou entidades, provocando-lhes lesões de diversas ordens, como abalo na confiança e reputação que gozam perante outrem, econômicos, pessoais, psicológicos. Para que a disseminação do conteúdo seja mais eficiente e atinja rapidamente um maior número de

pessoas, são empregados estratégias e recursos digitais,

como o uso de plataformas e aplicativos digitais, redes sociais, aplicativos de mensagens, bots (robôs), trolls

(pessoas contratadas para forjar engajamento e simular

popularidade) etc. Conforme registrou Campos Mello (2020, p. 24-25):

“Uma vez “impulsionada, a narrativa é então propagada naturalmente pelas redes orgânicas, que são as pessoas de carne e osso que acreditam naquilo que está sendo veiculado. Os americanos chamam isso de firehosing, derivado de fire hose, mangueira de incêndio - trata-se da disseminação de uma informação, que pode ser mentirosa, em um fluxo constante, repetitivo, rápido e em larga escala. As pessoas são bombardeadas de todos os lados por

uma notícia - s

ites de notícias, grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram - e essa repetição lhes confere a sensação de familiaridade com determinada mensagem. A familiaridade, por sua vez, leva o sujeito a aceitar certos conteúdos como verdadeiros.

Muitas vezes, esse será o primeiro contato que ele terá

— Pág. orig. 1285 —

com determinada notícia - e essa primeira iv .

é muito difícil de desfazer”.

Deveras, dis

curso performativos pr ‘tem provocar

efeitos relevantes e por vez

ra Ss. porquanto as palavras proferidas podem de: .-aie r ações por parte dos interlocutores; quando incer.'as em determinados contextos, legitimam © ,*es, *.duzem ou confirmam crenças, conceitos e ia. Mos as. No âmbito eleitoral, tais discursos podem prejudicar candidatos e partidos políticos, bem como influenciar a formação da vontade política e o comportamento dos eleitores, em evidente prejuízo à integridade, normalidade e legitimidade do processo eleitoral. Mais ainda, a desinformação tem aptidão para lesar o próprio sistema democrático e as instituições eleitorais, minando a confiança neles

depositadas, fato, aliás, que levou o Tribunal Superior

Eleitoral a instituir o Programa Permanente de

Enfrentamento à Desinformação, cujo objetivo é prevenir e

combater a disseminação de notícias falsas (fake news) e a

desinformação sobre o processo eleitoral, principalmente

na

Internet

([https://www.tse.jus.br/comunicacao/](https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Julho/programa-de-enfrentamento-a-;-de-150-parcerias-659181)

[noticias/2022/Julho/programa-de-enfrentamento-a-;-de-150-](https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Julho/programa-de-enfrentamento-a-;-de-150-parcerias-659181)

[parcerias-659181](https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Julho/programa-de-enfrentamento-a-;-de-150-parcerias-659181). Acesso em: 9 jan. 2024).

desinformacao-do-tse-tem-ma

De todo modo, obviamente, não é qualquer fala ou discurso, difundido em qualquer meio e por qualquer candidato ou apoiador, que poderá ser enquadrado no ilícito eleitoral de abuso de poder. Entre outros fatores, tal enquadramento requer que o fato seja relevante e tenha aptidão para influenciar ou distorcer a formação da vontade política dos eleitores em benefício de candidato, e assim corroer a integridade do processo eleitoral, comprometendo sua normalidade e legitimidade.

Além disso, é preciso que o discurso abusivo se encontre associado a um dos tipos de abuso de poder reconhecidos,

ou seja, econômico, político, de autoridade, midiático.

— Pág. orig. 1286 —

21.2.12 Abuso de poder religioso

O sociólogo Emile Durkheim com: .. dia a religião como manifestação coletiva ou f-^o "oci 1, definindo-a como "um sistema unificado de on. a 2 práticas relativas a coisas sagradas, isto é, cr sas 1, 'ervadas e proibidas — crenças e práticas que se~">e1. er. uma única comunidade moral chamada Igre). to os aqueles que aderem a ela" (DURKHEIM, 1995, p. +4).

São antigas e profundas as relações entre sociedade e religião.

No Bras

1, a Constituição Imperial de 1824 engendrou

um Estado Religioso. Nos termos do art. 5º daquele diploma: "A Religião Católica Apostólica Romana continuará a ser a Religião do Império". As demais religiões eram permitidas apenas no âmbito doméstico, "ou particular em casas para isso destinadas, sem forma

alguma exterior do Templo".

Diferentemente, com a Constituição de 1891 o Brasil

passou a ser formalmente um Estado Laico, não adotando

nenhuma religião como oficial e mantendo-se neutro em matéria confessional. Nesse sentido, dispunha o § 7º, art. 72, daquele diploma constitucional: "Nenhum culto ou igreja gozará de subvenção oficial, nem terá relações de dependência ou aliança com o Governo da União ou dos Estados". A laicidade do Estado brasileiro foi mantida nas Constituições posteriores.

Na Constituição em vigor, o art. 19, I, proíbe a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios de "estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná- los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público". Mas é concedida imunidade tributária

aos “templos de qualquer culto”, o que impede a instituição de imposto sobre “o patrimônio, a renda e os serviços”,

— Pág. orig. 1287 —

relacionados com as finalidades essenciais (CF, ar^o 159, v^o, bec, § 42).

O secularismo estatal impõe a separação e. * 2 Estado

e Religião, entre os poderes temporal e, espiritual, entre o profano e o sagrado.

Na esfera individual, o art. 14^o -Liberdade Universal dos Direitos Humanos con^o “gra «liberdade de crença e religião, a qual abrange “a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular”.

Por sua vez, impera a Constituição Federal em seu art. 5^o, VI: “é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e

garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e

a suas liturgias”. No inciso IV daquele mesmo dispositivo,

a Lei Maior também garante ser “livre a manifestação do

pensamento”.

Tal direito humano e fundamental tem em vista a

inexorável necessidade humana de se relacionar com o

divino, o sublime ou o sobrenatural. O culto e a oração traduzem momentos em que essa relação se afirma e reforça, pois nele o encontro com a divindade se apresenta pelo diálogo. É esse um dos momentos capitais de expressão de fé e afirmação religiosa.

Não se trata, portanto, do ambiente nem da ocasião apropriados para promoção de partidos nem de candidaturas. Além do desrespeito às pessoas presentes, o

desvirtuamento do ato religioso em ação político-eleitoral

pode ser ilícito, porque mistura coisas que a Constituição determina sejam mantidas separadas e fere os princípios e valores que informam o processo eleitoral democrático. De modo geral, o denominado abuso de poder religioso liga-se à realização de discursos, prática de atos, cessão de espaços e estruturas relacionados ao culto, à expressão da fé e à relação com o divino, que são corrompidos com

vistas a manipular ou influenciar a formação da vontade

— Pág. orig. 1288 —

política dos fiéis, e interferir em seus comportamentos, quando do exercício do sufrágio.

É preciso, então, distinguir duas situações. 1.º primeira, o abuso ocorre mediante sermões e discursos, misturando-se pregação propriamente religiosa ou proselitismo político-eleitoral. Aqui, o pregador usa-se do conteúdo de sua doutrina e insere em seu sermão palavras e apelos com vistas a levar os fiéis a certas opiniões ou temores, procurando : isso induzir a formação de seus convencimentos, de suas escolhas políticas e, pois, manipular os seus comportamentos eleitorais quando do exercício do sufrágio. Como exemplos, podem ser mencionadas situações em que o voto em determinado

candidato é vinculado a prêmios ou castigos no plano

divino, à salvação da alma do fiel, à realização de

comportamento que corresponda à “vontade de Deus”, em que o candidato é apresentado como pessoa alinhada aos

preceitos religiosos.

Na segunda situação, o abuso pode ocorrer: (i)

pela disponibilização de recursos materiais

em espaços e estruturas físicas. Ex: apresentação ou efetiva participação de candidato em missa, culto ou evento religioso; (ii) pela realização de serviços. Ex.: distribuição de material de propaganda eleitoral em espaço ou ambiente religioso; (iii) pela promoção feita em veículos de comunicação social. Ex.: divulgação por jornal impresso

ou televisão de sermão

ou ainda contendo promoção de candidato. São casos em que há evidente relação com o abuso de poder econômico e dos meios de comunicação social.

Nessas situações, conforme as circunstâncias, podem restar vulnerados os princípios e valores que presidem o processo eleitoral, especialmente a igualdade de chances entre os participantes do certame. O fato é agravado quando o suposto ato religioso é disponibilizado na Internet e redes sociais ou transmitido em veículos de

comunicação social de massa como o rádio e a televisão

— Pág. orig. 1289 —

pois com isso o seu alcance é em muito ampliado. Portanto

atingir número indeterminado de pessoas,

Não se pode ignorar que muitos fiéis são suscetíveis a tais discursos e podem vir a atribuir a opinião e as sugestões do líder religioso, até vê-lo como autoridade em matéria espiritual, como importante referência ético-moral, na conduta e em suas vidas. O alinhamento, portanto, pode-se dar naturalmente em muitos casos.

É preciso, porém, consiuear a autonomia e capacidade de discernimento e crítica dos fiéis que não são autômatos. Apesar da influência, pode não haver alinhamento automático com a opinião do líder em matéria política. E mesmo quando existir alinhamento, esse pode

ser consequência da coincidência de visões de mundo. Afinal, sacerdotes e fiéis vivem no mesmo contexto mundano, experimentam problemas e

dificuldades semelhantes, não devendo surpreender o fato

de terem opiniões coincidentes sobre algumas questões

Ademais, é mister considerar que as liberdades

fundamentais de expressão, manifestação e informação

também beneficiam líderes religiosos - de qualquer

religião ou crença -, que não devem ser impedidos

de exprimir publicamente suas ideias, opiniões políticas e mesmo predileção por candidatos. Essas liberdades são constitucionalmente garantidas, ainda que as manifestações possam exercer algum tipo de influência na formação da consciência política e determinar as opções eleitorais de fiéis. A propósito, a Corte Superior Eleitoral já ressaltou ser “inegável que declarações públicas de apoio ou predileção a determinada candidatura [realizadas por líder religioso] estão resguardadas pela liberdade de manifestação assegurada constitucionalmente”, sendo natural a tendência dos indivíduos a um alinhamento “a candidatos oriundos da fé professada” (TSE - RO nº 537003/MG - DJe 27-9-2018).

O que não se pode tolerar é o desvio de “poder

religioso” manejado de modo intencional para manipular

— Pág. orig. 1290 —

os fiéis e interferir indevidamente no processo eleitoral”,

corrompendo os princípios e valores democráticos que

regem

Existem restrições legais aplicáveis 1 « “ação político-eleitoral de entidades e autoridades locais, tais como as proibições de candidatos e partidos -- receberem doação de

“entidades religiosas” (LE, 2 ..

“Lei de veiculação de propaganda de qualquer natureza em bens de uso comum (LE, art.37).

Todavia, não há na legislação previsão expressa de uma categoria jurídica autônoma denominada “abuso de poder religioso”.

O projeto de Código Eleitoral em trâmite no Congresso Nacional (PLC nº 112/2021) até dispõe sobre essa matéria,

mas apresenta uma definição negativa em seu art. 617,

in verbis: “não configura abuso de poder a emissão, por

autoridade religiosa, de sua preferência eleitoral, nem

a sua participação em atos regulares de campanha,
observadas as restrições previstas nesta Lei”.

Nesse quadro, a configuração do ilícito em exame não
ocorre de forma autônoma, sendo mister que o evento se
relacione a um dos tipos de abuso de poder assinalados, ou seja: econômico, político,
de autoridade, midiático. A respeito, veja-se excerto do seguinte julgado da Corte

Superior:

] 14. A utilização do discurso religioso como elemento propulsor de candidaturas,
infundindo a orientação política adotada por líderes religiosos

personagens centrais carismáticos que exercem fascinação e imprimem confiança em
seus seguidores -, a tutelar a escolha política dos fiéis, induzindo o voto não somente pela
consciência pública, mas, primordialmente, pelo temor reverencial, não se coaduna com a
própria laicidade que informa o Estado Brasileiro. 15. Diante desse

cenário é que se torna imperioso perscrutar em que

— Pág. orig. 1291 —

extensão cidadãos são compelidos = 730n:

determinadas candidaturas a partir da esti 'ule “o de líderes religiosos — os quais, por
vezes, vinc. am essa escolha à própria vontade sobe ana 'e Deus -, em cerceio à liberdade de
escolh: . o ui .cor, de modo a interferir, em larga escala, uº isonomia entre os candidatos no
pleito, .nfriquendo o processo democrático. 16. \ re: erada conclamação aos fiéis durante as
celebracu-s religiosas, por seus líderes, para que suportem determinada campanha, cientes do
seu poder de influência sobre a tomada de decisões de seus seguidores, é conduta que
merece detido exame pela Justiça Eleitoral, considerada a nobre missão de que investida, pela
Carta Magna, quanto ao

resguardo da legitimidade do pleito. [...] 18. Porque

o dos

insofismável o poder de influência e persua

membros de comunidades religiosas - sejam eles

sacerdotes, diáconos, pastores, padres etc. -, a extrapolação dessa ascendência sobre
os fiéis deve ser enquadrada como abuso de autoridade - tipificado nos termos do art. 22, XIV,
da LC nº 64/1990, que yeio a regulamentar o art. 14, § 9º, da CF - e ser sancionada como tal.
19. Nessa quadra, revelam-se passíveis, a princípio, de configuração do abuso de autoridade -
considerada a liderança exercida e a possibilidade de interpretação ampla do conceito - os
atos emanados de expoentes religiosos que subtraíam, do âmbito de incidência da norma,
situações atentatórias aos bens jurídicos tutelados, a saber, a normalidade e a legitimidade
das eleições e a liberdade de voto (art. 19 da LC nº 64/1990). 20 Todavia, sem embargo da

pungente discussão sobre o tema, a se realizar em momento oportuno, a solução da controvérsia que se põe na espécie prescinde desse

— Pág. orig. 1292 —

debate, uma vez incontroversa a utilização, - cav or v

candidatura dos recorrentes, de sofisticad. esi * cura de evento religioso de grande proporção, a. spera do pleito, que contou com shovs e performances artísticas, cujo dispêndio ecor. .. “e. .vi estimado em R\$ 929.980,00 (novecentou x. ‘inte e nove mil e novecentos e oitenta 1. *.s) - valores não declarados em prestação de “ont. ; e integralmente custeados pela Igreja Mundi. Poder de Deus -, cujas circunstâncias indicam a configuração do abuso do poder econômico. [...]” (TSE - RO nº 537003/MG - DJe 27-9-2018).

Mas em outras oportunidades, a Corte Superior

entendeu não caracterizado o presente ilícito em situações

como as seguintes:

discurso de aproximadamente três minutos feito por candidata para cerca de 40 pessoas reunidas em um templo religioso (TSE - REspe nº 8285/GO, j. 18-8-2020);

Discurso em evento privado promovido por confederação religiosa [...] sem aptidão para causar desequilíbrio na disputa ou prejuízo a normalidade e à legitimidade das eleições” (TSE RO nº 0601559/AP - decisão singular do relator

j. 27-8-2020);

veiculação normal de entrevista em programa de rádio local em que é enaltecida a imagem do candidato e explorado o seu vínculo com a religião evangélica, sem, porém, ocorrência

de exposição desproporcional, massiva ou

excessiva (TSE - AgR RO nº 060887106/RJ, j 24-11-2020)

— Pág. orig. 1293 —

21.2.13 Abuso de poder docente

Docente é palavra proveniente do .« 'm docens, que significa ensinar, educar, instrv'r. Rem te, então, a profissionais de educação que "tur. em processos de ensino e aprendizagem. É o profe. “or que ministra aulas e transmite ciências, e--h. ir entos e artes a outras pessoas. Exercendo su * at vidades em todos os níveis escolares, do ensino pré-tscolar até o universitário, em instituições públicas e privadas, o docente é referência fundamental na vida de todos e um dos mais importantes agentes do processo educacional

Atua o docente na esfera do poder ideológico, isto é, do conhecimento, formulação de ideias e conceitos.

Compreende-se por abuso de poder docente o fato de o profissional da educação, em desvio de finalidades de suas funções, empenhar-se no proselitismo político-eleitoral

em proveito ou em detrimento de candidaturas.

ea cri nem de vedar discussões em sala de

aula sobre quaisquer questões, tampouco de impedir professores de externar suas interpretações e visões de mundo, bem como exprimir suas opiniões e críticas a respeito de políticas públicas, candidatos e partidos. Ainda porque a escola é o ambiente próprio e vocacionado para discussões e confrontos de ideias sobre problemas humanos, culturais, filosóficos, econômicos, sociais, políticos, eleitorais etc. Ademais, não se pode olvidar que ao professor é garantida a liberdade de cátedra. Deveras, em seu art. 206, a Constituição eleva a princípio constitucional a “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber” (inc. II) e o “pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas” (inc

Cuida-se, antes, de coibir o abuso da cátedra quando esta

for transformada em instrumento de militância político-

eleitoral, havendo intensa pregação política orientada a

— Pág. orig. 1294 —

intencional manipulação de discentes e captação ue rot, > para este ou aquele candidato que conta co 1c 7, Oi0

pessoal do professor ou da própria instituição “~ ensino a

que se vincula. Isso nada tem com a li” .<.: xde de cátedra, tampouco com a discussão série de ter as filosóficos, econômicos, sociais, político-ele >ra's tc. Como exemplo, cite-se o fato de, em uma esc 1a u, numa rede de escolas, os professores - durar” a. 3º 1as — passarem a fazer proselitismo político e 1. ten: 1 campanha contra ou a favor de determinado candidato.

Não se pode olvidar que, em geral, o estudante encontra- se em uma fase de vida em que sua personalidade e visão de mundo ainda estão em formação, sendo, pois, suscetível de absorver - e seguir - opiniões de pessoas que gozem de seu respeito e afeto e possam lhes parecer superiores,

autoridades, como é o caso de professores.

Ressalte-se que a configuração do ilícito requer que o

evento se enquadre em um dos tipos de abuso de poder

assinalados, ou seja, econômico, político, de autoridade,

mediático.

21.2.14 Gravidade das circunstâncias

O abuso de poder caracteriza-se por macular a integridade do processo eleitoral, a legitimidade do pleito e a sinceridade da vontade popular expressa nas urnas. São

esses os bens jurídico-constitucionais objeto de proteção.

A configuração do ilícito requer que os eventos abusivos sejam graves o bastante para feri-los. Assim, a gravidade das circunstâncias relaciona-se com o grau ou intensidade de lesão perpetrada aos referidos bens jurídicos.

A respeito, o inciso XVI do art. 22 da LC nº 64/90 estabelece que, “para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das

circunstâncias que o caracterizam”.

— Pág. orig. 1295 —

Tem-se buscado definir standards interpreta’ vo” q. > permitam uma melhor compreensão acerca ct) «> eito de “gravidade das circunstâncias”. Nesse a1., 'ssentou o Tribunal Superior que a análise °.»» matéria deve considerar “os aspectos qualite”v.> r lacionados a reprovabilidade da conduta, ec “um ‘tativos, referentes

à sua repercussão no conter .o sp, *irico da eleição.” (Res.

TSE nº 23.735/2024, art 7º , ri grafo unico). Assim,

“[...] a tríade para a apuração do abuso (conduta, reprovabilidade e repercussão) se aperfeiçoa diante de: i) prova de condutas que constituem o núcleo da causa de pedir; ii) elementos objetivos que autorizem estabelecer juízo de valor negativo a seu respeito, de modo a afirmar que as condutas são dotadas de alta reprovabilidade (gravidade qualitativa); iii) elementos objetivos que autorizem

inferir com necessária segurança que essas condutas

foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade quantitativa)” (TSE - REspe nº 060084072/SP - DJe 2-2-2024; TSE — AIJe nº 060081485/DF - DJe 2-8-2023)

vertente

Na aprec;

ão da gravidade em su

“qualitativa”, deve-se avaliar o grau de reprovabilidade das condutas consideradas, podendo-se, então, considerar o conhecimento, a participação e o envolvimento que o candidato beneficiado e integrantes de sua campanha tiveram com o fato abusivo. Com efeito, é altamente reprovável e desvalorizada a conduta de quem participa de um processo eleitoral democrático e atua contra os seus princípios e fundamentos.

Já na vertente “quantitativa” da gravidade, considera- se o dano infligido aos bens jurídicos objeto de proteção legal (a saber: integridade, normalidade e legitimidade

do processo eleitoral), podendo ter utilidade a análise de circunstâncias como as seguintes: o contexto do fato e

— Pág. orig. 1296 —

a repercussão do ilícito: o tamanho do colégio, -lei"or."; a quantidade de pessoas presentes ao evento nq. 'r «do; a quantidade de pessoas atingidas ou beneu.*: das pelo fato; a situação particular em que ce. 1s pessoas se encontram (se mais ou menos v' 'n "Ave s, se mais ou menos suscetíveis de transac! 211 vc voto, se mais ou menos suscetíveis de sofre irfluncia); se tais pessoas vivem em zona urbana~ ru. .l a facilidade de se chegar e acessar os locais de 'ot ;40; a natureza e o tipo de eleição; se houve intensa repercussão do fato nos meios de comunicação social, na Internet e redes sociais; se os veículos em que houve repercussão são relevantes ou influentes na circunscrição do pleito; o resultado das eleições, analisando-se a votação obtida pelo candidato beneficiado com o fato e comparando-a com a dos seus concorrentes.

A aptidão lesiva do ilícito considerado não se encontra necessariamente vinculada ao resultado numérico das

eleições, isto é, à quantia de votos angariados com a

ação abusiva. Liga-se, antes, à consideração de elementos

axiológico-valorativos e à intensidade do ferimento aos princípios e fundamentos do processo democrático de escolha, à confiança que deve inspirar nos cidadãos. Portanto, não é necessária a demonstração do real desequilíbrio do pleito, isto é, que os eleitores efetivamente votaram ou deixaram de votar em determinado candidato em virtude do ilícito suscitado. Mesmo porque o estabelecimento dessa relação causal seria impossível de ser feita tendo em vista o segredo do voto.

Note-se que, conforme o contexto, determinado fato ou certa conduta pode até constituir ilícito altamente reprovável, sem que ostente, porém, gravidade suficiente para configurar abuso de poder. Como exemplo, cite-se a promessa de vantagem a eleitor em troca de seu voto,

conduta que só por si não possui gravidade bastante para

caracterizar abuso de poder impugnável mediante AIJE

ou AIME, embora o evento possa configurar outro ilícito

eleitoral - como captação ilícita de sufrágio prevista no art.

— Pág. orig. 1297 —

41-A da LE, e o crime de corrupção eleitoral previs ora.

299 do Código Eleitoral

21.2.15 Sanção por abuso d : pc ter

As sanções por abuso de poder aplicam tanto ao autor do fato abusivo, que os candidatos que dele se beneficiarem. São previstas no art. 22, XIV, da LC nº 64/1990, consistindo em: (i) inelegibilidade para as eleições a se realizarem 8 (oito) anos subsequentes a eleição em que se verificou; (ii) cassação do registro do candidato; (iii) cassação do diploma do candidato. Ademais,

, tem-se ainda: (iv) a invalidação dos votos, que deixam de produzir efeitos jurídicos. Tudo isso sem prejuízo de responsabilização “disciplinar”, administrativa e penal.

Não se pode esquecer que o art. 1º, I, alíneas d e h, da

LC nº 64/90 também prevê a inelegibilidade absoluta, por

oito anos contados das eleições, dos que tenham contra

sua pessoa demanda julgada procedente pela Justiça

Eleitoral por abuso do poder econômico ou político.

21.3 FRAUDE

A fraude é expressamente referida no art. 14, § 10, da Constituição Federal. O status constitucional que lhe foi atribuído evidencia a grande relevância que conferida a esse ilícito.

Compreende-se por fraude o ato artificioso ou ardiloso, em que há indução a engano, burla ou ocultação da verdade. Implica a frustração do sentido e da finalidade de uma norma jurídica ou conjunto normativo que rege determinado instituto ou situação, materializando-se pelo uso de artimanha, astúcia, artifício ou ardil.

Esse ilícito tem sempre por consequência a distorção das regras e princípios do Direito regentes de determinado instituto ou situação jurídica; induz à ilusão de licitude ou

correção de situações intrinsecamente ilícitas ou ilegais.

— Pág. orig. 1298 —

Aparentemente, age-se em harmonia com o Direito na realidade o efeito vis

do - e, por vezes, al contrário.

Conforme sintetizou a Res. TSE nº 27. 7/2024:

“Art. 8º A fraude lesiva ao processo eleitoral abrange atos que possam iludir, confundir ou ludibriar

o eleitorado ou a”. “te. r processos de votação e

simulações e artifícios empregados com a finalidade de conferir vantagem indevida a partido político, federação, coligação, candidata ou candidato e que possam comprometer a normalidade das eleições e a legitimidade dos mandatos eletivos.

§ 1º Configura fraude à lei, para fins eleitorais, a prática de atos com aparência de legalidade,

mas destinados a frustrar os objetivos de normas

eleitorais cogentes. [...]”.

Ressalta Toffoli (2009, p. 46) que a caracterização da fraude eleitoral “independe de má-fé ou do elemento subjetivo, perfazendo-se no elemento objetivo, que é o desvirtuamento das finalidades do próprio sistema eleitoral”.

A história político-eleitoral brasileira oferece inúmeros exemplos de fraudes, das mais toscas às mais sofisticadas. Na Primeira República, de tão disseminada a fraude era como que institucionalizada, ocorrendo em todas as fases do processo eleitoral - desde o alistamento de eleitores até o reconhecimento dos candidatos eleitos. Conforme enfaticamente denunciou Ruy Barbosa (apud Faoro, 2001, p. 736-737):

..] ja no alistamento se fabrica o eleitorado. Depois, ou lhe simulam a presença, ou lha obstam, na eleição. Quem vota e elege, são as atas, onde se figuram, umas vezes com o requintado apuro

dos estelionatos hábeis, outras com a negligência

— Pág. orig. 1299 —

desasada e bezuntona das rapinagens vu! ars, <>

comícios eleitorais, de que nem notícia ‘ou ~ nos sítios indicados pelos falsários, pelo tea. de cada uma dessas operações eletivas [.] Ja não se precisa

recorrer à corrupção e à vic . rabricam-se as

atas e, até, séries de atas ne 4 is figuram votando não só eleitores que n. ~ conaipareceram, mas ainda a grande massa é °s fa tásticos, dos incognoscíveis, cujos nomes foram, 7 «ra esse fim, fraudulentamente

incluídos no alistamento”.

Ai se descreve a chamada eleição a bico de pena, clássica

modalidade de fraude que traduz as

adultrações feitas em documentos eleitorais pelos agentes encarregados da condução do processo eleitoral. Mas havia outros expedientes, a exemplo: (i) da degola, pela qual a Comissão de Verificação de Poderes do Poder Legislativo não

reconhecia a eleição de adversários políticos, invalidando,

portanto, o respectivo pleito e com isso viabilizando a eleição de aliados do governo; (ii) do voto de cabresto, em que o eleitor era compelido, ameaçado ou pressionado psicologicamente a votar no chefe político local ou em quem este indicasse. Observe-se que o voto era aberto (não secreto, como atualmente) e o eleitor era acompanhado e fiscalizado de

perto para “não votar na pessoa errada”. Casos recentes de voto de cabresto foram noticiados no Rio de Janeiro, em que milícias e traficantes compeliram eleitores a filmar com aparelho celular o momento de confirmação do voto, de modo a comprovar em quem votaram; (iii) do curral eleitoral, expressão que originariamente denominava o local em que eleitores eram mantidos sob vigilância e alimentados, de onde só podiam sair no momento de votar. A expressão “curral eleitoral” ainda é comum nos dias de hoje, denotando um conjunto de pessoas compelidas, ameaçadas ou

pressionadas psicologicamente (por milícias, por exemplo)

a votar em determinado candidato,

— Pág. orig. 1300 —

Em épocas mais recentes, quando a votação “in. > era realizada por cédulas, reconheceu-se a existência de fraude: (i) na “incoincidência entre o número de votantes e o de cédulas oficiais encontradas nas urnas” (TSE - Ag nº 5.934/BA - DJ 16-11-1983 ». 1), que significa

constatar-se que em determinado colégio eleitoral houve

mais votos que eleitores inscritos; (ii) no denominado voto de formiguinha - manco” - não. ‘c com o líder de seu grupo político, determinado. “2itc era instruído para, em vez de votar, subtrair e entregar-lhe a cédula em branco; esta era preenchida e entregue a outro eleitor que, em vez de efetivamente escolher seu candidato e votar, depositava na urna a cédula previamente preenchida, trazendo de volta a sua, em branco, que por sua vez era preenchida pelo líder do grupo e entregue a outro eleitor, e assim sucessivamente. Com isso, assegurava-se a eleição do chefe político ou de quem ele indicasse.

Hoje em dia, embora com outras roupagens, ainda

persistem práticas fraudulentas no sistema político-

eleitoral brasileiro. Assim, por exemplo, a Corte Superior

Eleitoral afirmou a ocorrência de fraude na votação

consistente na determinação, por parte do presidente da mesa receptora de votos, de fechamento de uma seção eleitoral durante o horário de almoço para a prática de votação em nome de eleitores faltantes, sob a justificativa de falha do sistema biométrico (TSE - AgRg-REspe nº 156/ BA - DJe 21-8-2019).

Também se reconhece fraude em algumas situações relacionadas à cota de gênero de candidaturas. A fim de maquiar ou disfarçar o descumprimento da cota legal, registram-se candidaturas de mulheres que não disputarão efetivamente o pleito, pois são candidaturas

fictícias

s, lançadas apenas para atender à necessidade de preenchimento do percentual mínimo da cota e, com isso, viabilizar a participação do partido e de seus verdadeiros candidatos nas eleições. Trata-se, portanto, de burla à regra legal que instituiu a ação afirmativa direcionada

ao

incremento da participação feminina na política. Deveras,

— Pág. orig. 1301 —

tal fraude “representa afronta à isonomia entre l) sr

mulheres que o legislador pretendeu assegurar: 10. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 - a partir dos ditames con. “* 1cionais relativos à igualdade, ao pluralismo y vu. “o, à cidadania e à dignidade da pessoa humana “..” (T E - REspe nº 19392/PI - Dje, t. 193, 4-10-27 *9, » 105-107). Para a

caracterização dessa fraud — dis, te o art. 8º, § 4º, da

Res. TSE nº 23.735/202% “e “ciente o desvirtuamento

finalístico, dispensada a emonstracéo do elemento subjetivo (consilium frauas), consistente na intenção de fraudar a lei”.

Note-se que não há restrição legal quanto ao momento de ocorrência da fraude. O conceito desse ilícito é amplo e aberto, englobando todas as situações que afetem a integridade, normalidade e legitimidade das eleições. De modo que, para ter relevância jurídica, o fato fraudulento pode ocorrer em qualquer fase do processo eleitoral, e

mesmo antes de seu início. Nesse sentido, assentou a

jurisprudência que o conceito legal de fraude “é aberto e

pode englobar todas as situações em que a normalidade

das eleições e a legitimidade do mandato eletivo são afetadas por ações fraudulentas, inclusive nos casos de fraude à lei” (TSE - REspe nº 149/PI - Dje 21-10-2015, p. 25-26). Em igual sentido: TSE

1-56.2017.6.05.0061/BA —j. 25-6-2019

Apesar de a fraude constituir fundamento legal-

AgReg-REspe nº

constitucional autônomo, admite-se que seja “examinada como abuso de poder, desde que subsumida a uma das modalidades do ilícito [de abuso de poder] previstas no sistema” (Res. TSE nº 23.735/2024, art. 62, § 2º).

21.3.1 Sanção por fraude

A fraude é expressamente referida no art. 14, § 10, da Constituição Federal como fundamento para a ação de impugnação de mandato eletivo (AIME). Sua prática afeta

a integridade e legitimidade do processo eleitoral, sendo

— Pág. orig. 1302 —

sancionada com a cassação do mandato do bene .c

invalidação dos votos que recebeu.

21.4 CORRUPÇÃO

No léxico, corrupção sig Sc. > ato ou efeito de alterar, deteriorar, per -rter, Aecompor, apodrecer. Denota, portanto, muda~a. “e cado, em que algo passa de determinada situa “o ara outra, esta tida como deformação ou modo imperfeito da primeira.

Do ponto de vista ético, a corrupção induz à depravação moral dos hábitos e costumes de uma pessoa ou comunidade. Isso porque sua prática arruína a confiança

nas rela

es interpessoais, promove a desconfia:

degrada o espaço público na medida em que interfere na correta destinação de escassos recursos públicos e na adequada implementação de políticas públicas e

promoção dos direitos dos cidadãos.

Em termos conceituais, corrupção é a situação em que

um agente pratica atos indevidos em razão de prome oferta ou efetiva obtenção de vantagem ilícita para si ou para terceiro. Consoante assinala Schwarcz (2019, p. 88), o significado desse termo “remete ao ato de conceder ou receber vantagens indevidas ou de agentes públicos ou do setor privado, com o intuito de obter vantagem”. Entre os meios ilícitos empregados destacam-se o suborno, a propina, a oferta ou promessa de vantagem de qualquer natureza.

Assim, com vistas a obter algo de seu interesse, o corruptor (agente que promove a corrupção) promete, oferece ou efetivamente entrega bem ou vantagem indevida a alguém, o corrompido ou corrupto, o qual

aceita a promessa, a oferta ou a entrega da vantagem ilícita

em troca da satisfação do interesse do corruptor. Também

configura corrupção a solicitação de vantagem ou proveito

para a prática de ato.

— Pág. orig. 1303 —

Em qualquer caso, a prática de corrupção r esp. >

o desvirtuamento das funções e atividades de: nv !'.das

pelo agente, que - ao se conduzir de 107.7 4 ilícita

com vistas a obter indevida vant-.c.. - mercadeja,

negocia ou trafica sua posição, - 1. ão Ju influência. Em contrapartida à realização +n. 5são de atos ou à influência para que outros us nra 'quem ou se omitam, o agente aceita, receb nu s ucita vantagem ilícita, imprópria ou semjusta us .Tais condutas são próprias e inerentes à corrupção.

No que concerne às modalidades, há a corrupção pública e a privada. A pública ocorre no âmbito da gestão do Estado e envolve agente público, enquanto a privada se passa no meio privado, entre particulares. Embora normalmente se dê maior destaque à corrupção envolvendo agentes públicos, é certo que a corrupção privada - entre particulares - apresenta igualmente

grande relevância. As duas são daninhas à sociedade, pois degradam o espaço público e solapam a confiança entre as pessoas e nas instituições democráticas, prejudicam a economia com a distorção do ambiente competitivo e

implementação de concorrência desleal, desviam recursos que deveriam ser empregados na consecução de políticas públicas relevantes para todos os cidadãos.

Sob a ótica dos sujeitos envolvidos, a corrupção pode ser cometida por uma só pessoa, por um grupo, organização ou entidade.

Já quanto ao modo de realização, ela pode ser: (i) ativa, nas formas de prometer, oferecer ou entregar vantagem indevida; ou (ii) passiva, na forma de aceitar ou receber vantagem ou proveito indevido ou sem causa lícita.

Apesar de não ser vício exclusivo do Brasil, persistente e enraizada é a corrupção na vida político-social brasileira E isso, frise-se, tanto no ambiente público, quanto no privado. Se as causas de tal fenômeno são difusas, não se pode negar que a dinâmica político-social há

muito instaurada no Bra
sil contribuiu para forjar o seu
surgimento e subsistência.

— Pág. orig. 1304 —

Os conhecidos escândalos do Mensalão e da "av" Ja.»

demonstram que essa prática nefasta está por 2a. » .rte, concretizando-se no setor privado e nas tre. > feras de governo: federal, estadual e municí a. Por certo que sua realização pressupõe a exist" *xc.* dr alto grau de entrosamento e coordenação 'tr .5entes públicos e privados, gerando entre el. vm. intencional confusão de interesses. Promisc!" 'xa, F.sa que frequentemente deságua no processo . ite al e na disputa por cargos político-eletivos.

No âmbito eleitoral, a corrupção é expressamente referida no § 10 do art. 14 da Lei Maior. Dela também cogita o art. 299 do Código Eleitoral, que cria um tipo penal de corrupção eleitoral, circunscrevendo-se, portanto, à esfera criminal.

O aludido § 10 do art. 14 da Constituição apenas faz menção a “corrupção”; não a conceitua nem descreve as circunstâncias que devem ser consideradas para sua configuração. A ausência de especificação indica que se trata de cláusula genérica, aberta, com ampla possibilidade de incidência na prática.

Mas não se pode perder de vista que a corrupção enfocada é eleitoral, sendo esta sua natureza intrínseca.

Assim, como pressupostos mínimos, a configuração da corrupção eleitoral requer que haja (i) oferta, promessa, aceitação ou recebimento de qualquer vantagem indevida ou sem causa lícita (ii) a título de contraprestação para a prática ou omissão de ato, (iii) com vistas a influenciar no processo eleitoral, (iv) que, em razão, disso é ferido em sua integridade, higidez e legitimidade.

Sob o ângulo subjetivo, o ilícito em exame tanto pode ser cometido por agentes públicos, quanto por pessoas ou entidades privadas.

Já sob o aspecto objetivo, dada a amplitude de seu conceito, diversas são as situações que podem caracterizar corrupção eleitoral. Frequentemente ela encontra-se

associada a outros ilícitos como o abuso de poder e a

— Pág. orig. 1305 —

captação ilícita de sufrágio. Como exemplo, cit m-7e . >

seguintes:

i) pouco antes do encerramento da votação, e motivados por oferta e recebimento de vantagem indevida, os membros da mesa receptora de votos efetivamente para determinado candidato no local, ~ «? eleitores ausentes; para tanto, falsificam as assinaturas dos ausentes na

lista de eleitores da respectiva seção eleitoral.

ii) cooptação ilícita de apoios políticos de modo a garantir o funcionamento sintonizado de outros partidos e suas respectivas máquinas em prol de

determinada candidatura

iii) entrega de dinheiro para que alguém, ainda que não eleitor, “impeça que meio de locomoção

requisitado pela Justiça Eleitoral efetue o

transporte dos eleitores, obstando o exercício do voto” (citado por Zílio, 2018, p. 666)

iv) captação ilícita de sufrágio ou compra de votos, que se caracteriza como “espécie do gênero corrupção” (TSE - RESpe nº 356177/PI - DJe 1-4-2016, p. 45-46; TSE RESpe nº 167/MG - DJe, t. 175, 10-9-2019, p. 14-15; TSE — RESpe nº 69323/AM - DJe, t. 189, 30-9-2016, p. 21-22). Assentou a Corte Superior que “A prática de captação ilícita de sufrágio pode configurar corrupção para fins do § 10 do art. 14 da Constituição Federal, nos casos em que demonstrada a capacidade de a conduta comprometer a legitimidade e a normalidade das eleições” (Res. TSE nº 23.735/2024, art. 9º)

da CF/88) constitui gênero de abuso de poder

2. O vocábulo corrupção (art. 14, § 10,

político e deve ser entendido em seu significado

— Pág. orig. 1306 —

coloquial, albergando condutas que .cemte,

contra a normalidade e o equilíbrio lo » sto. Precedentes. [...]. (TSE - RESpe nº 730-.* BA-DJe 13-6-2016).

Extrai-se da decisão que iu tov os embargos de declaração ness 1% mo caso: “L.) 2. Reconheceu-se com nção e abuso de poder político nn. ¥.es econômico ante o encadeamento de atos a seguir: a) envio à Câmara Municipal, em 3.9.2012, pelo Prefeito e apoiador da candidatura, de projeto de lei de desconto e anistia de multas e juros para contribuintes que quitassem o IPTU até o fim do exercício; b) evento aberto para divulgar o projeto, afirmando o alcaide que o benefício seria implementado apenas se os embargantes vencessem; c) aprovação em tempo recorde,

porém com veto posterior logo após o pleito, em

9.10.2012. [...]” (TSE - RESpe nº 73646/BA — DJe 29-9-2016, p. 71-72).

vi) “Caracteriza corrupção a promessa de, caso os candidatos se elejam, assegurar a permanência de pessoas em cargos na Prefeitura Municipal, certamente em troca de votos ou de apoio político-eleitoral. [...]” (TSE-RESpe nº 28396/PR ~ DJ 26-2-2008, p. 5).

Finalmente, vale ressaltar que a configuração da corrupção eleitoral requer que o evento considerado tenha relevância para efetivamente vulnerar os bens jurídicos tutelados. Esse ilícito somente estará configurado se as suas circunstâncias concretas ferirem “a principiologia reitora do processo eleitoral (legitimidade e normalidade das eleições e lisura do prélio), independentemente da

diferença de votos entre o primeiro e o segundo colocado

[...] circunstância revelada, in concreto, pela magnitude

— Pág. orig. 1307 —

e pela gravidade dos atos praticados” (TSE - “cse . ‘ 139248/SP — DJe, t. 107, 2-6-2017, p. 37/41). “im,

na corrupção, é necessário demonstrar a ~ racidade da conduta de afetar a legitimidade - 1. rmalidade das eleições. Precedentes. [...]” (TSE-RFY “o, nº? 57/MG - De, t.

175,10-9-2019,p. 14-15).

21.4.1 Sanção'. 2 .pção

A corrupção é expressa:nente referida no art. 14, § 10, da Constituição Federal como fundamento para a ação de impugnação de mandato eletivo (AIME). Sua prática afeta a integridade, higidez e legitimidade do processo eleitoral, sendo sancionada com a cassação do mandato do

beneficiário e invalidação dos votos que recebeu.

21.5 CAPTAÇÃO OU GASTO ILÍCITO DE RECURSOS PARA FINS ELEITORAIS - LE, ART. 30-A

21.5.1 Caracterização da captação ou gasto ilícito de recursos

O ilícito atinente à captação ou gasto ilícito de recursos para fins eleitorais encontra-se previsto no art. 30- A da Lei nº 9.504/97. Esse dispositivo foi introduzido no ordenamento jurídico pela Lei nº 11.300/2006, e posteriormente alterado pela Lei nº 12.034/2009. É fruto da minirreforma eleitoral que se seguiu ao acirrado debate desencadeado nomeadamente pelo lastimável episódio que ficou conhecido como “mensalão”, no qual muitos

parlamentares federais foram acusados de “vender” seus

votos para apoiar o governo no Parlamento. Como é sabido,

— Pág. orig. 1308 —

as investigações levadas a efeito pela “CPI do Me” sal<o’

posteriormente, na Ação Penal nº 470 (que tim. 7. no Supremo Tribunal Federal) expuseram à luz du .> io-diaas misérias, os descaminhos, enfim, a tr’..< ina da política praticada nos trópicos, notadam- “te no 3rasil. Reza o

dispositivo em comento:

“Art. 30-A. Qualqu-~ p +

.o politico ou coligação poderá representa à) istiga Eleitoral, no prazo de 15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos.

§ 1º Na apuração de que trata este artigo, aplicar se-á o procedimento previsto no art. 22 da Lei

Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, no que

couber.

§ 2º Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado.

§ 3º O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial”.

É explícito o desiderato de sancionar a conduta de captar ou gastar ilicitamente recursos durante a campanha. O objetivo central dessa regra é fazer com que as campanhas políticas se desenvolvam e sejam financiadas de forma escorreita e transparente, dentro dos parâmetros legais. Só assim poderá haver disputa saudável e isonômica entre os concorrentes.

O termo captação ilícita remete tanto à fonte quanto à forma de obtenção de recursos. Assim, abrange não só o

recebimento de recursos de fontes ilícitas e vedadas (vide

— Pág. orig. 1309 —

art. 24 da LE), como também sua obtenção de meios ilícitos, embora aqui a fonte seja legal. Exemplo deste tipo são os recursos obtidos à margem do sistema legal de controle, que compõem o que se tem denominado “caixa

Por ter sido introduzido na ”

de campanha

As eleições, fica clara a proximidade do tipo em - preso nos arts. 41-A e 73 do mesmo diploma legal! e “1.º, respectivamente, de captação ilícita de sufrágio e conduta vedada. Se o art. 41 A tem em vista a salvaguarda da liberdade individual de

votar eo art. 73, a igualdade na disputa, o art. 30-A enfoca

a higidez da campanha política.

O bem jurídico protegido é a lisura da campanha eleitoral, bem como a integridade moral do processo eleitoral. Arbor ex fructu cognoscitur, pelo fruto se conhece a árvore. Se a campanha é alimentada com recursos de fontes proibidas ou obtidos de modo ilícito ou,

ainda, realiza gastos não tolerados, ela mesma acaba por

contaminar-se, tornando-se ilícita. De campanha ilícita

jamais poderá nascer mandato legítimo, pois árvore malsã não produz senão frutos doentios.

Também é tutelada a igualdade que deve imperar entre candidatos de um certame. A afronta a esse princípio fica evidente, por exemplo, quando se compara uma campanha em que houve emprego de dinheiro oriundo de “caixa dois” ou de fonte proibida e outra que se

pautou pela observância da legislação. Em virtude do ilícito aporte pecuniário, a primeira contou com mais recursos, oportunidades e instrumentos não cogitados na outra. Evidente, então, que os participantes não tiveram as mesmas chances de vitória.

Cumpra-se indagar se a caracterização da captação ou do gasto ilícito de recurso se perfaz com a só ocorrência de um único fato, por mais inexpressivo que seja no contexto da campanha, ou se seria necessário o desequilíbrio do pleito, em seu conjunto orgânico.

Na verdade, tendo em vista que o bem jurídico
protegido é a higidez jurídico-moral ou a regularidade

— Pág. orig. 1310 —

das campanhas, a caracterização da hipótese “go! e.»
apreço não requer que o fato tenha potencia, da. » Jara
's. Basta

desequilibrar as eleições ou o resultado u que haja gravidade do evento e das .uv
'nstances que O cercam. A esse respeito, asser 1 a /orte Superior

Eleitoral:

“[...] 7. Não haverdo, ne essariamente, nexo de causalidade entre. nre: ação de contas
de campanha (ou os erros dela uecorrentes) e a legitimidade do pleito, exigir prova de
potencialidade [para desequilibrar o pleito] seria tornar inóqua a previsão contida no art. 30-A,
limitando-o a mais uma hipótese de abuso de poder. O bem jurídico tutelado pela norma revela
que o que está em jogo é o princípio constitucional da moralidade (CF, art. 14, §

9º). Para incidência do art. 30-A da Lei nº 9.504/97,

jurídica) do ilícito praticado pelo candidato e não da potencialidade do dano em relação
ao pleito eleitoral [...]” (TSE- RO nº 1.540/PA — DJe 1º-6-2009, p. 27).

“[...] 3.6. Prova da contribuição da conduta reprovada para o resultado das eleições.
Desnecessidade. ‘O nexo de causalidade quanto à influência das condutas no pleito eleitoral é
tão somente indiciário; não

é necessário demonstrar que os atos praticados

foram determinantes do resultado da competição; basta ressaír dos autos a
probabilidade de que os fatos se revestiram de desproporcionalidade de meios’ (Acórdão nº
28.387, de 19-12-2007, rel. min. Carlos Ayres Britto) [...]” (TSE - RO nº 1.596/MG - DJe

16-3-2009, p. 26-27).

Deveras, o art. 30-A da Lei das Eleições visa a

implementar a lisura, a moralidade nas campanhas necessária prova da
proporcionalidade (relevância

eleitorais. É direito difuso e impostergável dos integrantes

— Pág. orig. 1311 —

da comunhão política que as campanhas se deem .eforn >

regular, sob o signo da ética e da legalidade. Na pe « utra razão, todo candidato está obrigado a presta: ~ ntas dos recursos financeiros arrecadados e do .c>. no que lhes foi dado, exigência que promove a trar 'ne a.

É grave a conduta de quem se “asa 'a regulamentação estabelecida para o financ amen > de campanha, seja percebendo contribuiç3~ *¢ . 1 -e vedada, seja lançando mão de recursos ori. dos de fontes não declaradas, de caixa dois, seja, enfia, extrapolando os limites de gastos adrede fixados. A ocorrência de tais fatos revela que a campanha se desenvolveu por caminhos tortuosos, obscuros, sendo, muitas vezes, impossível a Justiça Eleitoral conhecer toda a extensão da irregularidade. Despiciendo dizer que o mandato assim conquistado é

ilegítimo.

Entretanto, é preciso ressaltar que a configuração de

uma hipótese legal sob o aspecto formal ou abstrato

nao significa que, necessariamente, sua caracterização

também se dé no plano material ou substancial, pois,

para que isso ocorra, ha mister haja efetiva lesão ao bem tutelado. Se, de um lado, nao se exige que o evento seja hábil para desequilibrar as eleições (embora isso possa ocorrer), de outro lado não se afasta a incidência concreta dos principios da razoabilidade e da proporcionalidade, que informam todo o sistema juridico. De modo que a responsabilizacgao e a definição da sanção devem ocorrer em função da gravidade da conduta e da lesão perpetrada ao bem jurídico protegido. É intuitivo que irregularidade de pequena monta ou sem maior relevância no contexto da campanha do candidato, nem na dos demais concorrentes, que não agrida seriamente o bem jurídico tutelado, embora reprovável, não é suficientemente robusta para caracterizar o ilícito em apreço ou, ainda, acarretar as sanções de não expedição do diploma e mesmo sua cassação. Nesse sentido: (i) “Com efeito, para aplicar as sanções previstas no § 2º do art. 30-A da Lei nº

9.504/1997, exige-se a presença da relevância jurídica

— Pág. orig. 1312 —

da conduta imputada ou a comprovação de il. gal'da. >

qualificada, marcada pela má-fé do candidatc en. = star o efetivo controle pela Justiça Eleitoral [...] “ SE- RO nº 0601544-54/AP - decisão monocré'.ca 10 relator - DJe 29-8-2020); (ii) “1. Na conformaga' a >on' uta ao art. 30- A da Lei nº 9.504/1997, deve le 7. > em consideração a relevância jurídica do ilic' o ro « texto da campanha, orientando-se pelo p* 7, 9 da

proporcionalidade. [...]” (TSE - RO nº 1239, "R- le 3-8-2018; TSE - REspe nº 191/PE-DjJe, t. 229, 19-12-2016, p. 28-29).

Dai que, no âmbito da prestação de contas de partidos

e candidatos, a desaprovação das contas de campanha não caracteriza, de forma automática, o presente ilícito, bem como a aprovação das contas não constitui óbice à sua configuração. Nesse sentido: Res. TSE nº 23.735/2024, art. 11,819.

Tratando-se de financiamento público de candidaturas femininas, vale registrar que o desvio de finalidade

dos recursos a tanto destinados é considerado

grave, independente do montante desviado, podendo caracterizar-se o ilícito do enfocado art. 30-A da LE Se o desvio efetuado vier a beneficiar candidatura masculina, a configuração do ilícito poderá ocorrer com a só demonstração de que os valores desvirtuados foram empregados para fins diversos do legal, não beneficiando 2024, art. 11,8

candidatura feminina (Res. TSE nº 23.73

O presente ilícito foi reconhecido em casos como os seguintes: (i) antes do período eleitoral, a contratação de empresa de publicidade, produção de material de pré-campanha e de campanha, pagamentos realizados à margem da contabilidade, e por meio de caixa dois eleitoral (TSE - RO nº 060161619/MT, j. 10-12-2019); (ii) arrecadação e gastos ilícitos de recursos de campanha, sem registro na contabilidade oficial do candidato (TSE - Ag- REspe nº 105717/TO — Dje, t. 240, 13-12-2019, p. 41-42);

(iii) “a triangulação de recursos financeiros - os quais,

in casu, são originários de pessoa jurídica e perpassaram,

— Pág. orig. 1313 —

a título de empréstimo pessoal, contas bancurics «> sócios e empregados da empresa (pessoas fi: ca. ara, então, abastecer campanha” (TSE - Ag-REspe > 40410/ MG - DJe, t. 203, 18-10-2019, p. 62 5, (iv) desvio de finalidade na aplicação de recurs’ * } “bli os destinados à criação e manutenção de p zr. s de promoção e difusão da participação pr’sтира (1s mulheres (art. 44, V, Lei nº 9.096/1995), “ ra te 1zado por sua aplicação em campanhas eleitora. Im sculinas] que não beneficiam a participação feminina” (TSE - AI nº 33986/RS - DJe 20-9-2019).

21.5.º Sanção por captação ou gasto ilícito de recursos

As sanções pelo ilícito eleitoral em exame estão

previstas no § 2º, art. 30-A, da LE, consistindo em:

(i) negativa de expedição de diploma ao candidato; (ii)

cassação do diploma se ja houver sido outorgado. Além

disso, ha ainda: (iii) a invalidação dos votos dados ao

candidato; e, (iv) a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, j, da LC nº 64/90, que constitui efeito reflexo ou secundário da decisão judicial que aplica as sanções referidas nos itens

Quanto a suplentes em eleições proporcionais, admite-se que lhes sejam aplicadas as sanções de negativa de expedição de diploma e cassação de diploma, pois eventualmente podem vir a exercer mandato. Mas tal solução é inaplicável a candidatos não eleitos a cargos majoritários (Res. TSE nº 23.735/2024, art. 12, §§ 1º e 2º), porque não têm nenhuma possibilidade de virem a exercer

mandato.

21.6 CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - LE, ART. 41-A

— Pág. orig. 1314 —

21.6.1 Caracterização da captação ilícita de sufrágio

O ilícito concernente à captação ilícita de sufrágio é previsto no art. 41-A da Lei nº 9.707/1997 nos seguintes

termos:

“Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufr, e cassação

do registro ou do diploma, observado o procedimento

previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18

de maio de 1990.

§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. § 2º As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto.

§ 3º A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da diplomação.

§ 4º O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da

data da publicação do julgamento no Diário Oficial”.

O caput desse dispositivo foi incluído na Lei das

Eleições nº 12.034/2009 acrescentou-lhe os §§ 12 a 4º. É fruto de

revisão pela Lei nº 9.840/99; posteriormente, a Lei nº

projeto de iniciativa popular, no qual se empenharam

— Pág. orig. 1315 —

entidades civis como a Conferência Nacional dos "usv > Brasil (CNBB), a Ordem dos Advogados do Bra. 1 (« °>), a Central Unica dos Trabalhadores (CUT), a A

Juízes para a Democracia (AJD), entre vu. "as. A intenção

> 1ção dos

era estabelecer regra rígida e exp ii" o e prestigiasse

a ética e o agir virtuoso no p' >e:70 eleitoral, de sorte a prevalecer sempre a intr,ridau e a lisura. Constitui truismo afirmar que \ tes devem ser captados licitamente, dentro a." r gras do jogo democrático, sendo fruto do convencimento resultante da propaganda eleitoral, do teor e da seriedade das propostas, dos debates públicos, da história dos partidos e dos candidatos, bem como de suas realizações. Condenam-se, portanto, as práticas malsãs e corruptas, que afastam a integridade e a lisura do certame e viciam a vontade da cidadania manifestada nas urnas.

O fato de tal dispositivo abrigar a sanção de ca:

do registro rendeu intenso debate a respeito de sua

constitucionalidade. É que, cassado o registro, fica o

candidato impedido de disputar a eleição e, pois, ser votado e eventualmente eleito. Vislumbrou-se aí causa de inelegibilidade instituída por lei ordinária, sendo certo que o art. 14, § 9º, da Lei Maior manda que as hipóteses infraconstitucionais de inelegibilidade sejam veiculadas em lei complementar.

Na doutrina, vozes ilustres ergueram-se em prol da tese da inconstitucionalidade. Assim se pronunciou Soares da Costa (2006, p. 349-353):

"Com a introdução do art. 41-A na Lei das Eleições, prescrevendo a sanção da cassação do registro de candidatura para a hipótese de captação ilícita de sufrágio, houve quem buscasse ver aí uma inovação importante no Direito Eleitoral, sobretudo para salvaguardar o dispositivo de sua patente

inconstitucionalidade, por ter sido introduzido no

— Pág. orig. 1316 —

sistema por lei ordinária, em desabrida afr nt" ao >

9º do art. 14 da Constituição de 1988. [...]

ção de

de registro gera sim a » inelegibilidade, violando às m mch ias a norma

cogente do § 9º do art. 14 da C. -*s .

A seu turno,

inalou D: 'or .ain 2004a, p. 255):

“A previsão de ca. “ac .o do registro do candidato beneficiado pelo ato de ilícita captação de sufrágio, contida no art. 41-A desta Lei, soa inconstitucional. É que o registro é condição para que qualquer pessoa possa concorrer a mandato eletivo [...] A cassação do registro traz como consequência, portanto, o impedimento para que a pessoa siga concorrendo, o que gera situação substancialmente idêntica à da inelegibilidade. Todavia, somente por lei

complementar podem ser veiculadas outras causas

de inelegibilidade, além daquelas que emanam do

próprio texto constitucional (como as dos SS 5º, 6º e

7º do mesmo art. 14 da Constituição, por exemplo) Como a Lei nº 9.840/99, pela qual o art. 41-A foi acrescido à lei aqui comentada, é lei ordinária, tem-se que a previsão de cassação do registro do candidato beneficiado pelo ato de captação ilícita de sufrágio, padece de inconstitucionalidade formal [...]. Esse raciocínio [...] pode ser aplicado também a todos os demais dispositivos da presente lei, que albergam regras semelhantes, como o § 5º, do art. 73, e o art. 77,

parágrafo único”.

Em igual sentido também se manifestou Cândido

(2002, p. 452-453): “[...]. Em relação à eventual ca: ão

do registro ou do diploma, a Lei nº 9.840/1999 em nada melhorou o que já constava da lei anterior. Ao

contrário, trouxe inconstitucionalidade que naquela não

— Pág. orig. 1317 —

ção do diplor.a “rig

havia, na medida em que a cass se em inelegibilidade, sanção política abs ‘ut. v -nte incompatível com lei ordinária”. E conclui: -* » sanção da cassação do diploma é absolut uu. .te inviável e

inaplicável pela via do art. 41-A, p-'s. me ida se erigiria

em inelegibilidade, mesmo q ara uma eleição, restrição aos direitos politic vs ins. “cetível de constar em sede de lei ordinária com ne J 1nº9.840, de 28-9-1999 (CF, art. 14,\$ 9º)”,

A tese oposta foi defendida por prestigiados autores. Nessa linha empenhou-se Ramayana (2006, p. 349), que assevera: “Ao contrário do que sustentam algumas judiciosas correntes de pensamento, o art. 41-A, não contemplou a hipótese de inelegibilidade, pois no sistema eleitoral vigente é possível desvincular os efeitos da nulidade ou anulação dos registros de diplomas da questão relativa à causa de inelegibilidade”.

Prevaleceu o entendimento de que o dispositivo em

tela não cria nova espécie de inelegibilidade, mas, sim,

uma sanção contra candidato que, durante a campanha, abusou de seu poder, captando - ou tentando captar - voto ilicitamente. A cassação do registro ou do diploma é mera consequência da consumação do ato ilícito eleitoral; não retira do cidadão apenado o gozo dos direitos políticos, tampouco o suspende, tanto que remanesce o dever de votar. Ao julgar a ADI 3.592, em 26 de outubro de 2006, ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), o Supremo

Tribunal Federal assentou:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 41-A da Lei nº 9.504/97. Captação de sufrágio. 2. As sanções de cassação do registro ou do diploma previstas pelo art. 41-A da Lei nº 9.504/97 não constituem novas hipóteses de inelegibilidade. 3. A captação ilícita de sufrágio é apurada por meio de representação processada de acordo com o art. 22, incisos I a XIII,

da Lei Complementar nº 64/90, que não se confunde

— Pág. orig. 1318 —

com a ação de investigação judicial eleit- al ne.

com a ação de impugnação de mandato e.>tiv pois não implica a declaração de inelegibiliu. le, mas

apenas a cassação do registro c 1 do diploma. 4. A

representação para apurar a é. « lu. prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/97 em n. jetivo de resguardar um bem jurídico esp. ~.1ce a vontade do eleitor. 5. Ação direta ‘e i: constitucionalidade julgada improcedente” (STF- ADI 3.592-4/DF, de 26-10-2006 unânime - Rel. Min. Gilmar Mendes — DJ 2-2-2007).

Era essa a exegese há muito sedimentada no Tribunal

Superior Eleitoral. Confira-se:

“1. O entendimento consolidado nesta Casa é no sentido da constitucionalidade do art. 41-A da Lei nº 9.504/97, entendendo-se que a cassação do registro

ou do diploma prevista nessa disposição não implica

declaração de inelegibilidade, na medida em que o escopo do legislador é o de afastar imediatamente da disputa aquele que, no curso da campanha eleitoral, praticou a captação de sufrágio vedada pela legislação eleitoral [...]” (TSE - REspe nº 25.215/RN - DJ 9-9-2005, p. 171).

De qualquer forma, essa questão deixou de apresentar interesse, pois a inelegibilidade foi expressamente introduzida nessa seara pela LC nº 135/2010, que acrescentou a alínea j ao inciso I do art. 1º da LC nº 64/90. Por tal regra, é inelegível, por oito anos a contar da data das eleições, quem tiver o registro ou o diploma cassados, em decisão transitada em julgado ou

proferida

por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por captação ilícita

de sufrágio em campanha eleitoral. Assim, a procedência do pedido na demanda em apreço implica reflexamente

a inelegibilidade do réu, exceto se a sanção aplicada for

exclusivamente pecuniária.

— Pág. orig. 1319 —

A captação ilícita de sufrágio denota a ocorrência «>

ilícito eleitoral ofensivo à livre vontade do eleito. it. ado a responsabilização dos agentes e beneficiário. >) evento Estará configurada sempre que a el .. for oferecido, prometido ou entregue bem ou v- *t. term com o fim de obter-lhe o voto, e também na” :nó e. > de coação, isto é, prática de “atos de violênc”. 01 3, ave ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe vu Y’ art. 41-A, § 2º). Assim, a causa da conduta 1 “uir ida deve estar diretamente relacionada ao voto.

A perfeição do ilícito requer: (i) realização de uma das condutas descritas, a saber: doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal a eleitor, bem como ; Gi) fim

especial de agir, consistente na obtenção do voto do eleitor;

contra ele praticar violência ou grave ameaça

(iii) ocorrência do fato durante o período eleitoral, isto é, entre a data do registro de candidatura e a eleição.

Compra de voto - à consideração de que o bem jurídico

tutelado pelo art. 41-A da LE é a livre vontade do

eleitor, tem-se entendido que a compra “de um único voto é suficiente para configurar captação ilícita de sufrágio” (TSE - REspe nº 54542/SP — DJe 18-10-2016, p. 85-86).

O fato deve ser evidenciado de maneira inequívoca. Entretanto, não é preciso que haja “pedido expresso de voto” por parte do candidato. Tal exigência, além de não constar na regra em apreço, certamente acarretaria seu esvaziamento, tornando-a inócua. Quanto a isso, o § 1º do art. 41-A da LE é claro ao dispor: “Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir”. Admite-se que o “fim de obter” (e não o pedido expresso de) votos — dolo específico ou fim especial de agir, na linguagem do Direito Penal - resulte das

circunstâncias do evento, sendo deduzido do contexto em

que ocorreu, mormente do comportamento e das relações

dos envolvidos. Nesse sentido: TSE - REspe nº 25.146/

— Pág. orig. 1320 —

RJ - DJ 20-4-2006, p. 124; TSE - RO nº 773/P.-J1." 3:2006:104, TSE- RO nº 777/AP-JTSE 3:2006:. 18 Embora o dispositivo em exame se * stine a "candidato" (TSE - AAI nº 212-84/SE - 1? 15-10-2014), não é imperioso que a ação ilícit : ia! vada a efeito pelo candidato, ele mesmo. Pod és» 'ealizada de forma mediata, por interposta pe" .0? Jj. que se entende como "desnecessário que 0 ~'» 6 ompra de votos tenha sido praticado diretam. "te elo candidato, mostrando-se suficiente que, evidenciava o benefício, haja participado de qualquer forma ou com ele consentido [...]" (TSE RESpe nº 21.792/MG - DJ, 21-10-2005, p. 99). É, pois, suficiente que a participação do candidato beneficiado ocorra de forma indireta, havendo de sua parte anuência explícita (TSE - RESpe nº 21.327/MG - DJ 31-8-2006, p. 125) ou tácita (TSE - AgRO nº 903/PA - DJ 7-8-2006, p. 136) ou, ainda, o seu "conhecimento ou mesmo a ciência dos fatos que resultaram na prática do ilícito eleitoral, elementos esses que devem ser aferidos diante do respectivo contexto fático" (TSE - RO nº 2.098/RO -

DJe 4-8-2009, p. 103). E mais: a concordância ou anuência aos fatos configuradores do ilícito "pode se revelar a partir de elementos que denotem estreito vínculo político ou de cunho afetivo entre o candidato beneficiário e aquele que oferece diretamente a benesse em troca de votos" (TSE ARESpeI nº 060015836/CE - DJe 23-9-2024). No entanto, a participação ou anuência do candidato não pode basear. se "em mera presunção" (TSE - RESpeI nº 060003632/ RS - DJe 2-9-2024). Em síntese, a conduta inquinada pode ser praticada diretamente pelo candidato "ou por interposta pessoa, com sua anuência ou ciência" (Res. TSE nº 23.735/2024, art. 13, § 2º).

Mas, para que um fato seja imputado ao candidato e este, em consequência, seja eleitoralmente responsabilizado, ha mister que se demonstre a existência

de liame entre o seu agir e o aludido fato; essa conexão é lógico-jurídica e pode decorrer até mesmo de omissão. De modo que a culpa (em sentido amplo) do candidato

— Pág. orig. 1321 —

deve ser evidenciada, pois, se isso não ocorr .se sv > responsabiliz ão seria objetiva ou se fundan e. ~.era presunção. Nessa linha de pensamento:

.] 5. A desnecessidade de -o. vvro ação da ação direta do candidato paraa ~at. ização da hipótese prevista no art. 41-A d* Le' n- 2.504/97 não significa dizer que a sua pa' ... "D2. 7". mediata não tenha que ser provada. Por + atar de situação em que a ação ou anuência se da pela via reflexa, é essencial que a prova demonstre claramente a participação indireta, ou, ao

menos, a anuência do candidato em relação aos fatos apurados. 6. A afinidade política ou a simples condição de correligionária não podem acarretar automaticamente a corresponsabilidade do candidato pela prática da captação ilícita de sufrágio, sob pena de se transmutar a responsabilidade

subjetiva em objetiva. Recursos especiais providos

para reformar o acórdão regional” (TSE - REspe nº 603-69/MS — DJe 15-8-2014).
ndidato deve ser eleitor. Do

O beneficiário da ação do c:

contrário, não ostentando cidadania ativa, por qualquer razão (inclusive em virtude de suspensão de direitos políticos), a hipótese legal não se perfaz, permanecendo no campo moral. Mesmo porque, não haveria qualquer perigo ou ameaça ao bem jurídico tutelado, que, no caso, é a liberdade de voto.

Não é mister que o eleitor - ou eleitores - beneficiado ou a quem a promessa foi endereçada seja identificado

nominalmente. Nesse sentido:

] Captação de sufrágio do art. 41-A da Lei nº 9.504/97. [.

desta Corte, estando comprovado que houve

] 1. Na linha da jurisprudência

captação vedada de sufrágio, não é necessário

estejam identificados nominalmente os eleitores que

— Pág. orig. 1322 —

receberam a benesse em troca de voto, bast~ 1dr pa

a caracterização do ilícito a solicitação ay wea

promessa ou entrega de bem ou vantagem , ssoal de qualquer natureza [...]” (TSE - I cspe nº 25.256, de 16-2-2006).

Às vezes, é o proprio eleit rr 4e sc insinua ao candidato,

solicitando-lhe bem o. vn jem para entregar-lhe o

voto. Embora essa cona. ‘a .eja tipificada como crime de corrupção eleitoral passiva no art. 299 do Código, não é prevista no art. 41-A da LE. O que denota ilicitude na captação do voto é a iniciativa do candidato, não a do eleitor, porquanto é a liberdade deste que se visa resguardar. Todavia, se o candidato aceder à solicitação, tem-se como caracterizado o ilícito em apreço.

O objeto ou o fim da ação ilícita devem ser o voto

o ilícita

do cidadão. Por isso, não se configura a captação de sufrágio se outra for a causa da ação inquinada, pois nessa hipótese estaria ausente o requisito atinente ao condicionamento da entrega da vantagem ao voto. Há precedente nesse sentido:

“1. Na espécie, das circunstâncias fáticas delineadas no acórdão regional, depreende-se que o recebimento da vantagem - materializada na distribuição gratuita de bebidas - foi condicionado à permissão de colagem do adesivo de campanha, e não à obtenção do voto. 2. Não há como enquadrar a conduta imputada aos recorrentes no ilícito previsto no art. 41-A da Lei das Eleições, porquanto não restou demonstrado o especial fim de agir consistente no condicionamento da entrega da vantagem ao voto do eleitor. 3 Recursos especiais providos” (TSE - REspe nº 63.949/ SP-DJet.23,3-2-2015,p. 86-87).

De igual modo, se a dívida tiver em vista a viabilização de atos de campanha como carreata, comício, reunião

— Pág. orig. 1323 —

(e não propriamente beneficiar individualmen' = 2'gu.»

eleitor), já entendeu a jurisprudência que o fatc na ~”

a concretizar a hipótese prevista no art. 41-Au. * 3

“[...] 5. A distribuição massiv. de combustíveis, sem controle ou vinculaçõe de” eneficiados com a participação em atos p' .tti-os, “isando à obtenção de voto dos eleitores. ., se » vele apta a comprometer a normalidade das le'ções e a causar desequilíbrio entre os candidatos configura captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico. [...]” (TSE - AgR-

TutCautAnt nº 060019961/GO —j. 3-5-2024).

“1. Para a caracterização da captação ilícita de

sufrágio, é necessário que o oferecimento de bens ou vantagens seja condicionado à obtenção do voto, A distribuição de camisetas com símbolo partidário para utilização durante passeata ou carreata não se

amolda ao ilícito previsto no art. 41-A da Lei nº

9.504/97. [...] 3. Recurso especial provido” (TSE - REspe nº 26674/MS - DJe, t. 47, 11-3-2014, p. 31).

“1. O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que a prática de distribuição de combustível a eleitores, visando à participação em carreata, somente configurará captação ilícita de sufrágio se houver, conjuntamente, pedido explícito ou implícito de votos. Precedentes. [...]” (TSE - AgR-AI nº 11.434/ RJ - DJe, t. 29, 11-2-2014, p. 36-37).

“Doação de combustível - Campanha eleitoral versus captação de votos. A doação de combustível visando à presença em comício e ao apoio à campanha eleitoral não consubstancia, por si só, captação vedada pelo .]” (TSE - RESpe nº 40.920/PI — DJe, t. 227, 27-11-2012, p. 13).

art. 41-A da Lei nº 9.504/97.

“Recurso contra expedição de diploma. Eleições

2006. Captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei

— Pág. orig. 1324 —

nº 9.504/97). Descaraterização. Deputado “.st~ duc’.

Candidato. Oferecimento. Comida. Bebic 1. . vara

ta de s. 1

a caracteriz: o i

o da captaç

necessário que o oferecimento d ben ou vantagens

seja condicionado à obtenção. « u.., o que não ficou

comprovado nos autos 2. * . nples realização de

eventos, ainda que con. — of rta de comida e bebida, no qual esteja pr. ente 2 candidato, nao caracteriza, por si só, a captação sicitade de sufrágio, embora seja vedada a realização de propaganda eleitoral por meio de oferecimento de dadiva ou vantagem de qualquer natureza. 3. E certo que o art. 41-A da Lei nº 9.504/97 nao faz distinção entre a natureza social ou econômica dos eleitores beneficiados ou entre a qualidade ou valor da benesse oferecida. Ocorre que a conduta imputada ao recorrido é insuficiente

para a caracterização do ilícito eleitoral. 4. Recurso

ordinário não provido” (TSE - RCED nº 761/SP - Dje 24-3-2010, p. 37)

A compra de apoio politico de candidato concorrente, ainda que implique desistência da candidatura, nao constitui captação ilícita de voto. Assim: o “disposto no art. 41-A da Lei nº 9.504/97 não apanha acordo, ainda que a envolver pecúnia, para certo candidato formalizar desistência da disputa” (TSE - AgR-RESpe nº 54.178/AL - Dye, t. 230, 30-11-2012, p. 6).

Entretanto, cumpre ressaltar que a compra de apoio politico de candidato concorrente pode configurar abuso de

poder econômico sob a ótica dos arts. 19 e 22, XIV, da

LC nº 64/1990. Segundo a Corte Superior, a “negociação de apoio politico, mediante o oferecimento de vantagens com conteúdo econômico, configura a prática de abuso do poder econômico, constituindo conduta grave, pois exorbita do comportamento esperado daquele

que disputa

um mandato eletivo e que deveria fazê-lo de forma

— Pág. orig. 1325 —

o aos demais concorrente (“Sb

equilibrada em relação AgR-REspe nº 25.952/RS - DJe 14-8-2015). Em qual sentido: TSE - REspe nº 19.847/RS — DJe 4-3-2

Do ângulo material, o bem ou a vantagem pode ser de qualquer tipo. O que importa é o benefício ou vantagem ao eleitor. Assim, pode constituir-se dos mais variados produtos ou serviços, como atendimento médico, hospitalar, de caráter estético, concessão de crédito, perdão de dívida, fornecimento de dinheiro, medicamento, prótese, combustível, cesta básica, roupa, calçado, material de construção, transporte, emprego, cargo ou função públicos.

Quanto à natureza, o bem ou a vantagem há de ser

“pessoal”, ainda que a oferta seja pública ou coletiva.

Deve referir-se a prestação situada na esfera privada do eleitor, de sorte a caracterizar o benefício individual. Assim, a caracterização do ilícito requer “a oferta de benefício determinada, de modo a consubstanciar vantagem direta

ao eleitor, não sendo suficiente a mera promessa genérica

de vantagem. [...]” (TSE - REspe nº 20289/RN - DJe 15-12-2015, p. 24-25)

Por proveito ou dádiva pessoal também se compreende o que for endereçado a pessoa ligada ao eleitor. Assim, por exemplo, se candidato fizer promessa - em troca de voto de fornecer material de construção a parente ou familiar de alguém, estará configurada a situação fática prevista no art. 41-A da LE. O benefício aí é indireto.

A promessa de implementação, manutenção ou conclusão de serviço ou obra públicos não caracteriza a hipótese em apreço. Situa-se, antes, na explanação do plano de gestão ou de governo, caso eleito o candidato. Entretanto, poderá configurá-la se for feita a determinados membros da comunidade, de sorte a caracterizar o proveito

individual, já que a pluralidade de destinatários “não desfigura a prática da ilicitude [...]” (TSE - REspe nº

21.120/ES - DJ, v. 1, 17-10-2003, p. 132). Somente

a análise das circunstâncias do caso concreto é que

permitirá distinguir uma situação da outra.

— Pág. orig. 1326 —

Certo é que a promessa ou oferta deve ser pessoal. >

e endereçada a alguém (“ao eleitor”) ou a um grupo determinado de eleitores com interesse «um ou homogêneo. Só assim poderá haver a? 1. cia psicológica do(s) eleitor(es) com o consequer 2 ‘esv .tuamento de sua liberdade política. De m ‘> 1, se a promessa ou oferta for genérica, iv ueter. inada ou vaga, não se encaixa na moldur dei =.c. 41-A da LE. Nesse caso, melhor se afigu. co ao explanação dos projetos que o candidato pretenae realizar, assemelhando-se a “promessa de campanha”, feita de forma geral e a pessoas indiscriminadas, sem aptidão para corromper ou vincular

psicologicamente os destinatários.

“{...} 7. [...] não houve promessa de bem ou vantagem pessoal, consoante exige a norma em epígrafe, mas, sim, promessa dirigida a uma coletividade. [...] 8.

Esta Corte já decidiu que as promessas genéricas,

sem o objetivo de satisfazer interesses individuais

e privados, não são capazes de atrair a incidência do art. 41-A da Lei nº 9.504/97” (TSE - REspe nº 47444/SP — DJe 30-4-2019). Em igual sentido: TSE - ROs nº 0603024-56/DF e 0602991-66/DF - decisões

monocráticas de 27-8-2020.

Apesar de o ilícito em apreço ter ficado conhecido como compra de voto, não é preciso que o bem ou a vantagem sejam efetivamente entregues ou gozados pelo destinatário. Basta que sejam oferecidos ou simplesmente prometidos. Para a caracterização do ilícito, são suficientes os atos de fala ou discurso. Fazendo-se analogia com o Direito Penal, pode-se dizer que o tipo legal é de natureza formal, sendo certo que sua perfeição se dá com a só promessa ou oferta, ainda que não haja aceitação por parte do destinatário. A entrega concreta, efetiva, real, configura mero exaurimento da ação ilícita anteriormente

já consumada.

— Pág. orig. 1327 —

Por igual, não é necessária a demonstração. .e “ue » eleitor votou efetivamente no candidato. Mes: 10 , v ue,

ante o sigilo do voto, tal prova é impo: de ser

produzida. Conforme tem entendido a “orte Superior Eleitoral: “[...] presume-se o objetix »« ob’ er voto, sendo desnecessária a prova visando< ‘-n 9. ctrar tal resultado. Presume-se o que normalm- te oc. “re, sendo excepcional a solidariedade no camp’ ro. 8º .uco, a filantropia” (TSE REspe nº 25.146/RJ-D, 0-4 2006, p. 124). A presunção aí tem caráter absoluto.

Claro está no texto do art. 41-A da LE que a conduta só se torna juridicamente relevante se ocorrer no curso do processo eleitoral, isto é, entre a data designada para a formulação do pedido de registro de candidaturas e as eleições. Com efeito, a captação é de “sufrágio”, sendo realizada por “candidato” em relação a “eleitor”.

Coação eleitoral - a coação eleitoral é prevista no § 2º do art. 41-A. Conforme assinaei em outra obra, consiste

a coação na “violência, física ou moral, exercida contra

alguém para compeli-lo a praticar ato contrário à sua vontade” (GOMES, 2009, p. 327). Sua prática impede a livre e espontânea expressão do querer, de sorte que

a declaração de vontade externada sob sua influência

resulta maculada. A coação de que cogita o legislador eleitoral é do tipo moral, psicológica ou relativa (vis compulsiva); dadas as formalidades e peculiaridades do ato de votar, impossível seria a ocorrência de vis absoluta ou física. Nessa última, há constrangimento físico, corporal, ficando o coacto totalmente privado de manifestar sua vontade; ocorreria, e. g., se alguém dominasse o eleitor na hora de votar e, tomando sua mão à força, digitasse o número do candidato na urna eletrônica. Mas isso, por óbvio, é impossível. Diferentemente, na vis compulsiva o agressor atua sobre o campo psicológico da vítima,

agredindo-lhe, dirigindo-lhe ameaça:

iminente e grave. Sua intenção é fomentar a insegurança, o medo, o temor. Tais sentimentos instalam-se na consciência do coacto,

provocando-lhe tensão, estresse, insegurança e, em certos

— Pág. orig. 1328 —

casos, pânico. Isso para que ele vote no rc .nd'da.>

im, nessa espécie de. vay, ° sica

apontado pelo coator. As livre o coacto para decidir: curvar-se à ameay. + 1 deixar de votar no candidato indicado, assurr 11. em tal caso, o risco de sofrer o mal propalado.

Para a configuração prática coação eleitoral, mister

i7s © à natureza do ato do

será ponderar as circunstê: .c coator. Pela dicção lega! ‘ p. »¢’.0 que haja violência ou grave ameaça. Assim, u ve coação ser grave, incutindo no coacto justificável receio ou temor de que, se não votar no candidato apontado, a ameaça se cumprirá. Não é qualquer ameaça que a configura, mas sim aquela que cause abalo, como, e. g., o assassinato ou o sequestro de

ão de coisas,

alguém, a exposição a escândalo, a destruição a divulgação de informações que possam comprometer a

vítima em seu círculo social, familiar ou de trabalho, a

demissão ou a transferência de servidor público. Ameaças

bem entender para o governo. Logo, não é necessário que o evento afete ou comprometa a normalidade ou a legitimidade das eleições, porquanto uma só ocorrência já é bastante para configurar o ilícito em exame, sendo desnecessário que haja desequilíbrio das eleições em seu conjunto. É nesse sentido o remansoso entendimento jurisprudencial:

“[...] IV - Prática de conduta vedada pelo art. 41- A da Lei nº 9.504/97, acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 9.840/99: compra de votos. Há, nos autos, depoimentos de eleitoras, prestados em juízo, que atestam a compra de votos. V - Para a configuração do ilícito inscrito no art. 41-A da Lei nº 9.504/97, acrescentado pela Lei nº 9.840/99, não é necessária a aferição da potencialidade de o fato desequilibrar a disputa eleitoral [...]” (TSE - RESpe nº 21.264/AP - DJ 11-6-2004, p. 94).

“[...] II - Desnecessária para a caracterização da captação de sufrágio a demonstração do nexo de

— Pág. orig. 1330 —

causalidade entre a conduta ilegal e o resultado pleito. Todavia, se a Corte Regional julgar que não houve o ilícito, para se alterar esse entendimento seria necessário o reexame da matéria, que é vedado em sede de recurso especial (t. n.ºs 279/STF e 7/STJ)” (TSE-REsp nº 21.541, 'G-DJ 16-4-2004,p.

21.6.2 Sanção por captação ilícita de sufrágio

As sanções por captação ilícita de sufrágio são previstas no art. 41-A, caput, da LE, consistindo em: (i) multa pecuniária; (ii) cassação do registro do candidato; (iii) cassação do diploma do eleito. Além disso, há ainda: (iv) a invalidação dos votos dados ao candidato, que deixam de produzir efeitos jurídicos; e (v) a inelegibilidade prevista

no art. 1º, I, j, da LC nº 64/90, que constitui efeito reflexo

ou secundário da decisão judicial que aplica as san

referidas nos itens II e III

Ao tratar da sanção, o caput do art. 41-A da LE estabelece que esta será “de multa de mil a cinquenta mil Ufr, e cassação do registro ou do diploma”. O emprego da conjunção aditiva “e” ensejou a interpretação de que as sanções de cassação (do registro de candidatura ou diploma) e multa devem ser aplicadas cumulativamente. Esse entendimento refletiu-se na jurisprudência, que assentou: “O ilícito eleitoral inscrito no art. 41-A da Lei das Eleições reclama aplicação cumulativa das sanções de multa e cassação do registro ou diploma” (TSE - AgR- RESpe nº 20855/CE - DJe 7-2-2020; TSE - RESpe nº 95246/RJ — DJe 23-10-2015; TSE - AgR-RCED nº 707/RJ — j. 8-5-2012). Por isso, dispõe o art. 14, caput, da Res. TSE nº 23.735/2024 que, configurada a captação ilícita de sufrágio: “a candidata ou o candidato será condenada(o),

cumulativamente, à multa [...] e à cassação do registro ou do diploma”,

— Pág. orig. 1331 —

Essa compreensão afasta a incidência dos r inv'px >

constitucionais da proporcionalidade e da raz ab. '7 «de, segundo os quais a sanção aplicada deve ser ..~ »ssaria e adequada para a proteção do bem jur uu — violado, além de promover um equilíbrio entre * i spe ta estatal e a gravidade da conduta ilícita. Te: se, e. 'ao, que o desvalor atribuído à compra de voto .tõ51 ~te, que a só aplicação de multa seria respostae “ota ir .dequada ou deficiente. No entanto, tornan., *-se impossível a imposição da sanção de cassação de registro ou diploma, admite-se a

aplicação isolada de multa.

“A impossibilidade de cassação do registro ou do diploma, em caso de candidata ou candidato não eleita(o), com registro indeferido ou de término do mandato, não afasta o interesse jurídico no prosseguimento da ação para fins de aplicação da

multa” (Res. TSE nº 23.735/2024, art. 14, § 22).

“Eleições 2018. Representação. Captação ilícita de sufrágio. [...] Término do mandato. Possibilidade de aplicação de multa. [...] 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Eleitoral, “a viabilidade da representação por captação ilícita de sufrágio não

está adstrita à possibilidade de promover a cassação

do registro ou do diploma, uma vez que é possível o prosseguimento da ação para fins de eventual aplicação de multa' [...]” (TSE - RO-EI nº 060170649/ AP - DJe 25-4-2024).

21.7 CONDUTAS VEDADAS A AGENTES PUBLICOS - LE, ARTS. 73 A78

21.7.1 Caracterização da conduta vedada

Entre as inumeráveis situações que podem denotar uso

abusivo de poder político ou de autoridade, o legislador

— Pág. orig. 1332 —

especificou algumas em virtude de suas relevunc'as >

reconhecida gravidade no processo eleitoral, in. *ra. > .do-

as expressamente. São as denominadas condu. vedadas, cujo rol encontra-se nos arts. 73 a 78 da Lei nº 9.504/97. Trata-se esse rol de nº “e “s ¢ ausus, não se admitindo acréscimo no elence .7a . »bretudo em razão de seu caráter sancionatór' ,, tais “egras não podem ser interpretadas extensiva * a 17 uativamente, de modo a abarcar situações nao n. “-m: izadas.

Tal qual ocorreu com o art. 41-A da Lei das Eleições (que sanciona a captação ilícita de sufrágio), também os arts. 73, § 5º, 74 e 77, parágrafo único, foram acoimados de

inconstitucionais na parte em que instituem as sanções de cassação de registro de candidatura ou diploma, as quais, segundo se alega, implicariam inelegibilidade. Esta, nos termos do art. 14, § 9º, da Constituição Federal só pode ser instituída por lei complementar, não por lei ordinária, como são as Leis nº 9.504/97 e nº 9.840/99 (que alterou a redação do aludido § 5º do art. 73).

Não obstante, o conceito de inelegibilidade é normativo. Como tal, consideram-se apenas as hipóteses que a lei expressamente prescreve, a exemplo das descritas no art. 1º, da LC nº 64/90. Nesse sentido, pacificou-se o entendimento segundo o qual os arts. 73, § 5º, 74 e 77, parágrafo único, da Lei nº 9.504/97, encontram-se em perfeita harmonia com a Lei Magna, já que não contêm

hipótese de inelegibilidade.

“[...] Violação aos arts. 14, § 9º, da Constituição Federal, 15 e 22 da Lei Complementar nº 64/90 Inconstitucionalidade do § 5º do art. 73 da Lei nº 9.504/97. [...] O § 5º do art. 73 da Lei nº 9.504/97 não contém hipótese de inelegibilidade. Inconstitucionalidade não configurada. Precedentes

[..]” (TSE- Ac. nº 25.117, de 28-4-2005).

Na ADI 3.305, movida pelo extinto Partido Liberal (PL) em relação ao art. 77 da Lei das Eleições, o

— Pág. orig. 1333 —

Supremo Tribunal Federal consolidou definitivamente a interpretação.

“Ação direta de inconstitucionalidade” de Art. 77 da

Lei Federal nº 9.504/97. Por si

imposta aos candidatos a cargos do Executivo referente a participação em obras públicas nos três meses que precedem o pleito eleitoral. Sujeição do infrator à cassação do registro da candidatura. Princípio da igualdade. Art. 50, caput e inciso 1, da Constituição do Brasil. Violação do disposto no art. 14, § 9º, da Constituição do Brasil. Inocorrência. 1. A proibição veiculada pelo preceito atacado não consubstancia nova condição de elegibilidade. Precedentes. 2. O preceito inscrito no art. 77 da Lei federal nº 9.504 visa a coibir

abusos, conferindo igualdade de tratamento aos candidatos, sem afronta ao disposto no art. 14,

§ 9º, da Constituição do Brasil. 3. A alegação de que o artigo impugnado violaria o princípio

da isonomia improcede. A concreção do princípio

da igualdade reclama a prévia determinação de quais sejam os iguais e quais os desiguais. O

direito deve distinguir pessoas e situações distintas

entre si, a fim de conferir tratamentos normativos

diversos a pessoas e a situações que não sejam

iguais. 4. Os atos normativos podem, sem violar

do princípio da igualdade, distinguir situações a fim de conferir a uma tratamento diverso do que atribui a outra. É necessário que a discriminação guarde compatibilidade com o conteúdo do princípio. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. Decisão: O Tribunal, por

unanimidade, julgou improcedente a ação direta, nos

termos do voto do Relator” (STF - ADI 3.305/DF

— Pág. orig. 1334 —

Unânime - Rel. Min. Eros Grau - j. 13-9-2006, DF - DJ

24-11-2006, p. 60).

No entanto, essa discussão deixou ‘v. - relevância, já que a inelegibilidade foi expressamente introduzida nessa seara pela alínea j, I, art. 1º, L. nº 64/90 (inserida pela LC nº 135/2010). Por esse motivo, é inelegível, por oito anos a contar da data de cassação (7 anos, quem tiver o registro ou o diploma cassados, mais 2 anos transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Assim, a procedência do pedido na demanda em apreço implica a automática inelegibilidade do réu.

A conduta vedada traduz a ocorrência de ato ilícito eleitoral. Uma vez caracterizada, com a concretização de seus elementos, impõe-se a responsabilização tanto dos agentes quanto dos beneficiários do evento.

Estabelece o aludido art. 73 que as condutas elencadas

“são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não”,

porque tendem “a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais”.

Assim, sob o aspecto subjetivo, a conduta inquinada deve ser realizada por agente público. Este termo é tecnicamente empregado para designar os exercentes de funções estatais. Abrange os chamados agentes políticos, servidores públicos, militares, e particulares

que colaboram com o Estado, como mesários da Justiça Eleitoral e jurados no Tribunal do Júri. Consoante ensina Bandeira de Mello (2002, p. 219), trata-se de expressão genérica, pela qual se nomeiam “os sujeitos que servem ao Poder Público como instrumentos expressivos de sua vontade ou ação, ainda quando o façam apenas ocasional ou episodicamente”. O art. 73, § 1º, da LE oferece definição clara de agente público, assim reputando “quem exerce,

ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por
eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer
outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo,

— Pág. orig. 1335 —

emprego ou função nos órgãos ou entidades de> .»

administração pública direta, indireta, ou fund

Ao realizarem seus misteres, os agentes públicos devem sempre guardar obediência aos princípios constitucionais regentes de suas atividades, nomeadamente os previstos no art. 37 da Lei Maior, « “regras” quais advêm: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, licitação e interesse público. A ação administrativo-estatal deve pautar-se pelo atendimento do interesse público. Esse princípio basilar é conceituado por Bandeira de Mello (2002, p. 71) como o “resultante do conjunto dos interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de membros da Sociedade e pelo simples fato de o serem”. Esclarece o eminente jurista que os interesses públicos, na verdade, correspondem à dimensão pública dos interesses individuais, ou seja, consistem no plexo dos interesses dos indivíduos enquanto partícipes da sociedade, esta entendida no

Estado.

Como corolário da conduta vedada, tem-se o ferimento do bem jurídico protegido pela norma em apreço. Conforme se disse há pouco, o caput do art. 73 da LE esclarece que, aos agentes públicos, é proibida a realização

dos comportamentos que especifica, porque tendem “a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais”. Alí está o bem jurídico que a regra em apreço visa proteger: a igualdade de oportunidades - ou de chances - entre candidatos e respectivos partidos políticos nas campanhas que desenvolvem. Haveria desigualdade se a Administração estatal fosse desviada da realização de seus misteres para auxiliar a campanha de um dos concorrentes, em odiosa afronta aos princípios da moralidade e impessoalidade. Por óbvio, as campanhas são sempre desiguais, sobretudo porque algumas são

milionárias, pois contam com o apoio da elite econômico-
financeira, ao passo que outras chegam a ser franciscanas;
alguns candidatos são mais carismáticos, outros menos.
Mas não é dessa ordem a desigualdade que o presente

— Pág. orig. 1336 —

dispositivo visa coibir. O que se combate, 7 ui é » desequilíbrio patrocinado com recursos do er. “io. T ata- se de dinheiro público, oriundo da cobrança *- pesados tributos, que direta ou indiretamentr < . npregado para irrigar ou alavancar campanhas e! ‘tc ais Jai a ilicitude da distorção provocada por es .s u ção, que a um só tempo agride a probidade. drmin. trativa, a moralidade pública e a igualdade no “it

Tendo em vista qu o em jurídico protegido é a igualdade no certame, a isonomia nas disputas, não se exige que as condutas proibidas ostentem aptidão ou potencialidade para desequilibrar o pleito, feri-lo ou alterar seu resultado (TSE - AgR-REspe nº 59030/TO - DJe, t. 222, 24-11-2015, p. 190-191; TSE - AgR-REspe nº 20280/RJ - DJe 1-7-2015, p. 5).

Ademais, é desnecessária a demonstração do concreto

comprometimento ou do dano efetivo às eleições, já que

a “só prática da conduta vedada estabelece presunção

objetiva da desigualdade” (TSE - Ag. nº 4.246/MS - DJ

16-9-2005, p. 171). Basta, portanto, que se demonstre a

mera realização do ato ilícito (TSE - AgR-REspe nº 20871/ RS - DJe,t. 149, 6-8-2015, p. 53-54; TSE - RESpe nº 45060/ MG - DJe, t. 203, 22-10-2013, p. 55-56).

O que se impõe para a perfeição da conduta vedada é que, além de ser típico e subsumir-se a seu respectivo conceito legal, o evento considerado tenha aptidão para lesionar o bem jurídico protegido, no caso, a igualdade na disputa, e não propriamente as eleições como um todo ou os seus resultados. Assim, não chega a configurar o ilícito em tela hipóteses cerebrinas de lesão, bem como condutas irrelevantes ou inócuas relativamente ao ferimento do bem jurídico salvaguardado. Não se pode olvidar que o Direito Eleitoral tem em vista a expressão da soberania popular, o exercício do sufrágio, a higidez do processo eleitoral, de sorte que somente condutas

lesivas aos bens por ele protegidos merecem sua atenção

e severa reprimenda. Nesse sentido, não chegam a ser

ações tipicamente relevantes eventos como o envio de

— Pág. orig. 1337 —

um documento por e-mail com a utilização de erylín de computador instalado em repartição pub ‘ca, > uso de uma caneta ou de um envelope de corre. ndência. É que nesses casos nenhuma lesão uu ria ocorrer ao

bem jurídico tutelado. Em outro’ te mo , para usar a

linguagem do Direito Penal, em! o. va haver tipicidade

formal (no sentido de abstr? a sb. *nção de uma conduta à regra ou tipo legal). “o “é a necessária tipicidade material ou substancia Se ais exemplos patenteiam ou não ilícitos

administrativos, isso deve ser considerado em outra seara. Não por outra razão, tem-se entendido ser necessário que haja razoabilidade no enquadramento dos fatos às hipóteses legais de conduta vedada, bem como “que o uso da máquina pública foi capaz de atingir o bem protegido pela referida norma” (TSE - AgR-REspe nº 79734/RS — DJe, t. 211, 9-11-2015, p. 79) ou que o

evento considerado presente “capacidade concreta para

comprometer a igualdade do pleito” (TSE - AREspe nº 25.758/SP — DJ 11-4-2007, p. 199) ou que tenha grandeza

que justifique a sanção que se pretende impor (TSE - AgR- RO nº 505393/DF - DJe, t. 9, 12-6-2013, p. 62)

À consideração de que as hipóteses legais de conduta vedada constituem espécie do gênero “abuso de poder político”, o fato que as concretize também pode ser apreciado como abuso de poder - político ou de autoridade

coibido pelos arts. 19 e 22, XIV, da LC nº 64/90. Para que isso ocorra, será mister que a conduta vedada, além de afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos, também seja de tal magnitude que fira a normalidade ou o equilíbrio do processo eleitoral. Assim, o mesmo evento atinge dois bens juridicamente protegidos.

Como as espécies não esgotam o gênero, há eventos que caracterizam abuso de poder político (nos termos dos arts. 19 e 22, XIV da LC nº 64/90), sem se enquadrarem no elenco das condutas vedadas; estas são de legalidade estrita. A tais eventos atípicos não se poderá aplicar a disciplina que a Lei nº 9.504/97 reservou às

condutas vedadas, nomeadamente no campo das sanções,

— Pág. orig. 1338 —

conquanto sejam aptos a gerar as sanções previst.sraL i

de Inelegibilidades.

21.7.2 Espécies de conduta: ve adas

As espécies de condutas ve'a'as encontram-se delineadas nos incisos do ar .. 73, . 21a como nos arts. 74, 75 e 77 da Lei das Eleição

Em alumas hi, ‘tess o legislador limitou expressamente o período no qual a conduta é vedada. É isso que ocorre: (i) com os incisos V e VI do art. 73, e arts.

4 e 75, que vedam as condutas descritas aos três meses que antecedem o pleito; (ii) com o inciso VII do art. 73, eS10 do art. 73, que restringem as condutas descritas a ano de eleição. O inciso VIII do art. 73 veda a conduta que descreve “a partir do início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos”.

Quanto aos incisos I, II e III do art. 73, não ha qualquer

menção a limites temporais em que as condutas devam

ocorrer. Estariam, então, vedadas a qualquer tempo, mesmo antes da formalização do pedido de registro de candidatura? A questão é controvertida. Dada a ausência de balizas temporais nos aludidos incisos, já se entendeu na jurisprudência que “as condutas vedadas previstas no art. 73, I, II e III, da Lei nº 9.504/97 podem configurar-se mesmo antes do pedido de registro de candidatura” (TSE Rp nº 66.522/DF - Dje t. 228, 3-12-2014, p. 48). É razoável essa interpretação, sobretudo porque nos outros dispositivos houve expressa fixação de balizas temporais às condutas vedadas. Todavia - ao argumento de que as condutas vedadas têm por escopo proteger a igualdade de oportunidades

entre candidatos em campanha eleitoral -, posi

contrária a essa já foi igualmente vitoriosa na Corte Superior, a ver: “2. Diante da ausência de previsão expressa, para a incidência do inciso I do art. 73 da Lei nº

9.504/97, a conduta deve ser praticada durante o período

eleitoral, nos três meses que antecedem o pleito, quando

— Pág. orig. 1339 —

se pode falar em candidatos. 3. Normas que re .ringe.»

kv .sos especiais providos” (TSE - REspe nº 98.924/Mc - Ye t. 38, 24-2-2014, p. 25). No mesmo sentido:” vo. Rpn@14.562/ DF - Dje t. 159, 27-8-2014, p. 62.

direitos devem ser interpretadas estritamente

A seguir, far-se-á breve a: “is. 'e cada qual das

condutas vedadas. 21.7.2.1 Cessdo ov. ust de bens públicos - art.

O art. 73, I, da LE proíbe: “ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária”.

Nos termos do art. 98 do Código Civil, públicos

são os bens do domínio nacional pertencentes às

pessoas jurídicas de Direito Público interno, as quais abrangem os entes integrantes da Administração direta (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e indireta (autarquia, fundação instituída pelo Poder Público, empresa pública, sociedade de economia mista, consórcio e agência). Todos os demais bens são privados, seja qual for a pessoa a que pertençam.

À vista do critério da afetação ou destinação do bem, a doutrina contemporânea encarta na categoria dos bens públicos todos aqueles comprometidos com a realização de serviços de caráter público. Privados, ao contrário, são aqueles ordenados a atender interesses particulares, ou seja, de seus próprios titulares. Desse prisma, tem-se ressaltado serem públicos os bens de entidades privadas prestadoras de serviços públicos, desde que afetados

diretamente a uma finalidade publica. Assim pensam, e. £., Di Pietro (2006, p. 453) e Bandeira de Mello (2002,

p. 768). Este assevera serem públicos os bens que,
embora não pertencentes às pessoas jurídicas de Direito

— Pág. orig. 1340 —

Público, “estejam afetados à prestação de um serviço público”. É o caso dos bens integrantes d a ".nio de concessionárias de serviços públicos, con.. « mpresas de transporte urbano, intermunicip?’ vu. interestadual. Em jogo encontra-se o principic d. co’ cinuidade dos

serviços públicos, o que just’ ~

‘a, por exemplo, a impenhorabilidade de tais b us.

O dispositivo em apr _» . ™ por objeto apenas bens públicos móveis e ime vis. Nao abrange, pois, serviços. Estes podem ser enquadrados no inciso II do mesmo art. 73. Entendem-se por móveis as coisas suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração de sua substância ou destinação econômico- social. Já os imóveis são coisas que não se podem

transportar de um para outro lugar sem destruição

Classificam-se os bens públicos em: I - de uso comum do povo; II - de uso especial; III - dominicais (CC, art. 99).

Ha também, conforme visto, os bens públicos por afetacao;

estes são, na verdade, bens privados afetados a um fim publico. A restrição de cessão e uso veiculada no art. 73, I, da

LE atinge somente os bens empregados na realização de

serviço público, isto é, os de uso especial, dominicais e por afetacdo. É que são empregados pela Administração Publica para o cumprimento de seus misteres. Assim, por exemplo, os edificios em que se instalam servicos publicos (como delegacias, repartições fiscais, de saúde, museus, galerias, escolas, postos de atendimento), equipamentos, materiais, copiadoras, computadores, mesas e veículos. Por óbvio, a cessão ou o uso de tais bens em campanha política podem comprometer a realização do serviço a que se encontram ligados, além de a eles vincular a imagem do candidato ou da agremiação, o que carregaria a estes evidente benefício em detrimento do equilíbrio do certame.

O mesmo não ocorre com os bens de uso comum do

povo. Como tais, consideram-se as coisas que podem ser

— Pág. orig. 1341 —

usadas livremente por qualquer pessoa, sem dis’ .nc%o «>

nacionalidade. Entram nessa categoria: rios, mzs, ruas, avenidas, praças, * »ncos de praças, parques. Pelo uso e gozo desses ue. >. em principio, nada se exige, nem pagamento nem sutorização de autoridade, sendo desnecessários 7u 1. yuer formalidades. As restrições que poder exis r dizem respeito à destinação do bemeão” +l. 77. do uso. Assim, qualquer candidato ou partido p. 'itic » pode fazer uso de tais bens na campanha eleitoral. OU que se proíbe é o privilégio conferido a um candidato ou agremiação em detrimento de outros, porquanto isso provoca desequilíbrio imoral e

odioso na disputa.

Nesse diapasão, já se admitiu como lícito o uso de “área compartilhada com a comunidade”, desde que fosse

franqueada a qualquer dos candidatos. A ver:

“O local da realização do evento em questão é área

de uso compartilhado com a comunidade, onde,

inclusive, ocorreu a festa do Peão de Boiadeiro, não

caracterizando, a sua cessão, nenhum favorecimento por agente público ou instituição a determinado candidato, em desfavor dos demais” (TSE - Ac. nº

24.865, de 9-11-2004).

Reza o § 2º do art. 73 da LE que a vedação contida no

inciso I:

“não se aplica ao uso, em campanha, de transporte oficial pelo Presidente da Republica, obedecido o disposto no art. 76, nem ao uso, em campanha, pelos candidatos a reeleição de Presidente e Vice-Presidente da Republica, Governador e Vice- Governador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residências oficiais

para realização de contatos, encontros e reuniões

— Pág. orig. 1342 —

pertinentes à própria campanha, desde yur n.>

tenham caráter de ato público”.

Como consequência, também é pe uu “do o emprego de servidores públicos que, r ver” cio de suas funções, cuidem da seguranç >, razão de viagem ou conservação das residé cia” o. "ciais das autoridades aludidas; entretanto, é-]) ~ vy. 17 1a a participação em atos típicos de campanha, a ‘en: 9 limitar-se ao cumprimento dos deveres de seus cargos.

É interessante observar que, ao cuidar de transporte oficial, em sua primeira parte, o citado § 2º faz expressa menção ao Presidente da República, a significar que tal privilégio só a ele é concedido.

Entretanto, ao tratar do uso de residência oficial, já na segunda parte, o dispositivo faz referência, além do

Presidente, também ao “Vice-Presidente da República

Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito

Federal, Prefeito e Vice-Prefeito”. O ideal é que bens

e serviços públicos jamais pudessem ser usados em

campanhas eleitorais, pois isso confere ao detentor de cargo público-eletivo inequívoca vantagem na disputa pelo poder, além de provocar confusão entre os patrimônios público e privado.

Quanto ao transporte oficial, há mister que as despesas sejam ressarcidas aos cofres públicos. Nesse sentido, o art. 76 da LE estabelece que o “ressarcimento das despesas com o uso de transporte oficial pelo Presidente da República e sua comitiva em campanha eleitoral será de responsabilidade do partido político ou coligação a que esteja vinculado”. O ressarcimento terá por base o tipo de transporte usado e a respectiva tarifa de mercado cobrada no trecho correspondente; no caso do avião presidencial, o ressarcimento “corresponderá ao aluguel de uma aeronave de propulsão a jato do tipo táxi aéreo” (S 1º). No entanto, são excluídas da obrigação de ressarcimento: “a) as despesas com transporte das servidoras e dos

servidores indispensáveis à sua segurança e ao seu

— Pág. orig. 1343 —

atividades relacionadas à campanha; e, b) a ut. de equipamentos, veículos e materiais nec.” ários às atividades de segurança e a seu atº uu. nento pessoal, vedado o seu emprego para outra f xa. “dad .” (Res. TSE nº 23.735/2024, art. 18, § 3º).

A falta de ressarciment q. .ndo devido - rende ensejo à representação a a. (9% a pelo Ministério Público perante a Justiça Eleito. +1; c rito a ser seguido é o do art. 96 da Lei nº 9.504/97; a teor do § 4º do aludido art. 76, os infratores poderão sofrer “pena de multa correspondente ao dobro das despesas, duplicada a cada reiteração de conduta”.

O Tribunal Superior Eleitoral não reconheceu como infringentes do art. 73, I, da LE situações como as que

seguem:

i) a conduta de Senador “que se utiliza de carro

oficial para ir ao estúdio de gravação de programa

eleitoral de candidato” (TSE - RRp nº 94/DF - PSS 2-9-1998). Afirmou-se nesse julgamento que “a utilização do transporte oficial não implica, na espécie, em benefício para o candidato”. Não obstante, a evidência do benefício - ainda que de

pequena monta - por si só infirma o argumento.

o uso “da residência oficial e de um computador para a realização de bate-papo' virtual, por meio de ferramenta (face to face) de página privada do Facebook” (TSE - Rp. nº 84.890/DF - DJe 12-10-2014).

“1. Mera utilização de fotografias que se encontram disponíveis a todos em sítio eletrônico oficial sem exigência de contraprestação, inclusive para aqueles que tiram proveito comercial (jornais, revistas, blogs, etc.), é conduta que não se ajusta às

hipóteses descritas nos incisos I, II e III, do art.

— Pág. orig. 1344 —

73 da Lei das Eleições. [...]” (TSE-Rp nº 62415." DF -Dje, t. 184, 1-10-2014, p. 29)

Por outro lado, no julgamento do REspe nº 16122/SP (DJ 11-2-2000, p. 56) o TST assentou a ocorrência de conduta vedada por parte de Ministro de Estado ao comparecer a solenidades oficiais. 1º aproveitado a viagem para também participar de reunião promovida pelo partido político a que se encontrava filiado. Assim, não pode haver o aproveitamento da viagem. O princípio acolhido é altamente significativo no campo da moral administrativa. Fosse permitido o aproveitamento de viagem, compromissos oficiais poderiam passar a constituir mero subterfúgio, em evidente desvirtuamento da ação administrativa e dos princípios que a regem.

Ademais, reconheceu-se a incidência do art. 73,1, da LE

em casos como os seguintes:

“utilização de máquina de xerox do município para copiar material de propaganda eleitoral” (TSE - AAg nº 5694/SP - DJ, v. 1, 30-9-2005, p. 123);

utilização de “vídeo institucional na propaganda eleitoral” (TRE-RJ - RE nº 45189 — DJERj, t. 145, 12-7-2013, p. 17-23);

“desvirtuamento de festividade tradicional, de caráter privado, mas patrocinada pela prefeitura local, em favor da campanha [...] uma vez que os bens cedidos pela municipalidade para a realização do evento acabaram revertendo, indiretamente, em benefício dos candidatos. [...]” (TSE - REspe nº 13433/PE — DJe, t. 189, 5-10-2015, p. 137);

— Pág. orig. 1345 —

então governador e candidato a

reeleição - promoveu carreatas de ambulância «por todo o Estado de Sergipe às vésperas das eleições, vinculando os serviços ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) a sua atuação a reeleição, em desvio de finalidade, transformando a divulgação de sua candidatura, favorecida em outros autos. 2 O abuso em questão traz, em tese, benefício ao próprio governador, candidato à reeleição. [...]” (TSE - RO nº 273560/SE - DJe, t. 31, 13-2-2015, p. 32-33);

“1. [...] realização de audiências públicas levadas a efeito por vereadores com a utilização de bens, servidores e da estrutura pública, para, sob o

pretexto de discutir questões relativas a projeto

de lei, apontar o então prefeito, candidato à

reeleição, como grande inimigo de agricultores. [...] as reuniões foram transmutadas em atos ostensivos de campanha eleitoral, extrapolando o debate político inerente às atividades do Poder Legislativo, considerando-se o número elevado de pessoas que lá compareceram e a grande repercussão do assunto na comunidade, o que demonstrou a gravidade da conduta de uso da máquina pública. [...]” (TSE - REspe nº 1063/RS Dje, t. 228, 2-12-2015, p. 53-54);

“1. A pintura de postes de sinalização de trânsito, dias antes do pleito de 2012, por determinação do presidente da empresa municipal da área de transportes, na cor rosa, a mesma utilizada na campanha eleitoral da candidata a reeleição para o cargo de prefeito, caracterizou a conduta vedada aos agentes públicos em campanha eleitoral (art. 73, 1, da Lei nº 9.504/97).[...]” (TSE

— Pág. orig. 1346 —

viii)

— AgR-REspe nº 95304/RJ - DJe, t. 37, 2 p. 52-53);

“[...] a pintura de calçadas e de meios-fios das ruas da cidade nas cores do partido, com recursos públicos e em p « “o período eleitoral, configurou a conduta vedada pelo art. 73 da Lei nº 9.504/97, razão havida a utilização de bens públicos em. “uso dos candidatos a prefeito e vice-prefeito” sE - AgRg-AI nº 53553/SP-j. 31-8-2017);

captação de imagens com a identificação expressa do estabelecimento público, servindo o local apenas como pano de fundo e configurando “o uso de bem público em benefício da candidatura” (TSE-Rp nº 119878/ DF -j. 13-8-2020);

ix) realização de lives de cunho eleitoral, destinadas à promoção de candidaturas, “nas dependências dos Palácios da Alvorada e do Planalto, bens públicos destinados ao uso do Presidente da República”, que não foram “disponibilizados, sem reservas, à conveniência da campanha à reeleição”. Ressaltou-se que as lives foram “feitas num espaço que também pode privilegiar, porque outros candidatos não podem participar nas mesmas condições” (TSE - Ref na AIJe nº 060121232/DF -j. 27-9-2022).

Quanto ao momento relevante para a ocorrência da conduta vedada pelo art. 73, I, da LE, não há expressa previsão legal. A esse respeito, formaram-se duas correntes jurisprudenciais. Para a primeira, malgrado a

ausência de previsão expressa em lei, a conduta em apreço

só é vedada se “praticada durante o período eleitoral, nos

— Pág. orig. 1347 —

três meses que antecedem o pleito” (TSE-REsper 9º92. / MG - Dje, t. 38, 24-2-2014, p. 25). Argumenta-se». (1)

somente nesse período se poderia falar em “e. > lidato” e também que (2) as normas que restringem direitos devem ser interpretadas estritamente. Es” “s ‘is .rgumentos se afiguram equivocados. O prim .9 a. leitura parcial do inciso I, esquecendo-se que” censa também pode ocorrer para “partido político”, e” -9. v alquer tempo. O segundo é meramente retórico . der srativo - afinal, qual direito estaria sendo restringido?

Corretamente, tem prevalecido na jurisprudência a segunda corrente. Para esta, a vedação expressa no art. 73, I, da LE incide a qualquer tempo, não estando restrita à limitação temporal de três meses antes do pleito, podendo

“configurar-se mesmo antes do pedido de registro de

candidatura, ou seja, anteriormente ao denominado período eleitoral” (TSE - RO nº 643257/SP — Dje, t. 81, 2-5-2012, p. 129). Em igual sentido, vide: TSE - REspe nº 26838/AM - Dje, t. 94, 20-5-2015, p. 148-149. Tem-

se que, se o legislador não restringiu (nem expressa nem implicitamente) o período de incidência da vedação da conduta, não poderá o intérprete fazê-lo. Esse argumento é reforçado pelo fato de o legislador ter expressamente estabelecido restrições temporais em outros incisos do mesmo art. 73, a exemplo dos incisos V (“nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos”), VI (“nos três meses que antecedem o pleito”) e VII (“no primeiro semestre do ano de eleição”).

21.7.2.2__ Uso de materiais ou serviços públicos - art. 73, II

O art. 73, II, da LE veda ao agente público: “usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram”.

Resulta do dispositivo em foco não ser, em princípio,

proibida a utilização de materiais ou serviços “custeados

— Pág. orig. 1348 —

pelos Governos ou Casas Legislativas”. A proibic* » r-fer

se apenas

à utilização que exceder “as pr. "re, consignadas nos regimentos e normas dos “- ‘aos que

integram”. Institui-se, assim, um esp m que é lícita

a utilização em campanha de r at ~iai ou serviços, custeados pelos cofres públicos.

O dispositivo em aprec’ não siste a uma análise de constitucionalidade ~hi tv 40 à luz dos princípios republicano, da moralia der iblica e da isonomia; é que os candidatos que não detêm mandato não têm acesso a essa quota de materiais e serviços.

Mais afinado com a Constituição é o disposto no art. 377, caput, do Código Eleitoral, que reza: “O serviço de qualquer repartição, federal, estadual, municipal, autarquia, fundação do Estado, sociedade de economia mista, entidade mantida ou subvencionada pelo poder público, ou que realiza contrato com este, inclusive o

respectivo prédio e suas dependências não poderá ser

utilizado para beneficiar partido ou organização de caráter político”.

Para que a hipótese veiculada no vertente art. 73, II, da LE se apresente, há mister que os materiais ou serviços sejam custeados pelo erário.

Consoante entendeu a Corte Superior Eleitoral: “[...] 4 Para a configuração de afronta ao art. 73, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, imperiosa a presença do “exceder” previsto no inciso em questão referente a possível desvio de finalidade [...]” (Rp nº 59080/DF - DJe, t. 157, 25-8-2014, p. 163). Em idêntico sentido, vide: TSE - Rp nº 318846/DF - DJe, t. 91, 12-5-2016, p. 75

E mais: “O envio de dezessete milhões de cartas, em

período pré-eleitoral, defendendo postura política adotada pelo governo e contestada pela oposição, enseja a aplicação do 9.504/97, por infringência do inciso II do mesmo dispositivo [...]” (TSE - RRp nº 68/DF - PSS 25-8-1998). Todavia, o “uso de uma

da multa prevista no art. 73, § 4º, da Lei

única folha de papel timbrado da administração não pode

— Pág. orig. 1349 —

do art. 73, II, da Lei nº 9.504/97,

configurar a infra

dada a irrelevância da conduta, ao se tratar de ato administrativo e sem prova de que outros tenham ocorrido” (TSE - Ac. nº 25.073, de 28-6-2005). Neste último julgado, ponderou-se que o art. 73 da Lei nº 9.504/97 visa à preservação da igualdade entre os candidatos, não havendo como reconhecer que um fato de menor importância tenha afetado essa isonomia e o atribuído privilégio ao candidato.

A consideração de que os detentores de mandato também são cidadãos, tendo direito de participar do processo eleitoral em curso, não há, em princípio, óbice legal para que compareçam em comícios ou outros eventos. Se assim o fizerem, é-lhes “permitido acompanhar-se de servidores do cerimonial e da segurança do governo do estado, ou mesmo de outros que se fizerem necessários” (TSE - Ac. nº 21.289, de 30-10-2003). O que se proíbe é o uso de servidores

públicos em campanha política, fato que não se confunde

com a prestação de segurança (TSE - Ag. nº 4.246/MS - DJ 16-9-2005, p. 171). Observe-se, porém,

o uso de segurança pela autoridade (TSE - Ag.

que os servidores devem ater-se às suas funções, sem se envolverem em atos de campanha.

Interpretou-se como regular a realização de trabalhos gráficos pela Câmara de Deputados, em ano eleitoral, “desde que relativos à atividade parlamentar e com obediência às normas estabelecidas em ato da Mesa, vedada sempre qualquer mensagem que tenha conotação de propaganda eleitoral” (TSE - Ac. nº 20.217, de 2-6-1998). A finalidade aí consiste na divulgação do trabalho do parlamentar, ou, em outros termos, a realização de prestação de contas das atividades desenvolvidas.

É lícito usar em campanha eleitoral os serviços de empresa contratada para prestar serviços ao Estado? Sobre essa questão, já se entendeu que: “[...] o fato de a

empresa ser contratada pelo estado, por si só, não importa

em violação ao dispositivo legal invocado. A infringência

— Pág. orig. 1350 —

somente ocorreria se o serviço prestado à co.nran: >

fosse custeado pelo Erário e não pelo candidat, [...] 1ª SE — Ac. nº 4.246, de 24-5-2005). No entanto, : informe ressaltado anteriormente, isso só será pu. tvel se os bens da empresa privada não estiverem - “et dos 1 realização de serviço público, como ocorre nº . 7G 1. atos de concessão, Pois, nesse caso, serão class“ .ic=de. como bem público por afetação.

Finalmente, quanto o 1 .omento de sua ocorrência, prevalece o entendimento segundo o qual a vedação descrita no art. 73, II, da LE incide a qualquer tempo, pois, conforme proclamado na jurisprudência, ela “não está restrita à limitação temporal de três meses antes do pleito” (TSE - Rp nº 318846/DF - Dje, t. 91, 12-5-2016, p. 75), podendo, portanto, “configurar-se mesmo antes do pedido de registro de candidatura” (TSE - REspe nº 26838/ AM - Dje, t. 94, 20-5-2015, p. 148-149).

21.7.2.3 — Cessão ou uso de servidor público para comitê de campanha eleitoral - art. 73,

Pelo art. 73, III, da LE, é defeso

“ceder servidor publico ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou

empregado estiver licenciado”.

A regra em apreço não impede que servidor público sponte propria engaje-se em campanha eletiva. Sua

qualidade funcional não lhe subtrai a cidadania, nem

o direito de participar do processo político-eleitoral,

— Pág. orig. 1351 —

inclusive colaborando com os candidatos e par' do qu? lhe pareçam simpáticos. Todavia, deve o servic wry +7 .dar discríção. Não poderá atuar em prol de . * tidatura “durante o horário de expediente nor .1a.” muito menos na repartição em que desempen’2 s« f nções de seu cargo, tampouco poderá ser c "dk , lo ente a que se encontra vinculado. A vedr ,ac a: onça os servidores de todas as categorias, ir s1 > 4s ocupantes de cargos comissionados, confor:. ° e) cendeu o TSE no julgamento do AMC nº 1636/PR (DJ, v. 1, 23-9-2005, p. 128).

É ressalvado expressamente o servidor ou empregado licenciado. Por igual razão, não há óbice legal para que servidor em gozo de férias remuneradas possa trabalhar em comitê eleitoral.

Na jurisprudência, já se considerou não configurada a conduta vedada prevista no presente inciso III em

situações como as seguintes:

participação de agentes públicos em atos de campanha, pois “A norma do art. 73, inciso III, da

Lei nº 9.504/1997 não proíbe a particip

agente publico em campanha eletiva; ela somente preserva a impessoalidade e a legalidade do agente público no exercício de suas funções” (TSE —RO-EI nº 060429779/PR - DJe 23-9-2024).

cessão de servidor público ou uso de seus servicos para comitê de campanha eleitoral de candidato, partido ou coligação durante o horário de expediente normal, desde que não haja prática de ato de campanha nem disponibilização de sua força de trabalho ao comitê eleitoral (TSE - Rp nº 119878/DF —j. 13-8-2020);

a “circunstância de os servidores portarem

adesivos contendo propaganda eleitoral dentro

da repartição, durante o horário de expediente”,

— Pág. orig. 1352 —

ja que isso não implica cessão nem utili

“comitês de campanha eleitoral de an sto, partido politico ou coligação” (TSE - .*: R-REspe

n2151188/CE -Dje, t.152,1º-o 014, p. 151);

a “presença moderada, ce”. ‘re. ou acidental”, durante o horário ‘e x, ente normal, “de Ministros de Esta. > ,po” extensão, também de secretários ° : E: aa) ou de Municipio] em atos de campan. « , pois, embora sejam agentes políticos, não são “sujeitos a regime inflexível de horário de trabalho”. Nesse sentido: TSE - Rp. nº 84890/DF — DJe 1º-10-2014; TSE - Rp nº

14562/ DF, j. 7-8-2014. Entretanto, o TRE paulista já entendeu configurada a vedação do vertente inciso III relativamente à conduta de secretários municipais que “exerciam, simultaneamente, a

função de representantes da coligação” por

participarem de “reunião do plano de mídia das

eleições municipais de 2012 durante o horário de expediente” (TRESP - RE nº 22451 - DJESP 2-7-2013).

Sobre o momento relevante para a ocorrência da conduta vedada pelo art. 73, III, da LE, tem-se que ela só pode ocorrer durante o período eleitoral, entre o registro de candidatura e as eleições. Apesar de não haver expressa previsão legal impondo restrição temporal, essa pode ser

deduzida do próprio texto do incís

o porque a cessão ou disponibilização de agente público é feita “para comitês de campanha eleitoral”, e esses comitês só são instalados naquele período do processo eleitoral, ou seja, durante a campanha. Portanto, a restrição temporal de que aqui se cogita é posta implicitamente no inciso III pelo

próprio legislador.

— Pág. orig. 1353 —

21.7.24 Uso promocional de bens ou se vit »

públicos - art. 73, IV

O art. 73, IV, da LE veda ao agent pu! lico “fazer ou permitir uso promocional em f- “or 1 candidato, partido político ou coligação, de div -rihu. “Au gratuita de bens e serviços de caráter soci-~' c. ‘te’ 4os ou subvencionados pelo Poder Público”. Si > im rpretação deve ser feita em conjunto com o § 10 do a1.. 73, que, de forma autônoma,

proíbe, no ano em que se realizar eleição,

“a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Publica, exceto nos casos de calamidade publica, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e ja

em execução orçamentária no exercício anterior,

casos em que o Ministério Público poderá promover

o acompanhamento de sua execução financeira e

administrativa”.

Destarte, em ano eleitoral, a Administraçã úblic:

pode distribuir gratuitamente bens, valores ou benefícios se ocorrer alguma das exceções especificadas no citado §

Não se deve confundir essas duas hipóteses legais, pois são autônomas. Para a configuração do vertente inciso IV, é preciso que o agente use “distribuição gratuita de bens e serviços” de natureza assistencial em prol de candidato. Aqui não se trata de reprimir a distribuição

em si mesma, mas sim o uso promocional e eleitoreiro

que dela se faça. Não se exige que durante o período eleitoral o programa social antes implantado seja abolido,

ou tenha interrompida ou suspensa sua regular execução.

Relevante para a caracterização da figura em exame é o desvirtuamento do sentido da própria distribuição, a sua

— Pág. orig. 1354 —

colocação a serviço da promoção de candidatura em*m, »

seu uso político-promocional

Dai o entendimento de que a configuração > »resente conduta vedada requer a cumula'.u dos seguintes elementos: i) participação de -e. te úblico; ii) a distribuição de bens ou servi ve > ser gratuita, de cunho assistencial, nao dev .udn h. 'er contrapartidas dos beneficiários; iii) o custe* +t. te pelo erário; iv) existência de caráter promociona. *m enefício de candidaturas ou legendas; v) a conduta do agente deve ser contemporânea à entrega das benesses (TSE - AgR-REspel nº 060099305/ MG-DJe 2-8-2024; TSE- Rp nº 060096988/DF, j. 7-3-2024; TSE-Rp nº 060100193/DF - PSS 22-9-2022).

Entendeu-se configurada a conduta vedada em apreço

em situações como as seguintes:

i) “[...] 3. No caso, tem-se configurada a conduta

vedada prevista no inc. IV do art. 73 da

Lei n. 9.504/1997, pois o vice-prefeito se

aproveitou de evento realizado a menos de cinco meses do primeiro turno das eleições de 2020, realizadas em 15.11.2020, promovido pelo erário municipal para, a partir da doação gratuita de próteses dentárias, impulsionar a candidatura dos agravantes à reeleição para os cargos de prefeito e vice-prefeito do Município de São João do Manteninha/MG. [...]” (TSE - AgR-REspel nº 060099305/MG - Djé 2-8-2024).

conjunto probatório angariado aos autos, restou

Hipótese em que, a teor do

incontroverso que, durante o período eleitoral de 2010, foram oferecidas cirurgias de laqueadura de trompas no âmbito de hospital particular subvencionado pelo SUS, as quais eram utilizadas como instrumento de promoção da candidatura do agravante ao cargo de deputado estadual.

Tal fato denota o grau de reprovabilidade da

— Pág. orig. 1355 —

conduta, bem assim, a proporcione'.da te

razoabilidade da manutenção das s nc ~ de cassação de diploma e de multa acima mínimo legal (art. 73, IV, SS 4º e 5º, d . ue no 9.504/97).

[..]" (TSE - AgR-RO nº 645º /k-D 2 1-3-2016)

"1. Conduta vedada. '1. 73, inciso IV, da

Lei das Eleições. " icv'ação da concessão de benefício so al - reuução da tarifa de água — destinado a ~ spulacéo de baixa renda à imagem dos recorrentes com o objetivo de

obter favorecimento político-eleitoral, por meio

de divulgação de apoio político nos edifícios

beneficiados, mediante a afixação de placas de propaganda eleitoral, bem como de panfletos distribuídos nessas unidades habitacionais com pedido explícito de voto para fins de dar 'continuidade' ao referido 'trabalho'. [...]" (TSE — AgR-RO nº 1041768/RJ - DJe 18-4-2015).

iv) "[...] 2. O uso de programa social custeado pelo erário, para fins de promoção de candidatura, caracteriza a conduta vedada do art. 73, IV, da Lei nº9.504/97.[...]" (TSE-AgR-REspe nº 19298/CE —DJe,t. 53, 18-3-2015, p. 18).

Por outro lado, já se entendeu não configurada a

conduta vedada em exame: (i) na mera participação do

chefe do Poder Executivo Municipal, candidato à reeleição, em campanha de utilidade pública, no caso, campanha de vacinação (TSE - Ag-REspe nº 24.989/RN — DJ 26-8-2005, p. 174); (ii) "a) [...] a mera propagação, em campanha

eleitoral, dos projetos e das realizações do mandato

parlamentar; e b) a promoção pessoal de candidato, a

partir da divulgação de seus feitos políticos, seu currículo

e sua trajetória, constitui legítimo exercício da liberdade de expressão. [...]" (TSE - Ag-REspe nº 48706/RJ - DJe 20-8-2020).

— Pág. orig. 1356 —

A respeito do momento relevante para a ocorrência.

conduta vedada pelo art. 73, IV, da LE, não há

previsão legal. No entanto, é razoável o entendimento segundo o qual a vedação desse inciso 1. ocorre a qualquer tempo, não estando restrita a um "câmbio temporal de três meses antes do pleito, pelo fato de, configurando-se anteriormente ao pedido de registro de candidatura. Isso porque a vedação não só a candidato, como também a partido político. Ademais, o legislador não restringiu expressamente o período de incidência da vedação da conduta em exame (como o fez, e.g., nos incisos V, VI e VII do mesmo art. 73 da LE), tampouco tal restrição pode ser deduzida do texto do inciso IV (como ocorre com

o inciso III); não poderia, então, o intérprete impor tal

restrição.

21.7.2.5 Nomeação, admissão, transferência ou dispensa de servidor público - art. 73, V

Pelo art. 73, V, da LE é proibido

“nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena

de nulidade de pleno direito, ressalvados: a) a

nomeação ou exoneração de cargos em comissão e

designação ou dispensa de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do

Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República; c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo; d) a

nomeação ou contratação necessária à instalação

— Pág. orig. 1357 —

ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais

essenciais, com prévia e expressa autorização, do

Chefe do Poder Executivo; e) a transferência ou

remoção ex officio de militares, policiais civis e de

agentes penitenciários”.

Denomina-se agente público aquela pessoa física que

preste serviço ao Estado” pela Administração direta,

quer seja à indireta. Cu "fr .me ensina Di Pietro (2006, p. 499), o gênero agente público compreende quatro categorias, a saber: (a) agentes políticos - participam do governo ou da formação da vontade superior do Estado; são os dirigentes dos Poderes Executivo e Legislativo e, para alguns, também do Judiciário e do Ministério Público; (b) servidores públicos; (c) militares — compreendem os integrantes das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica), policiais militares e

bombeiros militares; (d) particulares em colaboração com o Estado, como mesários convocados pela Justiça Eleitoral, concessionários, permissionários, notários, registradores, jurados, comissários de menores.

O art. 73, V, da LE refere-se apenas a servidor público. Por servidor público compreendem-se as pessoas físicas que prestam serviço ao Estado, com ele mantendo vínculo laboral e remunerado. Segundo Di Pietro (2006, p. 502), esse termo encerra as seguintes subcategorias: (a) servidores estatutários ou funcionários públicos - sujeitam-se ao regime jurídico estatutário e ocupam cargo público; (b) empregados públicos - submetem-se ao regime da legislação trabalhista (CLT) e ocupam emprego público; (c) servidores temporários - são contratados por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal; submetem-se a regime jurídico especial, pois exercem função sem vinculação a cargo ou emprego.

Assim, essas três subcategorias são abrangidas pela vedação em foco. O que se visa é impedir que

— Pág. orig. 1358 —

FOr CO

servidores públicos sejam pressionados para não determinada candidatura, usados, porta to, c.mo massa de manobra, ou que sofram persegui. > volitico- ideológica.

Discute-se se no período em lk est ria vedada a contratação remunerada de este /4r.1. -adêmico pelo ente estatal. O contrato de estágio arre. nta natureza peculiar, sujeitando-se a especia' -2g '7 nentação legal. Embora tenha por objeto relaç. » de trabalho, nele predomina a finalidade educacional e profissionalizante com vistas a

viabilizar a formação acadêmico-profissional do prestador dos serviços. No âmbito da Administra Pública, o

prestador não ocupa cargo nem emprego público. Na verdade, enquadra-se no tipo genérico de agente público, já que efetivamente presta serviços ao Estado. Assim,

em princípio, não haveria irregularidade na contratação remunerada de estagiário acadêmico no período vedado,

desde que o ato não seja desvirtuado, assumindo, pelas proporções e circunstâncias, caráter eleitoreiro. Nesse sentido:

“[...] Prorrogação e substituição de contratação de estagiários pela Prefeitura Municipal, nos 3 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral. Inexistência de impedimento à prorrogação, renovação ou substituição de contrato de estágio. Possibilidade de dispor da questão envolvendo estágio de estudantes, ainda que remunerado, junto aos diversos órgãos da municipalidade, como se período eleitoral não fosse. Recurso conhecido como consulta” (TRE-MG - Ac. n 3.723 - PSS 22-9-2008).

A matéria, porém, não é pacífica na jurisprudência. Em sentido diverso, já se entendeu: “[...] A admissão de pessoal em período vedado, sob a forma de contratos de estágio, remunerado com recursos públicos, afeta sobremaneira

— Pág. orig. 1359 —

a igualdade de oportunidades entre candidatos « corg. > eletivos e viola o art. 73, V, da Lei nº 9.504/97[. x PI — Ac. nº 466C — PSS 4-11-2002).

Note-se que as condutas elencadas .o rt. 73, V, só se tornam relevantes se ocorrerem ne ir ‘ns’ cicdo do pleito e durante o período especificade ‘-tc e, 10s três meses que o antecedem até a posse dos .sieitos

Para a incidência da _~a mw análise não é necessário chegar-se ao extremo ja emissão ou exoneração do servidor, pois a só remoção ou transferência já basta para patenteá-la. Mas é preciso que tais atos sejam editados ex officio pela autoridade competente, porque, se houver requerimento ou consentimento do servidor afetado, não se perfaz a conduta vedada; o servidor é livre para pedir exoneração ou remoção a qualquer tempo. Aliás, para a perfeição do tipo legal, nem sequer é preciso haver remoção ou transferência, bastando a mera interposição

de dificuldades ou impedimentos ao exercício funcional;

esse pressuposto foi reconhecido, e. g., na

“suspensão de

ordem de férias [do servidor], sem qualquer interesse da

administração” (TSE- AAI nº 11.207/MG - DJe 11-2-2010,

A demissão de servidor no período vedado é possível,

desde que seja fundada em justa causa. Como se sabe, a demissão constitui pena aplicada ao servidor que cometer uma das faltas enumeradas no art. 132 da Lei nº 8.112/90.

Extraí-se do inciso V do art. 73 ser lícita: (a) a realização de concurso público, em si mesmo; (b) a investidura em cargo público; (c) a entrada em exercício no período vedado. O concurso público é requisito indeclinável à nomeação para cargo ou emprego públicos; trata-se de técnica de seleção ou recrutamento de pessoal precedente à nomeação ou contratação. A investidura em cargo público se dá com a posse. Posse é ato subsequente à nomeação; refere-se à expressa manifestação de vontade do nomeado no sentido de aceitar as atribuições, os deveres e as responsabilidades inerentes ao cargo. A teor

do art. 13, § 1º, da Lei nº 8.112/90, a posse pode ocorrer até

— Pág. orig. 1360 —

30 dias contados da publicação do ato de provimento, is.»

é, da nomeação. Destarte, se a nomeação ocorrer 1 vata

próxima ao período eleitoral, nada impede que > r0sseeo

exercício no cargo ocorram durante o .11. 40 vedado. Fora das exceções enumeradas e e r.o se perfizer

antes do período vedado, a nomeação >cz “e concursados - e,

portanto, também a investidura .ur> — 4 pode ocorrer após a

posse dos eleitos.

21.7.2.6 Transferência voluntária de recursos —

art. 73, VI, a

O art. 73, VI, a, da LE proíbe,

“nos três meses que antecedem o pleito: realizar

transferência voluntária de recursos da União aos

Estados e Municípios, e dos Estados aos Municípios,

sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados

os recursos destinados a cumprir obrigação formal

preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os

destinados a atender situações de emergência e de

calamidade pública”.

O Estado brasileiro apresenta a forma federativa de tipo cooperativa, embora igualmente se fale na evolução desta para a denominada federalismo de integração. Por isso, não só se

criou um sistema de repartição vertical de competência legislativa, como também se previu um espaço de competência comum entre entes federativos. O art. 23 da Constituição arrola os casos de competência comum, esclarecendo seu parágrafo único que lei complementar fixará normas para a cooperação entre União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-

ar em âmbito nacional.

Não é, pois, de estranhar a intensa cooperação
que há entre as entidades federativas, normalmente

— Pág. orig. 1361 —

materializada pela entrega de recursos financeiros

diretamente da União aos Estados e Municípios: e dos Estados a seus respectivos Municípios.

Sobretudo em períodos eleitorais 1.7 é incomum

o desvirtuamento de tais transferências «

vias as quais são transformadas em autênticas 1.111. as eleitorais para determinados grupos políticos.

É precisamente esse fenômeno que se quis combater com a regra em análise. Por óbvio, não se obstaculizam repasses constitucionais regulares, como aqueles atinentes ao Fundo de Participação do Estado (FPE) e ao Fundo de Participação do Município (FPM), que visam realizar a política de repartição de receitas tributárias implantada nos arts. 157 ss. da Lei Maior. Ainda porque os entes federados têm direito de recebê-los. O mesmo se pode dizer quanto às verbas pecuniárias transferidas por determinação legal, como são as do Sistema Único de Saúde (SUS) ou do Fundo de

Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb)

Tampouco se proíbe a transferência de recursos

“destinados a cumprir obrigação formal preexistente

para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado”. Nesse caso, certamente foi firmado convênio, que exigiu a apresentação de projeto e cronograma de execução física da obra ou do serviço; foi concluída licitação e assinado contrato administrativo com o vencedor do certame. Não seria razoável que a obra fosse suspensa ou paralisada durante o período eleitoral, o que, aliás, poderia até acarretar danos quando de seu reinício.

Além disso, não há impedimento à utilização de repasses “destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública”. Nesse caso, há mister que tais

situações estejam devidamente caracterizadas.

Na verdade, o que se veda no trimestre anterior ao pleito é a entrega voluntária de recursos, sem causa anterior àquele período ou motivo relevante que a justifique. Nessas diapasão, é pacífico o entendimento no sentido de que:

— Pág. orig. 1362 —

União e aos estados é vedada a transferência volu

recurs

té que ocorram < ões municipais: au 1º que resultantes de convênio ou outra obrigação p.» xistente, quando não se destinem à execução ¢ . u. “as ou serviços já iniciados fisicamente [...]” (TS" Ac. 1º 25.324, de 7-2-2006).

Impende frisar que a proib. ão de transferência voluntária de recursos - tr. 1º cre anterior ao pleito só ocorre entre os entes fe ‘era os assinalados. Não há óbice ao repasse de verbas públicas a entidade privada, como associação ou fundação. É essa a exegese assentada na

Corte Superior, a ver:

“[...] 1. A transferência de recursos do governo estadual a comunidades carentes de diversos municípios não caracteriza violação ao art. 73, VI, a, da Lei nº 9.504/97, porquanto os destinatários

são associações, pessoas jurídicas de direito privado.

2. A regra restritiva do art. 73, VI, a, da Lei nº

9.504/97 não pode sofrer alargamento por meio de interpretação extensiva de seu texto (Ac. nº 16.040, rel. Min. Costa Porto). Agravo regimental não provido. 4. Reclamação julgada improcedente” (TSE - Ac. nº

266, de 9-12-2004).

Saliente-se que o ato de transferência ilícita de recursos

é nulo de pleno direito.

21.7.2.7 Propaganda institucional em período eleitoral — art. 73, VI, b

O art. 73, VI, b, da LE veda a agente público:

“VI - nos três meses que antecedem o pleito: [...] b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar

publicidade institucional dos atos, programas,

— Pág. orig. 1363 —

obras, serviços e campanhas dos órgãos vU! lice >

federais, estaduais ou municipais, ou das . »sp. - vas entidades da administração indireta, salv. 2m caso

de grave e urgente necessid: te , iblica, assim

Eleit. ' . ' ' ' .

reconhecida pela Justic

Propaganda institucion: é . prumovida, autorizada e custeada por ente ou 6",av .u. co a fim de divulgar seus atos, programas, obras, e vicos, campanhas e políticas públicas. Por exigência constitucional (CF, art. 37, § 1º), deve ser impessoal e ostentar caráter educativo, informativo e de orientação social.

Não é institucional publicidade realizada e custeada por pessoa particular, ainda que a peça contenha imagem, símbolo, referência, elogio ou crítica a órgão, obra, serviço ou política pública. Isso porque ela não é promovida por instituição pública, mas por ente ou pessoa privada em

atenção a seus próprios interesses; isso é assim ainda que

a pessoa exerça função ou cargo público. Nesse caso, tal

conduta não se enquadra no vertente art. 73, VI, b, pois não há ato praticado por agente público no regular exercício de suas funções. A propósito, a Corte Superior reconheceu ser "lícito aos cidadãos, inclusive os servidores públicos, utilizarem-se das redes sociais tanto para criticar quanto para elogiar as realizações da Administração Pública, sem que tal conduta caracterize, necessariamente, publicidade institucional" (TSE - AgREspe nº 37615/ES — Dje, t. 74,

17-4-2020). Tornou-se pacífico esse entendimento:

"[...] 6. Este Tribunal Superior fixou a compreensão de que não configura conduta vedada a divulgação de conteúdo de promoção pessoal em perfil privado do candidato nas redes sociais, ainda que haja a divulgação de obras e serviços públicos (AgR-REspe nº 1519-92/MG, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 23.4.2019, DJe de 28.6.2019). [...]" (TSE Ag-REspe nº 060049557/MG - DJe 24-2-2023).

— Pág. orig. 1364 —

Mas note-se que o não enquadramento no ver' .nt? a. 73, VI, b, da LE não significa que o fato seja ici» pois pode ocorrer outra infração, por exemplo, a pre. *« "ano art. 40 da LE, que define como crime "o * su, 1a propaganda eleitoral, de símbolos, frases ov i. age .s, associadas ou semelhantes às empregad: nc" órgão de governo, empresa pública ou socieda" - dº e. nomia mista".

Nos três meses anter' ns nn _leito, o agente público é

proibido de autorizar e, sobretudo, promover a realização de publicidade institucional. Note-se, porém, que na

proibição não estão incluídas:

i) a publicidade de “produtos e serviços que tenham concorrência no mercado” - denominada publicidade mercadológica. Assim, e.g, não

incidem na vedação

de campanhas de marketing

realizadas por sociedades de economia mista

como Petrobras e Banco do Brasil relativamente

aos produtos que oferecem no mercado

consumidor;

ii) a publicidade legal, isto é, que tem a finalidade de divulgar atos como leis, decretos, avisos e

decisões da Administração Pública.

Salvo

as hipóteses, a publicidade institucional no aludido período, ainda que revestida de utilidade pública ou interesse social, só pode ser realizada “em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral”. Aqui, portanto, deve haver autorização formal da Justiça Eleitoral.

A conduta é vedada ainda que a publicidade institucional não tenha caráter eleitoral, ou seja, mesmo que ostente interesse público e não vise a beneficiar determinada candidatura.

Para a configuração do ilícito, é irrelevante o veículo

em que a publicidade é divulgada, abarcando, portanto,

— Pág. orig. 1365 —

quaisquer mídias, inclusive páginas na Internet e sites

sociais. Nesse sentido: (i) sítio eletrônico oficial do TSE - AgR-RO nº 111594/CE - DJe 8-11-2015; (ii) sítio eletrônico de prefeitura (TSE - AgR-Fus, nº 33746/PR

Dje, t. 38, 24-2-2014, p. 28-29): “Instituição oficial do governo no Facebook, Twitter e no portal de cadastro e acesso gratuito (TSE - AgR. «Esne» nº 142269/PR - DJe, t. 55, 20-3-2015, p. 60-61; «R-» nº 142184/PR - DJe, t. 193, 9-10-2015, p. 108,

A vedação aplica-se apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição; é nesse sentido o art. 16, parágrafo único, da Res. TSE nº 23.735/2024. Assim, não há impedimento para que Prefeito autorize e promova a

reali

ção de propaganda institucional nos três meses

anteriores a pleito estadual, federal ou presidencial; do mesmo modo, nada obsta que Governador de Estado autorize propaganda no trimestre que anteceder

eleições municipais. Contudo, nesses casos, por óbvio,

a publicidade não pode ser usada politicamente em benefício de candidatos, partidos ou coligações que disputam eleição, sob pena de incidir a presente vedação legal.

Conquanto o elemento nuclear do tipo em apreço seja expresso pelo verbo autorizar, relevante para a caracterização do ilícito é a efetiva veiculação da propaganda institucional. Nenhum relevo terá a prévia autorização se a propaganda não vier a ser efetivamente veiculada. Destarte, não importa que a autorização tenha sido dada em momento anterior ao período vedado, pois é a exibição que acarreta desequilíbrio insanável na disputa. É nesse sentido a exegese tranquila da jurisprudência, que entende que, para configurar-se “a conduta vedada no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, basta a veiculação da propaganda institucional nos três meses anteriores

ao pleito, independentemente de a autorização ter sido

concedida ou não nesse período” (TSE - REspe nº 25.096/ MG - DJ 16-9-2005, p. 173).

— Pág. orig. 1366 —

Por isso, é também “irrelevante que a peça pv'uúictáa >

tenha sido [...] afixada em momento anterior” 10, » odo vedado e aí permanecido (TSE - AgREspe 66944/ PR - Dje 5-4-2018, p. 96; TSE - mn. nº 3783-75/ RJ DJe 6-6-2016; TSE AgR-RT-v. nº 164177/GO DJe 13-5-2016, p. 74; TSE - / °-1 Lt. xe nº 328385/GO

Dje 3-3-2016, p. 101; T'< - + "R-REspe nº 167807/ GO DJe 4-2-2016; TS" oT -REspe nº 61872/MG Dje, t. 202, 27-10-20. 4, 54-55). Nesse caso, para evitar a configuração do ilícito, ha mister que o agente público determine a cessação e a retirada das publicidades promovidas antes do início do período vedado.

Ao autor da demanda toca o ônus de provar que

a propaganda tem natureza institucional. Inicialmente,

também se lhe impunha “o ônus da prova de autorização

da propaganda e seu custeio pelo Erário” (TSE - AREspe nº 25.085/SP — DJ 10-3-2006, p. 176). Mas esse entendimento nao prosperou na jurisprudência. Deveras, ante o principio

da hierarquia na Administração, não é razoável se

entender que a propaganda em questão possa ser levada a

efeito sem o conhecimento e a concordância - ainda que tácita - do dirigente maior da entidade, principalmente porque invariavelmente ela o beneficia de forma direta ou indireta.

Ademais, não se pode olvidar que o chefe de Poder ou dirigente de órgão tem sempre responsabilidade na delegação e fiscalização dos agentes que lhes são subordinados, podendo-se falar em culpa in eligendo ou culpa in vigilando. Em tal quadro, acertadamente, firmou

se o entendimento de que:

] 3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é firme em que o chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade institucional em página oficial da prefeitura em rede social, por ser sua atribuição zelar pelo conteúdo nela veiculado e fiscalizar os

atos dos seus subordinados, de modo que o prévio

— Pág. orig. 1367 —

conhecimento, neste caso, é presumido. / A ;ray >

regimental ao qual se nega provimento" ("SE sgR- REspEI nº 060194434/MA - DJe 30-10-202

"[...] 3. Para a configuração de ilícito » previsto no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.50. 9,, - desnecessária a existência de provisão « que o chefe do Poder Executivo tem. autorizado a publicidade institucional divulgada no período vedado, uma vez que dela auferiram benefícios os candidatos aos cargos de governador e vice-governador, em campanha de reeleição, evidenciando-se, das premissas do acórdão recorrido, o conhecimento do fato apurado. Precedentes: REspe nº 334-59, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 27.5.2015; AgR-REspe nº 590-30, rel. Min. Luciana Lélis, DJe de 24.11.2015; REspe nº 408-71, red. para o acórdão Min. Marco Aurélio, DJe de 11.10.2013; e AgR-

REspe nº 355-90, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe de 24.5.2010. [...]” (TSE - AgR-REspe nº 147854/DF - DJe, t. 33, 18-2-2016, p. 79).

Dai a possibilidade de responsabilização do dirigente do órgão em que a propaganda for indevidamente veiculada ou que a tenha promovido. Nesse sentido, assentou o TSE que “o agente público titular do órgão em que veiculada a publicidade institucional em período vedado deve ser por ela responsabilizado” (TSE - REspe nº 119473/CE — DJe 5-9-2016).

Não obstante, no âmbito da web, é preciso ponderar que, devido às características desse ambiente, pode ser impossível a efetiva retirada de circulação de anúncios, pois estes podem ter sido compartilhados por número indeterminado de internautas e, ainda, permanecer hospedados em páginas e sites. Ad impossibilia nemo

tenetur - se ninguém pode ser obrigado a fazer

o impossível, não parece razoável a responsabilização

— Pág. orig. 1368 —

juridico-eleitoral se em tempo oportuno houver si >

providenciada a suspensão ou retirada da } 1b: *i .ade

*: vedado,

institucional realizada anteriormente ao peric mas que, durante esse período for .ui. nartilhada por internautas ou permanecer em 2"u 7a * ágina ou site, sem que o agente público « andidato tenham contribuído de alguma for .1a va * isso ou, ainda, sem que resulte efetiva van* ron r_titico-eleitoral. Deveras, a responsabilidade na. po.e ser objetiva, pois esta é excepcional e deve ser prevista expressamente em norma legal.

Segundo se entendeu na jurisprudência, não caracteriza a conduta vedada em exame: (a) “A veiculação de postagens sobre atos, obras, serviços e/ou campanhas de órgãos públicos federais, estaduais ou municipais em perfil privado de rede social”, ainda que o perfil pertença

a servidor público, desde que este não utilize recursos

públicos e as postagens ocorram fora do horário de

expediente (TSE - AgR-REspe nº 37615/ES - DJe, t. 74,

17-4-2020; TSE - AgR no RESpe nº 060049557/MG - Dje 24-2-2023; TSE - AgR no RESpe nº 060006929/ PR - 5-5-2023); (b) “a divulgação, em Diário Oficial do Município, de atos meramente administrativos, sem referência a nome nem divulgação de imagem do candidato à reeleição [...]” (TSE - AgREspe nº 25086/ SP - DJ 2-12-2005, p. 97; (c) “propaganda comercial no exterior, em língua estrangeira, para promoção de produtos e serviços brasileiros internacionalmente” (TSE — Cta nº 783/DF, Res. TSE nº 21086, de 2-5-2002); (d) “solenidade de descerramento de placa inaugural com nome do chefe do Executivo local” (TSE - AgAI nº 4592/ SP — DJ 9-12-2005, p. 142; (e) a permanência de placas afixadas em obras públicas, desde que delas “não constem expressões que possam identificar autoridades, servidores ou administrações cujos dirigentes estejam em campanha eleitoral” (TSE - RRp nº 57/DF - PSS 13-8-1998).

— Pág. orig. 1369 —

21.7.2.8 Pronunciamento em cadeia de “áu “ e

televisão — art. 73, VI, c

Pelo art. 73, VI, c, da LE, ao agente vb! co é proibido:

fazer pronunciamento em c” seia x > radio e televisão, fora

“VI - nos três meses que ar’ ret 1 o pleito:

do horário eleitoral grat--ito, sa! o quando, a critério da Justiça Eleitoral, trata: “e de matéria urgente, relevante e característica das funções ue governo”.

Como já dito neste trabalho, há duas formas de transmissão de programas políticos no rádio e na televisão: em cadeia e em inserções. Caracteriza-se a cadeia por suspender a programação normal das emissoras, de sorte que a mensagem vai ao ar em todos os canais

simultaneamente. Diferentemente, as

ção normal

inserções são intercalações feitas na programação

das emissoras, não havendo simultaneidade em suas

transmissões; cada emissora as levará ao ar em momentos

distintos, conforme sua própria conveniência

O dispositivo em comento é categórico ao proibir agentes públicos de realizar pronunciamento em cadeia de rádio e televisão. Nada diz quanto a inserção, que com a cadeia não deve ser confundida. Estaria, então, permitido pronunciamento em inserções no rádio e na televisão, durante o período eleitoral? Ora, se as regras restritivas devem ser interpretadas restritivamente, impor-se-ia a conclusão de não haver óbice legal à realização de pronunciamento na forma de inserção. Todavia, outra há de ser a solução. É que a interpretação jurídica deve ser sistemática, já que as normas legais não existem VI, b, da LE

o de propaganda institucional e a alínea

isoladamente no ordenamento. Se o art. 72

proíbe a realização

c, do mesmo art., veda o pronunciamento em cadeia,

por óbvio, igualmente não é lícito o pronunciamento

oficial na forma de inserção. Submete-se esta às mesmas

restrições do pronunciamento em cadeia, ou seja, deve ser

— Pág. orig. 1370 —

autorizada pela Justiça Eleitoral e versar somente sobre “matéria urgente, relevante e característica das funções de governo”.

Observe-se que a vedação legal «1. »ge apenas os agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição; e+» sentido o art. 16, parágrafo único, da Res. TST nº 2: 7355/2024. Assim, não há impedimento para o 7. “e dente da República faça pronunciamento em cadeia no trimestre que anteceder eleições municipais. 21.7.2.9 Distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios pela Administração Pública ou por entidade vinculada a candidato — art. 73, §§ 10 e 11

O art. 73, § 10, da LE (acrescido pela Lei nº 11.300/2006) estabelece que:

“No ano em que se realizar eleição, fica proibida a

distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios

por parte da Administração Pública, exceto nos casos

de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e

administrativa”.

Claro está que a regra é a proibição de distribuição. Segundo se tem entendido, para a configuração da presente conduta vedada “não é preciso demonstrar caráter eleitoreiro ou promoção pessoal do agente público, bastando a prática do ato ilícito. [...]” (TSE - AgR-REspe nº 36026/BA - Dje, t. 84, 5-5-2011, p. 47). Note-se, porém,

que o fato deve ser considerado à luz do princípio da

proporcionalidade

— Pág. orig. 1371 —

Em ano eleitoral, a Administração Pública só po > distribuir gratuitamente bens, valores ou be et. ir. se ocorrer alguma das hipóteses legais específica.” a saber: calamidade pública, estado de emerg’.n. ou existência de programas sociais autorizados 1. ie’. em execução orçamentária no exercício anter .~ . u 1aassim, o art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97 ved. O us politico-promocional dessa distribuição, que o “e oc’ «rer da maneira normal e costumeira, sem qu. o to seja desvirtuado de sua finalidade estritamente assistencial.

A última das hipóteses permissivas pressupõe a existência de política pública específica, prevista em lei e

em execução desde o exercício anterior, ou seja, já antes do

o dos eleitores

ano eleitoral. Quer-se evitar a manipulaç pelo uso de programas oportunistas, que, apenas para atender circunstâncias políticas do momento, lançam mão do infortúnio alheio como tática deplorável para obtenção de sucesso nas urnas. A esse respeito, tem-se pronunciado

a Corte Superior no seguinte sentido:

“[...] 4. A doação de manilhas a famílias carentes, sem previsão do respectivo programa social em lei prévia, configura a conduta vedada do art. 73,§ 10, da Lei 9.504/97, sendo irrelevante o fato de as doações supostamente atenderem ao comando do art. 23, II e IX, da CF/88. Manuten

4-11-2015, p. 15).

o da multa imposta ao

recorrente. [...]” (TSE - REspe nº 54588/MG - DJe

“Conduta vedada. Distribuição gratuita de bens,

valores ou benefícios. 1. À falta de previsão em

lei específica e de execução orçamentária no ano anterior, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, em ano eleitoral, consistente em programa de empréstimo de animais, para fins de utilização e reprodução, caracteriza a conduta vedada do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97. 2. A pena de cassação de registro ou diploma só deve ser imposta

— Pág. orig. 1372 —

em caso de gravidade da conduta. Recurso, rd; 141 provido, em parte, para aplicar a pena do mv a ao responsável e aos beneficiários” (TSE-RO 1 149655/ AL - Dje, t. 37, 24-2-2012, p. 42-4 \$)

“1, A instituição de programa: . ia. ..ediante decreto

não atende à ressalva pr'vis 1. art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97. 2. A mer. *.evisão na lei orçamentária anual dos recur. 5 di 3tinados a esses programas não tem o condão de legitimar sua criação. 3. Agravo regimental não provido. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo regimental, nos termos do voto da Relatora” (TSE - AgR-AI nº 116967/RJ - Dje 17-8-2011,p.75).

“1. A instituição de programa social mediante decreto, ou por meio de lei, mas sem execução

orçamentária no ano anterior ao ano eleitoral nao

atende à ressalva prevista no art. 73, § 10, da Lei nº

9.504/97. [...]” (TSE - AgR-REspe nº 36026/BA - Dje, t. 84, 5-5-2011, p. 47).

Não ha clareza no texto legal quanto ao alcance da vedação. A proibição de distribuição atinge simultaneamente a Administração Pública federal, estadual e municipal, ou somente a da circunscrição do pleito? Ao que parece, a restrição só incide na circunscrição do pleito. Não fosse assim, de dois em dois anos as ações estatais concernentes à assistência social, em todo o País, ficariam parcialmente paralisadas durante todo o ano eleitoral, o que não é razoável.

No entanto, independentemente da circunscrição do pleito, em nenhuma esfera estatal a distribuição de bens e benefícios pode ser usada politicamente em prol de

candidatos, partidos ou coligações. Assim, se a conduta

for praticada em circunscrição diversa daquela em que

se realiza o pleito, incide a vedação legal se ela tiver

o sentido de beneficiar candidato que disputa eleição.

— Pág. orig. 1373 —

É possível, então, “apurar e punir conduta vedada”, = âmbito de esfera administrativa cujos cargos 1. 'o tv + yam em disputa, quando cometida em benefício u. “ 'ndidato a pleito em circunscri 130.791/PI — DJe 22-6-2018; REsp n 15 .388/PR — DJe

199,p.35-36). Por exemplo: em 'ric %c jeral, não é vedada

ão que a abran c “TSE- AgRO nº

a distribuição de bens e s'.vizes nor parte de prefeito municipal, desde que t * n.> roporcione vantagem a candidato no referido p. ito.

Outro aspecto a ser considerado refere-se à sanção para as condutas vedadas no enfocado § 10. O descumprimento deste rende ensejo às sanções de cassação de registro, de diploma e multa, bem como à inelegibilidade (LC nº 64/90, art. 12, 1,).

Execução de programas sociais por entidades vinculadas a candidatos — dispõe o art. 73, § 11, da LE (acrescido pela Lei nº 12.034/2009): “Nos anos eleitor:

os programas

sociais de que trata o § 10 não poderão ser executados por

entidade nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida”,

À luz dessa regra, já entendeu a Corte Superior Eleitoral:

“1. A execução, em ano eleitoral, de programa social de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios decorrentes de convênio firmado com o governo estadual, realizado por entidade mantida por candidato, configura a conduta vedada prevista no S 11 do art. 73 da Lei nº 9.504/97, independentemente da existência de autorização legal ou execução orçamentária prévia. Precedente. [...] 5. Comprovada a distribuição de benesses em ano eleitoral por entidade mantida por candidato a deputado federal e o benefício direto auferido pelo então governador e candidato a senador, que celebrou convênio de repasse de recursos, com exploração, inclusive, do

fato em propaganda eleitoral, a multa deve incidir.

— Pág. orig. 1374 —

[...]” (TSE - RO nº 244002/RO - DJe, t. 70, 17 4-001., p. 33-34).

No entanto, se a entidade assistenc' u 1. - presidida por

parente de candidato, entendeu -

- te 'aperior que a “assinatura de convênioeorepz .>G>. cursos públicos” a ela “nao caracteriza, por sis“, 1n“ra, “o às normas previstas no art. 73,§§10e11,de~ “1º 504/97. [...]” (TSE - AgR- RO nº 505393/DF-DJe, 9, 2-6-2013, p. 62),

21.7.2.10 InfringiroS 1º do art. 37 da CF - art.

Reza o art. 74 da LE: “Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, a infringência do disposto no § 1º do art.

37 da Constituição Federal, ficando o responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do registro ou do diploma”.

Consoante ressalta Bandeira de Mello (2002, p. 58), se

os interesses

s públicos são indisponíveis, s

são interesses

de toda a coletividade, os atos emitidos a título de implementá-los não de ser exibidos em público. O povo precisa conhecê-los, pois este é o direito mínimo que assiste a quem é a verdadeira fonte de todos os poderes. E conclui: “O princípio da publicidade impõe a transparência na atividade administrativa exatamente para que os administrados possam conferir se está sendo bem ou mal conduzida”.

Tão importante é o cânone da publicidade que a Constituição o insculpiu em seu art. 37, ao lado de outros princípios capitais. Com o fito de conter abusos, o § 1º desse dispositivo estabeleceu: “A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes,

símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal

de autoridades ou servidores públicos”.

— Pág. orig. 1375 —

Lamentavelmente, tais valores e princípios si: amiú. >

desprezados por governantes, que insistem em pe > .rar práticas ilícitas de promoção pessoal, mas * npre às expensas dos elevados impostos ex*.14 idos do povo. Enquanto se gasta pouco com ; tt ‘cid de de cunho informativo, educativo ou de .vie1 ção social, causa espécie a enormidade de unhei.» público despendido com a promoção de b- lh +¢-s, com obras que nem sequer foram iniciadas yu: ue seguem inacabadas, com serviços inócuos ou de pouca expressão social, enfim, com mensagens vazias ou sem relevo que indiretamente não fazem outra coisa senão promover aquele que as autorizou, todas criminosamente batizadas de publicidade institucional e custeadas pelo erário.

Esse tipo de publicidade tem igualmente servido à lavagem de dinheiro, ao desvio de recursos públicos e financiamento da corrupção. Para o corrupto, o desvio de

dinheiro público via contrato publicitário é por demais

proveitoso. Diferentemente do que ocorre na realização de

obra ou serviço, a inexecução daquele tipo de contrato praticamente não deixa rastro. Afinal, quem se lembrará de algumas entre milhares de peças diuturnamente exibidas nos veículos de comunicação? E quem dirá com certeza sobre as que, embora regamente pagas, jamais foram exibidas?

De qualquer sorte, tornou-se comum potenciais candidatos lançarem mão - na propaganda institucional de meios artificiosos para veicular imagens e mensagens otimistas, penetrantes, fertilizando o terreno para futura propaganda eleitoral, que certamente virá. Ao chegar o tempo oportuno, corações e mentes encontrar-se-ão cevados, simpáticos ao agora candidato... Nos meses que antecedem o período eleitoral, administradores públicos há que despendem fortunas do erário - dinheiro de impostos! - com a realização de suposta “propaganda institucional”. Frequentemente, reservam-se no orçamento quantias muito superiores às destinadas

a áreas sociais carentes de investimentos. Nesse jogo

— Pág. orig. 1376 —

tresloucado e corrupto sé ha dois ganhadores: o c .ad'da. >

— cuja imagem é indiretamente promovida na c <4 de seu proficuo trabalho, mas, sim, da mendaz , » licidade “institucional” - e as agências publicit# 1a.

Pelo art. 74 da Lei nº 9.504/97, 2 ir iringência do citado § 1º do art. 37 da Con' '1. Federal sujeita o responsável, se candidato, 7, cenc 'amento do registro e, se eleito, à perda do dip! na, xe 1 como à inelegibilidade (LC nº 64/90, art. 12,1,,. O .icito é considerado abuso de poder político ou de autoridade.

Note-se que o dispositivo em tela não faz referência ao período em que a propaganda institucional ilícita é veiculada, bastando que haja promoção pessoal com reflexos nas eleições.

Se o fato ocorrer no período de campanha, é tranquilo o entendimento segundo o qual compete à Justiça Eleitoral

“apreciar a conduta de promoção pessoal do governante

em publicidade institucional da administração (art. 74 da

Lei nº 9.504/97, c.c. o art. 37, § 1º, CF) [...]” (TSE - Ag. nº 4.246/MS - DJ 16-9-2005, p. 171)

Também já se entendeu que a ação eleitoral pode ser ajuizada a qualquer tempo, mesmo antes da formalização

do requerimento de registro de candidatura, a ver:

“1. A ação de investigação judicial eleitoral para apuração do abuso de autoridade previsto no art. 74 da Lei nº 9.504, de 1997, por violação ao princípio da impessoalidade (Constituição, art. 37, § 1º), pode ser ajuizada em momento anterior ao registro de candidatura, haja vista, na hipótese de eventual procedência, as sanções atingirem tanto candidatos quanto não candidatos. 2. O abuso do poder de autoridade pode se configurar, inclusive, a partir de fatos ocorridos em momento anterior ao registro

de candidatura ou ao início da campanha eleitoral.

— Pág. orig. 1377 —

Precedentes. [...]” (TSE-AIJE nº 5032/DF-Pe,t 20 , 29-10-2014, p. 243).

21.7.2.11 Despesas excessivas 9m, ropaganda

institucional—ar. 7>, “ul O art. 73, VII, da LE proibr

“empenhar, no pr. reir semestre do ano de eleiç

despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a 6 (seis) vezes a média mensal dos valores empenhados e não cancelados nos 3 (três) últimos

anos que antecedem o pleito”.

A redação desse inciso foi dada pelo art. 3º da Lei nº 14.356/2022. O Supremo Tribunal confirmou

a constitucionalidade material desse dispositivo,

concluindo não se poder deduzir que “vulnere o princípio da moralidade administrativa” (STF- ADI 7182/DF - Pleno — Rel. Min. Dias Toffoli - DJe 24-2-2023).

A configuração do presente ilícito ocorre a partir dos

seguintes parâmetros: (1) empenho excessivo de despesas com publicidade institucional; (2) período de vedação de janeiro até junho do ano das eleições; (3) média mensal dos valores empenhados e não cancelados; (4) comparação com os três últimos anos que antecedem o pleito.

Foi visto que o art. 73, VI, alínea b, da LE proíbe a realização de propaganda institucional no trimestre anterior ao pleito (que compreende os meses de julho, agosto e setembro), salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.

O presente inciso VII tem em mira o período anterior a esse trimestre, compreendendo o primeiro semestre do ano eleitoral, o que corresponde aos meses de janeiro a

junho. Nesse semestre, é proibida a realização de empenho

— Pág. orig. 1378 —

de despesas com publicidade dos órgãos públicos .edra.

estaduais ou municipais, ou das respectivas e1 “ia. 1º. da Administração indireta, “que excedam a 6 (s. vezes a média mensal dos valores empenhadr ; « vão cancelados nos 3 (três) últimos anos que antec’ te. *or .eito”.

Para o cálculo da aludida xy /41. .>ensal, prevê-se o reajuste dos gastos “pelo “. CA, . ‘erido pela Fundação Instituto Brasileiro de © -m 4 e Estatística (IBGE), ou outro índice que venha © su stitui-lo, a partir da data em que foram empenhados” (LE, art. 73, § 14).

A presente regra tem caráter objetivo; a sua transgressão não depende da intenção nem da finalidade do agente, tampouco do resultado efetivamente alcançado. Tem o propósito de refrear gastos excessivos ou desproporcionais com a realização de publicidade por órgãos públicos em ano eleitoral, procurando mantê-los dentro de limites

razoáveis considerando-se os gastos empenhados nos

respectivos períodos dos anos anteriores

Acolheu-se o critério da média mensal de gastos, em detrimento das médias semestral e anual

Não está claro no texto legal como se deve aplicar a média mensal. Para tanto, divisam-se pelo menos duas propostas interpretativas. A primeira considera a média dos valores “empenhados e não cancelados” nos mesmos meses dos três anos anteriores, isto é, os empenhos de janeiro, fevereiro etc. A soma dos valores empenhados em cada mês do primeiro semestre do ano eleitoral não pode superar seis vezes a média dos empenhos realizados no mês correspondente dos três anos anteriores. Aqui, o vocábulo “semestre” não funciona como termo comparativo, mas apenas delimita temporalmente o período de restrição de gastos.

Já a segunda interpretação divisa no texto legal dois termos comparativos: 1) “empenhar no primeiro

semestre”, e 2) “seis vezes a média mensal”. Assim,

compara-se a soma dos empenhos de todo o “primeiro

semestre” do ano eleitoral com seis vezes a “média

— Pág. orig. 1379 —

mensal” (ie, a média de cada mês) dos vrlor

empenhados nos três anos anteriores. Aqui + cv rara

a soma dos valores empenhados em todo orimeiro semestre do ano eleitoral com o valor. ue. o de cada mês

eis. Havera

(dos três anos anteriores) multip! a. Dr ilícito se o valor do semestre f . si v. vior a seis vezes a média do mês. Mas de qual r \$s'0q ¢ tiver a maior média? O que tiver a menor mé “>? * ! 1 não diz qual mês deve ser considerado, se o de »aic : ou menor valor. Assim, com base na prevalência do interesse público, deve-se optar pelo mês de menor valor médio.

Diferentemente da regra legal anterior (que empregava as expressões “realizar despesas” e “gastos”), a presente usa o termo empenhar. Sabe-se que despesa é termo genérico, denotando os procedimentos de empenho, liquidação e

pagamento. Pelo empenho, é autorizada a contração de

uma obrigação e a realização de uma despesa, indicando-se no orçamento montante pecuniário bastante para o seu adimplemento; trata-se de uma previsão de despesa no orçamento público. O só empenho de uma despesa não implica a realização da obrigação respectiva, podendo aquele ato vir a ser desfeito (cancelado) posteriormente. Já pela liquidação se afere a certeza da obrigação:

o, apurando-se sua existência e determinando-se o seu conteúdo ou o quantum de seu objeto. Nesse sentido, dispõe o art. 63 da Lei nº 4.320/64 que “a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito”. Assim, é no procedimento de liquidação que se apura se o serviço foi prestado, se a obra foi realizada, se os produtos foram entregues. Feita a liquidação, é expedida ordem para pagamento do credor. Na definição do art. 64 da Lei nº 4.320/64: “A ordem de pagamento é o despacho expedido por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga”. Por óbvio, o pagamento - ou o adimplemento do credor - depende da existência

de recursos financeiros (= dinheiro) no órgão público contratante.

— Pág. orig. 1380 —

o do vertente inciso VII d_ art. ,?

Na anterior redação da LE firmara-se o entendimento de que as exp. >*.6es

“realizar despesas” e “gastos” - continha. naquele

dispositivo — significavam despesas '

yu. 'adas, ou seja, obrigações já adimplidas pela parte “o. 'rat da, a qual tem direito subjetivo ao pagamento [7s ; 'rque a liquidação implica o reconhecimento oficial de que a prestação obrigacional foi realizada? ou se a, de que os bens foram entregues e o serviço . ntr tado devidamente prestado. No entanto, a regra em vigor atualmente prevê apenas o empenho de despesas, dispensando, portanto, a liquidação da obrigação empenhada.

Havendo excesso abusivo de empenho de despesas com publicidade institucional, exsurge a responsabilidade do agente político. Essa responsabilidade independe de que ele seja o responsável pelo empenho, o ordenador da respectiva despesa ou mesmo o subscritor do contrato

de publicidade. O benefício decorrente da irregularidade em apreço é presumido de forma absoluta. Isso porque

“a estratégia dessa espécie de propaganda cabe sempre ao chefe do Executivo, mesmo que este possa delegar os atos de sua execução a determinado órgão de seu governo” (TSE 21.307/GO - DJ v. 1, 6-2-2004, p. 146). Afinal, é

ingenuidade acreditar que a propaganda institucional não

— REspe

se presta à promoção da imagem e dos feitos de quem a autoriza ou, podendo, não se opõe à sua realização. 21.7.2.12 Revisão geral de remuneração de servidores — art. 73, VIII

Pelo art. 73, VIII, da LE é defeso ao agente público: “fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração

dos servidores públicos que exceda a recomposição da

perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos”.

Analisando-se es

a regra, tem-se que a caracterização

da presente conduta vedada requer que o agente público

— Pág. orig. 1381 —

(1) faça (2) na circunscrição do pleito (3) revi ao ge. |

da remuneração dos servidores públicos (4) q1 2 e. "rua a recomposição da perda de seu poder aquisitivo . - 'ongo do ano da eleição (5) a partir do início dr p.. 7o estabelecido no art. 7º da Lei nº 9.504/97 (6) e 2 ía vos: : dos eleitos. Não há distinção quanto ao P- 'r 1. nte a que o agente público se encontra vincu' .de a nde se conclui que a

vedação abrange os três "od er Executivo, Legislativo e Judiciário.

A ação nuclear é expressa pelo verbo fazer, que significa realizar ou promover. Na Administração Pública, a revisão

ou concessão de aumento de remuneração aos servidores

depende de lei, cuja iniciativa é privativa do chefe ou

dirigente de cada Poder (no Executivo Federal a iniciativa é do Presidente da República, nos termos do art. 61, S 1º, 1, da CF). A vedação do presente inciso VIII do art. 73 abrange o ato de encaminhamento de projeto de lei. Todavia, se o encaminhamento de projeto de lei ocorrer

antes do período vedado, sua discussão e aprovação “não

se encontra obstada”, ou seja, o projeto pode ser discutido e votado no Poder Legislativo. Nesse sentido: TSE - Cta nº 782/DF - DJ, v. 1, 7-2-2003, p. 133; TSE - AgREspe - nº 46179/SC-DJe,t. 145,7-8-2014, p. 164.

A vedação só vigora na “circunscrição do pleito”. Em princípio, não há impedimento para que Governador faça revisão geral da remuneração dos servidores públicos estaduais em ano de eleições municipais, ou que Prefeito conceda aumento real da remuneração dos servidores municipais em ano de eleições estaduais ou federais. Contudo, um tal ato deve ser regular, incidindo a vedação legal se houver o propósito de beneficiar candidato que

disputa eleição em circunscrição diversa.

O objeto da vedação é a “revisão geral da remuneração dos servidores públicos”. A expressão revisão geral não deve ser compreendida em sua literalidade, de modo

que o ilícito só possa ocorrer se forem abrangidos todos

os servidores do respectivo ente. Configura-se o ilícito

se for atingida quantidade significativa de servidores -

— Pág. orig. 1382 —

ainda que pertençam a uma só ou a algumas circunscrições. Importante é que o número de beneficiados seja superior a 7. Assim, não caracteriza a conduta vedada e... »*Exame a revisão da remuneração de alguns ou uma pequena parcela de servidores.

Já o termo remuneração tem sentido genérico; refere-se ao incremento do valor salarial percebido pelos servidores a título de remuneração pelo trabalho prestado, e alcança: (i, “que quer das parcelas pagas sob essa rubrica, de modo que, para fins do art. 73, VIII, da Lei das Eleições, não haja como distinguir vencimento-base de remuneração final” (TSE - RO nº 763425/RJ - DJe, t. 92, 17-5-2019, p. 16-17); (ii) “a concessão de aumento e

es e outros benefícios aos servidores

criação de gratificação para servidores públicos municipais” (TSE - AgR nº 44856/MG - DJe 17-6-2016, p. 49-50)

Não se deve confundir

“revisão geral da remuneração

dos servidores públicos” com “reestruturação de

carreiras”. Essa última “não encontra obstáculo na

proibição contida no art. 73, inciso VIII, da Lei nº 9.504, de 1997” (Res. TSE nº 21.054, de 2-4-2002). Todavia,

para que não incida a vedação legal, necessário será que a reestruturação não seja acompanhada de aumento remuneratório das categorias envolvidas.

Note-se que o que se proíbe é a revisão remuneratória “que exceda a recomposição da perda do poder aquisitivo apurada ao longo do ano da eleição”. Veda-se, portanto, a concessão de aumento real da remuneração dos servidores. Não ocorre o ilícito na hipótese de se tratar de mera recomposição de perdas inflacionárias. É irrelevante o motivo alegado

para a concessão do aumento, tampouco é importante a intenção de corrigir injustiças, distorções remuneratórias verificadas em anos anteriores ao da eleição, ou mesmo a necessidade de valorização profissional de determinadas carreiras. A regra legal é imperativa.

Sobre o termo inicial da vedação da conduta, não há clareza no dispositivo legal. Em sua parte final, o enfocado

— Pág. orig. 1383 —

inciso VIII do art. 73, apenas estabelece que a ved' ár de. »

ocorrer “a partir do início do prazo estabelecid. ne ».. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos”.

Ocorre que o referido art. 7º situ: se 10 capítulo da Lei Eleitoral que trata das “Conv 1º 2s * ara a Escolha de Candidatos”. Isso levou ac .1t tu 'imento de que a proibição vigora desde a dat . marc da para as convenções partidárias - isto é, ar *iz te 20 de julho do ano das eleições.

Entretanto, não é esse o entendimento prevalente na Corte Superior Eleitoral, que, tomando por base o § 1º do referido art. 7º, fixa o termo inicial da vedação em “até

cento e oitenta dias antes das eleições”. Nesse sentido:

“fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração das servidoras e públicas e dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da

eleição nos 180 (cento e oitenta) dias que antecedem

a eleição até a posse das pessoas eleitas” (Res. TSE nº

23.735/2024, art. 15, VIII)

Optou a jurisprudência pelo maior prazo, talvez por confiar que assim melhor se atende ao interesse público.

Quanto ao termo final da vedação, é ele situado na data de “posse dos eleitos”. Não se trata, portanto, da só diplomação dos eleitos, mas da efetiva investidura no cargo eletivo. Isso retira do agente público a possibilidade de barganhar votos por aumento remuneratório.

21.7.2.13 Contratação de show artístico em inauguração de obra — art. 75

Dispõe o art. 75 da LE: “nos três meses que antecederem

as eleições, na realização de inaugurações é vedada

a contratação de shows artísticos pagos com recursos

públicos”.

— Pág. orig. 1384 —

A Lei nº 12.034/2009 acrescentou um parágrafo à esse dispositivo, determinando que seu descumprimento sujeita o candidato beneficiado, agente público ou não, à cassação do registro ou do diploma, sem prejuízo da suspensão imediata do ato. Há, 2ª a inelegibilidade

prevista no art. 1º, I, da LC nº 64/90,

21.7.2.14 Comparação de candidato em inauguração de obra pública — art. 77

Dispõe o art. 77 da LE (com a redação da Lei nº 12.034/2009): “É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas”. A infração desse preceito sujeita o infrator à cassação do registro ou do diploma, bem como à inelegibilidade (LC nº 64/90, art. 1º, I, j).

A vedação em tela é de comparecimento a inauguração

de obra pública, não de obra privada, ainda que esta tenha

recebido recursos públicos (TSE - REspe nº 18.212/RS — j 3-10-2017).

Obra - segundo o art. 6º, XII, da Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) - é “toda atividade estabelecida, por

força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel.” Pública é toda obra cuja execução direta ou indireta é realizada pelo Poder Público. Assim, considera-se “obra pública” toda intervenção, construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de bem

imóvel, realizada por execução direta ou indireta da

Administração Pública A ratio desse art. 77 é impedir o uso da máquina estatal em favor de candidatura, sendo prestigiadas a

impeccabilidade e a moralidade na Administração Pública

— Pág. orig. 1385 —

Quer-se impedir que obras patrocinadas com recursos públicos,

públicos sejam desvirtuadas em prol de candidatos.

O comando legal dirige-se a qualquer candidato, sendo irrelevante que seja titular de mandato, e, portanto, exerça ou tenha exercido cargo ou função na Administração Pública. E mais: não se restringe a cargos do Poder Executivo, como ocorria anteriormente, mas abrange todos os candidatos ao Poder Legislativo.

Enquanto o texto anterior proibia candidatos majoritários de participar de inaugurações, o vigente veda qualquer candidato de comparecer a inaugurações de obras públicas. Nada indica que houve mera troca de palavras, mas sim relevante alteração no sentido da regra positivada. Comparecer, no léxico, significa aparecer ou apresentar-se em determinado lugar,

ao passo que participar denota tomar parte, compartilhar. Ora,

participar de um evento não é o mesmo que comparecer

a ele. A qualidade de espectador ou comparecente não

deve ser confundida com a de participante. Enquanto o espectador é mera testemunha do evento, o participante ali está para exercer uma função: ou presidirá o encontro, ou discursará, ou comporá a mesa de autoridades, enfim, estará no centro das atenções dos presentes. O texto vigente equipara ambas as situações.

Tal equiparação também já foi acolhida na jurisprudência. Confira-se: (a) “A mera presença de candidato a cargo do Poder Executivo na inauguração de escola atrai a aplicação do art. 77 da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante não ter realizado explicitamente atos de campanha. 2. Recurso conhecido e provido” (TSE - REspe nº 19.743/SP - DJ, v. 1, 13-12-2002, p. 212); (b) “É irrelevante, para a caracterização da conduta, se o candidato compareceu como mero espectador ou se teve posição de destaque na solenidade. Recurso conhecido e provido” (TSE- REspe nº 19.404/RS - DJ 1-2-2002, p. 249).

Resta saber se a restrição imposta no dispositivo em

tela não fere o princípio de liberdade previsto no art. 5º,

— Pág. orig. 1386 —

caput, da Lei Maior. É que, por se tratar de obr- púnlic

realizada e inaugurada em local público, cu» a ..0 é

facultado a qualquer pessoa, em principio nu?

poderia impedir que candidatos compareçam. a evento como meros espectadores e cidadãos.

Em alguns casos, não se teu configurado o conceito de inauguração de br”, que afasta a ilicitude da conduta e a torna per ‘ti >. assim: (a) “Solenidade de sorteio de casas popuk ‘es Ao se enquadra no conceito de inauguração de obra publica. Interpretação restritiva do art. 77 da Lei nº 9.504/97” (TSE - Ac. nº 24.790, de 2-12-2004); (b) “O descerramento de placa de novo nome de praça já existente não configura inauguração de obra pública a que se refere o art. 77 da Lei nº 9.504/97, sendo tal conduta inerente às atribuições do cargo do administrador público. Precedente: Acórdão nº 608 [...]” (TSE- Ac. nº 5.291, de 10-2-2005).

21.7.2.15 Sanção por conduta vedada e proporcionalidade

A consequência natural da realização dos ilícitos eleitorais assinalados é a responsabilização do agente ou beneficiário com a imposição de penalidade. As sanções foram prescritas nos §§ 4º a 10 do art. 73, bem como nos arts. 74, 75, parágrafo único, e 77, parágrafo único, todos da Lei nº 9.504/97, sendo de: (i) multa; (ii) cassação do registro do candidato; (iii) cassação do diploma do candidato eleito. Há também: (iv) a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, j, da LC nº 64/90, que incide de maneira reflexa ou secundária; (v) a invalidação dos votos, que deixam de produzir efeitos jurídicos. Ademais, sendo necessário,

pode ser determinada: (vi) a imediata
suspensão do ato ou da conduta vedada; (vii) providência
própria à espécie, “inclusive para a recomposição do

— Pág. orig. 1387 —

erário no caso de haver desvio de finalidade dos .ecr: públicos” (Res. TSE nº 23.735/2024, art. 20, IV,

Conforme estabelece o referido § 4º, os 1.» onsaveis pela conduta ficam sujeitos a mult' 1. valor de 5 a 100 mil Ufirs. Como ja foi dito, er bc a a' ida conste do texto legal, esse indice foi extir » v l Medida Provisória nº 1.973-67/2000, que, ap“. reea. Ses, foi convertida na Lei nº 10.522/2002. O “ti. 9 valor que assumiu é de R\$ 1,0641. As resoluc. *s d » TSE que regulamentam as eleições já trazem os respectivos valores convertidos em moeda corrente, providência que em muito facilita a fixação exata de multa nos casos decididos pela Justiça.

A pena pecuniária deve ter seu montante fixado de forma proporcional. Pode ser aplicada a agentes públicos, partidos, coligações e candidatos. Quanto a estes, há mister que se demonstre não só a existência do evento, como também o proveito dele decorrente, ou seja, que se

beneficiaram da conduta vedada considerada.

Havendo reincidência, serão as multas duplicadas a
cada ocorrência, ou melhor, a cada reiteração da conduta.

Na distribuição dos recursos do Fundo Partidário oriundos de multa, deverão ser excluídas as agremiações beneficiadas pelos atos que a motivaram. É o que determina o § 9º do art. 73 da LE. Assim, o partido beneficiado pelo ilícito (e, pois, sancionado pela sua prática) não recebe de volta parcela do valor recolhido.

Já o § 5º do art. 73 estabelece a sanção de cassação do registro ou do diploma pelo descumprimento do disposto nos incisos do caput, sem prejuízo da multa prevista no § 4º. Por óbvio, aquelas penalidades só podem ser aplicadas ao candidato beneficiado. A redação desse dispositivo foi alterada pelas Leis nºs 9.840/99 e 12.034/2009.

E mais: o art. 1º, I, /, da LC nº 64/90 estatui a inelegibilidade por oito anos, a contar da data das eleições, dos que forem condenados por conduta vedada aos

agentes públicos em campanhas eleitorais que implique
cassação do registro ou do diploma. Extrai-se dessa regra

— Pág. orig. 1388 —

legal que a inelegibilidade atinge tanto o candi .atº q. >
tiver o registro ou o diploma dos en. ra. do

benefício proporcionado pela prática de conu.* vedada, quanto o agente público responsável ci. sua realização. Na hipótese em apreço, portar >, > Tutor da ação ilícita pode ser sancionado cc “nu ae ter declarada sua inelegibilidade. Porém -m p. ncípio, só pode haver declaração de inelegib”” 4a.» .e houver cassação de registro ou diploma.

A aplicação de tais sanções dar-se-á sem prejuízo de outras de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas em outros diplomas normativos.

Proporcionalidade na aplicação de sanção por conduta

vedada - conforme ressaltado anteriormente, quando

da aplicação das sanções há que se observar a

proporcionalidade. Tem-se, portanto, que o fato de uma conduta se enquadrar como vedada a agente estatal não significa que isso sempre e necessariamente implique a

cassação de registro ou diploma. Para ser justa, a sanção

deve ser ponderada em função da intensidade da lesão perpetrada ao bem juridicamente protegido. De modo que uma conduta vedada pode ser sancionada com multa,

com a só determine

ão de cessação ou mesmo com a

invalidação do ato inquinado. Veja-se nesse sentido:

“A cassação do registro ou diploma dependerá da comprovação de conduta dotada de gravidade qualitativa e quantitativa” (Res. TSE nº 23.735/2024, art. 20, § 5º).

“L..] 6 A possibilidade de incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade foi devidamente sopesada pelo Tribunal local, que, justamente com base nesses princípios, afastou a hipótese de abuso de poder político e, para sancionar a conduta vedada, fixou a multa no patamar mínimo legal. [...]” (TSE - AgR-AREspe nº 060079972/RS - DJe 2-3-2023).

— Pág. orig. 1389 —

“[...] 1. Os §§ 4º e 5º do art. 73 da Lei cle'tor.!

não trazem de forma obrigatória e wa a a cumulatividade das sanções de multa e assação, devendo ser analisadas as pec: liar: 'ades do caso concreto à luz dos princípios . « n1. porcionalidade e da razoabilidade. [...]” (TS2- “>. 2nº37130/MT - DJe 16-11-2020).

“[...] 4. A penalid. te p. 'a prática de conduta vedada deve ser proporcion.. à sua gravidade. Na espécie,

a cassa

ão do diploma e a multa de 80.000 (oitenta

mil) UFIR são desproporcionais, pois a autorização de propaganda institucional em período vedado não resultou em comprometimento relevante da igualdade entre os candidatos. 5. Recurso especial

eleitoral parcialmente provido para afastar a sanção

de inelegibilidade, excluir a cassação do diploma dos

recorrentes e reduzir a multa para 20.000 (vinte mil) UFIR” (TSE - RESpe nº 7832-05/RJ - DJe 6-8-2014)

proporcionalidade, ou, melhor, de um excesso na

] estamos diante da ausência da

aplicação da sanção imposta em razão da conduta descrita no art. 73, 1, da Lei nº 9.504/97 (proporção entre o objetivo perseguido e o ônus imposto ao atingido). Não se cuida, na espécie, de revolvimento do acervo probatório, mas tão somente de se extrair da prova os elementos necessários para impor uma sanção compatível com a gravidade da conduta contrária à lei [...]” (TSE - AgR-Ag nº 5.788, de 28-3-2006).

21.7.2.16 Improbidade administrativa e

ressarcimento de dano ao erário

— Pág. orig. 1390 —

ões dar-se-á sem prriu. >

A aplicação das referidas sanç

de outras de caráter constitucional, admini. ra. "m ou disciplinar fixadas em diplomas normativos a..> sos

As condutas vedadas a agentes públicos também podem configurar improbidade administrativa. Aliás, o § 7º do art. 73 da LE faz expressa referência à Lei de Improbidade Administrativa - Lei nº 8.429/1992 (alterada pela Lei 14.230/2021); no dispositivo referido (art. 11, I) tenha sido revelado posteriormente pela Lei nº 14.230/2021, essa circunstância não afasta a incidência da LIA se a conduta vedada considerada também configurar improbidade.

A respeito, tem-se entendido na jurisprudência que as hipóteses de improbidade administrativa não previstas na Lei nº 8.429/92 permanecem em vigor mesmo após as

alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, a ver:

“[...] 2. Caso concreto em que a conduta de

utilizar o telefone fornecido pela Câmara Legislativa

para fins particulares e eleitorais mantém-se típica expressamente nos incisos I e II do art. 73 da Lei Eleitoral, combinado com o seu parágrafo e tacitamente alterado § 7º.

ão do inciso I do art. 11 da LIA e a

3. A revogaç atual taxatividade prevista no caput desse dispositivo não alteram a tipicidade dos atos ímprobos previstos na legislação esparsa, resguardando-se a vontade do legislador constitucional e ordinário no sentido de que os atos de improbidade administrativa, na forma e gradação previstas em lei, importarão o sancionamento do agente ímprobo. Incidência do princípio da continuidade típico-normativa.

4. O § 7º do art. 73 da Lei 9.504/1997, a prever que as condutas enumeradas no seu caput caracterizam atos de improbidade administrativa, não se combaliu

com a promulgação da Lei 14.230/2021, pois o rol de

— Pág. orig. 1391 —

condutas proibidas tendentes a afetar a igu/ «dz dec > oportunidades entre candidatos nos pleito ele “vrais previsto no caput do art. 73 da Lei Eleitora. 2 agrega ao rol taxativo previsto no art. 11 a LIA, em que pese esteja alocado em lei e. ra. ante. Expressa incidência do § 1º do ar’. 1 © +9 § 2º do art. 11 da LIA. Hipóteses cuja tip: * .ad’ se mantém a luz do § 7º do art. 73 daLei\$ ‘04; 997. A revogação da previsão generalizante preseil.e no inciso I do art. 11 da LIA não afeta as hipóteses específicas taxativamente previstas nos incisos do caput do art. 73 da LE. [...]” (STJ-Agint no AgInt no AREspe nº 1479463/SP- Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues —j. 3-12-2024)

Ressalte-se que a condenação em improbidade

administrativa implica, entre outras coisas, a suspensão de

direitos políticos, consoante expressa previsão constante

dos arts. 15, V, e 37, § 4º, ambos da Constituição Federal, o

que implica perda do mandato político-representativo. Também não é excluída a possibilidade de ressarcimento, se a conduta vedada causar dano ao erário. Nesse sentido, no julgamento conjunto das AIJEs nº 0600972-43 e nº 0600986-27, e da RepEsp nº 0600984-57, ocorrido em 31-10-2023, o TSE determinou a imediata comunicação “b) ao Tribunal de Contas da União, considerando-se o comprovado desvio de finalidade eleitoreira de bens, recursos e serviços públicos

21.8 RESPONSABILIDADE ELEITORAL

21.8.1 Nocaio de responsabilidade jurídica

— Pág. orig. 1392 —

dade é senp.>

Para o Direito, a ideia de responsabi!

foi central. Trat

e do instituto pelo qual s fa. -uar uma sanção em razão da ocorrência de fare * “cito ou, ainda, com vistas a assegurar certc. . ns ou valores entendidos como fundamentais e cc isenso

social. Trata-se, portanto, de instituir: «a, tal em qualquer sistema jurídico. A respeito», com cores fortes, consigna

Dupuy (2003, p. 1.341):

‘Il n’y a pas de système juridique organisé, marqué par son unicité et sa complexité, sans lequel y ait également, en son épiscentre, un système de responsabilité, lui-même plus ou moins articulé. Cette situation centrale implique qu’on examine d’abord, pour prendre conscience des liens qu’entretient tout régime de responsabilité avec d’autres constituants majeurs d’un ordre

juridique”. [Tradução livre: Não existe um sistema

jurídico organizado, marcado por sua singularidade e complexidade, sem que também exista, em seu

epicentro, um sistema de responsabilidade mais ou

menos articulado. Essa situação central implica que

a examinemos primeiro, para tomar consciência dos

vínculos que qualquer regime de responsabilidade possui com outros elementos importantes de um

sistema jurídico.]

Deveras, como bem assinalou Mônica Caggiano (2004,

p. 138), a realização

do ilícito sem a efetivação da sanção

“implica um estágio de impunidade que desprestigia qualquer sistema ou técnica de controle, por mais sofisticado que se apresente o seu mecanismo”.

Não obstante, vale notar que a responsabilidade nem sempre deriva de fato ilícito. Há situações excepcionais

em que a ação do agente é lícita, porém a ela se relaciona

um resultado injusto e ilícito. Em tais casos, o agente

— Pág. orig. 1393 —

não age ilicitamente, mas encontra-se ligado a um

ou ilícito. A ênfase, aqui, é dada no resultado » g. não na ação isolada do agente. O que importa, nesse caso, é a existência de um resultado ilícito. 1. juridicamente reprovado.

Como não poderia deixar de ser; o instituto da responsabilidade jurídica tem fundamento constitucional. Em contextos diversos, - “1. a Constituição Federal emprega o vocábulo “responsabilidade” cerca de 40 vezes. Já em seu preâmbulo, a Constituição assegura a igualdade e a justiça como valores supremos, e em seu art. 1º, III, assenta a dignidade da pessoa humana como

fundamento da República Federativa do Brasil, valores esses indissociáveis da ideia de responsabilidade. Em diversas passagens, o texto constitucional faz expressa referência ao instituto da responsabilidade, como, e.g., no art. 5º, V, que assegura “indenização por dano material, moral ou à imagem”; no art. 24, VIII, que reconhece a “responsabilidade por dano

ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de

valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico”; no art. 37, § 6º, que estabelece a responsabilidade objetiva das “pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos”; nos arts. 85 e 86 que estabelecem o regime de responsabilidade do presidente da República. A bem ver, até mesmo no art. 14, § 10, da Lei Maior apresenta-se a ideia de responsabilidade, na medida em que prevê a impugnação de mandato com fundamento em “abuso do poder econômico, corrupção ou

fraude”.

21.8.2 Responsabilidade eleitoral e seu fundamento

O Direito Eleitoral integra o sistema jurídico e, portanto, também nele se apresenta o instituto da responsabilidade. Diferentemente do que ocorre no Direito Privado (em

que a responsabilidade tem por objetivo a reparação

do dano) e no Penal (que visa à prevenção de novas

— Pág. orig. 1394 —

práticas infracionais e à ressocialização do autor^o; cr'm.,

no Direito Eleitoral a responsabilidade tem .n irao efetivo controle das eleições e da investidu.> volítico- eleitoral, a fim de que o processo el .v. 71 seja íntegro, que o voto seja autêntico, sincero, * a “epr .sentatividade real, verdadeira. Liga-se, porta .>. * , roteção de bens e valores jurídicos essenciais . vida 'emocrática. Ademais,

deve-se reconhecer à 1º .oilidade eleitoral uma

função preventiva (pre >n\$: 5 geral), desestimuladora da realização de condutas uícitas que atentem contra o processo democrático - ai se divisa igualmente um papel didático-pedagógica.

No que concerne ao fundamento, atualmente a responsabilidade é compreendida em duas vertentes, a saber: subjetiva e objetiva. Enquanto naquela a culpa é fator decisivo para a sua configuração, nesta é já irrelevante. Com efeito, na responsabilidade objetiva não se discute se houve ou não culpa na ação do

agente; importante é a proteção da vítima e do bem

jurídico violado. Conforme tive oportunidade de registrar (GOMES, 2006, p. 495), fora do âmbito penal, o Direito brasileiro tem experimentado expressivo alargamento da responsabilidade objetiva. Tanto que se pode asseverar existir, hoje, um sistema dualista, com acentuada inclinação para a responsabilidade objetiva. É esse o princípio em vigor no Direito

Público, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, ao adotar expressamente a teoria do risco administrativo. Todavia, a regra geral no sistema continua sendo a responsabilidade subjetiva, de sorte que os casos de responsabilidade objetiva devem vir expressos no texto legal.

No Direito Eleitoral vigora um sistema peculiar, não havendo uma teoria compreensiva de todas as situações. A presença ou não de culpa (em sentido amplo) nem sempre

será determinante para a afirmação da responsabilidade e

consequente imposição de sanção jurídica. Há casos em que se requer a presença de culpa -

em sentido amplo. Assim, por exemplo, exige-se conduta

— Pág. orig. 1395 —

dolosa, no sentido de se conhecer o fato e quere re”

lo ou anuir com sua realização: (i) para im, os. 3 da inelegibilidade prevista no art. 22, XIV, da Lu * ° 64/90; isso em razão de seu caráter persono’.ss. 70 (TSE - AIJE nº 060081485/DF - j. 30-6-2023 A, RF pe nº 36424/ AL — DJe 25-2-2019, p. 22; RE +1 °1719/SP - Dje, T. 39, 25-2-2019, p. 30-32; A,-R™sp nº 1635/SC - Dje, T. 76, 17-4-2018, p. 14-16, “ix, nº .a responsabilizacao por captação ilícita de sufr, ‘o,c mforme previsto no art. 41-A da LE.

Mas em certas situações admite-se a presunção da culpa, que, na verdade, nao é incompatível com o Direito. Ao contrário, embasa-se em procedimentos técnicos ha muito tempo empregados na imputação de responsabilidade jurídica. Historicamente, tais procedimentos abrandaram a passagem da teoria subjetiva (que exige a prova da culpa) para a objetiva (que dispensa a culpa e sua prova).

Nesse sentido, destacam-se mecanismos como os

seguintes:

culpa in re ipsa, i.e., divisada nas próprias circunstâncias que cercam o evento lesivo ou mesmo na impossibilidade de o beneficiário ignorá-lo. Aqui, a afirmação da culpa é extraída do óbvio: se houve evento com resultado danoso ao bem jurídico, é porque a culpa de alguém se fez presente, seja em razão de um agir, seja de um não agir. E normalmente esse alguém é o próprio beneficiário do ilícito, a quem toca a prova de

circunstância exonerativa.

culpa in eligendo, que decorre do dever de bem escolher prepostos e representantes (em alguns casos denominados “cabos eleitorais”) para a

prática de atos.

culpa contra a legalidade, pela qual é presumida

a culpa do agente que infringe as regras jurídicas

em vigor; a culpa, aí, resulta da infringência

— Pág. orig. 1396 —

da norma, frustrando-se as expecto

comportamento em conformidade co. 1e.

Para exemplificar presunções dess: nav reza, cite-se a responsabilidade decorrente da cc tu > - «dada prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº "614,37, que proíbe a agente público, nos três r -se qu: antecedem o pleito, "autorizar publicidade uu. 'iit. .onal". Nesse caso, para fins de responsabilizaç. » r » agente público que dirige

a unidade ou o órgão público, presume-se a autoriza da propaganda e seu custeio pelo erário. Deveras, ante o princípio da hierarquia na Administração, não é razoável se entender que a propaganda institucional em questão possa ser levada a efeito sem o conhecimento e a concordância - ainda que tácita - do dirigente maior da entidade, principalmente porque invariavelmente ela o beneficia de forma direta ou indireta. Ademais, não

se pode olvidar que o chefe de Poder ou dirigente

de órgão tem sempre responsabilidade na delegação

e fiscalização dos agentes que lhes são subordinados, podendo-se falar em culpa in eligendo e em culpa in vigilando. Diante disso, acertadamente, firmou-se na jurisprudência eleitoral o entendimento de que o "chefe do Poder Executivo, na condição de titular do órgão em que veiculada a publicidade institucional em período vedado, é por ela responsável" (TSE - AgR-RO nº 111594/ CE - DJe 8-11-2016), de sorte que, para a configuração do ilícito previsto no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, não é necessário provar que o titular do Poder Executivo "tenha autorizado a publicidade institucional divulgada no período vedado, uma vez que dela auferiram benefícios os candidatos aos cargos de governador e vice- governador, em campanha de reeleição, evidenciando-se, das premissas do acórdão recorrido, o conhecimento do fato apurado" (TSE - AgR-REspe nº 147854/DF - DJe, t. 33, 18-2-2016, p. 79). E mais: "o agente publico titular

do órgão em que veiculada a publicidade institucional em

— Pág. orig. 1397 —

período vedado deve ser por ela responsabilizad ("St REspe nº 119473/CE — DJe 5-9-2016).

Ademais da presunção de culpa, por vezes, + 'ribui-se "caráter objetivo" ao ilícito eleitoral, tor .a.: 10 automáticos os efeitos decorrentes do cometime' to 'ac' aduta vedada, implicando a aplicação de sang? "it. xendentemente de autorização ou anuência de seret. 'ario com a prática do ato" (TSE - AREspe nº 07 * 3u *5' /CE-j. 20-6-2024; TSE AgR-REspe nº 0600726 1/S -DjJe 14-11-2024).

Por outro lado, ha casos em que o instituto da responsabilidade esta comprometido essencialmente com o interesse público e com a efetiva proteção dos bens jurídicos tutelados, a saber: integridade, lisura e normalidade do processo eleitoral, legitimidade

dos resultados do pleito, sinceridade das ele!

representatividade do eleito. Como exemplo, cite-se a

Cass

ção de diploma ou mandato - e a invalidação da

votação e, pois, da própria eleição - com fundamento

no abuso de poder previsto nos arts. 19 e 22, XIV, da

Lei de Inelegibilidades, e no art. 14, SS 10 e 11, da Constituição Federal. Pouco importa, aí, a perquirição de aspectos psicológico-volitivos (como o dolo) existentes na mente dos infratores e beneficiários das condutas ilícitas, sobressaindo-se a ponderação de elementos objetivos presentes nas ações realizadas e o aproveitamento de resultados decorrentes da violação do bem jurídico protegido. O atuar contra a integridade e a normalidade do processo eleitoral gera um resultado desvalorado socialmente, pois coloca em risco aqueles bens jurídicos. E o desvalor desse resultado induz a ilegitimidade da eleição e, conseqüentemente, dos mandatos nela produzidos, que não devem subsistir. De modo que a atribuição de responsabilidade tem uma base preponderantemente normativa, pautada pela ideia de risco - não propriamente

psicológica.

rêu a prátic:

, em AJIJE, atribuir ao

de uma conduta ilegal, sendo

— Pág. orig. 1398 —

suficiente o mero benefício eleitoral angar' «dr co. o ato abusivo e a demonstração da gr: ria. '- da conduta. Precedente. [...]. Decisão: O Tri. nal, por unanimidade, desproveu os rect' sos, 10s termos do voto da Relatora" (TSE-RO nº ». \$4. _/MT—Dje,t. 31, 13-2-2014, p. 97-98).

"Ação de investigação *.dirial eleitoral. Abuso de poder. Uso inde 'do 'os meios de comunicação

ção de abuso de

social. Omissão. [...], 3. Na apura

poder, não se indaga se houve responsabilidade, participação ou anuência do candidato, mas sim se o fato o beneficiou, o que teria ocorrido na espécie, segundo o Tribunal a quo. Agravo regimental não provido. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator" (TSE- AgR-REspe nº

3888128/BA DJe 7-4-2011,p.45).

Por outro lado, nem sempre é necessário haver real

ferimento aos bens e interesses protegidos, bastando a

potencialidade ou o risco do dano - ainda porque, quando a conduta ilícita visa a influenciar o voto, o segredo de que este é revestido impossibilita averiguar se ela efetiva e realmente o influenciou. Relevante, portanto, será demonstrar a existência objetiva de fatos denotadores de abuso de poder, de abuso dos meios de comunicação social, corrupção ou fraude. É que, quando presentes, esses eventos comprometem de modo indelével o processo eleitoral e as eleições em si mesmas, porque ferem os princípios e valores que as informam.

Em tais situações, a responsabilidade eleitoral se funda antes no efeito (= lesão ao bem tutelado) que

na causa (ação ilícita). Isso porque nessa seara a

missão primordial do citado instituto é salvaguardar a integridade, legitimidade, lisura e normalidade do

processo eleitoral, a higidez do pleito, isonomia

das candidaturas, a veraz representatividade. O estado

— Pág. orig. 1399 —

atual da civilização e do modo civilizado de .1dº e.»

sociedade, a afirmação da democracia e a vi én." dos

valores constitucionais exigem que a ocupacac * 's postos politico-governamentais se dê de for ua 'ícita, honesta, autêntica, devendo o povo, exe' ei 10 ua _ liberdade, realmente manifestar sua vontz »¢.'e *rminarorumo de sua história e de sua vida co! civa,c * seja, se autogovernar.

Nesse contexto, a res" <a. 'li ade eleitoral harmoniza: se com a contempor. "ea 10ção de risco. O discurso do risco liga-se à ideia ae colocação em perigo de um bem ou interesse valorizados na sociedade. Impõem-se determinadas condutas (positivas ou negativas) a fim de

que um evento lesivo não se apresente. A responsabilidade

se funda na realização dessas condutas, notadamente nos indevidos benefícios ou prejuízos que elas proporcionaram (ou teriam proporcionado) a determinada

candidatura.

21.8.3 Exigência de processo justo

A responsabilidade jurídico-eleitoral deve sempre e

nece

riamente ser afirmada pela jurisdição estatal,

no bojo de regular processo legal. Deveras, o processo constitui instrumento fundamental para a efetiva responsabilização eleitoral e imposição de sanção. Há uma ligação indissolúvel entre as regras substantivas sancionatórias do Direito Eleitoral, quando elas são violadas, e as regras formais de procedimento. Por isso, o processo constitui o único e legítimo instrumento pelo qual se pode aplicar as sanções eleitorais consequentes à prática de ilícitos e violação de bens juridicamente

tutelados.

Para tanto, dispõe o Direito Eleitoral de várias

es e procedimentos, que visam nomeadamente à

responsabilização quer seja dos infratores, quer seja dos beneficiários de ilícito eleitoral. Destacam-se: (i) ação de investigação judicial eleitoral (AIJE), fundada no art. 22 da LC nº 64/90; (ii) aç:

ão por captação ou emprego ilícitos

de recurso de campanha, fundada no art. 30-A da LE; (iii)

— Pág. orig. 1400 —

ação por captação ilícita de sufrágio, fulcrada no .ct 41 da LE; (iv) ação por conduta vedada, prevista no: art. 7.4 Ss. da LE; (v) ação de impugnação de mandato ele.” (AIME),

contemplada no art. 14,§§10e11,daC ,,.)acaocriminal

pela prática do ilícito de corrupca e, itor J, prevista no art. 299 do Código Eleitoral.

— Pág. orig. 1401 —

PERDA DE MANDATO ELETIVO, INVALIDAÇÃO DE VOTOS E ELEIÇÃO SUPLEMENTAR

22.1 EXTINÇÃO DE MANDATO ELETIVO

Por mandato eletivo compreende-se o instituto de

Direito Público que enfeixa o poder - ou conjunto de poderes - conferido pelos “eleitores soberanos”, habilitando o mandatário a representá-los politicamente. A representação política - ensina Jorge Miranda (2018, p. 37) - “é uma espécie de representação necessária imposta por lei”, em que os representantes eleitos são simples titulares provisórios de órgãos com competências constitucionalmente prescritas. O exercício de mandato político compreende a fruição de todos os direitos e prerrogativas a ele inerentes, destacando-se a tomada de decisões legítimas e juridicamente vinculantes.

No regime republicano, o mandato tem como característica fundamental a temporalidade. Nasce, portanto, com prazo certo para ser exercido. Vencido o marco final, dá-se sua automática extinção.

O termo extinção é aqui empregado em sentido amplo. Significa o fim ou o perecimento do direito,

independentemente da causa provocadora desse efeito.

— Pág. orig. 1402 —

Assim, engloba as situações em que há perda e co »actou >

mandato por decisão do órgão competente,

Consciente da força da linguagem no planu * »oldgico, a Constituição de 1988 prefere usar cr.” à cassação. A palavra perda aparece em diversos? *i” »sd’: Lei Maior, tais como: 15,27,\$ 1º, 28,\$ 12,29, “V,%.” \$4º 55,83,95,1, 121, § 42, IV, 128,

que o agente público é 1º” “au cargo por ato praticado

5 5º a dos e. nressam situações em pelo órgão competente. “*m azao das inúmeras cassações de mandatos e direitos pouticos promovidas pelo governo militar, o termo cassação ficou estigmatizado no texto constitucional; tanto assim que só foi empregado no art. 15 para vedar a cassação de direitos políticos e no art. 9º do ADCT para permitir que os cassados pudessem pleitear o reconhecimento dos direitos e vantagens interrompidos pelos atos punitivos.

No entanto, tecnicamente, cassação é instituto do Direito Público, sendo uma espécie de desfazimento de ato

anteriormente editado. Conforme ensina Cretella Júnior

(1989, p. 1116), a cassação “desconstitui ato anterior”,

desfazendo-o, retirando-lhe a atuação no mundo jurídico.

Pode a cassação ser administrativa ou política. A administrativa fundamenta-se em juízo de conveniência ou oportunidade ou na ilegalidade do ato administrativo desconstruído. A esse respeito, assinalam Di Pietro (2006, p. 243) e Bandeira de Mello (2002, p. 395) que a cassação constitui ato administrativo extintivo de ato anterior por descumprimento de “condições que deveriam permanecer atendidas” para que o destinatário do ato pudesse continuar desfrutando do direito ou da situação jurídica envolvida.

Já a cassação política significa a perda de direitos políticos, inclusive cargo ou função pública, a título de punição. Com a perda do cargo público-eletivo deixa o cidadão de participar da administração estatal, o que

denota restrição à cidadani

. Na literatura jurídico-legal

é comum o emprego da palavra cassação para expressar

a extinção do mandato em razão de responsabilização de

— Pág. orig. 1403 —

seu titular por ilícitos eleitorais. É nesse senti o “ue >

empregou a Lei nº 9.504/97 nos arts. 30-A, § .º 41- A e 73, § 5º. Cassação ai tem o mesmo sentic> le perda do cargo como sanção pelo evento ili' ..v. Na doutrina, o eminente constitucionalista José A' mn. > dz silva (2006, p. 539), reportando-se a Hely Lope e, t 'es, usa o termo em apreço com esse sentido.

Podem-se repartir ac "au 1º extintivas de mandato

politico em eleitoral en. > el: toral.

22.1.1 Causa nao eleitoral de extinção de mandato

As causas não eleitorais extintivas de mandato relacionam-se a eventos ocorridos durante o exercício deste, após, portanto, regular diplomação do candidato eleito pela Justiça Eleitoral e investidura perante o órgão competente. Entre elas, podem-se distinguir as de

natureza sancionatórias e as não sancionatórias.

A extinção por causa não sancionatórias funda-se em evento ensejador da insubsistência da investidura político- eletiva, como: (i) encerramento do tempo do mandato; (ii) morte do titular; (iii) renúncia; (iv) desincompatibilizagao do titular, com vistas a afastar a inelegibilidade, para disputa de outro cargo eletivo (que equivale à renúncia).

Já a extinção do mandato por causa sancionatória (= perda ou cassação) decorre de sanção imposta a seu titular. Assim, pode haver cassação do mandato: (i) pelo impedimento ou impeachment, que consiste na destituição do Chefe do Poder Executivo por ato do Legislativo em razão da prática de crime de responsabilidade (CF, art. 86); (ii) pelo efeito secundário de sentença penal condenatória (CF, art. 55, VI, § 22; CP, art. 92, I, a); (iii) pela suspensão de direito político (CF, art. 55, IV, § 3º); (iv) por infidelidade

partidária, nos termos do art. 22-A da Lei nº 9.096/95 (incluído pela Lei nº 13.165/2015) e da Resolução TSE

nº 22.610/2007; (v) no caso de mandato parlamentar:

(v.a) por infringência das proibições estabelecidas no art.

— Pág. orig. 1404 —

54 da Constituição Federal; (v.b) por conduta 7 <clra. >

incompatível com o decoro parlamentar (segu ide > 5 12 do art. 55, é incompatível com o decoro p. * :mentar, além dos casos definidos no regimen' J . terno, o abuso das prerrogativas asseguradas a * eº bre do Congresso Nacional ou a percepção de van' 791.3. devidas).

Em todos esses casos, coy. a 2X. não do mandato, fica vago o respectivo cargo - - nu. *¢_vca em causa o problema de seu preenchimento » pr: cedimento a ser observado.

Vagando o cargo de Chere do Poder Executivo federal, a vaga será preenchida pelo vice (CF, art. 79); é essa, aliás, sua função natural. Se ocorrer dupla vacância (ou seja: do titular e

do vice), incide o disposto no art. 81, § 1º, da Lei Maior. Logo, se a dupla vacância se der na primeira metade do período do mandato, far-se-á eleição direta 90 dias depois de aberta a última vaga; no entanto, se ocorrer na

segunda metade, a eleição será indireta, ou seja, realizada

pela Casa Legislativa 30 dias depois da última vaga. Em

ambos os casos, os eleitos apenas completam o período de seus antecessores.

Cumprir registrar a exegese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que referido art. 81, § 1º, só é necessariamente aplicável a eleições presidenciais. De sorte que os Estados Membros e os Municípios não estão ipso jure sujeitos ao modelo por ele implantado, pois o princípio federativo e a autonomia de que gozam autorizam-lhes a instituir e dispor sobre eleição indireta em suas respectivas Constituições e Leis Orgânicas. Nesse sentido: STF - ADI 3.549/GO - Rel. Min. Carmen Lúcia - DJ 31-10-2007, p. 77; ADI-MC 1.057/BA - Rel. Min. Celso de Mello - DJ 6-4-2001, p. 65; ADI 4.298/TO - Rel. Min. Gilmar Mendes — DJe 22-9-2020.

Porém, apesar da não obrigatoriedade de reprodução do modelo federal previsto no referido art. 81, § 1º, da Lei Maior, os demais entes federativos (Estados, Distrito Federal e Municípios) não gozam de total liberdade

de organização, pois encontram jungidos aos valores e

— Pág. orig. 1405 —

princípios constitucionais, notadamente o democrático e

republicano (CF, art. 1º, caput). Por isso, na 1ª parte do

dupla vacância dos cargos de chefia do Poder Executivo, é mister que o preenchimento da vaga; ou seja, sempre por meio de eleição - direta ou indireta - não indevido que o período remanescente seja preenchido por membro de outro Poder, no caso pelo presidente da Assembleia

Legislativa e do Tribunal, -também. Nesse sentido, é firme

o entendimento da Suprema Corte:

3. O exercício da autonomia pelos entes subnacionais não é absoluto, devendo se compatibilizar com os princípios constitucionais, nos termos do art. 25 da Constituição Federal e do art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 4. A supressão do sufrágio para

o provimento do cargo de chefe do Poder Executivo

estadual e municipal, quando definitivamente

vago, vulnerabiliza os princípios democrático e republicano (art. 1º, caput, da Constituição Federal)

5. Em que pese o art. 81, § 1º, da CF não

ser considerado cláusula de reprodução obrigatória pelos entes subnacionais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme sobre a

imprescindibilidade da realização de novas eleições:

diretas ou indiretas, em caso de dupla vacância dos cargos de chefia do Poder Executivo nos últimos dois anos do mandato. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida Pedido julgado procedente para se reconhecer a inconstitucionalidade do art. 61, § 2º da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte.” (STF — ADI 7085/RN - Pleno - Rel. Min. Cristiano Zanin - DJe 6-3-2025).

— Pág. orig. 1406 —

Em igual sentido, vide: STF - ADI 7138/RS."Pleno Rel. Min. Cristiano Zanin — DJe 6-3-2025.

Por outro lado, vagando cargo de membro do Poder Legislativo, o suplente respectivo deve ser convocado para assumi-lo. Se não houver suplente, o cargo deve ser preenchido em até 15 meses para o término do mandato, deve-se fazer nova eleição para a vaga (CF, art. 56, § 1º; CE, art. 113).

22.2 CAUSA ELEITORAL DE EXTINÇÃO DE MANDATO ELETIVO

As causas eleitorais de extinção de mandato relacionam-se a eventos ocorridos durante o processo eleitoral ou a ele relacionados. A depender de suas naturezas e extensão, tais fatos podem macular os votos e

o resultado das eleições, bem como o ato de proclamação

dos eleitos e a própria diplomação.

Por mais ágil que seja, não é possível à Justiça conhecer

e julgar todas as pretensões que lhe são endereçadas durante um processo eleitoral. Muitas são julgadas após a diplomação e investidura dos eleitos e, pois, já durante o exercício dos mandatos. Em tal caso, a manutenção do mandato é condicionada ao resultado do processo nas ações e recursos eleitorais pendentes de julgamento.

Entre as causas eleitorais ensejadoras da extinção do mandato, destacam-se a invalidação da votação por, de um lado, ocorrência de ilícito (abuso de poder, fraude, corrupção etc.) e, de outro lado, por indeferimento do

registro de candidatura.

22.2.1 Cassação de registro de candidatura, diploma ou mandato em razão de ilícito e invalidação da votação

— Pág. orig. 1407 —

A cassação de registro de candidatura, diruma c+

mandato é consequência da prática de ilícitos c um. 2' uso de poder (econômico, político, de autoridade.) »mprego de processo de propaganda vedada, -v. 1pcdo, fraude, captação ilícita de sufrágio, cond' a 'ed? 1a, bem como captação ou gasto ilícito de recu +1... »mpanha.

Em tal caso, a votação « -mu ível. A anulabilidade decorre da presunção dº ~u 3 ucorrência dos referidos ilícitos é bastante para 1. acu aros votos e, portanto, todo o pleito. A presunção em tela tem caráter absoluto, pois não admite prova em contrário.

Diante disso, à vista da causa de pedir posta em ação

de impugnação de mandato eletivo - AIME (CF, art. 14, SS 10 e 11), ação de investigação judicial eleitoral - AIJE (LC nº 64/90, arts. 19 e 22, XIV), a A, 41-Ae 73,§

unico, todos da Lei nº 9.504/97, a só procedência do

s fundadas nos arts. 30-

74, 75, parágrafo único, e 77, parágrafo

pedido acarreta a anulação dos votos - ou da votação

— dados aos beneficiários do evento ilícito. A anulação

implica a perda da eficácia jurídica dos votos, que deixam de produzir efeitos.

Como a anulação decorre naturalmente do provimento jurisdicional que cassa o registro, o diploma ou o mandato, para que ela seja afirmada sequer é “necessária a provocação da parte interessada nesse sentido” (TSE-AAg nº 8.055/MG — DJe 23-9-2008, p. 18-19), independentemente, ainda, de expressa declaração judicial, “pois a anulação dos votos é efeito secundário da cassação do mandato, haja vista o liame indissolúvel entre o mandato eletivo e o voto” (TSE - AREspe nº 28.500/SP - DJ 8-8-2008, p. 47-48)

Em razão do efeito expansivo da anulação, os atos posteriores que estejam causalmente ligados ao invalidado

são atingidos. Assim, a invalidação da votação em um

pleito majoritário implica a insubsistência da diploma

e dos mandatos dos eleitos, provocando a realização de

novas eleições. Já a invalidação dos votos de candidato nas eleições proporcionais pode acarretar, além da extinção

da diplomação e do mandato do parlamentar afetado, a

— Pág. orig. 1408 —

retotalizacdo dos votos e o recalcdo dos quociente: cle*to. 1 e partidário a partir dos votos válidos rem. 1e: > .ces, o que também pode implicar a reconfig.~ são dos resultados

anteriormente proclamado. Note-se que, em qualquer desses casos, os atos praticados anteriormente ao cancelamento não são cassados no exercício de suas funções no período anterior à anulação.

são válidos e eficazes perante o ordenamento jurídico.

22.2.2 Não deferimento de registro de

candidatura e invalidação da

votação

Invalidos são os votos dados a candidato cujo requerimento de registro de candidatura não haja sido apreciado e deferido pela Justiça Eleitoral. Isso pode decorrer de várias situações, como o indeferimento do requerimento de registro (o pretendido candidato não

é elegível), bem como de seu cancelamento ou não

conhecimento. Em todos os casos, não se cogita a

ocorrência de ilícito eleitoral, mas de mera conformação

do candidato ao regime jurídico-eleitoral

Se a decisão que não deferir o requerimento de registro transitar em julgado antes do dia das eleições e, não obstante, por razões técnicas, o nome do candidato constar das urnas, os votos que ele porventura receber serão nulos (Res. TSE nº 23.677/2021, arts. 17, I, e 21, I; Res. TSE

nº 23.611/2019, arts. 194, I, e 197, I), e nessa qualidade

não geram qualquer efeito jurídico. Note-se que se trata de

hipótese de “nulidade”, e não de “anulabilidade” de votos. Importa, ainda, cogitar da validade dos votos quando o

pedido de registro de candidatura estiver sub judice no dia

das eleições. Isso pode ocorrer quando houver interposição

de recurso contra a decisão acerca do requerimento de

registro. Aqui se cuida de “anulabilidade” de votos, e não de “nulidade”.

Vale ressaltar que o candidato que se encontra com o requerimento de registro sub judice tem direito subjetivo

de seguir participando efetivamente da campanha

— Pág. orig. 1409 —

Poderá, então, praticar todos os atos a ela inerentes,

inclusive abrir conta bancária e arrecadar recursos. Além disso, o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, usar a Internet e as redes sociais para se aproximar dos eleitores e difundir suas propostas, manifestar suas opiniões, ter seu nome inserido na urna eletrônica, em como disputar

o segundo turno das eleições. Assim, por outro lado, os deveres e responsabilidades inerentes a todo candidato.

Mas note-se que, conforme prescreve o art. 16-A da Lei nº 9.504/1997, a validade dos votos atribuídos a candidato com registro sub judice é condicionada ao conhecimento e deferimento de seu registro na superior instância. A definição sobre a validade dos votos resultará sempre da decisão da instância final que deferir ou mantém o registro de candidatura. Por outro lado, a insubsistência do registro impede que os votos gerem

plenos efeitos, ficando comprometidos o diploma

investidura e o próprio mandato.

22.3 ELEICAO SUPLEMENTAR, INVALIDAGAO DE VOTOS - O ART. 224 DO CE

22.3.1 O art. 224 do Código Eleitoral

O art. 224 do Código Eleitoral foi alterado pela Lei nº 13.165/2015, a qual lhe acrescentou os §§ 3º e 4º. Eis o seu

inteiro teor:

“Art. 224. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o Tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta)

dias.

— Pág. orig. 1410 —

§ 1º Se o Tribunal Regional não exercer sua competência, deixar de cumprir « a. *osto vará o

neste artigo, o Procurador Regional

fato ao conhecimento do Procurador-Geral, que

providenciará junto ao Tribunal Superior para que seja marcada imediatamente nova eleição.

§ 2º Ocorrendo qualquer dos casos previstos neste capítulo « Ministério Público promoverá, imediatamente a purificação dos culpados.

§ 3º A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados.

§ 4º A eleição a que se refere o § 3º correrá a expensas

da Justiça Eleitoral e será:

I-indireta, se a vacância do cargo ocorrer a menos de seis meses do final do mandato;

II - direta, nos demais casos”.

Muitas foram as polêmicas suscitadas pelos citados SS 3º e 4º, mormente no campo constitucional. Isso será exposto mais adiante, em item específico.

A análise do vertente art. 224 revela a existência de dois regimes distintos relacionados à invalidação de votos. O primeiro - descrito no caput - é mais amplo e geral, não apontando as causas da invalidação dos votos: as causas são indeterminadas a priori. Aqui, portanto, a invalidação pode decorrer de quaisquer causas - exceto as arroladas no

§ 3º daquele mesmo dispositivo.

O segundo regime - veiculado nos citados SS

e 4º — regula os efeitos da invalidação de votos

decorrente especificamente das causas que arrola, a

saber: “indeferimento do registro, a cassação do diploma

— Pág. orig. 1411 —

ou a perda do mandato de candidato eleito e 1 “le. > majoritário”.

Como se trata de regimes jurídicos diferente. - im mais geral e outro especial -, não ha con'.au são entre eles. Atuam em âmbitos diferentes. De “o. to « 2 vista lógico, apresentam uma relação do tip 41.2 espécie, devendo, portanto, ser conciliados.

Esses dois regimes 1» -xpostos nos subitens seguintes.

22.3.1.1 Oregimedo caput do art. 224 do CE

O caput do art. 224 do CE emprega o termo nulidade. Mas é claro (até pela sua localização no Capítulo VI do Título V da Quarta Parte do Código) que esse dispositivo disse menos do que deveria. Na verdade, tomou a espécie pelo gênero: quis dizer invalidez, abarcando, pois, tanto as hipóteses de nulidade quanto as de anulabilidade de

votos

Extrai-se desse preceito que novas eleições deverão ser

convocadas e realizadas sempre que a invalidação atingir

mais da metade dos votos válidos “do país nas eleições

presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais

ou do município nas eleições municipais”.

É cediço o entendimento de que a votação a ser considerada inclui apenas os votos dados aos candidatos que participaram do pleito, sendo excluídos do cálculo os votos: i) em branco; ii) nulos em razão de manifestação apolítica do eleitor; iii) nulos por força de erro do

eleitor;

iv) nulos em decorrência de indeferimento ou cassação do registro por decisão transitada em julgado (ou proferida pelo colegiado do TSE) antes do dia do pleito (nesse caso, o nome do candidato não deveria ter constado da urna, mas por razão 2s técnicas não foi possível excluí-lo). Não foi apontada a causa da invalidação dos votos, podendo-se, portanto, cogitar de qualquer causa - exceto as expressamente previstas no § 3º do mesmo dispositivo legal, que por ele são regidas.

— Pág. orig. 1412 —

A eleição presidencial é a única realizada .n niv senador « de, * ado nacional. As eleições federais (pare federal) e estaduais (para governadoredeputa.> stadual/ distrital) são realizadas no âmbito “uv. Estados e do rito Federal. Por fim, as elei Se. m' aicipais (para prefeito e vereador) são ul’ “ava. no âmbito dos municípios.

As eleições para Pres" ni ¢. República, governador, prefeito e senador rege n-se pelo sistema majoritário. Já as eleições para deputado federal, deputado estadual e vereador seguem o sistema proporcional. Em qualquer caso, se a invalidação atingir mais da metade dos votos válidos (isto é: a maioria absoluta, consubstanciada no

primeiro número inteiro de votos superior à metade), a eleição, em si mesma, como ato complexo, poderá ser atingida. Por força do efeito expansivo inerente à invalidade, a desconstituição da votação a impede de produzir seus efeitos próprios, tornando insubsistente a eleição. Como resultado, são igualmente fulminados os diplomas e os mandatos dela resultantes, impondo-se a realização de nova eleição.

Apesar de ser mais comum a invalidação de eleições majoritárias, é certo que as proporcionais também podem

ser afetadas. Nesse sentido:

“O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de determinar a renovação do pleito na hipótese de nulidade de mais da metade dos votos válidos em eleição

proporcional municipal, em decorrência da prática de fraude à cota de gênero, e, por maioria: (i) assentou que as eleições devem ser renovadas por inteiro; (ii) admitiu a participação nas novas eleições do partido que deu causa ou se beneficiou da fraude à cota de gênero, ante a ausência de previsão legal que impeça a sua participação;

PI permaneça funcionando com a sua composição

i) determinou que a Câmara Municipal de Gilbués/

— Pág. orig. 1413 —

decorrente da decisão que decretou a nul' .ad aus votos recebidos pelo Partido Progressis + (.", do município para o cargo de vereador nas Ele, 'es 2020 e cassou o respectivo Demonstr! vou Regularidade de Atos Partidários (DRAP, ._ diplomas dos candidatos a eles vincv'aa. >, : »r fraude a cota de

gênero, até as novas « - côr; devendo estas serem

realizadas, imedi, "ame ite, pelo TRE/PI, nos termos do voto do Ministro alexandre de Moraes, vencido, em parte, o Ministro Relator" (TSE - AREspe-QO nº

0600001-83/PI —j. 6-12-2023).

O novo pleito deve ser designado pelo Tribunal dentro do prazo de 20 a 40 dias a partir de quando a respectiva decisão judicial se tornar definitiva.

Essa solução funda-se em princípios capitais como

legitimidade e higidez da eleição, representatividade e

legitimidade do eleito para o exercício do poder político- estatal

E se forem invalidados menos da metade dos votos? A hipótese do caput do art. 224 do CE tem por pressuposto a invalidação de mais da metade dos votos. Se a invalidação atingir menos da metade, aquele requisito não será atendido. De sorte que as eleições subsistirão, sendo mutatis mutandis mantidos os seus resultados, porquanto não serão julgadas "prejudicadas as demais votações".

Nessa hipótese - na eleição majoritária -, ao menos em tese, se forem invalidados os diplomas ou os mandatos dos integrantes da chapa (titular e vice) que venceu o pleito, poderão ser diplomados e investidos nos mandatos os membros da chapa que ficou em segundo lugar.

22.3.1.2 O regime do § 3º do art. 224 do CE

O § 3º do art. 224 do CE tem por objetivo específico

regular os efeitos da anulação de votos decorrente de

— Pág. orig. 1414 —

perda de diploma ou mandato de candidato © eit» e.»

pleito majoritário. Portanto, sua incidência recai sobre as eleições para presidente da República, governador, prefeito e senador.

Diferentemente do que ocorre no art. 224, o referido § 3º determina que as seguintes situações são as relevantes para sua incidência, que são as seguintes: (i) indeferimento

de pedido de registro ou (ii) cassação de

diploma; e (iii) perda do mandato. Ante a determinação da presente cláusula legal, para que ela tenha aplicação, é preciso que ocorra uma das hipóteses especificadas.

A primeira causa se apresenta em processo de registro de candidatura ou em sua impugnação (AIRC), quando o pedido de registro somente vem a ser definitivamente

apreciado - e negado - após as eleições, tendo o candidato

sido eleito. Aqui, o candidato seguiu sub judice no processo eleitoral, logrou ser eleito, mas, ao final, o seu

requerimento de registro foi indeferido.

Como indeferimento não deve ser confundida a hipótese de cassação do registro de candidatura. Ao contrário daquele, a cassação é consequência da prática de ilícito eleitoral e pressupõe o anterior deferimento do pedido de registro; ela resulta da procedência do pedido em ações eleitorais como as fundadas no art. 22, XIV, da LC nº 64/90 e nos arts. 41-A e 73, § 5º, da LE. Como a cassação do registro do candidato eleito implica a perda de seu mandato, é possível considerar essa hipótese no âmbito da cláusula genérica “perda do mandato” também prevista no aludido § 3º.

As duas outras causas relevantes para a incidência do

§ 3º do art. 224 do CE (cassação do diploma e perda do mandato) apresentam-se no âmbito das ações eleitorais em que se discute a ocorrência de ilícitos como abuso de poder e outros (AIJE, AIME, ações dos arts. 30-A, 41-A e 73 da LE), bem como no RCED (CE, art. 262 - “inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de

condição de elegibilidade”). De ver-se que a cassação do

— Pág. orig. 1415 —

diploma acarreta a perda do mandato, pois com a perda da

condição de validade

Em todas as hipóteses do § 3º, do art. 224 do CE há anulação da votação e da respectiva eleição. A invalidação constitui efeito da decisão judicial que, no caso de pedido de registro, cassa o diploma ou o mandato.

Consequentemente, o pleito deverá ser realizado em substituição ao inválido?

A realização de novo pleito será sempre necessária,

independentemente da quantidade de votos invalidados. Ao contrário do que ocorre com o caput do art. 224, é irrelevante que a invalidação afete mais ou menos da metade dos votos válidos apurados. Não há aqui, portanto, espaço para assunção do segundo colocado no pleito.

Em sua redação

o original, o citado § 3º previa

expressamente que a eleição suplementar só poderia ser

realizada “após o trânsito em julgado” da decisão da

Justiça Eleitoral. Portanto, a rigor, não seria possível

haver execução provisória da decisão judicial, devendo-

se aguardar o pronunciamento do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, se para esses tribunais houver sido interposto recurso.

Entretanto, ao julgar a ADI 5.525/DF, em 7 e 8 de março de 2018, o Supremo Tribunal Federal declarou “a inconstitucionalidade da locução “após o trânsito em julgado” prevista no § 3º do art. 224 do Código Eleitoral”. Com isso, tão logo publicada a “decisão da Justiça Eleitoral”, poder-se-á executá-la e, pois, realizar-se nova eleição.

Mas qual decisão da Justiça Eleitoral é executável: a da instância ordinária ou a da extraordinária? A decisão de Tribunal Regional ou do Tribunal Superior? A decisão prolatada nos embargos de declaração? O aludido § 3º do art. 224 do CE não esclarece tais dúvidas, pois fala genericamente em “decisão da Justiça Eleitoral”. Afigura-se razoável o entendimento de que a decisão em apreço se

refere à última emanada da Justiça Eleitoral, ou melhor, à

— Pág. orig. 1416 —

decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral’ em se. >

de embargos de declaração.

Anteriormente ao julgamento da Ali 525/DF, no âmbito do controle incident. wu difuso de constitucionalidade, ao julgar o “L REs e nº 13925/ RS, em 28-11-2016, a Cor Si rior Eleitoral já havia declarado a inconstit .cinn« ‘dade daquela mesma expressão “após o tran” > « 1 “ulgado”. Argumentou-se que ela viola a soberan. vo} ular, a garantia fundamental da prestação jurisdiciona: célere, a independência dos poderes e a legitimidade exigida para o exercício da representação popular. Nesse mesmo julgado, firmou o

TSE a seguinte tese:

“Se o trânsito em julgado não ocorrer antes, ressalvada a hipótese de concessão de tutela de

urgência, a execução da decisão judicial e a

convocação das novas eleições devem ocorrer, em

regra:

1. Após a análise do feito pelo Tribunal Superior

Eleitoral, no caso dos processos de registro de

candidatura (LC nº 64/1990, art. 3º e seguintes) em que haja o indeferimento do registro do candidato mais votado (CE, art. 224, § 3º) ou dos candidatos cuja

soma de votos ultrapasse 50% (CE, art. 224, caput); e

2. Após a análise do feito pelas instâncias ordinárias,

nos casos de cass:

do registro, do diploma ou do mandato, em decorrência de ilícitos eleitorais apurados sob o rito do art. 22 da Lei Complementar

nº 64/1990 ou em

o de impugnação de mandato

eletivo”.

Observe-se, porém, que tal entendimento pode gerar graves problemas. Suponha-se que, em eleição municipal, o TRE confirme sentença de cassação do diploma/ mandato de candidatos eleitos para os cargos de prefeito

e vice-prefeito. O recurso cabível contra o acórdão do

— Pág. orig. 1417 —

Tribunal Regional é o especial, que é desprovido xe fe.»

o de tutela «a uw. ¥F 1c

suspensivo. Se não houver conces suspendendo os efeitos do acórdão ou conte.» lo feito suspensivo ao recurso especial (e me’. v ~de ao recurso extraordinário), em tese, a decisão nl, tia? 1 já poderá ser executada, realizando-se, pois, ve e ricdo. Concluído o pleito suplementar e eleito. .Ovos , refeito e vice-prefeito para o município, prob” m. r.o haverá se o acórdão do TRE vier a ser cu “fin ado no TSE e, depois, no Supremo Tribunal Federal. Todavia, se aquele acórdão nao for confirmado nas instâncias excepcionais (TSE e STF), haverá dois prefeitos legitimamente eleitos para o mesmo município e na mesma legislatura.

De qualquer sorte, a norma legal não especifica o prazo

dentro do qual a nova eleição deve ser ultimada. Por

analogia, pode-se pensar no prazo de 20 a 40 dias previsto na parte final do caput do art. 224, lapso esse que deve ser

contado a partir de quando a decisão se torna exequível

Também aqui se prestigiam relevantes princípios, como a legitimidade e higidez da eleição, representatividade e legitimidade do eleito para o exercício do poder político- estatal, bem como o princípio da maioria (que repele a possibilidade de a minoria assumir o poder estatal).

Mandato de Senador - as hipóteses do vertente § 3º aplicam-se à perda de mandato de senador.

Com efeito, esse dispositivo trata expressamente da perda de mandato de candidato eleito em “pleito majoritário”. A eleição senatorial tem natureza majoritária. Logo, a literalidade do preceito legal indica sua aplicação ao mandato senatorial.

Note-se que a eleição de senador ocorre em chapa, a qual é formada por um titular e dois suplentes. A perda

do mandato do titular em razão de indeferimento do registro de candidatura, cassação de diploma ou mandato reflete sobre toda a chapa, fulminando não só o mandato do titular, como também as suplências. Não se poderia conceber que a chapa disputasse o pleito acéfala, ainda

— Pág. orig. 1418 —

que esta acefalia viesse a se materializar depois “o r’ei ;

por outro lado, na hipótese de ocorrência de ilicitude (abuso de poder), a eleição da chapa beneficia todos os seus integrantes. De maneira que o pre. 1º do mandato do titular da chapa pelas assinalações das eleições não autoriza a assunção do mandato dos suplentes.

Vale registrar que, no âmbito do art. 56, § 2º, da Constituição: “ocorrendo, não havendo suplente, far-se-á eleição para, e, se faltarem mais de quinze meses para o término do mandato”. Assim, também por esse fundamento, não é possível a assunção de chapa não eleita (segunda ou terceira colocada, conforme a renovação do Senado seja de 1/3 ou 2/3).

No sentido do texto, ao julgar o RO nº 060161619/MT, em 10-12-2019, assentou a Corte Superior a cassação do diploma da titular da chapa e dos respectivos suplentes, determinando, ainda, a realização de novas eleições.

22.3.2 Constitucionalidade do art. 224,SS

3º e 4º do CE

Consoante salientado, a Lei nº 13.165/2015

aplica-se ao art. 224 do Código Eleitoral, in

acrescentou os §§ 3º e

verbis:

“Art. 224. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o Tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias. [...]

§ 3º A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito

— Pág. orig. 1419 —

majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados.

§ 4º A eleição a que se refere o § 3º correrá a expensas da Justiça Eleitoral e será:

I - indireta, se a vacância do a.) ocorrer a menos de seis meses do final do 1.º mandato;

II - direta, nos demais casos”.

Os §§ 3º e 4º tiveram sua constitucionalidade contestada perante o Supremo Tribunal Federal nas ADIs 5.525/DF e 5.619/DF, as quais foram julgadas conjuntamente nas sessões de 7 e 8 de março de 2018.

Ao julgar a primeira (ADI 5.525/DF), o Excelso Pretório: (i) declarou “a inconstitucionalidade da locução “após o trânsito em julgado”, prevista no § 3º do art. 224 do Código Eleitoral; e (ii) conferiu “interpretação conforme a

Constituição ao § 4º do mesmo artigo, de modo a afastar a incidência nos

do seu âmbito de incidência as situações dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, bem como no de Senador da República”.

Na hipótese do § 3º do art. 224 do CE - a realização de nova eleição não precisa aguardar o trânsito em julgado da decisão da Justiça Eleitoral que indeferir pedido de registro de candidatura, cassar diploma ou mandato de candidato eleito em pleito majoritário. Deveras, a última decisão proferida no âmbito da Justiça Eleitoral (é dizer, no TSE) pode ser executada com a consequente realização de novo pleito, isso para evitar de “a chefia do Poder Executivo ser exercida, por longo prazo, por alguém que sequer tenha concorrido ao cargo” (STF - ADI 5.525/DF).

Já no caso do § 4º daquele mesmo dispositivo, se a Justiça Eleitoral indeferir pedido de registro de

candidatura, cassar diploma ou mandato de candidatos eleitos a presidente da República e vice-presidente da

República, a situação deverá reger-se pelo art. 81, caput e §

— Pág. orig. 1420 —

1º, da CF; no caso de Senador, incidirá o art. 56, § 2, “7a U~ Assim, não se aplica o § 4º do art. 224 do Código Ele “cr .al

Portanto, na sucessão presidencial decorre: ~ 1e dupla vacância determinada por causa F cw. val, o regime jurídico aplicável é o previsto no = +. "1,r .pute§ 1º, da Constituição Federal. Por esse C .no. 1 70, se os cargos de presidente e vice-president do k nublica vagarem “nos últimos dois anos do pe: “du nº .sidencial, a eleição para ambos os cargos será . ita rinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei”. Logo, o provimento dos cargos de presidente e vice-presidente da República se dará por eleição: (i) direta, se a dupla vacância ocorrer nos dois primeiros anos do período presidencial; (ii) indireta, pelo Congresso Nacional, se a dupla vacância ocorrer nos dois últimos anos daquele período.

Vale ressaltar que a disciplina do § 4º do art. 224 do

CE aplica-se à sucessão dos demais cargos majoritários

(governador, prefeito e respectivos vices) na hipótese de

ocorrer dupla vacância determinada por causa eleitoral

Por sua vez, a ADI 5.619/DF tinha por objeto a “declai o de inconstitucionalidade parcial sem redução

de texto” do § 3º do art. 224 do CE, a fim de que fosse

vetada uma hipótese de interpretação e aplicação daquele

parágrafo, qual seja a relativa às eleições majori' Ss de maioria simples. Com efeito, há eleições em que a Constituição Federal exige apenas a maioria simples de votos para a escolha do eleito, tal como ocorre nas eleições de prefeito em município com menos de 200 mil eleitores (CF, art. 29, II) e senador (CF, art. 46). Ocorre que, se a escolha legítima do candidato se dá pela regra da

ão de toda

maioria simples, não há razão para a invalida:

a votação (com a consequente realização de nova eleição) nas hipóteses de indeferimento do pedido de registro e de cassação do diploma ou do mandato do primeiro colocado no pleito. Na verdade, se a maioria que se exige é simples, torna-se irrelevante a porcentagem de votos lograda pelo candidato eleito dentro das regras do jogo

democrático. A propósito, não é incomum que prefeitos

— Pág. orig. 1421 —

sejam legitimamente eleitos com 15 ou 20% ^o us "rot. 7

da circunscrição; para que isso ocorra, bast. qu> aja

vários candidatos na peleja, sendo os votos uc ~ eitorado pulverizados entre eles.

Mas, apesar da razoabilidade ϕ ss co ipreensão, ao julgar a ADI 5.619/DF, o Exce >. ório assentou ser "constitucional legislação "dera: que estabeleça novas eleições para os cargo" ma, r'-arios simples - isto é, Prefeitos de Municíp > cc n menos de duzentos mil eleitores e Senadores da Republica - em casos de vacância por causas eleitorais".

Assim, nas hipóteses do § 3º do art. 224 do CE, novas eleições deverão ser realizadas sempre que houver "indeferimento do registro, cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário" (e a consequente invalidacdo da votação). Nao mais subsiste a possibilidade de assunção do segundo colocado - ainda que se trate de eleição em que a escolha se

da por maioria simples de votos, como ocorre nas eleições

de prefeito em municipio com menos de 200 mil eleitores (CF, art. 29,11).

22.3.3 Eleição suplementar: novo processo eleitoral ou mera renovação do escrutinio anterior?

A determinação de realização de nova eleição implica o implemento de novo processo eleitoral, com escolha de candidatos, registro de candidatura, campanha eleitoral, propaganda, votação, apuração, proclamação dos resultados e diplomação.

Não se trata de mera renovação do escrutínio anterior. Se assim fosse, os envolvidos - eleitores e candidatos — deveriam ser os mesmos. Mas assim não ocorre. O corpo eleitoral da circunscrição do pleito pode sofrer relevantes alterações em razão do ingresso de novos

eleitores; isso sucederá, e.g., se houver novas inscrições

eleitorais originárias, transferências (desde que atendido

— Pág. orig. 1422 —

o lapso do art. 91 da LE), ou mesmo em fi ução.> cancelamentos e exclusões. Por outro lado, se lin. "r .ou- se na jurisprudência o entendimento segu..* o qual

o causador da invalidação do prime' uv ,eito não pode

participar do suplementar; conside: ao i,aincidência do principio segundo o qual .ºer ,rovoa invalidade não pode dela se beneficia: Não =? trata, pois, de novo escrutínio, como ocorre se. .do turno ou na hipótese do art. 187 do CE, en. ue são invalidados os votos de determinada seção eleitoral, renovando-se, apenas nela, a votação. Cuida-se, antes, de realização de nova eleição, embora de natureza suplementar.

Dada a excepcionalidade do pleito suplementar, alguns prazos e formalidades devem ser adaptados, já que foram concebidos para a realização de eleições normais, preparadas com larga antecedência pela Justiça Eleitoral. O fundamento jurídico para tal adaptação encontra-se no próprio Código Eleitoral, que, na parte final do art. 224,

caput, determina que a nova eleição seja realizada “dentro

do prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias”. Ademais, esse tipo de eleição não ocorre regularmente e ainda depende da verificação de várias condições, de modo que as pessoas não podem prevê-la e se preparar antecipadamente para disputá-la.

No entanto, há prazos que não podem ser diminuídos nem suprimidos, a exemplo dos pertinentes à desincompatibilização, conforme estabelecem a Constituição Federal e a LC nº 64/1990. Nesse sentido: TSE — MS nº 3.327/ES - DJ 16-9-2005, p. 171; MS nº 4.228/ SE — DJe 1º-9-2009, p. 45. Tal entendimento foi também consagrado no Supremo Tribunal Federal, que afirmou: “as hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 14, § 7º, da Constituição Federal, inclusive quanto ao prazo de seis meses, são aplicáveis às eleições suplementares” (STF - RE nº 843455/DF — Pleno - Rel. Min. Teori Zavascki - DJe 12-2-2016).

Vale lembrar que em julgados mais

antigos o Tribunal

Superior Eleitoral havia afirmado a licitude da mitigação

— Pág. orig. 1423 —

ção, assegurand , a“oa.”

dos prazos de desincompatibilização os candidatos o cumprimento do prazo único a 2+» cas, contado da escolha em convenção: TSE - Me * ? 3.709/ MG - JTSE 2:2008:40; MS nº 4.171/P.- Je 27-2-2009,

p. 24. Considerou-se nesses julgados ns “ue a observância dos prazos legais prorrogaria e: dem. sia a realização do novo pleito. Não obstante. 39 7 rece razoável reduzir a 24 horas prazos que “Ac 4 3 a 6 meses, que são veiculados na Constitu:, ão e :m lei complementar. Os atos expedidos pela Justiça Eleitoral para regulamentar o pleito suplementar não têm força nem autoridade bastante para revogar as referidas normas jurídicas.

Cuidando-se de nova eleição, todos os que preencherem os requisitos legais e regulamentares poderão concorrer. Assim, poderá se candidatar o cidadão que teve seu pedido de registro de candidatura indeferido no pleito anterior (que foi invalidado), bem como membro do Poder Legislativo eleito no pleito invalidado, inclusive se

tiver assumido interinamente a chefia do Poder Executivo

(AREspe nº 35.555/AL — DJe 18-9-2009, p. 15). Relevante é

apenas

a satisfação dos requisitos estabelecidos no ato que

regula o novo pleito.

Não se admite, porém, a candidatura do mandatário cassado, responsável pela invalidação do pleito anterior.

O cônjuge e parentes do mandatário cassado não são atingidos pelo aludido impedimento e, pois, podem concorrer. Contudo, para tanto, é preciso que tenha sido observado o prazo de afastamento de seis meses previsto no art. 14, § 7º, da Lei Maior (vide REspe nº 303157/ PI — PSS 11-11-2010). Incide, portanto, a inelegibilidade reflexa prevista naquele dispositivo constitucional. No caso, é preciso preservar o equilíbrio e a isonomia durante a disputa eleitoral, prevenir o uso da máquina administrativa em prol de familiar do mandatário afastado, bem como evitar a perpetuação de um mesmo

grupo familiar no poder estatal

No tocante à situação de quem tiver assumido

provisoriamente o lugar do mandatário cassado (em

— Pág. orig. 1424 —

regra, o presidente do Poder Legislativo), tem-se que no pleito suplementar, incidem as inelegibilidades previstas no art. 14, § 7º, da Constituição. Assim, a inelegibilidade decorrente da cassação do mandatário não se estende ao seu grupo familiar, nem ao cônjuge e parentes, conforme se verifica na seguinte situação:

constante do art. 14, § 7º, da Constituição. Assim, (i) para que

o próprio exercente se candidate * e. icã” suplementar, não precisará se desincomparar, isto é, afastando-se do exercício das funções em que se encontra provisoriamente investido; iii) se for “homem” do pleito suplementar, poderá concorrer a um novo mandato subsequente; iv) se a assunção provisória da chefia do Executivo não tiver ocorrido no período de seis meses anteriores às eleições regulares, tal situação não tem o condão de gerar inelegibilidade; nesse sentido: TSE - Ag-REspe nº 060022282/PB - DJe, t. 151, 17-8-2021; TSE - REspe nº 15.409/SP — DJe, t. 172, 5-9-2017, p. 10-11; TSE - REspe nº 10.975/MG — PSS 14-12-2016; TSE - Cta nº 12.537/DF — DJe 10-9-2015, p. 54; TSE - Cta nº 1.505/DF - Dj, v. 1, 10-3-2008, p. 16

22.3.4 Eleição suplementar direta e

indireta

Ocorrendo vacância - por causa eleitoral - dos cargos de titular e de vice do Poder Executivo (i.e., dupla vacância) e de senador, impõe-se a realização de eleição suplementar para provê-los. Essa eleição poderá ser direta ou indireta.

No caso de presidente e vice da República, incide o regime jurídico previsto no art. 81, caput, e § 1º, da Constituição Federal (vide ADI 5.525/DF, j. 7 e 8-3-2018), segundo o qual, o provimento dos cargos de presidente e vice-presidente da República se dará por eleição: (i) direta, se a dupla vacância ocorrer nos dois primeiros anos do período presidencial; (ii) indireta, pelo Congresso Nacional, se a dupla vacância ocorrer nos dois últimos anos daquele período

Já para a sucessão dos demais cargos majoritários do
Poder Executivo (governador, prefeito e respectivos vices),

— Pág. orig. 1425 —

na hipótese de ocorrer dupla vacância determi .ad> p. =
causa eleitoral, aplica-se a disciplina do § 4º 19 a * 224
do CE (incluído pela Lei nº 13.165/2015), seg. > 'o o qual
a eleição sera

I - indireta, se a vacan' .a «) cargo ocorrer a menos de seis meses do final d' n. nd .o; II - direta, nos demais casos". Independent . n. > da modalidade direta ou indireta -, é ser .prº 1 "xcessária a realização de eleição para o preer * in. nº, dos cargos vagos, não sendo juridicamente p ssix +] a ocupação definitiva do cargo de titular do Poder Executivo pelo presidente do órgão legislativo para completar o período do mandato. É que, conforme entendeu a Corte Superior, a Constituição privilegia um processo de votação, restando o seu texto violado se, em vez de se adotar implementar novas eleições na localidade, ainda que de forma indireta, estabelecer- se "a automática a assunção definitiva do Presidente do Poder Legislativo para o exercício do restante do mandato de prefeito. [...]" (TSE - REspe nº 060056430/SC, j 15-8-2024).

No caso de senador, ocorrendo vaga e não sendo o caso de assunção do respectivo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la, a qual será: (i) direta, "se faltarem mais de quinze meses para o término do mandato" (CF, art. 56, § 2º); (ii) indireta, nos "15 (quinze) meses do final do mandato" (Res. TSE nº 23.677/2021, art. 30, parágrafo unico, I, b).

Quando cabível, a eleição indireta ocorre no âmbito do Poder Legislativo, sendo eleitores os integrantes desse Poder. Aqui, o processo eleitoral é simplificado, devendo ser observado o rito traçado na respectiva norma de regência. Por se tratar de procedimento eleitoral regulado em norma federal (CF, art. 22, I) e devendo os Estados organizarem-se e regerem-se por suas próprias

normas, mas

sempre com observância dos princípios da Constituição Federal (CF, art. 25, caput), é preciso haver consonância com as normas que disciplinam o processo eleitoral, contemplando-se suas principais fases, como

registro de candidatura, campanha e propaganda eleitoral,

— Pág. orig. 1426 —

realização de escrutínio, proclamação do res utedo »

diplomação. Nesse sentido - na hipótese de dup 1 v. *º ucia da Chefia do Poder Executivo -, assentou o Exceu. *: Pretório que os Estados possuem autonomia. <1. 'va na

solução normativa para o preenchimento de al .didos cargos, não estando vinculados ao m Jeh
ao procedimento federal (CF, art. 81), mas ampu co podem desviar-se dos princípios constituy'
na > ,ae norteiam a matéria,

devendo observar:

“(i) a necessidade de registro e votação dos

candidatos a Governador e Vice-Governador por

meio de chapa única; (ii) a observância das condições constitucionais de elegibilidade e
das hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 14 da Constituição Federal e na Lei
Complementar a que se refere o §

9º do art. 14; e (iii) que a filiação partidária não

pressupõe a escolha em convenção partidária nem o

registro da candidatura pelo partido político; (iv) a regra da maioria, enquanto critério de
averiguação do candidato vencedor, não se mostra afetada a qualquer preceito constitucional
que vincule os Estados e o Distrito Federal”, declarando prejudicado O agravo regimental
interposto no eDOC 47. [...]” (STF — ADPf nº 969/AL - Pleno - Rel. Min. Gilmar Mendes - DJe
23-8-2023). Vide também: STF - ADI nº 1.057/BA - Pleno - Rel. Min. Dias Toffoli - DJe
28-10-2021

Independentemente de ser direta ou indireta a eleição, certo é que os eleitos apenas
complementam o período

restante dos mandatos cassados.

22.3.5 Aocausador da invalidação da eleição é vedado disputar o novo pleito
suplementar

— Pág. orig. 1427 —

Tanto na eleição direta quanto na indireta, O .avraa. |

da invalidação do primeiro pleito não pode va

in par do seguinte. Incide nessa seara o princip. segundo o qual quem causa a
invalidade .a. vode dela se beneficiar. Se requerido, o pedidy d. rer stro deve ser indeferido.
Conquanto ventila . en restos anteriores

(como no REspe 19.8" 6/Ms, ae 10-9-2002), essa

exegese foi assentada no ‘gamento do Mandado de Segurança nº 3.41” e 1 14-2-2006,
relatado pelo Ministro Marco Aurélio. Fulcra-se nos cânones da razoabilidade, moralidade e
lisura no processo eleitoral. A admissão da candidatura do causador da invalidação do pleito
significaria propiciar segunda chance a quem

para o processo eleitoral, tornando-o insubsistente, o que

dolosamente obrou na contramão das regras traç

significaria premiar o autor do ilícito. Extrai-se do voto do relator:

“[...] Concluir que somente vinga, na espécie, a multa, podendo aqueles que transgrediram a lei lograr nova participação, conflita a mais não poder com o bom senso, norteador de toda e qualquer interpretação, Resulta em mi

igar as próprias consequênci

lei, afastando sanção nela prevista. Até mesmo a proximidade de datas revela, participando aqueles que deram causa à declaração de nulidade do

primeiro escrutínio, a contaminação do segundo, tendo em conta as repercussões das práticas ilícitas empreendidas. Vem-nos, do grande todo que é o Direito Civil, que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza e a tanto equivale concluir que as candidaturas glosadas podem ser renovadas,

em verdadeira segunda época, para o pleito subsequente” (JTSE 3:2006:175).

— Pág. orig. 1428 —

O mesmo, porém, não se pode afirmar do par

qual o causador da invalidação concorreu, pois ne uto, a jurisprudência do TSE o isenta de respo..~ Dilidade. Confira-se: “[...] 2. Preliminar de ileg' uu. dade ativa dos partidos que formularam o ped'o je .ovas eleições

afastada. A jurisprudência não *

mt. é que o candidato que deu causa à nulidade .e in. vieito possa disputar as eleições suplementar”. ~u. “e ,uentes. Isso não impede e nem poderia impea. qu: os Partidos Políticos, cuja existência é essencial à deinocracia, possam lançar outros candidatos, que não aquele que deu causa à eleição, nas eleições suplementares. [...]” (TSE - REspe nº 31696/PE — DJe 1º-8-2013, p. 166). Esse entendimento tem contra si o fato de que quase sempre o candidato não age sozinho, senão em conjunto com sua agremiação. Uma vez demonstrada sua participação no evento, as ideias de justiça e coerência exigem que também o partido seja

responsabilizado e de algum modo sancionado.

22.3.6 Responsabilidade civil por danos materiais e morais coletivos decorrentes da realização de eleição suplementar

Nos termos do art. 224, § 4º, do Código Eleitoral (acrescido pela Lei nº 13.165/2015), a eleição suplementar “correrá a expensas da Justiça Eleitoral”.

No entanto, essa é uma regra geral, e como tal não possui caráter absoluto. Por isso, quando a invalidação da eleição e a consequente realização do pleito decorrer da prática de ilícito eleitoral, tem-se afirmado a responsabilidade civil do agente, determinando que indenize os danos materiais impingidos à União e os danos morais coletivos sofridos pela sociedade.

A responsabilização baseia-se na ocorrência de ilícito, sendo, pois, imprescindível que os elementos deste se apresentem. Assim, há mister que se evidencie (1) a

— Pág. orig. 1429 —

ção de causalidade existente entre (2) o ° -st'tac >

lesivo (no caso, o dano decorrente da invalide

e (3) a ação antijurídica realizada pelo agente

No tocante ao fundamento, não bh” 1. “visão legal de

responsabilidade objetiva para tal sº 1. ão. acide, então, regra geral do sistema jurídico, .ns'L tanciada na teoria subjetiva, que requer seja e" .denc. da a culpa do agente. Do contrário, não sera pr íve ir .putar responsabilidade.

A respeito, vejamos-se s se uintes julgados de tribunais regionais federais, nos quais é afirmada a responsabilidade

pelo ressarcimento de danos materiais sofridos pelo erário:

] 2. Quanto à efetividade do dano, destaca-se que a conduta do réu resultou na anulação do certame eleitoral de 2008 e na realização de eleições suplementares, no dia 14/11/2010, para os cargos de

prefeito e de vice-prefeito do Município de Oeiras/

PI, havendo gerado uma despesa extraordinária para

a União na cifra de R\$ 20.144,00 (vinte mil, cento e quarenta e quatro reais). 3. Evidente também o nexo

de causalidade entre a a

ção do réu e o dano causado. Isto, pois as eleições suplementares somente foram realizadas por causa da conduta, reconhecida como ilícita, do réu (captação ilícita de sufrágio).

4. Conclui-se ser devida a imputação de responsabilidade ao réu pelos dispêndios causados ao erário. Como consequência, surge o dever de indenizar, com a reparação do prejuízo até o limite do valor gasto pela União para a repetição do pleito. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Decisão: A Turma, por unanimidade, conheceu do recurso de apelação e, no mérito, negou provimento” (TRF1 - AC 0016372-67.2012.4.01.4000 - 6º T. - Rel. Des. Federal

Kassio Nunes Marques — e-DJF1 19-12-2017).

— Pág. orig. 1430 —

“Responsabilidade civil. Eleição sup’ monte.

Ressarcimento ao erário. Condenação .a , tiça

olítico.

Eleitoral por abuso de poder econômico « ;

Apelz

o desprovida. [...] III - } 5 ca. > em testilha, consoante decidido em Acaoc « "ny --uação Judicial Eleitoral, a utilização daria, 1. — administrativa pelo ora Apelante configure. * ab” 50 de poder econômico e político a ensej. - sua ‘nelegibilidade. Desta forma, a cassação do diplot..a do então Prefeito ocasionou a anulação da eleição de 2004, originando a necessidade de eleição suplementar. [...] V — Assim, tendo em vista que as eleições suplementares somente foram realizadas por conta da conduta perpetrada pelo apelante, mostra-se evidente o nexo de causalidade a configurar a responsabilidade de ressarcimento ao Erário dos gastos efetuados com o

novo pleito eleitoral. VI - Apelação desprovida” (TRF2

— AC 00016275620124025002 - 6º T. - Rel. Des. Federal Reis Friede - publ. 22-6-2017).

..] 4. Compulsando os autos (f. 17-80), observa-se

que o Réu, embora vencedor das eleições de 2008 para

assado

prefeito de Alcântaras/CE, teve seu diploma por prática de captação e gastos ilícitos de recursos, por meio de confecção de camisetas e brindes e omissão de diversos gastos de campanha, fatos que restaram reconhecidos por decisão definitiva da Justiça Eleitoral. [...] as provas documentais acostadas aos autos, em especial os julgados proferidos pela Justiça Eleitoral, demonstram claramente que o Réu deu causa à realização de nova eleição, da qual decorreram custos financeiros devidamente comprovados, ensejando a obrigação de

reparação dos danos causados em decorrência de tais

práticas. 7. Diante dessa conjuntura fática, conclui-

— Pág. orig. 1431 —

se ser devida a imputação de responsabilida ‘ee » Re

pelos dispêndios causados ao erário para a rea. "ação de eleição suplementar no município de A. intaras/ CE [...]” (TRF5 - AC 00010301! 201. 4058103 - 1º T. - Rel. Des. Federal Nília . n. 1a Lima - Dye 29-5-2013,p. 123).

de autoridade, assim como por captação ilícita de sufrágio. 2. O Estado brasileiro se constitui Estado Democrático de Direito - art. 1º da CF/88, fundamentado em valores da cidadania (II) e da dignidade da pessoa humana (III), valores que se

mostram vilipendiados pela atitude do candidato que

macula a liberdade de escolha do cidadão quanto à

Além dos danos r ate. 11., tem-se ainda afirmado — pn Pesce: De a ido, sua representação política, além de frustrar a higidez

a reparabilidade dos '7.0s morais coletivos, assim

do processo eleitoral, fragilizando a própria

considerados os resultantes de agressão a direitos difusos . " .

. é : democracia. 3. A condenação em danos morais relevantes para a sociedade. Nesse sentido, o seguinte , a recomendável em

: coletivos também se afeiç julgado:

virtude da quebra da organização política da

“1, O ato antijurídico a respaldar a indenização por municipalidade, dada a interrupção do processo de

danos morais coletivos se caracteriza pela prática de representação por força da cassação do diploma do ilícito eleitoral por candidato à reeleição municipal, Prefeito, o que gera, inevitavelmente, situação devidamente comprovado em virtude de condenação anômala e causadora de intranquilidade, que

ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor,

da Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico e

— Pág. orig. 1432 —

notadamente porque causa grande repercussão

vida da sociedade local, de modo a evidenciar o dano

moral coletivo. Precedente do TRF - 42ª ke, 4.ª. A responsabilidade civil por danos morais coletivos encontra suporte legal no próprio texto constitucional, que repõe a integralidade da

reparação do dano - art. 5º V e X; assim como nas

disposições do Código de Defesa do Consumidor

(art.110); na Lei Antitruste (que incluiu na Lei da Ação Civil Pública as expressões danos morais e patrimoniais”, e no Código Civil (arts. 186 e 927). Os

dispositivos legais citados acolhem a reparação por

dano moral, o qual não fica restrito à esfera de individualidade do cidadão, permitindo a interpretação de ser plenamente extensível ao dano extrapatrimonial difuso. 5. O dano moral coletivo,

pela sua própria natureza de indivisibilidade, não

necessita de comprovação da dor ou do abalo

psicológico, cuja configuração se mostra in re ipsa, sendo imprescindível, apenas, a demonstração da gravidade da ofensa e da reprobabilidade do ato

ilícito, situações devidamente configuradas no caso

em análise, cujo dano não se circunscreve ao âmbito

da municipalidade, mas repercute negativamente em

toda a sociedade, por ofender a concretização da

democracia em que se pauta o Estado brasileiro. Precedentes do ST]. 6. Os pressupostos ensejadores da obrigação de reparar os danos morais coletivos encontram-se configurados, na medida em que demonstrada a conduta antijurídica, na forma dolosa; a ofensa a direitos extrapatrimoniais difusos

de relevância para a comunidade local e para toda a

sociedade; a intolerabilidade da ilicitude e o nex

causal entre a conduta e o resultado danoso. 7. Ao

— Pág. orig. 1433 —

quantificar o dano, o julgador, pautado em cri' Sri; de equidade e bom senso, deve ponder. r s 've a natureza, a gravidade e a repercussão u. lesão; a condição econômica do ofensor;) pre reito obtido; o

grau de dolo da conduta e og « * u- .eprobabilidade

social do ilícito, r:

ão pra tc' se reputa razoável e

adequada a fixação dos * .ao' morais coletivos em R\$ 50.000,00 (cingt mta nu reais), que se mostram suficientes para sanc. nar o infrator, além de exercer função dissuasória. 8. Dar provimento à apelação do Ministério Público Federal para reformar em parte a sentença proferida com a finalidade de acolher a condenação em danos morais coletivos. [...]”(TRF1 - AC 0015130-16.2015.4.01.3500/GO - 5º T. - Rel. Des. Federal Daniele Maranhão Costa, Rel. conv. Juiz

Federal Roberto Carlos de Oliveira - e-DJFI 12-4-2019).

Sabe-se que um evento danoso pode comportar diversas causas. Embora haja múltiplas teorias acerca da relação de causalidade, no âmbito da responsabilidade civil consagrou-se a

da causalidade adequada. Consoante salientei em outra obra (Gomes, 2005, p. 284), adequada é a causa “mais apta, apropriada ou idônea para produzir o dano”; é a causa cuja interferência foi decisiva ou determinante para o surgimento da consequência lesiva. Assim, na situação enfocada, será preciso que a ação ou omissão do agente, além de ilícita, seja apta ou determinante para provocar a invalidação da eleição e, portanto, da realização de pleito suplementar.

Diante disso, se a invalidação de um pleito não decorrer de ato ilícito, não se pode imputar responsabilidade a

quem quer que seja, tampouco surge a obriga

indenizar. Aplica-se, então, o referido art. 224, § 4º, do Código Eleitoral (acrescido pela Lei nº 13.165/2015), que,

como visto, determina que a eleição suplementar corra

“expensas da Justiça Eleitoral”.

— Pág. orig. 1434 —

Assim, por exemplo, analisando caso em oie »

invalidação do pleito decorreu de indeferiment. do »udo de registro de candidatura, o Superior Tribuna. ~ »Justica, invocando como fundamento o “c” (C_, « “t. 188, I), não reconheceu “a ilicitude da condu* c» ce .didato eleito, capaz de ensejar o ressarcim’ “9 7» cunidrio almejado pela União, visto que exerr .u reg larmente o direito de invocar atutelajurisdicic +1, or garantir sua presença no pleito, alcançando inic. ' de erimento pelo juízo eleitoral de primeira instância” (SiJ - REsp nº 1596589/AL - 1º T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 27-6-2016). Em caso semelhante, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região assentou: “[...] a conduta do apelante não poderia ser enquadrada como ilícita, já que, consoante previsto no art. 188 do CC, não se constitui ato ilícito o praticado no exercício regular de um direito que, na espécie, fora pleiteado presumidamente de boa-fé e reconhecido,

mesmo que provisoriamente, pelo TRE-PE ao deferir o

registro de candidatura do demandado ao cargo de prefeito

de Caetés-PE, nas eleições de 2008. 5. Apelação provida para julgar improcedente o pedido contido na peça de abertura” (TRF5 - AC 0000688-48.2010.4.05.8305-2ºT.- Des. Federal Francisco Wildo - DJe 15-3-2012, p. 530).

— Pág. orig. 1435 —

AÇÕES ELEITORAIS: PROCEDIMENTO DO ART. 22 DA LC Nº 64/90

23.1 PROCESSO JURISDICIONAL ELEITORAL

O Estado detém o monopólio da jurisdição, por isso ela é

una e inafastável (CF, art. 5º, XXXV) - e também neces, no caso de atuação da norma eleitoral e consequente responsabilização de pessoas.

Jurisdição, do latim juris + dictio, significa literalmente dizer o Direito. Trata-se da função do Estado em que este, considerando a incidência da norma jurídica, aprecia e delibera - de forma definitiva - sobre os fatos, as situações e os conflitos que lhe são submetidos.

O processo constitui legítimo instrumento de exercício do poder estatal. Por ele são tutelados bens e direitos, notadamente os fundamentais. Denota a ideia de caminhar adiante (processus), partindo-se de um ato inicial até o provimento final.

No Estado Democrático de Direito o processo encontra-se comprometido com a entrega de uma tutela jurisdicional justa. É legitimado pela participação

equânime dos sujeitos nele envolvidos - o que se dá

pela sua estrutura essencialmente dialética (em que a

— Pág. orig. 1436 —

tese contrapõe-se à antítese, seguindo-se, então. . síntese. >

ou conclusão), pela observância do contraditório. © vo, pela justa, equilibrada e proporcional oportunidade de real participação das partes na forma ou conteúdo do provimento jurisdicional final.

Trata-se de fenômeno e “tr. mente dialético, dinâmico, racionalmente organizado. tornado por atos que se sucedem no tempo e? mL 2 xe disciplinados, no qual se encontram asseguradas o :ontraditório, a ampla defesa e a efetiva participação dos sujeitos envolvidos na relação.

O conceito de processo não é igual ao de procedimento. Fala-se em aspectos interno e externo do processo, coincidindo este último com o procedimento. Nesse sentido, Tornaghi (1987, p. 242) afirma que - em seu aspecto externo - o processo é uma sequência de atos, sendo que cada um deles “é ligado aos anteriores e aos subsequentes, como elos de uma corrente, em

determinada ordem e para alcançar um fim também. É

o procedimento, que pode ser visto, filmado, descrito.

No aspecto interno, o processo é uma relação de Direito Público entre cada uma das partes e o juiz”. A esse respeito, esclarece Dinamarco (2004, p. 25-26)

que, como método de trabalho,

“processo é uma série de atos interligados e coordenados ao objetivo de produzir a tutela Jurisdicional justa, a serem realizados no exercício de poderes ou faculdades ou em cumprimento a deveres ou ônus. Os atos interligados, em seu conjunto, são o procedimento. O conjunto de situações jurídicas ativas e passivas que autorizam ou exigem a realização dos atos é a relação jurídica processual (poderes, faculdades, deveres e ônus). E o processo, no modelo traçado pela Constituição e pela lei, é uma entidade complexa, integrada por esses

dois elementos associados - procedimento e relação

Jurídica processual. Cada ato do procedimento pode

— Pág. orig. 1437 —

ser realizado porque o sujeito que quer cal zã- tem a faculdade ou o poder de fazê-lo; c 1
a. ser realizado porque ele tem um dever ou wu. ônus. O

conceito de processo, segundo 0 mo. elos impostos

por superiores razões politic, 1. se exaure no procedimento nem co'nc.'e 'om o de
relação processual. Processo é, . - nemo tempo, uma relação entre atos e um. rela io entre
sujeitos (Liebman).

Tem-se, pois, por processo jurisdicional eleitoral o regulado por um conjunto de normas
em unidade sistemática que disciplinam o conhecimento e justo julgamento da pretensão
veiculada na petição inicial e submetida à tutela jurisdicional.

Na seara eleitoral não se pode propriamente falar na existência de pretensão material
resistida (ou lide), pelo

menos no mesmo sentido com que se fala no Processo

Civil comum. Isso porque, no Direito Eleitoral, ao réu não é dado sponte sua satisfazer a
vontade (ou melhor: a pretensão material) do autor fora do âmbito do processo. É diminuto ou
nenhum o espaço para a autonomia privada. Na verdade, a atuação da norma eleitoral se dá
necessariamente pelo processo. Este constitui instrumento essencial para a aplicação do
Direito, imposição de sanções e responsabilização eleitorais.

Assim, em sua dimensão sancionadora, há uma necessária integração entre o Direito
Eleitoral material e o formal (ou processual) - porque sem esse último aquele não se realiza.

O presente capítulo expõe o procedimento traçado no

art. 22 da LC nº 64/90 e as várias ações que devem

observá-lo, destacadamente a a

o de investigação judicial

eleitoral (AIJE). De modo que o critério para a reunião dessas ações se baseia no
procedimento que lhes é comum, ou seja, no fato de todas elas deverem cumprir o mesmo

procedimento

— Pág. orig. 1438 —

Os dois capítulos subsequentes são <-divaa> respectivamente aos procedimentos da
Aq» de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) e u. hamado

Recurso Contra Expedição de Diploma 'xv.9).

23.2 TOPICOS PROCES. :74's

Inicialmente, vale des>~a. U~ uns temas relevantes do processo jurisdicional « ito al, o que é feito nos subitens seguintes.

23.2.1. Devido processo legal

Trata-se de garantia fundamental inscrita no art. 5º, LIV, da Constituição Federal, espalhando-se por todo o sistema jurídico. O due process of law espelha um dos valores mais significativos do Estado Democrático de Direito, porquanto assegura a todos um processo

democrático e justo.

O devido processo legal é compreendido em sentido (i)

procedimental ou formal, que requer a estrita observância

do rito ou procedimento previsto em lei, e (ii) em sentido substancial ou material, pelo qual - a despeito do cumprimento do rito legalmente traçado - não se pode arbitrariamente privar uma pessoa do gozo de seus direitos fundamentais.

A presente garantia comporta diversos desdobramentos, a exemplo do julgamento da causa por juiz natural (CF, art. 5º, LIII), a inadmissibilidade de se fazer ingressar no processo provas obtidas por meios ilícitos (CF, art. 5º, LVI), o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

O princípio do contraditório efetivo é um dos pilares do processo democrático. Atualmente, ele não mais pode ser compreendido restrito ou formalmente, ou seja, como mera possibilidade de uma parte contraditar a outra. Ao

contrário, deve ser visto de forma dinâmica, assegurando

@ a possibilidade de influência no resultado; ou seja, à

— Pág. orig. 1439 —

parte deve sempre ser dada oportunidade de sem .nif2si. = antes de qualquer decisão judicial, de maneira qu. r 10); (ii)

o direito de a parte ter os fundam .u. s de sua tese

agir/reagir no sentido de nela influir (CPC, « *

e as provas produzidas considera” ns rele órgão judicial (CPC, art. 489, § 1º, IV); (iii) a “1.1, ão de surpresa; ou seja, a vedação de decisão” scbr. fatos e questões não debatidos previamente. ns “us (CPC, art. 9º); (iv) a bilateralidade da audié. ia, e modo que todos os sujeitos processuais sejam ouvidos, (v) paridade de tratamento, de sorte que nenhuma das partes deve ser tratada de forma privilegiada (CPC, art. 7º).

23.2.2 Aplicação supletiva e subsidiária do

Nos termos do art. 15 do CPC, “na ausência de normas

que regulem processos eleitorais [...] as disposições deste

Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente”.

Assim, as disposições daquele código processual aplicam-se de forma supletiva e subsidiária ao processo jurisdicional eleitoral. A aplicação supletivatem em vista o preenchimento de lacunas, enquanto a subsidiária visa ao aperfeiçoamento ou atualização de institutos já previstos

na norma.

23.2.3 Celeridade

Pelo princípio da celeridade impõe-se que a prestação jurisdicional seja rápida, sob pena de se comprometer sua utilidade. Ao incluir o inciso LXXVIII no art. 5º da Lei Maior, a EC nº 45/2004 elevou o princípio em apreço à categoria de garantia fundamental. Reza este dispositivo: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Em igual

sentido, o art. 4º do CPC estabelece o direito das partes

— Pág. orig. 1440 —

“de obter em prazo razoável a solução integral d m iri

incluída a atividade satisfativa”.

A importância de tal preceito no Direito " >itoral é evidente, porquanto o processo eleit 1a se realiza em prazo certo, e os mandatos public' e. tive , têm duração limitada no tempo. Nessa sea' .a a. mora do processo pode significar a inutilidade 10 »rv 'mento jurisdicional.

Atento a esse probler — u 1 .. 97-A da LE estabelece como “duração razoave. 40 p ocesso que possa resultar em perda de mandato eletivo o período máximo de 1 (um) ano, contado da sua apresentação à Justiça Eleitoral”. Esclarece o § 1º que tal duração abrange a tramitação em todas as

instâncias da Justiça Eleitoral.

23.2.4 Imparcialidade dos agentes da Justiça Eleitoral

Sem que a imparcialidade do órgão judicial seja

assegurada, nem sequer se pode afirmar a existência

de uma ordem jurídica justa, pois as decisões judiciais ficariam ao sabor de subjetivismos, das conveniências e dos mais diversos interesses. Como sujeito processual, o juiz situa-se entre as partes.

O Direito Eleitoral contém disposições que visam garantir a eficácia do princípio em foco, porque se reconhece que a normatização, por si só, não é suficiente.

Assim é que juízes (CF, art. 95, parágrafo único, III), membros do Ministério Público (CF, art. 128, § 5º II, e) e servidores da Justiça Eleitoral (CE, art. 366) são proibidos de se dedicarem à atividade político-partidária ou de a exercerem.

Por outro lado, o art. 16, § 1º, do Código Eleitoral proíbe que façam parte do Tribunal Superior Eleitoral cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o 4º grau, devendo-se excluir o que tiver sido escolhido

por último. Tal vedação também ocorre em relação aos membros dos Tribunais Regionais Eleitorais, conforme estabelece o art. 25, § 6º, do mesmo diploma. No mesmo

— Pág. orig. 1441 —

rumo, o art. 36, § 3º, I, do Código veda seja noms «de pa. >»

compor Junta Eleitoral: “os candidatos e seu. pz > .ces, ainda que por afinidade, até o segundo grau, :” lusive, e bem assim o cônjuge”.

Ademais, o art. 14, § 3º, do CE “o va edação da Lei nº 13.165/2015) dispõe: “Da E .70.9, ção da respectiva convenção partidária até 1 Aip mação e nos feitos decorrentes do processo “* “tt 3! não poderão servir como juízes nos Tribunais +. °itc ais, ou como juiz eleitoral, o cônjuge ou o parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau, de candidato a cargo eletivo registrado na

ivo veicula duas

circunscrição”. A bem ver, esse disposi regras. A primeira proíbe que cônjuge ou parente de candidato atue como juiz no respectivo processo eleitoral, ou seja, desde “a homologação da respectiva convenção partidária até a diplomação” dos eleitos. Não se trata aqui de mero impedimento processual para atuar em feitos em que seja parte o candidato, mas, sim, de óbice

intransponível para o exercício da própria judicatura

eleitoral, na respectiva circunscrição eleitoral, dentro do período assinalado.

Já a segunda regra incide fora do período compreendido entre a “homologação da respectiva convenção partidária até a diplomação”. Trata-se de impedimento processual para que cônjuge ou parente até 2º grau de quem foi candidato atue como juiz “nos feitos decorrentes do processo eleitoral”. Aqui, portanto, o cônjuge ou o parente até 2º grau do candidato poderá exercer a judicatura eleitoral na circunscrição em que ocorreu o pleito, sendo- lhe, porém, vedado atuar especificamente “nos feitos decorrentes do processo eleitoral”.

Também se proíbe (LE, art. 95) que juiz eleitoral que seja

parte em ações judiciais (tramitando na Justiça Comum) que envolvam determinado candidato exerça suas funções em processo jurisdicional eleitoral no qual o mesmo

candidato seja interessado.

23.2.5 Demanda ou dispositivo

— Pág. orig. 1442 —

Por esse princípio, a atuação da jurisdição

consequente movimentação da máquina judicial já: > - só se dá em virtude da iniciativa das partes (Cec art. 2º) — ne procedat iudex ex officio, reza o § 1.º do art. 1.º do Código de Processo Civil. Destarte, no âmbito jurisdicional, é da iniciativa do juiz a iniciativa do processo.

A atuação ex officio do juiz 'a Justiça Eleitoral só encontra fundamento no princípio do poder de polícia. O princípio em apreço evidentemente será ferido se o juiz, por ato próprio, desfechar a ação eleitoral. Mas, dadas as múltiplas funções atribuídas à Justiça Eleitoral, há situações em que o mesmo evento enseja providências nas searas administrativa e jurisdicional. É o caso, e.g., da propaganda eleitoral irregular, em que o juiz (no âmbito do poder de polícia) poderá, sem ser provocado, determinar

sua cessação, mas não está autorizado a instaurar de ofício

o processo tendente à imposição de outras sanções, como

multa, nos termos do art. 37, § 1º, da Lei das Eleições.

23.2.6 Impulso oficial

Uma vez ativada a jurisdição por iniciativa das partes (princípio da demanda ou dispositivo), o processo desenvolve-se por impulso oficial. Significa dizer que os atos processuais devem ser praticados pelo órgão judicial ou, havendo delegação, pelos servidores públicos a ele vinculados, sem que seja necessária a manifestação das partes para que o processo avance em suas fases ulteriores.

Note-se, porém, que há atos cuja produção é de inteira responsabilidade das partes, a exemplo do ônus de provar o alegado (CPC, art. 373), o depósito de honorários periciais, a indicação de provas a serem produzidas na audiência de instrução. Portanto, o desenvolvimento do processo em um ou outro sentido dependerá também das

ações das partes.

— Pág. orig. 1443 —

23.2.7 Congruência ou correlação entre a

imputação e a sentença

Nos domínios do Processo Civil, o juiz deve decidir "o mérito nos limites: «xos pelos partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige. mu.» va da parte" (CPC, art. 141). Por isso, lhe é vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado" (CPC, art. 492). Como ensina Theodoro Júnior (2012, p. 536), "o pedido é a condição e o limite da prestação jurisdicional"; como resposta ao pedido, a sentença "não pode ficar aquém das questões por ele suscitadas (decisão citra petita) nem se situar fora delas

(decisão extra petita), nem tampouco ir além delas (decisão

ultra petita). [...]”. Portanto, encontra-se o órgão judicial vinculado ao pedido formulado pelo autor.

Entretanto, diferente é o sentido do princípio da congruência no processo jurisdicional eleitoral. Dada a natureza eminentemente pública desse último, não se exige exata correlação entre o pedido formulado na petição inicial e a sentença. A correlação, aqui, se estabelece entre os fatos narrados na petição inicial e o conteúdo da decisão judicial que aprecia o mérito da causa. Os fatos descritos consubstanciam a causa de pedir, e deles decorrerá a aplicação, pelo órgão judicial, das sanções previstas em lei, ainda que não pedidas ou pedidas de forma insuficiente na petição inicial.

Na verdade, a congruência na seara eleitoral possui sentido semelhante ao do processo penal. Neste — afirma Badaró (2014, p. 378) - a correlação “entre a acusação e a sentença significa que deve haver uma identidade entre o objeto da imputação e o da sentença. Ou seja, o acusado

deve ser julgado, sendo condenado ou absolvido, pelos fatos que constam da denúncia ou queixa”. No mesmo rumo, esclarece Pacelli de Oliveira (2012, p. 638):

— Pág. orig. 1444 —

“Se no processo civil o autor delimita tanto’ m’ té

a ser conhecida quanto a providência que ‘he , .cece necessária a satisfazer seus interesses, nu >rocesso penal cumpre ao autor delim tar wnicamente a causa petendi, ou seja, o fat. ‘e:...Oso merecedor de reprimenda penal. O ju “ve adequação típica, o enquadramento jm.?.co do fato, bem como a dosimetria da p. 1a a ser aplicada, encontram-se, todos, na própria le., cabendo ao juiz a tarefa de

revelar seu conteúdo”.

Pode-se, então, afirmar que a correlação no processo jurisdicional eleitoral consiste na conexão que se estabelece entre a delimitação fática constante da petição inicial (i.e., a causa petendi) e aquilo que será conhecido pelo juiz ao apreciar o mérito.

A tal respeito, há muito se firmou na jurisprudência o entendimento de que, na seara eleitoral, os “limites do pedido são demarcados pela ratio petendi substancial, vale

dizer, segundo os fatos imputados à parte pa: — Ag. nº 3.066/MS - DJ v. 1, 17-5-2002, p. 146) Por isso, “em sede de investigação judicial, uma vez apresentado, delimitado e reconhecido o abuso, cabe ao juiz aplicar a sanção mais adequada à circunstância”, independentemente do pedido formulado na petição inicial (TSE - REspe nº 52.183/RJ — DJe, t. 77, 24-4-2015, p. 102). Em igual sentido: TSE - AgR-REspe nº 955.973.845/ CE — DJe 25-3-2011, p. 50; TSE - REspe nº 257.271/BA — DJe 10-5-2011, p. 40. Portanto, demonstrada

a prática do ilícito, “serão aplicadas as sanções legais compatíveis com a ação ajuizada, independente de pedido expresso” (Res. TSE nº 23.735/2024, art. 10, caput). Esse entendimento foi

consagrado na Súmula TSE nº 62, verbis:

“Os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela capitulação legal atribuída pelo autor”.

— Pág. orig. 1445 —

23.2.8 Aditamento e alteração da causa

pedir

Dada a grande relevância da questão de saber se ela, após a alteração no curso do processo.

O revogado código de 1973 vedava qualquer alteração da causa ou pedir “após saneamento do processo”, permitindo-a, porém, antes desse marco (CPC/73, art. 264, parágrafo único).

Mas essa proibição não foi repetida no vigente Código de Processo Civil, que regula o tema no art. 329. Antes

da citação do réu, pode o autor aditar ou modificar a causa de pedir por vontade própria; após a citação e antes

do saneamento do processo ainda pode haver aditamento ou alteração, desde que o réu consinta, assegurando-se o

contraditório e a ampla defesa.

O fato dessa proibição não ter sido reiterada no código processual civil em vigor permite concluir que pode haver alteração na causa de pedir após a fase de saneamento do processo. Mas para tanto será preciso que o réu consinta ou que haja acordo entre as partes (CPC, art. 190), e também que haja contraditório e ampla defesa em relação aos novos fatos. Tal possibilidade é igualmente contemplada no Código de Processo Penal, cujo art. 384 dispõe sobre a mutatio libelli.

O aditamento ou a mudança da causa de pedir depende de iniciativa da parte ou do órgão do Ministério Público que atuar no processo como fiscal da ordem jurídica. O juiz não pode ter tal iniciativa, ou seja, não pode agir de ofício, sob pena de infringir o princípio da demanda ou dispositivo, além de comprometer sua imparcialidade.

Note-se, porém, que na seara eleitoral as ações têm prazos curtos para serem exercidas.

É preciso verificar se quanto ao “novo fato” que se pretende agregar à causa de pedir não se operou a

— Pág. orig. 1446 —

decadência nem a prescrição. Isso porque, em / «la ão + ele, é nece

ário que a demanda ainda possa s ra,“ ada utilmente. Por óbvio, não se poderia admitir o . * tamento

ou a modificação da causa de pedir se cu. relação ao fato

objeto da alteração a ação eleitoral’ ão ; uder mais ser exercida quer seja pela ocorrênc’ . de 1, >adência, quer seja

pela prescrição.

23.2.9 Art.23da’C nº 64/90 e persuasão racional do juiz

O juiz só pode formar sua convicção e decidir a causa a

partir da apreciação e valoração das provas presentes nos

autos e regularmente produzidas em contraditório efetivo. As provas não possuem valor legal, prefixado, tampouco há hierarquia entre elas, de sorte que o juiz goza de relativa

liberdade para racionalmente valorá-las. É esse o sentido

do princípio da persuasão racional do juiz (CPC, art. 371).

No entanto, a LC nº 64/90 prevê em seus arts. 7º, parágrafo único, e 23 que o órgão jurisdicional poderá formar sua convicção “pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral”. Em sua literalidade, esse dispositivo ofende o devido processual legal, já que autoriza o juiz a julgar demanda eleitoral com base em fatos públicos e notórios, indícios, presunções, circunstâncias e fatos “não indicados ou alegados pelas partes”. O julgamento com base no livre convencimento afeta a garantia fundamental de imparcialidade do órgão judicial. Não obstante, o STF afirmou a sua constitucionalidade ao fundamento de que a motivação do

decisum e a submissão ao contraditório são fatores aptos

a afastarem “o risco de parcialidade e a viabilizarem o

controle, a conduzir a eventual reforma ou à detecção de

— Pág. orig. 1447 —

nulidade do ato judicial” (STF- ADI 1082/DF - PI 10 -kO Min. Marco Aurélio - Dje 30-10-2014).

Entretanto, cumpre ponderar que, para ate.” lo dever de fundamentação, no Estado Demo .a.. 0 de Direito o juiz não é (nem pode ser) autoriz de a fi gir do quadro probatório que se apresenta r sso. Ao decidir a

causa, ele deve ater-se ar. auto”, pois, como reza o

conhecido brocardo juríº “rn, uv 4 non est in actis non est in mundo (o que não es é n 3 autos não esta no mundo). De sorte que o convencimento do juiz nao é livre, mas objetivamente limitado pelo ambiente juridico (doutrina, jurisprudência etc.) e pelos elementos contidos nos autos.

Assim, os citados dispositivos só podem ser compreendidos como exortações dirigidas ao órgão judicial, no sentido de que quando decidir demandas

eleitorais esteja sintonizado com o ambiente sociopolítico

em que a decisão produzirá efeitos, sem, porém, inovar no

quadro fático e probatório que se apresenta nos autos.

23.2.10 Fundamentação das decisões

judiciais

Toda decisão judicial deve ser fundamentada, isto é, deve apresentar as razões que levaram à aceitação de uma determinada solução ou interpretação como juridicamente correta. A necessidade de fundamentação decorre do devido processo legal e, pois, do Estado Democrático de Direito. É a fundamentação que legitima a decisão. Sem ela, impossível seria realizar controle adequado do ato judicial, bem como aferir a imparcialidade do julgador, já que não se conheceriam as razões que levaram à solução. O decisum sem fundamentação seria mero ato de poder, não uma solução construída de forma dinâmica e cooperativa (CPC, art. 6º) em um processo democrático e dialético de interação entre

o Estado-juiz e as partes.

— Pág. orig. 1448 —

O principio em tela foi contemplado na I . Mat , estando previsto em seu art. 93, IX, nos seguin 2s. 10s: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Jua..*: vio serão

públicos, e fundamentadas todas as dy 15. >s, sob pena de

nulidade [Esse preceito é reite’ di no rt. 11 do CPC, inclusive no que concerne a pr’ ‘sa. 2 nulidade para as decisões não fundamentado

Importante destacar - ~rt. 1º do CPC, que estabelece situações em que a a. isã não pode ser considerada

fundamentada:

“Art. 489 [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,

sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase

de ato normativo, sem explicar sua relação com a

causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte,

sem demonstrar a existência de distinção no caso em

julgamento ou a superação do entendimento.

— Pág. orig. 1449 —

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da norma aplicável, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas

fáticas que fundamentam a decisão.

23.2.11 Publicidad

Aqui também se tem em vista o controle dos atos estatais. Esse princípio foi contemplado não só no art. 37, como também no já citado art. 93, IX, do diploma constitucional. A atividade jurisdicional deve sempre ser exercida de modo claro, publicamente, de modo a se evitarem desconfiças, manipulações e soluções arbitrárias. A exceção deve ficar por conta de situações de reconhecida necessidade e utilidade pública. O segredo, com efeito, não condiz com o Estado Democrático de Direito.

Cuidando do tema, o art. 11 do CPC estabelece que

todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão

públicos, sob pena de nulidade. Entretanto, nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou

do Ministério Público”.

23.2.12 Boa-fé objetiva e lealdade

As partes e todos que participem de processo têm o dever de agir com lealdade e boa-fé objetiva (CPC, art. 5º).

Isso implica expor os fatos em juízo conforme a verdade e não formular pretensão ou apresentar defesa ciente de que são destituídas de fundamento (CPC, art. 77, I e II).

No Direito Eleitoral, os princípios em tela também apresentam algumas concretizações específicas. Assim, o art. 14, § 11, da Constituição Federal determina a punição do autor de ação de impugnação de mandato eletivo ajuizada de forma “temerária ou de manifesta má-fé”. Já a Lei de Inelegibilidades, em seu art. 25, prevê como crime

“a arguição de inelegibilidade, ou a impugnação de registro

— Pág. orig. 1450 —

de candidato feito por interferência do poder ec: nômico

desvio ou abuso do poder de autoridade, d. tu. de

forma temerária ou de manifesta má-fé”.

23.2.13 Instrumentalidade > <+-processo

Nos dias que correm, to. Ou- . wismo dizer que o processo é meio, e não f = e. 1º. mesmo. É instrumento democrático de soluça. de onflitos e aplicação da lei a situações ocorrentes, e, po. tanto, de pacificação social.

No CPC, um bom exemplo da instrumentalidade processual é fornecido pelo parágrafo único do art. 283, segundo o qual “Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte”.

Essa ideia encontra reflexo no art. 219 do Código Eleitoral, pelo qual: “Na aplicação da lei eleitoral o juiz

atendera sempre aos fins e resultados a que ela se dirige,

abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração

de prejuízo”. Ademais, a declaração de nulidade não poderá ser requerida pela parte que lhe deu causa nem a ela aproveitar.

23.2.14 Gratuidade

É assente o entendimento de que o acesso à Justiça Eleitoral é sempre gratuito, pois em jogo encontra-se o exercício da cidadania. A esse respeito, o art. 5º, LXXVII, da Lei Maior impera serem gratuitos, “na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania”. Esse preceito foi regulamentado pela Lei nº 9.265/96, cujo art. 1º

estabelece que tais atos são considerados: (i) aqueles que capacitam o cidadão ao exercício da soberania popular, a que se reporta o art. 14 da Constituição; (ii) aqueles referentes ao alistamento militar; (iii) os pedidos de informação ao poder público, em todos os seus âmbitos, objetivando a instrução de defesa ou a denúncia de

irregularidades administrativas na órbita pública; (iv) as

— Pág. orig. 1451 —

ações de impugnação de mandato eletivo por motivo «7 poder econômico, corrupção ou fraude; (v) requerer ou petições que visem a. garantias individuais e à defesa do interesse público. (vi) o registro

civil de nascimento e o assento “> . bite bem como a

primeira certidão respectiva (i: “ut pela Lei nº 9.534, de 1997); (vii) o requerimento na missão de documento de identificação específico «-gunda via, para pessoa com transtorno do esp. tre autista (incluído pela Lei nº 13.977, de 2020).

Como corolário da gratuidade da Justiça Eleitoral, tem-se serem incabíveis a cobrança de custas e a fixação de honorários advocatícios. Nesse sentido, dispõe o art. 4º da Res. TSE nº 23.478/2016: “Os feitos eleitorais são gratuitos, não incidindo custas, preparo ou honorários (Lei

nº 9.265/96, art. 1º)”. E mais: (i) “[...] A condenação em

custas e honorários advocatícios em razão de sucumbência é incabível em processos eleitorais, por se tratar de

jurisdição necessária da cidadania” (TRE-PR - Ac. nº

25.538/2002 - DJ 18-3-2002); (ii) “[...] Não se aplica

subsidiariamente o Código de Processos

o Civil, quanto à ausência de atribuição ao valor da causa na petição inicial da representação eleitoral, eis que os processos eleitorais são totalmente isentos de pagamento de custas, por força do art. 373 do Código Eleitoral c/c art. 1º da Lei nº 9.265/96” (TRE-TO — Ac. nº 4.690/2005 — DJ 24-10-2005, p. B-5); (iii) “[...] Custas e honorários de sucumbência. Não cabimento em virtude de gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania [...]” (TRE-MG — Ac. 194/2006 — DJMG 13-2-2006, p. 102).

23.2.15 Amicus curiae

Trata-se da figura do amigo da corte (e não das partes, frise-se), pessoa ou ente com grande interesse na questão jurídica discutida e, por isso, intenta manifestar-se nos autos. Por esse instituto promove-se efetiva

abertura no debate travado no processo, o que enseja o

— Pág. orig. 1452 —

de un >

seu enriquecimento e, pois, maior aproximac solução justa ou de uma equânime prestação ju. 'sa. i nal

O CPC trata do amicus curiae em três mome1..> a saber: (a) de forma geral, no art. 138; (b) noir -1u. rte de arguicao de inconstitucionalidade - art. 95º § *2:¢ no âmbito da repercussão geral - art. 1.035,§

Segundo o art. 5º da Res .SFn 23.478/2016: “Não se aplica aos feitos eleitore* +1. *t'.uto do Amicus Curiae de que trata o art. 138 dai in‘ 13.105, de 2015”. No mesmo

sentido, o seguinte julgado:

Amicus curiae. Ação de impugnação de mandato eletivo. Pretensão de velar pela lisura do processo democrático e de ampliar o debate da matéria. Objetivo comum a todas as legendas, por força de lei, bem como dos demais deputados federais integrantes da comissão política

da câmara de deputados. Extraordinariedade da

intervenção e celeridade processual comprometidas.

Indeferimento. — Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu a questão de ordem no

sentido de indeferir o ingresso dos postulantes na

condiç Relatora” (TSE — Pet nº 12333/DF — DJe 6-6-2016, p.

o de amicus curiae, nos termos do voto da

Extrai-se do voto da relatora nesse feito: “Destarte, dadas as particularidades dos processos eleitorais que podem envolver cassação de registro ou diploma, entendo que o acolhimento de seu ingresso pode tumultuar o regular trâmite do processo, pelo qual deve zelar o magistrado, sob pena de inviabilizar a satisfatória entrega da prestação jurisdicional”.

A propósito, não se pode olvidar a crítica formulada por

processualistas como Theodoro Júnior et alii (2016,p.423)

no sentido de não se poder

— Pág. orig. 1453 —

“vislumbrar o amicus como uma figura, por ess 'nc.

imparcial e neutra, uma vez que suainterv 1¢a pode se dar com um cunho estratégico, espe. almente pela percepção que parcela dos itige ites habituais

(repeat players) vêm usando à. tv ncia estratégica,

de modo a impactar à ce icação do direito

e construir padrões * cis'rios benéficos a seus interesses. Isso t na «3 amici uma figura essencial que merece ter seus a .gumentos analisados, mas que pode, atendendo o requisito da representatividade adequada - art. 138 - (interesse institucional), estar

defendendo o interesse de alguma das partes”.

Tanto a Resolução quanto o precedente citados referem- se expressamente ao art. 138 do CPC. Neles não há ambos do CPC, que são especiais em relação à regra do art.

qualquer menção aos aludidos arts. 950, § 3º, e 1.035,

Pode-se, pois, concluir que a vedação posta no art.

5º da Resolu

ão e no precedente citados incide apenas nos processos eleitorais em geral, não abrangendo

situações específicas, como incidentes de arguição de

inconstitucionalidade e a análise da repercussão geral nos

recursos extraordinários. 23.2.16 Autocomposicao, conciliação e mediação

Fora da jurisdição, há outros meios de pacificação social,

denominados meios alternativos. Entre eles, destaca-se a

autocomposição. Esta pode ser extraprocessual (fora do

âmbito de um processo) ou endoprocessual (dentro de um

processo); pode ocorrer antes de iniciado o processo ou

durante o seu curso. Em geral, tem por objeto a situação ou o direito material discutido no processo. No CPC/2015 há forte incentivo à autocomposição,

sendo certo que entre suas finalidades encontra-

— Pág. orig. 1454 —

se a simplificação e a diminuição de form icade

O art. 3º daquele código determina que o ado promova, “sempre que possível, a solução con. ~ sual dos conflitos” (§ 2º), devendo a “conciliar jar. a mediação e outros métodos de solução consr "si 11 d . conflitos” (§ 3º) ser estimulados “inclusiv me 1rso do processo judicial”. Já o art. 165 deter .nina ne os tribunais criem “centros judiciários de © "1, 9 -onsensual de conflitos, responsáveis pela rea. 7aci > de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição”.

No entanto, segundo o art. 6º da Res. TSE nº

23.478/2016: “Não se aplicam aos feitos eleitorais as

regras relativas à concil

ação ou mediação previstas nos arts. 165 e seguintes do Novo Código de Processo Civil”. Em igual sentido, a primeira parte do art. 11 daquela norma afirma que, “na Justiça Eleitoral não é admitida

a autocomposição [...]”. Mais ainda: o art. 105-A da LE

proclama que “Em matéria eleitoral, não são aplicáveis os procedimentos previstos na Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 [Lei da Ação Civil Pública - LACP]”; inaplicável, portanto, o ajustamento de conduta previsto no art. 5º, § 6º, da LACP nos seguintes termos: “Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial”.

Entre os fundamentos para a vedação da autocomposição na esfera eleitoral, alude-se à especial natureza dos bens que se encontram em jogo nessa seara. Por não se tratar de bens privados e disponíveis, em regra não poderiam as partes transigir ou se autocompor em relação a eles, sendo mister a observância da legalidade estrita. Assim, a “pretensão de impor sanção que não tenha

previsão legal e cuja destinação não respeite a prevista

na legislaç RESpe nº 32231/RN - Dje, t. 100, 30-5-2014, p. 60). De

ão vigente é juridicamente impossível” (TSE -

— Pág. orig. 1455 —

sorte que a atuação da norma eleitoral e a imp: sic*o . > sanções só poderia se dar pelo poder jurisdicij na. “ssa perspectiva, o processo jurisdicional eleitoral . * ‘ta como instrumento necessário para a atuação 1a. i, imposição de sanções e responsabilização de agir “e: ut -neficiarios de ilícitos eleitorais. Ocorre que atualmuite n argumento da indisponibilidade dos e.s encontra-se bastante arrefecido. É que no cv der mento jurídico encontram. se previstas várias hipóteses de transação e negociação acerca de bens indisponíveis, tais como: (i) transação penal prevista nos arts. 72 e 76 da Lei nº 9.099/95; (ii) acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP (incluído pela Lei nº 13.964/2019); (iii) acordo de não

persecução cível (ANPC), previsto no art. 17-B, § 1º, da Lei

nº 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa (com a redação da Lei nº 14.230/2021).

No atual contexto normativo, afigura-se inadequada a

absoluta vedação da autocomposicao na esfera eleitoral. É

certo existirem situações que não comportam negociação, como, por exemplo, a responsabilização que acarreta a aplicação de sanções como cassação de registro ou de mandato, definição de tempo de inelegibilidade. Mas há outras situações em que o emprego de técnicas de autocomposição, judiciais e extrajudiciais, é bem-vindo; pense-se, por exemplo,

em acordo acerca da realização de um tipo de propaganda eleitoral em circunscrição eleitoral onde os ânimos se encontram bastante acirrados, ou, ainda, no estabelecimento de regras para a realização de

debate eleitoral.

23.2.17 Negócio jurídico processual

O negócio jurídico se funda na autonomia privada, e tem por finalidade a autorregulação de interesses. Trata-se de estrutura legal, geral e abstrata, por meio da qual as partes delineiam, com relativa margem de liberdade,

o conteúdo de uma situação ou relação jurídica cuja

— Pág. orig. 1456 —

observância torna-se obrigatória para elas. 2. sirx,

partes se vinculam em atenção à real

ção d. 5 e. 7 nas erigidas pelas suas próprias vontades.

Apesar da natureza pública atribuída ao processo, admite-se a realização de negócio jurídico em seu bojo. Como assinalam Theodoro Junior e Rêgo (2016, p. 297), tal admissão tem ensejado a revisão da autonomia

privada no direito processual e “vem se tornando recorrente no direito brasileiro”.

O objeto da convenção processual são situações ou relações pertinentes ao próprio processo - e não, frise-se, as situações ou os direitos materiais objetos da causa, a respeito dos quais se pede a tutela jurisdicional. Como

exemplos, citem-se o acordo de eleição de foro (CPC/73,

art. 111; CPC/2015, art. 63), de suspensão do processo (CPC/73, arts. 265, 11, e 792; CPC/2015, arts. 313, II, e 922), de desistência do recurso (CPC/73, art. 500, III; CPC/2015, art. 997, III), de renúncia ao recurso (CPC/73, art. 502; CPC/2015, art. 999)

Ressalte-se que no âmbito do processo a autonomia privada das partes encontra-se limitada pelos direitos fundamentais processuais, devendo-se, pois, sempre respeitar o contraditório e a ampla defesa.

O art. 190 do CPC/2015 veicula diretrizes gerais acerca da realização de negócios jurídicos processuais. Reza esse

dispositivo:

“Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.

Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste

artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos

— Pág. orig. 1457 —

de nulidade ou de inserção abusiva em contrato: tu.» adesão ou em que alguma parte se encontre em

manifesta situação de vulnerabilidade”.

Também o art. 191 do CPC/20° “contém previsão de

negócio jurídico de caráter processual e”

“Art. 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso.

§ 1º O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados.

§ 2º Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas

datas tiverem sido designadas no calendário”.

Observe-se que o citado art. 190 autoriza as partes: (i) a

estipular mudanças no procedimento; (ii) a convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. Ademais, o entabulamento do negócio não conta com a participação do órgão judicial, podendo se perfazer antes ou durante o processo - inclusive, portanto, na fase recursal.

Há uma relativa flexibilização quanto à prática de atos processuais, estruturação e desenvolvimento do procedimento legalmente fixado.

Nos termos do art. 11 da Res. TSE nº 23.478/2016: “Na Justiça Eleitoral não é admitida a autocomposição, não sendo aplicáveis as regras dos arts. 190 e 191 do Novo Código de Processo Civil”.

Considerado o teor do art. 190 do CPC/2015, afigura-

se razoável restringir a admissão na esfera eleitoral

do negócio jurídico processual. Isso porque o acordo

de vontades firmado entre as partes poderá impor

— Pág. orig. 1458 —

mudança no procedimento legal ou mesmo alterar o

processuais impostas pelas partes. Ocorre que na seara eleitoral o mesmo é

sempre necessário para a atuação concreta da lei,
responsabilização de pessoas e não sendo de sanções

como consequência de ilícitos. “-s. 1. A imprescindibilidade do processo decorre da natureza dos bens envolvidos, que, em geral, referem-se à liberdade, normalidade e sinceridade das eleições, à igualdade na disputa, à liberdade do eleitor. Nesse contexto, o provimento jurisdicional contribui para a configuração da ideia de legitimidade do resultado do pleito eleitoral.

Devido à natureza dos bens envolvidos e sendo o processo necessário para a atuação concreta da lei, a observância da forma procedimental constitui garantia

fundamental não só para os sujeitos processuais, mas

também para toda a sociedade. No caso, a observância da forma integra o núcleo do devido processo de law (CF, art.

5º, LIV), isto é, do processo justo. De sorte que a forma

procedimental constitui garantia inafastável pela vontade

individual. Por isso, não é permitido “

partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo” (CPC/2015, art. 190).

Por isso, há atos das partes situados no âmbito negocial que, se praticados, não geram efeitos no processo. Assim, por exemplo, a desistência da ação eleitoral ou do recurso,

conforme tem entendido a jurisprudência:

“] a ação de impugnação de mandato eletivo destina-se à tutela do interesse público, uma vez que

tem a finalidade

de impedir que atos de abuso do poder, corrupção ou fraude contaminem a eleição, tornando ilegítimos os mandatos assim obtidos. [...] trata-se de matéria sobre a qual não se

admite desistência ou composição das partes” (TSE

— Pág. orig. 1459 —

RO nº 104/RO — DJ, v. 1, 29-9-2000, p. 168

do voto do relator)

Assim, asseverou o Ministro Paulo Bros

3.536/AL (DJ)

quando do julgamento do RE“ e + 24-3-1993,p.4.722), por serar é ia minentemente de caráter público e como tal “evena ser tratada: “Admitir a desistência do recourse “es "mw ular o ‘complot’ contra a legalidade”.

No entanto, embora haya razoabilidade em se vedar a
admissão do instituto do negócio processual previsto no

art. 190 do CPC/2015, mal não haveria em, de comum acordo, o juiz e as partes fixarem
“calendário para a prática (CPC/2015, art.

191, caput). Aqui se trata tão somente de estabelecer uma
dos atos processuais, quando for o ca.

agenda para a prática de atos processuais. Tal agenda é consensual, e não imposta
pelo órgão judicial que preside o

feito.

O estabelecimento de calendário processual é uma forma
de negócio jurídico proce:

1al que, apesar de poder haver alteração de prazos, requer a participação do órgão
judicial que preside o processo. Mesmo no âmbito eleitoral,

sua admi

ão pode trazer benefícios para a celeridade e economia processuais, otimizando-se o
trâmite do procedimento e a gestão do tempo do processo. Isso não só em razão da
eliminação dos chamados tempos mortos do processo (= períodos em que o processo fica
parado, aguardando a prática de ato por um sujeito processual), como também em virtude da
dispensa da prática de certos atos procedimentais, tais como: (i) a “intimação das

partes para a prática de ato processual ou a [intimação

para a] realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário” (§
2º); (ii) a movimentação dos

autos no cartório ou secretaria judicial, e desta para o jui:

Ademais, todos saberão de antemão quando os atos serão

praticados, podendo haver melhor preparação para eles.

— Pág. orig. 1460 —

23.2.18 Prioridade na tramitacao a> te*.os quanto a idoso, portador de woenca grave e
portador de deh :iência

Entre os objetivos da Ren.» !>: cerasileira figura a

construção de uma socieda’ +r sta, .olidária e cooperativa (CF, art. 32). Não he a.>

numa sociedade em qu. as pessoas fossem relegadas ao
stica nem solidariedade
desamparo social.

Reza o art. 230 da Lei Maior constituir dever da família, da sociedade e do Estado “amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”. A Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) dispõe que idoso é a pessoa maior de 60 anos.

Quanto ao acesso à Justiça, figurando idoso como parte ou interveniente, o art. 71 daquele Estatuto assegura-

lhe, em qualquer instância, “prioridade na tramitação
dos processos e procedimentos e na execução dos atos e
diligências judiciais”.

Tal prerrogativa é igualmente conferida ao idoso pelo CPC, que, em seu art. 1.048, a estende à pessoa “portadora de doença grave”. Por doença grave compreende-se a que gera isenção de imposto de renda, conforme enumerado “no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988”, isto é: tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de

Paget (osteíte deformante), contaminação por radi:
síndrome da imunodeficiência adquirida”.

Também à pessoa portadora de deficiência deve ser concedida prioridade na tramitação de processos. A esse respeito, dispõe o art. 9º, VII, da Lei nº 13.146/2015

(Estatuto da Pessoa com Deficiência) que tais pessoas têm

— Pág. orig. 1461 —

direito a receber atendimento prioritário, sobret .de co. »
a finalidade de “tramita
ual e proc du. e atos
o proce judiciais e administrativos em que foi *1rte ou
interessada, em todos os atos e diligén’ .a>
23.2.19 Processo eletr. «7

O art. 193 do CPC de 27.5 veicula regra geral permitindo a prática let ônica de atos processuais. Nos termos do caput uaquele dispositivo: “Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados,

armazenados e validados por meio eletrônico, na forma da lei”. Por seu turno, a Lei nº 11.419/2006 dispõe sobre a informatização do processo judicial, regulando o uso de meio eletrônico e sua tramitação, a comunicação de atos e transmissão de peças processuais.

Na Justiça Eleitoral o processo eletrônico foi

implantado por etapas. Sua regulamentação encontra-se

principalmente na Res. TSE nº 23.417/2014 (substituta da Res. TSE nº 23.393/2013), que define Processo Judicial Eletrônico (PJe) como o sistema informatizado de constituição e tramitação de processos judiciais e administrativos na esfera da Justiça Eleitoral, “por meio do qual serão realizados o processamento das informações judiciais e o gerenciamento dos atos processuais”.

As questões que surgirem em casos concretos relativamente ao funcionamento e à prática de atos processuais por esse sistema deverão ser resolvidas pelo juiz da causa, conforme determina o art. 45 da referida Resolução.

O “PJe estará disponível vinte e quatro horas por dia, ininterruptamente, ressalvados os períodos de manutenção do sistema” (Res. TSE nº 23.417/2014, art 8º, caput).

Todos os atos processuais (inclusive os recursos

interpostos pelas partes) “terão registro, visualização,

tramitação e controle realizados exclusivamente por meio

— Pág. orig. 1462 —

eletrônico e serão assinados digitalmente” (Ree TºE . ‘ 23.417/2014, art. 5º, caput).

Os atos “considerar-se-ão realizados na da. __horario do seu envio no PJe”, sendo tempestiv » 4 ando enviados “integralmente, até as vinte e qv tx. ho as do dia em que se encerra o prazo process’ .’ «>, ~iderado o horário da cidade-sede do órgão jv uic’4r. ao qual é dirigida a petição” (Res. TSE nº 23 7/. 17 +, art. 26, caput, § 1º).

Excepcionalmente, a. mit :-se-a o protocolo de petições em meio físico apenas nos casos arrolados no art. 13, § 2º, da Res. TSE nº 23.417/2014, se: “I - o PJe estiver indisponível, e o prazo para a prática do ato não for prorrogável na forma do art. 11 ou essa prorrogação puder causar perecimento do direito; II - prática de ato urgente ou destinado a impedir perecimento do direito, quando o

usuário externo não possua, em razão de caso fortuito ou

força maior, assinatura digital”. Há casos em que a legislação permite que o

próprio cidadão, pessoalmente e sem procurador judicial,

peticione à Justiça. Se o interessado não estiver cadastrado

no sis

tema, poderá “apresentar peças

processuais e documentos em papel, segundo as regras ordinárias, nos locais competentes para o recebimento, que serão digitalizados e inseridos no processo” pela respectiva unidade judiciária (Res. TSE nº 23.417/2014, art. 6º, S 1º, c/c art. 13,§ 1º).

23.2.20 Sessão de julgamento por meio eletrônico

O art. 196 do Código de Processo Civil atribui poder ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e, supletivamente, aos tribunais, para “regulamentar a prática e a comunicação

oficial de atos processuais por meio eletrônico”, podendo,

ários, inclusive visando à

para tanto, editar os atos nece. L “incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos”. Nesse sentido, a Res. TSE nº 23.598/2019 instituiu

e regulamentou as sessões de julgamento por meio

— Pág. orig. 1463 —

eletrônico ou virtual. A operacionalização das s

dá mediante funcionalidade especial disponi. ‘liz 4. no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe)

A introdução dessa técnica confe - . aior agilidade ao julgamento colegiado e, porta’ ‘o, tor’ a a prestação jurisdicional mais eficiente. ? . v1. 9, contribui para “a razoável duração do pr cerso direito fundamental inscrito no art. 5º, LXXV” a. U. Maior.

Embora a reguleme. tac: 5 tenha ocorrido na esfera do Tribunal Superior Eleitoral, a forma de julgamento em exame pode ser igualmente adotada pelos tribunais regionais.

Não foram especificados no referido ato normativo quais matérias ou processos podem ser submetidos à sessão eletrônica de julgamento. É lícito, então, concluir que qualquer tipo de processo - judicial ou administrativo - poder ser julgado na sessão eletrônica,

independentemente da matéria ou do tema nele veiculado,

Um problema a ser considerado diz respeito à previsão legal de quorum presencial para o julgamento de determinadas matérias (CE, art. 19, caput, parágrafo unico, art. 28, caput, § 4º). Entretanto, esse tipo quorum refere-se ao numero de juízes que devem apresentar-se à sessão e tomar parte no julgamento. Se o número mínimo for atingido, resulta satisfeito o quorum exigido. A lei não especifica a maneira como os magistrados devem se reunir quando do julgamento colegiado, se fisicamente ou de forma virtual (como ocorre no julgamento por meio eletrônico). Por outro lado, a prestação jurisdicional não deve ficar alheia ao estado da arte, ao progresso tecnológico. Assim, para a aferição do quorum é preciso considerar no “início da sessão” a “composição do Plenário incumbido do julgamento dos respectivos processos” (Res. TSE nº 23.598/2019, art. 5º, § 2º). É essa composição

inicial que define os juíz

S que participam do julgamento

e, portanto, o quorum requerido.

— Pág. orig. 1464 —

A decisão acerca da adoção da técnica de ju' aren. » por meio eletrônico pertence ao relator do pr ses » que ao admiti-la deverá “disponibilizar no sistem. > » proposta de decisão, contendo ementa, relator’. « voto”. Todavia, tal decisão poderá ser reconsidera” > }. ‘lo * próprio relator, desde que a reconsideração oco” » a.2 xntes de iniciada a respectiva sessão” (Res. TSF .1º 923. 98/2019, art. 2º, § 1º, art. 8º).

Importa destacar “e, se houver concessão ou manutenção de tutela de urgência (cautelar ou antecipada), as respectivas decisões devem ser “submetidas a referendo do plenário, mediante inclusão dos respectivos processos na primeira sessão de julgamento por meio eletrônico disponível” (Res. TSE nº 23.598/2019, art. 3º - com a redação da Res. TSE nº

23.680/2022). Portanto, a decisão singular do relator

deve ser submetida ao órgão colegiado logo na primeira

sessão após a decisão, o que está em consonância com o

princípio da boa-fé processual objetiva - alçado à norma

fundamental do proce;

o civil pelo art. 5º do CPC.

Para o período eleitoral, as sessões eletrônicas são divididas em ordinárias e extraordinárias (Res. TSE nº 23.598/2019, art. 5º com a redação da Res. nº 23.680/2022). A ordinária inicia-se regularmente nas sextas-feiras e tem duração de sete dias corridos. Já a sessão extraordinária tem prazos diferenciados, sendo sua “data de início e duração definidas no ato convocatório”, só podendo ser realizada: (i) “em caso de excepcional urgência” (art. 9º-A); (ii) nas hipóteses específicas do art 10-A, a saber: “a fim de julgar pedidos e recursos em registro de candidatura, representações fundadas no art 96 da Lei nº 9.504/1997 e direito de resposta”.

sões eletrônicas “serão

Fora do período eleitoral, as s realizadas semanalmente e terão início nas sextas-feiras e duração de 5 (cinco) dias úteis” (Res. TSE nº 23.598/2019, o da Res. nº 23.680/2022)

art. 5º, caput - com a redaç

— Pág. orig. 1465 —

Não há previsão de que esse prazo possa ser prorr gato. + ampliado.

Se cabível sustentação oral, poderá ser ,~‘uzida e encaminhada “por meio de docum-su eletrônico [...] até 2 (dois) dias antes do início da ses io” (Res. TSE nº 23.598/2019, art. 2º, § 2º

23.680/2022). Todavia, esse não é diferente para a

previsto pela Res. nº

sessão extraordinária, cas. mn. 1-0 documento eletrônico contendo a sustentação. Este deve ser juntado aos autos “até as 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) da véspera do início da sessão” (Res. TSE nº 23.598/2019, art. 10-A, III).

Durante os dias de duração da sessão, poderão os magistrados se pronunciar nos respectivos processos (Res. TSE nº 23.598/2019, art. 7º). Três são as principais atitudes que poderão adotar: (i) simplesmente limitar-se a acompanhar o voto do relator ou eventual voto divergente; (ii) se não se limitar a acompanhar o voto do relator

ou o divergente, disponibilizar “no mesmo momento” o

próprio voto no sistema, convergindo (com novos ou diferentes fundamentos) ou divergindo daqueles; (iii) não se pronunciar até o término da sessão - nesse caso, “considerar-se-á que acompanhou o voto do relator”. Ainda que devidamente incluído em sessão de julgamento eletrônico, um processo dela poderá ser retirado, hipótese em que será julgado pelo plenário físico.

Sobre isso dispõe o art. 9º da norma em comento:

“Art. 9º Não serão julgados na sessão de julgamento por meio eletrônico os processos em que ocorrer:

I — destaque por qualquer ministro, inclusive o relator; ou

II - destaque por qualquer das partes até 2 (dois) dias

antes do início da sessão, se deferido pelo relator”.

Nesses casos, cumpre ao relator determinar a retirada

do processo da sessão virtual, encaminhando-o para

sessão física.

julgamento perante a sessão

— Pág. orig. 1466 —

Outra situação em que o processo poderá ser retirada. »

da sessão

ao virtual é aquela em que há pedido a dos autos por um dos magistrados. A resp. * . dispõe o art. 10 da Res. TSE nº 23.598/20º com a redação da Res. nº 23.614/2020): “Quar 9 cor er pedido de vista, o julgamento de proc .-o . cluído tanto em sessão de julgamento por mic eletrónico como em sessão presencial poderá” ro. -e ,uir por meio eletrônico, a critério do ministro v “tor facultada a modificação dos votos anteriormente proferidos”. Assim, o pedido de vista enseja a continuidade do julgamento pelo próprio meio eletrônico ou a mudança para a sessão presencial. De todo modo, considerando que o julgamento não foi encerrado, os votos

já proferidos são válidos, mas poderão ser alterados ou retificados.

23.3 AÇÕES ELEITORAIS

A ação é compreendida como direito fundamental e abstrato. Se o Estado reserva para si o monopólio da jurisdição, não é possível excluir “da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” ou a qualquer bem ou situação juridicamente protegida (CF, art. 5º, XXXV; CPC, art. 3º). De sorte que as pessoas gozam do direito fundamental de ajuizar demanda e obter um pronunciamento oficial do Estado-juiz sobre a pretensão deduzida, ainda que tal pronunciamento seja para negá-la.

A atuação da lei em razão da ocorrência de ilícito eleitoral se dá necessariamente no bojo de determinada ação eleitoral. Existe uma relação fundamental entre

ilícito e ação, de tal maneira que a responsabilização

por um ilícito só pode ocorrer por meio de ação e procedimentos específicos. Conforme ressalta Alvim (2019, p. 269), no “modelo brasileiro, fundado no princípio da tipicidade das ações eleitorais, o combate ao abuso de poder depende do ajuizamento de ações

específicas. [...]”. Nesse sentido:

— Pág. orig. 1467 —

“[...] 3. Na seara eleitoral, em matéria de *orc es*. >

— frente às peculiaridades ditadas pelos ru > pios informadores do direito material de que — veículo de realização, a lhe conferirem f sion. nia própria -, vigora o princípio da tipicida. « qu. uções eleitorais, fixadas em numerus cl. us. da uma com suas especificidades quant. . tempo, modo e espectro de legitimação, i. “pon 'o-se o exercício do controle jurisdicional na esti ca conformidade do prescrito no arcabouço normativo” (TSE - Pet nº 060073463/ DF - decisão monocrática da Min. Rosa Weber, de

18-7-2018).

As ações eleitorais objeto do presente Capítulo têm em comum o fato de observarem o rito traçado no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90. Tal rito foi concebido para a denominada ação de investigação judicial eleitoral (AIJE)

por abuso de poder, mas, posteriormente, outras ações eleitorais passaram a adota-lo.

São as seguintes as ações que devem observá-lo: (i) ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder (LC nº 64/90, arts. 19 e 22); (ii) ação por captação ou gasto ilícito de recursos para fins eleitorais (LE, art. 30-A); (iii) ação por captação ilícita de sufrágio (LE, art. 41-A); (iv) ação por conduta vedada (LE, art. 73 ss.). Essas ações apresentam importância primordial no Direito Eleitoral, pois são os principais instrumentos de responsabilização por ilícitos no processo eleitoral.

Por certo, a identidade de rito - ou o uso

literal da terminologia legal - tem ensejado certa
confusão linguística na identificação dessas ações. Alguns
empregam a expres:

ão ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) somente para a demanda que tenha por
objeto abuso de poder previsto na Lei de Inelegibilidades,
reservando o termo representação para as demais ações
previstas na Lei nº 9.504/97. Outros usam aquela

— Pág. orig. 1468 —

expressão indiferentemente para todas essas ares co.» ela identificado o tipo de
procedimento a ser c "se. "" 10 e sua localização no sistema juridico-eleitoral

Nesta obra, muitas vezes tais 2 vc. são referidas

simplesmente como "ação" ou "a "o lei! ral", pois, na verdade, é isso que elas são.

Salta aos olhos a inaº-graço do uso do termo investigação para qual'7-w via ação
eleitoral, pois ele remete a procedin. ntc administrativo-inquisitorial realizado no âmbito
policial-administrativo, no qual se encontram ausentes o contraditório e a ampla defesa. Em
verdade, na ação por abuso de poder prevista nos arts. 19 e 22 da LC nº 64/90 não há
propriamente uma investigação, mas sim verdadeira ação no sentido técnico-processual, na
qual o autor apresenta uma pretensão ao Estado-juize este, observando o devido processo
legal, analisa a pretensão e, à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e

da ampla defesa, decide a pretensão do autor.

Por outro lado, o termo representação é comumente empregado no Direito Processual
Eleitoral como sinônimo de ação. Tecnicamente ele traduz o ato escrito dirigido a

órgão da Justiça Eleitoral, no qual se postula providência

jurisdicional - e, pois, a atuação da lei - em razão da ocorrência de fato ilícito. O direito
de representar é emanção imediata do direito constitucional de ação, que é público, subjetivo
e abstrato, segundo a teoria em voga. Tem-se, ainda, a reclamação. Mas a reclamação do
Direito Eleitoral não tem natureza de ação, e sim de medida administrativa. Trata-se de notícia
de ato supostamente irregular praticado por alguma entidade, agente ou órgão da Justiça
Eleitoral, na qual se pede a adoção de providência. Ostenta caráter correccional, não sendo
vacionada à provocação da jurisdição eleitoral. À guisa de exemplo, citem-se: (i) o disposto
nos arts. 22, I, f, e 29, I, f, do Código Eleitoral, que preveem a competênci

respectivamente do TSE e dos TREs para conhecerem

"reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos

— Pág. orig. 1469 —

partidos políticos, quanto à sua contabilidade e à. pu
da origem dos

seus recursos”; (ii) o § 1º do art 4º ‘> «es TSE nº 22.624/2007, segundo o qual a recia. ”
ção tem “como objeto ato de servidor da Just’ a . ‘eitoral”; (iii) o disposto no art. 188 da Res.
TSE nº “ 3.. 56/ 015, que reza: “Poderá o candidato, o partido ~h ic , a coligação ou o Ministério
Público reclamar .o Tri ‘nal Regional Eleitoral

contra o Juiz Eleitoral qu. ‘es. .prir as disposições desta o art. 29, § 3º, da Res. ToE nº
23.608/2019, que prevê

reclamação contra “ato de poder de polícia” praticado

resolução ou der causa à s¢ 1 descumprimento

por juiz eleitoral ou membro de Tribunal Regional “que contrarie ou exorbite decisões do
Tribunal Superior Eleitoral sobre a remoção de conteúdos desinformativos

que comprometam a integridade do processo eleitoral”.

A reclamação também se reporta ao instituto previsto nos arts. 102, I, I, e 105, I, f, da
Constituição Federal, que preveem respectivamente a competência originaria do

STF e do STJ para processarem e julgarem “a reclamação

para a preservação de sua competência e garantia da

autoridade de suas decisões”. Sobre i

>, dispõe o art 988 do CPC : “Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério
Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do
tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do
Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a
observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas
repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”. Nesse caso, quanto à natureza
jurídica, assinalam Mendes e Gonet Branco (2012, p. 1.452) que “a posição dominante parece
ser aquela que atribui à reclamação natureza

de ação propriamente dita |.

”; isso por ela permitir

a provocação da jurisdição e a formação de pedido de tutela jurisdicional, “além de
conter em seu bojo uma lide a ser solvida, decorrente do conflito entre aqueles que

persistem na invasão de competência ou no desrespeito

— Pág. orig. 1470 —

das decisões do Tribunal e, por outro lado, aq’ «le” q.

pretendem ver preservadas a competência e a «5º «ciz

das decisões exaradas pela Corte”. Conqua. * nem a
 Constituição Federal nem o CPC fac .u “lusão ao TSE,
 por analogia e semelhança de situs %« nse vislumbra óbice a que - nas hipóteses dos
 .-is 9: * e II do citado art. 988 — a reclamação enfocad’ seia. anejada nos tribunais eleitorais.

No plano processual, ve’ ladeira distinção entre ações se faz pelos seus elemenvos
 essenciais, a saber: partes, causa de pedir e pedido. Por óbvio, a diversidade de causa de
 pedir e pedido também assinala a diferença de efeitos.

O quadro seguinte resume as ações em tela, seus fundamentos e objetos próprios, bem
 como o bem jurídico

que visam tutelar

N Fundame ome uneem Objeto | Bem tutelado

da ação

nto legal

AUE por LC nº

abuso de | 64/90,

poder arts.19 e

Ação por | LE, art. captação | 30-A ou uso

ilicito de

recurso

para fins

eleitorais

Cassacao de registro diploma e inelegibilid ade por

oito anos

Negação diploma ou sua cassação; (indireto — inelegibilid ade por

oito anos,

Legitimidade, normalidade e sinceridade

das eleições

Higidez da campanha e igualdade na disputa

— Pág. orig. 1471 —

Ação por captação ilícita de

sufrágio

LE, art.

Lc nº 64/90, art.

Cassação de direito

tipo de multa; (indireto — inelegibilidade por oito anos, 64/90, art.

Lit »rdade do

eleitor

Ação por | LE, arts. Cassação Igualdade de conduta 73,74,75, | de registro | chances na vedada 77 ou disputa e

diploma e | moralidade

multa; administrativ

(indireto | a

inelegibilid

ade por

oito anos,

64/90, art.

A causa de pedir de todas essas ações é sempre o ilícito eleitoral. Considerando-se apenas o objeto, inexistente diferença substancial entre elas. Em todas almeja-se

a cassação do registro ou a perda do diploma.

— Pág. orig. 1472 —

inelegibilidade só é objeto principal da AIJE p c “bu. de poder (LC nº 64/90, art. 22, XIV). Nas a mc’? sua

imposição é consequência - efeito secundário * xterno- da decisão de cassação do registro ou? » u. loma, o que se dá por força da regra de extensão pr vi. ‘an .alineaj, I, art. 1º, da LC nº 64/90.

23.4 ACAODEI™.~\$”.GAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL ‘4 .JE) POR ABUSO DE PODER

23.4.1 Considerações iniciais

A Lei de Inelegibilidades

procedimentos. O primeiro se refere à Ação de

contempla dois

Impugnação de Registro de Candidatura (AIRC), sendo delineado nos arts. 2º a 16 daquela norma. O segundo

é o da AIJE. Embora não haja diferença essencial entre

ambos, o primeiro é considerado ordinário porque prevê prazos mais amplos para a defesa, ao passo que o segundo — que se aplica à maioria das ações eleitorais típicas - é reputado “sumário”. Em ambos, o Código de Processo Civil é aplicável “supletiva e subsidiariamente”, nos termos da expressa previsão contida em seu art. 15.

A ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) tem por objeto o ilícito eleitoral concernente ao abuso de poder. Seu fundamento legal encontra-se no art. 14, § 9º, da CF, arts. 222 e 237 do CE, e arts. 19 e 22 da LC nº 64/90. Esses dispositivos compõem um conjunto normativo que enseja a responsabilização e o sancionamento do abuso de poder em detrimento da integridade do processo eleitoral e, pois, das eleições.

Consoante salientado anteriormente, a responsabilidade jurídico-eleitoral só pode ser afirmada pela jurisdição estatal, no bojo de regular processo legal

Daí a instituição de processo próprio com esse desiderato,
cujo procedimento é desenhado no art. 22 da LC nº 64/90,

— Pág. orig. 1473 —

23.4.2 Procedimento da AIJE

Em linhas gerais, nas eleições munir pu 5, o rito da AIJE

pode ser assim sumariado:

petição inicial > (defr sme. to in limine de tutela

cautelar incidental -s” nº ndo o ato questionado)

> contestação (ci1. ndj sdacitação) > manifestação

do Ministério Público (quando não for o autor) > julgamento antecipado do mérito; extinção do processo sem julgamento do mérito > fase probatória (cinco dias para produção de prova testemunhal e outras) - diligências (três dias para produção de outras provas; pode haver nova audiência) > alegações finais ou memoriais (dois

dias - prazo comum) ~ manifestação do Ministério

Público (dois dias - se não for o autor) > sentença

(três dias) > recurso eleitoral ao TRE (três dias)

- recurso especial ao TSE (três dias) > recurso

extraordinário ao STF (três dias).

Nas eleições federais e estaduais, esse esquema sofre alteração após as alegações finais ou memoriais, já que toda a instrução processual é feita pela Corregedoria Regional, estando a competência para julgamento afeta à

Corte Regional. Assim, tem-se:

alegações finais ou memoriais (dois dias - prazo

comum) ~ vista ao Procurador Regional Eleitoral (dois dias, se não for o autor) - relatório do Corregedor Regional (três dias) > inclusão do feito em pauta ~ julgamento pelo TRE ~ recurso ordinário ao TSE (três dias) > recurso extraordinário ao STF

(três dias).

— Pág. orig. 1474 —

Já nas eleições presidenciais, há diminuta ute-ac. »

nesse último desenho. A ver:

. alegações finais ou memoriais .. is dias - prazo comum) ~ vista ao Procurad r- ora! cleitoral (dois dias, se não for o autor) al. tt io do Corregedor- Geral (três dias) > ir lv ão lo feito em pauta > julgamento pelo é g« c.'-giado do TSE - recurso

extraordinário ao S. © /.rés dias).

Vale observar que no rito em apreço não é prevista uma fase especificamente voltada ao saneamento e organização

do processo, tal como preconizado no art. 357 do CPC.

23.4.3 Atos judiciais e ordinatórios

Os pronunciamentos judiciais são classificados em sentença, decisão interlocutória, despacho e acórdão (CPC,

arts. 203 e 204). Por definição, a sentença põe fim

ao processo ou à fase cognitiva do procedimento, bem

como extingue a execução. Já a de o interlocutória não possui tal efeito extintivo, embora também tenha natureza

decisória. Os demais pronunciamentos do juiz praticados

no processo, de ofício ou a requerimento da parte, são denominados despachos. Por fim, denomina-se acórdão o julgamento colegiado proferido pelos tribunais.

Há, ainda, os atos meramente ordinatórios, como a obrigatória abertura de vista dos autos à parte contrária. Nos termos do art. 203, § 4º, do CPC, tais atos independem de despacho judicial, “devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”.

Tais definições são igualmente aplicáveis ao processo jurisdicional eleitoral.

No que concerne aos atos meramente ordinatórios,

prevê o art. 12 da Res. TSE nº 23.478/2016, in verbis: “As

disposições previstas no art. 203, § 4º, do Novo Código de

Processo Civil são aplicáveis aos feitos eleitorais

— Pág. orig. 1475 —

A distinção dos atos judiciais é relevante para' sisten >

recursal, pois somente são recorríveis os

atos "OL. "urga

decisória.

23.4.4 Prazos processuai

Os atos processuais devr.n se. realizados nos prazos prescritos em lei (CPC/7%1:, a-.. 218, caput), sob pena de ocorrer preclusão tem oral e, pois, a perda da oportunidade de pratica-lo.

Fundamental nessa matéria é a distinção que se faz entre os conceitos de fluência e contagem de prazo. O primeiro se refere ao fluxo ou à existência do prazo, enquanto o segundo diz respeito ao seu cômputo. Daí que em todo prazo divisam-se três marcos referenciais: (i) o curso ou fluxo do prazo (o tempo em que o prazo existe e corre); (ii) o início da contagem ou termo inicial (dies a

quo); (iii) o fim da contagem ou termo final (dies ad quem).

Há diversidade de regramento dos prazos processuais

conforme se esteja no período eleitoral (compreendido entre o registro de candidatura e a diplomação dos eleitos) ou fora dele, isto é, no período não eleitoral. A premência da realização das eleições justifica tal diferenciação.

Durante o período eleitoral, nos processos de registro de candidatura e nos processos embasados na Lei nº 9.504/1997 - representações, reclamações e direito de resposta os prazos são contínuos e peremptórios, correm em cartório ou secretaria, não se suspendendo aos sábados, domingos e feriados. Sobre isso, vide LC nº 64/90, art. 16, e Res. TSE nº 23.608/2019, art. 7º, caput.

No entanto, conforme dispõe o art. 7º, § 2º, da Res. TSE nº 23.608/2019, essa regra não se aplica aos processos que observam o rito do art. 22 da LC nº 64/1990 (rito da AIJE), isto é, às ações que tenham por causa de pedir abuso de poder ou uma das hipóteses previstas nos arts. 23, 30-A, 41-A, 45, inciso VI e § 1º, 73, 74, 75 e 77 da

Lei nº 9.504/1997. Portanto, nessas hipóteses, os prazos

— Pág. orig. 1476 —

não são contínuos nem peremptórios, sendo cor pu'aa >

como os prazos proce

suais em geral, indepena nt. 7 .nte de encontrar-se ou não no período eleitoral

Afigura-se razoável considerar a ine uc. cia do art. 219 do CPC, segundo o qual: "Na cont? 1. de razo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz ..1. v tar-se-ão somente os dias

úteis". De sorte que a primeira coisa a fazer do prazo, deve-se computar apenas os dias úteis, excluindo-se os dias não úteis. Sobre isso, assinalam os autores (2015, p. 387) que o art. 219 do CPC de 2015 racionaliza a "contagem de prazos em dias, excluindo-se neste cômputo dos dias não úteis".

Assim,

"apenas serão levados em consideração, na contagem

dos prazos, os dias úteis, excluindo-se os feriados forenses, os sábados, os domingos, os dias em que não

houver expediente forense, e tal previsão legislativa

nos parece correta de todo, pois não imporá mais à

parte, especialmente ao seu advogado, que se vejam

compelidos ao exercício de atividades muitas vezes desafiadoras em interregno de tempo que é composto em grande parte por dias sem expediente forense ou

dedicado ao descanso".

Entretanto, essa solução não foi abonada pelo TSE, conforme se depreende do caput do art. 7º da Res nº 23.478/2016, in verbis: "O disposto no art. 219 do Novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos eleitorais". Como fundamento, invoca-se a suposta "incompatibilidade entre a previsão contida no art. 219 do CPC/2015 e o princípio da celeridade, inerente aos feitos que tramitam na Justiça Eleitoral" (TSE - REspe nº 8.427/ AM - DJe 5-5-2017, p. 66). Em igual sentido, veja-se: TSE — REspe nº 4.461/SP — DJe 26-10-2016, p. 29. A regra expressa no referido art. 7º tem caráter absoluto, pois

nenhuma distinção é feita.

É manifesto, porém, o equívoco de tal vedação. Os

prazos processuais eleitorais são curtos, de sorte que a

— Pág. orig. 1477 —

aplicação do citado art. 219 não traria real prejuízo. »

a celeridade da tramitação dos processos fora do âmbito eleitoral. Dada a inexistência de razão jurídica suficiente para justificar referida vedação, pode-se dizer que "1 mesmo falar em ofensa à garantia fundamental do devido processo legal ou do processo justo (CF art. 1º, LIV), já que há restrição à atuação processual das partes em afronta à expressa disposição legal"

Por outro lado, a própria determinação de não incidência do art. 219 do CPC/2015 aos processos eleitorais gera um vácuo normativo acerca da regência do curso ou fluxo do prazo. Afinal, como será o curso dos prazos nos processos eleitorais? Contínuo (como previa o art. 184, caput, do revogado CPC/1973 e como consta do art. 798 do CPP)? Só corre nos dias úteis (como prevê o art. 219 do CPC/2015)? Olvidou-se que o art. 15 do novo CPC expressamente determina sua aplicação supletiva e

subsidiária “aos processos eleitorais”, exceto se houver norma específica.

Ante a inexistência na legislação eleitoral de regra própria que disponha sobre o curso ou fluxo dos prazos, deve-se aplicar o art. 219, por força do art. 15 do CPC/2015.

Contagem de prazo - aos prazos contados em dia incide o art. 224 do CPC (Res. TSE nº 23.478/2016, art. 7º, § 2º), que dispõe:

“Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou

houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

— Pág. orig. 1478 —

Prazos prazos previstos no CT_..*o

jurisdicional eleitoral. D. »

§ 2º Considera-se como data de pub! -acio

primeiro dia útil seguinte ao da disponib "iza “o da
informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3º A contagem do prazo terá ir cio 1 > primeiro dia
útil que seguir ao da publicaç

inaplicáveis ao vr cesso eleitoral - alguns

10 aplicáveis ao processo

: eles, citem-se:

os arts. 180, 183, 186 e 229 do CPC, que duplicam os prazos, respectivamente, do Ministério Público, da Advocacia Pública, da Defensoria Pública e de litisconsortes com diferentes procuradores de

distintos escritórios.

o prazo de 30 dias previsto no art. 178 do CPC, para que o Ministério Público intervenha no processo “como fiscal da ordem jurídica nas

hipóteses previstas em lei ou na Constituição

Federal”.

iii) os prazos recursais, pois no processo eleitoral os recursos têm prazo especial. Em geral, o recurso deve ser interposto no prazo de 3 dias, nos termos do art. 258 do Código Eleitoral. Mas, excepcionalmente, o prazo será de 24 horas (que é convertido em um dia) para as situações reguladas no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/1997.

Suspensão de prazos processuais - o art. 220 do CPC/2015

traz uma regra geral de suspensão de prazos processuais:

“Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.

§ 1º Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos
os juízes, os membros do
por lei,

— Pág. orig. 1479 —

Ministério Público, da Defensoria Públ' a > c

Advocacia Pública e os auxiliares da Justic. exe erao
suas atribuições durante o período previsto O caput.

§ 2º Durante a suspensão do pra o, n. se realizarão
audiências nem sessões de jul, - ne...

Segundo o art. 10 da R s. ".SE 1º 23.478/2016, esse dispositivo “aplica-se rs « 1t ‘v dos cartórios eleitorais e dos tribunais regiona. © eitorais”. A jurisprudência é

firme nesse sentido, a ver: “[...] 4. Ao caso aplica-se o art. 220 do CPC/2015, o qual determina que os prazos processuais fiquem suspensos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, voltando a fluir no primeiro dia útil subsequente. [...]” (TSE - AgR-AREspE nº 060265965/PA DJe 6-11-2024).

Note-se que não se trata de “férias” para os agentes
públicos envolvidos nos proces
eleitorais, mas apenas
de suspensão dos prazos processuais.

23.4.5 Intimação de partes, procuradores e Ministério Público

Sempre que a decisão for publicada em audiência ou sessão do tribunal, nesse mesmo ato dá-se a intimação das partes, correndo o prazo a partir daí.

Segundo o art. 270 do CPC, as intimações devem se realizar por meio eletrônico. Não sendo isso possível, poderá ser feita por publicação do ato no órgão oficial (CPC, art. 272). Esse órgão é o “Diário de Justiça Eletrônico” (DJe), sendo por ele que as intimações de atos

judiciais são normalmente realizadas.

E se for inviável a intimação por meio eletrônico e pelo Diário de Justiça Eletrônico? Nessa hipótese, reza o art. 273 do CPC que a intimação poderá ser realizada: (i) pessoalmente, se a parte tiver domicílio na sede do juízo; (ii) por carta registrada, com aviso de recebimento,

quando a parte for domiciliada fora da sede do juízo.

— Pág. orig. 1480 —

Ademais, faculta a lei a realização de intim .c:

edital eletrônico ou mural eletrônico, o qua du ser publicado na página da Justiça Eleitoral na Inte. ~ >t. A esse respeito, dispõe o art. 94, § 5º, da LE (“uu ‘do pela Lei nº 13.165/2015):

“Nos Tribunais Elei’srais, us advogados dos candidatos ou de wo ticos e coligações serão intimados para o. fei »s que não versem sobre a cassação do registro ou do diploma de que trata esta Lei por meio da publicação de edital eletrônico publicado na página do respectivo Tribunal na internet, iniciando-se a contagem do prazo no dia

seguinte ao da divulgação”.

Extrai-se desse dispositivo que, nos feitos que não versarem “sobre a cassação do registro ou do diploma” de que trata a Lei nº 9.504/97 (ex.: representação

por propaganda eleitoral irregular), as intimações dos

advogados poderão ocorrer “por meio da publicação de edital eletrônico publicado na página do respectivo Tribunal na internet”.

Sendo a intimação feita por mural eletrônico, inicia-se “a contagem do prazo no dia seguinte ao da divulgação”. Desconsidera-se, portanto, o dia da veiculação do mural.

No âmbito da tutela de urgência, a intimação da concessão da medida “se fará pelo meio mais célere, que assegure a máxima efetividade da decisão judicial”, admitindo-se, inclusive, sua realização por “mensagem instantânea ou por e-mail” (Res. TSE nº 23.608/2019, art.

Quanto ao Ministério Público, goza da prerrogativa

processual de “receber intimação pessoalmente nos autos

em qualquer processo e grau de jurisdição nos feitos em que tiver que officiar” (LC nº 75/93, art. 18, II, h). Não há nisso privilégio, senão prerrogativa funcional, que, ao fim e ao cabo, reverte em benefício da sociedade em nome

da qual atua, e, enfim, do Estado Democrático de Direito.

— Pág. orig. 1481 —

Demais disso, a lógica que preside a atuação do NM .nivé. »

Público é completamente diferente da observação dos particulares. No entanto, há que se ponderar que no processo eletrônico toda a tramitação processual se dá eletronicamente, sendo, pois, nativa a intimação do

órgão do Parquet se dá eletronicamente

23.4.6 Início do processo, art. 750

Com o protocolo da petição inicial na Justiça Eleitoral, “considera-se proposta a ação” (CPC, art. 312). E esse, portanto, o marco inicial do processo. Ressalte-se que a petição deve ser protocolada até antes do ato de distribuição. 23.4.7 Petição inicial A petição inicial segue o padrão do art. 319 do CPC. Deve

indicar o órgão jurisdicional a que se dirige, a qualificação

e o domicílio do réu, o pedido e seus fundamentos fático-

jurídicos (= causas

a de pedir) e requerimento de citação.

A causa de pedir deve apontar o tipo de ilícito eleitoral objeto da demanda. Tratando-se de abuso de poder, deve descrever a “modalidade prevista em lei, sendo vedada a definição jurisprudencial de outras categorias ilícitas autônomas” (Res. TSE nº 23.735/2024, art. 6º, caput), isto é, deve precisar se se trata de abuso de poder econômico, político, “político-econômico” ou dos meios de comunicação social.

Ademais, a petição deve especificar as provas com que se pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. A esse respeito, o art. 22, caput, da LC nº 64/90 expressamente determina que o autor desde logo indique

as “provas, indícios e circunstâncias” com que pretende

demonstrar os fatos que afirma. Portanto, quaisquer meios de prova poderão ser requeridos, quer sejam típicos (i.e., regulados em lei), quer sejam atípicos e “moralmente

legítimos” (CPC, art. 369). De sorte que pode ser postulada

— Pág. orig. 1482 —

a produção de prova testemunhal, documental e

notarial, pericial etc. No tocante à prova testemunhal, o rol de testemunhas deve ser apresentado juntamente com a petição inicial, sob

pena de preclusão. Nesse sentido:

“Pelo rito do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, a apresentação do rol de testemunhas deve ocorrer no momento da inicial ajuizada pelo representante e da defesa protocolada pelo representado [...]” (TSE - Ac. nº 26.148 - DJ 23-8-2006, p. 110).

Nos termos do inciso V, art. 22, LC nº 64/90, o número máximo de testemunhas que se admite é seis. Aplica-se aqui a parte final do § 6º do art. 357 do CPC, pelo que, a parte poderá

arrolar até três testemunhas “no máximo, para a prova de cada fato”. Diante disso, quando forem

oferecidas mais de três testemunhas para a prova de um

mesmo fato, poderão as restantes ser dispensadas pelo

juiz. O § 7º daquele dispositivo do código - igualmente aplicável ao procedimento em exame - permite ao juiz “limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados”. A complexidade da causa também permite ao juiz deferir a oitiva de mais de seis testemunhas, sob pena de se ferirem a ideia de processo justo e o direito de prova.

Quanto à prova documental, é preciso que a inicial seja instruída com os documentos indispensáveis para demonstrar a existência dos fatos constitutivos do pedido, sob pena de ser indeferida (CPC, arts. 320 e 321). Sendo juntados vídeo ou áudio, estes devem ser acompanhados

de transc:

ção de seus conteúdos.

Assim, deve haver justa causa para a ação. A prova inaugural deve pelo menos justificar a instauração do processo. Isso não significa que o autor tenha que apresentar “prova incontestável” nessa fase inicial,

bastando “indícios que serão apurados no decorrer da

— Pág. orig. 1483 —

instrução” (TSE - REspe nº 19.419/PB — DJ 1º-2 2002, ,

Admite-se a posterior juntada aos autos de documentos

novos, assim entendidos: (a) os documentos sponíveis ou inexistentes quando do ajuizamento > “9 d’ manda; (b) os “que se tornaram conhecidos” ; .>te 1. “mente àquele ato (CPC, art. 435, parágrafo único (cv. os pertinentes a fatos novos, ou seja, fatos ocorridos posteriormente; (d) para contrapor documento juntado aos autos foi deferida.

Não se admite, porém, a juntada de novos documentos para comprovação de fatos diversos daqueles descritos na petição inicial, pois poderia implicar a “ampliação indevida da causa de pedir” (TSE - AgR-AREspe nº 060033685 —j. 31-5-2024).

Nada impede que a exordial venha estribada em elementos de informação colhidos em inquérito policial ou inquérito civil público, este instaurado e conduzido

pelo Ministério Público. Se a qualquer candidato ou

partido é permitido - por conta própria e sem vinculação a

qualquer critério legal claro e objetivo - coligir elementos

de prova e ingressar com a demanda, é incompreensível que isso igualmente não possa ser feito pelo Ministério Público, defensor que é dos interesses públicos e da

sociedade. Na óti

a processual, o valor dos elementos enfeixados em tais procedimentos é meramente informativo. Destinam-se tão somente a subsidiar a propositura da demanda, de maneira que ela tenha justa causa e não seja temerária. O que se proíbe é que a sentença judicial louve-se em elementos informativos que não tenham passado pelo crivo do contraditório e, pois, pelo debate processual.

Não havendo condenação em sucumbência nos feitos eleitorais, é desnecessário que na inicial conste o valor da causa. Este, aliás, é sempre inestimável, já que as causas eleitorais não têm cunho patrimonial.

Ausente requisito legal ou nas hipóteses elencadas no art. 330 do CPC, poderá a inicial ser rejeitada de plano,

extinguindo-se o processo já em seu limiar (CPC, arts. 354,

— Pág. orig. 1484 —

485, 1). Nesse caso, cabe recurso ao Tribunal Eleit ura'. N. >

eleições municipais, o recurso é o eleitoral (Ck at. 748), que deve ser endereçado ao TRE, nas dem." eleições, pode-se cogitar o agravo interno (CPC, «1. *.021), dirigido ao órgão colegiado do tribunal, eis «1 set ata de decisão

monocrática do Corregedor-Ge .'

«1 Pegoal Eleitoral. Sendo interposto recurso, Poder. 9 juiz se retratar da decisão. Não havendo rv' nt« 4", o réu deverá ser citado

"para responder ao recu 70" 2PC, art. 331).

23.4.8 Objeto

23.4.8.1 Inelegibilidade, cassação de registro e

de diploma

Dois são os principais resultados objetivados com a
ação em exame. O primeiro diz respeito à geração da
inelegibilidade do "representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato" (LC nº 64/90, art. 22,

XIV). Trata-se de provimento constitutivo positivo, em que, após reconhecer e declarar a ocorrência do evento abusivo, a decisão judicial constitui ou erige nova situação jurídica, consistente na inelegibilidade. Essa inexistia antes desse ato judicial, sendo por ele engendrada.

Note-se que a inelegibilidade não atinge o pleito em que o ilícito ocorreu, pois, segundo o inciso XIV, art. 22, da LC

4/90, ela se aplica “para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes”. E esse prazo tem como termo inicial a “data do primeiro turno da eleição em que se tenha comprovado o abuso” (Res. TSE nº 23.735/2024, art. 10,1,

Quanto à sua natureza, a inelegibilidade de que se cogita é do tipo sanção, pois decorre da responsabilização pela prática de ilícito comprometedor da integridade e higidez do processo eleitoral

A sanção de inelegibilidade pode ser imposta ainda que a causa seja julgada depois das eleições ou mesmo

da diplomação. E mais: também pode ser imposta se já

— Pág. orig. 1485 —

encerrado o mandato eletivo, pois quanto a ele? suscitado > interesse processual. Nesse sentido: TSE - . gk ?C nº 537610/MG, j. 4-2-2020.

O segundo resultado liga-se a

saio do registro ou diploma do candidato direto mn > br .eficiado pela interferência do poder econômico > e %º9 desvio ou abuso do poder de autoridade ou de s mes. > de comunicação” (LC nº 64/90, art. 22, XIV; P ‘F 1º 23.735/2024, art. 10,

I, a). Trata-se de provimento judicial constitutivo negativo ou desconstitutivo.

Na hipótese de desfazimento do registro, o candidato fica impedido de concorrer nas eleições. Mas esse impedimento só ocorre se a demanda for julgada antes do dia do pleito.

23.4.8.2 Tutela inibitória

A AIJE também pode ter por objeto pedido de

tutela jurisdicional inibitória. Essa é uma espécie de

tutela preventiva, satisfativa, cuja finalidade é impedir a

realiza

ção, a continuação ou a repetição de ato ilícito. Encontra-se ligada a um bem ou direito que deve ser preservado ante a probabilidade de ocorrência de ações ilícitas que possam atingi-lo. Conforme acentuam Marinoni, Arenhart e Mitidiero (2016, p. 491), tal tutela não visa “apenas a impedir um fazer, ou seja, um ilícito comissivo, mas destina-se a combater qualquer espécie de ilícito, seja ele comissivo ou omissivo, o que abre oportunidade, por consequência, a uma tutela inibitória negativa - que imponha um não fazer - ou a uma tutela inibitória positiva, que imponha um fazer”. Assim, determina-se ao réu o cumprimento de um dever positivo (fazer) ou negativo (não fazer).

O fundamento da tutela inibitória encontra-se diretamente na Constituição Federal, cujo art. 5º, XXXV, garante amplo acesso à jurisdição não só quando houver

dano efetivo, mas também na hipótese de ameaça de

lesão a bem juridicamente protegido. O fundamento legal

— Pág. orig. 1486 —

específico pode ser divisado: (i) no art. 22,1, b. .a *C.?

64/90, que permite ao juiz - já “ao despacha a “al” — determinar a suspensão do “ato que deu origem à representação”; e (ii) no art. 497, para” .a. único, do CPC, que autoriza “a concessão da tutela cautelar destinada a inibir a prática, reiterando o n.º. de um ilícito, ou a sua remoção”.

Na tutela inibitória a AIJE adquire função eminentemente preventiva. É destinada à prestação

jurisdicional precipuamente à prevenção ou redução de

danos à integridade do processo eleitoral e, pois, legitimidade das eleições. Dadas as circunstâncias, é possível que se imponham ao réu a abstenção, a não

continuação ou a não repetição de determinada conduta

ilícita.

de condutas abusivas, quando já consumado

2. A AIJE não se presta apenas à punição

o dano ao processo eleitoral. Assume também

função preventiva, sendo cabível a concessão de tutela inibitória para prevenir ou mitigar danos à legitimidade do pleito. [...] 4. O exercício dessa competência deve se pautar pela mínima

intervenção, atuando de forma pontual para conter a

propagação e amplificação de efeitos potencialmente danosos. A fim de que essa finalidade preventiva possa ser atingida, a análise da gravidade, para a concessão da tutela inibitória, orienta-se pela preservação do equilíbrio da disputa ainda em curso. 5. Esse exame não se confunde com aquele realizado no julgamento de mérito e não antecipa a conclusão final, que deverá avaliar in concreto os efeitos das condutas praticadas, a fim de estabelecer se são graves o suficiente para conduzir à cassação de registro ou diploma e à inelegibilidade. [...]” (TSE - Ref na AIJe nº 060127120/DF - DJe, t. 223, 7-11-2022).

— Pág. orig. 1487 —

No mesmo sentido: TSE - Ref na AIJe nº 060127120/DF - DJe, t. 223, 7-11-2022; TSE - Ref na AIJe nº 060118027/DF - DJe, t. 214, 25-10-2022; 1. - Ref na AIJe nº 060118804/DF - DJe,

t.2º 1,2: 10-2022.

A tutela em exame pode se. «on euida in limine litis ou liminarmente. Nesse se «tir, o art. 5º, caput, da Res. TSE nº 23.735/2024 av' 1. a. * «za, “em decisão liminar, antecipar a tutela espec. *ce Jestinada a inibir a prática, a reiteracao ou a continuação do ilícito, ou a sua remoção, quando demonstrada a plausibilidade do direito e o perigo de dano a bens jurídicos eleitorais [...]”.

Pode ocorrer que, quando do ajuizamento da demanda inibitória, os fatos ainda não tenham sido claramente revelados ou ainda não sejam totalmente compreensíveis. Surge, então, o problema da exata delimitação fática da causa de pedir. Já admitiu a jurisprudência que, no caso,

a causa de pedir da AIJE seja “delimitada pelos contornos

fáticos e jurídicos que permitam a compreensão da

demanda, não se exigindo que a parte autora, ao postular

em juízo, tenha pleno domínio de todos os fatos que podem influir no julgamento e os descreva em minúcias. [...]” (TSE - Ref na AIJe nº 060081485/DF - Dye, t. 30, 3-3-2023).

Vale lembrar que o descumprimento da decisão na ação inibitória pode ser sancionado com multa (CPC, art. 537), aplicada independentemente de requerimento da parte.

A concessão liminar de tutela inibitória não deve prejudicar a análise do mérito da causa no momento oportuno, devendo o juiz orientar-se “pela mínima intervenção e pela preservação do equilíbrio da disputa eleitoral” (Res. TSE nº 23.735/2024, art. 52, SS 3º e 4º).

23.4.9 Causa de pedir

A causa de pedir assenta-se nos fatos em que o pedido é estribado. Na AJJE, tais fatos devem consubstanciar

os ilícitos de abuso de poder econômico, de autoridade,

— Pág. orig. 1488 —

político ou dos meios de comunicação social, « .nform > previsão contida no art. 14, § 9º, da Constituiç'o 1 º _ral regulamentado pelos arts. 19 e 22, XIV, amu.” la LC nº 64/90. São fatos, portanto, juridicame" «e . 1alificados.

É preciso que o abuso de “nur “ja relevante,

ostentando aptidão para com “mw 2r a integridade, lisura, normalidade e legit' uidaa. das eleições, pois são esses os bens jurídicos t* “ola, nº pela ação em apreço. Por isso mesmo, há miste: ue as circunstâncias do evento considerado sejam graves (LC nº 64/90, art. 22, XVI), o que

não significa devam necessariamente propiciar a alteração

do resultado das eleições. Isso significa que elas devem

evidenciar

“gravidade — suficiente para amesquinhar a principiologia reitora do processo eleitoral (legitimidade e normalidade das eleições e lisura

do prélio), independentemente da diferença de

votos entre o primeiro e o segundo colocado. [...].

20. O fato de as condutas supostamente abusivas ostentarem potencial para influir no resultado do pleito é relevante, mas não essencial. Há um elemento substantivo de análise que não pode ser negligenciado: o grau de comprometimento aos bens jurídicos tutelados pela norma eleitoral causado por essas ilicitudes, circunstância revelada, in concreto, pela magnitude e pela gravidade dos atos praticados” (TSE - RESpe nº 139248/SP — DJe, t. 107, 2-6-2017, p. 37-40)

Nessa perspectiva, ganha relevo a relação entre, de um lado, o fato imputado e, de outro, seu consectário consistente na falta de integridade, higidez, anormalidade ou desequilíbrio do pleito. Impõe-se a presença de liame objetivo entre tais eventos. Todavia, não se faz necessário — até porque, na prática, isso não seria possível - provar

que o abuso influenciou concretamente os eleitores, a

— Pág. orig. 1489 —

ponto de levá-los a votar efetivamente no candidato beneficiado ou a repudiar o seu concorrente. Em termos, “não se exige nexo de causalidade, entendido esse como a comprovação de que o candidato foi eleito efetivamente devido ao ilícito eleitoral”. TSE - RO nº 752/ES — DJ 6-8-2004, p. 163) Para a que se demonstre a provável influência na escolha e vontade dos cidadãos, probabilidade e aida da gravidade do fato considerado e de “as circunstâncias. Note-se que, do ângulo lógico, a probabilidade oferta grau de certeza superior à mera possibilidade. O provável é verossímil, ostenta a aparência da verdade, embora com ela não se identifique plenamente.

Eis alguns exemplos de fatos que o TSE entendeu como o abuso de poder: (i) “[...] jornal de tiragem expressiva, distribuído gratuitamente, que em suas edições enaltece apenas um candidato, dá-lhe oportunidade para divulgar

suas ideias e, principalmente, para exhibir o apoio político

que detém de outras lideranças estaduais e nacionais,

mostra potencial para desequilibrar a disputa eleitoral,

caracteri

do uso indevido dos meios de comunicação e abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90” (TSE - RO nº 688/ sc DJ 21-6-2004, p. 86); (ii) “[...] a utilização do horário de propaganda eleitoral gratuita, por candidato de agremiação diversa daquela a que se filia o candidato, configura uso indevido de meio de comunicação social, fere a isonomia entre os candidatos e atrai a sanção de inelegibilidade” (TSE - RO nº 756/PR — DJ

2-6-2006, p. 99); (iii) “[...] o fato considerado como conduta vedada (Lei das Eleições, art. 73) pode ser apreciado como abuso do poder de autoridade para gerar a inelegibilidade do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90. O abuso do poder de autoridade é condenável por afetar a legitimidade e normalidade dos pleitos e, também, por violar o princípio da isonomia entre os concorrentes, amplamente assegurado na Constituição da República. Agravo Regimental desprovido. Decisão mantida” (TSE - ARO nº 728/DF - DJ 17-6-2005, p.

— Pág. orig. 1490 —

161); (iv) “[...] configurado o abuso do poder econômico, decorrente da prática de assistencialismo político à

captação ilegal de sufrágios, impõe-se a declaração da inelegibilidade [...]” (TSE - RO nº 741//-- J 6-5-2005, p. 151); (v) “[...] 4. Configura grave lesão do poder político a utilização de eventual precatório (transporte de pessoas a fim de retirar carteira de identidade em município próximo, em passo seguinte, alcançar o objetivo final: a transferência fraudulenta de eleitores, devidamente reconhecida pela Justiça Eleitoral em processo específico, fato que, além de constar bem delimitado na inicial da representação eleitoral, acarretou o cancelamento de diversos títulos eleitorais, interferindo no processo eleitoral de 2012, em manifesta contrariedade ao princípio da impessoalidade previsto no art. 37, caput, da CF/1988. [...]” (TSE - RESpe nº 68.254/MG — DJe t. 35, 23-2-2015, p. 56-57).

Impende registrar que os fatos debatidos na demanda

tanto podem ter ocorrido antes como depois do início

do processo eleitoral (início esse que coincide com o período das convenções partidárias). Em verdade, não há um marco temporal a partir do qual se possa qualificar os fatos como abusivos e, pois, ilícitos. Assim, mesmo que o evento ocorra em período anterior ao início do processo eleitoral, pode ser caracterizado como abuso de poder. Nesse sentido: TSE - AgR-AREspE nº 060072049/ RJ - DJe 24-10-2024; TSE - AgR-RESpe nº 060083120/ MG - j. 9-5-2024; TSE - AgR-RESpe nº 000023235/PE DJe 17-3-2021; TSE - RESpe nº 68.254/MG - DJe t. 35, 23-2-2015; AgR-AI nº 12.099/SC — DJe 18-5-2010.

O que não se concebe é o ajuizamento da demanda antes do início do processo eleitoral, exceto nas hipóteses de tutela jurisdicional de urgência ou inibitória (LC nº 64/90, art. 22, I, b; CPC, arts. 300 ss. e art. 497, parágrafo único)

Primeiro, porque o bem que se visa salvaguardar com a AIJE é a própria integridade do processo eleitoral. Depois,

porque é com as convenções que se definem os candidatos,

— Pág. orig. 1491 —

configurando-se o direito de formalizar o pleito e o registro de candidatura.

Não se desconhece o teor do art. 1.º da Lei de Inelegibilidades, que estabelece a AIREC como via processual para arguição de inelegibilidade. Todavia, o pedido “imediato” que aí se formula é de

declaração de inelegibilidade pressupõe-se, portanto que a

inelegibilidade já exista): “fe. mente, na AIJE o pedido “imediato” é de const. de inelegibilidade em razão de responsabilização por ilícito eleitoral. Ademais, aquela mesma lei criou procedimento próprio para a discussão e constituição da inelegibilidade derivada de abuso de poder. Incide, aqui, o princípio da especialidade, pelo qual *lex specialis* revogat *generalis* — a lei especial revoga a geral. Se o art. 22 da LC nº 64/90 prevê procedimento específico para a apuração de transgressões atinentes a abuso de poder econômico ou político, é este, justo por ser especial, que deve ser observado em casos que tais. Note-se que

esse dispositivo não diz em que momento (se antes ou

depois do pedido de registro) a conduta abusiva deve ser perpetrada para que tenha incidência, sendo defeso ao intérprete fazê-lo.

Conforme salientado anteriormente, o uso da AIJE para discussão de abuso de poder ocorrido antes do pedido de registro tem a suprema vantagem de permitir que os legitimados ingressem com a demanda até a data da diplomação. Esse fato, só por si, já representa inestimável vantagem para a cidadania, controle democrático e lisura do pleito. Se os fatos se tornarem públicos ou só chegarem ao conhecimento do Ministério Público, ou de outro colegitimado, após o registro ou mesmo depois das eleições, a AIJE ainda poderá ser ajuizada útil e validamente. Isso, força é reconhecer, não se daria com a AIREC, que tem prazo de cinco dias depois da publicação do pedido de

1 ajuizada impreterivelmente no exiguo

registro de candidatura, nos termos do art. 3º da Lei de Inelegibilidades. Não é demais lembrar que, na aplicação

da lei, deve o intérprete atentar aos fins sociais a que ela se

— Pág. orig. 1492 —

dirige, à eficiência e às exigências do bem comum “<P”, a.

8º; LINDB, art. 5º). Por óbvio, atende as exigências > sem comum ensejar que os atos nocivos às eleig. + tenham prazo maior para serem levados às br. 1a. da Justiça e lá conhecidos e julgados.

Atualmente, é pacífica a jurisprudência no sentido de que o abuso de poder econômico ocorrido antes ou depois do pedido de - “is. O deve ser questionado em sede de AIJE.

“Eleições 2012. Recurso especial eleitoral. Ação de investigação judicial eleitoral. Candidatos a prefeito

e vice.

] 6. O abuso do poder político pode ocorrer mesmo antes do registro de candidatura, competindo a esta Justiça especializada verificar evidente conotação eleitoral na conduta, como a

transferência eleitoral fraudulenta, que somente
pode acontecer antes do fechamento do cadastro

eleitoral, no mês de maio do ano da eleição, nos termos do art. 91 da Lei nº 9.504/1997, segundo o qual “nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos cento e cinquenta dias anteriores à data da eleição”. Precedentes. [...]” (TSE - REspe nº 68.254/MG - DJe t. 35, 23-2-2015, p. 56-57).

eleitoral, fundada no art. 22 da LC nº 64/90, que

] 1- Admite-se a ação de investigação judicial

tenha como objeto abuso ocorrido antes da escolha e registro do candidato (REspe nº 19.502/GO, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 1º-4-2002, e 19.566/ MG, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJ de 26-4-2002) [...]” (TSE - RO nº 722/PR, de 15-6-2004 - DJ 20-8-2004, p. 125).

“[...] O processo de registro não é adequado
para apuração da causa de inelegibilidade

— Pág. orig. 1493 —

consubstanciada no abuso de poder econômico,
haja vista a existência de procedimento administrativo,
conforme se depreende do art. 2º da Lei Complementar nº 64/90 [...]” (TSE - Ac. nº 92, de 4-9-1998).

Aditamento e alteração da causa de pedir -

o revogado código processual civil previa qualquer alteração

da causa de pedir “a, o saneamento do processo”, permitindo-a, porém, antes desse marco (CPC/73, art. 264, parágrafo único).

Mas essa proibição não foi repetida no vigente Código de Processo Civil, que regula o tema no art. 329. Assim, pode haver aditamento ou modificação da causa de pedir: (i) antes da citação do réu, por exclusiva vontade do autor; (ii) após a citação e antes do saneamento do processo, desde que o réu consinta, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa; (iii) depois do saneamento do processo,

desde que o réu consinta ou que haja acordo entre as partes

(CPC, art. 190), e também que haja contraditório e ampla

defesa em relação aos novos fatos.

A possibilidade de alteração da imputação fática (= causa de pedir) é também contemplada no Código de Processo Penal, cujo art. 384 dispõe sobre a mutatio libelli.

Saliente-se que o aditamento ou a mudança da causa de pedir requer a iniciativa da parte ou do órgão do Ministério Público que atuar no processo como fiscal da ordem jurídica. Ao juiz é vedada tal iniciativa, não podendo agir de ofício, sob pena de violação do princípio da demanda ou dispositivo, e, ainda, comprometimento de sua imparcialidade para julgar a causa.

Note-se, porém, que é preciso verificar se relativamente às alterações ou ao “novo fato” que se pretende agregar à causa de pedir não se operou a decadência nem a

prescrição, pois é sempre necessário que a demanda ainda

possa ser ajuizada utilmente. Por óbvio, não se pode:

admitir o aditamento ou a modificação da causa de pedir

— Pág. orig. 1494 —

se a ação eleitoral já não pode mais ser exercida, ue~ se, >

pela ocorrência de decadência, quer seja pela pr sci “Fu.

23.4.10 Partes

O polo ativo da relação prov -si a. mode ser ocupado por partido político, feder cio «> partidos, coligação, candidato, pré-candidat~ ° . ‘ir’stério Público. Por pré- candidato compreenu-se quem foi escolhido em convenção, mas que ainda não teve o pedido de registro deferido pela Justiça Eleitoral. Se o pedido de registro for indeferido, nao ha falar em legitimidade ad causam ativa.

Confere-se legitimidade aos personagens do processo eleitoral, independentemente do proveito imediato que possam vir a colher. Prevalece o interesse publico na coibição de condutas que afetem a lisura do pleito. Assim, não se exige que autor-candidato tenha disputado a

mesma eleição do réu, ou que nela tenha logrado êxito.

Hodiernamente, não se admite a legitimidade ad causam do cidadão, que, todavia, poderá dar noticia do fato ao Órgão do Ministério Público, ao juiz eleitoral ou ao Corregedor Eleitoral, para que providenciem o que for de direito.

O órgão legitimado da agremiação política é o mesmo encarregado de requerer os registros de candidatura de

seus filiados. Destarte, em eleição federal ou estadual, o

diretório municipal não detém legitimidade para ajuizar a ação em tela.

A federação de partidos encontra previsão no art. 6º-A da LE e no art. 11-A da LPP (ambos introduzidos pela Lei nº 14.208/2021), e atua no processo eleitoral como se fosse um

partido.

Quanto à coliga

o, o partido que a integrar não ostenta legitimidade para agir sozinho. Nesse sentido: “[...] A coligação aperfeiçoa-se com o acordo de vontade das agremiações políticas envolvidas e com a homologação

deste pela Justiça Eleitoral. A partir de tal acordo,

— Pág. orig. 1495 —

considera-se que os partidos estão coligados. © parti >

coligado não possui legitimidade para, iso. 1da 7 ute, propor Investigação Judicial” (TSE - REspe n “ %.015/SP — DJ 30-9-2005, p. 122). Entretanto, se. do a coligação constituída só para o pleito maj it rio a agremiação mantém intacta sua legitimidadac nun. 9 ao proporcional.

Pacificou-se, porém, o «ten. mento de que, uma

vez encerradas as ele' “os, ““ partido integrante de coligação é parte legit. 1a 1 ara manejar ações eleitorais isoladamente” (TSE - REspe nº 62454/SP - DJe 11-5-2018, p. 32). Consequentemente, poderá o partido agir de forma

concorrente com a coligação:

“1. Os partidos políticos que, coligados, disputaram o pleito, detêm legitimidade para propor isoladamente as ações previstas na legislação eleitoral, uma vez

realizadas as eleições, o que é admitido, inclusive,

concorrentemente com a respectiva coliga

[...]” (TSE - AgRg-REspe nº 25269/SP-DJ 20-11-2006, p. 202).

Cumpre, ainda, destacar o problema da extinção da coligação ao final do processo eleitoral, com o advento da diplomação dos candidatos eleitos. Diante disso, poder-se-ia afirmar haver perda superveniente de sua capacidade de ser parte, devendo, em consequência, ser extinto o processo (CPC, art. 354 cc. art. 485, IV, § 3º)? No caso, tem-se entendido haver dilatação da capacidade processual da coligação nas ações que houver intentado durante o processo eleitoral, sendo-lhe, então, reconhecida “legitimação processual para todos os atos da eleição, inclusive para os dela emergentes” (TSE - REspe nº 19663/GO - DJ 2-8-2002, p. 227). Assim, admite-se que a coligação preserve sua capacidade (ainda que provisoriamente) e qualidade de parte processual para levar a termo as ações eleitorais que houver intentado,

mesmo que após as eleições e o processo eleitoral.

— Pág. orig. 1496 —

Por se cuidar de atuação judicial, é necessário que as partes estejam representadas por advogado, por 2º e do,

assim, o requisito atinente a capacidade postulatória.

.] A jurisprudência do STF tem firme entendimento no sentido de imprescindibilidade da representação por advogado regularmente inscrito no 1º Ordem, sob pena de ser o feito extinto sem julgamento do mérito, por violação do art. 133 da Constituição Federal. (REspe nº 19.526/MG, DJ 8-2-2002) (STF - Ac. nº 21.562, de

12-8-2004 - DJ 8-10-2004, p. 98).

No período eleitoral, fora do âmbito dos processos eletrônicos, faculta-se ao advogado arquivar procuração na secretaria judicial, tornando dispensável a juntada

desse instrumento em cada processo que atuar, desde que

iniciado até a data da publicação do resultado da eleição.

Nesse caso, cumpre à secretaria certificar nos autos

que o instrumento do mandato encontra-se devidamente acautelado.

Inexistindo procuração nos autos, incide a regra do art. 76 do CPC, pelo qual deverá o juiz suspender o processo e marcar prazo razoável para ser sanado o defeito. Não sendo cumprido o despacho dentro do lapso assinalado, se a providência couber: (a) ao autor, será extinto o processo; (b) ao réu, reputar-se-á revel; (c) ao terceiro, dependendo do polo em que se encontre, será considerado revel ou excluído do processo.

No polo passivo pode figurar candidato, pré-candidato e também qualquer pessoa que haja contribuído para a prática abusiva, sem se excluírem autoridades públicas.

Tendo em vista que a AIJE só pode acarretar inelegibilidade, cassação do registro ou do diploma do candidato, tem-se como inviável figurar no polo passivo partido, coligação ou pessoa jurídica de Direito Público ou Privado, já que não poderiam sofrer qualquer das

consequências próprias dessa ação.

— Pág. orig. 1497 —

“O partido político não é litisconsorte passivo”

necessário em ações que visem a cassação de diploma” (Súmula TSE nº 40).

“[...] Pessoas jurídicas não podem atuar no polo passivo de investigação judicial eleitoral, de cujo

julgamento, quando se trata de cassação e a representação,

decorre declaração de inelegibilidade ou cassação do registro do candidato diretamente beneficiado, consoante firme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral [...] (TSE - Rpnº373-DJ26-8-2005,p. 173).

3 - Ilegitimidade passiva da coligação. Acolhida.

São legitimados para figurar no polo passivo da relação processual os candidatos beneficiados pela prática ilícita e qualquer pessoa, candidato ou não,

que atue para beneficiar algum candidato. Exclusão

da coligação da relação processual [...]” (TRE-MG - Ac.

nº 281/2005 - DJMG 20-5-2005, p. 95; RDJ 13:45).

Isso, porém, não significa que seja defeso ao partido do

candidato-réu ingressar no feito para assisti-lo. É intuitivo

seu interesse de que a sentença lhe seja favorável. Mas a assistência em tela é de natureza simples, não sendo admitida a litisconsorcial ou qualificada. Esta, conforme prevê o art. 124 do CPC, pressupõe que a sentença possa influir na relação jurídica existente entre o assistente e o adversário do assistido, o que, por óbvio, não é possível em

Ao ingressar no processo, o assistente recebe-o no estágio em que se encontrar. Consoante abalizada lição de Dinamarco (2004, p. 392):

“São razoavelmente amplos, no direito brasileiro, os poderes e faculdades postos à disposição do assistente, ainda quando simples. Eles são, em princípio, os mesmos da parte assistida (art. 52). O

assistente pode requerer e produzir provas, participar

— Pág. orig. 1498 —

do procedimento relativo a estas, pode arrá” J

recorrer, ainda quando não o faça a parte p inc “ul”.

Só não lhe é dado atuar em senti'v . anifestamente contrário aos interesses da parte n1. xcir ul, bem como praticar ato dispositivo, porq .t.. 1a essência, deve sempre ajudá-la. À luz uersa perspectiva, não se compreende interpreta” ”* uc» .SE no sentido de não ser possível que o a.ist' ate arrole testemunha, ao argumento de que a iniciaciva desta prova seria privativa “do representante e do representado - art. 22, V, da Lei Complementar nº 64/90” (TSE - REspe nº 25.294/RN - DJ 5-12-2005, p. 134). Estivesse correta essa exegese — eminentemente gramatical -, também no processo civil não poderia o assistente arrolar testemunhas, pois o art.

357, § 4º, do CPC assevera ser essa incumbência das

“partes”. Na verdade, o assistente atua “como se fosse parte”; só não poderá arrolar testemunhas se, ao ingressar

no processo, essa fase já estiver ultrapassada.

Litisconsórcio passivo é perfeitamente admitido na AIJE

Quanto à sua formação, a depender das circunstâncias, ele poderá ser facultativo ou necessário.

Será facultativo quando não for imperioso que o candidato seja acionado conjuntamente com outras pessoas envolvidas no evento ilícito. Assim, na AIJE fundada em abuso de poder econômico, entende-se como facultativo o litisconsórcio passivo entre o réu-candidato e as pessoas que eventualmente hajam contribuído para a

prática do evento ilícito. Nesse sentido:

“[...] 2. A AIJE não exige a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o beneficiado e aqueles que

o da conduta abusiva.

contribuíram para a realiza:

Precedentes” [...] (TSE - AgR-AI nº 1.307-34/MG - DJe 25-4-2011,p.51).

.] 1 - O inciso XIV do art. 22 da LC nº 64/90 não

exige a formação de litisconsórcio passivo necessário

— Pág. orig. 1499 —

entre o representado e aqueles que contribu’ ar co.

a realização do abuso” (TSE - RO nº 1º2,.7, de

15-6-2004 - DJ 20-8-2004, p. 125). Igual compreensão aplica-se .“F fundada em abuso de poder político. Nesse .>t.1., a Corte Superior Eleitoral assentou correta” .er e . tese de “inexigência de litisconsórcio passi” - ne. > sdrio entre o candidato e o agente público, re no: sável pelo abuso de poder político” (TSE - RO nº 060303063/DF - j. 10-6-2021; TSE - RO nº 0603040-10/DF - j. 10-6-2021). Embora esse sempre tenha sido o pacífico entendimento da jurisprudência, durante um período exigiu-se a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o candidato-réu beneficiado e o agente público responsável pelo abuso de poder político; confira-se: TSE - REspe nº 84356/MG - DJe 2-9-2016, p. 73-74; TSE - REspe nº 76440/MG - DJe 8-9-2016, p. 61-62.

Todavia, à luz do ordenamento jurídico pátrio, não

é raz

ável exigir a formação de litisconsórcio passivo necessário nessa hipótese. Conforme dispõe o art. 114 do CPC: “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. Ora, para a hipótese em apreço, não ha previsão legal de litisconsércio. Tampouco se pode falar na existência de “relação jurídica controvertida” entre o autor do evento ilícito e os candidatos por este beneficiados. E mais: “a eficácia da sentença” de procedência do pedido prolatada contra o beneficiário do abuso de poder politico nao depende nem jamais dependeu “da citação de todos que devam ser litisconsortes”, ou seja, da

citação do autor do abuso.

Nas duas situações assinaladas, o litisconsórcio (facultativo ou necessário) será simples. Isso porque a pretensão posta na petição inicial não é necessariamente decidida de maneira homogênea ou uniforme para todos

— Pág. orig. 1500 —

os litisconsortes. Com efeito, a sanção atinente à perda de registro ou diploma só pode ser aplicada a "aquele que, tendo concorrido a uma das vagas, não foi eleito". Assim, a sanção de inelegibilidade.

A par disso, põe-se também a questão da necessidade de formação de litisconsórcio entre titulares de uma mesma chapa em eleições municipais. Há duas correntes.

A primeira entende que é facultativa a formação de litisconsórcio passivo entre titular e vice na chapa para o Executivo ou entre candidato a Senador e respectivos suplentes. Aqui, o litisconsórcio deve ser do tipo unitário facultativo. Este ensina Dinamarco (2004, p. 358) -, "embora unitário, só será formado se assim for a vontade do autor, ou autores (facultatividade do litisconsórcio)". Significa que, embora a relação de direito material seja homogênea, indivisível ou unitária, poderá a demanda ser ajuizada apenas contra um dos interessados; a decisão aí tomada repercutirá na esfera de todos. Por exemplo:

o codevedor de obrigação solidária ou indivisível pode sozinho ser compelido pelo credor por todo o débito;

todavia, a decisão será homogênea, refletindo nos demais codevedores, conquanto não tenham integrado a relação

processual. O mesmo ocorrerá quanto à interrupção da

prescrição operada contra um dos codevedores solidários; nos termos do art. 204, § 1º, do CC, os demais são prejudicados pelo ato interruptivo, apesar de não serem citados para integrar o processo. Vê-se, pois, que nem sempre a uniformidade de relações jurídicas no plano do direito material impõe a formação de litisconsórcio necessário.

Para essa doutrina, é isso o que ocorre no caso em apreço. Dispensável seria a citação do vice (ou dos suplentes de Senador) para integrar o processo da AIJE, eis que sua relação jurídica é subordinada e dependente

em comparação com a do titular, dita principal e subordinante. Consequentemente, a decisão que cassar o registro ou o diploma do titular repercutirá na situação do vice, sendo irrelevante que este tenha sido citado para

— Pág. orig. 1501 —

integrar o processo. É que o abuso de poder cv .nkith >

por tal ação carrega benefícios à chapa em sua tou. 'i .ade

e, pois, a todos os seus membros. Assim, beu.“ ‘iario do abuso não é só o titular da chapa, sen? , i. nbém seu vice. Dai que a sorte de ambos encontr- “e rrer .ediavelmente entrelacada. Tem-se, pois, cor . is.» que o vice seja alcançado pela sanção de à scons “tuição do registro ou diploma do cabeça de ch >a, *r 1a que não seja chamado a integrar o processo na ua] jade de litisconsorte passivo.

A seu turno, a segunda corrente assevera ser sempre necessária a formação de litisconsórcio passivo entre titular e vice na chapa para o Executivo ou entre candidato a Senador e respectivos suplentes. Aqui, o litisconsórcio é do tipo unitário necessário. Não sendo promovida a citação do vice, haverá nulidade na constituição da relação processual (CPC, art. 115,1).

Não resta dúvida de que essa segunda interpretação se harmoniza com os direitos e garantias fundamentais,

nomeadamente os atinentes ao processo. Com efeito,

nenhuma sanção pode atingir quem não foi chamado a juízo para defender-se das increpações deduzidas. O desprezo por esse princípio traduz duro golpe ao Estado Democrático de Direito e à própria ideia de cidadania. Não se pode olvidar que o devido processo legal constitui direito fundamental insculpido no art. 5º, LV, da Lei Maior. Reza este dispositivo: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Outrossim, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) impõe que seja oportunizada a participação na relação jurídica processual daquele que será diretamente afetado pela prestação

jurisdicional.

a corrente é a que prevalece no processo eleitoral, sendo sintetizada na Súmula TSE nº 38: “Nas ações

que visem à cassação de registro, diploma ou mandato,

há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o

respectivo vice da chapa majoritária”.

— Pág. orig. 1502 —

703/SC (DJ 24-3-2008, p. 9), no qual a Con

O leading case foi o precedente assentado no .v

assentou:

“A existência de litisconsórcio necessário - quando, por disposição de lei ou da natureza da relação

jurídica, o juiz tiver que decidir a lide de modo

uniforme para todos” .. art. 7.º - conduz a citação

dos que possam ser alcançados pelo pronunciamento judicial. Ocorrência na impugnação a expedição de diploma, se o vício alegado abrange a situação do

titular e do vice”.

Ao votar nesse julgamento, pontificou o Ministro Cezar

Peluso:

“Se uma pessoa que pode ser atingida pela eficácia

da sentença não é chamada a compor o processo e,

findo este, é atingida na sua esfera jurídica, ela tem sua situação equiparada à de um objeto, o qual tem sua vontade abstraída pela interpretação, da mesma forma que uma pessoa move uma cadeira sem indagar-lhe sobre sua vontade de se mover ou não, Por analogia, assim acontece com a pessoa que tem seu patrimônio jurídico atingido sem que a ordem jurídica a tenha ouvido. Noutras palavras, a pessoa é reduzida à condição de objeto, não à de sujeito de

direito”.

À luz da Lei Maior, ninguém pode ser privado de sua

propriedade, liberdade ou de qualquer outro bem jurídico

sem observância do devido processo legal. E concluiu:

“Ora, o vice que, sem ser ouvido no processo, tem

o seu diploma cassado e, por via de consequência,

tirada do seu patrimônio jurídico a sua condição de

— Pág. orig. 1503 —

vice como bem jurídico - embora não avaliável em dinheiro mas estimável, e muitíssimo, do ponto de vista ético e pessoal -, tem a proteção constitucional que não permite que se chegue a cassar o diploma sem a

observância do devido processo legal. “25.

Observe-se que a exigência de litisconsórcio necessário

na AIJE só é razoável se de ocorrer cassação de

registro de candidato e ou de diploma. Isso porque o abuso de poder aproveita a chapa em sua totalidade, beneficiando a um só tempo o titular e o vice da campanha eleitoral que

disputaram e venceram; aqui, os atos de abuso de poder se difundem e a todos aproveitam.

Não há razoabilidade na imposição de litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o vice da chapa quando tão somente forem passíveis de aplicação as sanções de inelegibilidade e multa, pois estas têm caráter pessoal ou personalíssimo. É lógico e razoável aceitar que essas

sanções só possam atingir quem teve reconhecida sua

responsabilidade direta pela participação e causação de fatos considerados ilícitos e, ainda, foi parte na relação processual. Tal exegese foi acolhida na jurisprudência, que afirma a desnecessidade de formação de litisconsórcio entre o titular e o vice em AIJE: i) quando a chapa perder a eleição, a ação for ajuizada após o proclamação do resultado, e não houver atribuição de conduta ilícita Ag-RESpe nº 060043859/CE — Dje 167, 20-9-2024); ii) que tenha sido “julgada procedente apenas

ao vice (TSE

para aplicar sanções de caráter personalíssimo ao titular da chapa majoritária, sem a imposição da pena de cassação do registro ou diploma, notadamente no caso em que nenhuma conduta ilícita tenha sido imputada ao vice” (TSE - AgR-AREspe nº 060037663/PI - Dje 27-6-2023; TSE-RO nº 060252997/CE — Dje 31-5-2024).E

mais:

“1. Não há nulidade do processo ante a ausência

de citação do vice, na condição de litisconsorte

— Pág. orig. 1504 —

passivo, quando a AIJE foi julgada proceder” - a en. +

para aplicar sanção pecuniária ao titular de argo

majoritário, sem resultar em cassação de 1. registro ou

diploma daquele. [...]” (TSE - AgR REs, *nº 61742/SP — DJe, t. 159, 27-8-2014, p. 64)

No litisconsórcio passivo, se a demanda não

for proposta em face de todos os que devem figurar

no polo passivo da ação “3º processual, deverá o órgão judicial determinar “ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo” (CPC, art. 115, parágrafo único).

Ocorre que só é possível a emenda da petição inicial para

incluir litisconsorte faltante se tal ato se perfizer dentro do prazo para o ajuizamento da ação. Do contrário, em relação ao ausente, esse prazo seria indevidamente estendido, o que significaria exercer um direito já fulminado pela

decadência. A regra inscrita no aludido parágrafo único

(do art. 115 do CPC) pressupõe que a decadência ainda não esteja consumada. Por se tratar de litisconsórcio

passivo neces

ário, o direito não é considerado exercido

senão quando a ação é proposta (CPC, art. 312) em face

de todos os litisconsortes. De sorte que o aditamento da petição fora do lapso legal com vistas à inclusão do litisconsorte faltante no processo implica a extinção deste com resolução do mérito por decadência (CPC, art. 487, 11) do direito de invocar a jurisdição. A esse respeito, vale registrar o firme entendimento jurisprudencial no sentido de não bastar a distribuição atempada da ação em relação a um dos litisconsortes necessários, sendo “imprescindível que a petição inicial esteja apta à ordem de citação. Na necessidade de diligências preliminares, o decurso do prazo corre em desfavor do autor [...]” (STJ - AAI nº 226.024/RS — DJ 1º-10-2001). No mesmo sentido: “Após ultrapassado pr

zo decadencial, é vedada a regularização

de ação rescisória em que falte citação de litisconsorte

— Pág. orig. 1505 —

passivo necessário [...]” (STJ - REsp nº 115.075 DF - T 23-5-2005).

Mas isso não significa que as citações - e todos

os litisconsortes devam ser feitas uvotro do lapso decadencial. Do autor não se poder* e igitir » ajuizamento da demanda com a necessária te 'Sncia para que as citações sejam providenciar .s fer. -o desse prazo. Mesmo porque a concretização '> 'te de citação depende de fatores alheios à parte, -ob: : os quais não tem nenhum controle. É este o teor da Sumula 106 do Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. O que se exige, portanto, é que a ação seja ajuizada tempestivamente. E isso só ocorre quando todos os litisconsortes necessários são incluídos na relação processual dentro do prazo legal Outro ponto a ser considerado diz respeito ao grau de

controle ou conhecimento do candidato em relação ao

evento abusivo, na hipótese de não ser ele próprio o agente Se o objeto da tutela legal da ação em foco é “a normalidade e legitimidade das eleições”, à primeira vista parece despiciendo que o candidato-réu detenha pleno controle ou conhecimento do acontecido, já que o desequilíbrio da disputa é aferível objetivamente. Aliás, ante o teor do art. 20 da Lei nº 9.504/97, esse conhecimento pode mesmo ser presumido, porquanto o candidato é o responsável direto pela administração de sua campanha. De se lembrar, ainda, o princípio da solidariedade inscrito no art. 241 do Código Eleitoral. Se correligionários ou apoiadores

promovem em prol de candidato eventos abusivos, comprometedores da higidez das eleições, o certo é que o processo eleitoral restará irremediavelmente maculado. O que importa demonstrar é a ocorrência de fatos que agredam o bem jurídico sob tutela.

Observe-se não ser qualquer evento que ostenta a
necessária gravidade ou aptidão para lesar a normalidade
das eleições. Irregularidades de pequena monta,

— Pág. orig. 1506 —

localizadas, certamente não exibem a robustez r .cersá1 +

para macular um pleito. Ni perspectiva, mp »* vel será que o acontecimento inquinado
não * 2gue ao conhecimento do candidato, cumpri .uv 'he ultimar as providências cabíveis -
judiciais, se nec ssário - para fazê-lo cessar. O candidato qu ss s. > passivamente ao
desenrolar de fatos nocivo" ac p. "cesso eleitoral - mas que são benéficos a sur nn 7 .na - com
eles se torna conivente.

De qualquer sorte, o prévio conhecimento do abuso pode ser evidenciado em situações
como estas: (1) sempre que o candidato seja o responsável direto pela realização do fato
considerado abusivo ou dele participe; (ii) se as circunstâncias e as peculiaridades do caso
concreto revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido

conhecimento do evento.

23.4.11 Prazo para ajuizamento

A AIJE pode ser ajuizada no período compreendido entre as convenções e o registro de
candidatura, até a data da diplomação dos eleitos.

Esse marco inicial não é aleatório. Deveras, a parte final do art. 22, caput, da LC nº
64/90 estabelece que o abuso de poder objeto da ação deve ter ocorrido "em benefício de
candidato ou de partido político". A rigor, "candidato" é aquele cujo pedido de registro de
candidatura foi deferido pela Justiça Eleitoral - e obviamente não seria razoável aguardar esse
ato oficial para só então se poder ajuizar a presente demanda. Daí que na referida cláusula
legal o termo "candidato" deve ser lido em sentido amplo, compreendendo o pretenso
candidato ou pré-candidato, ou seja, o cidadão escolhido em convenção partidária para
disputar o pleito. Ainda porque o pedido de registro de candidatura pode ser formalizado tão
logo concluída a convenção, sendo, portanto, já conhecido o "candidato"

do partido. Não se pode olvidar que a ação em apreço
tem sempre em mira determinado processo eleitoral, bem

— Pág. orig. 1507 —

di tat. >

que nele disputarão mandato eletivo. Se pr te. r.e O

como fatos relacionados a candidatos ou pré-c-

pedido exordial, o resultado será a declaração à > \buso de poder aliada a desconstituição do reg? u. nu mandato e/ ou decretação da inelegibilidade de a. did: co beneficiado com o ilícito.

Nesse quadro, excetuar .o a . hipótese de tutela de urgência cautelar, inútil. "ia > _rocesso judicial iniciado em momento anterior « "om 2nção partidária e ao registro de candidatura se o réu decidir não disputar a indicação de seu nome naquela assembleia ou, disputando-a, não for o escolhido, pois nessas hipóteses sua candidatura não será formalizada perante a Justiça Eleitoral.

Observe-se, todavia, que o fato considerado abusivo (i.e., o fundamento da ação) pode ter ocorrido em momento

anterior à referida baliza inicial.

"[...] Ação de investigação judicial eleitoral (AIJE).

Abuso de poder político. Art. 22 da LC 64/90. [...]

3. O Tribunal Superior Eleitoral entende que atos praticados no ano anterior ao da eleição podem configurar abuso de poder, o que atrai a competência desta Justiça. [...]" (TSE - AgR-AREspe nº 060072049/ RJ -DJe 24-10-2024).

"[...] 2. O termo inicial para ajuizamento da AIJE é o registro de candidatura, não sendo cabível a sua propositura se não estiver em jogo a análise de eventual benefício contra quem já possui a condição de candidato, conforme interpretação do art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/1990. No caso concreto, a AIJE foi ajuizada em março de 2014, bem antes do pedido de registro de candidatura. Entendimento que não impede o ajuizamento da referida ação após o registro de candidatura, mormente quando se sabe

que a jurisprudência do TSE admite na AIJE o exame

de fatos ocorridos antes do registro de candidatura,

— Pág. orig. 1508 —

motivo pelo qual não há que se falar em vi 1ar%o <>

art. 5º, inciso XXXV, da CF/1988. Tampou "o 1. * vede que a parte interessada requeira a sustaça. cautelar daquele ato abusivo, como previ co, p r exemplo, no art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/.. *7, --gundo o qual 'o descumprimento do dis" 9s. >... "te artigo acarretará a suspensão imediata *. conduta vedada, quando for o caso, e suj. tara os responsáveis a multa no valor de cinco a cem .ail UFIR'. 3. Agravo regimental desprovido. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo regimental, nos termos do voto do Relator" (TSE - AgR-RO nº 10520/MG - Dje 23-2-2016)

"Recurso ordinário. Eleição 2002. Ação de investigação judicial eleitoral. Art. 22, LC nº 64/90. Propaganda. Uso indevido dos meios de

comunicação. Fato ocorrido antes do registro.

Irrelevância. Recursos improvidos. I - Admite-se a ação de investigação judicial eleitoral, fundada no art 22 da LC nº 64/90, que tenha como objeto abuso ocorrido antes da escolha e registro do candidato (REspe nºs 19.502/GO, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 1º-4-2002, e 19.566/MG, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJ de 26-4-2002) [...]” (TSE - RO nº 722/PR-DJ20-8-2004,p. 125).

O marco final para o ajuizamento é fixado na “data da diplomação”. Nesse sentido: TSE - Ag-REspe nº 1635/SC - Dje, t. 76, 17-4-2018, p. 14-16; TSE - Ag-RMS nº 5390/RJ — Dje, t. 99, 29-5-2014, p. 71; TSE - RO nº 1540/PA - Dye 1-6-2009, p. 25-27; TSE — Rp nº 628/DF — DJ 21-3-2003,

p. 144. Data é vocábulo indicativo de tempo e designa o dia, mês e ano de um calendário. Trata-se, portanto, do dia da diplomação, e não da hora em que esse ato ocorre. É “indiferente o horário do protocolo [da petição inicial] na

— Pág. orig. 1509 —

referida data, se antes ou depois da outorga dos up)» pela Justiça Eleitoral” (TSE - AREspe nº 0600: 52. V/ DJe 4-11-2024).

Sendo ultrapassado esse limite,

p. “te legitimada decai do direito de ingressar com a cão em foco, não mais podendo ajuizá-la. Essa lh» afina-se com o princípio da segurança juri? ca Vi. > impedir a ocorrência de demandas oportuni~'~s, m épocas já recuadas do processo eleitoral, bem. “om » obstar que as discussões a respeito dos acontecimentus em torno das eleições fiquem eternamente pendentes, o que carrearia instabilidade ao

exercício dos mandatos.

23.4.12 Litispendência e coisa julgada

A litispendência e a coisa julgada resultam da reiteração de ações. À vista da teoria da tríplice identidade (tria eadem), as ações se identificam por três elementos: partes,

pedido e causa de pedir. Há litispendência quando se

repete ação que está em curso. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (CPC, art. 337, §§ 2º e 3º)

Por óbvio, pode haver litispendência e coisa julgada entre ações eleitorais.

De sorte que, entre AIJE e AIME é possível haver litispendência e coisa julgada. Enquanto por essa última o que se pede é a desconstituição de mandato, pela primeira pretende-se a cassação do registro ou diploma de candidato e a imposição de inelegibilidade. Assim, havendo identidade de fundamento fático-jurídico (ex. abuso de poder econômico), o

pedido formulado na AIJE poderá abranger o da AIME.

Note-se que, se houver identidade de fundamento fático-jurídico, poderá ocorrer litispendência entre duas ações eleitorais ainda que as partes não sejam as mesmas. Por exemplo: AIME ajuizada por um partido político com idêntico fundamento fático-jurídico a AIJE anteriormente

ajuizada pelo Ministério Público.

— Pág. orig. 1510 —

A respeito, ressaltam Marinoni, Arenhart e "ut'die. > (2016,p. 191) que

"No entanto, é preciso perceber que, embora o critério da tríplice identidade tenha sido positivado entre nós, é possível ainda cot. - ix °s pelo critério da relação jurídica base r «ra che Jar-se à conclusão de que há litispendência ... o. coisa julgada entre duas ações sem que essas "e" nam as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Isso porque o critério fornecido pelos tria eadem pode ser insuficiente para resolver problemas atinentes à identificação e semelhança entre as ações em determinadas situações. Nesses casos, além de empregar-se o critério da tríplice identidade, pode-se recorrer subsidiariamente ao critério da relação jurídica base a fim de se saber se

há ou não ação repetida em determinado contexto

litigioso".

Já entre AIME e RCED (com a alteração promovida no art 262 do CE pela Lei nº 12.891/2013), não é possível haver litispendência, porque apresentam diversidade de causa de pedir.

23.4.13 Sucessão processual

Pelo princípio da estabilidade subjetiva da demanda, as partes indicadas na petição inicial devem permanecer as mesmas até o final do processo. Uma vez que o processo esteja formado e assim definidas as partes, somente se admite a alteração subjetiva "nos casos expressos em lei" (CPC, art. 108), entre os quais destaca-se "a morte de qualquer das partes" (CPC, art. 110). Para fins de sucessão processual, a extinção de pessoa jurídica no curso da demanda equivale à morte da pessoa natural (STJ - AgInt no AREsp nº 1.827.513/MG - 3º T. - Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva — DJe 9-10-2024).

— Pág. orig. 1511 —

Em processos eleitorais, afigura-se razoável ad' uti -se >

sucessão processual nas hipóteses de fusão ein or, » .cdo de partidos políticos, porque legalmente a nu." >ntidade

deve suceder a que foi fundida ou ir .v1, nrada em suas

relações (TSE — ED-AgR-AREspE nº O. 100 .282/BA - Dje 19-5-2023).

Por não haver previsão .epil, .ao se tem admitido sucessão processual nº 'ip tr.e de o candidato que ajuizou a demanda s.* si substituído por outra pessoa (independentemente do motivo da substituição); de modo que o substituto não pode ingressar no processo já em curso à guisa de sucessão processual. É possível, porém, que o órgão do Ministério Público assumira o polo ativo da

relação processual. Nesse sentido:

"[...] 3. Inexiste previsão legal para que o candidato substituto suceda o substituído no polo ativo das

ações eleitorais, cabível a remessa dos autos ao

Ministério Público, para eventual assunção do feito,

considerado o disposto no art. 127 da Lei Maior. 4. O

candidato, no polo ativo das ações eleitorais, não age

para defender direito próprio, pois sua legitimação

decorre da necessidade de se resguardar o interesse

público na preservação da lisura do pleito, razão pela qual não há falar em sucessão processual. [...]. Agravo regimental conhecido e não provido" (TSE - AgR-

REspe nº 27722/BA - DJe 30-6-2017).

Se o polo ativo do processo não for assumido pelo Ministério Público, impõe-se sua extinção sem julgamento

do mérito (CPC, art. 485, IV e VI).

23.4.14 Desistência da ação

Não se há negar a predominância de relevante interesse público na AIJE. Encontram-se em jogo a imagem e

a credibilidade do sistema eleitoral, em relação ao

— Pág. orig. 1512 —

qual nenhuma suspeita pode pairar. Indiscutiv im

a eleição é a mais importante forma de ex, res 3 da soberania popular. Por isso mesmo, a vox ,~> uli deve

encontrar ambiente seguro e confiável .ar manifestar-se,

de sorte que a legitimidade dos m 14 tos dai saídos seja inconteste.

Se é assim, qualquer f co qu» possa desequilibrar o pleito ou carrear-lhe + ¢'.a de ilegítimo ostenta relevante interesse pu.'ico 2m sua apuração e em seu esclarecimento. Cuidando-se de legitimidade das eleições, não se pode transigir com meias verdades.

Diante disso, uma vez ajuizada AIJE, é dado ao autor dela desistir? Não parece razoável fazer com que o representante prossiga com demanda em relação a qual já não tem interesse. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de desistência em seu art. 485, § 5º, desde

que seja “apresentada até a sentença”.

Por outro lado, o interesse público é indisponível que se apresenta não recomenda a extinção do processo tout court, pelo simples querer das partes. Assim, temos que, admitida a desistência, se for aceita pela parte contrária (CPC, art. 485, VIII, § 4º), deve o Ministério Público assumir o polo ativo da relação processual. Apesar de

não existir específica previsão legal nos domínios da legislação eleitoral, há situações - previstas em lei - em que o Ministério Público deve assumir a titularidade da demanda. Por exemplo: o art. 976, § 2º, do CPC determina que o Parquet assumirá a titularidade do incidente de resolução de demandas repetitivas “em caso de desistência ou de abandono” por parte do autor. Outro exemplo: dispõe o art. 9º da Lei nº 4.717/65 (Lei de Ação Popular) que, se o autor popular desistir da ação ou provocar a

extinção do processo, ficará assegurado ao representante

do Ministério Público dar-lhe seguimento. Nos dois exemplos, prevalece o interesse público consistente em dar-s

Eleitoral, não de preponderar os valores e princípios prosseguimento à demanda. De sorte que, no altamente significativos para o Estado Democrático de

— Pág. orig. 1513 —

Direito, como são a lisura e a legitimidade do srevs. > eleitoral

23.4.15 Competência

A competência do órgão “ar. 1 é pressuposto processual relacionado ao wesei. ‘o1vimento válido do processo. Divide-se a come. nº4a em absoluta e relativa. A primeira é fundadan ma ria, na pessoa ou na função, sendo inderrogável por convenção das partes (CPC, art. 62). Já a relativa refere-se ao valor e ao território, podendo ser modificada pela vontade das partes ou por prorrogação decorrente de conexão ou continência (CPC, art. 54).

A competência para conhecer e julgar AIJE é de natureza absoluta quer seja em razão da matéria, que é especializada, quer seja em razão da função escalonamento e natureza das eleições.

Assim, nas eleições presidenciais, a demanda deve ser

ajuizada no Tribunal Superior Eleitoral, especificamente perante a Corregedoria-Geral Eleitoral, pois é esse o órgão responsável pela instrução. Mas o julgamento é feito pela Corte Superior, à qual o Corregedor apresenta relatório após o encerramento da instrução.

es federais e estaduais deve a demanda ser

Já nas eleições ajuizada no Tribunal Regional Eleitoral, especificamente perante a Corregedoria-Regional Eleitoral, que é o órgão responsável pela instrução. O julgamento é afeto à Corte Regional, à qual o Corregedor apresenta relatório após o fim da instrução.

Por fim, nas eleições municipais não ocorre a separação entre, de um lado, instrução, e, de outro lado, julgamento. Isso porque é enfeixada nas mãos do juiz eleitoral a competência para instruir o feito e julgá-lo. Nesse diapasão, reza o art. 24 da LC nº 64/90:

“Nas eleições municipais o Juiz Eleitoral será competente para conhecer e processar a representação prevista nesta lei complementar,

— Pág. orig. 1514 —

exercendo todas as funções atribuídas ao Co Geral ou Regional, constantes dos inciso. I a *.v [o inciso XV foi revogado pela LC nº 135/10) . > art. 22

desta lei complementar [

Similarmente, ao órgão do NM. Jot'iriyó Público Eleitoral em exercício nas zonas el“ co” sis ocarão as atribuições deferidas ao Procurador sa. u “«egional Eleitoral.

Saliente-se que - salv. er . matéria criminal - inexistente, nos domínios eleitorais, “foro por prerrogativa de função”. Destarte, nas eleições municipais, a competência na AIJE segue sendo do juiz eleitoral, apesar de o representado receber diploma de Prefeito. Nas federais e estaduais, a competência permanece afeta ao Tribunal Regional, a despeito de o representado ter sido diplomado

Governador, Senador ou Deputado Federal. Nesse sentido:

“Membro do Congresso Nacional. Representação fundada na Lei Complementar nº 64/90 (art. 22),

para efeito de apuração de alegado abuso de poder econômico supostamente decorrente de excesso praticado na efetivação de doação eleitoral (Lei nº 9.504/97, arts. 23, § 3º, e 81, § 2º, e Resolução TSE nº 23.217/2010, art. 16, § 4º). Quebra de sigilo bancário do parlamentar federal decretada pela Justiça Eleitoral. Possibilidade. Investigação judicial eleitoral (LC 64/90, art. 22, XIV). Natureza. Doutrina Precedentes. Procedimento que se destina a impor sanções de Direito Eleitoral, desvestidas de natureza criminal. Inocorrência,

em tal hipótese, de usurpação da competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, eis que inexistente prerrogativa de foro “ratione muneris, em tema de investigação judicial eleitoral. Reclamação a que se nega seguimento” (STF - decisão monocrática na Rcl. nº

13.286/RN - Rel. Min. Celso de Mello - Dje nº 42,

— Pág. orig. 1515 —

28/2/2012 - Fonte: <<http://www.stfjus.br/rta/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4197909>>. Acesso em: 29 fev. 2012).

Modificação da competência: cor “A -o art. 96-B da LE (incluído pela Lei nº 13.165/2016).” sobre a reunião para julgamento comum & .s “:c 3 eleitorais propostas por partes diversas sob - mn ~.no fato”. Esse tema será mais bem desenvolvido . 7 fi 1al do presente capítulo.

23.4.15.1 Conflito de competência

O conflito de competência, negativo ou positivo, em matéria eleitoral é regulado tanto pelo Código Eleitoral (arts. 22, I, b, e 29, I, b) quanto, supletivamente, pelo CPC (arts. 951 ss.), ambos submetidos às normas constitucionais, notadamente as que se fazem aplicar pela

hierarquia (CF, arts. 102, I, 105, I, d, e 108, I, e).

O incidente pode ser suscitado pelas partes ou pelo

Ministério Público mediante petição, ou, ainda, pelo próprio juiz mediante ofício. Ao suscitante incumbe instruí-lo com todos os documentos pertinentes e “necessários à prova do conflito” (CPC, art. 953, parágrafo único).

Distribuído o feito e determinada ou não a suspensão do processo objeto do conflito, o relator ouvirá os juízes envolvidos ou, se um deles for suscitante, apenas o suscitado (CPC, art. 954).

Não sendo o suscitante, o Parquet será ouvido como *custus juris*.

Na decisão, deve o tribunal declarar qual o juízo competente, pronunciar-se sobre a validade dos atos praticados pelo juízo incompetente e determinar a remessa dos autos ao juízo competente.

Se já existir sentença transitada em julgado proferida

por um dos juízos conflitantes, não tem cabimento conflito

de competência (Súmula STJ nº 59).

— Pág. orig. 1516 —

O processo jurisdicional eleitoral possui dis' ib
própria de competência para o julgamento a eus

conflitos. O quadro a seguir resume esse tema.

Órgãos em Competência, "1.º damento conflito para corh. | legal Juiz Eleitoral x | TRL CE, art. 29, I, b

Juiz Eleitoral (no mesmo

Estado)

Juiz Eleitoral x | TSE CE, art. 22, I, b Juiz Eleitoral (de Estados diversos)

Juiz Eleitoral x | STJ Juiz de Direito

ou Juiz Federal

(ou entre

qualquer órgão jurisdicional

de Justicas

diversas, exceto

os superiores)

Qualquer órgão | STF da Justica

Eleitoral x

qualquer

Tribunal

Superior

CF, art. 105, I, d (in fine)

CF, art. 102,

— Pág. orig. 1517 —

Juiz Eleitoral x (Estados

diversos)

Juiz Eleitoral x

(mesmo Estado)

TRE x Juiz de Direito ou Juiz Federal

(ou entre

qualquer órgão

jurisdicional

Não há con. O propício
 TF - de 'de se avoCe su não o
 processo.
 nihil
 CF, art. 105,
 de Justicas
 diversas, exceto

os superiores) TRE x TRE TSE

TRE x TJ ou TRF | STJ

TSE x qualquer | STF outro juiz ou
 tribunal

Fonte: Elaborado pelo autor.

23.4.16 Tutela provisória

CE, art. 22,1, b

CF, art. 105,

CF, art. 102,

— Pág. orig. 1518 —

23.4.16.1.. Tutela provisória de urgência

antecipada

O instituto da tutela antecipada» foi introduzido no sistema processual pátrio pela Lei nº 8.952/94. Atualmente, encontra-se regulado no Livro V da parte geral do CPC (arts. 994 e ss.). Por ele, antecipa-se provisoriamente ao eventual resultado da própria pretensão deduzida (ou a ser deduzida) em juízo ou os efeitos dela decorrentes, ou seja, concede-se desde logo a tutela jurisdicional do direito ou da situação jurídica material pleiteada. Visa concretizar os princípios da igualdade e da segurança jurídica, inserindo-se no contexto do acesso à Justiça e da efetividade do processo (CF, art. 5º, XXXV). Com efeito, de nada serve tutela jurisdicional tardia, que tenha se

tornado inócua em razão

do decurso do tempo.

A prestação jurisdicional rápida e eficaz, a tempo

e modo, constitui direito fundamental. Disso o inciso

LXXVIII, introduzido no art. 5º da Lei Maior pela EC nº

45/2004: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Por força do S 1º

do mesmo artigo, a nova regra apresenta eficácia imediata, não dependendo de regulamentação infraconstitucional.

A antecipação da tutela é admitida em qualquer tipo de ação de conhecimento, seja ela meramente declaratória, constitutiva (positiva ou negativa), mandamental ou condenatória,

A provisoriedade significa que a tutela concedida pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, o que se dá por decisão interlocutória.

A problemática da efetividade do processo adquire especial relevo nos domínios eleitorais, porquanto nessa seara a celeridade é regra de ouro: a eleição deve ser concluída dentro de determinado período, assim como -

por exigência do princípio republicano - o mandato tem prazo certo para ser exercido. A demora, aqui, mais do

— Pág. orig. 1519 —

que em qualquer outro ramo do Direito, pod' erse), =

a completa inutilidade da tutela jurisdicion.'. « > um só tempo arrasta ao desprestígio o Poder , “ ‘cidrio e a frustração os cidadãos que anseiar. p. - verem maior penetração do Direito e da ética nos o. xini s políticos.

O art. 22,1, b, da LC nº 64/º nu o. "za expressamente o manejo da tutela antec'vada. “om efeito, impõe ao órgão judicial que, ao o "ne h « a exordial, determine “que se suspenda o atc qe jeu motivo à representação, quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficiência da medida, caso seja julgada procedente”.

Nos termos do art. 300, caput, do CPC, são requisitos para a concessão da antecipação da tutela: (a) probabilidade do direito alegado - que deve ser compreendido como *fumus boni juris*; (b) perigo de dano — que deve ser compreendido como *periculum in mora*; (c) inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da

decisão (S 3º).

O escopo da AIJE por abuso de poder é a cassação do registro do candidato ou do diploma, se eleito, bem como a constituição de sua inelegibilidade.

A cassação do registro impede que o candidato-réu prossiga em sua campanha e seja votado. É como se ficasse privado da cidadania passiva, do *jus honorum*, já que não pode disputar o certame e, eventualmente, ser votado e eleito. Ao final do processo, se o pedido posto na petição inicial for julgado improcedente, o dano advindo àquele que, por decisão antecipatória do mérito, ficou privado de concorrer ao pleito será certamente irreparável, irreversível. Ora, reza o § 3º do art. 300 do CPC: “A tutela de urgência de natureza antecipada

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Também a inelegibilidade não poderia ser objeto de provimento antecipatório, já que, na dicção do inciso XIV,

art. 22, da LC nº 64/90, ela é cominada “para as eleições:

— Pág. orig. 1520 —

se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à e 1^ª vez que se verificou”. Já no que concerne à cassação de diploma, cumpre

distinguir. Antes da proclamação do resultado das

o de tutela

eleições, parece igualmente incabível a antecipada. É que ainda não se sabe se o representado será ou não eleito e, pois, se terá direito de ser diplomado. Ora, a decisão judicial deve ser cautelosa. 9 CPC, art. 492, parágrafo único); somente se admitir a antecipada quando a incerteza decorrer da própria relação jurídica material, como ocorre com a condição. No caso em tela, não sendo o representado eleito, a decisão antecipatória do provimento final revelar-se-ia totalmente inócua.

Diferentemente, se o pedido de antecipação for julgado

depois da proclamação dos resultados das eleições, em

tese, não se vislumbra óbice a seu acolhimento, desde

que o julgamento emane de órgão

colegiado e existam provas materiais robustas acerca dos requisitos dessa

medida. Como fundamento, pode-se cogitar o direito

difuso de não ser expedido diploma obtido por via espúria, o que fatalmente levará ao exercício ilegítimo de mandato eletivo, ainda que temporariamente. Se, de um lado, é incontestável a soberania das urnas, de outro, há que se ponderar o direito político difuso relativamente ao exercício de mandato somente por quem o tenha alcançado legitimamente, com observância das regras e dos procedimentos legais. Indubitavelmente, é irreparável o dano difuso provocado por quem, tendo exercido mandato durante algum tempo, perde-o em virtude de decisão emanada da Justiça Eleitoral. Afinal, a quem título devem os cidadãos obedecer a atos e leis produzidos com a contribuição de quem, dada a evidência dos fatos e das provas carreadas, jamais deveria ter sido investido na representação popular?

Como visto, o diploma certifica o resultado das eleições

sua natureza é de ato administrativo. Por óbvio, a

anulação antecipada do diploma” significa mera recusa a

que esse documento seja expedido enquanto o processo

— Pág. orig. 1521 —

estiver pendente. Por óbvio, essa decisão não ob .aºq.>

o candidato concorra ao certame, seja votado at. © zito (mesmo porque as eleições já terão ocorrido). 1. - fica bem visível quando a ação em tela é ajuizada entre a data da proclamação do resultado do pleito + c'ia' esignado para a diplomação.

Saliente-se inexistir aqui, risco de irreversibilidade do provimento antecipado “PL, 37 .. 300, § 2º), porquanto, se o pedido principal 1. - juízo 37ºdo improcedente depois da data marcada para a posse dos candidatos eleitos, o réu simplesmente recebe o diploma e investe-se daí em diante no exercício do mandato. Como se nota, a só antecipação não ergue óbices insuperáveis à cidadania passiva, já que não impede de modo absoluto que o réu possa participar

ção estatal.

23.4.16.2 Tutela provisória de urgência

cautelar

A tutela provisória de urgência de natureza cautelar é admitida no procedimento em apreço. Sua finalidade é conservar determinado bem ou situação jurídica a fim de que, ao final, em cognição exauriente, a pretensão do autor possa ser devidamente satisfeita se o mérito da causa for julgado procedente. Por isso se diz que esse tipo de tutela visa salvaguardar o eventual resultado útil do provimento final no processo em que é pleiteada; esse resultado (= a situação jurídica ou o direito pleiteado na demanda) é provisoriamente protegido para, ao final, em cognição exauriente, ser devidamente satisfeito se o pedido for

ção consubstancia-

julgado procedente. No caso, a satisfa

se na concretização da tutela jurisdicional pleiteada ao Estado-juiz.

O fundamento da tutela cautelar encontra-se no Livro V da Parte Geral do CPC, notadamente em seu art. 300 que requer a presença de “elementos que evidenciem a

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao

resultado útil do processo”, que respectivamente devem

— Pág. orig. 1522 —

ser compreendidos como fumus boni iuris e periculum in mora. +

mora. O pleito cautelar poderá ser deduzido de “.ma

antecedente (CPC, arts. 305-309) à ação em. > reco, ou

incidentalmente, em seu próprio corpo av mais, poderá o

pedido ser concedido liminarment s mr wir- adversa (CPC, art. 300, § 2º).

Ademais, o art. 22, I, ', da .º nº 64/90 autoriza
se a parte
expressamente o manei 4e la cautelar. Com efeito,
impõe ao órgão judic: '

) 2, ao despachar a exordial, determine “que se suspenda o ato que deu motivo à representação, quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficiência da medida, caso seja julgada procedente”.

Vale ressaltar que pela via da tutela cautelar não se pode
desfazer o registro do candidato representado, tampouco
constituir inelegibilidade.

23.4.16.3 Tutela provisória de evidência

A tutela de evidência é uma espécie de tutela provisória, encontrando-se prevista no art. 311 do CPC. Por ela, diante da manifesta verossimilhança ou do alto grau de

probabilidade do direito ou da situação jurídica afirmada

pelo autor, desde logo autoriza-se o juízo, em cogniç sumária, a conceder a tutela
pleiteada.

Como bem assinalou Wambier et alii (2015, p. 524), trata-se “de uma tutela provisória, mas não de urgência, porquanto fundada exclusivamente na evidência do direito, não se cogitando de periculum in mora”. Tanto assim que o caput do art. 311 do CPC afirma que a tutela será concedida “independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo”, isto é, independentemente de periculum in mora.

As hipóteses que permitem a concessão da tutela em exame encontram --se elencadas nos incisos do art. 311 do CPC, valendo destacar as seguintes: “I - ficar caracterizado

o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito
protelatório da parte; [...] IV — a petição inicial for instruída

— Pág. orig. 1523 —

com prova documental suficiente dos fatos con: it tiv. >

do direito do autor, a que o réu não oponha pro ac. ~ de gerar dúvida razoável. [...]”.

Ao autor cumpre evidenciar foe. pressupostos mediante prova documental junta? à etic
10 inicial.

Não se afigura possível cn. essão de tutela de evidência em sede d. AI)! {sso porque ela
é

baseada em cognição

i- e, portanto, em juízo de verossimilhança ou rot bilidade dos fatos arguidos. Na AIJE, a procedência do pedido afeta de maneira relevante a cidadania passiva, pois implica a cassação de registro, diploma ou constituição de inelegibilidade do

réu, sanções essas que, para serem efetivadas, exigem

cognição exauriente. Para imposição de tais sanções, é sempre necessário seguir-se o rito processual em todas as suas fases, pois a observância da forma constitui garantia inarredável decorrente do devido processo legal

23.4.17 Citação

A citação deve ser realizada consoante o Código de

Processo Civil e, quanto à forma, deve ser pessoal. Sobre isso, o art. 22,1, alínea a, da LC nº 64/90 não dá margem a dúvidas, pois estabelece que, ao ser notificado (rectius: citado) do conteúdo da petição, deve o representado receber “a segunda via apresentada pelo representante com as cópias dos documentos” que a acompanharem.

A observância desse preceito impõe-se ainda que a citação ocorra durante o chamado período eleitoral (Res. TSE nº 23.608/2019, arts. 11, § 2º, e 46-A, § 5º) - situado entre o registro de candidatura e a diplomação dos eleitos.

A ausência de citação pela forma legalmente prevista

é causa de nulidade. Todavia, no sistema eleitoral - por

disposição expressa do art. 219 do CE -, vige o princípio pas de nullité sans grief, ou seja, não se declara nulidade de um ato sem que dele resulte prejuízo. É a consagração da instrumentalidade das formas, presente também nos processos civil e penal. Com efeito, o art. 277 do CPC

estabelece: “Quando a lei prescrever determinada forma, o

— Pág. orig. 1524 —

juiz considerará válido o ato se, realizado de out vy rxou , lhe alcançar a finalidade”. Por outro lado, disp& 9a.* -82, § 12, desse diploma: “O ato não sera repeti. em sua falta sera suprida quando não prejud' a: * parte”. Exige- se, pois, a demonstração de prejuize Sz 'ent .-se que a falta de citação é suprida pelo comp' ~71.1, nto espontâneo do réu a juízo (CPC, art. 239,§1). Na, 'risprudência, o TSE ja

entendeu que, a despeite “>a sê cia de citação pessoal do réu, a defesa apresentau. ve) . coligacao pela qual concorre supre a nulidade dai resuitante, não havendo, de resto,

prejuízo a justificar a anulação do processo. A ver:

.] 1. Embora a citação do candidato na investigação judicial não tenha sido procedida de forma pessoal, conforme estabelece a Lei de Inelegibilidades, não há que se falar em prejuízo se a coligação que o representa apresentou sua defesa.

2. Opostos embargos de declaração pelo representado

no Tribunal Regional, deveria ter sido suscitada eventual nulidade, caso assim entendesse, sendo que a desis

ência desses embargos não o desobrigou dessa arguição, tornando-se a questão preclusa. Embargos rejeitados” (TSE - ERRO nº 688/SC - DJ 17-9-2004, p.

Feita a citação, determina o inciso IV do art. 22 da LC nº

64/90 que a secretaria do Tribunal junte “aos autos cópia autêntica do ofício endereçado ao representado, bem como a prova da entrega ou da sua recusa em aceita-la ou dar recibo”.

23.4.18 Defesa

Uma vez citado, o representado tem o prazo de cinco dias para se defender. Sendo pessoal a citação, o referido prazo é contado a partir da “data de juntada aos autos do mandado cumprido”; se houver mais de um réu, a

— Pág. orig. 1525 —

contagem inicia-se a partir da última data (CPC ut 25 II, § 12)

Nessa oportunidade, deve deduzir toda a .º tória de

defesa (princípio da eventualidade), ev pu. 10 as razões de fato e de direito com que rechaça >} did. exordial. Em preliminar, qualquer dos tema: .’«1 x tos no art. 337 do CPC poderá ser levantado.

A contestação deve ~ ec Sr .r todas as provas com que se pretende demon. ‘rar 1 verdade dos fatos alegados. Nesse sentido, a alínea u, I, art. 22, da LC nº 64/90 prevê expressamente que o réu “ofereça ampla defesa”, exemplificando com a “juntada de documentos e rol de testemunhas”. Obviamente, se o réu tem a garantia de ampla defesa, “com os meios e recursos a ela inerentes” (CF, art. 5º, LV), poderá requerer a produção de quaisquer provas que entender pertinentes para a comprovação de suas alegações, independentemente de serem ou não

previstas em lei. Portanto, quaisquer meios de prova poderão ser pleiteados pela defesa, quer sejam típicos

(i.e., regulados em lei), quer sejam atípicos e “moralmente legítimos” (CPC, art. 369). De sorte que pode ser postulada a produção de prova testemunhal, documental, ata notarial, pericial etc.

Quanto à prova testemunhal, extrai-se da alínea a, I, art. 22, da LC nº 64/90 que a contestação deve trazer o rol de testemunhas, sob pena de incidir a preclusão temporal. Nos

termos do inciso V, art. 22, LC nº 64/90, o número máximo de testemunhas que se admite é seis. Aplica-se aqui a parte final do § 6º do art. 357 do CPC, pelo que a parte poderá arrolar até três testemunhas “no máximo, para a prova de cada fato”. Diante disso, quando forem oferecidas mais de três testemunhas para a prova de um mesmo fato, poderão as restantes ser dispensadas pelo juiz. O § 7º daquele dispositivo do Código - igualmente aplicável ao procedimento em exame - permite ao juiz “limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente

considerados”. A complexidade da causa também permite

— Pág. orig. 1526 —

ao juiz deferir a oitiva de mais de seis testemu” ua

pena de se ferirem a ideia de processo justo e « du i

prova,

Sobre a prova documental, da alínea .,1, rt.22,daLCnº 64/90 também se extrai a necessidade de 4e a seca defensiva ser instruída com os docum .tos . dispensáveis para

demonstrar a existência de. foto. arguidos. Com efeito,

só é admissível a junta? nl ic de documentos novos. Por outro lado, se os do "um: atos indicados estiverem em poder de terceiros, aí incluídas repartições públicas, tendo sido negado acesso a eles, deverá o representado requerer ao juiz da causa que os requisite.

Caso a contestação seja acompanhada de documentos, deve o juiz abrir vista dos autos à parte autora para apresentar réplica e, pois, manifestar-se sobre eles (CPC, art. 437) no pr de 2 (dois) dias (Res. TSE nº 23.608/2019, art. 47-A). É essa uma exigência do

contraditório efetivo (CPC, arts. 9º e 10), que veda

a surpresa e possibilita à parte atuar no sentido de

influenciar efetivamente no convencimento do juiz e consequentemente no conteúdo da decisão judicial

Por ser a inelegibilidade matéria de ordem pública, indisponível, portanto, não incide a presunção de veracidade dos fatos articulados na exordial se o réu, citado na forma legal: (i) não apresentar contestação e tornar-se revel; (ii) na contestação apresentada, não se manifestar “precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial” (CPC, arts. 240, 341, 344, 345,11).

Portanto, são inaplicáveis a presunção de veracidade

decorrente da não impugnação específica dos fatos

alegados pelo autor, e a confissão ficta. Deveras, a

procedência da ão em exame requer sempre a apresentação de prova irrefragável dos fatos em que se baseia.

A reconvenção, em princípio, não se apresenta incompatível com o rito da AIJE. Como se sabe, esse

instituto possui natureza de ação judicial na qual o

— Pág. orig. 1527 —

réu (reconvinte) deduz pretensão própria contr' o "ut -

(reconvindo). O novo CPC admite a ampliação: stava

da reconvenção em seu art. 343, §§ 3º e 4º, a >odo que ela também pode ser proposta: (i) pelo .eu "ontra terceiro; (ii) pelo réu em litisconsórcio cu 'ere iro. Uma vez manejada, amplia-se o objeto p .-e.s. 11, pois no mesmo processo são acumuladas 2? ação . a reconvenção, sendo a petição desta distribuída, »r dependência. Ambas as causas devem ser decida: na mesma sentença. O art. 343, caput, do CPC condiciona o cabimento da reconvenção à existência de conexão entre esta e "a ação principal ou com o fundamento da defesa". Evidentemente, também é preciso que o juiz seja competente para ambas as ações e que haja compatibilidade de ritos.

Deveras, não é difícil imaginar uma AIJE em que o

reconvinte negue a autoria do evento abusivo, atribuindo-

a ao reconvindo e, por isso mesmo, pugne pela c:

ssação

de seu registro ou diploma, e a decretação de sua

inelegibilidade

Há, porém, uma limitação insuperável para a reconvenção. É que, sendo certo que a AIJE só pode ser ajuizada até a diplomação dos eleitos, tal modalidade de defesa sofre igualmente essa restrição temporal. Do contrário, estar-se-ia admitindo o ajuizamento de AIJE

fora do prazo legal.

23.4.19 Arguição de incompetência

Sob o regime do revogado CPC de 1973, a incompetência absoluta tinha de ser arguida em preliminar de contestação, enquanto a relativa deveria ser arguida por meio de exceção (CPC de 1973, art. 112).

No entanto, de acordo com o CPC de 2015 também a incompetência relativa deve ser questionada em preliminar de contestação (CPC, arts. 64, 65 e 337, II).

A incompetência absoluta é revestida de interesse público, podendo, por isso, ser alegada em qualquer tempo

e grau de jurisdição, devendo, ainda, ser declarada ex officio

— Pág. orig. 1528 —

pelo juiz (CPC, art. 64, § 12). Ademais, a sentença " .ol^{ta}. >

por juiz absolutamente incompetente pode ser "es." uda (CPC, art. 966, II, segunda figura).

Já na incompetência relativa não pre .u.. 'era o interesse público, mas o particular, isto é, d* > , 4pr as partes. Não sendo arguida, prorroga-se acc "ne'e cia do juiz, que se torna competente para a car .a(Cb, art.65).

Na AIJE a competênci- ' se. »r e absoluta, seja em razão da matéria (que é espe 'ali: ida, pois atribuída à Justiça Eleitoral pela Constituição), seja em razão da função (a competência é afeta ao órgão e instância responsável pela

realização da eleição). 23.4.20 Arguicao de imparcialidade do juiz: impedimento e suspeição

A Declaração Universal dos Direitos Humanos proclama

em seu art. X que "Toda pessoa tem direito, em plena

igualdade, a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial [...]".

Deveras, a impessoalidade é uma das características mais relevantes da jurisdição. O julgamento justo pressupõe a imparcialidade do juiz ou sua adequação lógica e psicológica para conhecer e julgar a causa. A esse respeito, obtempera Amaral Santos (1989, p. 196) que o direito de recusar juiz imparcial vem ao encontro do interesse do Estado "de que o seu órgão, na relação processual, o juiz, seja compatível de exercer a sua função no processo". Cumpre, portanto, assegurar que o julgamento se dê de maneira isenta e imparcial pelo juiz natural (CF, art. 5º, LIII).

A isenção do juiz pode ficar comprometida em razão de dois fatores, a saber: impedimento e suspeição.

O impedimento tem caráter objetivo, ligando-se a circunstâncias em que há presunção legal absoluta de

parcialidade. Ao juiz impedido é vedada a prática de

atos no processo, sob pena de invalidade. Por isso, o

— Pág. orig. 1529 —

impedimento pode ser conhecido e afirmado ex fficio,

se não o for, cabe as partes invocá-lo em qual, 1e1 "e apo

e grau de jurisdição; inclusive, é causa de .> -isão da

sentença (CPC, art. 966, II, primeira fig ua, No inicio deste capitulo foram le "br das hipóteses

específicas de impedimento pa: net cicio da jurisdição

eleitoral. Nos termos do art. 14, § 3º, do CE (com a redação da Lei nº 13.171/2016): “Da homologação da respectiva convenção até a diplomação e nos feitos decorrentes do processo eleitoral, não poderão servir como juízes nos Tribunais Eleitorais, ou como juiz eleitoral, o cônjuge ou o parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau, de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição”. Consoante ressaltado, esse dispositivo veicula duas regras. Uma que proíbe o exercício da judicatura eleitoral, na respectiva circunscrição eleitoral, no período compreendido entre a “homologação da

respectiva convenção partidária até a diplomação”. E outra

— que incide fora desse período - que cria impedimento

processual para que cônjuge ou parente até 2º grau de quem foi candidato atue como juiz “nos feitos decorrentes do processo eleitoral”.

O art. 95 da LE também veicula hipótese específica de impedimento nos seguintes termos: “Ao Juiz Eleitoral que seja parte em ações judiciais que envolvam determinado candidato é defeso exercer suas funções em processo eleitoral no qual o mesmo candidato seja interessado”.

No Código de Processo Civil as hipóteses ensejadoras de impedimento encontram-se elencadas no art. 144, que

proíbe o juiz de exercer suas funções no processo:

“I — em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha; II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; III - quando nele

estiver postulando, como defensor público, advogado

— Pág. orig. 1530 —

ou membro do Ministério Público, seu cônjuge

companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; IV - quando for parte no processo eleitoral próprio, seu cônjuge ou consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, inclusive; V - quando for sócio ou membro de direção ou administração de pessoa jurídica parte no processo; VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes; VII - em que figure como parte instituído

de ensino com a qual tenha relação

de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços; VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral,

até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado

por advogado de outro escritório; IX - quando

promover ação contra a parte ou seu advogado”.

Jaa suspeição tem caráter subjetivo e relativo, pois enseja apenas dúvida quanto à isenção ou parcialidade do juiz. Como assevera Amaral Santos (1989, p. 197), “há suspeita de parcialidade, que obsta o juiz de exercer suas funções no processo, quando ele próprio se reconhecer suspeito ou quando, por denúncia da parte, através da exceção correspondente, for julgado suspeito”.

As causas de suspeição são descritas no art. 145 do CPC.

Segundo esse dispositivo:

“Há suspei I - amigo íntimo ou inimigo

o do jui de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto

da causa ou que subministrar meios para atender

— Pág. orig. 1531 —

às despesas do litígio; III - quando qua! .ue a>

partes for sua credora ou devedora, de s. 1 <> jube ou companheiro ou de parentes destes, en: | aha reta

até o terceiro grau, inclusive; 1 / - . weressado no

julgamento do proces

so em O. .¢ qualquer das

partes”.

Os motivos de im" «du es .o e suspeição afetam a pessoa do juiz (não o org, ° 4a estrutura judiciária, i. e., o júizo) independentemente do grau de jurisdição.

São eles igualmente aplicáveis: “I - ao membro do Ministério Público; II - aos auxiliares da justiça; III - aos demais sujeitos imparciais do processo” (CPC, art. 148).

Procedimento - na legislação eleitoral não há disciplina específica para arguição de impedimento ou suspeição.

No vigente CPC, essas questões devem ser arguidas pelas partes em petição própria. A petição deve ser dirigida ao juiz do processo, nela devendo ser narrados os

fundamentos relevantes para a recusa do juiz. Ademais,

pode ser instruída com documentos e conter rol de testemunhas a serem ouvidas oportunamente.

Extrai-se do art. 146, caput, do CPC que a arguição deve ser feita “no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato”. Esse prazo é preclusivo para as partes, mas

não se aplica ao juiz; isso porque o juiz tem o dever de declarar-se impedido ou suspeito a qualquer tempo.

Todavia, considerando o interesse público presente na arguição de impedimento, o melhor entendimento é o de que o prazo de 15 dias só se aplica à arguição pela parte de suspeição. Quanto ao impedimento, pode ser arguido a qualquer tempo. Assim, a preclusão temporal só alcança a arguição de suspeição - de maneira que, não sendo arguida a suspeição do juiz no prazo legal, opera-se a preclusão;

nesse caso, presume-se que a parte, embora conhecendo o

motivo da suspeição, tenha aceitado o jui

Não parece razoável a adoção do prazo de 15 dias

no processo jurisdicional eleitoral. Os prazos processuais

— Pág. orig. 1532 —

eleitorais são menores, em virtude da ex'-prion !

celeridade existente nessa seara. A

im, por raz 2a. gica e coerência, no processo eleitoral o prazo para . * 1gressar com exceção de suspeição do juiz deve .<1 nenor do que o previsto no procedimento comum - +} xce so Civil.

No CPC, 15 dias é normalm te c prazo conferido à parte para a prática de ato "sz defe 1, como, por exemplo,

para contestar (CPC, ar*

r para recorrer (CPC, art. 1.003, § 5º). Com base nes e parâmetro objetivo, pode: se afirmar que também se deve observar o mesmo lapso estabelecido para a defesa nas ações eleitorais. É esse, afinal, o princípio acolhido no direito processual comum.

Logo, o prazo para arguir suspeição do juiz deve ser idêntico ao previsto para a contestação. Será, pois, de sete dias, na AIRC (LC nº 64/90, art. 4º); de cinco dias, na AIJE (LC nº 64/90, art. 22, I, a); de um dia, na representação por direito de resposta (LE, art. 58, § 2º); de dois d

nas representações fundadas na Lei nº 9.504/97, entre as

quais a atinente a propaganda eleitoral (LE, art. 96, § 5º).

O prazo deve ser contado a partir do conhecimento que a parte teve do fato em que a arguição se fundamenta,

Uma vez arguida a questão, fica suspenso o processo até que ela seja julgada (CPC, art. 313, III). Consequentemente, suspendem-se os prazos para a prática de atos processuais. Durante a suspensão, o art. 314 do CPC veda ao juiz a prática de qualquer ato no processo, ainda que se trate de ato urgente que tenha por fim evitar dano irreparável.

As questões de impedimento e suspeição podem ser arguidas tanto pelo autor quanto pelo réu. Reconhecendo-se impedido ou suspeito, o juiz determinará a remessa dos autos a seu substituto legal. Caso contrário, a petição deverá ser autuada em apartado e, no mesmo prazo para apresentar a arguição (15 dias, no procedimento comum do CPC), apresentará o juiz suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, e remeterá os autos ao tribunal competente para resolver o incidente.

No tribunal, será o incidente distribuído. O relator
poderá manter a suspensão do processo ou revogá-la,

— Pág. orig. 1533 —

sendo que nesse último caso o processo volta 4 con. ~
sob a presidência do mesmo juiz. Se acolhida a

“tratando-se de impedimento ou de manifestação de suspeição, o tribunal condenará o juiz nas costas 2 remeterá os autos ao seu substituto legal, pelo juiz recorrer da decisão” (CPC, art. 146, § 5º 1ª a »ndo-se, portanto, de afirmação de suspeição por n. > seja “manifesta”, os autos serão simplesmente re 1º .idos ao substituto legal do juiz suspeito. Ademais, serão nulificados apenas os atos praticados pelo juiz quando já presente o motivo do impedimento ou da suspeição (CPC, art. 146, § 6º).

No tocante à condenação em custas processuais do juiz impedido ou manifestamente suspeito, vale notar que, embora não haja custas nos processos eleitorais, a condenação “nas custas”, aqui, significa mera sanção

pecuniária ao juiz que retardou indevidamente a evolução
do processo ao não reconhecer o seu impedimento ou a sua
evidente suspeição.

Caso o impedimento ou a suspeição sejam arguidas
depois de a sentença ter sido proferida, a arguição figurar como preliminar do recurso.

Por fim, a arguição de impedimento ou suspeição de juiz de tribunal é disciplinada nos respectivos regimentos internos. Em geral, excetuando-se relator e revisor, admite-se que a alegação seja feita até o início do

julgamento.

23.4.21 Extinção do processo sem
resolução do mérito

Após a fase postulatória, apresentada a defesa e colhido o alvitre do Ministério Público, poderá o juiz, sendo o caso, extinguir o processo sem resolver o mérito quando se apresentarem falhas ou situações processuais que inviabilizam o prosseguimento do processo, nos termos

dos arts. 354 c.c. 485 do CPC. Merecem destaque as hipóteses previstas nos incisos IV, V, VI e VIII desse

— Pág. orig. 1534 —

último dispositivo, a saber: (iv) “ausência de pres ur dst, > de constitui

o e de desenvolvimento válido e -eg '-. do processo”; (v) “existência de perempcao, de liu..> ndência ou de coisa julgada”; (vi) “ausência de .<g, imidade ou de interesse processual”; (viii) “homer rg rv a Jesistência da ação”.

Por outro lado, poderá 4 rro. sso ser extinto com julgamento do mérito sº > a 7 ao judicial pronunciar a

ocorrência de decadênc. * (C) 2, art. 487,11).

23.4.22 Julgamento antecipado do mérito

Em tese, não há impedimento ao julgamento antecipado do mérito na ação em apreço. Por esse instituto, deverá o juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não

houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I). Antes, porém, deve ser ouvido o Ministério

Público, que funciona no processo como fiscal da ordem jurídica. Suponha-se que as partes não tenham requerido a oitiva de testemunhas, sendo certo que a documentação levada aos autos é bastante para embasar julgamento seguro. Nesse caso, inútil seria o prosseguimento do feito, impondo-se desde logo a solução da causa, haja vista haver provas suficientes nos autos.

Note-se que, se o contestante juntar documentos, sobre eles deverá o autor ter a oportunidade de se manifestar, máxime se a sentença concluísse pela improcedência do pedido exordial, caso em que estaria irremediavelmente maculada. Evidente aí o ferimento ao devido processo legal e ao contraditório, conforme prevê o art. 5º, LV, da Lei Maior.

No entanto, cumpre frisar que o julgamento antecipado só é admissível se não implicar cerceamento de defesa ou supressão da oportunidade de a parte demonstrar plenamente sua tese e, com isso, influir no conteúdo

da decisão judicial. Se o fato arguido é controvertido,

— Pág. orig. 1535 —

relevante e pertinente para o deslinde da quest? ., a> ju =

não é dado indeferir a produção da prova; o inafé. » .nto significaria afronta ao devido processo legal. Nesse

sentido, é iterativa a jurisprudência:

“[...] É inviável o julgamento antecipado da lide em sede de ação de impetrito, “ção judicial eleitoral, uma vez que impetrat. it. a apuração dos fatos supostamente ocorridos, afrontando o princípio do devido processo legal. Precedentes: Acórdãos nº 19.419, de 16-10-2001, relator Ministro Sepúlveda Pertence, e nº 20.087, de 20-5-2003, relator Ministro Fernando Neves. Caracterizada a ofensa ao princípio do devido processo legal, correto o Acórdão regional que anulou o feito, observado o princípio previsto

no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Recurso

desprovido” (TSE - Ac. nº 25.628 - DJ 11-4-2006, p.

“A contaminação das provas advinda de uma considerada ilícita há que ser confirmada mediante ampla dilação probatória, exigida na ação de investigação judicial eleitoral pelo art. 22 da Lei Complementar nº 64/90. Hipótese em que o julgamento antecipado da lide se mostra inviável Precedentes. Agravo Regimental desprovido. Medida cautelar indeferida” (TSE - AMC nº 1.727/MT - DJ 2-12-2005, p. 97).

A decisão que julga antecipadamente o mérito o fa

base em cognição exauriente, havendo, pois, extinção do

processo com julgamento do mérito.

23.4.23 Provas

Havendo necessidade de produção de provas, o processo

deve avançar para a fase instrutória, devendo o juiz

— Pág. orig. 1536 —

proferir decisão de saneamento e organização do processo. » (CPC, art. 357)

Deveras, para ensejar a cassação de registro, diploma ou mandato, bem como a decretação de inelegibilidade, o abuso de poder deve estribar-se em fatos objetivos, adequadamente demonstrados no curso do processo por meio de provas seguras, produzidas validamente sob a égide de um processo judicial “ne 4 aocrático (due process of law), respeitados o contraditório e a ampla defesa. Afinal, trata-se de grave restrição imposta ao exercício de direito político fundamental.

O direito à prova tem fundamento constitucional. Pode ser extraído diretamente do art. 5º da Lei Maior, cujo inciso LV assegura o contraditório e a ampla defesa em processo judicial ou administrativo “com os meios e recursos a ela inerentes”, e cujo inciso LIV garante o devido processo legal. No plano infraconstitucional, o art. 369 do CPC

proclama que

“As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade

dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e

influir eficazmente na convicção do juiz

É de ver-se que o contraditório deixou de traduzir o mero direito formal de dizer e contradizer, passando a significar a garantia de se poder participar efetivamente do processo e influir na convicção do juiz e, conseqüentemente, no conteúdo da decisão judicial. Isso pressupõe a possibilidade de realização de uma argumentação jurídica sólida, edificada em provas adequadas dos fatos arguidos para embasá-la.

O sistema de provas estabelecido no Código de Processo Civil é inteiramente aplicável na seara eleitoral e, portanto, também na AIJE. Há, porém, peculiaridades

próprias desse ramo do Direito, de maneira que se houver

conflito entre disposições do CPC e de normas eleitorais,

— Pág. orig. 1537 —

estas prevalecem ante a incidência do princípio da

especialidade.

Por prova, compreende-se a atividade realizada pelas partes e pelo órgão judicial com vista à > reconstrução histórica dos fatos debatidos no processo. Seu objeto é a demonstração das alegações formuladas pelas partes, especialmente na introdução e na contestação.

Distinguem-se a fonte da prova, os elementos e o resultado da prova. A fonte da prova é tudo que apresenta aptidão ou idoneidade para evidenciar um fato relevante debatido no processo; trata-se da coisa ou pessoa de onde emana a prova. A fonte é externa e anterior ao processo. Exemplo: uma pessoa que viu um acontecimento. Meio de prova é a técnica ou instrumento pelo qual se leva ao processo a fonte da prova; por essa técnica, são fixados ou

introduzidos no processo elementos úteis para a formação

do convencimento do órgão judicial e, pois, de sua decisão. Exemplo: depoimento de testemunha, documento, perícia.

Elemento de prova é o dado ou informação extraído da

fonte da prova. Resultado probatório traduz a valoração ou a conclusão do juiz a respeito da prova.

Prova não se confunde com elemento de informação. Diferentemente deste, a prova é sempre produzida em um processo judicial, sob o contraditório. Assim, sem que exista esse rito processual o que se tem são meros elementos informativos, e não propriamente prova. A relevância dessa distinção está em que a decisão judicial que julga o mérito da causa deve se basear em provas regularmente produzidas no processo. Observe-se, porém, que a prova pode ser colhida ou produzida antes da instauração do processo; isso ocorre em um

procedimento denominado “produção antecipada de prova”, previsto nos arts. 381 a 383 do CPC.

Podem-se apontar três caracteres básicos na prova, devendo ser admissível, pertinente e concludente. A admissibilidade consiste em não ser a prova vedada por lei

e apresentar valor jurídico para demonstrar o fato alegado.

Sendo prevista forma especial, ela deverá igualmente ser

— Pág. orig. 1538 —

especial. A pertinência refere-se à circunstância d . aro.»

ro fate ore >? ado.

ser propria ou adequada para demonst Deve existir correlação entre ela e o evento que .
> »retende

evidenciar. Ou melhor: a prova deve uc. velar fatos que

se relacionem com a questão disc' 'i. A' sim, e. g., se o que se pretende evidenciar é a tr.4, 'go de dinheiro, a realização de perícia médica er* de 'odo impertinente. Por fim, a concludência da p" 19. 7 .fica que ela deve ser util para o esclarecimento « 1s f tos discutidos, sem margem razoável de dúvida no espizito do intérprete

A regra geral é a liberdade. Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos - ainda que não

especificados em lei - são hábeis para demonstrar a

verdade das alegações dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, influenciando na convicção do juiz (CPC, art. 369) e, portanto, no conteúdo da decisão judicial.

Em razão de sua relevância, o próprio legislador

entendeu por bem regular alguns meios de prova,

chamados meios típicos, a saber: ata notarial (art

384), depoimento pessoal (arts. 385-388), confissão (arts. 389-395), documental (arts. 405-441), testemunhal (arts. 442-463), pericial (arts. 464-480) e inspeção judicial (arts. 481-484).

Não obstante, outros meios de prova não regulados em lei (por isso chamados meios atípicos) poderão ser admitidos desde que, como visto, não sejam ilegais ou moralmente ilegítimos.

No âmbito da AIJE, o art. 22 da LC nº 64/90 não alude expressamente a todos os citados meios típicos de prova. Mas isso não significa que a priori tenha excluído algum deles quando cabível. Tanto é assim que o caput daquele dispositivo estabelece genericamente que a parte indique “provas”; e, ainda, seu inciso VI determina que o juiz

proceda “a todas as diligências que determinar, ex officio ou a requerimento das partes”. Ademais, qualquer meio atípico de prova pode ser admitido no processo, desde que não seja ilegal ou moralmente ilegítimo. Deve-se, ainda,

lembrar que as partes têm direito de produzir prova

— Pág. orig. 1539 —

acerca dos fatos que alegam, sendo esse direito e . constitucional do processo justo. Fases do procedimento probatório - o pi.~ limento

probatório é normalmente dividido 1: ~uatro fases, a

saber: requerimento, admissão, pr di “ão requerimento corresponde à x im. fase, na qual a parte pleiteia a produção .a vr a com que pretende demonstrar suas alegac* ~ fa ‘c’ s e, com isso, influenciar no conteúdo da decisão , :dic al.

A admissão é a fase em que o juiz analisa o cabimento da prova cuja produção foi requerida pela parte, para, então, deferi-la ou indeferi-la. Essa decisão

tem natureza interlocutória. Deve ser indeferida a

produção de prova impertinente, irrelevante, inadequada, protelatória ou ilícita. A propósito, o parágrafo único do art. 370 do CPC fala em indeferimento de “diligências inúteis ou meramente protelatórias”, devendo a decisão ser fundamentada. Outrossim, o requerimento de prova

que facilmente pode ser obtida pela parte interessada

deve igualmente ser indeferido, pois é dela o ônus de demonstrar o alegado. O concurso do órgão judicial só deve ser reclamado se houver dificuldade razoável ou mesmo impossibilidade de a parte obter pessoalmente a informação ou o documento pretendido.

Uma vez admitida, deverá a prova ser produzida. A produção é em geral realizada em audiência de instrução. Entretanto, há provas que são produzidas antes da audiência. Por exemplo: a prova documental é produzida com a juntada aos autos do documento, o que ocorre antes mesmo de sua admissão; no caso, há coincidência entre as fases de requerimento e produção.

Por fim, produzida a prova, será ela valorada. A

No âmbito

valoração se dá quando da prolação da sente:

da valoração, cumpre salientar que as prova

ão possuem valor predeterminado, tampouco hierarquia entre si; desde que o juiz fundamente adequada e coerentemente sua decisão, poderá se convencer a partir de qualquer

delas. É isso, aliás, corolário do princípio da persuasão

— Pág. orig. 1540 —

racional do juiz, o qual é acolhido em nosse sisten >
processual (CPC, art. 371).

Onus da prova - regra, o ônus da prova perte. “ * a quem alega o fato. Ao autor - reza o art. 377 uv “PC - incumbe o ônus de provar o “fato consti* ‘ti 7 d. seu direito”, enquanto ao réu incumbe pre or oxistência de fato impeditivo, modificativo ov .xt'nt. O do direito do autor”.

Note-se, porém, que é <6 s eleitorais o autor não

alega fato constitutivo ‘e “ au direito”, pois não ha que se falar em “direito subjetivo” material a ser satisfeito ou tutelado pela via jurisdicional. O que há, em geral, é a imputação de fatos tidos por ilícitos, em relação aos quais se postula a atuação da lei. A pretensão do autor a ser satisfeita não é de ordem material, mas sim processual.

O § 1º do referido art. 373 prevê a possibilidade de “o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”. Isso poderá ocorrer: (i) nos casos previstos em lei; (ii) diante

de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade

ou à excessiva dificuldade de a parte cumprir o encargo

nos termos do caput do referido dispositivo; (iii) à maior

facilidade de obten

ção da prova do fato contrário. A decisão deve ser fundamentada, e “não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja il” (829)

Por outro lado, a teor do art. 374 do CPC, nao dependem

impossivel ou excessivamente difi

de prova os fatos: “I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III-admitidos, no processo, como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade”.

Não obstante, cumpre ressaltar que na seara eleitoral o fato alegado pelo autor deve sempre ser devidamente provado. Nem a confissão nem a qualidade de ser incontroverso afastam a necessidade de sua adequada demonstração no processo. É que nessa seara há

predomínio do interesse público. A propósito, dispõe o art.

392 do CPC que não tem validade “a admissão, em juízo, de

fatos relativos a direitos indisponíveis”.

— Pág. orig. 1541 —

Poderes instrutorios do juiz — de modo ger: jay

é permitido determinar ex officio a produção 'as »y vas que entender úteis ou necessárias para a forn.. > o de seu convencimento. Essa permissão encor 1a "indamento na ideia de ser o processo instrumento 'e 'rei' » público, pelo qual o Estado-juiz aplica umar .m.). ~idica às situações que lhe são submetidas. A ir .erçã. é que o juiz determine a produção de prova cor "is +s « otimizar sua decisão e, com isso, aproximá-lau ide a de justiça do caso concreto, não para beneficiar ou prejudicar uma das partes.

No âmbito do CPC, o art. 370 confere ao juiz poderes para de ofício, independentemente de requerimento das partes, "determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". Isso poderá ocorrer quando, concluída a audiência instrutória, os fatos debatidos no processo não estiverem devidamente esclarecidos. A esse respeito, é oportuna a observação de Marinoni, Arenhart e Mitidiero (2016, p. 294) no sentido de que

"Impor ao juiz a condição de mero espectador da
contenda judicial, atribuindo-se às partes o exclusivo
ônus de produzir prova no processo, é, quando
menos, grave petição de princípios. Ora, se o processo
existe para a tutela dos direitos, deve-se conceder ao magistrado amplos poderes
probatórios para que
bem possa cumprir a sua tarefa".

Em igual sentido, na AIJE, o art. 22, VI, da LC nº 64/90 prevê expressamente que o juiz, de ofício, possa determinar a produção de provas que entender necessárias para a formação de sua convicção.

Prova ilícita - a formação da prova judiciária deve guardar respeito aos direitos humanos e fundamentais. Para além da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), há vários outros princípios e garantias fundamentais que

repercutem nessa seara. Com efeito, são invioláveis a vida
privada, a intimidade, a honra e a imagem das pessoas

— Pág. orig. 1542 —

(CF, art. 5º, X); o domicílio (XI); também "é inv .olíve: » sigilo da correspondência e das comunicações t leg de dados e das comunicações telefônicas, salvo, * 5 Ultimo caso, por ordem judicial, nas hipóter .» . na forma que

criminal ou

a lei estabelecer para fins de inv st instrução processual penal" (in -9.'1. vide Lei nº 9.296, de 24-7-1996). Tornou-se truismo di- ~ q. > covas obtidas por meios ilícitos não são admiss. 'eis 10 processo (CF, art. 5º, LVI) — em qualquer processo, não apenas no criminal, mas também no civil e no eleitoral. São ilícitas as provas alcançadas com violação de direitos fundamentais, sejam eles materiais ou processuais. Não importa se a violação foi cometida por

particular ou por agente público, pois, em qualquer caso, no Estado Democrático de Direito não é possível que a formação da convicção do órgão judicial se dê com base em elementos alcançados ilicitamente, sem o

necessário lastro ético-jurídico.

No entanto, insta assinalar que os direitos fundamentais - como, aliás, o próprio Direito como produto da cultura - não são dotados de caráter absoluto. Ademais, os cânones da unidade da Constituição e da coerência do ordenamento não afastam a ocorrência de inúmeras e diferentes valorações no interior de um sistema jurídico. Por outro lado, todos os bens jurídicos são credores de efetiva e real proteção legal e jurisdicional.

Nessa medida, se em determinada situação prática houver colisão entre princípios constitucionais, devem

eles ser postos em harmonia, em diálogo, a fim de se

verificar qual prevalecerá para a solução da questão. Isso se dá mediante a realização de juízo de proporcionalidade, que exige que os princípios em conflito sejam ponderados à luz do caso concreto, de maneira a prevalecer o que merecer melhor proteção da ordem jurídica (ou seja, o que detiver maior peso no caso concreto), paralisando-se a

incidência do outro. Consoante esclarece Cláudia Toledo

(2003, p. 70), a questão de se saber qual princípio tem

— Pág. orig. 1543 —

maior peso em determinada situação é solucionar «d= pe >

análise da existência de

“razões suficientes para sua precr .. cia em relação ao(s) outro(s) sob as con“ica s , específicas do caso real. São estabelec’ .< 2. ão as condições

concretas de precedé

ps sando a decisão que advém como resul’ uu. de e processo de ponderação jusfundamental a >r o caráter de regra à qual é subsumido o caso, mesmo tendo ela partido de um princípio, o princípio prioritário, cujas consequências

jurídicas serão geradas”.

Nessa perspectiva, em determinadas situações, a rigidez própria dos princípios constitucionais haverá de ser flexibilizada, de maneira que a prova ilícita seja aceita e valorada no processo. No âmbito penal, por exemplo,

deve ser admitida se tiver o sentido de beneficiar o

réu, demonstrando sua inocência. Aqui, evidencia-se a

ocorrência de colisão entre, de um lado, o princípio que não admite, “no processo, as provas obtidas por meios ilícitos” (CF, art. 5º, LVI), e, de outro, o direito fundamental atinente

ao status libertatis, o direito de ir e vir e a ampla defesa (CF, art. 5º, caput, XV, LV e LXVIII). Mas sendo a prova ilícita desfavorável ao réu, há controvérsia quanto a seu aproveitamento; excepcionalmente, alguns doutrinadores a admitem na hipótese de crime de evidente gravidade, ao argumento da supremacia do interesse público.

Nos domínios do processo civil (e, por extensão, do eleitoral), depois de asseverar que a ineficácia das provas ilícitas constitui opção do constituinte de 1988, obtempera Dinamarco (2004b, p. 51) que, em si mesma,

essa opção radical transgride princípios
constitucionais do processo ao exigir que o juiz finja
não conhecer de fatos seguramente comprovados, só

— Pág. orig. 1544 —

por causa da origem da prova: a parte, ue ne. sempre será o sujeito responsável pela ilic
'ua mas

ainda quando o fosse), suportará invari. 2lmente
sa restrição ao seu direito à p ova, 'O julgamento
segundo a verdade e à tute - iu./-uicional a que
ventualmente tivesse d* ex. >

Lembra o autor qu a a alização de tal principio
a constitucional de

“constitui grave ressalv. promess tutela jurisdicional a quem tiver razão (Const., art. 5º, inc XXXV)”.

Em seguida, traz à colação ensinamento do eminente
jurista Barbosa Moreira:

“Segundo a tese então adotada [a dos frutos da árvore contaminada] seriam ineficazes, por exemplo, todos os testemunhos prestados por pessoas cujos

nomes tivessem sido revelados numa conversação

telefônica registrada em fita e depois desgravada, ou toda prova pericial realizada na contabilidade de uma pessoa ou empresa referida em apontamentos

obtidos ilicitamente. Seria imoral a utilização dessas

provas no processo, ou imoral será tanto zelo

pela intimidade de pessoas de cujo comportamento contrário ao direito e à sociedade já não se tem

dúvida?”

Nesse debate, não se pode olvidar que a ideia de justiça constitui o valor supremo almejado por qualquer ordem jurídica. A verdade, diziam os antigos, está no meio, e a essência da justiça é o equilíbrio. Se não se pode absolutizar o princípio que veda o ingresso de prova ilícita no processo, também não se pode admitir indiscriminadamente esse tipo de prova. Afinal, direitos humanos fundamentais

como a integridade física e psíquica, a privacidade e o segredo, não podem simplesmente ser sacrificados sem

— Pág. orig. 1545 —

uma justificação séria, plausível e racionalmente - ceiráv

Além disso, é dever indeclinável do Estado (ii clu. 'v. na órbita jurisdicional) assegurar a eficácia plena > direitos fundamentais, os quais vinculam e condicionam sua atuação.

Assim, o melhor é que a lição da prova

ilícita seja avaliada criteriosamente. “e à luz do princípio da proporcionalidade; - a -r.ála, deve o intérprete ponderar as circunstâncias : os valores em jogo à vista do caso prático a ser resolvido. É nesse sentido a lição de Marinoni e Arenhart (2007, p. 393): “O uso da prova ilícita poderá ser admitido [no cível], segundo a lógica da regra da proporcionalidade e como acontece quando ha

colli:

ão entre princípios, conforme as circunstâncias do caso concreto”. Em igual sentido é o alvitre de Wambier

et alii (2015, p. 641) que afirmam que, sem prejuízo da responsabilização de quem violar direito material para conseguir a prova ilícita, esta deve “ser aproveitada, desde que confiável (não tenha sido obtida mediante tortura, uso de drogas, coação moral, por exemplo), inexistam outros

meios de prova e estejam em jogo interesses relevantes - como os que envolvem os menores - que se sobreponham à violação da privacidade”. No mesmo rumo, acentua Rios Gonçalves (2023, p. 505): “A teoria da proporcionalidade, desenvolvida, sobretudo, pelo direito alemão, autoriza a utilização de prova ilícita, quando os bens jurídicos que se pretende proteger são mais elevados do que aqueles que se pretende preservar com a vedação. Assim, se a prova foi colhida com violação ao direito de intimidade, mas serve para preservar, por exemplo, a vida ou a saúde da coletividade, seria autorizada”.

Prova emprestada - não há óbice legal à utilização de prova emprestada nas ações eleitorais. No CPC de 2015, essa possibilidade foi expressamente consignada no art

372, que reza: “O juiz poderá admitir a utiliz

ção de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”.

— Pág. orig. 1546 —

Ressalte-se, porém, que as partes no primeiro covess, no qual a prova foi efetivamente produzida, lev ser as mesmas no processo para o qual se preten > raslada- la. Isso porque é sempre necessário ‘ue »s interessados participem do procedimento que ; xi >git .nar a decisão judicial. A prova, então, ¢ -º s- produzida sob contraditório, ocasião em a” « à pa “e pode dela defender- se amplamente.

Apesar de ser essa a “egr . geral, é possível empregar: se em um processo prova anteriormente produzida em outro (ainda que este seja criminal), no qual figure como parte pessoa diversa daquela em relação a qual foi a prova produzida. Por exemplo: a prova p, produzida no processo entre as partes x e y, pode ser usada no processo: (1) em que figuram como partes x e w; ou, (2) em que figuram como partes w e z. Note-se que no exemplo 1 a parte x figura no processo em que a prova foi produzida e também

naquele para o qual se pretende trasladá-la. Já no exemplo

2, as partes

ão diversas em ambos os processos. Nesses

dois exemplos, admite-se o uso da prova p se for possível

garantir o contraditório no processo para o qual ela é transportada. Mas ainda que não seja possível garantir o contraditório no segundo processo, a prova p poderia ser usada nele como documento que deverá ser submetido ao

contraditório.

1. Nos termos da jurisprudência do Supremo

Tribunal Federal, é lícita a utilização da prova emprestada, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa. [...]” (TSE - TutCauAnt nº 060030387/ CE - Dje 5-11-2024).

“[...] 3. A existência de justa causa para o deferimento da cautelar de busca e apreensão foi devidamente apreciada e ratificada na seara criminal. A utilização das provas produzidas no referido feito é válida, tendo por fundamento a Teoria do Encontro

Fortuito de Provas. Precedentes. Matéria, ademais,

— Pág. orig. 1547 —

solucionada em feito diverso. Tese de nu’ dae x

prova emprestada afastada. [...]” (TSE - . RE “en 060056240/CE - Dje 4-11-2024).

“[...] 8. É lícita a utilização de p wva mprestada de processo no qual não tenha si. De -.e aquele contra quem venha a ser utilize ta, '<.' 2 que se lhe permita o contraditório. Prece. ~ ste

J" (TSE - RESpe nº

65.225/GO-DJeí 5-2116,p. 54).

Em qualquer caso, no processo para o qual a prova é emprestada será ela submetida a nova valoração, devendo receber a eficácia que merecer, pois o juiz não está adstrito à avaliação feita anteriormente no primeiro processo.

Informações colhidas em procedimentos instaurados pelo Ministério Público — para embasar sua atuação e suas ações judiciais, o Ministério Público conta com instrumentos administrativos, entre os quais se destacam os

seguintes: notícia de fato (NF), procedimento preparatório

“eleitoral” (PPE), procedimento investigatório criminal (PIC), procedimento administrativo (PA) e inquérito civil público (ICP)

Nos termos do art. 105-A da LE: “Em matéria eleitoral, não são aplicáveis os procedimentos previstos na Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985”. Essa lei trata da ação civil pública - ACP e do inquérito civil publico- ICP.

Uma interpretação gramatical e isolada desse dispositivo poderia levar à conclusão de que o ICP (e, por extensão, procedimentos administrativos similares) não poderia ser utilizado nos domínios do Eleitoral.

No entanto, tal leitura não é autorizada pela Constituição Federal, porque sem aqueles instrumentos,

o Parquet ficaria impossibilitado de agir e de cumprir

seu papel constitucional. É irracional que a Constitui

tenha prescrito uma finalidade ao Ministério Público sem

autorizar os meios necessários para atingi-lo. Afinal, o objetivo dos referidos instrumentos é apenas ensejar a

reunião de elementos de informação para subsidiar a

— Pág. orig. 1548 —

atuação séria e prudente do Parquet perante r Es*aa

jurisdição, de sorte que suas ações sejam de "ia. yr .nte

fundamentadas e justificadas.

Assim, a jurisprudência corretamer .c . *terpreta o art 105-A da LE à luz do art. 127 do Cc sti' aição. É, pois, admitida a busca de informaçê . nuit Ministério Público por meio dos assinalados j* strun. mtos administrativos, sendo, porém, restringiê nu 9 .e inquérito civil público (ICP), que não pode ser 'ili; ido exclusivamente para fins

eleitorais. Confira-se:

“[...] 10. Esta Corte Superior tem adotado o entendimento segundo o qual é lícita a prova colhida por meio de PPE, porquanto a sua instauração não afronta o disposto no art. 105-A da Lei nº 9.504/1997. [...]” (TSE - AgR-AI nº 69.274/GO - j. 28-5-2020)

“[...] 5. A instauração de inquérito civil pelo Parquet para apurar a prática de ilícitos eleitorais não ofende o art. 105-A da Lei 9.504/97, tendo esta Corte Superior já decidido que: “Admite-se instauração de inquérito civil pelo Parquet para apurar prática de ilícitos eleitorais e, com maior razão, Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE), iniciado no caso dos autos mediante portaria ministerial” [...]” (TSE - AgR- AI nº 22.187/RJ —j. 8-8-2019).

“1. O art. 105-A da Lei 9.504/97, que veda na seara eleitoral adoção de procedimentos contidos na Lei 7.347/85, deve ser interpretado conforme o art. 127 da CF/88, em que se atribui ao Ministério Público prerrogativa de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e de interesses sociais individuais indisponíveis, e o art. 129, III, que prevê

inquérito civil e ação civil pública para proteger

— Pág. orig. 1549 —

interesses difusos e coletivos. Preceden* s./2 norma em exame não acarreta a ilicitude ‘as , “ovas colhidas em procedimento preparatório pe.. Parquet. Precedentes. [...]” (TSE - ED-AgRJ spe . ° 13.021/BA - Dye, t. 63, 3-4-2018, p. 35).

Consulte-se também: TS" -. >. ?Espe nº 131.823/PI —j. 22-2-2018; TSE - A,” RF pe nº 5.477/MS - Dye, t. 92, 12-5-2017, p. ‘8-2. 1SE-REspe nº 54.588/MG - DJe 4-11-2015, p. 15).

Exportação de informação colhida em inquérito policial e inquérito civil público - é possível a exportação para processo eleitoral de elemento de informação regularmente colhido em inquérito policial ou inquérito civil público. Note-se que aqui não se trata de prova em sentido técnico, pois sua “produção” não se deu perante órgão judicial, sob contraditório. Nesse sentido: STF - Ing-QOO-QO nº 2.424/ RJ - Rel. Min. Cezar Peluso - DJ 24-8-2007; STF - RMS nº

24.956/DF - Rel. Min. Marco Aurélio - DJ 18-11-2005, p. 11; STJ - MS nº 9.850 - Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - DJ 9-5-2005, p. 293. E mais:

“[...] 6. É possível a utilização em AIJE de prova (interceptação telefônica) produzida legalmente em procedimento investigatório criminal. [...]” (TSE RESpe nº 65.225/GO - DJe 2-5-2016, p. 54).

Licitude da prova. A nulidade absoluta do processo,

] 2.1. Nulidade absoluta do processo. Inexistência.

por ilegitimidade da prova, deve ser rejeitada porque a) a prova, produzida na intimidade de investigação, realizada em conjunto pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal, é legítima e passível de ser compartilhada; b) essa prova, quando lícitamente rompida a intimidade das ligações

telefônicas por ordem judicial, fundamentada no

permissivo constitucional, pode ser utilizada por

— Pág. orig. 1550 —

outros órgãos do Estado para instruir processo um nt. >

diversos; c) o direito à privacidade de ir. or:

não é absoluto nem ilimitado, mormente quando se contrapõe à tutela de interesse c tetivo \ previsto pela Constituição Federal [...]” (TSE - O.

16-3-2009, p. 26-27).

1.596/MG - DJe

Extrai-se desse último 10 re..o pertinente observação

feita pelo relator, Min. ty, Joaquim Barbosa: “[...] ao tomar conhecimento de condutas que não se conformam ao direito, o Estado não só pode como deve tomar as providências destinadas a coibir essas práticas e punir os culpados, venham as provas de procedimento jurisdicional (penal ou cível) ou mesmo administrativo

De qualquer forma, é importante que na origem o elemento probatório considerado tenha sido regularmente

colhido. Na verdade, sua eficácia reside em sua força

persuasiva e não propriamente na fonte de onde emana,

ssidade de haver licitude em sua colheita.

daí a nece

Sigilo de comunicação — sobre o sigilo de comunicação,

há que se recordar o disposto no art. 5º, XII, da

Constituição Federal, que reza: “é inviolável o sigilo

da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”.

Inviolável é o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas. Mas a inviolabilidade só se patenteia no trajeto ou percurso da correspondência e do telegrama. O que se resguarda é a segurança do processo de comunicação, ou seja, a certeza de que a carta enviada chegará ao seu destino. Uma vez entregue ao destinatário, tal inviolabilidade deixa de subsistir.

'stando na posse do

destinatário, a carta e o telegrama são documentos como

— Pág. orig. 1551 —

quaisquer outros, recebendo o mesmo tratamen* a 2ss. conferidos,

Quanto ao sigilo de dados e telefônico, p. * 'e tratar de comunicações instantâneas, a Con uv. 'cdo autoriza a quebra do sigilo durante a comunir <a» É” reciso, porém, que a quebra do sigilo ocorra po. «dem judicial, nas hipóteses e na forma que © le' e. *anelecer para fins de investigação criminal ov "st. >" o processual penal”.

Assim, não é possive ha' ar quebra de sigilo de dados ou telefônico para fins de instrução de processo eleitoral. É irrelevante que a quebra se dê por ordem judicial, pois a Constituição é clara ao autorizá-la tão somente “para fins

de investigação criminal ou instrução processual penal”.

Assim, mesmo que haja autorização judicial a prova será ilícita.

Contudo, uma vez quebrado o sigilo no âmbito criminal, os elementos de prova daí resultantes poderão ser

empregados no processo eleitoral, desde que haja decisão

do juízo criminal autorizando o compartilhamento.

Excepcionalmente, a gravação telefônica é tida como

lícita. Como tal compreende-se o registro da conve efetuado por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Cuidando-se de prova obtida lícitamente, pode se: TSE

ser usada em processo eleitoral. Nesse sentido, veja AgREspe nº 28.062/MG - DJ 6-5-2008, p. 14. Captação ambiental de sons e imagens - no caso de captação ambiental, não se aplica a regra inscrita no referido art. 5º, XII, da Constituição Federal, cujo objeto é garantir o direito à intimidade por meio do resguardo da

inviolabilidade das correspondências e das comunicações

telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Entretanto, apesar de não haver sigilo a se resguardar nessa hipótese, há que se atentar para a proteção constitucional conferida à privacidade e intimidade (CF, art. 5º, X) das pessoas. A violação desses direitos fundamentais pode ensejar a ilicitude da prova assim obtida.

Sempre que a captação de imagens e sons for realizada

em ambiente público ou cujo acesso é franqueado ao

— Pág. orig. 1552 —

público, lícita será a prova assim obtida. Iss: pvr

em espaço público não há que se falar em p ote 3. da privacidade nem da intimidade. De modo qu., didlogos travados em ambiente público não est”.u , -otegidos pelas garantias constitucionais de privac' 'a > ei .timidade (art. 5º, X, da CF/88)” (TSE - ED-R' .ne u 324-68/MS - DJe 12-12-2019).

Problemas surgem ~ 7m > se tratar de ambiente privado, de acesso res. 'vac) ou privativo, pois aí pode haver violação a privacidade e a intimidade das pessoas.

No trato dessa matéria, há três situações a serem consideradas, a saber: (1) gravação ambiental - nesse caso, um dos interlocutores capta imagens e/ou sons

no ambiente em que se encontra presente em interação

com outras pessoas. A gravação é realizada no próprio local, por um dos interlocutores que participa do evento, sem o conhecimento dos outros; (ii) escuta ambiental

— a captação é feita por terceiro com o conhecimento

de um dos interlocutores presentes no local; o terceiro

atua como longa manus de um dos interlocutores; (iii) interceptação ambiental - a captação é feita por terceiro sem o conhecimento de qualquer um dos interlocutores.

No primeiro caso - gravação ambiental -, inicialmente, o Supremo Tribunal Federal considerava a prova lícita, afirmando que a "gravação de conversa entre dois interlocutores, feita por um deles, sem conhecimento do outro, com a finalidade de documentá-la, futuramente, em caso de negativa, nada tem de ilícita, principalmente quando constitui exercício de defesa. Precedentes. [...]" (STF - AI nº 666.459 AgR/SP - 1º T. - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJe 152, 30-11-2007). E mais. [3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 583.937 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso,

Dje de 18/12/2009, cuja repercussão geral foi reconhecida

(Tema 237), decidiu pela validade da prova produzida por meio de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores. [...]" (STF - RHC nº 125.319 AgR/CE - 2 T. - Rel. Min. Teori Zavascki - DJe 39, 2-3-2015). Em

— Pág. orig. 1553 —

igual sentido orientava-se o Superior Tribunal à . furtiç , a ver: "[...] 5. É lícita a prova consistente er. g. ambiental realizada por um dos interlocutores., 'nda que sem o conhecimento do outro. Precede ..c 'o STF decidido em repercussão geral (RE 583.937, "el. Mir Cezar Peluso). [...]" (STJ - Ap nº 693/PA - C .te & vecial - Rel. Min. Raul Araújo - DJe 4-8-201"). No mesmo sentido: STJ RHC nº 31.356/PI - 6 Ye?

e' Min. Maria Thereza de Assis Moura — DJe 24-3 701: . Por sua vez, alinhando-se a

esses entendimentos, a jurisprudência eleitoral entendia igualmente ser lícita "a prova resultante de gravação ambiente" (TSE - AgR-REspe nº 54.178/AL - DJe, t. 230, 30-11-2012, p. 6). No mesmo sentido: TSE - RESpe nº 40898/SC — j. 9-5-2019; TSE - RESpe nº 45502/PR — DJe, t. 98, 27-5-2019, p. 38-39; TSE - RESpe nº 060208772/SC — DJe 11-2-2021 — DJe, t. 43, 10-3-2021.

Entretanto, tal interpretação não mais prevalece, porquanto hoje reconhece-se a ilicitude da prova

resultante de gravação ambiental, nela vislumbrando-se violação aos direitos fundamentais de privacidade e intimidade. Confira-se:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 979 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese, a qual deverá ser aplicada a partir das eleições de 2022: “- No processo eleitoral, é ilícita a prova colhida por meio de gravação ambiental clandestina, sem autorização judicial e com violação à privacidade e à intimidade dos interlocutores, ainda que realizada por um dos participantes, sem o conhecimento dos demais. - A exceção à regra da ilicitude da gravação ambiental feita sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização judicial ocorre na hipótese de registro de fato ocorrido em local público desprovido

de qualquer controle de acesso, pois, nesse caso, não há violação à intimidade ou quebra da expectativa de

— Pág. orig. 1554 —

privacidade’ [...]” (STF - RE nº 1040515/SE, P!:no Rel. Min. Dias Toffoli - DJe 6-5-2024)

“1. A orientação jurisprudencial vige:. > neste Tribunal Superior é no senti o a ilicitude da gravação ambiental como me. . te , uva para fins de comprovação da prática te. ‘<.* eleitoral, ainda que captado o áudio por un. * si” terlocutores, mas sem a aceitação ou ciên. ado demais partícipes do diálogo (AgR-AI nº 0000295 04/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 9-11-2021, por maioria). ” (TSE

REspe nº 060053094/SP — Dje, t. 59, 1º-4-2022).

“[...] 4. São clandestinas e, portanto, ilícitas as gravações ambientais feitas em ambiente privado, ainda que por um dos interlocutores ou terceiros a seu rogo ou com seu consentimento, mas

sem o consentimento ou ciência inequívoca dos

demais, dada inequívoca afronta ao inciso X, do

art. 5º, da Constituição Federal. Ilícitas, do mesmo modo, as provas delas derivadas, não se prestando a fundamentar condenação em representação

(TSE — AI nº 29364/ PR — Dje, t. 206,

eleitoral. [

9-11-2021).

Note-se que, além do “local público desprovido de qualquer controle de acesso”, há ainda que se admitir a regularidade ou licitude de gravação ambiental quando

realizada:

- (i) com autorização judicial;
- (ii) em local privado, com o consentimento de todos os cogitantes no evento. Nessa situação, não há que se falar já que, estando cientes, todos concordaram com a realização da gravação;;;

— Pág. orig. 1555 —

em local privado, tendo a gravação a f. »?”.dade

de coletar provas para a própria ‘efe.1 de quem a realiza. “[...] 4. A gravação a..ibiental realizada por um dos nte 2cutores em

ambiente público é, em .»9. | ucita para fins

de comprovação de p ~.’ > ue captação ilícita de sufrágio, cap -v’uda no art. 41-A da Lei das Eleições cre eu tes. [...] 4.1. O contexto

fático - insus, +’ vel de alteração - se amolda

ao entendimento jurisprudencial do TSE acerca da admissão, como prova da prática de ilícito eleitoral, da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores em local publico, sem expectativa de privacidade. Destaca-se, ainda, o fato de a eleitora ter realizado a gravação com o intuito de coletar provas para sua defesa em eventual ação contra si, em conformidade com

o permissivo contido no § 4º do art. 8º-A da

Lei n. 9.296/1996 [...]” (TSE - AgR-REspEI nº 060048959 —j. 30-11-2023).

Na hipótese de interceptação ambiental, por sua vez, é incontroverso ser sempre necessária autorização judicial.

Sem esta, a obtenção da prova ocorre de forma clandestina,

o que a torna ilícita.

Sendo ilícita a captação ambiental (como também qualquer outro elemento de prova), contaminadas ficarão as provas dela decorrentes ou dela derivadas. Tal é expressão da doutrina dos frutos da árvore envenenada. Conforme assinalam Grinover et al. (2004, p. 162), “a ilicitude da obtenção da prova transmite-se às provas derivadas, que são, assim, igualmente banidas do processo”. Assim, reconhecida a ilicitude do referido elemento de prova, não só ele deve ser desconsiderado na formação da convicção judicial, como também as provas dele derivadas, e.g., “os testemunhos obtidos com o intuito

de aferir a conduta imputada ao representado” (TSE -

— Pág. orig. 1556 —

TutCautAnt nº 060138005/PB — DJe, t. 186, 23 7-292.”

Nesse mesmo sentido: TSE - AgR-REspe nº 4. 3U /“O- DJe 20-4-2016, p. 37.

Não ha óbice ao uso de provas autô” uu. s (independent source doctrine) ou cuja desco'an > sja inevitável

(inevitable discovery doctrine).N .7e e. tido:

“[...] 2. No caso, firma or provada inicialmente a entrega de valores * du .s eleitoras em contrapartida ao pedido de voto. Apesar da ilicitude da gravação ambiental, realizada no interior de residência e por terceiros, as provas remanescentes são suficientes à manutenção do decreto condenatório, diante da sua independência atestada pelo Tribunal de origem e sobre a qual não se pode discutir nesta instância recursal, diante da Súmula 24 do TSE. Constan dos autos os depoimentos das eleitoras cooptadas, que

presenciaram e participaram dos fatos, bem como

de terceiro, acompanhante do candidato, que esteve, igualmente, presente no dia do ilícito e não nega a ocorrência do ilícito. Configurada a prática descrita

no art. 41-A da Lei 9.504/1997.

..]” (TSE - AREspe nº 060067953/PE- DJe,t. 82, 6-5-2022).

Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram etc.) - é lícita a prova oriunda de aplicativos de mensagens compartilhadas por um dos interlocutores com terceiros, contanto que não seja obtida por meio de interceptação clandestina ou violação de sigilo telemático de um dos interlocutores. Entende-se que, ao compartilhar mensagens, “os interlocutores assumem o risco de sua posterior divulgação, afastando expectativa de confidencialidade. Ademais, o compartilhamento

voluntário implica renúncia ao sigilo da comunicação,

afastando a necessidade de autorização judicial para o uso como prova.” (TSE - RESpe nº 060094138/SE — DJe 11-2-2025).

— Pág. orig. 1557 —

Sigilos bancário e fiscal - a quebra de sigilo bane‘ vic po. » ser efetivada na AIJE. Nesse sentido: TSE - A, R-. Vv nº 13.514/BA— DJe, t. 165, 4-9-2014, p. 158-159

O mesmo ocorre quanto a quebra de .1º. fiscal.

Vale registrar que o art. 6º 4a LC nº 105/2001

*á1'a. por ato próprio

permite que autoridades faze e sem necessidade de inte .venç. > judicial, quebrem o sigilo bancário “quande * nu ?r processo administrativo instaurado ou procedi. ent fiscal em curso” e o exame dos dados bancários for considerado indispensável para os fins fiscais.

Nesse caso, o resultado dos exames, as informações e os documentos devem ser conservados em sigilo.

Por outro lado, o art. 198 do Código Tributário Nacional veda “a divulgação, por parte da Fazenda Pública

ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades”, ressalvadas: “I — requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça; II - solicitações de autoridade administrativa no interesse

da Administração Pública, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo, no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação, por prática de infração administrativa”.

Para fins eleitorais, nos dois casos é preciso atentar para a reserva de jurisdição. Assim, se não houver decisão judicial autorizando o acesso a dados bancários e fiscais, ilícitos serão os elementos de prova daí decorrente.

Cumpra registrar o entendimento jurisprudencial no sentido de que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) pode ter acesso a dados bancários e compartilhá-lo com o Ministério Público, inclusive para

fins de ajuizamento de ação eleitoral. Confira-se:

“[...] I.3. Da preliminar de ilicitude da prova em razão de suposta quebra de sigilo bancário:

— Pág. orig. 1558 —

II.3.1. Para o desenvolvimento de suas atividades,

a LC nº 105/2001 franqueou ao COAF: acesso a dados detalhados das transações financeiras sem a necessidade de postulação perante o titular. O STF já considerou constitucional o compartilhamento de dados financeiros entre as instituições e os órgãos de fiscalização - como o Banco Central e CVM, no julgamento da ADI 1.285/DF.

II.3.2. In casu, após o envio da informação pelo COAF, o MP instaurou investigação preliminar, mediante notícia de fato sigilosa, e obteve a colheita de provas suplementares a fim de confirmar a suposta irregularidade. A partir dos substratos mínimos encontrados no aludido procedimento investigativo, foi ajuizada a presente representação,

com a determinação da quebra dos sigilos bancário e fiscal por meio de decisão judicial devidamente

fundamentada, respeitando-se a reserva de jurisdição. Precedentes do STJ. Rejeita-se a tese da ilicitude da prova. [...]” (TSE - RO nº 218847/ES - DJe 18-5-2018).

Indícios e presunções - os indícios são expressamente referidos no art. 22, caput, da LC nº 64/90. Esse dispositivo permite que o autor de ação eleitoral indique na petição inicial “provas, indícios e circunstâncias” de abuso de poder.

Uma definição de indício encontra-se no art. 239 do Código de Processo Penal, verbis: “Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”.

O indício constitui prova indireta da existência de um fato. Baseia-se em raciocínio lógico formulado a partir de

fatos conhecidos ou provados.

— Pág. orig. 1559 —

Há, portanto, dois fatos a serem consideradr

indiciário ou fato base (= indício) e o fato p ine 4 (= que se pretende evidenciar no processo). A ,* va a ser produzida recai sobre o primeiro, send' ue. ominada prova

indiciária.

Com a comprovação do ind “9 x e-se concluir por raciocínio lógico a ocorrênci . de fa. » principal; ou melhor: a existência do fato pr' ip |... presumida a partir da demonstração do fato . dic ário. Assim, o fato principal a ser evidenciado no processo consubstancia-se em uma presunção.

Note-se que não se chega a uma presunção a partir de outra; não há presunção de presunção - é sempre necessário que o indício ou fato base seja devidamente comprovado.

A presunção é admitida pelo art. 212, IV, do Código Civil

para provar a ocorrência de fato jurídico. Classifica-se a

presunção em legal (iuris) e comum ou simples (hominis).

A presunção legal emana de lei e patenteia uma verdade legal. A respeito, dispõe o art. 374, IV, do CPC, não depender de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. Divide-se em absoluta ou peremptória (juris et de jure) ou relativa (juris tantum). Absoluta é a presunção legal que não admite prova em contrário, estabelecendo uma verdade legal incontestável, inalterável. Funda-se em relevantes razões de ordem pública. A lei a erige como verdade indiscutível, de maneira que o fato a que ela se refere não admite prova em contrário, mesmo que, na realidade, a verdade seja outra. Aqui, a realidade deve dobrar-se ao ditame legal. Relativa, por sua vez, é a presunção legal que pode ser afastada por prova contrária à verdade que ela estabelece; neste caso, a lei admite que a verdade presumida seja elidida por prova em contrário.

Por sua vez, a presunção simples, comum ou hominis

não emana da lei, mas sim do que ocorre habitualmente

Trata-se das consequências que um homem criterioso

— Pág. orig. 1560 —

extrairia dos fatos e de suas circunstâncias, ater-se 10. >

que acontece ordinariamente.

A prova indiciária é amiúde empregada n.º processos eleitorais, sendo importantíssimo o s.º 4, vel. Exemplos: (i) considerando o segredo do o.º m sempre é possível provar que a oferta de “en eleitor realmente corrompeu sua vontade e sem . to; (ii) nem sempre é possível provar diret- > . bo .mente que o abuso de poder provocou desequ. “bri . relevante na eleição. Nesses casos, a corrupção da vontade do eleitor e o desequilíbrio do pleito são presumidos a partir da demonstração dos indícios de suas ocorrências.

Interrogatório - trata-se de uma forma de atuação da parte na instrução do processo. O interrogatório é previsto no art. 139, VIII, do CPC, que permite que o juiz, a qualquer tempo (não apenas na audiência de instrução), determine

“o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-l

sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a

pena de confesso”.

Não se pode olvidar que “Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade” (CPC, art. 378). Notadamente, é dever da parte colaborar com a prestação jurisdicional, expor os fatos em juízo conforme a verdade e proceder com lealdade e boa-fé (CPC, arts. 5º, 6º e 77,1).

Assim, o órgão judicial poderá determinar o interrogatório com vistas a aclarar pontos ou questões que repute importantes para a solução justa da causa.

Depoimento pessoal - aqui também se tem uma forma de atuação da parte na instrução processual. O depoimento pessoal é meio de prova previsto nos arts. 385 a 388 do CPC. Deve ser requerido pela parte interessada em sua produção.

Há controvérsia sobre o cabimento do depoimento

pessoal nas ações eleitorais. Isso porque sua finalidade

espe: a consiste na obtenção da confissão da parte

adversa à que requer sua produção, e a confissão não tem

validade nas ações eleitorais (CPC, art. 392). Por isso, já

— Pág. orig. 1561 —

se entendeu na jurisprudência não ter esse meio ue ro. + “relevante no processo eleitoral” e, por não est. r p » .sto expressamente no rol do art. 22 da LC nº 64/52 vão pode a parte ser

judicialmente constrangido a , resta-lo (TSE — RHC nº 131/MG - DJe 5-8-2009, p. 7º).

Em sentido contrário, por > u umenta-se ser o depoimento pessoal admitido pelas cláusulas abertas “indicando provas” e “>l« ss diligências” inscritas respectivamente no caput e no inciso VI, ambos do art. 22 da LC nº 64/90. Adernais, o art. 22 da Res. TSE nº 23.478/2016 faz-lhe expressa referência quando alude ao art. 385, § 3º, do CPC. Por outro lado, embora não seja admitida a confissão, pode haver interesse em a parte apresentar, pessoalmente, alguns esclarecimentos fáticos ao processo. Daí se concluir não haver vedação à sua utilização no processo eleitoral

Cuidando dessa questão, o art. 47-E da Res. TSE nº 23.608/2019 (incluído pela Res. nº 23.733/2024)

estabelece que o representado “não poderá ser
compelido(o) a prestar depoimento pessoal, mas tem

o direito de ser ouvida(o) em juízo, se requerer na contestação ou intimada(o) sem que seja cominada pena de confissão, compareça de forma voluntária para se manifestar sobre pontos que entender relevantes para a defesa”. Assim: (i) o representado pode ser intimado a prestar depoimento, não podendo ser forçado a fazê-lo nem prejudicado em razão da recusa; (ii) o próprio representado poderá pleitear na contestação o seu

depoimento pessoal.

“[...] 7. Embora se reconheça que a LC nº 64/1990 não contempla a realização de depoimento pessoal das partes no rito das AIJEs, a jurisprudência desta Corte Superior viabiliza a realização do ato, caso as partes se disponham a prestá-lo. A disciplina da matéria hoje constante do art. 47-E da Res.-TSE nº 23.608/2019

reitera a inviabilidade de compelir a parte a

— Pág. orig. 1562 —

prestar depoimento pessoal. Entretanto, expressamente, contempla ressalva pela possibilidade de que a parte apresente requerimento ou intimação para a realização do ato. 8. Assegurando-se a paridade (entre as

partes, é legítimo compreender-se pela viabilidade

de intimação de investimento do investigado para o comparecimento e. Juízo a fim de prestar esclarecimento av “ca «2 pontos relevantes. Como o juiz é o destinatário, final da prova, cabe a ele perquirir, diante dos contornos dos casos concretos, sobre os elementos formadores da sua convicção (CPC, art. 385, parte final), à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, como reiteradamente assenta a jurisprudência pátria.

[...]” (TSE - AREspE nº 060037939/BA —j. 5-8-2024).

Confissão — nos termos do art. 389 do CPC, a confissão

“quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário”. Portanto, ela refere-

se a fatos. Dai a afirmação de que a confissão não implic necessariamente renúncia ao direito material discutido em juízo, nem tampouco reconhecimento da procedência do pedido.

Pode a confissão ser: (i) judicial ou extrajudicial, conforme ocorra dentro ou fora de um processo; (ii) real ou ficta - enquanto aquela deriva de ato positivo e volitivo da parte no sentido de afirmar fato que lhe seja prejudicial, esta (a ficta) é imposta por lei em razão de certos comportamentos omissivos da parte (exemplo: presume-se verdadeiro o fato constante da petição inicial que não for impugnado na contestação — CPC, art. 341); (iii) espontânea ou provocada - na confissão judicial diz-se espontânea a que é realizada livremente pela parte em qualquer momento processual; já a provocada resulta do depoimento pessoal, pois neste tem a parte o dever de

comparecer e depor (CPC, art. 385,S 1º).

— Pág. orig. 1563 —

Ocorre que a confissão não tem validade no processo eleitoral, porque nesse as matérias debatidas são de ordem pública e, pois, indisponíveis pela vontade individual. A respeito, dispõe o art. 392 do CP. “ao valer como

confissão a admi-

ção, em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis”. Nesse art. 79. IV. o, compreende-se por “direito indisponível” o direito material para o qual se pede a tutela jurisdicional-*

Ata notarial - a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados por ata notarial, a qual é lavrada exclusivamente por notário ou tabelião (vide Lei nº 8.935/94, art. 7º, III; e art. 384 do CPC). A ata notarial possui a suprema vantagem de gozar de fé pública e presunção de veracidade própria dos documentos públicos. Nela, o tabelião descreve fato que presenciou, o qual pode ocorrer no âmbito de sua serventia,

em lugar externo ou em ambiente virtual (ou seja, na rede mundial de computadores).

Entre outras coisas, a ata notarial poderá ter relevância para comprovação de fato transcorrido na Internet ou em rede social. A esse respeito, o parágrafo único do art. 384 do CPC permite que nela se constem “dados representados por

imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos

Tratando desse tema, destacam Wambier et alii (2015, p. 664) a importância da ata notarial, mormente devido à “efemeridade das informações veiculadas na internet, que podem ser facilmente apagadas, atualizadas, transferidas de endereço eletrônico ou até mesmo furtadas por criminosos virtuais”. De tal modo, poderá o tabelião “acessar o ambiente virtual e certificar o conteúdo de determinada página ou site, especificando a data e horário de acesso”.

Exibição de documento — a exibição de documento não é propriamente uma prova, mas sim um meio de se obter prova. Trata-se, então, de meio de produção de prova

documental

— Pág. orig. 1564 —

Segundo o Código de Processo Civil, a medida pode.

se dirigir contra a parte no processo (arts. 96 'C4) e também contra terceiro (arts. 401-403). Também a parte quanto o terceiro têm o dever de colaborar: com a prestação jurisdicional (CPC, arts. 5º, 379 e 3º).

Entretanto, a LC nº 64/90 só "sobre a exibição de documento em poder de terceiro", nada dizendo quanto a exibição de documento de terceiros.

Deveras, nos termos de seu art. 22, « II: "ajuizando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em poder

de terceiro, inclusive estabelecimento de crédito, oficial

ou privado, o Corregedor [i.e., o órgão judicial] poderá, ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito ou

requeritar cópias".

Quem é o terceiro sujeito à determinação de exibição?

Por exclusão, terceiro é quem não é parte no processo, isto é, quem não ocupa o polo ativo nem o passivo da relação processual. Classifica-se o terceiro em juridicamente

interessado e juridicamente indiferente, conforme

respectivamente tenham ou não relação com a situação jurídica deduzida em juízo. Ao terceiro juridicamente interessado é permitido ingressar no processo, mas essa permissão não é concedida ao terceiro indiferente. Há terceiros que ao ingressarem regularmente no processo assumem a condição de parte, como tal devendo ser tratados; é esse o caso do: assistente litisconsorcial (CPC, art. 124), denunciado à lide (CPC, art. 125), chamado ao processo (CPC, art. 130). Mas há terceiros juridicamente interessados que mantêm essa condição (de terceiro) mesmo após o ingresso no processo; é este o caso do assistente simples (CPC, art. 121) e do amicus curiae (CPC, art. 138).

A propósito, depois de definirem a parte como "quem pede e contra quem se pede tutela jurisdicional", afirmam

Marinoni, Arenhart e Mitidiero (2016, p. 84, 98) que

"essa condição pode ser adquirida por força da

propositura de ação, pela sucessão processual (arts.

— Pág. orig. 1565 —

108 e ss.) ou pela intervenção de terceiro em processo já pendente - afora o assistente sin- tes e o amicus curiae, os demais terceiros interessados

adquirem a qualidade de parte no processo de que

passam a participar.

É, pois, de se concluir que a exibição de documento pode ser determinada em favor de (i) terceiros juridicamente indiferentes; (ii) terceiros juridicamente interessados que não tenham ingressado no processo; e, (iii) assistente simples. Assim, e.g., se um partido político ingressar no processo como assistente simples do candidato-réu, contra aquele poderá o juiz determinar a exibição de documento.

Caso o órgão judicial determine ao terceiro a exibição do documento, ele deverá depositá-lo no respectivo cartório ou secretaria no prazo para tanto assinalado.

Havendo justa causa, é dado ao terceiro deixar de

exibir o documento, descumprindo, pois, a determinação

judicial. Poderá, por exemplo, comparecer perante o juízo para alegar que o documento não se encontra em seu poder. De forma demasiado ampla, dispõe o art. 404 do CPC ser escusada a exibição em juízo de documento se: “I — concernente a negócios da própria vida da família; II — sua apresentação puder violar dever de honra; III - sua publicidade redundar em desonra à parte ou ao terceiro, bem como a seus parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau, ou lhes representar perigo de ação penal; IV - sua exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, devam guardar segredo; V - subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição; VI - houver disposição legal que justifique a recusa da

exibição”. Caso os motivos de que tratam esses incisos

digam respeito a apenas uma parcela do documento, a parcela não afetada deverá ser exibida. Se não houver justa causa para a recusa, poderá o

juiz expedir mandado de busca e apreensão, requisitando,

— Pág. orig. 1566 —

se for preciso, força policial para o seu cumprimento. ;

qual e «te yaar

também poderá impor multa processual: “outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatorias necessárias para assegurar a efetivação da decisão” (CPC, art. 403, parágrafo único). Isso sem prejuízo da responsabilização

desobediência (LC nº 64/90 art. 2.º I; CE, art. 347).

constituir crime de

No caso de recusa * “1s 6 ada de terceiro, não é possível a aplicação da , res’ nção prevista no art. 400 do CPC, ou seja, de o juiz admitir “como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar”. E que essa presunção só se aplica na exibição determinada à parte.

Registre-se que, se o documento for produzido ou estiver em poder de órgão público, o próprio interessado poderá requerê-lo diretamente, sem a intervenção do juiz. Se não lograr êxito, poderá requerer ao juiz que o requisite, nos termos do art. 438 do CPC.

Documento - compreende-se por documento qualquer objeto revelador de fatos. É toda coisa em que o pensamento é plasmado ou impresso. A partir dos símbolos e sinais nele contidos, extraem-se a existência ou ocorrência de certos acontecimentos. Trata-se, pois, de veículo que perpetua eventos merecedores de registro. Nesse amplo sentido, pode-se falar em documento histórico, cultural, religioso, político.

Nos domínios jurídicos, a acepção desse vocábulo é mais restrita. Na expressão de Amaral Santos (1989, p. 386), “é a coisa representativa de um fato e destinada a fixá-lo de modo permanente e idôneo”. No Direito, o documento deve representar fatos ou pensamentos

de modo duradouro, para o futuro, sendo útil para a

comprovação de fatos e situações jurídicas, bem como para a prevenção ou solução de litígios entre pessoas. Nesse

sentido, consideram-se documentos: desenhos, modelos,

plantas, cartas, anotação:

áudio e vídeo (CD, DVD, Blu-ray Disc - BD), fotografias,

2s, escritos diversos, mídias de

— Pág. orig. 1567 —

peças, utensílios, armas, instrumentos, objetos - .cis*icu

como quadros e esculturas, entre outras coisas.

Releva distinguir no documento dois spectos: autenticidade e veracidade. A autent iu. de refere-se à materialidade, à integridade forr 1 do locumento, à sua dimensão estrutural e tao. Já a veracidade remete ao conteúdo, ou r.Ja a verdade de seu teor, sua correspondência co” 7. 1” sade histórica. Pode um documento ser autênti. >, m às não ser veraz, verdadeiro, caso em que ocorrerá falsidade ideológica (ex.: carteira de trabalho oficial com falsas anotações). Por outro lado, pode ser verdadeiro sem ser autêntico (ex.: passaporte falso contendo visto verdadeiro), caso em que padecera de falsidade material.

Tecnicamente, documento distingue-se de instrumento. Aquele é gênero, do qual este constitui espécie. Instrumento é o documento feito com o propósito

deliberado de comprovar o ato ou negócio nele estampado;

trata-se de prova pré-constituída. A diferença é clara, pois

o documento - em sentido estrito - não constitui prova adrede preparada, isto é, intencionalmente ordenada à demonstração do fato. Isto, porém, não significa que o documento não possa comprová-lo.

Na prova documental há coincidência entre as fases de requerimento e produção. É que o documento que a parte pretende trazer aos autos já deve ser apresentado juntamente com o respectivo requerimento. Quando, mais tarde, sua admissão é apreciada pelo juiz, ele já terá sido produzido.

É inteiramente aplicável na seara eleitoral o disposto no parágrafo único do art. 408 do CPC, segundo o qual, quando documento particular contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato, ele prova a ciência, mas não o fato em si, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato. Vide nesse sentido: TSE —RO nº 744/SP- DJ 3-9-2004, p. 108.

— Pág. orig. 1568 —

Sendo requerida a juntada aos autos de p' olicaç. »

(texto ou imagem) em jornal ou revista, se apresentar exemplar original (CPC, art. 422, § 1º,

Por outro lado, a juntada aos autos de » © > CD (compact

disc) e DVD (digital versatile disc cm # 1) deve ser acompanhada de degravação, a, >se 1 não se por escrito o respectivo texto.

Podem ser juntadas os 2 .cos tanto as imagens obtidas por câmeras digitais (inclusive as acopladas a telefone celular, smartphone e tablet) como as extraídas diretamente da Internet ou de redes sociais.

Sabe-se que a imagem digital pode ser facilmente adulterada sem que disso fiquem vestígios. A parte contrária é dada impugnar sua veracidade. Havendo impugnação, se tiver sido juntado o cartão de memória da

máquina ou outro dado ou suporte físico, torna-se viável a

aferição da veracidade da imagem em questão, bem como a realização de perícia. Sobre isso, dispõe o art. 422, §

1º, do CPC: “As fotografias digitais e as extraídas da rede

mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem, devendo, se impugnadas, ser apresentada a

respectiva autenticação eletrônica ou, não sendo possível,

realizada perícia”.

Sendo impossível a comprovação da veracidade da imagem, outra alternativa não restará ao juiz senão valorar livremente o documento. Assim, a imagem digital deverá ser coligida com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, sendo, conforme o caso,

acolhida ou rejeitada como meio de convencimento.

Não é rara a juntada aos autos de declarações e até mesmo de retratações - ocorridas após o encerramento da fase instrutória - de testemunhas feitas perante tabelião e, pois, materializadas em escritura pública. Conquanto do ponto de vista histórico não seja razoável

relegar ao desprezo absoluto tais documentos, não se

pode deixar de reconhecer que, por si só, nenhum valor probante possui. Com efeito, foram colhidos

extrajudicial e unilateralmente, sem passar pelo crivo do

— Pág. orig. 1569 —

contraditório; geralmente, é o próprio interesse que conduz o declarante ao notário, sobre ele 2º - do

evidente influência ou pressão psicológica, s. > re com

vistas a orientar o sentido da decisão. Quando

levados a efeito para serem juntados aos autos com o

recurso, a jurisprudência, com razão, não tem aceitado o argumento de tratar-se de novo scilicet, novo, rechaçando-

os. Sobre isso, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 940.400, afirmou:

“1. A retratação de testemunhas por parte do declarante de escritura pública, de declarações prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório, que foi juntada aos autos na Corte Regional, não caracteriza documento novo, nos moldes do que dispõe o art. 397 do CPC [de 1973, atual art. 435, caput, do CPC de 2015], incidindo, na espécie, o art. 268 do Código Eleitoral” (TSE - REspe nº 21.421/SP — DJ 21-5-2004, p.

No caso de falsidade do documento, embora não haja

expressa previsão no art. 22 da LC nº 64/90, cumpre a

parte arguir tal fato. Nesse caso, aplica-se ao que couber o disposto nos arts. 430 a 433 do CPC

Registre-se que, se no curso da instrução processual for juntado documento por uma das partes ou pelo órgão do Ministério Público, é “assegurado o prazo comum de 2 (dois) dias para manifestação dos demais participantes sobre documentos juntados” (Res. TSE 23.608/2019, art. 47-F, § 2º - incluído pela Res. nº 23.733/2024).

Testemunha — compreende-se por testemunha a pessoa estranha ao processo que nele comparece para apresentar uma versão dos fatos debatidos.

O depoimento prestado em juízo é considerado serviço público; se a testemunha estiver “sujeita ao regime da legislação trabalhista, não sofre, por comparecer à audiência, perda de salário nem desconto no tempo de serviço” (CPC, art. 463). O mesmo ocorre com a

testemunha que é servidora pública.

Em regra, a prova testemunhal deve ser requerida na
petição inicial e na contestação (CPC, arts. 319, VI, e 336)

— Pág. orig. 1570 —

Caso seja admitida, sua produção se dará na aud”
instrução para tanto designada

O art. 22, V, da LC nº 64/90 limitou o número de testemunhas a seis para cada parte u« se aplicando, aqui, o limite de dez previsto no art. 357 § 6º, do CPC. Todavia, com base nessa última disposição, é lícito ao juiz eleitoral restringir a produção de testemunha para cada fato. Tratando-se de fato complexo e havendo mais de dois fatos probandos, é conveniente que se aceite a extrapolação do teto legal.

Prevê a lei que as testemunhas compareçam à audiência independentemente de intimação judicial. Incumbe às partes apresentá-las naquele ato. Todavia, isso nem sempre será possível na prática, o que poderá impedir a produção da prova. Se, por exemplo, a parte não tiver

acesso à testemunha ou se esta recusar-se a comparecer
à audiência, não detém a parte instrumentos legais
necessários para impor a sua oitiva - somente o Estado, na
figura do juiz, poderia fazê-lo. Por outro lado, o contato da
parte com as testemunhas momentos antes da audiência
afigura-se de todo prejudicial à apuração da verdade

dos fatos debatidos nos autos, podendo comprometer a sinceridade dos depoimentos. Esqueceu-se o legislador de que os interesses veiculados na ação em apreço são eminentemente públicos, e não privados. Nesse contexto, o melhor é que a Justiça Eleitoral chame a si a tarefa de sempre intimar as testemunhas, de sorte a evitar

deficiência na instrução ou a influência nociva da parte

De qualquer modo, ao menos se deveria impor a intimação pela via judicial em situações como as arroladas no § 4º, art. 455, do CPC, isto é, quando: (i) a necessidade da intimação judicial for demonstrada pela parte ao juiz; (ii) figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar (que serão requisitados ao superior hierárquico); (iii) a

testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público

ou pela Defensoria Pública; (iv) a testemunha for uma das autoridades previstas no art. 454 do CPC (presidente e

vice-presidente da República, Ministro de Estado, Ministro

— Pág. orig. 1571 —

de Tribunal Superior ou do TCU, desemb: garor: ,

deputado federal e estadual etc.), que têm a prei og. i" ade serem inquiridas em sua residência ou onde c. > cem sua função.

Quanto à valoração da prova. es 2m: ahal, cumpre ressaltar o disposto no art. 36° 4 vo CE (acrescido pela Lei nº 13.165/2015), in v rb's: 4 prova testemunhal singular, quando exclus* — 1. 9 vera aceita nos processos que possam levar à per 11d mandato". Essa regra situa se no âmbito do chamado sistema legal ou tarifado, estando a decisão judicial vinculada ao critério nela estabelecido. Numa primeira leitura, poderia parecer que a prova testemunhal em si mesma (como meio de prova) seria inapta para sozinha embasar conclusão de perda de mandato; assim, independentemente do número de testemunhas ouvidas em juízo, sempre se deveriam produzir outros tipos de prova (como documental,

pericial) para evidenciar os fundamentos fáticos da

demanda.

Entretanto, revendo posicionamento anterior, essa não parece ser a melhor compreensão do tema. O citado art. 368-A provavelmente inspirou-se no antigo brocardo testis unus, testis nullus (testemunha única, testemunha nula), vedando, portanto, que a cassação de mandato seja embasada no testemunho de uma única pessoa. A qualificação que o adjetivo "singular" promove na expressão "prova testemunhal" e o emprego do aposto "quando exclusiva" evidenciam que a vedação legal refere se ao uso de uma só espécie daquela modalidade de prova. De sorte que, quando toda a prova produzida no processo limitar-se a uma única testemunha, a conclusão da decisão não poderá ser pela cassação do mandato do réu. Conquanto o juiz possa apreciar e valorar livremente a prova, a lei impede que sua persuasão possa fundar-se em

uma só testemunha. No caso, há mister que se produzam

outros meios de prova. Tal se deve não s imprecisão

e falibilidade ligadas à prova testemunhal, como também

— Pág. orig. 1572 —

em razão da necessidade de a cassação de me .dr:o .>

apoiar em um acervo probatório robusto.

sim, havendo mais de uma testen..~ 1a com depoimentos insuspeitos, firmes e «1a. mônicos, suas narrativas podem, sim, ser valor? 'as no ulgamento da causa eleitoral, ainda que n& hea nos autos outros meios de prova. De sorte ,ue a 'emonstracao do fato alegado pelo autor pod~ -r 3'.ada "no depoimento de varias testemunhas, se. no icia de vinculo entre si, cujas narrativas foram considecadas unissonas, consistentes, detalhadas e seguras pelo Tribunal a quo, a quem cabe a ultima palavra em matéria fática. [...]” (TSE - REspe nº

72128/SP — Dje 29-3-2019, p. 65-66).

Ademais, a regra do art. 368-A do CE não é descumprida

quando a decisão é “fundamentada em prova testemunhal corroborada por outros elementos de prova” (TSE - AREspe nº 060082973/GO - j. 3-5-2024) ou “quando se verifica que a prova testemunhal não é exclusiva ou singular,

tendo em vista a existência de outros elementos de

prova nos autos” (TSE - AgR-REspe nº 208-55/CE - DJe 7-2-2020).

Acareação - pode ocorrer divergência entre as declarações prestadas pelas testemunhas e partes. Nesse caso, o art. 461, II, do CPC permite a realização de acareação “quando, sobre fato determinado que possa influir na decisão da causa, divergirem as suas declarações”. A finalidade, aqui, é eliminar ou diminuir as divergências, harmonizando-se as informações sobre os fatos debatidos no processo.

Por essa técnica, colocam-se frente a frente ou face a face os autores de depoimentos divergentes (testemunha x testemunha, testemunha ~ parte), os quais são reperguntados para que expliquem os pontos de divergência.

Uma vez concluído, o ato de acareação deve ser reduzido a termo.

Perícia — muitas vezes a solução da questão submetida

ao Estado-juiz necessita do aporte de informações técnicas

— Pág. orig. 1573 —

no processo. Como sublinha Santos (1989, p 473), »

natureza da idade de ye. > utar

se dos fatos, a nec:

suas causas ou consequências, frequentemente. 1põe que o intérprete possua certas qualidades su “onhecimentos técnicos especiais. Como em geral! >, ‘iz r 4o possui tais conhecimentos, ele se utiliza ns. as entendidas na matéria, as quais lhe tran’.niter. as suas observações.

Essas pessoas entendid~ 0 t”.nicas, são os peritos; o

processo de verificação dos fatos por peritos é o que se chama perícia.

Perícia é, pois, a apreciação de fato realizada por alguém que detenha conhecimentos específicos na matéria a ser investigada. Portanto, o perito leva ao processo opiniões técnico-científicas acerca de fatos relevantes para a prestação jurisdicional.

Ressalte-se que a produção de prova pericial só deve

ser aceita se pertinente e necessária para o julgamento da

causa. Caso contrário, impõe-se seu indeferimento. Sobre

isso, pronunciou-se a Corte Superior Eleitoral: “[...] 2. Não

há cerceamento de defesa no indeferimento de perícia grafotécnica se a sua realização não era imprescindível para o deslinde do caso, não havendo que se falar em ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição da República. Recurso especial improvido” (TSE - REspe nº 21.421/SP - DJ 21-5-2004, p. 133).

Dispõe o art. 464 do CPC que a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Exame é a inspeção, apreciação, ou verificação de coisa móvel, para a comprovação de fato que interesse à instrução do processo. Exemplos: exame grafotécnico, para verificar a autoria do documento; exame contábil, na prestação de contas. A vistoria tem esse mesmo sentido, restringindo-

se, porém, à inspeção ocular, visual; normalmente, é feita

em imóveis. Por fim, a avaliação consiste na estimação do valor, em moeda, de coisas, direitos ou obrigações.

O perito é designado pelo juiz. Deve possuir idoneidade moral e ser da confiança do magistrado. A nomeação deve

recair em “profissionais legalmente habilitados e os órgãos

— Pág. orig. 1574 —

técnicos ou científicos devidamente inscritos em -a¢ st. >

mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado” / PC, art. 156,§ 19).

Note-se, porém, que nos termos do art. 478 do CPC, “quando o exame tiver por objeto a veracidade ou a falsidade de documento ou de qualquer natureza médico-legal”, o perito será escolhido pelo juiz. Preferencialmente “entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados, a cujos diretores o juiz autorizará a remessa dos autos, bem como do material sujeito a exame”. Assim, e.g., havendo necessidade de se realizar exame grafotécnico em um documento, a perícia deverá ser requisitada ao instituto de criminalística.

Em geral, apenas um perito deve ser nomeado. Contudo, tratando-se de perícia muito complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o art. 475 do

CPC autoriza o juiz a nomear mais de um perito.

A perícia pode ser judicial ou extrajudicial, conforme se realize no processo

ou — por determinação judicial - ou antes e fora dele

No CPC há previsão de dois regimes de perícia: simplificado e normal.

A perícia em regime simplificado é prevista no art. 464, § 2º daquele código processual. Ela tem lugar quando o ponto controvertido for de menor complexidade e demandar especial conhecimento científico ou técnico. Nesse caso, a prova técnica consistirá apenas na

inquirição pelo juiz de especialista com formação acadêmica específica na área objeto de seu depoimento (SS 3º e 4º).

O regime normal da perícia é delineado nos arts. 465 e ss. do CPC, destinando-se à realização de exames de maior complexidade. Nesse caso, deferida a prova pericial, deverá o juiz nomear perito especializado no objeto da perícia e fixar o prazo para a entrega do laudo.

Além de arguir o impedimento ou a suspeição do perito, poderão as partes indicar assistente técnico e apresentar

— Pág. orig. 1575 —

quesitos (CPC, art. 465, § 1º). Os assistentes técnicos são >

confiança da parte e não estão sujeitos a impec 'm. *. ou

suspeição; têm eles direito ao acesso e acomp. > 1amento das diligências e dos exames que o perito v1. lizar (CPC, art. 466, SS 1º e 2º),

O laudo pericial deve atender: ..s « “uisitos do art. 473 do CPC, ou seja, deve conter 'I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica científica realizada pelo perito; III - a indicação « =m todo utilizado, esclarecendo. o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados

pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público”.

A fundament

o do laudo deve ser feita em linguagem simples e com coerência lógica, indicando o perito como alcançou suas conclusões.

Protocolado o laudo em juízo, poderão as partes sobre ele se manifestar, inclusive solicitar esclarecimentos ao

perito. Também o assistente técnico poderá apresentar

seu respectivo parecer. Remanesendo dúvidas, poderá ser requerido o comparecimento do perito na audiência de instrução e aí ser ouvido.

Quanto ao valor da prova pericial, não está o juiz vinculado às conclusões constantes do laudo. No sistema processual vige o princípio da persuasão racional, de modo que o juiz pode repelir as conclusões da perícia e julgar o mérito da causa com fundamento em outras provas, desde que indique na decisão as razões da formação de seu convencimento (CPC, arts. 371 e 479)

Inspeção judicial - trata-se do meio de prova pelo qual o juiz tem contato direto com a fonte da prova ou com o fato debatido no processo, percebendo-os imediatamente com os seus próprios sentidos. Seu objetivo é propiciar o esclarecimento do juiz sobre fato que interesse ao julgamento da causa.

No CPC, tal meio de prova encontra-se previsto nos arts. 481 a 484

— Pág. orig. 1576 —

A inspeção pode ser determinada de ofício ou su

requerimento da parte, em qualquer fase do processo. Ademais, pode incidir em pessoa ou coisa. a. * * alizá-la, poderá o juiz ser assistido por um ou mais peritos.

O art. 483 do CPC autoriza o juiz dirigir-se ao local onde se encontre a pessoa ou « .n1.º :uando: “I - julgar necessário para a melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar. 1 - a coisa não puder ser apresentada em juízo > se não consideráveis despesas ou graves dificuldades; III - a determinar a reconstituição dos fatos”.

Às partes é dado assistir à inspeção, prestar esclarecimentos e fazer observações que considerem de interesse para a causa.

Concluída a diligência será lavrado auto

circunstanciado, o qual poderá ser instruído com desenho,

fisco, imagem ou fotografia

23.4.24 Colheita e produção antecipada de provas

Em regra, a produção de provas se dá no processo em que ela será utilizada para influir no conteúdo da decisão judicial. Para que ela seja produzida é necessário, antes, que a parte a requeira e que esse requerimento seja deferido pelo juiz; o deferimento implica a admissão da prova. Uma vez admitida, a produção da prova ocorre em audiência de instrução, sob o crivo do contraditório.

Entretanto, há situações que autorizam que a prova

seja colhida em momento anterior ao início do processo

para o qual é destinada. Assim, entre outras hipóteses previstas no art. 381 do CPC, se houver “fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação” ou se o

prévio conhecimento dos fatos puder “justificar ou evitar

— Pág. orig. 1577 —

o ajuizamento de ação”, poder-se-á optar pela colheita: » antecipada da prova.

Note-se que não se trata propriamente de produção, mas sim de colheita de prova, pois a prova só ocorrerá eventualmente em processo futuro» so este a prova colhida antecipadamente

se? du 'a'a pela parte e regularmente admitida pele ,uiz

A colheita antecipad~ 'ev “é ser postulada perante o juízo eleitoral do foro « xde a prova “deva ser produzida ou do foro de domicílio uo réu”, não ficando esse juízo preventivo “para a ação que venha a ser proposta” (CPC, art. 381 223°),

Na petição inicial, é preciso que o requerente apresente

as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova, devendo mencionar com precisão os fatos sobre os quais ela recairá (CPC, art. 382, caput).

No âmbito eleitoral, é mister que o Ministério Público

seja intimado para acompanhar o ato. Ademais, havendo

“caráter contencioso” os eventuais legitimados passivos à

ação principal deverão ser citados (CPC, art. 382, § 1º)

ão haverá necessidade de

Inexistindo contenciosidade, citação dos interessados.

A citação dos interessados não significa que haja contraditório no procedimento em apreço, pois o contraditório só ocorrerá no eventual e futuro processo. Contudo, poderão os interessados requerer a colheita de provas relacionadas ao mesmo fato, prevenindo, assim, a defesa de seus interesses.

Por outro lado, ao juiz que presidir a audiência é vedado se pronunciar sobre a ocorrência ou não do fato, tampouco sobre suas eventuais consequências jurídicas. O magistrado, portanto, se limitará a presidir o ato, sem se pronunciar sobre ele.

Encerrado o procedimento, o art. 383 do CPC determina que os autos permaneçam em cartório por um mês para extração de cópias e certidões pelos interessados, após o

que deverão ser entregues ao requerente.

— Pág. orig. 1578 —

Caso o requerente use em futuro processo 4 “ro.” colhida antecipadamente, deverá requer sua p. 2d. >* 5 ao juiz que presidi-lo. E esse juiz poderá ou na. + imiti-la Se entender, por exemplo, que a prove ua é relevante ou que não é pertinente à demonstr- 4c do ‘sto articulado na causa de pedir poderá indef ‘-l . >a admitir, aí sim a prova será produzida no p: scessu_ nodendo, então, o juiz

avaliá-la livremente.

23.4.25 Audiência de instrução

probatória

Na sequência do quinquídio de defesa previsto no inciso I, a, art. 22, da LC nº 64/90, abre-se a fase de produção probatória.

Em regra, a audiência de instrução deve ser realizada na sede do juízo competente, devendo o juiz e o secretário

dos trabalhos estar “obrigatoriamente presentes no local”.

No entanto, é facultado à “autoridade judicial determinar

se o ato será realizado de forma exclusivamente presencial ou de forma híbrida” (Res. TSE nº 23.608/2019, art. 47-D, caput, e § 1º - incluídos pela Res. nº 23.733/2024).

Deve-se proceder à inquirição em uma só assentada das testemunhas arroladas pelas partes e pelo Ministério Público e admitidas pelo juiz (LC nº 64/90, art. 22, V). Não há, aí, julgamento de mérito, mas tão somente instrução.

Nesta fase, o procedimento a ser seguido é o dos arts. 358 e seguintes do CPC.

Pelo art. 361 do CPC, as provas orais devem ser produzidas em audiência preferencialmente na seguinte ordem: I - o perito e os assistentes técnicos; II - o autor e, em seguida, o réu (caso seja admitido o depoimento pessoal); III - as testemunhas arroladas pelo autor, pelo réu e, por último pelo Ministério Público quando atuar no processo como custos legis.

Essa ordem é considerada ideal pelo legislador, de modo

que sua inversão pode gerar prejuízo à parte. Mas para

— Pág. orig. 1579 —

ensejar nulidade o prejuízo decorrente da inversão

7 deve. > demonstrado pelo interessado.

De todo conveniente que o juiz já 1. bertura da audiência, após ouvir as part. o órgão do Ministério Público, delimite as qj st 2s - 2 fato ou fixe os pontos controvertidos sobr" 71 1 cidirá a atividade probatória. Essa providêr .a pi “ine a dispersão da audiência, evitando qr de co.nbe para o debate de fatos e circunstâncias . heir 3 ao que realmente interessa demonstrar no processo,

Por encontrar-se em discussão matéria de interesse público e indisponível, não há espaço para a conciliação

preconizada no art. 359 do CPC.

Na produção da prova testemunhal, acolhe o CPC o sistema cross examination de inquirição (tal qual o Código

de Processo Penal). Nesse sistema, as partes perguntam

diretamente às testemunhas, sem a intermediação do juiz

Note-se, porém, que - nos termos do art. 459 do CPC - o juiz

sempre poderá inquirir a testemunha, tanto antes quanto

depois da inquirição feita pelas partes. Ademais, cabe ao juiz velar pela regularidade da atividade das partes, não admitindo perguntas “que puderem induzir a resposta,

não tiverem relação com as questões de fato objeto da

atividade probatória ou importarem repetição de outra já respondida”. Caso a pergunta seja indeferida, poderá a parte requerer que ela seja transcrita no respectivo termo.

Encerrada a audiência de instrução, passa-se à fase de diligências.

23.4.26 Diligências

Segundo o art. 22, VI, da LC nº 64/90, encerrada a audiência de instrução, nos três dias subsequentes serão ultimadas todas as diligências determinadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes.

Vê-se, pois, que o juiz pode determinar ex officio a realização de diligências complementares ou a produção

das provas que entender úteis ou necessárias para

— Pág. orig. 1580 —

a formação de seu convencimento. Tal r criss. > encontra fundamento nos poderes instrutor s «v the

são conferidos, estando autorizado, inclusive, formar convicção atendendo a fatos e circunstâncias. “As constantes do processo, ainda que não argu’ do ve’s partes, ea

considerar fatos públicos notórios»,

‘cios e presunções, mesmo que não indicados oº alonga “ns pelos envolvidos no conflito de interesses.” (“T- 4” 1 1082/DF - Pleno - Rel. Min. Marco Aurélio - L, > 3(10-2014). É nesse sentido o art. 47-F, caput, da Res. TSt nº 23.608/2019 (incluído pela Res. nº 23.733/2024).

Entre outras provas úteis ao esclarecimento dos fatos, expõe o inciso VII do referido art. 22 que poderão ser ouvidos “terceiros, referidos pelas partes, ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam

influir na decisão do feito”.

Note-se não ser obrigatória a oitiva de testemunhas referidas. Consoante assentou o TSE, o art. 22, VII, da

LC nº 64/90 estabeleceu “uma faculdade, e não uma

obrigatoriedade ao julgador que, a seu critério, afere a

necessidade ou não da produção dessa prova [...]” (TSE -

REspe nº 25.215/RN —j. 4-8-2005). Mas, sendo necessário,

a negativa de oitiva poderá significar cerceamento do direito de a parte provar amplamente sua tese e, pois, influir no conteúdo da decisão. Para evitar delongas (e nulidades), poderá o juiz solicitar à parte que esclareça a relevância do depoimento que pretende seja formalizado. No tríduo legal, ainda poderão ser requisitadas cópias ou ordenado o depósito em juízo de quaisquer documentos necessários à formação da prova que se encontrarem em poder de terceiro, inclusive estabelecimento de crédito, oficial ou privado. Se o terceiro, sem justa causa, não exhibir o documento, ou não comparecer a juízo, poderá o juiz expedir mandado de busca e apreensão, requisitando, se for preciso, força policial para o seu cumprimento; também poderá impor multa processual e determinar “outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou

sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetivação

— Pág. orig. 1581 —

da decisão” (CPC, art. 403, parágrafo único). “ssc se.»

prejuízo da responsabilizacdo do terceiro po. c1.~. de

desobediência (LC nº 64/90, art. 22, IX; CE, art. 7. 7)

23.4.27 Alegacoes finais

Finda a instrução e as d’ugn’as determinadas pelo

juiz, “as partes, inclusive ‘ir .stério Público, poderão

apresentar alegações o 1 -azo comum de 02 (dois) dias” (LC no 64/90, art. 22, X; Res. TSE nº 23.608/2019, art. 47-G - incluído pela Res. nº 23.733/2024). Trata-se de

prazo comum às partes.

Essa regra não sofre alteração se a AIJE tiver sido ajuizada pelo Ministério Público. Na qualidade de parte, o prazo para o órgão ministerial apresentar alegações finais ou memoriais é comum.

No entanto, se o Ministério Público atuar no feito

não como parte, mas como fiscal da ordem jurídica,

seu prazo jamais poderá ser comum, senão sucessivo. E

mais: quantitativamente, deve ser idêntico ao reservado às partes. O motivo é óbvio: intervindo no processo na qualidade de custos legis, o órgão ministerial deve manifestar-se necessariamente após serem deduzidas as alegações das partes. A esse respeito, o art. 179, I, do CPC é cristalino ao prescrever que, intervindo como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público “terá vista dos autos

depois das partes, sendo intimado de todos os atos do

processo”, 23.4.28 Relatório À exceção das eleições municipais, nas demais

(estadual, federal e presidencial) o processo corre perante as Corregedorias Regional ou Geral Eleitoral, sendo, porém, julgado pelas respectivas Cortes Eleitorais. Assim, ultrapassada a fase de alegações finais das partes e manifestação do Ministério Público, os autos

são conclusos ao Corregedor. Este, a seu turno, não

— Pág. orig. 1582 —

julga monocraticamente a causa, senão produz o relatório: >

conclusivo sobre o que houver sido apurado. O relatório — que deve ser “assentado” em três dias > ados da conclusão — deve ser encaminhado ao órgão competente, juntamente com os autos da re- e. nt? ão, para fins de inclusão do feito na pauta de julgamento pelo órgão

Colegiado do Tribunal.

23.4.29 Julgamento

Sob o aspecto formal, o ato decisório deve obedecer ao padrão do art. 489 do CPC, contendo relatório,

fundamentação e dispositivo. A fundamentação deve

expor os motivos e as circunstâncias relevantes para a conclusão a que se chegar. Do contrário, não se poderia exercer qualquer controle sobre o decisum, de sorte a afastar a parcialidade e o arbítrio. Trata-se de exigência indeclinável, inscrita no art. 93, IX, da Lei Maior, cujo

descumprimento enseja nulidade.

Incide aqui o princípio da persuasão racional do juiz, de sorte que para formar sua convicção o órgão judicial goza de liberdade para apreciar o acervo probatório constante dos autos, independentemente de quem tenha promovido a prova. Deve, porém, limitar-se aos fatos e às circunstâncias debatidas no processo sob pena de violar o contraditório. Vale lembrar que esse princípio é hoje concebido (vide CPC, art. 9º) como direito de a parte ser ouvida, participar e ter oportunidade de influenciar no conteúdo da decisão.

Conforme ressaltado anteriormente, por força do princípio da congruência, deve haver correlação entre os fatos imputados na petição inicial (= causa petendi) e a decisão de mérito. Ou seja: o conteúdo da decisão deve decorrer da delimitação fática posta naquela peça - e não do pedido formulado pelo autor. Nesse sentido, é pacífico na jurisprudência que, em sede de investigação judicial

eleitoral, a parte se defende dos fatos narrados pelo autor

na petição inicial, de modo que, “uma vez apresentado,

— Pág. orig. 1583 —

delimitado e reconhecido o abuso, cabe ao juiz anular a decisão. ~ a sanção mais adequada à circunstância” (TJ-RJ, 52,183/RJ - DJe, t. 77, 24-4-2015, p. 10., 'm igual sentido, reza a

Súmula TSE nº 62: “O 1. ites do pedido são demarcados pelos fatos imputa” ns “air cial, dos quais a parte se defende, e não pela - it... ão legal atribuída pelo autor”. Assim, desde q” - 07 t. 9s imputados estejam provados, as sanções o v.e s uecorrem da lei, e não do pedido formulado y la 1 arte autora, cabendo ao juiz aplicar as que entender percinentes, dentre as previstasem

Dispõe o art. 23 da LC nº 64/90: “O Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não

indicados ou alegados pelas partes, ma

s que preservem o interesse público de lisura eleitoral”. Entretanto, se é mister haver correlação entre a imputação fática feita na

peça exordial e o conteúdo da decisão judicial, ao juiz

não é dado fundamentar sua decisão em fato não descrito

naquela p: — ressaltada a possibilidade de posterior (e

regular) aditamento da inicial para inclusão de novos fatos e, pois, ampliação da causa de pedir. Do contrário, violar- se-ia o due process of law, o processo justo, mormente por haver surpresa para o réu, o qual não poderia se defender de fatos não descritos, e, portanto, desconhecidos, não debatidos no processo. Nesse contexto, o citado art. 23 deve ser compreendido como uma exortação ao magistrado para imergir na realidade que circunda as eleições, vivendo-a com interesse, sendo imperdoáveis a omissão e a apatia. Só assim ser-lhe-á possível alcançar exata compreensão do contexto em que sua decisão se inserirá e, portanto, das consequências práticas que dela irradiarão. Deveras, aquele dispositivo não autoriza o juiz a

julgar procedente o pedido do autor com base em fato não

narrado na petição inicial

Antes das alterações promovidas pela LC nº 135/2010,

a ação em tela não era vocacionada à cassação de diploma

— Pág. orig. 1584 —

e, pois, de mandato. Mas isso se tornou possív 1 em »

promulgação de tal norma, que, revogando o 'ne.*º XV,

acrescentou essa possibilidade na nova redaça. + onferida

ao inciso XIV, art. 22, da LCnº64/90.R 2a xse dispositivo:

“julgada procedente a repr 7er.”a ão, ainda que após a proclamação dos el .coz, «
‘Tribunal declarará a

inelegibilidade do

»r ado e de quantos hajam contribuído para . vr' ica do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de

processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal,
ordenando quaisquer outras providências que a
espécie comportar”.

Destarte, o julgamento da causa - com acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial - pode acarretar: (i) inelegibilidade dos representados para as eleições que se realizarem nos oito anos subsequentes; (ii) cassação do registro do candidato beneficiado pelo abuso de poder; (iii) cassação do diploma do eleito e, por conseguinte, do próprio mandato; (iv) invalidação dos votos. Ademais, deve-se determinar a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para análise de eventuais providências no campo disciplinar, de improbidade administrativa ou criminal.

No tocante à anulação, ocorrerá quando a votação
estiver “viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios
de que trata o art. 237 [“interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de autoridade”), ou emprego
de processo de propaganda ou captação de sufrágios

— Pág. orig. 1585 —

vedado por lei” (CE, art. 222 c.c. art. 237). Diary .e “iss , na AJJE por abuso de poder a procedência do ea 'r-e, pois, a cassação do registro (após as eleições), “- diploma ou do mandato - implica a anulac*s .»s votos. Uma vez invalidados, perdem os votos 7 .p ‘dae para produzir efeitos jurídicos. Consequent: .º1’t (a) nas eleições majoritárias para o Poder Ex -cvtiv deve-se realizar novo certame (CE, art. 224, §

2TM-(. 1 .s eleições proporcionais, devem-se recalculas os uo ientes eleitoral e partidário, reconfigurando-se os resuicados do pleito; nesse caso, não é possível que os votos invalidados sejam computados para a legenda partidária.

Em eleições municipais, os referidos efeitos não decorrem imediatamente da sentença. É que a competência para conhecer e julgar a causa é de juiz eleitoral, sendo a sentença impugnável mediante recurso eleitoral, o qual (por ter natureza ordinária) deve ser recebido no efeito suspensivo (CE, art. 257, § 2º)

Por igual, não são automáticos nas eleições federais e
estaduais. Aqui a competência para conhecer e julgar AIJEs é originária de TRE, sendo o acórdão impugnável mediante recurso ordinário (CF, art. 121, § 4º, III e IV). Recurso esse

que, por ter natureza ordinária, deve ser recebido no efeito suspensivo, nos termos do art. 257, § 2º, do CE. De sorte que o só julgamento da causa pelo colegiado não fará nascer os aludidos efeitos.

Na hipótese de ocorrer trânsito em julgado antes do pleito, ficará o candidato afastado definitivamente do certame, além de sofrer a sanção de inelegibilidade. Ao partido é facultado substituí-lo, nos termos do art. 13 da

Lei nº 9.504/97. Não se olvide, porém, que, tratando-se de

eleição majoritária, a cassação do registro do titular afeta o vice - daí a necessidade de sua citação para integrar o

processo como litisconsorte passivo.

Quid iuris se a decisão que cassar o registro (j

deferido) não transitar em julgado, mas for ratificada pelo

Tribunal eleitoral ad quem antes do pleito? Isso pode

— Pág. orig. 1586 —

ocorrer não só em eleições municipais (ex.: a ser erjau >

juiz é confirmada pelo TRE), como também e n e * oes

estaduais e federais (ex.: o acórdão do TRE e ." firmado no TSE). Nessas duas situações, os recv ov. cabíveis contra os acórdãos do TRE e do TSE sn esr ctivamente o especial e o extraordinário. Por .re.n xcepcionais, esses recursos não têm efeito si" .pens. 9. De sorte que, se o candidato obtiver efeito sp. 2º vo do recurso interposto ao Tribunal ad quem TSE ou STF, conforme o caso), concorrerá ao certame corn o registro sub judice. Ao final, sendo mantida a decisão recorrida, devem-se distinguir duas situações. Se o recorrente não for eleito: (a) nada impede seja aplicada a sanção de inelegibilidade; (b) há perda de objeto recursal quanto aos pedidos de cassação de registro e de diploma. Por outro lado, se o candidato for eleito, atende à lógica do sistema e à razoabilidade a conclusão segundo a qual o não provimento do recurso

excepcional depois das eleições, ou mesmo da diplomação,

retroagirá, atingindo o registro, tornando insubsistente

a diplomação e, conseqüentemente, desconstituindo o

e caso, o candidato concorreu sob a

mandato. É que, ne condição de o recurso ser provido, assumindo, portanto, o risco de não sê-lo. E não se pode considerar regular e legítima a eleição de candidato que, ao final, não teve mantido o registro, pois este é condição sine qua non de sua participação no processo eleitoral.

Note-se que a inelegibilidade, enquanto vigor, impede o sentenciado de concorrer a outro pleito; significa que não poderá ser eleito a outro cargo político-eletivo. Sendo ela a única sanção aplicada, só pode atingir “as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou” (LC nº 64/90, art. 22, XIV). Em tese, portanto, tal sanção, por si só, não obstrui o exercício do mandato conquistado na própria eleição em que foi isoladamente

o partidária,

imposta, tampouco cria embaraço à fili

nem à cidadania ativa (o inelegível deve votar). Esses só

o afetados se houver suspensão ou perda de direitos

políticos, nos termos do art. 15 da Lei Maior.

— Pág. orig. 1587 —

Assim, apesar de a sentença declarar a ov vrr*nc > de abuso de poder e firmar tão só a ine: git 'i ade do candidato-réu pelo período de oito anos, .> ntêm-se incólumes o diploma e o mandato. Tr .u-. > aqui legítima pérola da leniência brasileira. Ness- “o. tex’ »,a decretação isolada de inelegibilidade cons “ur medida de pouco alcance, pois o mandato cor yuista ‘9 com abuso de poder não seria afetado. Par? ne sy não ocorra, é preciso ter sempre o cuidado ‘e s inserir no pedido inicial e no dispositivo da sentença ou do acórdão a cassação do diploma.

Não obstante, o vigente inciso XIV do art. 22 harmoniza-se com a intenção expressa do art. 14, § 9º, da Lei Maior. Este determina que lei complementar estabeleça outros casos de inelegibilidade a fim de proteger, entre

outros bens, “a normalidade e legitimidade das eleições

contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração

direta ou indireta”. À evidência, se pela AIJE se pode cassar

o registro e o diploma de quem comprovadamente atentou

contra a integridade, a legitimidade e a lisura das eleições,

o desiderato constitucional foi atingido.

E se o candidato-réu não for eleito? Ainda assim deve a AIJE prosseguir, haja vista a possibilidade de aplicar- se-lhe a sanção de inelegibilidade. Não há, aqui, perda superveniente do objeto da ação, já que há a permanência de um deles. É que, conforme assentou a Corte Superior, “a AIJE possui um objeto duplo e independente, uma vez que, em paralelo com um provimento com

carga desconstitutiva (cassação do registro ou diploma),

também se busca uma deci

o de caráter positivo, destinada à criação de uma situação jurídica limitadora da capacidade eleitoral passiva. Assim sendo, embora, como regra, ambas as consequências caminhem em compasso,

a impossibilidade prática do primeiro provimento não

inviabiliza, por si, a entrega jurisdicional concernente à

inabilitação política. [...]” (TSE - Ag-RO nº 537610/MG - Dje, t. 50, 13-3-2020, p. 50-52)

— Pág. orig. 1588 —

Quanto ao marco inicial da inelegibilidade, - al du »

inciso XIV é claro ao fixé

lo “para as eleições a se ‘ea em

nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição .º que se verificou”. O problema consiste em sab 1. nessa cláusula legal o vocábulo eleição refere-se 2 d. * da votação ou ao término do processo eleitoral, q“ . se 1. som a diplomação, ou, ainda, ao final do ano el .coral. * esse respeito, a Corte Superior Eleitoral fixou ~1 +t’ .1dimento na Súmula nº 19, pela qual o referido mar o inicial é a “data da eleição em que se verificou”.

Logo, o prazo de oito anos começa a contar não do trânsito em julgado da sentença que impôs a sanção de inelegibilidade, tampouco da diplomação (que demarca o final do processo eleitoral) ou do final do ano em que o

pleito foi realizado, mas sim do dia das eleições em rela

às quais o abuso de poder ocorreu. Havendo segundo turno, aludido prazo deve ser contado da data do primeiro turno. Por semelhança de

razões, aplica-se o mesmo entendimento expresso pelo

TSE no julgamento do RO nº 56635/PB (julgado em 16-9-2014) e na Súmula TSE nº 69 (“Os prazos de inelegibilidade previstos nas alíneas j e h do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90 têm termo inicial no dia do primeiro turno da eleição e termo final no dia de igual número no oitavo ano seguinte”).

Quanto ao marco final, sendo o prazo de inelegibilidade contado em anos, aplica-se o art. 132, § 3º, do Código Civil, de sorte que ele expira “no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência”.

Como exemplo dos referidos marcos temporais, tomem- se as eleições de 2010. O primeiro turno foi realizado no dia 3 de outubro, enquanto o segundo turno ocorreu no dia 31 de outubro daquele ano. Independentemente de o pleito ter sido realizado em primeiro ou segundo turno, o marco inicial da inelegibilidade é o dia 3 de outubro de 2010. Já o marco final é o dia 3 de outubro de 2018.

ssim, um candidato sancionado com inelegibilidade nas eleições

de 2010 ficou inelegível até o dia 3 de outubro de 2018

— Pág. orig. 1589 —

No que concerne à natureza, a decisão de r er AJJE é do tipo constitutiva, desdobrando-se € n p > uva ou negativa. Constitutivo-positiva é a que * stitui a inelegibilidade do “representado e .c uantos hajam contribuído para a prática do ate’ L moi de afirmar a ocorrência do evento abusivo, e ni? 7a cria ou constitui nova situação jurídica, cons* .cente "a inelegibilidade. Esta inexistia antes do ato | 441 a sendo por ele erigido. Constitutivo é também . efe .oinvalidante dos votos.

Já a natureza constitutivo-negativa ou desconstitutiva da decisão refere-se à “cassação do registro ou diploma do candidato”. Nesse caso, ela tem o condão de desfazer o registro, impedindo que o candidato concorra nas eleições, ou o diploma, impedindo-o, se eleito, de investir-se no cargo público.

23.4.30 Recurso

O procedimento traçado no art. 22 da LC nº 64/90 não dispõe acerca de recursos, sendo, pois, aplicável o sistema do Código Eleitoral, complementado pelo Código de Processo Civil em caráter supletivo e subsidiário (CPC, art. 15). É inteiramente pertinente, nessa seara, a teoria dos recursos, os pressupostos recursais e demais temas inerentes à disciplina processual civil dessa matéria. 23.4.30.1 Recurso contra decisão interlocutória

Sobre decisões interlocutórias proferidas por juiz de primeira instância, há o entendimento segundo o qual, no âmbito da AIJE, são elas irrecorríveis de imediato. Confira-

“As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo
proferidas nos feitos eleitorais são irrecorríveis de
imediato por não estarem sujeitas à preclusão,

— Pág. orig. 1590 —

ficando os eventuais inconformismos para ,os'2rn:

manifestação em recurso contra a decisac de. “.civa

de mérito. § 1º O Juiz ou Tribunal « nhecerá da matéria versada na decisão 'iter: cutória como preliminar à decisão de mér. su us partes assim

” (Res. TSE nº

requererem em suas ma' itt ta> 'es,

23.478/2016, art. 19).

] Contra decis 9 in »riocutéria em sede de ação de investigação judic al eleitoral não cabe agravo de instrumento. Precedentes. Agravo desprovido” (TSE -

Ag.nº 5.459/RJ - DJ 28-10-2005)

Esse entendimento é, ao menos em parte, ratificado pelo CPC de 2015, que limitou o cabimento do agravo de instrumento apenas às hipóteses arroladas nos incisos I a XI de seu art. 1.015, bem como aos “casos expressamente

referidos em lei” (inciso XIII). Fora des

s hipóteses,

no procedimento comum, a decisão interlocutória é

irrecorrível e, portanto, não preclui. E porque não preclui, poderá ser questionada em preliminar de futuro recurso eleitoral manejado contra a sentença, quando, só então, poderá ser revista. A esse respeito, é expresso o art. 1.009, § 1º, do CPC: “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”.

É razoável que o referido modelo recursal se aplique igualmente ao processo da AIJE, porque: (i) o art. 265, caput, do Código Eleitoral, prevê (sem ressalva) caber recurso “dos atos, resoluções ou despachos” proferidos por juiz eleitoral; (ii) o art. 15 do CPC determina sua aplicação supletiva “na ausência de normas que regulem nº 23.478/2016, determina a aplicação das regras do CPC

processos eleitorais”; (iii) o art. 2º, § único, da Res

“desde que haja compatibilidade sistêmica”. Além disso,

— Pág. orig. 1591 —

tal modelo se orienta em direção a um proce*.o us. , eficiente e em tempo razoável. Em verdade, rai. ©. de atribuir máxima eficácia a direitos fundamen.>:» como a inafastabilidade da tutela jurisdiciona’ .., at. XXXVe

LXXVIII).

Assim, contra decisão interle +t... proferida por juiz de primeira instância, deve se aa. \titir a interposição de agravo de instrumentor nm sr .os casos do art. 1.015 do CPC. Em regra, o prazo ‘ecu sal é três dias (CE, art. 258), mas sera de um dia nos casos relativos à Lei nº 9.504/97, consoante dispõe o art. 96, §8º, dessa norma.

A necessidade do agravo é bem evidenciada no caso de decisão concessiva de tutela provisória de urgência. Essa decisão tem natureza interlocutória e contra ela, o recurso previsto é o agravo de instrumento (CPC, arts. 1.015, I,

294 ess.). Conforme o art. 304 do CPC, a tutela antecipada

“torna-se estável se da decisão que a conceder não for

interposto o respectivo recurso”. E o recurso é o agravo

de instrumento. Significa isso que se não for interposto

agravo de instrumento contra a decisão que concede tutela

antecipada, esta tornar-se-á estável e, portanto, definitiva, devendo o processo ser extinto (S 1º). Com a extinção do

processo, a decisão só poderá ser revista, reformada ou

invalidada se, no prazo de dois anos, a parte ingressar com a ação rescisória prevista nos SS 2º a 6º do referido art. 304

Sendo a AIJE de competência originária de Tribunal Eleitoral, pode-se cogitar o cabimento de agravo interno (CPC, art. 1.021) contra decisão monocrática (interlocutória) do relator. O fato de o aludido art. 1.021 do CPC não prescrever qualquer ressalva induz ao entendimento de que é agravável toda decisão interlocutória proferida pelo relator. E é compreensível que assim o seja, pois, ao decidir monocraticamente uma questão, o relator apenas exerce, por delegação, competência própria do órgão colegiado a que pertence, sendo mais do que razoável a abertura de uma via recursal para que o próprio órgão colegiado, desde logo, conheça e

decida questão que originariamente lhe pertence

— Pág. orig. 1592 —

Some-se a isso o fato de que, no âmbito dos + wbrna o art. 19, § 2º, da Res. TSE nº 23.478/2016, ore

“recurso especial interposto contra decisão int. * cutdria” seja “processado em autos suplemen* ut. — prosseguindo o curso da demanda nos auto” p 'nci/ais”. Ora, se até mesmo recurso especial ran 1 contra decisão interlocutória, por que razão 1390 ria o agravo interno?

Vale registrar que, nos“ ~n.ºs .oart.1.021,§12,doCPC, a interposição de agrav. intr :no deve ser feita por petição escrita, na qual sejam impugnados “especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. O recurso é processado nos mesmos autos e dirigido ao próprio relator, que poderá se retratar de sua decisão. A decisão monocrática do relator que improvê o agravo não pode “limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada” (§ 3º). Sendo mantida a decisão agravada e estabelecido o contraditório

com a manifestação da parte adversa, deverá o relator

pedir a inclusão do recurso em pauta para julgamento pelo

respectivo órgão colegiado. Não há suspensão do processo.

De qualquer sorte, não é impossível que decisão

interlocutória fira (ou gere risco de ferimento) direito

da parte, podendo acarretar-lhe lesão grave ou de difícil reparação, caso se tenha que aguardar todo o trâmite processual e o julgamento do recurso interposto contra eventual decisão final desfavorável. Em situações como essa, não faz sentido admitir-se a continuação e consolidação de lesão, que com o passar do tempo, pode adquirir caráter irreversível. Não é

demais lembrar que o atual paradigma processual encarece o princípio da eficiência (CF, art. 37, caput; CPC, art. 8º), sendo imperativo que o processo tenha resultado útil.

Daí que, se não se entender cabíveis nem o agravo de instrumento nem o agravo interno, poderá o interessado valer-se do writ of mandamus para impugnar a decisão interlocutória. O art. 5º, II, da Lei do Mandado de

Segurança - interpretado a contrario sensu - assegura o seu cabimento contra decisão judicial, sempre que não houver recurso específico com efeito suspensivo previsto nas leis

— Pág. orig. 1593 —

processuais. E, nos termos da Súmula 22 do TSE: “vac ca. > mandado de segurança contra deci

o judica: vec ~ .vel, salvo situações de teratologia ou manifestame.* ilegais”. Assim, sendo a decisão interlocutór' . . ratoldgica” ou “manifestamente ilegal” e dela po ‘21. 'o r sultar lesão a direito líquido e certo da parte, “mu e "e sua impugnação

mediante mandado de segu” «.nra. . =sse sentido:

2. Em reza, s decisões interlocutórias proferidas em processo eleitoral são irrecoráveis de imediato e a parte interessada poderá impugnar a matéria no recurso apropriado, não se admitindo a impetração do mandado de segurança como sucedâneo recursal. 3. No caso, o writ foi impetrado contra decisão de natureza tipicamente interlocutória em que se rejeitou a preliminar de ausência de litisconsorte passivo e se designou data

para audiência de oitiva de testemunhas nos autos da de seguran

AIJE 745-51. 4. Agravo regimental desprovido” (TSE - AgRgRMS nº 060000133/PI - Dje, t. 82, 3-5-2019).

] 2. O mandado de segurança contra atos decisórios de índole jurisdicional, sejam eles proferidos monocraticamente ou por órgãos colegiados, é medida excepcional, somente sendo admitida quando atendidos os seguintes pressupostos: (i) não cabimento de recurso, com vistas a integrar ao patrimônio do Impetrante o direito líquido e certo a que supostamente aduz ter direito; (ii) inexistência de trânsito em julgado; e (iii) tratar-se de decisão teratoldgica. [...]” (TSE-AgRgRMS nº 2141/BA - Dje 12-9-2016, p. 36)

Vale ressaltar que, no caso de impetração de mandado a competência para conhecê-lo e julga-lo é do proprio tribunal a que o autor da decisão singular se encontrar vinculado.

— Pág. orig. 1594 —

Pedido de reconsideração - o art. 48 da Res TSE . °

23.608/2019 introduziu instituto que muito se 1ss. v tha

a pedido de reconsideração, in verbis:

“Art. 48. As decisões interlocutórias proferidas no curso da representação de eva reste capitulo não são recorríveis de ime”.at», 1.º9 precluem e deverão ser novamente ar .u ar “ pela juíza ou pelo juiz eleitoral ou pela ju. > o . pelo juiz auxiliar por ocasião do julgamento, caso assim o requeiram as partes ou o Ministério Público Eleitoral em suas alegações finais.

Parágrafo único. Modificada a decisão interlocutória pela juíza ou pelo juiz eleitoral ou pela juíza ou pelo juiz auxiliar, será reaberta a fase instrutória, mas somente serão anulados os atos que não puderem ser aproveitados, determinando-se a subsequente

realização ou renovação dos que forem necessários”.

Atribui-se, portanto, a revisão de decisões interlocutórias ao próprio “juiz eleitoral ou juiz auxiliar por ocasião do julgamento, caso assim o requeiram as partes ou o Ministério Público Eleitoral em suas alegações finais”.

O acolhimento do requerimento pode implicar a reabertura da instrução, com a eventual invalidação e renovação de atos processuais. Já o seu indeferimento implica a manutenção da decisão interlocutória.

Questão relevante a ser considerada no presente instituto é a seguinte: há preclusão da decisão interlocutória se a parte não formular o pedido de reconsideração ou, formulando-o, for ele denegado?

Impõe-se a resposta negativa a essas questões.

Primeiro, porque o próprio dispositivo citado afirma que “as decisões interlocutórias proferidas no curso da representação

[...] não precluem”. Segundo, porque a afirmação da

preclusão ofenderia o devido processo legal, pois restaria

inviabilizada a possibilidade de submeter ao segundo grau

— Pág. orig. 1595 —

de jurisdição a revisão da decisão interlocutória p: -yu tics

a parte. Pode-se, então, concluir que, se não fo. rey v .ida a reconsideração da decisão ou se esta for n..~ ida pelo juízo eleitoral, a parte interessada po? 1. npugna-la em preliminar no recurso (ou nas res” “xc. vas -ontrarraz6es) aviado contra a decisão final.

23.4.30.2 Recurso..“t, * .ecisdo final, extintiva do proce so su da fase cognitiva do procedimento

As decisões finais, que extinguem o processo ou a fase cognitiva do procedimento (julgando ou não o mérito da causa), são sempre recorríveis.

Em geral, pode-se cogitar o cabimento das seguintes espécies recursais: recurso eleitoral, agravo interno, embargos de declaração, recurso especial eleitoral, recurso ordinário eleitoral, recurso extraordinário, agravo em recurso especial e extraordinário, embargos de divergência e último apenas no STF).

Consoante a natureza da eleição, a sistemática recursal pode ser sumariada na forma seguinte:

No pleito municipal - além de embargos declaratórios, para atacar a sentença é cabível recurso eleitoral para o TRE (CE, art. 265 ss.). Esse recurso deve ser interposto perante o juiz eleitoral, que sobre ele não realiza juízo de admissibilidade. Uma vez recebido, o recorrido será intimado para oferecer suas contrarrazões. Em seguida, os autos são remetidos ao TRE para apreciação. Contra o acórdão do tribunal regional, pode-se ingressar com embargos de declaração (CE, art. 275) e recurso especial eleitoral (Respe), este de competência do TSE (CF, art. 121,

§ 4º IT e II; CE, art. 276, I). A interposição do recurso

especial se faz perante a presidência do TRE. A esse órgão cumpre realizar o primeiro juízo de admissibilidade, admitindo ou não o recurso (CE, art. 278, § 1º). Se

inadmitido o Especial, poderá o recorrente interpor agravo

— Pág. orig. 1596 —

em recurso especial (CE, art. 279 c.c. CPC, ar. 104 caput, TSE PA nº 144,683/DF, Dje, t. 93, 1. -5-.72e Res. TSE nº 23.478/2016, art. 19, § 2º), cuja .º 1essa ao

Tribunal Superior (juntamente com o" au 1s do processo) é obrigatória. Nas eleições federais e estad +s lém de embargos

declaratórios, contra o acór .ac du TRE é cabível recurso

ordinário (RO) para o Tº" «7 ,ue em jogo encontram se causa de inelegibil. 'ade expedição ou anulação de diploma ou perda de manaato eletivo nas eleições federais ou estaduais (CF, art. 121, § 4º, III e IV; Súmula TSE nº 36).

A interposi

ção deste recurso se dá perante o presidente

da Corte Regional, que, na própria petição de interposição,

podrá mandar abrir vista ao recorrido para que ofereça

suas razões; juntadas estas, são os autos remetidos ao

Tribunal Superior. Não há juízo de admissibilidade no tribunal a quo, mas apenas no tribunal ad quem,

Nas eleições presidenciais - contra o acórdão do Pleno do TSE, é cabível embargos declaratórios para a própria Corte Superior.

Nas três situações expostas, contra o acórdão do TSE é cabível recurso extraordinário (RE) para o Supremo Tribunal Federal (CF, art. 121, § 3º).

Caso o RE não seja admitido pela presidência do TSE, a decisão de inadmissão poderá ser impugnada. Para tanto, são previstos dois diferentes recursos, a saber: agravo interno e agravo em recurso especial. A interposição de um ou de outro da-se em conformidade com os fundamentos da decisão impugnada

O primeiro (agravo interno) é previsto no art. 1.030, I, b, § 2º, cc. art. 1.035, § 5º, ambos do CPC. É cabível

quando a decisão denegatória de admissibilidade do RE fundar-se na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos. A competência para conhecer e julgar

esse agravo pertence ao órgão colegiado a que o autor da

— Pág. orig. 1597 —

decisão singular impugnada estiver vinculado. 10 cas , pertence ao colegiado do TSE.

O segundo (agravo em recurso extrau.* úrio) é previsto no art. 282 do CE cc. a" 030, V, § 1º, art. 1.042, caput, primeira part n CC. É cabível quando não se configurar hi 'tee de cabimento de agravo interno, ou melhor: ,uena, a decisão denegatória

não for fundamentad- ma s'.cematica dos recursos

repetitivos nem na re, cu são geral. Aqui, portanto, a decisão monocrática de inadmissão do RE ampara-se em pressupostos de admissibilidade recursais. Esse agravo tem curso obrigatório, deve ser interposto nos próprios autos e endereçado ao Pretório Excelso.

Ademais, no âmbito do STF caberão embargos de divergência sempre que a decisão proferida em recurso extraordinário "divergir do julgamento de qualquer outro

órgão" daquele tribunal (CPC, art. 1.043; RISTF, art

330). Note-se que os embargos de divergência não têm

cabimento no TSE, porque este tribunal (diferentemente

do STF, que funciona com duas turmas e um órgão pleno)

não é dividido em turmas, funcionando tão somente em

sua composição plena.

No tocante aos embargos declaratórios, vale registrar serem eles cabíveis sempre que no decisum houver obscuridade, contradição, omissão de ponto sobre que devia pronunciar-se

o órgão judicial, ou necessidade de correção de erro material. Os embargos interrompem o prazo para a interposição de recurso. Sendo eles manifestamente protelatórios, poderá o embargante ser condenado “a pagar ao embargado multa não excedente a 2 (dois) salários mínimos”, multa essa que será elevada até dez salários em caso de reiteração (CE, art. 275, I alll, SS 5º, 0 do art. 1.067 do CPC).

6º e 7º, com a reda

No âmbito do Tribunal (TRE, TSE ou STF), após

distribuição ao relator, os autos são enviados com vista

ao Ministério Público para apresentação de parecer. Ao

retornarem, são os autos remetidos ao relator, que poderá:

— Pág. orig. 1598 —

não conhecer o recurso ou negar-lhe se uu “.1to, se for inadmissível, prejudicado ou s. *
ão tiver sido impugnado especificame ce. "fundamentos da decisão recorrida (CPC "nr. 9? , III,
e RITSE,

art. 36, § 6º) - sendo o .7«, a tes de considerar

o recurso inadmis' .vel, a. 'e o relator conceder

prazo ao recorr' ... > p. que seja sanado vício ou complementaa. documentação exigível
(CPC,

art. 932, parágrafo único);

negar provimento a recurso que for contrário à súmula do próprio Tribunal, do TSE, do
STF ou do STJ (CPC, art. 932, IV);

desde que se tenha facultada a apresentação de contrarrazões, prover o pedido recursal
se a decisão recorrida for contrária à súmula do próprio Tribunal, do TSE, do STF ou do STJ
(CPC, art. 932, V, a, e RITSE, art. 36,§ 7º);

IV) intimar as partes para se manifestarem sobre “fato superveniente à decisão recorrida
ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser
considerados no

julgamento do recurso” (CPC, art. 933);

V) apresentar o recurso para julgamento.

Nas hipóteses I, II e III, contra a decisão monocrática proferida pelo relator cabe recurso
de agravo interno (CPC, art. 1.021), o qual é dirigido ao respectivo órgão colegiado e
processado nos próprios autos.

É de três dias o prazo para interposição de todos os recursos assinalados (vide arts.
258, 275,§ 1º, 276,S 1º e 281 do CE), bem como para apresentação de contrarrazões.

O prazo é contado da intimação da parte. Considera-se interposto o recurso com o protocolo da petição. No caso de processo físico, se a petição for remetida ao cartório ou secretaria pelo Correio, reza

— Pág. orig. 1599 —

o § 4º, art. 1.003, do CPC que, para a afsc

sua tempestividade, “será considerada com) ut de interposição a data de postagem”, e não, port. > 5, a data do protocolo da peça recursal. Caso. c. io da peça se dê por aparelho de fac-símile, a i te. Os’ ão considera- se feita no horário do início 1a. smissão, devendo esse horário ser certificady nos . tos pelo cartório ou secretaria - é dispensav~” > 1. ot Ja posterior do original, exceto na hipótese de “ec rso extraordinário, quando, então, o original da petição deverá ser acostado aos autos em cinco dias (Lei nº 9.800/1999, art. 22; TSE - AgR-REspe nº 1.313.147/BA - DJe 2-8-2010, p. 214).

23.4.30.3 Juntada de documento novo no

recurso

Em regra, a prova documental deve acompanhar a

petição inicial, a contestação e a réplica do autor à

contestação do réu (CPC, arts. 320 e 437). Após isso, só

se admite a juntada aos autos de documento novo, assim entendido: (a) o indisponível ou inexistente quando da prática daqueles atos processuais; (b) o “que se tornou conhecido” posteriormente à prática daqueles atos (CPC, art. 435, parágrafo único); (c) o pertinente a fato novo, ou seja, fato ocorrido depois daqueles atos; (d) para contrapor documento cuja juntada aos autos foi deferida.

É esse igualmente o sentido da parte final do art. 266 do CE, que permite que a petição recursal seja acompanhada de “novos documentos”. Em obséquio ao devido processo legal, o art. 267 do mesmo código também autoriza que as contrarrazões sejam “acompanhadas de novos documentos”, os quais, evidentemente, devem ter o sentido de fazer prova contrária aos juntados pelo recorrente.

Vale lembrar que, sempre que um dos sujeitos processuais apresentar documento novo, impõe-se a abertura de vista para que os demais possam sobre ele se

manifestar.

— Pág. orig. 1600 —

23.4.31 Efeitos do recurso

Em seu art. 257, caput, o Código "... oral estabelece uma regra geral segundo a qual “ns rect -sos eleitorais não terão efeito suspensivo”. T ' pe oito se harmoniza com a primeira parte do art 395, put, do CPC, segundo a qual “os recursos não “mp te .1 a eficácia da decisão”. Mas

a segunda parte a. "se 1 º dispositivo excepciona a existência de "disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso".

A regra geral inscrita no caput do art. 257 do CE é excepcionada no parágrafo 2º do mesmo preceito, o qual foi acrescido pela Lei nº 13.165/2015. Eis o teor dessa

ressalva:

"Art. 257. [...] § 2º O recurso ordinário interposto contra decisão proferida por juiz eleitoral ou por

Tribunal Regional Eleitoral que resulte em cassação

de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será recebido pelo Tribunal

competente com efeito suspensivo".

Extrai-se desse dispositivo que o recurso de caráter ordinário interposto contra decisão proferida por juiz eleitoral ou Tribunal Regional Eleitoral terá efeito suspensivo sempre que dela resultar: (i) cassação de registro; (ii) afastamento do titular; (iii) perda de mandato eletivo.

As decisões de TRE abrangidas por essa regra são apenas as atinentes à sua competência originária, proferidas em eleições federais e estaduais (Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Distrital e Deputado Estadual). Isso porque os acórdãos proferidos por TRE no âmbito de sua competência recursal são recorríveis mediante recurso especial (cuja natureza é excepcional, e

não ordinária) - e o recurso especial não apresenta efeito

suspensivo,

— Pág. orig. 1601 —

O citado § 2º usa o termo "recurso ordinário" r_ senti >

de "recurso não excepcional", ou seja, recu o , É prio

dos primeiro e segundo graus de jurisdição. : efere-se, portanto, ao recurso eleitoral para o TP - 7, art. 265) e ao 4º, III

recurso ordinário eleitoral para o Tº" (F.a c. 121, eIV,eCE, art.276, II, a)

Fora das assinaladas hipóteses excepcionais, impera a

regra geral, segundo a , 11 ºs .recursos não têm efeito suspensivo e assim dev. n se "recebidos.

Nesse caso, a sustação do comando da decisão só é possível se a superior instância assim o determinar na via e com a técnica processual apropriada.

Normalmente, essa via é a tutela provisória de urgência

cautelar. Em situações excepcionais também se cogita do mandado de segurança. Entretanto, incabível é o writ quando se tratar de “decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo” (Lei nº 12.016/2009, art. 5º, II). Sobre isso, dispõe a Súmula TSE nº 22: “Não cabe

mandado de segurança contra decisão judicial recorrível,

salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais”. Observe-se, porém, que a súmula está aquém do citado preceito legal, no qual está expresso que, quando manejado contra decisão judicial, o mandamus só é afastado na hipótese de haver recurso com efeito suspensivo; isso porque tal efeito por si só já elimina o

risco de lesão à situação jurídica invocada. Por outro lado,

vale lembrar que - nos termos da Súmula TSE nº 23 -, se a decisão judicial tiver transitado em julgado, contra ela “não cabe mandado de segurança” (Súmula TSE nº 23).

De todo modo, será preciso que a parte obtenha junto ao tribunal ad quem a suspensão da eficácia da decisão recorrida, devendo, para tanto, demonstrar *fumus boni juris* (consubstanciado na viabilidade do recurso ou na plausibilidade das alegações) e *periculum in mora* (expresso pelo risco concreto de o mandatário ser afastado e, pois, fracassar a tutela de seu direito). A propósito, expressa

parágrafo único do art. 995 do CPC: “A eficácia

recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se

— Pág. orig. 1602 —

da imediata produção de seus efeitos houver .15º9 x”

dano grave, de difícil ou impossível reparação, .car demonstrada a probabilidade de provimento <> -recurso”. Sobre isso, a jurisprudência já se pror uw uno seguinte

sentido:

“Agravo regimental. Ar 10 ca teiar. Decisão liminar. Atribuição de efeito" su. ve .sivo a recurso especial. Excepcionalidade 'en onstrada. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial - apelo que, nos termos do art. 257 do Código Eleitoral, é desprovido de tal efeito é medida excepcional, apenas admissível quando demonstrados o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e a plausibilidade jurídica das razões recursais. [...]” (TSE - AgR-AC nº 194.443/SP- DJet.68,10-4-2015,p. 32)

“1. O deferimento de pedido liminar em ação cautelar

para atribuir efeito suspensivo a recurso não dotado

desse efeito, exige a presença conjugada do *fumus boni juris*, consubstanciado na plausibilidade do direito invocado, e do *periculum in mora*, o qual se traduz na ineficácia da decisão se concedida somente no julgamento definitivo da ação. [...]” (TSE - AgR-AC nº91.072/MG-DJe 5-8-2010, p. 81).

] 3. A ausência de demonstração da viabilidade do recurso inviabiliza a concessão de efeito suspensivo em sede cautelar. [...]” (TSE - AgR-AC nº 428.581/MG —DJ e 14-3-2011, p. 13-14).

“O fumus boni iuris que enseja a concessão de liminar em medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso especial, diz com a viabilidade deste. [...]” (TSE - AMC nº 1.688/RJ - DJ, v. 1, 16-9-2005, p.

— Pág. orig. 1603 —

23.4.31.1 Efeito imediato do acórdão que a diplomação do candidato cassado

Por força do efeito imediato é o que conclui pela cassação do registro de candidatura. — perda de diploma ou

mandato - confirmando o resultado da decisão de

o grau, se o réu já tiver sido « nomeado no cargo e encontrar-se no exercício do mandato, a ser afastado.

No pleito majoritário, esse afastamento não é obstaculizado pelo § 3º do art. 224 do CE (introduzido pela Lei nº 13.165/2015), que requer o trânsito em julgado da decisão judicial para a realização de nova eleição.

Cumprido registrar que, no âmbito do controle incidental ou difuso de constitucionalidade, ao julgar o ED-REspe nº 13.925/RS em 28-11-2016, o Tribunal Superior Eleitoral declarou a inconstitucionalidade da expressão “após o

trânsito em julgado” prevista no referido § 3º, art. 224, CE

Afirmou-se a violação dos princípios da soberania popular, garantia fundamental da prestação jurisdicional célere, independência dos poderes e legitimidade exigida para o exercício da representação popular.

A despeito dessa decisão, tem-se que “afastamento do cargo” e “realização de novas eleições” são situações bem diferentes, que, inclusive, ocorrem em momentos espaço-temporais distintos. É óbvio que o mandatário cassado deverá ser afastado do cargo antes do início do processo atinente à eleição suplementar. Mas para se determinar seu afastamento, não seria preciso aguardar-se o trânsito em julgado da decisão da Justiça Eleitoral. Se o recurso cabível contra a decisão não tiver efeito suspensivo

(como ocorre com os recursos excepcionais), poder-se-

á determinar o afastamento, ainda que a realização do

respectivo pleito suplementar tenha de aguardar o trânsito em julgado da decisão. Nesse caso, o mandatário ficaria

afastado do exercício do cargo durante a tramitação do

recurso excepcional interposto.

— Pág. orig. 1604 —

Para assumir provisoriamente o lugar do mz .id-tai. » afastado, dever-se-a chamar o presidente do é gao legislativo ou quem a lei designar.

De qualquer modo, aconselha a prudç -11. 7 que se evitem

sucessivas alterações no exercício à p der statal. Equea

instabilidade no governo pode .ta: a "estão dos serviços prestados pela Administr? ,ao F. lca, prejudicando a população. Dai a conve "4n. 'a de se manter no cargo até o fim do processo uer . tiver sido provisoriamente

investido.

"[...] 2. É de todo inconveniente a sucessividade de alterações na superior direção do Poder Executivo, pelo seu indiscutível efeito instabilizador na condução da máquina administrativa e no próprio

quadro psicológico dos munícipes, tudo a acarretar

descrédito para o Direito e a Justiça Eleitoral. [...] "(TSE

- AMC nº 2.241/RN-DJ v. 1, 1-2-2008, p. 35).

"[...] 4. Este Tribunal Superior tem ponderado ser conveniente evitar sucessivas alterações no exercício dos mandatos eletivos, em especial, da Chefia do Poder Executivo. Agravo regimental a que se nega provimento" (TSE - AMC nº 1.709/SP - DJ 9-12-2005, p. 143).

Ao final, tornando-se estável ou transitando em julgado o ato judicial (acórdão ou sentença) que acolhe o pedido inicial e cassa o registro de candidatura, o diploma ou o mandato, nova eleição deverá ser convocada, conforme

estabelece o art. 224, § 3º, do Código Eleitoral.

23.4.32 Juízo de retratacao

Conforme prescreve o art. 267, § 7º, do Código Eleitoral, ao juízo eleitoral é dado se retratar da sentença

recorrida, ainda que esta tenha julgado o mérito da causa.

— Pág. orig. 1605 —

Tal ato pode ocorrer ex officio, independenter .en'e «>

requerimento do recorrente

Note-se que a retratação é realizada pelo ju. ou seja, pelo órgão judicial. Se, após a publi a.» da sentença, houver mudança do juiz eleito 11, tar oém o novo magistrado poderá se

retratar, p'ncipalmente a regra obrigando que o juiz que se retrate sej 1 mes. 7a pessoa que proferiu a sentença; não tem caráter in. nu, aqui, o princípio da identidade física do juiz

Havendo retratação, a parte prejudicada é facultado requerer que o recurso suba ao Tribunal Regional. Por força do devido processo legal e do princípio da ampla defesa, também poderá agregar suas razões para a reforma

do decisum.

23.4.33 Recurso adesivo

Preconiza-se o cabimento de recurso adesivo na seara

eleitoral, que seria admissível no recurso eleitoral, no

recurso especial e no recurso extraordinário (CPC, art. 997, § 2º, II). Por ele, ficando vencidos autor e réu, ao recurso interposto por uma parte poderá aderir a outra. A teor do art. 997 do CPC, tal recurso é sempre subordinado ao principal e deve ser “dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder” (inciso I). De outro lado, “não será conhecido, se houver desistência do recurso principal, ou se for ele considerado inadmissível” (inciso III). Consoante o § 2º do aludido artigo, ao recurso adesivo se aplicam as mesmas regras do recurso independente, quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no

tribunal.

23.4.34 Sessão de julgamento por meio

eletrônico

Conforme assinalado anteriormente, a Res. TSE

nº 23.598/2019 instituiu e regulamentou as sessões

— Pág. orig. 1606 —

de julgamento por meio eletrônico ou vi virtual *

operacionalização dessa técnica se dá por meio de funcionalidade específica disponibilizada no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe). Assim, eventualmente, Os recursos examinados poderão ser julgados em sessão

eletrônica.

23.5 ACAOPORÇÃO OU GASTO ILÍCITO DE RECURSO PARA FINS ELEITORAIS - LE, ART. 30-A

A ação por captação ou gasto ilícito de recursos para fins eleitorais tem fundamento legal no art. 30-A da Lei nº 9.504/97, que reza:

“Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo de

15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura de investigação

judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos.

§ 1º Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, no que couber.

§ 2º Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado.

§ 3º O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial”.

O § 1º desse dispositivo explicita que o procedimento a ser observado é o da AIJE previsto no art. 22 da LC

nº 64/90. Assim, os desdobramentos processuais da ação

— Pág. orig. 1607 —

em tela - como pessoas ou entes legitimado”, pov. >

e instrução probatória, audiência e julgam: itu - são análogos aos da AIJE

De tal sorte, para que não haja repe' ... * inúteis, serão destacados na sequência apenas alr *n. *sp' cticularidades da presente ação.

Objeto - o objeto da ação e .1exa. e consiste na negativa ou cassação do diploma * ca 'd'uato. É isso que se extrai da parte final do § 2º, u art 30-A, da LE, ao afirmar que, se comprovado o ilícito eleitoral, “será negado diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado”.

Como consequência reflexa ou indireta da afirmação desse ilícito, tem-se a possibilidade de declaração de inelegibilidade do réu, nos termos da alínea j, 1, art. 1º, da LC nº 64/90 (inserida pela LC nº 135/2010).

Causa de pedir - o fundamento fático do pedido consiste na captação ou gasto ilícitos de recursos durante a

campanha eleitoral.

Admitiu-se como causa de pedir o investimento em campanha de recursos desviados de fundo público destinado a financiar a quota de gênero. Nesse sentido: TSE —Alnº33986/RS-DJe 20-9-2019.

Competência - embora a ação em apreço siga o rito do art. 22 da LC nº 64/90, a competência é determinada pelo art. 96 da Lei nº 9.504/97. Nas eleições municipais, é competente o juiz eleitoral. Nas eleições gerais (federal, estadual e distrital), competente é o

Tribunal Regional Eleitoral, sendo que, em ano eleitoral, a demanda deve ser distribuída a juiz auxiliar do Tribunal (LE, art. 96, § 3º), não ao Corregedor-Regional. No pleito presidencial, a competência é do Tribunal Superior Eleitoral.

Na hipótese de competência originária do Tribunal, não é a causa decidida monocraticamente pelo juiz auxiliar, eis que em jogo encontra-se negativa ou cassação de diploma, e, ainda que reflexamente, inelegibilidade. Na verdade, o

juízo de mérito é afeto à própria Corte Eleitoral, em

sua composição plena. O auxiliar preside o processo e sua

— Pág. orig. 1608 —

instrução, devendo apresentar “relatório conclusivo” do “ob. >

o que houver sido apurado”, nos termos do «rt. 1º, XI, da LC nº 64/90. Na sessão designada para o julgamento, após relatar o feito, votará antes dos demais membros do Colegiado.

Ressalte-se que o disposto no art. 1º da LC nº 64/90 (inserida pela LC nº 135/2010), pelo qual a captação ilícita de recursos “gera” a inelegibilidade do réu, não modificou a competência dos juízes auxiliares, transferindo-a para a Corregedoria Eleitoral. É que a inelegibilidade, aqui, surge como consequência do reconhecimento da ilícita captação e uso de recursos em campanha, sendo, pois, objeto reflexo ou mediato da demanda; ela só será declarada em eventual processo de registro de candidatura. De todo modo, a competência para decidir a causa é sempre do Órgão Colegiado; a distribuição de tarefas entre juízes auxiliares e corregedor é feita

apenas no interesse da instrução processual

Saliente-se inexistir foro especial ou por prerrogativa de função no âmbito da presente demanda. Relevante para a fixação da competência é sempre o tipo de eleição em causa.

Partes - quanto às pessoas legitimadas para a ação em tela, o caput do art. 30-A só alude a “partido político ou coligação”. Todavia, é certo que a regra legal disse menos do que deveria, impondo-se o recurso à interpretação extensiva para que seu sentido seja mais bem explicitado. Assim, o polo ativo da relação processual também pode ser ocupado por federação de partido e pelo Ministério Público.

A federação de partidos encontra previsão no art. 6º-A da LEE no art. 11-A da LPP (ambos introduzidos pela Lei nº 14.208/2021), e atua no processo eleitoral como se fosse um partido.

No que concerne ao Ministério Público, seu interesse e legitimidade ativa são extraídos do art. 127, caput, da

Lei Maior, bem como dos arts. 5º, I, b, 6º, XIV, a, e

— Pág. orig. 1609 —

72, todos da LC nº 75/93. Assim tem entendido o STF,

conforme revelam os seguintes julgados: RO nº 15-1/A- DJe 1º-6-2009, p. 27; RO nº 1.596/MG - DJe 11 " 2009, p 26-27. No julgamento desse último, de fato, de afirmar que seria inconstitucional a lei que estabeleceu a legitimidade do Ministério Público para agir no âmbito da regularidade e legitimidade do processo, o STJ, oral, e, assim, velar pela vitalidade da democracia representativa, salientou o

Ministro Carlos Ayres Brito:

"Não há como apartar o Ministério Público dessa atuação em defesa da democracia representativa

que se desdobra por eleições, votos, captação de recursos, prestação de contas. Porque tudo se reflete na legitimidade da investidura dos representantes do povo, nos cargos de chefia executiva e nos cargos de

natureza parlamentar".

Relativamente a "candidato", seu interesse é intuitivo, pois, como participante do pleito, deve zelar pela sua lisura, além de poder ser diretamente prejudicado pela captação ou gasto ilícitos de recursos levados a efeito por seu concorrente. Todavia, firmou-se na jurisprudência uma interpretação gramatical do art. 30-A, caput, da LE, não se reconhecendo a candidatura legitimidade ativa ad causam para a propositura da presente ação (TSE - RO 122.086/TO - DJe, t. 61, 27-3-2018, p. 2-7; TSE - AgR REspe 168.328/AL - DJe 22-10-2012).

Sobre a legitimidade passiva, deve a demanda ser ajuizada em face de quem tenha aptidão para ser ou já tenha sido diplomado pela Justiça Eleitoral, isto é, do candidato declarado eleito. Do contrário, carece de objeto, pois inexistirá diploma a ser negado ou cassado. Destarte, não ostentam legitimidade passiva pessoa

jurídica, associação, sindicato, partido político, coligação

e cidadão que não tenha sido candidato, ainda que esse

— Pág. orig. 1610 —

último haja praticado ou contribuído para a conduta ilícita.

Nas eleições majoritárias, só tem legitimidade passiva os candidatos eleitos, pois somente eles são diplomados ou têm aptidão para tanto (Res. TSE nº 73. 035/ 2024, art. 12, § 2º — a contrario sensu).

Já nas eleições proporcionais, somente poderá figurar no polo passivo o candidato eleito e diplomado titular do mandato, quanto ao substituto. A legitimidade passiva do suplente decorre do fato de encontrar-se "titulado a substituir ou suceder" o titular do mandato (TSE - Ag. nº 1.130/SP-DJ 12-2-1999). Nesse sentido:

"Art. 12. Comprovados captações ou gastos ilícitos de campanha, será negado o diploma à(o) candidata(o) ou cancelado, se já tiver sido outorgado. § 1º

A sanção prevista no caput deste artigo poderá recair sobre diploma de candidata(o) eleita(o) ou de suplente.” (Res. TSE nº 23.735/2024).

“[...] 1.3. Os legitimados passivos para a demanda, segundo a doutrina e a jurisprudência, são os candidatos que arrecadaram ou gastaram recursos ilicitamente, inclusive os suplentes [...]” (TSE - RO nº 218847/ES-DJe 18-5-2018).

] 5. A ação de investigação judicial eleitoral com

fulcro no art. 30-A pode ser proposta em desfavor do candidato não eleito, uma vez que o bem jurídico tutelado pela norma é a moralidade das eleições, não havendo falar na capacidade de influenciar no

resultado do pleito. No caso, a sanção de negativa de outorga do diploma ou sua cassação prevista no §

2º do art. 30-A também alcança o recorrente na sua condição de suplente [...]” (TSE- RO nº 1.540/PA - DJe 1º-6-2009, p. 27).

Partes: litiscondrcio passivo - considerando que o objeto da ação em foco restringe-se à negativa ou cassação

— Pág. orig. 1611 —

de diploma do candidato, a exigência de litisº unsórc. > passivo só é viável em eleições majoritárias; ne: ‘ec ~ , ele deve ser formado entre o titular da chapa e v« ~ spectivo vice - ou suplente, no caso de ser .u Nas eleições proporcionais, não ha que se f*1 em litiscondrcio passivo entre o candidato te.x ro envolvido no cometimento do ilícito.

Momento para o ajuiz “er nº reza o art. 30-A, caput, que a ação deve ser pro, »sta ‘no prazo de 15 (quinze) dias da diplomação”. No entanco, a interpretação sistemática dessa regra revela que a propositura pode ocorrer até 15 dias da diplomação, antes, portanto, da prática desse ato. Do contrário, haveria conflito insolúvel com o disposto no § 2º do mesmo artigo. É que uma das sanções previstas no referido \$ 2º consiste na negativa de diploma. Só se

nega diploma se ele ainda não tiver sido expedido. Logo, a possibilidade de se ajuizar a demanda antes da diplomação tem por si a expressa previsão da sanção de negativa de diploma

Frise-se, porém, que a ação deve ser iniciada após as ele o dos

ões, nomeadamente depois da proclama

resultados do pleito. Se ajuizada antes desse evento, em princípio, faltaria ao autor interesse de agir, pois inexistiria diploma a ser negado ou cassado. Nesse caso, em homenagem aos princípios da economia processual e efetividade da jurisdição, em vez de extinguir o processo, melhor seria que o juiz determinasse o seu sobrestamento.

Não obstante, a jurisprudência acolheu entendimento diverso, admitindo o ajuizamento da demanda em data

anterior à do pleito:

2. É admitida a propositura de ação que vise a apurar os ilícitos descritos no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 antes mesmo do pleito, considerando que não há indicação, no texto legal, do termo inicial para seu ajuizamento. [...]” (TSE - RO nº 0060161619/ MT — DJe, t. 244, 19-12-2019).

— Pág. orig. 1612 —

Cumpre ressaltar não ser necessário que se ? ,ua-de »

julgamento definitivo da pres: o de contas } ala 7

Eleitoral, ainda porque “inexiste prejudicia.’- le entre o processo de prestação de contas. a demais ações eleitorais que visem a apurar ilícit’ +. > or em financeira praticados em campanha” (TSF k» 2 060161619/MT

DjJe, t. 244, 19-12-2019). /..ssim, ‘esde que evidenciada a introdução de recu 1 co na campanha ou a realização de gasto ileg. já: » poderá pleitear a denegação do diploma do beneficiado. Mesmo porque, dificilmente

alguém ousará declarar na prestação de contas a percepção

de doação ou realização de gasto ilegais. E mesmo que o faça, o julgamento das contas não altera a natureza ilícita de tais eventos.

No entanto, em certos casos será preciso aguardar o julgamento das contas, ainda que não definitivo. É o que ocorre, por exemplo, quando houver omissão de recursos e evidência de formação de caixa dois para o financiamento

da campanha. No mais das vezes, tais ocorrências só se

patenteiam após a regular prestação e julgamento final

das contas, sendo preciso coligir a realidade da campanha com os dados efetivamente declarados à Justiça Eleitoral; além disso, durante o procedimento de análise das contas, é dado ao prestador complementar as informações, fazer esclarecimentos e sanar falhas porventura detectadas. Sobre o termo final para o ajuizamento da ação em apreço, fixou-o o legislador no 15º dia após a diplomação. Esse prazo pode ser explicado pela possibilidade de se arrecadar recursos após as eleições caso a campanha seja encerrada com déficit (ou seja, o gasto superou o aporte de recursos). Tratando-se de candidatos eleitos, afigura-se razoável

o marco legal. Como é prevista a sanção

de cassação de diploma, é lógico que a petição inicial poderia ser protocolada após a diplomação, pois aquela pretensão pressupõe a perfeição desse ato. Ademais, dada a similitude de efeitos e por atender melhor ao direito fundamental de ação (bem como o dever do Estado de prestar a jurisdição), é plausível que se aplique a mesma

— Pág. orig. 1613 —

regra prevista para a ação de impugnação de .arda.» eletivo (AIME), a qual deve ser ajuizada no prazo de 5 dias contados da diplomação, conforme prevê o art. 4º, § 10º,

da Lei Maior. Prazo inferior poderia inviabilizar o exercício

do direito de ação, já que a Justiça "e. ora" deve julgar as contas "até três dias antes da prestação de contas" (LE, art. 30, §

Ressalte-se, porém, o fato de que a perfeição do ilícito e, pois, o ajuizamento da demanda, depender do prévio julgamento da prestação de contas do candidato, o aludido prazo é impossível de ser atendido em relação a suplentes em eleições proporcionais. É que as prestações de contas de suplentes são apreciadas e julgadas meses e meses depois da diplomação, quando o prazo para ajuizamento da ação em comento já se encontra há muito

esgotado. Assim, para que o instituto em apreço não se

torne inócuo em relação a suplentes, há que se entender que, em relação a eles, o prazo de 15 dias começa a ser

contado a partir do julgamento da prestação de contas.

Suspensão do prazo para ajuizamento? - dispõe o art. 220, caput, do CPC: "Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de

janeiro, inclusive. ". A Res. TSE nº 23.478/2016, em

seu art. 10, estabelece que esse dispositivo do Código processual "aplica-se no âmbito dos cartórios eleitorais e dos tribunais regionais eleitorais".

Foi dito que a ação em apreço deve ser ajuizada após a diplomação. Dependendo da data em que este ato for realizado, o prazo para ajuizamento coincidirá no todo ou em parte com o período de suspensão previsto no art. 220 do CPC.

Diante disso, pergunta-se: estaria igualmente suspenso - e, pois, ampliado - o prazo para ajuizamento da enfocada ação por captação ou gasto ilícito de recurso para fins eleitorais? A resposta negativa parece ser a mais razoável à luz da integridade do

ordenamento jurídico. Isso porque o prazo para ajuizamento dessa ação não tem natureza processual, mas sim material - trata-se de prazo

— Pág. orig. 1614 —

pensão nem interrupção. E o referid a 220 expressamente fala de prazos processuais

Por outro lado, reza o § 2º do art -º que, durante

a suspensão do prazo, “não se ay .o audiências nem sessões de julgamento”, d de s. extrai que outros atos processuais poderão er pi ticados. Tanto assim que, nos termos do § 1º 7a, ‘e’s mesmo dispositivo, se nao estiverem em goz de férias individuais, os juizes e os auxiliares da Justiça exercerao normalmente suas atribuições durante o período de suspensão do prazo, nao havendo, portanto, óbice ao regular funcionamento de cartórios e secretarias.

Tutela provisória — considerando-se a expressa previsão legal de negativa de expedição de diploma (que

necessariamente deve anteceder esse ato), inexiste óbice

jurídico à concessão de tutela provisória visando à

suspensão da expedição do diploma. Mas isso só é aceitável

se houver nos autos provas robustas do ilícito praticado,

o que se poderia traduzir pela expressão *fumus boni juris*. Deveras, não haveria sentido em se expedir o diploma para

logo depois cassá-lo. Nessa linha de pensamento:

“Agravos regimentais. Representação. Eleições 2006 Decisão do MM. Juiz Auxiliar do Tribunal que, em juízo de retratação, reconsiderou decisão monocrática interlocutória e cassou a liminar que suspendia a diplomação do representado. Existência de previsão de pena por gastos não declarados. Arts. 18, § 2º e 30-A da Lei nº 9.504/97, com alteração dada pela Lei nº 11.300/2006. Inexistência de discussão sobre questão relativa às condições de elegibilidade. Pretensão do Ministério Público

Eleitoral, fundada em vasta prova, consubstanciada

O ao candidato ou cas

na negação da diplomagç o do diploma. Coerência e adequação da liminar

ada aos ditames da Lei nº 9.504/97. Revogação

— Pág. orig. 1615 —

da decisão agravada. Restabelecimento d- lir xin. -

anteriormente concedida. Agravo regimen ala * 1e se dá provimento” (TRE-MG - Rp nº 4.759/2vu. 5, Ac. nº 3.410, de 13-12-2006 - DJMG 11. .-20 7,p.88).

Perda superveniente do interesse .m

sua por término

do mandato - à vista das sa"

:ôº s pr acipais previstas para o ilícito em exame, te" .-. * 4º. o término do mandato eletivo majoritário ou p np rcional "acarreta a perda do interesse jurídico na apuração da conduta" e, pois, também no prosseguimento do processo (Res. TSE nº 23.735/2024, art. 12, § 3º). Assim, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI).

Julgamento — diz a regra legal que, demonstrada a captação ou o gasto ilícito, será negado diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado. Assim, poderá o candidato concorrer ao pleito, ser votado e até ser eleito, mas, nesse caso, sofrerá a sanção de perda do

diploma, o qual ser-lhe-á negado ou cassado, se porventura

expedido. É evidente haver aí comprometimento do direito de participar da gestão estatal, direito este enfeixado na noção de cidadania passiva.

Conquanto não haja no texto do art. 30-A sanção de inelegibilidade, foi ela introduzida pela alínea j, I, art. 1º, da LC nº 64/90 (inserida pela LC nº 135/2010). Por essa regra, é inelegível, por oito anos a contar da data das eleições, os que tiverem o diploma cassado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos em campanha eleitoral. No caso, a inelegibilidade apresenta-se como efeito externo, reflexo ou secundário da decisão que julga procedente o pedido formulado na petição inicial. Não é preciso que ela conste expressamente do dispositivo da sentença ou do acórdão condenatório,

pois somente será declarada em futuro e eventual processo

de registro de candidatura - isso porque, na dicção do S

10 do art. 11 da LE: "as cau

de inelegibilidade devem

— Pág. orig. 1616 —

ser aferidas no momento da formalização do r dito . + registro da candidatura".

Nesse quadro, sendo o mérito da causa ju. lo antes da diplomação, será negado diplom' a. candidato. Se depois, o diploma será cassado © * «scr astituído. Em ambos os casos, o provimento "1.1 ional tem caráter desconstitutivo. E também nos vis casos o réu ficará inelegível.

Anulação da votação. "on > se sabe, o art. 222 do Código Eleitoral tornou anulável a votação sempre que viciada por abuso de poder, emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágio vedado por lei.

A captação e o gasto ilícitos de recursos implica o incremento da campanha eleitoral, o que contribui para a promoção do candidato perante o eleitorado; isso se dá sobretudo pela propaganda eleitoral. É ilícita a propaganda

custeada com recursos vedados.

À vista disso, tem-se que, na presente ação, a

procedência do pedido - e a consequente c: diploma - implica a anulação dos votos dados ao réu.

Recurso — as decisões finais, que extinguem o processo (julgando ou não o mérito), são sempre recorríveis.

A sistemática recursal já foi exposta anteriormente, sendo desnecessária sua repetição nesta oportunidade.

Quanto ao prazo para interposição de recurso, foi ele fixado em três dias pelo § 3º do art. 30-A da LE. Reza esse dispositivo que o prazo deve ser contado da “data da publicação do julgamento no Diário Oficial”. Afasta-se, portanto, a possibilidade de a contagem ser feita a partir da publicação da decisão em secretaria ou cartório

eleitoral. Deve-se, porém, entender que a contagem

começa com a efetiva intimação do ato. De sorte que só será contado da publicação no Diário Oficial (=Diário de Justiça Eletrônico) se por essa via se perfizer a intimação;

sendo a parte intimada pessoalmente antes da publicação

no órgão oficial, na própria audiência ou sessão de

— Pág. orig. 1617 —

julgamento, é a partir desses atos que o prazo começa a iniciar seu fluxo. As contrarrazões recursais também devem ser

apresentadas em três dias da intimação da decisão.

23.6 AÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - L. 9.404/97, art. 41-A

O fundamento legal para a ação por captação ilícita de sufrágio encontra-se no art. 41-A da Lei nº 9.504/97 (nos termos da Lei nº 9.840/99 e da Lei nº 12.034/2009), que dispõe:

“Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto,

bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza,

inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufr, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.

§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. § 2º As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto.

§ 3º A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da diplomação.

§ 4º O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial”.

— Pág. orig. 1618 —

A parte final do caput desse dispositivo explic' a ue »
presente ação deve seguir o procedimento esta. 2le. '7. no
art. 22 da Lei de Inelegibilidades, isto é, oritou. + JE

Como esse rito ja foi anterio 1. te delineado, na sequência serão destacad > apve.as algumas particularidades referentes 4c: “ação ilícita de sufrágio, procurando-se evitar repetir ves de. necessárias.

Objeto - busca-se com Ss. w.0 a cassação do registro ou do diploma, bem cu 10% imposição de “multa de mil a cinquenta mil Ufirs”. Retiexamente, também se almeja a inelegibilidade do réu, conforme estabelece a alínea j, I, art. 1º, da LC nº 64/90 (inserida pela LC nº 135/2010).

Cumpre salientar que, apesar de constar do texto legal, a Unidade Fiscal de Referência (Ufir) não mais subsiste no ordenamento legal. Instituída pela Lei nº 8.383/91, foi extinta pela Medida Provisória nº 1.973-67/2000, que, após reedições, foi convertida na Lei nº 10.522/2002. O último valor que assumiu é de R\$ 1,0641. Tem-se

entendido ser possível a conversão dos valores fixados em

Ufir em moeda corrente. Aliás, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral já trazem tais valores em moeda corrente.

Causa de pedir - o fundamento fático do pedido reside na

concretização de ilícito eleitoral cuja específica finalidade é interferir na liberdade e na vontade do eleitor de escolher candidatos conforme os ditames de sua própria consciência política.

Enquanto na modalidade compra de voto a materialidade da ação ilícita é expressa pelos verbos doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal a eleitor, na modalidade coação ela é revelada pelos “atos de violência ou grave ameaça a pessoa”. Nos dois casos o

agente deve ter em vista obter o voto do cidadão.

Partes: litisconsórcio passivo — é necessário que a parte ostente capacidade postulatória, devendo, pois, estar representada por advogado,

No polo passivo da relação processual pode figurar

qualquer pessoa, física ou jurídica, ainda que não seja

— Pág. orig. 1619 —

candidata. É que o art. 41-A prevê a multa com, s^onç. >

autônoma, cuja aplicação independe de o rev 1e1. 1^o ser

candidato. Quanto à pessoa jurídica, não é dit."

maginar situação em que partido político, .v. seu diretório, participe da ação ilícita levada a fe "o r lo candidato.

Nesse caso, haverá solidariedade a onsabilização.

Conforme salientado = itevio. mente, nas eleições majoritárias, impõe-se 7 "v1, 20.0 de litisconsórcio entre o titular e o vice. 1 +ta- e de litisconsórcio unitário necessário.

Prazo para ajuizamento - a ação por captação ilícita de sufrágio só pode ser ajuizada no período eleitoral, ou seja, a partir da formalização do pedido de registro de candidatura. O termo final para a distribuição da peça exordial é a data de diplomação dos eleitos (LE, art. 41-A, §

Desis

ência — à vista do relevante interesse público que

reveste os fatos articulados na ação por captação ilícita de

sufrágio, não se tem admitido desistência da parte.

"[...] 2. A atual jurisprudência desta Corte Superior

tem se posicionado no sentido de não ser admissível desistência de recurso que versa sobre matéria de ordem pública [...] O bem maior a ser tutelado pela Justiça Eleitoral é a vontade popular, e não a de um único cidadão [...]" (TSE - Ac. nº 25.094, de

16-6-2005).

Conforme gizado alhures, não parece razoável fazer com que o representante prossiga com demanda em relação à qual já não tem interesse. Por outro lado, o interesse público e indisponível que se apresenta não recomenda a extinção do processo tout court, pelo simples querer do autor. Assim, temos que, admitida a desistência, se for aceita pela parte contrária (CPC, art. 485, VIII, § 4º), deve o Ministério Público assumir o polo ativo da relação processual. Apesar de não existir específica

previsão legal nos domínios da legislação eleitoral, há

— Pág. orig. 1620 —

situações — previstas em lei - em que o Ministério Público deve assumir a titularidade da demanda. Por exemplo: 0

art. 976, § 2º, do CPC determina que o Pary. o assuma a titularidade do incidente de resolução de demandas repetitivas “em caso de desistência ou de abandono” por parte do autor. Outro exemplo: “Art. 9º da Lei nº 4.717/65 (Lei de Ação Popular) 4 e, se o autor popular desistir da ação ou por extinção do processo, ficará assegurado ao requerente, “es: 1) tanto do Ministério Público dar-lhe seguimento. Nos dois exemplos, prevalece o interesse público consistente em dar-se prosseguimento à demanda. De sorte que, no Eleitoral, não se preponderam os valores e princípios altamente significativos para o Estado

Democrático de Direito, como são a lisura das eleições,

a normalidade e legitimidade do processo eleitoral. Tal

solução foi sufragada pela jurisprudência:

“[...] Não procede o argumento de que não é

admitida a desistência no âmbito da Justiça Eleitoral

É permitido às partes desistirem, cabendo eventual intervenção do Ministério Público, caso se trate de matéria de ordem pública [...]” (TSE - Ac. nº 4.484/PI, de 10-2-2004).

ão em acórdão de

o. Omiss:

“Embargos de declaração recurso especial que entendeu poder o Ministério Público prosseguir com o recurso do qual o interponente desistiu, desde que envolvida matéria de direito público. Omissões não caracterizadas, embargos rejeitados” (TSE - Ac. nº 15.085, de 16-5-2000).

Competência — essa matéria já foi discutida quando se tratou do procedimento das representações por propaganda eleitoral ilícita. Vale aqui o que lá ficou dito.

Conquanto a ação por captação ilícita de sufrágio siga

o rito do art. 22 da LC nº 64/90, a competência é

— Pág. orig. 1621 —

determinada pelo art. 96 da Lei nº 9.504/97, sº surdo »

qual:

“Art. 96. Salvo disposições específicas” “... s em contrário desta Lei, as reclamações ou recursos “ent .ções relativas ao seu descumprimento não podem ser feitas por qualquer partido político ou candidato, e devem dirigir-se:

I - aos Juízes Eleitor. 's as eleições municipais;

II - aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas eleições federais, estaduais e distritais;

II - ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial.

§ 2º Nas eleições municipais, quando a circunscrição

abranger mais de uma Zona Eleitoral, o Tribunal Regional designará um Juiz para apreciar as

reclamações ou representações.

§ 3º Os Tribunais Eleitorais designarão 3 (três) juízes

auxiliares para a apreciação das reclamações ou

representações que lhes forem dirigidas. § 4º Os recursos contra as decisões dos juízes

auxiliares serão julgados pelo Plenário do Tribunal”

Assim, nas eleições municipais, a competência para conhecer e julgar a ação em apreço é do juiz eleitoral em exercício na circunscrição do pleito; havendo mais de uma zona eleitoral na mesma circunscrição, caberá ao TRE designar um juiz para apreciar as demandas lá aforadas, em princípio, o mesmo responsável pelo registro de candidaturas. Nas eleições federal, estadual e distrital, é do Tribunal Regional Eleitoral. Na presidencial, a competência é do Tribunal Superior Eleitoral.

No que concerne às eleições federais, estaduais e presidenciais, o citado § 3º do art. 96 da LE determina que os Tribunais Eleitorais designem “três juízes auxiliares

para a apreciação das reclamações ou representações

— Pág. orig. 1622 —

que lhes forem dirigidas”. Assim, enquanto nar elr’co

federais e estaduais são designados três juize: au. ‘V ures

dos Tribunais Regionais Eleitorais, na pres.” cial são designados três ministros-auxiliares d’ 1..‘vunal Superior. Caso não haja designação, os +c ess’ s devem ser distribuídos aos membros de 22. do. A designação encerra-se com a diplom? ao a> eleitos, ocasião em que os processos em try “it ~#, são redistribuídos aos

membros efetivos do Ti “un 1.

“{...} São competentes os juízes auxiliares para o processamento de representação por desobediência à Lei das Eleições, observado o rito previsto no art. 96, exceção feita aos processos que visem apurar captação ilícita de sufrágio, ante a disposição da parte final do art. 41-A, hipótese que deverá ensejar desmembramento do feito, de forma a possibilitar

que a infração a esse dispositivo se processe conforme

orito do art. 22 da LC nº 64/90. Precedentes [...]” (TSE -RO nº 763/AC-DJ 12-8-2005, p. 158).

A competência do juiz auxiliar é fixada em razão da matéria, já que se limita às infrações à Lei nº 9.504/97. Daí ser absoluta.

Por implicar cassação de registro ou de diploma, a demanda por captação ilícita de sufrágio não é decidida monocraticamente pelo magistrado auxiliar. Na verdade, o julgamento da demanda compete à Corte Eleitoral. Ao auxiliar tocam o processamento do feito e a apresentação de “relatório conclusivo sobre o que houver sido apurado”, nos termos do art. 22, XI, da LC nº 64/90. Na sessão designada para o julgamento, após relatar o feito, votará juntamente com os demais juízes.

Saliente-se que o disposto na alínea j, I, art. 1º, da LC nº 64/90 (inserida pela LC nº 135/2010), pelo qual a captação

ilícita de sufrágio enseja a inelegibilidade do réu quando

houver cassação de registro ou diploma, não modificou a

— Pág. orig. 1623 —

competência dos juízes auxiliares, transferindo « rxra > arge como consequência do reconhecimento da ilic. > -aptagao

Corregedor Eleitoral. É que a inelegibilidade, . qu. «

de voto, nao sendo o objeto princip'. « demanda em exame; a inelegibilidade só sera °
“c. rad . em eventual processo de registro de candi “11.4, caso o réu venha a disputar nova
eleição. © .cress. 1, em qualquer caso, a competência para d- “ti 3 demanda é sempre do

Órgão Colegiado; a dis. ibu ;ão entre juízes auxiliares e

corregedores é feita apenas no interesse da instrução processual.

Cumprir lembrar que inexistente foro privilegiado no âmbito da ação em apreço. Nesse sentido, Deputado Federal ou Senador candidatos a reeleição são processados e julgados pelo TRE e não pelo Supremo Tribunal Federal

Tutela provisória de urgência antecipada — o escopo da

ação por captação ilícita de sufrágio é a cas:

registro do candidato ou do diploma, se eleito, além da

aplicação de multa.

Conforme assinalado anteriormente, incabível é a

antecipação de tutela para os fins de cassar registro.

O mesmo, porém, não ocorre com a cassação de diploma. Aqui se pode cogitar a antecipação se esta for apreciada depois da proclamação dos resultados das eleições. O

diploma certifica o resultado das eleições; sua natureza é de ato administrativo. Assim, a “cassação antecipada do diploma” significa mera recusa a que esse documento seja expedido enquanto o processo estiver pendente de julgamento.

Tutela provisória de urgência cautelar - diferentemente da antecipação da tutela, a cautelar tem em vista salvaguardar o resultado útil que possa exsurgir da decisão final no processo. O fundamento encontra-se no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil, notadamente em seu art. 300 que requer para a tutela de urgência tão somente a presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

— Pág. orig. 1624 —

Não é essa medida estranha ao rito da AIJE. T. nto qu >

o art. 22, I, d, da Lei de Inelegibilidades a conte np. vara que seja determinada a suspensão do ato que ~ otivou a demanda “quando for relevante o fu’ ua “ento e do ato impugnado puder resultar a inefic’*n. ‘a d . medida, caso seja julgada procedente”.

Em jogo, ai, encontr.m-se a efetividade e a instrumentalidade do pr 7s.

Em virtude dos ar,umentos ja expendidos anteriormente, nao seria possivel cassar cautelarmente registro de candidatura. Todavia, 4 luz do ordenamento positivo, tal medida se afigura viável em relação ao diploma, desde que haja provas robustas de seus pressupostos, a saber: fumaça de bom direito e perigo na demora.

Julgamento antecipado do mérito - é admissível na AIJE julgamento antecipado do pedido, proferindo o juiz

sentença com resolução do mérito, quando não houver

necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355,

I). Nesse sentido, o seguinte aresto:

“Ação de investigação judicial eleitoral. Art. 41- A. Presentes nos autos provas suficientes para o convencimento do juiz, é incabível dilação probatória. Precedentes. Promessas genéricas ao eleitorado. Ausência de caracterização de captação de sufrágio. Agravo regimental desprovido” (TSE - Ag. Ac. nº 5.498/SP, de 27-9-2006 - DJ 28-10-2005, p.

No entanto, essa medida não pode ferir o contraditório, como direito da parte de participar efetivamente do processo e poder influir na decisão judicial, tampouco render ensejo ao amesquinamento da defesa, que deve

ser ampla, sob pena de violação da garantia fundamental

atinente ao devido processo legal.

— Pág. orig. 1625 —

“[...] Configura cerceamento de defesa, com vir'aç.> aos princípios constitucionais do devid. pi esso legal, ampla defesa e contraditório, a decis: » do juiz eleitoral que, apreciando represe itacz > por captação ilícita de sufrágio, julga ante. 1, ru. ente a lide, na hipótese em que se evi tei. 1. “ecessária a dilação probatória, com a oiti, » uas testemunhas arroladas pelo autor da a o, que se destina a melhor esclarecer a matéria .atica tratada no feito. Agravo regimental a que se nega provimento” (TSE-AAg. Ac.

nº 6.241/SP, de 6-12-2005 - DJ 3-2-2006, p. 171).

Persistência do interesse processual no prosseguimento da

ação — considerando a previsão de sanção de multa para o ilícito em exame, não afasta o interesse jurídico no prosseguimento da ação: (i) a impossibilidade de cassação

do registro ou do diploma, em caso de candidato não eleito;

(ii) o término ou a extinção do mandato eletivo majoritário ou proporcional (Res. TSE nº 23.735/2024, art. 14, § 2º).

Relatório - nas eleições presidenciais, federais e estaduais, a ação em tela é processada perante o juiz auxiliar do Tribunal. Todavia, esse magistrado não julga monocraticamente o pedido, porquanto tal competência é da Corte Eleitoral, em sua composição plena. Incide o disposto no inciso XI do art. 22 da LC nº 64/90, pelo qual deve o juiz auxiliar apresentar relatório conclusivo sobre o que houver sido apurado, submetendo a causa a julgamento perante o órgão Colegiado do respectivo tribunal.

Julgamento - sendo o pedido exordial julgado

procedente, sujeita-se o réu às sanções de cassação de registro ou diploma, além de multa. Ademais, a cassação de registro ou diploma acarreta a inelegibilidade do réu (LC nº 64/90, art. 1º, I, j). No caso, a inelegibilidade apresenta-se como efeito externo, reflexo ou secundário

da decisão que julga procedente o pedido formulado na

— Pág. orig. 1626 —

petição inicial. Por isso, ela não deve constar do d; poviti. »

da sentença ou do acórdão condenatório, po. * s.r -nte

será declarada em futuro e eventual processu *

registro de candidatura - isso porque, na dic' uu 'o § 10 do art. 11 da LE: “as causas de inelegibilid de tev n ser aferidas no momento da formalização > 1% do de registro da candidatura”.

No que concerne à cz +ç. » “v diploma, pressupée-se seja a decisão proferia. apr ; sua expedição. Mas, sendo a sentença publicada no período compreendido entre a data do pleito e a diplomação, ainda assim deve-se cassar o diploma e não o registro, pois, com a eleição, tem o candidato direito subjetivo à diplomação (exceto se concorreu sub judice com o pedido de

registro indeferido); a cassação do diploma aqui significa impedimento ou

veda

ão à sua expedição.

A multa deve ter seu montante fixado em conformidade

com “a gravidade qualitativa e quantitativ

conduta” (Res. TSE nº 23.735/2024, art. 14, § 1º)

Quanto à natureza, a decisão que cassa registro ou diploma é constitutivo-negativa. Já a que impõe multa possui natureza condenatoria

Frise-se que, se o candidato-representado não for eleito, ainda assim deve o feito prosseguir, não havendo que se falar em perda superveniente do interesse de agir, haja vista a possibilidade de aplicação da sanção de multa.

Anulação da votação - como se sabe, o art. 222 do Código Eleitoral tornou anulável a votação sempre que viciada por captação ilícita de sufrágio. O termo votação deve ser compreendido como a manifestação de vontade dos votantes, tomada coletivamente. Presume-se que a ocorrência daqueles eventos é bastante para influenciar a consciência e a vontade dos eleitores.

À vista disso, entende-se que, na ação por captação ilícita de sufrágio, a procedência do pedido - e a consequente cassação do registro (após as eleições) ou do

diploma - implica a anulação dos votos dados ao réu.

— Pág. orig. 1627 —

Recurso - as deci

es finais, que extinguem o processo ou a fase cognitiva do procedimento (julga o mérito), são sempre recoríveis

A sistemática recursal já foi exposta anteriormente,

sendo desnecessária sua repetição. O prazo para interposição do recurso é de três dias,

41-A da LE. Reza

conforme prescreve o § 4º do art. 222, esse dispositivo que o prazo “deve ser contado da data da publicação do julgado no Diário Oficial”. Afasta-se, portanto, a possibilidade de a contagem ser feita a partir da publicação da decisão em secretaria ou cartório eleitoral. Deve-se, porém, entender que a contagem começa com a intimação do ato, sendo que a aludida

publicação equivale à intimação. De sorte que o prazo só

será contado da publicação no Diário Oficial (= Diário de

Justiça Eletrônico) se por essa via se perfizer a intimação;

sendo a parte intimada pessoalmente antes da publicação no órgão oficial, na própria audiência ou sessão de julgamento, é a partir desses atos que o prazo recursal inicia seu fluxo. As contrarrazões recursais também devem ser apresentadas em três dias da intimação da decisão.

23.7 AÇÃO POR CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS - LE, ARTS. 73 A

O fundamento legal para a ação por conduta vedada a agentes públicos encontra-se no art. 73 da Lei nº 9.504/97. O § 12 desse dispositivo (acrescido pela Lei nº 12.034/2009) veio preencher uma importante lacuna no rito traçado para a ação enfocada. Por esse dispositivo: “A

representação contra a não observância do disposto neste artigo [i.e., o art. 73] observará o rito do art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, e poderá ser ajuizada até a data da diplomação”.

— Pág. orig. 1628 —

Dada a identidade de procedimentos, quase tr 10 > qu >

foi dito acerca do procedimento da AIJE por abu. 9a. » der é aqui aplicável. Na sequência, apenas serão * stacadas algumas particularidades relativam su. às condutas vedadas, procurando-se evitar repe "cc 's d' necessárias. Petição inicial - a petição inic “av estampar os fatos e os fundamentos jurídicos .m qu. se estriba a demanda, bem como o pedido. TM -e -r endeu, porém, não ser

essencial a formulação 'e p dido, pois é “suficiente que a inicial descreva os fatos e leve ao conhecimento da Justiça Eleitoral eventual prática de ilícito eleitoral [...]” (TSE-AAg nº 4.491/DF-D)J, v. 1, 30-9-2005; TSE - AAg nº 6.283/RJ —

DJ 19-3-2007, p. 176). No mesmo sentido:

“[...] Representação por violação da Lei nº 9.504/97

Conduta vedada a agente público. Falta de expresso

pedido de aplicação de multa em relação a um

dos representados. Circunstância que não provoca a

inépcia do pedido no particular [...]” (TSE - RRP nº 68 /DF-PSS 25-8-1998).

Esse entendimento se baseia em que, conforme

ressaltado inicialmente, nas ações eleitorais, a parte se

defende dos fatos narrados pelo autor na petição inicial, de modo que, “uma vez apresentado, delimitado e reconhecido o abuso, cabe ao juiz aplicar a sanção mais adequada à circunstância” (TSE - REspe nº 52.183/RJ - DJe, t. 77, 24-4-2015, p. 102). Em igual sentido: TSE - Ag. nº 3.066/MS - DJ v. 1, 17-5-2002, p. 146; TSE - AgR-REspe nº 955.973.845/CE — DJe 25-3-2011, p. 50; TSE - REspe nº 257.271/BA — DJe 10-5-2011, p. 40. Desde que provados os fatos, as sanções cabíveis decorrem da lei, e não do pedido formulado pela parte autora. Portanto, é dado ao juiz aplicar as sanções que entender pertinentes, dentre as previstas em lei, não estando vinculado aos limites do pedido inicial.

— Pág. orig. 1629 —

Outrossim, cumpre ao autor indicar na petição as provas que pretende produzir em juízo, a fim de, inclusive, o rol de testemunhas, sob pena de exclusão. Nesse sentido: TSE-RO nº 1.478/SP-F e nº 5-2009, p. 24.

Objeto - busca-se com essa ação a anulação do registro ou do diploma, bem como a imposição de multa. Também se almeja a declaração de inelegibilidade do réu, conforme prevê a Lei nº 4.735/65, art. 1º, da LC nº 64/90 inserida pela LC nº 135, de 2001.

Causa de pedir - o fundamento do pedido reside na concretização de ilícito eleitoral previsto como conduta vedada na Lei das Eleições, cuja específica finalidade é interferir na igualdade entre os concorrentes no certame eleitoral.

Partes: litisconsórcio passivo - a conduta vedada ao agente público é sempre realizada em prol de uma ou mais candidaturas. Por isso, em princípio, o objetivo principal da demanda é não só sancionar o agente como também alijar do certame ou do exercício do mandato os candidatos beneficiados. Daí preverem os arts. 73, § 5º, 74, 75, parágrafo único, e 77, parágrafo único, a

anulação do registro ou do diploma. O art. 73, § 4º, também estabelece como sanção “a multa no valor de cinco a cem mil Ufr”. E o § 8º, desse mesmo dispositivo, aduz que essa sanção aplica-se “aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem”. Está claro que a multa constitui sanção autônoma. Diante disso, no polo passivo da relação processual pode figurar qualquer pessoa, física ou jurídica. O réu que não for candidato poderá ser sancionado com multa,

Conforme salientado anteriormente, nas eleições majoritárias, há mister que se forme litisconsórcio passivo entre o titular e o vice de uma mesma chapa, sendo certo que esse litisconsórcio é do tipo unitário e necessário.

direito material é homogênea e indivisível, de sorte que

e unitário o litisconsórcio em que a relação de
a solução judicial da causa deve ser idêntica para todos

— Pág. orig. 1630 —

os que dela participarem. Por isso, ensina Amar « Sent. > (1989:9), impõe-se “uma decisão em que a relação, r’sica houver de ser resolvida de modo uniforme pu. ~ todos os litisconsortes”. Nos termos do art. 116 § J. %, sera unitário o litisconsórcio “quando, pela natu’ 7% Jar lação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito ‘e 1 do uniforme para todos os litisconsortes”. D. citi lado, necessário é o litisconsórcio em que o d* ~itu dr ação só pode ser exercido contra todos os partici, »nte ; da relação jurídica, seja em virtude de disposição de lei, seja em razão da natureza da relação jurídica material (CPC, art. 114). A ausência

de forma:

ão de litisconsorte necessário dentro do prazo

para ajuizamento da ação enseja a extinção do processo (CPC, art. 115, parágrafo único). Considerando a estreita e indissociável relação jurídica entre os integrantes de chapa majoritária, as ações ilícitas praticadas em prol de um deles contaminam toda a chapa, pois é certo que tanto o

titular quanto o vice são beneficiados. Assim, a sanção de

desconstituição do registro ou do diploma se estende aos dois de forma homogênea e unitária,

Outrossim, discute-se se é imperativa a formação de

litisconsórcio passivo entre o autor da conduta vedada e os respectivos beneficiários. Trata-se, aqui, do agente público que se vale de seu cargo ou de sua função para beneficiar determinada candidatura, de maneira a afetar “a igualdade de oportunidades entre candidatos” (LE, art. 73, caput). No caso, o autor da conduta vedada é sancionado com multa (LE, art. 73, §§ 4º e 8º), enquanto os candidatos beneficiados são apenados com “cassação do registro ou do diploma” (LE, art. 73, § 5º).

Apreciando essa questão, entendeu a Corte Superior Eleitoral ser preciso que o agente público responsável pela prática da conduta vedada também figure no polo passivo

da relação processual juntamente com os candidatos

beneficiários. Portanto, é necessária a formação de

litisconsórcio passivo entre o agente e os candidatos

beneficiados com a ação ilícita. Por conseguinte, a

— Pág. orig. 1631 —

nao constituição do litisconsórcio no prazo le almen >

previsto para o ajuizamento da demanda ca. a a decadência do direito de invocar a jurisdica. + implica a extinção do processo (CPC, art. 11º, p. “agrafo unico)

Confira-se:

“[...] 2. Na representac? , par. apuração de condutas vedadas, há litiscor ‘rc. » r .ssivo necessário entre o candidato benefic. 1o o agente público tido como responsável pelas práticas ilícitas (precedente: RO nº 169677/RR, DJe de 6.2.2012, rel. Min. Arnaldo Versiani). [...]” (TSE - AgR-RO nº 488846/AM - DJe, t. 70, 11-4-2014, p. 96).

“Representação. Conduta vedada. Litisconsdrccio passivo necessário. O agente público, tido como responsável pela prática da conduta vedada, é

litisconsorte passivo necessário em representação

proposta contra os eventuais beneficiários. Não

requerida a citação de litisconsorte passivo necessário até a data da diplomação - data final para a propositura de representação por conduta vedada —, deve o processo ser julgado extinto, em virtude da decadência. Recursos ordinários do Governador e do Vice-Governador providos e recurso do PSDB julgado prejudicado” (TSE - RO nº 169.677/RR — maioria —

DJe, Tomo 26, 6-2-2012, p. 29).

Tal litisconsdércio não pode ser do tipo unitário, mas simples. Isso por não ser possível que a solução do mérito da causa seja uniforme, idêntica, para todos os litisconsortes: enquanto os candidatos-réus ficam sujeitos à cassação do registro ou do diploma, o autor da conduta vedada submete-se à sanção de multa. Trata-se, portanto, de litisconsórcio necessário simples.

Venia concedida, à luz do ordenamento jurídico pátrio

não parece razoável essa interpretação. Conforme dispõe

— Pág. orig. 1632 —

o art. 114 do CPC, o litisconsórcio necessaric dezor. >

sempre de previsão legal ou da natureza da relação, Yuica

material controvertida. Para a hipótese em .> ço, não

há previsão legal de litisconsórcio; vê < « busca por essa

previsão no § 8º, art. 73, da LF 's e se dispositivo apenas prevê que as sanções do' *º 1. ltae suspensão da conduta vedada) também se .pl'ca. » aos “agentes públicos responsáveis pelas cor -ta. »zdadas e aos partidos, coligações e candidato qu delas se beneficiarem”. Na verdade, o § 8º apenas estabelece regra de extensão de responsabilidade subjetiva, não, porém, de litisconsórcio necessário simples. Para que não paire dúvida, vejam- se exemplos de expressa exigência legal de formação de litisconsórcio: (i) o disposto no art. 246, § 3º (primeira parte) do CPC, que, na ação de usucapião de imóvel, determina que o autor requeira a citação dos confinantes; (ii) o disposto no art. 73, § 1º, do CPC que arrola ações em que

“ambos os cônjuges serão necessariamente citados”,

como as “reais imobiliárias” (inc. I) ou as “resultante de

fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles” (inc. II). Ao contrário da hipótese vertente, é clara nesses exemplos a exigência legal de formação de litisconsórcio necessário simples.

Já no tocante à natureza da relação jurídica controvertida (relação material), é bem diversa a situação do agente da conduta vedada em relação à dos candidatos beneficiados. Na verdade, são situações inconfundíveis, pois uma denota a ação ilícita (causa) e a outra o efeito dessa mesma ação. Embora ligadas entre si por um liame causal, essas duas realidades são nitidamente separadas na Lei nº 9.504/97: enquanto o § 4º do art 73 ocupa-se com a causa (fala em suspensão da conduta vedada e responsabilização de seu autor), o § 5º cuida principalmente dos efeitos (fala em candidato beneficiado,

e, pois, dos benefícios ensejados pela ação ilícita). Porque submetem a regime próprio, cada qual dessas situações detém relativa autonomia. Assim é que, para além da diversidade de sanções (multa em um caso, cassação de

— Pág. orig. 1633 —

registro ou diploma em outro), contra o agente público

ão, em »udo

autor ainda se pode ingressar com à

liminar, objetivando a suspensão da conduta v. *: da; aliás, em tese, os próprios supostos benr iu. rios poderiam ajuizar essa demanda - e ninguér a As r imperiosa a formação de litisconsórcio pas ne se caso. Por igual, não há óbice a que se ingre se co. * demanda discutindo tão só a influência de" *á .a conduta vedada nas eleições. O fato de nao s. ~olc :ar no polo passivo da relação processual o agente público autor da ação ilícita não apaga sua ocorrência no mundo e menos ainda no processo eleitoral, tampouco elimina sua influência nociva no pleito — por isso não pode haver qualquer embaraço para que seja reconhecida e devidamente repudiada com a sanção cabível. Afinal, é com os efeitos deletérios das condutas ilícitas e do abuso de poder nas eleições que o Direito Eleitoral, como ramo do Direito Público, deve se preocupar. Vale lembrar que no âmbito eleitoral, a responsabilização

por conduta vedada - que traduz uma forma de abuso de

poder político - tem em vista nomeadamente a proteção das eleições e do próprio processo eleitoral

É certamente conveniente que o agente público e o candidato beneficiado ocupem o polo passivo do mesmo processo, pois isso permite a otimização do debate acerca da conduta vedada. Todavia, isso não se afigura necessário ou imprescindível para que a Justiça Eleitoral

conheça e julgue adequadamente os fatos tão só em relação ao candidato beneficiado. Note-se que esse julgamento não prejudicará o agente, caso ele não figure no polo passivo. Por outro lado, se separadamente forem ajuizadas demandas distintas - contra o agente público e o candidato beneficiário, respectivamente -, devem ser reunidas por força da conexão existente entre elas, de maneira a serem decididas conjuntamente (CPC art. 55, § 1º); com isso,

evitam-se decisões contraditórias.

Nesse quadro, parece mais razoável a interpretação segundo a qual o litisconsórcio em tela seja facultativo

simples.

— Pág. orig. 1634 —

De qualquer sorte, referido entendimento foi .it'gav > nas quais o litiscon:

cio não é indispensável a pela própria Corte Superior, impondo-se a fo m. 3, de validade do processo. 2. Na espécie, não existe

litisconsórcio passivo necessário apenas na ..' > "tese em

litisconsórcio passivo necessário entre os agravantes

ue o agente público atua com indepe .u. cia em relação 5 P q Bente? Pe chefes do Poder Executivo de Três Barras do Parana/

ao candidato beneficiário da condv'>\ dad .. Confira-se:

PR, candidatos à reeleição no pleito de 2012 e a

" E id. E Pee secretária municipal de ação social que distribuiu 1. Nao são litisconsor es p. ~sivos necessários nas

" s o material de construção a eleitores no ano ações que visam ~ 2, ao de conduta vedada

A á eleitoral, pois ela praticou a conduta na condição os servidores qu s limitaram a cumprir as

eee PO : de mandatária daqueles. 3. Agravo regimental não determinações do agente público responsável pela 7 8 8

conduta. Precedente. [...]” (TSE - REspe nº 1514/PE - provido. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo regimental, nos termos do voto do Relator” (TSE - AgR-REspe - nº 31.108/PR — DJe t.

173,16-9-2014,p. 121).

DJe, t. 93, 16-5-2016, p. 49-50). “1. Para os fins do art. 73, § 10, da Lei 9.504/97, ha que se distinguir as situações em que o agente

publico que executa a conduta vedada atua com Prazo para ajuizamento — nos termos do § 12 do art.

independência em relação ao candidato beneficiário, 73 da LE

a representação por conduta vedada “poderá ser

fazendo-se obrigatória a formação do litisconsórcio,

ajuizada até a data da diplomação”. Esse, portanto, é o e aquelas em que ele atua como simples mandatário, limite final

— Pág. orig. 1635 —

Todavia, não é estabelecido o dies a quo, “isto é, » momento a partir do qual a demanda pode ser ajuizada. Qual seria, então, esse momento?

Conforme visto anteriormente, alguns dos casos de conduta

vedada só se configuram: (1) se ree” 10s três meses 2, VI); (2) nos 180

dias que antecedem o pleito eleitoral: 7, art. 73, VIII); (3) no

que antecedem o pleito” (ex.: L” nar.

ano das eleições (ex.: LP, xr. 7º, § 10). O marco inicial para ajuizamento da ação é a nar la coincide com o momento a partir do qual o ilícito pode se configurar. Isso porque ela pode ser ajuizada contra o agente público autor da

conduta. Nesse sentido:

“1. A responsabilização pela prática das condutas descritas no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97 prescinde da condição de candidato, bastando que o autor do ato seja agente público. 2. Diante do

ção em face de agente

ajuizamento da represent

público, antes da formalização de registro de

candidatura, não há decadência pela ausência de

intimação do posterior candidato a Vice-Prefeito.

Aplicação da teoria da asserção. [...]” (TSE - AI-ARg nº

5747/MG - DJe, t. 27, 7-2-2020, p. 55).

Tutela provisória de urgência cautelar - para a concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, requer-se a presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, arts. 300, caput, e 305).

O art. 73, § 4º (primeira parte), da LE contemplou a tutela jurisdicional em apreço ao estabelecer a possibilidade de “suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso”.

Já foi salientado que pela tutela cautelar não se pode desfazer o registro do candidato representado. Todavia, à luz do ordenamento positivo, tal medida é viável em relação ao diploma, desde que o representado tenha sido

eleito.

— Pág. orig. 1636 —

Quanto ao momento de ajuizamento, a tutelar ov'sd.. +

pode ser ajuizada no período anterior à form. 'iz. registro de candidatura e, por óbvio, também * rante tal

período.

Relatório - nas eleições presider ia * e « 2rais (federais e estaduais), a ação em tela é .nc 's. xda perante o juiz auxiliar do Tribunal. No e .ctantc, esse magistrado não julga monocraticament~ >, 4'.0, pois, nos termos do inciso XI, art. 22, da LC. 264 90, deve apresentar relatório conclusivo sobre o que houver sido apurado, submetendo a causa a julgamento perante o órgão Colegiado do respectivo tribunal.

Persistência do interesse processual no prosseguimento da ação — considerando a previsão de sanção de multa para o ilícito em exame, não afasta o interesse jurídico no prosseguimento da ação: (i) a impossibilidade de cassação do registro ou do diploma, em caso de candidato não eleito;

(ii) o término ou a extinção do mandato eletivo majoritário

ou proporcional (Res. TSE nº 23.735/2024, art. 14, § 2º — por analogia). Julgamento - sendo o pedido exordial julgado

procedente, sujeita-se o réu, conforme o caso, às sanções

previstas em lei, a saber: cassação do registro ou diploma, além de multa.

Ademais, tal cassação enseja a declaração de inelegibilidade (LC nº 64/90, art. 1º, I, j) do réu. No caso, a inelegibilidade apresenta-se como efeito externo, reflexo ou secundário da decisão que julga procedente o pedido formulado na petição inicial. Não é preciso que ela conste expressamente do dispositivo da sentença ou do acórdão condenatório, pois somente será declarada em

futuro e eventual processo de registro de candidatura -

isso porque, na dicção do § 10 do art. 11 da LE: “as causas

de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da

formalização do pedido de registro da candidatura”.

— Pág. orig. 1637 —

Por outro lado, havendo cassação de registre após .>

licio. al. 7 sica

eleições ou de diploma, o provimento jur a anulação dos votos obtidos pelo réu.

Recurso — as decisões finais, que ex' 113, em o processo ou a fase cognitiva do procedimer o 'ule ndo ou não o mérito), são sempre recoríveis.

A sistemática recursal i' fei © posta anteriormente, sendo desnecessária sua me. -? ; nesta oportunidade.

Quanto ao prazo recu. "al, oi ele fixado em três dias pelo art. 73, § 13, da LE. O prazo deve ser contado da "data da publicação do julgamento no Diário Oficial". Afasta- se, portanto, a possibilidade de a contagem ser feita a partir da publicação da decisão em secretaria ou cartório eleitoral. No entanto, deve-se entender que a contagem começa com a intimação do ato, equivalendo a aludida publicação à intimação. De sorte que o prazo só será contado da publicação no Diário Oficial (= Diário de Justiça Eletrônico) se por essa via se perfizer a intimação; sendo a

parte intimada pessoalmente antes da publicação no órgão

oficial, na própria audiência ou sessão de julgamento, é a partir desses atos que o prazo recursal inicia seu fluxo. As contrarrazões recursais também devem ser

apresentadas em três dias da intimação.

23.8 CUMULO DE AÇÕES: CÚMULO DE PEDIDOS EM UM MESMO PROCESSO

Considerando-se que um mesmo evento ilícito pode ferir distintos bens jurídicos, não há óbice a que se acumulem em um só processo pedidos atinentes a cada qual dos bens jurídicos violados. Para tanto, é preciso que os pedidos sejam compatíveis entre si, que o mesmo juízo seja competente para conhecer e decidir de todos os pedidos e, ainda, que o procedimento seja adequado para todos os pedidos cumulados (CPC, art. 327, § 1º).

Assim, pode-se cogitar a ocorrência de abuso de poder

politico expresso, e. g., por conduta vedada que, de um

lado, afete a legitimidade e a normalidade das eleições e, de

— Pág. orig. 1638 —

outro, fira a igualdade da disputa. Naquele caso .nc'de. » os arts. 19 e 22, XIV, ambos da LC nº 64/90, ac va.

este se rege pelo disposto no art. 73 ss. da LE. N.~ ntidodo

texto:

"[...] 2. Em principio, o ° saia timento as regras de arrecadação e gasty. de « mpanha se enquadra

no art. 30-A da " a s cleicdes. Isso, contudo,

não anula a po. ibi.idade de os fatos serem, também, examinados na forma dos arts. 19 e 22 da Lei Complementar nº 64/90, quando o excesso das irregularidades e seu montante estão aptos a demonstrar a existência de abuso do poder econômico. [...]” (TSE - REspe nº 13068/RS - DJe

4-9-2013)

Em eleições municipais, esse tipo de cúmulo de pedidos no mesmo processo não oferece qualquer problema, pois o juiz eleitoral exerce sozinho a jurisdição eleitoral.

Já nas eleições presidenciais e gerais (federais e estaduais) há divisão de competência entre o Corregedor Eleitoral e os juízes auxiliares do tribunal. Para as demandas fundadas em abuso de poder (LC nº 64/90, arts. 19 e 22, XIV), competente para o processamento do feito é o Corregedor Eleitoral, ao passo que, para as estribadas nos ilícitos previstos nos arts. 30-A, 41-A e 73 ss. da Lei nº 9.504/97, a competência é dos juízes auxiliares; encerrada a atuação destes com o fim do período eleitoral, os processos respectivos são redistribuídos aos membros

da Corte Eleitoral. Trata-se de competência funcional e

em razão da matéria - e como tal absoluta. Esse tipo de competência não pode ser alterado nem prorrogado, sob pena de nulidade do processo.

Assim, a rigor, havendo cúmulo de pedidos na petição

inicial impor-se-ia o desmembramento do feito, de modo

— Pág. orig. 1639 —

que o Corregedor preside o processo por abuso .e oa r

e os juízes auxiliares os processos relativos «9s “> .ais

ilícitos eleitorais previstos na Lei nº 9.504/-7 Todavia, não é essa a solução preconizada pelr 1. “unal Superior Eleitoral, que entende que se alg m da ações for de competência de corregedoria, r .ta 1. "erão ser reunidos todos os processos (Res. TSF 12 °3.. 35/2024, art. 42 2),

‘9, ‘e e-se observar o que for

Quanto ao procedim~ mais amplo, sob pena a. vio) .ção ao devido processo legal. Por exemplo: se forem acumuladas ações que seguem respectivamente os ritos da AIJE e da AIME, deve-se considerar o procedimento dessa última, que é mais amplo

e oferece maiores possibilidades para a defesa.

23.9 CONEXÃO E REUNIÃO DE CAUSAS ELEITORAIS

A conexão pode provocar a modificação da competência

inicialmente fixada. Quando reconhecida, determina a

reunião de causas que correm em separado, perante os seus respectivos juízes naturais, mas que têm em comum “o pedido ou a causa de pedir” (CPC, art. 55, § 1º)

O fundamento do instituto em exame é a economia processual, a celeridade e a necessidade de se evitar decisões contraditórias. Tão importante é o último

fundamento que o art. 55, , do CPC permite a reunião para julgamento conjunto de “processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Logo, ainda que tecnicamente não haja conexão, admite-se a reunião de processos para julgamento conjunto, de modo a evitarem-se decisões contraditórias.

Somente a competência relativa pode ser modificada pela conexão, pois a absoluta não admite alteração.

No Eleitoral, esse tema é objeto de disposição específica no art. 96-B da LE (introduzido pela Lei nº 13.165/2015),

cujo caput prescreve: “Serão reunidas para julgamento

— Pág. orig. 1640 —

comum as ações eleitorais propostas por partes Juivars. > sobre o mesmo fato, sendo competente para a, rec. ‘-’4s O juiz ou relator que tiver recebido a primeira”.

Diferentemente do CPC (que no car «., rt. 55, fala em identidade de “pedido ou a causa d’ ne ‘ir’ o referido art 96-B estabelece um só critério ‘ie’y para se afirmar a conexão, qual seja: a identi“ ad> a. tato entre as diversas causas. O fato integra a 1s. dº pedir da ação; constitui um de seus element.’ L go, a conexão se dá pelo fundamento da causa.

A expressão legal “o mesmo fato” deve ser entendida em sentido amplo, de modo a abarcar o conjunto de motivos, eventos e circunstâncias que ensejaram que as partes se dirigissem ao Estado-juiz. Assim, o substrato fático básico é integrado não só pelo acontecimento

histórico relatado pelo autor da ação, como também pelos

requisitos configuradores do ilícito eleitoral descrito (ex.: a “gravidade das circunstâncias” na AIJE, conforme o art. 22,

XVI, da LC nº 64/90), pela diversidade de consequências

emanadas das ações consideradas (ex.: cassação de

mandato na AIME, e multa na ação por conduta vedada).

Mas, apesar de o art. 96-B da LE não se referir à identidade de pedido como fator caracterizador da conexão entre ações eleitorais, a verdade é que o § 3º, art. 55, do CPC (aplicado supletivamente) permite a reunião de causas ainda que entre elas não exista relação de conexidade. Promove-se, com isso, a segurança jurídica evitando-se decisões conflitantes ou contraditórias.

As ações eleitorais contam com vários legitimados ativos (em geral: Ministério Público, partidos, federações, coligações e candidatos). É por isso que no caput do citado art. 96-B da LE consta a cláusula “as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato”. Assim, com base no mesmo fato, mais de um legitimado pode ajuizar ação eleitoral. Mas não apenas isso: pode ocorrer de um colegitimado - com base nos mesmos fatos - ajuizar

diferentes ações em momentos diversos do processo
eleitoral

— Pág. orig. 1641 —

Por isso, pode acontecer que, com base em to substrato fático: (i) o legitimado L ingresse con. di. - ites ações contra o candidato C; ex.: L ingressa pi. * *ro com uma AIJE e, depois, com uma AIM. «intra C; (ii) o colegitimado L1 ajuíza AIJE contr- “, vo ceriormente o colegitimado L2 ingressa com * a .Uu ‘E também contra C. Se todas essas ações tiverem .1i74€. ico fundamento fático e ensejarem as mesmas ~n: 1% encias jurídicas, o caput do art. 96-B da LE dev “mi .a a reunião dos respectivos processos para julgamento conjunto, proferindo o órgão judicial uma só decisão para todos eles.

E se o mérito de um dos processos conexos já tiver sido

julgado? Nessa hipótese, os SS 2º e 3º do referido art. 96- B da LE estabelecem que: (a) se a decisão não transitou em julgado, ao processo desta (que é anterior) será apensado o outro processo (que é posterior), “figurando a parte como litisconsorte no feito principal” (S 2º); (b) se a decisão

já transitou em julgado, a ação conexa “não
conhecida pelo juiz” (S 3º)

No tocante ao § 3º, art. 96-B, da LE (letra b, supra),

tem-se que, embora os polos ativos dos diversos processos sejam ocupados por pessoas ou entes distintos, há aí uma espécie de substituição processual (CPC, art. 18). De maneira que, se houver coincidência de fundamento fático e de consequência jurídica (pedido), impõe-se a extinção do processo mais recente, sem apreciação de seu mérito, ante a ocorrência de coisa julgada (CPC, art. 485, V, última figura). A coisa julgada é ultra partes, operando em lógica semelhante às ações coletivas (vide Lei nº. 8.078/90, art. 103, II; Lei nº 12.016/2009, art. 22; Lei nº 13.300/2016, art. 13). Portanto, não deve haver apensamento, mas sim extinção do processo conexo. Dada a identidade

substancial entre as divers:

ções, a coisa julgada atingirá a que ainda estiver pendente de julgamento, e em relação a esta a parte autora se torna carecedora de ação por faltar-lhe interesse de agir. Portanto, não será caso de apensamento de um processo a outro, mas sim de extinção

do processo mais recente.

— Pág. orig. 1642 —

Já quanto ao § 2º, art. 96-B, da LE (letra a surra,

em primeiro lugar — vale salientar que segundo o “É ugo Processual não é possível a reunião de proce. “ * “se um deles já houver sido sentenciado” (CP”, a *. 55, § 1º). No mesmo sentido, dispõe a Súmula 95 do STJ: “A conexão não determina a reunião de processos: 9. se um deles já foi julgado”. De modo igual, estabelece o art. 4º, § 1º, alínea a, da Res. TSE nº 23.777/2024 que as ações não serão reunidas quando “uma delas já tiver sido julgada”.

A hipótese do referido § 2º apresenta semelhança com a litispendência, porque substancialmente há reprodução de “ação anteriormente ajuizada”. A aplicação do CPC nesse caso leva à extinção do processo anteriormente ajuizado

em razão da ocorrência de litispendência (CPC, art. 485, V,

“meio”)

Urge acentuar que, ante a pluralidade de ações, somente pode haver decisão extintiva do processo mais recente se, além da identidade fática da causa de pedir: (i) as

ações consideradas ensejarem idêntica consequência (ex.:

duas AIJEs com idênticos pedidos), ou (ii) a causa já decidida (ex.: AIJE) for mais ampla que a outra (ex. AIME). Suponha-se uma AIJE e uma AIME fundadas no mesmo substrato fático; a AIJE é julgada em primeiro lugar e o mandato do réu é cassado e aplicada a sanção de inelegibilidade (LC nº 64/90, art. 22, XIV); nesse caso, não haveria interesse nem utilidade no prosseguimento da AIME, pois nela o resultado a ser alcançado é a cassação do mandato do réu, resultado esse já obtido com a anterior decisão proferida na AIJE. Nesse exemplo, a decisão na AIJE afetará o processo da AIME, o qual deverá ser extinto sem julgamento do mérito seja por força da coisa julgada, seja em razão da litispendência (CPC, art. 485, V).

Havendo conexão, entende-se como obrigatóri

reunião dos processos conexos. Todavia, “a tramitação separada de ações sobre os mesmos fatos não é causa de nulidade, devendo o tribunal zelar pela coerência de suas decisões” (Res. TSE nº 23.735/2024, art. 4º, § 5º).

— Pág. orig. 1643 —

O referido art. 96-B da LE foi objeto de ADI nº 5507/DF, a qual foi julgada parcialmente, por voto pelo Excelso Pretório para dar interpretação conforme

a Constituição “no sentido de que a regra geral de

reunião dos processos pode ser afastada no caso concreto, sempre que a celeridade, a duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), e o andamento da marcha processual, o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), a organização do Poder Judiciário, o relevante interesse público envolvido recomendem a separação dos feitos” (STF - ADI nº 5507/DF - Pleno - Rel. Min. Dias

Toffoli - DJe 3-10-2022).

23.9.1 Juízo competente

Perante qual juízo devem as ações conexas ser reunidas? Consoante a parte final do art. 96-B, caput, da LE,

a fixação da competência se dá por prevenção, sendo

competente para apreciar todas as causas conexas “o juiz ou relator que tiver recebido a primeira” delas.

Em eleições municipais, a reunião dos processos se fará perante o mesmo juiz que preside o processo eleitoral, pois é ele que exerce a jurisdição eleitoral.

Diferentemente, nas eleições presidenciais e gerais (federais e estaduais), há divisão de competência entre o Corregedor Eleitoral e os juízes auxiliares do tribunal. Para as demandas fundadas em abuso de poder (LC nº 64/90, arts. 19 e 22, XIV), competente para o processamento do feito é o Corregedor Eleitoral, ao passo que, para as estribadas nos ilícitos previstos nos arts. 30-A, 41-A e 73 ss. da Lei nº 9.504/97, a competência é atribuída aos

juízes auxiliares do tribunal. Nos dois casos, trata-se de

competência funcional e em razão da matéria - e como tal absoluta. Esse tipo de competência não pode ser alterado

nem prorrogado, sob pena de nulidade do processo. Assim,

o Corregedor deve presidir o processo por abuso de poder

— Pág. orig. 1644 —

e os juízes auxiliares os processos relativos ac derma >

ilícitos eleitore

is previstos na Lei nº 9.504/97.

Entretanto, havendo conexão, admite-se a . * não dos respectivos processos perante o Corr ge. Eleitoral, se os fatos que fundamentam as dir »r+ s a Ses: (i) forem iguais; (ii) os fatos relativos < at'1.» de poder forem mais abrangentes. Assim, . ros. el a prorrogação da “competência do Correg” *nr, , 2! . conexão, quando a ação tiver por objeto a capta “oi cita de recursos [LE, art. 30. A] cumulada com o abuso de poder econômico” (TSE - RO nº 1540/PA - DJe 1º-6-2009, p. 25-27). A respeito, § 3º, da Res. TSE nº 23.735/2024:

dispõe o art. 4 “Se for determinada, a reunião das ações será no juízo que tiver recebido a primeira delas, salvo se alguma for de competência de corregedoria, hipótese na qual essa

unidade receberá as ações”.

23.9.2 Procedimento a ser observado

Pode ocorrer que os processos conexas possuam

procedimentos diferentes. Nesse c.

, deve-se cumprir o rito mais amplo, sob pena de violação ao devido processo legal. Por exemplo: se forem reunidas uma AIJE e uma AIME, deve-se seguir o procedimento desta última, que é mais amplo e oferece maiores possibilidades para a defesa.

A respeito, dispõe os 2º art. 327, do CPC

“Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso

de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as

disposições sobre o procedimento comum”.

23.9.3 Compartilhamento de provas

Havendo reunião de ações conexas em um só processo,

é válido e natural o compartilhamento das provas

— Pág. orig. 1645 —

produzidas em cada qual delas. Afinal, haver

decisão no processo, abrangendo todas as de 1a. 15. A

propósito, dispõe a Res. TSE nº 23.735/20z-. : wber “ao juízo competente, para maior eficiência ... da instrução, determinar os atos que serão praticados conjuntamente e avaliar o compartilhamento ut as” (art. 4º, § 4º), além de declarar ser válida . “ec. ão fundamentada em provas que, mesmo n? mr tr. idas na primeira ação, instruem outra ação pe mitam chegar a conclusão

jurídica distinta sobre a matéria fática” (art. 4º, § 6º).

23.10 EXTENSÃO DA CAUSA PETENDI E PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA

Foi dito inicialmente que, mercê da natureza

eminentemente pública das es eleitorais, o princípio da congruência possui no processo jurisdicional eleitoral

sentido semelhante ao que lhe é atribuído no processo

penal. De modo que a correlação nos processos eleitorais

traduz-se na conexão que se estabelece entre os fatos

narrados na peti

ção inicial (i.e., causa petendi) e o conteúdo da decisão judicial que aprecia o mérito. Dos próprios

fatos descritos e trazidos à apreciação do Poder Judiciário,

decorrerá a aplicação, pelo órgão judicial, das sanções previstas em lei, ainda que não pedidas expressamente pela parte autora.

Assim, nos domínios eleitorais, não é o pedido formulado pelo autor que delimita as sanções que serão aplicadas pelo juiz quando do julgamento do mérito da causa. Ao autor cumpre demarcar apenas a causa petendi, isto é, os fatos que entende merecedores da reprimenda legal. Por sua vez, ao órgão judicial incumbe realizar o enquadramento jurídico dos fatos narrados na petição inicial e debatidos no processo, e com base neles aplicar as sanções legais que entender pertinentes.

Nesse quadro, se os fatos narrados autorizarem a aplicação de sanção não pedida expressamente na petição inicial, poderá o juiz aplicá-la. E mais: se na petição

— Pág. orig. 1646 —

inicial forem narrados fatos que firam distir vs be. >

jurídicos (ensejando diferentes demandas), poa rá é gão judicial aplicar as sanções pertinentes a todo. > »s, ainda que o pedido abranja só um deles. E'sa "tima situação assemelha-se à descrita há pouco, 7a 'ua! aa cúmulo de pedidos, cúmulo esse feito pele .rón.»> autor. Porém, na situação em exame, apesar .e nc sa de pedir abranger vários fatos violadore' de 4'.erentes bens jurídico. eleitorais, o pedido for. :1la o não abrange todos eles, ou seja, o autor não acumulou no mesmo processo os pedidos pertinentes a cada qual das infrações narradas. Em todos esses casos não haverá que se falar em decisão extra petita

ou ultra petita. Veja-se nesse sentido:

“Os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela capitulação legal atribuída pelo

autor” (Súmula TSE nº 62)

“1. Não ocorre julgamento extra petita ou violação aos arts. 128, 264, parágrafo único, 459 e 460 do CPC [de 1973; vide arts. 141, 490 e 492 do

CPC 2015], ante a condenação em cassação do

o inici

diploma, embora na petiç al da AIJE conste apenas pedido de cassação de registro, pois em sede de investigação judicial, uma vez apresentado, delimitado e reconhecido o abuso, cabe ao juiz aplicar a sanção mais adequada à circunstância, o que decorre de imperativo legal constante no art. 73, §

º?, da Lei 9.504/97, ou seja, a cassação do registro

ou do diploma. 2. Não ocorre julgamento citra petita ou violação aos arts. 459 e 460 do CPC [de 1973; vide arts. 490 e 492 do CPC 2015], se, embora na inicial conste também pedido de reconhecimento da

prática de abuso de poder e aplicação do disposto no

art. 22, XIV, da LC nº 64/90, o magistrado reconheça

— Pág. orig. 1647 —

apenas a prática de conduta vedada, uma vez que errônea capitulação legal dos fatos - e de 2º grau a parte se defende - não impede sua readequação pelo juiz. [...] 4. Recurso especial a que enseja, a providência, reconhecendo a consequente nulidade dos efeitos da liminar que mantém: os correntes no cargo, determinando as providências do art. 257, parágrafo único, do CE” (TS -R: spe nº 52.183/RJ - DJe, t. 77, 24-4-2015, p. 102).

Vejam-se ainda os seguintes julgados do TSE: AgR- REspe nº 955.973.845/CE — DJe 25-3-2011, p. 50; REspe nº 257.271/BA — DJe 10-5-2011, p. 40; AAg nº 6.283 /RJ — DJ 19-3-2007, p. 176; AAg nº 4.491/ DF - DJ, v. 1, 30-9-2005; Ag. nº 3.066/MS - DJ v. 1, 17-5-2002, p. 146; RRP nº 68 /DF - PSS 25-8-1998.

O exemplo aqui formulado é aqui igualmente

pertinente. Suponha-se que a petição inicial descreva

fatos atinentes a abuso de poder expresso, e, g., por

conduta vedada que, de um lado, afete a legitimidade e a normalidade das eleições (LC nº 64/90, art. 22, XIV) e, de outro, fira a igualdade de chances no certame eleitoral (LE, art. 73). Ainda que o pedido restrinja-se à aplicação da sanção de multa (prevista no § 4º, art. 73, da LE), poderá o órgão judicial aplicar, também, as sanções de cassação de registro ou diploma (previstas no § 5º do citado art. 73), bem como a sanção de inelegibilidade prevista no art. 22, XIV, da LC nº 64/90. Evidentemente, para tanto, será preciso que o mesmo órgão judicial seja competente para conhecer e decidir todos os fatos e, ainda, que o

procedimento seja adequado para todos eles.

— Pág. orig. 1648 —

24.1 CARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO

24.1.1 Compreensão da AIME

A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) é

prevista no art. 14, §§ 10 e 11, da Constituição Federal

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE

“art. 14. [...] MANDATO ELETIVO (AIME)

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a

Justica Eleitoral no prazo de quinze dias contados da
diplomação, instruída com provas de abuso do
poder econômico, corrupção ou fraude,

— Pág. orig. 1649 —

S\$11.A ação de impugnação de mandato tramita de
segredo de justiça, respondendo o autor, no fim, a

lei, se temerária ou de manifesta má-fé.” Trata-se, pois, de ação de desconstituição
eleitoral, com potencialidade de nulidade do mandato. Por óbvio, não apresenta caráter
Seu objetivo é tutelar a cidadania, o equilíbrio do pleito, a legitimidade da representação política,
enfim, o direito difuso de que os mandatos eletivos apenas sejam exercidos por quem
os tenha alcançado de forma lícita, sem o emprego de práticas tão censuráveis quanto nocivas
como são o abuso de poder, a corrupção e a fraude. Nas palavras de Tito Costa (1992, p.
170), tem essa ação por escopo “eliminar, tanto quanto possível, vícios que deformem ou
desnaturam o mandato popular”.

Apesar de não haver norma infraconstitucional
regulamentando o dispositivo em tela, sua eficácia
imediata é indubitável

Três são os fundamentos possíveis para a ação em
apreensão

o, a saber: abuso de poder “econômico”, corrupção

fraude. Esses conceitos foram expostos anteriormente, no Capítulo dedicado aos ilícitos
eleitorais.

E quanto ao abuso de poder “político”? - o fato de a norma em exame ter especificado
uma das espécies de abuso de poder - no caso, o econômico - induziu a exegese segundo a
qual não é cabível ação de impugnação de mandato eletivo com fundamento em abuso do
poder político” (TSE - AREsp nº 25.652/SP — DJ 14-11-2006, p. 171). Contudo, não se pode
olvidar que frequentemente o abuso de poder político entrelaça-se a outros ilícitos eleitorais.
Nesse sentido, ao votar no REsp nº 28.208/ CE (JTSE 2:2008:112), salientou o Ministro
Cezar Peluso

que em certos casos “o abuso de poder político, ou de autoridade política, pode, sim, ser
tido como modalidade de abuso de poder econômico, corrupção ou, até, fraude”. E

mais:

— Pág. orig. 1650 —

“[...] 3. O abuso de poder econômico em si mesmo, ou >

com o abuso de poder político pode ser objeto de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME), porquanto abusa do poder econômico o candidato que despende recursos patrimoniais, públicos ou privados, dos quais detém o controle ou a gestão em contexto revelador de bordamento ou excesso no emprego desses recursos em seu favorecimento eleitoral. Precedents: REspe nº 28.581/MG, de minha relatoria, DJe de 23-9-2008; REspe nº 28.040/BA, Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 1º-7-2008 [...]” (TSE - AAI nº 11.708/MG - DJe 15-4-2010, p. 18-19).

“[...] 2. Se o abuso de poder político consistir em conduta configuradora de abuso de poder econômico ou corrupção (entendida essa no sentido coloquial e não tecnicamente penal), é possível o manejo da

ação de impugnação de mandato eletivo. 3. Há abuso

de poder econômico ou corrupção na utilização de empresa concessionária de serviço público para o transporte de eleitores, a título gratuito, em benefício de determinada campanha eleitoral” (TSE - REspe nº 28.040/BA — DJe 1º-7-2008, p. 8).

“{existe] no ordenamento jurídico eleitoral, no campo do direito formal, a possibilidade de o abuso do poder político e econômico ser apurado pela via da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, desde que o princípio do devido processo legal seja respeitado [...]” (TSE - REspe nº 25.985/RR — DJ 27-10-2006, p.

Comparação com a AIJE - como o próprio nome revela,

a finalidade da AIME é desconstituir o mandato do eleito,

uma vez que obtido com a prática de ilícitos como abuso

de poder econômico, corrupção ou fraude. Distingue-se da AIJE prevista nos arts. 19 e 22, da LC nº 64/90, na

— Pág. orig. 1651 —

medida em que esta tem em vista a cassação

do diploma - -givre >

do diploma, bem como a decretação da inelegibilidade. +? - do candidato-réu pelo período de oito anos após « : 'eicdes a que se referir; ademais, enquanto a AJ". u ve ser ajuizada até a data da diplomação, a AIME r xd. Á sí lo até 15 dias

depois desse marco.

24.1.2 Inelegibilidade -a. - AIME

Pela expressa dicção dos §§ 10 e 11 do art. 14 da Lei Maior, a AIME é vocacionada para cassar mandato ante a ocorrência, nas eleições, de abuso de poder econômico, corrupção e fraude.

Cumpra, porém, perquirir se a procedência do pedido formulado em AIME acarreta inelegibilidade.

A esse respeito, é preciso considerar as situações previstas nas alíneas d, h e j, do inciso I, art. 1º, da LC nº 64/90.

Sobre a alínea d há farta jurisprudência no sentido de que a inelegibilidade nela prevista decorre da AIJE prevista nos arts. 19 e 22, caput, XIV, da LC nº 64/90 (o procedimento dessa ação eleitoral é delineado nos incisos do aludido art. 22). Nesse sentido: TSE - REspe nº 138/RN - Dje, t. 56, 23-3-2015, p. 33-34; REspe nº 15.105/ AM - Dje, t. 54, 19-3-2015, p. 36-37; REspe nº 1.062/ BA — DJe 10-10-2013; AgR-REspe nº 52.658/MG - DJJe, t. 44, 6-3-2013, p. 118; AgR-REspe nº 64.118/MG - PSS 21-11-2012; AgR-REspe nº 5.158.657/PI — Dje 10-5-2011, p. 47; RO nº 312.894/MA - PSS 30-9-2010. Entretanto, a citada alínea d também apresenta como fundamento o ilícito eleitoral consubstanciado em abuso de poder econômico. E este pode igualmente figurar como causa de pedir na AIME. Não parece lógico nem razoável que o “abuso de poder econômico” gere inelegibilidade se figurar como causa de pedir de AIJE, mas não a gere

se for veiculado como fundamento de AIME. Ora, essas

duas ações eleitorais admitem como causa de pedir o

— Pág. orig. 1652 —

abuso de poder econômico. Relevante para a dec[is]ão - inelegibilidade da alínea d é a própria ocorrênc. 1a. +’ cito eleitoral consubstanciado no abuso de poder e. » ômico, e não a ação (AIJE ou AIME) ou o proce” uu nto em que tal evento foi afirmado.

Quanto à alínea h, esta “Qu apenas que oO agente público tenha sido cena nado” pelo abuso do poder econômico ou po” “ro, “F 1 decisão transitada em julgado ou proferida p. - ör ão judicial colegiado”. Se tal “condenação” ocorrer em sede de AIME, não há como afastar a incidência da inelegibilidade. A propósito, a jurisprudência já entendeu que a inelegibilidade da alínea h “incide nas hipóteses de condenação tanto pela Justiça Comum como pela Justiça Eleitoral” (TSE - REspe nº 15.105/AM — DJe, t. 54, 19-3-2015, p. 36-37). Assim, em tese, tal decisão poderia até mesmo ter sido proferida em processo de ação civil publica, de improbidade ou popular. À da LC nº 64/90 (com a redação da LC nº 135/2010). Um dos

Finalmente, tem-se a alínea j, I, art. 1º

fundamentos para a declaração de inelegibilidade fundada

ness

a alínea é o ilícito atinente à corrupção eleitoral. Esta é igualmente fundamento para a AIME. Afigura-se, então, razoável conceder à impugnatória o efeito provocador de inelegibilidade também nessa hipótese. De modo que, por expressa disposição legal, a procedência de AIME fundada em corrupção acarreta a inelegibilidade do réu.

Assim, independentemente do veículo jurídico. processual (= ação eleitoral) em que o abuso de poder é reconhecido ou afirmado pelo Estado-juiz, o agente ou o beneficiário do abuso ficará sujeito à declaração de inelegibilidade caso futuramente venha a postular o registro de sua candidatura a cargo politico-eletivo. Essa interpretação foi bem expressa na

seguinte decisão

singular:

“[...] Não creio que a intenção do legislador foi a de conferir tratamento jurídico diferenciado entre situações fáticas idênticas, pois todo abuso de poder

— Pág. orig. 1653 —

cometido no processo eleitoral também com o nex ,

da mesma forma e na mesma medida, ale, itin. ‘ade do pleito e a manifestação soberana a. vontade popular. [...]. Por consequência ! gic. é indubitável que o vocábulo representaç: . cu..1do no art. 1º, I, alínea d, da LC 64/90 tw. 1 ser aplicado com significação que cump. » + fir alidade da norma, qual

seja, afastar da da , ública políticos condenados

por abuso de poder político e econômico. [Penso, contudo, que a partir da LC 135/2010 tais consequências foram profundamente alteradas. A jurisprudência anterior do TSE, que afirmava não ser possível aplicar inelegibilidade como consequência na AIME, não mais se sustenta diante das novas causas de inelegibilidade e do disposto no art. 1º, I, d, da LC 64/90. De fato, a inelegibilidade existirá

como efeito natural da condenação [em ação de

impugnação de mandato eletivo (AIME)]. [...] Reitero que não há, portanto, vinculação exclusiva entre a AIME e o art. 1º, I, d, da Lei Complementar 64/90 [...]” (TSE - REspe nº 1.062/BA - decisão monocrática da Rel. Min. Nancy Andrighi - DJe 1º-3-2013, p. 13)

No entanto, cumpre registrar que essa decisão monocrática foi reconsiderada. Submetida a questão à Corte Superior (vide: TSE - REspe nº 1.062/BA - DJe 10-10-2013), manteve-se a interpretação (referida acima) segundo a qual a inelegibilidade disposta no art. 1º, I, d, da LC nº 64/90 somente incide se, anteriormente, tiver sido julgada procedente ação fundada nos arts. 19 e 22, XIV, dessa mesma norma. Em outras palavras, reafirmou-se o entendimento segundo o qual, se o abuso de poder econômico for reconhecido em AIME, não haverá geração de inelegibilidade.

É certo que a inelegibilidade não constitui objeto da

AIME. Todavia, é defensável o entendimento conforme o

— Pág. orig. 1654 —

de procedência do pedido nes ecast pe tuto, não é preciso que ela seja pedida na petição .. * ial, nem que conste do dispositivo da sentença .u.n acórdão, pois somente será declarada em futur e °ve tual processo de registro de candidatura. Iss nc e, na dicção do § 10 do art. 11 da LE: “as ca” sas de ‘nelegibilidade devem ser aferidas no momen* a “o malização

do pedido de

registro da candidatura

24.2 — PROCEDIMENTO DA AIME

24.2.1 Introdução

Não há expressa previsão legal quanto ao procedimento a ser seguido na ação de impugnação. Todavia, os cânones inarredáveis atinentes ao devido processo legal

e à segurança jurídica exigem que as pessoas saibam

previamente como deverão comportar-se durante toda a

marcha processual. Isso não só para que possam afastar

eventuais perigos e colocar

os, como também para tr

em ação estratégias de defesa de seus direitos e interesses no afã de influir no conteúdo da decisão judicial. Cumpre, então, observar o rito que melhor se harmonize com as garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, sem se perder de vista as peculiaridades próprias e específicas da realidade e do contexto normativo que se regula.

Assim, de início, afirmar que a impugnatória de mandato deveria observar o “procedimento comum” previsto no Código de Processo Civil soava como truísmo, obviedade que dispensava demonstração ou maiores esclarecimentos. Isso por constituir esse rito o paradigma vigente no sistema jurídico, aplicável - como reza o art 318 do vigente CPC e o art. 271 do revogado CPC/73

— a todas as causas para as quais

não haja o legislador

instituído procedimento próprio.

— Pág. orig. 1655 —

Cedo, porém, percebeu-se que o procedimento~ comum.»

não é o mais adequado. Cuidando do tema, “itir (1992, p. 177), defensor de sua aplicação na ep.> . chegou a reconhecer “[...] que a ação poderá to .1a. se inócua, pela demora de sua tramitação, sujeita - re, ras . prazos, como

qualquer outro feito”. E prosseg

“Bem por isso, a lei? qu ver a cuidar da matéria, separadamente, «* c ntro do Código Eleitoral, deverá estabelecer rito especial, mais célere e mais consentâneo com a natureza da ação e suas consequências. Porque, tal pode ser a demora, que o impugnado acabará por cumprir seu mandato, sem que ocorra o desfecho da demanda. Isso poderá tornar letra morta o texto constitucional que, para

não ser cumprido, melhor seria não ter sido escrito”.

Deveras, não vingou a aplicação do procedimento comum do CPC na impugnação de mandato.

Assentou-se na jurisprudência que o procedimento a ser observado na AIME é aquele previsto nos arts. 3º a 16 da LC nº 64/90 para a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura (AIRC), considerado “ordinário” na seara eleitoral. É esse — reitere-se - o entendimento vitorioso e

iterativo na hodierna jurisprudência eleitoral:

“[...] Na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, até a sentença, o rito a ser observado é o previsto na LC nº 64/90” (TSE - REspe Ac. nº 25.443/SC, de 14-2-2006 —DJ 10-3-2006, p. 177).

“A ação de impugnação de mandato eletivo observará o procedimento previsto na Lei Complementar nº 64/90 para o registro de candidaturas, com

a aplicação subsidiária, conforme o caso, das

disposições do Código de Processo Civil, e tramitará

— Pág. orig. 1656 —

em segredo de justiça, respondendo o tr: 1

forma da lei, se temerária ou de manifestação “a-fé (Constituição Federal, art. 14, § 11)” (ke. TSE nº 23.456/2015, art. 173,§1º% Res.” 3En 23.399/2013,

art. 228,§ 1º; Res. TSE nº 23.3, . ‘2u_,art.170,§19).

A afirmação do rito estabelecido nos arts. 3º a 16 da Lei de Inelegibilidades * -ve n. conta as peculiaridades do Direito Eleitoral e a necessidade de as causas eleitorais apresentarem solução rápida, dada a temporariedade dos mandatos eletivos. Isso sem que seja atropelado o devido processo legal.

O rito da AIME pode ser assim sumariado:

protocolização da petição inicial (até 15 dias após a diplomação) > citação do impugnado > contestação (sete dias da citação) > julgamento antecipado do

mérito; extinção do processo sem julgamento do

mérito ~ fase probatória (quatro dias após a defesa) > diligências (cinco dias após a audiência; aqui pode haver nova audiência) > alegações finais/memorais

e manifestação do Ministério Público (cinco dias

depois das diligências) > decisão (três dias depois das diligências) > recurso ao TRE (três dias) > recurso ao

TSE (três dias) > recurso ao STF (três dias).

Vale observar que nesse rito não é prevista uma fase especificamente voltada ao saneamento e à organização do

processo, tal como preconizado no art. 357 do vigente CPC

24.2.2 Aplicação supletiva e subsidiária do

Nos termos do art. 15 do CPC, “na ausência de normas que regulem processos eleitorais [...] as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente”.

— Pág. orig. 1657 —

Assim, as disposições daquele código p sce7su | aplicam-se de forma supletiva e subsidiária +t da

AIME

24.2.3 Temas comuns co

da AIJE

ve >" ,cedimento

Há poucas diferenças . re s procedimentos da AIME e da AIJE. Daí haver ident. ‘ad: de tratamento relativamente a muitos temas que lhes são comuns.

Tendo em vista que o procedimento da AIJE já foi

delineado anteriormente, procurar-se-á evitar no presente

Capítulo a repetição de matérias já expostas,

24.2.4 Segredo dejustica

O art. 14, § 11, da Constituição Federal determina

que a AIME tramite em segredo de justiça. Sobre isso,

duas posições se formaram na doutrina. A primeira

fundamenta o sigilo na necessidade de se preservar o nome e a imagem do impugnado do *streptus judicii*, isto é, do escândalo e da publicidade negativa decorrente do processo. Nesse sentido, lembra Cretella Júnior (1989, p. 1113) a “grande repercussão que teria [a demanda], em razão dos nomes em jogo, tanto que, inúmeras vezes, o candidato é absolvido, não afetando o feito sua futura vida pública, que do contrário ficaria prejudicada, mesmo com a absolvição”. Também Tito Costa (1992, p. 171) aplaudiu a restrição: “Em se tratando de ação relativa a mandato eletivo, em que se fazem presentes, inevitavelmente, interesses políticos pessoais e partidários, que vão até à intenção de desmoralização de adversários, houve-se com muito acerto o constituinte de 1988 ao impor o segredo de justiça para o procedimento judicial”. Fundamenta sua opinião no “interesse público” que divisa no caso.

Muitos, porém, pensam de modo diferente. Consoante bem acentuou Kildare Gonçalves Carvalho (2004, p. 473-474)

— Pág. orig. 1658 —

“O preceito constitucional (§ 11, primeira parte, do art. 14), que prevê o segredo de justiça, na verdade, merece crítica. É que, sendo tramitado:

a publicidade um dos requisitos da legitimidade do Estado Democrático de Direito, nele não pode

haver, salvo em casos excepcionais, qualquer ato praticado por quem atua em nome do interesse público que não seja, já sujeito à mais ampla forma de publicidade. Sendo a ação de impugnação de mandato eletivo de interesse público, públicos devem ser todos os atos processuais, a fim de que se possa viabilizar a fiscalização

da conduta de tantos quantos participem do processo. A reforçar este entendimento, mencione-se que o princípio da publicidade constitui condição de validade do ato

administrativo (art. 37, § 1º), além do que dispõe

o art. 93, IX, do texto constitucional que “todos

os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos”, salvo, na forma da lei, quando outro for o interesse de resguardo de circunstância excepcional de estado.

Além disso, esclareça-se que os atos que podem levar à perda do mandato, mediante ação de impugnação, relacionam-se com a vida pública do candidato, e não com a vida particular”.

Delineia-se nessa controvérsia clara colisão entre

princípios constitucionais. Enquanto, de um lado, prestigia-se a publicidade, de outro, estatui-se o segredo. Evidente o conflito. Deveras, é impossível que haja coerência absoluta no ordenamento jurídico, mesmo entre princípios ou regras situados em idêntico patamar hierárquico, positivados simultaneamente, no mesmo diploma. Mas no caso em tela, a antinomia não vai além

das aparências, sendo resolvida pela aplicação do princípio

— Pág. orig. 1659 —

da especialidade. Assim, no texto constitucionale', a eg. >

geral é a publicidade, enquanto a exceção é o se, reu De qualquer sorte, nada justifica que . ção em foco seja processada sob segredo u justiça. Essa

determina

ção afigura-se incompa ve cor. os valores e princípios agasalhados na Lei "it. Menos ainda se a compreende considerando-- . gvre 1.70 há sigilo nas demais ações tipicamente eleito 's . o.e algumas delas podem fundamentar-se em fat. > id' 1ticos ao da impugnatória de mandato eletivo.

Acresce que o direito fundamental ao segredo deve sofrer restrição em relação ao homem público, sobretudo

quando estiverem em jogo situações inerentes à sua

atuação política. De outro modo, não haverá espaço para que o cidadão forme adequadamente sua consciência política. Como poderá o eleitor escolher bem os governantes se as informações desabonadoras acerca dos

candidatos lhe são sonegadas?

Observe-se que a regra em apreço impõe segredo apenas à tramitação do feito, não, porém, ao julgamento Essa distinção levou a Corte Superior Eleitoral a firmar o entendimento segundo o qual "o trâmite da ação de impugnação de mandato eletivo deve ser realizado em segredo de justiça, mas o seu julgamento deve ser público" (TSE - PA nº 18961/TO — DJe 7-2-2003, p. 133). O fundamento para a publicidade do julgamento foi extraído do art. 93, IX, da Lei Maior, que, em sua primeira parte, determina sejam públicos todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário.

Por outro lado, a violação do sigilo só por si não induz

nulidade processual.

24.2.5 Petição inicial

A petição inicial deve atender ao disposto no art. 319 do CPC. Deve indicar o órgão jurisdicional a que se dirige, a

qualificação e o domicílio do impugnado, o pedido e seus

— Pág. orig. 1660 —

fundamentos fatico-juridicos (= causa de pedir' « em. - requerimento de citação do impugnado, Além dis

o, a petica

o deve especificar as , ~ 7as com

que se pretende demonstrar a verdade uv. fatos alegados.

Quaisquer meios de prova poder? s ~ re ,ueridos, quer

sejam típicos (i.e., regulados er 'oº1, . 1er sejam atípicos e “moralmente legítimos” /-PC, « +t. 369). De sorte que pode ser postulada a prº *ç. »“¢ prova documental, ata notarial, pericial, teste. inf etc.

O pedido é sempre a cassação do mandato do impugnado.

Nos termos do § 10 do art. 14 da Lei Maior, a ação de impugnação deve ser instruída “com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude”. A exigência de suporte probatório mínimo tem o sentido de evitar que essa demanda transforme-se em instrumento de

vindita, de revanchismo polit

co ou de injusta perseguição ao candidato sagrado vitorioso nas urnas. Se nao é

necessário que venha instruída com prova definitiva,

cabal, inconcussa (pois é da instrução processual que esta é extraída), é preciso ao menos que haja justa causa para a ação, de modo que se exibam elementos de convicção

sérios e idôneos dos fatos articulados na inicial. Bem por

o, assinala Tito Costa (1992, p. 176) que a prova nessa ação “não precisa ser pré-constituída”, como ocorre no mandado de segurança. E prossegue: “Mas também não se poderá imaginar o exagero de mediante simples e vagas alegações de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude, admitir-se a propositura de ação dessa natureza, com as consequências de repercussões que venha a ter

Assim, a chamada “prova inaugural” deve ser hábil a justificar a demanda. Se desde logo se verifica ser inepta ou inidônea, há de se rechaçar a peça exordial por faltar à ação justa causa, assim considerada a que carecer de suporte probatório mínimo para ser iniciada.

Nenhum óbice legal existe a que seja instruída

com documentos e elementos informativos colhidos

— Pág. orig. 1661 —

em inquérito policial ou inquérito civil púb! co es >> instaurado e conduzido pelo Ministério Púb.licc “e a qualquer candidato ou partido é dado - por co. * própria e sem vinculação a qualquer critério Ir ,a. laro, imparcial e objetivo - reunir elementos de - “o 2 e ingressar com a demanda, é irracional que ir ~ i,u 'mente não possa

ser feito pelo Ministério Pv” 1ica. « nquanto de natureza

inquisitiva, tais proces" nº contam com previsão legal, são detalhadame. 2 re julamentados e se submetem a forte controle interno (institucional) e externo. Mas, para os fins

de ajuizamento da ação em apreço, apresentam conteúdo meramente informativo. Têm por finalidade única propiciar ao Ministério Público a colheita dos elementos necessários para a propositura de demanda revestida de credibilidade, afastando eventual temeridade

na ação. Por óbvio, os documentos e as informações

coligidas devem ser jurisdicionalizados na ação de impugnação, aí sendo debatidos e submetidos ao crivo

do contraditório e da ampla defesa. O que a Constituição

Federal veda é que a sentença judicial seja embasada em

elementos de informação que não tenham observado e

garantias fundamentais.

No que concerne ao procedimento instaurado pelo Ministério Público, o art. 127 da Lei Maior assevera ser essa uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Já o art. 129, III, autorizou-o a promover inquérito civil para a proteção de interesses difusos e coletivos. No art. 5º, I, da Lei Complementar nº 75/93, lê-se ser função institucional do Ministério Público a defesa “da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os seguintes fundamentos e princípios: a) a soberania e a representatividade popular; b) os direitos políticos”.

Inexistindo nessa seara condenação em verba

sucumbencial, é despidendo que na inicial conste valor

— Pág. orig. 1662 —

da causa. Este, aliás, é sempre inestimável, p cavan.» as demandas eleitorais não têm cunho patri1. on. “!. Por isso mesmo, não há, aqui, condenação em *» norários

advocatícios tampouco em custas proc os. vis. Nos termos

do art. 5º, LXXVII, da Constituição Fe ‘era’, são gratuitos

os atos destinados ao exerc’ > ‘a cidadania, assim considerada a AIME, confor ue se. xtere do art. 12, IV, da

Lei nº 9.265/96 edo art *2. > es. TSE nº 23.478/2016,

que dispõe: “Os feit.> e itorais são gratuitos, não incidindo custas, preparo vu honorários (Lei nº 9.265/96, art. 12)”.

Faltando requisito legal ou nas hipóteses elencadas no art. 330 do CPC, poderá a inicial ser rejeitada de plano, extinguindo-se o processo já em seu limiar (CPC, arts. 354 e 485, I). Nesse caso, cabe recurso à superior instância. Nas

eleições municipais, o recurso é o eleitoral (CE, art. 258);

nas demais eleições, pode-se cogitar o agravo interno (CPC, art. 1.021) endereçado ao órgão colegiado do tribunal se se tratar de decisão monocrática do juiz-relator. Sendo interposto recurso, poderá o juiz se retratar de sua decisão.

Não havendo retratação, o réu deverá ser citado “para responder ao recurso” (CPC, art. 331, § 1º). No âmbito do TRE, acaso o órgão colegiado confirme a decisão singular impugnada, cabível será o recurso especial para o Tribunal

Superior.

24.2.6 Objeto

O objetivo da AIME é a desconstituição do mandato de candidato eleito, o que acarreta a invalidação dos respectivos votos (CF, art. 14, § 10; Res. TSE nº 23.735/2024, art. 10,11).

24.2.7 Causa de pedir

O fundamento fático do pedido reside na concretização de ilícitos eleitorais atinentes a abuso de poder econômico, corrupção ou fraude.

— Pág. orig. 1663 —

Ademais, há mister que o evento considerad' os*en > aptidão para afetar a integridade, normalida. e, . i.-dez ou legitimidade das eleições, bens jurídico. '1telados constitucionalmente.

Note-se que nem a ausência decr -d. 40° 2 elegibilidade nem a presença de causa de * ~le,1. lidade são hábeis a fundamentar impugnató” a fe . »andato eletivo. Como visto, tais argumentos d- ~. “e” arguidos na AIRC ou em sede de RCED, não, pore. >, er . AIME.

É possível haver aditaniento ou alteração da causa de pedir depois de iniciado o processo (início esse que se da com a propositura da ação - CPC, art. 312). Mas para tanto é preciso verificar se relativamente a alteração que se pretende promover ou ao “novo fato” não se operou a decadência nem a prescrição, pois é sempre necessário que a demanda ainda possa ser ajuizada utilmente. Por óbvio,

nao se poderia admitir o aditamento ou a modificação da causa de pedir se a ação eleitoral já não puder ser exercida quer seja pela ocorrência de decadência, quer seja pela pre O.

24.2.8 Partes

No polo ativo da AIME pode figurar qualquer candidato, partido político, federação de partidos ou Órgão do Ministério Público. Consoante se tem entendido, na ausência de regramento próprio, são legitimados para a causa os mesmos entes elencados no art. 22 da

LC nº 64/90.

Não é preciso que o candidato tenha logrado êxito nas urnas. Ainda que derrotado, ostenta legitimidade e interesse para ajuizar a ação em tela. Tampouco é necessário que tenha disputado a mesma eleição do impugnado. Tais seriam inadmissíveis, sobretudo porque todos os candidatos têm interesse na lisura do pleito. O que

se encontra em jogo é o interesse público atinente à higidez

— Pág. orig. 1664 —

o da legi'sm'da. >

das eleições, o que aconselha a ampliação ativa e não sua redução.

A federação de partidos encontra previsão ..> wt. 6º-A da LE e no art. 11-A da LPP (ambos intr uu. 'dos pela Lei nº 14.208/2021), e atua no processo, 'e. ra! como se fosse um partido.

Quanto à coligação, sab -se q. > esse ente é extinto com o fim do processo e' "to. | .sto é, com a diplomação dos eleitos. Por out.» lido, a AIME só pode ser ajuizada nos 15 dias posteriores à diplomação. Assim, em princípio, impõe-se a conclusão de que a coligação não ostenta legitimidade para ingressar com a ação em tela. No entanto, vale registrar já se ter entendido, na jurisprudência, que sua legitimidade protraí-se no tempo : "1. As coligações

para esse fim específico. Nesse sentid

partidárias têm legitimidade para a propositura de ação de impugnação de mandato eletivo, conforme pacífica jurisprudência desta Corte [...]” (TSE - AI nº 4410/SP - DJe 7-11-2003, p. 208).

De qualquer modo, como corolário da extinção da coligação, tem-se que os partidos coligados poderão, sozinhos, ingressar com AIME.

Conquanto essa posição não mereça encômios, ao eleitor não se tem reconhecido legitimidade para figurar no polo ativo. Confira-se: “[...] Correto o acórdão regional quando firmou que [...] mera eleitora, não tem legitimidade para ajuizar ação de impugnação de mandato ” (TSE - REspe nº 21095/ES - DJe 16-5-2003,

p. 195). Não deixa de ser inusitado o fato de se negar

eletivo [

legitimidade ativa justamente àquele que seguramente é o maior interessado na integridade, lisura e sinceridade das eleições: o cidadão.

Sendo a demanda “temerária ou de manifesta má-

fé”, faculta-se a responsabilidade” (CF, art. 14, § 11).

O polo passivo somente pode ser ocupado por candidato

ção do autor, “na forma da

diplomado. Não se exclui, pois, o suplente de titular de mandato proporcional, desde que tenha sido formalmente

— Pág. orig. 1665 —

diplomado. Com efeito, é ele diplomado no mesmo ato que os eleitos, tendo a potencialidade de entrar no exercício de mandato provisória ou definitivamente. Li. 7 2 disso e considerando que o prazo para ajuizamento de AIME é fatal e improrrogável, impõe-se a admissão da legitimidade

passiva de suplente.

“Impugnação de mandato do Suplente. Embora não seja titular de mandato, o suplente encontra-se titulado a substituir ou suceder quem o é. A ação de impugnação de mandato poderá, logicamente, referir-se, também, ao como tal diplomado” (TSE

Ag.nº 1.130/SP-DJ 12-2-1999,p.38).

Já o partido não detém legitimidade passiva, não podendo, pois, ser acionado como litisconsorte. É que a

ação buscada na AIME - perda de mandato - não lhe pode ser aplicada. Nesse sentido, assentou a Súmula TSE nº 40: “O partido político não é litisconsorte passivo necessário em ações que visem à ação de diploma”.

Todavia, a agremiação política pode apresentar-se no feito como assistente, que constitui relação inconfundível com o litisconsórcio. Seu interesse é evidente. Inclusive consoante lembrou Costa (2004, p. 27) detém a agremiação

“direito subjetivo próprio (= não ao mandato) que pode ser afetado ou beneficiado por decisão favorável ou desfavorável ao candidato, v. g., distribuição das cotas do fundo partidário, art. 41, Lei nº 9.096/95 e participação no horário político eleitoral gratuito, art. 47, § 2º, Lei, § 3º a 5º, Lei 9.504/97, realizadas, em parte, pelo número de cadeiras do partido na Câmara

Federal”.

Mas a assistência em tela é de natureza simples (CPC, art. 121), não sendo admitida a litisconsorcial ou

— Pág. orig. 1666 —

qualificada. Esta, conforme prevê o art. 124 do Cr”
pressupõe que a sentença possa influir na relação, Yuica
existente entre o assistente e o adversário u. ssistido,
o que, por óbvio, não é possível na 7 ,a >m apreço. Ao
ingressar no processo, o assistente »c. “e-r no estágio em que se encontrar, podendo,
en’ . 0.1. °s coisas, requerer e produzir provas, particip~. do p ncedimento relativo a estas,
arrazoar e recorrer

Nas eleições major. ária , impõe-se a formação de
litisconsórcio passivo entre titular e vice na chapa formada para disputar o Poder
Executivo ou entre candidato a Senador e respectivos suplentes. Conforme já exposto ao se
tratar da AIJE, esse entendimento é o que prevalece no processo eleitoral, sendo sintetizado
na Súmula TSE nº

38: “Nas ações que visem à cassação de registro, diploma
ou mandato, há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o respectivo vice da
chapa majoritária”.

Há mister que as partes ostentem capacidade
postulatória, devendo, pois, estarem representadas por
advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil

Inexistindo procuração nos autos, incide a regra do art 76 do CPC, pelo qual deverá o
juiz suspender o processo e designar prazo razoável para ser sanado o defeito. Não sendo
cumprido o despacho dentro do lapso assinalado, se a providência couber: (a) ao autor, será a
inicial indeferida, extinguindo-se o processo; (b) ao réu, reputar-se-á revel; (c) ao terceiro, será
considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.

Não se olvide, porém, que, nos termos do art. 104 do CPC, poderá o advogado, sem
instrumento de mandato, em nome da parte, postular em juízo “para evitar preclusão,
decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. Nesses casos, deverá,
independentemente de caução, exhibir a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual
período por despacho judicial. Serão

reputados ineficazes os atos não ratificados, respondendo
o advogado pelas despesas e por perdas e danos.

— Pág. orig. 1667 —

24.2.9 Prazo para ajuizamento

A AIME deve ser ajuizada dentro d’ .. dias, contados da data da diplomação. Não sendo
? >x. “dia protocolizada nesse lapso, opera-se a decadên > di e reito de impugnar.

Cuidando-se de prazo de — natureza material (decadência), conta-se a partir do art. 132 do Código Civil. Destarte, exclui-se o « a do começo (i. e., o dia da diplomação), incluindo-se o do vencimento. Outrossim, considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil, se vencer em dia feriado (S 1º). Como corolário, o termo inicial do prazo “deve ser o dia seguinte à diplomação” (TSE — AREspe nº 36.006/AM - DJe 24-3-2010, p. 42), não havendo óbice a que sua contagem se inicie em sábado, domingo ou feriado.

Não obstante, tem-se preconizado a aplicação do art. 224 do CPC. Nesse sentido: “O prazo para ajuizamento da

ação de impugnação de mandato eletivo, mesmo sendo de

natureza decadencial, submete-se às regras do art. 184, CPC [de 1973]” (TSE - REspe nº 21.360/PI - DJ 30-4-2004, p. 166); na mesma linha: TSE - ARO nº 1.438/MT -

DJe 31-8-2009, p. 42. Consequentemente, tem-se: (a) a exclusão do dia do começo e a inclusão do vencimento; (b) prorrogação dos dias do começo e do vencimento do prazo para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal; (c) se a diplomação tiver lugar em sábado ou domingo, o prazo para ajuizamento da ação somente começa a correr a partir do primeiro dia útil que se seguir (CPC, art. 224, §§ 12a 3º).

Claro está que a específica diferença entre essas duas correntes reside no termo inicial da contagem do prazo. Para a segunda (processual), o prazo só corre a partir do primeiro dia útil após a diplomação. No entanto, a primeira tese é mais consentânea com os princípios

acolhidos no ordenamento jurídico, porque o prazo em

apreço é material, e não processual.

— Pág. orig. 1668 —

Suspensão do prazo para ajuizamento? - dispõe o art. 220, caput, do CPC: “Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 u. * 2º de janeiro, inclusive. [.

Consoante o art. 10 da Res. “Si nº 23.478/2016,

a suspensão de prazos processuais “a partir, revista no citado dispositivo do Código processual” »u71*. aplica-se no âmbito dos cartórios eleitorais e dos “juízos regionais eleitorais”.

Foi visto que a 4ª ME deve ser ajuizada após a diplomação. Dependendo da data em que este ato for realizado, o prazo para ajuizamento coincidirá no todo ou em parte com o período de suspensão previsto no art. 220 do CPC

Diante disso, pergunta-se: estaria igualmente suspenso

o prazo para ajuizamento de AIME? A resposta negativa parece ser a mais razoável à luz da integridade do ordenamento jurídico. Isso porque o prazo para ajuizamento de AIME não tem natureza processual,

mas sim material - trata-se de prazo decadencial. Em

regra, o prazo decadencial não é suscetível de suspensão nem interrupção. E o referido art. 220 expressamente fala de prazos processuais.

Por outro lado, reza o § 2º do art. 220 que, durante a suspensão do prazo, “não se realizarão audiências nem sessões de julgamento”, donde se extrai que outros atos processuais poderão ser praticados. Tanto é assim que, nos termos do § 1º daquele mesmo dispositivo, se não estiverem em gozo de férias individuais, os juízes e os auxiliares da Justiça exercerão normalmente suas atribuições durante o período de suspensão do prazo, não havendo, portanto, óbice ao regular funcionamento de

cartórios e secretarias

24.2.10 Litispendência e coisa julgada

A litispendência e a coisa julgada resultam da reiteração de ações. À vista da teoria da tríplice identidade (tria

eadem), as ações se identificam por três elementos: partes,

— Pág. orig. 1669 —

pedido e causa de pedir. Há litispendência a' ano .>

repete ação que esta em curso. Ha coisa julgada que o se

repete ação que ja foi decidida por decisão tra. « tada em julgado (CPC, art. 337, §§ 2º e 3º).

Entre AIME e AJJE é possível ' w ~ li' .spendência e coisa julgada. Enquanto pela ; “nu o que se pede é a desconstituição de man'ate p 'a segunda pretende- se a cassação do regist' ou 4*yloma de candidato e a imposição de inelegibu. ad: . Assim, havendo identidade de fundamento fático-jurídico (ex.: abuso de poder econômico), o pedido formulado na AIME poderá estar abrangido na AIJE.

Note-se que, se houver identidade de fundamento fático-jurídico, poderá ocorrer litispendência entre duas

ações eleitorais ainda que as

partes não sejam as mesmas. Por exemplo: AIME ajuizada por um partido político com idêntico fundamento fático-jurídico a AIJE anteriormente

ajuizada pelo Ministério Público.

A respeito, ressaltam Marinoni, Arenhart e Mitidiero (2016, p. 191) que

“No entanto, é preciso perceber que, embora o critério da tríplice identidade tenha sido positivado entre nós, é possível ainda cotejar ações pelo critério da relação jurídica base para chegar-se à conclusão de que há litispendência ou coisa julgada entre duas ações sem que essas tenham as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Isso porque o critério fornecido

pelos tria eadem pode ser insuficiente para resolver problemas atinentes à identificação e semelhança entre as ações em determinadas situações. Nesses casos, além de empregar-se o critério da tríplice identidade, pode-se recorrer subsidiariamente ao critério da relação jurídica base a fim de se saber se há ou não ação repetida em determinado contexto

litigioso”.

— Pág. orig. 1670 —

Já entre AIME e RCED (com a alteração promovida pelo art. 262 do CE pela Lei nº 12.891/2013), não é possível buver

litispendência, porque apresentam diversidade de causa

de pedir e de relação jurídica base.

24.2.11 Desistenciada. >47

Não se pode negar a importância de relevante interesse público na A. E. . legitimidade dos mandatos representativos está diretamente ligada ao funcionamento normal, sincero, e imparcial do sistema eleitoral. Assim, qualquer fato que possa macular o pleito ostenta relevante interesse público em sua apuração e em seu esclarecimento.

À luz dessa perspectiva, cabe indagar se o autor poderia desistir de AIME antes ajuizada. A Corte Superior Eleitoral

já se pronunciou pela negativa, a ver:

“[...] a ação de impugnação de mandato eletivo destina-se à tutela do interesse público, uma vez que tem a missão constitucional de impedir que atos de abuso do poder, corrupção ou fraude contaminem a eleição, tornando ilegítimos os mandatos assim obtidos. [...] trata-se de matéria sobre a qual não se admite desistência ou composição das partes” (TSE - RO nº 104/RO - DJ, v. 1, 29-9-2000, p. 168 - extraído

do voto do relator).

A propósito, asseverou o Ministro Paulo Brossard

quando do julgamento do REspe nº 8.536/AL (DJ

24-3-1993, p. 4.722) que, por se tratar de matéria de

caráter eminentemente público: “Admitir a desistência do

recurso, é estimular o ‘complot’ contra a legalidade”. Conforme salientado alhures, não parece razoável fazer

com que o autor prossiga com demanda em relação à qual

já não tem interesse. O próprio Código de Processo Civil

— Pág. orig. 1671 —

prevê a possibilidade de desistência em seu art. 55 S -",

desde que seja "apresentada até a senten

Por outro lado, o relevante interes

e nblico e indisponível que se apresenta não rec 11. 1da a extinção do processo tout court, pelo simr 7s 'ue er das partes Assim, tem-se que, admitida 2 °s.7 ncia, se for aceita

), deve

pela parte contrária (CPC. ar*. . %5, VIII, § o Ministério Público a" -n.~- | polo ativo da relação processual, já que entr. sua incumbências encarta-se "a defesa da ordem jurídica e do estado democrático". Apesar de não existir específica previsão legal nos domínios da legislação eleitoral, há situações - previstas em lei - em que o Ministério Público deve assumir a titularidade da

demanda. Por exemplo: o art. 976, § 2º, do CPC determina

que o Parquet assuma a titularidade do incidente de resolução de demandas repetitivas "em caso de desistência ou de abandono" por parte do autor. Outro exemplo: dispõe o art. 9º da Lei nº 4.717/65 (Lei de Ação Popular)

que, se o autor popular desistir da ação ou provocar a

extinção do processo, ficará assegurado ao representante do Ministério Público dar-lhe seguimento. Nos dois exemplos, prevalece o interesse público consistente em dar-se prosseguimento à demanda. De sorte que, no Eleitoral, hão de preponderar os valores e princípios altamente significativos para o Estado Democrático de Direito, como são a lisura das eleições, a normalidade e a legitimidade do processo eleitoral. Tal entendimento foi

sufragado pela jurisprudência:

"Recurso ordinário. Ação de impugnação de mandato eletivo. Legitimidade do Ministério Público. Prazo de resposta. Rito ordinário. 1. O Ministério Público, por incumbir-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CF), é parte legítima para, em face da desistência da ação de impugnação

de mandato eletivo pelo autor, assumir a sua

— Pág. orig. 1672 —

titularidade e requerer o prosseguimento 40 'ei . [...]" (TSE-RO nº 4/DF - DJ 7-8-1998, p. 123). Recurso

"Recurso especial - Processual eleitoral

ordinário interposto por prtia político -

Desi - Pretensão à M..stério Público de ser admitido como s. stituto processual e de prosseguimem. do feito - Matéria de natureza public. - « tuação como fiscal da lei - Admissibilidade. .endo o Ministério Público a função de fiscal da lei, e ele legitimado a intervir a

qualquer tempo no processo eleitoral, podendo requerer a apreciação de recurso que verse matéria eminentemente pública, a despeito de desistência manifestada pela parte que o interpôs. Recurso conhecido e provido” (TSE - RESpe nº 15.085/MG - DJ 15-5-1998, p. 98).

24.2.12 Competência

A competência do órgão judicial é pressuposto processual relacionado ao desenvolvimento válido do processo. Divide-se a competência em absoluta e relativa. A primeira é fundada na matéria, na pessoa ou na função, sendo inderrogável por convenção das partes (CPC, art. 62). Já a relativa refere-se ao valor e ao território, podendo ser modificada pela vontade das partes ou por prorrogação

decorrente de conexão ou continência (CPC, art. 54).

A competência para conhecer e julgar ação de

o de mandato eletivo é de natureza absoluta

impugnação seja em razão da matéria, que é especializada, seja em razão da função - escalonamento de órgãos e natureza das eleições. Quanto a essa última, tem-se que: (i) nas eleições presidenciais, competente é o Tribunal

Superior Eleitoral; (ii) nas eleições federais e estaduais,

competente são os Tribunais Regionais Eleitorais; (iii) nas

— Pág. orig. 1673 —

municipais, competentes são os juízes eleitorais locais. >

nas respectivas circunscrições eleitorais.

Vale observar que inexiste nessa seara foro „* ‘legiado; de sorte que, ainda que figure no polo passivo do Senador ou Deputado Federal candidatos a reeleição’. >. competente será

o Tribunal Regional, e não o Superior Tribunal Federal.

24.2.13 Tutela de urgência

cautelar

A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem em vista a salvaguarda do resultado útil do provimento final no processo, ou melhor, da consequência útil que dele possa resultar; esse resultado (= a situação jurídica ou o direito pleiteado) é provisoriamente protegido para, ao final, em cognição exauriente, ser devidamente satisfeito caso o pedido seja julgado procedente. O fundamento encontra-se no Livro V da Parte Geral do Código de

Processo Civil, notadamente em seu art. 300 que requer

para a tutela de urgência tão somente a presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, que respectivamente devem ser compreendidos como *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.

Tal instituto não é estranho ao processo jurisdicional eleitoral, tanto que foi acolhido no art. 22, 1, b, da LC nº 64/90.

No que concerne à ação de impugnação de mandato eletivo, é preciso ressaltar que ela é inviável: (i) se for pleiteada em caráter antecedente (CPC, art. 305), e, (ii) tiver o fim de sustar a diplomação de candidato eleito. Isso porque a diplomação figura como pressuposto da ação de impugnação. Sustado aquele ato, torna-se impossível o

ajuizamento des: o, que é principal e deve ser ajuizada

no prazo de 30 dias sob pena de cessação da eficácia da tutela concedida (CPC, arts. 308 e 309, I). Ora, “não

há como acautelar-se decisão a ser proferida em aç

— Pág. orig. 1674 —

impedindo-se o ajuizamento desta” (TSE -MS nº 55º / DJ 9-6-1995,p. 17351).

24.2.14 Citação

O art. 4º da LC nº 64/90 fala - > “ve ‘da notificação” do réu, expressão que deve ser com, 2endida como regular “citação”. Esta, na ausén-*> av 2s” ecificacdo legal, deve ser realizada em consonan, acc no previsto no CPC. Diferentemente do que ocorre na AIJE (vide art. 22, I, a, da LC nº 64/90), nao ha previsão legal de que no ato de citação a contrafé seja acompanhada de “cópias dos

documentos” que instruem a petição inicial

24.2.15 Defesa

Uma vez ultimada a citação, passa a correr o prazo de sete dias para que o impugnado se defenda e apresente

contestação. Nessa oportunidade, deve deduzir toda a

matéria de defesa (princípio da eventualidade), expondo

as razões de fato e de direito com que rechaça o pedido

exordial. Em preliminar, qualquer dos temas elencados no art. 337 do CPC poderá ser levantado,

A contestação deve especificar as provas com que se pretende demonstrar a verdade dos fatos nela alegados. Quaisquer meios de prova poderão ser requeridos, quer sejam típicos (i.e., regulados em lei), quer sejam atípicos e “moralmente legítimos” (CPC, art. 369). De sorte que pode ser postulada a produção de prova documental, ata notarial, pericial, testemunhal etc. Pode, ainda, ser requerida a exibição de documentos que se encontrarem em poder de terceiros, de repartições públicas ou em procedimentos judiciais, ou administrativos (LC nº 64/90, art. 4º, segunda parte).

Sendo a contest:

ção acompanhada de documentos, deve o juiz abrir vista dos autos à parte autora para apresentar réplica e, pois, manifestar-se sobre eles (CPC, art. 437). É essa uma exigência do contraditório efetivo

— Pág. orig. 1675 —

(CPC, arts. 9º e 10), que veda a surpresa e possibili' 44 9a. > atuar no sentido de influenciar no convencime' "ou >? ze consequentemente no conteúdo da decisão juu! > 11

Considerando que a matéria em jor - 1. presente ação é de ordem publica, portanto ind' nc vive , nao incide a presunção de veracidade dos fa' ~a.t, lados na exordial se o réu, citado na form. 'eg.º: (i) nao apresentar contestação e tornar 1ve., (ii) na contestação apresentada, não se n. nifi star "precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial" (CPC, arts. 240, 341, 344, 345, II). Com efeito, a procedência da ação de impugnação de mandato requer prova inconcussa dos fatos em que se baseia.

A reconvenção é de impossível ocorrência na AIME, eis que implicaria a impugnação de mandato fora do prazo constitucionalmente definido.

24.2.16 Arguição de incompetência

Sob o regime do CPC de 1973, a incompetência absoluta tinha de ser arguida em preliminar de contestação, enquanto a relativa deveria ser arguida por meio de exceção (CPC de 1973, art. 112).

No entanto, de acordo com o CPC de 2015, também a incompetência relativa deve ser arguida em preliminar de contestação (CPC, arts. 64, 65 e 337, II).

A incompetência absoluta é revestida de interesse público, podendo, por isso, ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo, ainda, ser declarada ex officio pelo juiz (CPC, art. 64, § 1º). Ademais, a sentença prolatada por juiz absolutamente incompetente pode ser rescindida (CPC, art. 966, II, segunda figura)

Já na incompetência relativa não prepondera o interesse público, mas o particular. Não sendo arguida, prorroga-se a competência do juiz, que se torna competente para a causa (CPC, art. 65).

Na AIME a competência é sempre absoluta, seja em razão da matéria (que é especializada), seja em razão da

— Pág. orig. 1676 —

função (a cada instância da Justiça Eleitoral é atribuído um tipo de eleição).

24.2.17 Extinção do processo

Após a fase postulatória, apurou-se a defesa e colhido

o alvitre do Ministério Público, nunciará o juiz, sendo o caso, extinguir o processo se 1
*-solver o mérito quando se apresentarem falhas. * as situações processuais que inviabilizam o
prosseguimento do processo, nos termos do art. 354 c.c. o art. 485 do CPC. Merecem
destaque as hipóteses previstas nos incisos IV, V, VI e VIII desse

último dispositivo, a saber: (

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo”; (v) “existência de perempção, de litispendência

ou de coisa julgada”; (vi) “ausência de legitimidade ou de

interesse processual”; (vii) “homologar a desistência da

ação”.

Considerando que o objetivo da AIME é a desconstituição do mandato, haverá perda de
objeto se este não subsistir. Isso pode ocorrer em situações em que, durante o curso do
processo, o impugnado venha a falecer, renunciar ou, ainda, perder o mandato por outras
razões. Em tais casos, cumpre ao órgão judicial decretar a extinção do processo diante da
ausência superveniente de interesse de agir.

Por outro lado, poderá o processo ser extinto com julgamento do mérito se a decisão
judicial pronunciar a

ocorrência de decadência (CPC, art. 487,11).

24.2.18 Julgamento antecipado do

mérito

Pelo julgamento antecipado do mérito deverá o juiz conhecer diretamente do pedido,
proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de

produção de outras provas (CPC, art. 355,1).

— Pág. orig. 1677 —

Assim, em princípio, não há incompatibilid- ue »nv. >

e instituto e a AIME. Aliás, o art. 5º da OC nº

64/90 estabelece que a fase de produção a * “o caso só terá início se “a prova contestada
for ..‘evante”. Logo, estando o fato probando satisfato 1. on” demonstrado ou rechaçado com
provas já. .*ua mente produzidas em outra sede (como oco” .e ma “ipótese de produção
antecipada de prova), r ‘er. o juiz decidir o mérito da causa antecipadamente

Antes, porém, de decidir o mérito da causa, deverá o juiz ouvir o representante do
Ministério Público, que funciona

no processo como fiscal da ordem jurídica.

“[...] Assentamento no âmbito da jurisprudência e da doutrina a quo, no sentido de que não ocorre cerceamento de defesa quando há julgamento antecipado da lide, por entender o órgão julgador

que a verdade dos fatos está demonstrada nos

autos, sendo desnecessárias quaisquer outras provas

para tal ser demonstrada. Existência de elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia, que conduz a bem se aplicar o julgamento antecipado

da lide. Em matéria de julgamento antecipado da

lide, predomina a prudente discricção do magistrado,

no exame da necessidade ou não da realização de

prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório' (Resp nº 3.047/ES/STJ, decisão de 21-8-90). Recurso especial que se tem como sem objeto quanto aos recorridos com mandatos extintos e improcedente no referente ao recorrido com mandato em vigor” (TSE - Ag. Nº

4.288/MT - DJ 8-8-2006, p. 114).

Se, com a contestação, forem juntados documentos, sobre eles deverá o impugnante ter a oportunidade de se

manifestar, pena de ferir-se o contraditório e o devido

— Pág. orig. 1678 —

processo legal, caso em que a sentença estaria “vata. >

nulidade. Mas isso só ocorrerá se os docume. tos *.em

relevantes para a solução do mérito da causa; u. + yntrario, nenhum prejuízo haverá para a par c< por forca da instrumentalidade do processo, é i* su ter' avel o juízo de

nulidade.

24.2.19 Fase preu.*o.*.: audiência de

instruca, ¢ diligências

Muito do que se disse acerca de provas e instrução probatória no procedimento da AIJE tem inteira aplicação

no rito da AIME, sendo, pois, desnec

ssario repetir nesta oportunidade. Prescreve o art. 5º, caput, da LC nº 64/90:

“Decorrido o prazo para contestação, se não se tratar apenas de matéria de direito e a prova protestada

for relevante, serão designados os 4 (quatro) dias

seguintes para inquirição das testemunhas do impugnante e do impugnado, as quais comparecerão por iniciativa das partes que as tiverem arrolado, com

notificação judicial”.

ada a fase de defesa e sendo necessário

Assim, ultrapassadas as provas, o juiz designará audiência de instrução nos quatro dias subsequentes à contestação ou ao vencimento do prazo fixado para sua produção.

A audiência segue a forma dos arts. 358 e seguintes do Código de Processo Civil, a ela devendo apresentar-se o órgão do Ministério Público, quando não for o autor da ação.

Pelo art. 361 do CPC, as provas devem ser produzidas

em audiência preferencialmente na seguinte ordem: I- o

stentes técnicos; II - o autor e, em seguida, o réu; III - as testemunhas arroladas pelo autor (na petição inicial),

perito e os

o réu (caso seja admitido o depoimento pessoal);

pelo réu (na contestação) e, por último pelo Ministério

— Pág. orig. 1679 —

Público (em quota ou parecer lançado nos autos’ qian »

01 ué

atuar no processo como custos legis. Es considera ideal pelo legislador, de modo que ».
º inversão

pode gerar prejuízo à parte. Mas para a nulidade o

prejuízo decorrente da inversão deve ser demonstrado pelo interessado.

Por estar em jogo direitos, nível, não há espaço para a conciliação prevista no art. 359 do diploma processual.

De todo conveniente sejam previamente fixados os pontos controvertidos sobre que incidirá a prova, pois essa providência previne a discussão de temas alheios ao objeto a ser apurado.

O art. 3º, § 3º, da Lei de Inelegibilidades restringiu a seis a quantidade de testemunhas, não se aplicando,

aqui, o limite de dez previsto no art. 357, § 6º, do CPC.

Todavia, com base nessa última disposição, é lícito ao juiz eleitoral restringir a três o número de depoimentos

para cada fato; se a causa for complexa e houver mais

de dois fatos probandos, é de se aceitar a extrapolação do teto legal. Poderão as testemunhas comparecer a audiência independentemente de intimação, se as partes se comprometerem a levá-las. Caso contrário, deverão ser intimadas judicialmente. O ideal é que sejam sempre intimadas, pois essa providência diminui o risco de nocivo contato com as partes pouco antes da audiência. Afinal, não se pode exigir imparcialidade de testemunha conduzida a juízo pela parte interessada em seu depoimento. Pior ainda será se a testemunha se recusar a

comparecer ao ato processual, pois nesse caso a parte não

detém os instrumentos legais necessários para impor a sua apresentação em juízo; poderá a parte ser prejudicada pela mera recusa de comparecimento da testemunha? Parece óbvio que não.

O art. 22 da Res. TSE nº 23.478/2016 contempla

a possibilidade de se realizarem atos instrutivos

por

videoconferência, ficando o uso dessa mídia a depender

— Pág. orig. 1680 —

da “disponibilidade técnica de cada cartório ou .return | Eleitoral”.

Diligências — encerrada a audiência de instrução, nos cinco dias subsequentes serão intimadas as diligências determinadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes. Para as partes, serão ouvidos “terceiros, referidos pelas partes, 1 testemunhas, como conhecedores dos fatos” > circunstâncias que possam influir na decisão da causa” LC nº 64, art. 52, §§ 2º e 3º). Assim, nova audiência poderá ser designada.

Nesse mesmo prazo, poderá ser ordenado o depósito em juízo de qualquer documento necessário à formação da prova que se achar em poder de terceiro. Se o terceiro, sem justa causa, não exhibir o documento, ou não comparecer a juízo, poderá o juiz expedir mandado de busca e apreensão, requisitando, se for preciso, força policial para o seu cumprimento; também poderá impor

multa processual e determinar “outras medidas indutivas,

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias

para assegurar a efetivação da decisão” (CPC, art. 403,

parágrafo único). Isso sem prejuízo da responsabilização

do terceiro por crime de desobediência (LC nº 64/90, art. 5º § 5º; CE, art. 347).

24.2.20 Alegações finais

Tão logo encerrada a fase probatória, “as partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar” (LC nº 64/90,

alegações no prazo comum de 5 (cinco) dias art. 6º).

O vocábulo poderão empregado no texto legal só pode ser compreendido como faculdade conferida às partes, e não ao juiz. Se não quiserem, se entenderem desnecessário ou supérfluo, poderão deixar de apresentar alegações finais ou memoriais. Mas a oportunidade para fazê-lo deve ser-lhes assegurada. Tanto é assim que o art. 7º, caput,

da LC nº 64/90 estipula que os autos serão conclusos ao

— Pág. orig. 1681 —

juiz somente após “encerrado o prazo para alegar” a.” partes, Se é direito das partes produzir provas (Cr. rt. 369),

e se para tanto a lei estabelece um” 1º no processo,

viola o devido processo legal (CF, art. 5º, LV) não conferir

às partes, e ao Ministério Público “oportunidade para

sobre elas se manifestar. É exatamente que a prova se

dirija somente ao juiz. Por isso, é assente encontrar, se sempre a serviço do processo judicial; ela é produzida para o processo. Ao juiz cabe presidir sua produção e sopesá-la no momento de julgar. Mas, antes de sentenciar, devem as partes se manifestar, expondo seus argumentos e ajustando a narrativa à luz do quadro probatório

resultante da instrução. Sem isso, não se pode dizer haja

processo legal, mas mero arremedo.

24.2.21 Julgamento

Ultrapassada a fase de alegações finais, com ou sem elas,

devem os autos ser concluídos

Os ao juiz eleitoral ou ao juiz-relator (nas eleições federais, estaduais e presidenciais) para julgamento.

O ato decisório deve amoldar-se ao modelo do art. 489 do CPC, contendo relatório, fundamentação e dispositivo. É necessário que se atenha à causa de pedir, i.e., aos fatos narrados na petição inicial ou a esta regularmente aditados. Por exigência do art. 93, IX, da Lei Maior, há mister sejam indicados os fundamentos considerados relevantes para a conclusão, sob pena de nulidade do ato

deci-

do. Ressalte-se, ainda, que o julgamento é sempre público, conquanto a AIME tenha de tramitar em segredo.

Ante o princípio da persuasão racional do juiz (CPC, art. 371), na formação de sua convicção goza o juiz de liberdade para apreciar o acervo probatório e extrair dos autos os elementos que entender relevantes para sua decisão (LC nº 64/90, art. 7º, parágrafo único).

— Pág. orig. 1682 —

Conforme ressaltado anteriormente, por 'sre. x principio da congruência, deve haver correlaç. 9 e. t7- os fatos imputados na petição inicial (= causa , » ndi) ea decisão de mérito. É esse o sentido .a "imula TSE nº 62, verbis: "Os limites do pedido, '4c der arcados pelos fatos imputados na inicial, dos .a1. « arte se defende, e não pela capitulação legal a .ibrúu pelo autor". De modo que o conteúdo da deci-" > a "- decorrer na delimitação fática posta naquela pe, > - « não propriamente do pedido formulado pelo autor (cumo ocorre no Processo Civil comum - CPC, arts. 191 e 492).

A decisão judicial deve ser prolatada no lapso de três dias após a conclusão dos autos (LC nº 64/90, arts. 8º e 13).

Quanto à natureza, a decisão que julga procedente o pedido exordial é do tipo constitutivo-negativa ou desconstitutiva, já que implica extinção do mandato. O ato judicial desconstitui o mandato do impugnado como

consequência lógica do reconhecimento do ilícito eleitoral por ele praticado ou que o tenha beneficiado nas urnas.

Dada a inexistência de expressa previsão legal, não é possível impor-se multa na demanda em tela. Assim: "[...] 2. A procedência da AIME enseja a cassação do mandato eletivo, não sendo cabível a imposição de multa a que se refere o art. 41-A da Lei nº 9.504/97, por falta de previsão no art. 14, § 10, da Constituição Federal e na própria Lei nº 9.504/97 [...]" (TSE - REspe nº 28.186/RN - JTSE 2:2008:99)

Ao final, tornando-se estavel ou transitando em julgado a decisão que acolhe o pedido inicial, o mandato é cassado eoimpugnado afastado definitivamente do cargo.

Prevê a lei a anulabilidade da votação "quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o art. 237 ["interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de autoridade"], ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei" (CE, art. 222 c.c. art. 237). Diante disso, na AIME a procedência

do pedido - e, pois, a cassação do mandato - implica a anulação dos votos dados aos réus. Consequentemente: (a)

— Pág. orig. 1683 —

nas eleições majoritárias para o Poder Executivo deve-. realizar novo certame (CE, art. 224, § 3º); (b) 1.1s « oes proporcionais, sempre se entendeu que o sup." » deveria ser

investido em caráter definitivo ou mandato (por aplicação analógica do art. 175, § 10, C); entretanto, desde a Res. TSE nº 23.611/2011, b) propugna-se que a anulação do voto não venha a ser considerada para o partido, de modo que não se recalculem os quocientes

eleitoral e partidário e não se gurem os resultados do pleito.

24.2.22 Recurso

Apesar de o procedimento na AIME ser o ordinário, previsto nos arts. 3º a 16 da LC nº 64/90, o sistema recursal é o do Código Eleitoral, subsidiado pelo Código de Processo Civil.

A sistemática recursal da AIME é idêntica à da AIJE, a

qual já foi exposta no capítulo anterior.

Vale salientar que a apreciação do recurso ficará

prejudicada se o mandato for extinto por razões outras,

como o falecimento ou a renúncia do impugnado.

24.2.23 Juízo de retratação

Conforme prescreve o art. 267, S 7º, do Código Eleitoral, poderá o juízo eleitoral se retratar, reformando a sentença recorrida. Nesse caso, a parte prejudicada poderá requerer

que o recurso suba ao Tribunal Regional

— Pág. orig. 1684 —

Previsto no art. 262 do Código Eleitoral, em sua

redação original o Recurso contra Expedição do Diploma contava com quatro incisos, cada qual deles prevendo diferentes fundamentos impugnativos. Tais incisos foram expressamente revogados pela Lei nº 12.891/2013, a qual conferiu nova redação ao caput. Posteriormente, a Lei nº 13.877/2019 acrescentou três parágrafos. Eis a redação

atual daquele dispositivo:

“Art. 262. O recurso contra expedição de diploma

caberá somente nos casos de inelegibilidade

RECURSO CONTRA EXPEDICAO superveniente ou de natureza constitucional e de DE DIPLOMA (RCED) falta de condição de elegibilidade.

§ 1º A inelegibilidade superveniente que atrai

restrição à candidatura, se formulada no âmbito do

processo de registro, não poderá ser deduzida no

25.1 CARACTERIZAÇÃO DO RECURSO recurso contra expedição de diploma.
CONTRA EXPEDICAO DO DIPLOMA

— Pág. orig. 1685 —

§ 2º A inelegibilidade superveniente apta a .ab'liz. -

o recurso contra a expedição de diploma, 'ecu “ente

de alterações fáticas ou jurídicas, dever. ocorrer

até a data fixada para que os aarti 9s políticos e

as coligaç

ões apresentem os .« 's . uerimentos de registros de candidatos.

§ 3º O recurso de qu '.at~ este artigo deverá ser interposto no pra de ° (três) dias após o último dia limite fixado para a .uplomacio e será suspenso no período compreendido entre os dias 20 de dezembro e

20 de janeiro, a partir do qual retomará seu cômputo”.

Em comparação com as categorias revogadas (originalmente previstas nos incisos I a IV), na nova feição do RCED somente sobreviveu a inelegibilidade, que antes era prevista no inciso I. Portanto, esse importante

instrumento processual deixou de ser cabível para as

hipóteses de abuso de poder. Os ilícitos pertinentes ao

abuso de poder devem ser discutidos em sede de AIJE e AIME, conforme a natureza e as circunstâncias dos fatos debatidos.

Três, portanto, são os fundamentos possíveis para o RCED, a saber: inelegibilidade superveniente, inelegibilidade constitucional e falta de condição de elegibilidade. Esse rol é fechado, taxativo ou *numerus clausus*, não admitindo ampliação - porquanto se trata de impor restrição a direito político fundamental.

Inelegibilidade superveniente - conforme assinalado anteriormente, considera-se superveniente a inelegibilidade surgida entre o momento do registro de

candidatura e a data do pleito. Exemplos: (i) suponha-se

que, na ocasião em que o pedido de registro foi formulado, o postulante a candidato estivesse sendo processado por

improbidade administrativa em razão da prática de ato

doloso que importou lesão ao erário e enriquecimento

ilícito (LC nº 64/90, art. 12, I, 1), vindo a decisão do órgão

colegiado competente confirmar a sentença condenatória

— Pág. orig. 1686 —

um mês depois, em momento em que o puiêo x

registro de candidatura já se encontra deferido; do requerimento do registro, o postulante, . * cionário público, respondia a processo admir .».. "tivo no órgão público em que se encontrava lotaº »e xer 1a o seu cargo; um mês depois, já tendo sido de .-ia. pedido de registro de candidatura, o processo .dmii. strativo é concluído e o servidor-candidato dey "iu (1 nº 64/90, art. 12, I, 0). Nesses dois exemplos, c xed) lo de registro não poderia ser negado pela Justiça Eleitoral, porquanto a inelegibilidade patenteou-se ulteriormente ao momento em que o pedido de registro foi pleiteado, mas, se eleito, o cidadão poderá

ter a diplomação questionada via RCED.

"1. A inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de recurso contra expedição de diploma [...] é aquela que surge após o registro

de candidatura, mas deve ocorrer até a data do

pleito. (Precedente: REspe nº 1.313.059/BA, Rel.

Min. Cármen Lúcia, Dje 29-6-2012). 2. In casu, considerando que o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que confirmou a condenação do agravado por improbidade administrativa, foi proferido após as eleições, inviável a arguição da aludida inelegibilidade superveniente em sede de recurso contra expedição de diploma. 3. Agravo regimental desprovido. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo regimental, nos termos do voto da Relatora" (TSE - AgR-REspe nº 97.552/SP — DJe, t. 209,6-11-2014,p.97).

Em igual sentido: TSE - RCED nº 653/SP - DJ, v. I, 25-6-2004, p. 174; AgR-REspe nº 35.997/BA DJe 3-10-2011, p. 59; REspe nº 1.313.059/BA — DJe 29-6-2012; REspe nº 0600738-08/SP — j. 8-8-2023; REspe nº 060076254/BA — Dje 15-10-2024.

— Pág. orig. 1687 —

Ressalte-se que não se qualifica como supe" ver'en >

inelegibilidade cujos elementos constitutivos

s pe ©,am

após o dia das eleições. Nessa hipótese, ela so ° 2 efeitos em eleições futuras, sendo impróprio »- cogitar de sua retroatividade com vistas a alcar xr lei!) ja realizado Isso porque, no dia em que « 411.» fundamental de sufrágio é exercido, o car ud+tu era elegível. E o ato

juridico-politico, voto, * *

p. 1º ado sem que houvesse qualquer vício; trata-se, nor' into, de ato perfeito, que não pode ser infirmado por acontecimento futuro.

Conquanto tal compreensão fosse controvertida no passado, hoje encontra-se sob o abrigo da Súmula TSE nº

47, que reza:

"A inelegibilidade superveniente que autoriza a

interposição de recurso contra expedição de diploma, fundado no art. 262 do Código Eleitoral, é aquela de índole constitucional ou, se infraconstitucional, superveniente ao registro de candidatura, e que surge até a data do pleito”.

O § 1º do vertente art. 262 (inserido pela Lei nº 13.877/2019) aduz que se a inelegibilidade superveniente for arguida “no âmbito do processo de registro, não poderá ser deduzida no recurso contra expedição de diploma”. Trata-se de condição legal negativa para que o processo tenha início. A jurisprudência admite que inelegibilidade superveniente seja apreciada no próprio processo de registro de candidatura; nesse sentido, vide: RO nº 15.429/DF — PSS 27-8-2014 e RO nº 90.346/DF — PSS 12-9-2014. Assim, se essa matéria for arguida e apreciada no processo de registro, não poderá ser reiterada posteriormente via RCED. Mas, ainda que o referido § 1º do art. 262 do CE não existisse, a coisa julgada material impediria que a

inelegibilidade superveniente já decidida no processo de registro de candidatura pudesse ser arguida e reapreciada no RCED.

— Pág. orig. 1688 —

Já o § 2º do art. 262 (inserido pela Lei nº 13.877/2019.)

contém previsão teratológica e absurda; estabelece que a inelegibilidade superveniente apta a viabilizar o recurso contra a expedição de diploma, decorrente de alterações fáticas ou jurídicas, deverá ocorrer até a data fixada para que os partidos políticos e as organizações apresentem os seus requerimentos de registros de candidatos”. Ora, por definição, a inelegibilidade superveniente é aquela que surge entre a formalização do pedido de registro e a data do pleito. A ratio essendi da qualidade de superveniente é justamente o fato de a inelegibilidade se configurar depois do marco do registro de candidatura. Se ela “ocorrer até a data fixada para que os partidos políticos e as

colig

ções apresentem os seus requerimentos de registros de candidatos”, não será superveniente, porque já existirá

na fase de formalização

dos registros de candidatura.

Trata-se, portanto, de disposição ilógica e equivocada à luz

dos conceitos em voga no sistema legal eleitoral

Inelegibilidade constitucional - como tal entende-

se a inelegibilidade prevista diretamente no texto da Constituição Federal, notadamente em seu art. 14, SS 42a 7º. Por se tratar de matéria constitucional, não se sujeita à preclusão temporal (CE, art. 259), e, pois, pode ser alegada após a fase de registro de candidatura.

Falta de condição de elegibilidade - trata-se de relevante novidade introduzida pela Lei nº 12.891/2013. Embora a jurisprudência anterior a essa norma recusasse a possibilidade de se manejar RCED para essa hipótese (vide nesse sentido: TSE - AgR-REspe nº 35845/SC - DJe 24-8-2011, p. 16; TSE - AAG nº 6488/SP — DJ 12-5-2006, p. 144; TSE - AAG nº 3328/MG - Dj, v. 1, 21-2-2003, p. 136), sempre entendi que o termo inelegibilidade contido no revogado inciso I do art. 262 do CE devesse ser compreendido em sentido amplo, abrangendo a falta de alguma das condições de elegibilidade previstas no art. 14, § 3º, da CF. Isso porque, as vezes, o legislador usa o

termo inelegibilidade em sentido amplo, tal como ocorre no

— Pág. orig. 1689 —

art. 2º da LC nº 64/1990. Por esse dispositivo: “-orxpe >

a Justiça Eleitoral conhecer e decidir as ar, ui, ° de inelegibilidade”; é óbvio, porém, que a Jusu,> Eleitoral também compete conhecer e julgar as - .x. nões de falta de condição de elegibilidade.

A interpretação restritiva d “u's, rudência impedia que a ausência de condicac Je ele ibilidade não arguida por ocasião do requerir tu 4 registro de candidatura (via ação de impugn. ão le registro de candidatura — AIRC) o fosse posteriormente, dada a ausência de específico instrumento processual. Na seara eleitoral, o instrumento processual adequado seria o RCED, fundado no revogado inciso I do art. 262 do CE. Apegando-

se demasiadamente à letra desse inciso I, a aludida

interpretação pretoriana ignorava que a ausência de condição de elegibilidade afeta de maneira relevante a cidadania passiva, tornando o cidadão inapto para cargo público-eletivo; outrossim, desconsiderava que as

condições de elegibilidade têm assento constitucional

De toda sorte, esse problema fica, agora, resolvido com a nova redação do art. 262 do CE

Em razão da natureza constitucional das condições de elegibilidade, não estão elas submetidas à preclusão temporal. De sorte que poderão ser arguidas em RCED tanto a falta de condição de elegibilidade existente já na fase de registro de candidatura quanto a surgida posteriormente àquele momento (denominada falta

superveniente de condição de elegibilidade).

25.2 NATUREZA JURÍDICA DO RCED

Apesar de, originariamente, ter sido concebido como recurso no Código Eleitoral, o instituto “Recurso Contra Expedição de Diploma” evidentemente não possui natureza recursal,

cuidando-se, antes, de ação. É que, por definição, recurso constitui via impugnativa de decisão judicial, sendo manejado no interior de um processo

estabelecido entre partes. Outrossim, em regra, é inviável

— Pág. orig. 1690 —

a ampla produção de provas em procedimento recursal, > isso pode suceder no RCED.

Ora, se não se questiona uma decisão judicial emanada do poder jurisdicional, frise-se) desf- .u. vel, se não ha sucumbência e se existe uma fase * "o. *tór a, não se pode falar propriamente em recurso, .ºs 1. outro instituto

Deveras, a diplomação "r om si não é decisão judicial, tampouco res!" " e 7) .sivamente da atividade jurisdicional do Esta. T ata-se, antes, de atividade administrativa da Justiça Eleitoral, na qual é certificado oficialmente o resultado final do processo eleitoral. Nela, patenteia-se o cumprimento dos procedimentos e pressupostos exigidos para a investidura em mandato político-eletivo.

Note-se, ainda, que a decisão de conferir mandato a

alguém não emana da Justiça Eleitoral, mas, sim, do povo, que comparece às urnas para manifestar sua vontade Trata-se de expressão lídima da soberania popular. O

candidato eleito não é mandatário da Justiça Eleitoral,

mas sim do povo. Cristalina, portanto, a natureza

eminentemente administrativa do ato de expedição de diploma, porquanto não há, aí, decisão judicial no sentido processual; nem sequer existe uma lide a ser solvida. Nesse diapasão, bem observou o então Ministro Sepúlveda Pertence por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança nº 3.100/MA (DJ 7-2-2003, p. 139):

"1. De logo, tanto a proclamação dos resultados da eleição quanto a diplomação dos eleitos são atos de administração eleitoral, e não de jurisdição. 2. Por isso mesmo, tenho observado que o chamado 'recurso contra expedição de diplomação' (C. Eleit., art. 262), antes de ser um recurso, é, na verdade, uma ação constitutiva negativa do ato administrativo da

diplomação".

A discussão acerca da natureza jurídica reflete na

linguagem empregada no RCED, que por vezes é imprecisa

— Pág. orig. 1691 —

e vacilante. Assim, por exemplo, o sujeito iva >

relação processual ora é denominado "recor en." ora "autor", ora se fala em "interposição" do RL" ora em "ajuizamento", ora se fala em "provime . 40 recurso", ora

em "procedência do pedido".

25.3 RECEPÇÃO DO RCD E DA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO... 9 “CDERAL DE 1988

Antes da vigência da Lei nº 12.891/2013, muito se discutia acerca da subsistência do RCD no sistema jurídico-eleitoral após o advento da Constituição de 1988. Esse debate decorria sobretudo da possibilidade de o RCD ser fundamentado em fatos denotadores de abuso de poder, conforme previa o revogado inciso IV do art. 262 do CE.

Tal questão foi amplamente debatida no julgamento do RCD nº 694/AP (DJe 12-12-2008, p. 5), sendo que, por

maioria de votos, foi mantido o entendimento a favor

de sua permanência. Em outra oportunidade, asseverou

a Corte Superior que o RCD “é instrumento processual adequado à proteção do interesse público na lisura do pleito, assim como o são a ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) e a ação de impugnação de mandato eletivo (AIME

odavia, cada uma dessas ações constitui processo autônomo, dado possuírem causas de pedir próprias e consequências distintas, o que impede que o julgamento favorável ou desfavorável de alguma delas tenha influência no trâmite das outras. A esse respeito, os seguintes julgados desta e. Corte [...]” (TSE - ERCD nº 698/TO — DJe 5-10-2009, p. 48).

Esse debate chegou ao Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF nº 167 MC-REF/DF (Tribunal Pleno - Rel. Min. Eros Grau — DJe 35, 26-2-2010) que, por maioria, manteve o RCD. É certo, porém, que essa manutenção ocorreu de forma indireta, resultando da não confirmação, pelo órgão pleno daquele sodalício, da tutela cautelar concedida in

limine pelo relator.

— Pág. orig. 1692 —

Posteriormente, o TSE retomou a discussão “v tes.» matéria. Ao apreciar o RCD nº 884/PI (j. 7-. 2413;

DJe 12-11-2013), a Corte Superior, por maio... ‘e votos, negou a subsistência do inciso IV de a1. 262 do CE no ordenamento jurídico-eleitoral. O nm. cip’. fundamento dessa decisão foi o de que a .-A 2 impugnação de mandato eletivo - AIME, r.evist. no art. 14, § 10, da Constituição Federal, cx -ti. ti7.a o único instrumento processual cabível apo. > a’ » de diplomação (que marca o fim do processo eleitoral) para impugnar diploma expedido pela Justiça Eleitoral com fundamento em ilícitos que macularam o pleito. No ponto, a AIME e o RCD possuem a mesma causa de pedir e ambas têm por fim

o da ocorrência de ilícitos

desconstituir diploma em r que conspurcam as eleições. De sorte que não haveria razão suficiente para coexistirem. Destarte, ao menos o inciso IV do art. 262 do CE não teria sido recepcionado pela

vigente Lei Maior.

Ocorre, porém, que com a alteração promovida pela Lei nº 12.891/2013 o debate acerca da recepção do RCED pela Constituição de 1988 perdeu interesse. Deveras, posto que com nova roupagem, sobrevive o RCED em nosso sistema

processual eleitoral.

25.4 ASPECTOS PROCESSUAIS

A seguir serão expostos aspectos processuais relevantes acerca do instituto em apreço

Vale ressaltar inexistir na legislação eleitoral a expressa previsão de um rito específico para o RCED. Diante

disso, procura-se estruturar seu procedimento a partir de regras atinentes aos recursos eleitorais. Tendo em

vista que a Lei

© 12.891/2013 limitou suas hipóteses de cabimento à inelegibilidade e falta de condição de elegibilidade, nada impede a aplicação supletiva do procedimento previsto nos arts. 2º a 16 da LC nº 64/90;

além de se tratar de procedimento célere, cujo objetivo

— Pág. orig. 1693 —

específico é a impugnação de registro fundada ig' alren >

em inelegibilidade e falta de condição de ek tib. '7 «de,

encontra-se ele bem adaptado às diversas n.* 1cias da Justiça Eleitoral, sendo observado nos 11. 'nais eleitorais relativamente às eleições que se e ~ tra 1a seu cargo Ademais, esse rito é consider: '> «1x 'nario no sistema processual eleitoral. Por ov co la. x, nos termos do art. 15 do CPC, este Código "on. é 1 se aplica "supletiva e subsidiariamente".

Nas eleições municipais, o RCED deve ser endereçado ao juiz que presidir a Junta Eleitoral, observando-se o disposto nos arts. 266 e 267 do Código Eleitoral. Não há necessidade de preparo. Protocolada e recebida a petição, será o recorrido intimado (rectius: citado), abrindo-se-lhe vista dos autos para, em três dias, oferecer defesa ou contrarrazões. Em seguida, o juiz fará, dentro de dois dias, subir os autos ao Tribunal Regional Eleitoral. Não é preciso

abrir vista dos autos ao Órgão do Ministério Público que

atua perante o Juiz Eleitoral, pois funcionará no processo o Procurador Regional Eleitoral

Nas eleições federais e estaduais o RCED é interposto perante o presidente do TRE. Não há juízo de admissibilidade nessa instância, o qual é feito imediatamente pelo TSE. Juntadas as contrarrazões, serão os autos remetidos àquele elevado sodalício. Também aqui não é preciso abrir vista dos autos ao Procurador Regional Eleitoral, já que atuará no processo o Procurador-Geral Eleitoral.

Já no que concerne às eleições presidenciais, a diplomação é realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. A impugnação à diplomação deve ser dirigida ao próprio Tribunal Superior, nos termos do art. 22,1,g, do CE.

Em todos esses casos, nos tribunais, segue-se o trâmite traçado no art. 269 ss. do Código Eleitoral em conjunto com as disposições do respectivo Regimento Interno.

A instrução processual é feita diretamente no tribunal,
sendo presidida pelo relator.

— Pág. orig. 1694 —

Petição inicial/recursal - a demanda deve ser * cla. +

em petição escrita, na qual sejam indicado : ct é gão jurisdicional a que é dirigida, os nomes e a qua. ° açãodas partes, os fundamentos de fato e de ° 1c. 9, o pedido e a causa de pedir, as provas com ques». 'ter .e demonstrar a verdade dos fatos alegados.

O pedido é sempre o ¢ .ncºla. »ento do diploma do candidato eleito.

Na causa de pedir 'eve figurar uma das hipóteses arroladas no art. 262 do CE, a saber: inelegibilidade superveniente, inelegibilidade constitucional e falta de condição de elegibilidade. Quanto a essa última, tanto se pode arguir fato existente na fase de registro de candidatura, quanto surgido posteriormente àquela fase, ou seja, durante o processo eleitoral

Caso o recorrente não aponte as provas que pretende produzir, não poderá fazê-lo em outra oportunidade, dada

a ocorrência de preclusão temporal

No que tange à prova testemunhal, admite-se o arrolamento de no máximo seis (LC nº 64/90, § 3º, art 3º), podendo o relator restringir a três o número de testemunhas para cada fato probando.

No tocante à prova documental, é preciso que desde logo sejam acostados à peça de ingresso os documentos que se entender pertinentes à demonstração dos fatos alegados.

Legitimidade ad causam ativa - detém legitimidade ativa para o RCED: partido político, federação de partidos (LPP, art. 11-A, LE, art. 6º-A - ambos introduzidos pela Lei nº 14.208/2021), candidato eleito e diplomado, bem como suplente, admitindo-se a formação de litisconsórcio entre eles. Também o Ministério Público poderá manejá-lo.

Por outro lado, segundo tem entendido a jurisprudência do TSE, não ostenta legitimidade ad causam ativa: (i) eleitor que não foi candidato (TSE - RCED nº 386/PA — DJ 6-4-1987, p. 5980); (ii) pré-candidato com pedido de registro indeferido (TSE - AREspe nº 15170/ES - DJ

10-09-1999, p. 69); (iii) diretório partidário municipal em

— Pág. orig. 1695 —

relação à eleição estadual (TSE - RCED nº 592 5P - 1 13-8-1999, p. 84); (iv) quem perdeu ou teve supe. * s OS direitos políticos (TSE - RCED nº 694/AP — DJe .>-'2-2008, p. 5); (v) partido integrante de federa' 1. TSE - RCED no 060003574/ES —j. 2-4-2024).

E quanto à coligação? Sabe . q 2sse consórcio de partidos extingue-se como .m da eleições para as quais foi formado, isto é, com o "in m .cdo dos eleitos. Por outro lado, o RCED só pode se. ajw' .ado nos três dias posteriores à diplomação. Destarte, em princípio, a coligação não ostenta legitimidade para ingressar com a ação em tela.

Como consequência da extinção da coligação, os partidos que a formaram voltam a gozar de legitimidade ativa, podendo individualmente ingre: apreço. Nesse sentido: TSE - REspe nº 19759/PR - DJ, v. 1, 14-2-2003, p. 191; AREspe nº 20977/SP - DJ, v. 1, 27-6-2003, p. 123.

r com a ação em

A qualquer legitimado é dado ingressar com RCED,

ainda que nao seja diretamente beneficiado com a

procedência do pedido. É evidente aí o interesse público na desconstituição do diploma.

Legitimidade passiva - no que concerne ao polo passivo da relação processual, nele deve figurar tão somente candidato diplomado. O suplente, desde que como tal haja sido diplomado, também detém legitimidade passiva, decorrendo esta da possibilidade de ele vir a assumir a titularidade do mandato popular, fato, aliás, comum na experiência política brasileira.

Partido político e coligação não ostentam legitimidade ad causam passiva, não podendo figurar na relação processual na qualidade de litisconsorte. A tal respeito, reza a Súmula TSE nº 40: "O partido político não é

litisconsorte passivo necessário em ações que visem à

cassação de diploma". Apesar de a súmula aludir apenas

ao litisconsórcio necessário, no RCED a vedação refere-se também ao litisconsórcio facultativo. Malgrado tanto a inelegibilidade quanto a falta de

condição de elegibilidade (fundamentos do RCED) tenham

— Pág. orig. 1696 —

caráter pessoal, pois comprometem tão só um a"

integrantes da chapa, há mister que no pleito . 1a). "i urio se forme litisconsórcio passivo com o outro 1..> rante da chapa.

O litisconsórcio aí é do tipo nº -e. Ari e unitário. É que na eleição majoritária é p .cis) ue se forme uma chapa e esta deve estar higi .a cua. do da votação. Assim, a desconstituição do di-'-m. d. um dos integrantes da chapa a afeta totalment pr udicando o outro integrante. Isso porque uma situação ue inelegibilidade ou de falta de condição de elegibilidade estava presente na data do pleito, o que efetivamente contamina a chapa, comprometendo sua

regularidade e higidez. Por isso, a desconstituição do diploma de um dos integrantes da chapa pode prejudicar o

outro, impondo-se sua citação

O para integrar o processo.

No entanto, cumpre assinalar que a Corte Superior já reconheceu a possibilidade de dissociação da chapa em virtude do indeferimento do pedido de registro de

candidato a vice,

assegurando, portanto, a permanência

no cargo do titular “legitimamente eleito”. Confira-se: TSE — REspe nº 8353/GO, j. 26-6-2018; TSE - RMS nº 50367/RJ —Dje, t. 43, 5-3-2014, p.47

Competência - ha muito se firmou o entendimento segundo o qual a competência para conhecer e julgar o pedido formulado em RCED é originária dos tribunais

eleitorais, a saber:

i) TREs, nas eleições municipais (Prefeito, Vice-

Prefeito e Vereador);

ii) TSE, nas eleições gerais, isto é, federal (Senador, Deputado Federal e respectivos suplentes) e estadual (Governador, Vice-Governador, Deputado Estadual e Deputado Distrital e

respectivos suplentes).

Tal competência pode ser evidenciada pela

interpretação sistemática do instituto, pois foi ele previsto

— Pág. orig. 1697 —

e regulamentado no Título III da Parte Quinta, * a cua: >

Código Eleitoral trata dos recursos. Ela também. §1º da pelo nomen juris que o legislador conferiu a. stituto, a saber: “recurso”. Ademais, o art. 2º ‘9 CE refere-se expressamente ao “Relator no Tri” n ‘ Re sional”; o § 1º desse mesmo dispositivo éaind mas ‘aro ao prescrever: “Admitir-se-ão como meic. de , -ova para apreciação pelo Tribunal [...]”; gq” cr 1sso, explicitar que as provas produzidas no n “ED levarão sê-lo diretamente no tribunal.

A competência originária do TSE para conhecer e julgar RCED interposto em eleição federal e estadual foi reiterada pela própria Corte Superior Eleitoral no julgamento do RCED nº 694/AP (Dje 12-12-2008, p. 5). Nas mesmas hipóteses, a competência originária do TSE foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADPF nº 167 MC-REF/DF (órgão Pleno, maioria - Rel. Min Luiz Fux, j. 8-3-2018). Além disso, cristalino é o teor da

Súmula TSE nº 37, verbis:

“Compete originariamente ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar recurso contra expedição de diploma envolvendo eleições federais ou estaduais”.

No que concerne às eleições presidenciais,

a diplomação é realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nos termos do art. 22, I, g, do CE, compete ao TSE originariamente

processar e julgar “as impugnações à apuração do resultado geral, proclamação dos eleitos e expedição de diploma na eleição de Presidente e Vice-Presidente da República”. Note-se que esse dispositivo não emprega o termo recurso, mas sim “impugnações à expedição de diploma”. Como se sabe, tecnicamente, o recurso constitui apenas um instrumento de impugnação; por ele se

impugna uma decisão prolatada no processo. Mas há

outros instrumentos para impugnação de atos judiciais,

podendo-se aludir ao mandado de segurança (CF, art. 5º, LXIX) e à ação rescisória (CE, art. 22, I, j; CPC, art. 966

— Pág. orig. 1698 —

ss.). No caso de eleição presidencial, a impugnação é dirigida ao próprio Tribunal Superior. Não é de se estranhar a competência originária

dos tribunais eleitorais na situação supracitada. O sistema

processual brasileiro contempla, por sua vez, as hipóteses de

competência originária, tais como: a) rescisória (CPC, art. 974), o mandado de segurança, o habeas data (CF, arts. 102, I, d; 105, I, b; 108, I de prerrogativa de foro). Faltam, portanto, a competência originária do TSE para julgar a rescisória, o habeas data, o mandado de segurança e o habeas corpus, bem como a competência originária do TSE para julgar a ação rescisória, o habeas data, o mandado de segurança e o habeas corpus.

), isto é, em que o imputado goza

de ampla defesa. Assim, a adoção de rito especial no RCED não viola o sistema de direitos e garantias fundamentais, sobretudo não infringe o devido processo legal, pois às partes são assegurados, respectivamente, o direito de invocar a jurisdição estatal e a ampla defesa.

Prazo para ajuizamento - a demanda (ou recurso) deve ser ajuizada no prazo decadencial “de 3 (três) dias após o último dia limite fixado para a diplomação” (CE, art. 262, § 3º — inserido pela Lei nº 13.877/2019) perante o órgão da

Justiça Eleitoral incumbido de praticar esse ato.

Antes da entrada em vigor do § 3º, art. 262, do CE, o

referido prazo era contado “até o dia” em

que se expediu o diploma:

razão da aplicação do art. 276, § 1º, in fine, do CE, sendo essa a sessão em que o candidato eleito é efetivamente diplomado. Todavia, por força da alteração promovida pelo citado § 3º, a contagem doravante deve ser feita a partir do “último dia limite fixado para a diplomação”. A mudança é importante. Se o Calendário Eleitoral expedido pelo TSE estabelecer que a diplomação deve ocorrer até determinada data (e.g.: até o dia 20 de dezembro), é a partir desta que se conta o prazo. E esse marco não se altera, se a diplomação for realizada em momento anterior, sendo, ainda, irrelevante a data real da expedição do diploma, ou se os dados constantes desse documento forem retificados, ou se ele for entregue ao interessado em data posterior. Tratando-se de prazo decadencial, deve ser computado na forma do art. 132 do Código Civil. Logo, exclui-se o

dia do começo (i. e., o dia da diplomação), incluindo-se

o do vencimento. Essa interpretação é confirmada pelo

— Pág. orig. 1699 —

advérbio “após” (depois) inscrito na regra *er evan*.

Ademais, considera:

e-á prorrogado até o *pi me ~* dia útil, se vencer em dia feriado (§ 1º). Não *hadbi.>* que sua contagem se inicie em sábado, *doming vx* feriado.

Entretanto, apesar de o prazo *te n*. “*ure .a* decadencial (que por definição não se *interr nv. 1 »m* se suspende), a segunda parte do § 3º, art. .02 a. CE determina que ele “será suspenso no *perio” ro. r e*endido entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro. A partir do qual retomará seu *cômputo*”. Essa previsão coincide com o disposto no art. 220, caput, do CPC, que reza: “Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. [...]”. Encerrado o período de suspensão do prazo em exame, ele volta a correr pelo tempo que faltava.

Defesa — a defesa deve ser apresentada por escrito, em *ção* do RCED, i.

prazo igual ao estabelecido para a *interpo*: e., três dias (CE, art. 267).

Ao recorrido é dado alegar toda a matéria que *lhe* for útil

— seja ela de direito material,

seja de direito processual -, inclusive as arroladas no art. 337 do CPC.

Ademais, deve indicar desde logo as provas que pretende produzir em juízo. Caso não as indique, não poderá fazê-lo ulteriormente em virtude da ocorrência de preclusão.

Há mister que junto à peça de defesa sejam anexados todos os documentos pertinentes.

Quanto à prova testemunhal, conforme já foi salientado, admite-se o arrolamento de no máximo seis testemunhas, podendo o relator restringir a três o número de testemunhas para cada fato probando.

Desistência - uma vez ajuizado, pode o autor desistir do RCED? No julgamento do REspe nº 8.536, relatado pelo Ministro Paulo Brossard, a Corte Superior Eleitoral pôs em relevo o caráter público que reveste o recurso

contra diplomação, pronunciando-se contrariamente à possibilidade de desistência. A ver:

— Pág. orig. 1700 —

“[...] Desistência de recurso contra diplor .ac“o vu >

prefeito eleito. Inelegibilidade. Homolo, 1ca. pelo

Stese de

TRE/AL. O recurso contra diplomação, na t., inelegibilidade, matéria constitu ion. (art. 14 § 7º), não pode ser recurso semelhai. au. ue natureza civil comum que permita ad si: 21. 'a a qualquer tempo por decisão dos conc “eres no pleito eleitoral. Matéria eminente ent de caráter público e como tal deve ser tratada. Aa. aitar a desistência do recurso, é estimular o ‘complot’ contra a legalidade. Atento

ao princípio do duplo grau de jurisdição, recurso

conhecido e provido, para anular a desistência do mesmo, para que outra decisão seja proferida pela Corte Regional, com fundamento na inelegibilidade requerida” (TSE - REspe nº 8536/AL — DJ 24-3-1993, p. 4722)

Não obstante, melhor solução parece ser aquela que, admitindo a desistência, se for aceita pela parte contra’

(CPC, art. 485, VIII, § 4º), faculta ao Ministério Público

assumir o polo ativo da relação processual. Isso porque, na prática, a parte que externa ato de desistência dificilmente se empolgará com o seguimento da relação processual que pretendia ver extinta. Sem que haja quebra dos princípios regentes do sistema processual, a assunção do polo ativo pelo Parquet é justificada pela relevância do interesse público que se apresenta. Conquanto não exista expressa e específica previsão legal nos domínios da legislação eleitoral, há situações - previstas em lei - em que o Ministério Público deve assumir a titularidade da demanda. Por exemplo: o art. 976, § 2º, do CPC determina que o Parquet assuma a titularidade do incidente de resolução de demandas repetitivas “em caso de desistência ou de abandono” por parte do autor. Outro exemplo

dispõe o art. 9º da Lei nº 4.717/65 (Lei de Ação Popular)

que, se o autor popular desistir da ação ou provocar a

— Pág. orig. 1701 —

extinção do processo, ficará assegurado ao reprr.er‘an >

do Ministério Público da

o seu seguimento. Ne os exemplos, prevalece o interesse público con.” 2nte em dar-se prosseguimento à demanda. we sorte que, no Eleitoral, hão de preponderar oc v.nre e princípios

altamente significativos para s.a1 9 Democrático de Direito, como são a lisura ds elei “es, a normalidade e a legitimidade do processc “*1 r-.,arepresentatividade do eleito.

Essa solução já foi sutragada pelo Tribunal Superior Eleitoral, conforme se vê no julgamento do Agravo interposto no RCED nº 661/SE (DJe 10-12-2009, p. 9): “1.

Em recurso contra expedição do diploma, a desistência

o do feito

manifestada pela recorrente não implica extinç sem resolução do mérito, tendo em vista a natureza

eminentemente pública da matéria |

, cabendo ao

Ministério Público a assunção do polo ativo da demanda.

Litispendência - com a alteração promovida pela Lei nº

12.891/2013 no art. 262 do CE, não mais é possível se

cogitar a ocorrência de litispendência entre RCED e AIJE ou AIME. I

so porque não é possível haver coincidência entre a causa de pedir do RCED com as dessas últimas ações.

Fase probatória — apesar de tramitar no tribunal, sempre se admitiu uma fase probatória no RCED, sendo a prova produzida nos próprios autos, sem embargo da expedição de carta de ordem.

E não se pode mesmo negar a necessidade de produção de prova nessa via processual. Afinal, é direito do autor da demanda demonstrar a ocorrência dos fatos que a fundamentam, ou seja, evidenciar a ocorrência de fatos reveladores de inelegibilidade superveniente, inelegibilidade constitucional ou de ausência de condição de elegibilidade. Se em numerosos casos essa prova será documental, em diversos outros será preciso proceder

à oitiva de testemunhas e até mesmo à realização

de perícia, o que afasta a possibilidade de a prova

ser sempre e necessariamente pré-constituída. A esse

respeito, tome-se como exemplo a situação de candidato

servidor público que no prazo legal tenha jurid' .amen > se desincompatibilizado de seu cargo, ma uv ,ato

exerceu suas funções durante o processo '

itoral; é óbvio que a demonstração desse fat al seja, a não

desincompatibilização de fato) de 1 ser demonstrada

em juízo, o que poderá ser "it. or testemunhas, documentos (aí incluídas gr: varõe. de vídeo), perícia.

Mais importante que ""se, e ntudo, é a necessidade de se oportunizar ao -anc dato eleito e diplomado o contraditório e a ampla defesa, porque ninguém será privado de seus "bens sem o devido processo legal" (CF, art. 5º, LIV)

Quais regras devem ser observadas para a produção de provas no RCED?

Antes da vigência da Lei nº 12.891/2013, não havia dúvida acerca da incidência do art. 270 do CE. Esse dispositivo dispõe sobre a produção de prova na hipótese

de "o recurso versar sobre co;

ação, fraude, uso de meios

de que trata o art. 237 [do CE], ou emprego de processo

de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei dependente de prova indicada pelas partes ao interpô-lo ou ao impugná-lo [...]". O termo recurso nessa expressão era entendido como o RCED. Portanto, o art. 270 do CE dispõe sobre a fase probatória do RCED quando este tivesse por fundamento fatos denotadores de abuso de poder, conforme previa o inciso IV do art. 262 do CE. Ocorre, porém, que esse inciso IV (do art. 262 do CE) foi revogado pela Lei nº 12.891/2013. Assim, poder-se-ia inferir que o art. 270 restou esvaziado.

Diante disso, dada a ausência de específica previsão na Lei nº 12.891/2013, duas possibilidades se apresentam: (a) deve-se continuar aplicando o art. 270 do CE; (b) deve- se seguir o rito dos arts. 2º a 16 da LC nº 64/90.

Malgrado a solução preconizada na letra "b" (observância do rito dos arts. 2º a 16 da LC nº 64/90) não seja de todo inadequada, a solução expressa na letra "a" tem por si o fato de o art. 270 do CE não

ter sido expressamente revogado pela Lei nº 12.891/2013,

— Pág. orig. 1703 —

donde se extrai a intenção legal de que sua aplic «

a, 'e, da

mantida no que for cabível. Ademais, mesm vigência dessa lei o art. 270 era empregado no. ? EDs que tinham por fundamento inelegibilida" <> . \perveniente e constitucional. Razão não haveria. >n ão. ara se afastar sua incidência.

Na verdade, essas duas “ulvão. * não são excludentes entre si. O art. 270 po” < 2” observado na parte em que for cabível, mesmo orç ie isso já ocorria antes da Lei nº 12.891/2013 nos RCEs que tinham por fundamento inelegibilidade superveniente e constitucional (hipótese prevista no revogado inciso I do art. 262 CE). Já as regras do procedimento traçado nos arts. 2º a 16 da LC nº 64/90 poderão sempre ser aplicadas supletivamente, já que esse procedimento é considerado “ordinário” no sistema processual eleitoral.

A prova tem sempre por objetivo a reconstrução dos fatos sub judice, buscando revelar a verdade histórica, ou seja, sua efetiva ocorrência na realidade. Conforme acentuei alhures, a prova apresenta três caracteres básicos,

devendo ser admissível, pertinente e concludente. A admissibilidade consiste em não ser vedada por lei e apresentar valor jurídico para o fato em discussão. A pertinência refere-se à circunstância de a prova ser própria ou adequada para demonstrar o fato probando. Deve existir correlação entre ela e o evento que se pretende evidenciar. Ou melhor: a prova deve desvelar fatos que se relacionem com a questão discutida. Assim, e. g., se o que se pretende evidenciar é a distribuição de dinheiro, a realização de perícia médica será de todo impertinente. Por fim, a concludentia da prova significa que ela deve ser útil para o esclarecimento dos fatos discutidos. Prova concludente é a que pode induzir juízo de verossimilhança ou de certeza acerca do fato.

Conforme salientado, tanto o autor quanto o réu deverão instruir suas respectivas petição inicial e contestação com os documentos pertinentes à prova dos

fatos que alegam. Após isso, somente poderão ser juntados

— Pág. orig. 1704 —

aos autos: (i) documentos novos, quando dest'.1a“os » fazer prova de fatos ocorridos depois dos . rti +) .dos ou para contrapé-los aos que foram prou.> dos nos autos; (ii) documentos formados ap“. « vetição inicial ou a contestação; (iii) documer 1s que se tornaram conhecidos, acessíveis oudispo: el. a, 4s a petição inicial ou a contestação (CPC, art. 4º 5)

Naquelas mesmas pr, s, 7 .0ém deverão as partes indicar as provas que p. ‘ter lem produzir em juízo, sob o crivo do contraditório.

Extrai-se do art. 270, caput, do CE que caberá ao relator, no Tribunal, apreciar o requerimento de prova em 24 horas (= um dia) da conclusão dos autos, e, sendo deferidas, deverão ser realizadas no lapso de cinco dias. A prática tem demonstrado que esse prazo quase sempre é descumprido, e em certos casos é mesmo impossível observá-lo.

Vale lembrar que a ampla dilação probatória “no âmbito do recurso contra expedição de diploma não afasta a

possibilidade de o relator indeferir provas que não sejam ia. [...]” (TSE - AgR- RCED nº 739/RO - Dje, t. 94, 20-5-2010, p. 12). Ainda

porque, nos termos do parágrafo unico do art. 370 do CPC,

relevantes ao deslinde da contrové

ao juiz é permitido indeferir “em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Entretanto, configurar-se-á cerceamento do direito de produzir prova se “a produção de provas requerida a tempo e modo pela parte não é oportunizada, e a ação é julgada improcedente por insuficiência de prova” (TSE - AgR-RO nº 2359/SP — DJe, t. 22, 12-2-2010, p. 424). Divisa-se aí evidente ofensa ao princípio da boa-fé objetiva (CPC, art 52), que veda aos sujeitos processuais agirem de forma contraditória, indeferir-se a produção de prova e, em seguida, julgar improcedente o mérito da causa em virtude de insuficiência probatória.

Não há especificação no art. 270 do CE de quais meios de provas poderão ser indicados pelas partes para serem

produzidos em juízo. Logo, é lícito inferir que todo e

— Pág. orig. 1705 —

qualquer meio de prova poderá sê-lo. Assim, r.10 ó .* provas típicas (previstas em lei) poderão ser } “ou 7 ua mas também as que não contam com previsa. ' gal. Isso porque, nos termos do art. 369 do .r. é direito das partes “empregar todos os meios Te, xis. »em como os moralmente legítimos, ainda q . n.º especificados neste Código, para provar a verd? .e dos “atos em que se funda o pedido ou a defesa e ir” ir. 9º .zmente na convicção do juiz”.

O § 1º do aludido art. 270 do CE prevê a possibilidade de realização de justificação judicial. Na verdade, o que esse dispositivo autoriza é a colheita ou produção antecipada de prova (CPC, arts. 381-383). Trata-se de procedimento disponibilizado a quem “pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso”; nele, podem ser ouvidas testemunhas sobre os fatos expostos pelo requerente. A

competência para a justificação é do juiz da zona eleitoral

em que a prova “deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu” (CPC, art. 381, §§ 2º e 5º)

Alegações finais — é natural que após a fase probatória possam as partes se manifestar, expondo ao órgão julgador suas teses à luz das provas produzidas nos autos. Essa possibilidade decorre da dialética processual, bem como da ideia de devido processo legal, contraditório (como possibilidade de a parte influenciar na decisão judicial) e ampla defesa; de certa forma, ela também se apresenta no

§ 3º do art. 270 do Código Eleitoral, pelo qual:

“§ 3º Protocoladas as diligências probatórias, ou com a juntada das justificações ou diligências, a Secretaria do Tribunal abrirá, sem demora, vista dos autos, por vinte e quatro horas, seguidamente, ao recorrente e

ao recorrido para dizerem a respeito”

O advérbio seguidamente empregado nesse dispositivo

evidencia que a abertura de vista às partes não é por

— Pág. orig. 1706 —

prazo comum, mas seguido ou sucedido. De ma" ¢ir> q. >? primeiro se abre vista dos autos ao autor-reco: en.» em seguida ao réu-recorrido.

Após as partes, pelo mesmo praz”, x nbém o órgão do Ministério Público deve ter vi ta dos autos para se pronunciar, caso não seja ele 02 .>r 12 lemanda.

Decisão - a decisão, no r.1sma “ormal, deve amoldar- se ao figurino constit “o. *! sendo de mister sua fundamentação, sob pe. 1 de aulidade.

Cuidando-se de ação - e não propriamente de recurso, conforme o nome sugere -, o pedido estampado no RCED deve ser julgado procedente ou improcedente. Há impropriedade em falar-se em “recurso provido ou não provido” como sói acontecer.

Julgado procedente o pedido formulado na exordial, a decisão cancela ou torna insubsistente o diploma do candidato eleito, o que acarreta a perda de seu mandato. Trata-se, portanto, de decisão de natureza desconstitutiva

ou constitutiva negativa. É igualmente declarativa, pois

declara a existência de inelegibilidade ou a ausência de

uma condição de elegibilidade.

Não há, aqui, constituição de inelegibilidade, tampouco condenação em multa.

O efeito da decisão final do Tribunal é ex nunc, produzindo apenas efeitos futuros. Por conseguinte, a perda do mandato não enseja a invalidação dos atos político-administrativos praticados no período em que foi exercido, já que esse exercício é considerado legítimo. Tampouco oportuniza a restituição das vantagens pecuniárias percebidas, pois se isso ocorresse haveria enriquecimento sem causa por parte do ente estatal.

Além disso, o cancelamento do diploma não atinge

a cerimônia de diplomação, que é um ato coletivo e permanece válido quanto aos demais candidatos diplomados. Deveras, os efeitos gerados são individuais,

afetando-se apenas o diploma e o mandato do réu.

Já se salientou que no pleito majoritário é nece

ária

a formação de chapa, a qual deve estar hígida quando

— Pág. orig. 1707 —

da eleição. Por isso, é razoável entender-s') oie »

desconstituicéo do diploma de um dos inte, ra. "e. da chapa a afeta totalmente, prejudicando o outro ~ egrante. Isso porque, na data da eleição, se apresentou a inelegibilidade ou a falta de cor ic.» d elegibilidade de um deles, o que efetivam te c ntamina a chapa e compromete sua higidez Asin. a desconstituição do diploma de um dos mer "o. 4º chapa prejudica o outro, impondo-se sua exting. ». F r conseguinte, impor-se-a a invalidação dos votos e a realização de nova eleição (CE, art. 224, § 3º).

De outro lado, no pleito proporcional, o cancelamento de diploma parlamentar implica a convocação do respectivo suplente. No caso, a invalidacdo dos votos só

ocorre em relação ao candidato vitorioso, sendo mantida a

validade do cômputo para o partido (CE, art. 175, §§ 3º e Recurso - na hipótese de competência originária de

Tribunal Regional (eleições municipais), contra o acórdão

cabe recurso especial ao Tribunal Superior Eleitoral. Já o decisum prolatado pelo TSE é impugnável por recurso extraordinário ao Pretório Excelso

Nas hipóteses de competência originária do Tribunal Superior (eleições presidenciais, federais, estaduais e do DF), o acórdão prolatado por esse sodalício é recorrível ao Supremo Tribunal Federal por meio de recurso extraordinário nos termos do art. 121, § 3º, da Lei Maior.

São sempre cabíveis embargos de declaração (CE, art.

O prazo recursal em todos esses casos é de três dias (CE, arts. 258, 275, § 1º, 276, § 1º, 281; CPC, art. 1.022), contados da intimação da decisão.

Quanto aos efeitos, tem-se que a decisão judicial de cancelamento do diploma não gera efeitos concretos imediatos (ou seja: eles não se produzem logo em seguida à sua publicação), porque, nos termos do art. 216 do Código

Eleitoral: "enquanto o Tribunal Superior não decidir o

recurso interposto contra a expedição do diploma, poderá

— Pág. orig. 1708 —

o diplomado exercer o mandato em toda a sua pl! .nitua. ".

Com isso, prestigia-se a vontade popular ex re. > nas urnas, porquanto a execução do acórdão u. "RE que acolher o pedido expresso no RCED c ondicionada a apreciação do recurso contra ele 'n >rpr sto perante o Tribunal Superior. Até que o acé "ão 1 Corte Superior seja publicado, poderá o mandat ser e. "rcido.

Eis aí uma exceção à 1. ª cal inscrita no art. 257, caput, do CE, segund. o qual “os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo”. Suponha-se que o pedido formulado em RCED manejado contra Vereador ou Prefeito eleito tenha sido julgado procedente pela Corte Regional. Contra essa decisão, cabe recurso especial ao TSE. Entretanto, por força da regra contida no art. 216, esse recurso deverá ser recebido no efeito suspensivo, de sorte que o cancelamento do diploma e a consequente perda do mandato só se efetivarão com o julgamento procedido na

Corte Superior.

A literalidade do citado art. 216 do CE deixa claro que o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal não obstará os efeitos do acórdão prolatado pelo TSE. Assim, se a eficácia imediata da decisão da Corte

ou impossível reparação” (= periculum in mora) e houver

Superior Eleitoral ensejar “risco de dano grave, de difi

“probabilidade de provimento do recurso” (= fumus boni Juris), pode-se cogitar de: (1) requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário (CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.029, § 5º); (2) requerer antecipação

da tutela recursal (CPC, art. 294 e ss.); (3) requerer

tutela provisória de natureza cautelar (CPC, art. 294 e ss.). Ressalte-se que o fumus boni juris é expresso pela viabilidade do recurso interposto ou a ser interposto, de sorte que, sendo inviável o recurso, quer por razão

de ordem material, quer processual, não se configura o

o atinente à fumaça do bom direito.

— Pág. orig. 1709 —

EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE DECISÕES ELEITORAIS

26.1 INTRODUÇÃO

Tal qual ocorre no processo comum, no processo

jurisdicional eleitoral há três tipos de tutela cognitiva ou de conhecimento, a saber: declaratória, constitutiva (ou desconstitutiva) e condenatória.

As decisões de natureza declaratória e constitutiva tornam-se efetivas por si sós, não requerendo a realização de atividades executivas “externas” para serem concretizadas. A só publicação da decisão da Justiça Eleitoral as torna efetivas, gerando os efeitos pretendidos pelo autor ao buscar a tutela jurisdicional.

Assim, a declaração, constituição, modificação ou extinção da situação jurídica objeto da pretensão se dá por força e autoridade da decisão judicial, exsurgindo dela própria. É o que ocorre, por exemplo: i) na declaração de

inelegibilidade; ii) na constituição de inelegibilidade; iii) na cassação de registro de candidatura; iv) na negativa de expedição de diploma; v) na cassação de diploma; vi) na anulação de mandato.

— Pág. orig. 1710 —

A tutela mandamental, própria do mar .ad> <> segurança e das obrigações de fazer ou não fazer ~ não constitui uma nova categoria de tutela ju *: licional, pois apresenta natureza condenatór'.. 'ela, a decisão judicial expressa uma ordem ou nº 1m: ndo que pode ser efetivado sem a necessida . a» .stauração de um processo de execução autôr .mn cu ae uma nova fase no processo de conhecer' cum 1stas à sua efetivação. A sua concretização se u' co 1 a comunicação ao réu ou interessado para que faça vu deixe fazer algo, sob pena de sofrer algum tipo de coerção. Sendo a ordem descumprida, pode o juiz determinar medidas processuais com vistas a pressionar psicologicamente o devedor a cumpri-la, tal como fixar multa (CPC, art. 536, § 1º) por tempo de atraso no cumprimento. Como exemplos, cite-se a determinação: de cessação ou adequação da propaganda eleitoral, de suspensão da programação normal de rádio ou televisão, de suspensão de acesso a site na Internet, de remoção de

post em rede social como o Facebook, de impedimento

de reapresentação de publicidade política. Por outro lado,

a inobservância integral ou em parte da determinação

judicial pode ensejar a imposição de outras sanções de § 1º, e 58,\$8º),

caráter material, como multa (LE, arts. 37, bem como configurar o delito de desobediência, previsto

no art. 347 do Código Eleitoral.

26.2 DECISÕES ELEITORAIS CONDENATÓRIAS

Dentre as tutelas jurisdicionais de cognição, somente as de natureza condenatória requerem um procedimento

ção de atividades

próprio de execu

ão ou a executivas para serem concretizadas, caso não sejam cumpridas espontaneamente pelo obrigado.

As decisões judiciais que impõem sanções pecuniárias apresentam natureza condenatória.

O art. 2º da Res. TSE nº 23.709/2022 define quatro tipos

de sanções pecuniárias, a saber:

— Pág. orig. 1711 —

multa administrativo-eleitoral é a '...cao pecuniária imposta em razão de descus...
"imento de obrigação eleitoral, decc .rei. e de decisão administrativa ou lançar m.> > .tomatico
em

sistema da Justiça Ele

ão mais passível de recurso na esfr.a du 'nistrativa'. Trata-se, portanto, de m..> \
.atureza administrativa, aplicada em ro esses administrativos. O montante arrecadado
destina-se "ao Fundo Partidario, passando a integrar a composição do Fundo Especial de
Assistência Financeira aos Partidos Politicos" (LPP, art. I; Res. TSE nº

23.709/2022, art. 31);

multa judicial eleitoral é a "sanção pecuniária

imposta em decisão judicial irrecorrível, em

razão de violação dos dispositivos do Código

Eleitoral e das leis eleitorais, excetuadas

as penalidades de caráter processual". Cuida-

judicial,

se, pois, de multa de nature: aplicada em processo judicial, e decorrente de
responsabilizacao por ilícitos eleitorais como os tipificados nos arts. 41-A e 73, § 42, da LE. O
valor arrecadado "será destinado ao Fundo Partidario, passando a integrar a composição do
Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos" (Res. TSE nº 23.709/2022,
art. 44, caput);

sanção obrigacional eleitoral é a "sanção obrigacional imposta em decisão judicial

irrecorrível em razão de violação dos

dispositivos do Código Eleitoral e das leis eleitorais, que tem por objeto a obrigação de
pagar, fazer ou não fazer, incluídos entre tais hipóteses a devolução de valores, o acréscimo

no gasto com programas de incentivo à

— Pág. orig. 1712 —

participação política das mulheres eas? spen

de cotas do Fundo Partidario";

penalidade processual pecuniária é a "sanção imposta em decisão ju iciu durante o
andamento do processo, m uecorrência de litigância de má-fé ">, art. 81) e da interposição de
r. » .so protelatório [CPC, art. 1.021, § 4º; ct. 1 929, § 2º] ou como medida coercitiva para >

prática de determinado ato [CPC, art. 536, § 1º]”. O valor da penalidade destina-se à parte contrária (Res. TSE nº 23.709/2022, art. 49). Porém, tratando-se de astreintes (CPC, arts. 536, § 1º, e 537, § 2º), o valor da multa pertence ao Tesouro Nacional (Res. TSE nº 23.709/2022, art. 50), pois a sua im-

visa “ao cumprimento da determinação judicial

e não ao ressarcimento do dano de direito

material” (TSE - Ag-AI nº 615.769/SP - Dje 11-3-2016, p. 106).

26.3 PAGAMENTO VOLUNTÁRIO INTEGRAL OU PARCELADO

Após o trânsito em julgado da decisão condenatória de multa administrativo-eleitoral, multa judicial-eleitoral ou de penalidade processual pecuniária - mas antes da intimação para a respectiva execução ou cumprimento -, é lícito ao devedor comparecer espontaneamente perante o juízo e “oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo [...]” (Res. TSE nº 23.709/2022, art. 9º; CPC, art. 526, caput)

No caso de “multa administrativo-eleitoral”, antes de comunicar a Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição na dívida ativa e consequente execução, a

“Secretaria Judiciária ou o cartório eleitoral intimará o

— Pág. orig. 1713 —

devedor para pagamento voluntário da multa no prazo «7 30 (trinta) dias» (Res. TSE nº 23.709/2022, art. 6)

Conforme a natureza do débito, admite-se. ~ 1º o seu pagamento seja parcelado. Em sua primeira parte, o inciso II do § 8º do art. 11 da LE (e m a r dação da Lei nº 13.488/2017) declara que “c 71.2, mento das multas eleitorais é direito dos cidadãos e das pessoas jurídicas”. Em sua segunda parte, é aquele inciso que o parcelamento pode ser « x r “ m até sessenta meses, salvo quando o valor da parcela ultrapassar 5% (cinco por cento) da renda mensal, no caso de cidadão, ou 2% (dois por cento) do faturamento, no caso de pessoa jurídica, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem os referidos limites”.

Também os partidos políticos têm garantido o direito de parcelamento de seus débitos, conforme prevê o inciso IV do § 8º do art. 11 da LE (incluído pela Lei nº 13.488/2017).

Por esse dispositivo, “o parcelamento de multas eleitorais

e de outras multas e débitos de natureza não eleitoral”

pode ser realizado “em até sessenta meses, salvo se o valor

da parcela ultrapassar o limite de 2% (dois por cento)

do repasse mensal do Fundo Partidário, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem o referido limite”.

Note-se que o direito da parte é ao pagamento parcelado da multa, e não ao parcelamento “em sessenta meses”. O órgão judicial deve definir as condições do pagamento com

base nas circunstâncias que se apresentarem.

“[...] 2. O parcelamento de multas eleitorais previsto no art. 11, § 8º, III, da Lei nº 9.504/1997, não possui caráter absoluto, cabendo ao magistrado a definição das condições do parcelamento com base nas peculiaridades do caso concreto. 3. O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que o magistrado não está obrigado a conceder

parcelamento em sessenta meses, sendo a decisão

— Pág. orig. 1714 —

orientada pela análise da condição finar -ei'a u> devedor e pela manutenção do caráter sar. 'io. * orio

o de direito suc, tivo ao

da multa. 4. A alegac parcelamento em sessenta m ses 140 encontra amparo legal, uma vez que de} - a 24 demonstração da necessidade financeiy2 uc» fedor e da avaliação do julgador quanto à .ea” aco das condições de pagamento. [...]” \ ‘SE- AgR-AREspE nº 060283129/

CE - DJe 9-10-2024).

O pedido de parcelamento deve ser formulado nos próprios autos do processo em que houve a condenação, Tal pedido não tem efeito suspensivo (Res. TSE nº 23.709/2022, art. 20), não impedindo a imediata execução do julgado.

Para o pagamento das parcelas, devem-se observar “as regras de parcelamento previstas na legislação tributária

federal” (LE, art. 11, § 11). Assim, no débito remanescente

incidem “atualiza:

ão monetária” e “juros de mora” (Res.

TSE nº 23.709/2022, art. 19, § 2º)

Contudo, é vedado o parcelamento em alguns casos. Nos termos do art. 23 da Res. TSE nº 23.709/2022, não

serão objeto de parcelamento as seguintes sanções: restituição de recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; II - gastos com programas de incentivo à participação política das mulheres; e III - aquelas objeto de parcelamentos inadimplidos, salvo no caso de dívida de partido incorporado ou fusionado e desde que apresentado pedido de novo parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias contados do deferimento do pedido de averbação da fusão ou incorporação, independentemente da publicação do acórdão”.

Sendo credora a União, o pagamento deverá ser efetuado mediante Guia de Recolhimento da União (GRU). Diferentemente, não sendo credora a União, “o pagamento será realizado na Caixa Econômica Federal, mediante “Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal” (Res.

— Pág. orig. 1715 —

TSE nº 23.709/2022, art. 11), ficando os re pertiv. > valores à disposição da Justiça Eleitoral, em co. ta, *o cial remunerada vinculada ao processo.

É ônus do devedor comprovar o pag? ue. tonos autos do processo em que foi condenado.

Em qualquer caso, sendo adi ?a va, a, a obrigação será declarada satisfeita e o pror .sso e. “into (CPC, arts. 526, §

3º, 924,11).

26.4 EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE DECISÕES CONDENATÓRIAS EM SANÇÃO PECUNIÁRIA

A execução e o cumprimento de decisões que impõem sanção pecuniária - exceto criminais - emanadas da Justiça Eleitoral são referidos no art. 367 do Código Eleitoral e regulamentados pela Res. TSE nº 23.709/2022

Não há, porém, a previsão de um procedimento executivo específico, sendo, conforme o caso, aplicadas, supletiva e subsidiariamente, as disposições do CPC e da Lei nº 6.830/1980, que é a Lei de Execu

26.4.1 Efeitos acessórios do inadimplemento da dívida

Para fins de execução, vale registrar que o não cumprimento espontâneo da dívida implica o acréscimo

ao valor principal de:

a) atualização monetária (Res. TSE nº 23.709/2022, arts. 8º, 19, \$ 2º, 30, 39,45 e 47);

b) juros demora (Res. TSE nº 23.709/2022, arts. 8º, 19, § 2º, 30,45 e 47);

©) multa de 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 523, § 1º; Res. TSE nº 23.709/2022, art. 34, §

— Pág. orig. 1716 —

d) multa de 20% sobre a importância . Ww tada como irregular (Res. TSE nº 23.799/02., art.

e) honorários advocatícios (C^oC, art. 26, § 1^o; Res. TSE nº 23.709/2022, ar^o 34 11^o).

Além disso, o devedor >a. © .a sujeito:

f) ao protesto do título (CPC, art. 517; Res. TSE nº 23.709/2022, art. 34, § 2^o);

& a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, como o CADIN (Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal) e o SERASA (Res. TSE nº 23.709/2022, arts. 34, § 3^o, e 52). Porém, essa

inscrição não pode ser realizada em relação a

dirigentes partidários em processos de prestação

de contas, ainda que esta seja desaprovada.

26.4.2 Liquidação do título

Para que seja executado ou cumprido, o título deve ser certo e líquido, ou seja, deve apresentar um direito certo (an debeatur) e fixar com exatidão a quantidade devida (quantum debeatur).

Não sendo líquido o título, antes da execução é preciso proceder à sua liquidação. Nesse sentido, dispõe o art 509 do CP

de quantia ilíquida, proceder-se-a à sua liquidação, a

“Quando a sentença condenar ao pagamento

requerimento do credor ou do devedor”. A liquidação constitui uma etapa do processo situada entre as fases cognitiva e executiva. Sua finalidade é

declarar o quantum debeatur, isto é, o montante de valores

ou a quantia devidos.

— Pág. orig. 1717 —

de títulos judiciais, e ain“a “ssi. >

Só há liquidaç somente se houver necessidade de se apurar o v ‘lo. 1^o um bem ou serviço, ou se houver necessidade de se * nprovar fato novo.

Por sua vez, os títulos extr-“1. 7iai são sempre líquidos.

No âmbito eleitoral, o pr’ sec in. nto de liquidação nao se faz necessário, já o” a wuntia objeto da decisão é sempre líquida. No má imo, a apuração exata do montante devido dependerá apenas de cálculo aritmético, notadamente a fim de se proceder à atualização

monetária, bem como ao acréscimo de multa e juros.

26.4.3 Procedimentos legais para execução

e cumprimento da decisão

Transitada em julgado a decisão condenatória e não

tendo sido efetuado o pagamento nem o parcelamento do
débito, abre-se a via para sua execução e cumprimento definitivo.

São previstos três procedimentos, sendo que a observância de um ou outro é definida com base no objeto da condenação.

Assim, será observado o procedimento de cumprimento de sentença previsto no art. 523 e ss. do CPC para as hipóteses de condenação por: i) “multa judicial eleitoral”; ii) “sanção obrigacional eleitoral”; e iii) “penalidade processual pecuniária”.

Já o procedimento da Lei de Execução Fiscal - LEF (Lei nº 6.830/1980) será observado para a execução de: i) “multa administrativo-eleitoral” e ii) penalidade processual pecuniária imposta “no caso da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça” (CPC, art. 77, § 3º).

Por outro lado, em certos casos, o cumprimento da decisão se dará ex officio, por impulso da própria Justiça

Eleitoral. Tal ocorrerá na hipótese de sanção obrigacional
eleitoral - consistente em desconto ou suspensão de cotas

— Pág. orig. 1718 —

do Fundo Partidário - imposta em processo de pre carão. >
contas, devendo-se observar o disposto no art. 5 -A 'o «es
TSE nº 23.709/2022.

Objeto da condenação

Multa administrativo-
eleitoral

Multa judicial eleitoral

Sanção

obrigacional

eleitoral

Proce “1, ~’ sa ser

> avado Penalidade © 9c. “7 5 fiscal (LEF). processual pecuniária

Cumprimento de sentença (CPC, art. 523 ess.).

1) Cumprimento de sentença (CPC, art. 523 ess.);

2) Procedimento do

art. 32-A da Res. TSE nº

Fonte: elaborado pelo autor.

23.709/2022, para fins de desconto ou suspensão de cotas do Fundo Partidário determinado em processo de

prestação de contas.

1) Cumprimento de sentença (CPC, art. 523 e ss.);

2) Execução fiscal (LEF),

no caso de prática de ato atentatório à dignidade da Justiça (CPC, art. 77, § 3º).

26.4.4 Cumprimento da decisão - rito dos arts. 523 e ss. do CPC

— Pág. orig. 1719 —

Nos casos em que incide o rito de cumprir .er“o «>

sentença (CPC, art. 523 e ss.), O processo é si, re.’ , ou seja, ha um só processo desde a propositura u. ‘emanda (fase cognitiva) até o efetivo pagamr e ° consequente satisfação do credor (fase executivo”

O cumprimento da decisão. "q da não se dá por impulso oficial, mas por * uciat' 1 da pessoa ou ente legitimado (exequente), , > vr comparecer e apresentar requerimento nos auto.

A petição é simples e não segue a forma do art. 319 do CPC, bastando que seja requerida a intimação do executado “para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas” (CPC, art. 523, caput).

Se no referido prazo não for efetuado o pagamento, tem-se início o cumprimento forçado da decisão, com a expedição de “mandado de penhora e avaliação, seguindo- se os atos de expropriação” de bens do devedor (CPC, art. 523,\$3º)

26.4.5º Execução da dívida - rito da LEF

A dívida decorrente de “multa administrativo-eleitoral” não quitada voluntariamente nem parcelada no prazo estabelecido é considerada líquida e certa para efeito de cobrança (Res. TSE nº 23.709/2022, art. 27, caput). Trata- se de “dívida não tributária” da União, conforme definição do art. 39, § 2º, da Lei nº 4.320/1964.

Ela deve ser registrada em sistema informatizado ou livro de inscrição de multas eleitorais mantidos pela Justiça Eleitoral. E, para que seja executada, a autoridade eleitoral competente tem de encaminhar à Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) “os autos e o respectivo termo de inscrição de multa eleitoral” (Res. TSE nº 23.709/2022, art. 27,8 1º).

A PFN tem a atribuição legal de proceder à inscrição

dos créditos da União na dívida ativa. Esta constitui

um sistema ou banco de dados que contém todos os

— Pág. orig. 1720 —

créditos públicos inadimplidos, sendo gerido p. a jue »

órgão. Com a inscrição da obrigação.

O, o sujeito passivo passa à condição de devedor da União, fato que acarreta algumas restrições (como a inscrição de seu nome no Serasa), além de ensejar a cobrança administrativa e judicial da dívida.

A cobrança administrativa — inscrite-se: na esfera da PFN — admite o parcelamento? iv 1- «até mesmo a concessão de desconto para quitação do débito».

No âmbito judicial, a execução é regida pela Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980). A petição inicial segue a forma do art. 6º da Lei nº 6.830/1980, devendo indicar: “I - o Juiz a quem é dirigida; II - o pedido; e III - o requerimento para a citação”. Ademais, deve ser instruída com a respectiva Certidão da Dívida Ativa (CDA). Expedido pela autoridade administrativa incumbida do

procedimento de inscrição da dívida (no caso, a PEN), esse

documento goza da presunção de certeza e liquidez, e

fundamenta a cobrança:

da dívida nele expressa. A petição inicial e a CDA poderão constituir um único documento. Portanto, a execução é fundada em título extrajudicial. Se a petição inicial e a respectiva CDA estiverem em ordem, será despachada pelo juiz, que determinará a citação do executado para, “no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução” (LEF, art. 8º). A partir daí, seguem-se os atos tendentes a penhora, avaliação e expropriação de bens do devedor para satisfação do credor, abrindo-se, ainda, a via

para a defesa do executado.

26.4.6 Cumprimento ex officio

O cumprimento da decisão é efetivado por impulso da própria Justiça Eleitoral na hipótese de sanção

obrigacional eleitoral imposta em processo de prestação de

— Pág. orig. 1721 —

contas em que é determinado o desconto ou a suspensão.

de novas cotas do Fundo Partidário

O art. 32-A da Res. TSE nº 23.709/2022 dispõe sobre duas

situações. A primeira é prevista em seu § 1º. “I, e refere-se ao processo de prestação de contas do órgão nacional de partido. Para que se efetue a suspensão de desconto ou suspensão de novas cotas do Fundo Partidário, a

própria unidade judiciária” “a e encaminhar à Secretaria de Planejamento, Orçamento, e Finanças e Contabilidade do TSE extrato ou certidão contendo as obrigações impostas e a

data do trânsito em julgado da decisão para implementação do comando judicial”. Esse órgão tem a atribuição de executar o “comando judicial”, procedendo “ao desconto ou suspensão de novas cotas do Fundo

Partidário”.

A segunda situação é prevista no inciso II do referido art. 32-A, e refere-se a processo de prestação de contas de órgãos partidários regionais ou municipais. Aqui, os órgãos partidários hierarquicamente superiores são intimados a descontar ou reter o valor da sanção imposta na decisão, descontando-o dos recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão inferior sancionado;

a quantia retida deve ser depositada na conta do

Tesouro Nacional. Caso os órgãos partidários superiores não cumpram esse dever, a respectiva unidade judiciária comunicará o inadimplemento da obrigação “à Secretaria de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade do TSE, com os dados suficientes ao cumprimento da decisão, para desconto direto do respectivo valor do Fundo Partidário do diretório nacional, a quem incumbirá o

decote do valor devido ao órgão apenado”.

26.4.7 Competência

Na hipótese de cumprimento de sentença (ou melhor: de decisão judicial), dispõe o art. 516 do CPC que ela se efetuará perante: “I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no

— Pág. orig. 1722 —

primeiro grau de jurisdição; [. Nesse último ca’ 5 (na. > II), “o exequente poderá optar pelo juízo do atuz de + -llo do executado, pelo juízo do local onde se eu.” trem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo uu cal onde deva ser executada a obrigação de fazer ~u e r 10 fazer, casos em que a remessa dos autos do. .nc. s. » será solicitada ao juízo de origem”.

Assim, em processo *¢ o upetência originária, o cumprimento da decisa ser pleiteado ao mesmo tribunal que conheceu e julgou a demanda. No entanto, os atos executivos poderão ser delegados “ao juízo da capital ou do domicílio eleitoral do executado por meio de carta de ordem” (Res. TSE nº 23.709/2022, art. 6º). Nesse caso, o executado poderá oferecer embargos do devedor perante o juízo deprecante (o tribunal) ou o deprecado, porém “a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se

versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo

deprecado” (Res. TSE nº 23.709/2022, art. 6º, § 2º).

Já sob o rito da LEF, estabelece o art. 46, § 5º, que “A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for

encontrado”. No caso, a ação de execução deve ser ajuizada

perante a própria Justiça Eleitoral, não a Justiça Federal, como já se entendeu. Nesse sentido, apreciando conflitos negativos de competência, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado a competência da Justiça Eleitoral para executar seus próprios julgados e as multas que impõe, a

“Conflito de competência. Ação de anulação de débito decorrente de multa eleitoral. Art. 109, I, da Constituição Federal, e art. 367, IV, da Lei nº

4.737/65. Competência da Justiça Eleitoral. 1. Nos

termos do art. 109, I, da Constituição Federal, estão excluídos da competência da Justiça Federal as

causas sujeitas à Justiça Eleitoral em que a União

— Pág. orig. 1723 —

figurar como interessada na condição de ? .co'a, 1, assistente ou oponente. 2. Por sua vez, « at. 567, IV, do Cédigo Eleitoral, determina que 'a obranca judicial da dívida sera feita po' aca. executiva na forma prevista para a cobra, u. uivida ativa da Fazenda Publica, correr !o — «;'o perante os juízos eleitorais”. 3. Na linha '. or'entação desta Primeira Seção, consider. «do 1 competência da Justiça Eleitoral para proces. «r e julgar execuções de multas decorrentes de fatos sob sua jurisdição, infere-se também a competência dessa Justiça Especializada para as ações em que se pretende a anulação das ações por ela aplicadas. Precedentes. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Tribunal Regional do Paraná, o suscitante” (STJ - CC nº 46.901/PR - DJ 27-3-2006, p. 138).

Aqui, a competência é do juiz eleitoral de primeira

instância. Não importa que a multa tenha sido aplica

por Tribunal Eleitoral no exercício de sua competência originária, porquanto a competência para a ação de execução é do juiz eleitoral de primeiro grau do domicílio do devedor.

Vale ressaltar que o art. 15-A, parágrafo único, da LPP estabelece foro especial para o diretório nacional do partido, que só pode ser demandado no juízo de sua sede; nos termos daquele dispositivo: “O órgão nacional do partido político, quando responsável, somente poderá ser demandado judicialmente na circunscrição especial judiciária da sua sede, inclusive nas ações de natureza cível

outrabalhista”.

26.4.8 Legitimidade ad causam

Legitimidade ativa — consoante o art. 778 do CPC, podem promover a execução forçada “o credor a quem a lei confere

— Pág. orig. 1724 —

título executivo”, bem como, entre outros, “o M.nirtéa1.»

Público, nos cas

s previstos em lei”.

Para execução de dívida decorrente “~ “multa administrativo-eleitoral”, o procedime .we * o da execução fiscal (LEF) e a legitimidade ativa p +t. ce . Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN).

Nos casos em que o proce .mºn. a ser observado é o de

cumprimento de senten~ nu sv -m legitimidade ativa:

i) a Advocacia-Geral da União - AGU (Res. TSE nº 23.709/2022, arts. 33, II, primeira parte, e 51);

ii) a parte credora (Res. TSE nº 23.709/2022, art. 33, II, segunda parte). Essa legitimidade tem em vista a cobrança de multas cujo montante é destinado a uma das partes na relação processual, como ocorre na litigância de má-fé

(CPC, art. 81), no agravo interno manifestamente

inadmissível (CPC, art. 1.021, § 4º), nos embargos

manifestamente protelatorios (CPC, art. 1.026, §

o Ministério Público Eleitoral. Os arts. 33, II e IV, e 49, § 2º, da Res. TSE nº 23.709/2022 conferem legitimidade ativa ao Ministério Público para ingressar com execução em caso de inércia ou falta de interesse da AGU ou da parte credora. E preciso ressaltar que o Parquet não tem legitimidade ativa para promover a execução ou o cumprimento da decisão quando o montante da dívida for destinado “à parte contrária” ou a pessoa privada, pois o art. 129, IX, da Lei Maior o proíbe de “exercer outras funções” - não previstas no próprio texto constitucional - que não sejam “compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas”.

Entretanto, o Parquet detém legitimidade ativa

— Pág. orig. 1725 —

quando o montante a ser executado é o iv

destinação pública

como ocorre na es. 7

ao Tesouro Nacional. Isso porque a atuação voltada à proteção do patrimônio público, que resta pela razão do descumprimento de normas pertinentes ao financiamento público eleitoral e ao uso de recursos públicos pelas companhias. Tal função foi atribuída ao Ministério Público expressa e diretamente pela Constituição Federal em seu artigo 129, inciso III. Por certo que a atuação ministerial no sentido de dar cumprimento às decisões que determinam a devolução de recursos ao Tesouro Nacional é compatível com a sua finalidade institucional (CF, art. 129, IX, c/c o art. 127, caput), seja porque a tutela do

patrimônio público vincula-se ao interesse:

transindividual, bem como em razão da própria

natureza do processo jurisdicional eleitoral, em

que prevalece o interesse do Estado Democrático de Direito pertinente à integridade, lisura e legitimidade do processo político-eleitoral. Aqui, portanto, a atuação do Ministério Público ocorre em defesa do interesse coletivo de resguardar o conjunto de bens que, em última análise, a todos pertencem. É dizer: a ação do Parquet é autônoma e se funda em título próprio. Tais argumentos mereceram acolhida na Corte Superior Eleitoral, por ocasião do julgamento do REspe nº 0600494-04/MG, j. 15-8-2024, no qual destacou-se que a natureza coletiva do Direito Eleitoral permite a atuação de diversos legitimados, incluindo o Ministério Público, em defesa de interesses metaindividuais e da proteção da integridade do processo eleitoral, sendo que a atuação subsidiária do Parquet “garante a efetividade das decisões judiciais,

especialmente em casos em que a AGU não

— Pág. orig. 1726 —

manifesta interesse, assegurando a cobrança

dívidas eleitorais e a tutela do patrimônio público.”

4- ser promovida

Legitimidade passiva — a execução v. contra o devedor, reconhecida. + «no tal no título executivo, o seu sucessor e” (U2C, art. 779).

Tratando-se de parâmetro único, O cumprimento da

ao diretório diretamente vinculado a obriga:

o judicial ou a eletrônica devem ser direcionados

a outros órgãos da agremiação, tampouco ao diretório nacional. Para fins obrigacionais, não há solidariedade entre os diversos diretórios partidários, cada qual devendo responsabilizar-se por suas próprias obrigações. Em prol

desse entendimento, dispõe o art. 15-A, caput, da LPP:

“Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive civil e

trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário

municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa

ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária. [...].”

Esse dispositivo foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou que a regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário vinculado à obrigação “não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”; trata-se, pois, de “opção razoável e proporcional do Poder Legislativo” (STF - ADC nº 31/DF- Rel. Min. Dias Toffoli - DJe 15-2-2022).

No caso de sucessor, vale registrar que “o partido

político que resultar de fusão ou incorporação é

responsável pelas obrigações impostas ao partido político

— Pág. orig. 1727 —

fusionado ou incorporado” (Res. TSE nº 23.709/º 42%, a.

Sendo a multa imposta a pessoa jurídica, eu. * ce desta

é que se deve proceder à execução. ” uv. ‘tanto, caso se constate que houve abuso da pe’ o. 2lid de da pessoa jurídica, admite-se o redirecio’ 1.» da execução aos respectivos sócios e adminiv .rado. s. Para tanto, é mister que se promova a de” m. 1.acdo da personalidade jurídica - disregard of le, "ler ity-,nos termos do art. 50 do Código Civil (que reza: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos

bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa

jurídica”). A propósito, estabelece a Súmula TSE nº 63:

“A execução fiscal de multa eleitoral só pode atingir os sócios se preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil, tendo em vista a natureza não tributária da dívida, observados, ainda,

o contraditório e a ampla defesa”.

O vigente CPC prevê em seus arts. 133 a 137, como incidente processual, a desconsideração da personalidade jurídica, incidente esse que deve ser instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir

no processo.

26.4.9 Impenhorabilidade dos recursos públicos alocados no Fundo Partidário

— Pág. orig. 1728 —

Os recursos públicos repassados aos partidos .os"ue.»

destinação especial e preservam a sua nature a p “Fuca Por isso, dispõe o art. 833, XI, do CPC seremim, » horáveis “os recursos públicos do fundo parti” ai. recebidos por partido politico, nos termos da lei” A mp ahorabilidade estende-se a recursos oriund- 4 1ndo Especial de Financiamento de Campa .nªa (.5KC). A finalidade é assegurar aos partidos 0º ><. sv. necessários à realização das funções e atividade qu’ lhes são afetas, manutenção de suas sedes, serviços, bem como custear as campanhas eleitorais de seus candidatos.

Note-se que o fundo partidário é constituído por verbas de diversas procedências. A impossibilidade de penhora afeta apenas os “recursos públicos” que lhe forem destinados, de modo que são penhoráveis os bens móveis e imóveis pertencentes ao partido (ainda que

adquiridos com recursos do Fundo Partidário), doações de

peças físicas, recursos oriundos de multas e penalidades

pecuniárias recebidos, rendas de aluguel ou de aplicações financeiras etc

Não obstante, excepcionalmente, admite-se a penhora de recursos públicos alocados ao partido “quando os valores em execução decorrem exatamente do reconhecimento pela Justiça Eleitoral de que tais recursos foram malversados e, exatamente por isso, devem ser ressarcidos ao Erário” (TSE - REspEI nº 060272621/BA

DJe 21-3-2022; TSE - REspEI nº 060021630/BA - DJe 30-3-2023). Aqui, portanto, há também a necessidade de se restituir à União recursos públicos repassados aos partidos e que foram desviados de sua destinação legal, bem como assegurar a efetividade das decisões da Justiça

Eleitoral no exercício de sua função constitucional de

controle e fiscalização. Quando admitida a penhora de valores de partidos, tem- se entendido na jurisprudência que tal medida não pode

ser realizada “no curso das campanhas eleitorais”:

— Pág. orig. 1729 —

“Ante o exposto, defiro, ad referendum de ele rá

desta Corte (RISTF, art. 21, V), o ,ºed de tutela provisória incidental, para estabe. :er que, no curso das campanhas eleito ais, ão se mostra possível a penhora de valore. 'e , tidos politicos oriundos do fundo parti !a:. >. 'o fundo especial de financiamento de can.» .nb (FEFC)” (STF - ADPF- TPI nº 1.017/AL - Re Min. Gilmar Mendes - Dje 1-10-2024 - excerto 4 decisão monocrática, liminar,

do relator).

Por outro lado, em certos casos, admite-se que o partido renuncie ao benefício de impenhorabilidade de seus bens. Nesse sentido, entendeu o Superior Tribunal de Justiça: “[...]”

6. A natureza pública dos recursos do fundo partidário não os torna indisponíveis, já que os partidos podem dispor dessas verbas em consonância com o disposto na

lei. Assim, o partido político pode renunciar à proteção

da impenhorabilidade dos recursos do fundo partidário, desde que o faça para viabilizar o pagamento de dívida contraída para os fins previstos no art. 44 da Lei nº 9.096/95. 7. No particular, no curso da ação de cobrança,

as partes celebraram acordo, no qual o partido recorrente

renunciou à impenhorabilidade dos recursos do fundo partidário na hipótese de descumprimento da avença. Considerando que a dívida se enquadra no disposto no art. 44, II, da Lei nº 9.096/95 (“propaganda doutrinária e política”), a renúncia é válida. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ — Resp nº 2101596/RJ - 3º T. - Rel. Min. Nancy Andrighi, j 12-3-2024).

26.4.10 Honorários advocatícios

A Lei Maior estabelece a gratuidade dos “atos

necessários ao exercício da cidadania” (CF, art. 5º, LXXVII),

preceito esse regulamentado pela Lei nº 9.265/1996. Daí o

— Pág. orig. 1730 —

pacífico entendimento que afirma a gratuidade “us “sit. > na Justiça Eleitoral

Todavia, a gratuidade nao alcança nem a ex. » cão nem

a fase de cumprimento de sentença, pc yu ntojá exaurida

a discussão acerca do exercício “ns dir-.tos atinentes

à cidadania. Assim, tem-se cv 29

ível a fixação de honorários advocatícios.

Nesse sentido, dispõ . .-t 27, § 2º, da Res. TSE nº 23.709/2022: “É p ssh 21 a fixação de honorários advocatícios pelo juízo eleitoral a requerimento do exequente na execução fiscal, salvo se já incluídos no montante da dívida executada”. E o art. 34, § 1º, daquela norma: “Não havendo cumprimento voluntário da obrigação, o devedor estará sujeito à multa de 10%

sobre o valor da condenação e ao pagamento de honorários

advocatícios, previstos no § 1º do art. 523 do CPC”.

“[...] 9. A gratuidade dos feitos na Justiça Eleitoral

não alcança a fase do cumprimento de sentença,

porquanto já exaurida qualquer discussão acerca dos direitos cívicos do cidadão, previstos na Lei 9.265/96. 10. O Tribunal Superior Eleitoral, em recente decisão monocrática,

entendeu aplicável o art. 523, § 1º, do CPC/2015 quanto ao acréscimo ao montante da condenação à multa de 10% e de honorários de advogados também de 10%, quando não cumprido

voluntariamente a obrigação ao pagamento da dívida

na fase de cumprimento de sentença. 11. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que são devidos multa e honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário. 12. Impugnação Indeferida” (TRE/TO - PCONT nº 235.490 - DJe 4-2-2020). Nesse mesmo

rumo estão os seguintes julgados: TRE/GO - PCONT

— Pág. orig. 1731 —

nº 172.833 - Dje 30-5-2017; TRE/SP - P cic79 1? 060135282 —Dje 5-10-2018

26.4.11 Prazos processuais

No que pertine aos prazos , .7e*s. ais, não há razão para não se aplicar os mr .mvs 4º evistos na legislação

comum (CPC e LEF) pa'. °s ,~ cedimentos de execução

e cumprimento de sen. nç; - exceto se houver expressa disposição em contrário. Afinal, trata-se de cumprimento forçado de uma dívida, não havendo na legislação eleitoral procedimento executivo próprio.

Em prol desse argumento, o art. 3º da Res. TSE nº 23.709/2022 determina a aplica

ção supletiva e subsidiária das disposições do CPC e da LEF. Mais ainda: o art. 3º- A daquela Resolução estabelece a aplicação do art. 219 do CPC, pelo que, na contagem dos prazos em dia, “computar-

se-ão somente os dias úteis”.

Dai o entendimento firmado na jurisprudência no

natureza não eleitoral, aplicam-se os prazos estabelecidos

sentido de que, “em matéria de execução fiska

na legislação processual comum. Precedente: AgR-REspe 804-21/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 23.10.2015)” (TSE — Ag-AI nº 7570/SP — Dje, t. 126, 30-6-2017, p. 96-97).

26.4.12 Prescrição e prescrição intercorrente

A inércia da pessoa ou órgão legitimado em promover a execução ou o cumprimento da decisão judicial acarreta a perda da pretensão executiva. E conforme a Súmula nº 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Logo, a pretensão executiva prescreve no mesmo prazo da condenatória.

Sobre tal prazo, firmou-se a compreensão de que a prescrição é regida pelo regramento das obrigações

— Pág. orig. 1732 —

comuns. Isso porque as multas eleitorais não têm atre. > detributo, tampouco das es administrativa 'ap' .das pela Administração Pública. Assim, a dívida *: corrente de multa eleitoral fica "sujeita à prese 1. > ordinária das es pessoais, nos termos da leg' la ão - .vil, conforme já decidiu o Supremo Tribunal ~de~a " (Res. TSE nº 21.197 no PA nº 18882 -DJ -19-2 92, p. 233). Tornou-se pacífico esse entendimer

"A multa eleitoral constitui dívida ativa de natureza não tributária, submetendo-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos moldes do art. 205 do Código Civil" (Súmula TSE nº 56).

"1. A multa eleitoral configura dívida ativa de essência não tributária, sujeita ao prazo prescricional do art. 205 do Código Civil, qual seja, 10 (dez) anos [...]" (TSE - AgREspe/PA nº 5.518 - DJe 7-8-2017).

"1. A multa eleitoral constitui dívida ativa de natureza não tributária, submetendo-se ao prazo prescricional de dez anos, nos moldes do art. 205 do Código Civil. Precedentes. 2. O artigo 1º-A da Lei nº 9.873/99 regula o prazo prescricional da ação de execução relativa a multas administrativas, não disciplinando as multas aplicadas pela Justiça Eleitoral. [...]" (TSE - Ag-REspe nº 6.128/MG - DJe 21-10-2015).

"[...] 3. As multas eleitorais estão sujeitas ao prazo prescricional de dez anos (art. 205 do Código Civil), pois constituem dívida ativa de natureza não tributária, nos termos do art. 367, III e IV, do Código Eleitoral, sujeitando-se, portanto, às regras

de prescrição previstas no Código Civil. 4. Agravo regimental desprovido" (TSE AgR-REspe nº 28.764/ RJ - PSS 23-10-2012).

— Pág. orig. 1733 —

Assim, a prescrição é regulada pelo art. 205 é; C*di, >

Civil, incidindo o maior prazo previsto para as ybi cíveis. Reza esse dispositivo: "A prescrição oc. > » em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado * .a. menor". Pode-se, pois, concluir que o prazo pres ri 'on: . da obrigação

resultante de multa eleitoral é d *

29. 98. Afasta-se, com isso: i) 4 imc. 'ência do art. 1º do Decreto nº 20.910/19?º ve fixa em cinco anos o lapso prescricional da: "dis das passivas" do Estado, ao argumento de que as

multas eleitorais constituem dívidas ativas, e não passivas; ii) a incidência do art. 1º-A da Lei nº 9.873/1999 (incluído pela Lei nº 11.941/2009), que reza: “Constituído definitivamente o crédito não tributário,

após o término regular do processo administrativo,
prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da
administração pública federal relativa a crédito decorrente
da aplicação de multa por infração à legislação em vigor”;

iii) a incidência da regra contida no art. 206, § 5º, I,

do Código Civil, pelo qual prescreve em cinco anos “a

pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

Como marco inicial do prazo prescricional, deve-se considerar o primeiro dia posterior ao do vencimento da dívida, e não a data do trânsito em julgado da decisão que impôs a multa eleitoral, pois só a partir daquele momento é que surge para o credor a pretensão. Em essência, é esse o significado do art. 189 do CC, que dispõe: “violado o

direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue,

pela prescrição [

Prescrição intercorrente - assim se denomina a prescrição que acontece durante o processo de execução ou a fase de cumprimento da decisão judicial. No caso, o legitimado promove a execução ou o cumprimento da decisão, mas depois mantém-se inerte ou a abandona. A inatividade da parte faz com que o prazo prescricional volte a correr.

Essa matéria é regulada pelo art. 921 do CPC, cujos

parágrafos estabelecem que, após o “prazo máximo de

— Pág. orig. 1734 —

1 (um) ano sem que seja localizado o exec' .add «+

que sejam encontrados bens penhoráveis, o ju. ' 0. 'º .ara o arquivamento dos autos”. Vencido esse ,~ todo de arquivamento “sem manifestação doe <4 ente, começa a correr o prazo de prescrição interr n1 nte' a qual o juiz,

depois de ouvir as partes, poder ~ec >. 'ecer e declarar de

ofício a extinção do process" \CPC, ts. 924, V,e 925).

— Pág. orig. 1735 —

27.1 AÇÃO RESCISÓRIA ELEITORAL

A coisa julgada constitui garantia fundamental inscrita

no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Trata-se da

“autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão

de mérito não mais

sujeita a recurso” (CPC, art. 502). Ela vincula as partes à declaração contida no dispositivo da decisão que julgou o mérito da causa.

A razão essencial desse instituto assenta-se na necessidade de se conferir segurança jurídica às relações juridico-sociais, bem como na proteção da confiança. Não fosse por ele, não haveria certeza nem estabilidade do direito, o que poderia prejudicar o equilíbrio e a harmonia da vida social.

No entanto, em determinadas e excepcionais situações é permitido o rompimento da coisa julgada e, conseqüentemente, a rediscussão da causa já julgada

em caráter definitivo, de sorte que a manutenção

da imutabilidade da decisão judicial perpetuaria grave injustiça, podendo acarretar maior instabilidade social que a sua revisão,

A ação rescisória constitui instrumento processual cujo

objeto é a desconstituição de decisão judicial transitada

— Pág. orig. 1736 —

em julgado. É de competência originária dos tribunais »

possui procedimento próprio. Por ela, pode o autor, não só a rescisão do julgado (= juízo rescindente ou iudicium rescindens), como também - - - 1. * necessário - o novo julgamento da causa (= juízo rescissor ou iudicium rescissorium).

O juízo rescindente é o que, por sua vez, “ariza a ação rescisória como tal, pelo qual é de “a coisa julgada deve ser desconstituída, ou não. “1a? »mulacao requer que a parte tenha invocado pelo menos uma das hipóteses legalmente previstas. Sendo o pedido rescindente julgado procedente, “o tribunal rescindir a decisão” impugnada (CPC, art. 974, primeira parte). Esse ato possui natureza desconstitutiva, porque desfaz o julgado impugnado e a respectiva coisa julgada

Desconstituída a decisão transitada em julgado, sendo o

caso, passa-se à formulação do segundo juízo, o rescisório.

Por ele, realiza-se novo julgamento da causa (CPC, art. 974, segunda parte).

Os fundamentos que podem embasar o juízo rescindente são arrolados no art. 966 do CPC, segundo o qual a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser

rescindida quando:

ML se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II

for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha

a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII

— obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em

julgado, prova nova cuja existência ignorava ou

— Pág. orig. 1737 —

de que não pôde fazer uso, capaz, por + e lhe assegurar pronunciamento favorável, VI. for fundada em erro de fato verificável do e. me dos autos. § 1º Há erro de fato qua: do a decisão rescindenda admitir fato ii. is..ce ou quando considerar inexistente “att = ivamente ocorrido, sendo indispensável, e. > am os os casos, que o fato

não represente p nto ortrovertido sobre o qual o

juiz deveria ter se p. snunciado. § 2º Nas hipóteses

previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I - nova propositura da demanda; ou II - admissibilidade do recurso correspondente. § 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um)

capítulo da decisão”.

Na seara eleitoral, a ação rescisória é prevista no art. 22, I, j, do Código Eleitoral (incluído pela LC nº 86/96),

que trata da competência do Tribunal Superior Eleitoral

Originalmente, essa alínea continha a seguinte redação:

“j) a ação rescisória, nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro de cento e vinte dias de decisão irrecurável, possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado”. Todavia, ao decidir a Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 1.459-5

DJ 7-5-1999 -, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da expressão “possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado”. Assim, atualmente só a primeira parte encontra-se em vigor.

O aludido do art. 22, I, j, do CE não indicou os fundamentos que podem embasar o juízo rescindente.

Face à omissão legal, aceita-se a aplicação por analogia -

e com as adaptações necessárias - das hipóteses arroladas no citado art. 966 do CPC.

A ação rescisória eleitoral segue procedimento especial

— Pág. orig. 1738 —

O prazo para ajuizamento é de 120 dias co' «aro u >

trânsito em julgado da decisão que se pretenc * a. "f .zer. Dada a expressa previsão contida no art. 22, 1,, > »CE, nao se aplica aqui o lapso de dois anos pre' 1». no art. 975 do

Detém legitimidade ad caus .» .t. a quem foi parte no processo que deu origer a ec. ão rescindenda. Além disso, o art. 967 do CP ni. '2 confere legitimidade ao terceiro juridicamente 1. tere ssado e também ao Ministério Público, este apenas nas seguintes hipóteses: "(a) se não foi ouvido no processo, em que lhe era obrigatória a intervenção; (b) quando a decisão rescindenda é o efeito de simulação ou de colusão das partes, a fim de fraudar a lei; c) em outros casos em que se imponha sua atuação".

A citada alínea j, I, art. 22 do CE atribuiu competência rescisória tão somente ao TSE, de sorte que apenas os julgados desse Tribunal podem ser rescindidos. Diante da

expressa previsão legal e da incidência do princípio da

especialidade, os Tribunais Regionais Eleitorais não detêm

competência para processar e julgar a ação em tela, nem mesmo em face de seus próprios julgados.

No âmbito do Tribunal Superior, o processo tramitará sob a responsabilidade do relator sorteado, que recebeu a distribuição do processo. Em decisão singular, o relator poderá in initio litis indeferir a petição inicial nas hipóteses previstas no art. 330 do CPC, bem como julgar improcedente o pedido nas hipóteses do art. 332 do mesmo código (CPC, art. 968, SS 3º e 4º). A petição inicial também será rejeitada no caso de ajuizamento intempestivo da ação rescisória (TSE - AgR-AR nº 185.440/PB-DJe 5-10-2012).

O relator ainda poderá apreciar e decidir pedido de

tutela provisória (CPC, art. 932,11, c.c. os arts. 294 ss.).

A demanda deve ter por objeto a rescisão de decisão do próprio Tribunal Superior Eleitoral, proferida no âmbito de sua competência originária ou recursal. Destarte, esse sodalício não detém competência para rescindir julgado de

Tribunal Regional, tampouco de juiz eleitoral de 1º grau.

— Pág. orig. 1739 —

A decisão rescindenda pode ter natureza °Jle sia. >

(= acórdão), ou monocrática (= singular, do -ek ° do recurso) - contanto que essa última tenha .> *ciado o mérito da causa (TSE - AR nº 64.621/"a- Je 22-8-2011,

Quanto à matéria impugn' l. a 2nfocada alínea j estabelece expressamente o" ¢ a de. sao cujo desfazimento se pleiteia deve versar so" >i. e .bilidade. A esse respeito, é clara a Súmula TSE 12 3: "Somente é cabível ação rescisória de decisões do 1ribunal Superior Eleitoral que versem sobre a incidência de causa de inelegibilidade".

Assim, há mister que se tenha declarado ou constituído inelegibilidade. De sorte que o julgado rescindendo deve proceder de: (i) AIJE fundada no art. 22, XIV, da LC nº 64/90; (ii) processo de registro de candidatura; (iii) ação impugnatoria de registro de candidatura (AIRC); ou, (iv) recurso contra expedição de diploma (RCED) fundado no art. 262 do CE.

"[...] 1. No âmbito da Justiça Eleitoral, a ação rescisória só é cabível para desconstituir acórdãos do TSE que contenham declaração de inelegibilidade (art. 22, I, j, do Código Eleitoral). Precedentes. 2 Agravo regimental desprovido. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo regimental, nos termos do voto do Relator" (TSE - AgR-AR nº 179.722/PE-DJe 24-9-2012, p. 25).

Note-se que o termo inelegibilidade é ai compreendido

ão em

em sentido estrito, de maneira que é incabível a a apreço se o julgado rescindendo versar sobre "ausência de condição de elegibilidade" (TSE - AgR-AR nº 16.927/SP — DJe, t 164, 28-8-2013, p. 36; ABR-AR nº 4.975/MT - DJe 9-8-2013,p. 167).

É preciso que a decisão tenha apreciado o mérito da

causa ou do recurso, pronunciando-se efetivamente acerca

da inelegibilidade. Não atende a esse pressuposto o julgado

— Pág. orig. 1740 —

que extinguiu o processo sem apreciar-lhe o mé .co be. » como o que não conheceu ou negou segu me +' ao recurso. Nesse sentido, a jurisprudência tem a.~ 1ado ser incabível ação rescisória para desconst'.u. ato do TSE que "se limitou a julgar inadmissível r ~u. "oe pecial" (TSE AgR-AR nº 422.426/TO-Dje,t.2 2. . -*.2011, p. 68; AgR- ARn£150.911/SP-Dje 12-5 2011, », 28-29).

Em tal quadro, indev' "> € »*.a processual em exame

para rescindir atos juris 'icic 1ais que, na verdade, figuram como pressuposto ou causa de juízos declaratórios de inelegibilidade. Isso ocorre, e. g., com as ações fundadas nos arts. 30-A (captação ou gasto ilícito de recurso em campanha eleitoral), 41-A (captação ilícita de sufrágio) e

73 (conduta vedada a agente público), todos da LE, que não

têm por objeto direto nem a declaração nem a constitu

de inelegibilidade e, por tal razão, as decisões nelas prolatadas não podem ser desfeitas via ação rescisória eleitoral. É que essas ações ensejam a inelegibilidade

apenas de modo indireto ou reflexo, nos termos do art. 1º, 1,j, da LC nº 64/90; de sorte que a inelegibilidade somente será declarada em futuro e eventual processo de registro de candidatura (isso porque, na dicção do § 10 do art. 11 da LE: “as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura”). Nesse sentido:

“Ação rescisória. Cabimento. 1. A ação rescisória somente é cabível no âmbito da Justiça Eleitoral contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral e que verse sobre inelegibilidade. 2. Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão condenatória, em sede de representação do art. 41-A da Lei nº 9.504/97, já que nela não há, no âmbito da própria ação, declaração de inelegibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo

regimental, nos termos do voto do Relator” (TSE

— Pág. orig. 1741 —

AgR-AR nº 41.557/PA — Dje, t. 201, 17-10 2072, ,.

“[...] 2. Não é possível, por meio da via exce, ional da ação rescisória, a simples pretens 0 de -ediscussao da causa de indeferimento do re, “ti. ue candidatura.

[...]” (TSE- AgR-AR nº 125.4 "4 B-Dje 5-10-2012).

Cumpre ressaltar o”.¢ 1. m sempre é neces

ario que ocorra novo julgamento . 2 -ausa - e, pois, que se formule juízo rescisério. Ha situações em que o juízo rescindente é suficiente para a adequada tutela jurisdicional. Tanto assim que o art. 968, I, do CPC permite que o autor cumule “ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo”. Como se vê, o juízo rescisdério deve ser formulado apenas se for o caso. Exemplos: (i) se o fundamento da ação rescisória for ofensa à coisa julgada, basta que haja rescisão da decisão para que prevaleça a

autoridade do julgado anterior; (ii) se foi imposta sanção

de inelegibilidade com fulcro no art. 22, XIV, da LC nº

64/90, a só procedência do pedido rescisório a extinguirá, restabelecendo-se a elegibilidade do autor. Para impugnar a decisão que julga a ação rescisória, pode-se cogitar dos seguintes recursos: (i) agravo interno no caso de decisão singular do relator; (ii) recurso

extraordinário - se se tratar de decisão colegiada

27.2 AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO PROCESSUAL

O § 4º do art. 966 do CPC prevê hipóteses em que a ação cabível será anulatória — e não rescisória. Eis o seu teor: “§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei”.

Extraí-se desse dispositivo que o objeto da ação em
exame é a invalidação de ato processual praticado pela

— Pág. orig. 1742 —

parte no processo e homologado pelo juízo. Não se trata >

o, . 1as ditado

de invalidação do ato judicial de homologa

ato dispositivo praticado pela parte, tais como . * nsação e renúncia a direito.

A ação anulatória não deve s - nf ndida com a rescisória. Primeiro, porque sex ~4i tc é a invalidação de ato dispositivo praticado pe' . prt. no processo, enquanto a rescisória tem por obi' nau se instituir a coisa julgada. Segundo, porque a anu. *óri é de competência do juízo de primeiro grau, e não originariamente dos tribunais - como ocorre com a rescisória. Por fim, o procedimento a ser observado na anulatória é o comum, enquanto a rescisória

se submete a procedimento especial.

De qualquer sorte, a ação em exame tem pouco ou nenhum interesse nos domínios eleitorais. Isso porque nessa seara não há que falar em direito disponível ou que

possa ser objeto de disposição pela parte.

27.3 AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS INSANABILIS

À semelhança da ação rescisória, a ação de querela nullitatis insanabilis também visa à impugnação de anterior decisão judicial transitada em julgado. Entretanto, essas duas ações diferenciam-se em seus fundamentos.

É que a querela nullitatis pressupõe a não existência do processo ou do ato decisório. Seu cabimento requer a ausência de pressuposto processual de existência do

proc ão) ou a falta ou nulidade de cita

so (ex.: jurisdi

do réu. De maneira que, se não existiu processo nem

sentença válidas, não há que se falar em coisa julgada.

Ao contrário do que ocorre com a rescisória, a aç querela nullitatis é de competência do juízo de primeiro grau - e não originária dos tribunais. Ademais, nela deve-

se observar o procedimento comum.

— Pág. orig. 1743 —

ABBAGNANO, Nicola. " ici "a, uv de filosofia. 4. ed. Trad. Alfredo Bosi. Rev. Ivo. °
-astilho Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Trad. Luís Afonso Heck. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2007.

ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São
Paulo: Malheiros, 2008.

ALMEIDA, Marcos Lourenço Capanema de Os instrumentos de controle de investidura
nos mandatos

políticos pelos órgãos do Poder Judiciário Eleitoral: os

meios de educação em direitos humanos e o respeito à soberania popular na
Constituição de 1988. 2009 Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais,
Faculdade de Direito, 2009.

ALVIM, Frederico Franco. Cobertura política e integridade

eleitoral: efeitos da mídia sobre as eleic

Florianópolis: Habitus Editora, 2018

ALVIM, Frederico Franco. Abuso de poder nas competições

eleitorais. Curitiba: Juruá, 2019

ANDRADE NETO, João. O positivismo jurídico e a legitimidade dos juízos eleitorais: a
insuficiência da resposta juspositiva a questão da judicialização da política. 2010. Dissertação
(Mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Direito, 2010.

ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. Trad. Mário da Gama Kury. 2. ed. Brasília: EUNB,
c1985, 1992.

ARISTÓTELES. Política. Trad. Mário da Gama Kury. Brasília: EUNB, c1985. 317p.

— Pág. orig. 1744 —

ARISTÓTELES. Metafísica. São Paulo: Loyola, 200°

ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil: te tia ,eral:

introdução, as pessoas, os bens. 2. ed. 'oimbra:

Coimbra Ed., 2000. v. 1.

AUSTIN, John Langshaw. How to de + ing. with words. UK: Oxford University Press, 196.

BADARO, Gustavo Henriaue. gh' Avahy. Processo penal. 2. ed. Rio de Janeiro: E ~evie ,
2014.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 14. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Malheiros, 2002.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2006

BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Princípios gerais

de direito administrativo. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.

BARBA, Jaime Durán; NIETO, Santiago. La política em el siglo XXI: arte, mito o ciencia. 6. ed. Buenos Aires

Penguin Random House Grupo Editorial S.A., 2017

BARREIROS NETO, Jaime. Direito eleitoral. Salvador: JusPodivm, 2011

BARRETO LIMA, Martonio Mont'Alverne. República. In CANOTILHO, J. J. Gomes et alii (Coords.). Comentários

à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013

BARROSO, Luis Roberto. Interpretação constitucional como interpretação específica. In CANOTILHO, J. J. Gomes et alii (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013

BATISTA JUNIOR, Onofre Alves. O poder de polícia fiscal.

Belo Horizonte: Mandamentos, 2001

BERGEL, Jean-Louis. Théorie générale du droit. 4. ed. Paris Dalloz, 2003.

— Pág. orig. 1745 —

BEVILAQUA, Clóvis. Teoria geral do direito civil. 7. -d rev.»

atual. por Achilles Bevilaqua e Isaías Bevilaqua. 24 de Janeiro: Francisco Alves, 1955

BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: a filosofia

política e as lições dos clássicos. 1. + .angelo Bovero (Org.). Trad. Daniela Beccacc. “«s.ani. Rio de Janeiro:

Elsevier, 2000.

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. 13. ed. . > . São Paulo: Paz e Terra, 2015

BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. 13. ed. Trad. Carmen C. Varriale et al. Brasília/DF: Editora Universidade de Brasília, 2009. v. 2

BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2010

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 25. ed. at. São Paulo: Malheiros, 2010a.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Informações e dados estatísticos sobre as eleições 2010/elaboração Núcleo de Estatística da Assessoria de Gestão Estratégica. Brasília/DF, Tribunal Superior Eleitoral, Secretaria de Gestão da Informação, 2010.

BUCCI, Eugênio. O estado de narciso: a comunicação pública a serviço da vaidade particular. São Paulo Companhia das Letras, 2015.

CAGGIANO, Mônica Herman Salem. Direito parlamentar e direito eleitoral. São Paulo: Manole, 2004.

CAMPOS MELLO, Patrícia. A máquina do ódio: notas de uma repórter sobre Fake News e violência digital. São 2020.

Paulo: Companhia das Letr:

CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. Trad. [do alemão] e introdução António Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996.

— Pág. orig. 1746 —

CÂNDIDO, Joel J. Direito eleitoral brasileiro. 10 ed re atual. e ampl. Bauru: Edipro, 2002

CANOTILHO, J. J. Gomes. Os métodos do a. .amento político. In CANOTILHO, J. J. Gonçalves e alii (Coords.) Comentários à Constituição do B, . il. - Paulo: Saraiva/Almedina, 2013

CANOTILHO, J. J. Com?s. “Brançosos” e interconstitucionalidade. 1.nerarios dos discursos sobre historicidade .->.stitucional. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2008

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional. 6. ed. rev. 2. reimpr. Coimbra: Almedina, 1996

CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital. Fundamentos da Constituição. Coimbra: Coimbra Ed., 1991

CARVALHO, Kildare Goncalves. Direito constitucional: teoria do Estado e da Constituição; direito constitucional positivo. 10. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.

CASTELLS, Manuel. O poder da comunicação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015

CASTRO, Edson de Resende. Teoria e prática do direito eleitoral. 3. ed. rev. e atual. Belo Horizonte: Mandamentos, 2006.

CAUCHOIS, Hervé. Guide du contentieux électoral: les indispensables. 2. ed. Paris: Berger-Levrault, 2005.

CHACON, Vamireh. História dos partidos brasileiros: discurso e prática dos seus programas. 3. ed. atual. e ampl. Brasília: UnB, 1998.

CHARLOT, Jean. Curso de introdução à ciência política: partidos políticos. 2. ed. Brasília/DF: Editora

Universidade de Brasília, c1984.v.5.

CLIFT, Eleanor; SPIELER, Matthew. Selecting a president. New York: Thomas Dunne Books, 2012.

— Pág. orig. 1747 —

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica a direitos humanos. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista, 2005.

COMPARATO, Fábio Konder. A necessidade de reformulação do sistema eleitoral brasileiro “n. 7”. LOSO, Carlos Mario da Silva; ANTUNES R.C. (Org.). Direito eleitoral. Belo Horizonte: Del Rey, 1996

CONY, Carlos Heitor. O sr. 7 e a cúpula. Folha de S. Paulo. Caderno A, p. 2, 25 fev 1974.

CORREA, Alessandra. Financiamento de campanhas: modelos nos EUA, França e Grã-Bretanha geram polémica. BBC: Nova York, 15-6-2013. Disponível em:

<<http://www.bbc.co.uk/portuguese/>

noticias/2013/07/130710_financiamento_eleicoes_dg>. Acesso em: 2-6-2015

COSTA, Adriano Soares da. Instituições de direito eleitoral. 6. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2006

COSTA, José Rubens. Ação de impugnação de mandato eletivo. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.

COSTA, Tito. Recursos em matéria eleitoral. 4. ed. rev., atual e ampl. de acordo com a Constituição de 1988. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992.

CRETELLA JUNIOR, José. Comentários à Constituição brasileira de 1988. Rio de Janeiro: Forense Universitaria, 1989. v. 2.

CRUZ, Francisco Brito et al. Direito eleitoral na era digital. Belo Horizonte: Letramento — Caso do Direito, 2018. CUNHA, Amanda Guimaraes da; BASTOS JUNIOR, Luiz Magno.

Direito eleitoral sancionador: o dever de imparcialidade da autoridade judicial. São Paulo: tirant lo Blanch, 2021.

DAHL, Robert. A influência política. In: Curso de introdução à ciência política. 2. ed. Brasília/DF: Editora UNB, 1984 v. 2- poder e autoridade.

— Pág. orig. 1748 —

DECOMAIN, Pedro Roberto. Elegibilidade e inelegi' Jiraa. 2. ed. São Paulo: Dialética, 2004b.

DECOMAIN, Pedro Roberto. Eleições: comentário. a Lei nº 9.504/97. 2. ed. São Paulo: Dialétic ,2U. 4a.

DECOMAIN, Pedro Roberto; PRADL “41...\$. Comentários

ao Código Eleitoral. São Paio: Xe tica, 2004

DI PIETRO, Maria Sylvia Zane “14. P reito administrativo. 19. ed. São Paulo: Atlas, ?00t

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

DIAS, Reinaldo. Ciência política. São Paulo: Atlas, 2008.

DIAS, Reinaldo. Introdução à sociologia. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2004.v.2.

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2004b. v. 3

D'HONDT, Victor. In PORTO, Walter Costa. Diciondrio do voto. Brasília: Editora UnB, 2000, verbete “Victor D'Hondt”.

DUPUY, Pierre-Marie. Responsabilité. In: ALLAND, Denis; RIALS, Stéphane. Dictionnaire de la culture juridique. Paris: Presses Universitaires de France, 2003

DURKHEIM, Emile. The elementary forms of religious life. New York: The Free Press, 1995.

DWORKIN, Ronald. O império do direito. 2. ed. 2. tir. Trad Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 3. ed. 2. tir. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011.

— Pág. orig. 1749 —

FACEBOOK. Localização e especificação de conteúdo 7

Facebook: a relevância da URL para o cumprimento de ordens judiciais, a garantia da segurança, * dicaea

proteção da liberdade de expressão uu. data.

FAORO, Raymundo. Os donos de mim: formação do patronato político brasileiro. 2. ed. rev. São Paulo:

Globo, 2001

FAUSTO, Boris. História do Brasil. 14. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2012

FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de direito constitucional. 3. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Aspectos do direito

constitucional contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2003.

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito

constitucional. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2004

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. — Princípios fundamentais do direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

FERREIRA, Pinto. Código Eleitoral comentado. 3. ed. ampl. São Paulo: Saraiva, 1991.

FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989. v. 1.

FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Direito penal: parte geral. 1. ed. brasileira, 2. ed. portuguesa. São Paulo: Revista dos

Tribunais; Coimbra: Coimbra Editora, 2007.t.1.

FUX, Luiz; FRAZÃO, Carlos Eduardo. Novos paradigmas do

direito eleitoral. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

GIDDENS, Anthony. A questão da desigualdade. In: GIDDENS, Anthony (Org.). O debate global sobre a

— Pág. orig. 1750 —

terceira via. Trad. Roger Maioli dos Santos. São Paulo: Editora Unesp, 2007

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4. ed. Trad. Sanu. : Regina Netz. Porto Alegre: Artmed, 2005.

GOLTZMAN, Elder Maia. Liberdade de expressão e desinformação em contextos digitais. Belo Horizonte: Forum, 2022.

Forum, 2022

GOMES, José Jairo. A influência dos ventos sobre a improbidade administrativa. In: LEAL, SAMPAYO, José Adércio et al. (Org.). Improbidade administrativa: 10 anos da Lei nº 8.429/92. Belo Horizonte: Del Rey, 2002.

GOMES, José Jairo. Curso de direito civil: introdução e parte geral. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.

GOMES, José Jairo. Lei de Introdução ao Código Civil em perspectiva. Belo Horizonte: Del Rey, 2007.

GOMES, José Jairo. Responsabilidade civil e ética. Belo Horizonte: Del Rey, 2005.

GOMES, José Jairo. Teoria geral do direito civil. Belo Horizonte: Del Rey, 2009.

GRAEFF, Antônio. Eleições 2.0: a internet e as mídias sociais no processo eleitoral. São Paulo: Publifolha, 2009.

GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

HICKS, Stephen R. C. Explicando o pós-modernismo, o ceticismo e o socialismo - de Rousseau a Foucault. Trad. Silvana Vieira. São Paulo: Callis Ed., 2011.

JOLIVET, Régis. Curso de filosofia. Trad. Eduardo Prado de Mendonça. 19. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1995.

KARPSTEIN, Carla Cristine; KNOERR, Fernando Gustavo. O direito de resposta na propaganda eleitoral. Revista Brasileira de Direito Eleitoral - RBDE, Belo Horizonte: Fórum, ano 1, nº 1, jul./dez. 2009, p. 11-43.

— Pág. orig. 1751 —

KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad. Joac Sants >

Machado. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1994.

KERNEIS, Soazick. Autorité. In: ALLAND, Deu. ; RIALS, Stéphane. Dictionnaire de la culture juridique. Paris: Presses Universitaires de France, 2002.

KOLLMAN, Ken. The American legal system. 2. ed. New York: W. W. Norton & Co. Inc., 2014.

LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Marina de Andrade. Sociologia geral. 7. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 1999.

LALANDE, André. Vocabulário técnico e crítico de filosofia. Trad. Fátima Sá Correia et al. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

LASSALLE, Ferdinand. A essência da Constituição. 9. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

LÉVINAS, Emmanuel. Entre nós: ensaios sobre a alteridade. 2. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2005.

LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. Trad. Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 1989

LIPPMANN, Walter. Liberty and the News. New York: Harcourt, Brace and Howe, 1920,

LLANOS, Mariana; SÁNCHEZ, Francisco. O bicameralismo em perspectiva comparada. In: AVRITZER, Leonardo; ANASTASIA, Fátima (Org.). Reforma política no Brasil. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007

LOPEZ, Adriana; MOTA, Carlos Guilherme. História do Brasil: uma interpretação. 3. ed. São Paulo: Editora

Senac, 2012.

LULA, Carlos Eduardo de Oliveira. Direito eleitoral. 3. ed. Leme/SP: Imperium Editora, 2012.

MALIGNER, Bernard. Droit électoral. Paris: Ellipses, 2007.

MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. Trad. Antônio D'Elia. São Paulo: Círculo do Livro, sine data.

— Pág. orig. 1752 —

MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo ci" .1: +201. > geral do processo. 2. ed. rev. e atual. São Pai 'o: . > usta dos Tribunais, 2007. v.1

MARINONI, Luiz Guilherme; AREN'.AR. Sérgio Cruz. Curso de processo civil: processo — cu ~+ .cimento. 6. ed rev., atual. e ampl. São Pau. vista dos Tribunais, 2007. v. 2

MARINONI, Luiz Gui' seri. 2; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. N * curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. 2. ed rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2016. v. 2

MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 15. ed rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2002.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro.

15. ed. atual. pela Constituição de 1988. São Paulo:

Revista dos Tribunais, 1990.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2007

MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2001.

MELO, Carlos Ranulfo. Retirando as cadeiras do lugar: migração partidária na Câmara dos Deputados (1985-2002). Belo Horizonte: Editora UFMG, 2004.

MENDES, Antônio Carlos. Introdução à teoria das inelegibilidades. São Paulo: Malheiros, 1994.

MENDES, Gilmar Ferreira GONET BRANCO, Paulo Gustavo. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012.

MENDES, Gilmar Ferreira GONET BRANCO, Paulo Gustavo. Curso de direito constitucional. 17. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022

MICHELS, Vera Maria Nunes. Direito eleitoral. 4. ed. rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.

— Pág. orig. 1753 —

MILL, Stuart. Sobre a liberdade. In WEFFORT, "ar~ (Org.). Os clássicos da política. 11. ed. São P.ulu É 1ca 2011.

MIRANDA, Jorge. Direito eleitoral. (sim. va: Almedina, 2018.

MONTESQUIEU. De lesprit a. ' is. Paris: Garnier- Flammarion, 1979

MORAES, Alexandre à. Din 'to constitucional. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

MOTTA, Rodrigo Patto Sa. Introdução à história dos partidos políticos brasileiros. 2. ed. rev. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.

MULLER, Friedrich. Quem é o povo? 2. ed. Trad. de [do alemão] Peter Naumann. Rev. Paulo Bonavides. São Paulo: Max Limonad, 2000.

MUNOZ, Oscar Sanchez. La igualdad de oportunidades en las competiciones electorales. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007.

NASSIF, Luis. A longa noite de São Bartolomeu. In: LIMA, Venício Artur de (Org.). A mídia nas eleições de 2006 São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2007

NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2012b.

NICOLAU, Jairo. Sistemas eleitorais. 6. ed. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2012a.

NISS, Pedro Henrique Távora. Direitos políticos: condições de elegibilidade e inelegibilidade. São Paulo: Saraiva, 1994.

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo de penal e execução penal. 8. ed., 2a tir., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

— Pág. orig. 1754 —

OHMAN, Magnus. Introduction to political fir .ac>. 1 FALGUERA, Elin; JONES, Samuel; OHMAN, Ma, vs et

al. Funding of political parties and election « npaigns: a handbook on political finance. ' .ee. rational IDEA: Stockolm/Sweden, 2014.

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de t +. e processo penal. 16 ed. atual. São Paulo: Atle . 2712

OSORIO, Aline. Direitr elei. ru. e liberdade de expressão. Belo Horizonte: Forun "017

PASQUALE, Frank. The black box society: the secret algorithms that control money and information. Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press, 2016.

PEDICONE DE VALLS, Maria Gilda. Derecho electoral. Buenos Aires: Ediciones La Rocca, 2001.

PINHEIRO, Maria Claudia Bucchianeri. O problema da

(sub)representacéo politica da mulher: um tema

central na agenda politica. In: COELHO, Marcus

Vinicius Furtado; AGRA, Walber de Moura (Coord.). Direito eleitoral e democracia: desafios e perspectivas. Brasília/DF: OAB, Conselho Federal, 2010.

PINTO, Djalma Direito eleitoral: improbidade administrativa e responsabilidade fiscal - noções gerais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2005

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970. t. 4 - Parte

Geral

RAMAYANA, Marcos. Direito eleitoral. 6. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Impetus, 2006

RAWLS, John. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia: do romantismo até nos 1991. v. 3.

os dias. 4. ed. São Paulo: Paulus,

— Pág. orig. 1755 —

REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 21 -d. rev. >

aum. São Paulo: Saraiva, 1994.

RIBEIRO, Fávila. Abuso de poder no direito elen.. :1. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: F ren. », 1993.

RIBEIRO, Renato Ventura. Lei eleit. . 1 w.nentada (Lei nº 9.504, de 30 de setembro d> 1. +. São Paulo: Quartier

Latin, 2006.

RIBEIRO, Renato Veni ra. . -opaganda eleitoral gratuita no radio e na tele 1são e direito de resposta. In: GONÇALVES, Guilherme de Salles; CASAGRANDE PEREIRA, Luiz Fernando; STRAPAZZON, Carlos Luiz (Org.). Direito eleitoral contemporâneo. Belo Horizonte: Fórum, 2008

RIOS GONCALVES, Marcus Vinicius. Direito processual civil. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2023.

RIPERT, Georges. A regra moral nas obrigacées civis. 2. ed.

Trad. Osorio de Oliveira. Campinas: Bookseller, 2002.

SALVETTI NETTO, Pedro. Curso de teoria do Estado. 7. ed

São Paulo: Saraiva, 1987

SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. 12. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1989.

SARMENTO, Daniel. [comentarios ao Art. 5º, IV, da Constituição]. In CANOTILHO, J. J. Gomes et alii (Coords.). Comentários a Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013

SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Claudio Pereira. Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. 2. ed. 2. reimp. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

SEREJO, Lourival. Programa de direito eleitoral. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.

SILVA, Antônio Hélio. Considerações sobre o processo eleitoral brasileiro e seus procedimentos. Belo Horizonte: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, 2004.

— Pág. orig. 1756 —

SILVA, José Afonso da. Curso de direito cons' cur'on !

positivo. 26. ed. rev. e atual. São Paulo: Malht ro. ?,06

SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o ra. ável. RT, São Paulo: Revista dos Tribunais, no - 1, nº 798, abr. 2002, p. 23-50.

SOUZA, Sully Alves de. Sistema ce' torais. In: Curso de introdução à ciência pol. '- . 2 ed. Brasília/DF: Editora

UNB, 1984. v.4—ve oe. pi-sentacao politica.

SPECK, Bruno Wilhelm. \ cinanciamento de campanhas eleitorais. In: AVRITZER, Leonardo; ANASTASIA, Fatima (Org.). Reforma politica no Brasil. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007.

STUDART, Paulo Henrique de Mattos. O principio da anualidade e as modificações na interpretação do direito eleitoral pelo Poder Judiciário. 2016. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Direito, 2016

SCHWARCZ, Lilia Moritz. Sobre o autoritarismo brasileiro.

São Paulo: Companhia das Letras, 2019

TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 9 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011

TAVARES, André Ramos. Justiça e administração eleitorais na federação brasileira: entre a justiça estadual e a federal. Estudos Eleitorais, Brasília: TSE, v. 6, nº 2, p. 9-28, maio/ago. 2011.

TAYLOR, Matthew. Justiça Eleitoral. In: AVRITZER, Leonardo; ANASTASIA, Fátima (Org.). Reforma política no Brasil. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 53. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2012. v. 1

THEODORO JUNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flavio Quinaud. Novo

— Pág. orig. 1757 —

CPC: fundamentos e sistematização. 3. ed. rev, atas. >

ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

TOFFOLI, José Antônio Dias. Breves consideracu. . sobre a fraude ao direito eleitoral. Revista sras.'eira de Direito Eleitoral - RBDE, Belo Horizontt "a. o". Fórum, ano 1,

nº 1,jul./dez. 2009, p. 45-61 TOLEDO, Cláudia. Direito au '*' ido e estado democrático de direito. São Paulo: 1. ndy, 2U 43.

TORNAGHI, Hélio. A rela, «0 processual penal. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1987

UHLHAAS, Christof. subliminares.

Consciência. (revista) Scientific American - mente,

Mensagens

cérebro: psicologia-psicanálise-neurociência, São Paulo: Ediouro Duetto Editorial, nº 46 (edição especial), 2014, p. 62-69.

VELLOSO, Carlos Mário da Silva; AGRA, Walber de Moura. Elementos de direito eleitoral. São Paulo: Saraiva, 2009.

VELOSO, Zeno. Invalidade do negócio jurídico: nulidade e anulabilidade. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2005

VIANA PEREIRA, Rodolfo. Tutela coletiva no direito eleitoral: controle social e fiscalização das eleições. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao Código de Processo Civil: artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015

YÁNEZ, José Antonio Gómez; NAVARRO, Joan Desprivatizar los partidos. Barcelona(Espafia): Editorial Gedisa S.A., 2019

ZÍLIO, Rodrigo López. Direito eleitoral: noções preliminares, elegibilidade e inelegibilidade, processo

eleitoral (da convenção à prestação de contas), ações

eleitorais. 2. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Verbo

Jurídico, 2010.

— Pág. orig. 1758 —

ZÍLIO, Rodrigo López. Direito eleitoral. 6. ed. rev e -tu.' Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018

— Pág. orig. 1759 —

SÚMULAS DO TR' 0. Au SUPERIOR ELEITORAL - TSE

Sumula-TSE nº 1 (Cancelada) Proposta a ação para desconstituir a decisão que rejeitou as contas, anteriormente a impugnação, fica suspensa a inelegibilidade (Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, 1,4).

Súmula-TSE nº 2

Assinada e recebida a ficha de filiação partidária até o termo final do prazo fixado em lei, considera-se satisfeita a correspondente condição de elegibilidade, ainda que não tenha fluído, até a mesma data, o tríduo legal de impugnação.

Súmula-TSE nº 3 No processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser juntado com o recurso

ordinário.

Súmula-TSE nº 4 Não havendo preferência entre candidatos que pretendam o registro da mesma variação nominal,

defere-se o do que primeiro o tenha requerido.

Súmula-TSE nº 5

Serventuário de cartório, celetista, não se inclui na

— Pág. orig. 1760 —

exigência do art. 1º, II, 1, da LC nº 64/90.

Sumula-TSE nº6 Sao inelegíveis para o cargo de CI 1c do Executivo o cônjuge e os parentes, indica? s 9 € 72 do art. 14 da Constituição Federal, do “11 10 mandato, salvo se este, reelegível, tenh . f-let do, renunciado ou se afastado definitivam’ *+e. 1 argo até seis meses antes

do pleito.

Sumula-TSE nº 7 (Cancelada) É inelegível para o cargo de prefeito a irmã da concubina do atual titular do mandato.

Sumula-TSE nº 8 (Cancelada) O vice-prefeito é inelegível para o mesmo cargo.

Súmula-TSE nº 9

A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, independentemente

de reabilitação ou de prova de reparação dos danos.

Súmula-TSE nº 10

No processo de registro de candidatos, quando a sentença for entregue em cartório antes de três dias contados da conclusão ao juiz, o prazo para o recurso ordinário, salvo intimação pessoal anterior, só se conta

do termo final daquele tríduo.

Súmula-TSE nº 11

No processo de registro de candidatos, o partido que não o impugnou não tem legitimidade para recorrer da

sentença que o deferiu, salvo se se cuidar de matéria

constitucional

Súmula-TSE nº 12

São inelegíveis, no município desmembrado, e ainda

— Pág. orig. 1761 —

não instalado, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do candidato do município-mãe, ou de quem o tenha constituído, dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já

titular de mandato eletivo.

Súmula-TSE nº 13 Não é autoaplicável - o § 4º art. 14 da Constituição, com a redação da Emenda Constitucional de Revisão nº

Súmula-TSE nº 14 (Cancelada) A duplicidade de que cuida o parágrafo único do artigo 22 da Lei nº 9.096/95 somente fica:

nova filiação houver ocorrido após a remessa das listas

caracterizada caso a

previstas no parágrafo único do artigo 58 da referida

Súmula-TSE nº 15

O exercício de mandato eletivo não é circunstância capaz, por si só, de comprovar a condição de

alfabetizado do candidato.

Súmula-TSE nº 16 (Cancelada)

A falta de abertura de conta bancária específica não é fundamento suficiente para a rejeição de contas de campanha eleitoral, desde que, por outros meios, se possa demonstrar sua regularidade (art. 34 da Lei nº 9.096, de 19.9.95)

Súmula-TSE nº 17 (Cancelada)

Não é admissível a presunção de que o candidato,

por ser beneficiário de propaganda eleitoral irregular,

tenha prévio conhecimento de sua veiculação (arts. 36 e 37 da Lei nº 9.504, de 30.9.97)

— Pág. orig. 1762 —

Súmula-TSE nº 18 Conquanto investido de poder de polícia, não tem legitimidade o juiz eleitoral para, sozinho, instaurar procedimento com a finalidade de impor multa pela veiculação de propaganda eleitoral. Inacordo com a Lei nº 9.504/97.

Súmula-TSE nº 19 O prazo de inelegibilidade decorrente da condenação por abuso do poder econômico ou político tem início no dia da eleição em que este se verificou e finda no dia de igual número no oitavo ano seguinte (art. 22, XIV, da LC nº 64/90).

Súmula-TSE nº 20 A prova de filiação partidária daquele cujo nome não

constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.

Súmula-TSE nº 21 (Cancelada) O prazo para ajuizamento da representação contra doação de campanha acima do limite legal é de 180 dias, contados da data da diplomação.

Súmula-TSE nº 22 Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais.

Súmula-TSE nº 23 Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado.

Súmula-TSE nº 24

Não cabe recurso especial eleitoral para simples

— Pág. orig. 1763 —

reexame do conjunto fático-probatorio.

Sumula-TSE nº 25 É indispensável o esgotament, as instâncias ordinárias para a interposição «> re urso especial eleitoral.

Súmula-TSE nº 26 É inadmissível o . ur o que deixa de impugnar especificamente fundainento da decisão recorrida que

é, por si só, suficiente para a manutenção desta.

Súmula-TSE nº 27

É inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação impossibilite a compreensão da controvérsia.

Súmula-TSE nº 28

A divergência jurisprudencial que fundamenta o

recurso especial interposto com base na alínea b do inciso I do art. 276 do Código Eleitoral somente estará demonstrada mediante a realização de cotejo analítico e a existência de similitude fática entre os acórdãos

paradigma e o aresto recorrido.

Súmula-TSE nº 29 A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não se presta a configurar dissídio jurisprudencial apto a

fundamentar recurso especial eleitoral.

Súmula-TSE nº 30 Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do

Tribunal Superior Eleitoral.

Súmula-TSE nº 31

Não cabe recurso especial eleitoral contra acórdão que

— Pág. orig. 1764 —

decide sobre pedido de medida liminar.

Súmula-TSE nº 32 É inadmissível recurso especial el. .eu. "1 por violação à legislação municipal ou es'.d al, .o Regimento Interno dos Tribunais EF' 'to.a%. ou às normas

partidárias.

Súmula-TSE nº 33 Somente é cabível ação rescisória de decisões do Tribunal Superior Eleitoral que versem sobre a

incidência de causa de inelegibilidade.

Súmula-TSE nº 34 Não compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e

julgar mandado de segurança contra ato de membro de

Tribunal Regional Eleitoral.

Súmula-TSE nº 35 Não é cabível reclamação para arguir o descumprimento de resposta a consulta ou de ato

normativo do Tribunal Superior Eleitoral.

Súmula-TSE nº 36 Cabe recurso ordinário de acórdão de Tribunal Regional Eleitoral que decida sobre inelegibilidade, expedição ou anulação de diploma ou perda de mandato eletivo nas eleições federais ou estaduais (art.

121,\$4º, incisos III e IV, da Constituição Federal).

Súmula-TSE nº 37 Compete originariamente ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar recurso contra expedição de

diploma envolvendo eleições federais ou estaduais.

— Pág. orig. 1765 —

Sumula-TSE nº 38 Nas ações que visem a cassação de registro, lomaou mandato, ha litisconsdrcio passive ue 2ssario entre o

titular e o respectivo vice da chz a. vaio itaria

Sumula-TSE nº 39 Nao ha formação ° l. sevnsercio necessário em processos de registr. 1e¢ .ndidatura.

Sumula-TSE nº 40 O partido politico não é litisconsorte passivo necessário em ações que visem à cassação de diploma.

Súmula-TSE nº 41 Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos do

Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade.

Súmula-TSE nº 42 A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período,

até a efetiva apresentação das contas.

Súmula-TSE nº 43 As alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que beneficiem o candidato, nos termos da parte final do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, também devem ser admitidas para as condições de elegibilidade.

Sumula-TSE nº 44 O disposto no art. 26-C da LC nº 64/90 não afasta o poder geral de cautela conferido ao magistrado pelo

Codigo de Processo Civil.

— Pág. orig. 1766 —

Súmula-TSE nº 45

Nos processos de registro de candidatar.™ o Juiz Eleitoral pode conhecer de ofício u. existência de causas de inelegibilidade ou da - "st xcia ie condição de elegibilidade, desde que resg .*a'u socontraditório e

a ampla defesa.

Súmula-TSE nº 46

É ilícita a prova coluída por meio da quebra do sigilo fiscal sem prévia e fundamentada autorização judicial, podendo o Ministério Público Eleitoral acessar diretamente apenas a relação dos doadores que excederam os limites legais, para os fins da representação cabível, em que poderá requerer, judicialmente e de forma individualizada, o acesso aos

dados relativos aos rendimentos do doador.

Súmula-TSE nº 47

A inelegibilidade superveniente que autoriza a

interposição de recurso contra expedição de diploma, fundado no art. 262 do Código Eleitoral, é aquela de índole constitucional ou, se infraconstitucional, superveniente ao registro de candidatura, e que surge

até a data do pleito.

Súmula-TSE nº 48

A retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem particular, não é capaz de elidir a multa prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97.

[Esta súmula tem fundamento no § 2º, art. 37, da LE - com a redação dada pela Lei nº 13.165/2015. Entretanto, aquele dispositivo foi alterado pela Lei nº 13.488/2017, e a nova redação suprimiu a referência ao § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/97, tampouco

fez alusão à sanção pecuniária (multa) que possa ser

— Pág. orig. 1767 —

impingida ao infrator. Diante disso, a súmula .8 er. >

seu fundamento legal.)

Súmula-TSE nº 49 O prazo de cinco dias, previsto no art. 3º da LC nº 64/90, para o Ministério Público “cc 1. “pugnar o registro inicia-se com a publicação” 40 do >ital, caso em que é excepcionada a regra “te 1º termina a sua intimação

pessoal.

Súmula-TSE nº 50 O pagamento da multa eleitoral pelo candidato ou a comprovação do cumprimento regular de seu parcelamento após o pedido de registro, mas antes do

julgamento respectivo, afasta a ausência de quite

eleitoral.

Súmula-TSE nº 51

O processo de registro de candidatura não é o

meio adequado para se afastarem os eventuais vícios apurados no processo de prestação de contas de

campanha ou partidárias.

Súmula-TSE nº 52

Em registro de candidatura, não cabe examinar o acerto ou desacerto da decisão que examinou, em

processo específico, a filiação partidária do eleitor.

Súmula-TSE nº 53

O filiado a partido político, ainda que não seja candidato, possui legitimidade e interesse para impugnar pedido de registro de coligação partidária da qual é integrante, em razão de eventuais

irregularidades havida

em convenç:

Súmula-TSE nº 54

A desincompatibilização de servidor público que

possui cargo em comissão é de três meses antes do

— Pág. orig. 1768 —

pleito e pressupõe a exoneração do cargo comi' .107au ,

e não apenas seu afastamento de fato.

Súmula-TSE nº 55 A Carteira Nacional de Habilitar "o, ora . presunção da escolaridade necessária ao é "or.17. nto do registro de

candidatura.

Súmula-TSE nº 56 A multa eleitoral consticui dívida ativa de natureza não tributária, submetendo-se ao prazo prescricional de 10

(dez) anos, nos moldes do art. 205 do Código Civil.

Súmula-TSE nº 57 A apresentação das contas de campanha é suficiente para a obtenção da quitação eleitoral, nos termos da nova redação conferida ao art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97, pela Lei nº 12.034/2009

Súmula-TSE nº 58 Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de candidatura, verificar a prescrição da pretensão punitiva ou executória do candidato e declarar a extinção da pena imposta pela Justiça

Comum.

Súmula-TSE nº 59 O reconhecimento da prescrição da pretensão executória pela Justiça Comum não afasta a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90, porquanto não extingue os efeitos secundários da

condena:

Súmula-TSE nº 60 O prazo da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º,

1,e, da LC nº 64/90 deve ser contado a partir da data em

— Pág. orig. 1769 —

que ocorrida a prescrição da pretensão execut".1a °n. >

do momento da sua declaração judicial

Súmula-TSE nº 61 O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, d *C 1 64/90 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela

privativa de liberdade, ou seja, de direito ou multa.

Súmula-TSE nº 62 Os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e

não pela capitulação legal atribuída pelo autor

Súmula-TSE nº 63 A execução fiscal de multa eleitoral só pode atingir os sócios se preenchidos os requisitos para a

desconsideração da personalidade jurídica previstos no

art. 50 do Código Civil, tendo em vista a natureza não

tributária da dívida, observados, ainda, o contraditório

e ampla defesa.

Súmula-TSE nº 64 Contra acórdão que discute, simultaneamente, condições de elegibilidade e de inelegibilidade, é

cabível o recurso ordinário.

Súmula-TSE nº 65 Considera-se tempestivo o recurso interposto antes da

publicação da decisão recorrida.

Súmula-TSE nº 66 A incidência do § 2º do art. 26-C da LC nº 64/90 não acarreta o imediato indeferimento do registro

ou o cancelamento do diploma, sendo necessário o

exame da presença de todos os requisitos essenciais

à configuração da inelegibilidade, observados os

princípios do contraditório e da ampla defesa.

— Pág. orig. 1770 —

Súmula-TSE nº 67 A perda do mandato em razão da desfiliação. * A responsabilidade não se aplica aos candidatos e sim pelo sistema

majoritário.

Súmula-TSE nº 68 A União é parte legítima. Não requerer a execução de astreintes, fixada pelo descumprimento de ordem

judicial no âmbito da Justiça Eleitoral.

Súmula-TSE nº 69 Os prazos de inelegibilidade previstos nas alíneas j e h

do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90 têm termo inicial no dia do primeiro turno da eleição e termo final no dia de igual número no oitavo ano seguinte.

Súmula-TSE nº 70

O encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato superveniente que afasta a inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97

Súmula-TSE nº 71 Na hipótese de negativa de seguimento ao recurso especial e da consequente interposição de agravo, a parte deverá apresentar contrarrazões tanto ao agravo quanto ao recurso especial, dentro do mesmo tríduo

legal.

Súmula-TSE nº 72 É inadmissível o recurso especial eleitoral quando a questão suscitada não foi debatida na decisão recorrida

enão foi objeto de embargos de declaração.

Súmula-TSE nº 73 A fraude à cota de gênero, consistente no que diz respeito ao percentual mínimo de 30% de candidaturas

— Pág. orig. 1771 —

femininas, nos termos do art. 10, § 32 dx L

9.504/1997, configura-se com a presen le r. ou

alguns dos seguintes elementos, quando > fatos e as circunstâncias do caso concret as. 'm permitirem concluir: — votação zerada ou inexprer a, — prestação de contas ze" .d?_p. ironizada ou ausência de movimentaçãoofir re." relevante;

ausência de atos e1. "ivo de campanha, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.

O reconhecimento do ilícito acarretará nas seguintes

pena: — cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de

prova de participação, ciência ou anuência dele

— inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram

com a conduta, nas hipóteses de A: o

Judicial Eleitoral (AIJE);

o de Investiga

— nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (artigo 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do artigo 224 do Código Eleitoral, se for o

caso.

— Pág. orig. 1772 —

1.1.2 Direito político, direito constitucional e

ciência política 1.1.3 Direitos políticos Table of Contents 1.2 Direitos humanos e direitos políticos 1.3 Direitos fundamentais e direitos políticos

Capa 1.4 Privação de direitos políticos

1.4.1 Considerações iniciais

gina de rosto ; Créditos 1.4.2 Cancelamento de naturalização Epigrafe 1.4.3 Incapacidade civil absoluta Dedicaté ã 1.4.3.1 Pessoas portadoras de deficiência Sabperg Autor 1.4.4 Condenação criminal transitada em Prefácio Julgado Nota à 21º Edi 1.4.5 Recusa de cumprir obrigação a todos Abreviaturas imposta , . . SImão 1.4.6 Improbidade administrativa

1 Direitos Políticos 2 Direito Eleitoral

664 2.1 Conceito e fundamento do direito eleitoral

2.2 O microsistema eleitoral

2.3 Conceitos indeterminados 2.4 Fontes do Direito Eleitoral

— Pág. orig. 1773 —

2.5 Hermenêutica eleitoral

2.5.1 Proporcionalidade e prici'o

razoabilidade 2.6 Relação com outras discipl; .a. 3 Princípios de Direito Eleitoro" 3.1 Sobre princípios 3.1.1 Princípio e va' or 3.2 Princípios de Dire, »F'zitoral 3.3 Democracia 3.3.1 Ideia de dei. .ocracia 3.3.2 Democracia representativa 3.3.3 Estado Democrático de Direito 3.4 Soberania popular 3.5 Princípio republicano 3.6 Sufrágio universal 3.6.1 O que é sufrágio? 3.6.2 Sufrágio e cidadania 3.6.3 Classificação do sufrágio 3.6.4 Sufrágio e voto 3.7 Legitimidade das eleições

3.8 Moralidade da 3.9 Probidade 3.10 Igualdade ou isonomia 3.11 Pluralismo político 3.12 Liberdade de expressão 3.12.1 Dimensão eleitoral da liberdade de expressão 4 Justiça Eleitoral 4.1 Considerações iniciais 4.2 Funções da justiça eleitoral administrativa jurisdicional 4.2.3 Função normativa 4.2.4 Função consultiva

4.3 Tribunal Superior Eleitoral 4.4 Tribunal Regional Eleitoral 4.5 Juízes eleitorais 4.6 Juntas Eleitorais

4.7 Divisão geográfica da Justiça Eleitoral 5 Funções essenciais à Justiça Eleitoral

— Pág. orig. 1774 —

5.1 Ministério Público Eleitoral 5.1.1 Considerações iniciais 5.1.2 Procurador-Geral Eleitoral 5.1.3 Procurador Regional Eleitoral 5.1.4 Promotor Eleitoral 5.1.5 Conflitos de atribuição entre membros do MP Eleitoral

5.2 Defensoria Pública Eleitoral

5.3 Advocacia Eleitoral *

6 Partidos políticos

6.1 Introdução

6.2 Definição 6.2.1 Função 6.2.2 Distinção de partido político e outros entes 6.2.3 Coligação partidária 6.2.4 Federação partidária

6.3 Regime e natureza jurídica

6.3.1 Regime jurídico 6.3.2 Natureza jurídica

6.4 Registro no TSE 6.5 Organização

6.5.1 Liberdade de organização

6.5.2 Estrutura geral

6.5.3 Incorporação e fusão de partidos

6.5.4 Fundação e instituto partidário 6.6 Filiado, desfiliação suspensão e cancelamento de filiação partidária 6.7 Propaganda partidária e intrapartidária

6.7.1 Propaganda partidária

6.7.2 Propaganda intrapartidária

6.7.3 Responsabilização por propaganda ilícita 6.8 Finanças partidárias

6.8.1 Financiamento partidário

6.8.2 Despesas partidárias

6.8.3 Prestação de contas partidárias

6.8.4 Imunidade tributária

6.8.5 Tribunal de Contas da União 6.9 Fidelidade partidária

— Pág. orig. 1775 —

6.10 Perda de mandato por infração de partido 6.11 Extinção de partido político 6.12 Competência jurisdicional para questões partidárias 6.13 Vícios do sistema eleitoral brasileiro 6.14 Improbidade administrativa em partido político 7 Sistemas eleitorais 7.1

Considerações 1. «ciais 7.2 Sistema majoritário 7.2.1 Sistema distrital 7.2.2 Distritão 7.3 Sistema proporcional 7.3.1 Introdução 7.3.2 Sistema proporcional no Brasil 7.3.3 Distribuição de cadeiras - quocientes eleitoral e partidário e sobras eleitorais 7.3.4 Críticas ao sistema proporcional 7.3.5 Suplência

7.3.6 Lista aberta, fechada e flexível

stema misto

8 Alistamento eleitoral

8.1 Considerações iniciais 8.1.1 Proteção de dados pessoais e sigilo do cadastro eleitoral 8.1.2 Domicílio eleitoral 8.2 Alistamento eleitoral obrigatório 8.2.1 Realização do alistamento 8.2.2 Pessoas obrigadas a se alistar 8.3 Alistamento eleitoral facultativo 8.4 Inalistabilidade 8.5 Transferência de domicílio eleitoral 8.6 Cancelamento e exclusão 8.7 Revisão do eleitorado

9 Elegibilidade

9.1 Caracterização da elegibilidade 9.2 Condições de elegibilidade 9.2.1 Nacionalidade brasileira

9.2.2 Pleno exercício dos direitos políticos

— Pág. orig. 1776 —

9.2.3 Alistamento eleitoral 9.2.4 Domicílio eleitoral na circunsc 'ic. > 9.2.5 Filiação partidária 9.2.6 Idade mínima 9.2.6.1 Há idade nóxira para se candidatar? 9.3 Elegibilidade de m uita. 9.4 Reelegibilidade 9.5 Momento .º a erição das condições de elegibilidade 9.6 Arguição judicial de falta de condição de elegibilidade 9.7 Perda superveniente de condição de elegibilidade 10 Inelegibilidade 10.1 Conceito 10.2 Fonte 10.2.1 Tratado ou convenção internacional e

inelegibilidade 10.3 Natureza jurídica e fundamento

10.3.1 Natureza jurídica da inelegibilidade 10.3.2 Fundamento da inelegibilidade 10.4 Princípios reitores 10.5 Classificação 10.6 Duração da inelegibilidade 10.7 Incompatibilidade e desincompatibilização 10.7.1 Desincompatibilização e reeleição 10.7.2 Flexibilização do instituto da desincompatibilização? 10.8 Inelegibilidades constitucionais 10.8.1 Considerações iniciais 10.8.2 Inelegibilidade de inalistáveis 10.8.3 Inelegibilidade de analfabetos 10.8.4 Inelegibilidade por motivos funcionais 10.8.5 _Inelegibilidade reflexa: cônjuge, companheiro e parentes 10.8.5.1 Inelegibilidade reflexa derivada de matrimônio e união estável 10.8.5.2 Inelegibilidade reflexa e família homoafetiva

— Pág. orig. 1777 —

10.8.5.3 Inelegibilidade reflexa de: .v- de parentesco por consanguinidade 2º até o 2º grau 10.8.5.4 Inelegibilidade r "a derivada de parentesco por afinidae téc 2º grau 10.8.5.5 — Municir'> 'esmembrado___e inelegibilidade r-.tex. 10.9 Inelegibilidade. ir.raconstitucionais

ou legais 10.9.1 Considera, ves iniciais 10.9.2 A Lei Complementar nº 64/90 10.9.3 Inelegibilidades legais absolutas - LC nº 64/90, art. 1º,1 10.9.3.1 Perda de mandato legislativo (art. 10.9.3.2 Perda de mandato executivo (art. 10.9.3.3 Abuso de poder econômico e político (art. 1º,1,d)

10.9.34 Condenação criminal, vida pregressa e presunção de inocência (art. 1º,

10.9.3.5 Indignidade do oficialato (art. 1º, I,

10.9.3.6 Rejeição de contas (art. 1º, I, g) 10.9.3.7 Abuso de poder econômico ou político por agente público (art. 1º, I, h) 10.9.3.8 Cargo ou função em instituição financeira liquidanda (art. 1º, I, i)

10.9.3.9 Típicos eleitorais: corrupção eleitoral, captação ilícita de sufrágio, captação ou gasto ilícito de recurso em campanha, conduta vedada (art. 1º, I, j) 10.9.3.10 Renúncia a mandato eletivo (art.

10.9.3.11 Improbidade administrativa (art.

10.9.3.12 Exclusão do exercício profissional (art.-1º, Fm)

— Pág. orig. 1778 —

10.9.3.13 Simulação de desfazer o vínculo conjugal (art. 1º, I, n) 10.9.3.14 Demissão do serviço , * : lico (art. 10.9.3.15 Doação eleitoral ilegal (art. 1º, 1, p) 10.9.3.16 Magistrado membro do MP: aposentadoria ou perda de cargo e pedido de exoneração. «ção, na pendência de PAD (art. 12, 1, q,

10.9.4 Inelegibilidades legais relativas - LC nº

64/90, art. 1º, I, a VII 10.9.4.1 Inelegibilidade para Presidente e Vice-Presidente da República

10.9.4.2 Inelegibilidade para Governador e

Vice-Governador

10.9.4.3 Inelegibilidade para Prefeito e Vice- Prefeito

10.9.4.4 Inelegibilidade para o Senado 10.9.4.5 Inelegibilidade para a Câmara de Deputados

10.9.4.6 Inelegibilidade para a Câmara Municipal 10.9.4.7 Desincompatibilização -

regimento geral de servidores públicos 10.9.4.8 Situações especiais 10.10 Arguição judicial de inelegibilidade 10.11 Aferição das causas de inelegibilidade 10.11.1 Regra geral: aferição no momento do registro de candidatura 10.11.2 Inelegibilidade superveniente: momento de aferição 10.11.3 Inelegibilidade posterior à data da eleição: irretroatividade da inelegibilidade 10.12 Elegibilidade superveniente 10.12.1 Alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao pedido de registro: parte final do § 10, art. 11, LE 10.12.2 Revogação da suspensão do ato gerador da inelegibilidade

— Pág. orig. 1779 —

10.12.3 Inelegibilidade extinta após .d-ta a eleição: irretroatividade da elegibili: 1a,

10.13 Suspensão de inelegibilidade

10.13.1 O art. 26-C daLCnº 5,90

10.13.2 Efeito suspensivo d rec' rso

11 Processo eleitoral 11.1 O que é processo seit. "as? 11.2 Salvaguarda dn p. »cr.so
eleitoral 11.3 Anualidade 'leit ral 12 Convenção partida. .a 12.1 Caracterização da convenção
partidária 12.2 Impugnação da convenção 12.3 Quantos candidatos podem ser escolhidos em
convenção? 12.4 Modo de indicação de candidato para vaga remanescente e substituição
12.5 Divulgação pública da convenção

12.6 Prévias partidárias ou eleitorais 12.6.1 Primárias americanas 13 Registro de
candidatura

13.1 Processo de registro de candidatura

13.1.1 Considerações iniciais 13.1.1.1 Candidatura coletiva 13.1.2 Rito 13.1.3
Formalidades para o pedido de registro 13.1.3.1 Documentos necessários ao registro 13.1.3.2
Identificação do candidato 13.1.3.3 Verificação e validação de dados e fotografia 13.14
Requerimento de registro de candidatura individual - RRCI 13.1.5 Candidatura nata 13.1.6
Número de candidatos que pode ser registrado por partido 13.1.7 Quota eleitoral de gênero
13.1.7.1 A questão dos trans, transgênero e transexual 13.1.7.2 Fraude na quota de gênero
13.1.7.3 Financiamento da quota de gênero 13.1.8 Quota eleitoral étnico-racial

— Pág. orig. 1780 —

13.1.9 Vagas remanescentes 13.1.10 Substitui 13.1.10.1 Substituição de andidato
de candidatos

majoritário 13.1.10.2 — Substituirão _d candidato proporcional 13.2 Impugnação -
nev'iuu de registro de candidatura

13.2.1 Notícia 1e ii legibilidade 13.2.2 Ação de .mpugnação de Registro de Candidatura
(AIRC) 13.2.2.1 Car impugnação de registro de candidato 13.2.2.2 Procedimento 13.2.2.3
Prazos 13.2.2.4 Início do processo 13.2.2.5 Competência

terização da ação de

13.2.2.9 Partes

13.2.2.10 Citação do impugnado

13.2.2.11 Defesa

13.2.2.12 Sucessão processual e substituição de candidato

13.2.2.13 Desistência da ação

13.2.2.14 Tutela provisória

13.2.2.15 Extinção do processo sem resolução do mérito

13.2.2.16 Julgamento antecipado do mérito 13.2.2.17 Fase probatória: audiência de instrução e diligências

13.2.2.18 Alegações finais

13.2.2.19 Julgamento

13.2.2.20 Eficácia da decisão que indefere registro de candidatura

13.2.2.21 Recurso

13.2.2.6 Petição inicial 14 Campanha eleitoral

13.2.2.7 Objeto 14.1 Campanha eleitoral e pré-campanha 13.2.2.8 Causa de pedir

14.1.1 Pré-campanha

— Pág. orig. 1781 —

14.2 Direitos e deveres de candidatos no processo eleitoral

14.2.1 Direitos de candidato 14.2.2 Deveres de candidato Financiamento de campanha eleitoral e

prestação de contas

15.1 Financiamento de campanha eleitoral

15.1.1 Modelos 15.1.2 Modelo a. modelo de financiamento de campanha eleitoral 15.1.2.1 Limite de gastos de campanha 15.1.2.2 Financiamento público 15.1.2.2.1 Financiamento da quota eleitoral de gênero 15.1.2.2.2 Financiamento étnico-racial de candidaturas 15.1.2.3 Financiamento privado 15.1.2.3.1 Introdução

15.1.2.3.2 Início e fim da prestação de recursos

15.1.2.3.3 Forma de recursos: inscrição no CNPJ, abertura

recadação

ades para arrecadação

de conta bancária

15.1.2.3.4 Documentação da arrecadação 15.1.2.4 Recursos de campanha 15.1.2.5 Objeto da doação 15.1.2.6 Fontes de financiamento proibidas 15.1.2.7 Gastos eleitorais 15.1.2.8 Gastos eleitorais não sujeitos a registro 15.1.2.9 Administração financeira da

campanha

15.2 Prestação de contas de campanha eleitoral

15.2.1 Generalidades

15.2.2 Formas de prestação de contas

15.2.3 Prestações de contas parciais e finais 15.2.3.1 Retificação da prestação de contas

15.2.4 Procedimento na Justiça Eleitoral

— Pág. orig. 1782 —

15.2.5 Julgamento da prestação de co" car

15.2.5.1 Sobras de campanha, 1 cu ss de fundos públicos, de fonte vedac> > origem não identificada 15.2.5.2 Prazo para o jr 'g. me' to das contas 15.2.5.3 Recursos 15.2.5.4 Omissa~ de 1. tucmacées e falsidade ideológica 15.2.6 Assun, 'o a _aivida de campanha pelo partido 15.2.7 Conservação dos documentos 15.3 Ação por doação irregular a campanha eleitoral 16 Pesquisa eleitoral 17 Propaganda eleitoral 17.1 Propaganda política 17.1.1 Caracterização da propaganda política 17.1.2 Importância das novas tecnologias comunicacionais 17.1.3 Tipos de propaganda política

17.2 Propaganda eleitoral

17.2.1 Introdução 17.2.1.1 Proteção de dados pessoais na propaganda 17.2.2 Princípios 17.2.3 Classificação 17.2.4 Propaganda eleitoral ilícita e sanção 17.2.5 Propaganda eleitoral extemporânea ou antecipada 17.2.5.1 Não configuração de propaganda eleitoral antecipada: o art. 36-A da LE 17.2.5.2 Dever de tratamento isonômico por emissoras de rádio e TV 17.2.5.3 Impulsionamento em redes sociais no período de pré-campanha 17.2.5.4 Dever de informar o uso de tecnologias digitais

17.2.5.5 Responsabilidade por propaganda antecipada 17.2.6 Propaganda em bem público

— Pág. orig. 1783 —

17.2.7 Propaganda em bem de uso - u "ce. 70 comum

17.2.8 Propaganda em bem cujo u.~ dependa de autorização, cessão ou p'... issão do Poder Público

17.2.9 Propaganda em "ev, articular

17.2.10 Outdoor

17.2.11 Distribiç > .e folhetos, adesivos, volantes e oui. 9s ii pressos

17.2.12 Comi..., showmício e eventos assemelhados, live

17.2.13 Alto-falante, carro de som, minitrio e trio elétrico

17.2.14 Reunião e manifestação coletiva 17.2.15 Templo, culto e cerimônia religiosos 17.2.16 Caminhada, passeata, carreata e desfile em veículos automotores

17.2.17 Propaganda mediante distribuição de bens ou vantagens

17.2.18 Telemarketing eleitoral

17.2.19 — Mensagens de felicitação agradecimento 17.2.20 Divulgação de atos e atuação parlamentar 17.2.21 Mídia: meios de comunicação social 17.2.22 Mídia escrita 17.2.23 Mídia virtual 17.2.24 Rádio e televisão 17.2.24.1 Aspectos da propaganda no rádio e na televisão 17.2.24.2 Entrevistas com candidatos 17.2.24.3 Debate 17.2.24.4 Debate virtual 17.2.25 Propaganda gratuita no rádio e na televisão 17.2.25.1 Introdução 17.2.25.2 Conteúdo da propaganda 17.2.25.3 Distribuição do tempo de propaganda 17.2.25.4 Primeiro turno das eleições

— Pág. orig. 1784 —

17.2.25.5 Segundo turno das eleições de apoiador

17.2.25.7 Inexistência de ...'ssora geradora

5.6 Invasão de horário e p. rt: +"

de sinais de rádio e televisão 17.2.25.8 Sanções 17.2.26 Propaganda na Internet, meios digitais e redes sociais 17.2.26.1 1, 'toa 1ção 17.2.26.2 Luedade de expressão na Internet 17.2.26.3 Quem pode realizar propaganda eleitoral na Internet? 17.2.26.4 Marco temporal da propaganda eleitoral na Internet 17.2.26.5 Formas lícitas de propaganda eleitoral na Internet 17.2.26.6 Impulsioneamento e priorização de conteúdos

17.2.26.7 Formas vedadas de propaganda eleitoral na Internet 17.2.26.8 Proibição de conteúdo deepfake 17.2.26.9 Dever de informar o uso de tecnologia digital, chatbot e avatar 17.2.26.10 Dever de cuidado do provedor de aplicação e impulsioneamento 17.2.26.11 Responsabilidade jurídica 17.2.26.12 Página institucional na Internet e perfis em redes sociais 17.2.26.13 Página institucional na Internet e perfis em redes sociais de agente público candidato a reeleição ou a outro cargo eletivo 17.2.27 Dia das eleições: propaganda e

liberdade de expressão dos eleitores

17.2.28 Violação de direito autoral 17.2.29 Pronunciamento em cadeia de rádio ou

17.2.30 Inviolabilidade parlamentar

— Pág. orig. 1785 —

17.3 Representação por propaganda eleitoral 17.3.3.13 Tutela provisória

ilícita 17.3.3.14 Citação do representado 17.3.1 Procedimento do art. 96 *: Lei das 17.3.3.15 Defesa Eleições 17.3.3.16 Intervenção obrigatória do 17.3.2 Caracterização de _ pri sentação por Ministério Público propaganda eleitoral j it 17.3.3.17 Extinção do processo sem 17.3.3 Aspectos prr ess, ls da representação resolução do mérito 17.3.3.1 Procedu. er' 17.3.3.18 Julgamento antecipado do mérito 17.3.3.2 Prézos 17.3.3.19 Fase probatória 17.3.3.3 Intim..cdo de partes, procuradores e 17.3.3.20 Alegações finais Ministério Público 17.3.3.21 Julgamento 17.3.3.4 Início do processo 17.3.3.22 Recurso 17.3.3.5 Petição inicial 17.4 Direito

de resposta 17.3.3.6 Objeto 17.4.1 Caracterização do direito de resposta 17.3.3.7 Tutela inibitória 17.4.2 Aspectos processuais do pedido de 17.3.3.8 Causa de pedir direito de resposta 17.3.3.9 Partes 18 Eleições, consultas populares, voto e 17.3.3.10 Prazo para ajuizamento proclamação dos resultados 17.3.3.11 Desistência da ação 18.1 Eleições e consultas populares

17.3.3.12 Competência 18.1.1 Consultas populares

— Pág. orig. 1786 —

18.2 Sobre o voto 18.2.1 Definição e classificação do v. to 18.2.2 Voto e escrutínio 18.2.3 Voto eletrônico ou inf... »atizado 18.2.4 Críticas ao sistema de votação: transparência da urna eletrônica e voto impresso 18.3 Garantias eleitor. s 18.3.1 Introdução 18.3.2 Garantias ..e eleitores, mesários, fiscais e candidatos 18.3.3 Transporte de eleitores 18.3.4 Oferta de alimentos a eleitores 18.3.5 Restrição de acesso ao local de votação 18.3.6 Prioridade postal 18.3.7 Lei seca 18.3.8 Participação de forças federais nas eleições 18.3.9 Feriado nacional

18.4 Preparação para as eleições

18.5 Preparação para a votação 18.6 Dia da eleição: votação

18.7 Apuração e totalização dos votos 18.8 Proclamação dos resultados 18.9 Impugnação do funcionamento dos sistemas de votação ou apuração 19 Diplomação 19.1 Caracterização da diplomação 19.2 Candidato eleito com pedido de registro sub judice 20 Invalidez: nulidade e anulabilidade de votos 20.1 Considerações iniciais 20.2 Invalidez no Direito Eleitoral 20.2.1 Delineamento da invalidez no Direito Eleitoral 20.2.1.1 Inexistência 20.2.1.2 Nulidade 20.2.1.3 Anulabilidade 20.3 Prazos para arguição 20.4 Efeitos da invalidez

— Pág. orig. 1787 —

20.4.1 Efeitos gerais da invalidez 20.4.2 —Indeferimento de __ re, isi.» de candidatura 20.4.2.1 Primeira_situar... nulidade dos votos 20.4.2.2 Segunda 'tia,%o: anulabilidade dos votos 20.4.3 Cassação a. registro de candidatura, diploma ou mnda o 20.4.3.1 Cassa, ao de registro de candidatura e nulidade dos votos 20.4.3.2 Cassação e anulabilidade dos votos 20.4.4 Convocação de novas eleições e anulação de votos

21 Ilícitos eleitorais e responsabilidade eleitoral 21.1 lícito eleitoral 21.1.1 Configuração do ilícito eleitoral 21.1.2 Sanção por ilícito eleitoral e proporcionalidade 21.1.3 Espécies de ilícitos eleitorais

21.2 Abuso de poder

21.2.1 Introdução

21.2.2 O que é abuso de poder?

21.2.3 Poder e influência

21.2.4 Tipologia legal do abuso de poder: *numerus clausus* ou *numerus apertus*?

21.2.5 Abuso de poder econômico

21.2.6 Abuso de poder de autoridade

21.2.7 Abuso de poder político

21.2.8 Abuso de poder político-econômico 21.2.9 Abuso de poder midiático

21.2.10 Abuso de poder na Internet, meios digitais e redes sociais

21.2.11 Abuso de poder mediante discurso: os atos perlocutórios

21.2.12 Abuso de poder religioso

21.2.13 Abuso de poder docente

21.2.14 Gravidade das circunstâncias

21.2.15 Sanção por abuso de poder

21.3 Fraude

— Pág. orig. 1788 —

21.3.1 Sanção por fraude

21.4 Corrupção 21.4.1 Sanção por corrupção 21.5 Captação ou gasto ilícitº u recursos para fins eleitorais — LE, art. 30-A 21.5.1 Caracterização da ..ptacéo ou gasto ilícito de recursos 21.5.2 Sanção por, Dt .ção ou gasto ilícito de recursos 21.6 Captação ilícit. de sufrágio - LE, art. 41-A 21.6.1 Caracterização da captação ilícita de sufrágio 21.6.2 Sanção por captação ilícita de sufrágio 21.7 Condutas vedadas a agentes públicos - LE, arts.73 a 78 21.7.1 Caracterização da conduta vedada 21.7.2 Espécies de condutas vedadas 21.7.2.1 Cessão ou uso de bens públicos - art.

21.7.2.2 Uso de materiais ou serviços públicos - art. 73, II

21.7.2.3 Cessão ou uso de servidor público para comitê de campanha eleitoral - art. 73,

21.7.2.4 Uso promocional de bens ou serviços públicos ~ art. 73, IV

21.7.2.5 Nomeação, admissão, transferência ou dispensa de servidor público - art. 73, V
21.7.2.6 Transferência voluntária de recursos - art. 73, VI, a

21.7.2.7 Propaganda institucional em período eleitoral - art. 73, VI, b

21.7.2.8 Pronunciamento em cadeia de rádio etelevisão- art. 73, VI,c

21.7.2.9 Distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios pela Administração Pública ou por entidade vinculada a candidato - art. 73,§§10e11

— Pág. orig. 1789 —

21.7.2.10 Infringir o § 1º do art. 2º da Co - art. 74

21.7.2.11 Despesas propaganda institucional . +. 73, VII 21.7.2.12 Revisão ger='« > re
auneracdo de servidores - art. 73 "1.

excess." com

21.7.2.13 Contr? aca au show artístico em inauguracdo dec ra art.75 21.7.2.14 C mp.
recimento de candidato em inauguraçãoa. obra publica - art. 77 21.7.2.15 Sanção por conduta
vedada e proporcionalidade 21.7.2.16 Improbidade administrativa e ressarcimento de dano ao
erário 21.8 Responsabilidade eleitoral 21.8.1 Noção de responsabilidade jurídica 21.8.2
Responsabilidade eleitoral e seu fundamento

21.8.3 Exigência de processo justo

22 Perda de mandato eletivo, invalidação de votos e eleição suplementar 22.1 extinção
de mandato eletivo 22.1.1 Causa não eleitoral de extinção de mandato 22.2 Causa eleitoral de
extinção de mandato eletivo 22.2.1 Cassação de registro de candidatura, diploma ou mandato
em razão de ilícito e invalidação da votação 22.2.2 Não deferimento de registro de candidatura
e invalidação da votação 22.3 Eleição suplementar, invalidação de votos - o art. 224 do CE
22.3.1 O art. 224 do Código Eleitoral 22.3.1.1 O regime do caput do art. 224 do CE 22.3.1.2 O
regime do § 3º do art. 224 do CE 22.3.2 Constitucionalidade do art. 224, §§ 3º e 4º, do CE

— Pág. orig. 1790 —

22.3.3 Eleição suplementar: novo yrrce.:o eleitoral ou mera renovação do es. 7 unio
anterior?

22.3.4 Eleição suplementar 7... "a e indireta 22.3.5 Ao causador da inva. dac o da
eleição é vedado disputar onov n1º.7 suplementar 22.3.6 Responsah'uida'>_ civil por danos
materiais e mera. cr'etivos decorrentes da realização de ica >> suplementar

23 Ações eleitorais: pr. sedimento do art. 22 da LC nº 64/90

23.1 Processo jurisdicional eleitoral 23.2 Tópicos processuais 23.2.1 Devido processo
legal 23.2.2 Aplicação supletiva e subsidiária do CPC 23.2.3 Celeridade 23.2.4 Imparcialidade
dos agentes da Justica Eleitoral 23.2.5 Demanda ou dispositivo 23.2.6 Impulso oficial

23.2.7 Congruência_ ou correlação entre a imputação e a sentença

23.2.8 Aditamento e alteração da causa de pedir

23.2.9 Art. 23 da LC nº 64/90 e persuasão racional do juiz

23.2.10 Fundamentação das decisões judiciais 23.2.11 Publicidade

23.2.12 Boa-fé objetiva e lealdade

23.2.13 Instrumentalidade do processo 23.2.14 Gratuidade

23.2.15 Amicus curiae

23.2.16 Autocomposicao, conciliação e mediação

23.2.17 Negócio jurídico processual

23.2.18 Prioridade na tramitação de feitos quanto a idoso, portador de doença grave e portador de deficiência

23.2.19 Processo eletrônico

— Pág. orig. 1791 —

23.2.20 Sessão de julgamento eletrônico

23.3 Ações eleitorais

23.4 Ação de investigação judiciária eleitoral (AIJE)

por abuso de poder

23.4.1 Considerações; 'ica

23.4.2 Procedimento da ' yc

23.4.3 Atos judiciais. ec .dinatdrios

23.4.4 Prazos , roce ssuais

23.4.5 Intimação, de partes, procuradores e

Ministério Público

23.4.6 Início do processo

23.4.7 Petição inicial

23.4.8 Objeto 23.4.8.1 Inelegibilidade, cassação de registro e de diploma 23.4.8.2 Tutela inibitória

23.4.9 Causa de pedir

23.4.10 Partes

23.4.11 Prazo para ajuizamento

23.4.12 Litispendência e coisa julgada 23.4.13 Sucessão processual 23.4.14 Desistência da ação 23.4.15 Competência 23.4.15.1 Conflito de competência 23.4.16 Tutela provisória 23.4.16.1 Tutela provisória de urgência antecipada 23.4.16.2 Tutela provisória de urgência cautelar 23.4.16.3 Tutela provisória de evidência 23.4.17 Citação 23.4.18 Defesa 23.4.19 Arguição de incompetência 23.4.20 Arguição de imparcialidade do juiz: impedimento e suspeição 23.4.21 Extinção do processo sem resolução do mérito 23.4.22 Julgamento antecipado do mérito 23.4.23 Provas

— Pág. orig. 1792 —

23.4.24 Colheita e produção antecipada

provas

23.4.25 Audiência de instrução preliminar 23.4.26 Diligências

23.4.27 Alegações finais

23.4.28 Relatório

23.4.29 Julgamentr

23.4.30 Recurso

23.4.30.1 Re urso contra decisão interlocutória

23.4.30.2 Recurso contra decisão final, extintiva do processo ou da fase cognitiva do procedimento

23.4.30.3 Juntada de documento novo no recurso

23.4.31 Efeitos do recurso

23.4.31.1 Efeito imediato do acórdão que cassa diploma: afastamento do mandatário

cassado 23.4.32 Juízo de retratação

23.4.33 Recurso adesivo

23.4.34 Sessão de julgamento por meio eletrônico 23.5 Ação por captação ou gasto ilícito de recurso para fins eleitorais - LE, art. 30-A 23.6 Ação por captação ilícita de sufrágio - LE, art. 23.7 Ação por conduta vedada a agentes públicos -LE, arts. 73 a 78 23.8 Cúmulo de ações: cúmulo de pedidos em um mesmo processo 23.9 Conexão e reunião de causas eleitorais 23.9.1 Juízo competente 23.9.2 Procedimento a ser observado 23.9.3 Compartilhamento de provas 23.10 Extensão da causa petendi e princípio da congruência 24 Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) 24.1 Caracterização da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo

— Pág. orig. 1793 —

24.1.1 Compreensão da AIME 24.1.2 Inelegibilidade e AIME 24.2 Procedimento da AIME 24.2.1 Introdução 24.2.2 Aplicação supletivo e 'ubs diária do CPC 24.2.3 Temas comuns 791.1_ procedimento da AIJE 24.2.4 Segredo dei. tira 24.2.5 Petição nic 1 24.2.6 Objeto 24.2.7 Causa de pedir 24.2.8 Partes 24.2.9 Prazo para ajuizamento 24.2.10 Litispendência e coisa julgada 24.2.11 Desistência da ação

24.2.12 Competência

24.2.13 Tutela provisória de urgência cautelar 24.2.14 Citação

24.2.15 Defesa

24.2.16 Arguição de incompetência

24.2.17 Extinção do processo

24.2.18 Julgamento antecipado do mérito 24.2.19 Fase probatória: audiência de instrução e diligências

24.2.20 Alegações finais

24.2.21 Julgamento

24.2.22 Recurso

24.2.23 Juízo de retratação

25 Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED)

25.1 Caracterização do Recurso contra Expedição do Diploma

25.2 Natureza jurídica do RCED

25.3 Recepção do RCED pela Constituição Federal de 1988

25.4 Aspectos processuais

26 Execução e cumprimento de decisões eleitorais

26.1 Introdução 26.2 Decisões eleitorais condenatórias 26.3 Pagamento voluntário integral ou parcelado

— Pág. orig. 1794 —

26.4 Execução e cumprimento de decisões condenatórias em sanção pecuniária

26.4.1 Efeitos acessórios do inadimplemento da dívida

26.4.2 Liquidação do título

26.4.3 Procedimentos para execução e cumprimento da dívida

26.4.4 Cumprimento da decisão — rito dos arts. 523 e ss. do CPC

26.4.5 Execução da dívida - rito da LEF

26.4.6 Cumprimento ex officio

26.4.7 Competência

26.4.8 Legitimidade ad causam

26.4.9 Impenhorabilidade dos recursos públicos alocados no Fundo Partidário

26.4.10 Honorários advocatícios

26.4.11 Prazos processuais

26.4.12 Prescrição e prescrição intercorrente

27 Ação rescisória

27.1 Ação rescisória eleitoral

Referências Apêndice

27.2 Ação de anulação de ato processual 27.3 Ação de querela nullitatis in sanabilis

